Teil 3: **Verfassungswidrigkeit der AfD**

Im Folgenden wird geprüft, ob die AfD nach den im vorangegangenen Teil entwickelten Maßstäben verfassungswidrig im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG ist.

Dafür muss zunächst die Frage beantwortet werden, ob die Ziele der Partei oder das Verhalten ihrer Anhänger*innen im Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Unter A. werden zunächst potenziell im Widerspruch zur Menschenwürde stehende Zielsetzungen und Verhaltensweisen betrachtet. Hierunter fallen die rassistische Diskriminierung insbesondere von Muslim*innen (dazu unter A.I), die Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit durch die Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs (dazu unter A.II) und die Abwertung und Ausgrenzung von Schutzsuchenden (dazu unter A.III), die unter A.IV einer Gesamtbetrachtung unterzogen werden. Weiter könnten auch die Verächtlichmachung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten (dazu unter A.V), antisemitische (dazu unter A.VI) und behindertenfeindliche (dazu unter A.VII) Zielsetzungen der Partei beziehungsweise Verhaltensweisen ihrer Anhänger*innen mit der Menschenwürde unvereinbar sein.

Unter B. werden weiter Zielsetzungen der Partei und ein Verhalten ihrer Anhänger*innen betrachtet, die im Widerspruch zum Demokratieprinzip stehen könnten. Hierbei wird erneut auf die bereits unter A.II geprüfte rechtliche Abwertung bestimmter Deutscher Bezug genommen (dazu unter B.I), weiter wird die Unterdrückung politischer Gegner*innen (dazu unter B.II) sowie ein etwaiges Ziel zur Abschaffung der parlamentarischen Demokratie (dazu unter B.III) erörtert.

Unter C. wird schließlich geprüft, ob die AfD rechtsstaatsfeindliche, insbesondere gegen die richterliche Unabhängigkeit gerichtete Ziele verfolgt.

Darauffolgend wird erörtert, ob eine Gesamtbetrachtung der Ziele der AfD und des dargestellten Verhaltens ihrer Anhänger*innen ergibt, dass ihr politisches Konzept die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen würde (dazu unter D.).

Unter E. wird geprüft, ob die Partei eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus aufweist, die ihre Verfassungsfeindlichkeit indizieren könnte.

Darauf folgt die Prüfung, ob die Partei auch auf eine Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung *ausgeht* (dazu unter F.).

Das Ergebnis der Prüfung der Verfassungswidrigkeit der AfD findet sich unter GE.

A. Ziele und Verhalten im Widerspruch zur Menschenwürde

Geprüft wird zunächst, ob die AfD Ziele verfolgt und ihre Anhänger sich auf eine Weise verhalten, die im Widerspruch zur Menschenwürde steht.

Unter A.I wird betrachtet, ob die AfD eine mit der Menschenwürde unvereinbare Abwertung von Muslim*innen anstrebt – insbesondere etwa durch Kopftuchverbote in öffentlichen Einrichtungen oder gezielt an die Ausübung des muslimischen Glaubens anknüpfende Maßnahmen – und ob ihre Anhänger*innen bereits jetzt durch ihr Verhalten die Menschenwürde der Betroffenen missachten.

Unter A.II wird geprüft, ob die Partei das Ziel verfolgt, einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff zu realisieren, insbesondere durch Ausbürgerungen straffälliger Doppelstaatler*innen oder Eingebürgerter und durch gezielte Maßnahmen zur Förderung nur bestimmter deutscher Familien. Eine solche Zielsetzung könnte einen Verstoß sowohl gegen die Menschenwürde als auch gegen das Demokratieprinzip darstellen.

Weiter wird betrachtet, ob die AfD Schutzsuchende abwerten und ausgrenzen will, was insbesondere aus einem politischen Konzept folgen könnte, das zu Abschiebungen auch bei drohender Folter oder anderer unmenschlicher Behandlung führt, ebenso aus Forderungen nach vollständiger oder teilweiser Vorenthaltung von existenzsichernden Leistungen und Maßnahmen der Segregation (dazu unter A.II).

Unter A.IV folgt eine Gesamtbetrachtung der vorstehenden Ausführungen im Hinblick auf ein rassistisch motiviertes politisches Konzept der AfD und ein Vergleich dieses Konzepts mit dem der NPD.

Die Ziele der AfD oder das Verhalten ihrer Anhänger*innen könnten weiter auch die Menschenwürde von trans, nichtbinären und anderen LGBTIQ-Personen missachten (dazu unter A.V).

Unter A.VI wird geprüft, ob Funktionär*innen der AfD sich auf eine Weise verhalten, die die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden missachtet, insbesondere durch die Verbreitung antisemitischer Karikaturen und Verschwörungstheorien.

Unter A.VII folgt schließlich die Prüfung, ob die AfD im Widerspruch zur Menschenwürde stehende behindertenfeindliche Ziele verfolgt; in Betracht kommen diesbezüglich insbesondere Forderungen nach dem Rückbau schulischer Inklusion.

Im Verlauf dieses Abschnitts wird häufig auf Menschen mit Migrationsgeschichte eingegangen. Das Gutachten stützt sich dabei auf die Legaldefinition in § 3 Abs. 1 PartMigG Berlin:

> Als Personen mit Migrationsgeschichte gelten Personen mit Migrationshintergrund, Personen, die rassistisch diskriminiert werden und Personen, denen ein Migrationshintergrund allgemein zugeschrieben wird. Diese Zuschreibung kann insbesondere an phänotypische Merkmale, Sprache, Namen, Herkunft, Nationalität und Religion anknüpfen.

Der in diesem Gutachten verwendete Begriff ist damit weiter gefasst als der Begriff Migrationshintergrund, mit dem Menschen bezeichnet werden, wenn sie selbst oder ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzen. Insbesondere ist er auch weiter gefasst als der Begriff „Menschen mit Einwanderungsgeschichte“, den das Statistische Bundesamt verwendet:

> Damit sind Personen umfasst, die selbst oder bei denen beide Elternteile nach 1950 auf das heutige Gebiet Deutschlands zugewandert sind.[1643]

[1643] *BAMF*, Bevölkerung mit Migrationshintergrund / Einwanderungsgeschichte in Deutschland, https://www.bamf.de/DE/Themen/Forschung/Veroeffentlichungen/Migrationsbericht2022/PersonenMigrationshintergrund/personenmigrationshintergrund-node.html.

I. Muslimfeindlichkeit

Möglicherweise verfolgt die AfD gegenüber Muslim*innen und Menschen mit „Migrationsgeschichte“[1644] Ziele, und ihre Anhänger*innen verhalten sich auf eine Weise, die mit der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar ist.

Dies könnte insbesondere aus der Forderung diskriminierender Maßnahmen wie etwa dem Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen folgen, die gegen die elementare Rechtsgleichheit verstoßen könnten. Im Folgenden wird daher zunächst die Verbindung zwischen der Menschenwürde und den Diskriminierungsverboten dargestellt (dazu unter A.I.1). Unter A.I.2 wird untersucht, ob die AfD in ihrer Grundtendenz von einer rassistischen Ideologie geprägt ist, die eine Indizwirkung für etwaig geforderte Maßnahmen entfalten könnte. Weiter werden konkret geforderte rechtliche Maßnahmen – namentlich das Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen oder im öffentlichen Raum insgesamt, ein Vollverschleierungsverbot in der Öffentlichkeit sowie Verbote, die sich unmittelbar auf die Ausübung des muslimischen Glaubens beziehen (Minarettbauverbot, Moscheebaubeschränkungen oder -verbote, Muezzinrufverbot, Deutschpflicht in Moscheen) – auf ihre Vereinbarkeit mit der Menschenwürde sowie dahingehend geprüft, wie weit sie in der Partei verankert sind (dazu unter A.I.3).

In Betracht kommt weiter ein im Widerspruch zur Menschenwürde stehendes Verhalten der Anhänger*innen der AfD durch rassistische, in Teilen auch volksverhetzende Äußerungen einzelner Funktionär*innen (dazu unter A.I.4).

Das Ergebnis findet sich unter A.I.5.

[1644] Das Gutachten verwendet die Definition aus § 3 Abs. 1 PartMigG Berlin (zur Definition Teil 3 A.): „Als Personen mit Migrationsgeschichte gelten Personen mit Migrationshintergrund, Personen, die rassistisch diskriminiert werden und Personen, denen ein Migrationshintergrund allgemein zugeschrieben wird. Diese Zuschreibung kann insbesondere an phänotypische Merkmale, Sprache, Namen, Herkunft, Nationalität und Religion anknüpfen.“

1. Maßstab: Verbindung zwischen der Menschenwürde und den Diskriminierungsverboten

Die enge Verbindung zwischen der Menschenwürde und den verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverboten bringt das Bundesverfassungsgericht wie folgt zum Ausdruck:

> Menschenwürde ist egalitär, sie gründet ausschließlich in der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung, unabhängig von Merkmalen wie Herkunft, Rasse, Lebensalter oder Geschlecht. […]. Mit der Menschenwürde sind daher ein rechtlich abgewerteter Status oder demütigende Ungleichbehandlungen nicht vereinbar […]. Dies gilt insbesondere, wenn derartige Ungleichbehandlungen gegen die Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen, die sich […] jedenfalls als Konkretisierung der Menschenwürde darstellen.[1645]

Allerdings begründet nicht jede Ungleichbehandlung zugleich einen Verstoß gegen die Menschenwürde, auch dann nicht, wenn Art. 3 Abs. 3 GG verletzt wird (siehe oben Teil 2 A.I.1). Vielmehr ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde in ihrer Ausprägung als elementare Rechtsgleichheit erst dann gegeben, wenn an ein nicht oder kaum verfügbares Merkmal angeknüpft wird, dadurch besonders schwerwiegende Nachteile für die Betroffenen entstehen und die Ungleichbehandlung willkürlich ist.

Auf der ersten Stufe muss für einen Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit eine Ungleichbehandlung an ein nicht oder kaum verfügbares Merkmal anknüpfen. Die Merkmale des Art. 3 Abs. 3 GG sind solche unverfügbaren Merkmale;[1646] eine menschenwürdewidrige Ungleichbehandlung liegt insbesondere dann nahe, wenn unmittelbar an eines der Merkmale aus Art. 3 Abs. 3 GG angeknüpft wird. Denn die Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG sind eine Konkretisierung der Menschenwürde – in der Triage-I-Entscheidung verweist das Gericht auf die „Verankerung des Benachteiligungsverbots in der

[1645] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 541 – *NPD II*.
[1646] *Boysen*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 3 Rn. 173.

Menschenwürde“.[1647] Dies erklärt sich daraus, dass eine unmittelbare Diskriminierung anhand der Kategorien des Art. 3 Abs. 3 GG an Identitätsmerkmale anknüpft, die nicht zur freien Disposition des Individuums stehen. Der einzelne Mensch wird nicht als solcher wahrgenommen, sondern mit gesellschaftlich wirkmächtigen Zuschreibungen belegt. Staatliche Maßnahmen, die den Menschen nicht als Individuum begreifen, sondern ihn zur Projektionsfläche stereotypisierender Annahmen machen, sind mit der Objektformel der Menschenwürde nicht vereinbar.

Besondere historische Bedeutung nimmt das Merkmal der „Rasse“ aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG ein. Vor dem Hintergrund des nach 1945 formulierten Versprechens, „nie wieder“ irgendeine Form der menschenverachtenden Diskriminierung zuzulassen, waren die Merkmale Abstammung, „Rasse“, Glaube sowie religiöse und politische Anschauung im Parlamentarischen Rat weitgehend unstreitig.[1648] Die Diskriminierungskategorie „Rasse“ – die heute kontrovers diskutiert wird[1649] – ist daher vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit zu verstehen. So weist etwa Dürig auf die Funktion der Norm als Mittel der „Vergangenheitsbewältigung des Rassismus und der Vermeidung seiner Wiederholung“[1650] hin.

Obwohl das Diskriminierungsverbot einen hohen Stellenwert hat, besteht weder in der Rechtsprechung[1651] noch in der Literatur[1652] Einigkeit über eine Definition des Begriffs „Rasse“. In diesem Gutachten wird „Rasse“ als soziales Konstrukt verstanden. Menschen werden anhand willkürlich ausgewählter phänotypischer

---

[1647] BVerfG, Beschluss v. 16.12.2021 – 1 BvR 1541/20, Rn. 97 – *Behinderung in der Triage*.
[1648] *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 388.
[1649] *Liebscher*, Rasse im Recht - Recht gegen Rassismus, 2021.
[1650] *Dürig*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: 1973), Art. 3 Abs. 3 Rn. 31.
[1651] BVerfG, Kammerbeschluss v. 02.11.2020 – 1 BvR 2727/19, juris, Rn. 11 und 18 – *Ugah Ugah*.
[1652] *Langenfeld*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2015), Art. 3 Abs. 3 Rn. 45; *Kischel*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.09.2025, Art. 3 Rn. 223; *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 469; *Liebscher*, Rasse im Recht - Recht gegen Rassismus, 2021, S. 482 f.

Merkmale kategorisiert, wobei diesen Kategorien bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese Einteilungen beruhen nicht auf biologischen Tatsachen, sondern variieren je nach kulturellem und historischem Kontext.

Eine Diskriminierung aufgrund von „Rasse“ liegt vor, wenn die Zuordnung zu einer derart rassifizierten Kategorie in einer rechtlich relevanten Ungleichbehandlung mündet.[1653] Die unmittelbare Diskriminierung eines Menschen „wegen seiner Rasse“ kann nicht gerechtfertigt werden. So ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) der Ansicht, dass in einer demokratischen Gesellschaft eine Ungleichbehandlung aufgrund der Rasse beziehungsweise ethnischen Herkunft schlichtweg nicht vorstellbar ist.[1654]

Gleichzeitig ist nicht jede Form von „rassistischer Diskriminierung“ juristisch als Diskriminierung wegen „Rasse“ zu fassen.[1655] Dies ergibt sich zum einen daraus, dass der Begriff der „Rasse“ sehr eng verstanden wird, rassistische Diskriminierung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive aber weiter formuliert wird. Nicht jedes Verhalten, das sozialwissenschaftlich als Rassismus bewertet wird, ist rechtserheblich. Außerdem neigt der Begriff der „Rasse“ stark dazu, biologistisch verstanden zu werden, da er häufig an phänotypische Merkmale und daraus resultierende Abwertungen anknüpft. Die sehr spärliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Begriff der „Rasse“ verstärkt das Problem.

Dem kann jedoch insoweit begegnet werden, als diskriminierendes Verhalten rechtlich über die Diskriminierungskategorie des „Glaubens“ oder auch der „Abstammung“ erfasst werden kann. Abstammung bezeichnet „vornehmlich die natürliche biologische Beziehung eines Menschen zu seinen Vorfahren“.[1656]

[1653] Vgl. *Barskanmaz*, § 7 Rasse und ethnische Herkunft als Diskriminierungskategorien, in: Mangold/Payandeh (Hrsg.), Handbuch Antidiskriminierungsrecht, 2022, Rn. 57.
[1654] So z.B. EGMR (Große Kammer), Urteil v. 13.11.2007 – 57325/00 – *D. H. ua v. Tschechische Republik*.
[1655] *Barskanmaz*, § 7 Rasse und ethnische Herkunft als Diskriminierungskategorien, in: Mangold/Payandeh (Hrsg.), Handbuch Antidiskriminierungsrecht, 2022, Rn. 2 ff.
[1656] BVerfG, Beschluss v. 22.01.1959 – 1 BvR 154/55, BVerfGE 9, 124 (128) – *Armenrecht*; *Langenfeld*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2015), Art. 3 Abs. 3 Rn. 61; BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13 – *NPD II*.

Zwischen den Kategorien der Abstammung und der „Rasse“ gibt es Überschneidungen.[1657] Anhand welcher konkreten Kategorie die jeweilige Rassifizierung stattfindet, ist stets einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung intersektionaler Verschränkungen[1658] zu bestimmen.

Die intersektionale Perspektive von Diskriminierungen wird insbesondere an der Kategorie „Glauben“ sichtbar. „Glaube“ umfasst nicht nur die innerliche Einstellung einer Person, sondern auch deren Äußerung durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen.[1659] Rechtliche Maßnahmen können unmittelbar an die Kategorie „Glaube“ anknüpfen, um somit anhand rassistischer Einstellungen gegenüber insbesondere muslimischen Menschen die Religion abzuwerten. Es handelt sich dann um eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Glaubens sowie möglicherweise um eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der Abstammung oder „Rasse“. Alle Kategorien sind dabei miteinander verzahnt.

2. Rassistische Ideologie in der AfD

Im Folgenden wird zunächst geprüft, ob die AfD von einer kulturrassistischen Ideologie geprägt ist.

Hierfür wird unter A.I.2.a) der Begriff des (Kultur-)Rassismus konturiert. Dieser unterscheidet sich, wie bereits angedeutet, von einer juristisch verstandenen Diskriminierung wegen „Rasse“.

Darauffolgend werden unter A.I.2.b) Programmsätze der AfD und Äußerungen ihrer Funktionär*innen dargestellt, die auf eine kulturrassistische Ideologie der AfD hindeuten, und geprüft, ob die Partei von einer solchen in ihrer Grundtendenz geprägt ist.

[1657] Vgl. *Langenfeld*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2015), Art. 3 Abs. 3 Rn. 43.
[1658] *Crenshaw*, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, Stanford Law Review 43 (1991), 1241.
[1659] *Langenfeld*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2015), Art. 3 Abs. 3 Rn. 61.

Der Begriff der Ideologie wird in diesem Gutachten in einem weiten, allgemeinen Verständnis verwendet: als System von Ideen und Werten, das Wirklichkeit deutet, bewertet und Handeln anleitet – mithin als weltanschaulicher Orientierungsrahmen, aus dem heraus eine Partei ihre Politik entwickelt und begründet. Von den rechtlich relevanten Zielen einer Partei, d.h. den konkreten Maßnahmen, in denen sich Ideologie manifestiert, ist sie analytisch zu unterscheiden (siehe oben Teil 2 B.III.1). Das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot; reine Überzeugungen vermögen für sich genommen ein Verbot nicht zu tragen.

Den ideologischen Äußerungen kommt vielmehr eine Indizwirkung zu: Sie können, wenn eine Grundtendenz festgestellt werden kann, zur Auslegung der rechtlichen Maßnahmen herangezogen werden. Dabei sind die folgenden dargestellten Äußerungen nicht so zu verstehen, dass sie alle unmittelbar gegen die Menschenwürde verstoßen, sondern vielmehr in einem sozialwissenschaftlichen Sinne Aufschluss über unterschiedliche ideologische Strömungen geben sollen. Auch sie können nämlich bei der Deutung rechtlicher Maßnahmen helfen, bei der Verknüpfung mehrerer solcher Maßnahmen zu einem politischen Konzept und bei der Beurteilung des Verhaltens der Anhänger*innen der Partei.

Sollte eine rassistische Ideologie nachweisbar sein, kann sie allein die verfassungsfeindliche Ausrichtung einer Partei also nicht begründen, sondern nur indizieren (dazu unter A.I.2.c)); darüber hinaus bedarf es hinreichend konkretisierter rechtlicher Maßnahmen oder eines Verhaltens der Anhänger*innen, das selbst die Menschenwürde verletzt.

a) (Kultur-)Rassismus

Rassismus – losgelöst von einer juristischen Einordnung – ist die historisch gewachsene Kategorisierung und Bewertung von Menschen anhand tatsächlicher oder vermeintlicher körperlicher Merkmale, der Kultur, der Abstammung,

der ethnischen oder nationalen Herkunft sowie Religion.[1660] Das Konzept des Rassismus ist also weiter als die Diskriminierung wegen der „Rasse“ im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG.

Anhand willkürlich ausgewählter Merkmale, wie Herkunft oder Hautfarbe, werden Menschen in vermeintlich homogene Gruppen eingeteilt und diesen spezifische Eigenschaften zugeschrieben (Klassifikation). Die konstruierten Gruppen werden in ein hierarchisches Verhältnis gesetzt (Hierarchisierung),[1661] wobei ihnen eine substanzielle und unvereinbare Differenz zugeschrieben wird (Essentialisierung). Auf diese Weise werden soziale Unterschiede biologisiert und naturalisiert (Naturalisierung).[1662] Durch diese Konstruktion entsteht eine Trennung zwischen Menschen, die als ‚zugehörig‘ und solchen, die als ‚fremd‘ oder ‚nicht zugehörig‘ gelten. Der Eigengruppe werden dabei positive und der Fremdgruppe negative Eigenschaften zugeschrieben.

Die Merkmale, anhand derer Gruppen konstruiert und hierarchisiert werden, variieren historisch. Der vormoderne Rassismus operierte mit (christlicher) Religion als zentraler Differenzkategorie, der moderne biologistische Rassismus mit dem Konstrukt ‚Rasse‘, das er naturwissenschaftlich zu legitimieren sucht. Der gegenwärtige Rassismus greift demgegenüber meist auf Kultur zurück.[1663] Dabei

---

[1660] *Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung*, Arbeitsdefinition Rassismus, 2025, Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, D*ie Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismu*s, S. 6; vgl. *Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM)*, Rassistische Realitäten: Wie setzt sich Deutschland mit Rassismus auseinander? Auftaktstudie zum Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa), 2022, https://www.rassismusmonitor.de/fileadmin/user_upload/NaDiRa/CATI_Studie_Rassistische_Realit%C3%A4ten/DeZIM-Rassismusmonitor-Studie_Rassistische-Realit%C3%A4ten_Wie-setzt-sich-Deutschland-mit-Rassismus-auseinander.pdf (abgerufen am: 27.11.2025), S. 16 f.

[1661] *Rommelspacher*, Was ist eigentlich Rassismus?, in: Claus/Paul (Hrsg.), Rassismuskritik. Rassismustheorie und -forschung, 25 (26–29).

[1662] *Weiß*, Rassismus wider Willen, 2013, S. 30; *Kalpaka*, Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein, 2. Aufl. 1990, S. 13–14.

[1663] *Attia*, Interrelationale und intersektionale Schlaglichter auf antimuslimischen Rassismus, in: CLAIM – Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit/ZEOK e.V. (Hrsg.), Zivilgesellschaftliches Lagebild antimuslimischer Rassismus. Antimuslimische Vorfälle 2022, 2023, 33 (34).

handelt es sich jedoch nicht um einen grundlegenden Bruch, sondern um eine Verschiebung der Legitimationszusammenhänge. Rassismus operiert stets mit kulturellen Zuschreibungen wie Minderwertigkeit oder Rückständigkeit, verhüllt diese lediglich biologistisch. Kultur ist damit keine bloße Tarnung für Rasse, sondern stellt eine eigenständige rassistische Kategorie dar.[1664]

Religiöse, biologische und kulturelle Dimensionen spielen in sämtlichen Vorstellungen von ‚Rasse' eine Rolle, auch wenn sie unterschiedlich angeordnet oder begründet werden.[1665] Es ist daher zweitrangig, ob explizit die Rede von menschlichen „Rassen", „Kulturen" oder „Religionen" ist, wenn die postulierten Unterschiede essentialisiert, also auf einen weitestgehend unwiderlegbaren Wesenskern zurückgeführt werden. Es steht die vermeintliche Andersartigkeit des ‚Anderen' im Vordergrund.[1666] Die Bezeichnung von Menschen als ‚kulturfremd' veranschaulicht das: Sie unterstellt, dass kulturelle Zugehörigkeit wesensmäßig und unveränderlich ist, und schreibt bestimmten Gruppen zu, einer Gesellschaft prinzipiell nicht angehören zu können.

In der Forschung wird diese Form des Rassismus unter anderem als „Rassismus ohne Rassen"[1667], „kultureller Rassismus" oder „Kulturrassismus"[1668] bezeichnet. Dieser Kulturrassismus verdeutlicht sich in der Äußerung von Tomasz Froelich, Mitglied des Europäischen Parlaments und stellvertretender Leiter der AfD-Delegation:

[1664] Opratko, Im Namen der Emanzipation, 2019, S. 99–100; siehe dazu auch die Darstellung von Hund, Rassismus, 2007.
[1665] Attia, Interrelationale und intersektionale Schlaglichter auf antimuslimischen Rassismus, in: CLAIM – Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit/ZEOK e.V. (Hrsg.), Zivilgesellschaftliches Lagebild antimuslimischer Rassismus. Antimuslimische Vorfälle 2022, 2023, 33 (34).
[1666] Siehe dazu Balibar, Gibt es einen „Neo-Rassismus"?, in: Balibar/Wallerstein (Hrsg.), Rasse, Klasse, Nation: Ambivalente Identitäten, 2. Aufl. 1992, 23 (28); Diekmann, Muslim*innen- und Islamfeindlichkeit, 2023, S. 76f.
1667 Balibar, Gibt es einen »Neo-Rassismus«?, in: Wallerstein/Balibar (Hrsg.), Rasse Klasse Nation: Ambivalente Identitäten, 2. Aufl. 1992, 23 (28).
[1668] *Opratko*, Im Namen der Emanzipation, 2019, S. 93.

> In Wirklichkeit brauchen wir, bei allem Respekt, gar keine Syrer, Afghanen oder Afrikaner, und zwar unabhängig davon, ob sie Atheisten, Juden, Muslime, Christen oder Angehörige anderer Glaubensrichtungen sind.[1669]

Unabhängig vom Verhalten, der Glaubensrichtung, dem Individuum selbst, gibt es bestimmte Kulturkreise, die abgelehnt werden.

aa) Antimuslimischer Rassismus (Muslimfeindlichkeit)

Der antimuslimische Rassismus (auch Muslimfeindlichkeit)

> bezeichnet die Zuschreibung pauschaler, weitestgehend unveränderbarer, rückständiger und bedrohlicher Eigenschaften gegenüber Muslim*innen und als muslimisch wahrgenommenen Menschen. Dadurch wird bewusst oder unbewusst eine ‚Fremdheit' oder sogar Feindlichkeit konstruiert. Dies führt zu vielschichtigen gesellschaftlichen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozessen, die sich diskursiv, individuell, institutionell oder strukturell vollziehen und bis hin zu Gewaltanwendung reichen können.[1670]

Antimuslimischer Rassismus folgt damit der beschriebenen Grundstruktur rassistischer Konstruktionen: Muslimische Zugehörigkeit wird essentialisiert und als homogenes, unveränderliches Kollektivmerkmal behandelt. Ausschlaggebend ist dabei nicht die tatsächliche Religionszugehörigkeit oder -praxis der Betroffenen, sondern die Zuschreibung durch andere[1671]; Personen werden aufgrund ihrer Herkunft oder äußerlicher Merkmale als Muslim*innen markiert. Die zugeschriebenen Eigenschaften werden daher in der rassistischen Logik als unveränderlich behandelt, auch wenn sie formal an eine religiöse Zugehörigkeit geknüpft scheinen. Die scheinbare Möglichkeit, durch das Ablegen der Religion der Zuschreibung zu entgehen, dient so eher der Abwehr des Rassismusvorwurfs als der tatsächlichen Anerkennung individueller Handlungsmacht.

[1669] Tomasz Froelich, MdEP, Telegram-Beitrag am 27.08.2024, https://t.me/tomaszfroelich/196 [zur Datenbank].

[1670] Unabhängiger Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit – Eine deutsche Bilanz, S. 24.

[1671] *Shooman*, Angst vor dem Islam oder Rassismus gegen Muslime? Zur Einordnung antimuslimischer Diskurse aus rassismustheoretischer Perspektive, in: Bernhardt/Fürlinger (Hrsg.), Öffentliches Ärgernis? Moscheebaukonflikte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 2015, 141 (156).

Das Ressentiment gegenüber Muslim*innen ist von legitimer Religionskritik zu unterscheiden. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Islam ist grundsätzlich legitim, zum Beispiel die Kritik an muslimischen Praktiken oder islamischen Glaubensinhalten.[1672] Allerdings lassen sich Menschen und ihre Religion nicht vollständig voneinander lösen, wenn Außenstehende sie über genau diese Religion definieren.[1673] Kritik am Islam kippt dann in Rassismus, wenn Religion deterministisch betrachtet wird, das heißt wenn das Verhalten von Menschen allein vor dem Hintergrund ihrer tatsächlichen oder zugeschriebenen Religionszugehörigkeit gedeutet wird. Dasselbe gilt, wenn dem Islam zugeschriebene Merkmale auf Muslim*innen als Gruppe übertragen und als deren kollektiver Wesenskern behandelt werden.[1674] Diese Essentialisierung verkennt zudem, dass der Islam keine einheitliche Religionsgemeinschaft bildet und eine tatsächliche Vielfalt religiöser Praxis und Identität existiert.[1675]

Auch antimuslimischer Rassismus operiert dabei nicht starr mit einer einzigen Differenzkategorie, sondern verknüpft religiöse, biologische und kulturelle Argumente fließend miteinander. Die Begründungen passen sich je nach Kontext gesellschaftlich akzeptierten Wissensbeständen an – unter anderem, um explizit dem Rassismusvorwurf zu entgehen. Deutlich wird das, wenn der Verweis auf eine drohende „Islamisierung“ nicht auf religiöse Praxis zielt, sondern auf die physische Präsenz muslimisch wahrgenommener Menschen. Die abgelehnte

---

[1672] *Attia*, Interrelationale und intersektionale Schlaglichter auf antimuslimischen Rassismus, in: CLAIM – Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit/ZEOK e.V. (Hrsg.), Zivilgesellschaftliches Lagebild antimuslimischer Rassismus. Antimuslimische Vorfälle 2022, 2023, 33 (37).
[1673] *Miles/Brown*, Racism, 2. Aufl. 2003, S. 166.
[1674] *Shooman*, Angst vor dem Islam oder Rassismus gegen Muslime? Zur Einordnung antimuslimischer Diskurse aus rassismustheoretischer Perspektive, in: Bernhardt/Fürlinger (Hrsg.), Öffentliches Ärgernis? Moscheebaukonflikte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 2015, 141 (154–158).
[1675] *Kulaçatan/Nationaler Diskriminierungs- und Rassismusmonitor*, Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus: Perspektivische Annäherungen, Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus, 2025, 349 (359).

Gruppe wird damit als Abstammungsgemeinschaft und nicht als Religionsgemeinschaft adressiert.[1676]

bb) Ethnopluralismus

Seit den 1970er-Jahren wurden offen rassistische Äußerungen in Deutschland – auch wegen ihrer Assoziation mit dem Nationalsozialismus – gesellschaftlich zunehmend tabuisiert.[1677] In rechtsextremen Kreisen führte dies zu einer strategischen Neuausrichtung, die jedoch überwiegend formal blieb und keine tiefgreifenden inhaltlichen Veränderungen mit sich brachte.[1678] Das Selbstverständnis dieser sogenannten Neuen Rechten (siehe oben Teil 1 G.I.1.a) beruht auf dem Konzept des „Ethnopluralismus“[1679].

Der ‚Ethnopluralismus‘ basiert auf der Annahme, dass jede Volksgruppe eine eigene kulturelle Identität besitzt, die „als anerkennenswert und erhaltenswert“[1680] gilt. Kulturelle Merkmale werden dabei vorgeblich als gleichwertig angesehen. Das Konzept beruht jedoch zugleich auf der Vorstellung ethnisch homogener Nationalgemeinschaften, die strikt voneinander getrennt leben sollen. Ein Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen wird als Bedrohung der

---

[1676] *Shooman*, Angst vor dem Islam oder Rassismus gegen Muslime? Zur Einordnung antimuslimischer Diskurse aus rassismustheoretischer Perspektive, in: Bernhardt/Fürlinger (Hrsg.), Öffentliches Ärgernis? Moscheebaukonflikte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 2015, 141 (154–158).

[1677] *Pfahl-Traughber*, Vom „Rassegedanke“ zum „Ethnopluralismus“: Nationalrevolutionäre Intellektuelle der 1970er Jahre und die Entwicklung des Rassismus-Verständnisses im deutschen Rechtsextremismus, in: Vukadinović (Hrsg.), Vom „Rassegedanke“ zum „Ethnopluralismus“, 2022, 219 (233).

[1678] *Pfahl-Traughber*, Vom „Rassegedanke“ zum „Ethnopluralismus“: Nationalrevolutionäre Intellektuelle der 1970er Jahre und die Entwicklung des Rassismus-Verständnisses im deutschen Rechtsextremismus, in: Vukadinović (Hrsg.), Vom „Rassegedanke“ zum „Ethnopluralismus“, 2022, 219 (233).

[1679] *Pfahl-Traughber*, Vom „Rassegedanke“ zum „Ethnopluralismus“: Nationalrevolutionäre Intellektuelle der 1970er Jahre und die Entwicklung des Rassismus-Verständnisses im deutschen Rechtsextremismus, in: Vukadinović (Hrsg.), Vom „Rassegedanke“ zum „Ethnopluralismus“, 2022, 219 (234).

[1680] *Pfahl-Traughber*, Vom „Rassegedanke“ zum „Ethnopluralismus“: Nationalrevolutionäre Intellektuelle der 1970er Jahre und die Entwicklung des Rassismus-Verständnisses im deutschen Rechtsextremismus, in: Vukadinović (Hrsg.), Vom „Rassegedanke“ zum „Ethnopluralismus“, 2022, 219 (228).

kulturellen Identität wahrgenommen. In dieser Denkweise wird das Individuum einem ethnischen, kulturellen oder nationalen Kollektiv untergeordnet, wodurch sowohl die individuelle Einzigartigkeit als auch die universelle Gleichheit aller Menschen relativiert werden.[1681] Der Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traughber bezeichnet den ‚Ethnopluralismus' daher als „‚alten Rassismus' [...] in einer menschenfreundlicheren Verpackung".[1682] Die Forderung nach kulturell und ethnisch homogenen Lebensräumen impliziert letztlich eine weitreichende räumliche Segregation. Bezogen auf die heutige europäische Realität würde dies einer massenhaften Vertreibung gleichkommen.[1683]

b) Rassismus in der AfD

Es finden sich zahlreiche Äußerungen und Programmsätze in der AfD, die auf eine kulturrassistische Ideologie der AfD deuten. Die Betrachtung der Ideologie wird anhand unterschiedlicher Schwerpunkte vorgenommen: Zum einen lassen sich Äußerungen finden, die von einer Vorstellung geprägt sind, es gebe „kulturfremde" Menschen, die mit der deutschen Kultur inkompatibel seien (dazu unter A.I.2.b)aa)). Zweitens wird Menschen mit Migrationsgeschichte eine höhere Gewaltaffinität zugeschrieben (dazu unter A.I.2.b)bb)). Drittens wird Migration als existenzielle Belastung des deutschen Sozialstaats konstruiert, der seinen legitimen Zweck allein gegenüber Deutschen erfülle, nicht aber gegenüber Schutzsuchenden und Menschen mit Migrationsgeschichte (dazu unter A.I.2.b)cc)). Viertens findet eine spezifisch gegen den Islam und Muslim*innen gerichtete

---

[1681] *Pfahl-Traughber*, Vom „Rassegedanke" zum „Ethnopluralismus": Nationalrevolutionäre Intellektuelle der 1970er Jahre und die Entwicklung des Rassismus-Verständnisses im deutschen Rechtsextremismus, in: Vukadinović (Hrsg.), Vom „Rassegedanke" zum „Ethnopluralismus", 2022, 219 (228).

[1682] *Pfahl-Traughber*, Vom „Rassegedanke" zum „Ethnopluralismus": Nationalrevolutionäre Intellektuelle der 1970er Jahre und die Entwicklung des Rassismus-Verständnisses im deutschen Rechtsextremismus, in: Vukadinović (Hrsg.), Vom „Rassegedanke" zum „Ethnopluralismus", 2022, 219 (229).

[1683] *Pfahl-Traughber*, Vom „Rassegedanke" zum „Ethnopluralismus": Nationalrevolutionäre Intellektuelle der 1970er Jahre und die Entwicklung des Rassismus-Verständnisses im deutschen Rechtsextremismus, in: Vukadinović (Hrsg.), Vom „Rassegedanke" zum „Ethnopluralismus", 2022, 219 (233–234).

Abwertung und Dämonisierung statt (dazu unter A.I.2.b)dd)). Allerdings beziehen sich Funktionär*innen der AfD auch positiv auf den Islam (dazu unter A.I.2.b)ee)). Fünftens richtet sich die rassistische Ideologie der AfD in besonderer Weise gegen Sinti und Roma, die pauschal als kriminell, integrationsunfähig und sozialstaatsausbeutend dargestellt werden (dazu unter A.I.2.b)ff)). In Teilen der AfD wird Migration als eine Form des Krieges verstanden, in dem Migrant*innen und Schutzsuchende eine feindliche Armee aus „Invasoren“ und „Eroberern“ sind (dazu unter A.I.2.b)gg)). Dies alles könnte sich zu einer Grundtendenz der Partei kumulieren (dazu unter A.I.2.b)hh)).

Nachfolgend werden die zentralen Belege, die auf eine kulturrassistische Ideologie der AfD hindeuten, zusammengefasst. Im Anhang sind sie unter B.I.1 vollständig wiedergegeben. Ebenfalls im Anhang werden die verwendeten Zitate jeweils unter bb) um weitere, gleichgerichtete Belege ergänzt.

aa) Inkompatibilität „kulturfremder“ Menschen und Verneinung personaler Individualität

Bereits das Parteiprogramm sowie die parlamentarischen Anträge der AfD sind von rassistischen Annahmen durchzogen. Insbesondere Muslim*innen werden rhetorisch als Angehörige eines nicht integrierbaren „Kulturkreises“ stilisiert. Das „Deutsch-Sein“ soll damit über andere Kulturkreise gestellt werden, wodurch das jeweils „Andere“ abgewertet wird.

Diese Programmatik negiert dabei den individuellen Subjektstatus von Menschen mit Migrationsgeschichte und Muslim*innen im Besonderen. Die darin zum Ausdruck kommende Ideologie kennt keine Individuen mehr, sondern sieht ausschließlich „kulturfremde“ Menschen, die einer austauschbaren ethnisch-kulturellen Gruppe angehören. Daraus resultiert eine unüberbrückbare Gegenüberstellung von weißen Deutschen auf der einen Seite und Schutzsuchenden, Muslim*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte auf der anderen Seite.

Diese Logik ist bereits im Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2017 angelegt, wenn dort erklärt wird: „Wer die Zahlen der Muslime in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf.“[1684] Die Aussage verknüpft nicht konkrete extremistische Strömungen oder Straftaten mit Gefahren für den inneren Frieden, sondern stellt die bloße zahlenmäßige Präsenz von Muslim*innen unter einen Generalverdacht. Damit wird eine religiös konnotierte Bevölkerungsgruppe als solche zu einem sicherheitsrelevanten Faktor erklärt.

In Einzeläußerungen drückt sich dies zum Beispiel aus, wenn Rüdiger Lucassen, der verteidigungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, äußert: „Es gibt ein ‚Wir‘ und es gibt ein ‚die Anderen‘. Mit vielen dieser Anderen können wir zusammenleben, mit einigen NICHT.“[1685] Für ihn sei deswegen der Islam „mit Europa nicht vereinbar“.[1686] Auch für den Landes- und Fraktionsvorsitzenden aus Thüringen, Björn Höcke, könnten „die jungen Männer aus Afrika, die jungen Männer aus dem arabischen Raum“ nicht integriert werden, denn: „Sie sind anders als wir. Sie haben andere Sitten und Rechtsvorstellungen. Sie behandeln ihre Frauen anders. Sie sehen den Staat anders. Sie kommen aus einer völlig fremden Kultur.“[1687] Diese Vorstellung einer grundsätzlichen kulturellen Unvereinbarkeit untermauerte Höcke in einer Rede beim Institut für Staatspolitik im November 2015 mit pseudobiologischen Argumenten. Er unterschied zwischen einem „lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp“[1688] und dem europäischen

---

[1684] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34.
[1685] Rüdiger Lucassen, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 12.10.2023, https://www.facebook.com/ruedigerlucassenmdb/posts/pfbid0BgYsg7QshsgqzRoaSec4ZsDyS4GKh89xhuQvjmQYmahmMeXVypN1hH8jCY4huLBhl [zur Datenbank].
[1686] Rüdiger Lucassen, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 12.10.2023, https://www.facebook.com/ruedigerlucassenmdb/posts/pfbid0BgYsg7QshsgqzRoaSec4ZsDyS4GKh89xhuQvjmQYmahmMeXVypN1hH8jCY4huLBhl [zur Datenbank].
[1687] Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede bei Pegida auf dem Dresdner Schlossplatz am 06.11.2023, https://www.youtube.com/watch?v=ixP-6BdomHc [zur Datenbank], ab 00:35:09.
[1688] Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede im November 2015, Instagram-Beitrag, https://www.youtube.com/shorts/VHAe5qqd9Uc [zur Datenbank].

Reproduktionsverhalten und übertrug dabei biologische Fachbegriffe aus der Populationsökologie auf Bevölkerungsgruppen: Während Afrika die sogenannte „r-Strategie“ verfolge – möglichst viele Nachkommen bei geringer elterlicher Fürsorge –, gelte für Europa die „K-Strategie“, bei der wenige Kinder intensiv betreut würden. Aus einem vermeintlichen „Bevölkerungsüberschuss Afrikas“ leitete er ab, dass Europa durch Aufnahme von Migranten das Reproduktionsverhalten auf dem afrikanischen Kontinent nicht verändere, sondern im Gegenteil perpetuiere.[1689]

Christina Baum, die Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt und ehemalige Bundesvorständin, formulierte die Entgegenstellung wie folgt: „[E]s geht um nichts Weniger als das Überleben der indigenen Völker Europas. Sie, die Migranten aus aller Herren Länder, insbesondere jedoch aus den muslimischen, - oder wir !!“[1690] Christoph Grimm, Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, begründete die Forderung nach „Remigration“ mit dem Satz: „Sie kommen aus der Wüste und wollen Deutschland jetzt in eine kulturelle Wüste verwandeln.“[1691]

Für diese Funktionär*innen der AfD stellt „kulturfremd“ ein Stigma dar, das einen ursprünglichen, unbedingten und darin rassistischen Vorrang des „kulturfremden“ Kollektivs vor dem Individuum herstellt.[1692] So geht es für den stellvertretenden Vorsitzenden und innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Richard Graupner, bei Ausländerkriminalität nicht um „Schweden, Österreicher oder Schweizer“, sondern „meist um kulturfremde, oft moslemisch geprägte Migranten und Asylanten aus dem arabisch-afrikanischen

---

[1689] Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede im November 2015, zit. nach tagesschau vom 11.12.2015, https://www.tagesschau.de/inland/hoecke-rede-101.html.

[1690] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 25.03.2025, https://www.t.me/klartextbaum/4469 [zur Datenbank]#.

[1691] Christoph Grimm, MdB aus Mecklenburg-Vorpommern, Telegram-Post vom 07.07.2025, https://t.me/christophgrimm/61 [zur Datenbank].

[1692] Zum ursprünglichen und unbedingten Vorrang: BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 540 – *NPD II*.

Raum“.[1693] Auch noch nach Generationen bleibt für Vertreter*innen der AfD die unverrückbare kulturelle Differenz bestehen. Dies wird an folgender Aussage des damaligen EU-Abgeordneten Bernhard Zimniok deutlich:

> Es ist naiv zu glauben, dass gerade Migranten aus muslimischen Ländern die mit unserer Kultur inkompatiblen Aspekte wie die Diskriminierung der Frau ablegen würden, sobald sie nach Europa eingewandert sind. Dass das auch solche Personen betrifft, die in zweiter oder dritter Generation hier leben, muss uns zu denken geben und zu einem drastischen Umdenken führen.[1694]

bb) „Kulturfremde“ als Personifikation von Gefahr und Verbrechen

Dass bestimmte Gruppen und „Kulturkreise“ nicht „mit Deutschland“ vereinbar seien, wird insbesondere über Kriminalitätsassoziationen begründet. Die Verbindung zwischen Kriminalität und Migration ist ein zentraler Bestandteil der AfD-Programmatik. Migration wird als das eine zentrale Sicherheitsproblem konstruiert und eine grundsätzlich höhere Gewaltaffinität von vor allem muslimischen Männern immer wieder betont.

Im AfD-Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2025 wird Migration systematisch mit Kriminalität, Gewalt und gesellschaftlichem Zerfall verknüpft. Darin heißt es, der „weitere Anstieg des Anteils von Ausländern an Gewalt-, Sexual- und Drogendelikten“ werde „immer deutlicher erkennbar“, weshalb „über Maßnahmen der Strafverfolgung hinaus sämtliche ausländerrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und zu erweitern“ seien.[1695] Migration erscheint hier nicht als sozial oder politisch gestaltbares Phänomen, sondern als primäre

---

[1693] Richard Graupner, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender, AfD Kompakt vom 09.04.2024, https://afdkompakt.de/2024/04/09/polizeiliche-kriminalstatistik-straftaeter-abschieben-und-grenzen-effektiv-schuetzen/; ebenfalls geteilt von AfD Bayern im Landtag, X-Beitrag am 09.04.2024, https://x.com/AfD_Bayern_LT/status/1777639632160636953 [zur Datenbank].

[1694] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, Telegram-Post vom 09.01.2022, https://t.me/zimniok_mep/590# [zur Datenbank].

[1695] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 116.

Ursache schwerer Kriminalität, der mit repressiven und aussondernden Mitteln zu begegnen sei.

Diese Haltung wird durch parlamentarische Initiativen der Bundestagsfraktion bestätigt. In dem Antrag „Die Migrationswende hinsichtlich Syriens einleiten“[1696] wird „Massenzuwanderung aus Syrien“ ausdrücklich als „nachteilig“ für die innere Sicherheit bezeichnet und unter Berufung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik von einer „überproportionalen Neigung zu kriminellem Verhalten“ gesprochen. Bereits die Formulierung legt nahe, dass nicht individuelle soziale Lagen oder spezifische Deliktsstrukturen thematisiert werden, sondern bestimmten Herkunftsgruppen pauschal eine erhöhte Kriminalitätsdisposition zugeschrieben wird („Neigung“). Migration wird so nicht als heterogenes Geschehen, sondern als reines Sicherheitsrisiko verstanden.

In ähnlicher Weise wird im Bundestagswahlprogramm 2025 auf „ethnisch abgeschottete Subkulturen aus dem arabischen Kulturkreis“ verwiesen, die angeblich in „Parallelgesellschaften mit No-go-Areas“ lebten und den Rechtsstaat herausforderten.[1697] Auch hier erfolgt keine differenzierende Analyse sozialer Problemlagen, sondern eine kulturalisierende Zuschreibung: Bestimmte Herkunftsgruppen erscheinen als Träger*innen eigener, mit dem Rechtsstaat unvereinbarer „Wertvorstellungen“. Die wiederholte Bezugnahme auf „Banden“, „Parallelgesellschaften“ und „No-go-Areas“ verfestigt das Bild eines fremden, strukturell rechtsfeindlichen Kollektivs innerhalb der Gesellschaft.

Auch in Einzeläußerungen wird deutlich, dass Funktionär*innen und Mandatsträger*innen der AfD Kriminalität vorrangig auf die „kulturfremde“ Herkunft zurückführen. So spricht Martin Hess, der stellvertretende innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, bei Tätern in der „zweite[n] und

[1696] AfD Bundestagsfraktion, Die Migrationswende hinsichtlich Syriens einleiten – Klare Umkehr in der Aufnahmepraxis, die Rückkehr nach Syrien vorantreiben, Drucksache 20/13618, S. 2.
[1697] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 117.

dritte[n] Generation von Migranten“ von einem „Tätertypus“ – und nähert sich damit begrifflich der im Nationalsozialismus propagierten „Tätertypenlehre“. Gegenüber diesen Tätern fordert er für die Polizei eine „absolut niedrige Einschreitschwelle mit maximaler Robustheit beim Einschreiten“. Er führt aus: „Damit es jeder versteht, will ich es einfacher formulieren, bei solchen Tätern hilft keine Prävention, da hilft keine Deeskalation, da hilft nur der harte Schlagstock-Einsatz.“[1698]

Funktionär*innen der AfD bezeichnen verbreitet bestimmte Männer mit Migrationsgeschichte als „Messermänner“. Dabei geht es nicht nur um eine polemische Bezeichnung für Täter, die tatsächlich ein Gewaltdelikt mit einem Messer begangen haben. Der Begriff wird vielmehr auch als diffuse Pauschalbezeichnung einer vermeintlichen kulturellen Großgruppe verwendet, die einheitlich für potenziell kriminell erklärt wird. Schutzsuchende, Muslime und andere Männer mit Migrationsgeschichte werden so zur Personifikation des Verbrechens stilisiert. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen Enxhi Seli-Zacharias sagte in diesem Sinne, „dass die unzivilisierten #Messermörder fast ausnahmslos aus arabischen Ländern importiert wurden“.[1699] Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel knüpfte an verbreitete arabische Vornamen an, indem er in Anspielung auf die Dreigroschenoper sagte: „Und Mohammed, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht.“[1700]

[1698] Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, stv. innenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Rede in Friedrichshafen am 23.07.2020, https://www.youtube.com/watch?v=Sg0kvo6_qkQ [zur Datenbank], ab 00:04:35.

[1699] Enxhi Seli-Zacharias, MdL in Nordrhein-Westfalen und stv. Fraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 20.01.2025, https://x.com/EnxhiSeli/status/1882065169897136636 [zur Datenbank].

[1700] Dirk Spaniel, ehem. MdB aus Baden-Württemberg und verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, ehem. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Parteiaustritt 2024, Telegram-Post vom 07.08.2024, https://t.me/SpanielMdB/3552 [zur Datenbank], Blog-Post vom 07.08.2024, https://web.archive.org/web/20240821081545/https://dirkspaniel.de/2024/08/07/und-taeglich-gruesst-der-messermann/.

Gewaltdelikte werden von AfD-Funktionär*innen insbesondere mit Muslim*innen verknüpft. Die Bundessprecherin Alice Weidel stellte etwa „alimentierte Messermänner“ in eine Reihe mit „Burkas, Kopftuchmädchen […] und sonstige[n] Taugenichtse[n]“.[1701] Der stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende Stefan Keuter sah in „Messermänner[n] und Gruppenvergewaltigungen“ eine „fortschreitende Islamisierung“.[1702] Dennis Hohloch, Bundesschriftführer und parlamentarischer Geschäftsführer in Brandenburg, sagte in ähnlicher Stoßrichtung: „Nichts ist bunt und schön an Messermännern, Islamisierung, Vergewaltigungen und Bürgergeldbetrügern.“[1703]

Zudem wird die rassistische Diskursfigur des „Messermanns“ als Pauschalbezeichnung für Migranten und Schutzsuchende verwendet. Der thüringische Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke führte aus, dass nicht „das Messer“ das Problem sei, sondern „der Messermann“, der deswegen „in Größenordnung dieses Land verlassen“ müsse,[1704] was schon sprachlich nicht einzelne Täter, sondern ganze Gruppen von Menschen meinen muss. Der brandenburgische Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt sagte während einer Landtagsrede:

> Es sind nicht Messer, die morden, […] es sind Menschen. Es sind Messermänner – Messermänner, die auch mit Ihrer Hilfe zu Zehntausenden ins Land gekommen sind, die auch mit Ihrer Hilfe im Land bleiben und die auch mit Ihrer Hilfe die deutsche

---

[1701] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, DER SPIEGEL, YouTube-Beitrag am 17.05.2017, Alice Weidel im Bundestag, https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0 [zur Datenbank], ab 00:00:13.

[1702] Stefan Keuter, MdB aus Nordrhein-Westfalen und stv. Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion, AfD-Fraktion im Bundestag, TikTok-Post vom 19.11.2023, https://www.tiktok.com/@afdfraktionimbundestag/video/7303229072606334241 [zur Datenbank].

[1703] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, X-Post vom 31.07.2021, https://x.com/Dennis_Hohloch/status/1818553766955639262 [zur Datenbank].

[1704] Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede in Erfurt am 31.08.2024,YouTube-Video auf dem Kanal „Kameramann Bayern“ vom 01.09.2024, https://www.youtube.com/watch?v=Aa3nd_v3C3s&t=1333s [zur Datenbank], ab 00:22:32.

> Staatsbürgerschaft bekommen. […] Seit 2015 kommen Menschen nach Deutschland, vor denen eine verantwortungsbewusste Regierung die Deutschen geschützt hätte. […] Als Abgeordneter […] haben Sie alle unsere Anträge zum Schutz der Bürger vor kriminellen Schutzsuchenden abgelehnt.[1705]

Laut dem baden-württembergischen Landesvorsitzenden Emil Sänze wird „[d]er Deutsche […] aus dem öffentlichen Raum gestochen" – „überall sind Messermänner".[1706] Nach Jan Petersen-Brendel, Kreisvorstand in Flensburg-Schleswig, öffne die Wahl der übrigen Parteien „den Messermördern die Grenzen".[1707] Für den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Roger Beckamp stehe hinter „jedem Messermann […] ein Politiker, der ihn eingeladen hat".[1708] Marvin Weber, Kreisvorstand in Paderborn, proklamierte: „Wir werden die Messermigration aus aller Herren Länder stoppen."[1709]

In manchen Äußerungen wird die Verknüpfung von Migration mit Kriminalitätsassoziationen noch durch dehumanisierende Schmähungen gesteigert, indem Migranten als „Bestien" bezeichnet werden. So sprach die Bundessprecherin Alice Weidel davon, dass man „Vergewaltiger, Rohheitsdelikte, Mörder, diese Bestien, ich sage ganz klar Bestien" reingelassen habe, die „auf die Bevölkerung,

---

[1705] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede im Landtag Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, TOP 1, S. 2, https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/cgi-bin/getfile/97f9dde5c7296ec80aa6c5a6c90f5c7f8080c8dab606d056b122ba5370da2d83.

[1706] Emil Sänze, MdL in Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Facebook-Post vom 19.09. 2024, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1045366083705124&set=a.789641709277564 [zur Datenbank].

[1707] Jan Petersen-Brendel, Kreisrat im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein, Facebook-Post vom 11.12.2022,https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02x63XvKLNNpkhE4HkdMiEAAcuPMZPUfxG5oftcUF18HuhK14Hnt8CdaR1fgKpBonNl&id=100064049555211 [zur Datenbank].

[1708] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 15.08.2022, https://t.me/rogerbeckamp/798 [zur Datenbank].

[1709] Marvin Weber, Stadtrad in Paderborn und Vorsitzender des Kreisverbands Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 12.08.2022,https://t.me/marvinweber_AfD/645%20https://t.me/marvinweber_AfD/645 [zur Datenbank].

auf euch, auf uns losgelassen“ wurden.[1710] Dennis Hohloch, der Bundesschriftführer und parlamentarische Geschäftsführer in Brandenburg, sprach im Zusammenhang mit dem Angriff auf Michael Stürzenberger 2024 von „diesen Bestien“, die ins Land gelassen worden seien.[1711]

In der Zusammenschau wird Migration damit nicht nur als politisches Steuerungsproblem, sondern als Bedrohung der inneren Ordnung und des gesellschaftlichen Friedens gerahmt. Muslimische und arabisch gelesene Menschen treten in diesen Programmpassagen nicht primär als individuelle Mitglieder der Gesellschaft auf, sondern als Teil eines problematisierten Kollektivs, dem Gewalt, Kriminalität und Integrationsunfähigkeit zugeschrieben werden. Diese Form der Kollektivierung knüpft an die zuvor entwickelte Vorstellung einer kulturell homogenen Nation an und stabilisiert sie: „Einheimische Kultur“ und „deutsche Identität“ erscheinen als schützenswerte Norm, während „importierte“ kulturelle und religiöse Zugehörigkeiten als Gefahrenquelle markiert werden.

cc) Migration als Belastung des Sozialstaats

Neben der Kriminalisierung konstruieren Funktionär*innen der AfD die Zuwanderung von Schutzsuchenden und Menschen mit Migrationsgeschichte als existenzielle Bedrohung für den deutschen Sozialstaat. Auf spezifische Weise wird auch ost- und südosteuropäischen Roma unterstellt, nach Deutschland einzuwandern, um den Sozialstaat auszunutzen (dazu unter A.I.2.b)ff)). Dieses Narrativ bildet ein zentrales Bindeglied zwischen rein ideologischen Äußerungen von Partei-Funktionär*innen und ihren konkreten politischen Forderungen: Indem

---

[1710] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Post von „jenniferafdhohenlohe “ vom 01.09.2024, https://www.tiktok.com/@jenniferafdhohenlohe/video/7409694595610709280 [zur Datenbank].

[1711] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Facebook-Post vom 31.05.2024, https://www.facebook.com/Dennis.Hohloch.AfD/videos/970649937723714/ [zur Datenbank].

Migrant*innen pauschal als Empfänger*innen von Sozialleistungen dargestellt werden, die sie weder verdient hätten noch durch eigene Beiträge erwirtschaften würden, wird ein ethnisch grundiertes Konkurrenzverhältnis zwischen „Deutschen“ und „Ausländern“ um begrenzte staatliche Ressourcen konstruiert.

Dieses Narrativ durchzieht die offizielle Partei- und Fraktionskommunikation. In einer Pressemitteilung der Bundestagsfraktion erklärte der arbeits- und sozialpolitische Sprecher René Springer, der deutsche Sozialstaat sei „ursprünglich von Deutschen für Deutsche geschaffen“ worden und werde nun „zum Selbstbedienungsladen für Menschen aus der ganzen Welt auf Kosten der Steuerzahler umgebaut“.[1712] Die Formel „von Deutschen für Deutsche“ schließt Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft grundsätzlich aus dem Kreis der Berechtigten aus. In einer weiteren Pressemitteilung stellte Springer klar: „Wir sehen im Bürgergeld in erster Linie eine Sozialleistung für deutsche Staatsbürger. Ausländer sollten darauf grundsätzlich keinen Anspruch haben.“[1713] Im Bundestagswahlprogramm von 2025 lautet die Forderung, ausländische Staatsangehörige für zehn Jahre vom Bürgergeldbezug auszuschließen und diesen auf ein Jahr zu begrenzen (dazu unter A.III.3.b)).[1714]

Die Bundessprecherin Alice Weidel übernahm dieses Narrativ in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag, in der sie von dem „längst zum Migrantengeld gewordene[n] Bürgergeld“ sprach und die Kosten der Migration den „Steuerzahlern und Beitragszahlern“ gegenüberstellte.[1715] Die Wortschöpfung „Migrantengeld“ suggeriert, die Grundsicherung diene primär oder ausschließlich der Versorgung

---

[1712] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung „René Springer: Masseneinwanderung in die Sozialsysteme stoppen“, 16.11.2022, https://afdbundestag.de/rene-springer-masseneinwanderung-in-die-sozialsysteme-stoppen/.
[1713] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung „René Springer: Bürgergeld darf kein Versorgungssystem für Ausländer sein“, 21.05.2024, https://afdbundestag.de/rene-springer-buergergeld-darf-kein-versorgungssystem-fuer-auslaender-sein/ .
[1714] AfD, Zeit für Deutschland, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 25.
[1715] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 26.11.2025, Sitzungsprotokoll der 43. Sitzung, 21. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, S. 4947 f., https://dserver.bundestag.de/btp/21/21043.pdf.

von Migrant*innen, und entwertet zugleich den gesetzlichen Leistungsanspruch als illegitime Zuwendung an Fremde. An anderer Stelle formulierte Weidel noch zugespitzter, man solle sich „die Frage stellen, ob die Menschen, die zu uns massenhaft illegal gekommen sind, überhaupt Anspruch auf die Sozialsysteme haben. Wir sagen nein.“[1716]

Zudem wird der Schutzstatus von Geflüchteten delegitimiert und die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen als betrügerisch dargestellt. Der Bundesverband spricht in einem Beitrag auf X von „Pseudo-‚Flüchtlinge[n]‘“, die „sich auf unsere Kosten bedienen.“ Er erklärte, die Hälfte der Bürgergeld-Empfänger*innen seien Ausländer, und forderte: „Diese Ausnutzung unseres Sozialstaats wird die AfD stoppen! Das Bürgergeld sollte Ausländern im Regelfall gar nicht zur Verfügung stehen.“ Der Bundesverband schloss: „Wir nehmen es nicht hin, dass deutsche Arbeitnehmer wegen einer enormen Steuer- und Abgabenlast an der Armutsgrenze leben, während Pseudo-‚Flüchtlinge‘ sich auf unsere Kosten bedienen.“[1717]

Flankiert wird dieses Narrativ durch eine wirtschaftswissenschaftliche Überhöhung. Der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Gottfried Curio berief sich auf den Ökonomen Bernd Raffelhüschen und behauptete, der „gesamtwirtschaftliche Netto-Beitragssaldo“ der Migration sei „langfristig negativ“ – „und zwar deutlich: Weit über 5.000 Milliarden Euro zusätzliche Kosten werden so verursacht“.[1718] Die Zahl dient dabei nicht einer differenzierten fiskalischen Analyse, sondern der Dramatisierung: Migration wird als ökonomische Katastrophe inszeniert, die den Sozialstaat in seiner Existenz bedrohe. Dass „irgendwann in Arbeit

---

[1716] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Post vom 20.05.2025, https://tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7506544919100820738 [zur Datenbank].
[1717] Bundesverband, X-Post vom 08.07.2024, https://x.com/afd/status/1810239130602820068 [zur Datenbank].
[1718] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung „Gottfried Curio: Sofortige Abkehr von der kurz- wie langfristig schädlichen Migrationspolitik“, 11.01.2024, https://afdbundestag.de/gottfried-curio-sofortige-abkehr-von-der-kurz-wie-langfristig-schaedlichen-migrationspolitik/.

kommende Asylzuwanderer“ über eine „erheblich mindere[…] Qualifikation“ verfügten, die es ihnen unmöglich mache, die durch sie verursachten Kosten aufzuwiegen, bekräftigt das Bild einer Migrationsbevölkerung, die strukturell wertlos für das Gemeinwesen sei.

Die Gegenüberstellung von deutschen Leistungsträger*innen und migrantischen Leistungsempfänger*innen wird rhetorisch durch abwertende Zuschreibungen verschärft. Stephan Protschka, der bayerische Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete, spitzte dies in einer Rede zu, in der er über nach 2015 Zugewanderte sagte: „Keiner will arbeiten von denen.“ Er fuhr fort:

> Die Leute, die im Café sitzen und auf Eure Kosten Kaffee trinken, das sind die sogenannten Flüchtlinge. Nein, stopp – Fachkräfte hat man sie früher noch genannt. Das sind die Fachkräfte, die wissen, wie man vom Arbeitsamt, vom Sozialamt Geld bekommt. Aber die wissen nicht, wie ein Hammer oder Fäustling ausschaut, schon gar nicht, wie der Schraubenzieher oder wie Arbeit ausschaut.[1719]

Die polemische Zuspitzung entwirft ein Bild von Migrant*innen ‚als arbeitsunwillige Sozialschmarotzer‘, das jede Differenzierung zwischen unterschiedlichen Lebenslagen, Qualifikationen und Aufenthaltsgründen verweigert.

Diese Abwertung verbindet sich mit dem Narrativ einer Verdrängung der einheimischen Bevölkerung durch Migrant*innen. Sebastian Münzenmaier, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, formulierte: „Deutschland hat Eigenbedarf.“ Er erklärte:

> Es ist eine Schande, dass in Deutschland Asylbewerber im Luxushotel residieren, während sich Mieter nicht mehr trauen, die Heizung aufzudrehen.[1720]

[1719] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede beim politischen Aschermittwoch in Osterhofen am 22.02.2023, YouTube-Video auf dem Kanal „Deutschland Kurier“ vom 22.02.2023, https://www.youtube.com/live/KL6v9t1bPnY?t=11553s [zur Datenbank], ab 03:12:32.
[1720] Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 31.01.2024, YouTube-Video auf dem Kanal „AfD TV“ vom 31.01.2024, https://www.youtube.com/watch?v=VNiV9CZADkU [zur Datenbank], ab 00:02:31.

Das Bild des im Luxushotel residierenden Asylbewerbers bedient die Vorstellung einer systematischen Besserstellung von Migrant*innen gegenüber der deutschen Bevölkerung und suggeriert, deren materielle Not sei unmittelbare Folge der Versorgung von Schutzsuchenden.

Aus dem Narrativ der Sozialstaatsbelastung leiten Funktionär*innen der AfD konkrete Forderungen nach dem Entzug von Sozialleistungen für Menschen mit Migrationsgeschichte ab. René Springer brachte die Forderung auf einer Parteiveranstaltung auf die Formel, Asylbewerber*innen sollten nur noch „Brot, Bett und Seife“ erhalten (dazu unter A.III.3.c)), und: „Wir werden das Bürgergeld abschaffen und ersetzen durch eine aktivierende Grundsicherung. Diese aktivierende Grundsicherung wird eine Sozialleistung grundsätzlich nur noch für Deutsche sein. Wir werden aufhören, die Welt in Deutschland zu alimentieren!“[1721] (dazu unter A.III.3.b)). In einem Video des AfD-Landesverbandes Brandenburg stellte Springer die Rente von Müttern mit drei Kindern (808 Euro) dem Bürgergeld für „irgendwelche dahergelaufene[n] Fremde[n]“ (1.250 Euro) gegenüber und folgerte:

> Die 1.250 Euro, die Fremde erhalten, die sollte man den Müttern geben. Und den Fremden, die zu uns kommen, in der Hoffnung, hier im Sozialsystem alimentiert zu werden, denen sollte man genau drei Dinge geben: Brot, Bett und Seife. Und wer dann noch kommt, der ist wirklich Flüchtling.[1722]

Diese Nullsummenlogik konstruiert ein direktes Konkurrenzverhältnis, in dem die vermeintlich zu geringe Rente deutscher Mütter unmittelbar auf die Alimentierung von Migrant*innen zurückgeführt wird.

[1721] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, auf dem AfD-Winterfest in Neuruppin am 24. Januar 2025, YouTube-Video auf dem Kanal „Björn Banane“ vom 24.01.2025, https://www.youtube.com/watch?v=aBtYBEKSm7g [zur Datenbank], ab 01:10:46.

[1722] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, YouTube-Beitrag am 27.06.2024, https://www.youtube.com/watch?v=AlOFIUwgJ80 [zur Datenbank].

Die Forderungen nach einem exklusiven Sozialstaat für Deutsche werden auch auf Landesebene aufgegriffen. Der Landesverband Schleswig-Holstein erklärte unter dem Motto „Jetzt sind wir mal dran“: „Während Milliarden für die Versorgung von Migranten und die Förderung von Minderheiten ausgegeben werden, werden die Bedürfnisse der deutschen Bürger ignoriert.“ Er forderte: „Priorität für Deutsche: Sozialleistungen, Wohnungen und Unterstützung müssen den eigenen Bürgern zugutekommen.“[1723] Die brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der Landtagsfraktion Lena Kotré bezifferte in einem Beitrag auf X die Kosten der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender für die Stadt Dresden im Jahr 2023 auf „70.000 Euro pro Person“ und folgerte: „Asylmissbrauch stoppen! Unser Geld für unsere Leute!“[1724] Auch der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Joachim Paul erklärte: „Es kann nicht sein, dass Asylmigranten in großer Zahl nach Koblenz kommen und sich irgendwann im Bürgergeld einrichten.“[1725]

Die dehumanisierende Dimension dieses Narrativs wird in einer Äußerung der Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg Yvonne Prause deutlich, die forderte, das „ächzende Sozialsystem von parasitärem Befall“ zu befreien.[1726] Die Metapher des „parasitären Befalls“ greift auf eine biologistische Sprache

---

[1723] Landesverband Schleswig-Holstein, Instagram-Post vom 18.02.2025, https://www.instagram.com/p/DGObXa4uqiI [zur Datenbank].
[1724] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, X-Post am 29.10.2024, https://x.com/KotreLena/status/1851187736784392454 [zur Datenbank].
[1725] Joachim Paul, MdL in Rheinland-Pfalz und stv. Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz, ehem. Mitglied im Bundesvorstand, TikTok-Post vom 06.06.2024, https://tiktok.com/@joachim.paul.afd/video/7377454301150547233 [zur Datenbank].
[1726] Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, 25.11.2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 77. Sowie Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, Facebook-Beitrag am 25.11.2024, https://www.facebook.com/yvonne.prause.10/videos/1307780840398174/ [zur Datenbank].

zurück, die Menschen mit Migrationsgeschichte als Schädlinge darstellt und damit an Muster anknüpft, die in der Geschichte der Entmenschlichung gesellschaftlicher Gruppen vielfach instrumentalisiert worden sind.

Die Konstruktion von Migration als Belastung des Sozialstaats ist somit nicht nur ein wirtschaftspolitisches Argument, sondern integraler Bestandteil einer rassistischen Erzählung. Sie verknüpft die Aberkennung sozialer Rechte mit einer ethnisch begründeten Hierarchisierung: Deutsche werden als legitime Anspruchsberechtigte konstruiert, während Migrant*innen und Schutzsuchende als illegitime Nutznießer dargestellt werden, denen systematisch der Zugang zu staatlichen Leistungen entzogen werden soll.

dd) Abwertung und Dämonisierung des Islam

Zahlreiche Beschlüsse der AfD richten sich gezielt gegen Muslim*innen bzw. den Islam, darunter das Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen (dazu unter A.I.3.a)) sowie unmittelbar an den praktizierten islamischen Glauben anknüpfende Maßnahmen (dazu unter A.I.3.c)). Diese Maßnahmen sind Bestandteile einer politischen Strategie gegenüber Muslim*innen: Die Partei bezieht sich in ihrem Programm immer wieder auf die Glaubensausübung von Muslim*innen, wodurch Muslim*innen und der Islam als Religion als „anders“ markiert und diffamiert werden.

Im Verlauf des Gutachtens wird geprüft, inwiefern die Forderungen eines Kopftuchverbots in allen öffentlichen Einrichtungen oder sogar überall im öffentlichen Raum (dazu unter A.I.3.a)) und ein pauschales Minarett- und Muezzinverbot, Moscheebaubeschränkungen sowie eine Deutschpflicht in Moscheen (dazu unter A.I.3.c)) die Menschenwürde von Muslim*innen verletzen. Ungeachtet ihrer rechtlichen Bewertung bringen diese Vorhaben eine spezifisch gegen Muslim*innen und den Islam gerichtete Ideologie zum Ausdruck. Die Annahme ist, dass vom Islam eine existenzielle Gefahr für Deutschland und Europa ausgehe. Mit dem Schlagwort der „Islamisierung“ wird problematisiert, dass Migration aus mehrheitlich muslimischen Ländern eine europäische

Identität bedrohe, die als christlich essentialisiert wird. Dies wird deutlich, wenn Georg Hock, Beisitzer im AfD-Landesvorstand Bayern, verlautet, dass „der Islam […] nicht nach Europa gekommen [sei], um mit euch Multi-Kulti zu feiern! Der Islam [sei] gekommen um zu herrschen!“[1727]

Dies drückt sich bereits im Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2017 aus, wenn formuliert wird:

> Der Islam gehört nicht zu Deutschland. In der Ausbreitung des Islam und der Präsenz von über 5 Millionen Muslimen, deren Zahl ständig wächst, sieht die AfD eine große Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung.[1728]

Die Aussage offenbart, dass die AfD den Islam nicht als gleichberechtigte Religion neben anderen begreift, sondern ihn pauschal und unter Bezugnahme auf die bloße Zahl der in Deutschland lebenden Muslim*innen zu einer kollektiven Bedrohung stilisiert. Indem die Glaubensgemeinschaft als solche – und nicht etwa ein konkretes Verhalten Einzelner – als „große Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung“ qualifiziert wird, werden Muslim*innen nicht als Teil der staatlichen Gemeinschaft, sondern als deren Gegenentwurf konstruiert. Die Formulierung verknüpft die Zugehörigkeit zum Islam unmittelbar mit einer Gefahrenzuschreibung und entzieht den Betroffenen damit die Anerkennung als gleichwertige Mitglieder des Gemeinwesens.

In eine ähnliche Richtung weist das Thüringer Wahlprogramm von 2019. Dort werden Muslim*innen als vermeintlich „kulturfremde“ Menschen markiert und ihre religiösen Praktiken einer europäischen Kultur fundamental entgegengesetzt:

> Auch ein Großteil der Thüringer möchte nicht derart viele Menschen aus kulturfremden Regionen dauerhaft integrieren, schon gar nicht auf Kosten des Steuerzahlers und unter

[1727] Georg Hock, Mitglied im Landesvorstand Bayern, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 465.
[1728] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34.

> Hinnahme von Verhaltensweisen und kulturell-religiösen Praktiken, die sich mit unseren europäischen Werten nicht vereinbaren lassen.[1729]

Die AfD Thüringen erklärte deswegen den Islam als kategorisch unvereinbar mit Thüringen:

> Der säkulare Rechtsstaat hat das ausschließliche Rechtsetzungs- und Rechtsdurchsetzungsmonopol, sein Recht steht über religiösen Geboten. Der orthodoxe Islam, der eine politische Religion ist und mit der Scharia auch ein vormodernes System von Rechtsregeln umfasst, ist mit diesem westlichen Staatsverständnis nicht vereinbar. Daher kann der Islam nicht zu Thüringen und nicht zu Deutschland gehören.[1730]

Auch die AfD Sachsen-Anhalt benennt im Landtagswahlprogramm für 2026 das Ziel, den Islam als gesamte Religion möglichst weit zurückzudrängen:

> Der Islam gehört weder zu Deutschland noch zu Sachsen-Anhalt. Schließlich hat der Islam unsere Geschichte und Kultur nicht geprägt. Als politische Religion mit seinem archaischen Scharia-System und den darin enthaltenen Rechtsregeln ist er mit unserem abendländischen Staatsverständnis nicht vereinbar.
>
> Die Religionsfreiheit zwingt die Deutschen nicht dazu, jeden Wunsch der Islamlobby zu erfüllen. Moscheen müssen nicht als orientalische Prunkbauten weithin erkennbar sein. Ein Muezzinruf ist zur Gewährleistung der freien Religionsausübung für Moslems nicht unabdingbar. Die AfD-Regierung wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, den Einfluss dieser kulturfremden Religion in Sachsen-Anhalt zu beschränken, soweit dies rechtlich zulässig ist.[1731]

Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag gab im Jahr 2025 ein Forderungspapier heraus mit dem Titel „KEINE HEIMAT FÜR DEN RADIKALEN ISLAM IN BAYERN!“. Folgende Maßnahmen fordert sie:

> 1. Kein Islamunterricht an bayerischen Schulen.
>
> 2. Bayernweites Verbot von Minaretten und des sogenannten „Muezzinrufes“ sowie von Burkas im öffentlichen Raum und Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst.

[1729] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 53.
[1730] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 53.
[1731] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, III. Kultur und Integration, Punkt 17.

3. Verbot aller Vereinigungen, Organisationen, Einrichtungen und Vereinen des politischen Islams wie Milli Görüs und DITIB sowie Verbot des Erwerbs und der Nutzung von Grundeigentum für Zwecke des politischen Islams.

4. Deutschpflicht in Moscheen.

5. Konsequentes Verbot von Kinder- und Vielehen – keine Umgehung des geltenden Rechts.

6. Bayernweites Schächtverbot durchsetzen.

7. Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft von Islamisten mit Doppelpass.

8. Fokus des Verfassungsschutzes auf die Überwachung der islamistischen Szene.

9. Kein „Kulturrabatt“ bei Straftaten von Personen aus dem islamischen Kulturkreis und Ausschluss vorzeitiger Haftentlassung bei islamistisch-terroristischen Verstrickungen und Aktivitäten.

10. Keine Einreise mehr für sogenannte Dschihad-Heimkehrer. Bei illegaler Einwanderung muss das Motto „Keinen Schritt weiter“ gelten – bei Dschihad-Touristen: „Es gibt kein Zurück“.

11. Asylmissbrauch beenden und Abschiebung in die Herkunftsländer.

12. Aussteigerprogramme für radikale Muslime schaffen.[1732]

Neben den zahlreichen Maßnahmen, die sich gegen Islamist*innen und damit gegen den „radikalen Islam“ richten, treten weitere Forderungen, die sich gegen Muslim*innen im Allgemeinen richten, etwa das Verbot von Minaretten und Muezzinrufen, das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst, die Deutschpflicht in Moscheen und ein bayernweites Schächtverbot. Unter dem Vorwand, den „radikalen Islam“ zu bekämpfen, richtet sich die bayerische AfD-Fraktion damit gegen islamische und muslimische Praktiken generell.

Aus der Ablehnung des Islam erwachsen in der AfD Vorstellungen eines Abschiebungsprojekts, das sich speziell gegen Muslim*innen richtet. So postulierte

[1732] AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern, 2025, https://www.afd-landtag.bayern/wp-content/uploads/2025/01/25-01_Anti-Islamisierungs-Paket.pdf.

Sebastian Münzenmaier, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion und stellvertretende Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, der „radikale Islam“ stelle „in Deutschland im Jahr 2023 ganz offen die Machtfrage“. Er folgerte: „[W]ir müssen diese mit aller Härte beantworten. Die Losung der Stunde lautet: Remigration, und zwar millionenfache Remigration.“[1733]

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende im Kreisverband Miesbach, Jurij Kofner, der auch Pressesprecher der bayerischen Landtagsfraktion ist, vertrat unter der Überschrift „Islamisierung [...] oder christliche Wiedergeburt“ die Forderung nach „Remigrationsmaßnahmen und einer proaktiven #Familienpolitik“, um zu verhindern, dass „Mitte des 21. Jahrhunderts ein Fünftel der Bevölkerung dem Islam anhängen“.[1734] Auch für Martin Hess, Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, stellt der „politische Islam“ die „Machtfrage“, worauf „Remigration im großen Stil“ die „einzige Antwort“ sei, um „diesen Extremisten“ zu zeigen, „wer Herr im Haus ist“.[1735] Marc Bernhard, Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, fürchtet, dass ohne „Remigration im großen Stil [...] künftig nicht ‚nur‘ Juden, sondern auch europäische Christen sowie die linksgrünen ‚Bunten‘ in ihrer eigenen Heimat verfolgt“ würden, denn „Europas ungeschützte Grenzen haben Millionen illegale, meist arabische und nordafrikanische Muslime auf unseren Kontinent gebracht“.[1736] Die sächsische Bundestagsabgeordnete Carolin Bachmann verband die Forderung nach „Remigration“ mit der

[1733] Sebastian Münzenmaier, stv. BT-Fraktionsvorsitzender und stv. Landesvorsitzender aus Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 09.11.2023, https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/808674174345830/ [zur Datenbank], ab 00:04:34.
[1734] Jurij Kofner, stv. Vorsitzender KV Miesbach in Bayern, Telegram-Post am 28.02.2023, https://t.me/kofnerafd/500/ [zur Datenbank].
[1735] Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, stv. innenpolitischer Sprecher der Bundetagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg,Telegram-Beitrag am 02.04.2024, https://www.t.me/martinhessmdb/1427# [zur Datenbank]
[1736] Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 08.11.2024, https://www.t.me/marcbernhard/2594# [zur Datenbank].

Feststellung: „Der Islam und seine Islamisten gehören nicht nach Deutschland!“[1737] Laut dem Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses Frank-Christian Hansel sei die „Islamisierung des Westens […] nicht nur ein Projekt von überzeugten Islamisten oder bekennenden Salafisten, sondern eine stillschweigende Vereinbarung zwischen allen überzeugten Muslimen“, was er unter die Alternative „#Remigration oder #Kalifat?“ stellte.[1738]

Gerade wenn AfD-Funktionär*innen sich vordergründig gegen Islamismus oder islamistische Straftaten wenden, dann aber von „millionenfacher Remigration“ sprechen, wird deutlich, dass sie eine gesamte Religionsgemeinschaft in Sippenhaft nehmen. Für den bayerischen Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Landesvorsitzenden Tobias Teich ergab sich etwa aus dem Umstand, dass „Ermittler von einem islamischen Hintergrund ausgehen“, die Notwendigkeit: „Remigration ist alternativlos und unausweichlich. Millionen müssen gehen“.[1739] Auch für den Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen Matthias Helferich brauche es „millionenfache Remigration“, damit Deutschland kein „‚Ruheraum‘ für Islamisten“ sei.[1740]

Ein besonderes Augenmerk richtet die AfD darüber hinaus immer wieder auf muslimische Feste und religiöse Praktiken, insbesondere auf den Ramadan. Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders und gilt als der heiligste Monat im Islam. Gläubige Muslim*innen fasten in dieser Zeit täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; sie verzichten während der Tagesstunden auf Essen und Trinken sowie auf weitere weltliche Genüsse. Das Fasten stellt eine der fünf Säulen des Islam dar und ist religiös mit Vorstellungen von

---

[1737] Carolin Bachmann, MdB aus Sachsen, Facebook-Post vom 19.06.2024, https://www.facebook.com/CarolinBachmannAfD/posts/pfbid023fR6SQN6sYYwKpb4CMyoEqrzmnysoueqxyqrXh3fUYq7iuSFqFRiiFMuP9Q8ThUEl [zur Datenbank].
[1738] Frank-Christian Hansel, MdA Berlin, Telegram-Beitrag vom 04.05.2024, https://www.t.me/fch_afd/1519# [zur Datenbank].
[1739] Tobias Teich, MdB aus Bayern und stv. Landesvorsitzender Bayern, Telegram-Post vom 31.05.2024, https://www.t.me/teich_infokanal/605# [zur Datenbank].
[1740] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 18.10.2023, https://www.facebook.com/helferich.afd/posts/812751447519202 [zur Datenbank].

Selbstdisziplin, Dankbarkeit und Solidarität mit Bedürftigen verbunden. Den Abschluss des Fastenmonats bildet das Fest des Fastenbrechens (arabisch: Eid al-Fitr), eines der wichtigsten religiösen Feste im islamischen Kalender. In der politischen Kommunikation der AfD wird diese religiöse Praxis immer wieder zum Gegenstand abwertender oder problematisierender Darstellungen.

Dies zeigt sich etwa in Reaktionen auf eine Werbekampagne von McDonald's aus dem Jahr 2023, die das Fasten im Ramadan thematisierte. Die Kampagne griff die Praxis auf, dass viele Muslim*innen tagsüber bis zum Sonnenuntergang nichts essen oder trinken. Auf digitalen Werbeflächen wurden deshalb zunächst keine Lebensmittel gezeigt, sondern lediglich leere Verpackungen – etwa eine Pommes-Schachtel ohne Pommes oder eine geöffnete Burgerbox ohne Inhalt. Am 26. Februar 2023 griff der bayerische Landtagsabgeordnete Jörg Baumann diese Kampagne in einem Social-Media-Beitrag auf und veränderte die Bilddarstellung, indem er den leeren Inhalt der Pommes-Schachtel durch ein in extrem rechten Kreisen verbreitetes Meme[1741] ersetzte, das das Gesicht einer Schwarzen Person zeigt und diese verächtlich macht.[1742]



[1741] Vgl. *Ayyadi*, Die codierte Sprache der Online-Rassisten und rechtsextremen Trolle, 18.08.2022, https://www.belltower.news/rassistische-dog-whistles-die-codierte-sprache-der-online-rassisten-und-rechtsextremen-trolle-137159/ (abgerufen am: 09.06.2026).
[1742] Jörg Baumann, MdL in Bayern, X-Post vom 26.02.2026, https://x.com/BaumannMdL/status/2026978891999351098 [zur Datenbank].

Die Botschaft zielt darauf ab, muslimische Religionsausübung mit einer abwertend dargestellten Figur zu verknüpfen und greift dabei auf tradierte rassistische Bildmuster zurück.

Eine ähnliche Problematisierung muslimischer Religionspraxis findet sich in weiteren Äußerungen von AfD-Funktionär*innen. So veröffentlichte der bayerische Landtagsabgeordnete Daniel Halemba am 28. Februar 2026 auf X einen Beitrag mit der Formel „0 Prozent Ramadan, 100 Prozent sicheres Würzburg“.[1743] Der Beitrag konstruiert eine direkte Gegenüberstellung zwischen dem Ramadan und öffentlicher Sicherheit und operiert insofern mit einer Gleichsetzungslogik, in der muslimische Religionspraxis implizit als Sicherheitsrisiko dargestellt wird.



Auch andere Akteure aus dem Umfeld der Partei greifen diese Deutungsmuster auf. So teilte der Bundestagskandidat Marco Vogt im Jahr 2025 einen Beitrag des

[1743] Daniel Halemba, MdL in Bayern, X-Post vom 28.02.2026, https://x.com/halemba_daniel/status/2027717715767542133 [zur Datenbank]; sowie AfD Hamburg, 01.03.2026, https://www.facebook.com/afd.hamburg/photos/mit-uns-gibts-auch-tags%C3%BCber-essen/1459826055502543/ [zur Datenbank].

rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner und schloss sich darin der Forderung an, islamische Feste nicht mehr im öffentlichen Raum feiern zu dürfen.[1744]



Neben solchen symbolischen Abwertungen finden sich innerhalb der AfD auch politische Forderungen, die unmittelbar an die religiöse Praxis des Fastens anknüpfen. So forderte der Bundestagsabgeordnete Martin Sichert am 24. Mai 2018 ein Tätigkeitsverbot für fastende Muslim*innen in bestimmten Berufsgruppen, insbesondere in medizinischen Berufen und in der Personen-

[1744]Marco Vogt, stv. Sprecher KV Düsseldorf, X-Post am 08.08.2025, https://x.com/MarcoPVogt/status/1953680285683331429 [zur Datenbank].

beförderung.[1745] Darüber hinaus solle Arbeitgebern ermöglicht werden, muslimische Beschäftigte während des Ramadans verpflichtend in den Jahresurlaub zu schicken. Nur wenige Tage später, am 1. Juni 2018, erhob auch die Bundestagsabgeordnete Christina Baum eine ähnliche Forderung nach Tätigkeitsverboten für fastende Muslim*innen in entsprechenden Berufsbereichen.[1746] Das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses Gunnar Lindemann schrieb am 18. Mai 2018, man müsse „sich fragen, ob ein muslimischer #BVG Fahrer, der den Ramadan befolgt, tagsüber überhaupt noch fahrtüchtig ist, und nicht die Sicherheit der Fahrgäste gefährdet".[1747] Diese Positionen verdeutlichen, dass muslimische Religionsausübung in der politischen Kommunikation der AfD nicht lediglich kritisiert, sondern wiederholt als gesellschaftliches Problem dargestellt und mit Forderungen nach Einschränkungen verbunden wird.

ee) Positive Bezüge auf den Islam

Vereinzelte Äußerungen von AfD-Funktionär*innen und Passagen in Wahlprogrammen erkennen dagegen die Religionsfreiheit von Muslim*innen formal an oder beziehen sich positiv auf den Islam. So betonen sowohl das Bundestagswahlprogramm als auch das thüringische Landtagswahlprogramm, dass die verfassungsrechtlich garantierte Glaubens- und Religionsfreiheit selbstverständlich auch für Muslim*innen gelte.[1748] Der bayerische Landtagsabgeordnete Andreas Winhart erklärte im Zusammenhang mit einem Minarettverbot ausdrücklich, gegen die Errichtung von Moscheen oder die Ausübung des Islam als Religion

---

[1745] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung „Sichert: Tätigkeitsverbot für fastende Muslime während des Ramadan " vom 24.05.2018, https://afdbundestag.de/sichert-taetigkeitsverbot-fuer-fastende-muslime-waehrend-des-ramadan/.
[1746] AfD-Fraktion Baden-Württemberg, Pressemeldung von Dr. Christina Baum: Tätigkeitsverbot für fastende Muslime während des Ramadan, 01.06.2018, https://afd-fraktion-bw.de/pressemitteilung/2018-05-25-christina-baum-ramadan/.
[1747] Gunnar Lindemann, MdA aus Berlin, X-Post vom 18.05.2018, https://x.com/afdlindemann/status/997378215235784704 [zur Datenbank].
[1748] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34; so auch die Bundes-AfD zum Islam auf: https://www.afd.de/wahlprogramm-islam/, 30. August 2020; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 71.

spreche nichts.[1749] Und Maximilian Krah, Bundestagsabgeordneter, argumentierte in einem Vortrag „Volk, Staat und Gesellschaft im Wandel“ aus wahltaktischen Erwägungen dafür, muslimische Bevölkerungsgruppen weniger feindselig anzusprechen.[1750]

Diese Äußerungen bilden jedoch kein signifikantes Gegengewicht zu den oben dokumentierten Befunden. Sie bleiben entweder formaler Natur – indem sie lediglich den Verfassungstext wiederholen, ohne inhaltliche Anerkennung muslimischen Lebens in Deutschland –, oder sie sind instrumenteller Art, wie Krahs offen wahltaktische Überlegung zeigt, die keine positive Grundhaltung, sondern ein Kalkulationsproblem beschreibt. Er führte aus:

> Aber Leute, die wir die ganze Zeit beschimpfen, wählen uns zu 6%. Ich bin kein großer Wahlkämpfer, aber ich wüsste, wo ich mehr holen kann.[1751]

ff) Antiziganismus

Neben den zuvor dargestellten Formen des Rassismus richten sich Äußerungen von Funktionär*innen der AfD in spezifischer Weise auch gegen Sinti und Roma. Diese antiziganistischen Äußerungen weisen zwar Überschneidungen mit den zuvor dargestellten Mustern auf – insbesondere mit der pauschalen Kriminalisierung und der Konstruktion kultureller Inkompatibilität von Migrant*innen. Aufgrund der historischen Spezifik des Antiziganismus, der in Deutschland eine Vorgeschichte hat, die in der systematischen Verfolgung und Ermordung im

---

[1749] Andreas Winhart, MdL in Bayern, Rede im Bayerischen Landtag am 22.02.2024, Protokollauszug der 11. Sitzung am 22.02.2024 zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, Martin Böhm u. a. und Fraktion (AfD) zur Änderung der Bayerischen Bauordnung - Bayerisches Kulturschutzgesetz (Drs. 19/449) - Erste Lesung, Sitzungsprotokoll vom 22. Februar 2024, S. 630.

[1750] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Vortrag mit dem Titel „Volk, Staat und Gesellschaft im Wandel “ am 10. Juli 2025, YouTube-Video vom 17.07.2025, https://www.youtube.com/watch?v=1f-IUcrtNXo [zur Datenbank], ab 00:40:32.

[1751] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Vortrag mit dem Titel „Volk, Staat und Gesellschaft im Wandel “ am 10. Juli 2025, YouTube-Video vom 17.07.2025, https://www.youtube.com/watch?v=1f-IUcrtNXo [zur Datenbank], ab 00:41:28.

Nationalsozialismus ihren Tiefpunkt fand, wird das Phänomen hier jedoch als eigenständige Kategorie behandelt.

Ein Merkmal der antiziganistischen Kommunikation innerhalb der AfD ist die bewusste Verwendung des Begriffs „Z*******“. Die Bezeichnung wird von den betroffenen Gemeinschaften als diskriminierende Fremdbezeichnung abgelehnt; sie ist historisch untrennbar mit der Stigmatisierung und Verfolgung von Sinti und Roma verbunden. AfD-Funktionär*innen verwenden den Begriff nicht beiläufig, sondern verteidigen seine Nutzung offensiv gegen Kritik. So entgegnete der Vorsitzende des Kreisverbands Düsseldorf, Elmar Salinger, auf den Vorwurf der Hetze: „Zigeuner ist Hetze? Ernsthaft? Hier findet eine tägliche #Gewalteskalation in NRW statt und Sie kommen mir als Sprachpolizist.“[1752] Der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Bundesvorstandsmitglied und Bundestagsabgeordnete aus Thüringen Stephan Brandner bestritt die historische Belastung des Begriffs, indem er einen Beitrag teilte, in dem es hieß: „‚Zigeuner‘ ist kein ‚NS-Begriff‘. Vier Jahre vor der NS-Zeit wird 1929 auf Antrag der SPD in Frankfurt am Main ein ‚Konzentrationslager‘ zur ‚Bekämpfung der Zigeunerplage‘ eingerichtet.“ Brandners Kommentar dazu lautete: „Ach… & sogar ‚auf Antrag der SPD‘…“ – offenbar ohne zu erkennen, dass der historische Verweis auf die Zeit vor dem Nationalsozialismus die Kontinuität der Verfolgung gerade bestätigt.[1753] Dennis Hohloch, der Bundesschriftführer und parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Brandenburg, verhöhnte Initiativen gegen Antiziganismus, indem er erklärte, Meldestellen gegen Rassismus beschäftigten sich „zum Beispiel mit Antiziganismus – das hat nichts mit Ziegen zu tun – und Antiromaismus, hat also was mit Zigeunern zu tun. Oh ’tschuldigung, darf man

[1752] Elmar Salinger, Stadtrat in Düsseldorf und Vorsitzender KV Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 19.04.2023, https://x.com/elmarsalinger/status/1648558037274165248 [zur Datenbank].
[1753] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, X-Post vom 13.11.2025, https://x.com/brandnerst/status/1989011841326965071 [zur Datenbank].

nicht sagen, das wird jetzt sicherlich gleich gemeldet“.[1754] Auch im Übrigen setzen AfD-Funktionär*innen die antiziganistische Fremdbezeichnung vielfach als bewusste Provokation ein und verteidigen deren Verwendung unter Verweis auf eine vermeintliche „Sprachpolizei“ und „Cancel Culture“.[1755]

Ein weiteres zentrales Muster ist die pauschale Kriminalisierung von Sinti und Roma. Äußerungen von AfD-Funktionär*innen schreiben einer gesamten ethnischen Gruppe kriminelles Verhalten zu, ohne zwischen individuellen Personen und sozialen Lagen zu differenzieren. Der damalige Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen und spätere Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp schrieb: „Gerade Sendung über Taschendiebe gesehen. Polizei meint, vor allem Rumänen. Nein, nicht Rumänen. Tatsächlich sieht man fast nur Zigeuner, egal mit welchem Pass. Immer wieder und jeden Tag aufs neue. Warum sind die hier?!“[1756] Die Schlussformel „Warum sind die hier?!“ stellt die Existenzberechtigung einer gesamten Minderheit in Deutschland in Frage. Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Europaspitzenkandidat Maximilian Krah kommentierte einen Bericht über Gruppenvergewaltigungen: „Es waren Zigeuner in diesem Fall, genauer: Sinti. Immer das selbe Muster.“[1757] Die Formulierung „immer das selbe Muster“ verdichtet einen Einzelfall zu einem vermeintlichen Wesensmerkmal der Gruppe. Gunnar Lindemann, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und Landesvorstandsmitglied, sprach pauschal von „Bettel und Diebesbanden des fahrenden Volkes“.[1758] Der Begriff des „fahrenden Volks“ ist eine Chiffre für

[1754] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, TikTok-Post vom 23.03.2025, https://tiktok.com/@dennishohloch.afd/video/7484918414788545814 [zur Datenbank].
[1755] Elmar Salinger, Stadtrat in Düsseldorf und Vorsitzender KV Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, 01.05.2023, https://x.com/elmarsalinger/status/1653103308670656535 [zur Datenbank].
[1756] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 15.02.2018, https://x.com/RogerBeckamp/status/964189430494965760 [zur Datenbank].
[1757] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 13.07.2018, https://x.com/krahmax/status/1017695351204143104 [zur Datenbank].
[1758] Gunnar Lindemann, MdA, X-Post vom 01.01.2018, https://x.com/afdlindemann/status/947951558679040006 [zur Datenbank].

Sinti und Roma. Der damalige Europaabgeordnete Guido Reil sagte während einer Debatte im Europäischen Parlament:

> Ganze Straßenzüge verkommen zu Schrottimmobilien in meiner Heimat im Ruhrgebiet, seit Zehntausende von Sinti und Roma zuziehen. Und ich sage Ihnen mal die Haupteinkünfte. Haupteinkünfte sind Sozialbetrug, Prostitution, Schwarzarbeit, Raubzüge.[1759]

Damit konfrontiert, dass es sich um eine rassistische Äußerung handle, entgegnete er: „Und das Problem der Sinti und Roma sind ihre eigenen Strukturen und ihre eigenen Clanchefs und nicht wir, die westliche kultivierte Gesellschaft.“[1760]

Besonders drastisch fiel die pauschale Abwertung bei dem Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt aus:

> Ein großes Problem ist die Migration von Roma-Familien nach Deutschland: Sie sind oft kriminell, halten sich nicht an unsere Gesetze und verunreinigen ganze Stadtviertel. Dadurch werden wiederum die Einheimischen verdrängt, die verständlicherweise nicht mehr in solchen Vierteln leben wollen.[1761]

Die Formulierungen „oft kriminell“, „verunreinigen“ und die Gegenüberstellung von „Einheimischen“ und Roma bedienen zugleich die Stereotype der Kriminalität, der Unreinlichkeit und der Unvereinbarkeit mit der Mehrheitsgesellschaft. So heißt es auch in dem oben zitierten Redebeitrag von Guido Reil im Europäischen Parlament: „Ganze Straßenzüge verkommen zu Schrottimmobilien in meiner Heimat im Ruhrgebiet, seit Zehntausende von Sinti und Roma zuziehen.“ Eugen Schmidt verband die kollektive Stigmatisierung in dem zitierten Telegram-Beitrag mit der politischen Forderung nach Ausschluss: „Wir müssen diese Form der Zuwanderung stoppen und die Leistungen für diese Klientel streichen. Dann

---

[1759] Guido Reil, ehem. MdEP und ehem. Mitglied im Bundesvorstand, Redebeitrag während einer Sitzung des Europäischen Parlaments, 07.04.2022, S. 68, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-07_DE.pdf.
[1760] Guido Reil, ehem. MdEP und ehem. Mitglied im Bundesvorstand, Redebeitrag während einer Sitzung des Europäischen Parlaments, 07.04.2022, S. 69, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-07_DE.pdf.
[1761] Eugen Schmidt, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 22.08.2023, https://t.me/eugenschmidtmdb/461 [zur Datenbank].

würde sich die Zahl derer, die auf ein sorgenfreies Leben im Schlaraffenland hoffen, schnell verringern.“

Wie das vorangegangene Zitat bereits zeigt, steht neben der Kriminalisierung häufig die Darstellung von Sinti und Roma als Ausnutzer*innen des Sozialstaats. Das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses Gunnar Lindemann schrieb über die Nachfahren von NS-Verfolgten, die nach einem Bundestagsbeschluss Anspruch auf Einbürgerung erhalten: „Im Klartext: alle Zigeuner können einen deutschen Pass bekommen, und damit entsprechende Sozialleistungen auf Kosten der Steuerzahler. Warum? Versteht kein Mensch!“[1762] An anderer Stelle fragte er: „Seit wann ist in #Moldawien Krieg? Welchen Fluchtgrund sollte es geben? Sind das vielleicht die Zigeuner, die sich in unsere Sozialsysteme einschmuggeln wollen?“[1763] Auch Ronald Gläser, ebenfalls Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, verbreitete die pauschale Zuschreibung, indem er die Ankunft von Roma aus Südosteuropa mit sarkastischem Zynismus kommentierte: „Hereinspaziert nach #GerMoney.“[1764]

Die kulturelle Herabwürdigung kulminiert in der Darstellung von Sinti und Roma als integrationsunfähig und -unwillig. Oliver Kirchner, Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt, ging in einem Beitrag auf eine Aussage des Magdeburger Oberbürgermeisters Lutz Trümper ein, dem zufolge „ein Stadtteil abgesperrt werden kann“, und bezog dies auf zugewanderte Roma:

> [N]atürlich kann man einen ganzen Stadtteil absperren, weil einige südosteuropäische Rotationseuropäer meinen, sich weder an unsere Gesetze, noch an unsere Verordnungen halten zu müssen. Die Frage, die man sich allerdings stellen sollte, ist, warum wurde diese Bevölkerungsgruppe überhaupt in dieser Masse dort angesiedelt? Diese Menschen werden, wollen und können sich gar nicht integrieren. Das haben sie von Anfang

[1762] Gunnar Lindemann, MdA, X-Post vom 25.06.2021, https://x.com/afdlindemann/status/1408325056577560576 [zur Datenbank].
[1763] Gunnar Lindemann, MdA Berlin, X-Post vom 01.01.2020, https://x.com/afdlindemann/status/1212381136292327425 [zur Datenbank].
[1764] Ronald Gläser, MdA, X-Post vom 04.08.2018, https://x.com/ronaldglaeser/status/1025650661042597888 [zur Datenbank].

> an deutlich gemacht. Es wird Zeit, die EU Freizügigkeit auf den Prüfstand zu stellen und Menschen, die sich nicht integrieren wollen, nach Hause zu schicken.[1765]

Der bayerische parlamentarische Geschäftsführer Christoph Maier veröffentlichte einen langen Beitrag über „Zigeuner-Migranten aus der Ukraine“, in dem er Berichte über mangelnde Hygiene, Analphabetismus und Kinderehen aus einer Geflüchtetenunterkunft verbreitete und diese pauschal einer gesamten Bevölkerungsgruppe zuschrieb. Er schloss mit der Forderung „Grenzen dicht!“[1766] und bekräftigte damit, dass es ihm nicht um die Lösung sozialer Probleme, sondern um den Ausschluss einer ethnischen Gruppe ging. Luca Leitterstorf, Fraktionsmitglied in der Bezirksvertretung Köln-Nippes, fragte angesichts einer strafrechtlichen Verurteilung: „Folgt danach auch die Abschiebung? Oder dürfen die Zigeuner danach weiter unser Land ausbeuten?“[1767]

Ein besonders anschauliches Beispiel für Antiziganismus in der Partei lieferte die AfD-Landtagsabgeordnete Enxhi Seli-Zacharias im Juni 2026: Sie zog mit rund zehn AfD-Politikern – darunter der stellvertretende Bürgermeister Norbert Emmerich – ausgestattet mit Besen und Kehrblech durch den Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf und forderte dort lautstark Anwohner mit Migrationshintergrund, vornehmlich Sinti und Roma, auf, die Straße zu putzen.[1768] Den Vorgang ließ sie filmen und auf Instagram veröffentlichen.[1769] Während Seli-Zacharias behauptete, die Betroffenen hätten „freiwillig“ mitgemacht, berichten Zeug*innen

---

[1765] Oliver Kirchner, MdL in Sachsen-Anhalt und Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt, stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Facebook-Beitrag vom 19.06.2020, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q2RRvcSVaKrn1Z46t4QJJr7HgrFfPENuHZ18RWam1YBJum8D9pmUCdHDH2X4jzYTl&id=100057778373719 [zur Datenbank].
[1766] Christoph Maier, MdL in Bayern, Telegram-Post vom 05.05.2022, https://t.me/christophmaierafd/377 [zur Datenbank].
[1767] Luca Leitterstorf, Fraktionsmitglied Bezirksvertretung Köln-Nippes, X-Beitrag am 28.02.2025, https://x.com/titusluca/status/1899537051202031967 [zur Datenbank].
[1768] Instagram-Beitrag am 06.06.2026, https://www.instagram.com/p/DZPwjyfM_OG
[1769] Das Video wurde mittlerweile auf Instagram gesperrt. Zur Berichterstattung siehe WDR, AfD lässt Migranten in Gelsenkirchen putzen, 08.06.2026, https://www1.wdr.de/nrw/ruhrgebiet/gelsenkirchen/gelsenkirchen-entsetzen-afd-video-putzen-100.html.

und Betroffene ein anderes Bild: Mehrere Anwohner*innen gaben gegenüber dem WDR an, die Gruppe habe die Menschen eingeschüchtert; ein Mädchen, das im Video zu sehen ist, erklärte: „Ich wollte das nicht machen. Aber die haben gesagt: Du musst putzen.“ Adrian Ion, Vertreter der Sinti-und-Roma-Community vor Ort, bestätigte: „Sie sind zu uns gekommen und haben uns gezwungen, sauber zu machen.“ Das Landesnetzwerk der Sinti und Roma gegen Antiziganismus in NRW e.V. erstattete Strafanzeige wegen möglicher Volksverhetzung. Rassismusforscher Karim Fereidooni von der Ruhr-Universität Bochum sah in der Aktion eine neue Eskalationsstufe und zog historische Parallelen: „Die öffentliche Demütigung gab es schon mal. Von 1933 bis 1945 wurden etwa Sinti und Roma oder Juden auch gezwungen, vor der Haustür zu kehren und dann wurden sie deportiert.“[1770]

In der Zusammenschau zeigt sich ein konsistentes Muster antiziganistischer Kommunikation, das tradierte Stereotype politisch instrumentalisiert. Sinti und Roma werden nicht als individuelle Rechtssubjekte wahrgenommen, sondern kollektiv als kriminell, parasitär und kulturell inkompatibel dargestellt. Die bewusste Verwendung der antiziganistischen Fremdbezeichnung und die offensive Verteidigung dieser Wortwahl signalisieren dabei nicht nur eine Ablehnung der sogenannten „politischen Korrektheit“, sondern eine Missachtung des historischen Bewusstseins um die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Die Forderungen nach Ausschluss – sei es durch Streichung von Sozialleistungen, Abschiebung oder Einschränkung der EU-Freizügigkeit – zielen darauf ab, eine gesamte ethnische Minderheit aus der Gesellschaft zu verdrängen.

[1770] WDR, AfD lässt Migranten in Gelsenkirchen putzen, 08.06.2026, https://www1.wdr.de/nrw/ruhrgebiet/gelsenkirchen/gelsenkirchen-entsetzen-afd-video-putzen-100.html.

gg) Migration als Krieg

Rassistische Äußerungen von Funktionär*innen der AfD kulminieren teilweise in der Darstellung von Migration als einer Form des Krieges. Migration wird darin in besonders zugespitzter Weise als existenzielle Bedrohung und zivilisatorischer Endkampf inszeniert. Funktionär*innen der AfD gehen dabei weit über die Skandalisierung einzelner Gewaltverbrechen hinaus, indem sie Schutzsuchende und andere Personen mit Migrationsgeschichte pauschalisierend als Armee, Eroberer oder Invasoren darstellen.

So sprach der brandenburgische Landesvorsitzende und arbeits- und sozialpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion René Springer davon, dass Merkel 2015 das „Tor zur Hölle“ geöffnet habe, das die AfD wieder schließen werde.[1771] An anderer Stelle sah er nur noch die Optionen zwischen „Remigration oder Bürgerkrieg auf Raten“.[1772] Björn Höcke, Landes- und Fraktionsvorsitzender in Thüringen, sprach davon, dass die „Politik der offenen Grenzen“ Deutschland zu einem „killing field im Frieden“[1773] gemacht habe und dass Deutschland sich im „Stadium des Vorbürgerkriegs“[1774] befinde. Der Bundestagsabgeordnete und damalige Bundesvorstandsbeisitzer Maximilian Krah sprach anlässlich der Silvesternacht 2022/23 von „bürgerkriegsähnliche[n] Zustände[n]“, für die „Ali

[1771] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, AfD-Winterfest in Brandenburg an der Havel am 08.02.2025, https://www.youtube.com/live/paCD_P0QNwY?t=5212s [zur Datenbank], ab 01:29:08.
[1772] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post am 03.08.2024, https://x.com/Rene_Springer/status/1819809922126922204 [zur Datenbank] (Post aus Deutschland nicht abrufbar).
[1773] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 24.01.2025, https://www.youtube.com/watch?v=tfa0xGY45RE&t=836s [zur Datenbank], ab 00:13:53.
[1774] Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede bei Pegida auf dem Dresdner Schlossplatz am 06.11.2023, https://www.youtube.com/watch?v=ixP-6BdomHc [zur Datenbank], ab 00:30:08.

Baba und die vierzig Räuber“ verantwortlich seien.[1775] Für Krah stand „das Überleben als Zivilisation“[1776] auf dem Spiel, was er auch in der Formel ausdrückte: „Entweder diese Invasion wird gestoppt – oder Europa ist tot.“[1777] An anderer Stelle sprach er über eine „Invasion schrecklicher Wilder“.[1778]

Der bayerische stellvertretende Fraktions- und Landesvorsitzende Martin Böhm sah in der Vergewaltigung Minderjähriger durch Ausländer eine „Waffe im Krieg“: „Sie verachten unser Land, und sie zeigen es, indem sie unsere Kinder schänden. Vergewaltigung ist seit Tausenden von Jahren eine Waffe im Krieg.“[1779] Der damalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos sah ein „von Ausländern besetztes Deutschland, in dem die Deutschen sklavisch für Invasoren arbeiten“.[1780] Der Kreisverband Wolfenbüttel warnte davor, dass die Deutschen bald „nur noch Ureinwohner“ genannt würden und in „Reservaten wie die Indianer in Amerika“ landen würden, weil „wir freiwillig das Knie vor den Eroberern aus dem Nahen Osten beugen“.[1781]

Migrant*innen werden von AfD-Funktionär*innen als feindliche Armee dargestellt. Der Europaabgeordnete und Vorstandsbeisitzer in Sachsen Siegbert

---

[1775] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Kommentar auf dem YouTube-Kanal Deutschland Kurier „Silvesternacht: Totaler Kontrollverlust | Ein Kommentar von Maximilian Krah (AfD)“, YouTube-Post vom 04.01.2023, https://www.youtube.com/watch?v=SH0P5t8c7_w [zur Datenbank], ab 00:00:04.
[1776] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 19.06.2023, https://x.com/KrahMax/status/1670894706832683009 [zur Datenbank].
[1777] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 18.09.2023, https://x.com/KrahMax/status/1703772609307873785 [zur Datenbank].
[1778] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 08.06.2023, https://x.com/KrahMax/status/1666810666169298944 [zur Datenbank].
[1779] Martin Böhm, MdL in Bayern, stv. Landesvorsitzender, stv. Fraktionsvorsitzender Bayern und europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 16.04.2024, https://www.facebook.com/boehm2017/posts/pfbid02BMnCbG5zycn4ANoq96Xcq8jgh75bTTX3zuqhbaGR9ZDXUXvvkZpiZ4dHzaVRHfgfl [zur Datenbank].
[1780] Rüdiger Klos, ehem. MdL in Baden-Württemberg, Telegram-Beitrag am 02.03.2023, https://t.me/ruedigerklosmdl/737 [zur Datenbank].
[1781] KV Wolfenbüttel (Niedersachsen), X-Beitrag am 10.03.2018, https://x.com/AfD_Wf/status/972382911969333253 [zur Datenbank].

Droese sah in der Migration den „D-Day unserer Tage“,[1782] also die Landung feindlicher Truppen. Nach Sebastian Münzenmaier, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, rekrutiere sich die „Armee des Kalifats“ aus der „Heerschar der ungezügelten Masseneinwanderung“.[1783] Der Bundestagsabgeordnete Thomas Dietz sprach davon, dass „in der ersten Etappe Frauen und Kinder vorgeschickt“ würden, damit „muslimische Migrantenarmeen in Deutschland einmarschieren“ könnten, „die in den Herkunftsländern der illegalen Migranten grausame Massaker an Frauen, Kindern und Alten im Namen Allahs verüben“.[1784] Die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz Nicole Höchst sprach in diesem Sinne davon, dass „der Migrationskult“ schlimmer für Deutschland sei, „als es das Holzpferd für Troja je war“[1785] – also schlimmer als eine List zur militärischen Eroberung einer Stadt. Nach Martin Sichert, dem gesundheitspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, habe erstmals in der Geschichte ein Land „Eroberern nicht nur Tür und Tor eröffnet, sondern sie mit Unterkünften und Geld der eigenen Bevölkerung ausgestattet“, was „Terror, Gewalt und Bevölkerungsersetzung“ zur Folge habe[1786]. Der bayerische Bundestagswahlkandidat Christoph Rätscher forderte, dass „wir

---

[1782] Siegbert Droese, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Sachsen, X-Post vom 12.09.2023, https://x.com/SiegbertDroese/status/1701665921511604310 [zur Datenbank].

[1783] Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, TikTok-Post vom 09.11.2023, https://www.tiktok.com/@muenzenmaier/video/7299510941673196833 [zur Datenbank].

[1784] Thomas Dietz, MdB aus Sachsen, Facebook-Beitrag am 15.11.2021, https://www.facebook.com/thomas.dietz.77715/posts/pfbid02PxcRiRnxnoacNUXcFAYvqRB89Ao1zwrSuhaheYk8eVrRqHoDv9NASHww5whPZ7Ftl [zur Datenbank].

[1785] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Kommentar auf dem Youtube Kanal Deutschland Kurier, „Der betrügerische Migrationskult | Ein Kommentar von Nicole Höchst (AfD)“, Youtube-Post vom 10.01.2023, https://www.youtube.com/watch?v=ZA8aI3vXdqE [zur Datenbank], ab 00:02:46 und 00:03:47.

[1786] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher, Telegram-Post vom 07.05.2024, https://t.me/martinsichertinfo/2661 [zur Datenbank].

erstmal im eigenen Land kriegstüchtig werden gegen eine Armee an Messer-Bestien, die die Altparteien unaufhörlich in unser Land gelassen haben“.[1787]

Vielfach sprechen Funktionär*innen der AfD von Schutzsuchenden und Migrant*innen pauschal als Eroberern[1788] oder Invasoren[1789]. Insbesondere Muslim*innen werden als kriegsähnliche Bedrohung dargestellt. Nach dem sächsischen Landtagsabgeordneten Roman Golombek sei der Islam eine

[1787] Christoph Rätscher, Christoph Rätscher, Vorsitzender OV Haar in Bayern und Bürgermeisterkandidat Haar, TikTok-Beitrag am 25.01.2025, https://www.tiktok.com/@chrisjra4/video/7463930969657969942 [zur Datenbank].
[1788] „Eroberern“: Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher, Telegram-Post vom 07.05.2024, https://t.me/martinsichertinfo/2661 [zur Datenbank]; „erobern“: Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Telegram-Beitrag am 31.03.2025, https://t.me/beatrixvstorch/3710 [zur Datenbank]; Christoph Maier, MdL in Bayern und parlamentarischer Geschäftsführer, Redebeitrag am 22.02.2024, Protokollauszug 11. Plenum, S. 2, https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP19/Protokolle/19%20Wahlperiode%20Kopie/19%20WP%20Plenum%20Kopie/011/011_PL_004_gesetzentwurf-449.pdf; „Eroberung“: Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 16.02.2018, https://x.com/beatrix_vstorch/status/964513943627722752 [zur Datenbank].
[1789] Gunnar Lindemann, MdA, X-Beitrag am 14.09.2023, https://x.com/AfDLindemann/status/1702293070681723158 [zur Datenbank]; Gunnar Lindemann, MdA, X-Beitrag am 01.08.2022, https://x.com/AfDLindemann/status/1554023787649187840 [zur Datenbank]; Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Facebook-Beitrag am 04.09.2024, https://www.facebook.com/Karsten.Hilse.Politiker/posts/pfbid0WDPuoXsesr2VheCzj7Fd7YUg1tnPV5s4EmJEuyu4feiSjaQGVoscTAeJ9Kwrux1Ll [zur Datenbank]; Carolin Bachmann, MdB aus Sachsen, Facebook-Post vom 14.04.2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=733522188548772&set=a.130537145513949 [zur Datenbank]; Lothar Waehler, MdL in Sachsen-Anhalt, TikTok-Beitrag am 23.07.2025, https://www.tiktok.com/@afdsachsen_anhalt/video/7530232539118619937 [zur Datenbank], ab 00:04:35; Jörn König, MdB aus Niedersachsen, stv. Vorsitzender und sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 26.10.2018, https://x.com/joernkoenigafd/status/1055869853716963330 [zur Datenbank]. „Invasion“: Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 18.09.2023, https://x.com/KrahMax/status/1703772609307873785 [zur Datenbank]; LV Brandenburg, X-Post vom 03.08.2017, https://x.com/afdbrandenburg/status/893191010611810305 [zur Datenbank]; Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 22.01.2025, https://www.facebook.com/St.Kotre/posts/pfbid02DpiKBXdnfwn6Yiv92bmvYqDjZUr4g5NkU5eatKuYhjDpb347i5GX7H9Uvz3BosTgl [zur Datenbank]; Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher, Telegram-Post vom 07.05.2024, https://t.me/martinsichertinfo/2661 [zur Datenbank].

„todbringende Eroberungsstrategie“.[1790] Laut dem Bundestagsabgeordneten Christian Wirth werde Deutschland von einem „islamistischen Mob“ erobert.[1791] Auch islamische Riten und Bauten werden für Vertreter*innen der AfD Teil einer Eroberung. Für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Beatrix von Storch sei „diese demonstrative Besetzung öffentlicher Plätze beim Zuckerfest“ eine „inakzeptable Machtdemonstration“, denn: „Die erobern uns.“[1792] Für den bayerischen parlamentarischen Geschäftsführer Christoph Maier war das Minarett ebenso ein „Zeichen der Landnahme“, das dem „ewigen Auftrag Mohammeds“ folge, „neue Gebiete zu erobern“.[1793]

hh) Grundtendenz

Fraglich ist, ob aus den dargestellten Belegen der Schluss gezogen werden kann, die AfD sei insgesamt von einer rassistischen, insbesondere muslimfeindlichen Ideologie geprägt.

Bei den dokumentierten Aussagen handelt es sich nicht um eine Randerscheinung einzelner Akteur*innen, sondern sie treten quer durch alle Ebenen und Strukturen der Partei auf. Dieses Bild wird durch die weiteren Belege, die im Anhang (dazu unter Anhang, B.I.1) zu finden sind, bestätigt.

Auf Bundesebene äußern sich Spitzenfunktionär*innen wie Alice Weidel (Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende), Beatrix von Storch (stellvertretende Fraktionsvorsitzende) sowie zahlreiche Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Bundesländern – Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hessen und Hamburg – in

---

[1790] Roman Golombek, MdL in Sachsen, X-Beitrag 02.11.2020, https://x.com/golombekroman/status/1323250776106508288 [zur Datenbank].
[1791] Christian Wirth, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 25.07.2025, https://x.com/chrwirthmdb/status/1948756109814022604 [zur Datenbank].
[1792] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Telegram-Beitrag am 31.03.2025, https://t.me/beatrixvstorch/3710 [zur Datenbank].
[1793] Christoph Maier, MdL in Bayern und parlamentarischer Geschäftsführer, Redebeitrag am 22.02.2024, Protokollauszug 11. Plenum, S. 2, https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP19/Protokolle/19%20Wahlperiode%20Kopie/19%20WP%20Plenum%20Kopie/011/011_PL_004_gesetzentwurf-449.pdf.

vergleichbarer Weise. Auch Mitglieder des Europäischen Parlaments sind vertreten. Hinzu kommen Bundesvorstandsmitglieder und der Bundesvorstand der noch nicht aufgelösten Jungen Alternative.

Auf Landesebene finden sich Belege aus nahezu allen Teilen Deutschlands: Thüringen (Höcke), Bayern (Böhm, Löw, Maier), Baden-Württemberg (Hess, Sänze, Klos), Brandenburg (Springer, Hohloch, Kuffert), Sachsen-Anhalt (Moldenhauer, Kirchner), Berlin (Lindemann, Hansel), Rheinland-Pfalz (Münzenmaier, Höchst), Nordrhein-Westfalen (Seli-Zacharias) und Sachsen (Golombek, Wippel). Ergänzt wird dies durch Kreisverbände aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt sowie Kommunalmandatsträger*innen. Die Aussagen stammen dabei nicht nur von einfachen Abgeordneten, sondern von Fraktions- und Landesvorsitzenden, parlamentarischen Geschäftsführern, innenpolitischen und verteidigungspolitischen Sprechern – also Personen in exponierten inhaltlichen Führungsfunktionen. Die geografische wie hierarchische Streuung legt nahe, dass es sich um ein strukturell verankertes, parteiweites Deutungsmuster handelt und nicht um isolierte Einzelmeinungen.

Insgesamt ist die Partei damit in ihrer Grundtendenz von einer kulturrassistischen und antimuslimischen Ideologie geprägt.

Einzelne positive Bezüge auf den Islam und Muslim*innen ändern dabei nichts an diesem Gesamtbild. Die positive Rahmung steht in einem auffälligen Missverhältnis zu der Breite, Kontinuität und Intensität der antimuslimischen Äußerungen führender Funktionär*innen sowie der programmatisch verankerten Sonderstellung des Islam als mit dem Grundgesetz unvereinbarer politischer Ideologie.

c) Indizwirkung der kulturrassistischen Ideologie

Die Verfassungsfeindlichkeit der AfD kann sich erst aus den angestrebten rechtlich konkretisierten Maßnahmen und/oder dem Verhalten der Anhänger*innen ergeben. Die Maßnahmen sind allerdings im Lichte der vielzähligen rein ideologischen programmatischen und Einzeläußerungen auszulegen. Die

vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass führende Funktionär*innen der AfD rhetorisch den vollwertigen Subjektstatus von Schutzsuchenden, Muslim*innen und anderen Menschen mit Migrationsgeschichte in Frage stellen – etwa durch entindividualisierende Verallgemeinerungen („Messermänner“[1794]) und

[1794] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, DER SPIEGEL, YouTube-Beitrag am 17.05.2017, Alice Weidel im Bundestag, https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0 [zur Datenbank], ab 00:00:13; Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, X-Post vom 31.07.2021, https://x.com/Dennis_Hohloch/status/1818553766955639262 [zur Datenbank]; Stefan Keuter, MdB aus Nordrhein-Westfalen und stv. Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion, AfD-Fraktion im Bundestag, TikTok-Post vom 19.11.2023, https://www.tiktok.com/@afdfraktionimbundestag/video/7303229072606334241 [zur Datenbank] (geteilt von der AfD-Fraktion im Bundestag); Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede in Erfurt am 31.08.2024,YouTube-Video auf dem Kanal „Kameramann Bayern“ vom 01.09.2024, https://www.youtube.com/watch?v=Aa3nd_v3C3s&t=1333s [zur Datenbank], ab 00:22:32; Emil Sänze, MdL in Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Facebook-Post vom 19.09. 2024, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1045366083705124&set=a.789641709277564 [zur Datenbank]; Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 15.08.2022, https://t.me/rogerbeckamp/798 [zur Datenbank]; Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede im Landtag Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, TOP 1, S. 2, https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/cgi-bin/getfile/97f9dde5c7296ec80aa6c5a6c90f5c7f8080c8dab606d056b122ba5370da2d83; Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 03.07.2024, Plenarprotokoll 20/180, S. 23392 f., https://dserver.bundestag.de/btp/20/20180.pdf, sowie Instagram-Post vom 23.09.2024, https://www.instagram.com/p/DAQcX1ANDHl [zur Datenbank]; Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 26.09.2024, https://www.facebook.com/sichertmartin/posts/pfbid0JU2XWzzP9FQXyvWpNunB2c5KvEE3Wx7hCjyqvBiGhCqT5FhFBtW5zk6hsWbnBLiSl [zur Datenbank]. Sowie Messermigration: Marvin Weber, Stadtrad in Paderborn und Vorsitzender des Kreisverbands Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 12.08.2022,https://t.me/marvinweber_AfD/645%20https://t.me/marvinweber_AfD/645 [zur Datenbank].

dehumanisierende Schmähungen („Bestien“[1795], „Wilde“[1796], „parasitär“[1797], „metzelnde Monster“[1798]). Wenn führende Funktionär*innen und Mandatsträger*innen Migration zu einer Form des Krieges („Tor zur Hölle“[1799],

[1795] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Post von „jenniferafdhohenlohe “ vom 01.09.2024, https://www.tiktok.com/@jenniferafdhohenlohe/video/7409694595610709280 [zur Datenbank]; Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Facebook-Post vom 31.05.2024, https://www.facebook.com/Dennis.Hohloch.AfD/videos/970649937723714/ [zur Datenbank]; Christoph Rätscher, Christoph Rätscher, Vorsitzender OV Haar in Bayern und Bürgermeisterkandidat Haar, TikTok-Beitrag am 25.01.2025, https://www.tiktok.com/@chrisjra4/video/7463930969657969942 [zur Datenbank].

[1796] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 08.06.2023, https://x.com/KrahMax/status/1666810666169298944 [zur Datenbank].

[1797] Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, 25.11.2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 77. Sowie: Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, Facebook-Beitrag am 25.11.2024, https://www.facebook.com/yvonne.prause.10/videos/1307780840398174/ [zur Datenbank].

[1798] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, TikTok-Beitrag am 05.06.2025, https://www.tiktok.com/@nicolehoechst_mdb/video/7512433834265251094 [zur Datenbank].

[1799] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, AfD-Winterfest in Brandenburg an der Havel am 08.02.2025, https://www.youtube.com/live/paCD_P0QNwY?t=5212s [zur Datenbank], ab 01:29:08.

„Eroberung“[1800], „Bürgerkrieg“[1801], „Landnahme“[1802]) erklären und Schutzsuchende und Muslim*innen entsprechend als feindliche Armee („Eroberern“[1803] oder „Invasoren“[1804]) bezeichnen, bleibt zwar offen, welche Mittel genau

[1800] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 16.02.2018, https://x.com/beatrix_vstorch/status/964513943627722752 [zur Datenbank].
[1801] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post am 03.08.2024, https://x.com/Rene_Springer/status/1819809922126922204 [zur Datenbank] (Post aus Deutschland nicht abrufbar); Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede bei Pegida auf dem Dresdner Schlossplatz am 06.11.2023, https://www.youtube.com/watch?v=ixP-6BdomHc [zur Datenbank], ab 00:30:08; Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Kommentar auf dem Youtube-Kanal Deutschland Kurier „Silvesternacht: Totaler Kontrollverlust | Ein Kommentar von Maximilian Krah (AfD)“, Youtube-Post vom 04.01.2023, https://www.youtube.com/watch?v=SH0P5t8c7_w [zur Datenbank], ab 00:00:04.
[1802] Christoph Maier, MdL in Bayern und parlamentarischer Geschäftsführer, Redebeitrag am 22.02.2024, Protokollauszug 11. Plenum, S. 2, https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP19/Protokolle/19%20Wahlperiode%20Kopie/19%20WP%20Plenum%20Kopie/011/011_PL_004_gesetzentwurf-449.pdf.
[1803] „Eroberern“: Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher, Telegram-Post vom 07.05.2024, https://t.me/martinsichertinfo/2661 [zur Datenbank]; „erobern“: Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Telegram-Beitrag am 31.03.2025, https://t.me/beatrixvstorch/3710 [zur Datenbank]; Christoph Maier, MdL in Bayern und parlamentarischer Geschäftsführer, Redebeitrag am 22.02.2024, Protokollauszug 11. Plenum, S. 2, https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP19/Protokolle/19%20Wahlperiode%20Kopie/19%20WP%20Plenum%20Kopie/011/011_PL_004_gesetzentwurf-449.pdf; „Eroberung“: Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 16.02.2018, https://x.com/beatrix_vstorch/status/964513943627722752 [zur Datenbank].
[1804] Gunnar Lindemann, MdA, X-Beitrag am 14.09.2023, https://x.com/AfDLindemann/status/1702293070681723158 [zur Datenbank]; Gunnar Lindemann, MdA, X-Beitrag am 01.08.2022, https://x.com/AfDLindemann/status/1554023787649187840 [zur Datenbank]; Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Facebook-Beitrag am 04.09.2024, https://www.facebook.com/Karsten.Hilse.Politiker/posts/pfbid0WDPuoXsesr2VheCzj7Fd7YUg1tnPV5s4EmJEuyu4feiSjaQGVoscTAeJ9Kwrux1Ll [zur Datenbank]; Carolin Bachmann, MdB aus Sachsen, Facebook-Post vom 14.04.2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=733522188548772&set=a.130537145513949 [zur Datenbank]; Lothar Waehler, MdL in Sachsen-Anhalt, TikTok-Beitrag am 23.07.2025, https://www.tiktok.com/@afdsachsen_anhalt/video/7530232539118619937 [zur Datenbank], ab 00:04:35; Jörn König, MdB aus Niedersachsen, stv. Vorsitzender und sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 26.10.2018, https://x.com/joernkoenigafd/status/1055869853716963330 [zur Datenbank].
„Invasion“: Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 18.09.2023, https://x.com/KrahMax/status/1703772609307873785 [zur Datenbank]; LV Brandenburg,

ergriffen werden sollen, um diese existenzielle Gefahr abzuwenden. Die militarisierte Sprache und Rhetorik des Ausnahmezustands erzeugen Legitimation dafür, bestimmte Menschen mit Migrationsgeschichte als ‚Feinde' und nicht als gleichwertige Rechtssubjekte zu behandeln. Gerade wenn AfD-Funktionär*innen sich vordergründig gegen Islamismus oder islamistische Straftaten wenden, dann aber von „millionenfacher Remigration" sprechen, wird deutlich, dass sie eine gesamte Religionsgemeinschaft in Sippenhaft nehmen.

Die Drastik und schiere Anzahl der entindividualisierenden, dehumanisierenden und militarisierten Einzeläußerungen konterkarieren Beteuerungen der AfD, Maßnahmen gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte würden stets rechtmäßig, rechtsstaatlich und menschenwürdig umgesetzt werden. Zudem zeigen die ideologischen Äußerungen, dass die AfD ihre ‚Feinde' nach (kultur)rassistischen und antimuslimischen Kriterien bestimmt.

3. Missachtung der Menschenwürde durch rechtliche Maßnahmen als Ziele der Partei

Die AfD fordert ein Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen, das nur muslimische Frauen und nicht etwa Christinnen oder Jüdinnen trifft. In Teilen der AfD wird darüber hinaus ein Verbot des islamischen Kopftuchs in der gesamten Öffentlichkeit gefordert. Beide Forderungen könnten kopftuchtragende Musliminnen in ihrer aus der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG erwachsenden elementaren Rechtsgleichheit verletzen (dazu unter A.I.3.a)). Dasselbe könnte für das Verbot der Vollverschleierung im gesamten öffentlichen Raum gelten (dazu unter A.I.3.b)).

X-Post vom 03.08.2017, https://x.com/afdbrandenburg/status/893191010611810305 [zur Datenbank]; Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 22.01.2025, https://www.facebook.com/St.Kotre/posts/pfbid02DpiKBXdnfwn6Yiv92bmvYqDjZUr4g5NkU5eatKuYhjDpb347i5GX7H9Uvz3BosTgl [zur Datenbank]; Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher, Telegram-Post vom 07.05.2024, https://t.me/martinsichertinfo/2661 [zur Datenbank].

Auch die Forderungen der AfD, den Bau von Moscheen oder Minaretten zu verbieten/zu beschränken, den Muezzinruf zu untersagen und eine Deutschpflicht in Moscheen einzuführen (dazu unter A.I.3.c)), könnten die Menschenwürde von Muslim*innen verletzen, wenn diese in einer Gesamtbetrachtung in einen rechtlich abgewerteten Status gegenüber den Angehörigen anderer Glaubensgemeinschaften versetzt würden.

a) Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen Raum

Die AfD möchte das Tragen des islamischen Kopftuchs jedenfalls in öffentlichen Einrichtungen verbieten (dazu unter A.I.3.a)aa)(1)). Das könnte ihre elementare Rechtsgleichheit verletzen (siehe zu den Maßstäben oben Teil 2 A.I.1).

aa) Beschlusslage und Äußerungen zu einem Verbot islamischer Kopftücher

Forderungen nach einem Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen finden sich sowohl auf Bundesebene wie auch auf Landesebene (Brandenburg) (dazu unter A.I.3.a)aa)(1)). Deutlich weiter gehen Alice Weidel und weitere AfD-Funktionär*innen, die ein Kopftuchverbot im gesamten öffentlichen Raum fordern (dazu unter A.I.3.a)aa)(2)).

(1) Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen

Im Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2025 heißt es unter der Überschrift „Körper- und Gesichtsbedeckung“:

> Das Tragen von Burka und Niqab in der Öffentlichkeit wollen wir auch in Deutschland untersagen – ähnlich wie in Frankreich, Österreich, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz. Das Vermummungsverbot ist diesbezüglich durchzusetzen.
>
> Wir fordern ein Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen und insbesondere in Schulen nach dem Vorbild anderer europäischer Länder.[1805]

[1805] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 125.

Die AfD bekennt sich somit ausdrücklich zu einem Kopftuchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen. Dieses Verbot wäre beschränkt auf das islamische Kopftuch. Das ergibt sich schon aus dem Zusammenhang mit den vorangehenden Verboten von Burka und Niqab, also zwei islamischen Formen der Verschleierung, aber auch aus dem Kontext des gesamten Abschnitts im Wahlprogramm: Die Forderung steht im Kapitel „Gewalt und Extremismus entschieden bekämpfen“ nach den Unterkapiteln „Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus“, „Strafbarkeit der Forderung nach einem Kalifat“, „Einer weiteren Ausbreitung des Islam treten wir entgegen“ und unmittelbar nach dem Unterkapitel „Polygamie, Zwangsheirat und Kinderehen“, in dem es ausschließlich um Muslim*innen geht.

Nicht von dem Verbot betroffen sind damit insbesondere Kopftücher von orthodoxen Christinnen, katholischen Ordensfrauen, orthodoxen Jüdinnen und Angehörigen anderer Glaubensrichtungen (Jesidinnen, Hinduistinnen etc.); auch andere religiös motivierte Kopfbedeckungen wie von Juden getragene Kippas und Hüte oder von Sikh getragene Turbane sind nicht erfasst.

Dass die AfD diese Forderung nicht auf Lehrerinnen und Schülerinnen begrenzt („[…] und insbesondere in Schulen“), sondern ein grundsätzliches Kopftuchverbot bei der Betretung von öffentlichen Einrichtungen anstrebt, wird neben dem Wortlaut („in öffentlichen Einrichtungen“) und der Systematik („insbesondere in Schulen“) durch die Diskussion auf dem Bundesparteitag in Riesa am 11. Januar 2025 selbst deutlich. Gegenstand der Aussprache war Antrag WP-67 auf Ergänzung des Wahlprogramms um die Formulierung „Wir fordern ein Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen und insbesondere in Schulen.“ Dabei meldete sich Christian Loose, Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen, wie folgt zu Wort:

> Also was hier drin steht, ist, dass keine türkische Frau mit einem Kopftuch – und davon gibt es eine ganze Menge bei uns im Ruhrgebiet – mehr in die Bibliothek gehen kann. Dass keine türkische Frau mit einem Kopftuch noch ins Rathaus gehen kann. Es geht

> nicht um die Vollverschleierung, die ich absolut ablehne. Aber es geht darum, dass das für viele von denen halt ein religiöses Symbol ist. Und dementsprechend zu verbieten, dass da die türkischen Frauen in die Bibliothek oder ins Rathaus gehen wollen, ist viel zu weit drüber. Wir haben eine extrem große Wählerschaft in Nordrhein-Westfalen von Türken, die auch Kopftuch tragen. Denen geht es um Ordnung und um Sicherheit, dass es keinen Genderwahnsinn in den Schulen gibt, aber sie wollen sich ihre Religion erhalten und wollen nicht gegängelt werden von AfDlern, die sagen: Aber mit Kopftuch kommst du hier nicht rein.[1806]

Daraufhin erwiderte Krzysztof Walczak, Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft und stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Hamburg, in seinem Antwortbeitrag:

> Also was der Herr Loose gesagt hat, stimmt schlicht und ergreifend nicht. Selbstverständlich kann eine türkische Frau in eine Bibliothek gehen. Sie muss eben vorher das Kopftuch abnehmen, so. Das … [Anm.: Unruhe im Plenum] also … Entschuldigung, worüber reden wir hier? Und wenn ich das noch mal sagen darf, ja? Ich glaube, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass das Kopftuch doch in vielen Lebenssituationen auch einfach ein Unterdrückungsinstrument gegenüber der Frau ist, möchte ich gerne, dass die Frauen ihre Kopftücher abnehmen. So. Ich möchte den verfassungsrechtlichen Bedenken – dem entgegentreten, dass ich schlicht und ergreifend sage: Es ist nicht verfassungsfeindlich, etwas zu fordern, was andere demokratische, laizistische Staaten wie Frankreich oder früher vor Erdogan die Türkei gemacht haben. Das in unser Programm zu schreiben, ist nicht verfassungsfeindlich. Im Gegenteil: Es ist fortschrittlich, weil wir nicht möchten, dass durch eine Religion hier eine Gesellschafts- und ein Frauenbild importiert wird, das nichts mit unseren Werten zu tun hat.[1807]

Die Wortbeiträge verdeutlichen, dass im Rahmen der offenen Aussprache über das zu verabschiedende Bundestagswahlprogramm ausdrücklich über ein Verbot (allein) islamischer Kopftücher beim Zugang zu öffentlichen Einrichtungen

---

[1806] Christian Loose, MdL in Nordrhein-Westfalen, AfD TV, „Zeit für Deutschland“: 16. AfD-Bundesparteitag live aus Riesa! – Tag 1, https://www.youtube.com/watch?v=uqxNsnC6o34 [zur Datenbank], ab 10:14:14.

[1807] Krzysztof Walczak, MdHB, stv. Landesvorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer Hamburg, AfD TV, „Zeit für Deutschland“: 16. AfD-Bundesparteitag live aus Riesa! – Tag 1, https://www.youtube.com/watch?v=uqxNsnC6o34 [zur Datenbank], ab 10:15:20.

gesprochen wurde, das nicht auf bestimmte Berufsgruppen oder schulische Kontexte begrenzt ist. Während Loose auf die Folgen eines derart weitgehenden Verbots für die religiöse Praxis und gesellschaftliche Teilhabe kopftuchtragender Musliminnen hinwies, stellte Walczak klar, dass nach seinem Verständnis auch der Zutritt zu Bibliotheken oder Rathäusern vom Ablegen des Kopftuchs abhängig sein solle. Er ordnete das Kopftuch pauschal als Unterdrückungsinstrument ein und stellte ein entsprechendes Verbot als verfassungsrechtlich unbedenklich dar. Diese Auffassungen wurden im Rahmen der offiziellen Programmdiskussion auf dem Bundesparteitag der AfD vorgetragen. Der Antrag WP-67 wurde im Anschluss mit großer Mehrheit angenommen,[1808] sodass das dort zum Ausdruck kommende Verständnis von einem umfassenden Kopftuchverbot als Bestandteil des beschlossenen Wahlprogramms einzuordnen ist.

Auch auf Landesebene wird ein Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen angestrebt. Im Regierungsprogramm der AfD Brandenburg aus dem Jahr 2024 wird zwar in der Begründung ein besonderer Schutz von Kindern und Jugendlichen hervorgehoben und auf schulische Kontexte Bezug genommen; Überschrift und Eingangssatz formulieren jedoch unmissverständlich das Ziel, das Tragen von islamischen Kopftüchern in allen öffentlichen Einrichtungen zu untersagen.

> Das Tragen von Kopftüchern in öffentlichen Einrichtungen untersagen
>
> Wir wollen das Tragen von Kopftüchern in öffentlichen Einrichtungen untersagen. Kinder und Jugendliche stehen unter besonderem Schutz. Die teilweise praktizierte Pflicht des Tragens von islamischen Kopftüchern bei Kindern und Jugendlichen bereits in Schulen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen widerspricht in besonderem Maße der ungestörten Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das islamische Kopftuch ist nicht ausschließlich ein religiöses Symbol, wie das Kruzifix oder eine Kippa, welche die Zugehörigkeit zu einer Religion signalisieren. Vielmehr wird eine Form der

[1808] AfD TV, „Zeit für Deutschland“: 16. AfD-Bundesparteitag live aus Riesa! – Tag 1, https://www.youtube.com/watch?v=uqxNsnC6o34 [zur Datenbank], 10:17:12,

> Unterdrückung und der Sexualisierung vorgenommen, die ein freies und selbstbestimmtes Leben behindert.[1809]

Weil an zwei Stellen ausdrücklich von „islamischen Kopftüchern“ bzw. dem „islamische[n] Kopftuch“ die Rede ist, soll auch dieses Kopftuchverbot ausschließlich Musliminnen treffen. Die Passage ordnet das islamische Kopftuch als Ausdruck von Unterdrückung und Sexualisierung ein. Dieses Verständnis eines weit gefassten Kopftuchverbots fand sich bereits im Gesetzentwurf der Brandenburger AfD-Fraktion aus dem Jahr 2018, der ein Kopftuchverbot für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in sämtlichen öffentlichen Einrichtungen vorsah.[1810] Der Begriff der öffentlichen Einrichtung wurde ausdrücklich nicht auf Schulen oder Kindertagesstätten beschränkt, sondern umfasste auch sonstige der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen.

(2) Verbot islamischer Kopftücher im gesamten öffentlichen Raum

Darüber hinaus gibt es einzelne Äußerungen in der AfD, die sich für ein Verbot islamischer Kopftücher im gesamten öffentlichen Raum, also insbesondere auch auf der Straße, aussprechen.

In diesem Sinne äußerte sich insbesondere Alice Weidel bereits im Jahr 2017.[1811] In einem Interview mit dem Tagesspiegel, veröffentlicht am 27. Mai 2017, wird sie zum Kopftuchverbot für Lehrerinnen befragt und antwortet:

> Ein Kopftuch ist eine andere Sache. Kopftücher gehören aus dem öffentlichen Raum und von der Straße verbannt. Das sollte auf jeden Fall gesetzlich festgelegt werden. Ich bin für ein völliges Verbot von Niqab und Burka – überall. Das Tragen sollte unter eine empfindliche Geldstrafe gestellt werden. Das meine ich ganz ernst. Männer und Frauen sind

---

[1809] AfD Brandenburg, Landtagswahlprogramm 2024, S. 61.
[1810] AfD-Fraktion Brandenburg, Drucksache 6/9812, 29.10.2018, Gesetzentwurf der AfD-Fraktion, Gesetz zur Regelung des islamischen Kopftuchtragens in öffentlichen Einrichtungen (Brandenburgisches Kopftuchverbotsgesetz – BbgKVG).
[1811] Fielder/Müller-Neuhof, Tagesspiegel vom 27.5.2017, AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel: “Das Kopftuch gehört nicht zu Deutschland“, https://www.tagesspiegel.de/politik/das-kopftuch-gehort-nicht-zu-deutschland-3834487.html.

> im Islam nicht gleichberechtigt und das Kopftuch ist ein absolut sexistisches Symbol dafür. Und ich habe auch keine Lust, ständig darüber zu diskutieren. Denn das Kopftuch gehört nicht zu Deutschland.[1812]

Kopftücher sollen somit laut der seinerzeitigen Spitzenkandidatin und Co-Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion und heutigen Sprecherin der Gesamtpartei im gesamten öffentlichen Raum verboten werden. Sie führte weiter aus, dass das „Kopftuch […] für die Unterwerfung der Frau [stehe].“ Dadurch macht sie auch deutlich, dass sie nicht nur Niqab und Burka – also Formen der Vollverschleierung – verbieten wolle, sondern dass es ihr auch und gerade um das islamische Kopftuch gehe:

> Frage Tagesspiegel: Es gibt aber genug selbstbewusste Muslima, die das Kopftuch nicht aus Unterdrückung tragen und bei denen auch keine Gefahr besteht, dass sie demnächst zwangsverheiratet werden. Sie würden sich ausgegrenzt fühlen, wenn morgen das Kopftuch verboten wird.
>
> Antwort Weidel: Der Gesetzgeber muss sich ganz grundsätzlich fragen, was hier eigentlich Leitkultur sein soll. Mit dem Kopftuch wird die Apartheid von Männern und Frauen zur Schau gestellt.[1813]

Deutlich wird, dass Weidel die von ihr festgelegte „Leitkultur“ mit staatlichem Zwang und sogar mit den Mitteln des Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrechts durchsetzen würde. Ein Kopftuch entspreche nicht der sogenannten deutschen „Leitkultur“ und solle daher aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. Außerdem begegnet sie dem Einwand, nicht alle Musliminnen seien durch das Tragen eines Kopftuchs unterdrückt, mit dem pauschalen Verweis auf eine durch das Kopftuch sichtbar gemachte „Apartheid von Männern und Frauen“. Maßgeblich ist für Weidel damit nicht die individuelle Motivation oder Selbstbestimmung

---

[1812] Fielder/Müller-Neuhof, Tagesspiegel vom 27.5.2017, AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel: “Das Kopftuch gehört nicht zu Deutschland“, https://www.tagesspiegel.de/politik/das-kopftuch-gehort-nicht-zu-deutschland-3834487.html.

[1813] Fielder/Müller-Neuhof, Tagesspiegel vom 27.05.2017, AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel: “Das Kopftuch gehört nicht zu Deutschland“, https://www.tagesspiegel.de/politik/das-kopftuch-gehort-nicht-zu-deutschland-3834487.html.

der Trägerin, sondern die von ihr angenommene gesellschaftliche Symbolwirkung des Kopftuchs.

Der AfD-Bundesverband selbst äußerte sich im selben Sinne am 8. Oktober 2019 wie folgt auf Facebook:

> Von wegen! Als AfD begrüßen wir das Kopftuchverbot nicht nur beim Justizpersonal außerordentlich. Es darf bezweifelt werden, dass Frauen, die sich optisch dem Islam unterwerfen, der Scharia abgeschworen haben und dem deutschen Rechtsstaat vollumfänglich die Ehre erweisen, so wie es die Pflicht ihres Amtes verlangt. Kopftücher sind das Sinnbild der Unterdrückung der Frau und vor allem eine Abgrenzung gegen unsere freie Gesellschaft. Sie haben weder auf der Richterbank, noch im öffentlichen Raum etwas verloren, ebenso wenig in Schulen. Wir hoffen, dass NRW endlich durchgreift![1814]

Der Bundesverband machte somit deutlich, dass islamische Kopftücher („... Frauen, die sich optisch dem Islam unterwerfen ...“) ganz grundsätzlich aus dem öffentlichen Raum verschwinden sollten.

In einem Facebook-Beitrag vom 27. Februar 2020 ordnete die Bundes-AfD das islamische Kopftuch pauschal als Zeichen für die Unterdrückung der Frau ein und warb mit der Forderung nach Kopftuchverboten in der Öffentlichkeit für die AfD:

> Das islamische Kopftuch ist deutlichstes Zeichen der Unterdrückung der Frau im fundamentalistischen Islam, der diktiert, dass diese sich in der Öffentlichkeit zu verhüllen habe und die Überlegenheit des Mannes festschreibt. Selbst kleine Mädchen werden oft bereits von ihren Vätern gezwungen, Kopftuch zu tragen. Das ist nicht mit unserem Lebensgefühl und unserer freiheitlichen Gesellschaft vereinbar.
>
> Deshalb fordern seit Jahren die Fraktionen der AfD – in Bund und vielen Ländern – ein Kopftuchverbot in der Öffentlichkeit. Frauen dürfen in Deutschland nicht dazu gezwungen werden, sich zu verstecken. Wir zeigen Gesicht![1815]

[1814] AfD, Facebook-Post am 8.10.2019, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0bG4ccf3AeGdZA1U1Q29y66npJxdN9dX4i1tDrsPHvfYqGhCPbfvYzTdHbJRnuM7bl [zur Datenbank].

[1815] AfD, Facebook-Beitrag vom 27.02.2020, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid02fJRhD8AFefLrEggp7z4qzp7E4jpAF8BsNk2C9tEbJkPk88fcX2BEEdBjozgqXxoBl [zur Datenbank].

Die Aussage verknüpft das Tragen eines Kopftuchs pauschal mit Unterdrückung und Zwang. Daraus wird ein generelles Verbot abgeleitet und die Praxis des Tragens eines Kopftuchs als unvereinbar mit „unserer“ Gesellschaft markiert. Dies suggeriert, dass kopftuchtragende Musliminnen nicht Teil „unserer“ Gesellschaft sein können.

Christina Baum, Bundestagsabgeordnete und damaliges Bundesvorstandsmitglied, formulierte ihre Haltung zum Kopftuch auf Facebook wie folgt:

> […] Deshalb gehört das Kopftuch auch nicht zu Deutschland.
>
> In anderen Ländern riskieren Frauen ihr Leben und ihre Freiheit, um diese Verschleierung ablegen zu dürfen.
>
> Allen, die sich dieses Kleidungsstück so sehnlich auch in Deutschland wünschen, sage ich ganz deutlich: wir Frauen in Deutschland lassen uns nicht unterdrücken und wir werden unsere Freiheit nicht kampflos aufgeben.
>
> Deshalb mein Vorschlag an alle Vertreter dieser Forderung: kehrt einfach in eure Heimat zurück! Keiner wird euch hier vermissen[1816]

Ruben Rupp, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Landesvorsitzender Baden-Württemberg, äußerte sich ähnlich. Auf TikTok führte Rupp am 11. April 2023 aus:

> Ich werde immer wieder gefragt, warum bin ich für ein Kopftuchverbot im öffentlichen Raum und vor allem auch an Schulen. Überall dort, wo der Islam radikal ausgelebt wird, das heißt in radikalen Ländern, Afghanistan, Iran, Saudi-Arabien, Pakistan, überall dort, wo das Kopftuch als Pflicht gilt, ist es auch ein religiöses, radikales Symbol gegen unsere Art, hier zu leben. Und genau das ist der Grund, warum wir dieses Symbol nicht haben möchten. Ja, du möchtest das vielleicht aufsetzen aus irgendwelchen religiösen Gründen, aber wir sind hier in Mitteleuropa und wenn wir möchten, dass du das ablegst, dass wir hier besser miteinander leben können, dann kann man das von dir erwarten. Und wenn dieses Symbol, was sehr stark aufgeladen ist, wenn dir das Wichtige ist, das Symbol zu tragen, was in vielen Ländern für die Unterdrückung der Frau steht, dann musst

[1816] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook am 19.07.2024, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid02Ytnvnux7MqBtdB6AXDCY9iHE7Mjfh8dxYKNJpMBgKegwj27kjgd8KtMkJgvUy5Ndl [zur Datenbank].

> du dich wirklich fragen, ob du hier integriert bist oder nicht lieber nach Saudi-Arabien möchtest.[1817]

In einem weiteren TikTok-Video vom 12. August 2023 führte Rupp ergänzend aus:

> Wenn dir die Verhüllung, das Kopftuch, der Hijab oder sonst irgendwas wichtiger ist als das Grundgesetz und wichtiger ist, als mit uns Deutschen friedlich zusammenzuleben, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Denn es sollte doch möglich sein, wenn du Sicherheit, Wohlstand und Freiheit bekommst und auch deine Kinder Sicherheit bekommen, die Familien von der AfD gefördert werden, dann muss es doch möglich sein, dass du sagst, ok, wenn die Gesellschaft nicht möchte, dass ich das aufziehe, dann lege ich das ab. Wenn dir das wirklich wichtiger ist als das Grundgesetz, als das Zusammenleben mit uns, dann solltest du dich fragen, ob du in diesem Land an der richtigen Stelle bist.[1818]

Die Aussagen machen deutlich, dass Baum und Rupp das islamische Kopftuch als mit den gesellschaftlichen und verfassungsrechtlichen Grundlagen Deutschlands unvereinbares Symbol verstehen. Maßgeblich ist dabei – wie bereits nach Weidels Vorstellung – nicht die individuelle religiöse Motivation der Trägerin, sondern die von ihnen angenommene gesellschaftliche Bedeutung des islamischen Kopftuchs. Das Tragen wird als Ausdruck fehlender Integration gedeutet; es könne erwartet werden, dass das Kopftuch abgelegt werde, um in Deutschland zu leben. Ein Verbleib in Deutschland erscheint in dieser Logik nur unter der Voraussetzung der Anpassung an ein Kopftuchverbot möglich.

Ähnlich äußerte sich Lukas Rehm, Bundestagsabgeordneter, in einem Beitrag auf Telegram vom 27. August 2025. Unter einem Bild mit der Überschrift

---

[1817] Ruben Rupp, MdB aus Baden-Württemberg und digitalpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, TikTok vom 4.11.2023, https://www.tiktok.com/@ruben.rupp/video/7297669438482943264 [zur Datenbank].
[1818] Ruben Rupp, MdB aus Baden-Württemberg und digitalpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, TikTok-Beitrag vom 12.8.2023, https://www.tiktok.com/@ruben.rupp/video/7310258941907307809 [zur Datenbank].

„Schluss mit dem Kopftuch in Deutschland – Wer Frauen unterdrückt, hat unsere Werte nicht verstanden“ erklärte er:

> […] Das Kopftuch ist in unserer freiheitlichen Gesellschaft nicht mit unseren Werten vereinbar – es steht für Unterdrückung.
>
> Deshalb gehören religiöse Kopfbedeckungen wie das Kopftuch im öffentlichen Raum nicht nach Deutschland. Wir setzen uns dafür ein, dass der deutsche Staat seine Neutralität wahrt und klare Zeichen gegen Symbole setzt, die unsere Gleichheitswerte aushöhlen.
>
> Stärke statt Symbolpolitik – unser Land braucht klare kulturelle Leitlinien.[1819]

Der Beitrag enthält keine explizite Forderung eines Kopftuchverbots – angesichts der Formulierung „Schluss mit dem Kopftuch in Deutschland“ liegt jedoch nahe, dass Rehm ein solches Verbot unterstützt oder andere Maßnahmen ergreifen möchte, damit sich in Deutschland keine kopftuchtragenden Musliminnen aufhalten.

Auch Andreas Winhart, Landtagsabgeordneter in Bayern, unterstützte die Forderung eines Kopftuchverbots in der Öffentlichkeit. Er veröffentlichte am 18. Oktober 2022 auf seiner Website eine Pressemitteilung unter der Überschrift „Islamisches Kopftuch aus der Öffentlichkeit verbannen!“, in welcher er ausführt:

> Entgegen den falschen politischen Annahmen zahlreicher Vertreter der etablierten Parteien in Deutschland, ist das islamische Kopftuch nicht nur Glaubenssymbol, sondern auch in zahlreichen Fällen ein Symbol für die Unterdrückung der Frau. Dies ist mit den Werten des Grundgesetzes nicht vereinbar. Daher fordere ich die politischen Mitbewerber auf, ihre Haltung zu ändern und das islamische Kopftuch, in allen Varianten, aus der Öffentlichkeit in Deutschland zu verbannen. Dies gilt insbesondere für staatliche Einrichtungen wie Gerichte und Schulen, welche absolute Neutralität vorweisen müssen.

[1819] Lukas Rehm, MdB aus Bayern, Telegram-Beitrag vom 27.8.2025, https://t.me/lukas_rehm_mdb/270 [zur Datenbank].

> […] Das Tragen im Rahmen der Religionsausübung sowie im privaten Umfeld ist selbstverständlich zu gestatten.[1820]

Obwohl Winhart davon ausgeht, dass das Kopftuch ein Glaubenssymbol sei, fordert er ein pauschales Kopftuchverbot in der Öffentlichkeit, da es in vielen Fällen Symbol der Unterdrückung sei. Auch nach Winhart wiegt somit die angenommene Symbolwirkung des Kopftuchs schwerer als die individuelle Motivation der Trägerin. Wegen der Werte des Grundgesetzes müsse die religiöse Selbstbestimmung von Musliminnen eingeschränkt werden.

In ähnliche Richtung ist die Aussage von Gunnar Lindemann, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, zu werten, der am 7. August 2019 auf Facebook postete:

> Das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung der Frau muss verboten werden[1821]

(3) Zwischenergebnis

Eine Grundtendenz der AfD zum Verbot von islamischen Kopftüchern in öffentlichen Einrichtungen lässt sich mit Blick auf die entsprechende Beschlusslage der Partei klar belegen.

Hinsichtlich eines Kopftuchverbots im gesamten öffentlichen Raum ist die Grundtendenz der AfD hingegen nicht nachweisbar: Zwar haben sich gewichtige Stimmen in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, insbesondere die langjährige Bundessprecherin Alice Weidel. Auch gibt es entsprechende Äußerungen des Bundesverbands in den Sozialen Medien. Insbesondere mit Blick auf Weidels starke Stellung in der Partei (siehe oben Teil 1 C.II.1.a)) hat beides beträchtliches Gewicht und wird durch die weiteren dokumentierten Äußerungen noch verstärkt. Allerdings beschränkt sich die jüngste Beschlusslage der Partei auf ein

---

[1820] Andreas Winhart, MdL in Bayern, Pressemitteilung vom 18.10.2022, Islamisches Kopftuch aus der Öffentlichkeit verbannen!, https://andywinhart.de/presse/islamisches-kopftuch-aus-der-oeffentlichkeit-verbannen/.

[1821] Gunnar Lindemann MdA, X-Post am 07.08.2019, https://x.com/afdlindemann/status/1159166707379949570 [zur Datenbank].

Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen, sodass diese Position als herrschend einzustufen ist.

bb) Rechtliche Würdigung: Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit

Ein Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen könnte die Menschenwürde der betroffenen Musliminnen verletzen. Eine solche Maßnahme ist dann nicht mit der Menschenwürde vereinbar, wenn sie gegen die elementare Rechtsgleichheit verstößt, also die Betroffenen in einen rechtlich abgewerteten Status versetzt beziehungsweise auf demütigende Weise ungleich behandelt.

Notwendige Voraussetzung für einen Verstoß gegen die Menschenwürde im Sinne der elementaren Rechtsgleichheit ist eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, hier möglicherweise in Form einer Diskriminierung wegen des Glaubens und des Geschlechts. Doch nicht jede Ungleichbehandlung verletzt zugleich die Menschenwürde (siehe oben Teil 2 A.I.1). Vielmehr ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde im Sinne der elementaren Rechtsgleichheit erst dann gegeben, wenn an ein nicht oder kaum verfügbares Merkmal angeknüpft wird (dazu unter A.I.3.a)bb)(1)), dadurch besonders schwerwiegende Nachteile für die Betroffenen entstehen (dazu unter A.I.3.a)bb)(2)) und die Ungleichbehandlung willkürlich ist (dazu unter A.I.3.a)bb)(3)).

(1) Ungleichbehandlung wegen eines nicht oder kaum verfügbaren Merkmals: Glaube und Geschlecht

Ein Verbot, welches ein einzelnes religiöses Kleidungsstück gezielt adressiert, könnte unmittelbar an den Glauben der betroffenen Person anknüpfen, Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG. Der Begriff des „Glaubens“ und der „religiösen Anschauung“ aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG wird im Gleichlauf mit Art. 4 Abs. 1, 2 GG definiert und umfasst nicht nur die innere Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben, sondern auch die äußere Freiheit, den Glauben zu bekunden und zu ver-

breiten.[1822] Das Diskriminierungsverbot hat insbesondere dann eine eigenständige Bedeutung, wenn Religionszugehörigkeiten unterschiedlich behandelt werden.[1823]

Das Tragen eines islamischen Kopftuchs ist religiös motiviert. Dieses religiöse Bedeckungsgebot möchte die AfD in allen öffentlichen Einrichtungen verbieten. Etwa 30,5 % der Musliminnen in Deutschland tragen ein Kopftuch.[1824] Es leben circa 4,2 bis 4,4 Millionen muslimische Menschen über 15 Jahre in Deutschland,[1825] wobei circa die Hälfte weiblich ist. Somit würde ein Kopftuchverbot circa 630.000 bis 660.000 kopftuchtragende Personen in Deutschland betreffen. Ein Verbot des islamischen Kopftuchs würde unmittelbar an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis anknüpfen, wobei das Bekenntnis zu anderen Glaubensgemeinschaften nicht berührt wäre – beispielsweise durch christliche oder jüdische Kopfbedeckungen.

Darüber hinaus könnte eine Maßnahme, die sich ausschließlich auf das islamische Kopftuch bezieht, eine Diskriminierung wegen des Geschlechts darstellen.[1826] Ein Kopftuch wird im islamischen Glauben ausschließlich von Musliminnen getragen. Männer könnten von einem weiter gefassten Verbot islamischer Kopfbedeckungen durchaus erfasst sein. Diese Formen der Kopfbedeckung wären aber nicht vom Anwendungsbereich eines Kopftuchverbots erfasst. Es sollen nicht allgemein religiöse Kopfbedeckungen verboten

---

[1822] BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282, Rn. 37 – *Kopftuch*; BVerfG, Beschluss v. 16.10.1968 – 1 BvR 241/66, BVerfGE 24, 236 (245) – *(Aktion) Rumpelkammer*.

[1823] *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 507.

[1824] *Pfündel/Stichs/Tanis*, Muslimisches Leben in Deutschland 2020, in: Forschungsbericht 38 des Forschungszentrums des Bundesamtes, 2021, *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge*, S. 117 ff.

[1825] *Bundesministerium des Innern*, Islam in Deutschland, https://www.bmi.bund.de/DE/themen/demokratie-gesellschaft/gesellschaftlicher-zusammenhalt/staat-und-religion/islam-in-deutschland/islam-in-deutschland-artikel.html?nn=9394984 (abgerufen am: 09.06.2026).

[1826] Hinsichtlich eines Verbots religiöser Kleidung unabhängig von einer konkreten Gefahr: BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 143 f. – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.

werden. Es wären somit ausschließlich Frauen betroffen. Dies wäre zumindest nach den Maßstäben der mittelbaren Diskriminierung eine mittelbare Anknüpfung an das Merkmal „Geschlecht“. Eine solche mittelbare Anknüpfung liegt vor, wenn sich eine Regelung auf Personen, die einer der Kategorien Art. 3 Abs. 3 GG zuzuordnen sind, mehrheitlich, überwiegend oder typischerweise negativ auswirkt.[1827] Erforderlich ist, dass eine bestimmte Gruppe innerhalb des gesamten Kreises der Betroffenen stärker belastet wird.[1828] Es könnte jedoch auch von einer unmittelbaren Anknüpfung aufgrund des Geschlechts gesprochen werden, da das Kopftuch als solches bereits ein vergeschlechtlichtes religiöses Kleidungsstück ist. Diese Frage muss allerdings vorliegend nicht beantwortet werden, da bereits eine unmittelbare Anknüpfung an das Merkmal Glaube vorliegt. Dabei sind die Merkmale des Art. 3 Abs. 3 GG alle unverfügbaren Merkmale.[1829]

Dieses Verbot bedeutet eine schwerwiegende Schlechterstellung wegen des Glaubens, da kopftuchtragende Musliminnen öffentliche Einrichtungen nur unter Aufgabe ihrer religiösen Überzeugung betreten dürften. Öffentliche Einrichtungen stellen einen zentralen Bestandteil im Alltag jeder Person dar. Durch öffentliche Einrichtungen werden in besonderer Weise „Räume für die Grundrechtsausübung geschaffen“.[1830] Öffentliche Einrichtungen sind nicht legaldefiniert; das Kommunalrecht setzt ihre Existenz jedoch voraus. Allgemein wird unter einer „öffentlichen Einrichtung“ jede Zusammenfassung personeller und sachlicher Mittel verstanden, die von einer Gemeinde im Rahmen ihres Wirkungsbereichs zum Zwecke der Daseinsvorsorge geschaffen wird und einem

---

[1827] *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 431; *Seyd*, Mittelbare Geschlechtsdiskriminierung im öffentlichen Dienst an Schule und Hochschule, 2020, S. 63.
[1828] *Seyd*, Mittelbare Geschlechtsdiskriminierung im öffentlichen Dienst an Schule und Hochschule, 2020, S. 59.
[1829] *Boysen*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 3 Rn. 173.
[1830] *Burgi*, Kommunalrecht, 7. Aufl. 2024, S. 244 f.

durch Widmung bestimmten Personenkreis nach allgemeinen und gleichen Regelungen zur Benutzung offensteht.[1831]

Verpflichtende öffentliche Einrichtungen umfassen gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenbereiche wie den Brandschutz (Feuerwehren), die Bildung (Schulen, Kindertagesstätten), den sozialen Bereich (etwa Pflege), die Daseinsvorsorge (Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Wahlen) sowie den Bereich der öffentlichen Ordnung (Meldewesen). Ebenso können Krankenhäuser und auch der öffentliche Personennahverkehr als „öffentliche Einrichtung“ betrieben werden. Auch alle Behörden im Sinne von § 1 Abs. 4 VwVfG sind öffentliche Einrichtungen, ebenso Gerichte.

Öffentliche Einrichtungen können darüber hinaus auch freiwillig von Kommunen eingerichtet werden. So hat das OVG Münster etwa einen Wochenmarkt als öffentliche Einrichtung eingeordnet, da dieser der örtlichen Daseinsvorsorge und allgemeinen wirtschaftlichen Interessen diene.[1832] Ebenso können Stadthallen, kommunale Theater, Bibliotheken oder Schwimmbäder als öffentliche Einrichtungen betrieben werden.[1833]

Diese Vielzahl an Einrichtungen und Institutionen verdeutlicht die zentrale Bedeutung öffentlicher Einrichtungen für das öffentliche und bürgerliche Leben. Der Zugang zu diesen Räumen wird kopftuchtragenden Musliminnen in erheblicher Weise erschwert.

(2) Besonders schwerwiegende Nachteile

Eine solche Ungleichbehandlung muss, damit sie sich von einem „einfachen“ Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 GG unterscheidet und einen Menschenwürdeverstoß begründet, eine besondere Schwere aufweisen, weil Art. 1 Abs. 1 GG nur die „elementare“ Rechtsgleichheit schützt (zu den Maßstäben Teil 2 A.I.1). In

[1831] *Dietlein/Peus*, Kommunale Einrichtungen: Neuere Rechtsprechung im Überblick - Teil 1, KommJur 2025, 446 (447).
[1832] OVG NRW, Urteil v. 24.05.2024 – 4 A 954/23.
[1833] *Ohler*, § 57 Staatsvermögen und Staatsverschuldung, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), StaatsR II, 2. Aufl. 2022, Rn. 9.

Betracht kommt vorliegend ein besonderer Nachteil durch eine schwerwiegende Beeinträchtigung von Freiheitsgrundrechten (dazu unter A.I.3.a)bb)(2)(a)) sowie durch eine demütigende Wirkung der Ungleichbehandlung (dazu unter A.I.3.a)bb)(2)(b)).

(a) Schwerwiegende Beeinträchtigungen von Freiheitsgrundrechten

Bedeutende Nachteile im Sinne der elementaren Rechtsgleichheit können sich insbesondere aus schwerwiegenden Beeinträchtigungen von Freiheitsgrundrechten ergeben.[1834] Ein islamspezifisches Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen berührt in diesem Sinne zunächst die Religionsfreiheit der betroffenen Musliminnen sowie – mittelbar – mindestens die allgemeine Handlungsfreiheit, die körperliche Unversehrtheit, die Versammlungsfreiheit, die Berufsfreiheit und das Recht auf effektiven Rechtsschutz. Darüber hinaus könnte die Maßnahme eine normative Dimension aufweisen, die über den materiellen Ausschluss hinausgeht und daher besonders demütigend wirkt.

(aa) Unmittelbarer Eingriff in die Religionsfreiheit

Ein besonders schwerwiegender Eingriff ergibt sich zunächst in Bezug auf die Religionsfreiheit der betroffenen Musliminnen.[1835] Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Kopftuchverbot für Lehrerinnen festgestellt, dass das Kopftuch kein für sich stehendes religiöses Symbol wie das Kreuz sei, da es nicht aus sich selbst heraus wirke, sondern erst im Zusammenhang mit der Person, die es trage.[1836] Daraus folgt, dass das Kopftuch untrennbar mit dem Körper und der sichtbaren Identität der Trägerin verbunden ist – ein Verbot greift damit unmittelbar in die religiös-identitäre Selbstdarstellung der Person ein.

[1834] So auch: *Hong*, § 2 Grundwerte des Antidiskriminierungsrechts: Würde, Freiheit, Gleichheit und Demokratie, in: Mangold/Payandeh (Hrsg.), Handbuch Antidiskriminierungsrecht, 2022, Rn. 33 ff.; *Herdegen*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2009), Art. 1 Abs. 1 Rn. 199 f.

[1835] Vgl. BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 95 f. – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.

[1836] BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282, Rn. 50 – *Kopftuch*.

Zwar ist die Bedeutung des Kopftuchs innerhalb des Islam nicht unumstritten, da nicht jede Richtung des Islam ein verpflichtendes Bedeckungsgebot für Frauen kennt.[1837] Darauf kommt es nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts jedoch nicht an: Es genügt, dass ein solches Gebot in verschiedenen Richtungen des Islam verbreitet ist und insbesondere auf zwei Stellen im Koran (Sure 24, Vers 31; Sure 33, Vers 59) zurückgeführt wird.[1838] Das Bedeckungsgebot kann sich für Betroffene wie eine imperative religiöse Pflicht anfühlen.[1839] Ob das islamische Kopftuch dabei durch andere Kleidungsstücke ersetzt werden könnte, ist unerheblich: Auf welchem Weg eine religiöse Verpflichtung erfüllt wird, kann die gläubige Person selbst entscheiden, soweit sich die jeweilige Wahl hinreichend plausibel begründen lässt[1840] – andernfalls liefe die Religionsfreiheit leer. Das Verbot, mit einem Kopftuch öffentliche Einrichtungen zu betreten, wirkt sich für diese Personen dementsprechend faktisch als Betretungsverbot aus.

(bb) Mittelbarer Eingriff in weitere Grundrechte

Dieses faktische Betretungsverbot entfaltet Wirkungen, die über die Religionsfreiheit hinausreichen und weitere Freiheitsgrundrechte beeinträchtigen. Öffentliche Einrichtungen sind die institutionelle Infrastruktur bürgerlicher Teilhabe: Der Staat richtet Behörden, Gerichte, Krankenhäuser, Wahllokale und Schulen

---

[1837] BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 89 – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.
[1838] BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 89 – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.
[1839] BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 95 f. – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.
[1840] Zur Erfüllung des Bedeckungsgebots durch sonstige Kleidung: BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 87 – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*; zur Reichweite der Glaubensfreiheit: BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995 – 1 BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1, Rn. 34 – *Kruzifix*; zur Berücksichtigung des Selbstverständnisses allgemein: BVerfG, Beschluss v. 16.10.1968 – 1 BvR 241/66, BVerfGE 24, 236 (247 f.) – *(Aktion) Rumpelkammer*; BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282 (299) – *Kopftuch*; BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 86 f. – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*; *Sydow*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 4 Rn. 83 ff.; *Heinig*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 4 Rn. 40 ff.; *Droege*, in: Stern/Becker, GG, 4. Aufl. 2024, Art. 4 Rn. 34 ff.; *Mager*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 4 Rn. 73.

ein, um Bürger*innen die Wahrnehmung ihrer Rechte und die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen zu ermöglichen. Kopftuchtragende Musliminnen wären von dieser Infrastruktur faktisch ausgeschlossen, solange sie ihre religiöse Praxis nicht aufgeben. Das kann – je nach rechtlicher Ausgestaltung – den Zugang zum Personennahverkehr betreffen. Der Ausschluss aus öffentlichen Krankenhäusern berührt die körperliche Unversehrtheit der Betroffenen unmittelbar. Betroffene könnten an keinen Versammlungen in öffentlichen Einrichtungen teilnehmen. Der Ausschluss aus sämtlichen öffentlichen Einrichtungen als Arbeitsstätten – unabhängig von der Frage staatlicher Neutralitätspflicht – schränkte ihre Berufsfreiheit ein. Denkbar sind auch Einschränkungen des Rechts auf effektiven Rechtsschutz durch den fehlenden Zugang zu Gerichtsgebäuden. Die kumulativen Eingriffe in Religionsfreiheit, allgemeine Handlungsfreiheit, körperliche Unversehrtheit, Berufsfreiheit und das Recht auf effektiven Rechtsschutz begründen schwerwiegende Nachteile im Sinne der elementaren Rechtsgleichheit.

(cc) Ausweichmöglichkeiten durch andere Kopfbedeckungen

Fraglich ist, ob die Nachteile eines Kopftuchverbots dadurch zu vermeiden wären, dass die betroffenen Musliminnen statt eines Kopftuchs eine andere Kopfbedeckung wählen – etwa eine Mütze, die das Haar vollständig bedeckt. Dies würde die Schwere des Eingriffs in die Religionsfreiheit potenziell verringern. Eine solche Ausweichmöglichkeit wäre anzunehmen, wenn ein solches Verbot ausschließlich an das Kopftuch als spezifisches Kleidungsstück anknüpfte und andere Formen der Haarverdeckung unberührt ließe. Hiergegen könnten jedoch sowohl die erklärten Ziele maßgeblicher AfD-Funktionär*innen als auch die einschlägige arbeitsgerichtliche Praxis sprechen.

Hinsichtlich der programmatischen Zielrichtung ist auf die Aussage von Krzysztof Walczak, Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft und stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Hamburg, auf dem Bundesparteitag in Riesa am 11. Januar 2025 zu verweisen. Nachdem Christian Loose, Landtags-

abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, darauf hingewiesen hatte, dass Musliminnen unter einem Kopftuchverbot öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken nicht mehr betreten dürften, führte Krzysztof Walczak, Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft und stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Hamburg, aus:

> […] Selbstverständlich kann eine türkische Frau in eine Bibliothek gehen. Sie muss eben vorher das Kopftuch abnehmen, so. Das … [Anm.: Unruhe im Plenum] also … Entschuldigung, worüber reden wir hier? Und wenn ich das noch mal sagen darf, ja? Ich glaube, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass das Kopftuch doch in vielen Lebenssituationen auch einfach ein Unterdrückungsinstrument gegenüber der Frau ist, möchte ich gerne, dass die Frauen ihre Kopftücher abnehmen.[1841]

Diese Äußerung lässt erkennen, dass der Anknüpfungspunkt des angestrebten Verbots nicht das Kopftuch als religiöses Symbol im engeren Sinne ist, sondern die Haarverdeckung als solche. Zwar wird die ablehnende Haltung mit dem Charakter des Kopftuchs als „Unterdrückungsinstrument“ begründet;[1842] der geforderte Rechtszustand ist indes ausdrücklich das „Abnehmen“ – nicht das Ersetzen durch eine andere Bedeckungsform. Eine Ausweichmöglichkeit durch neutrale Kopfbedeckungen ist damit von vornherein nicht intendiert; sollte in dem Verbotstatbestand eine entsprechende Lücke bestehen, ist mit ihrer Schließung zu rechnen.

Dass ein umfassendes Verbot zu erwarten wäre, ergibt sich auch daraus, dass die AfD gerade das Tragen des „islamischen“ Kopftuchs verbieten lassen möchte. Der Schwerpunkt des Verbots liegt also auf dem sichtbaren religiösen Bekenntnis zum Islam – und dem darin angeblich zum Ausdruck kommenden

---

[1841] Krzysztof Walczak, MdHB, stv. Landesvorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer Hamburg, AfD TV, „Zeit für Deutschland“: 16. AfD-Bundesparteitag live aus Riesa! – Tag 1, https://www.youtube.com/watch?v=uqxNsnC6o34 [zur Datenbank], ab 10:15:20.

[1842] Fielder/Müller-Neuhof, Tagesspiegel vom 27.5.2017, AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel: “Das Kopftuch gehört nicht zu Deutschland“, https://www.tagesspiegel.de/politik/das-kopftuch-gehort-nicht-zu-deutschland-3834487.html.

„Unterdrückungsinstrument“ –, nicht dem Kleidungsstück selbst. Ein solches Bekenntnis würde jedoch auch durch jedes das Kopftuchverbot umgehende Kleidungsstück ausgedrückt, sodass die von der AfD bezweckte Wirkung nur durch ein umfassendes Verbot islamisch motivierter Kopfbedeckungen erreichbar wäre.

Dieser Befund wird durch die arbeitsgerichtliche Praxis gestützt. Die Lehrerin, die später Verfassungsbeschwerde gegen § 57 Abs. 4, § 58 Satz 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen erhob, trug eine Baskenmütze, die ihr gesamtes Haupthaar bedeckte, um dem Kopftuchverbot zu entsprechen. Die Arbeitsgerichte qualifizierten auch diese Bedeckungsform als religiöses Symbol und verneinten damit die Zulässigkeit einer solchen Ausweichform.[1843] Wenngleich dieser Befund auf der spezifischen religiösen Konnotation der Baskenmütze im jeweiligen Einzelfall beruht und insoweit nicht unmittelbar auf die politische Zielsetzung der AfD übertragbar ist, belegt er doch, dass eine formale Beschränkung eines Kopftuchverbots auf das Kopftuch im engeren Sinne praktisch nicht trägt.

(b) Demütigende Ungleichbehandlung

Über die beschriebenen schweren Einschränkungen der Freiheitsrechte hinaus könnte das Kopftuchverbot auch demütigend wirken. Demütigung bezeichnet eine Behandlung, die bei den Betroffenen das Bewusstsein erzeugen kann, nicht als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft anerkannt zu werden. Maßgeblich ist nicht das subjektive Erleben, sondern die normativ-objektive Eignung der Maßnahme, den Wert der Betroffenen als Menschen herabzusetzen. Demütigung im verfassungsrechtlich relevanten Sinne muss folglich mit einem kommunikativen Moment der Herabsetzung verbunden sein und daher eine soziale oder öffentliche Dimension aufweisen (siehe oben Teil 2 A.I.1).

Das nur bestimmte Musliminnen treffende Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen erfüllt diese Merkmale einer Demütigung. Auch das regulatorische

[1843] Bestätigt durch das BAG, Urteil v. 20.08.2009 – 2 AZR 499/08 – *Abmahnung wegen religiöser Bekundung in der Schule*.

Verbot der Ausübung einer bestimmten Religion kann eine normative Botschaft transportieren, wenn es eine religiöse und identitätsstiftende Praxis als solche aus dem öffentlichen Raum ausschließt. Dann erschöpft sich die Maßnahme nicht in einer bloßen Verhaltensbelastung, sondern vermittelt die Unvereinbarkeit einer bestimmten religiösen Identität mit der bürgerlichen Sphäre. Entscheidend ist damit nicht die Regelungsform, sondern der normative Aussagegehalt der Maßnahme für den objektivierten Betrachter.

Hinsichtlich des kommunikativen Moments ist festzustellen: Der Absender der durch das Verbot transportierten Botschaft ist der Staat selbst – er erklärt normativ, dass die sichtbare religiöse Identität bestimmter muslimischer Frauen mit der Teilhabe an öffentlichen Einrichtungen unvereinbar ist. Das kommunikative Moment ist damit nicht nur vorhanden, sondern durch die staatliche Autorität besonders gewichtig. Auch die erforderliche öffentliche Dimension liegt vor. Das Verbot wirkt nicht im privaten Bereich, sondern im Zugang zu denjenigen Räumen, in denen Teilhabe institutionell vermittelt wird: Behörden, Schulen, Einrichtungen der sozialen Daseinsvorsorge und Teile des öffentlichen Personennahverkehrs. Der Ausschluss vollzieht sich damit im gesellschaftlich sichtbarsten Bereich. Das Kopftuchverbot transportiert damit eine Botschaft, die den Wert kopftuchtragender Musliminnen als Menschen herabsetzt – ganz besonders in der konkreten Anwendung: Durch die Verwehrung des Zugangs zu öffentlichen Einrichtungen, den Verweis aus ihnen, die etwaige Bestrafung für ihre Nutzung.

Die Herabsetzungswirkung wird durch den stereotypisierenden Gehalt des Verbots verstärkt. Ein Kopftuchverbot knüpft an bestimmte Vorannahmen über bestimmte muslimische Frauen als erkennbare Gruppe an – nämlich dass das Kopftuch ein Zeichen von Unfreiheit, Unterdrückung, zivilisatorischer Rückständigkeit oder mangelnder Integration sei. Damit reproduziert das Verbot genau die Bilder, die gesellschaftlich über kopftuchtragende muslimische Frauen zirkulieren: dass sie nicht selbstbestimmt handeln, dass ihr religiöses

Symbol per se problematisch ist und dass sie einer besonderen Regulierung bedürfen.[1844]

Die Herabsetzung wirkt ganz besonders durch die Selektivität des Verbots: Soweit andere, ebenfalls religiös motivierte Kopftücher – von orthodoxen Christinnen und Jüdinnen oder katholischen Nonnen – oder von Männern getragene religiöse Kopfbedeckungen – etwa Kippa oder Turban – von dem Verbot unberührt bleiben, wird die Botschaft der Ungleichwertigkeit für den objektivierten Betrachter evident. Die normative Aussage lautet dann gerade nicht lediglich, dass religiöse Symbole aus öffentlichen Einrichtungen fernzuhalten seien, sondern dass die religiöse Identität muslimischer Frauen im Besonderen mit diesem Raum unvereinbar ist.

Die damit zu bejahende demütigende Wirkung begründet jedenfalls in Verbindung mit den dargestellten Freiheitsbeschränkungen die besondere Schwere der durch das Kopftuchverbot begründeten Nachteile.

(3) Willkürliche Ungleichbehandlung

Schließlich muss eine Ungleichbehandlung, damit sie die Menschenwürde in ihrer Ausprägung als elementare Rechtsgleichheit verletzt, willkürlich sein[1845] (siehe zum Maßstab oben Teil 2 A.I.1).

Das Willkürverbot ist laut dem Bundesverfassungsgericht dann verletzt, „wenn die (un)gleiche Behandlung zweier Sachverhalte mit Gesetzlichkeiten, die in der Natur der Sache selbst liegen und mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise nicht mehr vereinbar ist, also bezogen auf den jeweils in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger,

---

[1844] Grundlegend: *Scott*, The Politics of the Veil, 2007; juristisch eingeordnet bei: *Barskanmaz*, Recht und Rassismus, 2019, S. 95 (m.w.N.); für muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Diskriminierung berichtet haben, 38,5 Prozent, siehe dazu: *Bartsch/Meksem*, Wie Deutschland Diskriminierung erlebt, 2026, *Antidiskriminierungsstelle des Bundes*, S. 35.

[1845] Vgl. *Herdegen*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2009), Art. 1 Abs. 1 Rn. 119 f.

einleuchtender Grund für die gesetzliche Regelung fehlt“[1846]. Daraus folgt, dass sich das Fehlen eines sachlichen Grundes nicht abstrakt bestimmen lässt, sondern stets in Bezug auf die Eigenart des konkret geregelten Sachbereichs zu beurteilen ist.[1847] Maßgeblich ist daher, ob sich für ein auf das islamische Kopftuch beschränktes Verbot in sämtlichen öffentlichen Einrichtungen ein solcher Grund identifizieren lässt.

Als sachlicher Grund käme zunächst die weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates in Betracht. Darüber hinaus sind jene Ziele in den Blick zu nehmen, die der EGMR im Zusammenhang mit vergleichbaren Bekleidungsverboten besprochen und teilweise als legitim anerkannt hat, namentlich die öffentliche Sicherheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Achtung der Menschenwürde sowie die Mindestanforderungen des Zusammenlebens in der Gesellschaft.[1848] Ob diese Ziele im Rahmen der deutschen Willkürprüfung als sachliche Gründe tragen können, ist im Folgenden zu untersuchen.

(aa) Weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates

Die weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates versteht das Bundesverfassungsgericht nicht als „eine distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche, sondern als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung“.[1849] Das Gericht stellt ferner fest, dass es dem Staat untersagt ist, Glauben und Lehre einer Religionsgemeinschaft als solche zu bewerten.[1850] Dieser Neutralitätsbegriff ist seinem Wesen nach auf Gleichbehandlung angelegt: Er verpflichtet den Staat gerade dazu, keiner Religionsgemeinschaft spezifische Belastungen aufzuerlegen.

[1846] BVerfG, Beschluss v. 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, NJW 2016, 1295, Rn. 94 – *Völkerrechtsdurchbrechung*.
[1847] *Kischel*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.09.2025, Art. 3 Rn. 31.
[1848] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11 – *S.A.S. v. France*.
[1849] BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282, Rn. 43 – *Kopftuch*.
[1850] BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282, Rn. 43 – *Kopftuch*.

Das von der AfD vorgeschlagene und sich ausschließlich auf das islamische Kopftuch beziehende Verbot soll alle öffentlichen Einrichtungen umfassen. An dieser Stelle unterscheidet sich das von der AfD vertretene Kopftuchverbot signifikant von einem Kopftuchverbot für Lehrerinnen oder Rechtsreferendarinnen. Denn diese betreffen zum einen eine spezifische Situation, in der sich eine kopftuchtragende Person eigenständig in ein Anstellungsverhältnis begeben möchte und als Stellvertreterin des Staats nach außen tritt. Solche Maßnahmen lassen sich über die Pflicht zur weltanschaulich-religiösen Neutralität begründen.[1851] Ein Verbot, das sich pauschal an alle kopftuchtragenden Musliminnen richtet, hat jedoch keine Verbindung zu einem Anstellungsverhältnis – sie sind keine Staatsbediensteten und üben dementsprechend keine staatlichen Aufgaben aus.[1852]

Außerdem beziehen sich die für Lehrerinnen oder Rechtsreferendarinnen geltenden Verbote auf alle sichtbaren religiösen Bekenntnisse, nicht nur auf ein islamisches. Das Verbot nur einer islamischen Bekenntnisform ist folglich Ausdruck von Motiven, die gerade nicht in der auf alle Religionen bezogenen staatlichen Neutralität gründen.

Ergänzend ist zu prüfen, ob sich aus der Rechtsprechung des EGMR Gesichtspunkte ergeben, die im Rahmen der Willkürprüfung als sachliche Gründe Berücksichtigung finden könnten. Der EGMR hat allerdings auch für Personen, die nicht in einem Dienstverhältnis zum Staat stehen, ein Kopftuchverbot für rechtmäßig erachtet und Kopftuchverbote an Universitäten auch für Studierende anerkannt.[1853] Dabei berücksichtigte der EGMR maßgeblich den „Grundsatz des Laizismus“. Diese Rechtsprechung ist jedoch nicht ohne Weiteres auf die deutsche Rechtslage übertragbar, da der EGMR den Vertragsstaaten einen weiten

[1851] BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282, Rn. 41 ff. – *Kopftuch*.
[1852] Vgl. EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 135 – S.A.S. v. France; EGMR, Urteil v. 05.12.2017 – 57792/15 – *Hamidović v. Bosnien Herzegowina;* EGMR, Urteil v. 23.02.2010 – 41.135/9856 – *Ahmet Arslan u.a. v. Türkei.*
[1853] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 10.11.2005 – 44774/98 – *Leyla Sahin v. Türkei*.

Beurteilungsspielraum einräumt und seine Prüfung am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausrichtet, nicht an der deutschen Willkürformel.

Der Gerichtshof führt aus:

> Vor diesem Hintergrund ist der Grundsatz des Laizismus, wie ihn der türkische VerfGH ausgelegt hat …, der vorrangige Grund für das Verbot, religiöse Symbole an den Hochschulen zu tragen. Es ist verständlich, dass die zuständigen Behörden in einem solchen Umfeld, wo die Grundwerte des Pluralismus, der Achtung der Rechte anderer und insbesondere die der Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz gelehrt und in der Praxis angewendet werden, den säkularen Charakter ihrer Institutionen wahren wollten und es daher als diesen Grundsätzen zuwiderlaufend angesehen haben, religiöse Bekleidung, einschließlich, wie im vorliegenden Fall, das Tragen des islamischen Kopftuchs zu erlauben.[1854]

Da Deutschland kein laizistischer Staat ist, kann dieser legitime Grund nicht auf die deutsche Rechtsordnung übertragen werden. Die weltanschaulich-religiöse Neutralität des deutschen Staates unterscheidet sich von einem laizistischen Konzept, das eine strenge Trennung zwischen Staat und Kirche voraussetzt.

Darüber hinaus handelt es sich bei dem von der AfD angestrebten Kopftuchverbot auch nicht um eines, welches sich lediglich auf die Hochschule und ähnliche Bildungseinrichtungen bezieht. Der EGMR unterscheidet auch in seiner Rechtsprechung zwischen „öffentlichen Orten“ und bestimmten öffentlichen Gebäuden.[1855] Der weite Anwendungsbereich von öffentlichen Einrichtungen deckt zwar nicht den gesamten öffentlichen Raum ab, aber umfasst doch eine Vielzahl von Orten und Einrichtungen mit ganz unterschiedlichen Funktionen. Der öffentliche Raum würde für muslimische, kopftuchtragende Frauen faktisch extrem eingeengt werden. Er würde muslimischen Frauen den Zugang zu einem erheblichen Teil des öffentlich zugänglichen Lebens verwehren und damit eine Eingriffstiefe erreichen, die selbst nach dem großzügigeren Prüfmaßstab des EGMR

[1854] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 10.11.2005 – 44774/98, Rn. 116 – *Leyla Sahin v. Türkei*.
[1855] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11 – *S.A.S. v. France*.

nicht gedeckt wäre. Erst recht lässt sich hierfür kein sachlicher Grund im Sinne der deutschen Willkürformel benennen.

Soweit als legitimes Ziel anzuerkennen wäre, säkulare und demokratische Werte zu schützen,[1856] ist zu beachten, dass das Willkürverbot nicht nur das Vorhandensein eines Sachgrundes verlangt, sondern auch einen nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen diesem Grund und der konkreten Differenzierung. Selbst wenn der Schutz säkularer Werte grundsätzlich als Ziel in Betracht käme, berechtigt er nicht dazu, ein religiöses Kleidungsstück ausschließlich einer Religionsgemeinschaft in sämtlichen öffentlichen Einrichtungen zu verbieten. Denn dies widerspräche dem Gebot der Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften, das das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich aus der staatlichen Neutralitätspflicht ableitet:

> Der Staat hat auf eine am Gleichheitssatz orientierte Behandlung der verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu achten (vgl. BVerfGE 19, 1 <8>; 19, 206 <216>; 24, 236 <246>; 93, 1 <17>) und darf sich nicht mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft identifizieren (vgl. BVerfGE 30, 415 <422>; 93, 1 <17>).[1857]

Ein islamspezifisches Kopftuchverbot lässt sich mit diesem Neutralitätsgebot nicht vereinbaren: Dieses verpflichtet den Staat gerade zur Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften, nicht zu einseitigen Beschränkungen.

Die weltanschaulich-religiöse Neutralität scheidet damit als sachlicher Grund im Sinne der Willkürformel aus.

(bb) Weitere Sachgründe

Als Orientierungsrahmen für weitere in Betracht kommende Sachgründe dient die Rechtsprechung des EGMR zur Rechtssache S.A.S. gegen Frankreich, in der das Gericht ein Verbot gesichtsbedeckender Kleidung im gesamten öffentlichen

---

[1856] EGMR, Urteil v. 05.12.2017 – 57792/15, Rn. 35 – *Hamidović v. Bosnien Herzegowina* mit Verweis auf: EGMR (Große Kammer), Urteil v. 10.11.2005, 44774/98 – *Leyla Sahin v. Türkei* sowie EGMR, Urteil v. 23.02.2010, 41.135/9856 – *Ahmet Arslan u.a. v. Türkei*.
[1857] BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282, Rn. 42 – *Kopftuch*.

Raum am Maßstab der EMRK prüfte.[1858] Frankreich begründete seine Maßnahmen mit vier Zielen: öffentliche Sicherheit, Achtung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, Würde des Menschen und Mindestanforderungen des Zusammenlebens in der Gesellschaft. Diese Ziele werden im Folgenden daraufhin untersucht, ob sie im deutschen Verfassungskontext als sachliche Gründe für ein islamspezifisches Kopftuchverbot in Betracht kommen könnten.

Der Rechtfertigungsgrund der öffentlichen Sicherheit scheidet aus.[1859] Anders als die Vollverschleierung beeinträchtigt das Kopftuch die Erkennbarkeit der tragenden Person nicht – die Identität der kopftuchtragenden Person bleibt jederzeit feststellbar.

Nach Auffassung des EGMR kann ein Kopftuchverbot nicht mit dem Ziel der Gleichberechtigung von Mann und Frau begründet werden; das Gericht hat dies hinsichtlich der Vollverschleierung ausdrücklich klargestellt.[1860] Das Bundesverfassungsgericht argumentiert ähnlich, wenn es schreibt:

> Auch soweit argumentiert wird, ein Kopftuchverbot schütze Frauen vor derjenigen Diskriminierung, die einem religiösen Bedeckungsgebot selbst innewohne, trägt dies nicht, denn dieser Schutz wirkt sich hier tatsächlich als Benachteiligung aus (vgl. BVerfGE 85, 191 <209>). Die Benachteiligung lässt sich auch nicht damit rechtfertigen, das Kopftuch signalisiere eine ablehnende Haltung zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen, denn dies ist weder automatisch noch durchgängig der Fall.[1861]

Daneben ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine einseitige Belastung muslimischer Frauen handelt, die zugleich in einem rechtfertigungsbedürftigen Spannungsverhältnis zum Gebot der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen aus Art. 3 Abs. 2 GG steht.[1862] Ein Verbot, das Frauen einer bestimmten

---

[1858] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 118 ff. – *S.A.S. v. France*.
[1859] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 115 – *S.A.S. v. France*.
[1860] So beim Verbot der Vollverschleierung: EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 118 ff. – *S.A.S. v. France*.
[1861] BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 144 – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.
[1862] BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 96 – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.

Religionsgemeinschaft in der Ausübung ihrer religiösen Praxis beschränkt, lässt sich mit dem Fördergebot des Art. 3 Abs. 2 GG nicht vereinbaren und scheidet daher auch nach deutschem Verfassungsrecht als sachlicher Grund aus.

Auch die Achtung der Menschenwürde kann nicht als sachlicher Grund tragen. Der EGMR hat diesen Rechtfertigungsgrund bereits für die Vollverschleierung verworfen und dabei ausgeführt:

> Es trifft zu, dass diese Kleidung von vielen Betrachtern als befremdlich wahrgenommen wird. Sie ist aber mit ihrer Andersartigkeit der Ausdruck einer kulturellen Identität, die zum Pluralismus beiträgt, welcher der demokratischen Gesellschaft eigen ist. Die Vorstellungen von Tugend und Anständigkeit bei der Enthüllung des Körpers ändern sich. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass Frauen, die sich ganz verschleiern, damit eine Form von Verachtung gegenüber denen zum Ausdruck bringen wollen, denen sie begegnen, oder sonst die Menschenwürde anderer verletzen wollen.[1863]

Wenn das Menschenwürde-Argument schon bei der Vollverschleierung nicht trägt, die das Gesicht vollständig verbirgt, gilt dies erst recht für das islamische Kopftuch, das lediglich das Haar bedeckt und keinerlei Kommunikationsbarriere errichtet. Auch dieser Rechtfertigungsgrund scheidet damit aus.

Der EGMR bejahte schließlich als einzig legitimes Ziel die Einhaltung von Mindestanforderungen des Zusammenlebens in der Gesellschaft.[1864] Bereits der französische Gesetzesentwurf macht jedoch deutlich, dass dieser Rechtfertigungsgrund untrennbar an die Gesichtsverhüllung geknüpft ist: „Das systematische Verhüllen des Gesichts in der Öffentlichkeit, dem Ideal der Brüderlichkeit widersprechend, genügt nicht den Mindestanforderungen der Rücksichtnahme, das für soziale Beziehungen notwendig ist.“[1865] Das islamische Kopftuch verhüllt das Gesicht nicht und errichtet keine Barriere für nonverbale Kommunikation oder sozialen Kontakt. Der sachliche Anknüpfungspunkt des

---

[1863] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 120 – *S.A.S. v. France*.
[1864] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 121, 140 ff. – *S.A.S. v. France*.
[1865] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 141 – *S.A.S. v. France*.

Rechtfertigungsgrundes – die Störung des kommunikativen Miteinanders – fehlt damit beim Kopftuch von vornherein.

(cc) Zwischenergebnis

Es kommt damit kein sachlicher Grund für ein Verbot (nur) von islamischen Kopftüchern in sämtlichen öffentlichen Einrichtungen in Betracht. Die weltanschaulich-religiöse Neutralität scheidet aus, weil sie den Staat gerade zur Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften verpflichtet und eine einseitig gegen eine Glaubensgemeinschaft gerichtete Maßnahme mit ihr unvereinbar ist. Die öffentliche Sicherheit greift nicht, weil das Kopftuch die Identifizierbarkeit der tragenden Person nicht beeinträchtigt. Das Ziel der Gleichberechtigung von Mann und Frau kann ein Verbot nicht legitimieren, das muslimische Frauen einseitig belastet und in ein Spannungsverhältnis zum Fördergebot des Art. 3 Abs. 2 GG tritt. Die Achtung der Menschenwürde trägt nicht, weil das Tragen religiöser Kleidung keinen Angriff auf die Würde anderer darstellt. Und die Mindestanforderungen des Zusammenlebens sind an die Gesichtsverhüllung geknüpft, an der es beim Kopftuch fehlt. Da sich damit kein vernünftiger, einleuchtender Grund für die vorgesehene Differenzierung benennen lässt, ist das von der AfD angestrebte Kopftuchverbot objektiv willkürlich.

cc) Ergebnis

Ein Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen verletzt die Menschenwürde kopftuchtragender Musliminnen.[1866] Eine solche Maßnahme ist nicht mit der Menschenwürde vereinbar, da sie die Betroffenen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzt. Denn es knüpft mit dem Glauben an ein unverfügbares Merkmal des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG an, bereitet kopftuchtragenden Musliminnen durch die zahlreichen Freiheitsbeschränkungen und die demütigende Wirkung schwerwiegende Nachteile und dient keinem legitimen Zweck. Die Nachteile bestünden zumindest im Verzicht auf den Zugang zu Sozialleistungen, zur

[1866] So auch: VG Köln, Beschluss v. 26.02.2026 – 13 L 1109/25, S. 36 f.

Gesundheitsversorgung in öffentlichen Krankenhäusern sowie zu Bildungseinrichtungen wie öffentlichen Universitäten und Hochschulen. Hinzu träten der Ausschluss aus Gerichtsgebäuden und damit die faktische Erschwerung effektiven Rechtsschutzes.

b) Vollverschleierungsverbot in der Öffentlichkeit

Die AfD fordert neben dem Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen ebenso ein Vollverschleierungsverbot im gesamten öffentlichen Raum.

Diese Forderung findet sich bereits im Grundsatzprogramm der Bundespartei aus dem Jahr 2016:

> Die AfD fordert ein allgemeines Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Dienst. Burka oder Niqab errichten eine Barriere zwischen der Trägerin und ihrer Umwelt und erschweren damit die kulturelle Integration und das Zusammenleben in der Gesellschaft. Ein Verbot ist daher notwendig und nach einem Urteil des EuGH rechtmäßig.[1867]

Das Vollverschleierungsverbot wird auch in allen folgenden Bundestagswahlprogrammen wiederholt.[1868] Ebenso ist die Forderung im Europawahlprogramm aus dem Jahr 2019 enthalten.[1869] Auf Landesebene findet sie sich in den Wahlprogrammen der Landesverbände Baden-Württemberg, [1870] Schleswig-Holstein,[1871] Bayern[1872] sowie Bremen.[1873]

Auch wenn eine solche Forderung unter Umständen verfassungswidrig sein mag, da sie pauschal Personen, die vollständig verschleiert sind, aus dem öffentlichen

---

[1867] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 50.
[1868] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 35; AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 86; AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 125.
[1869] AfD, Europawahlprogramm 2019, S. 52.
[1870] AfD Baden-Württemberg, Landtagsprogramm 2016, S. 24.
[1871] AfD Schleswig Holstein, Landtagswahlprogramm 2017, S. 29; AfD Schleswig Holstein, Landtagswahlprogramm 2022, S. 26.
[1872] AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2018, S. 20, sowie S. 47; AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2023, S. 43.
[1873] AfD Bremen, Bürgerschaftswahlprogramm 2019, S. 15, sowie S. 24; AfD Bremen, Bürgerschatswahlprogramm 2023, S. 60.

Raum verbannt, liegt nach den hier angelegten Maßstäben keine Menschenwürdeverletzung vor. Denn nach der Rechtsprechung des EGMR würde vorliegend ein sachlicher Grund zur Differenzierung bestehen. Wie bereits beim Kopftuchverbot dargelegt, bejahte der Gerichtshof als einzig legitimes Ziel eines Vollverschleierungsverbots die Einhaltung von Mindestanforderungen des Zusammenlebens in der Gesellschaft.[1874] Es mag zweifelhaft sein, ob ein solches Verbot nach den Maßstäben des deutschen Verfassungsrechts tatsächlich einen Eingriff in die Religionsfreiheit und eine Diskriminierung nach Glaube und Geschlecht rechtfertigen könnte. Willkürlich wäre eine solche Maßnahme jedoch nicht, da ein sachlicher Grund gegeben ist.

Ein Vollverschleierungsverbot verletzt folglich die Betroffenen womöglich in ihren Grundrechten, nicht aber in der elementaren Rechtsgleichheit als Ausprägung der Menschenwürdegarantie.

c) Forderungen, die sich unmittelbar auf die Ausübung des muslimischen Glaubens beziehen

Außerdem könnten die Forderungen, den Bau von Minaretten sowie den Muezzinruf zu verbieten, den Bau von Moscheen einzuschränken oder ebenfalls zu verbieten und eine Deutschpflicht in Moscheen einzuführen, in einer kumulativen Betrachtung mit dem Verbot islamischer Kopftücher gegen die elementare Rechtsgleichheit von Muslim*innen und somit gegen die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG verstoßen. Dafür könnte insbesondere sprechen, wenn die Maßnahmen gezielt darauf gerichtet wären, die Religionsausübung speziell durch Muslim*innen zu erschweren und den Islam als Glauben aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen.[1875]

[1874] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 121, 140 ff. – *S.A.S. v. France*.

[1875] Zur Verdrängung siehe auch: BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 727 ff. – *NPD II*.

aa) Darstellungen der Forderungen

Neben dem Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen (siehe oben A.I.3.a) sind in der AfD Forderungen nach dem Verbot neuer Minarette (dazu unter A.I.3.c)aa)(1)) oder gar Moscheen (dazu unter A.I.3.c)aa)(2)) sowie nach dem Verbot von Muezzinrufen (dazu unter A.I.3.c)aa)(3)) und nach einer Deutschpflicht in Moscheen (dazu unter A.I.3.c)aa)(4)) verbreitet.

(1) Minarettbauverbot

Bereits das AfD-Grundsatzprogramm 2016 enthielt die Forderung nach einem Minarettbauverbot.*[1876]* Die Partei fordert das auch in ihrem jüngsten Bundestagswahlprogramm von 2025.[1877] Dieselbe Forderung fand sich bereits im Europawahlprogramm aus dem Jahr 2019.[1878]

Ebenso steht die Forderung im sogenannten „Anti-Islamisierungs-Paket“ der bayrischen Landtagsfraktion[1879] aus dem Jahr 2025. Die AfD Bayern brachte bereits im Jahr 2024 einen Gesetzentwurf mit dem Titel „Bayerisches Kulturschutzgesetz“ ein.[1880] Danach sollte der Bau von Minaretten auf dem Gebiet des Freistaates Bayern über eine Änderung der Bauordnung verhindert werden.[1881] Im Landtagswahlprogramm der bayrischen AfD ist ferner zu lesen, beim Neubau von Moscheen solle das Baurecht streng ausgelegt werden und es sei insbesondere auf die Wahrung des Nachbarschaftsfriedens zu achten.[1882]

In Brandenburg forderte die AfD, dass „über den Bau von Moscheen oder Minaretten die Bürger vor Ort entscheiden [müssen].“[1883] Im Landtagswahlprogramm

---

[1876] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 50.
[1877] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 124.
[1878] AfD, Europawahlprogramm 2019, S. 52.
[1879] AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Anti-Islamisierungs-Paket, 2025, S. 3.
[1880] Gesetzentwurf zur Änderung der Bayerischen Bauordnung – Bayerisches Kulturschutzgesetz, 14.02.2024, Drucksache 19/449.
[1881] Gesetzentwurf zur Änderung der Bayerischen Bauordnung – Bayerisches Kulturschutzgesetz, 14.02.2024, Drucksache 19/449, Art. 8 Abs. 3 sowie Protokollauszug 11. Plenum, am 22.02.2024, Bayerischer Landtag, 19. Wahlperiode, S. 1.
[1882] AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2023, S. 42.
[1883] AfD Brandenburg, Regierungsprogramm 2024, S. 59.

von Baden-Württemberg aus dem Jahr 2021 ist zu lesen, dass „Minarette [...] im Rahmen des öffentlichen Baurechts nur dann zu erlauben [seien], wenn sie sich in die vorhandene Bebauung einfügen. Der Muezzinruf ist generell zu untersagen.“[1884]

(2) Moscheebeschränkungen sowie generelles Moscheebauverbot

Ein Bauverbot für Moscheen insgesamt ist auf Bundesebene nicht festgelegt. Auf Landes- und Kreisverbandsebene sowie in Äußerungen einzelner Mandatsträger der AfD lassen sich jedoch drei Linien erkennen: erstens die grundsätzliche Ablehnung von Moscheebauten, insbesondere mit Minarett; zweitens die Forderung nach verbindlichen Bürgerentscheiden über solche Bauvorhaben; drittens die Befürwortung erheblicher baurechtlicher Einschränkungen für große, im Stadtbild angeblich dominante Moscheen. Hinzu kommen Beiträge, die über sachliche Kritik am Islam hinausgehen und eine symbolische Zurückweisung islamischer Religionspraxis im öffentlichen Raum zum Ausdruck bringen.

Besonders deutlich positioniert sich der sächsische Landesverband. Im Landtagswahlprogramm der AfD Sachsen von 2024 fordert sie, dass keine weiteren Moscheen in Sachsen zugelassen werden sollen, da nach Auffassung des Landesverbands das Bekenntnis und die Religionsausübung für Muslim*innen bereits gewährleistet seien. Moscheen bedürfe es dafür nicht; daher lehne die AfD Moscheebauten, besonders mit Minarett, ab.[1885]

[1884] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2021, S. 16.
[1885] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 35; zum Bild siehe: AfD-Fraktion Sachsen, Keine Moscheebauten in ganz Sachsen! Islamisierung stoppen!, https://afd-fraktion-sachsen.de/keine-moscheebauten-in-ganz-sachsen-islamisierung-stoppen/.



Bereits 2019 hieß es im sächsischen Landtagswahlprogramm 2019 unter Ziffer 3.1 „Bürgerentscheide über Sakralbauten“:

> Die freie Religionsausübung für Muslime ist in Sachsen gewährleistet, daher lehnt die AfD Moscheebauten, besonders mit Minarett, ab. Solche und andere Sakralbauten, die tief in das Stadtbild eingreifen, müssen von der ansässigen Bevölkerung akzeptiert werden. […] Aus diesem Grund fordert die AfD, die Bürger künftig frühzeitig mit einzubeziehen. Gegebenenfalls sind Bürgerentscheide über Sakralbauten zu ermöglichen.[1886]

In der Präambel desselben Programms wird die Ablehnung wiederholt:

> Wir lehnen Moscheebauten, besonders mit Minarett, ebenso ab wie die religiöse Gesichts- bzw. Vollverschleierung im öffentlichen Raum.[1887]

Der sachsen-anhaltinische Landesverband formulierte 2016 eine vergleichbare Linie: Die private Religionsausübung muslimischer Mitbürger sei „auch ohne Großmoscheen mit Minaretten möglich“; entsprechende Bauprojekte müssten „erst von der ansässigen deutschen Bevölkerung akzeptiert“ werden und dürften „nicht gegen deren Willen errichtet werden“.[1888]

[1886] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 22 sowie Präambel.
[1887] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 22 sowie Präambel.
[1888] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2016, S. 31/32.

Auch öffentlich vertritt die sächsische AfD diese Linie. Zur Diskussion um einen Moschee-Neubau in Dresden erklärte der sächsische AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Urban im Mai 2024:

> Die AfD lehnt Moscheebauten, besonders mit Minarett, generell ab. Die Religionsausübung ist auch ohne riesige Moscheen in den Zentren unserer Städte möglich. Wenn – wie in Leipzig – Moscheen mit einem 14 Meter hohen Minarett genehmigt werden, trägt das zur Islamisierung unserer Gesellschaft bei. Selbst die Bundeszentrale für politische Bildung gibt zu, dass mit jeder neuen Moschee in Deutschland der Machtanspruch des Islams untermauert wird. Je mehr der Islam an Einfluss gewinnt, desto mehr wird aber die Freiheit von Frauen, Christen und Atheisten beschnitten.[1889]

Die Forderung nach einem Moscheebauverbot wird auch auf Kreisverbandsebene formuliert. Der Kreisverband Westthüringen hat sie ausdrücklich aufgegriffen.[1890] Daneben lehnen den Bau von Moscheen der Kreisverband Wittenberg[1891] (Sachsen-Anhalt) und der Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt[1892] (Thüringen) ausdrücklich ab.

Einzelne AfD-Funktionär*innen positionieren sich in ähnlicher Weise. Christina Baum schrieb im Oktober 2021 auf Facebook:

> […] Ganz einfach gesagt: Das Kreuz, die Kirchenglocken oder die Weihnachtsmärkte bleiben – Moscheen, der Muezzin-Ruf oder die Burka haben in Deutschland jedoch nichts zu suchen. […][1893]

[1889] Jörg Urban, MdL in Sachsen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Sachsen, 30.05.2024, https://joerg-urban.de/zur-diskussion-um-einen-moschee-neubau-in-dresden-erklaert-der-saechsisc/.
[1890] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 157 f. – *Verdachtsfall AfD*.
[1891] „Solange die Angehörigen des Islam sich nicht von ihrer Steinzeitkultur lösen, sollte es weder im Elbe-Elster-Kreis noch im Wittenberger Raum Moscheen oder ähnliche Einrichtungen geben." – siehe OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 242 – *Verdachtsfall AfD*.
[1892] „Wir sind gegen den Bau von Moscheen und für Bürgerentscheide zu dieser Problematik." – siehe OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 242 – *Verdachtsfall AfD*.
[1893] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post am 28.10.2021, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid036oMjrMaGRUh7ui8W4MwFfV8by1UKsFvpNHWRp989G7K3yCgochRPknDb3kTjtZTzl [zur Datenbank], sowie Instagram-Post am 29.10.2021, https://www.instagram.com/p/CVnwWTkBHvZ [zur Datenbank].

Die Äußerung lässt sich sogar als Forderung nach einem Rückbau von bereits bestehenden Moscheen verstehen.

Katrin Ebner-Steiner, Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete in Bayern, hielt eine Moschee in Regensburg 2018 für untragbar:

> Eine Moschee in #Regensburg ist untragbar. Sie ist die Axt an zweitausendjähriger Kultur. 2.000 Jahre Identität,... [...][1894]

Gunnar Lindemann, Mitglied im Abgeordnetenhaus in Berlin, fragte 2019 auf X:

> Brauchen wir überhaupt Moscheen in Deutschland wäre die richtige Frage![1895]

Über die generelle Ablehnung von Moscheebauten hinaus wird in mehreren Programmen die Forderung erhoben, den Bau von Moscheen an einen Bürgerentscheid zu binden. Im „Rahmenprogramm für den AfD-Landesverband Bayern für die Kommunalwahlen am 8. März 2026“ des Landesverbands Bayern heißt es unter Ziffer 9.21 „Keine Islamisierung unserer Gemeinden“:

> Den Verkauf oder die Nutzungsüberlassung kommunaler Liegenschaften an islamische Organisationen lehnen wir, soweit rechtlich möglich, ab. Wir streben an, dass vor dem Bau einer Moschee ein Bürgerentscheid stattfindet.[1896]

In dieselbe Richtung weist das Landtagswahlprogramm des Landesverbands Brandenburg 2024: „Eine Islamisierung unserer Städte und Gemeinden lehnen wir ab, über den Bau von Moscheen oder Minaretten müssen die Bürger vor Ort entscheiden. Die Religionsfreiheit findet ihre Schranken in unserer Rechtsordnung. Ohne Integration keine Teilhabe.“[1897]

Der Forderung nach Volksbefragungen vor dem Bau von Moscheen liegt vor dem Hintergrund der islamfeindlichen Ideologie der AfD erkennbar die Vorstellung

---

[1894] Katrin Ebner-Steiner, MdL in Bayern und Fraktionsvorsitzende Bayern, X-Post am 30.01.2018, https://x.com/kebnersteiner/status/958319542593310720 [zur Datenbank].
[1895] Gunnar Lindemann, MdA in Berlin, X-Post am 17.03.2019, https://x.com/afdlindemann/status/1107317211394383874 [zur Datenbank].
[1896] Landesverband Bayern, Rahmenprogramm für den AfD-Landesverband Bayern für die Kommunalwahlen am 8. März 2026, S. 42.
[1897] AfD Brandeburg, Landtagswahlprogramm 2024, S. 59.

zugrunde, dass Mehrheitsentscheidungen regelmäßig einen solchen Bau verhindern werden.

Eine dritte, abgestufte Linie findet sich im Bürgerschaftswahlprogramm des Landesverbands Bremen 2023. Dieses forderte kein generelles Moscheeverbot, sondern „den Baustopp von stadtbildprägenden Moscheen, welche den öffentlichen Raum zu dominieren versuchen. Entsprechend dazu lehnen wir Muezzin-Rufe ab.“[1898]

Daneben äußerten sich Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter, stellvertretender Landesvorsitzender sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt, sowie Stephan Brandner, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Bundesvorstandsmitglied und Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, ambivalent zu einem möglichen Moscheeverbot. Beide fordern kein generelles Verbot, befürworten aber erhebliche Einschränkungen, insbesondere für den Bau großer, weithin sichtbarer Moscheen. In einem als „Grundsatzvortrag“ bezeichneten Beitrag zu der Frage, wie die AfD mit dem Islam in Deutschland umgehen solle, den Tillschneider im Rahmen der Aktivitäten des sogenannten Alternativen Kulturkongresses im April 2018 hielt, führte er aus:

> Dann Stichwort Moschee. Das ist glaube ich, ein Spruch habe ich mir aufgefasst vor ein paar Jahren in NRW, bei irgendeinem Moschee-Protest, aber der ist sehr gut. Es gibt kein Grundrecht auf Großmoschee. Natürlich müssen Muslime die Möglichkeit haben, sich zu treffen und ihr Gebet zu verrichten. Aber dazu muss man wissen, nur das Freitagsgebet muss in Gemeinschaft berichtet werden. Dann ist die Moschee kein Sakralbau wie die Kirche. Man kann also überall beten, man kann sogar im Freien beten. Es kann auch kein überdachter Raum sein. Wir hatten neulich in Sachsen-Anhalt die Frage, in Halle, da ist eine Moschee und die ist überfüllt und die wollen jetzt eine neue, große, schöne

[1898] AfD Bremen, Bürgerschaftswahlprogramm 2023, S. 33.

> Moschee und die Begründung ist, dass es ja unerträglich ist, dass da ein paar draußen beten müssen.[1899]

Tillschneider forderte demnach kein generelles Verbot von Moscheen, sondern „lediglich“, dass der Bau großer, repräsentativer Moscheen verhindert werden solle. Zugleich konstruiert er einen qualitativen Unterschied zu Kirchen, indem er diesen einen höheren Sakralitätsgrad zuschreibt. Daraus leitet er ab, dass religiöse Praxis – jedenfalls im Islam – nicht zwingend an eine spezifische Glaubensstätte gebunden sei.

Ergänzend äußerte sich Brandner, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Bundesvorstandsmitglied und Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, im September 2019 wie folgt zu einem Moscheeverbot:

> Moscheeverbot. Wie sieht es aus mit einem Moscheeverbot in Deutschland? Ja, es gibt schon eine Menge Moscheen. Und eine Moschee ist auch per se nichts Verwerfliches. Aber wir brauchen keine Moscheen, die als Bauwerke Stadtteile oder Städte dominieren. Wir brauchen keine Moscheen mit Minaretten. Wir brauchen Gebetsräume, klar. Aber so eine Moschee ist ja für die Moslems was ganz anderes als für einen Christen eine Kirche. Für Christen ist die Kirche ein Ort der Versammlung, des Gebetes und für den Gottesdienst. Eine Moschee von den Moslems ist ein Gemeindehaus, wo auch Politik gemacht wird. Deshalb muss man da ganz genau drauf achten. Wir müssen natürlich auch gucken, wir können die Bauvorschriften entsprechend anpassen. Jeder kann beten, wie er will und wo er will. Und kann sich auch gerne den Teppich in irgendwelche Räume legen, die schon da sind oder die er baut. Aber keine dominierenden Gebäude. Das ist mit dem Baurecht nicht in Einklang zu bringen. Und ist, wie gesagt, auch nicht vergleichbar mit einer christlichen Kirche, die es schon seit 1500 Jahren oder wie lange hier gibt.[1900]

[1899] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, YouTube-Video vom 16.04.2018, Nein zur globalen Einheitswelt – Islampolitischer Grundsatzvortrag, https://www.youtube.com/watch?v=qXYdt191fG0 [zur Datenbank], ab 00:27:41.

[1900] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, AfD-Thüringen, Online Bürgerdialog mit den Volksanwälten in Erfurt am 21.09.2017, YouTube-Video vom 22.09.2017, https://www.youtube.com/watch?v=-M5HBi16jQ0 [zur Datenbank], ab: 00:47:40.

Auch Brandner, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Bundesvorstandsmitglied und Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, fordert damit kein absolutes Moscheeverbot. Er befürwortet jedoch erhebliche Einschränkungen für den Bau großer, weithin sichtbarer Moscheen. Zwar soll die religiöse Praxis von Muslim*innen nicht pauschal untersagt werden, die öffentliche Sichtbarkeit des Islam im Stadtbild soll jedoch über baurechtliche Vorgaben begrenzt werden.

Sehr grundsätzlich positioniert sich der Landesverband Thüringen in seinen 2016 verabschiedeten Leitlinien zum Umgang mit dem Islam in Deutschland:

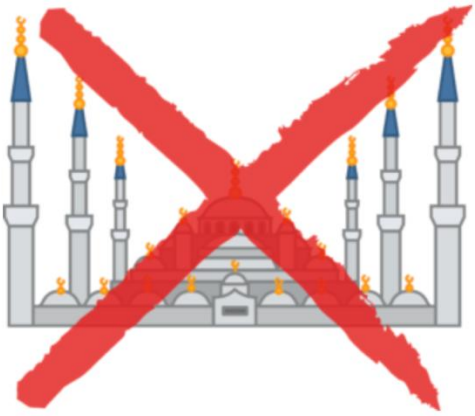
> Die Religionsfreiheit ist kein „Supergrundrecht“, das sämtliche Aspekte des Islam unter den Schutz der Verfassung stellt. Sie gewährt nicht das Recht, eine politische Agenda durchzusetzen und schützt auch nicht ohne weiteres alle weltlichen Aktivitäten von Religionsgemeinschaften. Der Moscheebau etwa ist nicht allein am Recht der freien Religionsausübung zu bemessen, weil Moscheen auch weltliche Zentren sind – nämlich Versammlungs-, Wirtschafts- und Unterrichtsgebäude muslimischer Gemeinden.[1901]

Bauvorhaben, auch von Glaubensstätten, dürfen von Parteien kritisiert und auch abgelehnt werden; Teile der AfD haben den Bau konkreter Moscheen in unterschiedlichen Städten kritisiert.[1902] Die Art und Weise, wie sich beispielsweise der Kreisverband Oberberg (Nordrhein-Westfalen) in die Debatte einbringt[1903], drückt jedoch statt sachlicher Kritik eine symbolische Zurückweisung islamischer Religionspraxis im öffentlichen Raum aus:

[1901] AfD Thüringen, Leitlinien zum Umgang mit dem Islam in Deutschland**,** verabschiedet auf der Klausurtagung der Fraktion am 22.03.2016.

[1902] So z.B. in Erfurt: AfD-Landesverband NRW, Schweinereien und andere Grässlichkeiten, Mai 2017, https://afd.nrw/aktuelles/2017/05/graesslicher-anschlag-auf-deutsche-werte/ (inklusive Bild); in Backwerde: AfD-Kreisverband Oberberg, Wortbruch der SPD nun auch in Bielefeld – doch Moscheebau in Brackwede ?, 10.03.2018, https://afd-oberberg.de/wortbruch-der-spd-nun-auch-in-bielefeld-doch-moscheebau-in-brackwede/; und in Leipzig: AfD-Fraktion Sachsen, Nein zum Moscheebau in Leipzig!, 22.10.2025,https://afd-fraktion-sachsen.de/nein-zum-moscheebau-in-leipzig/.

[1903] AfD-Kreisverband Oberberg, 10.03.2018, https://afd-oberberg.de/wortbruch-der-spd-nun-auch-in-bielefeld-doch-moscheebau-in-brackwede/ (inklusive Bild).



Auch der Landesverband Nordrhein-Westfalen positionierte sich in der Debatte um einen Moscheebau in Erfurt und dort auf einem Moschee-Bauplatz aufgespießte Schweineköpfe[1904] wie folgt:

> Und nun sind wir wieder mitten drin, tief in den unseligen Gedanken des Mittelalters, die Folter, Hexenverbrennungen und unendliches Leid hervorgebracht haben. Wer einen Beleg dafür sucht, findet ihn mittlerweile täglich, in bald allen Winkeln unseres Lebens, und manchmal plakativ, wie jetzt in Erfurt.
>
> Was war passiert? Jemand will ein Symbol für Intoleranz, Frauenfeindlichkeit und absoluten Machtanspruch – eine Moschee – errichten. Mitten in Deutschland. Jemand hat etwas dagegen. Vermutlich ein aufgeklärter Jemand. Der schnappt sich ein paar Schlachtreste vom Schwein und drapiert die auf dem Baugrundstück. Was ist das? Ekelig, es riecht schließlich etwas streng. Man kann es nehmen und in der Biotonne entsorgen. Fertig.[1905]

Dieser Beitrag rahmt Moscheebauten pauschal als „Symbol für Intoleranz, Frauenfeindlichkeit und absoluten Machtanspruch“. Die aufgespießten Schweineköpfe werden hingegen als Protest eines aufgeklärten Jemand stilisiert.

[1904] *ZEIT ONLINE/dpa/tst*, Schweineköpfe an Erfurter Moschee-Bauplatz aufgespießt, in: Die Zeit, 30.05.2017, https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-05/rechtsextremismus-erfurt-moschee-schweinekoepfe-schaendung (abgerufen am: 09.06.2026).

[1905] AfD Landesverband Nordrhein-Westfalen, Schweinereien und andere Grässlichkeiten, https://afd.nrw/aktuelles/2017/05/graesslicher-anschlag-auf-deutsche-werte/.

In der Grundtendenz läuft die Forderung der AfD zum Thema Moscheebauten darauf hinaus, eine sichtbare und hörbare Präsenz des Islam im öffentlichen Raum zurückzudrängen. Ziel der einschlägigen Programmaussagen und Äußerungen quer durch Landes- und Kreisverbände, wie auch von Funktionär*innen, ist, dass Moscheen im Stadtbild nicht sichtbar sein sollen. Diese Schnittmenge findet sich gleichermaßen in den Landtagswahlprogrammen Sachsens 2019 und 2024, im sachsen-anhaltinischen Programm 2016 und im Brandenburger Programm 2024, in den öffentlichen Äußerungen Jörg Urbans, im Bürgerschaftswahlprogramm Bremen 2023, in den Beiträgen Hans-Thomas Tillschneiders und Stephan Brandners sowie in den persönlichen Stellungnahmen von Christina Baum, Katrin Ebner-Steiner und Gunnar Lindemann. Die strengste Ausprägung – das generelle Verbot weiterer Moscheebauten – ist vor diesem Hintergrund nicht der gemeinsame Nenner, sondern die Zuspitzung dieser Grundlinie; ihre vermeintlich moderaten Varianten – der Bürgerentscheid über Moscheebauten und die baurechtliche Begrenzung großer, weithin sichtbarer Moscheen – sind keine eigenständigen Alternativen, sondern graduell abgeschwächte Instrumente zur Durchsetzung desselben Ziels.

Es lässt sich folglich (noch) keine Grundtendenz in der AfD für Moscheebauverbote ableiten; wohl aber lässt sich eine solche Forderung für die AfD Sachsen sowie eine funktional ähnliche Forderung (Bürgerentscheide) in der AfD Brandenburg und der AfD Bayern feststellen.

(3) Verbot des Muezzinrufs

Die AfD fordert weiterhin, dass Muezzinrufe verboten werden. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Bundestagswahlprogramm 2025.[1906]

Bereits im Grundsatzprogramm 2016 war zu lesen:

[1906] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 124. Bereits im Wahlprogramm von 2017 und 2021 enthalten.

> Das Minarett lehnt die AfD als islamisches Herrschaftssymbol ebenso ab wie den Muezzinruf, nach dem es außer dem islamischen Allah keinen Gott gibt. Minarett und Muezzinruf stehen im Widerspruch zu einem toleranten Nebeneinander der Religionen, das die christlichen Kirchen in der Moderne praktizieren.[1907]

Auch im Europawahlprogramm 2019 forderte die AfD, den Muezzinruf zu verbieten.[1908]

Die Forderung wiederholt sich außerdem in den Landtagswahlprogrammen aus Schleswig-Holstein,[1909] Sachsen-Anhalt,[1910] Nordrhein-Westfalen,[1911] Baden-Württemberg,[1912] Bayern,[1913] Bremen[1914] und Hessen.[1915]

(4) Deutschpflicht in Moscheen

Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat im Jahr 2025 außerdem ein Forderungspapier herausgegeben mit dem Titel „KEINE HEIMAT FÜR DEN RADIKALEN ISLAM IN BAYERN!“. Darin forderte sie insbesondere eine „Deutschpflicht in Moscheen“.[1916] Dasselbe forderte außerdem die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch zuletzt 2024 auf X:

> Jede Appeasement gegenüber dem Islam ist falsch, insbesondere in unserem eigenen [Land]. Wenn wir nicht hart sind, werden wir als schwach wahrgenommen. Das erleben jetzt die Franzosen, die das erste Mal die Chance auf eine rechte Regierung haben. Unser

---

[1907] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 50.
[1908] AfD, Europawahlprogramm 2019, S. 52.
[1909] AfD Schleswig-Holstein Landtagswahlprogramm 2022, S. 67.
[1910] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2021, S. 13; AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, Teil III. Kultur und Integration, Punkt 17.
[1911] AfD Nordrhein-Westfalen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 24.
[1912] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2021, S. 16.
[1913] AfD Bayern, Landtagswahlprogramm Bayern 2018, S. 47.
[1914] AfD Bremen, Bürgerschatswahlprogramm 2023, S. 33
[1915] AfD Hessen, Landtagswahlprogramm 2018, S. 87, AfD Hessen, Landtagswahlprogramm 2023, S. 26.
[1916] AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern, 2025, https://www.afd-landtag.bayern/wp-content/uploads/2025/01/25-01_Anti-Islamisierungs-Paket.pdf.

Land, unsere Regeln. Kein Schleier, keine Minarette und in den Moscheen muss Deutsch gesprochen werden. #DeshalbAfD[1917]

(5) Zwischenergebnis

Die AfD beabsichtigt also, den Bau von Minaretten zu verbieten. Die AfD Sachsen will Moscheen generell verbieten, die AfD Bayern sowie die AfD Brandenburg wollen Moscheebauten unter den Vorbehalt eines Bürgerentscheids stellen. Die aufgeführten Äußerungen von Kreisverbänden und Funktionär*innen der Partei, die teilweise ein generelles Moscheebauverbot oder jedenfalls über Minarettbauverbote hinausgehende Beschränkungen von Moscheebauten verlangen, entsprechen keiner Grundtendenz in der Partei. Gegen eine solche Grundtendenz spricht gegenwärtig insbesondere die auf Minarettbauverbote beschränkte Beschlusslage des Bundesverbands. Außerdem begehrt die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag eine Deutschpflicht in Moscheen.

bb) Rechtliche Würdigung: Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit durch kumulative Betrachtung

Die vorgenannten Forderungen könnten kumulativ die Menschenwürdegarantie von Muslim*innen dadurch verletzen, dass ihnen allein wegen ihres Glaubens das Tragen von Kopftüchern, bestimmte religiöse Bauten und eine bestimmte Form ihrer Verwendung verwehrt werden sollen, während Christ*innen oder anderen Religionsgemeinschaften vergleichbare Formen der Religionsausübung erlaubt bleiben.[1918] Voraussetzung für einen Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit ist, dass die Ungleichbehandlungen an ein nicht oder kaum verfügbares Merkmal anknüpfen (dazu unter A.I.3.c)bb)(1)) und in ihrer Summe schwere Nachteile erzeugen (dazu unter A.I.3.c)bb)(2)). Außerdem müssten die

---

[1917] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post am 05.07.2024, https://x.com/beatrix_vstorch/status/1809332682100244821 [zur Datenbank].

[1918] Einen Menschenwürdeverstoß alleine für Moscheen und Minarette nimmt bereits an das: OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 241 – *Verdachtsfall AfD*; und auch: VG Köln, Beschluss v. 26.02.2026 – 13 L 1109/25, S. 35 f.

Ungleichbehandlungen alle willkürlich sein (dazu unter A.I.3.c)bb)(3)), zu den Maßstäben siehe oben Teil 2 A.I.1).

(1) Ungleichbehandlung wegen eines nicht oder kaum verfügbaren Merkmals: Glaube

Zuvörderst müsste eine Ungleichbehandlung vorliegen. Dafür müsste es im ersten Schritt verfassungsrechtlich verpönt sein, Religionsgemeinschaften ungleich zu behandeln. Das Diskriminierungsverbot aufgrund des Glaubens nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG müsste also anwendbar sein (dazu unter A.I.3.c)bb)(1)(a)). Davon getrennt betrachtet wird die Frage, ob eine Anknüpfung an Formen der kollektiven Ausübung von Religionen überhaupt auf die Menschenwürde der individuellen Gläubigen durchgreifen kann. Wenn Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG anwendbar ist, könnten die oben vorgesehenen Maßnahmen an das Merkmal Glauben anknüpfen und eine einzelne Religionsgemeinschaft schlechterstellen (dazu unter A.I.3.c)bb)(1)(b)). Zum Schluss müsste eine Schlechterstellung von Religionsgemeinschaften auch auf die Menschenwürde der Gläubigen durchgreifen können (dazu unter A.I.3.c)bb)(1)(c)).

(a) Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG auf Religionsgemeinschaften

Zuerst ist zu prüfen, ob eine mögliche Ungleichbehandlung von Religionsgemeinschaften – wie eine Ungleichbehandlung von Gläubigen – überhaupt am Maßstab des Diskriminierungsverbots nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG zu messen ist. Dagegen könnte sprechen, dass eine Privilegierung einzelner Religionsgemeinschaften aus Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 5 Satz 1 WRV verfassungsrechtlich normiert ist. Damit wird denjenigen Religionsgemeinschaften, die bereits vor dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung am 14.8.1919 den Körperschaftsstatus innehatten, die Beibehaltung ihres Status garantiert. Dies trifft auf die katholische Kirche und die evangelischen Landeskirchen sowie auf ihre Untergliederungen zu.[1919] Es gibt keine islamischen

[1919] *Unruh*, Religionsverfassungsrecht, 5. Aufl. 2024, S. 187.

Religionsgemeinschaften, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt sind. Daraus könnte sich der Schluss ergeben, dass eine gewisse Form der Ungleichbehandlung zwischen Religionsgemeinschaften mit oder ohne Körperschaftsstatus möglich sein muss. Denn mit der Anerkennung des Körperschaftsstatus geht eine Reihe von konkreten Körperschaftsrechten einher.[1920]

Diese historisch gewachsene Privilegierung bestimmter Religionsgemeinschaften – insbesondere solcher mit Körperschaftsstatus – ist jedoch durch Art. 4 GG weitgehend nivelliert worden.[1921] Denn die korporationsrechtlichen Sonderrechte einer Religionsgemeinschaft sind streng von den Rechten zu unterscheiden, die die Religionsausübung der Gläubigen schützen. Aus dem Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts folgt nicht die Befugnis, andere Glaubensgemeinschaften systematisch schlechterzustellen. Im Gegenteil würde laut dem Bundesverfassungsgericht eine einseitige Bevorzugung „christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte“ eine gleichheitswidrige Benachteiligung nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG begründen.[1922]

Dieser Grundsatz spiegelt sich etwa im Baurecht wider: § 1 Abs. 6 Nr. 6 BauGB verpflichtet zur Berücksichtigung der Erfordernisse anerkannter Religionsgesellschaften für Gottesdienst und Seelsorge; gleichzeitig erfasst § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB die Belange nicht-korporierter Gemeinschaften und gleicht damit die Wirkung des § 1 Abs. 6 Nr. 6 BauGB weitestgehend aus. Die Privilegierung einer Religionsgemeinschaft darf mithin nicht dazu führen, dass anderen die Religionsausübung erschwert wird.[1923]

Die Anwendbarkeit des Diskriminierungsverbots ergibt sich auch aus der Systematik des Religionsverfassungsrechts selbst, welches die Gesamtheit der Normen behandelt, die das Verhältnis des Staates zur Religion regeln.[1924]

[1920] *Unruh*, Religionsverfassungsrecht, 5. Aufl. 2024, S. 196 ff.
[1921] *Unruh*, Religionsverfassungsrecht, 5. Aufl. 2024, S. 196 ff.
[1922] BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, Rn. 123 – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.
[1923] *Morlok*, in: Dreier, GG-Kommentar, 3. Aufl. 2013, Art. 4 Rn. 133.
[1924] *Unruh*, Religionsverfassungsrecht, 5. Aufl. 2024, S. 25.

Grundsätzlich ist das Religionsverfassungsrecht das Recht des säkularen Staats und bildet das säkulare Rahmenrecht für alle Religionen und Religionsgemeinschaften.[1925] Das Religionsverfassungsrecht befindet sich in einem Spannungsverhältnis zwischen Religionsermöglichung und -begrenzung: Es darf die unterschiedlichen Religionen und Religionsgemeinschaften nicht diskriminieren, nivellieren oder gar säkularisieren – es muss das Religiöse in distanzierter und zugleich neutraler Offenheit achten und fördern.[1926] Denn im religiös-weltanschaulich neutralen Staat sind unterschiedliche Glaubensrichtungen gleichzubehandeln.[1927]

Das Diskriminierungsverbot aufgrund des Glaubens ist ein Bestandteil des Religionsverfassungsrechts, wie sich auch aus der Herleitung der Neutralitätspflicht des Bundesverfassungsgerichts erkennen lässt: Die Neutralitätspflicht sichert den Staat als Heimstatt aller Staatsbürger*innen in Art. 4 Abs. 1, Art. 3 Abs. 3 Satz 1, Art. 33 Abs. 3 GG sowie durch Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV in Verbindung mit Art. 140 GG.[1928] Das Diskriminierungsverbot selbst ist somit Bestandteil der Herleitung der Neutralitätspflicht.

Schlussendlich dient das Religionsverfassungsrecht dem Schutz der Freiheit und Gleichheit aller Bürger*innen, wobei der Religionsausübung durchaus Grenzen zu setzen sind. Somit sind mögliche Ungleichbehandlungen der muslimischen

---

[1925] *Unruh*, Religionsverfassungsrecht, 5. Aufl. 2024, S. 29.
[1926] *Unruh*, Religionsverfassungsrecht, 5. Aufl. 2024, S. 29.
[1927] BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282 (Rn. 39) – *Kopftuch*; *Sacksofsky/Möllers*, Erster Beratungsgegenstand: Religiöse Freiheit als Gefahr?, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hrsg.), VVDStRL 68, 2009, 7 (24).
[1928] BVerfG, Beschluss v. 14.01.2020 – 2 BvR 1333/17, BVerfGE 153, 1 (36 f.) – *Kopftuch III*; vgl. BVerfG, Beschluss v. 28.04.1965 – 1 BvR 346/61, BVerfGE 19, 1 (8) – *Neuapostolische Kirche*; BVerfG, Urteil v. 14.12.1965 – 1 BvR 413 ua, BVerfGE 19, 206 (216) – *Kirchenbausteuer*; BVerfG, Beschluss v. 16.10.1968 – 1 BvR 241/66, BVerfGE 24, 236 (246) – *(Aktion) Rumpelkammer*; BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995 – 1 BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1 (17) – *Kruzifix*; BVerfG, Urteil v. 24.09.2003 – 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282 (299 f.) – *Kopftuch*; BVerfG, Beschluss v. 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 ua, BVerfGE 138, 296, Rn. 109 – *Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen*.

Religionsgemeinschaft – also die Ausübung der kollektiven Glaubensfreiheit – anhand von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG zu prüfen.

(b) Ungleichbehandlung der muslimischen Religionsausübung

Die von der AfD geplanten Maßnahmen, die nachfolgend untersucht werden, könnten eine Ungleichbehandlung der muslimischen Glaubensgemeinschaft darstellen. Zum einen fordert die AfD ein Minarettbauverbot. Außerdem soll der Muezzinruf verboten werden. Die AfD Sachsen fordert, den Moscheebau zu untersagen, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt will sie Moscheebauten unter den Vorbehalt eines Bürgerentscheids stellen. Die AfD in Bayern will außerdem eine Deutschpflicht in Moscheen einführen. Das geplante Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen ist oben ausführlich dargestellt (siehe oben A.I.3.a)aa)(1)).

Zuerst müssten alle diese Maßnahmen an „Glaube“ im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG anknüpfen. Glaube wird in Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG so wie in Art. 4 Abs. 1 GG verstanden.

Bei Moscheen handelt es sich um Glaubensstätten, in der gemeinschaftlich das islamische Gebet gesprochen werden kann. Die Moschee hat somit wie eine Kirche einen signifikanten Stellenwert in der Religionsausübung. Auch eine Deutschpflicht in Moscheen stellt eine Maßnahme dar, die unmittelbar mit der Ausübung des Glaubens in Verbindung steht und somit an den muslimischen Glauben anknüpft.

Ein Minarett kann beispielsweise wie folgt definiert werden: Es handelt sich um einen mehrere Stockwerke hohen, in der Regel schlanken Turm. Der Turm ist an eine Moschee bzw. an einen islamischen Gebetsraum angebaut oder mit diesem baulich verbunden. Der Turm dient konkret als Plattform für den Gebetsruf, d.h. er muss entweder durch einen Muezzin begehbar oder mit Lautsprechern bestückt sein.

Das Minarett ist eindeutig mit dem islamischen Glauben verknüpft. Es kann baulich und aufgrund der religiösen Bedeutung mit einem Kirchenturm verglichen werden.[1929]

Gleiches gilt für den Muezzinruf. Der Muezzinruf ist ein Gebetsruf, der laut der Rechtsprechung des OVG Münster von der Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützt wird.[1930] Das OVG führt aus:

> Der Gebetsruf zum Freitagsgebet hat schon nach seinem Inhalt bekenntnishaften Charakter, indem durch ihn ein Bekenntnis zu wesentlichen Elementen des islamischen Glaubens stattfindet. […] Zugleich richtet er sich an die Mitglieder der muslimischen Gemeinde und fordert zum gemeinsamen Gebet auf. Das Gemeinschaftsgebet am Freitag nimmt insofern eine herausragende Stellung ein.[1931]

Zudem kann der Muezzinruf je nach Ausgestaltung mit kirchlichem Glockengeläut vergleichbar sein.[1932] Nach der Rechtsprechung des OVG Münster bestimmt sich die Zumutbarkeit des Gebetsrufs des Muezzins prinzipiell nach der TA-Lärm. Wie bei kirchlichem Glockengeläut wirke die Wertentscheidung des Grundgesetzes jedoch in die TA-Lärm hinein, wenn der Lärm bei Ausübung einer nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG grundrechtlich geschützten Religionsausübung entstehe. Eine solche stelle der Gebetsruf für das Freitagsgebet unter Benutzung eines Lautsprechers im entschiedenen Fall dar.[1933] Dabei übernimmt das OVG Münster, wie auch das VG Gelsenkirchen, die Wertungen aus der Rechtsprechung zum liturgischen Läuten christlicher Kirchen.[1934]

Die vorgeschlagenen Ver- beziehungsweise Gebote knüpfen schlussendlich alle unmittelbar an den Glauben an, da die vorgeschlagenen Maßnahmen die

---

[1929] Zur religiösen Vergleichbarkeit: VGH Bayern, Urteil v. 29.08.1996 – 26 N 95.2983, NVwZ 1997, 1016 (1018).
[1930] OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 125 – *Muezzinruf*.
[1931] OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 130 – *Muezzinruf*.
[1932] So auch: *Friehe*, Der Körperschaftsstatus der Kirchen – ein rätselhaftes Missverständnis, NVwZ 2020, 1388.
[1933] OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 83 ff. – *Muezzinruf*.
[1934] OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 83 ff. – *Muezzinruf*; VG Gelsenkirchen, Urteil v. 01.02.2018 – 8 K 2964/15, Rn. 70 ff. – *Muezzinruf*.

Ausübung einer bestimmten Religion reglementieren, während zugleich Beschränkungen für vergleichbare Formen der Ausübung des christlichen Glaubens unterbleiben.

Diese Differenzierung stellt eine Schlechterstellung dar, da einseitig die muslimische Glaubenspraxis eingeschränkt wird: Die gezielte Differenzierung zwischen Moscheen oder Minaretten einerseits und Kirchen oder Kirchtürmen andererseits bewirkt eine selektive Verdrängung muslimischer Religionspraxis aus dem öffentlichen Raum. Kirchtürme sind baurechtlich wie Minarette zu verstehen, da sie ebenfalls Türme darstellen, die an einer Kirche als Glaubensstätte befestigt werden und als Plattform für Kirchenglocken dienen. Der Muezzinruf kann vorliegend mit Kirchenglocken verglichen werden. Eine Deutschpflicht soll in Moscheen und gerade nicht in allen Glaubensstätten eingeführt werden.

(c) Durchgriff auf die Menschenwürde der Gläubigen

Wie bereits dargelegt (siehe oben A.I.3.a)bb)(1)), handelt es sich beim Merkmal Glaube um ein unverfügbares Merkmal im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG. Zu klären ist an dieser Stelle noch, ob eine Anknüpfung an Formen der kollektiven Ausübung von Religionen überhaupt auf die Menschenwürde der individuellen Gläubigen durchgreifen kann.

Wird eine Religionsgemeinschaft gegenüber anderen strukturell benachteiligt, wirkt sich dies allerdings unmittelbar auf die individuelle Religionsfreiheit ihrer Mitglieder aus. Der mögliche Durchgriff auf die Würde der Einzelnen ergibt sich aus folgendem Zusammenhang: Die in Rede stehenden Maßnahmen – Minarettbauverbot, Muezzinrufverbot, Moscheebaubeschränkungen sowie - verbote und Deutschpflicht in Moscheen – richten sich zwar formal gegen kollektive Ausübungsformen. Sie treffen jedoch die einzelnen Gläubigen unmittelbar in ihrer religiösen Identität, weil die gemeinschaftliche Glaubenspraxis für Muslim*innen konstitutiver Bestandteil eben dieser Identität ist. Die kollektive Dimension der Religionsausübung wird einseitig zulasten von Muslim*innen beschränkt. Jede

Beschränkung der kollektiven Ausübung einer spezifischen Religion wirkt sich auf die einzelnen Gläubigen aus.

Denn wer den sichtbaren und hörbaren Ausdruck einer Religion systematisch aus dem öffentlichen Raum verdrängt, erklärt ihre Angehörigen implizit zu Menschen, deren Glaube keinen gleichwertigen Platz im Gemeinwesen verdient. Wertet der Staat eine Religion gegenüber anderen ab, degradiert er die Angehörigen der benachteiligten Religionen zu Menschen zweiter Klasse; die Verweigerung gleichwertiger Anerkennung entzieht ihnen zugleich die volle gesellschaftliche Zugehörigkeit.[1935] Darin liegt nicht nur eine Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, sondern solche Maßnahmen sind zumindest grundsätzlich dazu geeignet, den Achtungsanspruch der Betroffenen als Person herabzusetzen.

Dass diese Beschränkungen im Rahmen der Menschenwürde zu berücksichtigen sind, ergibt sich sowohl aus der NPD II-Entscheidung als auch aus der Entscheidung zur Finanzierung der „Heimat“.[1936] Das Bundesverfassungsgericht hat gerade im Zusammenhang mit Verfahren nach Art. 21 Abs. 2 und Abs. 3 GG Minarettverbote und den Stopp „fremdreligiöse[r] Bauten“ als Belege für die Verfassungsfeindlichkeit der NPD/Die Heimat gewertet.

(2) Besonders schwerwiegender Nachteil durch kumulative Betrachtung

Die Maßnahmen könnten kumulativ derart stark die Religionsfreiheit von Muslim*innen beschränken, dass in der Summe eine Menschenwürdeverletzung in Form des rechtlich abgewerteten Status gegeben ist. Die schwerwiegende Freiheitsverletzung muss sich nicht aus einer einzelnen Maßnahme, sondern kann sich auch aus einer Mehrzahl von Maßnahmen ergeben, die kumulativ wirken. Voraussetzung dafür ist, dass diese Maßnahmen in einem inhaltlichen

---

[1935] *Sacksofsky/Möllers*, Erster Beratungsgegenstand: Religiöse Freiheit als Gefahr?, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hrsg.), VVDStRL 68, 2009, 7 (24).
[1936] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 640, 732 – *NPD II*; BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 341 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.

Zusammenhang zueinander stehen, also Ausdruck desselben Ziels sind (siehe oben Teil 2 A.I.1). Die Maßnahmen müssen daher in ihrer Gesamtheit beurteilt werden, da sich nur so herausarbeiten lässt, ob die aus der Menschenwürde fließende elementare Rechtsgleichheit durch das politische Konzept der AfD grundsätzlich infrage gestellt wird. Neben den Maßnahmen, die sich gegen Minarettbauten, den Muezzinruf und Moscheebauten richten, sowie der Deutschpflicht in Moscheen (Bayern), ist in der Betrachtung das oben dargestellte Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen (siehe oben A.I.3.a)bb)) einzubeziehen.

Für die Prüfung ist damit relevant, ob die Maßnahmen alle die Religionsausübung beschränken und die Maßnahmen durch ein gemeinsames Ziel verbunden sind, um die kumulative Betrachtung zu rechtfertigen (dazu unter A.I.3.c)bb)(2)(f)). Grundrechtlich könnten alle Maßnahmen die Religionsausübung nach Art. 4 Abs. 1, 2 GG verletzen und politisch darauf gerichtet sein, die Religionsausübung durch Muslim*innen zu erschweren und den Islam als Glauben aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen.

(a) Minarettbauverbot

Zunächst könnte ein Minarettbauverbot eine ungerechtfertigte Beschränkung der Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1, 2 GG darstellen. Dafür müsste zunächst der Schutzbereich eröffnet sein. Diese Frage klärte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bereits 1996. Demnach stehe das Grundrecht der ungestörten Religionsausübung auch juristischen Personen sowie anderen Vereinigungen zu, deren Zweck die Pflege oder die Förderung eines religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses oder die Verkündung des Glaubens ihrer Mitglieder sei. Zur Religionsausübung gehöre auch das Recht der Glaubensgemeinschaft, die Gebäude zu errichten, die nach ihrem Selbstverständnis für die individuelle Religionsausübung durch die Mitglieder erforderlich sind.[1937] Aufgrund der Bedeutung des

[1937] VGH Bayern, Urteil v. 29.08.1996 – 26 N 95.2983, NVwZ 1997, 1016 (1018).

Minaretts, welches mit der Moschee zu einer „fast unauflöslichen Einheit“ verbunden sei, könnten Minarette mit Kirchtürmen verglichen werden und hätten auch einen hohen Stellenwert für die Identität der einzelnen islamischen Gemeinden.[1938] Der Schutzbereich ist dementsprechend eröffnet.[1939]

Fraglich ist, ob das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs dahingehend zu verstehen ist, dass lediglich juristische Personen im Fall eines Minarettverbots von der Religionsfreiheit Gebrauch machen können. Da der Antragsteller im Fall vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eine Vereinigung war, musste sich das Gericht mit dieser Frage nicht befassen.[1940] Vielmehr beschreibt das Gericht die „kollektive“ Dimension der Religionsfreiheit, die aber letztlich das Recht der individuell gläubigen Person schützt.[1941] Ein solches pauschales Bauverbot ist deshalb ebenso als Eingriff in die Religionsfreiheit des Individuums zu werten.

Eine Verletzung der Religionsfreiheit käme jedoch nicht in Betracht, wenn das Minarettbauverbot gerechtfertigt wäre.[1942] Unter der Geltung des Grundgesetzes ist ein Rechtfertigungsgrund für ein pauschales Bauverbot nicht ersichtlich (dazu auch näher unter A.I.3.c)bb)(3)(a)). So kommt dem Bau eines Minaretts aufgrund der „besondere[n] grundrechtliche[n] Fundierung […] ein besonderes Gewicht“ zu.[1943] Auch das OVG Münster sowie das VG Köln sehen in einer pauschalen, unabhängig von möglichen allgemein geltenden baurechtlichen Vorgaben erhobenen Forderung, den Bau von Moscheen oder Minaretten zu verbieten, eine Diskriminierung und Menschenwürdeverletzung.[1944]

[1938] VGH Bayern, Urteil v. 29.08.1996 – 26 N 95.2983, NVwZ 1997, 1016 (1018).
[1939] So auch: OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss v. 20.11.2000 – 8 A 11739/00, NVwZ 2001, 933 (934) – *Baugenehmigung für ein Minarett*.
[1940] VGH Bayern, Urteil v. 29.08.1996 – 26 N 95.2983, NVwZ 1997, 1016 (1018).
[1941] Vgl. OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 146 – *Muezzinruf*.
[1942] Aus der Entscheidung des EGMR zum Minarettverbot in der Schweiz kann vorliegend nicht geschlossen werden, dass pauschale Minarettverbote zulässig seien.
[1943] VGH Bayern, Urteil v. 29.08.1996 – 26 N 95.2983, NVwZ 1997, 1016 (1018).
[1944] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 241 – *Verdachtsfall AfD*; VG Köln, Beschluss v. 26.02.2026 – 13 L 1109/25, S. 35 f. – *eA: AfD nicht gesichert rechtsextrem*.

Nichts anderes folgt aus der Entscheidung des EGMR zum Minarettverbot in der Schweiz. Nachdem in der Schweiz durch direkt demokratische Mittel ein Minarettverbot in die Verfassung aufgenommen wurde, wurde Individualbeschwerde vor dem EGMR erhoben. Ungeachtet der Frage, ob die Wertungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) überhaupt übertragbar wären, prüfte das Gericht das Verbot nicht inhaltlich, sondern verneinte schon die Zulässigkeit der Klage, weil der dortige Beschwerdeführer schon nicht „Opfer“ im Sinne von Art. 34 EMRK gewesen sei.[1945] Schlussendlich wäre ein pauschales Verbot von Minaretten – unabhängig von der umliegenden Bebauung und den Umständen des Einzelfalls – zumindest unverhältnismäßig. Eine Verletzung des Art. 4 Abs. 1, 2 GG liegt somit vor.

(b) Moscheebaubeschränkungen

Auch die Forderungen nach Baubeschränkungen hinsichtlich Moscheen verletzen die Religionsausübungsfreiheit. Dies ergibt sich aus den Wertungen zu einem Minarettbauverbot. Dabei ist unerheblich, ob Moscheen lediglich gesondert baurechtlich gefasst werden sollen (so Brandner) oder ob Moscheen insgesamt verboten werden sollen (Landesverband Sachsen, siehe oben A.I.3.c)aa)(2)). Denn es sind keine Gründe von Verfassungsrang ersichtlich, wieso Moscheen baurechtlich in dieser Art begrenzt werden sollten. Dasselbe gilt für die Forderung, den Bau von Moscheen unter den Vorbehalt eines Bürgerentscheids zu stellen (Landesverbände Bayern und Brandenburg, oben A.I.3.c)aa)(2)). Denn auch insoweit ist kein verfassungsrechtlich erheblicher Grund dafür ersichtlich, dass der Bau von Moscheen unter einen solchen Vorbehalt mehrheitlicher Zustimmung gestellt werden sollte.

(c) Muezzinrufverbot

Ein Muezzinrufverbot müsste ebenfalls eine ungerechtfertigte Beschränkung der Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1, 2 GG darstellen. Dafür müsste zunächst der

[1945] EGMR, Entscheidung v. 28.06.2011 – 65840/09 – *Hafid Ouardiri v. Schweiz*.

Schutzbereich eröffnet sein. Es ist anerkannt, dass die Religionsausübung alle Verhaltensweisen einschließt, die in einem kultischen Zusammenhang mit der jeweiligen Religion stehen.[1946] Umfasst sind dabei das Abhalten von Gottesdiensten, das sakrale Glockengeläut und der Ruf des Muezzins sowie das Gebet.[1947] Laut dem OVG Nordrhein-Westfalen können sich im persönlichen Anwendungsbereich sowohl der Muezzin als auch die Mitglieder der islamischen Gemeinde auf die Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG – auch in ihrer gemeinsamen Ausübung – berufen. Das OVG lässt explizit offen, ob Art. 19 Abs. 3 GG für die Ausübung der kollektiven Religionsfreiheit notwendig ist.[1948] Somit umfasst der Schutzbereich der individuellen Religionsfreiheit auch den Muezzinruf.

Eine Rechtfertigung für das *pauschale* Verbot des Muezzinrufs ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Belange Dritter werden durch das Immissionsschutzgesetz berücksichtigt.

(d) Deutschpflicht in Moscheen

Die Deutschpflicht in Moscheen könnte ebenfalls eine ungerechtfertigte Beschränkung der Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1, 2 GG darstellen. Der Schutzbereich der kollektiven Religionsfreiheit ist eröffnet, da die Frage der Sprache, in der in einer Glaubensstätte gesprochen wird, sich auf die Ausübung der Religion unmittelbar auswirkt. Es liegt dementsprechend auch ein Eingriff vor. Ob dieser Eingriff in die Religionsfreiheit gerechtfertigt sein könnte, ist fraglich – kann an dieser Stelle aber offenbleiben. Denn eine Deutschpflicht in Moscheen wäre zumindest nicht willkürlich (dazu unter A.I.3.c)bb)(3)(c)).

[1946] Vgl. BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995 – 1 BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1 (15) – *Kruzifix*.
[1947] *Unruh*, Religionsverfassungsrecht, 5. Aufl. 2024, S. 64.
[1948] OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 139 – *Muezzinruf*.

(e) Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen

Das Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen verletzt ebenfalls die Religionsausübungsfreiheit (siehe oben A.I.3.a)bb)(2)(a)(aa)).

(f) Maßnahmen als Ausdruck einer muslimfeindlichen Haltung der AfD

Für eine Kumulation der Nachteile müssten die dargestellten Maßnahmen und Forderungen der AfD in ihrer Gesamtheit einen deutlich gegen den Islam und gegen Muslim*innen gerichteten Charakter aufzeigen.

Maßgeblich ist dabei, ob die jeweiligen Forderungen religionsneutral begründet werden oder ob sie erkennen lassen, dass sie gezielt auf die Beschränkung islamischer Religionsausübung im öffentlichen Raum gerichtet sind.

Hinsichtlich des Minarettbauverbots enthält bereits das Grundsatzprogramm der AfD eine ausdrückliche Ablehnung von Minaretten. Die dort gewählte Begründung knüpft nicht an ordnungsrechtliche oder städtebauliche Erwägungen an, sondern qualifiziert das Minarett als „islamisches Herrschaftssymbol“.[1949] Die gleiche Begründung ist im Europawahlprogramm aus dem Jahr 2019 zu finden.[1950] Das Bundestagswahlprogramm 2025 wiederholt die Forderung und stellt sie unter die programmatische Überschrift: „Einer weiteren Ausbreitung des Islam treten wir entgegen.“[1951] Damit benennt die AfD den übergeordneten Zweck der Maßnahme selbst: Nicht die religionsneutrale Regulierung des öffentlichen Raums steht im Vordergrund, sondern die Eindämmung islamischer Präsenz als solcher.

Entsprechendes ergibt sich aus einem Gesetzesentwurf der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Auch dort wird die Ablehnung von Minaretten nicht primär städtebaulich begründet, sondern damit, Minarette könnten „nach islamischem

[1949] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 50.
[1950] AfD, Europawahlprogramm 2019, S. 52, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2019/03/AfD_Europawahlprogramm_A5-hoch_web_150319.pdf.
[1951] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 123.

Verständnis einen Herrschaftsanspruch der gläubigen Muslime über diejenigen, die sie als ‚Ungläubige' bezeichnen, begründen." [1952]

Die AfD begründet das Minarettbauverbot damit konsistent und programmübergreifend nicht mit religionsneutralen Erwägungen, sondern mit der Ablehnung des Islam als politisch-religiösem System und dem Ziel, dessen Ausbreitung im öffentlichen Raum entgegenzuwirken. Dies ist im Rahmen der kumulativen Prüfung nach Art. 4 Abs. 1, 2 GG als Beleg für das gemeinsame Ziel zu werten, islamische Religionsausübung gezielt zu erschweren und aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen.

Auch die Moscheebaubeschränkungen werden bereits auf Landesverbandsebene nicht religionsneutral begründet. Das Landtagswahlprogramm Sachsen 2024 lehnt Moscheebauten ab, „besonders mit Minarett", mit der Begründung, Bekenntnis und Religionsausübung für Muslim*innen seien bereits gewährleistet; Moscheen bedürfe es dafür nicht.[1953] Dieselbe Argumentation findet sich im sächsischen Programm 2019[1954] und – inhaltlich gleichgerichtet – im sachsen-anhaltinischen Programm 2016, das hervorhebt, entsprechende Bauprojekte müssten „erst von der ansässigen deutschen Bevölkerung akzeptiert" werden.[1955] Die AfD stellt damit nicht auf städtebauliche oder baurechtliche Erwägungen ab, sondern bestreitet die religiöse Notwendigkeit eigener Sakralbauten und macht die Zulässigkeit von der Akzeptanz der nicht-muslimischen Bevölkerung abhängig. Das ergibt sich auch daraus, dass die AfD nicht zugleich den Bau neuer Kirchen in Frage stellt, obschon es in Sachsen um ein Vielfaches mehr Kirchen als Moscheen gibt.

Auch die unter dem Vorbehalt des Bürgerentscheids gefassten Forderungen sind ausdrücklich an dasselbe Ziel gebunden. Das Rahmenprogramm des

[1952] Gesetzentwurf zur Änderung der Bayerischen Bauordnung – Bayerisches Kulturschutzgesetz, 14.02.2024, Drucksache 19/449, S. 1.
[1953] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 35.
[1954] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 22 sowie Präambel.
[1955] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2016, S. 31/32.

Landesverbands Bayern für die Kommunalwahlen 2026 ordnet die Forderung nach einem Bürgerentscheid über Moscheebauten der Überschrift „Keine Islamisierung unserer Gemeinden“ unter.[1956] Das Landtagswahlprogramm des Landesverbands Brandenburg 2024 leitet die entsprechende Forderung mit dem Satz ein: „Eine Islamisierung unserer Städte und Gemeinden lehnen wir ab, über den Bau von Moscheen oder Minaretten müssen die Bürger vor Ort entscheiden.“[1957] Der Bürgerentscheid soll hier nicht als ein religionsneutrales Verfahren demokratischer Beteiligung verwendet werden, sondern als ein Instrument zur Verhinderung von Moscheen.

Entsprechendes gilt für die „abgestuften“ Positionen zur baurechtlichen Einschränkung von Moscheebauten. Das Bürgerschaftswahlprogramm des Landesverbands Bremen 2023 fordert den „Baustopp von stadtbildprägenden Moscheen, welche den öffentlichen Raum zu dominieren versuchen“[1958]. Tillschneider, Landtagsabgeordneter, stellvertretender Landesvorsitzender sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt, bestritt 2018 in seinem als „Grundsatzvortrag“ angekündigten Beitrag, dass die Moschee – anders als die christliche Kirche – ein Sakralbau sei, und leitete daraus ab, dass Muslim*innen keiner spezifischen Glaubensstätte bedürften.[1959] Stephan Brandner, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Bundesvorstandsmitglied und Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, formulierte 2019, eine Moschee sei „für die Moslems was ganz anderes als für einen Christen eine Kirche“, nämlich „ein Gemeindehaus, wo auch Politik gemacht wird“,

[1956] Landesverband Bayern, Rahmenprogramm für den AfD-Landesverband Bayern für die Kommunalwahlen am 8. März 2026, S. 42.
[1957] AfD Brandenburg, Landtagswahlprogramm 2024, S. 59.
[1958] AfD Bremen, Bürgerschaftswahlprogramm 2023, S. 33.
[1959] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, YouTube-Video vom 16.04.2018, Nein zur globalen Einheitswelt – Islampolitischer Grundsatzvortrag, https://www.youtube.com/watch?v=qXYdt191fG0 [zur Datenbank], ab 00:27:41.

weshalb die Bauvorschriften entsprechend anzupassen seien.[1960] Die Forderungen knüpfen damit nicht an religionsneutrale städtebauliche Erwägungen an, sondern an eine differenzierende Bewertung des Islam gegenüber dem Christentum sowie an die Annahme einer politischen Funktion islamischer Gotteshäuser. Ebenso deutlich formuliert dies Christina Baum, damaliges Mitglied im Bundesvorstand:

> […] Ganz einfach gesagt: Das Kreuz, die Kirchenglocken oder die Weihnachtsmärkte bleiben – Moscheen, der Muezzin-Ruf oder die Burka haben in Deutschland jedoch nichts zu suchen. […][1961]

Die AfD begründet ihre Forderungen zum Moscheebau damit konsistent und programmübergreifend nicht mit religionsneutralen Erwägungen, sondern mit der Ablehnung einer sichtbaren und hörbaren Präsenz des Islam im öffentlichen Raum und – ausdrücklich – mit dem Ziel der Verhinderung einer „Islamisierung“. Dies ist im Rahmen der kumulativen Prüfung nach Art. 4 Abs. 1, 2 GG als weiterer Beleg für das gemeinsame Ziel zu werten, islamische Religionsausübung gezielt zu erschweren und aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen.

Eine ausdrückliche Ablehnung des Muezzinrufs enthält bereits das Grundsatzprogramm der AfD aus dem Jahr 2016. Die dort gewählte Begründung knüpft nicht an immissionsschutzrechtliche Erwägungen an, sondern qualifiziert den Muezzinruf als Ausdruck eines religiösen Exklusivanspruchs, der einem „toleranten Nebeneinander der Religionen“[1962] widerspreche. Diese Begründungsstruktur ist programmübergreifend konsistent. Das Landtagswahlprogramm Baden-Württemberg 2021 fordert ein generelles Verbot des Muezzinrufs;[1963] das

---

[1960] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, AfD-Thüringen, Online Bürgerdialog mit den Volksanwälten in Erfurt am 21.09.2017, YouTube-Video vom 22.09.2017, https://www.youtube.com/watch?v=-M5HBi16jQ0 [zur Datenbank], ab: 00:47:40.
[1961] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post am 28.10.2021, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid036oMjrMaGRUh7ui8W4MwFfV8by1UKsFvpNHWRp989G7K3yCgochRPknDb3kTjtZTzl [zur Datenbank], sowie Instagram-Post am 29.10.2021, https://www.instagram.com/p/CVnwWTkBHvZ [zur Datenbank].
[1962] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 50.
[1963] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2021, S. 16.

Landtagswahlprogramm Nordrhein-Westfalen 2022 bezeichnet ihn als „Ausdruck religiöser Intoleranz“ und „psychische Belastung“ für Anwohner*innen;[1964] das Landtagswahlprogramm Hessen 2023 fasst die Ablehnung unter die Überschrift: „Der Islam gehört weder zu Deutschland noch zu Hessen“ zusammen.[1965] Das Bundestagswahlprogramm 2025 wiederholt die Forderung unter der programmatischen Überschrift „Einer weiteren Ausbreitung des Islam treten wir entgegen.“[1966]

Damit benennt die AfD den übergeordneten Zweck der Maßnahme selbst: Nicht eine religionsneutrale Regulierung öffentlicher Lärmimmissionen steht im Vordergrund, sondern die Zurückdrängung islamischer Religionsausübung im öffentlichen Raum. Dies wird auch in der inhaltlichen Begründung deutlich: Das Landtagswahlprogramm Sachsen-Anhalt 2021 kündigt an, „alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Einfluss dieser kulturfremden Religion in unserem Land zu beschränken“;[1967] das Landtagswahlprogramm Baden-Württemberg 2021 führt die Forderung unter dem Titel: „Islamischen Herrschaftsanspruch zurückweisen.“[1968] Die Ablehnung des Muezzinrufs wird damit nicht als ordnungsrechtliche Maßnahme, sondern als Element eines umfassenden Abwehranspruchs gegen den Islam als solchen begründet.

Die AfD rechtfertigt ein Verbot des Muezzinrufs dabei konsistent und programmübergreifend nicht mit religionsneutralen Gesichtspunkten, sondern mit einer grundsätzlichen Ablehnung des Islam als politisch-religiösem System sowie dem Ziel, dessen öffentliche Präsenz zu begrenzen. Im Rahmen der kumulativen Prüfung nach Art. 4 Abs. 1, 2 GG stellt dies einen weiteren Hinweis darauf dar, dass islamische Religionsausübung gezielt erschwert und aus dem öffentlichen Raum zurückgedrängt werden soll.

[1964] AfD Nordrhein-Westfalen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 24.
[1965] AfD Hessen, Landtagswahlprogramm 2023, S. 26.
[1966] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 123.
[1967] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2021, S. 13
[1968] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2021, S. 16.

Bereits isoliert verletzen Kopftuch-, Minarettbau- und Muezzinrufverbote sowie Moscheebaubeschränkungen die Religionsfreiheit nach Art. 4 Abs. 1, 2 GG. In ihrer Kumulation verdichten sie sich jedoch zu einem politischen Konzept, das nicht lediglich einzelne Erscheinungsformen islamischer Religionsausübung regulieren, sondern die öffentliche Präsenz des Islam insgesamt zurückdrängen soll. Die Maßnahmen stehen dabei in einem inhaltlichen Zusammenhang und werden von der AfD programmatisch ausdrücklich unter das Ziel gestellt, eine vermeintliche „Islamisierung“ Deutschlands zu verhindern.

Dies zeigt sich daran, dass zentrale Parteiprogramme den Islam nicht als Religion unter dem Schutz religiöser Pluralität behandeln, sondern als Gefahr und als grundsätzlich fremdes und mit Deutschland unvereinbares System darstellen.

So hieß es im Bundestagswahlprogramm 2017:

> Der Islam gehört nicht zu Deutschland. In der Ausbreitung des Islam und der Präsenz von über 5 Millionen Muslimen, deren Zahl ständig wächst, sieht die AfD eine große Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung.[1969]

Weiter erklärte die AfD Thüringen:

> Der orthodoxe Islam, der eine politische Religion ist und mit der Scharia auch ein vormodernes System von Rechtsregeln umfasst, ist mit diesem westlichen Staatsverständnis nicht vereinbar. Daher kann der Islam nicht zu Thüringen und nicht zu Deutschland gehören.[1970]

In ähnlicher Weise formuliert das Landtagswahlprogramm Sachsen-Anhalt:

> Der Islam gehört weder zu Deutschland noch zu Sachsen-Anhalt.[1971]

Weiter heißt es dort:

[1969] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34.
[1970] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 53.
[1971] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. III. Kultur und Integration, Punkt 17.

> Die AfD-Regierung wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, den Einfluss dieser kulturfremden Religion in Sachsen-Anhalt zu beschränken, soweit dies rechtlich zulässig ist.[1972]

Die Ablehnung richtet sich dabei nicht lediglich gegen islamistische Bestrebungen, sondern ausdrücklich gegen sichtbare und hörbare Formen islamischer Religionsausübung im öffentlichen Raum, wie sich aus der bereits zitierten programmatischen Überschrift des Bundestagswahlprogramms 2025 („Einer weiteren Ausbreitung des Islam treten wir entgegen“) ergibt.[1973]

Die verdrängende Stoßrichtung des Gesamtkonzepts wird insbesondere durch Aussagen wie die von Beatrix von Storch, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, auf dem Bundesparteitag 2017 deutlich:

> Unsere Strategie ist es, den Islam nicht nur zu stoppen, sondern aus Deutschland rauszudrängen. Er gehört genauso wenig zu Deutschland wie Angela Merkel ins Kanzleramt. Sie ist die größte Rechtsbrecherin der deutschen Nachkriegsgeschichte.[1974]

Jurij Kofner, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Miesbach, verband „Remigrationsmaßnahmen“ ausdrücklich mit dem Ziel, zu verhindern, dass „Mitte des 21. Jahrhunderts ein Fünftel der Bevölkerung dem Islam anhängen“.[1975]

Marc Bernhard, Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, warnte vor Millionen „meist arabische[n] und nordafrikanische[n] Muslime[n]“, die nach Europa gekommen seien.[1976] Frank-Christian Hansel, Mitglied im Abgeordnetenhaus Berlin und damaliges Mitglied des Landesverbands, stellte

---

[1972] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. III. Kultur und Integration, Punkt 17.
[1973] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 123.
[1974] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, YouTube-Beitrag am 03.12.2017, Bundesparteitag am 2./3.12. 2017, https://www.youtube.com/watch?v=74VqBx-goms [zur Datenbank], ab 00:01:10.
[1975] Jurij Kofner, stv. Vorsitzender KV Miesbach in Bayern, Telegram-Post am 28.02.2023, https://t.me/kofnerafd/500/ [zur Datenbank].
[1976] Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 08.11.2024, https://www.t.me/marcbernhard/2594# [zur Datenbank].

die Alternative „#Remigration oder #Kalifat?“ auf und behauptete, die „Islamisierung des Westens“ sei eine „stillschweigende Vereinbarung zwischen allen überzeugten Muslimen“.[1977]

Diese Aussagen verdeutlichen, dass die AfD nicht lediglich einzelne religiöse Praktiken kritisiert oder ordnungsrechtliche Regelungen fordert. Vielmehr wird der Islam als solcher als Bedrohung konstruiert und muslimische Religionsausübung mit Vorstellungen kultureller Fremdheit, politischer Unterwanderung und gesellschaftlicher Gefahr verknüpft. Die Forderungen richten sich dementsprechend nicht punktuell gegen konkrete Gefahrenlagen, sondern gegen die sichtbare Existenz islamischen Lebens im öffentlichen Raum selbst.

In der Gesamtschau entsteht so ein konsistentes politisches Konzept, das darauf gerichtet ist, islamische Religionsausübung zu erschweren und muslimische Präsenz aus dem öffentlichen Raum zurückzudrängen. Die Vielzahl der Maßnahmen und Äußerungen lässt erkennen, dass Muslim*innen nicht mehr als gleichberechtigter Teil der politischen Gemeinschaft behandelt, sondern als kulturell und religiös fremde Gruppe markiert werden. Gerade in ihrer kumulativen Wirkung begründen die verschiedenen Ge- und vor allem Verbote einen besonders schweren Nachteil, der ihre elementare Rechtsgleichheit angreift.

Dieser schwere Nachteil wurde oben bereits für das Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen isoliert damit begründet, dass es die Religionsausübungsfreiheit erheblich verletzt, durch den Verlust der Zugangsmöglichkeit zu öffentlichen Einrichtungen mittelbar die ungehinderte Ausübung diverser weiterer Freiheitsrechte einschränkt und die betroffenen Frauen zudem durch ihren sichtbaren Ausschluss demütigt.

Das gilt erst recht, wenn zu dem Kopftuchverbot das Verbot von Minarett- und (in Sachsen sowie potentiell in Bayern und Brandenburg) Moscheebauten und

---

[1977] Frank-Christian Hansel, MdA Berlin, Telegram-Beitrag vom 04.05.2024, https://www.t.me/fch_afd/1519# [zur Datenbank].

von Muezzinrufen tritt. Dies schränkt die Religionsausübungsfreiheit von Muslim*innen schwer ein – gerade vor dem Hintergrund der soeben dargestellten Zielrichtung, sie beziehungsweise nur sie aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Durch die in Form konkreter Maßnahmen gegossene Zielsetzung, die sichtbare Ausübung nur des Islam sei unerwünscht, setzt das alle Muslim*innen in Deutschland im Vergleich zu den Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften erheblich herab.

(3) Willkürliche Ungleichbehandlung

Damit ein Menschenwürdeverstoß angenommen werden kann, müsste die Ungleichbehandlung von Muslim*innen durch die vorgenannten Maßnahmen jedoch auch objektiv willkürlich sein.

(a) Minarett- und Moscheebauverbot sowie Moscheebaubeschränkungen

Es ist zu prüfen, ob es sachliche Gründe für die Differenzierung zwischen dem Minarett/der Moschee sowie religiösen Gebäuden anderer Religionen gibt, die das Verbot beziehungsweise die Beschränkung ihres Baus tragen könnten. Mögliche sachliche Gründe könnten die negative Glaubensfreiheit sowie der Schutz der deutschen Kultur und der Schutz des Stadtbildes und des Ortscharakters sein.

Zuerst ist die negative Glaubensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1, 2 GG zu prüfen. Diese erfasst die Freiheit, eine religiöse oder weltanschauliche Überzeugung nicht zu haben und nicht auszuüben.[1978] Daraus kann, wie das Bundesverfassungsgericht bereits feststellte, allerdings nicht vor der bloßen Wahrnehmung religiöser Symbole oder religiös konnotierter Kleidung geschützt werden. Es folgt kein allgemeiner Konfrontationsschutz aus der negativen Glaubensfreiheit.[1979] Eine Beeinträchtigung komme erst dann in Betracht, wenn der Staat den Einzelnen in eine unausweichliche Lage bringe, in der (unfreiwillige) religiöse Einwirkungs-

[1978] *Jarass*, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 4 Rn. 13.
[1979] BVerfG, Beschluss v. 16.05.1995 – 1 BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1, Rn. 15 ff. – *Kruzifix*.

mechanismen eine gewisse Intensität erreichen. Diese Schwelle ist jedoch nicht erreicht, wenn der Anblick fremdreligiöser Bauten (Minarette, Moscheen) geregelt werden soll. Denn hier liegt keine Zwangslage vor, wie beispielsweise in der Ausstattung von Schulräumen mit Kreuzen.

Daneben ist der Schutz der deutschen Kultur als Sachgrund zu prüfen. Da auf der Ebene des Willkürverbots nicht ausschlaggebend ist, ob der Sachgrund Verfassungsrang einnimmt, sondern nur, inwiefern der Grund rechtlich anerkannt und für die Differenzierung grundsätzlich tragfähig ist, kann der Schutz der deutschen Kultur als Sachgrund prinzipiell in Betracht kommen. Im Grundgesetz findet sich keine Bestimmung zur Wahrung der nationalen Kultur, jedoch in Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Bayerische Verfassung (BV). Dies greift der Landesverband Bayern auch auf, wenn er einen Gesetzesentwurf für ein Minarettbauverbot damit begründet, dass es eine „verfassungsrechtliche[ ] Verpflichtung des Freistaates Bayern zum Schutz der Kultur Bayerns“ aus Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BV gebe.[1980] Auch politisch wird der Begriff der „deutschen Leitkultur“ verwendet. Fraglich ist, welche rechtlichen Schlüsse aus diesen Begriffen abzuleiten sind. „Kultur“ rechtlich zu fassen, insbesondere „Leitkultur“, ist durchaus komplex.[1981] Lindner führt hinsichtlich des Kulturstaatsprinzips in Bayern aus, dass dieses keine subjektiven Rechte vermittle, wohl aber objektiv-rechtliche Pflichten von Staat und Gemeinden zur Pflege kultureller Güter, zur Wahrung des kulturellen Erbes, zum Schutz „Kulturschaffender“ begründe.[1982]

Inwiefern die Rechtsordnung – neben den Grundwerten der Verfassung selbst – „Kultur“ als rechtlich legitimen Grund für beschränkende Maßnahmen zulassen kann, kann vorliegend offenbleiben. Denn der Rückgriff auf eine deutsche

---

[1980] Gesetzentwurf zur Änderung der Bayerischen Bauordnung – Bayerisches Kulturschutzgesetz, 14.02.2024, Drucksache 19/449, S. 4.
[1981] Siehe zur Übersicht: *Thym*, Verfassungspatriotismus in der Einwanderungsgesellschaft. Über die gesellschaftliche Breitenwirkung des Verfassungsrechts und kulturelle Parteinahme unter dem Grundgesetz, AöR 145 (2020), 40.
[1982] *Lindner*, in: Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, 2. Aufl. 2017, BV Art. 3 Rn. 6.

Identität kann unter Umständen besondere Privilegierungen der christlichen Kultur rechtfertigen, jedoch keine einseitigen Abwehrmaßnahmen gegen andere Religionen und erst recht nicht gegen eine spezifische.[1983] Die Maßnahmen hinsichtlich Minaretten und Moscheen greifen explizit den islamischen Glauben heraus, verstehen sich also nicht positiv schützend gegenüber einer „deutschen Kultur“. Sakrale Gebäude anderer Religionen, wie orthodoxer Christ*innen oder Hinduist*innen, werden nicht benannt.

Schließlich ist auf den Sachgrund des Schutzes von Stadtbild und Ortscharakter einzugehen. Die ästhetische Gestaltung einer Ortschaft ist im Baurecht durchaus als legitimes Ziel anerkannt. Dies drückt sich im Baurecht in § 34 Abs. 1 BauGB aus, wonach ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Ein Vorhaben fügt sich in der Regel ein, wenn es sich innerhalb des aus seiner Umgebung hervorgehenden Rahmens hält. Es fügt sich jedoch trotz Einhaltung des Rahmens nicht ein, wenn es die gebotene Rücksichtnahme auf die in seiner unmittelbaren Nähe vorhandene Bebauung fehlen lässt. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass sich bestimmte Arten von Gebäuden oder Bebauungen prinzipiell nicht in jegliche Umgebungen anpassen können.[1984] Minarette und Moscheen können unterschiedlich gestaltet sein, teilweise auffällig und teilweise unauffällig. Auch dies trägt somit nicht als Sachgrund.

(b) Muezzinrufverbot

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob es sachliche Gründe zur Differenzierung zwischen dem Muezzinruf und akustischen Einwirkungen durch andere Religionen geben könnte. Von vornherein ausgeschlossen ist der Schutz der deutschen

---

[1983] Vgl. *Klimke*, Das Menschenrecht auf Kultur in der pluralistischen Gesellschaft, ZAR 2021, 278 (281 f.).

[1984] Das OVG Rheinland-Pfalz lehnte beispielsweise ab, dass ein Kläger gegen ein Minarett sich vor „fremdländischen“ Gebäuden schützen könne, siehe dazu: OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss v. 20.11.2000 – 8 A 11739/00, NVwZ 2001, 933, 934 – *Baugenehmigung für ein Minarett*.

Kultur (siehe oben zu Minarett und Moschee A.I.3.c)bb)(3)(a)). Mögliche Sachgründe könnten die negative Glaubensfreiheit sowie der Schutz vor dem Muezzinruf eigenen akustischen Einflüssen sein.

Beim Muezzinruf handelt es sich um ein muslimisches Glaubensbekenntnis, aus diesem Grund könnte die negative Glaubensfreiheit unter Umständen greifen. Das OVG Nordrhein-Westfalen stellte jedoch bereits fest, dass eine Beschränkung des Muezzinrufs nicht pauschal mit der negativen Glaubensfreiheit gerechtfertigt werden könnte.[1985] Ein pauschales Rekurrieren auf die negative Glaubensfreiheit – ganz unabhängig von der individuellen Situation – scheidet somit aus.

Auch der Schutz vor besonderem Lärm kann nicht zur Differenzierung angeführt werden. Akustische Immissionen sind an der TA Lärm zu messen. Das OVG Nordrhein-Westfalen führte auch dazu aus, dass

> allein die fremdländische Herkunft des Gebetsrufs sowie das damit möglicherweise bei einzelnen Personen […] verbundene Unbehagen vor dem Hintergrund der objektiven Wertentscheidung des Grundgesetzes keine zureichenden Gründe [darstellen können], um das Geräusch des lautsprecherverstärkten Gebetsrufs als erheblich belästigend zu bewerten.[1986]

Somit ist ein pauschales Verbot des Muezzinrufs ebenfalls willkürlich.

(c) Deutschpflicht in Moscheen

Außerdem ist zu prüfen, ob es sachliche Gründe zur Differenzierung zwischen einer Deutschpflicht in Moscheen und einer solchen Sprachregelung für andere Glaubensrichtungen geben könnte.

Die Differenzierung könnte sich daraus ergeben, dass insbesondere Imame aus dem Ausland stammen und es ein integrationspolitisches Regelungsinteresse an einer Deutschpflicht geben könnte. Schon seit 2019 müssen Geistliche aus dem

---

[1985] OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 146 ff. – *Muezzinruf*.
[1986] OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 151 – *Muezzinruf*.

Ausland deutsche Sprachkenntnisse nachweisen (§ 14 Abs. 1a Beschäftigungsverordnung). Diese Maßnahme wurde laut dem Kabinettsentwurf von 2019 wie folgt begründet: „Aus religiösen Gründen Beschäftigte übernehmen in ihren Gemeinden oft eine prägende Rolle.“ Geistliche hätten „kraft Amtes eine Vorbild- und Beraterfunktion“, die für ein friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen und Religionen sowie für erfolgreiche Integration neu Zugewanderter in Deutschland wichtig sei.[1987]

Laut einer Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung kommen insbesondere Imame aus dem Ausland:

> Nach eigenen Angaben stellt DITIB mit 986 Ortsgemeinden nach wie vor die meisten Moscheen in Deutschland und etwas weniger als die Hälfte der etwa 2.000 bis 2.500 zurzeit hier tätigen Imame. Die übrigen Imame stammen zu 80 bis 90 Prozent ebenfalls aus dem Ausland, insbesondere aus der Türkei, Nordafrika, Albanien und dem ehemaligen Jugoslawien, aber auch aus Ägypten und aus dem Iran. Zahlenmäßig bedeutsam sind vor allem die „Islamische Gemeinschaft Milli Görüş“ (IGMG) mit – nach eigenen Angaben – 323 Moscheen in Deutschland und der Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ) mit rund 300 Moscheen. Während VIKZ seit Ende der Achtzigerjahre eigene Imame in Köln ausbildet, beschäftigt IGMG neben Ehrenamtlichen viele ehemalige DITIB-Imame.[1988]

Um die Integration einer so hohen Zahl an Geistlichen und den dazugehörigen Gläubigen zu gewährleisten, könnte eine einseitige Regulierung islamischer Glaubensstätten einen legitimen Grund darstellen. Eine solche umfassende Regelung wäre zwar wahrscheinlich verfassungswidrig, da das integrationspolitische Ziel auch durch weniger weitreichende Maßnahmen – wie eben verpflichtende Deutschkenntnisse für Imame – erreicht werden könnte oder zumindest unangemessen wäre. Sie ist aber nicht willkürlich, weil es zumindest

---

[1987] Entwurf zitiert nach Domradio, Sprachkenntnisse bei Einreise, 06.11.2019, https://www.domradio.de/artikel/sprachkenntnisse-bei-einreise-kabinettsvorlage-deutsch-pflicht-fuer-auslaendische.

[1988] Konrad-Adenauer-Stiftung, Imame – made in Europe?, März 2019, S. 3.

nicht völlig fernliegt, durch eine Deutschpflicht in Moscheen die Integration der vielen zugewanderten Muslim*innen zu fördern.

(d) Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen

Wie bereits dargestellt (siehe oben A.I.3.a)bb)(3)), ist ein Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen willkürlich.

cc) Ergebnis

Somit sind im Ergebnis das Minarettbauverbot, das Moscheebauverbot beziehungsweise der Bürgerentscheidvorbehalt für Moscheen sowie bauliche Beschränkungen von Moscheen, das Muezzinrufverbot wie auch das Kopftuchverbot ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen von Muslim*innen. Alle Maßnahmen knüpfen an das Merkmal „Glauben“ an, also an ein nicht verfügbares Merkmal. Ein besonders schwerer Nachteil ergibt sich aus den ungerechtfertigten Eingriffen in die Religionsfreiheit von Muslim*innen, die sich zu einem schweren Gewicht kumulieren, weil alle Maßnahmen darauf ausgerichtet sind, die Religionsausübung durch Muslim*innen zu erschweren und den Islam als Religion aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Die genannten Maßnahmen sind alle willkürlich. Dadurch versetzen sie Muslim*innen in einen rechtlich abgewerteten Status und das aus diesen Maßnahmen bestehende politische Konzept der AfD verletzt Muslim*innen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit, also ihrer Menschenwürde.

d) Endergebnis

Die Forderung der AfD nach einem Verbot von islamischen Kopftüchern in öffentlichen Einrichtungen verletzt die betroffenen Musliminnen in ihrer Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG (siehe oben A.I.3.a)cc)). Erst recht wird die Menschenwürde von Muslim*innen verletzt, wenn neben dem Verbot des islamischen Kopftuchs auch der Bau von Minaretten beziehungsweise Moscheen (AfD Sachsen) verboten beziehungsweise unter den Vorbehalt eines Bürgerentscheids gestellt und der Muezzinruf untersagt werden soll (Bundesverband)

(siehe oben A.I.3.c)). Denn jedenfalls in einer Gesamtbetrachtung versetzt das darin ausgedrückte politische Konzept der AfD Muslim*innen in einen rechtlich abgewerteten Status.

4. Menschenwürdewidrige Äußerungen als Verhalten der Anhänger

Neben den „Zielen“ einer Partei wird in diesem Gutachten auch das „Verhalten der Anhänger“ als normativ gleichrangiges Kriterium behandelt. Die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Dogmatik differenziert insoweit nicht hinreichend klar zwischen den „Zielen“ einer Partei und dem „Verhalten ihrer Anhänger“. Insbesondere erweckt das Gericht den Eindruck, dass sich das Tatbestandsmerkmal des Verhaltens in Zurechnungsfragen erschöpfe.[1989]

Das würde aber dem normativen Gleichrang zwischen „Ziele“ und „Verhalten“, der sich im Wortlaut des Art. 21 Abs.2 GG ausdrückt, nicht gerecht. Dies ergibt sich vor allem aus dem Zweck des Parteiverbots: Eine Partei kann sich auch dann zu einer Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung entwickeln, wenn sich ihre Ziele überhaupt nicht bestimmen lassen, sie aber zum Beispiel durch massenhaftes gewalttätiges Verhalten diese Grundordnung infrage stellt (siehe oben Teil 2 B.II und B.IV).

Aus diesem Grund werden nachfolgend möglicherweise menschenwürdewidrige Äußerungen einzelner AfD-Mitglieder geprüft. Unerheblich ist dabei, ob diese Äußerungen bereits strafrechtlich sanktioniert wurden. Die Prüfung beginnt aber mit solchen Äußerungen, die eine der Partei zurechenbare Volksverhetzung darstellen könnten (dazu unter A.I.4.a)). Daran anschließend werden weitere Äußerungen, die die Menschenwürde von Bevölkerungsteilen missachten, betrachtet (dazu unter A.I.4.b)).

[1989] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13 – *NPD II*; *Kluth*, in: BeckOK GG, 65. Ed. 01.03.2026, Art. 21 Rn. 211; *Klein*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Januar 2012), Art. 21 Rn. 535 ff.

a) Verurteilungen wegen Volksverhetzung

Mehrere AfD-Mitglieder wurden (rechtskräftig) wegen Volksverhetzung verurteilt. Volksverhetzung hat häufig einen politischen Hintergrund und spiegelt den Willen der Partei wider, wenn sie sich in ihre Ideologie einfügt. Die normative Rechtfertigung für die Berücksichtigung solcher Delikte liegt darin, dass die strafbare Verhetzung eine eigenständige Gefahr für die Menschenwürde als Schutzgut des Art. 21 Abs. 2 GG schafft (siehe oben Teil 2 B.IV.2). Dazu gehört auch der Schutz vor besonders schwerwiegenden Äußerungen, die aggressives Verhalten gegenüber Einzelnen hervorrufen oder fördern und gleichzeitig aufseiten der Betroffenen Ängste und Verunsicherungen bewirken. Betrachtet werden Verurteilungen wegen Volksverhetzungen von Jeanette Ihme sowie Marie-Thérèse Kaiser.

aa) Jeanette Ihme

Jeanette Ihme, damals Mitglied des saarländischen Landesvorstands, wurde am 29. November 2017 vom Amtsgericht Ottweiler wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 25 Euro verurteilt. Das berichten „beck-aktuell“[1990], die Süddeutsche Zeitung[1991], t-online.de[1992] und der Merkur[1993] unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass Ihme gegen Teile der Bevölkerung zum Hass aufgestachelt und zu

---

[1990] *Redaktion beck-aktuell/dpa*, AG Ottweiler verurteilt AfD-Politikerin wegen Volksverhetzung zu Geldstrafe, in: beck-aktuell, 29.11.2017, https://www.beck-aktuell.de/heute-im-recht/rechtsprechung/ag-ottweiler-verurteilt-afd-politikerin-wegen-volksverhetzung-zu-geldstrafe-2017-11-29 (abgerufen am: 10.06.2026).
[1991] *dpa/lrs*, AfD-Politikerin wegen Volksverhetzung verurteilt, in: Süddeutsche Zeitung, 29.11.2017, https://www.sueddeutsche.de/panorama/ottweiler-afd-politikerin-wegen-volksverhetzung-verurteilt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-171129-99-65708 (abgerufen am: 10.06.2026).
[1992] *dpa*, AfD-Politikerin Jeanette Ihme wegen Volksverhetzung verurteilt, in: t-online, 29.11.2017, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_82802602/afd-politikerin-jeanette-ihme-wegen-volksverhetzung-verurteilt.html (abgerufen am: 10.06.2026).
[1993] *dpa*, Hetze auf Facebook, in: Merkur.de, 29.11.2017, https://www.merkur.de/politik/hetze-auf-facebook-afd-politikerin-jeanette-ihme-zu-geldstrafe-verurteilt-zr-9405632.html (abgerufen am: 10.06.2026).

Gewalt- und Willkürmaßnahmen aufgefordert hatte. Außerdem habe Ihme mit einem Facebook-Post den Tatbestand des Angriffes auf die Menschenwürde erfüllt.

Sueddeutsche.de zitierte aus Ihmes Post wie folgt:

> Am besten alle samt Inhalt versenken. Ja, ich meine das ernst. Ich habe keinen Bock auf diese kriminellen Schlepperbanden und genauso wenig auf ihre Kundschaft, die sich hier aufführt wie die Primaten.[1994]

Ihmes Verteidiger kündigte ausweislich der Artikel an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Die Saarbrücker Zeitung berichtete am 12. April 2018 über die Berufungsverhandlung:

> Jeanette Ihme, Mitglied im AfD-Landesvorstand, muss eine Geldstrafe von 2250 Euro wegen Volksverhetzung zahlen. Das Landgericht hat gestern die Berufungen der Staatsanwaltschaft sowie von Ihmes Anwalt verworfen und somit das Urteil des Amtsgerichts Ottweiler vom November 2017 bestätigt (Az 3 Cs 29 Js 247/17). Ihme war wegen eines fremdenfeindlichen Kommentars auf Facebook zu 90 Tagessätzen à 25 Euro verurteilt worden.
>
> Die Eppelbornerin hatte im August 2017 auf ihrer Facebook-Seite einen ‚Focus'-Bericht über den Einsatz von Schiffen zur Rettung von Flüchtlingen mit den Worten kommentiert: ‚Am besten alle samt Inhalt versenken. Ja, ich meine das ernst. Ich habe keinen Bock auf diese kriminellen Schlepperbanden und genauso wenig auf ihre Kundschaft, die sich hier aufführt wie die Primaten.'[1995]

Die Gemeinsame Pressestelle beim Saarländischen Oberlandesgericht teilte am 10. März 2026 im Rahmen einer Presseauskunft mit, dass das Urteil rechtskräftig geworden sei.

[1994] *dpa/lrs*, AfD-Politikerin wegen Volksverhetzung verurteilt, in: Süddeutsche Zeitung, 29.11.2017, https://www.sueddeutsche.de/panorama/ottweiler-afd-politikerin-wegen-volksverhetzung-verurteilt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-171129-99-65708 (abgerufen am: 10.06.2026).
[1995] *Saarbrücker Zeitung*, Volksverhetzung: Urteil gegen AfD-Frau bestätigt, 12.04.2018, https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/volksverhetzung-urteil-gegen-afd-frau-bestaetigt_aid-15345315 (abgerufen am: 10.06.2026).

Zum Tatzeitpunkt, im August 2017, war Ihme Beisitzerin im saarländischen AfD-Landesvorstand. Die „AfD Saarland“ hatte ihre Wahl am 25. Juni 2017 auf Facebook verkündet.[1996] Die Saarbrücker Zeitung schrieb am 15. August 2017:

> Jeanette Ihme, Mitglied im Landesvorstand der AfD, ist für ihren ausländerfeindlichen Kommentar auf Facebook von ihren Vorstandskollegen abgemahnt worden.[1997]

Weiter berichtete die Saarbrücker Zeitung:

> Parteisprecher Rudolf Müller bestätigte, dass der Vorstand am Montagabend eine Rüge ausgesprochen hat. [1998]

Eine Abmahnung ist zwar laut der AfD-Bundessatzung die mildeste Form der Sanktionierung (vor der Enthebung aus einem Parteiamt sowie der Aberkennung der Fähigkeit, ein bestimmtes oder jegliches Parteiamt zu bekleiden, und vor dem Parteiausschluss). Sie unterbricht gleichwohl die Zurechnung. Das Verhalten kann folglich der AfD nicht zugerechnet werden.

bb) Marie-Thérèse Kaiser

Marie-Thérèse Kaiser wurde am 1. Juni 2023 vom Amtsgericht Rotenburg (Wümme) wegen Volksverhetzung gemäß § 130 Abs. 2 Nr. 1 lit. a) und lit. c) StGB zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 60 Euro verurteilt. Das Urteil wurde in zweiter Instanz durch das Landgericht Verden am 26. Mai 2024 bestätigt.[1999]

Gegenstand der Verurteilung war ein Beitrag, den Kaiser am 17. August 2021 auf Facebook, Instagram und Telegram verbreitete. Darin stellte sie unter der Überschrift „Willkommenskultur für Gruppenvergewaltigungen?“ einen direkten

---

[1996] AfD Saarland, Facebook-Post am 25.06.2017, https://www.facebook.com/afdsaarland/posts/pfbid02Vk4fv85BwWQC9no1Lwpbf6qbkK3LmxSGawjEQSpLWG7h2QKoX1vMbrjLX1EHJzXBl .
[1997] *Saarbrücker Zeitung*, Vorstand mahnt AfD-Politikerin ab, 15.08.2017, https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/vorstand-mahnt-afd-politikerin-ab_aid-2520417 (abgerufen am: 10.06.2026).
[1998] *Saarbrücker Zeitung*, Vorstand mahnt AfD-Politikerin ab, 15.08.2017, https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/vorstand-mahnt-afd-politikerin-ab_aid-2520417 (abgerufen am: 10.06.2026).
[1999] LG Verden, Urteil v. 06.05.2024, 5 NBs 800 Js 40349/21 (197/23), S. 4 ff.

Kausalzusammenhang zwischen der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge und sexueller Gruppengewalt her und schrieb:

> Frauen und junge Mädchen fallen den kulturfremden Massen als erstes zum Opfer. Gerade Afghanen sind bei Gruppenvergewaltigungen nach neusten Zahlen des BKA überproportional vertreten: An jedem einzelnen Tag werden im Durchschnitt zwei Mädchen oder Frauen in Deutschland von Männergruppen vergewaltigt! […] Jeder zweite Tatverdächtige hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit. Häufig kamen die Männer aus islamischen Ländern: Afghanistan, Syrien, Irak. Besonders Afghanen sind – gemessen an ihrem geringen Bevölkerungsanteil – überproportional stark vertreten. 2018 waren 6 % der Tatverdächtigen Afghanen. In der Gesamtbevölkerung machen sie aber nur 0,3 % aus. Die meisten von ihnen begingen die Tat noch im laufenden Asylverfahren.

Mit Beschluss vom 16. September 2024 verwarf das Oberlandesgericht Celle die seitens Kaiser eingelegte Revision als offensichtlich unbegründet,[2000] die Entscheidung ist seit dem 17. September 2024 rechtskräftig.

Zum Tatzeitpunkt war Marie-Thérèse Kaiser Vorsitzende des Kreisverbands Rotenburg (Wümme) und Beisitzerin im niedersächsischen Landesvorstand.[2001] Trotz inzwischen rechtskräftiger Verurteilung wurde Kaiser 2025 erneut zur Vorsitzenden des Kreisverbandes gewählt[2002] und war bei der Bundestagswahl Direktkandidatin für den Wahlkreis Stade 1 Rotenburg.[2003] Ebenfalls arbeitete sie zum Tatzeitpunkt und noch bis April 2024 für den 1. Parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Bernd Baumann, inzwischen ist sie persönliche Mitarbeiterin der Bundessprecherin Alice Weidel.[2004] Seit 2021 ist

---

[2000] OLG Celle, Beschluss v. 16.09.2024, 2 ORs 103/24.
[2001] Marie-Thérèse Kaiser, Über mich, https://www.marietheresekaiser.de/über-mich (abgerufen am: 10.06.2026).
[2002] Marie-Thérèse Kaiser, Über mich, https://www.marietheresekaiser.de/über-mich (abgerufen am: 10.06.2026).
[2003] Bundestagswahl Landkreis Stade, Gemeinden von Wahlkreis 030 Stade I - Rotenburg II, https://votemanager.kdo.de/20250223/03359000/praesentation/uebersicht.html?wahl_id=596&stimmentyp=0&id=ebene_3_-1213_2174 (abgerufen am: 10.06.2026).
[2004] Marie-Thérèse Kaiser, Über mich, https://www.marietheresekaiser.de/über-mich (abgerufen am: 10.06.2026).

Kaiser auch Abgeordnete im Kreistag von Rotenburg (Wümme).[2005] Die Tat ist der AfD also zurechenbar.

b) Rassistische Äußerungen, die die Menschenwürde missachten

Daneben könnten auch einzelne Äußerungen von AfD-Funktionär*innen die Menschenwürde missachten.

aa) Maßstabskonkretisierung

Fraglich ist zunächst, unter welchen Voraussetzungen rassistische Äußerungen als Verletzungen der Menschenwürde einzustufen und damit relevantes Verhalten i.S.d. Art. 21 Abs. 2 GG sind.

Dass rassistische Äußerungen die Menschenwürde missachten können, hat das Bundesverfassungsgericht im „Ugah-Ugah"-Beschluss für den Fall einer rassistischen Individualbeleidigung festgestellt: Wer einen Menschen nicht als Menschen, sondern als Affen adressiert, tastet seine Würde nach Art. 1 Abs. 1 GG an.[2006] Dabei gilt ein strenger Maßstab: Nicht jede Ehrverletzung, Schmähung oder moralische Abqualifizierung erreicht die Schwelle der Menschenwürdeverletzung.[2007] Ein Angriff auf die Menschenwürde setzt voraus, dass sich die feindselige Handlung nicht nur gegen einzelne Persönlichkeitsrechte wie etwa die Ehre richtet, sondern den Menschen im Kern seiner Persönlichkeit trifft, indem er unter Missachtung des Gleichheitssatzes als minderwertig dargestellt und ihm das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten wird.[2008]

[2005] Marie-Thérèse Kaiser, Über mich, https://www.marietheresekaiser.de/über-mich (abgerufen am: 10.06.2026); Ergebnisse zu Marie-Thérèse Kaiser unter: *Landkreis Rotenburg (Wümme)*, Kreistagsinformationssystem, Marie-Thérèse Kaiser. Wahlperiode 2021-2026, https://sessionnet.lk-rotenburg.de/sessionnet/bi/kp0050.php?__kpenr=729 (abgerufen am: 10.06.2026).
[2006] BVerfG, Kammerbeschluss v. 02.11.2020 – 1 BvR 2727/19, juris, Rn. 18 – *Ugah Ugah*.
[2007] BVerfG, Kammerbeschluss v. 04.02.2010 – 1 BvR 369/04 ua, NJW 2010, 2193, Rn. 31.
[2008] BVerfG, Kammerbeschluss v. 02.11.2020 – 1 BvR 2727/19, juris, Rn. 15 – *Ugah Ugah*; sowie: BVerfG, Kammerbeschluss v. 06.09.2000 – 1 BvR 1056/95, NJW 2001, 61 (63); BVerfG, Kammerbeschluss v. 25.03.2008 – 1 BvR 1753/03, NJW 2008, 2907 (2909) – *Heimatvertriebenenlied*; BVerfG, Kammerbeschluss v. 04.02.2010 – 1 BvR 369/04 ua, NJW 2010, 2193 (2195); außerdem siehe: *Anstötz*, in: MüKo-StGB, 5. Aufl. 2025, § 130 Rn. 55 m.w.N. in Fußnote 275.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen von Kollektivbeleidigungen in seiner grundlegenden „Soldaten sind Mörder“-Entscheidung festgestellt, dass auch Äußerungen ohne Individualbezug unter bestimmten Voraussetzungen die Ehre der dem Kollektiv zugehörigen Personen verletzen können.[2009] Seither entspricht es ständiger Rechtsprechung, dass das betroffene Kollektiv von der Allgemeinheit abgrenzbar und überschaubar sein muss und die Äußerung an ein Merkmal anknüpft, das allen Kollektivangehörigen gemein ist.[2010] Wie Hoven und Witting kritisieren, seien diese Kriterien jedoch durchaus vage. Namentlich die zahlenmäßige Überschaubarkeit erlaube keine verlässliche Abgrenzung strafbarer von strafloser Kollektivbeleidigung. Vor allem aber sei zweifelhaft, ob die Gruppengröße ein taugliches Kriterium sein könne: Ob eine ehrenrührige Äußerung den Einzelnen noch erreicht oder sich in der Masse verliert, lasse sich nicht numerisch bestimmen.[2011] Diese Kritik deutet bereits darauf hin, dass die in der „Soldaten sind Mörder“-Rechtsprechung entwickelten Kriterien für den Bereich des Menschenwürdeschutzes nicht ohne Weiteres übernommen werden können.

Auch §§ 130, 192a StGB deuten darauf hin, dass der Menschenwürdeschutz nicht alleine mit der Gruppengröße korreliert. Durchaus fraglich ist, wie das enge Verständnis der zu adressierenden Gruppe aus der „Soldaten sind Mörder“-Rechtsprechung mit § 130 StGB und § 192a StGB in Bezug zu setzen ist. § 130 StGB pönalisiert Angriffe auf die Menschenwürde der jeweils geschützten Gruppen oder Bevölkerungsteile. Erfasst ist danach, wer die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine dieser Gruppen, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Gruppenzugehörigkeit beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet; die Strafbarkeit begründet diese

---

[2009] BVerfG, Beschluss v. 10.10.1995 – 1 BvR 1476/91 ua, NJW 1995, 3303 (3306) – *„Soldaten sind Mörder“*.

[2010] BVerfG, Beschluss v. 10.10.1995 – 1 BvR 1476/91 ua, NJW 1995, 3303 (3306) – *„Soldaten sind Mörder“*; siehe außerdem: *Rogall*, in: SK-StGB, 10. Aufl. 2026, Vorbemerkungen vor § 185 StGB Rn. 40.

[2011] *Hoven/Witting*, Die Verhetzende Beleidigung in § 192 a StGB – Zum strafrechtlichen Umgang mit gruppenbezogenen Beleidigungen, NStZ 2022, 589 (592).

Menschenwürdeverletzung, wenn sie auf eine Weise geschieht, die dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.

Die Gruppe ist somit deutlich weiter gefasst als jene, die unter der „Soldaten-sind-Mörder“-Rechtsprechung beleidigungsfähig wäre.[2012] Dieses Spannungsverhältnis lässt sich auflösen, wenn man berücksichtigt, dass die „Soldaten sind Mörder“-Kriterien nur regeln, unter welchen Voraussetzungen eine Äußerung ohne Individualbezug die Ehre der Kollektivangehörigen verletzen kann. Die dort entwickelten Kriterien der zahlenmäßigen Überschaubarkeit und klaren Abgrenzbarkeit sind Anforderungen des Ehrschutzes (§ 185 StGB) – nicht des Menschenwürdeschutzes. Denn es überzeugt nicht, anzunehmen, ein Mensch werde nicht herabgewürdigt, sofern nur hinreichend viele andere von derselben Beschimpfung erfasst werden.[2013] Die Menschenwürde schützt jeden Einzelnen als solchen – unabhängig davon, wie viele Menschen daneben betroffen sind. Für den Menschenwürdeschutz ist die zahlenmäßige Größe der betroffenen Gruppe daher ohne Belang.

Dieses Verständnis liegt auch der einschlägigen Rechtsprechung zugrunde. Als Angriff auf die Menschenwürde i.S.d. § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB[2014] wurde etwa erfasst: ein Plakat mit der Aufschrift „Polen – Invasion stoppen!“ und krähenähnlichen Vögeln.[2015] Das OVG Greifswald führte aus:

> Durch die Kombination der Bilddarstellung mit dem Text setzt der Antragsteller die in Deutschland lebenden polnischen Staatsangehörigen mit schwarzen Vögeln gleich, die sich in Art von Krähen oder vergleichbaren Vögeln über Geld hermachen. Dieser Personenkreis wird dadurch als raffgierig und ohne eigene Leistung sich bereichernd dargestellt. Insbesondere die auf einen objektiven Betrachter abstoßend wirkende Darstellung der Vögel hat zum Ziel, diese Bevölkerungsgruppe als minderwertig und

[2012] *Hoven/Witting*, Die Verhetzende Beleidigung in § 192 a StGB – Zum strafrechtlichen Umgang mit gruppenbezogenen Beleidigungen, NStZ 2022, 589 (592).
[2013] *Hoven/Witting*, Die Verhetzende Beleidigung in § 192 a StGB – Zum strafrechtlichen Umgang mit gruppenbezogenen Beleidigungen, NStZ 2022, 589 (592) m.w.N.
[2014] *Anstötz*, in: MüKo-StGB, 5. Aufl. 2025, § 130 Rn. 56 f.
[2015] OVG Greifswald, Beschluss v. 19.09.2009 – 3 M 155/09, NordÖR 2010, 116.

> verachtenswert zu charakterisieren. Diese Gleichsetzung erfolgt offensichtlich aus ausländerfeindlichen und damit aus verwerflichen Motiven. Eine irgendwie geartete sittlich achtenswerte Rechtfertigung für eine solche Meinungsäußerung ist nicht zu erkennen. Darin liegt ein Angriff auf die Menschenwürde anderer.[2016]

Das Kammergericht Berlin befand es ebenfalls als Missachtung der Menschenwürde, wenn Asylbewerber*innen als Parasiten, die aus der Gemeinschaft zu entfernen seien, bezeichnet werden.[2017] Das Gericht stellte hier klar, dass mit dem Bestreiten gleichrangiger Menschqualität in der Regel auch das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten werde. Maßstab sei nämlich nicht, das Lebensrecht als solches zu bestreiten, sondern erheblich sei, dass das Lebensrecht „als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft“ bestritten werde. Umgekehrt bringt das Absprechen eines Lebensrechtes in der Gemeinschaft zumeist auch die Minderwertigkeit der angesprochenen Person zum Ausdruck.[2018]

Die fachgerichtliche Annahme einer Missachtung der Menschenwürde durch die folgende Äußerung eines Mitglieds der AfD hat das Bundesverfassungsgericht in einem Nichtannahmebeschluss als verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden befunden:

> Mir ist vor einiger Zeit auch son Mossi mit seinem verpackten Vieh auf dem S-Bahnhof über den Weg gelaufen - ich habe ihm direkt gesagt, dass er nach Arabien verschwinden soll.[2019]

Das Gericht befand, dass bei der genannten Äußerung anzunehmen sei, dass diese zum einen die Menschenwürde der muslimischen Bevölkerung durch die Bezeichnung als „Mossi“ und zum anderen die Menschenwürde muslimischer

---

[2016] OVG Greifswald, Beschluss v. 19.09.2009 – 3 M 155/09, NordÖR 2010, 116 (117).
[2017] KG Berlin, Urteil v. 26.11.1997 – (5) 1 Ss 145/94 (30/94), BeckRS 1997, 12287.
[2018] KG Berlin, Urteil v. 26.11.1997 – (5) 1 Ss 145/94 (30/94), BeckRS 1997, 12287, Rn. 18 ff.
[2019] BVerfG, Kammerbeschluss v. 20.04.2018 – 1 BvR 31/17, BeckRS juris, Rn. 3.

Frauen durch die Bezeichnung als „verpacktes Vieh“ angriffen und damit tatbestandsmäßig seien.[2020]

Die Feststellung, dass durch die vorgeschlagene Bezeichnung von Kopftuchträgerinnen als „es“ oder „er“ sowie „verpacktes Vieh“ die Menschenwürde muslimischer Frauen angegriffen werde, sei verfassungsrechtlich vertretbar. Die Äußerung beziehe sich ersichtlich auf die in Deutschland lebenden Frauen und impliziere deren Objekthaftigkeit, mit der ihnen zugleich die Achtung als gleichberechtigte Personen abgesprochen werde.[2021]

Gemeinsam ist diesen Fällen, dass die Betroffenen nicht als gleichwertige Personen adressiert, sondern als wesensfremd, schädlich und als Tiere oder Objekte dargestellt werden. Eine Missachtung der Menschenwürde durch Kollektiväußerung liegt danach vor, wenn eine klar benannte Gruppe – etwa als Ausländer*innen, Asylbewerber*innen oder Muslim*innen – als minderwertig dargestellt und ihr das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten wird. Tiervergleiche erfüllen diesen Maßstab in aller Regel, wie die genannten Fälle zeigen.

Doch auch jenseits der Schwelle von Entmenschlichung können rassistische Äußerungen die Menschenwürde verletzen. Das Bayerische Oberlandesgericht und das Oberlandesgericht Karlsruhe hatten einen Menschenwürdeverstoß etwa in einem Pamphlet („Der Asylbetrüger“) erkannt, das Asylbewerber, die keinen Anspruch auf Asyl hatten, als Aidskranke, Faulenzer, Rauschgifthändler und Betrüger diffamiert und damit als „Untermenschen“ dargestellt habe, weil sich dies gegen den unverzichtbaren Persönlichkeitskern der Betroffenen richtete.[2022] Das bedeutet, dass auch jedenfalls die auf besonders roh und gehässig artikulierte[2023] Zuschreibung bedrohlicher oder anderweitig gemeinschädlicher

[2020] BVerfG, Kammerbeschluss v. 20.04.2018 – 1 BvR 31/17, BeckRS juris, Rn. 12.
[2021] BVerfG, Kammerbeschluss v. 20.04.2018 – 1 BvR 31/17, BeckRS juris, Rn. 12.
[2022] BayObLG, Urteil v. 17.08.1994 – 4 St RR 105/94, NJW 1995, 145; OLG Karlsruhe, Urteil v. 02.03.1995 – 2 Ss 21/94, BeckRS 1995, 08221; beide richteten sich explizit gegen die anderweitige Bewertung des Pamphlets durch das OLG Frankfurt, Urteil v. 11.05.194 n. Chr. – 2 Ss 413/93, NJW 1995, 143.
[2023] vgl. dazu BGH, Urteil v. 03.04.2008 – 3 StR 394/07, BeckRS 2008, 6865, Rn. 18.

Eigenschaften an alle Gruppenangehörigen genügt, wenn sich die Äußerung nicht gegen einzelne Verhaltensweisen, sondern gegen den Kern der Persönlichkeit der Betroffenen richtet.

bb) Rechtliche Würdigung

Die folgenden Äußerungen könnten nach den vorgenannten Maßstäben die Menschenwürde missachten.

(1) Guido Reil

Der damalige Abgeordnete im Europäischen Parlament Guido Reil erklärte in einer Sitzung des Europäischen Parlaments am 7. April 2022:

> Ganze Straßenzüge verkommen zu Schrottimmobilien in meiner Heimat im Ruhrgebiet, seit Zehntausende von Sinti und Roma zuziehen. Und ich sage Ihnen mal die Haupteinkünfte. Haupteinkünfte sind Sozialbetrug, Prostitution, Schwarzarbeit, Raubzüge.[2024]

Dabei könnte es sich um eine Äußerung handeln, die die Menschenwürde missachtet. Dafür müsste im ersten Schritt eine spezifische Gruppe klar benannt werden. Diese Voraussetzung wird erfüllt, da sich die Äußerung ausdrücklich gegen „Sinti und Roma“ im Ruhrgebiet richtet und damit eine klar erkennbare ethnische Minderheit bezeichnet.

Diese Gruppe müsste durch die Äußerung als minderwertig dargestellt und ihr das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten werden. Es kommt nicht darauf an, dass das Lebensrecht als solches bestritten wird, sondern das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft.[2025] Maßgeblich ist daher, ob die Betroffenen als Menschen mit gleicher personaler Würde adressiert werden oder ob sie als wesensfremd, gefährlich oder gemeinschaftsunfähig erscheinen.

[2024] Guido Reil, ehem. MdEP und ehem. Mitglied im Bundesvorstand, Redebeitrag während einer Sitzung des Europäischen Parlaments, 07.04.2022, S. 68, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-07_DE.pdf.
[2025] KG Berlin, Urteil v. 26.11.1997 – (5) 1 Ss 145/94 (30/94), BeckRS 1997, 12287, Rn. 18 ff.

Reil stellt die Betroffenen auch als minderwertig und gefährlich dar. Er erklärt, ganze Straßenzüge „verkommen zu Schrottimmobilien“, seit „zehntausende von Sinti und Roma“ zuziehen würden. Zudem behauptet er, deren „Haupteinkünfte“ seien „Sozialbetrug, Prostitution, Schwarzarbeit“ und „Raubzüge“. Die Aussage beschränkt sich damit nicht auf Kritik an einzelnen Personen oder konkreten Straftaten. Vielmehr werden der gesamten Gruppe pauschal kriminelle, sozialschädliche und parasitäre Eigenschaften zugeschrieben. Die Betroffenen erscheinen nicht als individuelle Personen mit unterschiedlichem Verhalten, sondern als homogenes Kollektiv, dessen Angehörige typischerweise von Kriminalität und gesellschaftsschädigendem Verhalten lebten.

Diese Zuschreibungen wirken auch vor dem Hintergrund der NS-Verfolgung von Sinti und Roma besonders menschenverachtend, denn sie greifen dieselben Topoi auf, die auch die Nationalsozialisten zur Begründung ihrer ‚Politik‘ anführten.

Durch die Verknüpfung des Zuzugs von Sinti und Roma mit dem „Verkommen“ ganzer Straßenzüge werden die Gruppenangehörigen zugleich als Ursache sozialen Niedergangs dargestellt. Ihnen wird damit nicht lediglich normwidriges Verhalten einzelner Personen vorgeworfen, sondern eine generelle gemeinschaftsgefährdende Qualität zugeschrieben. Die Äußerung betrifft damit nicht einzelne Handlungen, sondern den Kern der Persönlichkeit sämtlicher Gruppenangehöriger. Diese erscheinen als der Gemeinschaft wesensfremde und schädliche Gruppe, nicht aber als gleichwertige Mitglieder der staatlichen Gemeinschaft.

Dadurch verletzt die Äußerung die Menschenwürde der Sinti und Roma im Ruhrgebiet.

(2) Martin Sichert

Martin Sichert, Bundestagsabgeordneter aus Bayern, postete am 7. Mai 2024 auf Telegram:

> Vor fast 10 Jahren hat die damalige Merkel-Regierung unser Land Invasoren aus dem Nahen Osten freigegeben. Erstmals in der Geschichte hat ein Land Eroberern nicht nur Tür und Tor eröffnet, sondern sie mit Unterkünften und Geld der eigenen Bevölkerung

> ausgestattet. Folge: Terror, Gewalt und Bevölkerungsersetzung. […] Es ist höchste Zeit für eine Politik, die an der Grenze feindselige Invasoren stoppt und sie gar nicht erst ins Land lässt.[2026]

Sichert meint mit „Invasoren aus dem Nahen Osten“ erkennbar Migrant*innen beziehungsweise Geflüchtete aus dieser Region.

Er bezeichnet die Betroffenen wiederholt als (feindselige) „Invasoren“ und „Eroberer“. Bereits diese Begriffe entstammen dem militärischen Kontext und beschreiben typischerweise feindliche Kräfte, die gewaltsam in ein fremdes Staatsgebiet eindringen. Die Betroffenen erscheinen dadurch nicht als individuelle Menschen oder Schutzsuchende, sondern als feindlicher Kollektivakteur, der gegen die Bevölkerung gerichtet sei. Verstärkt wird dies durch die Formulierung, Deutschland sei von der Regierung „freigegeben“ worden. Dadurch werden Migrant*innen wie eine fremde Macht dargestellt, die in das Staatsgebiet eindringe und gegen die sich die Bevölkerung verteidigen müsse.

Hinzu kommt, dass Sichert als Folge der Migration „Terror, Gewalt und Bevölkerungsersetzung“ nennt. Dadurch wird der gesamten Gruppe pauschal eine existenzielle Gefährlichkeit zugeschrieben. Die Aussage knüpft nicht an konkrete Straftaten einzelner Personen an, sondern beschreibt die Gruppe insgesamt als Bedrohung für Sicherheit, gesellschaftliche Ordnung und den Fortbestand der Bevölkerung.

Die Aussage weist zudem Parallelen zu den von der Rechtsprechung als menschenwürdeverletzend eingeordneten Fällen kollektiv herabwürdigender Gruppenäußerungen auf. So sah das OVG Greifswald in einem Plakat mit der Aufschrift „Polen – Invasion stoppen!“ und krähenähnlichen Vögeln einen Angriff auf die Menschenwürde, weil polnische Staatsangehörige dadurch als minderwertig und verachtenswert dargestellt würden.[2027] Maßgeblich war dabei insbesondere,

---

[2026] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 07.05.2024, https://t.me/martinsichertinfo/2661 [zur Datenbank].
[2027] OVG Greifswald, Beschluss v. 19.09.2009 – 3 M 155/09, NordÖR 2010, 116.

dass die betroffene Bevölkerungsgruppe als gemeinschaftsschädlich und nicht mehr als gleichwertiger Teil der Gemeinschaft erschien.[2028] Dieses in der Rechtsprechung wiederkehrende Muster erfasst auch den vorliegenden Fall: Wie in jenen Fällen, in denen Bevölkerungsgruppen als schädliche oder minderwertige Fremdkörper dargestellt wurden, werden auch hier Migrant*innen nicht als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft adressiert, sondern als feindliche und zerstörerische Macht, die unbedingt zu bekämpfen und zurückzudrängen ist. Die Betroffenen erscheinen damit als der Gemeinschaft fremde und feindselige Gruppe, der das Lebensrecht im Inland abgesprochen wird.

Damit verletzt die Äußerung die Menschenwürde der Migrant*innen aus dem Nahen Osten.

(3) Yvonne Prause

Auf dem Parteitag des Landesverbandes Brandenburg in Prenzlau am 24. November 2024 erklärte Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, laut Bericht des Tagesspiegels, sie wolle das „ächzende Sozialsystem von parasitärem Befall befreien“.[2029]

In Reaktion auf öffentliche Berichterstattung zu dieser Äußerung erklärte Prause am darauffolgenden Tag auf Facebook:

> Die Öffentlich-Rechtlichen mal wieder in Hochform. Da schafft die Märkisch Allgemeine Zeitung es nicht mal, mich ordentlich und korrekt zu zitieren, nämlich aus meiner Rede vom Wochenende auf dem Landesparteitag in Prenzlau. Die schreiben, ich hätte gesagt – Achtung – „afroasiatische Zivilbesatzer“. Habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesprochen von „afroorientalischen islamistischen Zivilbesatzern“. Wenn die sich mit uns ein bisschen beschäftigen würden, dann hätten sie beim Aufschreiben sofort gemerkt, dass

[2028] OVG Greifswald, Beschluss v. 19.09.2009 – 3 M 155/09, NordÖR 2010, 116.
[2029] Yvonne Prause, Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, 25. November 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 77.

> da was nicht stimmt. Ja, und die andere Geschichte – was habe ich nochmal gesagt, ich muss mal nachschauen –, ja, ich hätte von „parasitärem Befall“ gesprochen, und das seien Vergleiche aus dem Tierreich, wie die Nationalsozialisten es gern gemacht haben. Also ja, ich habe vom parasitären Befall unserer Sozialsysteme gesprochen. Ja, diese Tierreich-Vergleiche. Also wenn ich mich recht erinnere, Steinmeier hat kürzlich erst von irgendwelchen Ratten gesprochen, und Strack-Zimmermann, die hat irgendwas von einem Scheißhaufen und irgendwelchen Fliegen erzählt. Weiß ich nicht. Also, alles sehr merkwürdig. Aber so sind sie, unsere feinen Journalisten – ein bisschen Hass und Häme vertreiben, und da kann man auch schon mal ein bisschen Blödsinn schreiben. Naja, hat ja bald alles ein Ende.[2030]

Die Äußerung richtet sich gegen Menschen aus dem „afroorientalischen“ Raum beziehungsweise gegen migrantische und muslimische Gruppen, die als „afroorientalische islamistische Zivilbesatzer“ beschrieben werden. Die Betroffenen bilden damit ein ausreichend bestimmbares Kollektiv.

Prause sagte mit Blick auf diese Gruppe, das „ächzende Sozialsystem“ müsse von „parasitärem Befall“ befreit werden. Bereits der Begriff „Parasit“ entstammt dem biologischen beziehungsweise tierischen Bereich und bezeichnet Lebewesen, die auf Kosten anderer leben und diesen schädigen. Wer Menschen als „parasitären Befall“ beschreibt, stellt sie nicht mehr als gleichwertige Personen dar, sondern als schädliche Organismen, die das Gemeinwesen befallen hätten. Verstärkt wird dies durch die Formulierung, das Sozialsystem müsse davon „befreit“ werden, die sprachlich an Vorstellungen der Reinigung und Entfernung eines schädlichen Befalls anknüpft.

Die Aussage weist damit erhebliche Parallelen zu der Rechtsprechung auf, die die Bezeichnung von Ausländer*innen als „Sozialparasiten“ als volksverhetzend eingeordnet hat. Das OLG Frankfurt a.M. führte aus, die Betroffenen würden dadurch nicht mehr als gleichwertige Persönlichkeiten in der staatlichen

---

[2030] Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, Facebook-Beitrag am 25.11.2024, https://www.facebook.com/yvonne.prause.10/videos/1307780840398174/ [zur Datenbank].

Gemeinschaft dargestellt, sondern als minderwertige Wesen, wodurch ihr Lebensrecht als Gleiche abgesprochen werde.[2031] Ebenso wird die hier betroffene Gruppe als schädlicher „Befall“ beschrieben, der das Gemeinwesen belaste und von dem man sich „befreien“ müsse. Die Aussage richtet sich damit nicht gegen einzelne Verhaltensweisen oder konkrete Straftaten, sondern spricht den Gruppenangehörigen allgemein das Lebensrecht in der Gemeinschaft ab.

Verstärkt wird dies durch die zusätzliche Bezeichnung als „afroorientalische islamistische Zivilbesatzer“. Die Betroffenen erscheinen dadurch nicht als Mitglieder der Gemeinschaft, sondern als feindliche Fremdgruppe beziehungsweise Besatzungsmacht, die wiederum kein Lebensrecht in der Gemeinschaft genießt.

In der Gesamtschau werden die Gruppenangehörigen damit als parasitär, feindlich und gemeinschaftsschädlich charakterisiert – was sie in ihrer Menschenwürde verletzt.

(4) Andreas Bausch

Eine besonders abwertende Äußerung gegenüber den Opfern des Hanau-Attentats am 19. Februar 2020 ist die folgende Äußerung vom Profil des Fraktionsvorsitzenden Andreas Bausch der AfD im Stadtrat von Dillingen im Februar 2026:



Andy Bausch · 1 Std.

ein paar Schmarotzer weniger, wen interessierts, wer gedenkt den deutschen Opfern die durch unsere Fachkräfte ermordet wurden????????

Bausch bestreitet, den Beitrag selbst verfasst zu haben, und beruft sich auf eine eidesstattliche Versicherung eines Verwandten.[2032] Da der Beitrag ausweislich

---

[2031] OLG Frankfurt a.M., Urteil v. 15.08.2000 – 2 Ss 147/00, NStZ-RR 2000, 368.

[2032] *Rech*, Dillinger AfD-Fraktionschef: „Das ist kein Rassismus. Das ist nur Spaß!“, in: Saarbrücker Zeitung, 09.03.2026, https://www.saarbruecker-

des Screenshots auf seinem Profil erschien und er als Dillinger Fraktionsvorsitzender für die Außendarstellung seines Auftritts verantwortlich ist, ist dies jedenfalls für Zwecke dieses Gutachtens als unbeachtliche Schutzbehauptung zu bewerten.

Die von der Äußerung betroffene Gruppe ist hinreichend bestimmbar: Der Beitrag wurde kurz nach dem Jahrestag des Hanau-Attentats vom 19. Februar 2020 veröffentlicht und bezeichnete die Opfer als „Schmarotzer“, während er auf die Opfer „unsere[r] Fachkräfte“ verweist – eine im rechten Diskurs geläufige zynische Umschreibung von Migrant*innen.

Der Sprecher bezeichnet die Hanau-Opfer als „Schmarotzer“. Der Begriff enthält eine sozialparasitische Konnotation und beschreibt Personen als auf Kosten der Gemeinschaft lebend und für diese schädlich. Die Betroffenen erscheinen dadurch nicht als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft, sondern als belastender und minderwertiger Fremdkörper. Die Formulierung „ein paar Schmarotzer weniger“ verstärkt dies zusätzlich, weil sie den Tod oder die Beseitigung von Angehörigen der Gruppe relativiert beziehungsweise als hinnehmbar erscheinen lässt. Dadurch spricht er ihnen posthum das Lebensrecht in der Gemeinschaft ab.

Der postmortale Menschenwürdeschutz ist in der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung und Literatur anerkannt. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits im Mephisto-Beschluss von 1971 festgehalten, dass die Menschenwürde nicht mit dem Tod erlischt, sondern dass der Verstorbene einen fortwirkenden Achtungsanspruch behält, der vor schwerwiegender Herabwürdigung schützt.[2033] Dies folgt aus dem Verständnis der Menschenwürde als objektiver Verfassungswert, der nicht allein subjektiv-rechtlich zu verstehen ist: Der Wert, der einem Menschen als Person zukommt, kann durch den Tod nicht

---

zeitung.de/saarland/landespolitik/neue-rassismus-vorwuerfe-gegen-afd-fraktionschef-dillingen_aid-145006269 (abgerufen am: 10.06.2026).

[2033] BVerfG, Beschluss v. 24.02.1971 – 1 BvR 435/68, openJur 2009, 1037, Rn. 70 – *Mephisto*.

rückwirkend aufgehoben werden. Der Schutz ist allerdings nicht unbegrenzt – er nimmt mit zeitlichem Abstand ab und erfasst vor allem Äußerungen, die den Verstorbenen in seiner Eigenschaft als Mensch grundlegend entwürdigen. Im vorliegenden Fall wurde die Äußerung unmittelbar zum Jahrestag des Attentats veröffentlicht und bezieht sich auf konkret identifizierbare Todesopfer eines rassistischen Anschlags. Die Bezeichnung dieser Opfer als „Schmarotzer“ und die rahmende Verneinung jedes Gedenkinteresses – „wen interessierts“ – greifen damit in den Kernbereich des postmortalen Achtungsanspruchs ein, der nach den Grundsätzen des Mephisto-Beschlusses verfassungsrechtlichen Schutz genießt.

Deshalb verletzt die Äußerung die Menschenwürde der Opfer des Hanau-Attentats vom 19. Februar 2020.

c) Ergebnis

Der AfD zurechenbar ist ein Fall von Volksverhetzung sowie vier weitere Fälle von Menschenwürdeverletzungen durch besonders gehässige, das Lebensrecht der Betroffenen in Frage stellende Äußerungen von AfD-Funktionär*innen. Den identifizierten Fällen fehlt es jedoch an der notwendigen Systematik (siehe oben Teil 2 B.IV.1), um neben den festgestellten Zielen der AfD eine eigenständige Bedeutung zu entfalten.

5. Zusammenfassung

Die AfD verfolgt gegenüber Muslim*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte Ziele, die mit der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar sind (dazu unter A.I.3). Dabei wird die Menschenwürde von kopftuchtragenden Musliminnen bereits dadurch verletzt, dass ein islamisches Kopftuchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen gefordert wird. Ein solches Verbot verletzt die elementare Rechtsgleichheit von kopftuchtragenden Musliminnen (dazu unter A.I.3.a)cc)). Daneben will die AfD durch ein Maßnahmenbündel unterschiedlicher Regelungen die Religionsausübung von Muslim*innen erschweren und den

Islam als Religion aus dem öffentlichen Raum verdrängen. Die Maßnahmen umfassen neben dem Verbot des islamischen Kopftuchs das Minarettbauverbot beziehungsweise ein Moscheeverbot (AfD Sachsen) beziehungsweise den Bau von Moscheen unter den Vorbehalt eines Bürgerentscheids zu stellen, sowie ein Muezzinrufverbot. Das politische Konzept der AfD verletzt alle Muslim*innen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit, also ihrer Menschenwürde (dazu unter A.I.3.c)cc) und A.I.3.d)).

Daneben wird die Menschenwürde auch durch einzelnes Verhalten missachtet (dazu unter A.I.4). Auch wenn dem Verhalten der Anhänger*innen im Gegensatz zu den schwerwiegenden rechtlichen Maßnahmen eine untergeordnete Bedeutung zugesprochen werden muss, ergänzt das Verhalten eine Prüfung der Verfassungswidrigkeit einer Partei. Insgesamt wurde die Menschenwürde von insbesondere Muslim*innen durch besonders entmenschlichende Äußerungen einzelner AfD-Funktionär*innen missachtet. Die Partei hat sich von diesem Verhalten nicht distanziert. Den identifizierten Fällen fehlt es jedoch an der notwendigen Systematik, um neben den festgestellten Zielen der AfD eine eigenständige Bedeutung zu entfalten.

Die identifizierten Maßnahmen sind keine isolierten Erscheinungen, sondern Ausdrucksformen einer kohärenten kulturrassistischen Ideologie, die die AfD auf allen Ebenen prägt (dazu unter A.I.2 sowie im Anhang, B.I.1). Deren Kernelemente – die Konstruktion kultureller Fremdheit, die pauschale Gewaltattribuierung, die Darstellung von Migrant*innen als Belastung des Sozialstaats, die Dämonisierung des Islam und von Migration als Invasion – rahmen die geforderten Maßnahmen: Sie sind nicht zufällige Einzelforderungen, sondern die rechtliche Umsetzung einer Weltanschauung, die bestimmten Menschen die Gleichwertigkeit als Rechtssubjekte abspricht.

II. Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs

Zu prüfen ist, ob die AfD in ihrer Grundtendenz das Ziel verfolgt, einen verfassungswidrigen, ethnisch-kulturellen Volksbegriff zu realisieren, indem sie das rechtlich verfasste Staatsvolk an ein vorrechtliches, ethnisch-kulturell verstandenes Volk angleicht. Die Realisierung solch eines Volksverständnisses könnte über die Differenzierung zwischen verschiedenen ‚Arten' von Staatsangehörigkeit, etwa durch Ausbürgerungen, den Ausschluss von Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern oder den Ausschluss bestimmter deutscher Kinder aus der Geburtenförderung erfolgen. Darin könnte eine mit der Menschenwürde sowie dem Demokratieprinzip nicht vereinbare Zielsetzung der Partei liegen, bestimmte Deutsche in ihrer elementaren Rechtsgleichheit und ihrem egalitären Status zu verletzen. Da sich Gewährleistungen der Menschenwürde und des Demokratieprinzips im egalitären Status der Staatsangehörigkeit überschneiden – aber nicht vollständig decken – (dazu unter A.II.3.a)), werden in diesem Kapitel sowohl Verstöße gegen die Menschenwürde als auch das Demokratieprinzip geprüft.

Im Folgenden wird zunächst der grundgesetzliche Volksbegriff dargestellt (dazu unter A.II.1). Danach folgt die Prüfung, ob die AfD ideologisch von einem ethnisch-kulturellen Volksverständnis geprägt ist (dazu unter A.II.2), und ob die Partei die Realisierung eines solchen Volksverständnisses durch konkrete rechtliche Maßnahmen anstrebt (dazu unter A.II.3). Darauffolgend wird untersucht, ob damit insgesamt der Schluss gezogen werden kann, dass die Partei von einer Grundtendenz zur Realisierung eines ethnischen Volksbegriffs geprägt ist (dazu unter A.II.4). Am Schluss steht das so ermittelte Gesamtergebnis (dazu unter A.II.5).

1. Maßstab: Der grundgesetzliche Volksbegriff

Das Staatsvolk des Grundgesetzes konstituiert sich ausschließlich über die rein rechtliche Staatsangehörigkeit, deren Erlangung einfachgesetzlich zu regeln ist.

Die Zugehörigkeit zum Volk stattdessen an vorrechtliche Merkmale, insbesondere an solche aus Art. 3 Abs. 3 GG, zu knüpfen, ist verfassungswidrig.

Der Volksbegriff des Grundgesetzes ist gem. Art. 20 Abs. 2 Satz 1, 116 Abs. 1, 73 Abs. 1 Nr. 2 GG rein rechtlich-politischer Natur. Laut dem Bundesverfassungsgericht konstituiert nur die einfachgesetzlich auszugestaltende rechtliche Staatsangehörigkeit die Zugehörigkeit einer Person zum deutschen Volk:

> Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass gemäß Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG das Volk, von dem die Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutschland ausgeht, „von den deutschen Staatsangehörigen und den ihnen nach Art. 116 Abs. 1 gleichgestellten Personen“ (BVerfGE 83, 37 <51>) gebildet wird. Für die Zugehörigkeit zum deutschen Volk und den daraus sich ergebenden staatsbürgerlichen Status ist demgemäß die Staatsangehörigkeit von entscheidender Bedeutung. Dabei überlässt das Grundgesetz dem Gesetzgeber, wie sich aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 116 Abs. 1 GG ergibt, die Regelung der Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit. Er kann insbesondere bei einer erheblichen Zunahme des Anteils der Ausländer an der Gesamtbevölkerung des Bundesgebietes dem Ziel einer Kongruenz zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und den dauerhaft staatlicher Herrschaft Unterworfenen durch eine Erleichterung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit für Ausländer, die sich rechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, Rechnung tragen (vgl. BVerfGE 83, 37 <51 f.>). Die Auffassung der Antragsgegnerin, der Gesetzgeber sei bei der Konzeption des Staatsangehörigkeitsrechts streng an den Abstammungsgrundsatz gebunden, findet demgegenüber im Grundgesetz keine Stütze.[2034]

Verfassungswidrig ist jeder Volksbegriff, der die Zugehörigkeit zum Staatsvolk von anderen vorrechtlichen Kriterien wie Rasse, Ethnie und Kultur abhängig macht. Christoph Möllers spricht dahingehend von einem materialisierten Volksbegriff:

> Von einem materialisierten Volksbegriff soll im Folgenden gesprochen werden, wenn einem Legitimationssubjekt und damit dessen Mitgliedern bestimmte Eigenschaften zugesprochen werden, und die Gewährung von Zugehörigkeit an das Innehaben dieser

[2034] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 690 – *NPD II*.

> Eigenschaften geknüpft wird, die sich nicht allein aus dem Verfahren der formalisierten rechtlichen Zugehörigkeitsbestimmung ergeben.[2035]

Aus der „Heimat“-Entscheidung ergibt sich, dass ein ethnischer Volksbegriff auch dann nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn er auf der Trennung von Kulturen basiert:

> Die nunmehr von den Antragstellern vorgelegten Belege zeigen, dass die Antragsgegnerin weiterhin ein auf eine Missachtung der Menschenwürde zielendes politisches Konzept vertritt. Sie hält am ethnischen Volksbegriff und der Vorstellung von der deutschen „Volksgemeinschaft“ als Abstammungsgemeinschaft fest […]. Auf dieser Grundlage negiert sie das Gebot elementarer Rechtsgleichheit und fordert die Trennung von Kulturen und Ethnien […]. Sie positioniert sich weiterhin in einer einzelne gesellschaftliche Gruppierungen und Minderheiten diffamierenden Weise […]. Zugleich räumt sie dem Kollektiv der „Volksgemeinschaft“ Vorrang gegenüber dem einzelnen Menschen ein […].[2036]

Klaus Ferdinand Gärditz betont, dass ethnische Homogenität als Zielgröße im Widerspruch zum Grundgesetz steht:

> Ethnische Homogenität ist generell nicht nur kein Rechtswert, sondern steht im Gegenteil als Derivat rassistischer Subjektskonstruktion im unmittelbaren Konflikt mit den Grundfesten eines freiheitlichen demokratischen Rechtsstaats sowie der Menschenwürde. Ein ethnisch-kultureller Volksbegriff ist daher keine vertretbare Deutung des verfassungsrechtlichen Demokratieverständnisses, sondern ein Angriff auf die Menschenwürde, zu der auch die materielle Gleichheit aller Menschen gehört. Ein solches Volksverständnis wäre insoweit mit basalen Prämissen demokratischer Selbstbestimmungen in egalitärer Freiheit unvereinbar und mit Art. 79 Abs. 3 GG inkompatibel. Die im Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) angelegte, unabdingbare Kontinuität des Legitimationssubjekts Volk wird nicht durch eine Essentialisierung qua Abstammungsketten, sondern über die Kontinuität des demokratischen Rechts gesichert, das über Gebietszugang, Staatsangehörigkeitserwerb sowie demokratierelevante Einbürgerungen entscheidet. Dieses Staatsangehörigkeitsrecht kann sehr unterschiedliche

---

[2035] *Möllers*, Die verfassungsrechtliche Missbilligung eines materialisierten Volksbegriffs als Element des Schutzes der Verfassung, DSt 2023, 181 (186).
[2036] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 327 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.

> Zurechnungspunkte haben, miteinander verschränken oder neu austarieren, bleibt aber immer eine formale Konstruktion normativer Zugehörigkeit zu einem Legitimationssubjekt.[2037]

Da es sich beim Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG um kein Gesinnungsverbot handelt, ist ein Volksbegriff einer Partei erst verfassungsfeindlich, wenn er auf Realisierung und Umgestaltung des Staatsvolks abzielt und dadurch versucht wird, das rechtlich verfasste Staatsvolk der Vorstellung eines ethnischen Volkes anzugleichen.[2038] Eine solche Angleichung kann entweder über exkludierende Maßnahmen erfolgen, die Staatsangehörige nach Kriterien eines ethnischen Volksbegriffs aus dem Staatsvolk ausgrenzen oder sogar ausbürgern, oder über reproduktive Maßnahmen, die nach Kriterien eines ethnischen Volksbegriffs nur die Fortpflanzung bestimmter Staatsangehöriger fördern. Es sind erst solche politischen, in rechtlich konkretisierte Maßnahmen übersetzten Konsequenzen, die eine Partei aus ihrem ethnischen Volksverständnis zieht, aus denen sich die Verfassungswidrigkeit einer Partei ergibt (siehe oben Teil 2 B.III.1). Der Maßstab eines egalitären Status aller Staatsangehörigen, an dem solche Maßnahmen zu prüfen sind, wird weiter unten aus der Menschenwürde und dem Demokratieprinzip hergeleitet und konkretisiert (dazu unter A.II.3.a)).

Da Parteien grundsätzlich Organisationen sind, die verändern und gestalten wollen und über verbandstypische Wirkungsmöglichkeiten verfügen, kann allerdings auch schon die bloße Ideologie eines ethnischen Volksbegriffs ein Indiz darstellen, das auf eine verfassungswidrige Realisierung hindeutet.[2039] So führte das Bundesverfassungsgericht in der „NPD II“-Entscheidung aus:

> Außerdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin Ausbürgerungen ausschließt. Zwar ist eine derartige Forderung im Parteiprogramm nicht

---

[2037] *Gärditz*, § 11 Verfassungsidentität und Schutz der Verfassung, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenverbund, 2. Aufl. 2022, Rn. 71.
[2038] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 205 – *Verdachtsfall AfD*.
[2039] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 163, 207 – *Verdachtsfall AfD*; BVerwG, Urteil v. 09.10.2025 – 2 A 6.24, Rn. 33 – *Wagner*.

> enthalten und ausdrücklich, soweit ersichtlich, bisher von Vertretern der Antragsgegnerin nicht erhoben worden. Sie liegt aber in der Konsequenz der strikten Ablehnung einer „Überfremdung“ Deutschlands „mit oder ohne Einbürgerung“. Können „Afrikaner, Asiate[n] oder Orientale[n]“ auch durch Einbürgerung nicht zu Deutschen werden und sind aus Sicht der Antragsgegnerin fast neun Millionen Eingebürgerte als „Nichtdeutsche“ anzusehen (vgl. Wortgewandt - Argumente für Mandats- und Funktionsträger, S. 19 f.), ist das Ziel einer Einheit von Volk und Staat ohne aufenthaltsbeendende Maßnahmen auch gegenüber eingebürgerten Menschen mit Migrationshintergrund nicht erreichbar.

Die Maßnahme der Ausbürgerung ergab sich hier nicht aus dem Programm der NPD. Das Bundesverfassungsgericht schloss aber daraus, dass die NPD Eingebürgerte nicht als Deutsche anerkannte, dass sie auch Maßnahmen der Ausbürgerung nicht ausschließen würde, um das Staatsvolk mit ihrer Vorstellung des ethnischen Volkes in Deckung zu bringen.

Auch das Bundesverwaltungsgericht sah in der „Wagner“-Entscheidung von 2024 in der Abwertung von Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund einen Anhaltspunkt für deren geplante Diskriminierung:

> Anhaltspunkte für Forderungen nach einer rechtlichen Diskriminierung deutscher Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund können sich auch aus abwertenden Äußerungen ergeben, die zwar selbst kein konkretes Ziel oder eine Handlungsanweisung benennen, aber deutlich machen, dass deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund nicht als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen und behandelt werden sollten. Voraussetzung hierfür ist aber einerseits, dass sich die „zu Ende gedachte“ Schlussfolgerung aufgrund der Äußerung bei objektiver Betrachtung aufdrängt. Zum anderen muss sich die Äußerung auf eine ungleiche Behandlung von deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund als „Staatsbürger zweiter Klasse“ beziehen. Hierfür reicht nicht aus, dass eine fehlende Integration beklagt oder für eine restriktivere Migrations- und Einbürgerungspolitik geworben werden soll […].[2040]

Ganz ähnlich stellte das OVG Münster in der „Verdachtsfall“-Entscheidung von 2024 die Maßstäbe auf:

[2040] BVerwG, Urteil v. 09.10.2025 – 2 A 6.24, Rn. 33 – *Wagner*.

> Weder in dem Parteiprogramm noch in sonstigen Veröffentlichungen oder Äußerungen der Klägerin oder ihr zurechenbarer Anhänger finden sich eindeutige Forderungen nach einer rechtlichen Diskriminierung deutscher Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund. Hinreichende Anhaltspunkte für dahingehende Bestrebungen bieten aber auch abwertende Äußerungen, die kein konkretes Ziel benennen, aber deutlich machen, dass deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund nicht als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen werden, wenn diese Äußerungen im Zusammenhang mit der politischen Betätigung der Klägerin abgegeben werden und sich aus dem Kontext ergibt, dass der Migrationshintergrund als solcher als Problem gesehen wird und nicht lediglich – rechtlich zulässig – eine fehlende Integration beklagt oder für eine restriktive Migrations- und Einbürgerungspolitik geworben werden soll. Da die Klägerin als politische Partei grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, die nach ihrer Überzeugung bestehenden Problemlagen nicht nur zu benennen, sondern etwaigen Fehlentwicklungen mit politischen und rechtlichen Mitteln aktiv entgegenzusteuern, rechtfertigt dies zumindest den Verdacht, dass die wahren Zielsetzungen aus taktischem Kalkül bewusst nicht vollständig offengelegt werden. Gerade in einer derartigen Situation kann es erforderlich sein, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz unter Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln fortzusetzen, um nähere Erkenntnisse über die von der Klägerin tatsächlich verfolgten Ziele zu gewinnen.

Zu beachten ist, dass die Passage vom OVG Münster sich lediglich auf die Einstufung der AfD als Verdachtsfall bezieht, bei der Indizien hinreichen können, um eine Tatsachengrundlage für den Verdacht einer rechtsextremen Bestrebung zu begründen. An Art. 21 Abs. 2 GG reichen Indizien selbstverständlich nicht hin. Gleichwohl können sie wie in der „NPD II“-Entscheidung zur Auslegung von Forderungen oder zur Bestimmung der Grundtendenz genutzt werden.[2041]

Bei einer ideologischen Ausrichtung am ethnischen Volksbegriff kommt es noch nicht auf exkludierende oder reproduktive Maßnahmen zur praktischen Realisierung an, sondern darauf, ob eine Partei anhand vorrechtlicher, ethnisch-kultureller Kriterien den egalitären Status von bestimmten Deutschen missachtet und eine Unterscheidung von ‚echten‘ und ‚unechten‘ Deutschen betreibt.

[2041] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 696 – *NPD II*.

2. Ideologie: Ethnisch-kultureller Volksbegriff der AfD

Im Folgenden wird zunächst geprüft, ob die AfD einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff als Ideologie vertritt. Der Begriff der Ideologie wird in diesem Gutachten in einem weiten, allgemeinen Verständnis verwendet: als System von Ideen und Werten, das Wirklichkeit deutet, bewertet und Handeln anleitet – mithin als weltanschaulicher Orientierungsrahmen, aus dem heraus eine Partei ihre Politik entwickelt und begründet. Von den rechtlich relevanten Zielen einer Partei, d.h. den konkreten Maßnahmen, in denen sich Ideologie manifestiert, ist sie analytisch zu unterscheiden (siehe oben Teil 2 B.III.1). Wie gerade dargestellt, kann eine völkische Ideologie für sich genommen kein Verbotsgrund sein. Erst die praktische, verfassungswidrige Realisierung eines ethnischen Volksverständnisses kann zur Begründung eines Parteiverbots beitragen. Gleichwohl könnte eine die Partei prägende völkische Ideologie ein Interpretationsmittel für einzelne Forderungen und ein Indiz für deren politische Umsetzung darstellen. Weiter kann eine die Partei insgesamt prägende Ideologie aufzeigen, dass mit zahlreichen Einzelzielen und Teilzielen, angestrebten Maßnahmen, Konzepten, Rhetoriken, Äußerungen und Verhaltensweisen letztlich ein gemeinsames, übergreifendes Ziel verfolgt wird.

Im Folgenden werden daher zunächst die offizielle Beschlusslage der AfD (dazu unter A.II.2.a)) sowie Äußerungen ihrer Funktionär*innen (dazu unter A.II.2.b)) hinsichtlich eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs dargestellt. Danach wird geprüft, ob hieraus insgesamt der Schluss gezogen werden kann, die AfD sei durch ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis geprägt, und welche Folgen dies für die Interpretation geforderter Maßnahmen hat (dazu unter A.II.2.c)).

a) Beschlusslage der AfD

Die offizielle Beschlusslage der AfD ist nicht eindeutig von einem ethnisch-kulturellen Volksbegriff geprägt. Im Grundsatzprogramm von 2016 wird die ethnisch-kulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung nur angeschnitten (dazu

unter A.II.2.a)aa)). Mit der maßgeblichen Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität von 2021 bekannte sich die AfD klar zum grundgesetzlichen Volksbegriff. Gleichwohl ist auch diese Erklärung von der Unterscheidung zwischen dem Staatsvolk und einem ethnisch verstandenen Volk der Deutschen gekennzeichnet (dazu unter A.II.2.a)cc)). Allerdings kommt ein ethnisches Volksverständnis in bevölkerungspolitischen Forderungen (dazu unter A.II.2.a)dd)) und in Bezug auf die ethnisierte Differenzierung innerhalb der deutschen Tatverdächtigen in den Kriminalitätsstatistiken (dazu unter A.II.2.a)ee)) auch in der Beschlusslage zum Ausdruck.

aa) Grundsatzprogramm 2016

Im Grundsatzprogramm von 2016 findet sich unter der Überschrift „Mehr Kinder statt Masseneinwanderung“ folgende Passage:

> Dabei hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass insbesondere muslimische Migranten in Deutschland nur ein unterdurchschnittliches Bildungs- und Beschäftigungsniveau erreichen. Dass die Geburtenrate unter Migranten mit mehr als 1,8 Kindern deutlich höher liegt als unter deutschstämmigen Frauen, verstärkt den ethnisch-kulturellen Wandel der Bevölkerungsstruktur.[2042]

Diese Passage problematisiert zwar die ethnisch-kulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung, es bleibt aber unklar, ob auch das deutsche Volk im Unterschied zum Staatsvolk als ein ethnisches gedacht wird, da nur auf die Bevölkerungsstruktur eingegangen wird. Auffällig ist zudem, dass die AfD von „deutschstämmigen“ statt deutschen Frauen spricht und damit eindeutig nicht nach Staatsangehörigkeit, sondern nach Abstammung differenziert.

bb) Bundestagswahlprogramm 2017

Im Bundestagswahlprogramm von 2017 findet sich folgende Passage:

[2042] AfD, Grundsatzprogramm, 2016, S. 42.

> Der Islam gehört nicht zu Deutschland. In der Ausbreitung des Islam und der Präsenz von über 5 Millionen Muslimen, deren Zahl ständig wächst, sieht die AfD eine große Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung.[2043]

Aus dieser Passage geht zwar kein eindeutiges Volksverständnis der AfD hervor. Diese Passage richtet sich allerdings eindeutig nicht nur gegen den Islam als Religion, sondern auch gegen die einzelnen muslimischen Gläubigen, da die AfD deren Anzahl von 5 Millionen zu einer Gefahr erklärt. Die genaue Anzahl muslimischer Deutscher ist nicht bekannt. Da von den muslimischen Religionsangehörigen mit Migrationshintergrund aber circa 47 % deutsche Staatsangehörige sind,[2044] erklärt die AfD mit dieser programmatischen Aussage auch eine große Anzahl von Deutschen pauschal zu „einer große[n] Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung“.[2045] Dies deutet darauf hin, dass die AfD in muslimischen Deutschen keine gleichwertigen Staatsbürger*innen sieht.

cc) Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021

Am 18. Januar 2021 veröffentlichte die AfD eine von den damaligen Bundessprechern Jörg Meuthen und Tino Chrupalla sowie allen damaligen Bundesvorstandsmitgliedern, Landesvorstandsvorsitzenden sowie den Vorsitzenden der Bundesprogrammkommission und der JA gezeichnete „Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität“.[2046] Mit der Erklärung wollte die Partei den „vollkommen haltlosen Diffamierungen“, sie vertrete einen ethnischen Volksbegriff, widersprechen. In der Erklärung bekennt sich die Partei zunächst eindeutig zum rechtlich-formalen Verständnis des Staatsvolkes:

> Als Rechtsstaatspartei bekennt sich die AfD vorbehaltslos zum deutschen Staatsvolk als der Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Unabhängig

---

[2043] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34.
[2044] *Pfündel/Stichs/Tanis*, Muslimisches Leben in Deutschland 2020, in: Forschungsbericht 38 des Forschungszentrums des Bundesamtes, 2021, *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge*, S. 50.
[2045] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34.
[2046] AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erkl%C3%A4rung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf.

> davon, welchen ethnisch-kulturellen Hintergrund jemand hat, wie kurz oder lange seine Einbürgerung oder die seiner Vorfahren zurückliegt, er ist vor dem Gesetz genauso deutsch wie der Abkömmling einer seit Jahrhunderten in Deutschland lebenden Familie, genießt dieselben Rechte und hat dieselben Pflichten. Staatsbürger erster und zweiter Klasse gibt es für uns nicht.[2047]

Zugleich bekennt sich die Partei dazu, ein vom Staatsvolk unterschiedenes deutsches Volk erhalten zu wollen:

> Gleichwohl ist es ein völlig legitimes politisches Ziel, welches sowohl dem Geist als auch den Buchstaben des Grundgesetzes entspricht, das deutsche Volk, seine Sprache und seine gewachsenen Traditionen langfristig erhalten zu wollen. Damit befinden wir uns im Einklang mit dem Bundesverwaltungsgericht, welches in einem Urteil ausdrücklich festgestellt hat, dass die Wahrung der geschichtlich gewachsenen nationalen Identität als politisches Ziel nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt.[2048]

Dabei sieht die AfD die kulturelle Identität des Staatsvolks durch Migrant*innen bedroht:

> Im Sinne unseres politischen Ziels, dem deutschen Staatsvolk auch eine deutsche kulturelle Identität über den Wandel der Zeit zu erhalten, wollen wir die aktuelle Massenzuwanderung, die auf einem Missbrauch der Asylgesetzgebung beruht, beenden. […] Die Zuwanderung muss nach dem Bedarf des deutschen Staates in quantitativer und qualitativer Hinsicht gesteuert werden und findet ihre Grenze an der Aufnahmefähigkeit der deutschen Gesellschaft. […] Es gibt kein Menschenrecht auf Migration in das Land der eigenen Wahl. Sehr wohl aber gibt es das Recht „eines jeden Volkes, seine kulturelle Identität zu erhalten und zu schützen“, wie es die UN-Erklärung von Mexiko-City über Kulturpolitik 1982 eindeutig festgestellt hat.[2049]

[2047] AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erkl%C3%A4rung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf, S. 3.
[2048] AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erkl%C3%A4rung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf, S. 3.
[2049] AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erkl%C3%A4rung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf, S. 3.

Aus Sicht der AfD bedroht Migration die kulturelle Identität, weil Menschen im rechtlichen Sinne Deutsche werden können, die die AfD in einem ethnisch-kulturellen Sinne nicht als Deutsche betrachtet:

> Gerade weil die Zugehörigkeit zum Staatsvolk von der ethnisch-kulturellen Identität der betreffenden Person rechtlich unabhängig ist, halten wir es für eminent wichtig, den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft und damit die Aufnahme in das deutsche Staatsvolk, die definitiven Charakter hat, an strenge Bedingungen zu knüpfen. Nur wer unsere Sprache spricht, unsere Werte teilt und unsere Lebensweise bejaht, soll Deutscher nach dem Gesetz werden können. Und nur wenn die Zahl der in Deutschland aufgenommenen und eingebürgerten Personen die Integrationskraft der deutschen Gesellschaft nicht übersteigt, bleibt das Staatsvolk auf lange Sicht auch Träger der deutschen Kultur und Identität.[2050]

Das OVG Münster zog in der „Verdachtsfall"-Entscheidung aus dieser Passage den Schluss, dass die Zielstellungen der AfD „von der Vorstellung bestimmt werden, dass es eine von der Staatsangehörigkeit unabhängige ‚ethnisch-kulturelle' Volkszugehörigkeit gibt, die die deutsche Kultur und Identität prägt" und nicht alle Staatsangehörigen als Träger*innen der deutschen Kultur begriffen werden.[2051] Das OVG Münster ergänzte zu Recht, dass die Erklärung zum deutschen Staatsvolk keine Diskriminierung deutscher Staatsbürger*innen fordert, um die kulturelle Identität zu erhalten.[2052]

Die zentrale programmatische Erklärung der AfD zum Volksbegriff stellt also klar, dass für die Partei die kulturelle Identität des Volkes sich an dessen ethnischer Zusammensetzung bemisst. Zudem unterscheidet die Partei zwei Völker: den rechtlich verfassten Demos als Staatsvolk und den Ethnos der Deutschen als

---

[2050] AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erkl%C3%A4rung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf, S. 4.
[2051] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 169, 209, 214 – *Verdachtsfall AfD*.
[2052] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 209 – *Verdachtsfall AfD*.

Teilmenge des Staatsvolks. Und sie spricht sich für den Erhalt der „deutschen Kultur und Identität“ aus.

dd) Bevölkerungspolitik im Sinne eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs

Ein ethnischer Volksbegriff zeigt sich deutlicher in der Bevölkerungspolitik, die die AfD in Programmen und parlamentarischen Anträgen anstrebt. Zur Lösung einer demographischen Krise lehnt die AfD Masseneinwanderung ab und will stattdessen die Geburtenrate der Deutschen steigern (dazu unter A.II.2.a)dd)(1)). Dafür will sie nur die Geburten bestimmter deutscher Familien fördern: durch ein Kinderbegrüßungsgeld, das in Thüringen und Niedersachsen nur für deutsche Kinder ausgezahlt werden soll (dazu unter A.II.2.a)dd)(2)), durch den Ausschluss aller nichtdeutschen und sogar binationalen Partnerschaften beim Kinderkredit der Bundestagsfraktion (dazu unter A.II.2.a)dd)(3)), durch den Ausschluss von Mehrfachstaatsangehörigen beim Babygeld und Landeserziehungsgeld der AfD Sachsen (dazu unter A.II.2.a)dd)(4)) und durch den Ausschluss von Ius-soli-Kindern beim Kinderwillkommensgeld und landeseigenen Kindergeld der AfD Sachsen-Anhalt (dazu unter A.II.2.a)dd)(5)) und Mecklenburg-Vorpommern (dazu unter A.II.2.a)dd)(6)). Diese drei Ausschlusskriterien knüpfen an unterschiedliche Stellen des Staatsangehörigkeitsrechts an – an Eltern wie an Kinder, an Erwerbsgrund wie an Zweitstaatsangehörigkeit – laufen aber darin zusammen, dass vorrangig Kinder staatsangehörigkeitsrechtlich ‚reindeutscher‘ Familien förderungswürdig sind (dazu unter A.II.2.a)dd)(7)). Die angestrebte Geburtensteuerung ist damit ein Instrument, in dem sich ein ethnisch-kultureller Volksbegriff ausdrückt.

(1) Steigerung der Geburtenrate statt Masseneinwanderung

Der programmatische Ausgangspunkt für die Bevölkerungspolitik der AfD liegt in der Diagnose zu niedriger Geburtenraten der Deutschen. Diesem demographischen Problem soll durch Geburtenförderung statt durch Einwanderung abgeholfen werden. In der Verkoppelung der Geburtenraten mit dem

„ethnischkulturellen Wandel“[2053], dem „Zusammenbruch […] unserer kulturellen Identität“[2054], dem „Kulturabbruch“[2055] oder gar dem „Aussterben des Deutschen Volkes“[2056] zeigt sich ein ethnisch-kultureller Volksbegriff, in dem sich kulturelle Identität und biologische Abstammung verschränken. Eine vermeintliche kulturelle Katastrophe wird vom Grundsatzprogramm 2016 bis zum Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt in immer drastischeren Worten aus dem Rückgang der Geburtenrate abgeleitet. So stand im Grundsatzprogramm mit dem „ethnischkulturellen Wandel“[2057] noch ein eher beschreibender Begriff am Anfang der programmatischen Entwicklung. Das Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt von 2026 wählt mit dem „Aussterben des Deutschen Volkes“[2058] hingegen einen offen völkischen und hochgradig alarmistischen und handlungsaufforderndern Begriff.

(a) Grundsatzprogramm 2016: „Mehr Kinder statt Masseneinwanderung“

Im Grundsatzprogramm von 2016 findet sich unter der Überschrift „Mehr Kinder statt Masseneinwanderung“ die oben bereits zitierte Passage:

> Dabei hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass insbesondere muslimische Migranten in Deutschland nur ein unterdurchschnittliches Bildungs- und Beschäftigungsniveau erreichen. Dass die Geburtenrate unter Migranten mit mehr als 1,8 Kindern deutlich höher liegt als unter deutschstämmigen Frauen, verstärkt den ethnischkulturellen Wandel der Bevölkerungsstruktur.[2059]

Als zentrales Problem werden die angeblich unterschiedlichen Geburtenraten von migrantischen und deutschstämmigen Frauen beschrieben. Die AfD unterscheidet hier nach Kriterien der Abstammung („deutschstämmig“) und nicht nach Staatsangehörigkeit. Die Problemdiagnose des „ethnischkulturellen

[2053] AfD, Grundsatzprogramm, 2016, S. 42.
[2054] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 104.
[2055] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 146.
[2056] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[2057] AfD, Grundsatzprogramm, 2016, S. 42.
[2058] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[2059] AfD, Grundsatzprogramm, 2016, S. 42.

Wandel[s] der Bevölkerungsstruktur“ bezieht sich zwar auf die Bevölkerung und nicht das Volk, führt aber den „ethnischkulturellen Wandel“ direkt auf Geburtenraten zurück und macht damit die biologistische, auf Abstammung basierende Dimension des ethnischen Volksbegriffs deutlich.

(b) Bundestagswahlprogramm 2017: „Deutschland nicht abschaffen“

Im Bundestagswahlprogramm von 2017 knüpft die AfD an das Grundsatzprogramm an:

> Der Erhalt des eigenen Staatsvolks ist vorrangige Aufgabe der Politik und jeder Regierung. Dies kann in der derzeitigen demografischen Lage Deutschlands nur mit einer aktivierenden Familienpolitik gelingen.[2060]

Hier bezieht sich die AfD direkt auf den Erhalt des Staatsvolks und nicht auf den Erhalt eines ethnischen Volkes. Die Überschrift „Deutschland nicht abschaffen“ ist jedoch semantisch klar an Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ [2061] angelehnt – ein Buch, das sich gerade mit den Geburtenraten von ethnischen und religiösen Gruppen befasst.[2062]

(c) Bundestagswahlprogramm 2021: „demografische Katastrophe“

Auch im Bundestagswahlprogramm mahnte die AfD eine „demographische Katastrophe“ an:

> In der Shell-Jugendstudie 2019 gaben 68% der Jugendlichen an, später einmal eine Familie gründen zu wollen, 19% waren noch unentschlossen. In der Vergangenheit konnten allerdings viele junge Erwachsene ihren Kinderwunsch nicht wie gewünscht verwirklichen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer aktivierenden, also geburtenfördernden Familienpolitik. Eine Fortsetzung der herrschenden, familienzersetzenden Politik wird die demografische Katastrophe, in die wir geraten sind, weiter verschlimmern. Am Ende dieses Prozesses steht auch der Zusammenbruch der sozialen Sicherungssysteme und letztlich unserer kulturellen Identität. Das können wir nicht wollen!

[2060] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 37.
[2061] *Sarrazin*, Deutschland schafft sich ab, 2010.
[2062] *Sarrazin*, Deutschland schafft sich ab, 2010, S. 341 ff.

> Die AfD ist entschlossen, dem familienfeindlichen Zeitgeist eine positive, familienfreundliche Sozialpolitik entgegenzustellen.[2063]

Neu ist an diesem Bundestagswahlprogramm, dass die AfD mit der in ihren Augen zu niedrigen Geburtenrate deutscher Frauen den „Zusammenbruch [...] unserer kulturellen Identität“ verknüpft. Hier zeigt sich ein ethnisch-kultureller Volksbegriff, der die Kultur und kulturelle Identität auf Geburtenraten und Abstammung zurückführt und damit neben der kulturellen Dimension auch stark auf biologischer Abstammung basiert. Mit der Vokabel des Zusammenbruchs deutet sich hier der kulturelle Untergang des deutschen Volkes an.

(d) Bundestagswahlprogramm 2025: „Demografische Wende für Deutschlands Zukunft“

Das Bundestagswahlprogramm von 2025 enthält ebenfalls die Verknüpfung der Geburtenrate mit dem drohenden „Kulturabbruch“:

> Die Geburtenrate liegt in Deutschland seit Mitte der 1970er Jahre weit unterhalb des Niveaus zur Bestandserhaltung. Inzwischen gibt es dringenden Handlungsbedarf, weil damit nicht nur ein Kulturabbruch droht, sondern auch der Zusammenbruch unserer Sozialversicherungen.[2064]

Das Fortbestehen der deutschen Kultur ist auch hier für die AfD am Ende eine Frage biologischer Abstammung, nämlich bestandserhaltender Geburtenraten.

(e) Regierungsprogramm Sachsen-Anhalt 2026: „Familie und Kinder“

Unter den Landtagswahlprogrammen ist das Regierungsprogramm 2026 der AfD Sachsen-Anhalt hervorzuheben. Das Kapitel „Familie und Kinder“ ist dem gesamten Programm vorangestellt, was dessen ideologische Bedeutung für den Landesverband unterstreicht. Darin schreibt der Landesverband besonders zugespitzt vom „Aussterben des Deutschen Volkes“:

> Deutschland leidet unter einem massiven Bevölkerungsrückgang. Was in der politischen Debatte als „demographischer Wandel“ bezeichnet wird, ist nichts anderes als die

[2063] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 104.
[2064] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 146.

> Überalterung und das Aussterben des Deutschen Volkes. […] Einwanderung, wie von der etablierten Politik beschworen, hingegen ist nicht nur ein untaugliches Mittel gegen das Aussterben der einheimischen Bevölkerung, sie bringt auch viele weitere Probleme mit sich.[2065]

Mit dem „Aussterben der einheimischen Bevölkerung“ wird die biologische Rede von aussterbenden Arten auf das deutsche Volk übertragen. Wenn Einwanderung und damit hier nicht einmal erwähnte Einbürgerungen das „Aussterben“ nicht aufhalten können, wird deutlich, dass dem Programm ein Volksbegriff zugrunde liegt, der in seiner Rückkopplung an Geburtenraten ethnisch-biologistisch determiniert ist. Einwander*innen und das „aussterbende deutsche Volk“ stehen sich in einer unüberbrückbaren Differenz gegenüber.

(2) Kinderbegrüßungsgeld in Thüringen und Niedersachsen

In Thüringen und Niedersachsen plant die AfD ein Kinderbegrüßungsgeld, das an die deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes anknüpft:

> ein einmaliges Begrüßungsgeld für Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit in Höhe von mindestens 2 000 Euro einzuführen, das unmittelbar nach der Geburt ausgezahlt wird[2066]

> Für jedes ab dem 1. Januar 2023 geborene Kind, das die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und ab Antragstellung nach § 3 seinen Hauptwohnsitz im Sinne des Melderechtes für mindestens drei Jahre in Thüringen hat, wird ein einmaliges Thüringer Begrüßungsgeld gewährt. Empfangsberechtigte für das Thüringer Begrüßungsgeld sind die Sorgeberechtigten des Kindes.[2067]

In diesen Maßnahmen drückt sich das Ziel aus, Anreize zur Geburt deutscher Kinder zu setzen. Indem die Geburtenförderung an die Staatsangehörigkeit des Kindes anknüpft, werden alle deutschen Kinder erfasst. Von dieser

---

[2065] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[2066] AfD-Landtagsfraktion Niedersachsen, Antrag „Starker Start ins Leben: Babybegrüßungsgeld einführen und Familien entlasten!“, LT-Drs. 19/8963.
[2067] AfD-Fraktion Thüringen, Gesetzentwurf „Thüringer Gesetz zur Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen (ThürFKJFG)“, LT-Drs. 7/6772.

Ausgestaltung setzen sich die folgenden bevölkerungspolitischen Maßnahmen ab, die nicht an die Staatsangehörigkeit des Kindes anknüpfen.

(3) Kinderkredite unter Ausschluss binationaler Partnerschaften auf Bundesebene

Am 7. Oktober 2025 brachte die AfD-Bundestagsfraktion einen Antrag in den Bundestag ein mit dem Namen „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“.[2068] Darin forderte die AfD-Fraktion eine Reihe bevölkerungspolitischer Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenziffer. „Um das Staatsvolk nicht aussterben zu lassen“, forderte die Fraktion die Bundesregierung unter anderem auf, einen ‚abkinderbaren‘ Kredit einzuführen, das Ehegattensplitting zu einer umfassenden Familienförderung zu erweitern, das Elterngeld drei Jahre auszuzahlen, die Schwangerschaftskonfliktberatung am „Lebensschutz“ auszurichten und „die traditionell[e] Familie aus Mann, Frau und Kind(ern)“ zur Basis der „familienpolitischen Leitkultur“ zu machen.[2069]

Der Kinderkredit stand unter folgenden Voraussetzungen:

1. ein Kreditmodell über die KfW zu schaffen, welches bei der Geburt jedes Kindes zinslose Kredite für die Eltern in Höhe von bis zu 10.000 Euro gewährt. Die Vergabe des Kredits ist daran zu knüpfen,

   a) dass die Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen;

   b) dass mindestens ein Elternteil vor dem Zeitpunkt der entsprechenden Antragstellung seit mindestens 24 Monaten einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht oder sich in einer Berufsausbildung oder im Studium befindet;

[2068] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[2069] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034, S. 3 f.

> c) dass der Kredit innerhalb von zehn Jahren zurückzuzahlen ist; Müttern mit mindestens drei Kindern wird die Rückzahlung des Kredits erlassen;[2070]

Der Antrag ist so zu verstehen, dass beide Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft haben müssen, um einen Kinderkredit beantragen zu können. Dies ergibt sich daraus, dass die folgende Voraussetzung der Beschäftigung oder Ausbildung (lit. b des Antrags) explizit auf „mindestens ein Elternteil“ beschränkt ist. Binationale Ehen und Partnerschaften, in denen nur eine Person die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sind also von dem Kinderkredit ausgeschlossen.

Der Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion Ralph Edelhäußer adressierte in der Plenardebatte den in seinen Augen diskriminierenden Charakter des Kinderkredits:

> Ein Kreditprogramm der KfW nur für Eltern mit deutschem Pass wäre kein Förderinstrument, sondern ein Akt der Diskriminierung.
>
> (Birgit Bessin [AfD]: Es ist rechtlich zulässig!)
>
> Artikel 3 unseres Grundgesetzes, der besagt: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, verbietet genau das. Wer hier lebt, arbeitet, Verantwortung übernimmt und Kinder großzieht, der verdient Unterstützung, unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit. Das muss mal klar gesagt werden.
>
> (Dr. Bernd Baumann [AfD]: Mein lieber Gott!)[2071]

Edelhäußers verfassungsrechtliche Bedenken wurden von Birgit Bessin und dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer Bernd Baumann zurückgewiesen oder kleingeredet. Ob Edelhäußer, Bessin und Baumann über die Ungleichbehandlung zwischen deutschen Staatsbürger*innen und Ausländer*innen oder die Ungleichbehandlung von Deutschen in binationalen Partnerschaften stritten, lässt sich aus dem Wortlaut nicht eindeutig entnehmen. In der Plenardebatte

---

[2070] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[2071] Bundestag, 31. Sitzung vom 09.10.2025, BT-Plenarprotokoll 21/31, S. 3340.

sprach allerdings der SPD-Abgeordnete Truels Reichardt explizit die Ungleichbehandlung binationaler Partnerschaften an:

> Den Kredit sollen Eltern aber auch nur dann bekommen, wenn beide deutsche Staatsangehörige sind. Dahinter steckt doch der furchtbare Gedanke, dass die gemeinsame Elternschaft, das Zusammenleben, die Ehe einer deutschen und einer nichtdeutschen Person weniger wert oder geradezu verwerflich ist. Und das hatten wir in Deutschland schon mal.[2072]

Auffällig ist, dass die AfD-Abgeordneten an dieser Stelle nicht intervenierten. Es ist auch nicht ersichtlich, dass sich die AfD-Abgeordneten hinter dem Antrag – wie Martin Reichardt, Birgit Bessin oder Sebastian Maack – von dem Vorwurf der Diskriminierung binationaler Partnerschaften distanzierten.

Bereits am 18. Juli 2025 veröffentlichten die Bundestagsabgeordneten Birgit Bessin und Martin Reichardt, die auch den Antrag „Dem deutschen Volke“ einbrachten, eine Pressemitteilung zum Rückgang der Geburtenrate:

> Der Schriftzug ‚Dem Deutschen Volke‘ prangt auf dem Reichstagsgebäude – doch die Bundesregierung betreibt seit Jahrzehnten gerade keine Familienpolitik, die die Rahmenbedingungen für Familiengründung verbessert. Wenn die Geburtenrate bei ausländischen Frauen in Deutschland bei 1,84 Kindern und bei deutschen Frauen bei nur 1,23 Kindern liegt, dann droht ein Verschwinden unseres Volkes mit Ansage.[2073]

In dieser Pressemitteilung werden die Geburten ausländischer und deutscher Frauen gegenübergestellt, ohne dass auf ausländische Frauen, die Kinder mit deutschen Männern bekommen, eingegangen wird.

Am 2. September 2025 stellten die Bundestagsabgeordneten Sebastian Maack, Birgit Bessin, Jan Feser, Martin Reichardt, Otto Strauß, Christian Zaum eine kleine Anfrage mit dem Titel „Deutlich sinkende Geburtenzahlen in Deutschland seit 2022 – Hintergründe und Schlussfolgerungen“. In der Anfrage bezeichneten

---

[2072] Bundestag, 31. Sitzung vom 09.10.2025, BT-Plenarprotokoll 21/31, S. 3342.
[2073] Birgit Bessin und Martin Reichardt, MdBs aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt, 18.07.2025, https://afdbundestag.de/familiennotstand-in-ostdeutschland-beenden/

die AfD-Abgeordneten die unterschiedliche „Fertilität“ deutscher und ausländischer Frauen in Deutschland als „demographische Katastrophe“:

> Diese Entwicklung ist nach Auffassung der Fragesteller dramatisch, gibt Anlass zu größter Sorge und bedeutet eine weitere Verschärfung einer bereits seit über 50 Jahren anhaltenden Entwicklung, die nach Ansicht der Fragesteller nur als demografische Katastrophe bezeichnet werden kann. Die Fertilität von Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit belief sich 2024 auf 1,23 Kinder je Frau. Um die Bevölkerungszahl stabil zu halten, ist eine Geburtenrate von 2,1 erforderlich. Die Geburtenrate bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit belief sich 2024 auf 1,84 Kinder je Frau […].[2074]

Auch hier wurde auf ausländische Frauen, die mit deutschen Männern abstammungsdeutsche Kinder bekommen, nicht eingegangen, woraus geschlossen werden kann, dass deutsche Kinder ausländischer Frauen aus binationalen Ehen und Partnerschaften für die AfD-Abgeordneten Teil der „demographische[n] Katastrophe“ sind. Die Kleine Anfrage enthielt zudem diese Frage:

> Betrachtet es die Bundesregierung ggf. als zumindest eines der zentralen Ziele ihrer Familienpolitik, durch eine Geburtenerhöhung der hierzulande ansässigen Bevölkerung deren Chancen zu erhöhen, die kulturelle Kontinuität bzw. Identität wahren zu können, wenn ja, inwiefern, und wenn nein, warum nicht?[2075]

Kulturelle „Kontinuität“ und „Identität“ wird hier mit dem Rekurs auf Geburtenraten zu einer Frage biologischer Abstammung gemacht.

Am 29. Juli 2025 wurde der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende familienpolitische Sprecher Sebastian Maack auf abgeordnetenwatch.de gefragt:

> Wie wollen Sie bzw die AfD ganz konkret die Geburtenrate bei deutschen Frauen (sicherlich doch ohne Migrationshintergrund) ändern?[2076]

[2074] AfD-Bundestagsfraktion, Kleine Anfrage „Deutlich sinkende Geburtenzahlen in Deutschland seit 2022 – Hintergründe und Schlussfolgerungen“, BT-Drs. 21/1350, S. 1.
[2075] AfD-Bundestagsfraktion, Kleine Anfrage „Deutlich sinkende Geburtenzahlen in Deutschland seit 2022 – Hintergründe und Schlussfolgerungen“, BT-Drs. 21/1350, S. 2.
[2076] https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/sebastian-maack/fragen-antworten/wie-wollen-sie-bzw-die-afd-ganz-konkret-die-geburtenrate-bei-deutschen-frauen-sicherlich-doch-ohne.

Maack ging zwar auf die Einschränkung („ohne Migrationshintergrund“) nicht näher ein, wies sie aber auch nicht zurück:

> „Die Entlastung von Familien und in ihrer Folge die Erhöhung der Geburtenraten muss und kann eine der absolut vorrangigen Politikziele werden. Hierfür steht letztlich nur die AfD“[2077]

Die Kleinen Anfragen und Einzeläußerungen von AfD-Abgeordneten, die auch den Antrag zum Kinderkredit mitzeichneten, bestätigen die Auslegung, dass deutsche Kinder binationaler Eltern für die AfD-Bundestagsfraktion keinen förderungswürdigen Beitrag zum Erhalt des deutschen Volkes darstellen.

(4) Babygeld und Landeserziehungsgeld unter Ausschluss von Doppelstaatler*innen in Sachsen

Der Landesverband Sachsen fordert im Landtagswahlprogramm ein „Baby-Begrüßungsgeld für Sachsen“. Von dieser staatlichen Sozialleistung in Höhe von 5.000 € sollen Doppelstaatler*innen ausgeschlossen werden:

> Dieses Begrüßungsgeld soll Eltern gewährt werden, welche die alleinige deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, gemeinsam mindestens zehn Jahre in Sachsen ihren Hauptwohnsitz haben, auf eine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein Studium verweisen können oder berufstätig sind.[2078]

Deutsche Kinder deutscher Eltern, die noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, sind damit von dieser bevölkerungspolitischen Maßnahme der AfD ausgeschlossen und sind damit für die AfD Sachsen nicht förderungs- oder begrüßungswürdig. Dasselbe gilt für deutsche Kinder mit nur einem deutschen Elternteil – also wie bei dem auf Bundesebene geforderten Kinderkredit – sowie für deutsche Kinder mit zwei deutschen Eltern, von denen ein Elternteil noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzt.

[2077] Sebastian Maack, MdB aus Berlin und stv. Familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 01.08.2025, https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/sebastian-maack/fragen-antworten/wie-wollen-sie-bzw-die-afd-ganz-konkret-die-geburtenrate-bei-deutschen-frauen-sicherlich-doch-ohne

[2078] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.

Unter den gleichen Voraussetzungen plant die AfD Sachsen ein Landeserziehungsgeld in Höhe von 750 € bis 1.500 €, um „Sachsen auch demografisch [zu] stärken“:

> Da das Landeserziehungsgeld aus sächsischen Steuermitteln finanziert wird, soll es nur für Eltern gewährt werden, welche die alleinige deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und gemeinsam mindestens zehn Jahre in Sachsen ihren Hauptwohnsitz haben.[2079]

(5) Kinderwillkommensgeld und landeseigenes Kindergeld unter Ausschluss von Ius-soli-Kindern in Sachsen-Anhalt

Die AfD Sachsen-Anhalt fordert in ihrem Regierungsprogramm von 2026 ein Kinderwillkommensgeld in Höhe von 2.000 € für die ersten beiden Kinder und in Höhe von 4.000 € für jedes weitere Kind:[2080]

> Zugangsvoraussetzung ist die deutsche Staatsbürgerschaft mindestens eines Elternteils und ein fester Erstwohnsitz beider Eltern in Sachsen-Anhalt seit mindestens einem Jahr.[2081]

Kinder ausländischer Eltern, die nach § 4 Abs. 3 StAG nach dem Geburtsortsprinzip die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben, sind von dem Kinderwillkommensgeld ausgeschlossen. Diese deutschen „Ius-soli“-Kinder will die AfD-Sachsen-Anhalt also nicht finanziell willkommen heißen.

Ein landeseigenes Kindergeld in Höhe von 50 bis 250 € je nach Anzahl der Kinder unterliegt den gleichen Voraussetzungen:

> Zur weiteren Entlastung der Familien werden wir ein landeseigenes Kindergeld einführen. Dieses „Familiengeld“ soll insbesondere Mehrkindfamilien finanziell stärken. Ab Geburt erhalten Eltern für ihr erstgeborenes Kind monatlich 50 Euro, für ihr zweitgeborenes Kind monatlich 150 Euro und für jedes weitere Kind 250 Euro. Dabei entsprechen die Bezugsvoraussetzungen den Voraussetzungen des Baby-Begrüßungsgeldes.[2082]

[2079] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.
[2080] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[2081] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[2082] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.

Die AfD Sachsen-Anhalt setzt sich wie der übrige Teil der AfD für eine vollständige Abschaffung des Geburtsortsprinzips ein, worin kein Verstoß gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu sehen ist (dazu unten A.II.3.f)):

> Außerdem wird sich die AfD-Landesregierung im Bundesrat für eine Streichung des Geburtsortsprinzips aus dem Staatsangehörigkeitsrecht einsetzen (Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland, auch wenn kein Elternteil Deutscher ist). Stattdessen soll eine Rückkehr zum Abstammungsprinzip, das in Deutschland bis zum Jahre 2000 in Kraft war, erfolgen.[2083]

Eine Partei kann grundsätzlich die Abschaffung des Geburtsortsprinzips fordern. Sie ist folglich nicht verfassungsrechtlich verpflichtet, nach einer einfachgesetzlichen Maßgabe des Staatsangehörigkeitsrechts die Förderung von Ius-soli-Kindern anzustreben. Das Regierungsprogramm hat die AfD Sachsen-Anhalt jedoch mit dem ausdrücklichen Anspruch veröffentlicht, ab 2026 als Landesregierung ohne Mehrheit im Bund, also unter den Bedingungen des geltenden Bundesrechts, zu regieren. Indem die AfD Sachsen-Anhalt an die Deutscheneigenschaft eines Elternteils anknüpft, umgeht sie die Förderung von Ius-soli-Kindern. Würde sie die Förderung hingegen an die Deutscheneigenschaft der Kinder knüpfen, würde die Förderung der Kinder ausländischer Eltern mit einer etwaigen späteren Abschaffung des Geburtsortsprinzips auf Bundesebene automatisch entfallen. Die AfD Sachsen-Anhalt hat jedoch einen Weg gewählt, deutsche Ius-soli-Kinder bereits vor einer etwaigen StAG-Reform aus der Förderung auszuschließen.

(6) Baby-Begrüßungsgeld unter Ausschluss von Ius-soli-Kindern in Mecklenburg-Vorpommern

Die AfD Mecklenburg-Vorpommern forderte in ihrem Regierungsprogramm 2026 ein Baby-Begrüßungsgeld analog zu Sachsen-Anhalt.

> Wir werden ein Baby-Begrüßungsgeld in Höhe von 3.000 Euro einführen. Damit erleichtern wir jungen Menschen die Entscheidung für den Schritt ins Elternsein. Das

[2083] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.

> Begrüßungsgeld erhalten Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Die Auszahlung erfolgt in drei Raten. Die erste zur Geburt, eine weitere zum vollendeten dritten Lebensjahr und zum sechsten Lebensjahr des Kindes die letzte Rate.[2084]

Auch dieses Regierungsprogramm erhebt den Anspruch, unter den Bedingungen des geltenden Staatsangehörigkeitsrechts umgesetzt zu werden. Die Anknüpfung an die Deutscheneigenschaft eines Elternteils anstatt an die Deutscheneigenschaft des Kindes – wie in Niedersachsen oder Thüringen – schließt damit wie in Sachsen-Anhalt Ius-soli-Kinder aus.

(7) Zusammenfassung: Geburtenförderung im Sinne des ethnischen Volksbegriffs

Aus den bevölkerungspolitischen Maßnahmen der AfD spricht ein ethnisches Volksverständnis. Der Kinderkredit der Bundestagsfraktion, das Babygeld der AfD Sachsen sowie das Kinderwillkommensgeld und das landeseigene Kindergeld der AfD Sachsen-Anhalt gleichen sich darin, dass es sich um Maßnahmen handelt, die bestimmte Deutsche von der Geburtenförderung ausschließen. Dies sind bei der Bundestagsfraktion Deutsche in binationalen Ehen und Partnerschaften, bei der AfD Sachsen Deutsche mit doppelter Staatsangehörigkeit und bei der Kinderförderung der AfD Sachsen-Anhalt deutsche Ius-soli-Kinder. Als Ausschlusskriterien dienen verschiedene staatsangehörigkeitsrechtliche Merkmale: die ausländische Staatsangehörigkeit eines Elternteils, die Mehrfachstaatsangehörigkeit eines Elternteils oder der Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit des Kindes. Dabei beziehen sich die staatsangehörigkeitsrechtlichen Ausschlusskriterien mal auf die Eltern, mal auf die Kinder.

In allen Fällen ist das Ergebnis, dass die Geburt bestimmter deutscher Kinder nicht als förderungswürdige Vermehrung des deutschen Staatsvolks gesehen wird. Die Geburtenförderung knüpft damit zwar nicht direkt an kulturrassistische Kriterien, ethnisch-kulturelle Abstammung und Herkunft oder die „Migrations-

[2084] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Regierungsprogramm 2026, S. 18.

geschichte“[2085] an. Die staatsangehörigkeitsrechtlichen Ausschlusskriterien folgen jedoch einem einheitlichen Muster: Förderungswürdig sind die Kinder, deren deutsche Staatsangehörigkeit sich nach dem Abstammungsprinzip von zwei deutschen Einstaatler*innen ableitet, also Kinder staatsangehörigkeitsrechtlich „reindeutscher“ Familien.

Dies können natürlich dennoch Familien mit Migrationsgeschichte sein, etwa bei eingebürgerten Eltern ohne weitere Staatsbürgerschaft. Es handelt sich gleichwohl um eine Bevölkerungspolitik, die unter Hinnahme des rechtlichen Staatsvolksbegriffs eine Geburtenförderung betreibt, die – soweit es der Umweg über staatsangehörigkeitsrechtliche Ausschlusskriterien zulässt – auf ein ethnisch verstandenes deutsches Volk abzielt. Wäre es der AfD schlicht um die Förderung der Geburt deutscher Kinder gegangen, hätte sie – seinerseits verfassungsrechtlich problematisch (dazu unter A.II.3.e)bb)(3)(a)) – schlicht an die deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes angeknüpft, wie etwa bei den Kinderbegrüßungsgeldern aus Niedersachsen und Thüringen. Dass es ihr aber um etwas anderes geht, wird besonders deutlich am Kinderkredit der Bundestagsfraktion und am Babygeld der AfD Sachsen, die deutsche Kinder, an deren Zeugung und Erziehung ein ausländischer Elternteil beteiligt war, nicht als einen Beitrag sehen, der „Dem deutschen Volke“[2086] dient. Hier wird die rechtliche Zugehörigkeit zum Staatsvolk zwar hingenommen, die Förderungswürdigkeit bestimmt sich jedoch nach Kriterien der ‚reindeutschen‘ Abstammung.

Der ethnische Volksbegriff dient hier nicht nur deskriptiv der Beschreibung einer demographischen Situation. Es handelt sich vielmehr um die Reproduktionsseite (zur Exklusionsseite unten A.II.3.b)) eines gestaltenden, politischen ethnischen

---

[2085] Das Gutachten verwendet die Definition aus § 3 Abs. 1 PartMigG Berlin (zur Definition Teil 3 A.): „Als Personen mit Migrationsgeschichte gelten Personen mit Migrationshintergrund, Personen, die rassistisch diskriminiert werden und Personen, denen ein Migrationshintergrund allgemein zugeschrieben wird. Diese Zuschreibung kann insbesondere an phänotypische Merkmale, Sprache, Namen, Herkunft, Nationalität und Religion anknüpfen“.

[2086] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.

Volksbegriffs, der darauf gerichtet ist, durch Geburtensteuerung das rechtlich verfasste Staatsvolk dem ethnisch verstandenen Volk anzunähern. Der AfD geht es darum, den Anteil der in ihren Augen „richtigen“ Deutschen am Staatsvolk zu erhöhen.

ee) Forderungen nach ethnisierten polizeilichen Kriminalitätsstatistiken

Programmatisch zeigt sich ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis auch in der Forderung nach der ethnischen Differenzierung deutscher Staatsbürger*innen in Kriminalitätsstatistiken oder polizeilichen Pressemitteilungen. Verschiedene Fraktionen, Landesverbände und Funktionär*innen der AfD fordern, in polizeilichen Kriminalitätsstatistiken und Pressemitteilungen die doppelte Staatsangehörigkeit, einen etwaigen Migrationshintergrund oder sogar die Vornamen von deutschen Tatverdächtigen auszuweisen. In diesen Forderungen drückt sich ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis aus, das echtes ‚Deutschsein‘ von Tatverdächtigen nicht allein auf die rechtliche Staatsangehörigkeit zurückführt. Diese Auslegung ergibt sich vor allem im Licht der Einzeläußerungen führender AfD-Funktionär*innen zu diesem Themenkomplex (dazu unter A.II.2.a)ee)(5)).

(1) Forderung der AfD-Bundestagsfraktion 2025

Die AfD-Bundestagsfraktion brachte am 5. Mai 2026 einen Antrag zum „Berichtswesen zur Ausländerkriminalität“ ein,[2087] in dem sie forderte, die doppelte Staatsangehörigkeit sowie einen etwaigen Migrationshintergrund von deutschen Tatverdächtigen in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik und alle Pressemeldungen der Polizeibehörden aufzunehmen:

> e) deutsche Tatverdächtige mit einer weiteren Staatsangehörigkeit unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass in Deutschland inzwischen mehrere Millionen Menschen leben, die neben der deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, zukünftig in

[2087] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Berichtswesen zur Ausländerkriminalität mit maximaler Transparenz ausgestalten – Effektivität sicherheitspolitischer Maßnahmen steigern“ vom 05.05.2026, BT-Drs. 21/5748.

der PKS als Untergruppe auszuweisen. Die Erfassungsparameterfelder in den polizeilichen Meldesystemen sind dafür entsprechend anzupassen;

f) Vereinbarungen dahingehend zu treffen, dass bei polizeilichen Erfassungen und zur weiteren wissenschaftlichen Analyse von negativen Integrationsentwicklungen ein etwaiger Migrationshintergrund von deutschen Tatverdächtigen in die PKS aufgenommen wird, der sich an der Migrationshintergrund-Definition des Statistischen Bundeamtes orientiert: Danach hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde;

g) zu vereinbaren, dass Pressemeldungen der Polizeibehörden zu deutschen Tatverdächten bundesweit regelmäßig die unter den Buchstaben e und f erfassten Feststellungen beinhalten oder gegebenenfalls nachträglich dem Ermittlungsstand entsprechend aktualisiert werden und darüber hinaus auch die Staatsangehörigkeit nichtdeutscher Tatverdächtiger sowie etwaige Angaben zu ihrem Aufenthaltsstatus bundeseinheitlich im Rahmen der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig mitgeteilt werden, soweit dadurch laufende Fahndungen nicht gefährdet werden.[2088]

Ziel dieser Maßnahmen sei es, „Bereitschaft oder Fähigkeit zur Integration bestimmter Bevölkerungsgruppen einschließlich der Akzeptanz des staatlichen Gewaltmonopols – ohne Verharmlosung zu thematisieren“.[2089] Dafür sei eine „transparente polizeiliche Berichterstattung mit detaillierter Aufschlüsselung der Tatverdächtigen und von deren Herkunft“ nötig.[2090]

(2) Antrag der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt 2019

Die Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt beantragte schon 2019 unter ihrem heutigen Vorsitzenden Oliver Kirchner, dass eine Richtlinie erlassen werde,

[2088] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Berichtswesen zur Ausländerkriminalität mit maximaler Transparenz ausgestalten – Effektivität sicherheitspolitischer Maßnahmen steigern“ vom 05.05.2026, BT-Drs. 21/5748, S. 2.
[2089] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Berichtswesen zur Ausländerkriminalität mit maximaler Transparenz ausgestalten – Effektivität sicherheitspolitischer Maßnahmen steigern“ vom 05.05.2026, BT-Drs. 21/5748, S. 1.
[2090] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Berichtswesen zur Ausländerkriminalität mit maximaler Transparenz ausgestalten – Effektivität sicherheitspolitischer Maßnahmen steigern“ vom 05.05.2026, BT-Drs. 21/5748, S. 1.

wonach „bei Presseauskünften der Polizei die Nationalität aller Tatverdächtigen benannt wird“.[2091] Der Antrag benannte das Ziel folgendermaßen:

> Da die Angabe der Nationalität Verdächtiger geeignet ist, eine Steigerung von Kriminalität ganz bestimmter Ethnien zu verifizieren oder auch zu falsifizieren, kann mehr Transparenz bei der Benennung der Nationalität von Tatverdächtigen zu einem objektiven Bild der Bevölkerung über das tatsächliche oder vermeintliche Ausmaß von Migrantenkriminalität beitragen.[2092]

Die AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt verfolgte hier den Zweck, die Kriminalitätsstatistik zu ethnisieren und bei der Bevölkerung ein Bild der „Kriminalität ganz bestimmter Ethnien“ zu erzeugen, offen benannt.

(3) Forderungen in Landtagswahlprogrammen und Positionspapieren

Die Forderung der Nennung doppelter Staatsangehörigkeiten und des Migrationshintergrunds von Tätern mit deutscher Staatsbürgerschaft in der polizeilichen Kriminalstatistik findet sich auch in den Wahlprogrammen einiger Länderverbände. Im Wahlprogramm für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026 findet sich etwa folgende Forderung:

> Geht es um die Ursachen von Kriminalität, ist die öffentliche Debatte durch Sprachregelungen, Angst vor der Wahrheit und Versuche, die Bürger zu erziehen, stark eingeschränkt. Insbesondere die Herkunft von Straftätern im Bereich Gewaltkriminalität, vor allem bei Messer- und Sexualstraftaten oder Raubdelikten, wird in Medien und polizeilichen Pressemitteilungen regelmäßig verschwiegen. Doch nicht nur ist dem Bürger endlich reiner Wein einzuschenken. Auch unsere Sicherheitsbehörden brauchen hier mehr Handlungsfähigkeit. Sicherheitspolitik kann nur auf Basis objektiver Daten betrieben werden. Wir sehen daher die statistische Erfassung von Mehrfachstaatsangehörigkeit und Migrationshintergrund bei Tatverdächtigen und Straftätern vor. Polizei und Medien müssen diese Merkmale auch klar benennen, wenn sie für Straftaten, Täterschaft oder das Kriminalitätsgesamtbild relevant sind. Die Bürger haben einen Anspruch auf

[2091] AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Antrag „Transparenz statt diskriminierender Gerüchte bei der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit“, LT-Drs. 7/5226.
[2092] AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Antrag „Transparenz statt diskriminierender Gerüchte bei der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit“, LT-Drs. 7/5226, S. 2.

> die volle Wahrheit, statt aus ideologischen Gründen zensierte Halbwahrheiten vorgesetzt zu bekommen.[2093]

Im Wahlprogramm für die Landtagswahl in Brandenburg 2024 fordert der dortige Landesverband der AfD:

> Keine Schönung der Kriminalitätsstatistik
>
> Entsprechend unserem Motto „Mut zur Wahrheit“ treten wir für eine ungeschönte Darstellung der Kriminalität in Brandenburg ein. Dazu gehört auch, dass die bislang bei Tatverdächtigen praktizierte Zurückhaltung hinsichtlich der Bekanntgabe der Nationalität oder eines Migrationshintergrundes aufgegeben wird, denn die Brandenburger haben einen Anspruch darauf, zu erfahren, welche Personengruppen abweichend von ihrem Bevölkerungsanteil in der Tatverdächtigen- oder Täterstatistik über- oder unterdurchschnittlich repräsentiert sind. Ordnungsgemäße Statistiken sind zudem für die kriminal- und präventivpolizeiliche Arbeit maßgeblich.[2094]

Aus den Formulierungen beider Wahlprogramme zeigt sich, dass die AfD die Kriminalitätsstatistik für „geschönt“ oder nur die „Halbwahrheit“ hält, solange sie die Migrationsgeschichte von deutschen Staatsbürger*innen nicht ausweist. Darin liegt die Implikation, dass sie nicht alle deutschen Staatsbürger*innen als gleich anerkennt, sondern vielmehr „wirklich“ deutsche von deutschen Staatsbürger*innen mit Migrationshintergrund abgrenzt.

Auch das Positionspapier der Arbeitskreise zur Winterklausur 2026 der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag enthält die Forderung nach statistischer Erfassung unter anderem des Migrationshintergrundes:

> Zusätzlich soll künftig der Migrationshintergrund von mutmaßlichen Straftätern erfasst und in Pressemitteilungen ebenfalls genannt werden.[2095]

[2093] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 49.
[2094] AfD Brandenburg, Es ist Zeit für eine andere Politik, Regierungsprogramm 2024, S. 28.
[2095] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Positionspapiere der Arbeitskreise zur Winterklausur 2026, S. 4.

(4) Parlamentarische Anfragen nach Vornamen

Die Forderung wird außerdem gestützt von einer Vielzahl von kleinen Anfragen der AfD-Fraktionen auf Bundes- und Landesebene, die jeweils die Kenntlichmachung der häufigsten in der Kriminalstatistik vorkommenden Vornamen fordern. Beispielhaft ist auf die Kleine Anfrage von Marc Vallendar, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, vom 2. Mai 2024 einzugehen, der nach Verweigerung von Auskünften durch den Berliner Senat die Beantwortung seiner Anfrage im Rahmen einer Organklage vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof weiterverfolgte.[2096] Ursprünglich war Teil der Anfrage die Frage, ob es „bei den Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit eine Häufung bei Vornamen“ gebe und die Forderung, dass der Senat „die 20 häufigsten Vornamen detailliert aufschlüsseln“ möge.[2097] Dies lehnte der Berliner Senat aufgrund von Bedenken über die Veröffentlichung personenbezogener Daten ab.[2098] Zwar verpflichtete der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin den Senat mit Beschluss vom 13. Mai 2025 zur Auskunftserteilung, weil eine Identifikation der Tatverdächtigen nicht zu befürchten war. Vier Richter*innen sahen in einem Sondervotum in der Erstellung und Herausgabe einer Liste mit den häufigsten Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit eine Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde.[2099]

(5) Auslegung durch Einzeläußerungen

Welches ideologische Motiv hinter der Differenzierung deutscher Tatverdächtiger nach Zweistaatsangehörigkeiten, Migrationshintergrund und Vornamen steht, zeigt sich deutlich erst in den Einzeläußerungen führender AfD-Funktionär*innen: Sie halten Eingebürgerte und Migrant*innen unter den deutschen

---

[2096] VerfGH Berlin, Beschluss v. 13.05.2025 – 67/24, juris – *Vornamenliste*.
[2097] Marc Vallendar, Mitglied des Abgeordnetenhauses, 02.05.2024, Schriftliche Anfrage an den Berliner Senat, Abghs-Drs. 19/19012, S. 8.
[2098] Antwort des Berliner Senats auf die Anfrage vom 02.05.2024, Abghs-Drs. 19/19012, https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-19012.pdf, S. 8.
[2099] VerfGH Berlin, Beschluss v. 13.05.2025, 67/24, Rn. 53ff – *Vornamenliste*.

Tatverdächtigen für keine ‚echten'. Diese vermeintliche Verfälschung der Kriminalitätsstatistiken soll durch die Einführung zusätzlicher ethnisierender Kriterien aufgedeckt werden.

In Bezug auf die Verteilung von Tatverdächtigen in der polizeilichen Kriminalstatistik beklagte die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, am 4. Dezember 2022, dass die „Kriminalstatistik verfälscht" werde, indem in ihr sogenannte „Neubürger [...] aus dem afghanischen, irakischen, syrischen Kontext [mit] hohe[r] Kriminalitätsbelastung" auftauchen, womit sie deutsche Staatsangehörige mit Migrationsgeschichte meint.[2100] Der Aussage ‚verfälschte' Statistiken wohnt ein Verständnis inne, dass in der polizeilichen Kriminalstatistik deutsche Täter ausgewiesen sind, die eigentlich gar keine Deutschen seien und somit die Statistik in Bezug auf die Verteilung deutscher und nicht-deutscher Tatverdächtiger verfälschen würden. Am 30. November 2022 äußerte Weidel sich ähnlich: „Insbesondere die Kriminalitätsstatistik wird massiv dadurch frisiert und verzerrt, wenn Bevölkerungsgruppen mit überproportional hoher Kriminalitätsbelastung in großem Stil formal eingebürgert werden."[2101] Mit der Bezeichnung als „formal eingebürgert" bringt Weidel zum Ausdruck, dass es sich zwar um Staatsangehörige, aber keine vollwertigen deutschen Bürger*innen handele.

Bereits am 7. Juli 2019 kritisierte Weidel, damals bereits Fraktionsvorsitzende, aber noch nicht Bundessprecherin, mit einem ähnlichen Narrativ, dass die mutmaßlichen Täter einer Gruppenvergewaltigung „in den Medien als ‚Deutsche' kolportiert werden". Sie sagte, dass es sich „richtigerweise [...] bei den

---

[2100] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 04.12.2022, https://www.facebook.com/watch/?v=1099231967363118 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:03:04.

[2101] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 30.11.2022, https://tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7171767259386481926 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:00:00.

Vergewaltigern jedoch um Passdeutsche bzw. Deutsch-Türken“ handele.[2102] Am 10. Januar 2024 äußerte der Account der Bundespartei auf X, es sei nicht hinnehmbar, „dass Menschen, die Deutschland und seine Werte hassen und verachten, zu deutschen #Staatsbürgern werden, Frauen vergewaltigen, unschuldige Menschen mit Messern angreifen, wegen der deutschen Staatsbürgerschaft dann nicht abgeschoben werden und anschließend in der Statistik als ‚deutsche‘ Straftäter auftauchen“.[2103] Indem die AfD „deutsche“ in Anführungszeichen setzte, machte sie klar, dass sie in den Tätern keine echten Deutschen sieht.

Gottfried Curio, der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, spielte am 8. Januar 2025 ebenfalls hierauf an, indem er feststellte, dass unter den „Tatverdächtigen angeblich [...] zwei Drittel Deutsche [waren]“, wonach er nachschob, dass durch das Erfragen der Vornamen herauskam, dass die Tatverdächtigen „im Wesentlichen Mohammed, Ali, Yusuf, Hassan heißen“. Er monierte, dass das „die Deutschen [sind], die hier Randale machen, die Stress machen“.[2104] Wenngleich er die Tatverdächtigen mit den genannten Vornamen formal als deutsch bezeichnet, nimmt er sprachlich dennoch eine Differenzierung innerhalb der Gruppe deutscher Staatsbürger*innen vor, indem er Personen mit vermeintlich nicht-deutschem Hintergrund am Vornamen abzulesen vermag und diese implizit nicht der von ihm als „eigentlich deutsch“ verstandenen Gruppe zurechnet. Bereits zuvor am 23. August 2023 äußerte Gottfried Curio sich dahingehend, dass „fehlende Integration [...] vertuscht werden“ solle, indem „durch noch frühere Verramschung der Staatsbürgerschaft“ die „Statistiken frisiert“ würden, wobei er unter anderem „die überproportionale Ausländerkriminalität“

[2102] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 07.07.2019, https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid02DmzEQNfHuQRqFFwg8VyBxeUEZwZtqyPEBpykB2ZoqbewzdjDVGKqjUkmje6c1n2wl [zur Datenbank].
[2103] AfD X-Account, 10.06.2024, https://x.com/AfD/status/1745023437158990107 [zur Datenbank].
[2104] Gottfried Curio, innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und MdB, 8 . Januar 2025, BfV, S. 883.

heraushob.[2105] Damit stellt er dar, dass er deutsche Staatsangehörige mit Migrationsgeschichte nicht wirklich als deutsche Bürger*innen anerkennt. Die Aussagen von Gottfried Curio sind für die Bewertung besonders relevant, da er als innenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion migrations- und kriminalitätspolitische Positionen der Partei maßgeblich prägt und öffentlich vertritt.

Auch unter weiteren Funktionär*innen der Partei ist das Narrativ der verfälschten Kriminalstatistik weit verbreitet. So bezeichnet die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst am 5. August 2023 deutsche Straftäter mit Migrationsgeschichte als „sogenannte Passdeutsche“[2106] und kommentiert hierzu am 10. Januar 2023: „wenn man alle Täter und Integrationsunwilligen mit der deutschen Staatsbürgerschaft bewirft, […] bereinigt [das] zwar die Kriminalitätsstatistiken“.[2107] Der heutige AfD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg Markus Frohnmaier äußerte im Zusammenhang mit der polizeilichen Kriminalitätsstatistik und Gruppenvergewaltigungen am 5. August 2021: „‚Passdeutsche‘ werden übrigens nicht gesondert aufgeführt. Die Bundesregierung hat Deutschland zum Freiluftbordell für Domplattentänzer aus dem globalen Süden verwandelt!“[2108] Auf der Website der AfD-Fraktion Baden-Württemberg wurde bereits am 28. Oktober 2018 kritisiert, dass in der Kriminalitätsstatistik „bei Straftätern mit deutschem Pass und Migrationshintergrund niemals der Migrationshintergrund

[2105] Gottfried Curio, MdB aus Berlin und innenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion 23. August 2023, https://afdbundestag.de/gottfried-curio-verschleudern-der-staatsbuergerschaft-soll-fehlende-integration-vertuschen/.
[2106] MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, 5.10.2023, https://t.me/nicolehoechstmdb/1406 [zur Datenbank].
[2107] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz, 10. Januar 2023, BfV-Gutachten, S. 138 f., https://www.youtube.com/watch?v=ZA8aI3vXdqE [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:02:47.
[2108] Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 05.08.2021, https://www.facebook.com/frohnmaier/posts/pfbid02Rs18Gd3rWR3tSujG8b4aUaSxAXxvwNE5ZAnjLL4sBTxuJrLA1nQXzRdSBDmCoDi8l [zur Datenbank].

aufgeführt“ werde.[2109] Indem behauptet wird, dass „auf diesem Wege keinerlei reelle Einschätzung der tatsächlichen Ausländerkriminalität möglich“[2110] sei, zeigt sich die eklatante Missachtung des bestehenden Status von Deutschen mit Migrationshintergrund als deutsche Bürger*innen. Dies ergibt sich ebenfalls aus der Behauptung, dieses Vorgehen sei „ein weiterer Beweis für die Täuschung der Bevölkerung mittels Statistik“[2111].

Für Richard Graupner, Landtagsabgeordneten in Bayern, stellt das „neue Staatsbürgerschaftsrecht“ nach einer Äußerung vom 1. August 2024 die „krönende Materialisierung linker Politikträume“ dar, denn das Staatsvolk werde „ethnisch heterogenisiert“ und die Kriminalitätsstatistiken würden „bereinigt“.[2112] Der bayerische Landtagsabgeordnete und heutige Fraktionsvorsitzende Ulrich Singer hielt es in einer Äußerung vom 14. Januar 2025 für sinnvoll, nicht nur „in den Kriminalitätsstatistiken [...] Passdeutsche und ethnisch Deutsche zu differenzieren“, anders könne nicht umschrieben werden, „ob jemand Migrationshintergrund hat oder nicht“.[2113] Dahingehende „Maulkörbe“ seien „unerträglich und ein erster Schritt hin zur Auflösung des Deutschen als nationale Identität“. [2114]

Aus den Vornamen der Tatverdächtigen der sogenannten Silvesterkrawalle zogen Mitglieder des Kreisverbandes Bad Vilbel am 9. Januar 2025 den Schluss, dass „70 % - 80 % keine deutschen Täter, oder bestenfalls Passdeutsche Täter waren“.[2115] Durch die Verwendung des Begriffs der Passdeutschen wird zum

---

[2109] AfD-Fraktion Baden-Württemberg, 28. Oktober 2018, https://afd-fraktion-bw.de/pressemitteilung/28-10-18-doppelpass-taeuschung-mittels-statistik/.
[2110] AfD-Fraktion Baden-Württemberg, 28. Oktober 2018, https://afd-fraktion-bw.de/pressemitteilung/28-10-18-doppelpass-taeuschung-mittels-statistik/.
[2111] AfD-Fraktion Baden-Württemberg, 28. Oktober 2018, https://afd-fraktion-bw.de/pressemitteilung/28-10-18-doppelpass-taeuschung-mittels-statistik/.
[2112] Richard Graupner, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender, 01.08.2024, https://t.me/infokanal_richard_graupner_mdl/642 [zur Datenbank]#.
[2113] Ulrich Singer, MdL und Fraktionsvorsitzender in Bayern, 14.01.2025, https://t.me/ulrichsinger/1262 [zur Datenbank].
[2114] Ulrich Singer, MdL und Fraktionsvorsitzender in Bayern, 14.01.2025, https://t.me/ulrichsinger/1262 [zur Datenbank].
[2115] KV Bad Vilbel, 09.01 2025, https://t.me/afdbadvilbel/31184 [zur Datenbank].

Ausdruck gebracht, dass es sich nicht wirklich um eine der Gesamtheit der deutschen Bürger*innen zugehörige Gruppe handeln soll.

Im Lichte dieser Einzeläußerungen, insbesondere der Bundessprecherin Alice Weidel und des innenpolitischen Fraktionssprechers Gottfried Curio, wird deutlich, dass führende Funktionär*innen der AfD die Kriminalitätsstatistiken für gefälscht halten („verfälscht“, „frisiert“, „als ‚Deutsche‘ kolportiert“, „als ‚deutsche‘ Straftäter auftauchen“, „vertuscht“, „Statistiken frisiert“, „sogenannte Passdeutsche“, „bereinigt […] die Kriminalitätsstatistiken“, „Täuschung der Bevölkerung mittels Statistik“, „bestenfalls passdeutsche Täter“). Hierin ist das ideologische Motiv für die oben genannten Forderungen zu sehen, in den Kriminalitätsstatistiken und polizeilichen Pressemitteilungen eine doppelte Staatsangehörigkeit, den Migrationshintergrund oder sogar die Vornamen von Tatverdächtigen auszuweisen.

(6) Zusammenfassung: ‚Gefälschte‘ Kriminalitätsstatistiken durch Einbürgerungen

Insbesondere unter Zugrundelegung der von AfD-Funktionär*innen getätigten Einzeläußerungen zu diesem Thema zeigt sich die Forderung als Ausfluss eines spezifischen Verständnisses der AfD von Volkszugehörigkeit, das über die formale Staatsbürgerschaft hinausgeht. Im Lichte der dazugehörigen Äußerungen, die sowohl von einzelnen Funktionär*innen als auch in programmatischer Form vorliegen, verdeutlichen die Forderungen, dass das „Deutschsein“ bestimmter Tatverdächtiger aufgrund ihrer Migrationsgeschichte oder gar ihres Vornamens angezweifelt wird.

Die Merkmale zur Subdifferenzierung der deutschen Staatsangehörigen unterscheiden sich dabei deutlich. Während eine Mehrfachstaatsangehörigkeit tatsächlich auf eine statusrechtliche Differenz verweist, fungiert die Kategorie „Deutscher mit Migrationshintergrund“ in diesem Kontext nicht als neutrale soziodemografische Differenzierung, sondern soll einen problematisch eingestuften, kriminalitätsrelevanten Unterschied innerhalb der Staatsangehörigen

markieren. Mit der Forderung erkennt die AfD zwar einerseits die formal rechtliche Zugehörigkeit zum Staatsvolk an, andererseits behauptet sie dennoch eine substanzielle Ungleichheit, die sich aus der Herkunft oder einer ethno-kulturellen Zuschreibung ergibt. Dies wird besonders deutlich am Narrativ der ‚gefälschten Statistik', wonach Tatverdächtige fälschlicherweise als Deutsche geführt würden.

Aus solchen Äußerungen ergibt sich ein Bild, nach dem Funktionär*innen der AfD klar zwischen Deutschen und deutschen Staatsangehörigen unterscheiden, die sie nicht zum deutschen Volk rechnen. Aus den Äußerungen und der Forderung nach der statistischen Erfassung ergibt sich allein allerdings noch keine Absicht der Diskriminierung und rechtlichen Abwertung.

b) Einzeläußerungen zum ethnisch-kulturellen Volksbegriff

Ein ethnisch-kultureller Volksbegriff, der im Widerspruch zum grundgesetzlichen Volksbegriff steht, geht viel deutlicher als aus der Programmatik aus einer Vielzahl von Einzeläußerungen von AfD-Funktionär*innen hervor. Die Äußerungen zeigen, dass die Funktionär*innen ein vom Staatsvolk unterschiedenes, ethnisch verstandenes Volk der Deutschen zum Ausgangspunkt und Ziel ihrer Politik nehmen (dazu unter A.II.2.b)aa)). Staatsangehörigen, die sie nicht zum ethnischen Volk zählen, sprechen sie die vollwertige Zugehörigkeit ab (dazu unter A.II.2.b)bb)). Das Szenario eines vermeintlich drohenden Untergangs des ethnischen Volkes ist ein weit verbreitetes Motiv in den Äußerungen, das in seiner Drastik einen starken Handlungsdruck erzeugt (dazu unter A.II.2.b)cc)). Dem durch Migration und Einbürgerung veränderten Staatsvolk sprechen die Funktionär*innen der AfD schließlich die Funktion als demokratisches Legitimationssubjekt ab (dazu unter A.II.2.b)dd)).

Die im Folgenden paraphrasierten oder verkürzt dargestellten Zitate werden im Anhang unter B.II.1 im Volltext dargestellt, thematisch sortiert jeweils unter aa). Weitere entsprechende Äußerungen finden sich im Anhang jeweils unter bb).

aa) Ethnisches Volksverständnis

Eine Vielzahl von Einzeläußerungen zeigt auf, dass die betreffenden Funktionär*innen als Subjekt, in dessen Interesse sie Politik betreiben und dessen Erhalt und Förderung ihr Ziel ist, das ethnisch verstandene Volk ansehen.

Der Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner bezeichnete es unter Bezugnahme auf einen Journalisten am 28. Mai 2019 als „die Tendenz, in der wir ganz eindeutig sind", dass durch eine „Strategie der Selbstverneinung und ethnischen Selbstauflösung" das „deutsche Volk in vermischtem Zustand anzutreffen" sein werde.[2116] Für den damaligen niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Thomas Ehrhorn konnte es in einer Äußerung vom 15. März 2020 nicht verfassungswidrig sein, das Volk „im Wesentlichen als Abstammungsschicksalsgemeinschaft" in den Mittelpunkt seines Handelns zu stellen.[2117] Für Nicole Höchst, Bundestagsabgeordnete und heutige stellvertretende Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, waren Deutsche in einer Aussage vom 21. Februar 2021 die „Ureinwohner Deutschlands".[2118] Sie warnte an anderer Stelle am 27. November 2022 vor „invasiven Arten" als „Bedrohung" für „unsere kulturelle und ethnische Identität" bis zur letzten Konsequenz der „Ausrottung".[2119] Die damalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete und ehemalige Bundesvorstandsbeisitzerin Christina Baum bezeichnete sich am 22. Januar 2020 als „Lobbyist" der

---

[2116] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender Nordrhein-Westfalen, Rede am 28.05.2019, Youtube-Post vom 03.06.2019 auf dem Kanal der AfD-Fraktion im Bundestag, https://www.youtube.com/watch?v=CRQb5ShlU80 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:20:18.

[2117] Thomas Ehrhorn, ehem. MdB aus Niedersachsen, 15.03.2020, https://www.facebook.com/thomas.ehrhorn.afd/posts/pfbid02ivTKkaxeh6VMP9TBy1x9yE2HsLjZ1jeWCKesRiY6UqJsGhEvPPe3icYhHE9Xt7uVl [zur Datenbank].

[2118] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, 21.02.2021, https://t.me/nicolehoechstmdb/391 [zur Datenbank].

[2119] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, 27. November 2022, BfV-Gutachten, S. 168, https://journalistenwatch.com/2022/11/27/hoechst-brisant-invasive-arten-2-0/.

„autochthonen Deutschen, [des] hellhäutige[n], hier seit Jahrhunderten ansässige[n] Volk[es]“.[2120] Für den hessischen Bundestagsabgeordneten und heutigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Jan Nolte war es am 22. März 2022 selbstverständlich, dass „Existenz, Identität und Interessen“ der „Deutschen, als Staatsvolk, wie auch als ethnische Gruppe“ von der Regierung geschützt werden müssten.[2121] Für den brandenburgischen Landtagsabgeordneten und heutigen GD-Vorsitzenden Jean-Pascal Hohm war am 14. Juni 2022 das „[d]eutsche Volk als ethnische und kulturelle Gemeinschaft […] nicht verhandelbar“.[2122] Für ihn hat „Deutschland als Land der Deutschen“ nur mit der AfD eine Zukunft.[2123]

Laut einer Äußerung des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der Bundestagsfraktion Bernd Baumann vom 11. Mai 2023 wolle die „Mehrheit der Deutschen“ das „Eigene“ bewahren, „die eigenen Werte, die eigene Kultur, eben genau das, was das ethnisch-kulturelle deutsche Volk ausmacht“.[2124] Laut Baumann gebe es für die AfD im Gegensatz zur Regierung „dieses deutsche Volk, das auch schützenswert ist, das sich selbst behaupten darf, das mitentscheidet, wer zu uns kommt, wer bleiben darf und wer wieder gehen muss“.[2125] Für den EU-Abgeordneten Tomasz Froelich wolle nach einer Äußerung vom 14. Mai 2024 in der AfD zwar niemand, „deutsche Staatsbürger, die keine Deutschen im ethnokulturellen Sinne sind“, rechtlich schlechter stellen, aber „der Erhalt der

---

[2120] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt und ehem. Mitglied im Bundesvorstand, Facebook-Post vom 22.01.2020, https://www.facebook.com/Dr.Christina.Baum1/posts/pfbid0B62vcT6vP5ZkJGfAUWw1Yo5RFNx11PUsScMbsieVdw3zPNDzBzqG7vFjLmt1n51jl [zur Datenbank].

[2121] Jan Nolte, MdB aus Hessen und stv. Landesvorsitzender Hessen, Facebook-Post vom 22.03.2022, https://www.facebook.com/Jannolteafd/posts/pfbid0gydmpN8FUqbxvKR2xzE73fg3zZcwwxFahKgzz3vvNc9FuGuu92rPER2JfM78s5Zkl [zur Datenbank].

[2122] Jean-Pascal Hohm, MdL Brandenburg und designierter GD-Vorsitzender, 14.06.2022, BfV-Gutachten, S. 130, https://x.com/JeanPascal_Hohm/status/1536653213608333312 [zur Datenbank].

[2123] Jean-Pascal Hohm, MdL in Brandenburg und Bundesvorsitzender GD, Interview im Heimatkurier am 25. März 2024, zitiert nach: BfV-Gutachten, S. 162.

[2124] Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer und MdB aus Hamburg, 11.05.23, BT-Plenarprotokoll 20/103, S. 12387.

[2125] Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer und MdB aus Hamburg, 12.05.23, BT-Plenarprotokoll 20/103, S. 12387.

ethnokulturellen Identität unseres Volkes setzt nun mal voraus, daß der Anteil der ethnokulturellen Deutschen an den Staatsbürgern hoch bleibt“. [2126] Laut einer Aussage des Bundestagsabgeordneten und brandenburgischen Landesvorsitzenden René Springer vom 9. September 2024 drohe Ostdeutschland eine existenzielle Gefahr durch Massenmigration, „denn wenn am Ende hier nicht mehr dieselben Menschen leben, dann ist dies auch nicht mehr Deutschland“, wogegen es das „Geburtsrecht der Deutschen“ sei, „so einen Prozess des Heimatverlustes abzulehnen“.[2127]

Der EU-Abgeordnete und ehemalige bayerische Landesvorsitzende Peter Bystron riet am 26. Januar 2025, auf Elon Musk zu hören, der dazu aufgerufen habe, „die deutsche Kultur“ und „das deutsche Volk“ zu schützen, wobei dessen Rede „[v]olksbezogen (Linke würden sagen ‚völkisch’) ethnopluralistisch, ja fast neurechts“ gewesen sei.[2128] Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Spitzenkandidat zur Europawahl Maximilian Krah bezeichnete am 19. Oktober 2025 die „Bewahrung der ethnischen Substanz und kulturellen Überlieferung“ als „Kernanliegen jeder rechten Partei“, verfassungsfeindlich sei es im Staatsangehörigkeitsrecht nur, „die Gemeinschaft der Staatsbürger ethnisch zu differenzieren“.[2129]

Der Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende Brandenburgs Hans-Christoph Berndt bestand am 7. August 2023 darauf, dass die Volkszugehörigkeit „auch, nicht ausschließlich, aber auch was mit Abstammung zu tun hat“ und dass die Behauptung, „Staatsbürgerschaft ist gleich Volkszugehörigkeit“,

---

[2126] Tomasz Froelich, MdEP und ehem. stv. Bundesvorsitzender JA, 14.05.2024, https://www.twitter.com/tomaszfroelich/status/1790382315870335457 [zur Datenbank]
[2127] René Springer, MdB und Landesvorsitzender aus Brandenburg, 09.09.2024, abrufbar unter: https://www.facebook.com/springer.rene/posts/pfbid02ZdiQqyQ9FNQ2rWtSF6z3vWxPCGHYnQADWNeFwjxzN21VrJ1o7SupumCd83LcrzTql [zur Datenbank].
[2128] Peter Bystron, MdEP aus Bayern und ehem. Landesvorsitzender Bayern, 26.01.2025, https://t.me/teambystron/5631 [zur Datenbank].
[2129] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen und ehem. Mitglied des Parteivorstands, 19.10.2025, https://x.com/KrahMax/status/1979961051635691579 [zur Datenbank].

völlig „absurd“ sei. In der Gleichsetzung von Staats- mit Volksangehörigkeit sehe er einen „Angriff auf unsere Identität“ und „alle unseren natürlichen Bindungen – Volk, Familie, Geschlecht“.[2130] Der baden-württembergische Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende Emil Sänze bezeichnete am 31. Mai 2023 die „Illusionen einer durch den Pass allein definierten ‚Deutsch-Eigenschaft‘ quasi zufällig eingewanderter Bewohner“ als „gescheitert“, da es keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt geben könne, „der nicht durch gemeinsame historische Erfahrung organisch gewachsen ist“.[2131] Der brandenburgische Landtagsabgeordnete und heutige Landesvorstandsbeisitzer Dominik Kaufner bezog sich am 10. November 2025 auf ein „einheimisches, historisch angestammtes Volk“, dessen Existenz und kulturelles Erbe der Staat durch Massenmigration nicht „ausradieren“ dürfe.[2132] Antirassismus sah er am 20. Juni 2024 als einen Kampfbegriff, der „Weißen ihr Recht auf Heimat und Identität“ nehmen solle.[2133] Aus diesen Äußerungen spricht eine klare Unterscheidung zwischen dem Staatsvolk und einem ethnisierten Volk, wobei letzteres biologistisch konnotiert ist („Abstammung“, „Heimatrecht der Weißen“).

Die ethnisch-abstammungsmäßige Dimension des Volksbegriffs wird insbesondere an bevölkerungspolitischen Äußerungen führender AfD-Funktionär*innen deutlich, die zwischen gewollter und ungewollter Fortpflanzung verschiedener Gruppen deutscher Staatsbürger*innen unterscheiden. So kritisierte der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Gottfried Curio am 30. Oktober 2021 die „Einbürgerung eines illegal importierten, nach Millionen zählenden Ausländerheeres, samt auffällig unterschiedlichen demographischen Reproduktions-

---

[2130] Hans-Christoph Berndt, MdL und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, 07.08.2023, Einstufungsvermerk LfV Brandenburg, S. 58, Originalquelle nicht auffindbar.
[2131] Emil Sänze, MdL und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, 31.05.2023, https://www.facebook.com/emil.saenze.mdl/posts/pfbid0dLyCh8AJB6m3KtZ9fEQ3MCQggcnKzM4VJp7i4WxBr7EaHVMXrvfuye146Kr594w3l [zur Datenbank].
[2132] Dominik Kaufner, MdL in Brandenburg und Landesvorstandsmitglied, 10.11.2025, https://x.com/dkaufner/status/1987791191966957939?s=46 [zur Datenbank].
[2133] Dominik Kaufner, MdL Brandenburg, 20.06.2024, Einstufungsvermerk LfV Brandenburg, S. 66, Originalquelle nicht auffindbar.

quoten der angestammten Deutschen gegenüber den illegal ins Land gerufenen Kulturfremden“.[2134] Der bayerische Bundestagsabgeordnete Martin Sichert sprach am 11. Juli 2025 von „Krieg gegen die ethnisch deutsche Bevölkerung“, der durch einen „Geburten-Dschihad“ geführt werde.[2135] Der heutige baden-württembergische Landesvorsitzende Emil Sänze stellte am 10. Oktober 2021 einen „Austausch der Bevölkerung“ fest, der über „Zuwanderung und Geburtenraten“ geschehe.[2136] Für den sächsischen Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Lars Kuppi sähe die Zukunft in einer Äußerung vom 29. Juni 2024 „noch düsterer“ aus, „wenn das Verschenken deutscher Pässe nicht sofort gestoppt“ werde, da „ausländische Frauen in Deutschland eine erheblich höhere Geburtenquote als deutsche Frauen“ hätten.[2137] Der EU-Abgeordnete Tomasz Froelich schrieb am 21. März 2023, es gehe um eine „proaktive Familienpolitik, die Autochthone stärkt und bei ihnen zu höheren Geburtenraten führt“.[2138] Der sächsische Bundestagsabgeordnete und frühere Spitzenkandidat zur Europawahl Maximilian Krah warnte am 4. Februar 2025, dass „Remigration“ nicht der „einzig wichtige Punkt der politischen Lage“ sei, wenn die „Geburtenrate der ethnischen Deutschen absehbar unter 1 liegen wird und diese zudem aus der Ethnie kein politisches Bewusstsein ableiten“. [2139]

[2134] Gottfried Curio, MdB aus Berlin und innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 30. 10.2021, BfV, S. 120, https://t.me/gottfriedcurio/74# [zur Datenbank].
[2135] Martin Sichert, MdB aus Bayern, 11.07.2025, BT-Plenarprotokoll 21/19, S. 1880 (B), https://www.tiktok.com/@sichertdeutschland/video/7525753505454361878 [zur Datenbank].
[2136] Emil Sänze, MdL in Baden-Württemberg und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, 10.10.2021, BfV-Gutachten S. 149, https://www.facebook.com/photo/?fbid=2479269522204970&set=a.1078702912261645 [zur Datenbank].
[2137] Lars Kuppi, MdL in Sachsen und stv. Fraktionsvorsitzender, 29.06.2024, BfV-Gutachten, S. 149, https://www.facebook.com/photo/?fbid=982820967185078&set=a.717393797061131 [zur Datenbank].
[2138] Tomasz Froelich, MdEP, 21.03.2023, https://www.twitter.com/tomaszfroelich/status/1638166587562774534 [zur Datenbank]
[2139] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen und ehem. Bundesvorstandsmitglied, 04.02.2025, abrufbar unter: https://www.twitter.com/krahmax/status/1886809661157883980 [zur Datenbank].

Völkische Protagonist*innen in der Partei wie Lena Kotré und Björn Höcke untermauern ihre fundamentale Ablehnung der Migration mit drastischen bevölkerungspolitischen Rechenbeispielen. Die stellvertretende brandenburgische Fraktionsvorsitzende Lena Kotré äußerte sich auf einer Veranstaltung mit Martin Sellner am 22. Januar 2026 folgendermaßen:

> „Brauchen wir wirklich 82 Millionen Menschen in diesem Land? Reichen nicht erst mal vielleicht 60 Millionen aus, bis sich die Geburtenrate wieder erholt hat? Das ist mein Ansatz, wie ich da rangehe an dieses Problem. [2140]

Am 12. Dezember 2023 sagte Björn Höcke bei einem AfD-Stammtisch in Gera:

> Aber es wird lange dauern, viele Jahrzehnte, bis sich die Bevölkerung wieder stabilisiert hat. Aber, mit Rationalisierungsmaßnahmen, Japan ist ja auch ein stark überaltertes Volk, hat aber trotzdem nicht auf Einwanderung gesetzt, als alle nach Einwanderung geschrien haben. Wir werden auch ohne Probleme mit 20, 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben können.[2141]

Die beiden Äußerungen von Höcke und Kotré sind nicht so zu verstehen, dass sie eine Reduktion des Staatsvolks von derzeit ca. 71 Millionen um 10 Millionen beziehungsweise 16 Millionen durch Ausbürgerungen oder Abschiebungen fordern. Sie würden allerdings lieber eine Schrumpfung des deutschen Volkes in dieser Größenordnung hinnehmen als dessen ‚Durchmischung' durch Einwanderung und Einbürgerung. Damit kommt hier dennoch ein äußerst konsequentes ethnisches Volksverständnis zum Ausdruck.

In den vorgenannten Äußerungen grenzen AfD-Funktionäre die Geburtenrate der „ethnisch Deutschen" auch innerhalb des deutschen Staatsvolks von denjenigen ab, die sie nicht zum ethnischen Volk zählen. Der Fokus auf Geburtenraten und Fortpflanzung zeigt besonders deutlich, dass der ethnische Volksbegriff der

---

[2140] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und Remigrationspolitische Sprecherin, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank], Zeitstempel: 01:06:00

[2141] Björn Höcke, MdL, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 12.12.2023, https://www.youtube.com/live/F_IqSKd-2kI?t=2476s [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:46:21.

AfD nicht bloß kulturell ist, sondern eine starke biologisch-abstammungsmäßige Komponente hat. In ihr kommt ein völkischer Natalismus zum Ausdruck, das heißt eine auf die Förderung möglichst vieler Geburten des ethnischen Volkes gerichtete Politik (dazu unten A.V.2.a)).

AfD-Vertreter*innen verwischen zudem bewusst die Grenzen zwischen einem rechtlichen und einem vorrechtlichen, ethnischen Volksbegriff, indem sie dem ethnischen Volksbegriff einen Verfassungsrang zusprechen. So sagte die Bundessprecherin Alice Weidel am 14. Mai 2025 im Bundestag: „Ein ethnischer Volksbegriff ist nicht grundgesetzwidrig; denn das Grundgesetz selbst legt ihn zugrunde."[2142] Laut dem ehemaligen baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Jürgen Braun gehe das Grundgesetz nach einer Äußerung vom 4. Mai 2025 „vom deutschen Volk als ethnischem Volk aus".[2143]

Aus diesen Äußerungen spricht ein ethnischer Volksbegriff, der nicht bloß beschreibend ist, sondern normativ das ethnische Volk und dessen Erhalt in den Mittelpunkt der eigenen Politik stellt. Allerdings haben Äußerungen, die nicht über das bloße Bekenntnis zum ethnischen deutschen Volk hinausgehen, noch eine vergleichsweise schwache Aussagekraft, ob aus diesem Bekenntnis auch der rechtliche Schluss einer Zwei-Klassen-Staatsbürgerschaft gezogen werden soll. Deswegen werden im Folgenden Äußerungen, die bestimmte Deutsche mit Migrationsgeschichte abwerten, ausgewertet.

bb) Abwertung von bestimmten Deutschen mit Migrationsgeschichte

Diverse Einzeläußerungen belegen, dass AfD-Funktionär*innen in bestimmten eingebürgerten Deutschen, nichtweißen Deutschen oder anderen Deutschen mit Migrationsgeschichte infolge des ethnischen Volksbegriffs keine vollwertigen Deutschen sehen (dazu unter A.II.2.b)bb)(1)); teils richten sich diese

---

[2142] Alice Weidel, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 14.05.2025, BT-Plenarprotokoll 21/3, S. 90.
[2143] Jürgen Braun, ehem.MdB aus Baden-Würtemberg, 04.05.2025, abrufbar unter: https://x.com/juergenbraunafd/status/1919067360478068744 [zur Datenbank].

Äußerungen gegen konkrete, insbesondere prominente Deutsche mit Migrationsgeschichte (dazu unter A.II.2.b)bb)(2)).

(1) Allgemeine Abwertung bestimmter Deutscher

Die Einbürgerung neuer „Wähler“ nehme nach einer Äußerung der Parteisprecherin Alice Weidel vom 31. Januar 2024 „den Deutschen ihre Heimat“.[2144] Der brandenburgische Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt sprach am 21. August 2024 davon, dass, solange „noch 20, 30, 40 Millionen Deutsche“ im Land wären, die Möglichkeit bestünde, „die Dinge zum Besseren zu wenden“.[2145] Bei über 70 Millionen Deutschen im Jahr 2023[2146] deutet diese Aussage klar darauf hin, dass Berndt nur einen Teil der deutschen Staatsbürger*innen zum deutschen Volk rechnet, in dessen Interesse er „Politik für die Deutschen“[2147] machen will. Im gleichen Sinne beziffert der bayerische Landtagsabgeordnete Christoph Maier am 29. September 2021 die Zahl der Deutschen zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit „68 Millionen“, sodass heute „also circa 7 bis 8 Millionen Deutsche weniger“ in Deutschland leben würden als damals.[2148] Bundesvorstandsmitglied und Bundestagsabgeordneter Hannes Gnauck wollte laut einer Äußerung vom 11. August 2024 wieder entscheiden dürfen, „wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht“.[2149] „Deutscher zu sein“, sei ihm zufolge, mehr „als einfach nur ‘ne Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben“.[2150] Ulrich Singer, Landtagsabgeordneter und heutiger Fraktionsvorsitzender in Bayern,

---

[2144] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundestagsfraktionsvorsitzende und Parteisprecherin, 31.01.2024, BT-Plenarprotokoll 20/150, S. 19130 (A).
[2145] Hans-Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender und stv. Landesvorsitzender Brandenburg, 21.08.2024, zitiert nach: BfV-Gutachten, S. 122 f.
[2146] https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/deutsche-nichtdeutsche-bevoelkerung-nach-geschlecht-deutschland.html.
[2147] Hans-Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender und stv. Landesvorsitzender Brandenburg, 21.08.2024, zitiert nach BfV-Gutachten, S. 122 f.
[2148] Christoph Maier, MdL und Parlamentarischer Geschäftsführer in Bayern, LT Bayern 92. Sitzung vom 29.09.2021, Plenarprotokoll, S. 12489.
[2149] Hannes Gnauck, MdB aus Brandenburg und Bundesvorstandsmitglied, 11.08.2024, zitiert nach BfV-Gutachten, S. 122.
[2150] Hannes Gnauck, MdB aus Brandenburg und Bundesvorstandsmitglied, 11. August 2024, BfV, S. 122.

beklagte am 30. März 2023, dass „unsere Familien in Bayern“ keinen Kindergartenplatz bekämen, „weil sie deutsch sind, weil sie weiß sind“ und der Staat die Aufgabe nicht erfülle, „für die eigenen Bürger“ da zu sein.[2151] Daraus spricht ein Verständnis, wonach nur Weiße deutsche Bürger*innen seien.

Aus solchen Äußerungen ergibt sich ein Bild, nach dem Funktionär*innen der AfD klar zwischen deutschen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen unterscheiden, die sie nicht zum deutschen Volk rechnen.

(2) Infragestellen der Zugehörigkeit zum deutschen Volk von konkreten Personen

Besonders drastisch und zugespitzt kommt die Abwertung zum Ausdruck, wenn prominente Deutsche mit Migrationsgeschichte direkt und namentlich adressiert werden, um ihnen das Deutschsein abzusprechen oder sogar ihre Ausbürgerung zu fordern. Solche Äußerungen können als Verbalausbürgerungen bezeichnet werden, da sie die Adressierten trotz Staatsbürgerschaft rhetorisch aus dem deutschen Volk ausschließen. Ziele solcher Verbalausbürgerungen wurden insbesondere deutsche Politiker*innen, Künstler*innen, Sportler*innen und Journalist*innen mit Migrationsgeschichte.

So rief der heutige Ehrenvorsitzende Alexander Gauland im August 2017 auf einer Wahlkampfveranstaltung dazu auf, die frühere deutsch-türkische Integrationsbeauftragte Aydan Özoğuz „in Anatolien [zu] entsorgen“.[2152] Damit reagierte er auf eine Äußerung der Integrationsbeauftragten, dass eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache nicht auszumachen sei.[2153] Für diese Äußerung erhielt er auch Zustimmung von anderen führenden AfD-Politiker*innen. Alice

---

[2151] Ulrich Singer, MdL und Fraktionsvorsitzender in Bayern, LT Bayern 142. Sitzung vom 30.03.2023, Plenarprotokoll, S. 19997.
[2152] Der Originalbeleg ist nicht mehr auffindbar, die Äußerung aber vielfach medial dokumentiert und strafrechtlich geprüft worden: https://www.tagesschau.de/inland/ermittlungen-gauland-103.html.
[2153] Ermittlungen gegen Gauland eingestellt, in: Der Spiegel, 17.05.2018, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/beleidigung-von-aydan-oezoeguz-ermittlungen-gegen-alexander-gauland-eingestellt-a-1208250.html.

Weidel äußerte im ZDF-Morgenmagazin am 28. August 2017, dass Frau Özoğuz eine ungeeignete Integrationsbeauftragte sei: „Und wenn Herr Gauland dann sehr plakativ eben sagt, dass die Dame nicht in ihr Amt gehört und vielleicht besser in die Türkei, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann kann ich das einfach nur unterschreiben.“[2154] Der damalige Bundessprecher Jörg Meuthen sagte auf dem Kyffhäuser-Treffen am 2. September 2017 über die Äußerung Gaulands: „Überhaupt, Ihre Bescheidenheit, nur diese eine Person entsorgen zu wollen, erscheint mir hier ausnahmsweise unangebracht.“[2155] Er ergänzte allerdings, dass er die ganze Regierung Merkel entsorgen wolle. Die Aussage Gaulands, die deutsche Politikerin Özoğuz „entsorgen“ zu wollen, ist so zu interpretieren, dass er die dauerhafte und verlässliche Zugehörigkeit einer deutschen Politikerin zum politischen Prozess in Deutschland wegen ihrer türkischen Wurzeln in Frage stellt. Diese Aussage war nach den Äußerungen von Weidel und Meuthen 2017 in der AfD mehrheitsfähig.

Die heutige Bundessprecherin Alice Weidel sprach dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel 2018 im Zusammenhang mit dessen Inhaftierung in der Türkei das Deutschsein ab: „Fakenews: Yücel ist weder Journalist noch Deutscher!“[2156] Der heutige baden-württembergische Landesvorsitzende Markus Frohnmaier fragte im selben Zeitraum: „Kann man Yücel die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen?“[2157] Der heutige EU-Abgeordnete Siegbert Droese

---

[2154] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, 27.06.2017, https://www.facebook.com/ZDFheute/videos/alice-weidel-spitzenkandidatin-der-afd/1870943656255777/ [zur Datenbank].

[2155] Jörg Meuthen, ehemaliger Bundessprecher, 02.09.2017, https://archive.org/details/youtube-Wa6gFGAPoEk.

[2156] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 17.02.2018, https://x.com/Alice_Weidel/status/964818818878107648 [zur Datenbank]

[2157] Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 24.02.2018, https://x.com/frohnmaier_afd/status/967314043676626947 [zur Datenbank]

kommentierte zu Yücel: „Ein Türke gehört in die Türkei.“ [2158] Der Sprecher des KV Paderborn sprach vom „bald wieder abzuschiebende[n] anatolische[n] Hetzer Deniz Yücel“.[2159] Anlässlich der Echo-Verleihung an den deutsch-marokkanischen Rapper Farid Bang bezeichnete Weidel diesen 2018 in Anlehnung an einen seiner Songtitel als „[n]ichts weiter als ein asozialer Marokkaner“ und forderte: „Staatsbürgerschaft aberkennen und abschieben“.[2160] Der brandenburgische Landtagsabgeordnete Wilko Möller wünschte 2018 den deutschen Fußballspielern Sami Khedira, Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Jérôme Boateng, Shkodran Mustafi, Emre Can, Mesut Özil, Kerem Demirbay, Amin Younes, Karim Bellarabi und Serge Gnabry kein Glück zur Fußballweltmeisterschaft, denn die „Fremdenlegion“ sei ihm „WURSCHT“.[2161] Der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete und heutige Landesvorstandsbeisitzer Christian Blex bezeichnete 2018 die beiden Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan nur in Anführungszeichen als „deutsch“.[2162] Der Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard und stellvertretende Landesvorsitzende in Baden-Württemberg sagte über Özil und Gündogan, sie seien „keine #Deutschen, weil sie keine Deutschen sein wollen“.[2163] Die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Beisitzerin im Bundesvorstand Christina Baum bezeichnete die Nationalmannschaft 2022 als „passdeutsche Fußballnational-

---

[2158] Siegbert Droese, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Sachsen, 04.03.2017, https://www.facebook.com/siegbert.droese.afd/posts/1039766692833882 [zur Datenbank]

[2159] Marvin Weber, Co-Sprecher KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, 06.01.2024, https://t.me/marvinweber_afd/1253 [zur Datenbank]#

[2160] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 13.04.2018, https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid037ufPSmGT8naVHFMS9s2EcVwVdk8TJJMFE5SQKFUKVQe19WDVpha5sZDakfR4qdbLl [zur Datenbank].

[2161] Wilko Möller, MdL in Brandenburg, 05.06.2018, https://x.com/wilko_moeller/status/1003990032292700160 [zur Datenbank].

[2162] Christian Blex, MdL in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, 14.05.2018, https://x.com/christianblex/status/995998137658609666 [zur Datenbank].

[2163] Marc Bernhard, MdB und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, 12.06.2018, https://x.com/marcbernhardafd/status/1006569856966197248 [zur Datenbank].

mannschaft“, weil in ihr so wenige „Eingeborene“ spielten.[2164] Der bayerische Landtagsabgeordnete und heutige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Winhart fragte 2024 in Bezug auf den deutsch-türkischen Fußballspieler Mesut Özil, ob dieser „jetzt aus der ‚bestens integrierten‘ zweiten oder dritten Generation“ stamme und forderte: „Man könnte dem Herrn mal die dt. Staatsbürgerschaft entziehen!“.[2165]

Die AfD-Fraktion Wilhelmshaven schrieb 2020 über die deutschtürkische Komikerin Idil Baydar, „diese blondierte Idil Baydar aus KEINE AHNUNG“, und forderte: „Nach meiner Meinung kann das weg. Abschieben bitte!“[2166] Der bayerische Bundestagsabgeordnete Raimond Scheirich äußerte 2021 über den deutsch-syrischen Bundestagskandidaten der Grünen Tareq Alaows: „Im besten Fall wäre es dann Zeit, Menschen wie Tareq mit einem Lächeln auf den Lippen in den nächsten Flieger zu setzen und in die Heimat zurückzusenden.“[2167] Der Berliner Abgeordnete Gunnar Lindemann äußerte sich ähnlich mit den Worten: „Herr Alaows, wir danken Ihnen sehr dafür, dass Sie unser Gast waren. Und jetzt gehen Sie bitte wieder nach Haus und packen Sie mit an.“[2168]

Der damalige Beisitzer im JA-Bundesvorstand Fabian Keubel bezeichnete 2022 die schleswig-holsteinische Staatsministerin Aminata Touré nicht als Deutsche, sondern als „afrikanisch-bundesrepublikanische Staatsministerin“, die eine „Umvolkung“ durch Einbürgerungen propagiere, welche Deutschland

---

[2164] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt und ehemaliges Bundesvorstandsmitglied, 5. Juni 2022, zitiert nach: BfV-Gutachten, S. 143.
[2165] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, 31.07.2024 https://x.com/andywinhart/status/1818556813106643354 [zur Datenbank].
[2166] AfD-Fraktion Wilhelmshaven, 25.06.2020, geteilt durch Thorsten Moriße, MdL in Niedersachsen, 26.06.2020, https://www.facebook.com/thorstemorisse/posts/pfbid0rmSSn7qLFhPTUzqTGRrxGRSz7ZW1Nt8qZwjJwtSLR1JJUpAQh5rpnVjLeQwM8NrDl [zur Datenbank].
[2167] Raimond Scheirich, MdB aus Bayern, 19.05.2021, geteilt durch KV Augsburg, https://www.facebook.com/AfD.Augsburg/posts/pfbid02GP2HeAQLSGRH7MHofPsKs2j9wEGVCazAbD6abJ7jmqxMiWXFQ87raCwEg1MP4CrDl [zur Datenbank].
[2168] Gunnar Lindemann, MdA in Berlin, 04.02.2021, https://www.instagram.com/p/CK5vj6kAFm8 [zur Datenbank].

„entdeutsch[e]“.[2169] Der damalige nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp äußerte 2022 über die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Ataman, diese hätte als „erklärte Feindin Deutschlands“ niemals eingebürgert werden dürfen, „nur weil ihre Eltern irgendwann in unser Land kamen und sie hier geboren wurde“.[2170] Jan Bollinger, der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende, äußerte 2022 über den deutsch-marokkanischen Journalisten Mohamed Amjahid: „Wer Deutschland und seine Bürger verachtet, der hat die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verdient und soll Deutschland verlassen“.[2171]

Der bayerische Bundestagsabgeordnete Tobias Peterka sagte 2023 über die eingebürgerte Autorin Reem Sahwill: „Seit Februar 2023 [besitzt sie] die deutsche Staatsbürgerschaft. […] Nun hetzt sie gegen Israel. Staatsbürgerschaft sollte kein Tabuthema sein. Auch über einen Entzug muss man nachdenken können.“[2172] Der baden-württembergische Landesvorsitzende Emil Sänze sprach 2023 im Zusammenhang mit den deutschen Politikern Cem Özdemir, Danyal Bayaz, Mehmet Kiliç und Muhterem Aras abwertend von einem „‚Döner-Abo‘ für Kandidaturen und hohe Staatsämter“. Finanzminister Danyal solle sich zwischen der deutschen und der türkischen Staatsangehörigkeit entscheiden, denn in keinem anderen Land werde der „Fuß fremdstaatlicher Interessen in der eigenen Haustür noch mit Staatsämtern belohnt“.[2173] Auch die deutsch-palästinensische SPD-Politikerin Sawsan Chebli wurde wiederholt zur Zielscheibe von

---

[2169] Fabian Keubel, ehem Beisitzer im JA-Vorstand, 20.07.2022, zitiert nach: BfV-Gutachten, S. 146 f.
[2170] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen06.08.2022, https://x.com/rogerbeckamp/status/1544559078084575232 [zur Datenbank].
[2171] Jan Bollinger, Landesvorsitzender und ehem. Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz, 27.07.2022, https://www.facebook.com/dr.bollinger/posts/pfbid0FmYu9twEp2W7Ep8ayfdipRiweiRrWKGak8pkL2cAyTuKHeWyUnyfKBv2eDiEvpx9l [zur Datenbank].
[2172] Tobias Peterka, MdB aus Bayern und rechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 13.11.2023, https://t.me/tobiaspeterka/3974 [zur Datenbank].
[2173] Emil Sänze, MdL und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, 16.05.2023, https://www.facebook.com/emil.saenze.mdl/posts/pfbid0a7EiDW8cU4LVTv1krApbN9HvCwArMFpBB21EYAy6WQC3sUQsgddc55aVbkGMFra6l [zur Datenbank].

Verbalausbürgerungen. Nach dem bayerischen Landtagsabgeordneten Andreas Winhart sollte man 2023 die „Chance nutzen und Chebli & Co die dt. #Staatsbürgerschaft entziehen“, weil sie sich selbst als Palästinenserin bezeichnet habe.[2174] Für den AfD-Kommunalpolitiker Jörg Valentin sei Sawsan Chebli ein „mahnendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, illegale Migranten schon in erster Generation dauerhaft abzuschieben“.[2175] Der damalige nordrheinwestfälische Bundestagsabgeordnete Jörg Schneider äußerte 2024 in Bezug auf Cheblis deutsche Staatsangehörigkeit: „Wenn sie selber daran zweifelt: Darf ich das dann auch endlich?“[2176]

Die ehemalige Bundesvorstandsbeisitzerin Christina Baum bezeichnete 2025 die eingebürgerte Journalistin Ayesha Khan als „Deutschenhasserin“ und „Schmierfink bei der ebenso antideutschen taz“ und kündigte an, dass es mit der AfD „für solche Personen im schnellsten Tempo wieder zurück in das so viel bessere Heimatland“ gehe.[2177] Die bayerische Kommunalpolitikerin Leyla Bilge schrieb 2025 über den deutschkurdischen Linksparteipolitiker Ferat Kocak: „Deutsche Staatsbürgerschaft entziehen, abschieben – Problem erledigt!“[2178] Der bayerische Landtagsabgeordnete Andreas Winhart schrieb 2025 über die iranisch-deutsche Schauspielerin Enissa Amani, als diese an der „Global Sumud Flotilla“ teilnahm: „Zumindest mal eine, die im Mittelmeer in die richtige Richtung fährt! ;-)“.[2179] Der innenpolitische Sprecher der Berliner AfD-Fraktion

---

[2174] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, 14.11.2023, https://x.com/andywinhart/status/1724360923316437038 [zur Datenbank].
[2175] Jörg Valentin, Bürgerschaftsmitglied in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, 15.08.2020, https://x.com/drjdvalentin/status/1294530708120178689 [zur Datenbank].
[2176] Jörg Schneider, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, 01.07.2024, https://www.facebook.com/JoergSchneiderMdB/posts/pfbid02ZSGWYJiQGn9YTtB14okkhzxLdkhhrHcV68NnfJ48yLrpWA6EWhTxCRVXGYNzFvopl [zur Datenbank].
[2177] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt und ehem. Bundesvorstandsmitglied, 15.05.2025, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid031CZsPczXTA1DFeKymqkZEH2ARsuHwDEsWDFQzYBhKqgLiMuYjkSsWoFb5eZdpLuWl [zur Datenbank].
[2178] Leyla Bilge, stv. Vorsitzende KV Rosenheim, 09.06.2025, https://t.me/leylabilge/830 [zur Datenbank].
[2179] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, 18.09.2025, https://t.me/andywinhart/4429 [zur Datenbank].

Thorsten Weiß sagte 2025 über den Streamer und Linken-Berater Dara Marc Sasmaz: „Was meint ihr? Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft für Herrn Samasz [sic!] wegen Hassverbrechen und Abschiebung ins Heimatland?“[2180] Der Berliner Kandidat für das Abgeordnetenhaus Julian Adrat äußerte anlässlich des Wahlsiegs der Grünen 2026 in Baden-Württemberg unter Cem Özdemir: „1683: Türken werden vor Wien zurückgeschlagen, 2026: Chef vom Inlandsgeheimdienst: Türke, Vize-Bundestagspräsident: Türke, Ministerpräsident Baden-Württemberg – Türke?“[2181] Mit letzterem meint er Özdemir selbst, mit dem Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Sinan Selen, mit „dem“ Vize-Bundestagspräsidenten vermutlich die ehemalige Vizepräsidentin Aydan Özoğuz oder den deutsch-iranischen Vizepräsidenten Omid Nouripour. Am 15. Juni 2026 äußerte der brandenburgische Landtagsabgeordnete und Beisitzer im Landesvorstand Dominik Kaufner in Bezug auf die beiden Nationalspieler Antonio Rüdiger und Deniz Undav, „dass die DFB-Auswahl einen erheblichen Anteil nichtdeutscher Spieler“ habe und damit „die Qualität einer authentischen deutschen Nationalmannschaft verloren“ habe, da „in der deutschen Elf [...] immer mehrheitlich volksdeutsche Spieler“ gespielt hätten.[2182]

(3) Zwischenergebnis

Die Abwertungen von Deutschen mit Migrationsgeschichte und deren Ausgrenzungen aus dem deutschen Staatsvolk zeigen, wen die AfD-Funktionär*innen nicht zum Volk zählen: Es sind insbesondere nichtweiße Deutsche und häufig Eingebürgerte oder Doppelstaatler*innen aus der Türkei, aus arabischen und nordafrikanischen Staaten. Die Ausgrenzungen aus dem deutschen Volk folgen darin einem rassistischen Muster kombiniert mit einem Vorwurf der fehlenden

---

[2180] Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, 03.09.2025, https://x.com/WeissAfD/status/1963263429482885268 [zur Datenbank].
[2181] Julian Adrat, Kanditat zur Wahl des Abgeordnetenhauses in Berlin, 11.03.2026, https://x.com/julianadrat/status/2031735667428913493?s=46&t=Ur4EQfKYRJDMwkuU34y9oQ .
[2182] Dominik Kaufner, MdL in Brandenburg und Mitglied des Landesvorstands, 15.06.2026, https://x.com/dkaufner/status/2066535465189036433?s=46&t=Ur4EQfKYRJDMwkuU34y9oQ [zur Datenbank].

nationalen Loyalität nach den Vorstellungen der AfD. Die namentlich adressierten Verbalausbürgerungen veranschaulichen zudem, wie aus der ‚bloßen' Abwertung als ‚nichtdeutsch' konkrete Androhungen der Abschiebung oder Ausbürgerung erwachsen.

cc) Untergangsszenario des ethnisch verstandenen Volkes

In einer Vielzahl von Einzeläußerungen zeichnen führende Funktionär*innen der AfD das Bild eines drohenden Untergangs des ethnisch verstandenen Volkes. Die Begriffe vom „Bevölkerungsaustausch", der „Umvolkung", der „Ersetzungsmigration", dem „Großen Austausch" oder des „Great Replacement" stehen in diesen Äußerungen für eine existenzielle Bedrohung des ethnisch verstandenen deutschen Volkes durch Einbürgerung und Massenmigration.[2183] Hinter diesen Begriffen steht die Vorstellung, dass Menschen unterschiedlicher Herkünfte nicht oder nur so lange zusammenwachsen, wie Vorrang und Dominanz des ethnisch deutschen Volkes gewahrt bleiben, weil es sich um ethnisch-kulturell fundamental verschiedene Gruppen handle. Die ethnische Logik, die den Begriff der „Umvolkung" offen prägt, steckt auch in den Begriffen der Ersetzung und des Austauschs – immer geht es um die fortbestehende kulturelle Inkompatibilität, nach der Zuwanderung und Einbürgerung die Verdrängung und den Untergang des ethnisch deutschen Volkes bedeuten.

Der ehemalige EU-Abgeordnete Nicolaus Fest sah am 29. September 2018 im Global Compact for Migration „ein Machwerk linker Feinde des Westens", die „die große Umvolkung" und „die europäischen Völker zerstören" wollten.[2184] Laut einer Äußerung des nordrhein-westfälischen Bundestagsabgeordneten Martin Renner vom 26. Februar 2021 leben wir in einer Zeit, in der „wir das

---

[2183] Kellershohn, Von „Umvolkung" zu „Remigration", 15.01.2024, https://www.diss-duisburg.de/2024/01/von-umvolkung-zu-remigration/ (abgerufen am: 08.07.2025); Kutscher, Das Narrativ vom »großen Austausch: Rassismus, Sexismus und Antifeminismus im neurechten Untergangsmythos, 2023.

[2184] Nicolaus Fest, ehem. MdEP, 29.09.2018, https://www.youtube.com/watch?v=beYW5Gx9oJ0 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:03:00.

Absterben unserer Art nur mäßig besorgt erkennen“.[2185] Für den Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Landesvorsitzenden in Hessen Jan Nolte „löscht“ die „Reform des Abstammungsrechts […] das ‚deutsche Volk‘ als ethnische Gruppe im Herzen Europas als Rechtskörper aus“.[2186] Wegen der „Flutung Europas mit Musels“ würden der Äußerung des bayerischen Bundestagsabgeordneten Eberhard Bruckner vom 30. Juli 2022 zufolge die „Sozialisten, die sich den Untergang der autochthonen Bevölkerung regelrecht“ herbeisehnten, „die ersten Opfer sein“.[2187] Martin Reichardt, Beisitzer im Bundesvorstand und Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, sagte am 29. September 2022: „Sie reden von Nachhaltigkeit und Artenschutz und lassen eines der größten Kulturvölker der Weltgeschichte, nämlich das deutsche Volk, untergehen.“[2188] Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und stellvertretende Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz Sebastian Münzenmaier rief am 3. März 2023 dazu auf, „den Austausch unserer Bevölkerung [zu] beenden“.[2189] Der ehemalige nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp bezeichnete es am 9. Mai 2023 als „Bevölkerungsaustausch“, wenn „die Deutschen durch millionenfache Masseneinwanderung weiter verwässer[t]“ würden und der „Schwarzwald und das gute alte Preußen eines Tages nur noch verblasste Erinnerungen“

[2185] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, 26.02.2021, https://www.facebook.com/photo/?fbid=2784000938520875&set=a.1528200724100909 [zur Datenbank].

[2186] Jan Nolte, MdB aus Hessen und stv. Landesvorsitzender Hessen, 20.10.2021, https://t.me/jannoltemdb/68 [zur Datenbank].

[2187] Eberhard Brucker, MdB aus Bayern, 30.07.2022, BfV S. 135, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Mnfg6TmTHLxrCXhmHKmPR5Va6AGRppH44m8SmEoWDENQDvN3dhUi9z7uS1wGpHTAl&id=100002357860357 [zur Datenbank].

[2188] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt und Parteivorstandsmitglied, 29.09.2022, BT-Plenarprotokoll 20/57, S. 6256 (D), https://www.youtube.com/watch?v=9CyO1BA6oO8 [zur Datenbank].

[2189] Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 03.03.2023, BT-Plenarprotokoll 20/89, S. 10696 (C), https://www.youtube.com/watch?v=XB5kS2S034M [zur Datenbank].

sein würden.[2190] Für den baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Michael Blos bestand am 1. Juni 2023 die „brutale Realität des Volksaustausches“ nicht nur in der „Zerstörung deutscher Homogenität“, sondern darin, dass die letzten „‚[u]rdeutschen‘ Reservate im Osten eingekreist“ würden.[2191] Die damalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete und spätere Beisitzerin im Bundesvorstand Christina Baum warnte am 1. November 2021 sogar vor „einem schleichenden Genozid am deutschen Volk durch die Einwanderungspolitik der Grünen“.[2192] Laut einer Aussage des ehemaligen niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Jens Kestner unter Bezug auf den Autor Klaus Kunze vom 10. November 2023 befände sich das „ethnische deutsche Volk“ in „amtlicher Auflösung“, die „von langer Hand geplant“ und „generalstabsmäßig durchexerziert“ sei.[2193] Für den damaligen EU-Abgeordneten Bernhard Zimniok führe die Massenmigration laut einer Äußerung vom 13. November 2023 „schlicht zum Ende des deutschen Volkes“.[2194] Für den brandenburgischen Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré lag in einer Aussage vom 11. Januar 2024 der einzige Grund, „Millionen von kulturfremden Migranten zu importieren“, darin, „uns Deutsche zu ersetzen“.[2195] „Die links-grün-bunte Propaganda“ wolle laut einer Äußerung des damaligen baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel vom 16. März 2024 „Deutschland als ursprüngliche und eigenständige Nation und Kulturgemeinschaft durch die seit Jahren politisch forcierte

---

[2190] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, 09.05.2023, abrufbar unter: https://t.me/rogerbeckamp/1113 [zur Datenbank].
[2191] Michael Blos, MdB aus Baden-Württemberg, 01.06.2023, abrufbar unter: https://www.facebook.com/drblosmichael/posts/pfbid02Fy7bWomU7tQ4uA5QJkZGXG9Ad6DunC1bD5uM6Br33vcqRraDEFybCe5CRw7vMs8Vl [zur Datenbank].
[2192] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt und ehem. Bundesvorstandsmitglied, 01.11.2021, https://www.facebook.com/drchristinabaum/videos/1109250176494037/ [zur Datenbank]
[2193] Jens Kestner, ehm. MdB aus Niedersachsen, 10.11.2023, https://t.me/jenskestner/1558 [zur Datenbank].
[2194] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, 13.11.2023, https://x.com/bernhardzimniok/status/1724115387678163027 [zur Datenbank].
[2195] Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 11.01.2024, https://www.facebook.com/St.Kotre/posts/pfbid0uBCthk8ksR2vmAX4uuFJ37TR1YrfkzJbrL8taT299vto1EAAdyQvb7oVSt1EHtQvl [zur Datenbank].

Verdrängungsmigration quasi auslöschen“.[2196] Für die sächsische Bundestagsabgeordnete Carolin Bachmann schütze „Remigration“ laut einer Aussage vom 25. August 2024 vor „Volkstod“.[2197] Für den Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden bayerischen Landesvorsitzenden Tobias Teich gleiche der „Import von indischen Migranten einem Genozid an den europäischen Völkern“.[2198] Der brandenburgische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer Götz Frömming stellte am 23. März 2025 fest, dass die AfD im Gegensatz zu Joschka Fischer nicht wolle, dass das deutsche Volk „vermischt ist“, „sich auflöst“ und „dezimiert wird“.[2199] Der Bundesaccount der AfD stellte am 11. Januar 2023 schlicht vor die Wahl: „Remigration mit der AfD oder Untergang!“[2200]

Auch auf Landesebene finden sich zahlreiche Äußerungen zum vermeintlichen Untergang des ethnischen deutschen Volkes. So wurde für die AfD-Fraktion Brandenburg mit dem erleichterten Anspruch auf Einbürgerung „der Umvolkung eine weitere juristische Legitimation gegeben“.[2201] Der brandenburgische Landtagsabgeordnete Roman Kuffert bezeichnete den „Bevölkerungsaustausch“ als „Krieg mittels Migrationswaffe gegen uns, gegen das deutsche Volk“.[2202] Der bayerische Parlamentarische Geschäftsführer Christoph Maier sah durch die Migrationspolitik „unser Staatsvolk durch Menschen aus Afrika und dem Nahen

---

[2196] Dirk Spaniel, ehem. MdB aus Baden-Württemberg, 16.03.2024, abrufbar unter: https://t.me/spanielmdb/3264 [zur Datenbank].
[2197] Carolin Bachmann, MdB aus Sachsen, 25.08.2024, https://www.tiktok.com/@carolin_bachmann_mdb/video/7407143296859999521 [zur Datenbank]
[2198] Tobias Teich, MdB aus Bayern und stv. Landesvorsitzender Bayern, 28.01.2026, https://t.me/teich_infokanal/1338 [zur Datenbank]#.
[2199] Götz Frömming, MdB und Parlamentarischer Geschäftsführer aus Brandenburg, 23.03.2025, https://www.tiktok.com/@goetzfroemming/video/7485014247739624706 [zur Datenbank]
[2200] AfD-Bundesverband, 11.01.2023, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid02fotSU4R89BS4ScffUwWwfTYT3TMKexpLu4ixJKZ6SuXrbmduTYnS7LFMby9avdbvl [zur Datenbank].
[2201] Landtagsfraktion Brandenburg, 2021,VS, BB S. 50, Borschüre Schwarzbuch Kriminalität in Deutschland, S. 68, https://afd-fraktion-brandenburg.de/wp-content/uploads/2023/05/Broschur_Kriminalitaet_NACHDRUCK_WEB-min.pdf.
[2202] Roman Kuffert, MdL Brandenburg, 06.04.2024, zitiert nach: Einstufungsvermerk LfV Brandenburg, S. 62.

Osten sukzessive ersetzt“.[2203] Der thüringische Fraktions- und Landesvorsitzende Björn Höcke sah einen „Staatsstreich“, „denn die Regierung tauscht sukzessive das Staatsvolk, den eigentlichen Souverän des Grundgesetzes, aus“.[2204]

Äußerungen, die Einbürgerung und Migration als „Bevölkerungsaustausch“, „Umvolkung“ oder „Ersetzungsmigration“ beschreiben, stellen für sich genommen keinen hinreichenden Beleg einer verfassungswidrigen Zielsetzung im Sinne des Art. 21 Abs 2 GG dar, weil sie offenlassen, welche Mittel ergriffen werden sollen, um die vermeintliche Gefahr abzuwenden. Migrant*innen und eingebürgerte Deutsche werden in ihnen allerdings nicht als gleichberechtigter Teil des rechtlich verfassten Staatsvolks gesehen, sondern als Ausdruck eines Not- und Ausnahmezustands („Genozid“, „Volkstod“, „Ersetzung“, „Austausch“). Ein ethnisiertes Volksverständnis kommt damit in diesen Äußerungen besonders zugespitzt und handlungsweisend zum Ausdruck. Drastische Formulierungen vom „Krieg mittels Migrationswaffe“[2205] oder dem „existenziellen Selbstbehauptungswillen unseres Volkes“[2206] erwecken den Eindruck, dass auch drastische Maßnahmen ergriffen werden sollen, um den Vorrang des ethnischen Volkes herzustellen und das Staatsvolk durch gegen Staatsbürger*innen gerichtete Exklusionsmaßnahmen wieder mit dem ethnisierten Volk in Kongruenz zu bringen. Darin greift dieses ideologische Motiv stark mit der Darstellung von Migration als einer Form des Krieges ineinander, das oben bereits dargestellt wurde (siehe oben A.I.2.b)gg)).

[2203] Christoph Maier, MdL Bayern, LT Bayern 17. Sitzung vom 14. Mai 2019, Plenarprotokoll, S. 1513.

[2204] Björn Höcke, Fraktions- und Landesvorsitzender Thüringen, 30. November 2022, BfV, S. 186, https://www.facebook.com/photo/?fbid=826747135415604&set=a.599798814777105 [zur Datenbank].

[2205] Roman Kuffert, MdL Brandenburg, 06.04.2024, zitiert nach: Einstufungsvermerk LfV Brandenburg, S. 62.

[2206] Christoph Maier, MdL Bayern, LT Bayern 58. Sitzung vom 28. Oktober 2020, Plenarprotokoll, S. 7567 f.

dd) Ethnisierte Delegitimierung des Staatsvolks

In zahlreichen Einzeläußerungen sprechen führende AfD-Funktionär*innen dem rechtlich verfassten Staatsvolk die Funktion des Legitimationssubjekts aller Staatsgewalt im Sinne von Art. 20 Abs. 2 GG ab, weil es vom ethnisch verstandenen Volk abweiche. Sie sehen es nicht mehr als Ausgangspunkt des von unten nach oben, vom Volk zu den Staatsorganen verlaufenden Willensbildungsprozesses, sondern vielmehr als ein von oben eingesetztes Manipulationswerkzeug der Regierung.

So sah die Bundessprecherin Alice Weidel am 24. Juni 2024 in „Faeser's Einbürgerungs-Tsunami“ einen „Anschlag auf das Fundament der Demokratie“, da das Staatsvolk „ohne Einverständnis transformiert“ werde.[2207] Bundesschriftführer Dennis Hohloch sprach davon, dass „das Wahlvolk ausgetauscht“ würde, „wenn den Herrschenden die Wahlergebnisse“ nicht gefielen, indem Asylbewerbern die „Teilnahme an Bundestagswahlen“ ermöglicht würde.[2208] Im Einbürgerungsanspruch von Flüchtlingen aus dem Jahr 2015 sah Hohloch entsprechend einen „Angriff auf unser Volk“ und „Angriff auf unsere Demokratie“.[2209] Für Gottfried Curio, den innenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, solle mit der „Einbürgerung als Mehrheitszünglein an der Waage die Steuerung dieses Landes übernommen werden“.[2210] Nach einer Äußerung vom 13. Oktober 2024 sei in wenigen Jahren ein „Kipppunkt“ überschritten, „wo die linksgrünen Deutschlandfeinde zusammen mit rasch eingebürgerten Syrern und Afghanen der

[2207] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 24.06.2024, https://x.com/alice_weidel/status/1805221653221179422 [zur Datenbank].
[2208] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, 19. September 2023, BfV-Gutachten, S. 185.
[2209] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, 04.06.2023, Einstufungsvermerk LfV Brandenburg, S. 56.
[2210] Gottfried Curio, MdB aus Berlin und innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 09.02.2023, BT-Plenarprotokoll 20/84, S. 10031, https://www.youtube.com/watch?v=zU-9Iv4Q2XY [zur Datenbank].

angestammten deutschen Bevölkerung ihr Land unter den Füßen wegziehen sollen“.[2211] An anderer Stelle fragte Curio am 30. Oktober 2021 rhetorisch: „Wenn das deutsche Volk nicht mehr das deutsche Volk als geschichtlich gewachsene, kulturell (bei allen Binnen-Unterschieden) sich als Einheit auffassende, schicksalsmäßig aneinander gebundene Gemeinschaft ist, sondern nur noch ein aus allen Himmelsrichtungen zusammengewürfelte Menschenansammlung, was bleibt dann noch von dem ursprünglichen Gedanken einer Herrschaft des Volkes in Deutschland?“[2212] Laut der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Beatrix von Storch wollten die „SPD-Versager“ vor der Bundestagswahl „eine Millionen Syrer zu Wählern machen, weil die einheimische arbeitende Bevölkerung den Ampelmurks nicht wählen wird“, weswegen der „Cum-Ex-Schlumpf“ sich ein „anderes Volk“ wähle.[2213] Für die damalige hessische Bundestagsabgeordnete und ehemalige stellvertretende Bundessprecherin Mariana Harder-Kühnel wollen „SPD und Grüne“ sich ein „neues Wahlvolk“ schaffen, welches dann mit „einer eigenen Partei“ Deutschland „zu einem Kalifat machen“ würde.[2214] Ein solches „neues Wahlvolk“ werde es mit der AfD nicht geben, die ein Deutschland wolle, „das deutsch bleibt“. [2215]

Der nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich sah am 18. Juli 2023 „zunehmende[ ] Bestrebungen der Regierung, das eigene Volk zu (z)ersetzen und die Mehrheiten in einer ethnischen Wahl zu ihren Gunsten zu

---

[2211] Gottfried Curio, MdB aus Berlin und innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 13.10.2024, https://www.tiktok.com/@gottfriedcurio/video/7425213167770324257 [zur Datenbank].
[2212] Gottfried Curio, MdB und innenpolitischer Fraktionssprecher aus Berlin, 30.10.2021, https://www.facebook.com/GottfriedCurio.AfD/posts/pfbid02FV397zEK1ot4CxdZQUSD1s6QJv6UVCAm8QGFZXW3xDDB5YVp3RBPKPTrFPhv4uool [zur Datenbank].
[2213] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 30.11.2022, https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/pfbid0gpTdMdosyremawz6AhnapPSB4C5wYrak43tvWxPEMvC7sCN85hiCuhTpXag1zppYl [zur Datenbank].
[2214] Mariana Harder-Kühnel, MdB aus Hessen und ehem. stv. Bundessprecherin, 22. Februar 2024, zitiert nach BfV-Gutachten, S. 184.
[2215] Mariana Harder-Kühnel, MdB aus Hessen und ehem. stv. Bundessprecherin, 22. Februar 2024, zitiert nach BfV-Gutachten, S. 184.

beeinflussen“.[2216] Der baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Michael Blos ging unter Bezugnahme auf Christina Baum am 27. Juli 2023 von einer „Absicht der Regierung zur Anlockung von Migranten“ aus, die dem „Ersatz des eigenen deutschen Volkes, das alleiniger Souverän nach dem Grundgesetz ist“, diene.[2217] Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende Nicole Höchst ging am 15. November 2024 davon aus, dass „sie sich ein neues (Wahl-)Volk“ schüfen, von dem die meisten „aus einem arabischen Land“ kämen und als „Neubürger“ zum Machtfaktor würden.[2218]

Der brandenburgische Landtagsabgeordnete Dominik Kaufner sah in einem Interview vom 11. Februar 2023 eine dezidiert ethnische Verfälschung des demokratischen Prozesses, da er sähe, „wie versucht wird, gegen den eigentlichen Souverän, das deutsche Volk zu putschen und die ethnische Wahl als entscheidenden Machtfaktor ins Spiel zu bringen.“[2219] Für den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke schaffen sich die „Kartellparteien“ ein „neues Volk“, weswegen ohne Stopp der Einwanderung „die deutsche Demokratie am Ende“ sei, „weil dann logischerweise für die Minderheitsgesellschaft die deutsche Volkssouveränität am Ende ist“.[2220] Für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in Rheinland-Pfalz, Joachim Paul, würden nach einer Äußerung vom 27. Mai 2023 „ethnische Wahlen unser Land prägen und irgendwann destabilisieren“,

---

[2216] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, 18.07.2023, https://t.me/matthiashelferich/14 [zur Datenbank].
[2217] Michael Blos, MdB aus Baden-Württemberg, Facebook-Post vom 27.07.2023, https://www.facebook.com/drblosmichael/posts/pfbid02kVRrEpVX4Z5kyqB2AxmSmtznoAzs2CFh31o7FRdGwDQvATiCpWDaTPmeMjVwvVMhl [zur Datenbank].
[2218] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, 15.11.2024, https://www.facebook.com/hoechstmdb/posts/pfbid0WqmF9VUohsACpm4ehusLyPi8jZuGBbwwdb4rYb89jwwj6RUZPyeaVtXJHFjcWNw3l [zur Datenbank].
[2219] Dominik Kaufner, MdL und Mitglied im Landesvorstand Brandenburg, 11.02.2023, Einstufungsvermerk LfV Brandenburg, S. 55, https://www.freilich-magazin.com/politik/das-groesste-problem-ist-der-bevoelkerungsaustausch .
[2220] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 07.09.2023, BfV-Gutachten, S. 188, https://www.youtube.com/watch?v=PVUXj8GwbI8 [zur Datenbank], Zeitstempel: 01:19:58.

wenn „die Massenzuwanderung so weiter“ gehe.[2221] Laut der brandenburgischen Landtagsabgeordneten und remigrationspolitischen Fraktionssprecherin Lena Kotré diene nach einer Äußerung vom 18. Februar 2025 die „Schaffung von diesen Passdeutschen“ wahrscheinlich der „Möglichkeit sich hier neue Wähler zu generieren“, weswegen Einbürgerungen ausgesetzt und die Einbürgerungen der letzten zehn Jahre rückwirkend überprüft werden müssten.[2222]

Die vorgenannten Äußerungen, die sich allesamt gegen eingebürgerte Migrant*innen richten müssen, da nur sie über ein Wahlrecht verfügen, berühren den Kern der grundgesetzlichen Volkssouveränität. Sie stellen das Legitimationssubjekt der Demokratie gewissermaßen als „verfälschtes Volk“ in Frage. Darin sind sie kein hinreichender Beleg einer verfassungswidrigen Zielsetzung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 GG, da die Äußerungen offenlassen, welche Maßnahmen zur Korrektur ergriffen werden sollen. Die Äußerungen unterstreichen allerdings die zentrale Rolle, die eingebürgerte Deutsche im ethnischen Volksbegriff und Untergangsszenario des ethnischen Volkes der AfD spielen. Sie legen nahe, dass diese von Abhilfemaßnahmen erfasst wären, weil eingebürgerte Deutsche in dieser Erzählung einen fundamentalen Wert – die demokratische Legitimation staatlicher Macht – untergraben.

c) Prägung durch ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis und Indizwirkung

Fraglich ist, ob aus den dargestellten Äußerungen der Schluss gezogen werden kann, dass die AfD trotz der zwar ambivalenten, aber entgegenstehenden Staatsvolkserklärung durch einen ethnischen Volksbegriff geprägt ist. Ist dies der Fall, stellt sich weiter die Frage, ob und in welcher Form dies eine Indizwirkung für die Interpretation der von der Partei angestrebten Maßnahmen entfaltet.

[2221] Joachim Paul, MdL in Rheinland-Pfalz und stv. Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz, 27.05.2023, https://twitter.com/joachimpaul_afd/status/1662498439433797633 [zur Datenbank].

[2222] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende, Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 18.02.2025, zitiert nach: Einstufungsvermerk LfV Brandenburg, S. 84.

Nach der Erklärung zum deutschen Staatsvolk und der deutschen Identität von 2021 haben die Äußerungen von AfD-Funktionär*innen im Sinne eines ethnischen Volksverständnisses nicht ab-, sondern drastisch zugenommen. Von den 83 vorgenannten Belegen stammen 71 aus der Zeit nach der Staatsvolkserklärung. Im Anhang befinden sich hunderte Belege, die zeitlich in vergleichbarer Weise verteilt sind. Diese Verteilung zeigt erstens, dass sich ein Radikalisierungsprozess in Bezug auf ein ethnisches Volksverständnis erst weit nach der Staatsvolkserklärung vom 18. Januar 2021 vollzog und 2023 einen vorläufigen Höhepunkt fand. Die Staatsvolkserklärung war damit nicht Endpunkt, sondern Auftakt für Einzeläußerungen im Sinne eines ethnischen Volksbegriffs.

Die Gesamtheit der im Anhang dokumentierten, weit über 500 Einzelbelege stammt von circa 200 Funktionär*innen und Teilorganisationen der Partei, darunter über 50 Bundestagsabgeordnete, über 70 Landtagsabgeordnete und 6 EU-Abgeordnete sowie circa 70 aktuelle Mitglieder aus Partei-, Landes- und Fraktionsvorständen. Besonders stark verbreitet sind Äußerungen im Sinne des ethnischen Volksbegriffs in den Landesverbänden Brandenburg, Bayern, Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg. Dabei handelt es sich um einflussreiche Ostverbände oder Westverbände, die besonders viele Bundestagsabgeordnete stellen. Insgesamt handelt es sich um Landesverbände, die die Parteispitzen überproportional stark prägen (siehe oben Teil 1 C.I.2). Daraus ergibt sich der Schluss, dass die AfD in ihrer Grundtendenz von einem ethnischen Volksbegriff geprägt ist.

In dieses Bild passt auch, dass die bevölkerungspolitischen Maßnahmen, die die Geburtenförderung auf staatsangehörigkeitsrechtlich ‚rein-deutsche' Familien beschränkten, aus den Jahren 2024 bis 2026 stammen. Die AfD-Bundestagsfraktion, die AfD Sachsen, die AfD Sachsen-Anhalt und die AfD Mecklenburg-Vorpommern haben also Jahre nach der Staatsvolks-Erklärung von 2021 in bestimmten deutschen Kindern keinen Beitrag mehr zum Erhalt des deutschen

Volkes zu sehen. Damit haben sie einen ethnischen Volksbegriff auch programmatisch ausgedrückt.

Die Einzeläußerungen und die nachfolgende bevölkerungspolitische Programmatik lassen vermuten, dass es sich bei dem Bekenntnis zum rein rechtlichen Begriff des Staatsvolks um eine taktisch motivierte Schutzerklärung handelte, die abgegeben wurde, um der Beobachtung des Verfassungsschutzes zu entgehen. Eine andere Deutung wäre, dass die Partei sich in der nachfolgenden Phase radikalisiert hat. Jedenfalls drückt sich in der Staatsvolkserklärung nicht die wahre ethnonationalistische oder völkische Ausrichtung der Partei aus.

Fraglich ist damit, welche Folgen dies für die Beantwortung der Frage hat, ob die Partei Ziele verfolgt, die im Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Das OVG Münster hat in der „Verdachtsfall"-Entscheidung von 2024 festgestellt, dass „die deskriptive Verwendung eines ‚ethnisch-kulturellen Volksbegriffs' im Rechtssinn weder richtig noch falsch" ist und die Verfassungswidrigkeit sich erst in der Verknüpfung mit einer „politischen Zielsetzung, mit der die rechtliche Gleichheit aller Staatsangehörigen in Frage gestellt wird", ergibt.[2223]

Die hier aufgeführten Äußerungen der AfD-Funktionär*innen sind keineswegs nur deskriptiv. Sie beschreiben nicht lediglich eine ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung, sondern sind hochgradig politisch und handlungsorientiert. Dies wird insbesondere in den Abwertungen gegenüber Deutschen mit Migrationsgeschichte, dem Untergangsszenario des ethnischen deutschen Volkes und der Delegitimierung des Staatsvolks wegen Einbürgerungen deutlich. Den schärfsten Ausdruck findet dies in jenen Äußerungen, in denen Deutsche mit Migrationsgeschichte direkt adressiert und verbal aus dem deutschen Volk ausgeschlossen werden.

[2223] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 205 – *Verdachtsfall AfD*.

Gleichwohl enthalten diese Äußerungen bis auf wenige Ausnahmen auch noch keine rechtlich konkretisierten Maßnahmen. Mit diesen Äußerungen zeigen die Vertreter*innen der AfD aber, dass sie entlang ethnischer Linien bestimmte Gruppen von Deutschen wie Eingebürgerte, Doppelstaatler*innen oder andere Deutsche mit Migrationsgeschichte zum Problem erklären. Zur Indizwirkung solcher Äußerungen stellte das Bundesverfassungsgericht in der „NPD II"-Entscheidung fest:

> Außerdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin Ausbürgerungen ausschließt. Zwar ist eine derartige Forderung im Parteiprogramm nicht enthalten und ausdrücklich, soweit ersichtlich, bisher von Vertretern der Antragsgegnerin nicht erhoben worden. Sie liegt aber in der Konsequenz der strikten Ablehnung einer „Überfremdung" Deutschlands „mit oder ohne Einbürgerung". Können „Afrikaner, Asiate[n] oder Orientale[n]" auch durch Einbürgerung nicht zu Deutschen werden und sind aus Sicht der Antragsgegnerin fast neun Millionen Eingebürgerte als „Nichtdeutsche" anzusehen (vgl. Wortgewandt - Argumente für Mandats- und Funktionsträger, S. 19 f.), ist das Ziel einer Einheit von Volk und Staat ohne aufenthaltsbeendende Maßnahmen auch gegenüber eingebürgerten Menschen mit Migrationshintergrund nicht erreichbar.[2224]

Eine ganz ähnliche Feststellung traf auch das Bundesverwaltungsgericht:

> Anhaltspunkte für Forderungen nach einer rechtlichen Diskriminierung deutscher Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund können sich auch aus abwertenden Äußerungen ergeben, die zwar selbst kein konkretes Ziel oder eine Handlungsanweisung benennen, aber deutlich machen, dass deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund nicht als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen und behandelt werden sollten. Voraussetzung hierfür ist aber einerseits, dass sich die „zu Ende gedachte" Schlussfolgerung aufgrund der Äußerung bei objektiver Betrachtung aufdrängt. Zum anderen muss sich die Äußerung auf eine ungleiche Behandlung von deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund als „Staatsbürger zweiter Klasse"

[2224] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 696 – *NPD II*.

> beziehen. Hierfür reicht nicht aus, dass eine fehlende Integration beklagt oder für eine restriktivere Migrations- und Einbürgerungspolitik geworben werden soll […].[2225]

Das Bundesverfassungsgericht schloss in Bezug auf die NPD bereits aus Äußerungen, dass „‚Afrikaner, Asiate[n] oder Orientale[n]' auch durch Einbürgerung nicht zu Deutschen werden", dass die NPD Ausbürgerungen nicht ausschließe. Die Äußerungen der AfD-Funktionär*innen über ‚Passdeutsche', den ‚großen Austausch', ‚Ersetzungsmigration' und die ‚Zerstörung der Volkssouveränität durch Einbürgerungen' sind mindestens so zahlreich und drastisch wie die Äußerungen, die der „NPD II"-Entscheidung zugrunde lagen. Sie legen deswegen ebenso nahe, dass die AfD es nicht ausschließt, Eingebürgerte, Doppelstaatler*innen und andere Deutsche mit Migrationsgeschichte zum Ziel exkludierender Maßnahmen zu machen. Die zugespitzte und drastische Rhetorik des Ausnahmezustands und Untergangs indiziert, dass auch Maßnahmen ergriffen werden sollen, um eine ethnische Homogenität des Staatsvolks zu verteidigen oder wiederherzustellen. Die Einzeläußerungen zeigen zudem ein deutliches Muster eines ethnokulturellen Rassismus, der sich gegen vermeintlich ‚kulturfremde' Deutsche mit muslimischen, türkischen, arabischen und nordafrikanischen Bezügen richtet. Die Einzeläußerungen indizieren damit, dass sich Maßnahmen, die rechtlich an Kriterien wie der Mehrfachstaatsangehörigkeit oder dem Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit anknüpfen, insbesondere diese Gruppen treffen sollen und damit einem rassistischen Motiv folgen.

Zusammenfassend zeigen die Einzeläußerungen zum ethnisch-kulturellen Volkbegriff und die bevölkerungs- und kriminalitätspolitischen Forderungen damit erstens, dass die Staatsvolkserklärung wirkungslos war und vielmehr die Partei durch einen ethnischen Volksbegriff geprägt ist. Zweitens zeigen die Einzeläußerungen und Forderungen, dass der ethnische Volksbegriff der AfD nicht deskriptiv, sondern politisch-handlungsorientiert ist. Drittens zeigt sich, dass die Abwertungen von Deutschen mit Migrationsgeschichte auf deren angestrebte Exklusion

---

[2225] BVerwG, Urteil v. 09.10.2025 – 2 A 6.24, Rn. 33 – *Wagner*.

hindeuten und die von der AfD angestrebten Maßnahmen mit einem kulturrassistischen Motiv unterlegt sind. Im anschließenden Abschnitt wird geprüft, ob die von der AfD angestrebten Maßnahmen einen Ausschluss bestimmter Deutscher entgegen der elementaren Rechtsgleichheit und des egalitären Staatsbürgerstatus enthalten.

3. Maßnahmen zur Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs

Fraglich ist damit, ob die AfD einem ethnischen Volksverständnis nicht nur deskriptiv oder ideologisch anhängt, sondern auch auf dessen Realisierung durch rechtlich konkretisierte Maßnahmen abzielt. Eine Partei kann einen ethnischen Volksbegriff gegenüber dem grundgesetzlichen Volksbegriff auf zwei Arten realisieren: Erstens indem sie Staatsangehörige, die dem ethnisch-kulturellen Volksbegriff nicht entsprechen, aus dem Staatsvolk exkludiert, was von der Diskriminierung in einzelnen an den Status anknüpfenden Rechten bis zum Entzug der Staatsangehörigkeit selbst reichen kann. Neben diesen exkludierenden Maßnahmen kann eine Partei einen ethnischen Volksbegriff durch reproduktive Maßnahmen realisieren, indem sie gezielt versucht, den Anteil des ethnischen Volkes am Staatsvolk durch Geburtenförderung und Bevölkerungspolitik zu erhöhen. Solche exkludierenden und reproduktiven Maßnahmen zielen darauf, das Staatsvolk mit dem ethnischen Volk in Kongruenz zu bringen.

Zunächst ist in einer Maßstabskonkretisierung zu klären, inwieweit der egalitäre Status der Staatsangehörigen durch die Menschenwürde und das Demokratieprinzip geschützt ist (dazu unter A.II.3.a)). Obwohl dieser Abschnitt dem Prüfungspunkt der Menschenwürde untergeordnet ist, werden die Maßstäbe in Hinblick auf die Menschenwürde und das Demokratieprinzip gemeinsam konkretisiert.

Dann werden die von der AfD konkret geforderten Maßnahmen, die der Umsetzung eines ethnischen Volksbegriffs dienen könnten, im Einzelnen ermittelt und

unter Anwendung der erarbeiteten Maßstäbe geprüft: die Ausbürgerung bestimmter Deutscher mit Migrationsgeschichte (dazu unter A.II.3.b)), die Erzeugung von Auswanderungsdruck auf muslimische Deutsche (dazu unter A.II.3.c)), den Ausschluss von Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern (dazu unter A.II.3.d)), eine auf bestimmte Staatsbürger*innen beschränkte Geburtenförderung (dazu unter A.II.3.e)) sowie eine Reform des Einbürgerungsrechts durch die Rückkehr zum Abstammungsprinzip (dazu unter A.II.3.f)). Abschließend wird das Ergebnis zusammengefasst (dazu unter A.II.3.g)).

a) Maßstabskonkretisierung: der egalitäre und unteilbare Status der Staatsangehörigkeit in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung

Zunächst ist zu klären, inwieweit der egalitäre Status der Staatsangehörigen durch die Menschenwürde (dazu unter A.II.3.a)aa)) und das Demokratieprinzip (dazu unter A.II.3.a)bb)) geschützt ist. Danach ist aus Gründen dogmatischer Kohärenz zu klären, inwieweit sich die Garantien der Menschenwürde und des Demokratieprinzips mit Art. 16 Abs. 1 GG decken, der als solcher nicht zu den zentralen Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gehört (dazu unter A.II.3.a)cc)).

aa) Menschenwürde: elementare Rechtsgleichheit der Staatsbürger*innen

Das Grundgesetz kennt zwei grundlegende Status: den Subjektstatus aller Menschen und den Bürgerstatus der Deutschen. Der Subjektstatus ist die durch die Menschenwürde gesicherte Stellung des Menschen als rechtsfähiges, anerkanntes und rechtsschutzberechtigtes Subjekt in der Rechtsordnung,[2226] der „fundamentale Status der Freiheit und Gleichheit“[2227]. Aus dem Subjektstatus folgen unmittelbar die Garantien der Menschenwürde:[2228] Schutz der

---

[2226] *P. Kirchhof*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2015), Art. 3 Abs. 1 Rn. 303 ff.

[2227] *Hong*, § 2 Grundwerte des Antidiskriminierungsrechts: Würde, Freiheit, Gleichheit und Demokratie, in: Mangold/Payandeh (Hrsg.), Handbuch Antidiskriminierungsrecht, 2022, 67 (79).

[2228] *P. Kirchhof*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2015), Art. 3 Abs. 1 Rn. 303.

Individualität, Identität und Integrität, die elementare Rechtsgleichheit sowie die Eigenschaft, als Rechtssubjekt ein Recht auf Rechte zu haben. An diesen Status als Rechtssubjekt knüpfen des Weiteren die menschenrechtlichen Grundrechte des Grundgesetzes an, wie etwa die allgemeine Handlungsfreiheit, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, die Glaubensfreiheit, die Meinungsfreiheit, das Asylrecht, das Recht auf effektiven Rechtsschutz oder die grundrechtsgleichen Justizrechte.

An den Status der Staatsangehörigkeit[2229] knüpfen die Deutschengrundrechte wie die Versammlungs-, Vereinigungs- oder Berufsfreiheit sowie die demokratischen Mitwirkungsrechte des Wahlrechts oder des gleichen Amtszugangs an. Diese Grundrechte ergeben sich jeweils aus dem Status; eine Sonderstellung nimmt Art. 16 Abs. 1 GG ein, der nicht nur ein an den Status anknüpfendes Grundrecht ist, sondern den Status der Staatsangehörigkeit selbst und insbesondere dessen Stabilität schützt.[2230] Erst aus der Summe der an die Staatsangehörigkeit anknüpfenden Deutschengrundrechte und demokratischen Mitwirkungsrechte entsteht der volle Bürgerstatus.

Nicht nur der Subjektstatus aller Menschen, sondern auch der Status der Staatsangehörigen ist als Ausfluss der elementaren Rechtsgleichheit ein Status von Gleichen. Die Menschenwürde ist „egalitär“, sie vermittelt allen Menschen „unabhängig von Merkmalen wie Herkunft, Rasse, Lebensalter oder Geschlecht“ denselben Status als Subjekt.[2231] Aber auch die Gleichheit der Staatsangehörigen ist nicht erst durch das Demokratieprinzip nach Art. 20 Abs. 1 und 2 GG oder Art. 16 Abs. 1 GG verbürgt, sondern folgt schon aus der Menschenwürde selbst,

---

[2229] Zur pragmatischen Auflösung des Streits um die Rechtsnatur der Staatsangehörigkeit – Rechtsverhältnis oder Status: *Weber*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 7. Aufl. 2022, Teil I. B. Konzeptionelle Grundfragen des Staatsangehörigkeitsrechts Rn. 125 ff.; historisch *Weber*, Staatsangehörigkeit und Status: Statik und Dynamik politischer Gemeinschaftsbildung, 2018, S. 8 ff., insb. 12.
[2230] *Weber*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 7. Aufl. 2022, Teil I. B. Konzeptionelle Grundfragen des Staatsangehörigkeitsrechts Rn. 126.
[2231] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 541 – *NPD II*.

wie die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts zeigt.

(1) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht hat schon im KPD-Urteil von 1956 eine Verbindung von der Menschenwürde zur gleichen Teilhabe in der Demokratie gezogen:

> In der freiheitlichen Demokratie ist die Würde des Menschen der oberste Wert. Sie ist unantastbar, vom Staate zu achten und zu schützen. Der Mensch ist danach eine mit der Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung begabte „Persönlichkeit“. Sein Verhalten und sein Denken können daher durch seine Klassenlage nicht eindeutig determiniert sein. […] Für den politisch-sozialen Bereich bedeutet das, daß es nicht genügt, wenn eine Obrigkeit sich bemüht, noch so gut für das Wohl von „Untertanen“ zu sorgen; der Einzelne soll vielmehr in möglichst weitem Umfange verantwortlich auch an den Entscheidungen für die Gesamtheit mitwirken. […] Da Menschenwürde und Freiheit jedem Menschen zukommen, die Menschen insoweit gleich sind, ist das Prinzip der Gleichbehandlung aller für die freiheitliche Demokratie ein selbstverständliches Postulat.[2232]

Das Prinzip der Gleichbehandlung als „selbstverständliches Postulat“ leitete das Bundesverfassungsgericht nicht nur aus der Demokratie, sondern aus der Menschenwürde als deren oberstem Wert ab. Auch dass der Einzelne „in möglichst weitem Umfang an den Entscheidungen für die Gesamtheit“ mitwirken solle, folgerte das Gericht aus der Statusgleichheit des Menschen. Ein in der Menschenwürde verankerter Anspruch auf gleiche demokratische Teilhabe ist hier schon angelegt.

Ausbuchstabiert hat das Bundesverfassungsgericht diesen Anspruch erst Jahrzehnte später in seiner Rechtsprechung zur europäischen Integration. In der „Lissabon“-Entscheidung von 2009 entwickelte das Bundesverfassungsgericht die Verankerung der Statusgleichheit in der Menschenwürde wie folgt:

[2232] BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, juris, Rn. 501 – *KPD-Verbot*.

> Der Anspruch auf freie und gleiche Teilhabe an der öffentlichen Gewalt ist in der Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG) verankert.[2233]

Das in der Menschenwürde verankerte Recht auf Demokratie verteidigte das Bundesverfassungsgericht in der „Griechenlandhilfe"-Entscheidung auch gegen vielzählige kritische Stimmen aus der verfassungsrechtlichen Literatur:[2234]

> Der Senat hält indes an seiner Auffassung fest. Der letztlich in der Würde des Menschen wurzelnde Anspruch des Bürgers auf Demokratie (vgl. BVerfGE 123, 267 <341>) wäre hinfällig, wenn das Parlament Kernbestandteile politischer Selbstbestimmung aufgäbe und damit dem Bürger dauerhaft seine demokratischen Einflussmöglichkeiten entzöge. Das Grundgesetz hat den Zusammenhang zwischen Wahlrecht und Staatsgewalt in Art. 79 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG für unantastbar erklärt [...].[2235]

Das Bundesverfassungsgericht hielt danach in ständiger Rechtsprechung, etwa in der Entscheidung zur Teilnahme von Unionsbürgern an Bürgerbegehren von 2016, an dem „Menschenwürdegehalt politischer Selbstbestimmung" fest:

> Obwohl das Demokratieprinzip durch eine unzulässige Ausdehnung der Wahlberechtigten durchaus verletzt werden kann [...], wird der durch den Anspruch auf Demokratie gem. Art. 20 I und II iVm Art. 28 I und Art. 79 III GG geschützte Menschenwürdegehalt politischer Selbstbestimmung in der Regel nicht allein dadurch berührt, dass dieses Recht zu Unrecht auch Dritten eingeräumt wird [...].[2236]

Eine etwas längere Ausführung zum Ankerpunkt demokratischer Teilhabe in der Menschenwürde findet sich in der „OMT"-Entscheidung von 2016:

> Das Grundgesetz geht vom Eigenwert und der Würde des zur Freiheit befähigten Menschen aus und verbürgt im Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die sie betreffende öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, einen menschenrechtlichen Kern des Demokratieprinzips. Dieser ist in der

---

[2233] BVerfG, Urteil v. 30.06.2009 – 2 BvE 2/08 ua, BVerfGE 123, 267, Rn. 211 – *Lissabon*.
[2234] *Nettesheim*, Ein Individualrecht auf Staatlichkeit. Die Lissabon-Entscheidung des BVerfG, NJW 2009, 2867; *Schönberger*, Die europäische Union zwischen „Demokratiedefizit" und Bundesstaatsverbot. Anmerkungen zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, DSt 2009, 535.
[2235] BVerfG, Urteil v. 07.09.2011 – 2 BvR 987/10 ua, BVerfGE 129, 124, Rn. 101 – *EFS*.
[2236] BVerfG, Beschluss v. 31.03.2016 – 2 BvR 1576/13, Rn. 81 – *Teilnahme von Unionsbürgern an Bürgerbegehren*.

> Würde des Menschen verankert […]. Der Mensch ist danach eine zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung begabte „Persönlichkeit“. Er wird als fähig angesehen und es wird ihm demgemäß abgefordert, seine Interessen und Ideen mit denen der anderen auszugleichen. Um seiner Würde willen muss ihm eine möglichst weitgehende Entfaltung seiner Persönlichkeit gesichert werden. Für den politisch-sozialen Bereich bedeutet das, dass es nicht genügt, wenn eine „Obrigkeit“ sich bemüht, noch so gut für das Wohl von „Untertanen“ zu sorgen; der Einzelne soll vielmehr in möglichst weitem Umfange verantwortlich auch an den Entscheidungen für die Gesamtheit mitwirken […].[2237]

Unter Rekurs auf die KPD-Entscheidung buchstabierte das Bundesverfassungsgericht hier eine freiheitliche Dimension des Menschenwürdekerns aus, die die freiheitliche Entfaltung über individuelle Autonomie auf kollektive Selbstbestimmung im demokratischen Ausgleich umfasse. Zugleich betonte das Gericht, dass der Menschenwürdekern politischer Selbstbestimmung auch eine Mitbestimmung in Gleichheit verbürge.

An diese Rechtsprechungslinie knüpfte das Bundesverfassungsgericht auch in der NPD-II- und Heimat-Entscheidung an. Auch hier ging es von einem „menschenrechtlichen Kern“ des Demokratieprinzips aus:

> Das Grundgesetz geht insoweit vom Eigenwert und der Würde des zur Freiheit befähigten Menschen aus und verbürgt im Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die sie betreffende öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, zugleich den menschenrechtlichen Kern des Demokratieprinzips […].[2238]

> Die Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG) ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als oberster Wert des Grundgesetzes anerkannt […]. Die Staatsgewalt hat sie in allen ihren Erscheinungsformen zu achten und zu schützen. Ihr liegt eine Vorstellung vom Menschen zugrunde, die diesen als eine Person begreift, die in Freiheit über sich selbst bestimmen und ihr Schicksal eigenverantwortlich gestalten kann […]. Die Ausgestaltung der staatlichen Ordnung hat dieser Vorstellung der freien Selbstbestimmung aller Bürgerinnen und Bürger Rechnung zu tragen […]. Ausgehend vom

---

[2237] BVerfG, Urteil v. 21.06.2016 – 2 BvE 13/13 ua, BVerfGE 142, 123, Rn. 124 – *OMT-Programm*.
[2238] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, S. 542 – *NPD II*.

> Eigenwert und der Würde des zur Freiheit befähigten Menschen verbürgt das Grundgesetz im Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die sie betreffende öffentliche Gewalt sachlich und personell zu bestimmen, zugleich den menschenrechtlichen Kern des Demokratieprinzips […].[2239]

Die Menschenwürde ist in den NPD-II- und Heimat-Entscheidungen nicht nur der oberste Wert der Verfassung, sondern vielmehr der „Ausgangspunkt", aus dem sich auch die übrigen Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ableiten, nämlich das Demokratieprinzip und die Rechtsstaatlichkeit.[2240] Die Dimension elementarer Rechtsgleichheit als in der Würde des Menschen wurzelnder Vorbedingung demokratischer Selbstbestimmung spiegelt sich auch in den Maßstäben der NPD-II-Entscheidung zum Demokratieprinzip:

> Unverzichtbar für ein demokratisches System sind die Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung […]. Die demokratischen Postulate der Freiheit und Gleichheit erfordern gleichberechtigte Mitwirkungsmöglichkeiten aller Bürger. Nur dann ist dem Erfordernis der Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung genügt. Damit sind Konzepte des dauerhaften oder vorübergehenden willkürlichen Ausschlusses Einzelner aus diesem Prozess nicht vereinbar.[2241]

Hier leitet das Bundesverfassungsgericht aus dem Demokratieprinzip Erfordernisse ab, die nach der zuvor dargestellten Rechtsprechung auch schon eine Verletzung der Menschenwürde begründen würden: ein rechtlich abgewerteter Status mancher Bürger, der Einzelne dauerhaft oder vorübergehend willkürlich aus der politischen Willensbildung ausschließt.

Das aus der Menschenwürde abgeleitete Recht auf Demokratie ist Gegenstand einer regen wissenschaftlichen Kontroverse geworden.[2242] Diese entzündete sich vor allem daran, dass das Recht auf Demokratie als einklagbarer subjektiver

---

[2239] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 229 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[2240] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 538 – *NPD II*.
[2241] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 543 ff. – *NPD II*.
[2242] *Hillgruber*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 1 S. Art. 1 Rn. 17.

Anspruch die gerichtliche Kontrolle auf nichtjustiziable Ergebnisse des politischen Prozesses ausweite,[2243] faktisch eine Popularklage gegen die europäische Integration ermögliche[2244] oder Zugang und Teilhabe an der Demokratie menschenrechtlich öffne[2245].

Unter Gesichtspunkten der elementaren Rechtsgleichheit kommt es allerdings nicht auf die einzelnen, in der Tat weitreichenden Gewährleistungen des Rechts auf Demokratie aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und 2 GG in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG an, sondern lediglich auf dessen Ankerpunkt in der Menschenwürde.[2246] Die Menschenwürde schreibt sicherlich kein bestimmtes Konzept kollektiver, demokratischer Selbstbestimmung vor. Ansonsten wären auch die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts hinfällig, dass die freiheitliche demokratische Grundordnung eine Vielzahl von demokratischen Legitimationsweisen umfasst.[2247] Die Menschenwürde verbürgt allerdings die grundlegende Gleichheit aller Bürger*innen in der Teilhabe an dieser wie auch immer ausgestalteten demokratischen kollektiven Selbstbestimmung. Das aus der Würde des Menschen abgeleitete Postulat der gleichen Teilhabe taucht deswegen in den Entscheidungen zum Verfassungskern auf: von der „KPD“-Entscheidung von 1956 über die „Lissabon“-Entscheidung von 2009 und

---

[2243] grundlegend kritisch: *Nettesheim*, Ein Individualrecht auf Staatlichkeit. Die Lissabon-Entscheidung des BVerfG, NJW 2009, 2867; kritisch zur Ultra-Vires-Kontrolle das Sondervotum Lübbe-Wolf: BVerfG, Vorlagebeschluss v. 14.01.2014 – 2 BVR 2728/13 ua. – *OMT-Beschluss*; zur Schuldenbremse: *Meyer*, Der grundrechtliche Anspruch auf Einhaltung der Schuldenbremse, NVwZ 2023, 1698; zu CETA: *Nettesheim*, Das CETA-Urteil des BVerfG: eine verpasste Chance?, NJW 2016, 3567.

[2244] *Nettesheim*, Ein Individualrecht auf Staatlichkeit. Die Lissabon-Entscheidung des BVerfG, NJW 2009, 2867 (2869); *Schönberger*, Die europäische Union zwischen „Demokratiedefizit“ und Bundesstaatsverbot. Anmerkungen zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, DSt 2009, 535 (539 ff.); kritisch zur Ultra-Vires-Kontrolle Sondervotum Gehardt: BVerfG, Vorlagebeschluss v. 14.01.2014 – 2 BVR 2728/13 ua. – *OMT-Beschluss*.

[2245] *Hillgruber/Gärditz*, Volkssouveränität und Demokratie ernst genommen - Zum Lissabon-Urteil des BVerfG, LSK 2009, 410288; *Gärditz*, Der Bürgerstatus im Lichte von Migration und europäischer Integration, VVdStRL 2013, 49 (106).

[2246] Auch der von der Ewigkeitsklausel geschützte Verfassungskern ist weiter als die fdGO: BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 535 ff. – *NPD II*.

[2247] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 543 f. – *NPD II*.

die „OMT“-Entscheidung von 2016 bis zu der „NPD II“-Entscheidung 2017 und der „Heimat“-Entscheidung von 2024.[2248] Eine Demokratie, deren oberster Wert die Statusgleichheit des Menschen ist, muss daraus auch die Statusgleichheit ihrer Bürger*innen ableiten. Beide Status des Individuums sind wegen der gleichen Würde aller Menschen damit unteilbar: Das Grundgesetz kennt weder Menschen noch Bürger*innen zweiter Klasse.

(2) Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts

Das Bundesverwaltungsgericht geht im Anschluss an die „NPD II“-Entscheidung in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass politische Konzepte, die die Gleichheit der Staatsangehörigen in Frage stellen, nicht nur gegen das Demokratieprinzip, sondern auch gegen die Menschenwürde verstoßen:

> Verfassungswidrig und mit der Menschenwürde unvereinbar ist allerdings die Verknüpfung eines „ethnisch-kulturellen Volksbegriffs“ mit einer politischen Zielsetzung, mit der die rechtliche Gleichheit aller Staatsangehörigen in Frage gestellt wird.[2249]
>
> Die Gleichbehandlung aller Staatsbürger folgt zum anderen aus der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG). Sie bildet den interpretatorisch leitenden Ausgangspunkt bei der Bestimmung des Begriffs der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.[2250]
>
> In Anlegung dieses Maßstabs ist festzustellen, dass das sogenannte „Remigrationskonzept“ Martin Sellners […] nicht jeden Staatsbürger in der rechtlich verfassten Gemeinschaft als gleichberechtigt anerkennt. Seine Vorstellungen missachten das durch die Menschenwürde geschützte egalitäre Verständnis der Staatsangehörigkeit, weil sie für

[2248] BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, juris, Rn. 501 – *KPD-Verbot*; BVerfG, Urteil v. 30.06.2009 – 2 BvE 2/08 ua, BVerfGE 123, 267, Rn. 211 – *Lissabon*; BVerfG, Urteil v. 21.06.2016 – 2 BvE 13/13 ua, BVerfGE 142, 123, Rn. 129 – *OMT-Programm*; BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, S. 542 – *NPD II*; BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 229 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[2249] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 205 – *Verdachtsfall AfD*; BVerwG, Beschluss v. 20.05.2025 – 6 B 21.24, BeckRS 2025, 17567, Rn. 17 – *Revisionsnichtzulassung AfD Verdachtsfall*; BVerwG, Urteil v. 09.10.2025 – 2 A 6.24, Rn. 32 – *Wagner*.
[2250] BVerwG, Urteil v. 21.11.2024 – 2 WD 9/23, Rn. 43 – *IB Soldat*.

> Deutsche mit Migrationshintergrund einen rechtlich abgewerteten Status vorsehen […].[2251]

Auch für das Bundesverwaltungsgericht strahlt der egalitäre Subjektstatus aus der Menschenwürde in den egalitären Status der Staatsangehörigen aus, sodass eine Aufspaltung in Staatsangehörige erster und zweiter Klasse nicht nur gegen das Demokratieprinzip, sondern vielmehr auch gegen die Menschenwürde verstößt.

(3) Die elementare Rechtsgleichheit der Staatsbürger*innen

Obwohl der egalitäre Status der Staatsbürger*innen in der Menschenwürde verankert ist, begründet nicht jede Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen Gruppen von Deutschen eine Verletzung der Menschenwürde. Dies ist nur der Fall, wenn die Ungleichbehandlung die elementare Rechtsgleichheit der Betroffenen verletzt.

Die elementare Rechtsgleichheit ist nach den in diesem Gutachten entwickelten Maßstäben verletzt, wenn die Ungleichbehandlung an nicht oder kaum verfügbaren Merkmalen, insbesondere den persönlichen Merkmalen nach Art. 3 Abs. 3 GG anknüpft, schwere Nachteile nach sich zieht und willkürlich ist (siehe oben Teil 2 A.I.1). Eine Ungleichbehandlung zwischen Staatsbürger*innen, die nicht zugleich diese Voraussetzungen erfüllt, verletzt nicht die Menschenwürde. Dies wäre etwa bei Ungleichbehandlungen der Fall, die Staatsbürger*innen an verfügbaren Merkmalen differenzieren, keine schweren Nachteile nach sich ziehen oder zwar nicht gerechtfertigt, aber nicht völlig sachgrundlos und damit willkürlich sind. Auch wenn solche Ungleichbehandlungen nicht die Schwelle der elementaren Rechtsgleichheit überschreiten, können sie unter Gesichtspunkten des Demokratieprinzips (dazu unten A.II.3.a)bb)) dennoch relevant im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sein.

[2251] BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 97 – *COMPACT*.

Eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit der Staatsbürger*innen kann etwa dann vorliegen, wenn die Ungleichbehandlung an der Abstammung eines Menschen anknüpft. Als schwerer Nachteil kommt insbesondere eine Ungleichbehandlung in den demokratischen Mitwirkungsrechten oder in statusschützenden Rechten wie Art. 16 Abs. 1 GG in Frage, etwa durch einen vollständigen Entzug des egalitären Status durch die Ausbürgerung (dazu unter A.II.3.a)cc)). Auch Eingriffe in das bedingungslose Bleiberecht der Staatsbürger*innen kommen in Frage.[2252] Auch eine demütigende Ungleichbehandlung in Bezug auf den Status als Staatsangehöriger oder die an diesen Status anknüpfenden Rechte kann den Betroffenen zugleich als Mensch herabwürdigen. Die Ungleichbehandlung als Bürger*in stellt in diesen Fällen zugleich die Statusgleichheit als Mensch in Frage.

(4) Menschenwürde und Resozialisierungsanspruch

Aus den Anforderungen aus der Menschenwürde an die Strafe könnten sich auch absolute Schranken für die Ausbürgerung als Sanktion für Straftaten ergeben.

Das Bundesverfassungsgericht begründete 1973 in der „Lebach“-Entscheidung den Resozialisierungsanspruch von Strafgefangenen und leitete diesen unter anderem aus der Menschenwürde ab:

> Verfassungsrechtlich entspricht diese Forderung dem Selbstverständnis einer Gemeinschaft, die die Menschenwürde in den Mittelpunkt ihrer Wertordnung stellt und dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet ist. Als Träger der aus der Menschenwürde folgenden und ihren Schutz gewährleistenden Grundrechte muß der verurteilte Straftäter die Chance erhalten, sich nach Verbüßung seiner Strafe wieder in die Gemeinschaft einzuordnen. Vom Täter aus gesehen erwächst dieses Interesse an der Resozialisierung aus seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 GG. Von der Gemeinschaft aus betrachtet verlangt das Sozialstaatsprinzip staatliche Vor- und Fürsorge für Gruppen der Gesellschaft, die auf Grund persönlicher Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit oder

[2252] Zur Herleitung aus der positiven Freizügigkeit: *Gusy*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 11 Rn. 34; *Durner*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: März 2022), Art. 11 Rn. 113; zur Herleitung aus der negativen Freizügigkeit: *Giegerich*, in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, 3. Aufl. 2022, Kapitel 26: Freizügigkeit Rn. 137 ff.

> gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung behindert sind; dazu gehören auch die Gefangenen und Entlassenen.[2253]

Während beim Resozialisierungsgedanken in der „Lebach"-Entscheidung vor allem das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Sozialstaatsprinzip im Vordergrund standen, spezifizierte das Bundesverfassungsgericht in der Vereinsverbot-Entscheidung von 2018 die aus der Menschenwürde erwachsende Anforderung an die Strafsanktion und machte damit klar, wo der Menschenwürdekern des Resozialisierungsgedankens liegt, der folglich auch von der freiheitlichen demokratischen Grundordnung umfasst ist:

> Die Garantie der Unantastbarkeit der Menschenwürde in Art. 1 Abs. 1 GG wendet sich gerade dagegen, Menschen fallen zu lassen, auch wenn sie Recht verletzt haben. Auch Strafgefangene verdienen eine Chance, sich wieder in die Gesellschaft einzufinden.[2254]

Die Ausbürgerung stellt demgegenüber den endgültigen Verstoß aus der rechtlich verfassten Gemeinschaft dar und würde so den auch in der Menschenwürde wurzelnden Zweck des Strafvollzugs, Straftäter*innen zu resozialisieren,[2255] zwangsläufig vereiteln. Denn mit der Ausbürgerung verlören deutsche Straftäter*innen auch ihr bedingungsloses Bleiberecht und damit die gesicherte Resozialisierungsperspektive in Deutschland. Resozialisierung ist kein Sozialisierungsauftrag an einen beliebigen Zweitstaat, sondern der Auftrag der Wiedereingliederung in die deutsche rechtlich verfasste Gemeinschaft. Deutsche Staatsbürger*innen könnten kaum deutlicher ‚fallen gelassen' werden, als wenn sie durch die Straftat ihre Staatsangehörigkeit mit allen daraus erwachsenden demokratischen Mitwirkungsrechten und den Deutschengrundrechten für immer verlören, gleichsam verbannt würden. Dies schließt nicht aus, dass Ausbürgerungen an strafbares Verhalten anknüpfen können, wie in § 35 StAG, der mit dem Einbürgerungsbetrug auch strafbares Verhalten erfasst und auf einer

---

[2253] BVerfG, Urteil v. 05.06.1973 – 1 BvR 536/72, BVerfGE 35, 202 – *Lebach*.
[2254] BVerfG, Beschluss v. 13.07.2018 – 1 BvR 1474/12 ua, Rn. 157 – *Vereinsverbot*.
[2255] BVerfG, Urteil v. 01.07.1998 – 2 BvR 441/90 ua – *Arbeitspflicht*; BVerfG, Urteil v. 05.06.1973 – 1 BvR 536/72, BVerfGE 35, 202 – *Lebach*.

Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts[2256] basiert. Er knüpft aber nicht konstitutiv an strafbares Verhalten an, sondern an die Rechtswidrigkeit der Einbürgerung. Die Ausbürgerung gerade mit dem Zweck, herkömmliche – auch schwere – Straftaten zu sanktionieren, wäre hingegen mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar, weil sie nicht nur sanktionieren würde, sondern die Betroffenen für immer ‚fallen ließe'.

bb) Demokratieprinzip: egalitärer Status der Bürger*innen

An dieser Stelle ist der rechtliche Maßstab dahin gehend zu konkretisieren, welche Anforderungen sich aus dem Demokratieprinzip an die Gleichbehandlung der Staatsbürger*innen und deren Schutz vor Ausbürgerungen ergeben. Hier ist zunächst auf den egalitären Status der Bürger*innen als eine von Art. 20 Abs. 1 und 2 GG vorausgesetzte und geschützte Vorbedingung demokratischer Willensbildung einzugehen (dazu unter A.II.3.a)bb)(1)). Das Bundesverfassungsgericht hat den Maßstab aufgestellt, nach dem der willkürliche dauerhafte und vorübergehende Ausschluss Einzelner mit dem Demokratieprinzip unvereinbar ist (dazu unter A.II.3.a)bb)(2)). Der endgültige Entzug des egalitären Status durch die Ausbürgerung ist folglich auch am Demokratieprinzip zu messen (dazu unter A.II.3.a)bb)(3)). Insbesondere ist der Ausschluss aus dem Staatsvolk infolge einer Straftat oder als Gefahrenabwehr am Demokratieprinzip zu prüfen (dazu unter A.II.3.a)bb)(4)).

(1) Egalität der Staatsbürger*innen als Voraussetzung der Demokratie

Der egalitäre Status der Bürger*innen ist eine Vorbedingung demokratischer Willensbildung und wird durch Art. 20 Abs. 1 und 2 GG geschützt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich 1974 von der Auffassung abgegrenzt, bei der Ausgestaltung des Staatsangehörigkeitsrechts herrsche eine verringerte Grundrechtsbindung. Dabei hat es sich auf die Bedeutung der Staatsangehörigkeit für das „freiheitliche demokratische Gemeinwesen" gestützt:

[2256] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris – *Einbürgerung*.

> Die früher vorherrschende und zum Teil noch jetzt anzutreffende Vorstellung, es handele sich bei der Zuerkennung der Staatsangehörigkeit um eine Abgrenzung des Staatsvolkes unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten, die der Staat nach seinem Ermessen – allenfalls eingeschränkt durch das Willkürverbot – vornehmen könne, entspricht nicht dem Verständnis des demokratischen und sozialen Rechtsstaats im Sinne des Grundgesetzes. Dieses Verständnis wird verfassungsrechtlich dadurch gekennzeichnet, daß alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht (Art. 20 Abs. 2 GG), daß sich die Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen, nicht umgekehrt von den Staatsorganen zum Volk hin vollzieht, und daß die staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, die für jeden einzelnen mit dem Besitz der Staatsbürgerschaft verbunden sind, zugleich konstituierende Grundlagen des gesamten Gemeinwesens bilden. Der inneren Beziehung des freien Bürgers zu einem freiheitlichen demokratischen Gemeinwesen entspricht es, daß seine Staatsbürgerschaft als grundsätzlich unentziehbar gewährleistet ist (Art. 16 Abs. 1 GG). Mit alledem wäre die Auffassung unvereinbar, die Entscheidung über den Erwerb eines derart bedeutsamen Status könne im freien Belieben von Staatsorganen stehen; auch würde es nicht genügen, die Regeln darüber lediglich sach- und systemgerecht auszugestalten. Vielmehr müssen die entsprechenden Gesetze die Grundentscheidungen der Verfassung, wie sie vor allem in den Grundrechten zum Ausdruck kommen, beachten und ihrerseits zu deren Verwirklichung beitragen.[2257]

In dieser Entscheidung ging es vor allem um die Geltung von Art. 3 Abs. 2 GG in Bezug auf den Staatsangehörigkeitserwerb der Kinder deutscher Frauen. Aber zu den „Grundentscheidungen der Verfassung“ zählt selbstverständlich auch das Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 1 und 2 GG. In der „Ausländerwahlrecht I“-Entscheidung von 1990 hat das Bundesverfassungsgericht die demokratische Funktion der Staatsangehörigkeit ausbuchstabiert:

> Die Staatsangehörigkeit ist die rechtliche Voraussetzung für den gleichen staatsbürgerlichen Status, der einerseits gleiche Pflichten, zum anderen und insbesondere aber auch die Rechte begründet, durch deren Ausübung die Staatsgewalt in der Demokratie ihre Legitimation erfährt.[2258]

[2257] BVerfG, Beschluss v. 21.05.1974 – 1 BvL 22/71 ua, BVerfGE 37, 217, Rn. 70 – *Staatsangehörigkeit von Abkömmlingen*.
[2258] BVerfG, Beschluss v. 31.10.1990 – 2 BvF 2 ua, BVerfGE 83, 37 – *Ausländerwahlrecht I*.

Die Legitimationskette vom Staatsvolk, das sich nach Art. 116 Abs. 1 GG aus den einzelnen Staatsangehörigen zusammensetzt, zum Staat ist in der Staatsangehörigkeit verankert, da die einzelnen demokratischen Mitwirkungsrechte an den Status der Staatsangehörigkeit anknüpfen. Die Staatsangehörigkeit konstituiert damit das demokratische Legitimationssubjekt. In der Grundsatzentscheidung zum Entzug der Staatsangehörigkeit von 2009 hat das Bundesverfassungsgericht deswegen festgestellt, dass das Rechtsinstitut der Staatsangehörigkeit eine objektive „demokratische Bedeutung“ hat:

> Die Staatsangehörigkeit als Rechtsinstitut hat über den subjektiven Gewährleistungsgehalt hinaus zugleich rechtsstaatliche und demokratische Bedeutung, denn der bürgerschaftliche Status betrifft die konstituierenden Grundlagen der Rechtsordnung und des Gemeinwesens: Über ihn wird die Staatsgewalt – vermittelt über das Wahlrecht – legitimiert […].[2259]

Weil die Staatsangehörigkeit das Legitimationssubjekt konstituiert, muss sie egalitär strukturiert sein – nicht nur in der Ausübung (Wahlrecht), sondern erst recht in der Zugehörigkeit selbst. Die Gleichheit in der Ausübung demokratischer Freiheit wäre nichts wert, wenn der sie gewährleistende Status nicht ebenso durch eine strikte Gleichheit geschützt wäre. Denn der egalitäre Status ist eine vorgelagerte Funktionsbedingung demokratischer Willensbildung. Bei den besonderen wahlrechtlichen Gleichheitssätzen geht das Bundesverfassungsgericht deswegen auch davon aus, dass sie nicht nur die Integrität der Wahl schützen, sondern auch einen vom Demokratieprinzip vorausgesetzten egalitären Status der Staatsbürger*innen:

> Die Allgemeinheit der Wahl sichert, wie die Gleichheit der Wahl, die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der Staatsbürger bei der politischen Selbstbestimmung.[2260]

[2259] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 75 – *Einbürgerung*.
[2260] BVerfG, Beschluss v. 29.01.2019 – 2 BvC 62/14, BVerfGE 151, 1, Rn. 42 – *Wahlrechtsausschluss*.

Die Staatsangehörigkeit begründet einen „Status streng formeller demokratischer Gleichheit“, der sich auf die Ausübung der politischen Mitwirkungsrechte bezieht.[2261] Dieser Status ist als Vorbedingung demokratischer Selbstbestimmung deswegen nicht nur durch die besonderen Gleichheitssätze in Art. 38 Abs. 1 GG, Art. 33 Abs. 1, 2 und 3 GG sowie Art. 16 Abs. 1 GG[2262] geschützt, sondern wird bereits vom Demokratieprinzip in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG vorausgesetzt, wie auch das Bundesverwaltungsgericht 2024 feststellte:

> Der Grundsatz der Gleichberechtigung aller Staatsbürger folgt zum einen aus dem Demokratieprinzip, das zu den unverzichtbaren Elementen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gehört. Demokratie ist – wie das Bundesverfassungsgericht formuliert hat – die Herrschaftsform der Freien und Gleichen. Sie beruht auf der Idee der freien Selbstbestimmung aller Bürger, die in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die sie betreffende öffentliche Gewalt personell und sachlich bestimmen. Daher ist für ein demokratisches System die Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung unverzichtbar [...].[2263]

Im nächsten Schritt ist zu klären, wann die demokratische Gleichheit im Sinne des Art. 20 Abs. 1 und 2 GG verletzt ist.

(2) Willkürlicher vorübergehender oder dauerhafter Ausschluss einzelner

Der egalitäre Status wird verletzt durch den willkürlichen vorübergehenden oder dauerhaften Ausschluss Einzelner aus der demokratischen Willensbildung. Schon sehr früh hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass etwa der verfassungswidrige Wahlrechtsentzug dem „demokratischen Prinzip“ widerspricht.

[2261] *Möllers*, § 5 Demokratie, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 19.
[2262] *Wallrabenstein*, Integration und Staatsangehörigkeit: Das Optionsmodell im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, Integration und Recht, 2003, S. 243; *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (18 ff.); *von Arnauld/Martini*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 16 Rn. 29.
[2263] BVerwG, Urteil v. 21.11.2024 – 2 WD 9/23, Rn. 42 – *IB Soldat*.

> Dem demokratischen Prinzip ist nicht nur wesentlich, daß eine Volksvertretung vorhanden ist, sondern auch daß den Wahlberechtigten das Wahlrecht nicht auf einem in der Verfassung nicht vorgesehenen Weg entzogen wird.[2264]

In der NPD-II-Entscheidung erklärte das Bundesverfassungsgericht in dieser Linie, den „dauerhaften oder vorübergehenden willkürlichen Ausschluss Einzelner“ aus der demokratischen Willensbildung für unvereinbar mit Art. 20 Abs. 1 und 2 GG:

> Die demokratischen Postulate der Freiheit und Gleichheit erfordern gleichberechtigte Mitwirkungsmöglichkeiten aller Bürger. Nur dann ist dem Erfordernis der Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung genügt. Damit sind Konzepte des dauerhaften oder vorübergehenden willkürlichen Ausschlusses Einzelner aus diesem Prozess nicht vereinbar.[2265]

Der Ausschluss aus der demokratischen Willensbildung kann zunächst einzelne demokratische Mitwirkungsrechte betreffen – allen voran das Wahlrecht, wie beim Ausschluss von Menschen mit Behinderungen oder Insassen psychiatrischer Anstalten[2266]. Der gravierendste und vor allem endgültige Ausschluss ist aber der rechtliche Entzug des gesamten Status: die Ausbürgerung, mit der alle staatsbürgerlichen und damit auch die genuin demokratischen Rechte verloren gehen. Der vollständige Statusverlust ist damit der schwerwiegendste Ausschluss aus der demokratischen Willensbildung.[2267] Als solcher ist er willkürlich, wenn er ohne sachlichen Grund erfolgt:

> „Das Willkürverbot ist verletzt, wenn die (un)gleiche Behandlung zweier Sachverhalte mit Gesetzlichkeiten, die in der Natur der Sache selbst liegen, und mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise nicht mehr vereinbar ist, also bezogen

---

[2264] BVerfG, Urteil v. 23.10.1951 – 2 BvG 1/51, BVerfGE 1, 14, LS 29 – *Südweststaat*.
[2265] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 544 – *NPD II*.
[2266] BVerfG, Beschluss v. 29.01.2019 – 2 BvC 62/14, BVerfGE 151, 1 – *Wahlrechtsausschluss*.
[2267] Der Gliederungspunkt lautet „Gleichberechtigte Teilnahme an der politischen Willensbildung“: BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 543 f. – *NPD II*.

> auf den jeweils in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger, einleuchtender Grund für die gesetzliche Regelung fehlt […].[2268]

Der hier in Rede stehende Sachbereich ist der Prozess der demokratischen Willensbildung, aus dem heraus sich die Sachgründe zur Ungleichbehandlung der Bürger*innen erklären müssen, die eigentlich gleichberechtigt an der Legitimation der staatlichen Gewalt teilhaben.

(3) Demokratieprinzip und Ausbürgerungen

Die Anforderungen aus dem Demokratieprinzip nach Art. 20 Abs. 1 und 2 GG an Ausbürgerungen sind bisher wenig entwickelt,[2269] da für gewöhnlich der verfassungsrechtliche Prüfmaßstab allein Art. 16 Abs. 1 GG ist. Nach den soeben entwickelten Maßstäben sprechen aber zwei triftige Gründe dafür, Ausbürgerungen auch an Art. 20 Abs. 1 und 2 GG zu messen, insbesondere dort, wo Art. 16 Abs. 1 GG als Prüfungsmaßstab nicht zur Verfügung steht. Zum einen suspendiert die Ausbürgerung die staatsbürgerliche Egalität vollständig. Durch die Ausbürgerung wird der Betroffene statusrechtlich gegenüber den verbleibenden Staatsangehörigen zu einem Ungleichen gemacht.

Zweitens verkehrt jede Ausbürgerung die demokratische Selbstbestimmung des Volkes in einen Einzelfall von Fremdbestimmung, da dem Ausgebürgerten jede Chance genommen wird, auf die Gesetze einzuwirken, denen er nun unterworfen ist. Ausbürgerungen berühren damit direkt den demokratischen Legitimationszusammenhang, da sich die Staatsgewalt von der Elementareinheit des eigenen Legitimationssubjekts trennt: dem einzelnen Bürger. Dass die Staatsgewalt dennoch demokratisch legitimiert auch in das eigene Legitimationssubjekt

---

[2268] BVerfG, Beschluss v. 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, NJW 2016, 1295, Rn. 94 – *Völkerrechtsdurchbrechung*.

[2269] *Möllers*, § 5 Demokratie, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 51; *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (21 f.); *Weber/Hailbronner*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 8. Aufl. 2022, Teil I. Grundlagen des Staatsangehörigkeitsrechts; *Gärditz*, Der Bürgerstatus im Lichte von Migration und europäischer Integration, VVdStRL 2013, 49 (126 f. insb. Fn. 263).

eingreifen kann, zeigt schon Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG. Der Vorgang ist allerdings unter Gesichtspunkten des Demokratieprinzips hochgradig rechtfertigungsbedürftig.

Solch eine Rechtfertigung kann sich insbesondere daraus ergeben, dass das Staatsangehörigkeitsrecht selbst Materie demokratischer Gestaltung ist. Der Demos entscheidet im demokratischen Verfahren auch über seine eigenen Zugehörigkeitsverhältnisse und Zutrittsbedingungen.[2270] Daraus resultiert der einfachgesetzlich große Spielraum zur Ausgestaltung des Staatsangehörigkeitsrechts.[2271] Insbesondere besteht ein demokratischer Entscheidungsspielraum für ein Modell singulärer Zugehörigkeit zum Staatsvolk, das keine oder kaum doppelte Staatsangehörigkeiten zulässt.[2272]

Aus diesem Spielraum lassen sich die meisten anerkannten legitimen Zwecke einer Ausbürgerung unter Gesichtspunkten des Demokratieprinzips rekonstruieren. In einem Modell singulärer Zugehörigkeit können die Staatsangehörigen nur an einem einzigen demokratischen Prozess teilnehmen und werden ausgebürgert, wenn sie sich etwa einer anderen politischen Gemeinschaft anschließen, indem sie eine andere Staatsangehörigkeit erwerben (§ 25 StAG a.F.) oder im Kindesalter von Mitgliedern einer anderen politischen Gemeinschaft in diese hineinadoptiert werden (§ 27 StAG a.F.). Auch die Optionspflicht (§ 29 StAG a.F.) steht in einem inneren Zusammenhang mit dem Erwerb einer doppelten Staatsangehörigkeit und der Vermeidung von Mehrstaatigkeit.[2273] Die demokratische

---

[2270] *Gärditz*, Der Bürgerstatus im Lichte von Migration und europäischer Integration, VVdStRL 2013, 49 (106 ff.); *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (27 Fn. 124); *Wallrabenstein*, Integration und Staatsangehörigkeit: Das Optionsmodell im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, in: Sahlfeld (Hrsg.), Integration und Recht, 2003, 243 (253).
[2271] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 690 – *NPD II*; BVerfG, Beschluss v. 31.10.1990 – 2 BvF 2 ua, BVerfGE 83, 37, Rn. 56 – *Ausländerwahlrecht I*.
[2272] BVerfG, Beschluss v. 21.05.1974 – 1 BvL 22/71 ua, BVerfGE 37, 217 (Rn. 101, 111 ff.) – *Staatsangehörigkeit von Abkömmlingen*; *Tamburo*, Vom Ende des Vermeidungsgrundsatzes: Perspektiven mehrfacher Staatsangehörigkeit, 2025.
[2273] *Wallrabenstein*, Integration und Staatsangehörigkeit: Das Optionsmodell im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, in: Sahlfeld (Hrsg.), Integration und Recht, 2003, 243 (261 ff.).

Gestaltbarkeit der Staatsangehörigkeit kann auch unter Demokratieaspekten Ausbürgerungstatbestände rechtfertigen, die an den Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit anknüpfen, weil die Entscheidung für ein Modell singulärer Zugehörigkeit eine demokratisch legitime Option ist. Der Ausgestaltung des demokratischen Zugehörigkeitsmodus sind die Ausbürgerungszwecke zuzuordnen, Mehrfachstaatsangehörigkeiten zu vermeiden[2274] und auf die Abwendung vom deutschen und die Hinwendung zu einem anderen Staat[2275] zu reagieren. Wird eine Zugehörigkeit zum Staatsvolk eingeführt, die Doppelzugehörigkeiten zulässt, können sich aus der Zugehörigkeit zu zwei politischen Gemeinwesen spezifische Konfliktlagen – wie die doppelte Wehrpflicht – ergeben, zu deren Auflösung eine Ausbürgerung gerechtfertigt werden kann (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 StAG).[2276]

(4) Ausbürgerung als Folge einer Straftat, insbesondere herkömmlicher Kriminalität

So weit der demokratische Spielraum der Gesetzgebung ist, die Staatsangehörigkeit zwischen singulärer und mehrfacher Zugehörigkeit auszugestalten und Voraussetzungen des Staatsangehörigkeitserwerbs festzulegen, so eng ist er bei Ausbürgerungen, die in keinem spezifischen Bezug zur Entscheidung singulärer oder doppelter Zugehörigkeiten stehen. Dies betrifft insbesondere die Ausbürgerung als Folge eines staatlich missbilligten, etwa strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens. Hier ist der demokratische Spielraum deutlich enger als bei der Ausgestaltung des Zugehörigkeitsmodells und den

---

[2274] *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 186; *Gerdes*, Terroristische Kampfhandlungen als Verlustgrund, 2025, S. 41 ff.; *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (12); *Tamburo*, Vom Ende des Vermeidungsgrundsatzes: Perspektiven mehrfacher Staatsangehörigkeit, 2025, S. 143 f.

[2275] *Seifert*, Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden, DÖV 1972, 671 (672); *Sachs*, § 101 Der Schutz der deutschen Staatsangehörigkeit, in: Stern/Sachs/Dietlein (Hrsg.), StaatsR IV/1, 2006, 650 (703); *von Arnauld/Martini*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 16 Rn. 26; BVerwG, Urteil v. 10.04.2008 – 5 C 28/07, Rn. 25 – *Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit*.

[2276] *Wallrabenstein*, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehörigkeit, in: Verfassungsblog, 22.06.2019, https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsangehoerigkeit/.

Einbürgerungsvoraussetzungen. Im demokratischen Prozess kann nicht frei, per Mehrheit entschieden werden, wer aus dem Demos auszuschließen ist. Dies würde die oben beschriebenen Grundlagen demokratischer Willensbildung untergraben, das demokratische Versprechen gleicher Freiheit brechen[2277] und die Mehrheitsverhältnisse verabsolutieren und versteinern.

Einige Stimmen der verfassungsrechtlichen Literatur sind deswegen bei der dezidiert demokratischen Rechtfertigung von Ausbürgerungen äußerst zurückhaltend. So fragt Möllers, ob es unter Gesichtspunkten der Demokratie überhaupt zulässig sein kann, die Staatsangehörigkeit abzuerkennen, schließt dies in Hinblick auf Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG aber nicht vollständig aus.[2278] Gärditz stellt fest, dass „die demokratische Öffnung der Mitgliedschaft im Legitimationssubjekt“ grundsätzlich „eine Einbahnstraße“ sei.[2279] Das heißt, die demokratisch frei gestaltbaren Zutrittsvoraussetzungen – wie die strafrechtliche Unbescholtenheit oder die Sicherung des eigenen Unterhalts – spiegeln sich gerade nicht in demokratisch frei gestaltbaren Ausschließungsvoraussetzungen. Für Wallrabenstein gibt es deswegen unter Gesichtspunkten staatsbürgerlicher Gleichheit sogar nur einen einzigen legitimen Ausbürgerungszweck, nämlich spezifische Konfliktlagen aus der doppelten Staatsangehörigkeit aufzulösen.[2280] In ähnlicher Stoßrichtung wie Wallrabenstein geht Kießling davon aus, dass Ausbürgerungen gar nicht an staatlich missbilligtes Verhalten anknüpfen dürfen, sondern nur an Ordnungsgesichtspunkte wie doppelte Staatsangehörigkeiten.[2281]

Es gibt allerdings auch Stimmen, die eine Ausbürgerung als Rechtsfolge für Fehlverhalten für zulässig erachten. So sieht Giegerich – allerdings ohne nähere

---

[2277] *Möllers*, Demokratie - Zumutungen und Versprechen, 2008, S. 25 f.
[2278] *Möllers*, § 5 Demokratie, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 21.
[2279] *Gärditz*, Der Bürgerstatus im Lichte von Migration und europäischer Integration, VVdStRL 2013, 49 (128 Fn. 263).
[2280] *Wallrabenstein*, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehörigkeit, in: Verfassungsblog, 22.06.2019, https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsangehoerigkeit/; *Hartwig*, Die Ausbürgerung von Terroristen, 2025, S. 315 ff.
[2281] *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (12).

Auseinandersetzung mit dem Demokratieprinzip – bei terroristischen Straftaten oder in Anlehnung an die Gründe für den Ausschluss der Einbürgerung in § 11 StAG eine Möglichkeit, Bürger wegen Fehlverhaltens auszubürgern.[2282] Nach Hailbronner und Weber – die sich explizit mit dem Demokratieprinzip auseinandersetzen – müssen „Verlustgründe, die an ‚illoyales Verhalten' anknüpfen, einer besonders strikten Überprüfung im Hinblick darauf [genügen], ob sie demokratieadäquat und mit der strikten Statusgleichheit der Bürger in Einklang zu bringen sind".[2283] Sie sehen aber auch auf der Ausschließungsseite einen demokratischen Spielraum.[2284]

Ein Prüfstein für diesen Spielraum ist der verfassungs- und völkerrechtlich hochumstrittene[2285] § 28 Abs. 1 Nr. 2 GG, der die Ausbürgerung bei Teilnahme an Kampfhandlungen einer ausländischen terroristischen Organisation vorsieht – und damit an ein strafbares Fehlverhalten anknüpft (§ 129b Abs. 1 Alt. 2 i.V.m. § 129a Abs. 1 StGB). Die Stimmen, die § 28 Abs. 1 Nr. 2 StAG für verfassungsgemäß erachten, stellen jedoch stets auf die Abwendung vom deutschen Staat und gleichzeitige Hinwendung zu einer staatsähnlichen ausländischen Organisation ab und gerade nicht auf die reine Strafbarkeit des Verhaltens.[2286] Sie rekurrieren

---

[2282] *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 57.
[2283] *Weber/Hailbronner*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 8. Aufl. 2022, Teil I. Grundlagen des Staatsangehörigkeitsrechts Rn. 452.
[2284] *Weber*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 7. Aufl. 2022, Teil I. B. Konzeptionelle Grundfragen des Staatsangehörigkeitsrechts Rn. 453 ff., 457.
[2285] *Wallrabenstein/Gärditz*, Staatsangehörigkeit in Geiselhaft, in: Verfassungsblog, 16.06.2019, https://verfassungsblog.de/staatsangehoerigkeit-in-geiselhaft/; *Gerdes*, Terroristische Kampfhandlungen als Verlustgrund, 2025; *Hartwig*, Die Ausbürgerung von Terroristen, 2025.
[2286] *Wittmann*, Stellungnahme: Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, 2019, https://www.bundestag.de/resource/blob/649254/A-Drs-19-4-315-G.pdf, S. 6 f.; *Thym*, Stellungnahme: Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, BT-Drs. 19/9736 v. 29.4.2019, 24.06.2019, https://www.bundestag.de/resource/blob/648896/A-Drs-19-4-315-D.pdf, S. 11; *Weber*, Die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit. Rechtliche Zulässigkeit und rechtspolitische Kostenvoranschläge, ZAR 2019, 209 (221); *Hailbronner*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 7. Aufl. 2022, § 28 StAG Rn. 23.

damit auf die demokratische Entscheidung zwischen singulärer oder mehrfacher Zugehörigkeit und die freiwillige Hinwendung zu einem anderen staatlichen politischen Gemeinwesen oder einer anderen staatsähnlichen politischen ausländischen Organisation. Auch der Gesetzesentwurf erwähnt die Strafbarkeit des Verhaltens nicht, sondern stellt alleinig auf die Abwendung vom deutschen Staat ab.[2287]

Das deutsche Strafrecht kennt allerdings durchaus die Verkürzung demokratischer Rechte infolge von Straftaten. Gemäß § 45 Abs. 5 StGB ist der vorübergehende Wahlrechtsentzug als Nebenfolge bestimmter Straftaten möglich, die die Bundesrepublik Deutschland, die freiheitliche demokratische Grundordnung, die äußere Sicherheit oder die demokratische Willensbildung gefährden. Dies gilt gemäß §§ 92a, 101 und 108c StGB für Straftaten aus dem Abschnitt Friedensverrat und Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats, dem Abschnitt Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit sowie dem Abschnitt Straftaten gegen Verfassungsorgane sowie bei Wahlen und Abstimmungen. In dem Wahlrechtsentzug als Nebenfolge einer Freiheitsstrafe ist ein vorübergehender Teilausschluss aus dem Demos zu sehen, der Straftaten sanktioniert.

Diese Wahlrechtsausschlüsse wurden vom Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht überprüft. In der Wahlrechtsausschluss-Entscheidung von 2019 hat das Bundesverfassungsgericht allerdings entschieden, dass „Ziele der Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung des Volkes und der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der zu wählenden Volksvertretung“ Differenzierungen der strikt-formalen demokratischen Gleichheit – in diesem Fall die Allgemeinheit der Wahl nach Art. 38 Abs. 1 GG – rechtfertigen können. Es wäre also denkbar, dass Straftaten, die Voraussetzungen und Ergebnisse der demokratischen Willensbildung gefährden wie der Hochverrat nach § 81 StGB sogar den endgültigen Ausschluss aus

[2287] Bundesregierung, Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, BT-Drs. 19/9736, S. 7.

dem Demos demokratisch rechtfertigen können, um die demokratische Willensbildung zu schützen.[2288]

Dagegen spricht allerdings, dass selbst derjenige, der die Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, nach Art. 18 GG zwar sein Asylrecht und – zumindest laut dem einfachen Gesetzgeber – sein Wahlrecht, die Wählbarkeit und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter (siehe § 39 Abs. 2 BVerfGG), nicht aber den Schutz seiner Staatsangehörigkeit verwirken kann.[2289] Das schärfste, wenn auch bisher unangewendete individualrechtliche Schwert der Verfassung gegen Verfassungsfeinde kennt also die Ausweisung von Ausländern, aber gerade nicht die Ausbürgerung von Deutschen zum Schutz der Verfassung.

Die beiden Grenzfälle – Demokratieschutzdelikte und Straftaten, aus denen eine Hinwendung zu einem anderen Staat spricht – sind in diesem Gutachten nicht abschließend zu klären. Jenseits von Straftaten, die weder die demokratische Willensbildung gefährden noch eine Hinwendung zu einem anderen Staat ausdrücken, scheitert jedenfalls ein Ausschluss aus dem Staatsvolk wegen allgemeiner Kriminalität am Demokratieprinzip. Die Anknüpfung an herkömmliche Kriminalität wird dabei sowohl von führenden Befürworter*innen als auch von Kritiker*innen der Sanktionsausbürgerung nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 GG gleichermaßen für verfassungs- und insbesondere demokratiewidrig erachtet. So schreiben Hailbronner und Weber:

> Gleichwohl ergeben sich aus dem Demokratieprinzip, den Grundrechten und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Anknüpfungsgrenzen, die etwa allgemeine Kriminalität

[2288] Europarat, Explanatory Report to the European Convention on Nationality, European Treaty Series - No. 166, Strasbourg, 6.XI.1997, Rn. 67; *Weber*, Terroristische Kampfhandlungen als Verlustgrund, ZAR 2025, 235 (235 f.); *Sachs*, § 101 Der Schutz der deutschen Staatsangehörigkeit, in: Stern/Sachs/Dietlein (Hrsg.), StaatsR IV/1, 2006, 650 (703); *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 57; *Krohne*, Die Ausbürgerung illoyaler Staatsangehöriger, 2013, S. 211 ff.
[2289] *Gärditz*, Der Bürgerstatus im Lichte von Migration und europäischer Integration, VVdStRL 2013, 49 (128, Fn. 263).

> ebenso wie organisierte Clankriminalität auf eine Sanktionierung innerhalb der staatlichen Gemeinschaft verweisen [...].[2290]

Auch Gärditz sieht für herkömmliche Straftaten nur den Rahmen der innerstaatlichen Bewältigung durch das Strafrecht:

> Mit der Aufnahme als Mitglied müssen Konflikte folglich innergesellschaftlich bewältigt werden. Einheitsstiftung erfolgt daher nicht exkludierend durch personale Flurbereinigung, sondern integrativ durch Sanktionierung. Hierin zeigt sich dann auch der Eigenwert eines rechtsstaatlichen Strafrechts für die Demokratie.[2291]

In der Anknüpfung an herkömmliche Kriminalität sah Sachs einen Fall willkürlicher Ausbürgerungen, was auch am Demokratieprinzip nicht zu rechtfertigen wäre:

> Auch mit der vorgenannten Erweiterung [zur unzumutbaren Vermeidbarkeit] ist noch nicht sichergestellt, dass die von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG zumindest gemeinten Fälle von Willkür ausnahmslos als Entziehung erfasst werden. Hierzu können insbesondere Regelungen gehören, die „den Verlust der StA als Instrument zur Erzwingung von für die StA sachfremden Rechtspflichten“ einsetzen würden, zumindest grundsätzlich auch „der StA-Verlust als kriminelle Strafe oder Straffolge.“ Ob letzteres auch im Falle von Straftaten gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gelten muss, scheint allerdings fraglich; ebenso kommt ein Sachzusammenhang des Fortbestands der Staatsangehörigkeit mit der „Ableistung des Wehrdienstes“ jedenfalls eher in Betracht als mit „der Erfüllung von Steuer- und Unterhaltspflichten“.[2292]

Ausbürgerungen wegen herkömmlicher, auch schwerer Straftaten sind im Ergebnis nicht mit dem Demokratieprinzip vereinbar. In ihnen kommt weder eine

---

[2290] *Weber/Hailbronner*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 8. Aufl. 2022, Teil I. Grundlagen des Staatsangehörigkeitsrechts Rn. 459; Gleiche Wertung anhand von Art. 16 Abs. 1 GG: *Heusch*, in: BeckOK GG, 65. Ed. 01.03.2026, Art. 16 Rn. 40; Nicht verschlossen aber skeptisch in Bezug auf Clankriminalität: *Thym*, Stellungnahme: Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, BT-Drs. 19/9736 v. 29.4.2019, 24.06.2019, https://www.bundestag.de/resource/blob/648896/A-Drs-19-4-315-D.pdf, S. 10.

[2291] *Gärditz*, Der Bürgerstatus im Lichte von Migration und europäischer Integration, VVdStRL 2013, 49 (128 Fn. 263).

[2292] *Sachs*, § 101 Der Schutz der deutschen Staatsangehörigkeit, in: Stern/Sachs/Dietlein (Hrsg.), StaatsR IV/1, 2006, 650 (S. 702 f.); unter Verweis auf: *Seifert*, Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden, DÖV 1972, 671 (672).

demokratische Entscheidung für einen bestimmten Modus der Zugehörigkeit zum Ausdruck noch reagieren sie auf die Hinwendung zu einer anderen rechtlich verfassten demokratischen oder undemokratischen politischen Gemeinschaft. Auch dienen sie nicht dem Schutz der demokratischen Willensbildung, da sie auf bloße, wenn auch schwerwiegende Rechtsverstöße reagieren, die in keinem näheren Zusammenhang mit dem demokratischen Prozess stehen.

cc) Gleichheitskern von Art. 16 Abs. 1 GG als Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung

Die Entziehung der Staatsangehörigkeit ist durch Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG gesperrt. Art. 16 GG ist aber als einfaches Grundrecht nicht Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Um dogmatische Kohärenz herzustellen, ist dennoch zu klären, in welchem Verhältnis die Gewährleistungen der Menschenwürde und des Demokratieprinzips in Bezug auf Ausbürgerungen zum Schutz der Staatsangehörigkeit aus Art. 16 Abs. 1 GG stehen. Dazu wird zunächst auf die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Entziehungsschutz von 2009 eingegangen (dazu unter A.II.3.a)cc)(1)), um dann die Institutsgarantie eines egalitären und unteilbaren Status der Staatsangehörigkeit als Menschenwürde- und Demokratiekern von Art. 16 Abs. 1 GG herauszuarbeiten (dazu unter A.II.3.a)cc)(2)). Schließlich wird die Ausbürgerung von eingebürgerten Straftäter*innen im Nationalsozialismus als historische Folie des Art. 16 Abs. 1 GG dargestellt (dazu unter A.II.3.a)cc)(3)).

(1) Verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit

Um die Abgrenzung der absolut verbotenen Entziehung der Staatsangehörigkeit vom grundsätzlich zulässigen Verlust existiert eine lange rechtliche Kontroverse.[2293] Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Grundsatzentscheidung

[2293] *von Arnauld/Martini*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 16 Rn. Rn. 27 ff.; *Hartwig*, Die Ausbürgerung von Terroristen, 2025, S. 297 ff.

von 2006 zur „erschlichenen Einbürgerung“ die verbotene Entziehung wie folgt definiert:

> Bei den historischen Praktiken, von denen das Verbot der Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit sich abgrenzt, handelte es sich um Beeinträchtigungen des Staatsangehörigkeitsstatus durch Aufspaltung in Zugehörigkeitsverhältnisse besserer und minderer Güte und um Wegnahmen der Staatsangehörigkeit nach Maßgabe unterschiedlicher Kriterien der Würdigkeit. Die Wegnahmen und Verkürzungen des Staatsangehörigkeitsstatus unterschieden sich dabei in den rechtlichen Formen, glichen sich aber darin, dass sie der Staatsangehörigkeit ihre Bedeutung als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit raubten und sie damit in ein Mittel der Ausgrenzung statt der Integration verkehrten. Entziehung ist danach jede Verlustzufügung, die die – für den Einzelnen und für die Gesellschaft gleichermaßen bedeutsame – Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit beeinträchtigt.[2294]

Dieser Maßstab des Bundesverfassungsgerichts statuiert drei Dimensionen der Staatsbürgerschaft: die Verlässlichkeit, die gleichberechtigte Zugehörigkeit und die unteilbare Einheit des Status der Staatsangehörigkeit.[2295] Im Sinne der Verlässlichkeit und der gleichberechtigten Zugehörigkeit muss der Verlust der Staatsangehörigkeit beeinflussbar und vorhersehbar sein:

> Eine Beeinträchtigung der Verlässlichkeit und Gleichheit des Zugehörigkeitsstatus liegt insbesondere in jeder Verlustzufügung, die der Betroffene nicht oder nicht auf zumutbare Weise beeinflussen kann […]. Zur Verlässlichkeit des Staatsangehörigkeitsstatus gehört auch die Vorhersehbarkeit eines Verlusts und damit ein ausreichendes Maß an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Bereich der staatsangehörigkeitsrechtlichen Verlustregelungen.[2296]

[2294] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 49 – *Einbürgerung*.
[2295] *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (6 ff.); zur Einheitlichkeit: *Huber/Butzke*, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2769 (2771).
[2296] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 50 – *Einbürgerung*.

In diesem Sinne ist die Verleihung der Staatsangehörigkeit widerrufsfest und nebenbestimmungsfeindlich.[2297]

(2) Institutsgarantie des unteilbaren und einheitlichen Status als Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung

Das Verbot, den unteilbaren und einheitlichen Status zu differenzieren und in „Zugehörigkeitsverhältnisse besserer und minderer Güte“ aufzuspalten, hat in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fallbedingt keine weitere Rolle gespielt,[2298] ist aber unter Gesichtspunkten der freiheitlich demokratischen Grundordnung die entscheidende Dimension. Zu unterstreichen ist, dass das Bundesverfassungsgericht die für den Einzelnen und „für die Gesellschaft gleichermaßen bedeutsame“ Funktion betont.

Diese nicht nur individualschützende Wirkung von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG unterstreicht auch das Sondervotum von Broß/Osterloh/Lübbe-Wolff/Gerhardt:

> Regeln und Maßnahmen, die in den Bestand der Staatsangehörigkeit eingreifen, berühren das Zugehörigkeitsverhältnis, durch das das Staatsvolk als solches konstituiert wird (vgl. BVerfGE 83, 37 <51>), und damit zugleich den Bestand aller Rechte und Pflichten, die an dieses Zugehörigkeitsverhältnis anknüpfen, einschließlich der Unionsbürgerschaft (Art. 17 EG). Sie berühren damit nicht nur die jeweils einzelnen Betroffenen, sondern auch die Bedeutung und die möglichen Integrationswirkungen dieses Zugehörigkeitsverhältnisses.[2299]

Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG enthält damit zugleich eine objektive Institutsgarantie eines einheitlichen, durch die Gesetzgebung auszugestaltenden egalitären Status der Staatsbürgerschaft.[2300] Die Staatsangehörigkeit existiert nur im Singular

---

[2297] *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (10).
[2298] *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (19).
[2299] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 92 – *Einbürgerung*.
[2300] *Friehe*, § 105 Schutz der Staatsangehörigkeit, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), StaatsR IV, 2. Aufl. 2022, Rn. 15; *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 91; *Heusch*, in: BeckOK GG, 63. Ed. 15.09.2025, Art. 16 Rn. 25;

und kann nicht aufgespalten werden in rechtlich vollwertige und abgewertete Status oder Zugehörigkeitsverhältnisse besserer und minderer Güte. Entziehung im Sinne von Art. 16 Abs. 1 GG umfasst damit nicht nur die „völlige Wegnahme“ der Staatsangehörigkeit, sondern auch schon „Beeinträchtigungen des Staatsangehörigkeitsstatus durch Aufspaltung“.[2301]

In diesem Gehalt deckt sich Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG mit der in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG verbürgten elementaren Rechtsgleichheit und der Gleichheit aller Staatsbürger*innen,[2302] auf der das Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 1 und 2 GG fußt. Denn sowohl ein rechtlich abgewerteter Status von manchen Deutschen als auch der willkürliche Ausschluss Einzelner würde den einheitlichen Status der Staatsangehörigkeit aufspalten.

(3) Ausbürgerung von Straftätern als historische Negativfolie des Art. 16 GG

Die Ausbürgerung von eingebürgerten Straftätern stellt eine der historischen Folien dar, vor deren Hintergrund Art. 16 GG zu lesen ist. Das Bundesverfassungsgericht stellte in der „erschlichene Einbürgerung“-Entscheidung zur Auslegung von Art. 16 Abs. 1 GG fest:

> Von besonderer Bedeutung für die Auslegung des Entziehungsverbots sind demnach die historischen Missbräuche, von denen das Verbot der Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit sich abgrenzt und vor deren Wiederkehr es schützen soll.[2303]

Schmalenbach, § 122 Verbot der Auslieferung und des Entzugs der Staatsangehörigkeit, in: Papier/Merten (Hrsg.), HbGR V 2, 2013, Rn. 15; *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (20); *Collorio*, Straftäter ausbürgern? Aktuelle Rechtslage zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Grenzen etwaiger Reformen, ZJS 2025, 402 (411); *Huber/Butzke*, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2769 (2771); *Tamburo*, Vom Ende des Vermeidungsgrundsatzes: Perspektiven mehrfacher Staatsangehörigkeit, 2025, S. 97 ff.

[2301] *Hailbronner*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 7. Aufl. 2022, Art. 16 GG Rn. 47.

[2302] *Friehe*, § 105 Schutz der Staatsangehörigkeit, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), StaatsR IV, 2. Aufl. 2022, Rn. 16.

[2303] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 36 – *Einbürgerung*.

Das nationalsozialistische Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933 sah in § 1 vor, dass Einbürgerungen zwischen dem 9. November 1918 und dem 30. Januar 1933 widerrufen werden konnten, „falls die Einbürgerung nicht als erwünscht anzusehen ist“[2304]. Welche Einbürgerungen als „unerwünscht“ zu gelten hatten, definierte die Durchführungsverordnung vom 26. Juli 1933.[2305] Danach waren neben „Ostjuden“ auch jene Eingebürgerten „unerwünscht“,

> die sich eines schweren Vergehens oder eines Verbrechens schuldig gemacht oder sich sonstwie in einer dem Wohle von Staat und Volk abträglichen Weise verhalten haben.[2306]

Neben politisch und rassistisch Verfolgten stellten also straffällige Eingebürgerte eine frühe Zielgruppe der nationalsozialistischen Ausbürgerungspraxis dar. Für das Bundesverfassungsgericht waren es auch jene gegen eingebürgerte Straftäter*innen gerichteten Ausbürgerungstatbestände,[2307] von denen sich Art. 16 Abs. 1 GG absetzte, um eine Aufspaltung des Staatsangehörigkeitsstatus in „Zugehörigkeitsverhältnisse besserer und minderer Güte“ sowie „Wegnahmen der Staatsangehörigkeit nach Maßgabe unterschiedlicher Kriterien der Würdigkeit“ zu verhindern.[2308]

dd) Zusammenfassung

Die rechtliche Gleichheit der Staatsbürger*innen wird durch einen einheitlichen, unteilbaren Status der Staatsangehörigkeit abgesichert, den Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 1 und 2 GG gewährleisten. Im gleichen und unteilbaren Status der Staatsangehörigkeit überlagern sich die elementare Rechtsgleichheit aus der

---

[2304] Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933, RGBl. I S. 480.
[2305] Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 26. Juli 1933, RGBl. I S. 538.
[2306] Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 26. Juli 1933, RGBl. I S. 538.
[2307] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 37 ff. – *Einbürgerung*.
[2308] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 49 – *Einbürgerung*.

Menschenwürde und die demokratische Gleichheit,[2309] auf der das Demokratieprinzip fußt.[2310] Damit ist auch ein Kern von Art. 16 Abs. 1 GG in doppelter Weise Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, nämlich die institutionelle Garantie eines einheitlichen und egalitären Status der Staatsangehörigen, der deren gleichberechtigte Zugehörigkeit verlässlich sichert.[2311] Zu dieser Verschränkung von Menschenwürde, Demokratieprinzip und Staatsangehörigkeitsrecht in der Einheitlichkeit der Staatsangehörigkeit führen Huber und Butzke aus:

> Das ist nicht nur Begriffsjurisprudenz. Eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Kategorien von Staatsangehörigen liefe nämlich dem demokratischen Prinzip zuwider, das sich nach Art. 20 II GG auf das Staatsvolk als einheitliche Legitimationsquelle der deutschen Staatsgewalt stützt. Dieses Prinzip ist mit dem Gleichheitssatz untrennbar verbunden, beruht es doch letztlich auf der Vorstellung gleicher Menschenwürde. Darauf baut die Annahme auf, alle Menschen seien ungeachtet ihrer Fähigkeiten, ihres Besitzstandes und ihrer Herkunft in Ansehung ihrer Beziehung zum demokratischen Staat prinzipiell gleich, besäßen grundsätzlich den gleichen Wert und somit auch das gleiche Recht, über ihr Schicksal mitzuentscheiden. Im „Postulat der politischen Gleichheit aller Staatsbürger“ und der „egalitären . . . Mitentscheidung aller Bürger“ hat dieser Gedanke

---

[2309] *Möllers*, Die verfassungsrechtliche Missbilligung eines materialisierten Volksbegriffs als Element des Schutzes der Verfassung, Der Staat 62 (2023), 181 (192 f.); *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, Rn. 37, 41 ff.; *Friehe*, § 105 Schutz der Staatsangehörigkeit, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), StaatsR IV, 2. Aufl. 2022, Rn. 16; *Wallrabenstein*, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehörigkeit, in: Verfassungsblog, 22.06.2019, https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsangehoerigkeit/.

[2310] Für Menschenwürde und Demokratie: BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 682, 767 – *NPD II*; BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 78, 145 – *COMPACT*; BVerwG, Urteil v. 21.11.2024 – 2 WD 9/23, Rn. 42 ff. – *IB Soldat*; *Huber/Butzke*, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2769 (2771).

[2311] Zur verlässlichen Grundlage gleichberechtiger Zugehörigkeit: BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 49 – *Einbürgerung*; *Wallrabenstein*, Integration und Staatsangehörigkeit: Das Optionsmodell im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, Integration und Recht, 2003, 243 (254 ff.); *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1; *Tamburo*, Vom Ende des Vermeidungsgrundsatzes: Perspektiven mehrfacher Staatsangehörigkeit, 2025, S. 97 ff.; *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 86 ff.

> seinen verfassungstheoretischen und -rechtlichen Niederschlag gefunden. Deshalb ist der Gleichheitssatz in keinem anderen Lebensbereich so strikt und formal zu verstehen, wie wenn es um die Mitwirkung des Volkes bzw. des einzelnen bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung seines Herrschaftsverbandes geht. Da die Staatsangehörigkeit das Bindeglied zwischen dem Staatsvolk des Grundgesetzes und dem einzelnen ist, und da die Mitwirkungsmöglichkeiten bei der demokratischen Willensbildung über die Staatsangehörigkeit vermittelt werden, muß auch das Staatsangehörigkeitsrecht dem Erfordernis demokratischer Gleichheit Rechnung tragen. Unter der Herrschaft des Grundgesetzes kann es daher nur eine einzige Form der Staatsangehörigkeit geben.[2312]

Mit der Überlagerung der Schutznormen überlagern sich auch die in ihnen enthaltenen Gleichheitsmaßstäbe: die elementare Rechtsgleichheit als Gewährleistung der Menschenwürde,[2313] der strikt formale Gleichheitssatz aus dem Demokratieprinzip, der den willkürlichen Ausschluss Einzelner aus dem Prozess der demokratischen Willensbildung nicht zulässt,[2314] und die Garantie eines einheitlichen und gleichen Status der Staatsangehörigkeit aus Art. 16 Abs. 1 GG[2315].

Die Gleichheitsmaßstäbe überlagern sich zwar, sind jedoch nicht deckungsgleich. Die elementare Rechtsgleichheit schützt vor Ungleichbehandlungen, die an nicht oder kaum verfügbare Merkmale anknüpfen, schwere Freiheitsbeschränkungen nach sich ziehen und die Betroffenen staatlicher Willkür aussetzen (siehe oben Teil 2 A.I.1). Eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit der Staatsbürger*innen kommt damit insbesondere in Frage, wenn sie mit gravierenden Nachteilen anhand persönlicher Merkmale wie ethnisch-kultureller Abstammung und Herkunft, Glaube oder unverfügbarer Merkmale wie dem Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit in ihren staatsbürgerlichen Rechten ungleich behandelt werden.

[2312] *Huber/Butzke*, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2769 (2771).
[2313] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 542 – *NPD II*.
[2314] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 543 f. – *NPD II*.
[2315] *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 91.

Das Demokratieprinzip basiert auf der gleichberechtigten Teilnahme aller Bürger*innen am Prozess der politischen Willensbildung.[2316] Darin folgt es einer formalen Gleichheit,[2317] die sich auch auf die Absicherung des Status der Staatsangehörigkeit als Voraussetzung der demokratischen Mitwirkungsrechte erstrecken muss[2318]. Im formalen Charakter der demokratischen Gleichheit stellen willkürliche Ungleichbehandlungen in den staatsbürgerlichen und statussichernden Rechten nicht nur einen Verstoß dar, wenn sie anhand persönlicher und unverfügbarer Merkmale vollzogen werden. Vielmehr stellen Ungleichbehandlungen anhand aller statusdifferenzierenden Merkmale einen potentiellen Verstoß gegen das Demokratieprinzip dar. Damit das Demokratieprinzip verletzt ist, müssen die Ungleichbehandlungen aber gerade die politische Teilhabe oder den egalitären Status selbst treffen, nicht etwa den Zugang zu bestimmten Leistungen.

Art. 16 Abs. 1 GG ist als solcher nicht Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Es gibt also verfassungswidrige Entziehungen der Staatsangehörigkeit, die keinen Verstoß gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung darstellen. Dazu zählen etwa Ausbürgerungen, die unverhältnismäßig sind,[2319] die dem Gesetzesvorbehalt nicht genügen,[2320] oder Ausbürgerungen, die der Betroffene nicht beeinflussen kann, weil er gar keine Kenntnis von der deutschen Staatsangehörigkeit hatte[2321]. Art. 16 Abs. 1 GG hat jedoch einen Gleichheitskern, der sich mit den Anforderungen aus der Menschenwürde und dem Demokratieprinzip an die Egalität der Staatsbürgerschaft überschneidet. Dieser Gleichheitskern schützt als Abwehrrecht vor Ausbürgerungen etwa anhand der Merkmale des Art. 3 Abs. 3 GG, die zugleich eine Verletzung der

---

[2316] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 542 – *NPD II*.
[2317] *Grzeszick*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Januar 2022), Art. 20 Rn. 35 ff.
[2318] *Möllers*, § 5 Demokratie, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 21.
[2319] OVG Saarlouis, Urteil v. 24.02.2011 – 1 A 327/10 – *Rücknahmeermessen bei rechtswidriger Einbürgerung*.
[2320] BVerfG, Beschluss v. 17.12.2013 – 1 BvL 6/10 – *Behördliche Vaterschaftsanfechnung*.
[2321] BVerwG, Urteil v. 10.04.2008 – 5 C 28/07 – *Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit*.

elementaren Rechtsgleichheit darstellen würden.[2322] Zu diesem Gleichheitskern zählt auch die Institutsgarantie eines einheitlichen und unteilbaren Status der Staatsangehörigkeit. Ausbürgerungen, die gegen die Menschenwürde oder das Demokratieprinzip verstoßen, würden zugleich diesen einheitlichen Status aufspalten. Im Folgenden werden die von der AfD angestrebten Maßnahmen ermittelt und an diesem Maßstab geprüft.

b) Maßnahme: Ausbürgerungen

Die AfD erhebt seit 2017 die Forderung nach Ausbürgerungen. Die Partei vertritt dabei allerdings keine einheitliche, klare Linie zur Zielgruppe und den Voraussetzungen dieser Ausbürgerungen. Zunächst werden daher die konkreten Ausbürgerungsforderungen der Partei in ihrer zeitlichen Entwicklung dargestellt (dazu unter A.II.3.b)aa)). Im Folgenden werden die Forderungen, die die Partei hiernach aktuell erhebt, anhand der oben entwickelten Maßstäbe hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit der Menschenwürdegarantie und dem Demokratieprinzip geprüft: die Ausbürgerung straffälliger Doppelstaatler*innen (dazu unter A.II.3.b)bb)), straffälliger Eingebürgerter (dazu unter A.II.3.b)cc)) und die Ausbürgerung von Gefährder*innen (dazu unter A.II.3.b)dd)) und behelfsmäßig als ‚Willkürausbürgerungen' benannten Forderungen (dazu unter A.II.3.b)ee)). Am Ende steht das Gesamtergebnis zur Vereinbarkeit der Ausbürgerungsforderungen der AfD mit der Menschenwürde und dem Demokratieprinzip (dazu unter A.II.3.b)ff)).

aa) Ausbürgerungsforderungen der AfD – Zeitliche Entwicklung

Die AfD verfolgte in einer ersten Phase (dazu unter A.II.3.b)aa)(1)) zwischen 2017 und 2021 in ihrem offiziellen Programm eindeutig das Ziel, zunächst Eingebürgerte, die Straftaten begangen haben, wieder auszubürgern. Erst im Bundestagswahlprogramm von 2025 ist diese Forderung nicht mehr enthalten (dazu unter A.II.3.b)aa)(1)(a)). Die AfD-Bundestagsfraktion brachte 2018 einen

[2322] *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (20).

Gesetzesentwurf ein, der die Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten sogar mit der Folge der Staatenlosigkeit in weitem Umfang ermöglichte und faktisch ein verschärftes Ausweisungsrecht auf Eingebürgerte anwendbar machte (dazu unter A.II.3.b)aa)(1)(b)). Dennoch wurde das Ausbürgerungsziel in der Phase zwischen 2017 und Juli 2022 – in die auch die Staatsvolkerklärung von 2021 fiel (siehe oben A.II.2.a)cc)) – nur punktuell und anlassbezogen durch die Funktionär*innen geäußert (dazu unten A.II.3.b)aa)(1)(c)).

Dies änderte sich in einer zweiten Phase 2022 und beschleunigte sich im Herbst 2023. In dieser Phase verbreitete sich in der Partei nicht nur das ethnische Volksverständnis, sondern führende Funktionär*innen äußerten auch Ausbürgerungsziele, die in vielen Fällen weit über die Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten und Doppelstaatler*innen hinausreichten (dazu unter A.II.3.b)aa)(2)).

Nach dem 10. Januar 2024 wurde in einer dritten Phase unter dem Eindruck der Correctiv-Recherche das Ausbürgerungsziel von der Frage überlagert, gegen welche Gruppen sich das Remigrationsprojekt der AfD richtete und ob es insbesondere Deutsche mit Migrationsgeschichte umfasste (dazu unter A.II.3.b)aa)(3)). Der Begriff „Remigration“ als solcher tauchte in den Europawahlprogrammen 2019 und 2024 sowie den Bundestagswahlprogrammen 2021 und 2025 auf, war dort aber nicht auf deutsche Staatsbürger*innen bezogen (dazu unter A.II.3.b)aa)(3)(a)). Der Parteivorstand verabschiedete im Januar 2024 einen 7-Punkte-Plan zur Remigration, der 250.000 vollziehbar Ausreisepflichtige und subsidiär Schutzberechtigte erfasste und sich von der ethnischen Diskriminierung sowie Abschiebung deutscher Staatsbürger*innen distanzierte (A.II.3.b)aa)(3)(b)(bb)). Die ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden gaben ebenfalls im Januar 2024 eine Remigrationserklärung mit einer ähnlichen Zielgruppe ab; die Erklärung distanzierte sich jedoch weder von der Diskriminierung noch von der Abschiebung deutscher Staatsbürger*innen (dazu unter A.II.3.b)aa)(3)(b)(dd)). Die Erklärungen des Bundesvorstands und der

ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden glichen sich mit den vielen Einzeläußerungen der Funktionär*innen (dazu unter A.II.3.b)aa)(3)(c)(aa)), die sich zwar von Abschiebungen und Vertreibung, allerdings in keinem Fall von Ausbürgerungen distanzierten (dazu unter A.II.3.b)aa)(3)(c)(cc)). Vielmehr äußerten sich AfD-Funktionär*innen auch nach Januar 2024 im Sinne der Ausbürgerungsforderung, wenn auch in verringerter Frequenz (dazu unter A.II.3.b)aa)(3)(c)(aa)).

Die AfD verabschiedete im Januar 2025 erstmals ein Bundestagswahlprogramm ohne Ausbürgerungsforderung. Dass die Partei in der nachfolgenden vierten Phase (dazu unter A.II.3.b)aa)(4)) aber nicht wirklich vom Ausbürgerungsziel abrückte, belegen insbesondere die Landesverbände Bayern (dazu unter A.II.3.b)aa)(4)(b), Brandenburg (dazu unter A.II.3.b)aa)(4)(c)) und Berlin (dazu unter A.II.3.b)aa)(4)(d)), die das Ausbürgerungsziel fortgesetzt artikulierten, ohne dass die Parteiführung sich distanzierte. Die Zunahme von Einzeläußerungen über das Ausbürgerungsziel im Jahr 2025 unterstreicht diesen Umstand (dazu unter A.II.3.b)aa)(4)(e)) ebenso wie die fehlende inhaltliche Distanzierung der Parteiführung vom Sellnerschen Remigrationskonzept (dazu unter A.II.3.b)aa)(5)).

(1) Phase 1: Mehrheitsfähige Ausbürgerung straffälliger Eingebürgerter 2017–2022

Die erste Phase ist davon gekennzeichnet, dass weitgehende Ausbürgerungsforderungen programmatisch verankert und parlamentarisch ausgearbeitet werden und gleichzeitig die Einzeläußerungen der Funktionär*innen die Partei noch nicht breitflächig und systematisch bestimmen.

(a) Bundestagswahlprogramme 2017, 2021 und 2025

Im Bundestagswahlprogramm 2017 fordert die AfD die Ausbürgerung von eingebürgerten Deutschen aufgrund von erheblicher Kriminalität, Mitwirkung in Terrororganisationen und „Clanzugehörigkeit“:

> „In folgenden Fällen soll eine Rücknahme der Einbürgerung erfolgen:
> bei erheblicher Kriminalität innerhalb von zehn Jahren nach erfolgter Einbürgerung
> bei Mitwirkung in Terrororganisationen (z.B. IS)
> bei Zugehörigkeit zu kriminellen Clans und zwar auch dann, wenn die Rücknahme der Einbürgerung zur Staatenlosigkeit führt“[2323]

Hierzu ist anzumerken, dass die „Zugehörigkeit zu kriminellen Clans“ dem Wortlaut nach nicht an eigene Straftaten anknüpft, sondern an ein familiäres Verhältnis, womit eine verfassungswidrige Vorstellung von Sippenhaft anklingt.

Die damalige Bundessprecherin Frauke Petry sagte auf einer Pressekonferenz am 9. März 2017 zur Vorstellung des Leitantrags für den Bundesparteitag 2017:

> „Wir fordern die Ausbürgerung krimineller Migranten auch unter Hinnahme der Staatenlosigkeit. Es gibt für uns keinen einklagbaren Anspruch auf Einbürgerung.“[2324]

Petry forderte die Folge der Staatenlosigkeit nicht nur im Fall einer „Clanzugehörigkeit“, sondern generell in Bezug auf „kriminelle Migranten“. Auch im folgenden Bundestagswahlprogramm 2021 war im Kapitel „Wirksame Bekämpfung der Ausländerkriminalität“ das Ziel der Ausbürgerung festgeschrieben:

> „Bei schwerer Kriminalität innerhalb von zehn Jahren nach erfolgter Einbürgerung (Mitwirkung in Terrororganisationen, Zugehörigkeit zu kriminellen Clans) ist die Einbürgerung zurückzunehmen. Hierzu ist Art. 16 Abs. 1 GG entsprechend anzupassen.“[2325]

Im Bundestagswahlprogramm 2025 war die Forderung nicht mehr enthalten. Auf der Ebene des offiziellen Programms hat die AfD somit das Ausbürgerungsziel immer weiter abgeschwächt: Zunächst forderte sie 2017 Ausbürgerung bei erheblicher Kriminalität sogar mit der Folge der Staatenlosigkeit, 2021 nur bei schwerer Kriminalität, womit jedenfalls die Mitwirkung in Terrororganisationen und die Zugehörigkeit zu kriminellen „Clans“ gemeint war, 2025 ist das Ziel gar nicht mehr Teil der offiziellen Beschlusslage (zur mehrdeutigen Kommunikation

---

[2323] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 23.
[2324] Frauke Petry, PK am 9. März 2017, https://youtu.be/dNFhIh8BGmg?si=OUFgrDaDR0R929kI&t=1868 [zur Datenbank].
[2325] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.

unten F.II.4.d)). Dass sich die wahren Ziele der Partei hingegen nicht abgeschwächt haben, werden weiter unten das jüngere Verhalten der Bundestagsfraktion, die Gesetzesentwürfe einzelner Landtagsfraktionen sowie Forderungen der Landesverbände zeigen (dazu unten A.II.3.b)aa)(4)B.II.2.d)).

(b) Ausbürgerungsziel der Bundestagsfraktion

(aa) Bundestagsfraktion 2018

Das Ausbürgerungsziel wurde auch von der AfD-Bundestagsfraktion verfolgt. Bereits am 16. Oktober 2018 brachte die AfD-Fraktion einen Gesetzesentwurf in den Bundestag ein, der weitreichende Reformen der Ausbürgerung vorsah.[2326] Der Entwurf wurde maßgeblich von Bundesvorstandsmitglied Roman Reusch verfasst. So bezeichnete der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann den Gesetzesentwurf als „Opus Magnum unseres ehemaligen leitenden Oberstaatsanwalts Roman Reusch“.[2327] Reusch hatte auch schon am 19. August 2018 die Ausbürgerung von eingebürgerten und geburtsdeutschen Clan-Mitgliedern gefordert und damit auch an ein Abstammungskriterium der familiären Verwandtschaft angeknüpft:

> Unter der zahlreichen Nachkommenschaft der ersten aus dem Libanon hier angekommenen Clan-Mitglieder wimmelt es seither geradezu von deutschen Staatsbürgern. Das ist der Grund, weshalb die AfD in ihrem Programm beim Staatsangehörigkeitsrecht die Rückkehr zum früheren Abstammungsprinzip fordert.
>
> Selbst wenn die neuen Möglichkeiten zur Einziehung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte greifen sollten, wären die Clans aber noch lange nicht besiegt. Sie würden sich den neuen Gegebenheiten anpassen und Gegenmaßnahmen finden. Wer das Problem an der Wurzel packen will, muß daher bereit sein, die Clan-Mitglieder außer Landes zu schaffen und zu diesem Zweck eine besonders heilige Kuh zu schlachten, nämlich die erfolgten Einbürgerungen und Geburten als Deutsche wieder rückgängig zu machen.

[2326] AfD-Bundestagsfraktion, Gesetzesentwurf vom 16.10.2018, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit –Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs 19/5040.
[2327] Bern Baumann, MdB aus Hamburg und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, 16.10.2018, https://www.youtube.com/watch?v=sWe2F_3OjEE

> Deshalb fordert die AfD in ihrem Programm, die Ausbürgerung krimineller Angehöriger krimineller Clans möglich zu machen. Das mag bei vielen arglosen Mitbürgern Schnappatmung auslösen, es muß aber klar sein, daß wir den Kampf gegen die Clans andernfalls verlieren werden. [2328]

Der Gesetzesentwurf vom 16. Oktober 2018 sah eine Verfassungsreform vor, nach der der zweite Halbsatz von Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG ersatzlos gestrichen werden soll:

> und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. [2329]

Nach diesem Gesetzesentwurf soll also die Ausbürgerung gegen den Willen mit der Folge der Staatenlosigkeit ermöglicht werden. Auf einfachgesetzlicher Ebene soll laut des Gesetzesentwurfs der Verlust der Staatsbürgerschaft nach § 17 StAG nF an die Ausweisungsgründe gemäß § 53 AufenthG nF gekoppelt werden:

> Liegt ein solcher zwingender Ausweisungsgrund vor, droht der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit.[2330]
>
> In § 17 Absatz 1 wird nach Nummer 2 folgende Nummer 2a eingefügt:
>
> „2a. durch Erfüllung eines Ausweisungsgrundes nach § 53 des Aufenthaltsgesetzes,“[2331]

Außerdem soll ein neuer § 25a in das StAG eingefügt werden:

> Eine eingebürgerte Person verliert ihre Staatsangehörigkeit auch durch Erfüllung eines Ausweisungsgrundes nach § 53 des Aufenthaltsgesetzes innerhalb von zehn Jahren nach erfolgter Einbürgerung. Dem steht nicht entgegen, dass sie dadurch staatenlos wird.[2332]

[2328] Roman Reusch, Mitglied im Bundesvorstand und ehem. MdB aus Brandenburg, Beitrag für die „Junge Freiheit“ vom 19.08.2018, https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/kriminell-erzogen/.
[2329] BT-Drs 19/5040, S. 5.
[2330] BT-Drs 19/5040, S. 4.
[2331] BT-Drs 19/5040, S. 20.
[2332] BT-Drs 19/5040, S. 20.

Der Gesetzesentwurf sah nach der kombinierten Reform von Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG, § 17 Abs. 1, 25a StAG nF iVm. § 53 Abs. 1 u. 2 AufenthG nF die Ausbürgerung und Ausweisung von eingebürgerten Deutschen ohne weitere Staatsbürgerschaft oder Deutschen mit doppelter Staatsbürgerschaft beispielsweise vor im Falle:

- einer Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde (§ 53 Abs. 1 AufenthG nF);
- dem BTMG-widrigen Anbau oder Herstellung von Betäubungsmitteln (§ 53 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG nF);
- Gewalttätigkeit gegen Menschen oder Sachen im Rahmen einer verbotenen oder aufgelösten öffentlichen Versammlung, die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden (§ 53 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG nF);
- Gefährdung der freiheitlich demokratischen Grundordnung oder Sicherheit der BRD (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 AufenthG nF);

Der Gesetzesentwurf konkretisierte damit die Ausbürgerungsforderung aus dem Bundestagswahlprogramm 2017.

(bb) Bundestagsfraktion 2019

In dem „Entwurf eines Gesetzes zum Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft bei Eintritt in eine terroristische Organisation“ vom 25. Juni 2019 forderte die AfD-Bundestagsfraktion im Zusammenhang mit der Debatte über IS-Rückkehrer*innen und die Einführung von § 28 Abs. 1 Nr. 2 StAG die Ausbürgerung von Mitgliedern von Terrororganisationen:

> „(1) Ein Deutscher, der freiwillig eine Vereinigung im Sinne der Vorschrift aus § 129a Absatz 1 oder Absatz 2 des Strafgesetzbuches, sei es im Inland oder auch im Ausland (§ 129b Absatz 1 Satz 1 des Strafgesetzbuches) gründet oder sich an einer solchen

> Vereinigung als Mitglied beteiligt, verliert die deutsche Staatsangehörigkeit, sofern er zum Zeitpunkt der Tat noch eine weitere Staatsangehörigkeit innehatte.“[2333]

(c) Einzeläußerungen ab 2017

Obwohl das Ausbürgerungsziel mit dem Bundestagswahlprogramm von 2017 und dem Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktion in der Partei programmatisch fest verankert war, wurde es in der Folge noch nicht breitflächig in Einzeläußerungen der Funktionär*innen aufgegriffen. Am 9. März 2017 verkündete die Bundessprecherin Frauke Petry:

> „Wir fordern die Ausbürgerung krimineller Migranten auch unter Hinnahme der Staatenlosigkeit. Es gibt für uns keinen einklagbaren Anspruch auf Einbürgerung.“ [2334]

Die stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende Beatrix von Storch forderte bereits am 16. April 2016 „alle Türken mit deutschem Pass, die für die islamische Diktatur gestimmt haben“, auf, „bitte in die Türkei“ zurückzukehren: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Viele Muslime schon – aber Ihr nicht.“[2335] Diese Äußerung enthält noch keine Ausbürgerungsforderung, aber die Aufforderung gegenüber deutschen Staatsbürger*innen, das Land zu verlassen. Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Joachim Paul und spätere Beisitzer im Bundesvorstand forderte am 1. Juni 2017: „Das Staatsbürgerschaftsrecht muss geändert werden. Doppelstaatler und Neudeutsche, die dem Terrorislam anhängen, gehören nicht zu uns. Sie müssen den Pass abgeben.“[2336] Der sächsische Landtagsabgeordnete und spätere Bundesschatzmeister Carsten Hütter

---

[2333] AfD-Bundestagsfraktion, Gesetzesentwurf vom 25.06.2019, Entwurf eines Gesetzes zum Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft bei Eintritt in eine terroristische Organisation, BT-Drs.-19/11127, S. 3.

[2334] Frauke Petry, ehem. Bundessprecherin, Rede am 09.03.2017, YouTube-Video vom 14.03.2017, https://youtu.be/dNFhIh8BGmg?si=OUFgrDaDR0R929kI&t=1868 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:30:32.

[2335] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin, ehem. Mitglied im Bundesvorstand und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 16.04.2016, https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/1538381366203303 [zur Datenbank].

[2336] Joachim Paul, MdL in Rheinland-Pfalz und stv. Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz, Rede, YouTube-Video vom 01.06.2017 auf dem Kanal der AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz, https://www.youtube.com/watch?v=ZVtFdDwz3eM [zur Datenbank].

forderte am 14. September 2017: „Islamistischen ‚Gefährdern' in Sachsen deutschen Pass entziehen und endlich abschieben!"[2337]

Der damalige Bundesvorsitzende der JA und heutige baden-württembergische Landesvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Markus Frohnmaier fragte am 24. Februar 2018 rhetorisch:

> @OKKIDMUSIK läuft ganz gut in meinem Diesel. Nachdenklich. Kann man [Deniz] Yücel die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen? [2338]

Wenige Tage zuvor, am 16. Februar 2018, wurde der deutsch-türkische Journalist Yücel aus der türkischen Untersuchungshaft entlassen. Seine Rückkehr nach Deutschland wurde von der Bundesregierung sehr begrüßt. Vor diesem Hintergrund ist die Äußerung Frohnmaiers so zu verstehen, dass er hier einen Vorschlag machte.

Am 22. Mai 2018 forderte der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Harald Pfeiffer, „Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsbürgerschaft sofort zu entziehen."[2339] Am 22. August 2018 verbreitete die AfD-Gruppe im Landtag Schleswig-Holstein einen Vortrag des Journalisten Michael Paulwitz, den er in den Fraktionsräumen der AfD gehalten hatte und in dem er forderte: „Deswegen, so unangenehm das ist, aber man muss die Debatte führen, auch über die Möglichkeit der Aberkennung von Staatsbürgerschaft, vor allem im Fall von Doppelstaatsbürgerschaften. Aber auch bei Eingebürgerten,

---

[2337] Carsten Hütter, MdL in Sachsen und Mitglied im Bundesvorstand, X-Post vom 14.09.2017, https://www.twitter.com/huetter_carsten/status/908369934182490112 [zur Datenbank].

[2338] Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 24.02.2018, https://x.com/frohnmaier_afd/status/967314043676626947 [zur Datenbank].

[2339] AfD-Fraktion Baden-Württemberg, Meldung vom 22.05.2018, darin Äußerung von Harald Pfeiffer, ehem. MdL in Baden-Württemberg, https://afd-fraktion-bw.de/pressemitteilung/2018-05-22-harald-pfeiffer-haftanstalten/.

nicht Integrationswilligen, die dauerhaft nicht guttun.“[2340] Der damalige Bundestagsabgeordnete Jörg Schneider forderte am 28. August 2018, „überzeugte[n] Erdogan- oder IS-Anhänger[n]“ die Staatsbürgerschaft „wieder abzuerkennen“ und knüpfte damit an eine politische Überzeugung an, etwa die Unterstützung für den türkischen Präsidenten.[2341] Der baden-württembergische Bundestagsabgeordnete und spätere stellvertretende Landesvorsitzende Martin Hess forderte am 20. Februar 2019 in Bezug auf deutsche IS-Kämpfer: „Wir müssen Terroristen und auch islamistischen Gefährdern mit doppelter Staatsangehörigkeit die deutsche so schnell wie möglich entziehen.“[2342] Am 19. April 2019 sagte der niedersächsische Landtagsabgeordnete Jens Ahrends über islamistische Gefährder: „Bei denen mit der doppelten Staatsbürgerschaft, denken wir, kann man drüber nachdenken, ob man die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennt.“[2343] Am 30. April 2019 schlug der damalige Berliner Abgeordnete Hanno Bachmann vor: „Die Lösung wäre, IS-Kämpfer auszubürgern, dann stellt sich auch die Frage der Rückführung nach Deutschland nicht mehr.“ [2344]

Am 10. Juni 2020 bezog sich der damalige Landtagsabgeordnete Klaus Dürr aus Baden-Württemberg positiv auf den Beschluss der IMK[2345]: „Besonders in Bezug auf

---

[2340] Michael Paulwitz, Anhänger der AfD, YouTube-Video vom 22.08.2018 auf dem Kanal AfD-Gruppe im Landtag Schleswig-Holstein, https://www.youtube.com/watch?v=Hw_-1Fz82qg [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:34:16.

[2341] Jörg Schneider, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 22.08.2018, https://x.com/schneider_afd/status/1032370792175087617 [zur Datenbank].

[2342] AfD Saarland, Facebook-Post vom 20.02.2019, darin eine Äußerung von Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, stv. innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, https://www.facebook.com/afdsaarland/posts/pfbid0BdUrCm9hqeCUocVyRpVUs3bP12SAeXeN6vNwcAcKXbMj7xmKw7LB514o6VyjPySal [zur Datenbank].

[2343] AfD-Fraktion Niedersachsen, YouTube-Video vom 19.04.2019, darin Äußerung von Jens Ahrends, ehem. MdL in Niedersachsen, https://www.youtube.com/watch?v=NUSTtYNv20k [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:00:23.

[2344] Hanno Bachmann, ehem. MdA, Äußerung, YouTube-Video vom 30.04.2019 auf dem Kanal AfD Fraktion Abgeordnetenhaus Berlin, https://www.youtube.com/watch?v=Vtw5-0YFHPs [zur Datenbank].

[2345] Die IMK bittet das BMI, unter den Maßgaben des Verfassungs- und des Staatsangehörigkeitsrechts zu prüfen, ob Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, die

die Bekämpfung der Clankriminalität von sogenannten Doppelstaatlern hält Klaus Dürr den Vorschlag der Innenministerkonferenz, endlich Nägel mit Köpfen zu machen und bei solchen Verbrechen die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, für eine geeignete Maßnahme."[2346] Am 29. November 2019 forderte der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Markus Wagner, die „Entziehung der Staatsbürgerschaft bis runter ins Strafrecht" nachzuschärfen, „wo es verfassungsrechtlich möglich ist". [2347] Der Parlamentarische Geschäftsführer in Hessen Frank Grobe forderte am 24. Juli 2020, dass „rund eine Millionen Türken", die wieder die türkische Staatsbürgerschaft angenommen hätten, „die deutsche Staatsbürgerschaft sofort aberkannt" und die „kriminellen Türken" ausgewiesen und abgeschoben werden müssten.[2348] Der thüringische Co-Landesvorsitzende Stefan Möller forderte am 4. November 2020, Islamisten beim „Entzug der erschlichenen deutschen Staatsbürgerschaft" zu helfen. [2349] Am 12. November 2020 forderte Beatrix von Storch für Terroristen den „Entzug der Staatsbürgerschaft bei Doppelpass". Am 13. November forderte die nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Gabriele Walger-Demolsky den neueingeführten Ausbürgerungstatbestand in § 17 Abs. 1 Nr. 2 StAG auf „Gefährder, Clan-Mitglieder und Schwerkriminelle" auszudehnen.[2350] Der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis aus

---

an organisierter Kriminalität nachweisbar mitwirken, die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren können: https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/20190614_12/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=2; das BMI äußerte grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken: https://www.bundestag.de/presse/hib/821434-821434.

[2346] AfD-Fraktion Baden-Württemberg, Pressemitteilung „Regierungsbefragung Clankriminalität" vom 19.07.2019, darin Äußerung von Klaus Dürr, ehem. MdL in Baden-Württemberg, https://afd-fraktion-bw.de/pressemitteilung/20190719_clankriminalitaet/.

[2347] Markus Wagner, MdL in Nordrhein-Westfalen, Rede, YouTube-Video vom 29.11.2019, https://www.youtube.com/watch?v=Mw-fGwaTm2w [zur Datenbank].

[2348] DeutschlandKurier, Telegram-Post vom 24.07.2020, darin Äußerung von Frank Grobe, MdL in Hessen und parlamentarischer Geschäftsführer Hessen, https://t.me/deutschlandkurier/2716 [zur Datenbank].

[2349]Stefan Möller, MdB und Landesvorsitzender Thüringen, X-Post vom 04.11.2020, https://x.com/moellerafd/status/1323946429472296960 [zur Datenbank].

[2350] Gabriele Walger-Demolsky, ehem. MdL in Nordrhein-Westfalen, Rede, YouTube-Video vom 13.11.2020 auf dem Kanal der AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen, https://www.youtube.com/watch?v=glyZeu-2p7k [zur Datenbank].

Schleswig-Holstein forderte am 24. November 2020, „bei den 117 Gefährdern mit doppelter Staatsangehörigkeit zu prüfen, ob diese nicht in Übereinstimmung mit Artikel 16 unseres Grundgesetzes ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren können“. [2351]

Die vorangegangenen Einzeläußerungen zeigen, dass das Ausbürgerungsziel von den Funktionär*innen der Partei eher punktuell aufgegriffen wurde. Die Funktionär*innen äußerten das Ausbürgerungsziel anlassbezogen und noch nicht systematisch (Putschversuch in der Türkei 2016, Freilassung des Journalisten Deniz Yücel 2018, deutsche IS-Kämpfer und StAG-Reform 2019, IMK-Beschluss 2019).

(2) Phase 2: Remigration auch als Ausbürgerung 2022 bis Anfang 2024

Besonders deutlich und zugespitzt kam das Ausbürgerungsziel in der Phase zwischen dem Parteitag in Riesa am 16./17. Juli 2022 und der Remigrationserklärung im Kontext der Correctiv-Recherche vom 29. Januar 2024 zum Ausdruck. Während in der darauffolgenden Phase die Frage im Vordergrund stand, ob das Remigrationskonzept der AfD auch Deutsche mit Migrationsgeschichte erfasst, wurde in der zweiten Phase in den Äußerungen der Funktionär*innen Remigration häufig und drastisch mit Ausbürgerungen in Verbindung gebracht. Noch wenige Tage vor der Remigrationserklärung, am 14. Januar 2024, äußerte sich Alice Weidel eindeutig:

> Kriminelle, Terroristen und Sozialbetrüger, die missbräuchlich eingebürgert wurden, müssen den deutschen Pass wieder abgeben, liebe Freunde. Das und nur das verstehen wir unter Remigration, das ist keine Vertreibung wie irgendwelche linken Aktivisten, steuerfinanziert vom Correctiv uns unterschieben wollen.[2352]

[2351] Jörg Nobis, MdL in Schleswig-Holstein, Rede, YouTube-Video vom 24.11.2020 auf dem Kanal AfD-Gruppe im Landtag Schleswig-Holstein, https://www.youtube.com/watch?v=sBmPJi-9NoI [zur Datenbank].
[2352] Alice Weidel, Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, 14. Januar 2024, youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZKGpoXbQqkU [zur Datenbank].

In dieser Äußerung bleibt zwar bis zu einem gewissen Grad unklar, was mit „missbräuchlich eingebürgert“ gemeint ist und ob „Kriminelle, Terroristen und Sozialbetrüger“ gemeint sind, die vor oder nach der Einbürgerung straffällig wurden – in jedem Fall macht die Äußerung sehr klar, dass für die Bundessprecherin der AfD der Remigrationsplan im Januar 2024 auch Ausbürgerungen umfasste.

(a) Phase der personellen Radikalisierung

Der Parteitag 2022 markierte die endgültige Niederlage des Meuthen-Lagers und der Defensive der parteiinternen Gegner*innen des völkischen Flügels (siehe oben Teil 1 B.IV). Zwischen dem Riesaer Parteitag im Sommer 2022 und der Remigrationserklärung aus dem Januar 2024 fiel eine Phase, in der Einzeläußerungen über weitgehende Ausbürgerungsziele und ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis verhältnismäßig offen zum Ausdruck kamen. Dies erklärt sich aus dem Wegfall innerparteilicher Gegenkräfte, einem anhaltenden Umfragehoch und einer noch nicht rechtskräftigen Verdachtsfall-Einstufung sowie den Debatten um das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts. Bei diesen Äußerungen fällt auf, dass führende AfD-Funktionär*innen häufig weit über das Ziel aus dem Bundestagswahlprogramm 2021 hinausgingen, Eingebürgerte nur bei schwerer Kriminalität innerhalb von zehn Jahren nach Einbürgerung wieder auszubürgern[2353].

(b) Einzeläußerungen von Sommer 2022 bis Januar 2024

Der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Götz Frömming schlug am 10. Juni 2022 eine „Staatsbürgerschaft erst einmal auf Probe“ [2354] vor und damit eine grundsätzlich prekäre Zugehörigkeit von Eingebürgerten. Den Widerruf der Einbürgerung „wie bei einer ‚Schenkung‘ üblich“ forderte „wegen grobem Undank“ am 7. November 2022 der Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos aus

[2353] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 ff.
[2354] Götz Frömming, MdB aus Brandenburg, parlamentarischer Geschäftsführer, Mitglied des Fraktionsvorstands und kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 10.06.2022, https://x.com/gtzfrmming/status/1535176418988105731 [zur Datenbank].

Baden-Württemberg.[2355] Am 20. November 2022 schlug der brandenburgische Landtagsabgeordnete Wilko Möller vor, die „Staatsbürgerschaft bei Personen ab[zu]erkennen“, wenn es „ein Fehler“ war, „sie einzubürgern“.[2356]

Der bayerische Landtagsabgeordnete und heutige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Winhart forderte am 3. Januar 2023 den „Entzug der dt. Staatsbürgerschaft – auch bei kl. Vergehen“.[2357] Am 13. Januar 2023 forderte Michael Adam, der ehemalige Präsident des Parteischiedsgerichts Berlin und stellvertretende katholische Sprecher der Christen in der AfD, „Integrationsverweigerung unter Strafe“ zu stellen, um „nicht in den Zwang [zu] geraten, in Zukunft doch über Ausbürgerungen nachdenken zu müssen“.[2358] Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, forderte am 23. Januar 2023 ein ebenso pauschales Ausbürgerungsprogramm, indem sie vorschlug, die „fatale Entwicklung“ der Einbürgerung von über 19.000 Syrer*innen und über 12.000 Türk*innen „rückgängig [zu] machen“.[2359] Der brandenburgische Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete René Springer forderte am 18. Februar 2023, dass ein „Remigrationsprogramm“ Folgendes leisten müsse: die „Ausweisung krimineller, auch staatenloser Ausländer“, die „Ausbürgerung von schwerkriminellen Migranten mit doppelter Staatsbürgerschaft“ sowie die „Wiederrückgängigmachung der verfassungswidrigen Schnelleinbürgerungen unter der Ampel“.[2360] In der Aufzählung mit Abschiebungen und Ausbürgerungen

---

[2355] Rüdiger Klos, ehem. MdL in Baden-Württemberg, Telegram-Post vom 07.11.2022, https://t.me/ruedigerklosmdl/579 [zur Datenbank].
[2356] Wilko Möller, MdL in Brandenburg, X-Post vom 20.11.2022, https://x.com/wilko_moeller/status/1594273806876557313 [zur Datenbank].
[2357] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, X- Post vom 03.01.2023, https://x.com/AndyWinhart/status/1610225797100630018 [zur Datenbank].
[2358] Michael Adam, Präsident Landesschiedsgericht Berlin, 13.01.2023, zitiert nach: BfV-Gutachten, S. 155.
[2359] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 23.01.2023, https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/pfbid029RVM18TauwLtrnSHGJn39BZU6ioMogssCCTgyPu1bdtDaga6gKXPaGCzSPNxKQGpl [zur Datenbank].
[2360] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 18.02.2023, https://x.com/rene_springer/status/1626831050360995840 [zur Datenbank].

und als Konkretisierung seines „Remigrationsprogramms“ ist eindeutig, dass Springer mit dem letzten Punkt keine StAG-Reform, sondern ein pauschales Ausbürgerungsprogramm forderte.

Der Europaabgeordnete Tomasz Froelich und sein Mitarbeiter Marvin T. Neumann brachten am 21. März 2023 zum Ausdruck, dass Antworten zur Abschiebung der zwischenzeitlich Eingebürgerten „außerhalb einer öffentlichen Diskussion“ lägen.[2361] Am 12. April 2023 stellte der brandenburgische Landtagsabgeordnete Wilko Möller fest: „Deutscher wird man nicht mit dem Pass! [...] Diese Leute müssen die deutsche Staatsangehörigkeit wieder verlieren!“[2362] Der bayerische Landtagsabgeordnete und Schriftführer des Landesvorstands René Dierkes forderte am 17. Mai 2023 „durch Streichung von Sozialleistungen, Verweigerung von Genehmigungen für Moschee-Bau und andere undeutsche Werke usw. Anreize für volksfremde Passdeutsche zum Verlassen unseres Landes zu schaffen“.[2363] Der Bundestagsabgeordnete Uwe Schulz bejahte am 5. September 2023 die Einbürgerung von Menschen, die „sich an unsere Kultur anpassen“ – alles andere müsse und werde „irgendwann ‚rückgängig‘ gemacht werden“. [2364] Am 24. Juli 2023 schrieb Sebastian Wippel, stellvertretender Landes- und Fraktionsvorsitzender in Sachsen, dass ein Ausländer, der „Deutsche aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu diesem Volk attackiert“, Deutschland umgehend zu verlassen habe, und ergänzte in Bezug auf Doppelstaatler*innen: „Antideutschen Besitzern des Deutschen Passes steht unterdessen der Weg in ein anderes besseres Land

---

[2361] Tomasz Froelich, MdEP, Kommentar zu X-Post vom 21.03.2023, https://x.com/TomaszFroelich/status/1638192116382703618 [zur Datenbank]; Marvin Neumann, Mitarbeiter von Tomasz Froelich und ehem. Vorsitzender der JA, Kommentar zu X-Post vom 21.03.2023, https://x.com/TomaszFroelich/status/1638192116382703618.
[2362] Wilko Möller, MdL in Brandenburg, X-Post vom 12.04.2023, https://x.com/wilko_moeller/status/1646134282488885254 [zur Datenbank].
[2363] Rene Dierkes, MdL in Bayern und Mitglied im Landesvorstand Bayern, Telegram-Post vom 17.05.2023, https://t.me/ReneDierkesAfD/34 [zur Datenbank].
[2364] Uwe Schulz, MdB aus Hessen, Facebook-Post vom 05.09.2023, https://www.facebook.com/uweschulzafd/posts/pfbid02WDqEjbGnqVvEwp3GqFNfVapJ5jxyzA8F97Eboa4UVNohRovM6yWE4dyQJBqkBjwEl [zur Datenbank].

offen.“[2365] Am 10. Oktober 2023 forderte der bayerische Landesvorstandsbeisitzer und Landtagsabgeordnete Franz Schmid die Ausbürgerung derjenigen, die „bereits den deutschen Pass haben“ und „uns in fremde Konflikte wie den in Israel“ mit reinziehen.[2366] Der Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen sah am 12. Oktober 2023 den „Gedanke[n] der Remigration“ am Horizont, da „selbst brave SPD-Soldaten vom ‚Pass-Entzug‘ bei Palästinensern träumen“.[2367] Arno Bausemer, Mitglied des EU-Parlaments, forderte am 13. November 2023, „alle Einbürgerungen seit 2015 im Fall der nachgewiesenen Verfassungsfeindlichkeit [zu] widerrufen“.[2368] Der bayerische Landtagsabgeordnete und heutige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Winhart forderte am 14. November 2023 die Ausbürgerung von „Chebli & Co“, weil sie sich trotz deutscher Staatsbürgerschaft selbst als „Palästinenserin“ bezeichnet hatte.[2369] Der Bundestagsabgeordnete Michael Blos forderte am 19. November 2023: „Alle Doppelpässe aberkennen, dann das Aufenthaltsrecht der Fremdstaatler auslaufen lassen“. [2370]

In diese Phase fiel auch das nichtöffentliche Treffen in Potsdam, bei dem sich AfD-Politiker*innen mit Vertreter*innen der Neuen Rechten über Remigration austauschten, was durch eine Recherche von Correctiv nach dem 10. Januar 2024 bundesweite Aufmerksamkeit erlangte. Laut Correctiv äußerte die

---

[2365] Sebastian Wippel, MdL in Sachsen, stv. Landesvorsitzender und stv. Fraktionsvorsitzender Sachsen, Telegram-Post vom 24.07.2023, https://t.me/sebastianwippel/1276 [zur Datenbank], Facebook-Post vom 24.07.2023, https://www.facebook.com/Sebastian.Wippel.AfD/posts/pfbid0YwyB53PWiEJj9jyTRUUbW3jPbdbe4umnZr7zT3exFVRZ97XBkEKqrVufnkFpJy8dl [zur Datenbank].
[2366] Franz Schmid, MdL in Bayern, Mitglied im Landesvorstand Bayern und Vorsitzender GD Bayern, X-Post vom 10.10.2023, https://x.com/franzschmid_afd/status/1711670065966239902 [zur Datenbank].
[2367] Rüdiger Lucassen, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 12.10.2023, https://www.facebook.com/ruedigerlucassenmdb/posts/pfbid0BgYsg7QshsgqzRoaSec4ZsDyS4GKh89xhuQvjmQYmahmMeXVypN1hH8jCY4huLBhl [zur Datenbank].
[2368] Arno Bausemer, MdEP, Facebook-Post vom 13.11.2023, https://www.facebook.com/arno.bausemer/posts/pfbid0JQymFJ4sWAn6gfbYiRUKdZDu4xTvwgBwfNDo3Z8Dpo2Uf9rcNqTNkB7pEt6PCZF8l [zur Datenbank].
[2369] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, 14.11.2023, https://x.com/andywinhart/status/1724360923316437038 [zur Datenbank]
[2370] Michael Blos, MdB aus Baden-Württemberg, Facebook-Post vom 19.11.2023, https://www.facebook.com/drblosmichael/videos/370878125319779/ [zur Datenbank].

bayerische Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy dort am 25. November 2023, dass sie in die AfD „ein Remigrationskonzept mitgebracht“ habe, weswegen die AfD nicht mehr gegen die doppelte Staatsbürgerschaft argumentiere:[2371] „Denn dann kann man die deutsche wieder wegnehmen, sie haben immer noch eine“[2372], zitiert Correctiv Huy.[2373] Gerrit Huy bewarb am selben Tag, dem 25. November 2023, auf Telegram einen schwedischen Vorschlag, Menschen nicht nur bei Erschleichung und schweren Straftaten, sondern auch bei „Drogen“ und „Schulden“ auszubürgern.[2374] Angesichts von „Demonstrationen in der Sonnenallee“ regte die brandenburgische Landtagsabgeordnete Lena Kotré am 8. Dezember 2023 eine Debatte an, „ob Menschen in Zukunft auch ausgebürgert werden sollten“. [2375] Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke hoffte am 12. Dezember 2023, durch eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft in Bezug auf deutsch-türkische Doppelstaatler*innen einen „Großteil derer auch wieder zu animieren, ins Heimatland zurückzugehen“.[2376] Da Höcke davon ausging, dass Doppelstaatler*innen sich dann „tatsächlich entscheiden müssen“,[2377] ist davon auszugehen, dass diese ausgebürgert würden, wenn sie ihre Zweitstaatsangehörigkeit nicht ablegen. Der Bundestagsabgeordnete Jan Nolte äußerte am 17. Dezember 2023, dass ausgebürgert werden solle, „wer

---

[2371] Die Beschlusslage der AfD ist klar gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gerichtet, siehe dazu A.II.3.f).
[2372] *Bensmann et al.*, Geheimplan gegen Deutschland, in: CORRECTIV, 10.01.2024, https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechtsextreme-november-treffen/ (abgerufen am: 19.02.2026).
[2373] Dieses Zitat wurde gerichtlich nicht angegriffen: LG Berlin II, Urteil v. 17.03.2026 – 27 O 379/25 – *Unterlassungsanspruch Huy gegen Correctiv*.
[2374] Gerrit Huy, MdB aus Bayern, Telegram-Post vom 25.11.2023, https://t.me/gerrithuy/2384 [zur Datenbank].
[2375] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und stellvertretende parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Landtagsfraktion, YouTube-Video vom 08.12.2023 auf dem Kanal der AfD-Fraktion Brandenburg, https://www.youtube.com/watch?v=y_7Wi-2hfMk [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:01:21.
[2376] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 12.12.2023, https://www.youtube.com/live/F_IqSKd-2kI?t=2476s [zur Datenbank].
[2377] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 12.12.2023, https://www.youtube.com/live/F_IqSKd-2kI?t=2476s [zur Datenbank].

sich als Palästinenser (oder mit einem anderen Migrationshintergrund) für seinen deutschen Pass schämt“ oder wer „Deutsche beleidigt und demütigt“.[2378]

Der EU-Abgeordnete René Aust fragte am 6. Januar 2024, ob „ein noch neueres Staatsangehörigkeitsrecht“ dafür sorgen könne, „dass antideutsche Neigungen den deutschen Pass verwirken“.[2379] Die Landesgruppe Brandenburg im Bundestag forderte am 10. Januar 2024 unter Berufung auf René Springer, den Erwartungen zu entsprechen, dass „schwerkriminelle Staatsbürger mit Migrationshintergrund als Ultima Ratio auch wieder ausgebürgert werden“ und löste sich damit von der Zielgruppe der Doppelstaatler*innen. [2380] Ebenfalls am 10. Januar 2024 forderte der Bundesaccount der AfD unter der Überschrift „Wir brauchen #Passentzug für Kriminelle und #Remigration!“ unter Berufung auf Alice Weidel, „Kriminellen, Gefährdern, Terroristen und Vergewaltigern den Pass entziehen“ und damit den Automatismus aufzuheben, Straftäter nicht abzuschieben, „weil sie eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen“. [2381] Am 11. Januar 2024 forderte Daniel Roi, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, Verlust des Passes für „Extremisten und oder Kriminelle, die sich den Pass erschlichen haben oder unsere Werte mit Füßen treten“.[2382] Am 11. Januar 2024 äußerte der Bundestagsabgeordnete René Springer erneut mehrfach, dass „bei der dringend notwendigen #Remigration“ auch kriminelle „Ausländer“ mit doppelter

---

[2378] Jan Nolte, MdB aus Hessen, verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Hessen, Facebook-Post vom 17.12.2023, https://www.facebook.com/Jannolteafd/posts/pfbid02BoyC942DSretzC4GJeLSrXddLMaR8ZPzt6jqseBsJuVSeH9Jier2oTnx2zEYaXj2l [zur Datenbank].
[2379] René Aust, MdEP, ESN-Vorsitzender und stv. Landesvorsitzender Thüringen, 06.01.2024, https://x.com/rene_aust/status/1743615955266142362 [zur Datenbank].
[2380] AfD Landesgruppe Brandenburg im Bundestag, Telegram-Repost vom 10.01.2024 eines Posts von René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, https://www.t.me/afdlandesgruppebrandenburg/1241 [zur Datenbank].
[2381] AfD-Bundesverband, Facebook-Post vom 10.01.2024, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/-wir-brauchen-passentzug-f%C3%BCr-kriminelle-und-remigration-die-zust%C3%A4nde-in-der-silv/905206140975035/ [zur Datenbank].
[2382] Daniel Roi, MdL in Sachsen-Anhalt, 11.01.2024, https://www.facebook.com/Landratskandidat.Roi/posts/pfbid02DYzAd7K99XcYwcrM5BNdpTuYbvtvfNhCcaPZB5Be4kbo4yPndfiKBdCnka1oXDGGl [zur Datenbank].

Staatsbürgerschaft ausgebürgert werden müssten.[2383] Der Bundestagsabgeordnete Christian Wirth stellte am 13. Januar 2024 fest, dass „nach den Hamas-Anschlägen, bei den Demonstrationen im eigenen Land, aber auch bei Silvesterkrawallen, bei der Clankriminalität, Kapitalverbrechen“ zu sehen sei, dass „Menschen aus fremden Kulturkreisen eingebürgert werden, die unsere Gesellschaftsordnung verachten, die jüdische und christliche Religion hassen, die Scharia über das Grundgesetz stellen und unsere Rechtsordnung und die Staatsgewalt verspotten und herausfordern“ und dass Wege gefunden werden müssten, „damit die deutsche Staatsbürgerschaft viel leichter wieder aberkannt werden kann“.[2384] Am 17. Januar 2024 forderte der damalige rheinland-pfälzische Landes- und Fraktionsvorsitzende Jan Bollinger, „[u]nter besonderen Bedingungen sollte doppelten Staatsbürgern etwa bei Terrorismus, Clan-Kriminalität oder betrügerischen Angaben beim Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft die selbige entzogen“ werden.[2385] Am 23. Januar 2024 äußerte der bayerische Landtagsabgeordnete Martin Sichert, dass „wenn wir über #Remigration sprechen, dann meinen wir, dass solche Leute, die sich den deutschen Pass ergaunert haben und sich nicht integrieren oder kriminell sind, umgehend den Flieger gen Heimat besteigen dürfen.“[2386] Nikolaus Kramer, der Fraktionsvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, stellte am 24. Januar 2024 klar, dass unter „Remigration in unserem Sinne“ eine „Umkehr der Migrationsströme“ zu verstehen sei, wozu

---

[2383] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 11.01.2024, https://www.facebook.com/springer.rene/posts/pfbid0yjc2n7GRyCQDmZ6zToXwioAt4DwzQpJCSdecDke91m5UDzJbetVWF9QcP2q31zXRl [zur Datenbank].

[2384] Christian Wirth, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Interview mit dem Freilich Magazin vom 13.01.2024, https://www.freilich-magazin.com/politik/afd-innenpolitiker-wirth-muessenden-erwerb-des-deutschen-passes-deutlich-erschweren.

[2385] Jan Bollinger, MdL in Rheinland-Pfalz und Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, Facebook-Post vom 17.01.2024, https://www.facebook.com/dr.bollinger/posts/pfbid02mCGiESZj5CJan1AxvVSytyuiofZMw7VycknWdhBB7quKtz8RuT419QYRh1ba9Y4Ul [zur Datenbank].

[2386] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 23.01.2024, https://www.facebook.com/sichertmartin/posts/pfbid0T7C7D3U9S9AKW9P1U4UKjNrvwUpAiKhkerd6ZFHFx4pbX79ANbSaTM1tVZvFWCSSl [zur Datenbank].

auch „die Diskussion um die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft bei doppelter Staatsbürgerschaft und schwersten Verbrechen“ notwendig sei. [2387]

Die vorgenannten Äußerungen aus dem Zeitraum zwischen Juli 2022 und Januar 2024 gehen in den meisten Fällen über das Bundestagswahlprogramm von 2021 weit hinaus, indem sie einen abgewerteten Status offen anstreben („Staatsbürgerschaft auf Probe“), für Ausbürgerungen einen politischen oder kulturellen und keinen strafrechtlichen Anknüpfungspunkt wählen („Erdogan-Anhänger“, „Extremisten“, „groben Undank“, „nachgewiesenen Verfassungsfeindlichkeit“, „Drogen“ und „Schulden“, „demonstrativ zur Schau getragenen Hass auf die eigene Nationalität“) oder Eingebürgerte und Doppelstaatler*innen pauschal adressieren („Wiederrückgängigmachung der verfassungswidrigen Schnelleinbürgerungen“, „fatale Entwicklung [...] rückgängig machen“, „alle Doppelpässe aberkennen“). Durch die Verbindung des Ausbürgerungsziels mit dem Plan der Remigration machten zahlreiche Funktionär*innen der AfD zudem deutlich,[2388]

[2387] Nikolaus Kramer, MdL in Mecklenburg-Vorpommern und Fraktionsvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, Rede im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, TikTok-Post vom 24.01.2024, https://www.tiktok.com/@nikolaushgw/video/7327670201921604897 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:00:47; zuvor schon: 24.01.2024, https://www.tiktok.com/@nikolaushgw/video/7327670201921604897

[2388] René Springer, 18.02.2023, https://x.com/rene_springer/status/1626831050360995840 [zur Datenbank]; Dirk Spaniel, 29.05.2023 telegram: https://www.t.me/spanielmdb/2497 [zur Datenbank]; Rüdiger Lucassen, 12.10.2023, https://www.facebook.com/ruedigerlucassenmdb/posts/pfbid0BgYsg7QshsgqzRoaSec4ZsDyS4GKh89xhuQvjmQYmahmMeXVypN1hH8jCY4huLBhl [zur Datenbank]
; AfD Landesgruppe Brandenburg im Bundestag, 10.01.2024, https://www.t.me/afdlandesgruppebrandenburg/1241[zur Datenbank]; Tomasz Froelich, , 11. Januar 2024, https://x.com/TomaszFroelich/status/1745399133387501737 [zur Datenbank]; AfD-Bundesverband, 11.01.2024, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0buCDLL1ST2hbe4gjBrmtLdvYbc1d6CUJSAc6XgGxcQ5bQCJT2LFYUJMhqewax6ZZl[zur Datenbank]; Alice Weidel, 14. Januar 2024, https://www.youtube.com/watch?v=ZKGpoXbQqkU [zur Datenbank]; Martin Sichert, 23.01.2024, https://www.facebook.com/sichertmartin/posts/pfbid0T7C7D3U9S9AKW9P1U4UKjNrvwUpAiKhkerd6ZFHFx4pbX79ANbSaTM1tVZvFWCSSl [zur Datenbank]; Rene Dierkes, 17.05.2023, https://t.me/ReneDierkesAfD/34 [zur Datenbank]; Dominik Kaufner, 10.01.2024, https://x.com/dkaufner/status/1745082411887603857 [zur Datenbank]; Daniel Roi, 11.01.2024,

dass sie Ausbürgerungen als Teil einer größeren Strategie begriffen, die Migration nach Deutschland rückabzuwickeln. Umgekehrt zeigen diese Äußerungen auch, dass sich in der Phase zwischen Juli 2022 und Januar 2024 ein Verständnis von Remigration in der AfD durchsetzte, das auch Ausbürgerungen umfasste. Außerdem sticht ins Auge, dass dahingehende Äußerungen sich ab dem Herbst 2023 – wohl unter dem Eindruck propalästinensischer Proteste als Reaktion auf den Gaza-Krieg – häuften und durch die personelle Radikalisierung innerhalb der Partei in jenem Zeitraum eine Systematik erlangten, die sie vorher nicht hatten.

(3) Phase 3: Keine Distanzierung von Ausbürgerungen 2024 bis 2025

Die dritte Phase setzte mit dem vom Parteivorstand beschlossenen 7-Punkte-Plan zur Remigration ein und ist von der medialen und politischen Debatte außerhalb der AfD um die Frage geprägt, ob deren Remigrationsplan auch Deutsche mit Migrationsgeschichte erfasst. Obwohl von den Funktionär*innen in der zweiten Phase noch vielfach geäußert, verschwand die Ausbürgerungsforderung in der dritten Phase aus den programmatischen Erklärungen der AfD.[2389] Diese Erklärungen schlossen lediglich an frühere Wahlprogramme an, in denen der Remigrationsbegriff nur ohne Bezug zu deutschen Staatsbürger*innen auftauchte. Es fällt jedoch auf, dass weder in den offiziellen Parteierklärungen noch in den Einzeläußerungen eine explizite Distanzierung von der Ausbürgerungsforderung stattfindet. In dieses Bild passt, dass Funktionär*innen auch nach dem 29. Januar 2024 Ausbürgerungen forderten, wenn auch nicht mit der gleichen Frequenz und Drastik wie in der zweiten Phase.

(a) Beschlusslage der AfD zur Remigration

Die Forderung nach Remigration ist seit dem Europawahlprogramm 2019 Teil der AfD-Beschlusslage. Auch das Bundestagswahlprogramm von 2025 enthält

---

https://www.facebook.com/Landratskandidat.Roi/posts/pfbid02DYzAd7K99XcYwcrM5BNdpTuYbvtvfNhCcaPZB5Be4kbo4yPndfiKBdCnka1oXDGGl [zur Datenbank]; Elmar Sallinger, 03.01.2023, https://x.com/elmarsalinger/status/1610397883471101956 [zur Datenbank].

[2389] AfD, 7 Punkte zur Remigration; *AfD Fraktion Thüringen et al.*, Stellungnahme Remigration, 2024; AfD, Bundestagswahlprogramm 2025.

die Forderung. In ihrer offiziellen Programmatik bezieht die AfD Remigration nicht auf deutsche Staatsbürger*innen.

(aa) Europawahlprogramm 2019 und 2024

Im Europawahlprogramm 2019 taucht der Begriff der Remigration auf, ohne dass er näher bestimmt wird:

> Nicht „Resettlement", also Umsiedlungsprogramme nach Europa, sind das Gebot der Stunde, sondern das Gegenteil: In Deutschland und Europa müssen Remigrations-Programme größtmöglichen Umfangs aufgelegt werden.[2390]

Auch im Europawahlprogramm 2024 fordert die AfD Remigrationsprogramme zur Rückkehr von Asylbewerber*innen:

> Nicht „Resettlements", also Umsiedlungsprogramme nach Europa, sind das Gebot der Stunde, sondern das Gegenteil: Auf nationaler und europäischer Ebene müssen Remigrationsprogramme auf- und ausgebaut werden.[2391]

(bb) Bundestagswahlprogramm 2025

Auch im Bundestagswahlprogramm 2025 fordert die AfD einen „Maßnahmenkatalog zur Umkehr dieses migrationspolitischen Staatsversagens" namens „Remigration"[2392], sowie:

> [e]ine nationale und eine supranationale ‚Remigrationsagenda' als Schutzgewährung in Herkunfts- und Transitregionen nach dem Grundsatz ‚Hilfe vor Ort'.[2393]

Dieser Maßnahmenkatalog bezog sich ausdrücklich auf Kriegsflüchtlinge aus Syrien und ausländische Straftäter*innen.

[2390] AfD, Europawahlprogramm 2019, www.afd.de/europawahlprogramm (abgerufen am: 22.07.2025), S. 40.
[2391] AfD, Europawahlprogramm 2024, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-16-_-AfD-Europawahlprogramm-2024-_-web.pdf (abgerufen am: 22.07.2025), S. 9.
[2392] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 101.
[2393] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 95.

(b) Parteierklärungen nach der Correctiv-Recherche im Januar 2024

Mit der anhaltenden, öffentlichen Debatte um den Remigrationsbegriff nach der Correctiv-Recherche vom 10. Januar 2024,[2394] mit dem „Verdachtsfall"-Urteil des OVG Münster vom 13. Mai 2024[2395] sowie der Hochstufung der AfD zur gesichert rechtsextremen Bestrebung am 2. Mai 2025[2396] stand die AfD seit 2024 unter einem enormen staatlichen, gesellschaftlichen und medialen Druck, sich vom ethnisch-kulturellen Volksbegriff und der medialen Zuschreibung abzugrenzen, sie strebe die ‚Vertreibung' oder ‚Deportation' deutscher Staatsbürger*innen an. In diesem Kontext hat die Partei eine Reihe von Erklärungen zum Remigrationsbegriff veröffentlicht. In diesem Zusammenhang ist auch die Aufhebung des Arbeitsvertrags von Weidels Referent Roland Hartwig zu nennen, der zuvor am Potsdamer Treffen teilgenommen hatte.[2397] Seit Dezember 2025 leitet Hartwig die Politische Akademie des Thüringer Landesverbandes.[2398]

(aa) Äußerungen von Weidel und den AfD-Accounts im Januar 2024

Kurz vor der Veröffentlichung des 7-Punkte-Plans zur Remigration am 29. Januar 2024 äußerte sich der AfD-Bundesverband auf Social Media am 10. Januar 2024 – dem Tag der Veröffentlichung der Correctiv-Recherche – unter dem Titel: „Wir brauchen #Passentzug für Kriminelle und #Remigration!", wie folgt:

> Um den Schutz unserer Bürger endlich mit höchster Priorität zu gewährleisten, wollen wir nicht nur konsequent abschieben, sondern auch Kriminellen, Gefährdern, Terroristen und Vergewaltigern den Pass entziehen!„Der Automatismus, Straftäter deshalb nicht abzuschieben, weil sie eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, ist

[2394] *Bensmann et al.*, Geheimplan gegen Deutschland, in: CORRECTIV, 10.01.2024, https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechtsextreme-november-treffen/ (abgerufen am: 19.02.2026).
[2395] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris – *Verdachtsfall AfD*.
[2396] BfV, AfD-Gutachten 2025.
[2397] *tagesschau.de*, AfD trennt sich von Weidels Referent, in: tagesschau.de, 15.01.2024, https://www.tagesschau.de/inland/afd-hartwig-100.html (abgerufen am: 27.03.2026).
[2398] *Wierzioch*, Thüringer AfD gründet „Politische Akademie" für Parteinachwuchs, in: MDR, 17.12.2025, https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/afd-politische-akademie-gruendung-parteinachwuchs-100.html (abgerufen am: 27.03.2026).

> aufzuheben“, fordert die #AfD-Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, @Alice_Weidel[2399]

Der Account der Bundes-AfD postete am 11. Januar 2024 auf Facebook:

> Umso mehr ist das Gebot der Stunde: Remigration jetzt! Wir wollen Geldleistungen für Asylbewerber abschaffen und die Grenzen schützen, damit der Ansturm auf Deutschland sofort gestoppt wird. Wir wollen illegale und kriminelle Migranten konsequent abschieben und alle rechtskonformen Möglichkeiten ausschöpfen, um Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Remigration mit der AfD oder Untergang![2400]

Bei einem Neujahrsempfang am 14. Januar 2024 sagte Alice Weidel:

> „Wer sich unberechtigt hier aufhält, muss abgeschoben werden. Kriminelle, Terroristen und Sozialbetrüger, die missbräuchlich eingebürgert wurden, müssen den deutschen Pass wieder abgeben, liebe Freunde. Das und nur das verstehen wir unter Remigration, das ist keine Vertreibung wie irgendwelche linken Aktivisten, steuerfinanziert vom Correktiv uns unterschieben wollen. Das ist das Gegenteil, denn Recht und Gesetz kommen dadurch zur Anwendung im Interesse aller Bürger, einschließlich aller rechtstreuen Bürger mit migrantischem Hintergrund, die sich positiv in unser Gemeinwesen einbringen.“ [2401]

Der Bundesverband und die prominente Bundessprecherin Weidel bezogen Remigration zunächst sehr wohl auf deutsche Staatsbürger*innen, indem sie – im Einklang mit der Beschlusslage zu jenem Zeitpunkt – die Ausbürgerung von Deutschen als Teil der Remigrationsstrategie begriffen („#Passentzug“, „Kriminellen, Gefährdern, Terroristen und Vergewaltigern den Pass entziehen“,

---

[2399] AfD-Bundesverband, Facebook-Post vom 10.01.2024, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/-wir-brauchen-passentzug-f%C3%BCr-kriminelle-und-remigration-die-zust%C3%A4nde-in-der-silv/905206140975035/ [zur Datenbank].

[2400] AfD-Bundesverband, 11.01.2024, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0buCDLL1ST2hbe4gjBrmtLdvYbc1d6CUJSAc6XgGxcQ5bQCJT2LFYUJMhqewax6ZZl [zur Datenbank].

[2401] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, YouTube-Video vom 14. Januar 2024 auf dem Kanal AfD TV, https://www.youtube.com/watch?v=ZKGpoXbQqkU [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:10:30.

„Sozialbetrüger, die missbräuchlich eingebürgert wurden, müssen den deutschen Pass wieder abgeben“).

(bb) 7-Punkte-Plan des Bundesvorstands 2024

Am 29. Januar 2024 beschloss der Bundesvorstand zusammen mit den zuständigen Bundesfachausschüssen eine Definition des Remigrationsbegriffs anhand der Beschlusslage aus den Bundestags- und Europawahlprogrammen.[2402] Sie umfasst die folgenden sieben, hier in eigenen Worten zusammengefassten Punkte:

1. Abschiebung von 250.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern,

2. Beschränkung humanitärer Aufenthaltstitel,

3. Umkehr der Masseneinwanderung seit 2015, mit großem „Remigrationspotential“ unter „aus Syrien und Afghanistan stammenden Personen“,

4. Vorrangige Rückführung von ausländischen Gefährdern, Extremisten und schweren Straftätern in Herkunfts- und aufnahmebereite Drittstaaten unter Verschärfung des Ausweisungsrechts,

5. Verlust des Aufenthaltsrechts beim Import ausländischer Konflikte, Koppelung des Aufenthaltsrechts an den eigenständigen Lebensunterhalt,

6. Kein langfristiger Aufenthalt in Deutschland ohne Deckung des eigenen Lebensunterhalts außer bei echten Schutzgründen,

7. heimatnahe Zuflucht, wirksamer Grenzschutz und Abbau der derzeit bestehenden Fehlanreize (Bürgergeld, Bleiberecht für Ausreisepflichtige, Turboeinbürgerung)

Der AfD Bundesvorstand distanzierte sich dabei abstrakt von einer ethnischen Differenzierung deutscher Staatsbürger*innen:

[2402] AfD, 7 Punkte zur Remigration.

> Die AfD unterscheidet nicht zwischen deutschen Staatsangehörigen mit und ohne Migrationshintergrund. Alle Deutschen sind ohne Ansehen von Herkunft, Abstammung, Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit Teil unseres Staatsvolks.
>
> Die vielen gut integrierten Bürger mit Migrationshintergrund in Deutschland, welche die Chancen ergriffen haben, die unser Land bietet, leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Sie sind uns ausdrücklich willkommen – die Politik der AfD vertritt auch ihre Interessen![2403]

Auf der Ebene der Maßnahmen distanzierte sich der Bundesvorstand von der „willkürliche[n] kollektive[n] Abschiebung von Ausländern“ und der „Abschiebung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund“.

> Verfassungswidrige Forderungen wie eine willkürliche kollektive Abschiebung von Ausländern unabhängig von einem bestehenden individuellen Aufenthaltsrecht oder gar die Abschiebung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund stoßen auf unsere entschiedene Ablehnung.“[2404]

Die AfD distanzierte sich damit zwar wortstark von einer ohne Frage verfassungswidrigen Abschiebung deutscher Staatsbürger*innen. Die Maßnahme der Ausbürgerung – die eine Ausweisung und Abschiebung ehemaliger Deutscher erst möglich machen würde – adressierte sie hingegen mit keinem Wort. Zwar hieß der Parteivorstand die „gut integrierten Bürger mit Migrationshintergrund“ willkommen. Er schwieg sich aber zu den zahlreichen Ausbürgerungsforderungen aus, die führende Funktionär*innen bis hin zur Bundessprecherin Weidel kurz zuvor noch gegenüber den „schlecht integrierten“ deutschen Straftäter*innen erhoben hatten. Der 7-Punkte-Plan zur Remigration adressierte den Elefanten im Raum damit gerade nicht.

[2403] AfD, 7 Punkte zur Remigration S. 2.
[2404] AfD, 7 Punkte zur Remigration S. 2.

(cc) Erklärung der Bundessprecher Januar 2024

Auch die Bundessprecher gaben Ende Januar 2024 eine Erklärung ab, die sich wortgleich von der Ungleichbehandlung deutscher Staatsbürger*innen und einem ethnischen Volksbegriff distanzierte:

> 1) Forderungen nach Remigration entsprechen der heutigen Rechtslage oder lassen sich mittels verfassungskonformer Gesetzesänderungen umsetzen.
>
> 2) Verfassungswidrige Forderungen wie eine willkürliche kollektive Abschiebung von Ausländern unabhängig von einem bestehenden individuellen Aufenthaltsrecht oder gar die Abschiebung deutscher Staatsbürger sind nie von uns beschlossen worden und stoßen auf unsere Ablehnung.
>
> 3) Die AfD macht keinen Unterschied zwischen deutschen Staatsangehörigen mit und ohne Migrationshintergrund. Alle Deutschen sind ohne Ansehen von Herkunft, Abstammung, Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit Teil unseres Staatsvolkes.[2405]

Auch diese Äußerung adressierte Ausbürgerungen nicht.

(dd) Remigrationserklärung der ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden 2024

Am 15. Januar 2024 veröffentlichten die ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden eine eigene Remigrationserklärung, die von Hans-Christoph Berndt, Björn Höcke, Oliver Kirchner, Nikolaus Kramer, Ulrich Siegmund und Jörg Urban unterzeichnet wurde. Nach der Erklärung bezeichnet Remigration „die Umkehr der Migrationsströme, die gegenwärtig ungehemmt in Richtung Deutschland fließen“. Deren Resultat seien „rund 13,4 Millionen Ausländer in Deutschland“ und „mehr als 350.000 Asylanträge“, die 2023 in Deutschland gestellt wurden. „Remigration“ sei das Gebot der Stunde, nach dem die Sozialmigration rückabgewickelt werden müsse. Die ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden schlugen dafür sechs Maßnahmen vor: Grenzen schützen, großangelegte Rückkehrinitiative, Migrationsanreize minimieren, Rückkehr zum StAG 1999, „Assimilationsdruck auf nichtintegrierte Ausländer“ sowie „Anreize, um nichtintegrierten Migranten die Heimkehr zu

[2405] AfD Bundessprecher, beispielsweise hier: https://afd-ka.de/deportationsluege/.

ermöglichen“.[2406] Die Erklärung endet mit der Parole „Deutschland muss wieder deutscher werden“.[2407]

Im Unterschied zum 7-Punkte-Plan vom Bundesvorstand fehlte bei den ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden eine eindeutige Distanzierung von einem Konzept, das Remigration auch auf deutsche Staatsbürger*innen bezieht. Ausdrücklich einbezogen werden sie aber auch nicht. Dass der Assimilationsdruck sich auf „nichtintegrierte Ausländer“ beziehen sollte und die Heimkehranreize hingegen auf „nichtintegrierte Migranten“ könnte so gedeutet werden, dass in letzterer Gruppe auch „nichtintegrierte“ Deutsche einbezogen werden sollen – so wie es etwa das Remigrationskonzept von Martin Sellner vorsieht. Die Aussage bleibt aber mehrdeutig.

Weiteren Aufschluss geben die Einzeläußerungen der Unterzeichner. Lediglich einen Monat vor der Remigrationserklärung der ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden, am 12. Dezember 2023, trat Höcke öffentlich beim Stammtisch der AfD in Gera auf. Aus dem Publikum wurde die Frage nach dem Umgang der AfD mit den Millionen von „Ausländern“ mit deutscher Staatsbürgerschaft gestellt:

> Was ist denn eigentlich mit den Millionen – ich nenne sie jetzt trotzdem noch Ausländer –, die aber längst den deutschen Pass haben, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben? Wir reden ja immer über Asylanten und das sind ja auch schon ein paar Millionen. Aber es sind ja wer weiß wie viele Millionen – und ich rede jetzt bestimmt nicht unbedingt von dem Italiener, der hier 1960 hergekommen ist –, sondern tatsächlich auch viele, die wirklich kein Wort Deutsch sprechen und seit vier, fünf Jahren hier sind und trotzdem aber schon den Pass haben. Wie ist das denn geplant?[2408]

[2406] AfD-Fraktionsvorsitzende Ost, Remigration ist das Gebot der Stunde.
[2407] AfD-Fraktionsvorsitzende Ost, Remigration ist das Gebot der Stunde.
[2408] Unbekannter AfD-Anhänger, 12.12.2023, Veranstaltungsmittschnitt, Youtubevideo auf dem Kanal Weichreite TV, https://www.youtube.com/live/F_IqSKd-2kI?t=2476s [zur Datenbank].

Nachdem Höcke seine Vorstellungen zur Remigration skizziert hatte, die dort, „wo noch kein deutscher Pass besteht“, in seinen Augen „relativ einfach“ sei,[2409] beantwortete er auch die Frage zum Umgang mit deutschen Staatsbürger*innen:

> Dann muss natürlich das Staatsangehörigkeitsrecht wieder geändert werden. Das heißt wir müssen zurück zum Staatsangehörigkeitsrecht, das bis Ende 1999 galt. Da gab es nur einen Pass. Logisch – wir haben auch nur eine Loyalität. Entweder ich bin Italiener oder Türke oder ich bin Deutscher oder Schwede oder egal. Aber ich bin nicht Däne und Türke gleichzeitig, das geht nicht. So, das heißt die Menschen werden sich dann tatsächlich entscheiden müssen. Und so wie ich gerade die türkische Community in Deutschland kenne, werden sich viele für die türkische Staatsangehörigkeit entscheiden, davon bin ich überzeugt, ja. Deswegen ist diese Staatsbürgerschaft – so blöd sich das jetzt anhört – eine gewisse Chance, auch ein Großteil derer auch wieder zu animieren, ins Heimatland zurückzugehen. Von den gut integrierten und voll integrierten brauchen wir nicht zu sprechen. Die sind uns ja dann uns auch ähnlich und sind ja auch willkommen.[2410]

Höcke sprach hier eindeutig nicht von einer StAG-Reform, die nur in die Zukunft gerichtet die Möglichkeit doppelter Staatsangehörigkeiten ausschließt. Das ergibt sich schon aus der Frage nach dem Umgang mit Millionen von Menschen, die bereits eine Staatsbürgerschaft haben. Vielmehr ist es Höckes Ziel, dass alle Doppelstaatler*innen sich zwischen ihren Staatsangehörigkeiten entscheiden müssen. Solch ein Entscheidungszwang ist nur über die Androhung einer Zwangsausbürgerung im Falle fortbestehender weiterer Staatsangehörigkeiten denkbar.

Höcke äußerte sich zwar auch im Sinne der Distanzierungen des AfD-Bundesvorstands, hier am 11. April 2024, distanzierte sich damit aber nicht erkennbar von seinen eigenen Ausbürgerungsforderungen:

[2409] Björn Höcke, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 12.12.2023, https://www.youtube.com/live/F_IqSKd-2kI?t=2476s [zur Datenbank].
[2410] Björn Höcke, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 12.12.2023, https://www.youtube.com/live/F_IqSKd-2kI?t=2476s [zur Datenbank].

> Faktencheck: Die AfD hat Remigration, wie sie es definiert, in einem Papier festgeschrieben. Dort steht: „Remigration umfasst alle Maßnahmen und Anreize zu einer rechtsstaatlichen und gesetzeskonformen Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer in ihre Heimat.“ Von Abschiebungen von Staatsbürgern steht da nichts. Und dies ist auch keine Position der AfD oder von Björn Höcke.[2411]

Aufschlussreich ist auch, dass Björn Höcke zu den AfD-Politiker*innen gehört, die Martin Sellner offensiv verteidigen und sich auf dessen Konzepte (dazu unten A.II.3.b)aa)(5)(a)) beziehen. Höcke empfahl etwa am 17. September 2023 Sellners „Regime Change von Rechts“ als „Handbuch für die deutsche Volksopposition“ mit folgenden Worten: [2412]

> „Als integrierendes Hauptziel schlägt [Martin Sellner] den Erhalt der ethnokulturellen Identität bzw. ihre Wiederherstellung mit Hilfe der Reconquista-Strategie vor. Zielsetzung und Strategie seien dabei unbedingt bis zum demographischen Kippunkt durchzuhalten, denn ‚Demographie frißt Demokratie, das Selbstbestimmungsrecht erlischt für die Deutschen als Minderheit im eigenen Land.‘“ [2413]

Ein Teil von Sellners Remigrationskonzept ist die „Kombination aus Rückwanderungsanreizen, Deislamisierung, Assimilations- und Remigrationsdruck“,[2414] die auch auf ‚nichtassimilierte Staatsbürger‘ wirken sollen (dazu unten A.II.3.b)aa)(5)(a)). Auch Höcke bezog sich am 23. Oktober 2023 offensiv auf das Mittel der „Remigrationsanreize“:

> „Abschiebungen ohne Grenzschließungen sind wirkungslos und Heuchelei gegenüber der leidgeprüften deutschen Bevölkerung. Deutschland braucht die Umsetzung des Konzepts »Remigration«, d.h. die Kombination aus Grenzschließung für illegale

---

[2411] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, X-Post vom 11.04.2024, https://x.com/bjoernhoecke/status/1778498051683791006 [zur Datenbank].
[2412] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 17.09.2023, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032381851518797&id=100042409752904&set=a.599798814777105 [zur Datenbank].
[2413] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 17.09.2023, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032381851518797&id=100042409752904&set=a.599798814777105 [zur Datenbank].
[2414] *Sellner*, Regime Change von rechts: Eine strategische Skizze, 2023, S. 26.

> Migranten, Ende der Geldleistungen für selbige und Ausweisungen bzw. Abschiebungen in relevanten Größenordnungen. Und ja, auch über Remigrationsanreize kann man reden…
> Alles andere ist mit Blick auf die Vorbürgerkriegslage im Land Geschwätz – oder eben HEUCHELEI!“ [2415]

Auch nach der Remigrationserklärung der ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden verteidigte Höcke noch das Sellnersche Remigrationskonzept, wie in dieser Äußerung vom 6. Juli 2025:

> Ich spreche mit jedem und höre mir alle Argumente an. Das gilt besonders, wenn ein Begriff die öffentliche Debatte so maßgeblich bestimmt hat, wie aktuell der Titel dieses Buches: »Remigration«. Die Idee steht im Raum – und ist so wichtig, daß bei der Urteilsbegründung zur Aufhebung des Compact-Verbots ausdrücklich darauf Bezug genommen wurde. Aber hat der Vorsitzende Richter Ingo Kraft das Buch tatsächlich gelesen? Auf mich wirkt es nicht so, wenn er behauptet, der Autor dieses Buches würde Staatsangehörige mit Migrationshintergrund pauschal als »Staatsbürger zweiter Klasse« behandeln. Das kann ich beim Lesen des Buches nirgendwo finden.[2416]

Am 10. Februar 2026 stellt Höcke abermals klar, dass Ausbürgerungen ein Teil seines Remigrationskonzepts sind:

> Wenn man die Staatsbürgerschaft kaufen kann und die Integrationsfähigkeit keine Rolle mehr spielt, sollte die Opposition die Debatte darüber führen, wer ausgebürgert und remigriert gehört.[2417]

Der sachsen-anhaltinische Co-Fraktionsvorsitzende Ulrich Siegmund vertrat in einer Landtagsdebatte zum Thema Remigration am 25. Januar 2024 den 7-Punkte-Plan des Bundesvorstands, ohne eine explizite Ausbürgerungsforderung

---

[2415] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Telegram-Post vom 23.10.2023, https://www.t.me/bjoernhoeckeafd/1819 [zur Datenbank].
[2416] Björn Höcke Landes- und Fraktionsvorsitzender Thrüingen, 06.07.2025, https://x.com/bjoernhoecke/status/1941752648736141467 .
[2417] Björn Höcke, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 10.02.2026 https://x.com/bjoernhoecke/status/2021153349970600332?s=12 [zur Datenbank].

zu erheben. Allerdings distanzierte er sich lediglich davon, „dass die AfD in Größenordnung Menschen deutscher Staatsbürgerschaft abschieben möchte“:[2418]

> Es geht nicht um Menschen, die Wertschöpfung betreiben. Es geht nicht um Menschen, die sich die deutsche Staatsbürgerschaft wirklich richtig verdient haben. Es geht um Illegale. Es geht um Straffällige. Es geht um Menschen, die Frauen vergewaltigen. Es geht um Menschen, die Messerdelikte begehen. Es geht um Menschen, die gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten. Genau dieser Unterschied muss hier klar benannt werden, weil dieser Unterschied nicht nur durch die AfD so gesehen wird. [2419]

In einer Presseerklärung der Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern forderte deren Vorsitzender Nikolaus Kramer die Abschiebung von kriminellen Doppelstaatler*innen:

> Mich hat der gewaltsame Tod des jungen Polizeibeamten zutiefst bestürzt. Seinen Angehörigen und der Familie gilt mein aufrichtiges Mitgefühl. Unsere Polizei riskiert jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit. Sie hat es verdient, dass die Politik endlich handelt, statt tatenlos zuzusehen, wie kriminelle Doppelstaatler sich durch unsere laschen Gesetze geschützt fühlen. Dieser Fall ist ein trauriger Beleg dafür, dass wir es uns nicht länger leisten können, diese straffällig gewordene Mehrstaatler hier im Land zu dulden. Wer unsere Sicherheitskräfte angreift, verwirkt jedes Recht, weiterhin in Deutschland zu leben. Solche Täter gehören in ihr zweites Heimatland abgeschoben – ohne Wenn und Aber. [2420]

[2418] Ulrich Siegmund, MdL in Sachsen-Anhalt, Mitglied im Landesvorstand und Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 25.01.2024, Sitzungsprotokoll der 57. Sitzung, 8. Wahlperiode, S. 73, https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/plenum/wp8/057stzg.pdf#page=72.

[2419] Ulrich Siegmund, MdL in Sachsen-Anhalt, Mitglied im Landesvorstand und Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 25.01.2024, Sitzungsprotokoll der 57. Sitzung, 8. Wahlperiode, S. 73, https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/plenum/wp8/057stzg.pdf#page=72.

[2420] AfD-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Meldung, darin Äußerung von Nikolaus Kramer, MdL in Mecklenburg-Vorpommern und Fraktionsvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, https://afd-fraktion-mv.de/toedlicher-angriff-auf-polizisten-afd-fordert-konsequenzen-fuer-kriminelle-doppelstaatler.

Kramer korrigierte seine Aussage später dahingehend, dass er zunächst den „Entzug der Staatsangehörigkeit“ und erst danach die Abschiebung fordere.[2421] Auch Kramer bezog sich positiv auf Martin Sellner und bezeichnete dessen Remigrationskonzept in einem Repost implizit als „die Lösung“:

> „#Einreiseverbot für @Martin_Sellner, während die Grenzen seit Jahren ungeschützt offenstehen und jeder nach Deutschland einreisen kann. Die Herrschenden bekämpfen nicht das Problem, sondern die Lösung. Diese Lösung heißt #Remigration.“[2422]

Der brandenburgische Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt repostete am 18. Februar 2025 eine Äußerung des ehemaligen Beisitzers im JA-Bundesvorstand Fabian Keubel:

> „Ich sage es ganz deutlich: diese Einbürgerungen sind illegal und müssen als solche nach der Wende überprüft und ggf. rückgängig gemacht werden. Wer noch nicht mal fließend deutsch spricht, kann NIEMALS Deutscher sein.“[2423]

Diese Äußerung Keubels bezog sich auf die Einbürgerung einer 93-jährigen Türkin, die nach einem im Internet kursierenden Video bei einem Zusammentreffen mit Kanzler Scholz kein Deutsch verstehen konnte. Der Plural in der Äußerung legt aber nahe, dass erleichterte Einbürgerungen für „Gastarbeiter*innen“ insgesamt nach der Regierungsübernahme der AfD überprüft werden und „ggf. rückgängig gemacht werden“ sollen.

Unter Bezug auf den deutsch-amerikanischen Politikwissenschaftler Yasha Mounk schrieb Berndt am 30. November 2024:

[2421] *dts Nachrichtenagentur*, Abschiebungen: Juristen werten AfD-Vorschlag als verfassungswidrig, 26.08.2025, https://regionalheute.de/abschiebungen-juristen-werten-afd-vorschlag-als-verfassungswidrig-1756218902/ (abgerufen am: 27.03.2026).
[2422] Nikolaus Kramer, MdL in Mecklenburg-Vorpommern und Fraktionsvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, Repost vom 19.05.2024, https://x.com/kramernikolaus/status/1770174775685505398 [zur Datenbank].
[2423] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Repost einer Äußerung von Fabian Keubel, 18.02.2025, https://www.twitter.com/hcberndt/status/1892109307744841933 [zur Datenbank].

> „Das „Experiment, eine monoethnische Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln“ (Mounk) gehört zu einer umfassenden Agenda der #Transformation: „Unsere gesamte Art des Lebens werden wir in den nächsten 30 Jahren verlassen“. (Merkel) Dem müssen wir ein umfassendes Programm der #Reformation entgegensetzen. Ein Hauptpunkt ist natürlich #Remigration.“[2424]

Diese Äußerung ist so zu verstehen, dass Berndt „Remigration“ als Mittel sieht, eine „multiethnische Demokratie“ zu verhindern, was auch Maßnahmen gegen – in seinen Augen – nicht ethnisch-deutsche Staatsbürger*innen nahelegt. Denn auch Berndt bezog sich zuvor, wie hier am 12. Januar 2024, positiv auf Martin Sellner:

> Endlich mal was aus erster Hand zum #Geheimplan. Spoiler: #Remigration ist kein Verbrechen![2425]

Die einflussreichen ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden Höcke, Siegmund, Kramer und Berndt bezogen sich in ihren Einzeläußerungen nicht nur auf Ausbürgerungen, sondern auch auf das vom Bundesverwaltungsgericht für verfassungsfeindlich befundene Remigrationskonzept Sellners. Vor diesem Hintergrund muss die fehlende Distanzierung vom ethnischen Volksbegriff und Ausbürgerungen in der Remigrationserklärung der ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden nicht nur als Leerstelle, sondern als bewusste Aussparung verstanden werden. Es liegt nahe, dass die ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden sich nicht distanzierten, weil sie zumindest zum Teil selbst entsprechende Konzepte vertraten.

(c) Das Ausbürgerungsziel in Einzeläußerungen nach dem 29. Januar 2024

Einzeläußerungen zeigen, dass AfD Funktionär*innen auch nach dem 29. Januar 2024 fortgesetzt Ausbürgerungen und entgegen dem 7-Punkte-Plan

---

[2424] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, 30.11.2024, https://x.com/hcberndt/status/1862784161091670419 [zur Datenbank].
[2425] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, 12.01.2024, https://x.com/hcberndt/status/1745925091324526936 [zur Datenbank].

„millionenfache Remigration“ forderten und sich lediglich von „Deportationen“ distanzierten.

(aa) Ausbürgerungen

Am 18. Februar 2024 erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Beatrix von Storch „Remigration“ folgendermaßen: „Die sind hierher migriert und die müssen zurückmigrieren, wenn sie illegal hier sind, wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben oder wenn sie schwer straffällig geworden sind und wir möglicherweise bei Doppelstaatlern die Staatsbürgerschaft entziehen können auf der Grundlage von Rechtsstaat und Gesetz.“[2426] Ruben Rupp, Bundestagsabgeordneter und stv. Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, äußerte am 10. Juli 2024, dass man diskutieren müsse, „wenn dieser Typ einen Doppelpass hat, dass man ihm den deutschen Pass entzieht“: „Wir wollen solche kriminellen Leute nicht in Deutschland und deswegen Grenzen dicht und die, die sich nicht anpassen, sofort abschieben und Kriminelle sowieso raus.“[2427] Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel äußerte am 2. Oktober 2024, dass „[a]ll diese ausländischen Integrationsverweigerer“ umgehend abgeschoben werden müssten: „Sollten sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, müssen sie vorab ausgebürgert werden.“ [2428]

Auf Landesebene forderte am 23. Februar 2024 die sächsische Landtagsabgeordnete Doreen Schwietzer, dass „schwerkriminelle Migranten mit doppelter Staatsbürgerschaft ausgebürgert werden und dass die verfassungswidrigen Schnelleinbürgerungen, die unter der Ampel geschaffen wurden, wieder rück-

---

[2426]Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Post vom 18.02.2024, https://www.tiktok.com/@beatrixvonstorchneu/video/7336924257357794593 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:01:29.

[2427] Ruben Rupp, MdB aus Baden-Württemberg, digitalpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, TikTok-Post vom 10.07.2024, https://www.tiktok.com/@ruben.rupp/video/7389867175319850273 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:00:32.

[2428] Dirk Spaniel, ehem. MdB aus Baden-Württemberg und verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, ehem. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Parteiaustritt 2024, Telegram-Post vom 02.10.2024, https://t.me/SpanielMdB/3665 [zur Datenbank].

gängig gemacht werden“.[2429] Der brandenburgische Landtagsabgeordnete Wilko Möller forderte am 11. April 2024: „Auch die Doppelstaatsangehörigkeiten sind abzuwickeln, wenn die Deutschen mit doppeltem Pass resp. zwei Staatsangehörigkeiten straffällig werden.“[2430] Nikolaus Kramer, der Fraktionsvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, forderte am 19. April 2024 erneut eine Diskussion um die „Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft bei doppelter Staatsbürgerschaft und schwersten Verbrechen“. [2431] Am 29. April fragte der nordrhein-westfälische Kommunalpolitiker Holger Lucius: „Wann bekommen die ersten 100 fanatischen Moslems ihrer deutsche Staatsbürgerschaft wegen Betrugs bei der Einbürgerung entzogen und werden außer Landes geschafft?“[2432] Am 12. Juni 2024 forderte der innenpolitische Sprecher der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus Thorsten Weiß, die Eltern von unter 16-jährigen zwangsverheirateten Mädchen bei doppelter Staatsbürgerschaft auszubürgern, „denn solche Sitten lassen sich nicht in unsere Gesellschaft ‚integrieren‘“.[2433] Die AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag zitierte am 18. Juni 2024 ihren Abgeordneten, den stellvertretenden Landesvorsitzenden Stephan Bothe, auf X mit folgenden Worten: „Wir sprechen von Islamisten, Gewalttätern und anderen Schwerverbrechern! Solchen Kriminellen müssen wir die DE Staatsbürgerschaft wieder

---

[2429] Doreen Schwietzer, MdL in Sachsen, Telegram-Post vom 21.02.2023, https://t.me/schwietzer/425 [zur Datenbank].
[2430] Wilko Möller, MdL in Brandenburg, Facebook-Post vom 11.04.2024, https://www.facebook.com/WilkoMoellerMdL/posts/pfbid02by8gM75BEFEKsrYod94pGQneHS1yNwPdiYs6kiS1UDNXBNZVAnvABb5jtrj2XNpul [zur Datenbank].
[2431] Nikolaus Kramer, MdL in Mecklenburg-Vorpommern und Fraktionsvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, Rede im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, TikTok-Post vom 24.01.2024, https://www.tiktok.com/@nikolaushgw/video/7327670201921604897 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:00:47; zuvor schon: 24.01.2024, https://www.tiktok.com/@nikolaushgw/video/7327670201921604897.
[2432] Holger Lucius, Stadtrat in Münster in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 29.04.2024, https://www.twitter.com/holger_lucius/status/1784881882359853182 [zur Datenbank].
[2433] Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, Facebook-Post vom 12.06.2024, https://www.facebook.com/ThorstenWeissafd/posts/pfbid0ySM8Z9TdvzJhRCKW3kx4xiaXTsCgBZAMYogqb1XZgQapnu1m2JW3ovQpFstUPSral [zur Datenbank].

wegnehmen können, um sie außer Landes zu schaffen.“[2434] Der bayerische Landtagsabgeordnete und heutige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Winhart fragte am 31. Juli 2024: „Stammt #Özil jetzt aus der ‚bestens integrierten‘ zweiten oder dritten Generation? Man könnte dem Herrn mal die dt. Staatsbürgerschaft entziehen!“ [2435] Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft äußerte am 6. August 2024: „Die AfD fordert: Einbürgerungsrecht wieder verschärfen, schwerstkriminellen Doppelstaatlern ist der deutsche Pass zu entziehen!“ [2436] Ebenfalls am 6. August 2024 schlug der nordrhein-westfälische Kommunalpolitiker Marvin Weber vor: „Bei mindestens einer begangener Straftat unserer Asylforderer: Messer abgeben, deutschen Pass (falls von der Ampel hinterhergeworfen) zurückgeben und ab zurück in euer Herkunftsland mit One-Way-Ticket und lebenslangem Deutschlandverbot“.[2437] Im August 2024 äußerte die brandenburgische Landtagsabgeordnete Lena Kotré:

> Und die dritte Stufe ist natürlich, wir müssen Einbürgerungen hinterfragen. Erfolgte Einbürgerungen. Wir alle wissen, dass die Staatsbürgerschaft so einfach verscherbelt wird. Man wirft sie zum Fenster raus und jeder kann sie bekommen. Das müssen wir hinterfragen. Wir müssen gucken, ob die Leute, die in den letzten Jahren deutsche Staatsbürger geworden sind, überhaupt ein Recht dazu hatten. Haben sie getäuscht? Nicht nur über ihre eigene Identität, sondern auch darüber, dass sie sich hier an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten werden. Und das wollen sie nicht, wenn sie unsere Werte hier nicht anerkennen. Sie hassen uns. Sie wollen unsere Werte nicht anerkennen. Und dann haben sie dieses Land ganz genau wie die anderen auch zu verlassen.[2438]

[2434] AfD-Fraktion Niedersachsen, X-Post vom 18.06.2024, darin Äußerung von Stephan Bothe, MdL in Niedersachsen und stv. Landesvorsitzender Niedersachsen, https://www.twitter.com/afdfraktionnds/status/1803105943401447547 [zur Datenbank].
[2435] Andreas Winhart, MdL und stv. Fraktionsvorsitzender in Bayern, X-Post vom 31.07.2024, https://x.com/andywinhart/status/1818556813106643354 [zur Datenbank].
[2436] AfD-Fraktion Hamburg, Telegram-Post vom 06.08.2024, https://t.me/afdfraktionhh/828 [zur Datenbank].
[2437]Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 06.08.2024, https://www.twitter.com/weber_afd/status/1820913320985022834 [zur Datenbank].
[2438] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende, Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 31.08.2024,

In dieser Aussage geht es nicht um von Anfang an rechtswidrige Einbürgerungen, sondern um nachträgliche Straffälligkeit, vermeintliche Verstöße gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und Nichtanerkennung von Werten – mithin äußerst weitgehende nachträgliche Gründe der Ausbürgerung.

Der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Klaus Esser bezog sich am 23. Oktober 2024 positiv auf einen Vorschlag in Frankreich, „demonstrativ zur Schau getragenen Hass auf die eigene Nationalität und seine Mitbürger mit dem Entzug der Staatsangehörigkeit [zu] ‚belohnen'".[2439]

Diese Äußerungen zeigen, dass Aussagen zur Ausbürgerungsforderung in Frequenz und Drastik im Jahr 2024 zwar zurückgingen, die Forderungen aber nach wie vor von hochrangigen AfD-Funktionär*innen erhoben wurden, ohne dass die Parteiführung einschritt. Insbesondere diese Untätigkeit der Parteiführung zeigt, dass die Partei mit ihren offiziellen Verlautbarungen zu ihrem Remigrationskonzept nicht von der Ausbürgerungsmaßnahme abrückte.

(bb) „Millionenfache Remigration"

Bereits vor dem 7-Punkte-Plan hatten Vertreter des aus dem Münzenmeier-Netzwerks und völkische Funktionär*innen die gegenläufige Losung der „millionenfachen Remigration" ausgegeben. Zu diesen Funktionär:innen zählten auf

---

https://www.youtube.com/watch?v=WzqKk2vfPQY [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:05:49.

[2439] Klaus Esser, MdL in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 23.10.2024, https://www.facebook.com/klausesser.afd/posts/pfbid0LdWydfC6zbNzLLXpHfrfoECacTJuXxUYcuYqBz4PQkcDuYA8qJhFcwCnnYsahqjLl [zur Datenbank].

Bundesebene: Irmhild Boßdorf,[2440] Matthias Helferich,[2441] Tomasz Froelich,[2442] Roger Beckamp,[2443] Sebastian Münzenmaier,[2444] René Springer[2445] und Bernhard Zimniok.[2446] Auf Landesebene äußerten sich die Landtagsabgeordneten Jan

[2440] Irmhild Boßdorf, MdEP, 04.08.2023, https://www.facebook.com/irmhildbossdorfafd/posts/pfbid0omguM5tWFwYakKzaUJtGGrBeupSrhSw73e1hNP5QfsuHscoX2Tsd3ynVTa47k3gQl [zur Datenbank]; 21.12.2023, https://www.facebook.com/irmhildbossdorfafd/posts/pfbid02paeX3mtLBbTzFiCdYciEDCdaaxF5sb9J22Cp9Bgpf4Scaa2jMSnfrmzkbSz4Fe7Ql [zur Datenbank].
[2441] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, 07.09.2023, https://www.facebook.com/helferich.afd/videos/507782458231688/ [zur Datenbank]; 07.09.2023, https://tiktok.com/@matthias_helferich/video/7276151938197064993 [zur Datenbank]; 18.10.2023, https://www.facebook.com/helferich.afd/posts/812751447519202 [zur Datenbank]; 30.11.2023, https://tiktok.com/@matthias_helferich/video/7307244812191763744 [zur Datenbank]; 06.12.2023, https://www.facebook.com/helferich.afd/posts/pfbid0JuhZBf1CJkv6guWieEhb6neSA1wT6zXRW4FjMEvxdu72Fn1L2d8YHYAF49Q31LbFl [zur Datenbank]; 11.01.2024, https://www.twitter.com/matthiasmdb/status/1745355891661042126 [zur Datenbank]; 15.01.2024, https://www.twitter.com/matthiasmdb/status/1746910574900822075 [zur Datenbank].
[2442] Tomasz Froelich, MdEP, 05.10.2023, https://x.com/tomaszfroelich/status/1709983175512863011 [zur Datenbank].
[2443] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, 09.10.2023, https://tiktok.com/@roger_beckamp/video/7287954087306448160 ; 01.11.2023, https://www.instagram.com/p/CzHaR_krpbL [zur Datenbank]; 05.11.2023, https://www.facebook.com/roger.beckamp.afd/posts/pfbid02qDyT2pxxJrvVgYDbP3MskMAqNicKkVaNc9At6ajW8uSnVugYzeMBoX92NCuA3KG4l [zur Datenbank]; 09.11.2023, https://www.facebook.com/roger.beckamp.afd/posts/pfbid0vxJSNmXJmfPBLvCZUJYmyZpP1VAiBqtKvrPHKapurDNMTVGXYAcW6fDKNFvFFMLrl [zur Datenbank]; 10.01.2024, https://www.facebook.com/roger.beckamp.afd/posts/pfbid026x6dgjQoV2phHsvoZqtHhzMDTvXx1pNLzSoPQmG8YFRH7XSjhMovnwhnbQMpVu3bl [zur Datenbank].
[2444] Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 20.10.2023, https://www.twitter.com/s_muenzenmaier/status/1715375396445696108 [zur Datenbank]; 09.11.2023, https://www.youtube.com/watch?v=mLUDmvqYR8g [zur Datenbank].
[2445] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 10.11.2023, https://www.tiktok.com/@rene_springer/video/7299940354768260384 [zur Datenbank]; 12.1.2024, VS-Gutachten Brandenburg, S. 61.
[2446] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, 26.01.2024, https://www.instagram.com/p/C2jXoUYp9OU [zur Datenbank].

Moldenhauer,[2447] Miguel Klauß,[2448] Daniel Haseloff[2449] und der heutige Bundestagsabgeordnete Robert Teske[2450] sowie die Landesverbände Nordrhein-Westfalen,[2451] Bayern[2452] und Saarland[2453] zu millionenfacher Remigration. Da in Deutschland ca. 14 Millionen Ausländer*innen leben, ist der Zusatz „millionenfach“ für sich genommen kein hinreichender Beleg dafür, dass auch deutsche Staatsbürger*innen erfasst wären. Die Parole steht allerdings in einem klaren und drastischen Widerspruch zur Beschlusslage vom 29. Januar 2024, nach der nur 250.000 vollziehbar Ausreisepflichtige die Zielgruppe der Remigrationspläne darstellen[2454]. Es fällt auf, dass die Veröffentlichung des 7-Punkte-Plans den Forderungen nach „millionenfacher Remigration“ keinerlei Abbruch getan hat und die Parteiführung auch nicht gegen Äußerungen vorging, die im Widerspruch zur Beschlusslage standen. Nach dem 29. Januar 2024 wiederholten nicht nur zahlreiche der oben bereits genannten Funktionär*innen (Irmhild

[2447] Jan Moldenhauer, MdL in Sachsen-Anhalt und Mitglied im Landesvorstand Sachsen-Anhalt, 8.1.2023, zitiert nach: BfV-Gutachten, S. 391.
[2448] Miguel Klauß, MdL in Baden-Württemberg und parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion Baden-Württemberg, 10.1.2024, BfV Seite 419.
[2449] Daniel Haseloff, MdL in Thüringen, stv. Fraktionsvorsitzender Mitglied im Landesvorstand Thüringen, 14.12.2023 auf, https://t.me/DanielHaseloffAfD/383 [zur Datenbank].
[2450] Robert Teske, MdB aus Thüringen und Mitglied im Landesvorstand Thüringen, 24.09.2023, https://www.twitter.com/robertteskehb/status/1705852661499670530 [zur Datenbank]; 26.09.2023, https://www.twitter.com/robertteskehb/status/1706654192272556224 [zur Datenbank]; 07.11.2023, https://www.twitter.com/robertteskehb/status/1721971132364886209 [zur Datenbank];
[2451] AfD NRW, Rede von Irmhild Boßdorf, 01.08.2023, https://www.tiktok.com/@afd.nrw/video/7262419903876025633 [zur Datenbank]; 01.08.2023, https://www.youtube.com/watch?v=bkx5vv1nnzI [zur Datenbank]; 04.10.2023, https://x.com/alternativenrw/status/1709592601928564905 [zur Datenbank].
[2452] *AfD Bayern*, Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, S. 3.
[2453] AfD Saarland, 20.01.2024, https://www.facebook.com/afdsaarland/posts/pfbid0RFcgo4f8bPLxQoReYrveSs41QorQ35UKub9qDvZzRC2vbRZkSPZh8BGRbSNrJPiRl [zur Datenbank]
[2454] AfD, 7 Punkte zur Remigration.

Boßdorf,[2455] Matthias Helferich,[2456] Roger Beckamp,[2457] Sebastian Münzenmaier,[2458] René Springer[2459] und Bernhard Zimniok[2460]) die Forderung nach „millionenfacher Remigration“, sondern es äußerten sich so auf Bundesebene zusätzlich auch die Folgenden: Tobias Teich,[2461] Carolin Bachmann,[2462] Christopher Droeßler,[2463] Christina Baum,[2464] Bernd Schattner,[2465] Alexander Sell,[2466] Rainer

---

[2455] Irmhild Boßdorf, MdEP, Repost auf X am 20.03.2024, https://x.com/irmhildboss/status/1771302558784434651 [zur Datenbank];
[2456] Helferich, Matthias, MdB aus Nordrhein-Westfalen, 13.03.2024, https://www.facebook.com/helferich.afd/posts/pfbid02z87EZxaKFtuUTEavhbGV2gL8fvr4b4G8pZkH2yMrDcSzHDP2AsCyt26B9MGvjYDKl [zur Datenbank]; 19.10.2024, https://www.twitter.com/matthiasmdb/status/1843933574992670897 [zur Datenbank]; 28.02.2025, https://www.twitter.com/matthiasmdb/status/1895427459853811742 [zur Datenbank].
[2457] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, 10.08.2024, https://www.instagram.com/p/C-e8SVAopkh [zur Datenbank]; 01.09.2024, https://www.instagram.com/p/C_XBIU5IFhN [zur Datenbank]; 20.12.2024, https://www.instagram.com/p/DDywjNptPao [zur Datenbank].
[2458] Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 01.02.2025, https://www.twitter.com/s_muenzenmaier/status/1885610402823700621 [zur Datenbank].
[2459] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 03.08.2024, Gutachten BB, S. 66; 2.9.2024, Gutachten BB, S. 71.
[2460] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, 23.04.2024, https://www.instagram.com/p/C6HP7_iMoBe [zur Datenbank]; 15.06.2024, https://www.twitter.com/bernhardzimniok/status/1801944444775649757 [zur Datenbank];
[2461] Tobias Teich, MdB aus Bayern und stv. Landesvorsitzender Bayern, 24.08.2024, https://x.com/tobiasteich_by/status/1827417327614214270 [zur Datenbank].
[2462] Carolin Bachman, MdB aus Sachsen, 25.8.2024, https://www.tiktok.com/@carolin_bachmann_mdb/video/7407143296859999521 [zur Datenbank];
[2463] Christopher Droeßler, MdB aus Thüringen, 20.01.2025, https://tiktok.com/@christopher_droessler/video/7461965122563575062 [zur Datenbank];
[2464] Christina Baum, MdB aus Sachsenanhalt und ehem. Bundesvorstandsmitglied, 27.1.2025, https://t.me/KlartextBaum/4272 [zur Datenbank]#.
[2465] Bernd Schattner, MdB aus Rheinland-Pfalz und stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, 13.02.2025, https://www.tiktok.com/@bernd.schattner.mdb/video/7470882889148747030 [zur Datenbank]; 10.01.2026, https://www.facebook.com/bernd.schattner.AfD/posts/pfbid0qN1h29gqAhMknjnLZBKTRRV37DAfcZy9ATah5BapefqKjCoHJwaTycdQ8HQik2orl [zur Datenbank].
[2466] Alexander Sell, MdEP, 15.04.2025, https://x.com/alxsell/status/1912050237843079199 [zur Datenbank].

Rothfuß[2467] und Christoph Grimm[2468]. Insbesondere hervorzuheben sind die Mitglieder des Parteivorstands Tino Chrupalla mit „millionenfache[r] Abschiebung“[2469] sowie Alexander Jungbluth[2470] und Kay Gottschalk mit „millionenfache[r] Remigration“[2471]. Auf Landesebene kamen die Landtagsabgeordneten Katrin Ebner-Steiner,[2472] Thorsten Weiß,[2473] Lena Kotré[2474] sowie die bayerische Landtagsfraktion[2475] hinzu. Anzahl und Verbreitung der Einzeläußerungen zeigen, dass sich ein dem Beschluss vom 29. Januar 2024 widersprechendes Verständnis von Remigration in der Partei sogar noch verbreitet hat. Der Kreis der Äußernden umfasst Mitglieder der Fraktionen im Bundestag und des EU-Parlaments sowie des Bundesvorstands und der Landesvorstände Bayern, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Thüringen sowie der Landtagsfraktionen Bayern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Schon auf dieser

---

[2467] Rainer Rothfuß, MdB aus Bayern, stv. Landesvorsitzender Bayern und menschenrechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 02.07.2025, https://www.twitter.com/drrothfuss/status/1940344446056267838 [zur Datenbank].
[2468] Christoph Grimm, MdB aus Mecklenburg-Vorpommern, 30.01.2026, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cdKCG5m6F8f8DoCwo2NRVcZFBxSRPwSsHHf9DLvkUDvMHpcBrerAmx8GSsEDZUUkl&id=100063772429255 [zur Datenbank].
[2469] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, 29.11.2025, https://www.youtube.com/watch?v=l1XRquCMmCQ
[2470] Alexander Jungbluth, MdEP und Mitglied im Bundesvorstand, 11.10.2024, https://x.com/alexjungbluth/status/1844714169704005785 [zur Datenbank], 04.11.2024, https://www.facebook.com/aljungbluth/posts/pfbid06xSw4eR5t6z2gR3WMsjH64HMRvNtHBFZTPisJ1xyMUk7zrrMc5yGCFPbuY34F26pl [zur Datenbank].
[2471] Kay Gottschalk, MdB aus Nordrhein-Westfalen, stv. Bundessprecher, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landessprecher Nordrhein-Westfalen, 05.02.2026, https://x.com/gottschalkmdb/status/2019359807862399332 [zur Datenbank].
[2472] Katrin Ebner-Steiner, MdL in Bayern und Fraktionsvorsitzende Bayern, 06.02.2025, https://tiktok.com/@tmpeterka_mdb/video/7468169483455089952 [zur Datenbank]
[2473] Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, 13.02.2024, https://x.com/irmhildboss/status/1890137386173989063 [zur Datenbank]; 10.02.2025, https://www.facebook.com/afdberlin/posts/pfbid0qJStYJVZtZm3uBaqGA2eD5mtR2PbMoGrSrDD9GVkYMt9A8kaoh6HZCFRPKtoHSKxl [zur Datenbank]; 18.05.2025, https://x.com/buchheitmarkus/status/1924157766094004635 [zur Datenbank].
[2474] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende, Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 22. Januar 2026 https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank]
[2475] AfD Bayern im Landtag, 03.07.2025, https://x.com/afd_bayern/status/1940804547565515248 [zur Datenbank].

Ebene steht fest, dass die Remigrationserklärung des Parteivorstands nicht die Gesamtheit der wirklichen Remigrationsziele enthielt.

Gleichwohl ist die Forderung nach „millionenfacher Remigration“ nach den oben entwickelten Maßstäben für die Auslegung mehrdeutiger Äußerungen (siehe Teil 2 B.III.3) nicht so zu verstehen, dass sie auch Deutsche erfasst. Nach diesen Maßstäben ist unter mehreren möglichen Deutungen die naheliegendste zu wählen. Eingangs wurde zwar bereits ausgeschlossen, dass mit „millionenfacher Remigration“ die Abschiebung von nur 250.000 vollziehbar Ausreisepflichtigen gemeint sein könnte. Damit verbleibt neben der Deutung, die Forderung erfasse auch Deutsche, noch immer die, damit seien Millionen von (überwiegend noch nicht ausreisepflichtigen) Ausländer*innen gemeint. Diese letztere Deutung ist auch die naheliegendste: Gerade gemessen an den eigenen programmatischen Forderungen der Partei, die überwiegend auf Straftäter*innen und Gefährder*innen zugeschnitten sind, liegt es näher, dass Abschiebungen im siebenstelligen Bereich nur eine große Anzahl von Ausländer*innen meinen. Zu dieser Lesart passt auch, dass Funktionär*innen der AfD im Kontext der Forderung nach millionenfacher Remigration häufig auf Ukrainer*innen und Syrer*innen abstellen.

(cc) Die „Deportationslüge“: keine Distanzierung von Ausbürgerungen

Bis zum 29. Januar 2024 schlossen der AfD-Bundesverband in seinem Social-Media-Auftritt und die Bundessprecherin auch Ausbürgerungen in das AfD-Remigrationskonzept mit ein. Die nachfolgenden parteioffiziellen Erklärungen haben gemeinsam, dass sich keine von ihnen explizit von der Ausbürgerungsforderung distanzierte. Auch die Funktionär*innen der AfD distanzierten sich lediglich von der Deportation deutscher Staatsbürger*innen oder sprachen von der „Deportationslüge“.[2476] Dieses Verteidigungsnarrativ kam pointiert in einer

[2476] Dennis Hohloch, Bundesschriftführer und MdL in Brandenburg, 28.01.2024, https://www.t.me/dennis_hohloch/2835 [zur Datenbank]; Roger Beckamp, ehm. MdB aus Nordrhein-Westfalen, 11.01.2024, https://www.facebook.com/roger.beckamp.afd/posts/pfbid021TK9H9LfaDHgL5uKjejvEVWgUyfUV7j5v85WW7W5H47mJxNzj6pGRGsZ4HqkRPi8l

Äußerung des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers Bernd Baumann zum Ausdruck:

> Hart aber Fair mit dem Thema: AfD-Verbot ja oder nein? Da waren sechs Leute geladen und alle sechs haben sich gegen die AfD bekannt. Von vorneherein also kein Vertreter von uns oder irgendeiner, der irgendwas richtigstellen konnte. Und da sind zwei furchtbare Lügen verbreitet worden und sind natürlich nicht korrigiert worden. Und die eine Lüge ist, die AfD wollte deutsche Staatsbürger deportieren. […] Das ist so eine gemeine, durch und durch hinterhältige Lüge, die längst widerlegt ist. Das waren falsche Pressemeldungen. Das ist längst korrigiert und klargestellt, dass das nicht so ist – blieb unkorrigiert. Und das Zweite ist, dass wir bestreiten würden, dass alle Staatsbürger die gleichen Rechte und Pflichten haben. […] Auch das ist einfach behauptet worden und ist nicht korrigiert worden. Und blieb so stehen vor einem Millionenpublikum. Das war eine Elendssendung, das war eine furchtbare Manipulationssendung. Ich muss das hier an dieser Stelle, die beiden Dinge, richtigstellen.[2477]

In gleicher Richtung äußerten sich, wie oben bereits dargestellt, Ulrich Siegmund und Björn Höcke, die sich davon distanzierten, in „Größenordnung Menschen deutscher Staatsbürgerschaft abschieben“[2478] zu wollen, sowie von „Abschiebungen von Staatsbürgern“[2479]. Auch Dennis Hohloch, Bundesschriftführer und Parlamentarischer Geschäftsführer in Brandenburg, äußerte sich zur „Deportationslüge“:

; Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, 05.11.2024, https://www.facebook.com/MartinHessMdB/posts/pfbid0bstpcmwfJ8QAuTMaNQMyqVapWNFHMnAgw25GTL6pc7eyMWM9yE7t8Vi1v83tejSql [zur Datenbank]; Björn Höcke, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 11.04.2024 https://x.com/bjoernhoecke/status/1778498051683791006 [zur Datenbank].

[2477] Bernd Baumann, MdB aus Hamburg und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, 14.10.2024, https://www.tiktok.com/@drberndbaumann/video/7425723087905197345 [zur Datenbank].

[2478] Ulrich Siegmund, MdL in Sachsen-Anhalt, Mitglied im Landesvorstand und Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 25.01.2024, Sitzungsprotokoll der 57. Sitzung, 8. Wahlperiode, S. 75, https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/plenum/wp8/057stzg.pdf#page=72.

[2479] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, X-Post vom 11.04.2024, https://x.com/bjoernhoecke/status/1778498051683791006 [zur Datenbank].

> Seit Wochen wird eine mediale Hetzkampagne gegen die #AfD geführt. Wegen eines angeblichen Geheimtreffens werden ihr Dinge unterstellt, die nicht der Wahrheit entsprechen und das Konzept der Remigration mit der #Deportation von angeblich Millionen Deutschen gleichgesetzt. Im Landtag habe ich deutlich gemacht, dass dies falsch und #Remigration eine Notwendigkeit ist. #geheimtreffen[2480]

Presserechtlich wurde die Berichterstattung, in Potsdam seien Deportationen gefordert worden, als unwahre Tatsachenbehauptung eingestuft.[2481] Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende in Baden-Württemberg Martin Hess distanzierte sich unter Bezug auf diese Gerichtsentscheidungen von der „Deportationslegende“:

> „Geplant sei die Deportation von Millionen Menschen, auch solcher mit deutscher Staatsbürgerschaft“, hieß es deshalb am 10. Januar im „heute journal“. Das Landgericht Hamburg hat dieses skandalöse Verhalten heute scharf kritisiert und dem ZDF untersagt, die von Correctiv erfundene Falschmeldung weiterhin zu streuen. Bei diesem Urteil darf es jedoch nicht bleiben, denn die Folgen der gebetsmühlenartig von den Mainstream-Medien fortgesetzte Deportationslegende waren für unser ganzes Land verheerend. Wer dermaßen bewusst, obwohl vertraglich zur Neutralität verpflichtet, unsere Gesellschaft spaltet, hat seine Legitimation und in meinen Augen auch seine Daseinsberechtigung verwirkt.[2482]

Diese Äußerungen unterstreichen den Befund über die parteioffiziellen Erklärungen: Die AfD und ihre Funktionär*innen distanzierten sich zwar von den Vorwürfen der Deportation (einem Begriff, bei dem zwangsläufig NS-Assoziationen mitschwingen), der Vertreibung oder der Abschiebung von Deutschen. Damit wehrten sie sich gegen Vorwürfe nach der Correctiv-Recherche, schwiegen sich aber zu Ausbürgerungen aus. Dabei ist es die Ausbürgerung, die die Abschiebung

---

[2480] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, 28.01.2024, https://www.t.me/dennis_hohloch/2835 [zur Datenbank]

[2481] LG Hamburg, Beschluss v. 29.10.2024 – 324 O 439/24 – *Masterplan Deportation*.

[2482] Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, stv. innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, 05.11.2024, https://www.facebook.com/MartinHessMdB/posts/pfbid0bstpcmwfJ8QAuTMaNQMyqVapWNFHMnAgw25GTL6pc7eyMWM9yE7t8Vi1v83tejSql [zur Datenbank].

der dann ehemaligen Deutschen ermöglicht, wie dieses Schaubild der AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen von 2021 deutlich macht: [2483]



Ausbürgerung ist darin lediglich der erste Schritt zur Abschiebung von deutschen Doppelstaatler*innen – in diesem Beispiel von Gefährder*innen. Auf kommunaler Ebene brachte der BV Lichtenberg diesen Widerspruch präzise zum Ausdruck:

> Der Begriff „Remigration“ sorgte nach der Correctiv-Lüge vor einem Jahr für eine wochenlange mediale Hetzkampagne gegen die AfD. Der Hauptvorwurf war: Die AfD wolle nicht nur Ausreisepflichtige sondern auch Deutsche mit Migrationshintergrund abschieben. Das hatte aber nachweislich weder ein Martin Sellner in Potsdam so gefordert, noch die AfD. Es ging dabei immer allein um die Abschiebung von relevant straffällig gewordenen Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft.[2484]

Sowohl die Remigrationserklärung des Parteivorstands als auch die obigen Einzeläußerungen verhalten sich damit nicht zu Ausbürgerungen.

[2483] AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 21.07.2021, https://t.me/afdfraktionnrw/541 [zur Datenbank]#.
[2484] BV Lichtenberg, 08.01.2025, https://www.t.me/afdlichtenberg/177 [zur Datenbank]#

(4) Phase 4: Keine Abkehr vom Ausbürgerungsziel nach dem Parteitag in Riesa Anfang 2025

Den Beginn der vierten Phase markiert der Parteitag in Riesa am 11./12. Januar 2025, der die Ausbürgerungsforderung stillschweigend nicht mehr in das Bundestagswahlprogramm aufnahm. Diese Phase ist davon geprägt, dass die Partei keineswegs von der Ausbürgerungsforderung abrückte, was sich an den Landesverbänden Berlin, Brandenburg und Bayern und der fehlenden Abgrenzung vom Sellnerschen Remigrationskonzept zeigte. In den Landesverbänden Bayern, Berlin und Brandenburg drückte sich die Ausbürgerungsforderung auch wieder programmatisch oder parlamentarisch aus. Einzeläußerungen zur Ausbürgerungsforderung nahmen in dieser Phase entsprechend wieder zu.

(a) Bundestagsfraktion 2025

Am 29. Januar 2025 brachte die CDU/CSU-Fraktion einen Entschließungsantrag in den Bundestag ein, der unter anderem folgende Ausbürgerungsforderung enthielt:

> Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei schweren Straftaten von eingebürgerten Doppelstaatlern ermöglichen: Wenn Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit schwere Straftaten oder eindeutig gegen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtete Handlungen begehen und folglich deutlich wird, dass bei der Einbürgerung ein Fehler gemacht wurde, muss eine Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit möglich sein. Das gilt insbesondere bei extremistischen und terroristischen Taten.[2485]

Die AfD stimmte dem Antrag am Ende zwar nicht zu,[2486] beantragte vorher jedoch erfolglos die Teilung des Antrags gemäß § 47 GO-BT aF. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Bernd Baumann begründete den Teilungsantrag wie folgt:

[2485] CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Entschließungsantrag „zu der Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler zu aktuellen innenpolitischen Themen“, BT-Drs. 20/14699.
[2486] Bundestag, 209. Sitzung vom 29.01.2025, Plenarprotokoll 20/209, S. 27080.

> Ihren zweiten Antrag mit den 27 Punkten lehnen wir ab. Hier vermischen Sie sinnvolle Maßnahmen mit einem Einstieg in den Überwachungsstaat. Das machen wir nicht mit. Sie haben uns hier die getrennte Abstimmung über die sinnvollen und die schädlichen Teile verweigert. Die Gewährung getrennter Abstimmungen ist aber parlamentarischer Brauch seit Jahrzehnten. Den brechen Sie. Das zeigt doch, wes Geistes Kind Sie sind. Sie täuschen, tricksen, verbreiten Lügen, und dafür wird der Wähler Sie bestrafen.[2487]

Nach Auskunft des Referats Parlamentsdokumentation des Bundestags bezog sich der Teilungsantrag auf die Ziffern 1, 3, 5, 7 sowie 25 des Antrags der CDU/CSU-Fraktion. Dies sind die Ziffern, die sich entweder um Überwachungsbefugnisse der Sicherheitsbehörden oder um das Vorgehen gegen „Kreml-Kollaborateure“ und „[r]ussische Propaganda und Desinformation“ drehten.[2488] Es ist also davon auszugehen, dass diese Ziffern für die AfD-Fraktion den „Einstieg in den Überwachungsstaat“ bedeuten und die übrigen Maßnahmen für die AfD-Fraktion den „sinnvollen“ Teil darstellen.[2489] Es ist also davon auszugehen, dass die AfD-Bundestagsfraktion auch nach dem Parteitag in Riesa am 11./12. Januar 2025 die Ausbürgerung von eingebürgerten Doppelstaatler*innen bei schweren Straftaten und Handlungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung für sinnvoll erachtete.

(b) AfD Bayern 2024 und 2025

In der Remigrations-Resolution der bayerischen AfD vom Landesparteitag am 24. November 2024 in Greding schloss die Partei sich zunächst der Wiener Erklärung von Herbert Kickl und Viktor Orban vom 31. Oktober 2024 an:

> Wir sehen […] das Ausmaß illegaler Migration sowie den organisierten Missbrauch des Asylrechts als größte Bedrohungen für die gewachsene Kultur Europas. Diese führen nicht nur zu einem Zusammenprall unterschiedlicher Kulturen, sondern auch zum

---

[2487] Bernd Baumann, MdB aus Hamburg und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, 29.01.2025, BT-Plenarprotokoll 20/209, S. 27063(D).
[2488] CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Entschließungsantrag „zu der Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler zu aktuellen innenpolitischen Themen“, BT-Drs. 20/14699, S. 2 ff.
[2489] Bernd Baumann, MdB aus Hamburg und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, 29.01.2025, BT-Plenarprotokoll 20/209, S. 27063(D).

> Niedergang autochthoner Völker und damit zu einer Gefährdung des europäischen Charakters. Beides, illegale Migration sowie Missbrauch von Asyl, muss mit allen Mitteln der Rechtsstaatlichkeit bekämpft werden.[2490]

Mit dem „Niedergang autochthoner Völker“ ruft die Resolution das Untergangsszenario eines ethnisch verstandenen deutschen Volkes auf. Als Maßnahme, um diesen vermeintlichen Untergang aufzuhalten, forderte die AfD Bayern auch die Ausbürgerung straffälliger Doppelstaatler:innen:

> „Bei schweren Verstößen gegen das geltende Recht müssen grundgesetzkonforme Wege geschaffen werden, eine bereits zuerkannte deutsche Staatsbürgerschaft einfacher wieder abzuerkennen. Unser Remigrationskonzept erkennt – anders als in der AfD-feindlichen Medienberichterstattung verbreitet – selbstverständlich eine legal erworbene Staatsbürgerschaft grundsätzlich an und respektiert bereits erbrachte wirtschaftliche wie gesellschaftliche Integrationserfolge und entstandene familiäre Verbindungen.“[2491]

Auch im Landtagswahlprogramm von 2018 findet sich eine Passage, nach der die AfD Bayern Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft noch als Ausländer sieht:

> Sofern ein Ausländer, der straffällig geworden ist, auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist eine Abschiebung durch die Ausländerbehörden des Freistaats Bayern nicht möglich. Auch aus diesem Grund ist die doppelte Staatsbürgerschaft abzulehnen.[2492]

Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag beschloss im Januar 2025 außerdem ein Forderungspapier mit dem Titel „Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern!“. Darin fordert sie u.a. die „Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft von Islamisten mit Doppelpass“.[2493] Die bayerische AfD-Fraktion verfolgt somit das Ziel, selbst islamistische Gefährder auszubürgern.

[2490] AfD Bayern, Bayerische Resolution für Remigration, 24.11.2024, S. 3.
[2491] AfD Bayern, Bayerische Resolution für Remigration, 24.11.2024, S. 3.
[2492] AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2018, S. 17.
[2493] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern. Unser Anti-Islamisierungs-Paket, S. 3.

(c) AfD-Fraktion Brandenburg 2025

Auch die AfD-Fraktion Brandenburg erhob 2025 eine Ausbürgerungsforderung, die mit der rückwirkenden Überprüfung aller Eingebürgerten der letzten Dekade diese unter einen Generalverdacht stellt:

> Wir beantragen den sofortigen Stopp der Turbo-Einbürgerungen und eine rückwirkende Überprüfung aller Passvergaben auf zehn Jahre. Und wer bei Angaben zu seiner Person gelogen hat, dem wird die Staatsbürgerschaft dann auch wieder aberkannt![2494]

Diese Forderung ist durch zwei Entschließungsanträge der AfD-Fraktion unterfüttert, die für sich stehend keinen Beleg einer verfassungsfeindlichen Zielsetzung darstellen. In dem Antrag der AfD-Landtagsfraktion „Remigrationsoffensive jetzt! – Rücknahme rechtswidriger Einbürgerungen [...]“ vom 16. Januar 2024 fordert die Partei die Landesregierung bereits auf, § 35 StAG anzuwenden, der die Rücknahme einer rechtswidrigen Einbürgerung im Fall von arglistiger Täuschung, Bedrohung, Bestechung oder vorsätzlicher Falschangaben vorsieht.[2495] Damit gab die Fraktion die geltende Rechtslage wieder, was kein Beleg einer verfassungsfeindlichen Zielsetzung sein kann. Ein weiterer Entschließungsantrag der AfD-Fraktion vom 18. Februar 2025 sah vor:

> „1. sämtliche anhängigen Einbürgerungsverfahren ab sofort auszusetzen;
>
> 2. die Einbürgerungsverfahren der vergangenen zehn Jahre dahingehend zu überprüfen, ob Rücknahmetatbestände gemäß § 35 Staatsangehörigengesetz vorliegen;“[2496]

Während der Antrag die Landesregierung auffordert, die Einbürgerungsverfahren und damit den Vollzug geltenden Bundesrechts vollständig auszusetzen, fordert

---

[2494] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Hompageeintrag vom 18.02.2025, https://afd-fraktion-brandenburg.de/schluss-mit-der-turbo-einbuergerung/.
[2495] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Gesetzesentwurf vom 16.01.2024, Remigrationsoffensive jetzt! - Rücknahme rechtswidriger Einbürgerungen gemäß § 35 Staatsangehörigkeitsgesetz wegen arglistiger Täuschung, Drohung, Bestechung oder vorsätzlich unrichtiger oder unvollständiger Angaben und konsequente Abschiebung aller vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer, LT-Drs. 7/9076.
[2496] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag vom 18.02.2025, Aussetzung der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen ab sofort und Überprüfung der Einbürgerungen der letzten zehn Jahre, LT-Drs. 8/501.

er in puncto Ausbürgerung lediglich die Anwendung der geltenden Rücknahmebefugnis. Die innen- und remigrationspolitische Sprecherin der Fraktion, Lena Kotré, führt auf einer Veranstaltung in Berlin 2025 allerdings ein sehr weites Verständnis von Täuschung bei der Einbürgerung aus:

> Wir müssen Staatsbürgerschaften zurücknehmen können. Es gibt die Möglichkeit, Staatsbürgerschaften zurückzunehmen, wenn zum Beispiel derjenige, der sie erlangt hat, bei der Erlangung getäuscht hat über wesentliche Dinge. Also, im Prinzip denkt der Gesetzgeber daran, er hat getäuscht über seinen Namen, über seine Herkunft, über sein Alter, was auch immer. Aber in meinen Augen hat auch jeder getäuscht, der hierher kommt und sagt, er hält sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung, tut es aber letzten Endes nicht, weil er eben hier kriminell wird oder weil er unsere Werte nicht anerkennt, weil er nicht anerkennt, dass Männer und Frauen hier gleiche Rechte haben, weil er nicht anerkennt, dass der Islam hier keine Staatsreligion ist. Diese Menschen müssen tatsächlich auch zurückgeführt werden.[2497]

In den Äußerungen tritt ein Verständnis von Ausbürgerung zutage, das weit über die Rücknahme einer böswillig rechtswidrig erworbenen Staatsangehörigkeit nach § 35 StAG hinausgeht und stattdessen einen Widerruf wegen nachträglicher Handlungen („tut es aber letzten Endes nicht“, „wird kriminell“) meint. Zudem soll die „Rücknahme“ neben allgemeiner Kriminalität auch in Fällen bestimmter Haltungen zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung, zu Werten, zur Gleichberechtigung oder zum Islam greifen. Kotré begreift damit auch eine fortbestehende kulturelle Differenz als Täuschung. Ähnlich argumentierte Kotré in einem Wahlkampfauftritt vom 2. September 2024:

> Wir wollen eine Abschiebeoffensive. […] Und die dritte Stufe ist natürlich: Wir müssen Einbürgerungen hinterfragen. Erfolgte Einbürgerungen. Wir alle wissen, dass die Staatsbürgerschaft so einfach verscherbelt wird. Man wirft sie zum Fenster raus und jeder kann sie bekommen. Das müssen wir hinterfragen. Wir müssen gucken, ob die Leute, die in den letzten Jahren deutsche Staatsbürger geworden sind, überhaupt ein Recht

[2497] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende, Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, Vortrag in Berlin, Remigration in Theorie und Praxis, hochgeladen am 20.06.2025 auf youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank].

> dazu hatten. Haben sie getäuscht? Nicht nur über ihre eigene Identität, sondern auch darüber, dass sie sich ja an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten werden. Und das wollen sie nicht, wenn sie unsere Werte hier nicht anerkennen. Sie hassen uns, sie wollen unsere Werte nicht anerkennen, und dann haben sie dieses Land, ganz genau wie die anderen auch, zu verlassen.[2498]

Lena Kotré ist die remigrationspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion, die zu den obigen Anträgen der Brandenburger AfD-Fraktion im Landtag und auf Pressekonferenzen gesprochen hat. Ihre Äußerungen haben deswegen ein hohes, repräsentatives Gewicht für den Brandenburger Landesverband und sind für die Auslegung der Forderung entscheidend. Der Brandenburger Landesverband verbindet damit einen scheinbar legalistischen Ansatz, lediglich die Vorschriften des StAG anzuwenden, mit einem weitgehenden Remigrationskonzept in Bezug auf deutsche Staatsbürger*innen in der Forderung, sämtliche Einbürgerungen der letzten Dekade zu überprüfen und bei „Täuschung“ zurückzunehmen. Später äußerte Lena Kotré sich noch offener. Anlässlich einer Ankündigung von Kanzler Merz, dass 80 % der Syrer*innen innerhalb von drei Jahren Deutschland verlassen sollen, schrieb sie am 30. März 2026:

> 80 % in drei Jahren? Wie wäre es mit 100 % in drei Monaten? Möglich ist es, doch der Wille fehlt. Warum? Weil die CDU als Blockpartei in diesen drei Jahren massenweise deutsche Pässe an Syrer verteilen will, damit möglichst viele bleiben können und es bei einer AfD-Regierung zusätzliche Umstände gibt, diese wieder zu entziehen. Die vollständige Remigration von Syrern ist locker innerhalb von drei Monaten möglich und sollte auch anvisiert werden.[2499]

[2498] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende, Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, Wahlkampfauftritt, hochgeladen am 02.09.2024, zitiert nach: Einstufungsvermerk LfV Brandenburg, S. 72.
[2499] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende, Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 30.03.2026

Die lapidare Aussage über „zusätzliche Umstände“ zeigt, dass sie die pauschale Ausbürgerung von Syrer*innen anstrebt, deren Umsetzung bloß eine Frage der „Umstände“ bei Regierungsantritt ist.

(d) Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus 2025

Die AfD-Fraktion hat am 9. Mai 2025 einen Entschließungsantrag in das Berliner Abgeordnetenhaus eingebracht, um den Senat aufzufordern, „sich auf Bundesebene mit Nachdruck für eine verfassungskonforme Verschärfung des § 17 Abs. 1 Staatsangehörigkeitsgesetz einzusetzen. Ziel muss es sein, Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die Straftaten begehen und eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die innere Sicherheit darstellen, die deutsche Staatsangehörigkeit aberkennen zu können“.[2500] Doppelstaatler*innen sollen in einer Vielzahl von Fällen ausgebürgert werden können:

> Die Ausweitung der Verlusttatbestände sind auf Gefährder, Straftäter, Terroristen oder Angehörige krimineller Organisationen und Clanstrukturen, terroristische Handlungen, die Finanzierung terroristischer und islamistischer Gruppierungen oder Mitgliedschaften in kriminellen Vereinigungen auszuweiten und müssen eindeutig beschrieben werden.[2501]

Bei den Straftaten ist keine Beschränkung auf besonders schwere Straftaten vorgesehen; die Tatbestände „Gefährder“, „Angehörige von Clanstrukturen“ und „Mitglieder islamistischer Gruppen“ erfassen zudem Menschen, die nicht notwendigerweise strafrechtlich verurteilt wurden. Bei Gefährdern handelt es sich um Personen, die gefahrenabwehrrechtlich als gefährlich eingestuft werden, aber noch keine Straftaten begangen haben müssen. Obendrein existiert für den Begriff keine Legaldefinition.[2502] Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende

---

[2500] Abgeordnetenhaus Berlin, Drs. 19/2412, S. 1.
[2501] Abgeordnetenhaus Berlin, Drs. 19/2412, S. 2.
[2502] *Brodowski/Jahn/Schmitt-Leonardy*, Gefahrenträchtiges Gefährderrecht. Aufgaben, Anwendungsfälle und Aporien der Gefahrenabwehr durch Strafrecht heute – Teil 1, GSZ 2017, 1.

Thorsten Weiß unterstrich diese weitreichenden, von Straftaten losgelösten Anknüpfungspunkte für Ausbürgerungen in der Plenardebatte vom 22. Mai 2025:

> Wenn jemand mit doppelter Staatsbürgerschaft zum Straftäter wird, zur Gefahr für unsere innere Sicherheit, dann muss er das Recht auf den deutschen Pass verlieren. Wir reden nicht nur über Messerstecher. Wir reden über Clankriminalität, über kriminelle Parallelgesellschaften, über Vergewaltiger. Berlin ist zu einer Hauptstadt der No-go-Areas geworden. Ganze Viertel sind in der Hand von Familienstrukturen, deren Loyalität nicht unserer Rechtsordnung gilt. Wir wollen, dass diese Menschen wissen: Wer unseren Rechtsstaat missachtet, wird seine deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Wer die Menschen in unserem Land angreift und verletzt, der muss Deutschland verlassen. Wer als Gefährder eingestuft ist, egal ob Islamist, Clanmitglied oder Gewaltverbrecher, der wird abgeschoben – und zwar nicht irgendwann, sondern sofort. [2503]

In einem Post auf X stellt Thorsten Weiß den Gesetzesentwurf am 12. Juni 2025 als praktische Umsetzung der Remigrationspläne dar:

> Anstatt Debatten über den Remigrationsbegriff zu führen, wären pol. Initiativen zur praktischen Umsetzung wünschenswert. In Berlin wollen wir z.B., dass Doppelstaatlern bei Straffälligkeit der deutsche Pass aberkannt wird, damit diese anschließend remigriert werden können. [2504]

Mit diesem Post unterstreicht Weiß, dass er in Ausbürgerungen nicht nur ein ‚sicherheitspolitisches' Instrument sieht, sondern sie in den Kontext eines großangelegten Konzepts zur Rückabwicklung der Migration nach Deutschland stellt.

(e) Einzeläußerungen nach dem 11./12. Januar 2025

Die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Beisitzerin im Bundesvorstand Christina Baum äußerte über die eingebürgerte Journalistin Ayesha Khan am 15. Mai 2025:

[2503]Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, Rede, Sitzungsprotokoll der 66. Sitzung am 22.05.2025, 19. Wahlperiode, Abgeordnetenhaus, https://www.parlament-berlin.de/ados/19/IIIPlen/protokoll/plen19-066-pp.pdf, S. 6585.
[2504]Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, X-Post vom 12.06.2025, https://www.twitter.com/weissafd/status/1933149884598665467 [zur Datenbank].

> So viel Selbsthass, dass man Feinde der eigenen Nation mit offenen Armen als Neubürger empfängt, gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Mit der AfD geht es für solche Personen im schnellsten Tempo wieder zurück in das so viel bessere Heimatland.[2505]

Der EU-Abgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende in Thüringen René Aust äußerte am 15. Juni 2025, dass, wo „rechtlich möglich", der Doppelpass „zu entziehen" und die „gesetzlichen Entzugsgründe [...] endlich zu erweitern" seien.[2506] Am 22. August 2025 forderte der Bundesschriftführer und brandenburgische Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch, nachdem ein deutsch-türkischer Täter einen Polizisten erschossen hatte: „Unsere Haltung ist klar: Straftäter mit doppelter Staatsangehörigkeit müssen ausgewiesen und ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt werden. Mit der AfD wird es keine doppelte Staatsbürgerschaft mehr geben."[2507]

Auf Landesebene äußerten sich insbesondere Funktionär*innen der Landesverbände, die die Ausbürgerungsforderung 2025 auch programmatisch verankerten. So kündigte der bayerische Landtagsabgeordnete und heutige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gerd Mannes am 20. Januar 2025 an, eine AfD-Regierung werde „radikalen Doppelstaatlern umgehend die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen", da „wir" hier keine „fanatischen Frauenfeinde mit mittelalterlichem Weltbild" bräuchten.[2508] Am 9. April 2025 forderte der bayerische Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Benjamin Nolte: „kriminellen Eingebürgerten die Staatsbürgerschaft entziehen und

---

[2505]Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 15.05.2025, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid031CZsPczXTA1DFeKymqkZEH2ARsuHwDEsWDFQzYBhKqgLiMuYjkSsWoFb5eZdpLuWl [zur Datenbank].

[2506] René Aust, MdEP, ESN-Vorsitzender, stv. Landesvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 15. Juni 2025, https://www.facebook.com/ReneAustAfD/posts/pfbid0aR3ABJWmxBvpK4bsu2anuQsc8Y7g9RXJ3TYpNmMZxDDTX3kogJj1XMR4kErNTeh7l [zur Datenbank].

[2507] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Facebook-Post vom 22.08.2025, https://www.facebook.com/Dennis.Hohloch.AfD/videos/1340096557704581/ [zur Datenbank].

[2508]Gerd Mannes, MdL und stv. Fraktionsvorsitzender in Bayern, Telegram-Post vom 20.01.2025, https://t.me/gerdmannesmdl/1128 [zur Datenbank]#.

Remigration durchsetzen!“ [2509] Am 22. April forderte Nolte in Bezug auf islamistische Gefährder beziehungsweise „ 💣 458 islamistische Zeitbomben“: „Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft und sofort abschieben!“[2510] Der bayerische Kommunalpolitiker Markus Kellerer erhob mit einem Repost von Sebastian Münzenmaier in Bezug auf „ein gigantisches Problem mit Ausländerkriminalität“ am 25. April 2025 die Forderung: „Mögliche Entziehung der deutschen Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern“.[2511] Der Landtagsabgeordnete und heutige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Richard Graupner bekräftigte den 12-Punkte-Plan der Landtagsfraktion mit den Worten: „Remigration aller Islamisten ohne deutsche Staatsangehörigkeit bzw. mit Doppelpass“. [2512] Am 9. Juni äußerte die bayerische Kommunalpolitikerin Leyla Bilge über den Bundestagsabgeordneten Ferat Kocak: „Deutsche Staatsbürgerschaft entziehen, abschieben - Problem erledigt!“[2513] Der bayerische Landtagsabgeordnete und heutige Fraktionsvorsitzende Ulrich Singer forderte am 9. Juli 2025 das „Ende der doppelten Staatsbürgerschaft für straffällig gewordene Migranten“.[2514] Die bayerische Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner kündigte am 20. September 2025, da die deutsche Staatsbürgerschaft „heute an alle Welt verramscht werde“, an, dass die AfD „[u]nrechtmäßige Einbürgerungen [..] überprüfen und rückabwickeln“ werde.[2515] Die bayerische Landtagsfraktion forderte am 9. Oktober 2025, da viele Menschen „sich den deutschen Pass durch gefälschte Sprach-Zertifikate

---

[2509] Benjamin Nolte, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, Telegram-Post vom 09.04.2025, https://t.me/benjamin_d_nolte/1261 [zur Datenbank].
[2510] Benjamin Nolte, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, Telegram-Post vom 22.04.2025, https://t.me/benjamin_d_nolte/1274 [zur Datenbank]#.
[2511] Markus Kellerer, Mitglied des Kreistags Dachau und Mitglied im Vorstand des KV Dachau, X-Repost vom 25.04.2025 eines Posts von Sebastian Münzenmaier, https://www.twitter.com/kellerermarkus/status/1915689311606902811 [zur Datenbank].
[2512] Richard Graupner, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender, Telegram-Post vom 14.05.2025, https://www.t.me/infokanal_richard_graupner_mdl/752 [zur Datenbank]#.
[2513] Leyla Bilge, stv. Vorsitzende KV Rosenheim, Telegram-Post vom 09.06.2025, https://t.me/leylabilge/830 [zur Datenbank].
[2514] Ulrich Singer, MdL in Bayern, Telegram-Post vom 09.07.2025, https://t.me/ulrichsinger/1589 [zur Datenbank].
[2515] Katrin Ebner-Steiner, MdL und Fraktionsvorsitzende in Bayern, 20.09.2025, https://www.twitter.com/kebnersteiner/status/1969419859063713816 [zur Datenbank]

erschlichen“ hätten, „dass sämtliche Einbürgerungen seit 2015 überprüft werden“.[2516]

Thorsten Weiß, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus, äußerte am 20. Februar 2025 in Bezug auf die Schlagzeile „Islamisten auf TikTok feiern Messerangreifer von Villach“: „Bei Doppelstaatlern ist die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen und ein lebenslanges Einreiseverbot auszusprechen.“[2517] Am 28. März 2025 forderte Weiß bei „Straftaten den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft für Doppelstaatler“.[2518] Laut dem Berliner Abgeordneten Gunnar Lindemann sind die Forderungen der AfD „glasklar“: „straffällig gewordene Ausländer mit doppelter Staatsbürgerschaft von ihrem deutschen Pass befreien und in die geliebte Heimat schicken“.[2519] Am 25. Mai sagte die Berliner Landesvorsitzende Kristin Brinker, in Bezug auf „Messergewalt“ ließe sich das Problem „an der Wurzel packen“ und es könnte dazu unter anderem „Tätern mit doppelter Staatsangehörigkeit“ der „deutsche Pass entzogen“ und sie dann abgeschoben werden.[2520] Am 26. Mai 2025 äußerte Thorsten Weiß sich wie folgt: „Wir fordern, dass Doppelstaatler, die sich in Clans organisieren, die Polizisten angreifen, Frauen und Mädchen vergewaltigen oder das Messer ziehen, ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren und den Heimflug antreten müssen.“[2521] Am 8. August 2025 schrieb die Berliner Fraktion im Abgeordnetenhaus auf X: „Kriminelle Doppelstaatler? Staatsbürgerschaft weg – und ab nach

---

[2516] Christoph Maier, MdL in Bayern und parlamentarischer Geschäftsführer, Zitat in einem Telegram-Post der AfD-Landtagsfraktion Bayern vom 09.10.2025, https://t.me/afdlandtagbayern/7354 [zur Datenbank].
[2517] Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, X-Post vom 20.02.2025, https://x.com/weissafd/status/1892612428396933279 [zur Datenbank].
[2518] Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, TikTok-Post vom 28.03.2025, https://tiktok.com/@thorsten.weiss.afd/video/7486905584906800406 [zur Datenbank].
[2519] Gunnar Lindemann, MdA, Facebook-Post vom 06.04.2025, https://www.facebook.com/afdlindemann/posts/1045907337357706 [zur Datenbank].
[2520] Kristin Brinker, MdA und Landesvorsitzende sowie Vorsitzende der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Telegram-Post vom 25.05.2025, https://t.me/kristin_brinker/2008 [zur Datenbank].
[2521] Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, X-Post vom 26.05.2025, https://www.twitter.com/weissafd/status/1927028635149410743 [zur Datenbank].

Hause.“ [2522] Am 3. September 2025 äußerte Weiß über den Streamer und Linken-Berater Dara Marc Sasmaz: „Was meint ihr? Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft für Herrn Sasmaz wegen Hassverbrechen und Abschiebung ins Heimatland?“[2523]

Nach der brandenburgischen Landtagsabgeordneten Lena Kotré müsse, nicht nur wer zur Vernichtung Israels auf deutschen Straßen aufrufe, die deutsche Staatsangehörigkeit „bei Doppelpass“ verlieren, sondern auch wer „Vergewaltigung oder Mord“ begehe.[2524] Der Fraktions- und stellvertretende Landesvorsitzende Hans-Christoph Berndt repostete am 18. Februar 2025 eine Aussage des ehemaligen JA-Bundesvorstandsmitglieds Fabian Keubel über die Einbürgerung einer 93-jährigen ehemaligen „Gastarbeiterin“ mit schlechten Deutschkenntnissen: „[D]iese Einbürgerungen sind illegal und müssen als solche nach der Wende überprüft und ggf. rückgängig gemacht werden. Wer noch nicht mal fließend deutsch [sic!] spricht, kann NIEMALS Deutscher sein.“[2525] Ebenfalls am 18. Februar kündigte Lena Kotré an, dass die AfD sich dafür einsetzen werde, dass „die erfolgten Einbürgerungen der letzten zehn Jahre kritisch hinterfragt“ werden.[2526] Am 25. Juni äußerte Lena Kotré: „Eingebürgerte Straftäter gelten als ‚Deutsche‘, der Migrationshintergrund bleibt außen vor. Die Lösung: Remigration statt

---

[2522] Landtagsfraktion Berlin, X-Post vom 08.08.2025, https://www.twitter.com/afdfraktionagh/status/1953877174026416559 [zur Datenbank].
[2523] Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender Berlin, X-Post vom 03.09.2025, https://www.twitter.com/weissafd/status/1963263429482885268 [zur Datenbank].
[2524] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und stv. parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion Brandenburg, X-Post vom 16.01.2025, https://www.twitter.com/kotrelena/status/1879997144771489867 [zur Datenbank].
[2525] Hans Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, X-Repost vom 18.02.2025 eines Posts von Fabian Keubel, X-Post vom 18.02.2025, https://x.com/hcberndt/status/1892109307744841933 [zur Datenbank].
[2526] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und stv. parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion Brandenburg, TikTok-Post vom 18.02.2025, https://tiktok.com/@lena.kotre/video/7472762324818971926 [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:02:13.

Statistik-Tricks.“[2527] Am 27. August 2025 äußerte Lena Kotré: „Wer nur durch einen einfachen Verwaltungsakt Deutscher werden kann, kann durch einen einfachen Verwaltungsakt auch wieder keiner mehr sein.“ [2528]

Die nordrhein-westfälische, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Enxhi Seli-Zacharias schrieb am 6. September 2025 über einen „Kosovare[n]“, der auf eine Lehrerin einstach, sie könne sich „sehr gut vorstellen, wie dieser Primat sozialisiert“ sei: „Zwangsausbürgerungen müssen ernsthaft diskutiert werden!“ [2529] Im August 2025 forderte der mecklenburgische Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer, nachdem ein Doppelstaatler einen Polizeibeamten tötete: „Solche Täter gehören in ihr zweites Heimatland abgeschoben – ohne Wenn und Aber.“[2530] Der sächsische stellvertretende Landes- und Fraktionsvorsitzende Sebastian Wippel schrieb am 7. Januar 2025: „Wer als Ausländer in Deutschland friedliche Menschen angreift, mit Raketen beschießt, Häuser oder Dinge anzündet, gehört zwingend ausgewiesen und abgeschoben. Doppelstaatlern gehört der deutsche Pass entzogen.“[2531] Am 10. September 2025 repostete der Thüringer Landtagsabgeordnete Dennis Häußer die Forderung: „Straftaten, die das Sicherheitsgefühl der Menschen tangieren, schwerer Diebstahl, Körperverletzung, sexuelle Übergriffe enden mit Entzug des deutschen Passes oder eben Entzug des Schutzstatus“.[2532] Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke schrieb

---

[2527] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und stv. parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion Brandenburg, Facebook-Post vom 26.06.2025, https://www.facebook.com/Kotre.Lena/videos/760703616384851/ [zur Datenbank].
[2528] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und stv. parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion Brandenburg, Telegram-Post vom 27.08.2025, https://t.me/lenakotre/336 [zur Datenbank]#.
[2529] Enxhi Seli-Zacharias, MdL und stv. Fraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 05.09.2025, https://www.twitter.com/enxhiseli/status/1963904881116197064 [zur Datenbank].
[2530] AfD-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Meldung, darin Äußerung von Nikolaus Kramer, MdL in Mecklenburg-Vorpommern und Fraktionsvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, https://afd-fraktion-mv.de/toedlicher-angriff-auf-polizisten-afd-fordert-konsequenzen-fuer-kriminelle-doppelstaatler.
[2531] Sebastian Wippel, MdL in Sachsen, stv. Landes- und Fraktionsvorsitzender Sachsen, Telegram-Post vom 07.01.2025, https://t.me/sebastianwippel/1893 [zur Datenbank]#.
[2532] Dennis Häußer, MdL in Thüringen, X-Repost vom 10.09.2025 eines Posts von Anabel Schunke, https://x.com/orson_74/status/1965759797195915657 [zur Datenbank].

am 10. Februar 2026: „Wenn man die Staatsbürgerschaft kaufen kann und die Integrationsfähigkeit keine Rolle mehr spielt, sollte die Opposition die Debatte darüber führen, wer ausgebürgert und remigriert gehört.“[2533]

Diese vorstehenden Einzeläußerungen belegen, dass führende Funktionär*innen der AfD auch nach dem Parteitag in Riesa vom 11./12. Januar 2025 die Ausbürgerungsforderung vertraten.

(5) Fehlende Abgrenzung der AfD vom Sellnerschen Remigrationsbegriff

Dass die AfD in der dritten und vierten Phase, also ab 2024, nicht vom Ausbürgerungsziel abgerückt ist, zeigt sich in der fehlenden Distanzierung der Partei vom Sellnerschen Remigrationskonzept. Das vom identitären Aktivisten Martin Sellner vertretene Remigrationskonzept wurde vom Bundesverwaltungsgericht 2024 und 2025 in einer disziplinarrechtlichen und einer vereinsrechtlichen Entscheidung als verfassungsfeindlich bewertet, insbesondere weil es sich auch auf deutsche Staatsangehörige bezieht.[2534] Dadurch wurde ein innerparteilicher Abgrenzungsprozess ausgelöst, der Aufschluss gibt, welches Ziel die AfD mit Remigration verfolgt. Dieser Abgrenzungsprozess fand allerdings nur auf formaler Ebene – keine Parteimitgliedschaft oder Parteiveranstaltungen mit Sellner – aber nur bedingt in der Sache selbst statt. So erklärte insbesondere die Parteisprecherin Alice Weidel Ausbürgerungen für konform mit dem AfD-Remigrationskonzept.

(a) Das Sellnersche Remigrationskonzept

Im Blickwinkel dieses Abschnitts zielt das Sellnersche Remigrationskonzept darauf ab, zum Erhalt des ethnisch verstandenen deutschen Volkes und dessen Vorherrschaft auch Eingebürgerte und Doppelstaatler*innen auszubürgern und auf „nichtassimilierte“ Staatsbürger*innen einen Auswanderungsdruck in Form

---

[2533] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, X-Post vom 10.02.2026 https://x.com/bjoernhoecke/status/2021153349970600332?s=12 [zur Datenbank].
[2534] BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24 – *COMPACT*; BVerwG, Urteil v. 21.11.2024 – 2 WD 9/23 – *IB Soldat*.

ethnisierter Kriminalstatistiken, Einschränkungen islamischer Bauten und muslimischer Praktiken, absoluter Kopftuchverbote in öffentlichen Einrichtungen, Leitkulturpräambeln in der Verfassung und maßgeschneiderter sozialpolitischer Gesetze möglicherweise bis zu fünf oder sechs Millionen Deutsche rechtlich oder zumindest faktisch aus dem Staatsvolk auszuschließen.

(aa) Zielgruppen

Das Sellnersche Remigrationskonzept zielt auf drei Gruppen: „A) Asylanten“, „B) Sonstige Ausländer“ und „C) Nichtassimilierte Eingebürgerte und Staatsbürger“.[2535] Damit umfasst das Remigrationskonzept Sellners auch deutsche Staatsbürger*innen:

> Er plant explizit eine Rückabwicklung des Migrationsgeschehens ungeachtet einer zwischenzeitlich verliehenen oder „sogar“ schon durch Geburt „in Parallelgesellschaften“ erworbenen deutschen Staatsangehörigkeit, sofern es an einer hinreichenden „Assimilation“ dieser Staatsangehörigen mangele und diese „nach wie vor eine fremde Identität haben und der Gesellschaft zur Last fallen“ […].[2536]

Diese dritte Gruppe umfasst nach der Bewertung des Bundesverwaltungsgerichts „5 bis maximal 6 Millionen Staatsbürger, die möglicherweise für eine Remigrationspolitik in Frage kämen, weil sie sich nicht assimilieren wollen, können, und daher dauerhaft auch nicht in das Land passen, sondern eher besser in einem anderen Land leben sollen‘“, wobei Doppelstaatler*innen, „deren Gruppe Sellner auf 2,6 bis 4,3 Millionen Menschen beziffert“, den größten Teil bilden.[2537]

Sellner möchte ein „demoskopisches Institut“ schaffen, das einen „Assimilationsmonitor“ erstellt und dafür alle „verfügbaren sozialen und wirtschaftlichen Daten ebenso wie das Wahlverhalten“ auswertet.[2538] Für einzelne ethnische Gruppen sollen nach den Kriterien „1. Ökonomische Belastung,

---

[2535] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 57.
[2536] BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 100 – *COMPACT*.
[2537] BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 100 – *COMPACT*; Siehe für die Zahlen auch: *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 68.
[2538] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 42.

2. Kriminologische Belastung, 3. Kulturelle Belastung“[2539] „Assimilations“- und „Remigrationsquoten“ berechnet werden. Ein Mittel dafür soll die ethnisierende Differenzierung deutscher Straftäter*innen anhand der Vornamen sein:

> Obwohl die heutige Politik bemüht ist, die Spuren der fremden Täter zu verwischen, belegen die Vornamen der Delinquenten immer noch, welche ethnischen Gruppen bei welchen Taten überrepräsentiert sind.[2540]

(bb) Ausbürgerung

Die Gruppe der „nichtassimilierten“ Eingebürgerten und Doppelstaatler*innen plant Sellner durch Ausbürgerungen zu reduzieren:[2541]

> Für den bereits eingebürgerten, aber nicht assimilierten Teil einer Remigrationszielgruppe (Gruppe C) gebietet sich im Vergleich mit den beiden anderen Gruppen ein noch längerfristiges und maßvolles Vorgehen. Bei Doppelstaatsbürgerschaften ist unter bestimmten Voraussetzungen der Verlust der einen Staatsbürgerschaft möglich. Abgesehen davon sollen Assimilations- und Remigrationsdruck langfristig die Parallelgesellschaft abbauen.[2542]

Nach der Zusammenfassung des Bundesverwaltungsgerichts von Sellners COMPACT-Videoreihe sei in „krassen Fällen“ auch die Folge Staatenlosigkeit angedacht, „etwa ‚bei Clankriminellen, bei Terroristen, bei Terrorfans, bei fremden Nationalisten, die fremde Konflikte auf unseren Boden tragen und die tatsächlich […] in kriegerischen Akten wie Clankriegen dann verwickelt sind‘“.[2543]

(cc) Auswanderungsdruck

Unter dem Euphemismus „Anreize zur Heimkehr“[2544] will Sellner zudem auch einen „Assimilations“- beziehungsweise „Remigrationsdruck“ aufbauen, durch den in seinen Augen kulturfremde Staatsbürger*innen zur Auswanderung

---

[2539] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 56, siehe auch S. 80.
[2540] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 47.
[2541] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 68 f.; BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 101 – *COMPACT*.
[2542] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 58.
[2543] BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 101 – *COMPACT*.
[2544] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 69.

gedrängt werden.[2545] Dieser Druck soll durch „De-Islamisierung“, „strenge De-Islamisierungspolitik“ und eine „Leitkultur“ aufgebaut werden:[2546]

> Ein Entzug der Staatsbürgerschaft ist in vielen Fällen nicht möglich und vor allem nicht angemessen. Dennoch kann eine langfristige Remigrationspolitik fremde Parallelgesellschaften abbauen. Für diese Zielgruppe wird durch eine patriotische Leitkultur Assimilationsdruck erzeugt, während Deislamisierung und sozialpolitische Maßnahmen Remigrationsdruck erzeugen.[2547]

Das Bundesverwaltungsgericht zählt zu diesen Druckmaßnahmen,

> dass fremde Kulturen im öffentlichen Raum nicht mehr stattfinden dürften, auch keine fremden Speisegebote, keine fremden Feiertage und keine fremden Sprachen. Nicht nur das Zeigen fremder Nationalfahnen solle verboten werden, sondern ebenso, dass sich Ausländer politisch im Land betätigen. Sie sollten weder demonstrieren noch Minarette auf ihre Moscheen bauen dürfen. Als verbindlich empfundene Bekleidungsvorschriften (Vollverschleierung) sollten in der Öffentlichkeit unterbunden werden. Damit werde dem Ausbreiten einer islamistischen Parallelgesellschaft entgegengetreten. Zudem müsse – zweitens – „struktureller Druck“ ausgeübt werden. Dänische „Ghetto-Gesetze“ dienen Sellner insoweit als Vorbild, ohne dass dies von ihm näher beleuchtet wird. Generell sollen jedenfalls „strukturelle wirtschaftliche Maßnahmen“ ebenfalls „Remigrationsdruck“ ausüben.[2548]

In seiner Remigrationsschrift zählt Sellner folgende Deislamisierungsmaßnahmen auf:

> Der Bau von Moscheen unterliegt ebenfalls deutlichen Restriktionen. Weder dürfen sie aus dem Ausland finanziert werden noch mit dominanten Minaretten oder Kuppeln das Straßenbild „arabisieren“. Predigten müssen in Amtssprache gehalten werden und werden regelmäßig kontrolliert. Schächtungs- und Beschneidungspraxen müssen für die Remigrationszielgruppen juristisch geprüft und nach Möglichkeit eingeschränkt werden. Mehr- und Verwandtenehen sind zu verbieten und das Verbot streng zu überwachen. Kopftücher sind in Schulen, im öffentlichen Dienst, in Amtsgebäuden, Spitälern etc.

[2545] BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 102 – *COMPACT*.
[2546] Sellner, zitiert nach: BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 102 – *COMPACT*.
[2547] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 69.
[2548] BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 102 – *COMPACT*; Siehe auch: *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 73 f.

> nicht gestattet. Vollverschleierung wird generell verboten. Auf religiöse Speisevorschriften wird im öffentlichen Raum ebenfalls keine Rücksicht genommen.[2549]

Nach ungarischem Vorbild will er zudem Leitkultur-Präambeln in der Verfassung verankern, um die Politik der Deislamisierung verfassungsrechtlich zu fundieren.[2550] Sellner schätzt, mit solchen Druckmaßnahmen bis zu zwei Millionen Staatsbürger*innen zur Auswanderung bewegen zu können:

> Eine Zahl zu nennen, auf die sich Anpassungsdruck und Heimkehranreize auswirken würde, wäre unseriös. Erneut ist die Zahl von 1,5 bis zwei Millionen eine bloße Schätzung. Dies entspräche auch ungefähr der Zahl der Einbürgerungen seit den frühen 2000er Jahren. Mit einer Politik der Leitkultur, hohem Anpassungsdruck und dem Wegfall von sozialen Hängematten konfrontiert, könnte sich ein Teil dieser Zielgruppe in einem Zeitraum von 30 Jahren für ein Heimkehrprogramm entscheiden.[2551]

(b) Die „Krah-Debatte“

Aufschlussreich für das Verhältnis der AfD zum Sellnerschen Remigrationskonzept ist die Personalie Maximilian Krah. Er vertrat zunächst ein dezidiert ethnisch-völkisches Remigrationskonzept und wurde 2023 zum Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024 gewählt. Nachdem er wegen verschiedener Skandale in dieser Funktion nicht mehr auftreten durfte, warb er ab 2025 – ohne vom ethnisch-völkischen Grundmotiv seiner ideologischen Ausrichtung abzuweichen – offen dafür, eine harte Abgrenzungslinie zu den Anhänger*innen des Sellnerschen Remigrationskonzepts, insbesondere im Vorfeld der AfD, zu ziehen. Bezeichnenderweise erhielt er weder besonders viel Zustimmung noch Ablehnung aus der Parteiführung für diesen Versuch.

(aa) Maximilian Krah als Spitzenkandidat der Europawahl

Auf der Europawahlversammlung 2023 in Magdeburg wurde Maximilian Krah mit 65,7 % zum Spitzenkandidaten der Europawahl gewählt. In seinem im

---

[2549] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 77.
[2550] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 72 ff.
[2551] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 82.

neurechten Antaios-Verlag erschienenen Buch „Politik von Rechts“ bekannte Krah sich zum Remigrationsprojekt und stellte die Frage, „was mit den dann im Land befindlichen Menschen mit Migrationshintergrund geschehen soll“, wozu er „prognostisch über 25 Millionen Menschen“ zählte, „davon deutlich über 15 Millionen deutsche Staatsangehörige“. [2552] Da er keine praktischen und rechtlichen Möglichkeiten sah, diese Menschen auszuweisen, setzte er wie Sellner auf die „richtigen Anreize“:

> Es wird auch in zehn Jahren nicht ansatzweise eine politische Mehrheit, gar die verfassungs- und völkerrechtliche Möglichkeit, ganz zu schweigen von der praktischen Umsetzbarkeit, geben, diese Menschen gegen ihren Willen aus dem Land auszuweisen. Alle diesbezüglich ins Feld geführten Beispiele bewegen sich quantitativ im Bereich der Homöopathie. Die Remigration der nicht Integrationswilligen und -fähigen kann nur in großer Zahl gelingen, wenn sie kooperieren. Hierzu müssen die richtigen Anreize gesetzt werden, ökonomisch muß der Sozialstaat so umgebaut werden, daß er zielgenau die tatsächlich Bedürftigen schützt, aber nicht zur Hängematte Leistungsscheuer wird.[2553]

Krah vertrat hier schon in „Politik von Rechts“ ein Remigrationskonzept, das in einem juristischen Pragmatismus vorrangig auf einen kulturellen und ökonomischen Auswanderungsdruck und nicht auf massenhafte Ausbürgerungen und Ausweisungen setzte. Andererseits zählten „über 15 Millionen deutsche Staatsangehörige“ für ihn klar zur Zielgruppe des Remigrationsprojekts. Wichtiger „Anreiz“ war für Krah deswegen ein kultureller Druck, den ein selbstbewusstes deutsches Volk ausüben soll:

> Das führt zum kulturellen Anreiz. Er liegt in der Durchsetzung der deutschen Kultur und der Verhinderung von Parallelwelten. In immer mehr urbanen Gebieten besteht keine kulturell deutsche öffentliche Ordnung mehr. Wird sie aber wiederhergestellt und durchgesetzt, müssen sich die Migranten entscheiden: Akzeptieren sie diese Ordnung und assimilieren sich in sie, was ein Prozeß von zwei, drei Generationen ist, oder verlassen sie das Land wieder und suchen sich eine Heimat, die ihren Vorstellungen von öffentlichem Zusammenleben entspricht? Ein wirksames Verhindern der Heirat von

[2552] *Krah*, Politik von rechts: Ein Manifest, 2023, S. 39.
[2553] *Krah*, Politik von rechts: Ein Manifest, 2023, S. 39.

> ‚Importbräuten', ein konsequentes Durchsetzen deutscher sozialer Normen, etwa in der Schule von Schuluniformen bis zum Schwimmunterricht, und eine Rechtsordnung, die Verstöße konsequent ahndet, vergällen dem Integrationsunwilligen den weiteren Aufenthalt. Bleiben werden die, die ohnehin zu uns passen. Nicht polizeiliche Maßnahmen führen zur Remigration, sondern nur ein sich seiner kulturellen Identität bewußtes Volk aus Alteingesessenen und sich neu Angeschlossenen, das selbstbewußt seine Ordnung im eigenen Territorium durchsetzt.[2554]

Krah wurde von den Delegierten der Europawahlversammlung vom 29. Juli bis zum 6. August 2023 mit 65,7 % zum Spitzenkandidaten gewählt. Diese Wahl markiert, dass ein Politiker, der sich damals noch offen zum ethnischen Volksbegriff und dem Ziel, auch deutsche Staatsbürger*innen zur „freiwilligen" Remigration zu drängen, bekannte, nun mit einer starken Mehrheit Spitzenkandidat in der AfD werden konnte.

(bb) Krahs spätere taktische Spaltungslinie

Aufschlussreich für die Abgrenzung der Partei vom Sellnerschen Remigrationskonzept ist eine Debatte, die Krah zwei Jahre später anstieß. Krah folgte nach wie vor dem Ziel, das ethnisch verstandene Volk zu erhalten und dessen Vorherrschaft zu sichern, nur wollte er nun aus strategischen Gründen seine Partei davon abbringen, deutsche Staatsbürger*innen mit Migrationshintergrund zur Zielgruppe von Remigration zu machen. In einem Vortrag vom 17. Juli 2025 versuchte er, die Bundestagsfraktion von seinem Ansatz zu überzeugen:

> Ich möchte, dass Sie meine Argumente zumindest nachvollziehen können und ich möchte, dass Sie anhand dessen erkennen, dass es mir sicher nicht darum geht, die Deutschen zur Minderheit im eigenen Land zu machen, hier das Land komplett irgendwelchen Ausländern zu übergeben oder die Kultur aufzugeben, sondern dass ich sage, der Weg, den wir immer noch glauben, dass er der Königsweg ist, führt dazu, dass wir die Kultur verlieren und nur, wenn wir umdenken, werden wir unsere kulturelle Identität

[2554] *Krah*, Politik von rechts: Ein Manifest, 2023, S. 41.

> bewahren können und nebenbei ist es auch noch verfassungskonform, also es ist die eierlegende Wollmilchsau.[2555]

Mit dem Vortrag versuchte Krah, die AfD zu einer pragmatischen, aber entschiedenen Abgrenzung vom Sellnerschen Remigrationskurs zu bewegen:

> Wir kommen nicht an Staatsbürger ran. Und ich kann diese wunderschöne Liste des Grauens für die Linken und des Schmeichelns für uns nur deshalb so laut fordern, weil ich bei diesem Ding völlig klar bin. Finger weg von Staatsbürgern. Egal, ob sie uns nerven. Wir haben in Berlin den Fall, dass ein 18-jähriger deutscher Staatsbürger arabischer Herkunft vor Gericht steht und er braucht den Dolmetscher, weil er nicht mehr Deutsch konnte, dass er dem Gericht folgte. Finde ich das gut? Nein, finde ich furchtbar. Kann ich ihn abschieben? Nein.[2556]

In einem X-Post vom 19. Oktober 2025 forderte Krah, den Sellnerschen Remigrationsbegriff mit Ordnungsmaßnahmen aus der Partei zu drängen:

> Man kann die Rechtsprechung auf einen Grundsatz zusammenfassen: Finger weg von Staatsbürgern! Einwanderungsstopp, weitgehende Ausschaffung von Ausländern, Erschwerung der Einbürgerung für die Zukunft – alles das ist legitim und rechtlich unproblematisch. Sobald aber Staatsbürger pauschal aufgrund ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert werden sollen oder gar ihre Staatsangehörigkeit in Frage gestellt wird, ist die absolute Grenze überschritten. Da anders als in den USA der Begriff „Remigration“ in Deutschland von seinem Urheber Martin Sellner und Teilen des politischen Vorfeldes auch auf Staatsbürger angewendet wird, besteht bei seiner Verwendung immer der Verdacht, dass er auch in diesem verfassungsfeindlichen Sinne gemeint ist. Der Verweis auf die eigene Definition des Begriffes reicht nicht aus, den Verdacht zu entkräften. Will man den Begriff – der politisch wirkmächtig und damit wertvoll ist – also weiterhin verwenden, muss man auf das Vorfeld massiv einwirken, ihn neu und im Sinne der Parteipublikationen zu bestimmen und nach innen eine strenge Disziplin durchsetzen, die jeden,

---

[2555] Maximilian Krah, MdB und ehemaliger Europaspitzenkandidat, 17.07.2025, https://www.youtube.com/watch?v=1f-IUcrtNXo [zur Datenbank].
[2556] Maximilian Krah, MdB und ehemaliger Europaspitzenkandidat, 17.07.2025, https://www.youtube.com/watch?v=1f-IUcrtNXo [zur Datenbank].

> der an der Nicht-Anwendbarkeit auf Staatsbürger Zweifel aufkommen lässt, mit Ordnungsmaßnahmen bedroht. Gelingt das nicht, ist der Begriff toxisch.[2557]

Diese Abgrenzung sah Krah in seinem Vortrag vor der Bundestagsfraktion als ein lediglich strategisches Zugeständnis an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Identitären Bewegung:

> Herrgott nochmal, wir haben es schwarz auf weiß. Der Begriff Remigration muss deshalb klar von uns beherrscht werden. Wir müssen deutlich machen: Finger weg von Staatsbürgern, das muss unser Mantra sein. Nochmal, ich habe euch eine riesige Liste von Grausamkeiten aufgeschrieben für illegale Einwanderer. Die ist viel besser als, viel weitergehend als das, was wir bislang haben. Die können wir alles ungeniert vertreten. Das Urteil, das Gericht in Leipzig hat gesagt, es ist nicht nur Einwanderungskritik zulässig, es ist Einwanderungsfeindlichkeit zulässig neuerdings. Aber das ist nur zulässig, wenn wir immer wieder sagen, Staatsbürger sind Staatsbürger. Das ist die Kröte. Aber die ist eh die Kröte. Wir können machen, was wir wollen, wir kommen darüber nicht weg. Der Staat ist ethnisch blind. Bitter. Der Erhalt des spezifisch Deutschen kann nur auf der Ebene der Gesellschaft erfolgen, nicht auf der Ebene des Staates. Weil alles andere widerspricht dem liberalen Staatsmodell. Und das kriegen wir nicht weg. Niemand will das Grundgesetz abschaffen, weil was danach käme, wäre noch schlimmer.[2558]

Es ist auffällig, dass Krah aus der AfD weder viel Zuspruch noch Kritik erhielt. Sein Vorschlag, einen substantiellen Strömungskampf mit den Anhänger*innen Sellners aufzunehmen, verhallte im Wesentlichen. So entgegnete ihm Torben Braga, Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Parlamentarischer Geschäftsführer aus Thüringen, am 20. Oktober 2025 auf X:

> Der Autor erkennt zwar, dass ostdeutsche AfD-Landesverbände nahe an der absoluten Mehrheit stehen, übersieht aber, dass dies gerade wegen der konsequenten Beibehaltung zentraler programmatischer Positionen – einschließlich eines umfassenden

---

[2557] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen und ehem. Mitglied des Parteivorstands, 19.10.2025, https://x.com/KrahMax/status/1979961051635691579 [zur Datenbank].
[2558] Maximilian Krah, MdB und ehemaliger Europaspitzenkandidat, 17.07.2025, abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=1f-IUcrtNXo [zur Datenbank]

> Remigrationskonzepts – gelungen ist. Warum sollte Ähnliches also nicht auch auf Bundesebene möglich sein?[2559]

Dass die Parteispitze keinen substanziellen Strömungskampf mit den Anhänger*innen Sellners aufnehmen wollte, zeigte sich vor allem im Umgang mit gemeinsamen Veranstaltungen zwischen Sellner und AfD-Politiker*innen.

(c) Veranstaltungen mit Martin Sellner

(aa) Veranstaltung mit Lena Kotré in Vetschau am 22. Januar 2026

Zusammen mit ihrem Ehemann, Steffen Kotré, lud Lena Kotré Martin Sellner zu einer AfD-Veranstaltung am 22. Januar 2026 nach Luckenwalde ein. Nach Intervention von Alice Weidel, Tino Chrupalla und René Springer fand das Podium von Kotré und Sellner als IB-Veranstaltung am selben Tag im nahegelegenen Vetschau statt. Auf die Frage des Moderators, ob sich der Remigrationsstreit im Kern um die „Deportation oder das Ausschaffen von Staatsbürgern Deutschlands, von Passinhabern Deutschlands“ drehe, die Sellner fordere, antwortete Kotré wie folgt:

> Also grundsätzlich muss man schon feststellen, das Remigrationskonzept der AfD unterscheidet sich von dem Remigrationskonzept von Martin Sellner, gerade dahingehend, dass das Konzept der AfD nicht auf Staatsbürger abzielt. Das ist nicht Teil dieses Konzeptes, wenngleich ich es durchaus begrüße, dass es eben Vertreter im Vorfeld gibt, die da progressiver denken, die auch weiterdenken und die Dinge auch ins Gespräch bringen, über die man mehr oder weniger dann auch nachdenken muss. Und ich denke auch, dass das Remigrationskonzept der AfD, wie es jetzt besteht, noch nicht abschließend ist. Das kann noch weiter fortgeschrieben werden, man kann da noch weitere Ideen einfließen lassen und dann glaube ich, dass man doch relativ nah aneinander herankommt.[2560]

[2559] Torben Braga, Parlamentarischer Geschäftsführer Thüringen, 20.10.2025, abrufbar unter: https://x.com/torben_braga/status/1980216721697837177 [zur Datenbank].
[2560] Lena Kotré, MdL und Remigrationssprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank].

Martin Sellner betonte in der Debatte, dass zwar nicht die Abschiebung von Deutschen, sehr wohl aber die Ausbürgerung deutscher Staatsbürger:innen – die Abschiebungen ermöglichen – Teil des Remigrationskonzepts sei:

> Aberkennung von Staatsbürgerschaft ist ein Teil von Remigration, allerdings ein kleiner Teil. Warum? Man kann nicht willkürlich Staatsbürgerschaften aberkennen. Das habe ich auch nie gefordert und da muss ich auch klar sagen, wenn man das fordern würde, dann kann man gleich eine Abschaffung der Demokratie fordern. Warum? Stellt euch vor, die AfD würde jetzt sagen, wir erkennen jetzt 300.000 Leuten die Staatsbürgerschaft ab, weil sie unserer Meinung nach nicht herpassen. Was würde passieren, wenn dann die Linken an der Macht sind? Die würden euch alle die Staatsbürgerschaft aberkennen. Die würden sagen, die Ostdeutschen sind nicht assimiliert und wir nehmen euch jetzt die Staatsbürgerschaften weg. Sprich, wenn man diese Tür mal aufgemacht hat mit Ausbürgerung, kann man auch gleich die Diktatur ausrufen.[2561]

Auf diese warnenden Worte Sellners und die Frage des Moderators nach Ausbürgerungen hin bekannte sich Kotré erneut dazu, die Rücknahme der Einbürgerung gemäß § 35 StAG extensiv und missbräuchlich auf Fälle zu erstrecken, die man als vermeintlich ‚kulturelle Täuschung' bezeichnen könnte (siehe bereits oben A.II.3.b)aa)(4)(c)):

> Ja, auf jeden Fall. Also, das kann ich nur unterschreiben und ich habe ja im Landtag im letzten Jahr bereits gefordert, dass wir erfolgte Einbürgerungen überprüfen müssen, der letzten zehn Jahre, dass wir gucken müssen, sind diese Einbürgerungen tatsächlich rechtmäßig erfolgt oder hat jemand getäuscht bei der Erlangung der Staatsangehörigkeit? Da muss man dann überlegen, was ist denn eine Täuschung? Ist eine Täuschung einmal über die Identität, also er heißt vielleicht gar nicht Mohammed, sondern Ahmed, er ist vielleicht nicht 32, sondern 33 Jahre, das ist auf jeden Fall eine Täuschung, aber man kann das ja auch noch weiterdenken. Eine Täuschung liegt ja in meinen Augen auch dann vor, wenn jemand gesagt hat, er hält sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung hier in diesem Land und er war sich bewusst in diesem Zeitpunkt, dass er das nicht tun wird, weil er beispielsweise die Gleichwertigkeit von Mann und Frau nicht anerkennt, weil er es nicht anerkennt, dass es hier unterschiedliche Religionen gibt und

[2561] Martin Sellner, IB-Chef, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank].

> diese Leute haben in meinen Augen auch getäuscht und da muss man auch darüber nachdenken, sie wieder auszubürgern und ich sage ganz klar, wer einbürgert, der muss auch ausbürgern können. [2562]

Auf die Frage des Moderators danach, wie viel Biologie und Rassismus im Begriff des Ethnisch-Kulturellen stecke, der so zentral für die Remigration sei, antwortete Kotré:

> Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen hier, dann sage ich Ihnen, ich bin selbstverständlich für eine ethno-kulturelle Gesellschaft. Ganz klar, kulturfremde Einwanderung kann zu einem großen Problem werden in diesem Land und ist es teilweise auch. Gucken Sie in die Ballungsgebiete, wie beispielsweise nach Berlin, mittlerweile aber auch in Cottbus, ja, hier in Brandenburg. Das ist ein massives Problem. Wir können keine kulturfremde Einwanderung mehr gebrauchen. Und selbstverständlich hat das auch mit Biologie zu tun. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es auch damals eine Art Abstammungsprinzip gab. Warum überlegen wir nicht, wieder dorthin zurückzukehren? Und warum sagen wir nicht einfach mal, wir schieben diesen ganzen Einwanderungen und Einbürgerungen vor allem auch einen Riegel vor. Ich habe das gefordert im Landtag, ich habe gesagt, wir müssen Einbürgerungen jetzt quotieren.[2563]

(bb) Treffen im Thüringer Landtag am 26. Januar 2026

Nur wenige Tage darauf, am 26. Januar 2026, kamen die thüringischen Landes- und Bundespolitiker Björn Höcke, Stefan Möller, Robert Teske und Daniel Haseloff erneut mit Sellner zusammen – diesmal sogar im Thüringer Landtag.[2564] Im Anschluss teilte Haseloff Fotos des Treffens auf X und schrieb dazu:

> Der wichtigste Pfeiler der Demokratie ist der Diskurs. Daher war es mir eine Freude, heute @Martin_Sellner im Thüringer Landtag begrüßen zu dürfen. Er ist eine der meist

---

[2562] Lena Kotré, MdL und Remigrationssprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank].
[2563] Lena Kotré, MdL und Remigrationssprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank].
[2564] *Leister*, AfD-Spitze positioniert sich mit zwei Sätzen zu Sellner, in: t-online, 09.02.2026, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101120862/afd-spitze-zu-rechtsextremist-sellner-zwei-saetze-reichen.html (abgerufen am: 09.02.2026).

> dämonisierten Personen Europas. Ich wollte mir mein eigenes Bild machen. Danke für den Besuch! #AfD[2565]

Lena Kotré kommentierte dazu: „Debatte statt Dämonisierung: 2026 ist das Jahr der Remigration.“[2566]

(cc) Reaktion der Parteiführung

Besonders aufschlussreich sind die Reaktionen der Parteiführung auf diese Treffen mit Martin Sellner. Auf einer Pressekonferenz im Bundestag bezog Alice Weidel am 27. Januar 2026 Stellung zu den Veranstaltungen mit Sellner. Auf Kotrés Ausbürgerungspläne hin befragt, antwortete sie:[2567]

> Also Frau Kotré ist den Auflagen gefolgt. Also es ist keine AfD-Veranstaltung gewesen. Man kann sich hier mit jedem unterhalten auf einem, auf einer Veranstaltung, auf dem Podium. Sie hat das AfD-Remigrationskonzept vertreten. Das hat sie auch klar und deutlich gemacht. Und nach dem deutschen Grundgesetz sind auch heute schon Ausbürgerungen möglich. Also das ist verfassungskonform. Wenn Sie da einen Straftäter, einen Terroristen, jemand, der sich die deutsche Staatsbürgerschaft erschlichen hat, wenn Sie den erwischen, dann können Sie den ausbürgern. Das ist heute schon Rechtslage. Und dementsprechend hat sie sich ja sogar verfassungskonform daran gehalten.[2568]

Der Journalist fragte daraufhin, wie Weidel dazu stehe, dass Kotré – zutreffend wiedergegeben – gesagt habe, wer einbürgern könne, müsse auch ausbürgern

---

[2565] Daniel Haseloff, Generalsekretär und MdL in Thüringen, 26.01.2026, https://x.com/DanielHaseloff/status/2015741040834011533 [zur Datenbank].
[2566] Lena Kotre, MdL und remigrationspolitische Fraktionssprecherin in Brandenburg , 26.01.2026, X, https://x.com/DanielHaseloff/status/2015741040834011533 [zur Datenbank].
[2567] „Frage zu der Veranstaltung in der vergangenen Woche von Martin Sellner und Lena Kotré. Frau Kotré war ja vorher aufgefordert worden, dort das Konzept zur sogenannten Re-Migration der AfD zu vertreten. Jetzt hat sie dort auch gefordert beispielsweise, dass es verstärkte Ausbürgerungen geben müsse. Sie sagte, wer einbürgern kann, müsse auch ausbürgern können. Sie werden sich ja sicherlich auch damit beschäftigt haben, was da dann vor Ort genau gesagt wurde. Hat sie damit sozusagen ihren Anforderungen entsprochen, die sie vorher gemacht haben, dort das sogenannte Remigrationskonzept der AfD zu vertreten? Oder sind Sie der Auffassung, dass Frau Kotré damit darüber hinausgegangen ist?“, https://www.youtube.com/live/z6aVG_5z5rQ?t=1220s, ab 00:19:40.
[2568] Alice Weidel, Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, 26.01.2026, https://www.youtube.com/live/z6aVG_5z5rQ?t=1220s, ab 00:20:25.

können,[2569] im Wahlkampf in Bezug auf deutsche Staatsbürger:innen gesagt habe, dass diejenigen das Land verlassen müssten, die „unsere Werte“ nicht teilten,[2570] und zudem das Sellnersche Remigrationskonzept als „progressiv“[2571] bezeichnet habe. Weidel antwortete:

> Sie sagen es, also sie hat das AfD-Remigrationskonzept vertreten und das, was sie gesagt hat, auch schon 2024, wird von der deutschen Verfassung gedeckt und dementsprechend ist das unproblematisch. Ich muss Ihnen auch sagen, jemand, der hier Hasspredigten hält, der das, der andere Rechtsformen als die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausruft, der hat hier nichts verloren, dann fragt man sich, warum so jemand überhaupt eingebürgert wurde und dem muss natürlich sofort die deutsche Staatsbürgerschaft aufgrund unterminierender Maßnahmen, staatszersetzender Maßnahmen entzogen werden. Also wir können das so nicht mehr weiter betreiben, so was hier passiert. Und auf unseren deutschen Straßen ist ja bereits der Ausfluss dessen, was hier gemacht wird. Und zwar, dass die Einbürgerungsbehörden schlafen und nicht vernünftig prüfen. Und gucken Sie sich an, ich meine, jeder, der der Kinder von Ihnen hat und nicht gerade irgendwie in einen Vorort geflohen ist, schauen Sie sich an, was hier an den Schulen los ist, wie deutsche Schüler drangsaliert werden. Also das ist wirklich unglaublich und Sie müssen das mal thematisieren. Und darum geht es letztendlich. Leute, Menschen, die nicht integrierbar sind, sich ja nicht integrieren wollen, weil sie uns hassen, haben hier nichts verloren. Und da muss der Staat verpflichtend durchgreifen und sich von diesen Menschen trennen. Und die deutsche Bevölkerung vor diesen Menschen, die unsere Grundwerte und unsere Gesetze mit den Füßen treten, unbedingt sofortig abschieben. Am besten gestern als heute.[2572]

[2569] Lena Kotré, MdL und Remigrationssprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank].
[2570] Lena Kotré, MdL und remigrationspolitische Fraktionssprecherin Brandenburg, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 26.
[2571] Lena Kotré, MdL und Remigrationssprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank].
[2572] Alice Weidel, Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, 26.01.2026, https://www.youtube.com/live/z6aVG_5z5rQ?t=1220s, ab 00:21:50.

Zur Einordnung ist zunächst zu wiederholen, dass Ausbürgerungen nach gegenwärtiger Rechtslage nur nach § 35 StAG im Falle des Betrugs zum Zeitpunkt der Einbürgerung und nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 Alt 2 StAG bei Beteiligungen an Kampfhandlungen einer ausländischen terroristischen Organisation möglich sind. Es gibt keine Ausbürgerungstatbestände wegen Straftaten, „Hasspredigten“, „unterminierender Maßnahmen“, „staatszersetzender Maßnahmen“ und „Unintegrierbarkeit“. Weidel distanziert sich mit ihren Äußerungen inhaltlich weder von Kotré noch von Sellner. Selbst wenn man annimmt, dass Weidel die medial breit verbreiteten Äußerungen Kotrés nicht kannte, hätte sie zurückweisen können, Sellners Remigrationskonzept als progressiv zu bezeichnen oder unterstreichen können, dass das Remigrationskonzept der AfD im Gegensatz zu Sellners oder den Vorschlägen von Kotré nicht auf deutsche Staatsbürger:innen ziele. Stattdessen erklärt Weidel hier selbst äußerst weitreichende Ausbürgerungsziele zum Bestandteil des AfD-Remigrationskonzepts: Nicht nur adressiert sie pauschal straffällige Doppelstaatler*innen, sondern sie spricht sich für Ausbürgerungen weit unterhalb der Strafbarkeitsschwelle aus.

Entsprechend wurde die Pressekonferenz auch von Martin Sellner aufgenommen:

> Alle blicken gebannt auf Weidel und hoffen, dass Weidel, ähnlich wie auch Chrupalla, mit Distanzeritis und Abgrenzungsbannhammern um sich schwingt. Das tat sie nicht. Allein das tat sie nicht. Zum Entsetzen der linksliberalen Mainstream-Presse in der Pressekonferenz zeigte Weidel, dass sie auch erkannt hat, wie erfolgreich Herbert Kickl mit diesen Distanzierungsgeboten umgeht, nämlich souverän. Weidel überholt angeblich Kotré und mich rechtsaußen. Das ist ein bisschen übertrieben von T-Online, aber interessant ist schon. Weidel hat sich nicht in die Enge treiben lassen. Sie hat sich nicht in die Distanzeritis treiben lassen. Im Gegenteil, Gegenangriff. Schauen Sie, was auf deutschen Schulen los ist. Sie hat vollkommen recht. Menschen, die sich nicht einfügen können, die haben in Deutschland nichts verloren. Und sie hat klar gesagt, man kann mit mir reden. Sprich, also sowohl die Frau Kotré, die meine Einladung angenommen hat, als auch meine Einladung als ein ausländischer Autor und Remigrationsexperte in den

> Landtag, ist kein Bruch des Unvereinbarkeitsbeschlusses. Vollkommen richtig. Vollkommen logisch.[2573]

In einer weiteren Pressekonferenz der Bundestagsfraktion am 27. Januar 2026 äußerten sich auch der Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann und der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner zum Treffen der Bundestagsabgeordneten Stephan Möller und Robert Teske mit Sellner im Thüringer Landtag.

> Alle gehen davon aus und auch die betroffenen Abgeordneten, die Sie zitiert haben, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss gilt. Wir machen uns mit denen nicht gemein. Reden können wir sozusagen mit allen. Das trifft nicht direkt den Unvereinbarkeitsbeschluss. Wir können auch mit Linken, mit Rechten. Ich war, wenn Sie es mal sehen, ich war auf der Veranstaltung in Hamburg, Kalifat für Deutschland herstellen, habe da auch mit den Leuten geredet. Hätten Sie mich auch irgendwie filmen können? Oh, der 1PGF, Bernd Baumann, der kooperiert jetzt mit den Islamisten.[2574]

Für den Bundesvorstand ergänzte Stephan Brandner in Bezug auf den Unvereinbarkeitsbeschluss zur IB:

> Ne, wir haben es ja gerade angesprochen, wir haben die Unvereinbarkeitsliste und die heißt ja, dass der Sellner kein Mitglied werden kann der AfD, soweit sind wir ja, glaube ich, auch noch nicht. Also da habe ich jedenfalls auch keine Ambitionen mitbekommen, dass er bei uns eintreten möchte. Ansonsten hat er ja schon dazu ausgeführt, die Unvereinbarkeitsliste ist ja keine, keine Unberührbarkeitsliste. Wir reden mit sehr vielen Leuten, auch, Bernd hat es ja gerade angesprochen, mit Menschen, die Positionen vertreten, die mit uns nichts gemein haben. Und deshalb ist es nicht verboten, sich auszutauschen und denjenigen, der andere Positionen vertritt, vielleicht von den eigenen Positionen zu überzeugen.[2575]

[2573] Martin Sellner, ehm. Sprecher IBÖ, 29.01.2026, https://x.com/Martin_Sellner/status/2016987726352933071 .
[2574] Bernd Baumann, Parlamentarischer Geschäftsführer und MdB aus Hamburg, 27.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=eY17dIvl7Uk [zur Datenbank].
[2575] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, https://www.youtube.com/live/eY17dIvl7Uk?si=tn6pEEq3tCHmR6Mp&t=3121 [zur Datenbank].

Aus einem Zeitungsbericht der NZZ vom 2. Februar 2026 geht hervor, dass der Bundesvorstand am selben Tag einen Beschluss fasste, der auch Treffen und Veranstaltungen mit Martin Sellner erfasst:

> Am Montag fasste der Bundesvorstand der Partei einen einstimmigen Beschluss, der von Treffen mit dem ehemaligen Sprecher der Identitären Bewegung Österreich abrät. Das bestätigte ein Sprecher der AfD der NZZ.[2576]

Laut t-online verschickte die Bundesführung eine Mitteilung an sämtliche Vorstände auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene, die t-online vorliegt. Darin schloss sie „Parteiveranstaltungen“[2577] mit Sellner künftig aus und bezog sich auf das Positionspapier zu „Remigration“ aus dem Jahr 2024 (dazu oben A.II.3.b)aa)(3)(b)(bb)) und auf die Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität (dazu oben A.II.2.a)cc)). Laut Annika Leister soll es sich dabei um eine abgemilderte Fassung handeln, wie aus der Partei zu vernehmen sei. Ursprünglich war eine wesentlich klarere Abgrenzung von Sellner beabsichtigt.[2578]

Ungeachtet dessen unterstützte der Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt Sellner und sein Konzept öffentlich. Er finde den Beschluss falsch[2579] und bestritt, dass das „Konzept verfassungswidrig“[2580] sei. Mehrere Abgeordnete sowie Funktionär*innen verlangten sogar, dass die Partei

---

[2576] https://www.nzz.ch/international/der-afd-bundesvorstand-untersagt-treffen-mit-dem-neurechten-aktivisten-martin-sellner-ld.1922871.
[2577] *Leister*, AfD-Spitze positioniert sich mit zwei Sätzen zu Sellner, in: t-online, 09.02.2026, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101120862/afd-spitze-zu-rechtsextremist-sellner-zwei-saetze-reichen.html (abgerufen am: 09.02.2026).
[2578] *Haupt*, An Sellner kommt die AfD-Spitze nicht vorbei, in: Frankfurter Allgemeine, 11.02.2026, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/an-sellner-kommt-die-afd-spitze-nicht-vorbei-110835338.html (abgerufen am: 11.02.2026).
[2579] zit. nach *Haupt*, An Sellner kommt die AfD-Spitze nicht vorbei, in: Frankfurter Allgemeine, 11.02.2026, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/an-sellner-kommt-die-afd-spitze-nicht-vorbei-110835338.html (abgerufen am: 11.02.2026).
[2580] zit. nach *DIE WELT*, „Friedliche Protestgruppe“ – AfD-Fraktion in Brandenburg verteidigt Identitäre Bewegung, in: DIE WELT, 10.02.2026, https://www.welt.de/politik/deutschland/article698b5c579501f81648ced6a6/nach-entscheidung-der-afd-spitze-friedliche-protestgruppe-afd-fraktion-in-brandenburg-verteidigt-identitaere-bewegung.html (abgerufen am: 11.02.2026).

jegliche Distanzierung gegenüber Sellner aufgebe.[2581] Am 8. Februar 2026 nahm zum Beispiel Stephan Protschka, agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und Landesvorsitzender in Bayern, eine vorherige Distanzierung von der Identitären Bewegung zurück:

> Die @IBDeutschland ist weder extrem noch steht sie nicht auf dem Boden der FDGO. Das würde ja bedeuten, dass sie gewalttätig ist – und das ist mir bis dato nicht bekannt. Es gab ein Kommunikationsproblem meinerseits.[2582]

Die Reaktion der Parteiführung zeigt, dass die AfD sich um formale Distanz bemüht, aber an dem entscheidenden Punkt – umfasst Remigration auch Ausbürgerungen? – keine substanzielle Distanzierung erfolgt. Dies belegt insbesondere die Äußerung Weidels und erklärt auch, warum Maximilian Krah so wenig Zuspruch von der Parteiführung erhielt. Schließlich zeigt die Äußerung Weidels auch, dass die AfD mit dem Parteitag von Riesa in Wirklichkeit nicht von der Ausbürgerungsforderung abgerückt ist.

(dd) Remigration Summit in Porto unter Teilnahme führender AfD-Politiker:innen

Der stellvertretende Bundessprecher Kay Gottschalk bewarb am 27. Januar 2026 den Remigration Summit in Portugal:

> Ich komme zum @remsummit 2026! Ich gebe offen zu: In den letzten Jahren habe ich das Thema Remigration zu lange vernachlässigt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, sich zu bekennen. Wir sehen uns in Porto![2583]

Dabei handelt es sich um einen unter anderem von Martin Sellner organisierten Kongress zur Europäisierung seines Remigrationsprojekts. Der Kongress, den Gottschalk bewarb, bekennt sich in einer programmatischen Erklärung aus-

---

[2581] *Leister*, AfD-Spitze positioniert sich mit zwei Sätzen zu Sellner, in: t-online, 09.02.2026, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101120862/afd-spitze-zu-rechtsextremist-sellner-zwei-saetze-reichen.html (abgerufen am: 09.02.2026).
[2582] Stephan Protschka, MdB aus Bayern,agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und Landesvorsitzender Bayern, 08.02.2026, https://x.com/AfDProtschka/status/2020464331251470844 [zur Datenbank].
[2583] Kay Gottschalk, stv. Bundessprecher und MdB aus Nordrhein-Westfalen, 27.01.2026, https://x.com/gottschalkmdb/status/2016172443425976362 [zur Datenbank]

drücklich zur Remigration „nichtassimilierter“, eingebürgerter Staatsbürger*innen in „Parallelgesellschaften“:

> Remigration, as a set of public policies, covers three sectors of the immigrant population. A Illegal immigrants, asylum seekers, and refugees B Legal immigrants C Non assimilated naturalized migrants in paralell societies[2584]

Auch Gottschalk benannte in seinem Werbevideo die rückwirkende Überprüfung von Passvergaben als Teil seiner Remigrationsstrategie:

> Die einzige Antwort auf Resettlement lautet Remigration, die humanitäre Rückführung von Nichtstaatsbürgern und die konsequente Überprüfung der Passvergaben der letzten Jahrzehnte. Ich bin ehrlich, zu lange habe ich dieses Thema vernachlässigt. Aber nun ist die Zeit gekommen, sich zu bekennen. Ich freue mich, mich mit vielen Patrioten aus Europa zu treffen und euch kennenzulernen und mit euch Gespräche zu führen. Wir sehen uns in Porto.[2585]

An dem Remigration Summit nahmen letztendlich die AfD-Politiker*innen Kay Gottschalk, Sven Tritschler[2586] und Lena Kotré teil, wobei letztere auch eine Rede hielt. Kotré äußerte auf dem Treffen auf die Frage zum Verhältnis der AfD zur Bewegung: „Ich denke, dass beides ineinander übergehen muss.“[2587] Dass ein stellvertretender Bundessprecher sowie zwei stellvertretende Fraktionsvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg öffentlichkeitswirksam an einer maßgeblich von Martin Sellner organisierten Veranstaltung teilnahmen, die das Ziel propagierte, „nichtassimilierte eingebürgerte Migranten in Parallelgesellschaften“ zu remigrieren, unterstreicht, dass die Parteiführung zwar noch

---

[2584] https://remigrationsummit.com/remigration
[2585] Kay Gottschalk, stv. Bundessprecher und MdB aus Nordrhein-Westfalen, 27.01.2026, https://x.com/gottschalkmdb/status/2016172443425976362 [zur Datenbank].
[2586] Kay Gottschalk und Sven Tritschler, MdB und MdL aus Nordrheinwestfalen, 30.05.2026, https://x.com/gottschalkmdb/status/2060712897378947469 .
[2587] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende, Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, Datum der Veröffentlichung 10.06.2026, https://x.com/VoxEuropaHerald/status/2064665497480695850 .

eine geringe formale Distanz zu Sellner wahrte, aber keine substanzielle, inhaltliche Abgrenzung durchsetzte.

(d) Einzeläußerungen im Sinne des verfassungswidrigen Remigrationskonzepts

In der AfD hat sich bis an die Parteispitze die von Sellner geprägte Parole der „millionenfachen Remigration“ durchgesetzt. So antwortete Tino Chrupalla am 29. November 2025 auf die Frage einer Phoenix-Reporterin, ob er gegenüber der neugegründeten Parteijugend eine Grenze ziehen würde, wenn diese die Forderung nach millionenfacher Remigration erhöbe:

> Ja, nun gut, dass wir eine millionenfache Abschiebung brauchen, das ist ja nun unumstritten. Wir haben aktuell übrigens eine Million abgelehnte Asylbewerber und die müssen natürlich das Land verlassen[2588]

Auf die Nachfrage der Journalistin, ob es nicht nur „225.000 ausreisepflichtige Menschen“ gäbe, antwortete Chrupalla erneut:

> Nochmal, ich habe gerade gesagt, wir haben eine Million abgelehnte Asylbewerber, die teilweise im Duldungsprozess hier leben und die müssen natürlich abgeschoben werden.[2589]

Auch der stellvertretende Bundessprecher und finanzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk, äußerte am 5. Februar 2026:

> Eine neue Welle von „Einzelfällen“ rollt über Deutschland. Erst Hamburg, dann Rheinland-Pfalz. Welches Bundesland ist als Nächstes dran? Es reicht. Die einzige Antwort: millionenfache Remigration.[2590]

[2588] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, 29.11.2025, https://www.youtube.com/live/pIvb41SF4l4?si=D7G5P71-i23bZPvw&t=2830 [zur Datenbank]

[2589] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, 29.11.2025, https://www.youtube.com/live/pIvb41SF4l4?si=D7G5P71-i23bZPvw&t=2830 [zur Datenbank]

[2590] Kay Gottschalk, MdB aus Nordrhein-Westfalen, stv. Bundessprecher, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landessprecher Nordrhein-Westfalen, 05.02.2026, https://x.com/gottschalkmdb/status/2019359807862399332 [zur Datenbank].

Der Vorsitzende der ESN-Fraktion Alexander Sell schrieb am 15. April 2025:

> Wir geben Ihnen Bürgergeld, Wohnung und lassen Ihre Familien einfliegen. Mord und Totschlag ist der Dank. Millionenfache #Remigration muss die Antwort sein.[2591]

Da in Deutschland weit über zehn Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit leben, kann allein aus dem Zusatz „millionenfach“ noch nicht geschlossen werden, dass von der „Remigration“ auch deutsche Staatsbürger*innen erfasst sein sollen (siehe oben A.II.3.b)aa)(3)(c)(bb)).

Es finden sich allerdings auch Einzeläußerungen, nach denen AfD-Funktionär*innen mit der Remigration auch deutsche Staatsbürger*innen erfassen wollen. Auf X äußerte sich die Fraktionsvorsitzende im Bundestag und Parteisprecherin Alice Weidel am 9. September 2025 folgendermaßen:

> Millionen wurden in den letzten 10 Jahren reingelassen, über eine Politik der offenen Grenzen, die glasklar rechtswidrig ist. Wir werden das Rad komplett zurückdrehen und wir werden diese Menschen dahin zurückführen, wo sie hergekommen sind.[2592]

Diese Äußerung kann so verstanden werden, dass auch ca. 244.000 eingebürgerte Syrer*innen das Land verlassen müssten, wenn das Rad komplett zurückgedreht werden soll. In der Pressekonferenz, die Alice Weidel in dem Tweet zusammenfasst, antwortete sie auf die Frage, ob sie einen Einreisestopp aus Afghanistan befürworte:

> Das haben Sie ganz richtig verstanden, dass ich absolut dagegen bin, weitere Afghanen einzufliegen. Diese Politik der regellosen Zuwanderung führt zu keinem Ziel und ist zum Nachteil der einheimischen Bevölkerung, weil unsere Kulturen nicht kompatibel sind. Und wir dürfen uns auch nicht mehr leisten, Menschen aus der Steinzeit-Scharia hier weiter einzufliegen und sie auch noch mit deutschem Steuergeld zu alimentieren.[2593]

[2591] Alexander Sell, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Berlin, 15.04.2025, https://x.com/alxsell/status/1912050237843079199 [zur Datenbank].
[2592] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 9. September 2025, https://x.com/Alice_Weidel/status/1965423796783120713 [zur Datenbank]
[2593] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 10.09.2025, https://www.instagram.com/p/DObJXGWD5ez [zur Datenbank]

Weidel bringt damit zum Ausdruck, dass grundlegende kulturelle Inkompatibilität ihr Motiv zur Einschränkung und Rückabwicklung der Migration ist.

Auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel äußerte sich am 2. Oktober 2024 auf Telegram im Sinne einer Ausbürgerung von integrationsverweigernden Deutschen:

> All diese ausländischen Integrationsverweigerer müssen umgehend abgeschoben werden. Sollten sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, müssen sie vorab ausgebürgert werden. Wir stehen bereit, die Gründe für Ausbürgerung umfassend zu erweitern. Wählen Sie AfD, wenn auch Sie diesen islamistischen Umtrieben in Deutschland ein Ende bereiten wollen.[2594]

In einem früheren Telegrampost vom 29. Mai 2023 legte er eine Remigration wegen politischer Ansichten nahe:

> Erinnerungen an die alte Heimat der Vorfahren sollte man nicht zum Nationalismus stilisieren. Wer das dennoch will, sollte auf die Deutsche Nationalität definitiv verzichten und die Remigration ins Land der Eltern und Großeltern anstreben.[2595]

Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende in Baden-Württemberg Martin Hess äußerte mehrfach, dass er Integrationsverweigerer ausbürgern und abschieben wolle:

> Total-Integrationsverweigerer, die aktiv diesen Staat bekämpfen. Da darf der Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft kein Tabu sein. Wir müssen das ernsthaft diskutieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen seit Jahrzehnten in unserem Staat leben, die Parallelstrukturen immer weiter aufbauen, unsere Grundwerte nicht akzeptieren und sogar dann unsere Gesellschaft aktiv bekämpfen. Das ist nicht hinnehmbar.[2596]

[2594] Dirk Spaniel, ehem. MdB aus Baden-Württemberg und verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, ehem. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Parteiaustritt 2024, 2. Oktober 2024, https://t.me/SpanielMdB/3665 [zur Datenbank]
[2595] Dirk Spaniel, ehem. MdB aus Baden-Württemberg und verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, ehem. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Parteiaustritt 2024, 29.05.2023, https://www.t.me/spanielmdb/2497 [zur Datenbank]
[2596] Martin Hess, MdB Baden-Württemberg, youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3f2oGeZ6E4g [zur Datenbank]

> Es gibt allerdings nur eine Lösung: Wir brauchen eine knallharte Nulltoleranz-Strategie. Dazu gehören aber nicht nur umgehende und unumkehrbare #Abschiebungen. Bei Total-Integrationsverweigerern mit hoher Gewaltbereitschaft muss auch die Ausbürgerung möglich sein, wenn eine zweite Staatsangehörigkeit vorliegt. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass wir in diesem Land Personen tolerieren müssen, die für bürgerkriegsähnliche Zustände sorgen.[2597]

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich, gegen den zwar ein Parteiausschlussverfahren im Landesverband Nordrhein-Westfalen läuft, der aber wieder in die Bundestagsfraktion aufgenommen wurde, bewarb offensiv Sellners Ideen zur Remigration:

> „Debatte um Remigration 🇸🇩🇩🇪🇹🇷 Machen Sie sich selbst ein Bild! Maximilian Krahs Buch „Politik von rechts“ gibt es hier, die COMPACT-Edition „Sellner“ (mit der Potsdamer Rede) und sein Buch „Remigration“ kann man hier erwerben:“ [2598]

Außerdem distanziert er sich zwar von Deportationen, stellt aber zugleich klar, dass Deutsche, die sich nicht seiner Vorstellung entsprechend assimilieren wollen, das Land werden verlassen müssen:

> Wir wollen auch keine Deportation. Wir wollen aber eben, dass das unser Land bleibt. Und das kann uns dann in dieser Frage der Erhalt unseres Volkes in der uns bekannten Form, dass man sich auch im Anderen wiedererkennt, dass man die gleichen Ahnen hat, dass man eine Schicksalsgemeinschaft ist, die eng verwoben ist durch ihre Ahnen in der Vergangenheit, durch ihre Tradition der Vergangenheit, aber auch durch eine gemeinsame Zukunft, muss uns das wert sein. Ich glaube, auch darüber muss man in der AfD sprechen. Auch, dass zum Beispiel Staatsbürger, denen wir halt leichtfertig in diesem Land die Staatsbürgerschaft erhalten [gegeben] haben, dieses Land verlassen werden, wenn sie nicht bereit sind, sich hier außerhalb der Staatsbürgerschaft – Staatsbürger-

---

[2597] Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, stv. innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, 18.01.2023, https://t.me/MartinHessMdB/502 [zur Datenbank].
[2598] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Repost vom 19.07.2025 eines Telegram-Posts des COMPACT Magazins, https://t.me/MatthiasHelferich/1604 [zur Datenbank].

> schaft, das ist das eine, aber das Aufgehen unserer Kultur, das Annehmen unserer Identität, Deutschland.[2599]

Der Europaabgeordnete und ehemalige stellvertretende JA-Vorsitzende Tomasz Froelich definiert Remigration in der Sellnerschen Diktion so, dass kulturell inkompatible Personen durch Anreize, also Auswanderungsdruck, das Land verlassen sollen:

> Die AfD hat es leider etwas versäumt, den Begriff *Remigration* genauer zu erklären, sodass die Mainstream-Medien die Definitionshoheit über diesen Begriff übernommen und ihn anschließend in dem Sinne verfälscht haben, dass Remigration nun als Synonym für Ausweisung und Deportation gilt. Das muss korrigiert werden. Remigration bedeutet, dass Personen, die sich illegal in Deutschland aufhalten und/oder kriminell und kulturell nicht kompatibel sind, im Rahmen unserer Gesetze in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden oder dies freiwillig tun, mithilfe zu entwickelnder Anreizsysteme, um der Ersetzungsmigration ein Ende zu setzen. Ich denke, dass jede rechts-patriotische Partei, die die Ersetzungsmigration beenden will, die Remigration fordern muss.[2600]

Mit dem Bezug zum Ende der Ersatzmigration wird zudem ein Zusammenhang zu einem völkischen Untergangsszenario hergestellt. In einem anderen Post erklärte Froelich, dass nicht nur Muslime, sondern alle „Syrer, Afghanen oder Afrikaner, und zwar unabhängig davon, ob sie Atheisten, Juden, Muslime, Christen oder Angehörige anderer Glaubensrichtungen sind“ Zielgruppe der Remigration seien:

> (Re-)Migration nicht auf Islam reduzieren !! Man darf nicht den Fehler begehen und die Religion zum einzigen Kriterium für bzw. gegen (Re-)Migration machen. […] Denn es gibt neben der Religion auch noch andere und womöglich viel gewichtigere Faktoren, die gegen die Einwanderung auch nichtmuslimischer Menschen sprechen. Einen der wichtigsten, nämlich die unterschiedlichen Vertrauensniveaus, möchte ich kurz erläutern: Lange Zeit beruhte der Aufstieg unserer Zivilisation auf Kooperation, durch die Menschen in die Lage versetzt worden sind, öffentliche Güter bereitzustellen und sozialen Ausgleich

[2599] Matthias Helferich, MdB Nordrhein-Westfalen, 19.03.2024 VS Brandenburg, S. 25.
[2600] https://www.breizh-info.com/2024/06/17/234204/allemagne-tomasz-froelich-lafd-a-malheureusement-omis-dexpliquer-plus-precisement-le-terme-de-remigration-interview/

> zu schaffen. Zwei der Grundbedingungen hierfür sind relative Homogenität und Vertrauen. […] Es gab permanente Konflikte mit anderen Stämmen, die bis heute andauern. Und selbst innerhalb der Stämme ist das Vertrauen niedrig. Beispielsweise haben afrikanische Familien ihre eigenen Söhne als Sklaven verkauft. Es gab und gibt also kulturell bedingtes Misstrauen selbst innerhalb dortiger Familien. Die Folge: Besonders ausgeprägte opportunistische Verhaltensweisen, die unsere Gesellschaft gefährden. Mit Religion hat dies nur bedingt etwas zu tun. Es ist nicht sehr klug, Menschen aus Gesellschaften mit niedrigem Vertrauensniveau in unsere Gesellschaft mit immer noch relativ hohem Vertrauensniveau aufzunehmen, weil Moralvorstellungen aufeinanderprallen, die völlig inkompatibel sind. Multireligiosität kann das verstärken, aber teilweise spielt Religion hierbei keine Rolle. Prallen unterschiedliche Moralvorstellungen aufeinander, so erodiert das Vertrauensniveau in unserer Gesellschaft. Und es gibt Studien, die belegen, dass in weiterer Folge auch das Misstrauen unter den Einheimischen wächst. Massenmigration importiert also nicht bloß Misstrauensgesellschaften in unsere Gesellschaft, sondern sät auch noch Misstrauen zwischen Einheimischen, die sich zuvor gegenseitig vertraut haben. Das schwächt die gesellschaftliche Kooperation. Und eine schwache gesellschaftliche Kooperation gefährdet eine funktionierende Staatlichkeit. Es ist daher unklug, den Migrationsdiskurs auf den Islam zu reduzieren. In Wirklichkeit brauchen wir, bei allem Respekt, gar keine Syrer, Afghanen oder Afrikaner, und zwar unabhängig davon, ob sie Atheisten, Juden, Muslime, Christen oder Angehörige anderer Glaubensrichtungen sind.[2601]

Für den thüringischen Fraktions- und Landesvorsitzenden Björn Höcke gehören zur Remigration auch De-Islamisierungsprogramme, womit klar wird, dass er mit antimuslimischen Maßnahmen einen Auswanderungsdruck erzeugen möchte:

> „langfristig […] die Auflösung der Parallelgesellschaften sowie die Remigrationsprogramme, die natürlich De-Islamisierungsprogramme inkludieren, auf der Tagesordnung“ stehen[2602]

Auch Höcke forderte „Remigrationsanreize“ und bezog sich damit auf einen von Sellners Bausteinen:

[2601] Tomasz Froelich, MdEP, 27.08.2024, BfV S. 166
[2602] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 219 – *Verdachtsfall AfD*.

„Abschiebungen ohne Grenzschließungen sind wirkungslos und Heuchelei gegenüber der leidgeprüften deutschen Bevölkerung. Deutschland braucht die Umsetzung des Konzepts ‚Remigration', d.h. die Kombination aus Grenzschließung für illegale Migranten, Ende der Geldleistungen für selbige und Ausweisungen bzw. Abschiebungen in relevanten Größenordnungen. Und ja, auch über Remigrationsanreize kann man reden… Alles andere ist mit Blick auf die Vorbürgerkriegslage im Land Geschwätz – oder eben HEUCHELEI!"[2603]

Auch der thüringische Landtagsabgeordnete Denis Häußler repostete auf X:

Man bräuchte nicht mal Grenzen schließen:

- Bürgergeld für Migranten streichen

- Kopftuchverbot

- Verbot für Halalschlachtung

- Verbot der Auslandsfinanzierung von Moscheen bzw. islamischen Gemeinden

- Verbot von konsanguinen Ehen

- Shishabars, Barbershops etc. dazu verpflichten, Kartenzahlung anzubieten

- keine Ramadan-Beleuchtung und anderer anbiedernder Blödsinn

- wer in den Heimaturlaub fliegt, verwirkt seinen Schutzstatus

- wer hier an israelfeindlichen Demos teilnimmt, verwirkt seinen Schutzstatus

- Straftaten, die das Sicherheitsgefühl der Menschen tangieren, schwerer Diebstahl, Körperverletzung, sexuelle Übergriffe enden mit Entzug des deutschen Passes oder eben Entzug des Schutzstatus

- Einbürgerung nach frühestens 12 Jahren[2604]

Aus dieser Äußerung geht klar hervor, dass Maßnahmen ergriffen werden sollen, die einen Auswanderungsdruck erzeugen, der eine äquivalente Wirkung zu einer Grenzschließung haben soll: Verbot von Kopftüchern, Halalschlachtung, ausländ-

[2603] Björn Höcke, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 23.10.2023, https://www.t.me/bjoernhoeckeafd/1819 [zur Datenbank].
[2604] Denis Häußer, MdL in Thüringen, Repost eines Posts von Anabel Schunke, 10.09.2025, https://x.com/orson_74/status/1965759797195915657 [zur Datenbank].

discher Moscheefinanzierung und Ramadan-Beleuchtung. Außerdem wird mit dem grenzschließungsäquivalenten Maßnahmenpaket über den Punkt der Ausbürgerung ausdrücklich auf deutsche Staatsbürger*innen gezielt.

Auch der bayerische Landtagsabgeordnete René Dierkes will Sozialleistungen streichen und Moscheebau verbieten, um mit diesen Maßnahmen einen Auswanderungsdruck auf deutsche Staatsbürger*innen auszuüben.

> „Und schließlich sind durch Streichung von Sozialleistungen, Verweigerung von Genehmigungen für Moschee-Bau und andere undeutsche Werke usw. Anreize für volksfremde Passdeutsche zum Verlassen unseres Landes zu schaffen.
>
> Ohne eine solche umfassende Remigrationsinitiative würden die angestammten Deutschen angesichts der demographischen Entwicklung über kurz oder lang aussterben. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.“[2605]

Mit der Formulierung „Passdeutsche“ und der Sorge, angestammte Deutsche könnten „aussterben“, zeigt er zudem eindeutig, dass die auf Auswanderungsdruck fußende Remigrationsinitiative dem Erhalt eines ethnisch verstandenen Volkes dienen soll.

Auch die brandenburgische Landtagsabgeordnete und remigrationspolitische Fraktionssprecherin Lena Kotré sagte laut dem Brandenburger Verfassungsschutz, dass auch eingebürgerte Deutsche eine Zielgruppe der Remigration seien:

> Lena Kotré sagte auf einer Veranstaltung Anfang September 2024, dass eingebürgerte Migranten, wenn sie nicht „unsere Werte hier“ anerkennen, „dieses Land, ganz genau wie die anderen auch, zu verlassen“ hätten.[2606]

Kurz zuvor im August 2024 äußerte sich Lena Kotré auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bernau in vergleichbarer Weise:

> Zunächst werden Personen abgeschoben, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Wir haben im Land Brandenburg über 3000 Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind

---

[2605] Rene Dierkes, MdL Bayern, 17.05.2023 Telegram: https://t.me/ReneDierkesAfD/34 [zur Datenbank]

[2606] Lena Kotré, MdL und remigrationspolitische Fraktionssprecherin Brandenburg, 2024,te VS Brandenburg, S. 26

> und wo kein einziges Abschiebehindernis besteht. Man kann sie also morgen in ein Flugzeug setzen und man kann sie morgen außer Landes bringen. Und das ist mir persönlich auch völlig egal, wo man sie hinbringt. Hauptsache, sie sind weg. Und wenn es nötig ist, dann mache ich noch einen Pilotenschein und dann fliege ich diese Flugzeuge selber. (.....) Was haben wir noch vor? Wir wollen natürlich Straftäter ausweisen, auch ganz klar. Wer hier Straftaten begeht, hat hier nichts verloren. [00:06:15] Und die dritte Stufe ist natürlich, wir müssen Einbürgerungen hinterfragen; erfolgte Einbürgerungen. Wir alle wissen, dass die Staatsbürgerschaft so einfach verscherbelt wird. Man wirft sie zum Fenster raus und jeder kann sie bekommen. Das müssen wir hinterfragen. Wir müssen gucken, ob die Leute, die in den letzten Jahren deutsche Staatsbürger geworden sind, überhaupt ein Recht dazu hatten. Haben sie getäuscht? Nicht nur über ihre eigene Identität, sondern auch darüber, dass sie sich hier an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten werden. Und das wollen sie nicht, wenn sie unsere Werte hier nicht anerkennen. Sie hassen uns. Sie wollen unsere Werte nicht anerkennen. Und dann haben sie dieses Land ganz genau wie die anderen auch zu verlassen.[2607]

Das Vorstandsmitglied des Kreisverbands Düsseldorf Elmar Salinger möchte doppelte Staatsbürgerschaften kategorisch aberkennen:

> Doppelte Staatsbürgerschaften dieser sog. „Deutschen“ allesamt aberkennen und dann nach der Haft all diese muslimischen Marodeure abschieben! Einreise aus muslimischen Ländern künftig konsequent unterbinden und Remigration! Ansonsten heisst es: Schluss aus vorbei für #Deutschland[2608]

Das ehemalige Mitglied des Berliner Landesschiedsgerichts Michael Adam sieht einen Straftatbestand der Integrationsverweigerung als ein milderes Mittel gegenüber Ausbürgerungen:

> Der Staat wird nicht umhinkommen, Integrationsverweigerung unter Strafe zu stellen. Bei genauem Hinsehen ist diese Strafandrohung allein schon deshalb erforderlich, damit wir nicht in den Zwang geraten, in Zukunft doch über Ausbürgerungen nachdenken zu müssen. (Michael Adam, Pos. 1)[2609]

[2607] Lena Kotré, MdL und Remigrationssprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 31.08.2024, https://www.youtube.com/watch?v=WzqKk2vfPQY [zur Datenbank] (ab 5:50).
[2608] Elmar Sallinger, Vorstandsmitglied KV Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen 03.01.2023 https://x.com/elmarsalinger/status/1610397883471101956 [zur Datenbank]
[2609] Michael Adam, Präsident Landesschiedsgericht Berlin, 13.01.2023 BfV, S. 155.

(6) Zusammenfassung

In der Zusammenschau zeigt sich, dass die AfD – wenn auch mit abnehmender Artikulation in den Bundestagswahlprogrammen – zwischen 2017 und 2026 durchgängig das Ziel verfolgt, bestimmte Deutsche mit Migrationsgeschichte auszubürgern. Die vorherrschende Gruppe sind dabei straffällige Eingebürgerte, wobei zunehmend straffällige Doppelstaatler*innen daneben treten.

Die Ausbürgerungsforderung der AfD entwickelte sich chronologisch in vier Phasen. In der ersten Phase zwischen 2017 und 2022 wurde eine weitgehende Ausbürgerungsforderung gegen straffällige Eingebürgerte von der Bundespartei programmatisch vertreten und von der Bundestagsfraktion detailliert ausgearbeitet. In der zweiten Phase zwischen dem Riesaer Parteitag am 16. Juni 2022 und dem 7-Punkte-Plan vom 29. Januar 2024 radikalisierte sich die Partei personell. Nun häuften sich nicht nur Äußerungen im Sinne eines ethnischen Volksbegriffs, sondern auch Äußerungen, in denen zahlreiche AfD-Funktionär*innen Ausbürgerungen als Teil einer übergeordneten Remigrationsagenda sahen. In einer dritten Phase, die mit dem 7-Punkte-Plan vom 29. Januar 2024 einsetzte, distanzierte sich die Partei zwar von willkürlichen Abschiebungen und der Deportation deutscher Staatsbürger*innen, aber nicht von der Ausbürgerungsforderung. In der vierten Phase, die mit dem Riesaer Parteitag vom 11./12. Januar 2025 einsetzte, verschwand die Ausbürgerungsforderung zwar aus dem Bundestagswahlprogramm, wurde aber in den Landesverbänden Bayern, Brandenburg und Berlin programmatisch verankert und wieder vermehrt in Einzeläußerungen aufgegriffen. Zudem distanzierte sich die Parteispitze nicht substanziell vom Sellnerschen Remigrationsbegriff, da Alice Weidel Ausbürgerungen für kompatibel mit dem Remigrationskonzept der AfD erklärte. Die Maßnahme der Ausbürgerung wurde also von der AfD über einen Zeitraum von fast zehn Jahren konstant verfolgt – wenn auch mit abnehmender Artikulation im Bundestagswahlprogramm.

Das Ausbürgerungsziel der AfD changierte über diese vier Phasen sowohl in der Zielgruppe als auch in der Breite der Anknüpfungspunkte und Voraussetzungen – es handelt sich also um ein Bündel variierender Maßnahmen.

Die Ausbürgerung von Straftäter*innen betrifft personell zunächst Eingebürgerte: im Bundestagswahlprogramm von 2017,[2610] dem Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktion von 2018[2611] und dem Bundestagswahlprogramm von 2021[2612]. Die AfD Sachsen forderte 2024 noch die Ausbürgerung von „eingebürgerte[n] Terrorunterstützer[n] mit doppelter Staatsangehörigkeit".[2613] Auch die AfD Bayern adressierte 2024 Eingebürgerte, indem sie forderte, „eine bereits zuerkannte deutsche Staatsbürgerschaft einfacher wieder abzuerkennen".[2614] Auch die von Lena Kotré und der brandenburgischen Landtagsfraktion angestrebte Instrumentalisierung von § 35 StAG richtet sich gegen Eingebürgerte. Die Berliner AfD-Fraktion zielte 2025 nicht auf eingebürgerte Straftäter*innen, sondern allein auf straffällige Doppelstaatler*innen.[2615] Diese Verschiebung zeigt sich auch in vielen der oben dargestellten Einzeläußerungen (siehe oben A.II.3.b)aa)(2)(b) und A.II.3.b)aa)(3)(b)). Die Wiederausbürgerung spezifisch von Eingebürgerten ist aber dennoch auf der Bundesebene bis zum Bundestagswahlprogramm 2021, 2024 in Bayern und Sachsen sowie 2025 in Brandenburg der vorherrschende und programmatisch verankerte Zugriff der AfD auf Straftäter*innen.

Die größte Schnittmenge bei den sachlichen Ausbürgerungsgründen bilden Straftaten ohne Bezug zu einem anderen Staatsverband:

[2610] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 17.
[2611] AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040.
[2612] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.
[2613] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 42.
[2614] AfD Bayern, Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, S. 3.
[2615] AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Antrag „Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft" vom 12.05.2025, AGH-Drs. 19/2412.

- bei „erheblicher Kriminalität“ innerhalb von zehn Jahren laut dem Bundestagswahlprogramm 2017;[2616]
- bei „schwerer Kriminalität“, worunter jedenfalls „Mitwirkung in Terrororganisationen, Zugehörigkeit zu kriminellen Clans“ erfasst sein soll, innerhalb von 10 Jahren laut dem Bundestagswahlprogramm von 2021[2617]
- bei Freiheitsstrafen ohne Bewährung, BTMG-Delikten, Gewalt gegen Menschen und Sachen im Rahmen verbotener oder aufgelöster Versammlungen und Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder Sicherheit der BRD laut dem Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktion von 2018;[2618]
- „Gefährder, Straftäter, Terroristen oder Angehörige krimineller Organisationen und Clanstrukturen, terroristische Handlungen, die Finanzierung terroristischer und islamistischer Gruppierungen oder Mitgliedschaften in kriminellen Vereinigungen“ laut des Gesetzesentwurfs der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus von 2025;[2619]
- „wer bei Angaben zu seiner Person gelogen hat“ laut der AfD-Fraktion Brandenburg 2025;[2620] darunter laut deren remigrationspolitischer Sprecherin, Lena Kotré, auch alle, die „kriminell“ werden oder „unsere Werte“ nicht anerkennen;[2621]

[2616] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 23
[2617] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.
[2618] AfD-Bundestagsfraktion, Gesetzesentwurf vom 16.10.2018, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit –Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs 19/5040.
[2619] AfD-Landtagsfraktion Berlin, Drucksache 19/2412.
[2620] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Hompageeintrag vom 18.02.2025, https://afd-fraktion-brandenburg.de/schluss-mit-der-turbo-einbuergerung/
[2621] Lena Kotré, MdL Brandenburg und remigrationspolitische Sprecherin, Vortrag in Berlin, Remigration in Theorie und Praxis, hochgeladen am 20.06.2025 youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank]

- laut diversen Einzeläußerungen bei mehrfacher Straffälligkeit,[2622] Verspotten der „Rechtsordnung und Staatsgewalt“,[2623] „Kriminellen“[2624] oder „straffällig gewordenen Mehrstaatler[n]“[2625].

Ein zweiter sachlicher Anknüpfungspunkt sind Gefährder*innen. Dabei handelt es sich um eine gefahrenabwehrrechtliche Kategorie ohne Legaldefinition. Nach der Arbeitsdefinition der Bundes- und Landeskriminalämter aus dem Jahr 2004 handelt es sich dabei um „eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100a der Strafprozessordnung (StPO), begehen wird“.[2626] Es handelt sich bei Gefährder*innen also um Personen, die rein administrativ ohne richterlichen Schuldspruch und gerichtliche Verfahrensgarantien eingestuft werden. Gefährder*innen werden im Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktion von 2018, dem Anti-Islamisierungs-Paket der bayerischen AfD-Fraktion von 2025 und dem Entschließungsantrag der Berliner AfD-Fraktion sowie in diversen Einzeläußerungen zum Ziel von Ausbürgerungen gemacht.

Eine dritte sachliche Gruppe bilden Willkürausbürgerungen gegenüber politischen Gegner*innen und Personen, die AfD-Funktionär*innen für kulturell inkompatibel halten. Diese Zielgruppe wird in der Instrumentalisierung von § 35 StAG adressiert, die die Landtagsabgeordnete Lena Kotré in Einzeläußerungen und dem Entschließungsantrag der Brandenburger Landtagsfraktion vom

---

[2622] Rene Springer, MdB, Landesvorsitzender LV Brandenburg, X
[2623] Christian Wirth, MdB, abrufbar unter: https://www.freilich-magazin.com/politik/afd-innenpolitiker-wirthmuessen-den-erwerb-des-deutschen-passes-deutlich-erschweren
[2624] Tomasz Froelich, MdEP und stv. JA-Vorsitzender, 11. Januar 2024, BfV, S. 138.
[2625] Nikolaus Kramer, Fraktionsvorsitzender Mecklenburg Vorpommern, https://afd-fraktion-mv.de/toedlicher-angriff-auf-polizisten-afd-fordert-konsequenzen-fuer-kriminelle-doppelstaatler.
[2626] Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Legaldefinition des Begriffes „Gefährder“, in: Sachstand WD 3-3000-046/17, 2017, Deutscher Bundestag, S. 3.

18. Februar 2025[2627] zugrunde legt. Ansonsten werden Willkürausbürgerungen nur vereinzelt gefordert. Es handelt sich damit um einen sachlichen Anknüpfungspunkt, der rechtlich äußerst gering konkretisiert ist.

Im Anschluss werden die vier Varianten der Ausbürgerungsforderung rechtlich am Maßstab der Menschenwürde und des Demokratieprinzips geprüft.

bb) Rechtliche Würdigung: Ausbürgerung von straffälligen Doppelstaatler*innen

Die Ausbürgerung von Straftäter*innen mit doppelter Staatsbürgerschaft ist eine Ungleichbehandlung gegenüber deutschen Straftäter*innen ohne weitere Staatsangehörigkeit: Begingen ein Doppelstaatler und ein Einstaatler gemeinschaftlich einen Mord, würde nur der Doppelstaatler ausgebürgert werden können. Diese Ungleichbehandlung wird zunächst am Maßstab der elementaren Rechtsgleichheit geprüft (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)), sodann am Maßstab des Demokratieprinzips (dazu unter A.II.3.b)bb)(2)).

(1) Menschenwürde: Elementare Rechtsgleichheit

Nach den in diesem Gutachten entwickelten Maßstäben zur Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit müsste die Ungleichbehandlung erstens an ein nicht oder kaum verfügbares Merkmal anknüpfen (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(a)), einen besonders schweren Nachteil bedeuten (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(b)) und willkürlich sein (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)).

(a) Teilweise kaum verfügbares Merkmal der weiteren Staatsangehörigkeit

Die Zweitstaatsangehörigkeit ist grundsätzlich kein unverfügbares Merkmal. Für die deutsche Staatsangehörigkeit macht der Verzicht nach § 26 StAG dies deutlich. Auch die Staatsangehörigkeit des Zweitstaats ist grundsätzlich verfügbar, weswegen die mittlerweile abgeschaffte Optionspflicht nach § 29 StAG a.F. eine Pflicht aufstellte, sich zwischen den beiden Staatsangehörigkeiten zu

[2627] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag vom 18.02.2025, Aussetzung der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen ab sofort und Überprüfung der Einbürgerungen der letzten zehn Jahre, LT-Drs. 8/501.

entscheiden. Die Ausbürgerung von straffälligen Doppelstaatler*innen ist deswegen grundsätzlich am Demokratieprinzip und nicht an der Menschenwürde zu messen.

Für einen Teil der Doppelstaatler*innen handelt es sich bei der ausländischen Zweitstaatsangehörigkeit allerdings um ein kaum verfügbares Merkmal, weil es Länder gibt, die ihre Staatsangehörigen rechtlich oder faktisch nicht oder kaum aus der Staatsangehörigkeit entlassen. Eine Studie von Harbers und Steele von 2024 listet 38 Länder auf, vorrangig aus Zentral- und Lateinamerika sowie aus der MENA-Region (Middle East and North Africa), deren Staatsangehörige quasi eine permanente Staatsangehörigkeit haben, die sie nicht abgeben können.[2628] Die Studie bezieht sich sowohl auf den MACIMIDE-Index als auch auf die Angaben deutscher und niederländischer Einbürgerungsbehörden.

Für den Kontext der Migration nach Deutschland und die AfD sind vor allem die folgenden Länder relevant: Eritrea, Marokko, Tunesien, die ihre Staatsangehörigen de jure nicht entlassen; sowie Syrien, Afghanistan, Iran, Algerien, Libanon und Nigeria, die ihre Staatsangehörigen de facto nicht entlassen.[2629] Diese Staaten zählten zu jenen Ländern, bei denen im Rahmen der Einbürgerung nach § 12 Abs. 1 Satz Nr. 1 und 2 StAG a.F. die doppelte Staatsangehörigkeit hingenommen wurde.[2630]

[2628] *Harbers/Steele*, Permanent Membership: The Prohibition of Citizenship Renunciation, International Migration Review 58 (2024), 1017.
[2629] *Harbers/Steele*, Permanent Membership: The Prohibition of Citizenship Renunciation, International Migration Review 58 (2024), 1017 (1023).
[2630] Für Algerien, Marokko, Syrien, Tunesien, Afghanistan, Eritrea, Iran, Kuba und Libanon: *Hailbronner*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 7. Aufl. 2022, § 12 StAG Rn. 16; VAH-StAG 2015; Für Afghanistan, Algerien, Angola, Eritrea, Iran, Kuba, Libanon, die Malediven, Marokko, Nigeria, Syrien, Thailand und Tunesien: *BMI/BAMF*, Migrationsbericht der Bundesregierung 2022, 2022, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/migration/BMI23044-migrationsbericht2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am: 05.05.2026), S. 189; Für Iran, Syrien, Afghanistan, Marokko, Tunesien Algerien, Libanon und Nigeria: Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage „Doppelte Staatsangehörigkeiten in Deutschland“ vom 23.03.2021, BT-Drs. 19/27771.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Staatsangehörigkeit von Ausländern ein kaum verfügbares Merkmal, das den Prüfungsmaßstab nach Art. 3 Abs. 1 GG verschärft:

> Die Staatsangehörigkeit einer Person hängt grundsätzlich von der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern oder dem Ort ihrer Geburt und damit von Umständen ab, die sie nicht beeinflussen kann. Eine Änderung der Staatsangehörigkeit ist nur unter Voraussetzungen möglich, die wiederum nicht allein im Belieben der Betroffenen stehen.[2631]

Diese Argumentation stellt allgemein auf die hohen Hürden ab, etwa durch Einbürgerung die eigene Staatsangehörigkeit zu verändern. Sie trifft damit auf Deutsche mit einer Zweitstaatsangehörigkeit der oben genannten Länder noch spezifischer zu: Ihre Zweitstaatsangehörigkeit ist für sie mindestens faktisch nicht verfügbar. Sie können sich in der Folge Ausbürgerungstatbeständen, die sich gegen Doppelstaatler*innen richten, nicht dadurch entziehen, dass sie ihre zweite Staatsangehörigkeit aufgeben. Die Zweitstaatsangehörigkeit wird damit zu einem quasipersönlichen Merkmal, das die Betroffenen wie ihre Abstammung oder Herkunft nicht abstreifen können.

(b) Äußerst schwerer Nachteil des Statusverlusts

Der Statusverlust müsste zudem ein schwerer Nachteil sein. Der Ausgebürgerte verliert alle an den Status der Staatsangehörigkeit anknüpfenden Bürgerrechte: das aktive und passive Wahlrecht nach Art. 38 Abs. 2 GG, den gleichen Amtszugang nach Art. 33 Abs. 2 und 3 GG, die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten nach Art. 33 Abs. 1 GG. Er wird damit aus dem Volk als demokratischem Legitimationssubjekt ausgeschlossen und zum Objekt einer Herrschaft, an deren Zustandekommen er nicht mehr mitwirken darf. Unter demokratischen Gesichtspunkten ist kaum ein Nachteil denkbar, der schwerer wiegt als der endgültige Ausschluss aus dem Staatsvolk.

[2631] BVerfG, Beschluss v. 07.02.2012 – 1 BvL 14/07 – *Landeserziehungsgeld Bayern*.

Mit der Ausbürgerung gehen zudem die Deutschengrundrechte als verfassungsunmittelbare Vollgrundrechte verloren und stehen nur noch in ihrem menschenrechtlichen Kern zur Verfügung. Dies betrifft die Versammlungsfreiheit nach Art. 8 Abs. 1 GG, die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 Abs. 1 GG und die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG. Ausgebürgerte verlieren zudem den absoluten Schutz vor Auslieferung nach Art. 16 Abs. 2 Satz 1 GG und das unbedingte Recht, sich im Bundesgebiet aufzuhalten nach Art. 11 Abs. 1 GG.[2632] Die Ausgebürgerten verlieren damit das bedingungslose Bleiberecht und ihr Aufenthalt wird fortan vom Ausländerrecht mit seinen Befristungen, Bedingungen und der stets drohenden Ausweisung abhängig. Gerade bei Straftäter*innen drohen unmittelbar Ausweisung und Abschiebung – nur so würde schließlich der Zweck der Gefahrenabwehr erfüllt –, was potentiell existenzielle Folgen haben kann, wenn im Zielland prekäre Verhältnisse oder sogar Verfolgungssituationen drohen. Insbesondere im Anschluss an eine Abschiebung gehen auch sozialrechtliche Ansprüche verloren.

Mit der deutschen Staatsangehörigkeit verlieren Doppelstaatler*innen mit einer außereuropäischen Zweitstaatsangehörigkeit auch die Unionsbürgerschaft nach Art. 20 AEUV und damit das Recht auf Freizügigkeit im gesamten EU-Raum, das kommunale Wahlrecht im Aufenthaltsstaat sowie den konsularischen Schutz durch jeden Mitgliedstaat. Der Statusverlust wirkt damit weit über das nationale Recht hinaus. Ausgebürgerte verlieren ferner den Anspruch auf diplomatischen und konsularischen Schutz der Bundesrepublik im Ausland.

Gerade diese Totalität des Verlusts, der die demokratische Teilhabe, den grundrechtlichen Vollschutz, aufenthaltsrechtliche Sicherheit und die internationale Rechtsstellung betrifft, erklärt, warum unter dem Grundgesetz die Entziehung

---

[2632] Zur Herleitung des bedingungslosen Bleiberechts aus der positiven Freizügigkeit: *Gusy*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 11 S. Art. 11 Rn. 34; *Durner*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: März 2022), Art. 11 Rn. 113; zur Herleitung aus der negativen Freizügigkeit: *Giegerich*, in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, 3. Aufl. 2022, Kapitel 26: Freizügigkeit Rn. 137 ff.

der Staatsangehörigkeit das „Stigma des der deutschen Staatsgewalt schlechthin Verbotenen“ trägt.[2633]

Der Statusverlust durch Ausbürgerung ist damit ohne Frage ein besonders schwerer Nachteil.

(c) Willkürlicher Statusentzug

Die Ausbürgerung von straffälligen Doppelstaatler*innen müsste zudem eine willkürliche Ungleichbehandlung gegenüber straffälligen Einstaatler*innen darstellen. Willkür liegt nach der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor, „wenn die (un)gleiche Behandlung zweier Sachverhalte mit Gesetzlichkeiten, die in der Natur der Sache selbst liegen und mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise nicht mehr vereinbar ist, also bezogen auf den jeweils in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger, einleuchtender Grund für die gesetzliche Regelung fehlt“.[2634] Sachfremde Differenzierungsgründe lassen sich also nicht allgemein und abstrakt, sondern nur in Bezug auf die Eigenart des konkreten Sachverhalts bestimmen.[2635]

Als spezifisch staatsangehörigkeitsrechtlicher Sachgrund, zwischen deutschen Straftäter*innen mit einfacher und mehrfacher Staatsangehörigkeit zu unterscheiden, kommt hier vor allem die Vermeidung von Staatenlosigkeit (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)(aa)) in Betracht. Um zu prüfen, ob dieser die Ungleichbehandlung trägt, ist auf die anerkannten Ausbürgerungszwecke, also die Auflösung spezifischer Konfliktlagen der Mehrfachstaatsangehörigkeit (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)(bb)), die Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeit (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)(cc)), die Abwendung vom deutschen Staat bei gleichzeitiger Hinwendung zu einem ausländischen Staat (dazu unter

---

[2633] *Wittreck*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 16 Rn. 51.
[2634] BVerfG, Beschluss v. 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, NJW 2016, 1295, Rn. 94 – *Völkerrechtsdurchbrechung*.
[2635] *Kischel*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.09.2025, Art. 3 S. 31.

A.II.3.b)bb)(1)(c)(dd)), sowie die Verletzung wesentlicher Interessen des Staates (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)(ee)) einzugehen.

(aa) Vermeidung von Staatenlosigkeit

Der wichtigste Sachgrund zur Differenzierung zwischen Ein- und Doppelstaatler*innen ist die Vermeidung der Staatenlosigkeit. Die Vermeidung von Staatenlosigkeit ist ein in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG und im Völkerrecht verankerter Grundsatz, der mit wenigen Ausnahmen[2636] zwingend vorschreibt, dass Ausbürgerungstatbestände nicht zur Staatenlosigkeit führen dürfen. Verfassungsmäßige Ausbürgerungstatbestände können deswegen im Grundsatz denklogisch nur Doppelstaatler*innen treffen, denen nach Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit noch eine andere Staatsangehörigkeit verbleibt. Die Differenzierung zwischen Ein- und Doppelstaatler*innen ist von der Verfassung also vorgeschrieben.[2637] Es handelt sich damit um „ein verfassungsrechtlich anerkanntes Differenzierungsmerkmal“.[2638]

Dieser Grundsatz ist aber kein verfassungsrechtlicher Freifahrtschein zur Ausbürgerung von Doppelstaatler*innen. Denn die doppelte Staatsangehörigkeit ist keine Sollbruchstelle der Zugehörigkeit zum deutschen Staat. Auch wenn das Grundgesetz keine Vorgabe macht, ob im Staatsangehörigkeitsrecht doppelte Staatsangehörigkeiten zu vermeiden oder zuzulassen sind, hat der Parlamentarische Rat doppelte Staatsangehörigkeiten von Anfang an vorgesehen. Sie wurden in den Beratungen dezidiert nicht ausgeschlossen.[2639] Als der Parlamentarische Rat den Einbürgerungsanspruch für ausgebürgerte NS-Verfolgte nach Art. 116 Abs. 2 GG ausgestaltete, entschieden sich die Abgeordneten ausdrücklich dafür, die doppelte Staatsangehörigkeit der Wiedereingebürgerten

---

[2636] BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris – *Einbürgerung*.
[2637] *Weber*, Die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit. Rechtliche Zulässigkeit und rechtspolitische Kostenvoranschläge, ZAR 2019, 209 (218).
[2638] *Thym*, Stellungnahme: Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, BT-Drs. 19/9736 v. 29.4.2019, 24.06.2019, https://www.bundestag.de/resource/blob/648896/A-Drs-19-4-315-D.pdf, S. 11 ff. S. 11 ff.
[2639] *Pikart/Werner*, Der Parlamentarische Rat, Band V, 1993, S. 714 ff.

zuzulassen.[2640] Das Gleiche gilt auf einfachgesetzlicher Ebene für die Einbürgerung der Statusdeutschen im Sinne von Art. 116 Abs. 1 GG.[2641] Dass die doppelte Staatsangehörigkeit von Beginn an jene Gruppen betraf, deren Zugehörigkeit mit Art. 116 GG ausdrücklichen Verfassungsrang hatte, zeigt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit von Doppelstaatler*innen gerade keine verminderte Stabilität haben sollte.

Die Vermeidung von Staatenlosigkeit ist damit ein zweischneidiger Sachgrund zur Ungleichbehandlung. Einerseits schreibt er die Ungleichbehandlung zwingend vor, um Staatenlosigkeit zu vermeiden. Andererseits hat die Staatsangehörigkeit von Doppelstaatler*innen keine verminderte Stabilität. Die doppelte Staatsangehörigkeit stellt keinen eigenständigen Rechtfertigungsgrund für Ausbürgerungen dar,[2642] denn Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG formuliert lediglich eine Voraussetzung des Verlusts. Die Vermeidung von Staatenlosigkeit schlägt deswegen dort in die willkürliche Ungleichbehandlung von Doppelstaatler*innen um, wo offensichtlich kein sachlicher Zusammenhang mehr zu den legitimen Zwecken für Ausbürgerungen an sich besteht. Denn dann wäre die zweite Staatsbürgerschaft selbst der tragende Grund für die Ausbürgerung und der zum Schutz vor Staatenlosigkeit konzipierte Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG würde zu einem Hebel für den Statusverlust.

Als davon unabhängige, legitime Zwecke für die Ausbürgerung kommen die Auflösung spezifischer Konfliktlagen aus der Mehrfachstaatsangehörigkeit (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)(bb)), die Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)(cc)), Abwendung vom deutschen Staat und Hinwendung zu einem anderen Staat (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)(dd)) sowie die

---

[2640] *Feldkamp*, Der Parlamentarische Rat, Band XIV, 2009, S. 1188.
[2641] Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit (StAngRegG) vom 22.02.1955, BGBl. I S. 65.
[2642] *Möllers*, § 5 Demokratie, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 21; *Weber/Hailbronner*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 8. Aufl. 2022, Teil I. Grundlagen des Staatsangehörigkeitsrechts Rn. 452.

Verletzung wesentlicher Interessen des Staates in Betracht (dazu unter A.II.3.b)bb)(1)(c)(ee)).

(bb) Auflösung spezifischer Konfliktlagen der Mehrfachstaatsangehörigkeit

Astrid Wallrabenstein sieht den einzigen legitimen Zweck zur ausnahmsweisen Ausbürgerung von Doppelstaatler*innen in den spezifischen Problemen, die gerade aus mehreren Staatsangehörigkeiten erwachsen und bei Einstaatler*innen deswegen denklogisch nicht vorliegen können.[2643]

> Der einzige Zweck, für den dies gilt, ist die Auflösung eines Konflikts, der durch mehrere Staatsangehörigkeiten besteht. Denn nur dieser Zweck ist bei einer Person, die allein die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt – denklogisch – nicht relevant. Jeder andere legitime Gesetzeszweck muss demgegenüber bei Nur-Deutschen auf andere Weise als durch den Verlust der Staatsangehörigkeit erreicht werden. Würde sich der Staat bei Mehrstaatern zur besseren, weiterreichenden oder einfacheren Zweckerreichung zusätzlich auch des Verlustes der Staatsangehörigkeit bedienen, wäre die Zweck-Mittel-Relation immer unangemessen oder mit anderen Worten der Verlust unzumutbar. Vereinfacht lässt sich formulieren, dass was im Fall eines Nur-Deutschen als gesetzliche Regelung für einen bestimmten Zweck gilt, auch im Fall eines Mehrstaaters genügen muss.[2644]

Daneben müsse das „was im Fall eines Nur-Deutschen als gesetzliche Regelung für einen bestimmten Zweck gilt, auch im Fall eines Mehrstaaters genügen".[2645] Ein Paradebeispiel für einen Ausbürgerungstatbestand, der diesem Zweck folgt, ist § 28 Abs. 1 Nr. 1 StAG, nach dem ein Doppelstaatler ausgebürgert werden kann, der in die Streitkräfte eines Staates eintritt, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt. Ausbürgerungstatbestände, die diesem Zweck folgen, behandeln

---

[2643] *Wallrabenstein*, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehörigkeit, in: Verfassungsblog, 22.06.2019, https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsangehoerigkeit/; *Hartwig*, Die Ausbürgerung von Terroristen, 2025, S. 313 ff.
[2644] *Wallrabenstein*, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehörigkeit, in: Verfassungsblog, 22.06.2019, https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsangehoerigkeit/.
[2645] *Wallrabenstein*, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehörigkeit, in: Verfassungsblog, 22.06.2019, https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsangehoerigkeit/.

Doppel- und Einstaatler*innen genaugenommen nicht ungleich, weil sie an ein Verhalten oder an Sachverhalte anknüpfen, die bei Einstaatler*innen gar nicht vorliegen können. Herkömmliche, inlandsbezogene Kriminalität ist hingegen keine spezifische Problemlage, die aus Mehrstaatsangehörigkeit erwächst, sondern liegt sowohl bei Ein- wie auch Doppelstaatler*innen vor.

(cc) Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten

Ein weiterer anerkannter Grund für die Ausbürgerung nur von Doppelstaatler*innen liegt in der Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeit.[2646] Das Grundgesetz macht keine Vorgaben, ob das einfachgesetzliche Staatsangehörigkeitsrecht doppelte Staatsangehörigkeiten wie ab 2024 umfassend zulassen oder wie zuvor vermeiden soll und auf welche Weise dies geschehen müsse.[2647] Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 1974 die Aussage getroffen, dass die „doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit“ zutreffend als „Übel“ betrachtet werde, das „sowohl im Interesse der Staaten wie im Interesse der betroffenen Bürger nach Möglichkeit vermieden oder beseitigt werden sollte“.[2648] Dieses legitime staatliche Interesse trete aber hinter verfassungsrechtlichen Gleichheitssätzen zurück – in jenem Fall hinter Art. 3 Abs. 2 GG.[2649]

Die Vermeidung von Mehrstaatigkeit ist damit ein legitimer Ausbürgerungszweck,[2650] der die Ausbürgerung von Doppelstaatler*innen grundsätzlich rechtfertigen kann. Dafür ist es jedoch notwendig, dass der Ausbürgerungstatbestand in einem sachlichen Zusammenhang mit einem Sachverhalt oder einem

---

[2646] *Gerdes*, Terroristische Kampfhandlungen als Verlustgrund, 2025, S. 41 ff.
[2647] *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (27 Fn. 124); BVerfG, Beschluss v. 21.05.1974 – 1 BvL 22/71 ua, BVerfGE 37, 217, Rn. 113 – *Staatsangehörigkeit von Abkömmlingen*.
[2648] BVerfG, Beschluss v. 21.05.1974 – 1 BvL 22/71 ua, BVerfGE 37, 217, Rn. 101 – *Staatsangehörigkeit von Abkömmlingen*.
[2649] BVerfG, Beschluss v. 21.05.1974 – 1 BvL 22/71 ua, BVerfGE 37, 217, Rn. 111 ff. – *Staatsangehörigkeit von Abkömmlingen*; *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 85.
[2650] *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 186.

Verhalten steht, das Mehrfachstaatsangehörigkeiten produziert. Dies wäre der Fall bei dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit (§ 25 StAG a.F.), der Adoption von Minderjährigen durch einen Ausländer (§ 27 StAG a.F.) oder der Optionspflicht für Geburtsorts-Deutsche (§ 29 StAG a.F.). Diese Beispiele lassen sich schon gar nicht als Ungleichbehandlung von Ein- und Doppelstaatler*innen fassen.

Knüpfen Ausbürgerungstatbestände an ein Verhalten an, das in keinerlei Zusammenhang mit der Entstehung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten steht, kann dies die Ungleichbehandlung von Doppelstaatler*innen sachlich nicht begründen. So besteht keinerlei Sachzusammenhang zwischen der Ausbürgerung wegen allgemeiner Kriminalität und der Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten. Die Zahl der Mehrfachstaatsangehörigkeiten durch die Ausbürgerung von Straftäter*innen zu reduzieren, wäre völlig sachfremd.

Der legitime Zweck der Vermeidung von Mehrstaatigkeit ist deswegen bei der Ausbürgerung von Straftäter*innen nicht einschlägig.

(dd) Abwendung vom deutschen Staat und Hinwendung zu einem anderen Staat

Ein anerkannter Ausbürgerungszweck ist die Abwendung vom deutschen Staat[2651] bei gleichzeitiger Hinwendung zu einem anderen Staat oder willentlicher Einordnung in einen anderen Staatsverband[2652]. Einige der nationalsozialistischen Ausbürgerungstatbestände, von denen sich das Grundgesetz gerade

[2651] *Sachs*, § 101 Der Schutz der deutschen Staatsangehörigkeit, in: Stern/Sachs/Dietlein (Hrsg.), StaatsR IV/1, 2006, 650 (703); *Seifert*, Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden, DÖV 1972, 671 (672); *Hailbronner*, in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 7. Aufl. 2022, § 28 StAG Rn. 20 ff.; *Weber*, in: BeckOK Ausländerrecht, 47. Ed. 01.01.2026, StAG § 28 Rn. 13; BVerwG, Urteil v. 10.04.2008 – 5 C 28/07, Rn. 25 – *Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit*.

[2652] *von Arnauld/Martini*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 16 Rn. 26; *Gerdes*, Illoyalität als staatsangehörigkeitsrechtlicher Verlustgrund, in: Verfassungsblog, 13.03.2025, https://verfassungsblog.de/illoyalitat-als-staatsangehorigkeitsrechtlicher-verlustgrund/; BVerwG, Urteil v. 10.04.2008 – 5 C 28/07, Rn. 25 – *Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit*; ebenfalls zu diesen Kriterium: *Heusch*, in: BeckOK GG, 63. Ed. 15.09.2025, Art. 16 Rn. 40.

abwendet, ließen sich ebenfalls als ‚Abwendung von Deutschland' verstehen: „in einer dem Wohle von Staat und Volk abträglichen Weise", „feindliche Propaganda gegen Deutschland", „Maßnahmen der nationalen Regierung herabwürdigen".[2653] Deswegen ist es notwendig, über die Abwendung hinaus das Moment der *Hinwendung* oder des *Beitritts* zu einem anderen Staat oder staatsähnlichen Konstrukt zu betonen, um ein missbräuchliches Verständnis zu vermeiden.[2654]

In diesem Verständnis wurde dieser Ausbürgerungszweck auch im Parlamentarischen Rat als zulässiger Verlust diskutiert: „Wenn jemand in den fremden Staatsdienst eintritt oder Spionage treibt und sich nachher von diesem Staat aufnehmen läßt, so handelt es sich um politische Gründe. In diesem Fall haben wir kein Interesse, ihn festzuhalten."[2655] So wurde die Formulierung, dass der Verlust der Staatsangehörigkeit „nur beim Vorhandensein einer doppelten Staatsangehörigkeit" eintreten könne, verworfen und stattdessen zunächst formuliert, dass der Verlust „nur für die Fälle vorgesehen werden [dürfe], in denen der Betroffene bereits eine andere Staatsangehörigkeit erworben hat".[2656] Die ursprüngliche Fassung von Art. 16 Abs. 1 Satz 2GG in den Beratungen des Parlamentarischen Rates lautete entsprechend wie folgt:

> „Durch Gesetz darf der Verlust der Staatsangehörigkeit nur für die Fälle vorgesehen werden, in denen der Betroffene bereits eine andere Staatsangehörigkeit erworben hat."[2657]

Erst in der dritten Lesung in der 47. Sitzung des Hauptausschusses am 8. Februar 1949 wurde die heutige Fassung eingeführt, um klarzustellen, dass damit Staatenlosigkeit vermieden werden soll.[2658] Nahezu sämtliche im Parlamentarischen Rat diskutierten und nach 1949 im RuStAG/StAG normierten Fallgruppen folgen

---

[2653] Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 26. Juli 1933, RGBl I S. 538.
[2654] *von Arnauld/Martini*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 16 Rn. 30 Fn. 121; *Hartwig*, Die Ausbürgerung von Terroristen, 2025, S. 303.
[2655] Hermann v. Mangoldt, zit. in: *Pikart/Werner*, Der Parlamentarische Rat, Band V, 1993, S. 715.
[2656] *Pikart/Werner*, Der Parlamentarische Rat, Band V, 1993, S. 719.
[2657] *Pikart/Werner*, Der Parlamentarische Rat, Band V, 1993, S. 716, 719, 787, 947, 962.
[2658] *Feldkamp*, Der Parlamentarische Rat, Band XIV, 2009, S. 1497 ff.

diesem Leitbild:[2659] der Eintritt in ausländische Streitkräfte (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 StAG), Beteiligung an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 StAG)[2660], der Erwerb einer neuen Staatsangehörigkeit (§ 25 RuStAG aF/§ 25 StAG aF) und die Adoption Minderjähriger durch Ausländer*innen (§ 27 RuStAG aF / § 27 StAG).

In allgemeiner, auch schwerer Kriminalität ist weder eine Abwendung vom deutschen Staat noch eine Hinwendung zu einem anderen Staat zu sehen – auch nicht, wenn die Straftaten von Doppelstaatler*innen begangen werden. Der legitime Zweck der Hinwendung zu einem Staat ist damit hier nicht einschlägig.

(ee) Verletzung vitaler Interessen des deutschen Staates

Ein weiterer legitimer Ausbürgerungszweck ist völkerrechtlich in Art. 7 lit. d des Europäischen Übereinkommens über die Staatsangehörigkeit[2661] formuliert. Danach stellt Verhalten einen legitimen, völkerrechtlich anerkannten Ausbürgerungsgrund dar, wenn es den wesentlichen Interessen des Vertragsstaats in schwerwiegender Weise abträglich ist. Der Bericht des Europarats präzisiert dazu:

> The wording “conduct seriously prejudicial to the vital interests of the State Party” is drawn from Article 8, paragraph 3.a.ii of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Such conduct notably includes treason and other activities directed against the vital interests of the State concerned (for example work for a foreign secret service) but would not include criminal offences of a general nature, however serious they might be.[2662]

[2659] Dies gilt etwa nicht für den gem. Art 3 Abs. 2 GG verfassungswidrigen Verlust bei Eheschließung einer Deutschen mit einem Ausländer nach § 17 Nr. 6 RuStAG aF.
[2660] Ob die Beteiligung an einer nicht staatsförmigen terroristischen Vereinigung im Ausland wie dem IS diesem Leitbild wirklich entspricht, kann hier dahinstehen, siehe dazu: *Wallrabenstein/Gärditz*, Staatsangehörigkeit in Geiselhaft, in: Verfassungsblog, 16.06.2019, https://verfassungsblog.de/staatsangehoerigkeit-in-geiselhaft/.
[2661] Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 6. November 1997 über die Staatsangehörigkeit vom 13.05.2004, BGBl. I S. 579.
[2662] Europarat, Explanatory Report to the European Convention on Nationality, European Treaty Series - No. 166, Strasbourg, 6.XI.1997, Rn. 67.

Diese völkerrechtliche Beschränkung der wesentlichen Interessen auf die Ahndung beispielhafter Delikte wie Hochverrat und Spionage für einen ausländischen Geheimdienst deckt sich mit den oben entwickelten verfassungsrechtlichen Maßstäben aus der Menschenwürde und dem Demokratieprinzip für die Ausbürgerung. Hochverrat beeinträchtigt den Bestand der Bundesrepublik oder ändert die verfassungsmäßige Ordnung mit Gewalt oder mit der Drohung mit Gewalt. Hier besteht ein sachlicher Zusammenhang zum Schutz des demokratischen Prozesses selbst. In der Spionage für einen ausländischen Geheimdienst drückt sich die Hinwendung zu einem anderen Staat aus. Damit sind zwei demokratische Rechtfertigungsgründe einschlägig.

Allgemeine Kriminalität, wie schwer sie auch sein mag, verletzt hingegen schon keine vitalen Interessen des Staates. Ausbürgerungen an sie zu knüpfen, würde außerdem den in der Menschenwürde wurzelnden Resozialisierungsanspruch verletzen, der die Reintegration von Deutschen in das deutsche politische Gemeinwesen umfasst (siehe oben A.II.3.a)aa)(4)). Auch schwere herkömmliche, inlandsbezogene Kriminalität oder die Gefahrenabwehr gegenüber Straftäter*innen kann damit an Menschenwürde und Demokratieprinzip gemessen keine Ausbürgerungen rechtfertigen.

Der legitime Zweck der wesentlichen oder vitalen Interessen des deutschen Staates ist damit nicht einschlägig.

(ff) Zusammenfassung

Die Ungleichbehandlung von straffälligen Doppelstaatler*innen ist willkürlich, da sie nicht der Vermeidung von Staatenlosigkeit dient. Es wird kein legitimer Ausbürgerungszweck verfolgt, der bloß zur Vermeidung von Staatenlosigkeit auf Doppelstaatler*innen beschränkt wird. Damit schlägt die von der Verfassung vorgeschriebene Beschränkung der Ausbürgerungstatbestände auf Doppelstaatler*innen hier in deren willkürliche Ausgrenzung um.

(d) Zwischenergebnis

Die Ausbürgerung von straffälligen Doppelstaatler*innen berührt nicht die elementare Rechtsgleichheit aller Doppelstaatler*innen, da es sich bei der zweiten Staatsangehörigkeit grundsätzlich um ein verfügbares Merkmal handelt. Allerdings werden unter anderem deutsch-syrische, deutsch-afghanische, deutsch-iranische, deutsch-algerische, deutsch-libanesische, deutsch-nigerianische, deutsch-eritreische, deutsch-marokkanische und deutsch-tunesische Doppelstaatler*innen durch die Ungleichbehandlung gegenüber Straftäter*innen ohne doppelte Staatsangehörigkeit in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzt. Sie können ihre Zweitstaatsangehörigkeit nicht ablegen und sich der Ungleichbehandlung nicht entziehen. Sie erleiden gegenüber Straftäter*innen ohne weitere Staatsangehörigkeit einen äußerst schwerwiegenden Nachteil, weil sie ihren Staatsbürgerstatus mit allen Deutschengrundrechten und demokratischen Mitwirkungsrechten verlieren und aus dem Staatsvolk und damit dem demokratischen Legitimationszusammenhang ausgeschlossen werden.

Diese Ungleichbehandlung ist darüber hinaus willkürlich, da kein auf den Sachbereich und seine Eigenart bezogener vernünftiger, einleuchtender Grund zur Ungleichbehandlung besteht. Insbesondere ist die Vermeidung von Staatenlosigkeit hier kein Sachgrund zur Differenzierung, da er eine Ungleichbehandlung nur zu rechtfertigen vermag, wenn legitime Ausbürgerungszwecke verfolgt werden. Denn Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG lässt den Staatsangehörigkeitsverlust bei Doppelstaatler*innen zwar grundsätzlich zu, kann ihn aber nicht begründen. Bei herkömmlicher, inlandsbezogener Kriminalität, so schwer sie auch sein mag, geht es weder um die Auflösung spezifischer Konfliktlagen aus der doppelten Staatsangehörigkeit, die Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten, die Hinwendung zu einem anderen Staat noch um vitale Interessen des deutschen Staates, sondern um Sanktionierung schlichter, wenn auch bisweilen schwerwiegender Rechtsverstöße. Diese nur gegenüber Doppelstaatler*innen mit der Ausbürgerung zu ahnden, ist willkürlich.

Damit sind diejenigen Doppelstaatler*innen, die sich dieser schwerwiegenden und willkürlichen Ungleichbehandlung nicht durch Verzicht auf die Zweistaatsangehörigkeit entziehen können, in ihrer elementaren Rechtsgleichheit als Ausformung der Menschenwürde verletzt.

(2) Demokratieprinzip: Willkürlicher Ausschluss Einzelner

Die Ausbürgerung straffälliger Doppelstaatler*innen könnte auch gegen das Demokratieprinzip verstoßen, wenn sie einen willkürlichen Ausschluss Einzelner aus der demokratischen Willensbildung darstellt.

(a) Ausschluss Einzelner

Die Ausbürgerung straffälliger Doppelstaatler*innen bewirkt einen vollständigen und endgültigen Ausschluss der Betroffenen aus dem Staatsvolk. Mit dem Statusverlust gehen sämtliche demokratischen Mitwirkungsrechte verloren – das aktive und passive Wahlrecht aus Art. 38 Abs. 1 GG, der gleiche Amtszugang nach Art. 33 Abs. 2 und 3 GG oder das Deutschengrundrecht der Versammlungsfreiheit. Die Ausgebürgerten sind danach denselben staatlichen Entscheidungen unterworfen, ohne weiter zur demokratischen Legitimation der sie betreffenden Hoheitsgewalt beitragen zu können. Die Ausbürgerung ist damit die schärfste Form jenes „dauerhaften oder vorübergehenden willkürlichen Ausschlusses Einzelner aus diesem Prozess“, den das Bundesverfassungsgericht in der NPD-II-Entscheidung mit Art. 20 Abs. 1 und 2 GG für unvereinbar erklärte (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(b)).

(b) Willkür

Der Ausschluss Einzelner aus dem egalitären Status der Staatsangehörigen und der demokratischen Willensbildung müsste auch willkürlich sein. Willkürlich wäre die Ungleichbehandlung nach der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, „wenn die (un)gleiche Behandlung zweier Sachverhalte mit Gesetzlichkeiten, die in der Natur der Sache selbst liegen und mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise nicht mehr vereinbar ist,

also bezogen auf den jeweils in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger, einleuchtender Grund für die gesetzliche Regelung fehlt“.[2663] Der sachliche Grund müsste hier den Ausschluss aus dem Staatsvolk gerade aus dem Demokratieprinzip heraus erklären.

(aa) Kein demokratischer Grund für den Ausschluss von Straftäter*innen

Für den Ausschluss von Straftätern aus dem Demos ist kein Sachgrund einer spezifisch demokratischen Logik ersichtlich. Keiner der oben hergeleiteten, aus dem Demokratieprinzip tragfähigen Ausbürgerungszwecke – die demokratische Entscheidung für ein Modell singulärer Zugehörigkeit, daraus folgend die Auflösung spezifischer Konfliktlagen aus der Mehrfachstaatsangehörigkeit sowie die Vermeidung von Mehrstaatigkeit, die Abwendung vom und Hinwendung zu einem anderen Staat und die Wahrung vitaler Interessen im engen Sinne der Demokratieschutzdelikte – knüpft an herkömmliche, wenn auch schwere Kriminalität an (siehe oben A.II.3.a)bb)(3)).

Sämtliche dieser Sachgründe reagieren auf Sachverhalte, die in der Zugehörigkeitsstruktur oder in einer Einordnung in einen anderen Hoheitsverband wurzeln, nicht auf strafbares Verhalten als solches. Soweit bestehende Ausbürgerungstatbestände inzident an strafbares Verhalten anknüpfen wie etwa § 28 Abs. 1 Nr. 2 StAG an die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach § 129b Abs. 1 i.V.m. § 129a Abs. 1 StGB oder die Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung nach § 35 StAG an den Einbürgerungsbetrug nach § 42 StAG, liegt die Rechtfertigung dieser Ausbürgerung nicht in der Strafbarkeit des Verhaltens, sondern in der Hinwendung zu einer staatsähnlichen Organisation oder Sicherung der Legalität der Verwaltung.

Grenzfälle bilden Straftaten, in denen die Hinwendung zu einem anderen Staat zum Ausdruck kommt – wie der geheimdienstlichen Agententätigkeit nach § 99 StGB – oder die den demokratischen Willensbildungsprozess als Teil der

[2663] BVerfG, Beschluss v. 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, NJW 2016, 1295, Rn. 94 – *Völkerrechtsdurchbrechung*.

verfassungsmäßigen Ordnung selbst gefährden – wie der Hochverrat nach § 81 StGB. Bei herkömmlicher Kriminalität, so schwer sie auch sein mag, fehlt allerdings jeder Bezug zur demokratischen Willensbildung; sie betrifft in aller Regel nicht deren Voraussetzungen oder Ergebnisse im Sinne der §§ 81 ff., 92a, 101 und 108c StGB, sondern erschöpft sich in den meisten Fällen in der Verletzung allgemeiner Rechtsgüter (siehe oben A.II.3.a)bb)(4)). Ebenso wenig kommt in herkömmlichen, inlandsbezogenen Straftaten eine Hinwendung zu einem anderen Staat oder einer staatsähnlichen Organisation zum Ausdruck, die einen Ausschluss aus dem demokratischen Gemeinwesen tragen könnte. Die Sanktionierung herkömmlicher Kriminalität verbleibt damit in dem Bereich innergesellschaftlicher Konfliktbewältigung, der dem rechtsstaatlichen Strafrecht zugewiesen ist; sie ist gerade kein zulässiger Anknüpfungspunkt für den Entzug des egalitären Staatsbürgerstatus.

(bb) Kein demokratischer Grund für den Ausschluss von Doppelstaatler*innen

Auch die Anknüpfung an die weitere Staatsangehörigkeit trägt den Ausschluss nicht. Die Sachgründe, die eine Differenzierung zwischen Ein- und Doppelstaatler*innen unter Gesichtspunkten der elementaren Rechtsgleichheit zu rechtfertigen vermögen (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(c)), gelten auch für das Demokratieprinzip, weil sie zugleich die demokratischen Gestaltungsspielräume des Staatsangehörigkeitsrechts abbilden: die Vermeidung von Staatenlosigkeit, die Auflösung spezifischer Konfliktlagen aus der Mehrfachstaatsangehörigkeit, die Vermeidung von Mehrstaatigkeit, die Hinwendung zu einem anderen Staat sowie der Schutz vitaler Interessen des Staates. Keiner dieser Sachgründe trägt bei der Anknüpfung an allgemeine Kriminalität (siehe im Einzelnen oben A.II.3.b)bb)(1)(c)).

(c) Zwischenergebnis

Der Ausschluss straffälliger Doppelstaatler*innen ist damit auch unter Gesichtspunkten des Demokratieprinzips willkürlich. Die Staatsgewalt trennt sich von einer Elementareinheit ihres eigenen Legitimationssubjekts, ohne dass ein

einleuchtender, am demokratischen Sachbereich orientierter Grund dies trüge. Die Ungleichbehandlung verletzt damit Art. 20 Abs. 1 und 2 GG.

cc) Rechtliche Würdigung: Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten

Als nächste Variante der Ausbürgerungsforderung ist die Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten zu prüfen. Die Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten stellt eine Ungleichbehandlung von deutschen Straftäter*innen anhand des Erwerbsgrundes ihrer Staatsangehörigkeit dar. Nur eingebürgerte Straftäter*innen werden zusätzlich zur Strafe auch noch ausgebürgert, während andere abstammungs- oder geburtsortsdeutsche Straftäter nur eine Strafe erhalten. Diese Ungleichbehandlung unterscheidet sich von der Ausbürgerung straffälliger Doppelstaatler*innen vor allem wegen des Merkmals, anhand dessen differenziert wird – Erwerbsgrund statt Mehrfachstaatsangehörigkeit. Die Ausbürgerung straffälliger Eingebürgerter wird deswegen im Folgenden am Maßstab der elementaren Rechtsgleichheit sowie am Demokratieprinzip geprüft.

(1) Menschenwürde

(a) Nicht verfügbares Merkmal des Erwerbsgrunds der Staatsangehörigkeit

Die Staatsangehörigkeit über die Einbürgerung erworben zu haben, ist ein nicht verfügbares Merkmal, an dem Eingebürgerte nichts ändern können. Die Staatsangehörigkeit nach dem Merkmal des Erwerbsgrundes – etwa durch Einbürgerung oder das Geburtsortsprinzip – rechtlich abzustufen, ist verboten.[2664]

Das Bundesverfassungsgericht hat in der NPD-II-Entscheidung den Ausschluss von bereits Eingebürgerten aus der demokratischen Willensbildung als unvereinbar mit „dem im menschenrechtlichen Kern des Demokratieprinzips wurzelnden Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe aller Staatsangehörigen an der politischen Willensbildung“ erklärt.[2665]

[2664] *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 91; *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1 (22).
[2665] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 766 – *NPD II*.

Auch das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass ein „rechtlich gegenüber anderen Deutschen abgewertete[r] Status von eingebürgerten Deutschen“ mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar ist.[2666]

(b) Mittelbare Diskriminierung anhand des Merkmals der Abstammung

Außerdem handelt es sich bei der Ausbürgerung straffälliger Eingebürgerter um eine mittelbare Diskriminierung wegen des Merkmals der Abstammung. Abstammung im Sinne des Art. 3 Abs 3 Satz 1 GG bezeichnet „vornehmlich die natürliche biologische Beziehung eines Menschen zu seinen Vorfahren“.[2667] Das Merkmal der Abstammung untersagt jede Anknüpfung an vererbliche Eigenschaften, Verwandtschaft mit den Eltern sowie deren Eigenschaften wie Religion oder Kriminalität.[2668] Historisch wendet sich das Merkmal – das in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bisher eine äußerst geringe Bedeutung entfaltete[2669] – gegen Adelsprivilegien, Sippenhaft und Vetternwirtschaft.[2670] Das Bundesverfassungsgericht hat schon früh festgestellt, dass das Diskriminierungsverbot wegen der Abstammung nicht bei Ansprüchen einschlägig ist, die ihrem „Wesen nach“ an der Abstammung anknüpfen, wie der Waisenrente.[2671] Das Staatsangehörigkeitsrecht knüpft zwar in § 4 Abs. 1 StAG in tradierter und zulässiger Weise an das Merkmal der Abstammung an.[2672] Danach ist nämlich die Eigenschaft eines Elternteils, die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen, die Erwerbsvoraussetzung der deutschen Staatsangehörigkeit des

---

[2666] BVerwG, Urteil v. 09.10.2025 – 2 A 6.24, Rn. 34 – *Wagner*.
[2667] BVerfG, Beschluss v. 22.01.1959 – 1 BvR 154/55, BVerfGE 9, 124 – *Armenrecht*.
[2668] *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 468; *Jarass*, in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 3 Rn. 139; *Boysen*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 3 Rn. 178.
[2669] *von Achenbach*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 3 Abs. 3 Rn. 79.
[2670] *Nußberger/Hey*, in: Sachs, GG, 10. Aufl. 2024, Art. 3 Rn. 292 f.; *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 468.
[2671] BVerfG, Beschluss v. 17.03.1959 – 1 BvL 39/56 ua, BVerfGE 9, 201 – *Scheineheliche Kinder*.
[2672] *Zimmermann*, „Drei Schritte vor und zwei zurück“: Rechtsgutachten zu unions-, verfassungs- und völkerrechtlichen Rechtsfragen der geplanten Reform des § 29 StAG, 2014, (abgerufen am: 26.03.2026) S. 19 f.

Kindes. Ausbürgerungstatbestände knüpfen jedoch nicht ihrem Wesen nach an die Abstammung an.

Das Merkmal, eingebürgert zu sein, ist allerdings nahezu deckungsgleich mit der nicht vorhandenen Abstammung von deutschen Staatsbürger*innen. Eingebürgerten ist – bis auf zwei Ausnahmen – gemein, dass sie nicht von deutschen Staatsangehörigen abstammen. Ausnahmen hiervon bilden nur ehemalige Deutsche, die sich nach § 13 StAG, sowie NS-Verfolgte, die sich nach Art. 116 Abs. 2 GG in Verbindung mit § 15 StAG wiedereinbürgern lassen. Zudem gibt es auch nichteingebürgerte Deutsche, die nicht von deutschen Staatsangehörigen abstammen, wie etwa Deutsche, die die Staatsangehörigkeit nach dem Geburtsortprinzip in § 4 Abs. 3 StAG qua Geburt im Inland erworben haben.

Auch abstammungsneutrale Tatbestände, die an den Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit anknüpfen, können nach den Grundsätzen der mittelbaren Diskriminierung wegen der Abstammung diskriminieren,[2673] wenn sie „mehrheitlich oder typischerweise“[2674] eine nach Abstammung zu definierende Gruppe treffen. Dies ist bei Eingebürgerten ohne weiteres zu bejahen. Zwar lässt sich der Anteil der Eingebürgerten, die nicht von Deutschen abstammen, nicht exakt bestimmen; er ist aber jedenfalls gering. So entfielen beispielsweise 2024 nur 2,7 % der Einbürgerungen auf Auslandseinbürgerungen und Wiedergutmachungsfälle, wovon § 13 StAG und § 15 StAG erfasst sind.[2675]

Die mehrheitliche und typische Betroffenheit nach nicht vorhandener deutscher Abstammung ist nicht nur faktisch oder strukturell, sondern erwächst gerade aus

---

[2673] In Bezug auf die Optionspflicht: *Zimmermann*, „Drei Schritte vor und zwei zurück“: Rechtsgutachten zu unions-, verfassungs- und völkerrechtlichen Rechtsfragen der geplanten Reform des § 29 StAG, 2014, (abgerufen am: 26.03.2026) S. 18 ff. In Bezug auf die Optionspflicht und „ethnisch Nichtdeutsche“: *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 187.
[2674] *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 430; *Jarass*, in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 3 Rn. 137.
[2675] *DeStatis*, Einbürgerungen nach Rechtsgründen der Einbürgerung und ausgewählten bisherigen Staatsangehörigkeiten, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/einbuergerungen-rechtsgruende-staatsangehoerigkeit.html#fussnote-4-116786.

den rechtlichen Erwerbsgründen, die klar zwischen dem Erwerb nach Abstammung, Geburtsort und Einbürgerung unterscheiden, wobei die in der Praxis quantitativ absolut vorherrschenden Einbürgerungsgründe in §§ 8, 9, 10 und 14 StAG typischerweise Ausländer*innen betreffen, die nicht von deutschen Staatsangehörigen abstammen. Gegenüber der größten Gruppe der Abstammungsdeutschen im Sinne von § 4 Abs. 1 StAG wäre diese Gruppe durch einen spezifischen Ausbürgerungstatbestand für Eingebürgerte mittelbar schlechter gestellt.

(c) Besonders schwerer Nachteil

Der besonders schwere Nachteil liegt bei Eingebürgerten wie bei Doppelstaatler*innen ebenso im Statusverlust und dem damit einhergehenden Verlust aller Deutschengrundrechte und demokratischen Mitwirkungsrechte (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(b)).

(d) Willkür der Ausbürgerung

Die Ausbürgerung straffälliger Eingebürgerter ist auch willkürlich. Ein vernünftiger, am demokratischen Sachbereich und seiner Eigenart orientierter Grund, gerade Eingebürgerte zusätzlich zur strafrechtlichen Sanktion mit dem vollständigen Entzug ihres Bürgerstatus zu belegen, ist nicht ersichtlich.

Die für die Differenzierung nach Mehrfachstaatsangehörigkeit (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(c)) entwickelten Sachgründe greifen hier nicht, da sie alle im Zusammenhang mit der Mehrfachstaatsangehörigkeit stehen, die bei Eingebürgerten gerade nicht zwangsläufig vorliegt, sogar lange Zeit in vielen Fällen abgegeben werden musste.

Als einziger Sachgrund zur spezifischen Ausbürgerung von Eingebürgerten käme eine besondere Loyalitätserwartung in Frage, die Eingebürgerte mit der Straffälligkeit enttäuschen. Der egalitäre Status der Staatsbürger*innen knüpft jedoch gerade keine gesteigerten Loyalitäts- oder Rechtstreueerwartungen an bestimmte Erwerbsgründe der deutschen Staatsangehörigkeit.

(e) Zwischenergebnis

Die Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten verletzt die elementare Rechtsgleichheit, da sie an das unverfügbare Merkmal des Erwerbsgrunds der Staatsangehörigkeit anknüpft, mit dem Statusentzug einen besonders schweren Nachteil nach sich zieht und willkürlich ist.

(2) Demokratieprinzip

Die Ausbürgerung straffälliger Eingebürgerter stellt ebenso wie im Falle von straffälligen Doppelstaatler*innen einen Ausschluss Einzelner dar (siehe oben A.II.3.b)bb)(2)(a)). Die Anknüpfung an herkömmliche, inlandsbezogene Kriminalität ist auch in diesem Fall ebenso willkürlich unter Gesichtspunkten des Demokratieprinzips (siehe oben A.II.3.b)bb)(2)(b)(aa)).

Anders gelagert ist die Anknüpfung an dem Erwerbsgrund statt an der doppelten Staatsbürgerschaft. Die Rechtfertigung der Ausbürgerung demokratisch über die Ausgestaltung des Zugehörigkeitsmodus zwischen singulärer oder mehrfacher Zugehörigkeit kommt hier nicht in Betracht. Auch eine Mitgliedschaft im Staatsvolk auf Probe oder Bewährung, die unter dem Vorbehalt der strafrechtlichen Unbescholtenheit stünde, ist keine zulässige demokratische Ausgestaltung der Zugehörigkeit und Beitrittsvoraussetzungen zum Staatsvolk. Denn solch eine Staatsangehörigkeit unter Vorbehalt wäre gerade nicht mit dem egalitären und einheitlichen Status der Staatsangehörigen vereinbar, den das Demokratieprinzip voraussetzt (siehe oben A.II.3.a)bb)). Die Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten ist damit mit dem Demokratieprinzip unvereinbar.

dd) Rechtliche Würdigung: Ausbürgerung von Gefährder*innen

Rechtlich zu würdigen ist außerdem die Ausbürgerungsforderung der AfD, soweit sie sich auf Gefährder*innen bezieht. Dies betrifft bei den Forderungen der Bundestagsfraktion von 2018 und der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Personen, die die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der

Bundesrepublik gefährden,[2676] und bei der bayerischen AfD-Fraktion „Islamisten mit Doppelpass“[2677].

Beim Begriff des Gefährders handelt es sich um einen prognostischen Begriff. Die Bundesregierung definierte den Begriff 2017 in der Antwort auf eine Kleine Anfrage.[2678] Danach sei ein Gefährder eine Person, „zu der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100 a StPO, begehen wird“.[2679] Ein normativer Ankerpunkt für den Gefährderbegriff ist § 58a AufenthG, wonach gegen einen Ausländer aufgrund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr ohne vorhergehende Ausweisung eine Abschiebungsanordnung erlassen werden kann.[2680] Dabei ist nach der Rechtsprechung von Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht keine konkrete Gefahr nötig.[2681] Es handelt sich damit um ein aufenthaltsrechtliches Vorgehen im „Vorfeld des Vorfelds“[2682].

[2676] Nach § 25a StAG n.F. i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 AufenthG n.F.: AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040, S. 15 u. 20; nach § 17 Abs. 1 StAG n.F.: AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft, Drs. 19/2412, S. 1.
[2677] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern. Unser Anti-Islamisierungs-Paket, S. 3.
[2678] *Bundesregierung*, Antwort auf die kleine Anfrage „Gefährder in Deutschland“ vom 03.03.2017, BT-Drs. 18/11369.
[2679] *Bundesregierung*, Antwort auf die kleine Anfrage „Gefährder in Deutschland“ vom 03.03.2017, BT-Drs. 18/11369; *Brodowski/Jahn/Schmitt-Leonardy*, Gefahrenträchtiges Gefährderrecht. Aufgaben, Anwendungsfälle und Aporien der Gefahrenabwehr durch Strafrecht heute – Teil 1, GSZ 2017, 1 (8).
[2680] Zur materiellen Verfassungsmäßigkeit der Norm: BVerfG, Kammerbeschluss v. 24.07.2017 – 2 BvR 1487/17, Rn. 35 ff. – *Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG*.
[2681] *Brodowski/Jahn/Schmitt-Leonardy*, Gefahrenträchtiges Gefährderrecht. Aufgaben, Anwendungsfälle und Aporien der Gefahrenabwehr durch Strafrecht heute – Teil 1, GSZ 2017, 1 (9); *Austermann/Schlichte*, Das besondere Risiko als Gefahreneingriffsschwelle im Ausländerrecht, ZAR 2018, 62 (65).
[2682] *Brodowski/Jahn/Schmitt-Leonardy*, Gefahrenträchtiges Gefährderrecht. Aufgaben, Anwendungsfälle und Aporien der Gefahrenabwehr durch Strafrecht heute – Teil 1, GSZ 2017, 1 (9).

Bei der Ausbürgerung von Gefährdern würde es sich damit nicht um eine Sanktion für Fehlverhalten wie bei der Ausbürgerung von Straftäter*innen handeln, sondern um eine vorbeugende Ausbürgerung zur Gefahrenabwehr. Diese würde je nach Ausgestaltung der AfD entweder nur Eingebürgerte oder nur Doppelstaatler*innen treffen. Diese Ungleichbehandlung gegenüber Abstammungsdeutschen oder Einstaatler*innen könnte gegen die elementare Rechtsgleichheit und/oder das Demokratieprinzip verstoßen.

(1) Menschenwürde

Damit die Ausbürgerung von Gefährder*innen die elementare Rechtsgleichheit aus Art. 1 Abs. 1 GG verletzt, müsste sie an nicht oder kaum verfügbare Merkmale anknüpfen, einen besonders schweren Nachteil nach sich ziehen und willkürlich sein. Bei Doppelstaatler*innen ist Zweistaatsangehörigkeit nur bei einer Reihe von Ländern ein kaum verfügbares Merkmal, darunter Syrien, Afghanistan und Iran (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(a)). Die Ausbürgerung bedeutet auch einen besonders schweren Nachteil, da der fundamentale Status der Staatsangehörigkeit verloren geht (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(b)). Fraglich ist damit hier, ob die Ausbürgerung von Gefährder*innen auch willkürlich wäre.

Soweit die Ausbürgerung nur Eingebürgerte träfe,[2683] ist diese Ungleichbehandlung ebenso wenig auf einen Sachgrund gestützt wie die Ausbürgerung straffälliger Eingebürgerter (siehe oben A.II.3.b)cc)(1)(d)).

Bei Gefährder*innen mit doppelter Staatsangehörigkeit[2684] könnte die Ungleichbehandlung zur Vermeidung von Staatenlosigkeit sachlich gerechtfertigt sein, wenn mit der Ausbürgerung an sich ein legitimer Zweck verfolgt würde und nur die schwere Folge der Staatenlosigkeit ausgeschlossen werden soll (siehe oben

[2683] AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040, S. 20.
[2684] AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft, Drs. 19/2412.

A.II.3.b)bb)(1)(c)(aa)). Die Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit der Bundesrepublik könnte entweder wesentliche oder vitale Interessen des Staates verletzen (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(c)(ee)) oder eine Abwendung vom deutschen Staat bei gleichzeitiger Hinwendung zu einem anderen Staat darstellen (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(c)(dd)). Beides wäre etwa denkbar bei Terroranschlägen, die im Auftrag eines ausländischen Staates ausgeführt würden. Genau bei solchen Straftaten besteht auch schon nach §§ 89a StGB ff. eine Vorfeldstrafbarkeit. Beim Gefährder hat sich eine etwaige Hinwendung zu einem anderen Staat gerade noch nicht strafrechtlich relevant manifestiert und auch eine Gefahr für wesentliche Interessen des Staates hat sich noch nicht so weit manifestiert, dass strafrechtliche Normen greifen würden. Es würden also Menschen erfasst, die zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat noch keine Vorbereitungen getroffen (§ 89a StGB), Beziehungen aufgenommen (§ 89b StGB) oder Anleitungen verbreitet haben (§ 91 StGB).

An der Maßnahme der bayerischen AfD-Fraktion, die schlicht „Islamisten“ adressiert, wird deutlich, dass die Ausbürgerung letztendlich nicht an gefährliches Verhalten, sondern an politische Zuordnungen anknüpfen würde. Dafür spricht auch die Äußerung der Bundessprecherin Alice Weidel:

> Ich muss Ihnen auch sagen, jemand, der hier Hasspredigten hält, der [...] andere Rechtsformen als die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausruft, der hat hier nichts verloren, dann fragt man sich, warum so jemand überhaupt eingebürgert wurde und dem muss natürlich sofort die deutsche Staatsbürgerschaft aufgrund unterminierender Maßnahmen, staatsersetzender Maßnahmen entzogen werden.[2685]

Auch hier knüpft Weidel mit „Hasspredigten“ an politische und religiöse Äußerungen an. Die Aussagen von Weidel und der bayerischen AfD-Fraktion illustrieren damit das Missbrauchspotential von Ausbürgerungstatbeständen für Gefährder*innen.

[2685] Alice Weidel, Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, 26.01.2026

Die Willkür ergibt sich aber nicht daraus, dass die Gefährder-Eigenschaft höchst missbrauchsanfällig ist. Ausbürgerungstatbestände, die weit im Vorfeld von konkreten Gefahren oder strafrechtlich relevantem Verhalten ansetzten, griffen, bevor sich Verhalten realisiert hätte, das eine Ausbürgerung überhaupt erst legitimieren könnte.

Solche Ausbürgerungstatbestände auf Doppelstaatler*innen zu beschränken, verfolgt keinen Sachgrund im Rahmen des legitimen Ausbürgerungszwecks, Staatenlosigkeit zu vermeiden, und wäre deswegen willkürlich. Die Ausbürgerung von eingebürgerten Gefährder*innen oder von Gefährder*innen mit doppelter Staatsangehörigkeit würde damit die elementare Rechtsgleichheit verletzen.

(2) Demokratieprinzip

Die Ausbürgerung von Gefährder*innen würde auch gegen das Demokratieprinzip verstoßen, weil die obigen Erwägungen zur willkürlichen Ungleichbehandlung von Staatsbürger*innen hier genauso gelten.

ee) Rechtliche Würdigung: ‚Willkürausbürgerungen‘

Schließlich sind noch diejenigen Ausbürgerungsforderungen rechtlich zu würdigen, die sich schon gar nicht auf einen Begriff bringen lassen und hier deswegen als ‚Willkürausbürgerungen‘ bezeichnet werden. Dazu zählt am prominentesten die Instrumentalisierung von § 35 StAG nach den Vorstellungen der stellvertretenden Vorsitzenden und remigrationspolitischen Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg. Nach ihren Vorstellungen hat derjenige getäuscht und kann ausgebürgert werden, „der hierher kommt und sagt, er hält sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung, tut es aber letzten Endes nicht, weil er eben hier kriminell wird oder weil er unsere Werte nicht anerkennt, weil er nicht anerkennt,

dass Männer und Frauen hier gleiche Rechte haben, weil er nicht anerkennt, dass der Islam hier keine Staatsreligion ist.“[2686]

Hier werden diffuse Kriterien wie moralische, geschlechter- und religionspolitische Anschauungen zum Ausbürgerungskriterium erhoben. Diese sind offensichtlich willkürlich, sodass solche Ausbürgerungen einer Prüfung an der elementaren Rechtsgleichheit sowie dem Demokratieprinzip nicht standhalten.

ff) Ergebnis der rechtlichen Würdigung

Die AfD verfolgt das Ziel, bestimmten Deutschen mit Migrationsgeschichte die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Sie vertritt dabei zwar keine einheitliche, klare Linie zur Zielgruppe der Ausbürgerung. Nichtsdestotrotz ist eine Stoßrichtung klar zu erkennen, zunächst alle eingebürgerten Deutschen und später auch Doppelstaatler*innen bei nicht unerheblichen Straftaten ohne Bezug zu einem anderen Staatsverband auszubürgern. Darüber hinaus gibt es Gruppen wie Gefährder*innen – eine polizeirechtliche Kategorie ohne richterlichen Schuldspruch – mit doppelter Staatsbürgerschaft, deren Ausbürgerung nur von bestimmten Landesverbänden gefordert wird, oder Ausbürgerungsziele ohne jeden Bezug zu Straftaten oder Gefährder-Einstufungen, die nur in Einzeläußerungen von Parteifunktionär*innen zum Ausdruck kommen („Willkürausbürgerungen“).

Die Ausbürgerung von straffälligen Doppelstaatler*innen verstößt, soweit die Zweistaatsangehörigkeit faktisch nicht abgegeben werden kann, gegen die elementare Rechtsgleichheit (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)). Da herkömmliche, inlandsbezogene Kriminalität, so schwer sie auch sein mag, einen vollständigen Verlust des egalitären Staatsbürgerstatus am Demokratieprinzip nicht zu rechtfertigen vermag, verstößt diese Maßnahme bezogen auf alle Doppelstaatler*innen gegen das Demokratieprinzip (siehe oben A.II.3.b)bb)(2)).

[2686] Lena Kotré, MdL Brandenburg und remigrationspolitische Sprecherin, Vortrag in Berlin, Remigration in Theorie und Praxis, hochgeladen am 20.06.2025 youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank].

Die Ausbürgerung straffälliger Eingebürgerter knüpft in allen Fällen an das unverfügbare Merkmal des Erwerbsgrunds und mittelbar der Staatsangehörigkeit an und verletzt damit in Fällen herkömmlicher, inlandsbezogener, auch schwerer Kriminalität die elementare Rechtsgleichheit der Eingebürgerten (siehe oben A.II.3.b)cc)(1)) ebenso wie das Demokratieprinzip (siehe oben A.II.3.b)cc)(2)).

Die Ausbürgerung von Gefährdern würde – sowohl bei Eingebürgerten als auch bei Doppelstaatlern – die elementare Rechtsgleichheit und das Demokratieprinzip verletzen, weil sie die Anknüpfung weit in das Vorfeld jener Tatbestände verlegt, die eine Ausbürgerung überhaupt rechtfertigen könnten (siehe oben A.II.3.b)dd)).

Schließlich stellen Ausbürgerungsforderungen gegenüber Doppelstaatler*innen und Eingebürgerten, die nicht programmatisch verankert sind, sondern lediglich in Einzeläußerungen erhoben wurden, und an moralische, geschlechter- oder religionspolitische Anschauungen oder an eine vermeintlich fehlende nationale Identifikation anknüpfen, offensichtlich eine willkürliche Ausbürgerung dar, die gegen die elementare Rechtsgleichheit und das Demokratieprinzip verstößt (siehe oben A.II.3.b)ee)).

c) Maßnahme: Auswanderungsdruck auf muslimische Deutsche

Der Ausschluss aus dem Staatsvolk könnte nicht nur rechtlich über die Ausbürgerung erfolgen, sondern auch faktisch, indem etwa auf muslimische Deutsche ein Auswanderungsdruck erzeugt wird, der sie dazu drängt, das Staatsgebiet zu verlassen und ihnen die Teilnahme an der demokratischen Willensbildung vor Ort versagt. Die Erzeugung eines solchen Auswanderungsdrucks sieht das Sellnersche Remigrationskonzept vor.

Hinter dem Remigrationsbegriff steht das Ziel, insbesondere muslimische und arabische Schutzsuchende, Ausreisepflichtige und Ausländer*innen mit verfestigtem Aufenthalt massen- oder sogar millionenfach aus Deutschland abzuschieben. In dieser Dimension ist er Gegenstand anderer Abschnitte dieses

Gutachtens (siehe unten A.II). Hier ist allein zu prüfen, ob damit von der AfD auch das Ziel verfolgt wird, über Ausbürgerungen hinaus (siehe oben A.II.3.b) einen faktischen Auswanderungsdruck auf bestimmte deutsche Staatsbürger*innen zu erzeugen.

Solch ein Auswanderungsdruck würde eine faktische Beschränkung des unbedingten Bleiberechts deutscher Staatsbürger*innen bedeuten. In der Kommentarliteratur ist umstritten, ob dieses sich direkt aus Art. 11 Abs. 1 GG ergibt[2687] oder es erst als negative Freizügigkeit durch Art. 11 Abs. 1 GG ergibt[2688]. Dieser Streit um die dogmatische Herleitung hat effektiv keine großen Auswirkungen. Es ist allerdings der Position zuzustimmen, dass sich das unbedingte Recht, überhaupt im Staatsgebiet zu bleiben, schon aus dem positiven Schutzbereich ergibt, Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet zu genießen.[2689] In einer Verletzung des unbedingten Bleiberechts könnte auch eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit und des demokratischen Prinzips liegen, wenn darüber zugleich der egalitäre Status der Staatsbürger*innen in Frage gestellt würde (siehe oben A.II.3.a)).

Im Folgenden wird zunächst die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Sellnerschen Remigrationskonzept rekapituliert (dazu unter A.II.3.c)aa)). Danach werden die Maßnahmen, die dieses Konzept umfasst, im Einzelnen vorgestellt, um zu prüfen, ob die Maßnahmen, die Sellner fordert, um Auswanderungsdruck auf „nichtassimilierte“ Staatsbürger*innen zu erzeugen, so auch von Verbänden und Funktionär*innen der AfD gefordert werden (dazu unter A.II.3.c)bb)). Im Anschluss werden Einzeläußerungen von AfD-Funktionär*innen im Sinne des Sellnerschen Auswanderungsdrucks geprüft (dazu unter

---

[2687] *Durner*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: März 2022), Art. 11 Rn. 113; *Gusy*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 11 Rn. 34.
[2688] *Giegerich*, in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, 3. Aufl. 2022, Kapitel 26: Freizügigkeit Rn. 137 ff.
[2689] *Durner*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: März 2022), Art. 11 Rn. 113; *Gusy*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 11 Rn. 34.

A.II.3.b)aa)(5)(d). Abschließend wird das Ergebnis zusammengefasst (dazu unter A.II.3.c)cc)).

aa) Bundesverwaltungsgericht: Remigration als Rechtlosstellung deutscher Staatsbürger*innen

Nach wiederholter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Identitären Bewegung verstößt ein Remigrationskonzept, das sich auch auf deutsche Staatsbürger*innen bezieht, gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung aller Staatsbürger*innen, der sowohl durch Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG als auch Art. 20 Abs. 1, 2 GG geschützt wird.[2690] In der Entscheidung zum Disziplinarverfahren gegen ein Mitglied der Identitären Bewegung stellte das Bundesverwaltungsgericht 2024 fest:

> Das von der Identitären Bewegung verfolgte Konzept des Ethnopluralismus missachtet dieses egalitäre Verständnis der Staatsangehörigkeit. Denn es geht vom Vorrang der ethnisch-kulturell Deutschen aus, denen das Heimatrecht in Deutschland exklusiv zustehe. Diese deutschen Volksangehörigen sind gleichsam Staatsbürger erster Klasse. Demgegenüber wird deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund kein uneingeschränktes Bleiberecht zugestanden. Sie haben gleichsam den Status von Staatsbürgern zweiter Klasse (ebenso OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23. Juni 2021 - OVG 1 N 96/20 - NVwZ-RR 2021, 1002 Rn. 15). Von ihnen wird Assimilation gefordert. „Nicht assimilierbare Eingebürgerte“ sollen die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren und zur „Remigration“ in ihr Herkunftsland gezwungen werden. Diese Idee ist - wie bereits ausgeführt - von M[artin] S[ellner] schon im Jahr 2015 verbreitet und nicht erst anlässlich des sogenannten Potsdamer Treffens vom November 2023 entwickelt worden.
>
> Die Vorstellung der Identitären Bewegung von einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft ist nicht egalitär. Das „Reconquista“-Programm führt zu einer Diskriminierung deutscher Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund. Danach haben insbesondere deutsche Staatsangehörige mit afrikanischen Wurzeln, arabischer Abstammung oder islamischer Religion von vornherein einen geringeren Staatsbürgerstatus und werden

[2690] BVerwG, Urteil v. 21.11.2024 – 2 WD 9/23, Rn. 42 ff. – *IB Soldat*; BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 97 ff. – *COMPACT*.

> entgegen Art. 3 Abs. 3 GG aufgrund ihrer Abstammung, ihrer Herkunft und ihres Glaubens benachteiligt. Bei Nichterfüllung der Assimilationserwartungen der Identitären Bewegung drohen ihnen Staatsangehörigkeitsentzug und Vertreibung.[2691]

Im folgenden Abschnitt wird untersucht, ob die AfD neben Ausbürgerungen (siehe oben A.II.3.b)) auch einen Auswanderungsdruck erzeugen möchte, um muslimische Deutsche und Deutsche mit Migrationsgeschichte faktisch dazu zu drängen, ihr bedingungsloses Bleiberecht aufzugeben.

bb) Das Muster des Sellnerschen Remigrationskonzepts

Das Sellnersche Remigrationskonzept bezieht sich auch auf „nichtassimilierte“ Staatsbürger*innen (siehe oben A.II.3.b)aa)(5)(a)). Die AfD fordert zwar verfassungsfeindliche Ausbürgerungen (siehe oben A.II.3.b)), grenzt sich aber auf programmatischer Ebene ansonsten auch klar vom Sellnerschen Remigrationskonzept ab, denn programmatisch bezieht sie den Begriff „Remigration“ ausschließlich auf Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (siehe oben A.II.3.b)aa)(3)(a)). Auch in der Erklärung nach der Correctiv-Recherche grenzt der Parteivorstand sich dezidiert davon ab, deutsche Staatsbürger*innen ungleich behandeln zu wollen (siehe oben A.II.3.b)aa)(3)(b)).

Andererseits sind die einzelnen Bausteine von Sellners Remigrationskonzept allesamt Ziele in der Partei. Auch prägt der Erhalt eines ethnisch verstandenen deutschen Volkes in Einzeläußerungen der AfD-Funktionär*innen die gesamte Partei (siehe oben A.II.2.c)). Die Maßnahmen, die Sellner fordert, um einen Auswanderungsdruck auf „nichtassimilierte“ Staatsbürger*innen zu erzeugen, werden im Wesentlichen auch von der AfD gefordert, allerdings in stark variierender parteiinterner Verbreitung:

- Restriktionen von Moscheebau und Minaretten[2692] werden im Bundestagswahlprogramm 2025[2693] gefordert;

[2691] BVerwG, Urteil v. 21.11.2024 – 2 WD 9/23, Rn. 44 f. – *IB Soldat*.
[2692] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 77.
[2693] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 124.

- Predigten in Amtssprache[2694] werden von der bayerischen Landtagsfraktion gefordert[2695];
- Einschränkung von Schächtungs- und Beschneidungspraxen[2696] werden von der bayerischen Landtagsfraktion als Schächtverbot gefordert[2697] und von den Landesverbänden Bayern und Sachsen als religiöses Beschneidungsverbot gefordert[2698];
- Verbot von Kopftüchern in Schulen, im öffentlichen Dienst, in Amtsgebäuden und Spitälern[2699] ist eine Forderung im Bundestagswahlprogramm 2025[2700] (zum Verbot islamischer Kopftücher siehe oben A.I.3.a)aa));
- ein generelles Verbot der Vollverschleierung[2701] wurde von den Landesverbänden Niedersachsen, Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg gefordert[2702];
- keine Rücksicht auf religiöse Speisevorschriften im öffentlichen Raum[2703] wurde vom brandenburgischen Fraktionsvorsitzenden Hans-Christoph Berndt gefordert[2704];

[2694] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 77.
[2695] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern. Unser Anti-Islamisierungs-Paket.
[2696] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 77.
[2697] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern. Unser Anti-Islamisierungs-Paket.
[2698] AfD Sachsen, Regierungsprogramm, 2019, S. 58; AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2018, S. 21.
[2699] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 77.
[2700] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 124.
[2701] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 77.
[2702] AfD Niedersachsen, Landtagswahlprogramm 2017, S. 82; AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2018, S. 20; AfD Sachsen, Regierungsprogramm, 2019, S. 8; AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 36; AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2021, S. 16.
[2703] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 77.
[2704] Hans-Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender und stv. Landesvorsitzender in Brandenburg, 11.08.2024, VS-BB, S. 67.

- die Ethnisierung von Kriminalitätsstatistiken durch Vornamen[2705] ist Gegenstand von parlamentarischen Anträgen[2706] oder diverser Anfragen der AfD-Fraktionen[2707];
- Leitkulturpräambeln nach ungarischem Vorbild[2708] werden von den Landtagsfraktionen in Thüringen[2709] und Brandenburg[2710] für die Landesverfassungen gefordert;
- maßgeschneiderte sozialpolitische Gesetze[2711] entsprechen der Forderung bevölkerungspolitischen Maßnahmen, die nicht alle deutschen Kinder erfassen[2712] (dazu unter A.II.3.e));
- dänische „Ghetto-Gesetze“ werden vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern als Orientierungspunkt gefordert[2713].

Die Einzelmaßnahmen, mit denen Sellner einen Assimilations- und Auswanderungsdruck erzeugen möchte, werden also auch von oder in der AfD gefordert. Sellner hebt sich von der AfD ab, indem er all diese Maßnahmen zu einem kohärenten Programm der rassistischen Exklusion zusammenfügt, klar mit dem Zweck verbindet, die Vorherrschaft eines ethnisch verstandenen Volkes durchzusetzen, und die gewünschten Effekte auf bestimmte Deutsche mit Migrationsgeschichte deutlich benennt, nämlich einen Auswanderungsdruck beziehungsweise „Remigrationsanreize“ zu erzeugen. Solch eine Zwecksetzung und Skalierung dieser Maßnahmen benennt die AfD in ihrer offiziellen Programmatik

---

[2705] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 47.
[2706] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Berichtswesen zur Ausländerkriminalität mit maximaler Transparenz ausgestalten – Effektivität sicherheitspolitischer Maßnahmen steigern“ vom 05.05.2026, BT-Drs. 21/5748.
[2707] Dazu etwa: VerfGH Berlin, Beschluss v. 13.05.2025 – 67/24, juris – *Vornamenliste*.
[2708] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 72 ff.
[2709] LT Thüringen, Drs. 6/4370.
[2710] LT Brandenburg, Drs. 6/7959.
[2711] *Sellner*, Remigration: ein Vorschlag, 2024, S. 75.
[2712] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4; AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026; AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf Regierungsprogramm, 2026, S. 19; AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[2713] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Kommunalwahlprogramm 2024, S. 13.

nicht. In der Substanz der einzelnen Bausteine überlappen sich das Remigrationskonzept Sellners und die Zielvorstellungen der AfD allerdings großflächig. Insbesondere das Muster der einzelnen Maßnahmen deutet darauf hin, dass mit ihnen auch das Ziel eines Auswanderungsdrucks gegen muslimische Deutsche verbunden ist. Diese übergeordnete Zielstellung – auf die es in diesem Abschnitt aber gerade ankommt – lässt sich allein aus dem Muster der Maßnahmen nicht mit der notwendigen Bestimmtheit belegen.

Wie oben gezeigt, findet in der AfD keine ernsthafte Abgrenzung vom Sellnerschen Remigrationskonzept statt. Dies gilt aber insbesondere für ein Remigrationskonzept, das auch Ausbürgerungen umfasst. Es gibt allerdings auch vereinzelte Äußerungen, die sich dezidiert auf die Erzeugung von Auswanderungsdruck beziehen.

So äußerte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch auf dem Parteitag am 2./3. Dezember 2017, dass es Strategie der AfD sei, „den Islam nicht nur zu stoppen, sondern aus Deutschland rauszudrängen."[2714] Für Matthias Helferich entscheidet „Aufgehen [in] unserer Kultur, das Annehmen unserer Identität" darüber, ob Staatsbürger*innen „dieses Land verlassen werden".[2715] Der Europa-Abgeordnete Tomasz Froelich möchte ein „Anreizsystem" entwickeln, damit Personen, die „kriminell und kulturell nicht kompatibel sind, im Rahmen unserer Gesetze in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden oder dies freiwillig tun".[2716] An anderer Stelle äußerte er: „In Wirklichkeit brauchen wir, bei allem Respekt, gar keine Syrer, Afghanen oder Afrikaner, und zwar unabhängig davon, ob sie Atheisten, Juden, Muslime, Christen oder Angehörige anderer Glaubensrichtungen sind."[2717] Der thüringische Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke möchte „Remigrationsprogramme, die natürlich De-

[2714] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Fraktionsvorsitzende, 2./3.12.2017, https://www.youtube.com/watch?v=74VqBx-goms [zur Datenbank]
[2715] Matthias Helferich, MdB Nordrhein-Westfalen, 19.03.2024 VS Brandenburg, S. 25.
[2716] https://www.breizh-info.com/2024/06/17/234204/allemagne-tomasz-froelich-lafd-a-malheureusement-omis-dexpliquer-plus-precisement-le-terme-de-remigration-interview/
[2717] Tomasz Froelich, MdEP, 27.08.2024, BfV S. 166

Islamisierungsprogramme inkludieren“, wobei es sich bei „De-Islamisierungsprogrammen“ um einen Begriff handelt, den auch Sellner verwendet[2718]. Außerdem nutzt Höcke ebenso den Begriff der „Remigrationsanreize“: „Und ja, auch über Remigrationsanreize kann man reden… Alles andere ist mit Blick auf die Vorbürgerkriegslage im Land Geschwätz – oder eben HEUCHELEI!“[2719] Ausgesprochen deutlich forderte der bayerische Landtagsabgeordnete und Schriftführer im Landesvorstand René Dierkes die Erzeugung von Auswanderungsdruck im Sinne Sellners:

> „Und schließlich sind durch Streichung von Sozialleistungen, Verweigerung von Genehmigungen für Moschee-Bau und andere undeutsche Werke usw. Anreize für volksfremde Passdeutsche zum Verlassen unseres Landes zu schaffen.
>
> Ohne eine solche umfassende Remigrationsinitiative würden die angestammten Deutschen angesichts der demographischen Entwicklung über kurz oder lang aussterben. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.“[2720]

Auch wenn AfD-Politiker*innen wie Björn Höcke,[2721] Hans-Christoph Berndt,[2722] Nikolaus Kramer,[2723] Daniel Haseloff,[2724] Matthias Helferich[2725] oder Lena

---

[2718] Sellner, zitiert nach: BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 102 – *COMPACT*.
[2719] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 23.10.2023, https://www.t.me/bjoernhoeckeafd/1819 [zur Datenbank]
[2720] Rene Dierkes, MdL in Bayern und Mitglied im Landesvorstand Bayern, 17.05.2023 https://t.me/ReneDierkesAfD/34 [zur Datenbank].
[2721] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 17.09.2023, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032381851518797&id=100042409752904&set=a.599798814777105 [zur Datenbank]; Björn Höcke Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 06.07.2025, https://x.com/bjoernhoecke/status/1941752648736141467
[2722] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, https://x.com/hcberndt/status/1745925091324526936 [zur Datenbank].
[2723] Nikolaus Kramer, MdL in Mecklenburg-Vorpommern und Fraktionsvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, 19.05.2024, https://x.com/kramernikolaus/status/1770174775685505398 [zur Datenbank].
[2724] Daniel Haseloff, MdL in Thüringen, stv. Fraktionsvorsitzender und Generalsekretär, 26.01.2026, https://x.com/DanielHaseloff/status/2015741040834011533 [zur Datenbank].
[2725] Matthias Helferich, MdB Nordrhein-Westfalen, 19.07.2025 telegram: https://t.me/MatthiasHelferich/1604 [zur Datenbank]

Kotré[2726] sich grundsätzlich positiv auf Sellner beziehen, fehlt es in der Masse an weiteren Äußerungen, die in dieser Weise dezidiert das Ziel einer Erzeugung von Auswanderungsdruck durch antimuslimische Maßnahmen ausgeben. Hier liegt ein gewichtiger Unterschied zur Maßnahme der Ausbürgerung, für die es etliche Einzeläußerungen gibt.

cc) Ergebnis

Das Programm der AfD und die oben wiedergegebenen Äußerungen lassen zwar durchaus das Muster erkennen, einen Auswanderungsdruck im Sinne des Sellnerschen Remigrationskonzepts zu erzeugen. Allerdings ist eine darauf gerichtete Zielstellung der Gesamtpartei abseits dieser in der Summe noch nicht prägenden Äußerungen nicht in einer über Indizien hinausgehenden Beweisdichte nachweisbar.

Der Zusammenhang zu den von verschiedenen Landesverbänden und Einzelpersonen erhobenen Forderungen ist nicht groß genug, als dass der Schluss gesichert gezogen werden kann, dass hinter all diesen antimuslimischen Maßnahmen immer das Motiv steht, einen Auswanderungsdruck auf muslimische Deutsche zu erzeugen.

d) Maßnahme: Ausschluss von Regierungsämtern

Die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg strebt den Ausschluss von Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern an. Das könnte gegen die elementare Rechtsgleichheit oder das Demokratieprinzip verstoßen.

(a) Antrag der AfD-Fraktion und Einzeläußerungen

Am 13. Oktober 2023 brachte die AfD-Fraktion einen Gesetzesentwurf in den baden-württembergischen Landtag ein, der folgende Änderung von Art. 45 der Landesverfassung vorsah:

[2726] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende, Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank].

„(3) Mitglieder der Regierung dürfen neben der deutschen Staatsangehörigkeit keine andere Staatsangehörigkeit besitzen.“[2727]

Der migrationspolitische Fraktionssprecher und stellvertretende Landesvorsitzende Ruben Rupp rechtfertigte die Forderung in einer Pressemitteilung der Fraktion wie folgt:

> Der migrationspolitische AfD-Fraktionssprecher Ruben Rupp MdL hat heute die AfD-Forderung nach einer Verfassungsänderung zur Doppelstaatlichkeit von Ministern in den Landtag eingebracht. „Es ist fast schon grob fahrlässig bis sehr gefährlich, wenn die Positionen von höchster Sicherheitsrelevanz für unser Land – Mitglieder der Landesregierung und damit höchste Würdenträger unseres Staates – diesen Loyalitätskonflikt in Form einer doppelten Staatsbürgerschaft potentiell mit sich tragen. Daher ist es zwingend erforderlich, dass ausschließlich deutsche Staatsangehörige auch Teil einer Landesregierung sein können. Und genau das fordern wir heute in unserer Änderung der Landesverfassung.“
>
> Besonders anschaulich ist dieser Doppelpass-Loyalitätskonflikt beim Finanzminister Dr. Danyal Bayaz, weiß Rupp. „Er mischte sich als wahlberechtigter Doppelpassler und Finanzminister Baden-Württembergs direkt in die türkische Wahl ein, verletzt damit ganz offen die Souveränität des Partnerlandes Türkei, gefährdet unsere wirtschaftlichen Beziehungen. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass eine Regierung eines Landes aus Staatsbürgern des Landes besteht, die nur diesem Staat verpflichtet sind. Gießen wir diese Selbstverständlichkeit endlich in die Landesverfassung.“[2728]

Sehr viel unverhohlener äußerte der Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende Emil Sänze das Motiv des Ämterausschlusses

> Denn dass man mit den Namen Cem (Özdemir), Danyal (Bayaz), Mehmet (Kilic) oder Muhterem (Aras) bei den BW-Grünen ein „Döner-Abo“ für Kandidaturen und hohe Staatsämter konstatieren muss, vergisst Bayaz nonchalant, befindet Sänze.[2729]

[2727] AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Gesetzesentwurf „Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-Württemberg“ vom 13.10.2023, Drs. 17/5559.
[2728] Ruben Rupp, stv. Landesvorsitzender und MdL in Baden-Württemberg, 30.11.2023, https://afd-fraktion-bw.de/allgemein/keine-doppelpassler-in-ministeraemtern/
[2729] Emil Sänze, Landesvorsitzender und MdL in Baden-Württmberg, https://www.facebook.com/emil.saenze.mdl/posts/pfbid0a7EiDW8cU4LVTv1krApbN9HvCwArMFpBB21EYAy6WQC3sUQsgddc55aVbkGMFra6l [zur Datenbank].

Die abfällige Äußerung vom „Döner-Abo“ macht deutlich, dass es Sänze nicht nur um staatstragende Erwägungen über Loyalitätskonflikte geht, sondern dass er sich grundsätzlich an Deutschtürken in hohen Staatsämtern stört.

bb) Rechtliche Würdigung

Die Maßnahme, Doppelstaatler*innen pauschal aus Regierungsämtern auszuschließen, ist an den oben entwickelten Maßstäben zur elementaren Rechtsgleichheit und zum Demokratieprinzip in Bezug auf den egalitären Status der Staatsbürger*innen zu prüfen (siehe oben A.II.3.a)).

(a) Menschenwürde

Um die elementare Rechtsgleichheit der betroffenen Doppelstaatler*innen zu verletzen, müsste die Maßnahme an nicht oder kaum verfügbare Merkmale anknüpfen, einen besonders schweren Nachteil bedeuten und willkürlich sein.

Wie bei der Ausbürgerung stellt die doppelte Staatsangehörigkeit von Ländern wie Syrien, Afghanistan oder Iran, die ihre Staatsangehörigen nicht entlassen, ein kaum verfügbares Merkmal dar (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(a)). Fraglich ist, ob hier auch ein besonders schwerer Nachteil droht, der ausreicht, um die Schwelle der elementaren Rechtsgleichheit zu überschreiten. Zunächst ist zu klären, wie der Zugang zu Regierungsämtern überhaupt verfassungsrechtlich geschützt ist.

Art. 33 Abs. 2 und 3 GG, der jedem Staatsangehörigen nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung den gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt sichert, ist nicht einschlägig. Der neutrale Amtszugang – die Spezialnorm der staatsbürgerlichen Gleichheit im Ämterzugang – bezieht sich gerade nicht auf Regierungsämter.[2730] Denn Art. 20 Abs. 1 und 2 GG in Verbindung mit Art. 38, Art. 65 und Art. 28 Abs. 1 GG gebietet aus demokratietheoretischen Gründen, dass die Bestenauslese und der spezielle Gleichheitssatz aus Art. 33 GG nicht für gubernative Ämter in Bund und Ländern gelten – diese sollen nämlich nach rein politischen

[2730] *Bickenbach*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 33 Rn. 59.

Gesichtspunkten besetzt werden.[2731] Dies ist aber nur eine Ausnahme von der Bestenauslese und nicht vom Gleichheitssatz. Auch das passive Wahlrecht aus Art. 38 Abs. 2 GG ist nicht einschlägig, da es sich zunächst nur auf die Bundestagswahl bezieht[2732] und sich darüber hinaus nur auf den Zugang zu einem Parlamentsmandat und nicht zu einem Regierungsamt bezieht.

Der Ausschluss aus Regierungsämtern betrifft damit kein fundamentales Bürgerrecht, das unmittelbar an den egalitären Status der Staatsangehörigkeit anknüpft. Für eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit, bei der die Diskriminierung in staatsbürgerlichen Rechten auf die Statusgleichheit als Mensch durchschlägt, fehlt es damit am besonders schweren Nachteil.

(b) Demokratieprinzip

Damit das Demokratieprinzip verletzt ist, müsste ein willkürlicher Ausschluss Einzelner aus dem Prozess der demokratischen Willensbildung vorliegen.

Dass der Zugang zu Regierungsämtern nicht durch Art. 33 Abs. 2 und 3 GG geschützt ist, heißt nicht, dass er von der demokratischen Gleichheit ausgenommen ist. Denn die Ausnahme betrifft die Bestenauslese und nicht den Gleichheitssatz. Das Demokratieprinzip, welches die Ausnahme begründet,[2733] fußt nämlich selbst auf der Gleichheit der Staatsbürger*innen (dazu oben A.II.3.a)bb)(1)). Zwischen Ämtern im Sinne von Art. 33 GG und Regierungsämtern verschieben sich lediglich die Auswahlkriterien von der Bestenauslese zum politischen Prozess: Wer aus welchen Gründen für geeignet gehalten wird, ein Regierungsamt auszuüben, unterliegt der ‚Willkür des politischen Prozesses'. Aber jeder Ausschluss einer Staatsbürger*in aus dem Kreis der potenziell Infragekommenden muss sich am strikt formalen Grundsatz demokratischer Gleichheit rechtfertigen lassen, der dem Demokratieprinzip zu Grunde liegt.

[2731] *Bickenbach*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 33 Rn. 59.
[2732] *Müller/Drossel*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 38 Rn. 216.
[2733] *Bickenbach*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 33 Rn. 59.

Der pauschale Ausschluss von Doppelstaatler*innen von Regierungsämtern wird von der baden-württembergischen AfD-Fraktion mit einem Loyalitätskonflikt aus der Zugehörigkeit zu zwei Staaten begründet. Damit knüpft sie an einen Sachgrund an, der grundsätzlich geeignet ist, die Differenzierung zwischen Ein- und Doppelstaatler*innen zu rechtfertigen: die Auflösung spezifischer Konfliktlagen, die gerade aus der doppelten Staatsangehörigkeit erwachsen (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(c)(bb)).[2734]

Für und gegen die Tragfähigkeit dieses Sachgrunds sprechen verschiedene Argumente. Dafür spräche etwa, dass bei den allerhöchsten Regierungsämtern anders als bei herkömmlichen Staatsbediensteten eine ausschließliche Loyalität zu einem Staat gefordert werden könnte. Dagegen ließe sich einwenden, dass tatsächlich bestehende Loyalitätskonflikte, die über eine pauschale Vermutung hinausgehen, auch mit einer Sicherheitsüberprüfung oder ähnlichen Instrumenten im Einzelfall zu begegnen sind. Auch ist zu beachten, dass sich mit dem pauschalen Ausschluss von Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern die Demokratie als Selbstregierung des Volkes[2735] in einer Regierung der Monostaatler*innen über die Doppelstaatler*innen verkehren könnte. Allerdings würde die Legitimationskette zu den Doppelstaatler*innen nicht unterbrochen, da diese die Regierung immer noch wählen könnten und sich selbst auch zu Parlamentsabgeordneten wählen lassen könnten. Darauf, ob der Sachgrund hier trägt, kommt es allerdings nicht an. Jedenfalls ist der Ausschluss nicht von vorneherein willkürlich.

Der Ausschluss von Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern stellt damit keinen willkürlichen Ausschluss Einzelner aus der demokratischen Willensbildung dar.

[2734] *Wallrabenstein*, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehörigkeit, in: Verfassungsblog, 22.06.2019, https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsangehoerigkeit/.

[2735] *Brenner*, § 14 Das demokratische Prinzip, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenverbund, 2. Aufl. 2022, Rn. 22 ff.

cc) Zusammenfassung

Die Forderung der AfD-Fraktion Baden-Württemberg, Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern auszuschließen, verstößt nicht gegen die Menschenwürde und das Demokratieprinzip.

e) Reproduktive Maßnahmen: Geburtenförderung unter Ausschluss staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutscher' Familien

Neben den exkludierenden Maßnahmen, die Mitglieder des bestehenden Staatsvolks ausbürgern (siehe oben A.II.3.b)) oder zur Auswanderung drängen (siehe oben A.II.3.c)), lässt sich ein ethnisch-kultureller Volksbegriff auch durch reproduktive Maßnahmen verwirklichen, die durch die Förderung bestimmter Geburten auf eine Annäherung des rechtlichen Staatsvolks an ein ethnisch-kulturelles Volk abzielen. Darin sind auch diese Maßnahmen exkludierend, es steht aber die gezielte Reproduktion der vermeintlich ‚richtigen' Staatsbürger*innen im Vordergrund. In diesem Bereich sind die oben bereits dargestellten Maßnahmen der Geburtenförderung auf ihre rechtliche Vereinbarkeit mit der Menschenwürde und dem Demokratieprinzip hin zu überprüfen.

aa) Rekapitulation: Maßnahmen der Geburtenförderung

Zu prüfen sind hier diejenigen Maßnahmen, mit denen die AfD oder ihre Verbände nur die Geburten von bestimmten deutschen Kindern fördern will. Nur aus dieser Beschränkung heraus kann sich eine Realisierung eines ethnischen Volksbegriffs, der nur manche Staatsangehörige umfasst, gegenüber dem rechtlichen Volksbegriff ergeben, der alle Staatsangehörigen umfasst. Die oben (siehe oben A.II.2.a)dd)) bereits vorgestellten Maßnahmen werden im Folgenden kurz rekapituliert und anschließend rechtlich gewürdigt (dazu unter A.II.3.e)bb)).

(1) Kinderkredite unter Ausschluss binationaler Partnerschaften auf Bundesebene

Die AfD-Bundestagsfraktion forderte 2025 in einem Antrag einen zinslosen KfW-Kredit von bis zu 10.000 € je Geburt;[2736] Müttern mit mindestens drei Kindern soll die Rückzahlung erlassen werden. Voraussetzung ist die deutsche Staatsangehörigkeit beider Eltern sowie eine mindestens 24-monatige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Berufsausbildung oder Studium mindestens eines Elternteils. Ausgeschlossen sind damit binationale Ehen und Partnerschaften sowie Familien, in denen ein Neugeborenes wegen des Ius-soli-Prinzips die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt (siehe oben A.II.2.a)dd)(3)).

Diese Forderung der Bundestagsfraktion ist der Bundespartei zurechenbar. Zum einen forderte die AfD in ihrem Bundestagswahlprogramm 2025 eine ähnliche Maßnahme:

> Junge Paare erhalten für die Erstanschaffungen bei Familiengründung unter bestimmten Voraussetzungen einen Ehe-Start-Kredit. Mit jedem Kind wird ein Teil des Kredits erlassen[2737].

Die Maßnahme der Bundestagsfraktion ist als Konkretisierung dieser programmatisch verankerten Forderung nach einem Kredit zu verstehen, dessen Rückzahlung mit neugeborenen Kindern entfällt. Die Bundestagsfraktion hat hier in fraktionstypischer Weise die „bestimmten Voraussetzungen“ aus dem Parteiprogramm ausgestaltet. Der Antrag ist von den Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla und damit zugleich von der Parteispitze gezeichnet. Zudem sind die wichtigen innerparteilichen Lager und Landesverbände auch in der Bundestagsfraktion vertreten (siehe oben C.I.2). Der Antrag ist außerdem namentlich von Bundestagsabgeordneten aus zwölf Bundesländern gezeichnet und wird somit aus allen wesentlichen Landesverbänden heraus getragen.

[2736] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[2737] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 148.

(2) Babygeld und Landeserziehungsgeld unter Ausschluss von Doppelstaatler*innen in Sachsen

Die AfD Sachsen forderte 2024 ein Babybegrüßungsgeld in Höhe von 5.000 €[2738] und ein monatliches Landeserziehungsgeld in Höhe von 750 € bis 1.500 €[2739]. Voraussetzung ist die ausschließlich deutsche Staatsangehörigkeit beider Eltern und ein gemeinsamer Hauptwohnsitz seit mindestens zehn Jahren in Sachsen; das Begrüßungsgeld erfordert zusätzlich eine abgeschlossene Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium oder Berufstätigkeit. Ausgeschlossen sind binationale Familien sowie Familien mit deutschen Kindern, in denen mindestens ein Elternteil eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzt (siehe oben A.II.2.a)dd)(4)).

(3) Kinderwillkommensgeld und landeseigenes Kindergeld unter Ausschluss von Ius-soli-Kindern in Sachsen-Anhalt

Die AfD Sachsen-Anhalt fordert in ihrem Regierungsprogramm 2026 ein einmaliges Kinderwillkommensgeld in Höhe von 2.000 € für die ersten beiden Kinder und 4.000 € für jedes weitere Kind sowie ein monatliches landeseigenes Kindergeld („Familiengeld“) von 50 € (erstgeborenes Kind), 150 € (zweitgeborenes Kind) und 250 € (jedes weitere Kind).[2740] Voraussetzung ist die deutsche Staatsangehörigkeit mindestens eines Elternteils und ein fester Erstwohnsitz beider Eltern in Sachsen-Anhalt seit mindestens einem Jahr. Ausgeschlossen sind Familien ausländischer Eltern, deren Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Geburtsortsprinzip (§ 4 Abs. 3 StAG) erworben haben (siehe oben A.II.2.a)dd)(4)).

(4) Baby-Begrüßungsgeld in Mecklenburg-Vorpommern unter Ausschluss von Ius-soli-Kindern

Die AfD Mecklenburg-Vorpommern fordert in ihrem Regierungsprogramm 2026 ein Baby-Begrüßungsgeld in Höhe von 3.000 €, ausgezahlt in drei Raten zur

[2738] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.
[2739] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.
[2740] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.

Geburt sowie zum vollendeten dritten und sechsten Lebensjahr des Kindes.[2741] Voraussetzung ist die deutsche Staatsangehörigkeit eines Elternteils sowie der Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Ausgeschlossen sind damit Ius-soli-Kinder ausländischer Eltern (siehe oben A.II.2.a)dd)(6)).

(5) Zusammenfassung: Ausschluss staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutscher' Familien

Die eben dargestellten bevölkerungspolitischen Maßnahmen zur Geburtensteigerung schließen auf verschiedene Arten staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutsche' Familien aus. Unter einer staatsangehörigkeitsrechtlich ‚rein-deutschen' Familie sind solche Familien zu verstehen, bei denen sowohl Eltern als auch Kinder allein die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Zu den ausgeschlossenen Familien mit deutschen Kindern zählen binationale Familien, bei denen ein Elternteil nur eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt (AfD-Bundestagsfraktion, AfD Sachsen), Familien, bei denen mindestens ein Elternteil eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzt (AfD Sachsen), und Familien aus Eltern mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Ius-soli-Kindern (AfD Sachsen-Anhalt, AfD Mecklenburg-Vorpommern).

Zwar ist es nicht verfassungsfeindlich, das Geburtsortprinzip abzuschaffen (dazu unten A.II.3.f)). Die AfD Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern streben jedoch in ihren Regierungsprogrammen für das Jahr 2026 einen Ausschluss von Ius-soli-Kindern ohne Mehrheit im Bundestag, also unter den Bedingungen des geltenden Staatsangehörigkeitsrechts an (siehe oben A.II.2.a)dd)(5)).

bb) Rechtliche Würdigung

Die bevölkerungspolitischen Maßnahmen der AfD könnten die elementare Rechtsgleichheit der Angehörigen der von ihnen nicht erfassten Familien verletzen. Dafür müssten die Maßnahmen an ein nicht oder kaum verfügbares Merkmal anknüpfen, einen besonders schweren Nachteil nach sich ziehen und willkürlich

[2741] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf Regierungsprogramm, 2026, S. 19.

sein (siehe zu den Maßstäben oben Teil 2 A.I.1). Wegen des fehlenden Bezugs bevölkerungspolitischer Fördermaßnahmen zur demokratischen Willensbildung ist eine Verletzung des Demokratieprinzips hier nicht zu prüfen (siehe oben A.II.3.a)bb)(2)).

(1) Nicht oder kaum verfügbare Merkmale

Der Ausschluss aus der Geburtenförderung müsste an ein nicht oder kaum verfügbares Merkmal anknüpfen. Die Ungleichbehandlung trifft als Rechtssubjekte die Eltern, die nach den Maßnahmen der AfD die anspruchsberechtigten Rechtssubjekte sind. Die Ungleichbehandlung gilt aber der ganzen Familie. Im Bereich von Art. 6 Abs. 1 GG ist anerkannt, dass jedes Familienmitglied die Familienfreiheit gegen eine die Familie betreffende Maßnahme geltend machen kann, unabhängig davon, ob sie rechtlich nur einzelne Familienmitglieder adressiert:[2742]

> Darüber hinaus ist davon auszugehen, daß jedes einzelne Mitglied der durch Art. 6 Abs. 1 GG geschützten Gemeinschaften in den persönlichen Schutzbereich der Norm einbezogen und daher berechtigt ist, dies gegenüber einer die eheliche oder familiäre Gemeinschaft berührenden verwaltungsbehördlichen oder verwaltungsgerichtlichen Entscheidung geltend zu machen [...]. Art. 6 Abs. 1 GG schützt Ehe und Familie nicht nur im Interesse der individuellen Freiheit der Ehepartner und Familienangehörigen, sondern ebenso um der Freiheit des Einzelnen in der gelebten Gemeinschaft und um des Erhalts dieser Gemeinschaft willen, wie die Bezeichnung „Ehe“ und „Familie“ in der Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 GG deutlich macht. Dieser Schutz zugunsten der Gemeinschaft erfaßt alle ihre Mitglieder, auch wenn die jeweilige Maßnahme der öffentlichen Gewalt nur an ein einzelnes Mitglied adressiert ist. Denn es gibt im Hinblick auf Ehepartner und Familienangehörige nur eine einheitliche Ehe oder Familie.[2743]

Auch für die elementare Rechtsgleichheit kann es nicht darauf ankommen, welches Familienmitglied anspruchsberechtigt ist und an wessen Merkmale der Ausschluss einer Familie aus der Geburtenförderung anknüpft. Denn die Familie wird als Lebens- und Verantwortungsgemeinschaft insgesamt aus der Förderung

---

[2742] *Brosius-Gersdorf*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 6 Rn. 196.
[2743] BVerfG, Beschluss v. 12.05.1987 – 2 BvR 1226/83 u.a., BVerfGE 76, 1 – *Familiennachzug*.

ausgeschlossen. Auch profitiert von finanziellen Fördermaßnahmen jedes Mitglied der Familie, weil das Haushaltseinkommen insgesamt erhöht wird.

(a) Kaum verfügbares Merkmal: (Auch) ausländische Staatsangehörigkeit der Eltern

Alle Ausschlüsse treffen Familien, in denen Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren werden, und knüpfen in verschiedener Weise an die nicht (nur) deutsche Staatsangehörigkeit mindestens eines Elternteils an. Der Kinderkredit der Bundestagsfraktion schließt binationale Familien aus, bei denen ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit hat. Das Babygeld der AfD Sachsen schließt sowohl binationale Familien als auch deutsche Familien aus, bei denen mindestens ein Elternteil eine doppelte Staatsangehörigkeit hat. Das Kinderbegrüßungsgeld und das landeseigene Kindergeld der AfD Sachsen-Anhalt schließen Familien aus, bei denen beide Elternteile eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, das Kind aber nach dem Geburtsortsprinzip die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts handelt es sich bei der Staatsangehörigkeit von Ausländer*innen um ein kaum verfügbares Merkmal (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(a)).[2744] Bei der Zweistaatsangehörigkeit von Deutschen handelt es sich jedoch um ein grundsätzlich verfügbares Merkmal. Allerdings ist die Zweistaatsangehörigkeit von Staaten, die ihre Angehörigen faktisch nicht aus der Staatsangehörigkeit entlassen, faktisch nicht verfügbar. Dies betrifft unter anderem Syrien, Afghanistan oder den Iran (siehe oben A.II.3.b)bb)(1)(a)).

Beim Kinderkredit (AfD Bund) knüpft die Ungleichbehandlung an das kaum verfügbare Merkmal der ausländischen Staatsangehörigkeit an. Daran knüpft auch das Babygeld der AfD Sachsen an, das auch im Falle von Doppelstaatler*innen, die ihre Zweistaatsangehörigkeit nicht abgeben können, an ein faktisch nicht

[2744] BVerfG, Beschluss v. 07.02.2012 – 1 BvL 14/07 – *Landeserziehungsgeld Bayern*.

verfügbares Merkmal anknüpft. Das Kinderwillkommensgeld und das landeseigene Kindergeld der AfD Sachsen-Anhalt knüpfen im Ausschluss von Ius-soli-Kindern an die ausländische Staatsangehörigkeit der Eltern und damit an ein kaum verfügbares Merkmal an.

(b) Nicht oder kaum verfügbares Merkmal der Kinder: Erwerbsgrund oder ausländische Zweitstaatsangehörigkeit

Der Ausschluss staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutscher' Familien lässt sich auch aus der Perspektive der Kinder bewerten. Aus der Perspektive der Kinder, die zwar nicht anspruchsberechtigt sind, auf die die Maßnahmen der Geburtenförderungen aber gerade abzielen, knüpft der Ausschluss nicht an das Merkmal der Staatsangehörigkeit an: Sie sind alle deutsch. Staatsangehörigkeitsrechtlich besteht ihr Differenzierungsmerkmal entweder im Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit über das Geburtsortsprinzip oder ebenfalls in der doppelten Staatsangehörigkeit.

Beim Erwerbsgrund handelt es sich um ein nicht verfügbares Merkmal, das obendrein an Abstammung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 GG anknüpft (siehe oben A.II.3.b)cc)(1)). Bei der doppelten Staatsangehörigkeit handelt es sich bei den Kindern wie bei den Eltern abhängig vom Zweitstaat um ein grundsätzlich verfügbares oder ein kaum verfügbares Merkmal.

(c) Zwischenergebnis

Die hier diskutierten Maßnahmen zur Familienförderung knüpfen folglich alle an nicht oder kaum verfügbare Merkmale der Eltern und/oder des Kindes an.

(2) Besonders schwerer Nachteil

Des Weiteren müsste aus der Ungleichbehandlung ein besonders schwerer Nachteil folgen. Dieser könnte in den finanziellen Nachteilen und/oder in dem symbolischen Ausschluss aus dem deutschen Staatsvolk liegen.

(a) Erheblicher, aber kein hinreichender finanzieller Nachteil

Die finanziellen Nachteile der bevölkerungspolitischen Maßnahmen sind erheblich: Der Kinderkredit der AfD-Bundestagsfraktion beläuft sich auf bis zu 10.000 € je Kind, wobei Müttern mit drei oder mehr Kindern die Rückzahlung erlassen wird. Das Babybegrüßungsgeld der AfD Sachsen beläuft sich auf 5.000 €. Bei der AfD Sachsen-Anhalt beläuft sich das Kinderwillkommensgeld auf 2.000 € für die ersten beiden Kinder und auf 4.000 € für jedes weitere Kind und das landeseigene Kindergeld auf 50 bis 250 € pro Kind. Der finanzielle Nachteil für staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutsche' Familien ist damit erheblich, aber nicht so schwer, dass er bereits für sich genommen die elementare Rechtsgleichheit verletzt, zumal es sich zwar um Fördermaßnahmen im Bereich von Art. 6 Abs. 1 GG handelt, aber nicht um einen Eingriff in die abwehrrechtliche Dimension des Familiengrundrechts.[2745] Mit dem finanziellen Nachteil ist also kein gravierender Freiheitsverlust verbunden.

(b) Demütigender Makel der Geburt

Der besonders schwere Nachteil könnte hier nicht in der Schwere des Freiheitsverlusts oder in den finanziellen Nachteilen, sondern in der demütigenden symbolischen Botschaft liegen, die der Staat mit solchen Maßnahmen der Geburtenförderung transportieren würde.

Eine demütigende Ungleichbehandlung liegt nach den oben entwickelten Maßstäben (siehe oben A.I.1.b)dd)) vor, wenn sie objektiv geeignet ist, beim Adressaten das Bewusstsein zu erzeugen, dass ihm die Anerkennung als gleichwertiges Mitglied der rechtlich verfassten Gemeinschaft verweigert wird. Dabei kommt es auf ein kommunikatives Moment der Herabsetzung an, also eine besondere soziale, öffentliche oder symbolische Dimension, die über die bloße

[2745] Für eine Parallelwertung: BVerfG, Beschluss v. 07.02.2012 – 1 BvL 14/07 – *Landeserziehungsgeld Bayern*.

Ungleichbehandlung hinausgeht. Die staatliche Maßnahme muss der Gesamtgesellschaft gegenüber eine Botschaft der Minderwertigkeit transportieren.

Bei der von der AfD angestrebten Geburtenförderung geht es nicht nur um eine finanzielle Ungleichbehandlung von Familien, sondern bestimmte Kinder, die eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, werden symbolisch aus dem Staatsvolk ausgeschlossen, indem ihren Familien die Förderung verweigert wird. Dies würde geschehen, obwohl es für die gleichwertige Zugehörigkeit zum deutschen Staatsvolk nur auf die rechtliche Staatsangehörigkeit ankommt. Denn die Statusgleichheit aller Staatsangehörigen gilt von Geburt an, ist unabhängig vom Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeiten und etwaigen Mehrfachstaatsangehörigkeiten und leitet sich allein aus der rechtlichen Staatsangehörigkeit ab (siehe oben A.II.3.a)).

Dabei unterstreicht die AfD auch die besondere kommunikative Dimension ihrer Bevölkerungspolitik. Die AfD-Bundestagsfraktion möchte mit dem Maßnahmenkatalog, an dessen erster Stelle der Kinderkredit steht, eine „familienpolitische Wende“ herbeiführen, „die die sinnstiftende und für ein Gemeinwesen schicksalhafte Bedeutung von Familien in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Bewusstseins rückt“.[2746] Die AfD Sachsen möchte neben den bevölkerungspolitischen Fördermaßnahmen „ein positives Bild des Lebensentwurfs Familie als Bildungs- und Lehrinhalt in allen frühkindlichen und schulischen Bildungseinrichtungen“ verankern.[2747] Die AfD Sachsen-Anhalt möchte die „Familie, bestehend aus Vater, Mutter und möglichst vielen Kindern, wieder in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Denkens und Handelns stellen“.[2748] Die Auszüge aus den entsprechenden Anträgen und Programmen beziehen sich nicht exakt auf die hier geprüften Maßnahmen der Geburtenförderung, sondern auf die Familien- und Bevölkerungspolitik der AfD insgesamt. Diese Äußerungen

[2746] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034, S. 3.
[2747] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 2.
[2748] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.

unterstreichen gleichwohl ein hohes bevölkerungspolitisches Sendungsbewusstsein der Partei und eine kommunikative Rahmung ihrer familienpolitischen Maßnahmen. Es geht ihr nicht nur um finanzielle Förderung, sondern um ein staatlich propagiertes Leitbild.

Das erklärte Ziel der bevölkerungspolitischen Maßnahmen und dieses Leitbildes ist es, das „Staatsvolk nicht aussterben zu lassen“,[2749] das „Aussterben des Deutschen Volkes“[2750] zu verhindern, die „kulturelle Kontinuität“[2751] zu wahren oder den „Kulturabbruch“[2752] zu verhindern. Für die AfD steht somit der biologische („aussterben“) und kulturelle Fortbestand des deutschen Volks auf dem Spiel. Der Ausschluss der staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutschen‘ Familien vermittelt die klare Botschaft, dass ihre Kinder nicht dem Erhalt des deutschen Volkes dienen, obwohl diese die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Der Antrag der Bundestagsfraktion übernimmt im Titel sogar die Inschrift des Reichstagsgebäudes („Dem deutschen Volke“[2753]) und verfolgt das Ziel, „einheimische Familien“[2754] zu fördern. Dass nicht alle Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit von der Förderung erfasst sind, zeigt, dass diese Kinder weder als einheimisch angesehen werden noch „Dem deutschen Volke“ zugerechnet werden. Auch gegenüber den Eltern wird die Botschaft vermittelt, dass ihre Reproduktion nicht förderungswürdig, also letztlich unerwünscht sei. Da sich die Statusgleichheit aller Bürger*innen nicht nur aus dem Demokratieprinzip, sondern darüber hinaus aus der Menschenwürde ableitet (siehe oben A.II.3.a)aa)), ist der symbolische Ausschluss aus dem Staatsvolk in umgekehrter Richtung besonders geeignet, die Statusgleichheit des Menschen in Frage zu stellen.

[2749] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034, S. 3.
[2750] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[2751] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf Regierungsprogramm, 2026, S. 18.
[2752] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 146.
[2753] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[2754] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034, S. 5.

Dies gilt hier insbesondere, weil die Ungleichbehandlung an die Geburt eines Menschen anknüpft, also dem unbeschriebenen Menschen an sich. Dadurch bezieht sich die symbolische Missachtung der staatsbürgerlichen Statusgleichheit nicht auf ein bestimmtes Verhalten oder auf bestimmte an den Status anknüpfende Rechte, sondern der neugeborene Mensch ist als solcher nicht als Teil des Staatsvolks willkommen oder begrüßungswürdig. In der „Nichtehelichkeit"-Entscheidung von 1969 hat das Bundesverfassungsgericht das besondere Gewicht eines „Makels der Geburt" unterstrichen:

> denn Art. 6 Abs. 5 GG unterscheidet sich von anderen bisher nicht vollzogenen Anweisungen an den Gesetzgeber dadurch, daß er zu dem Normenbereich der Verfassung gehört, der die innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfaltende menschliche Persönlichkeit und ihre Würde in den Mittelpunkt des Wertsystems der Verfassung und des gesamten Rechts stellt [...]. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß nach dem Wertsystem der Grundrechte die schon in der Weimarer Verfassung geforderte Reform des Unehelichenrechts ebenso ein Gebot materialer Gerechtigkeit ist wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau [...]; die hier noch bestehende Diskriminierung einer bestimmten Gruppe von Menschen ohne ihr Verschulden, allein wegen eines „Makels der Geburt", ist mit den Grundrechten der Gleichheit und freien Entfaltung der Persönlichkeit auf die Dauer nicht vereinbar.[2755]

Diese Feststellung des Bundesverfassungsgerichts ist spezifisch auf das Diskriminierungsverbot unehelicher Kinder aus Art. 6 Abs. 5 GG bezogen, lässt sich aber verallgemeinern. Unehelichen Kindern darf die statusrechtliche Besonderheit ihrer Eltern, nämlich der ‚fehlende' familienrechtliche Status der Ehe, nicht als Makel schon von Geburt an anhaften. Auch beim Ausschluss der Kinder staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutscher' Familien aus der Geburtenförderung würde diesen Kindern eine statusrechtliche Besonderheit der Eltern anhaften. Die Eltern sind bei Ius-soli-Kindern Ausländer*innen, haben eine doppelte Staatsangehörigkeit oder leben in einer binationalen Ehe oder Partnerschaft. In jedem Fall würden deutsche Kinder wegen einer statusrechtlichen

[2755] BVerfG, Beschluss v. 29.01.1969 – 1 BvR 26/66, BVerfGE 25, 167 – *Nichtehelichkeit*.

Abweichung der Eltern von der vermeintlichen Norm (teils ausschließlicher) deutscher Staatsangehörigkeit ungleich behandelt. Sowohl bei unehelichen Kindern als auch bei Kindern, die nicht allein von deutschen Einstaatler*innen abstammen, tangiert die rechtliche Ungleichbehandlung in besonderer Weise „die innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfaltende menschliche Persönlichkeit und ihre Würde“ im „Mittelpunkt des Wertsystems der Verfassung“, weil sie schon bei Geburt – vor jeder Entfaltung der Persönlichkeit und jedem selbstverantwortlichen Handeln – stattfindet.[2756]

Der Ausschluss von einer staatlichen Förderung erheblichen Umfangs, die ausdrücklich dem Erhalt des Staatsvolks dienen soll, transportiert gegenüber den betroffenen deutschen Kindern zwangsläufig die Botschaft, qua Geburt nicht zu jenem Volk zu gehören, dessen Fortbestand die Maßnahme sichern soll. Das Gleiche gilt für ihre Eltern: Auch sie werden – etwa wenn eine Deutsche einen Ausländer heiratet (Ausschlussgrund für Kinderkredit der AfD Bund) – einer Förderung ihrer Fortpflanzung für unwürdig erklärt und dadurch aus dem erhaltenswerten Teil des Volkes ausgeschlossen. Weil die Statusgleichheit der Bürger*innen sich aus der Statusgleichheit der Menschen ableitet, ist ein symbolischer Ausschluss aus dem Staatsvolk bei Geburt besonders geeignet, bei den Eltern sowie bei den später heranwachsenden Kindern das Bewusstsein zu erzeugen, dass dem Kind die Anerkennung als gleichwertiges Mitglied der rechtlich verfassten Gemeinschaft verweigert wird. In dieser demütigenden Botschaft liegt ein besonders schwerer immaterieller Nachteil der Ungleichbehandlung.

(3) Willkürliche Ungleichbehandlung

Die Ungleichbehandlung müsste auch willkürlich sein. Dies wäre der Fall, „wenn die (un)gleiche Behandlung zweier Sachverhalte mit Gesetzlichkeiten, die in der Natur der Sache selbst liegen und mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise nicht mehr vereinbar ist, also bezogen auf den jeweils

[2756] BVerfG, Beschluss v. 29.01.1969 – 1 BvR 26/66, BVerfGE 25, 167 – *Nichtehelichkeit*.

in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger, einleuchtender Grund für die gesetzliche Regelung fehlt“.[2757]

(a) Ausgangspunkt: Schon keine gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Ausländer*innen in der Familienförderung

Es ist schon fraglich, ob der verfolgte Zweck der bevölkerungspolitischen Maßnahmen, die Geburtenrate des deutschen (Staats-)Volkes zu erhöhen, verfassungsmäßig ist. Aus dem Schutz der Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG folgt ein genereller Förderauftrag von Familien, der nicht auf deutsche Familien beschränkt ist.[2758] Das Bundesverfassungsgericht hat 2012 den Ausschluss von ausländischen Staatsangehörigen aus dem Landeserziehungsgeld Bayern nach Art. 3 Abs. 1 GG für verfassungswidrig erklärt.[2759] Auch der Ausschluss von ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen vom Bundeserziehungsgeld und Bundeselterngeld wegen mangelnder Arbeitsmarktintegration stellte einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG dar.[2760] In beiden Entscheidungen erwog das Bundesverfassungsgericht einen Sachgrund zur Ungleichbehandlung wegen der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer ausländischer Familien.[2761] Der legitime Zweck einer „nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung“[2762] erlaubt eine Anknüpfung an die

---

[2757] BVerfG, Beschluss v. 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, NJW 2016, 1295, Rn. 94 – *Völkerrechtsdurchbrechung*.
[2758] BVerfG, Beschluss v. 07.02.2012 – 1 BvL 14/07 – *Landeserziehungsgeld Bayern*; *Brosius-Gersdorf*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 6 Rn. 279 ff.; Für eine grunlegende Kritik an Bevölkerungspolitik als Staatsaufgabe: *Sacksofsky*, „Produktive Sexualität“: Bevölkerungspolitik durch Recht, in: Lembke (Hrsg.), Regulierungen des Intimen: Sexualität und Recht im modernen Staat, 2017, S. 97.
[2759] BVerfG, Beschluss v. 07.02.2012 – 1 BvL 14/07 – *Landeserziehungsgeld Bayern*.
[2760] BVerfG, Beschluss v. 10.07.2012 – 1 BvL 2 ua, BVerfGE 132, 72 – *Bundeserziehungsgeld/Bundeselterngeld*.
[2761] BVerfG, Beschluss v. 07.02.2012 – 1 BvL 14/07 – *Landeserziehungsgeld Bayern*; BVerfG, Beschluss v. 10.07.2012 – 1 BvL 2 ua, BVerfGE 132, 72 – *Bundeserziehungsgeld/Bundeselterngeld*; *Britz*, Verfassungsrechtliche Grenzen der Ungleichbehandlung von Migrantenfamilien im Bereich der Familienleistungen, ZAR 2014, 56 (59).
[2762] BVerfG, Beschluss v. 10.07.2012 – 1 BvL 2 ua, BVerfGE 132, 72 – *Bundeserziehungsgeld/Bundeselterngeld*.

Aufenthaltsdauer, aber nicht an die Staatsangehörigkeit. Dieser Sachgrund ist damit „kein Freibrief dafür, ausländischen Familien gleiche Leistungen zu verwehren“.[2763]

Schon eine Familienförderung, die ausländische Familien generell ausschließt, weil sie den Zweck verfolgt, ‚das deutsche Volk zu erhalten‘ und gezielt die Geburtenrate deutscher Frauen zu erhöhen, ist also mit Art. 3 Abs. 1 GG nicht vereinbar.

(b) Keine Sachgründe für den Ausschluss staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutscher‘ Familien

Neben dem an sich schon gleichheitswidrigen Zweck, die Geburtenrate des deutschen Volkes durch ausschließende finanzielle Förderung zu erhöhen, lassen sich erst recht keine Sachgründe für den Ausschluss von Familien finden, die zwar deutsche Kinder hervorbringen, deren Eltern aber nicht oder nicht nur die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die Ausschlüsse sind damit willkürlich.

cc) Ergebnis der rechtlichen Würdigung

Die bevölkerungspolitischen Maßnahmen der AfD-Bundestagsfraktion, der AfD Sachsen, der AfD Sachsen-Anhalt und der AfD Mecklenburg-Vorpommern verletzen die elementare Rechtsgleichheit und damit die Menschenwürde der Angehörigen staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutscher‘ Familien, indem diese Familien aus der Geburtenförderung ausgeschlossen werden. Diese Ungleichbehandlung knüpft an nicht oder kaum verfügbare Merkmale an, ist demütigend und willkürlich. Die Demütigung liegt im symbolischen Ausschluss deutscher Kinder aus dem deutschen Staatsvolk.

[2763] *Britz*, Verfassungsrechtliche Grenzen der Ungleichbehandlung von Migrantenfamilien im Bereich der Familienleistungen, ZAR 2014, 56 (59).

f) Maßnahme: Rückkehr zum alleinigen Abstammungsprinzip im Staatsbürgerschaftsrecht

Die AfD fordert weitgehende Reformen des Staatsangehörigkeitsrechts, insbesondere etwa die Rückkehr zum Abstammungsprinzip. Fraglich ist, inwieweit die geforderten Reformen mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind. Hierfür wird zunächst erarbeitet, welche Anforderungen die freiheitliche demokratische Grundordnung an das Staatsangehörigkeitsrecht stellt (dazu unter A.II.3.f)aa)). In der Folge werden die Reformgeschichte des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts (dazu unter A.II.3.f)bb)) und die Forderungen der AfD im Einzelnen dargestellt (dazu unter A.II.3.f)cc)). Die rechtliche Würdigung dieser Forderungen findet sich unter A.II.3.b)aa)(5)).

aa) Maßstab

Das Bundesverfassungsgericht hat 2017 in seinem Urteil zum NPD-Verbotsverfahren ausgeführt:

> Dabei überlässt das Grundgesetz dem Gesetzgeber, wie sich aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 116 Abs. 1 GG ergibt, die Regelung der Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit.[2764]

Das Gericht verweist auch auf sein Ausländerwahlrecht-Urteil von 1990:

> Das Staatsangehörigkeitsrecht ist daher auch der Ort, an dem der Gesetzgeber Veränderungen in der Zusammensetzung der Einwohnerschaft der Bundesrepublik Deutschland im Blick auf die Ausübung politischer Rechte Rechnung tragen kann.[2765]

Insbesondere bei der Ausgestaltung des Zugangs zur Staatsangehörigkeit sind dem Ermessen der Gesetzgebung wenige Grenzen gesetzt.[2766] So lässt sich auch keine Präferenz für das Abstammungsprinzip oder das Geburtsortsprinzip er-

---

[2764] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 690 – *NPD II*.
[2765] BVerfG, Beschluss v. 31.10.1990 – 2 BvF 2 ua, BVerfGE 83, 37, Rn. 56 – *Ausländerwahlrecht I*.
[2766] *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 81.

kennen.[2767] Auch das Bundesverwaltungsgericht stellte im Rahmen seiner Entscheidung zur Verwendung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs als Dienstpflichtverletzung fest:

> Es stellt keine Verletzung der Menschenwürde dar, wenn ein restriktiveres Staatsangehörigkeitsrecht gefordert wird, einschließlich der Forderung zur Rückkehr zum ius sanguinis.[2768]

Wegen des großen legislativen Spielraums, den das Grundgesetz im Bereich des Erwerbs der Staatsangehörigkeit lässt, konnte der Gesetzgeber die grundlegende Reform von 1999 einfachgesetzlich ausgestalten. Entsprechend könnte ein Gesetzgeber die Reform von 1999 rückgängig machen, soweit damit keine Entziehung und kein Verlust einer deutschen Staatsangehörigkeit entgegen Art. 16 Abs. 1 GG verbunden ist.[2769]

Das Grundgesetz steht einer Mehrstaatigkeit weder entgegen noch verlangt es diese. In einem Beschluss stellte das Bundesverfassungsgericht 1974 bezüglich der doppelten Staatsangehörigkeit sogar fest:

> Es trifft auch zu, daß innerstaatlich und international doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit als ein Übel betrachtet wird, das sowohl im Interesse der Staaten wie im Interesse der betroffenen Bürger nach Möglichkeit vermieden oder beseitigt werden sollte.[2770]

Der unteilbare, einheitliche Status der Staatsbürgerschaft ist verfassungsrechtlich abgesichert, die Erwerbsvoraussetzungen können jedoch – wie bei jedem normgeprägten Grundrecht – einfachgesetzlich ausgestaltet werden. Die Rückkehr zu einem auch dem ethnischen Volksverständnis entsprechenden alleinigen Abstammungsprinzip wäre also verfassungsrechtlich zulässig, solange der

---

[2767] *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 Rn. 48.
[2768] BVerwG, Urteil v. 09.10.2025 – 2 A 6.24, Rn. 34 – *Wagner*.
[2769] BVerwG, Urteil v. 09.10.2025 – 2 A 6.24, Rn. 36 – *Wagner*.
[2770] BVerfG, Beschluss v. 21.05.1974 – 1 BvL 22/71 ua, BVerfGE 37, 217, Rn. 117 – *Staatsangehörigkeit von Abkömmlingen*.

Erwerb der Staatsangehörigkeit nicht diskriminierend wirkt, etwa durch über das Abstammungsprinzip hinausgehende ethnisierte Zugangshürden.

bb) Reformgeschichte des Staatsangehörigkeitsrechts

Mit dem früheren Rechtszustand, zu dem die AfD zurückkehren möchte, ist das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) gemeint, das auf dem Gedanken des Abstammungsprinzips basierte: Die Staatsangehörigkeit wurde bei der Geburt gemäß § 4 Abs. 1 RuStAG kraft Abstammung von einem*einer Staatsangehörigen erworben (ius sanguinis). Eine Einbürgerung war als Ergebnis einer Ermessensentscheidung gemäß §§ 8-16 RuStAG möglich. Mit dem Inkrafttreten der §§ 85, 86 Ausländergesetz[2771] wurde 1991 erstmalig ein Regeleinbürgerungsanspruch für junge Ausländer*innen und Ausländer*innen mit langem Aufenthalt in Deutschland eingeführt. Dieser Regelanspruch wurde 1993 zu einer vollen Anspruchsnorm umgestaltet[2772].

Im Jahr 1999 wurde das RuStAG in Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) umbenannt[2773] und reformiert: das Geburtsortprinzip, das heißt der Erwerb der Staatsangehörigkeit kraft Geburt im Staatsgebiet (ius soli), trat neben das Abstammungsprinzip[2774]. Auf diese Weise erhielten Kinder mit zwei nicht-deutschen Elternteilen, die zusätzlich zur Staatsangehörigkeit der Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Geburtsortsprinzip erwarben, die doppelte Staatsangehörigkeit. Dabei galt zunächst gemäß § 29 StAG die sogenannte Optionspflicht, wonach sich diese Personen zwischen ihrem 18. und 23. Lebensjahr für eine Staatsangehörigkeit entscheiden mussten. Die Optionspflicht wurde ab 2014 lediglich auf nicht im Inland aufgewachsene Kinder angewandt und mit dem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts[2775] (StARModG) im Jahr 2024, zusammen mit dem Grundsatz der Vermeidung von

[2771] BGBl 1990 I 1354.
[2772] BGBl 1993 I 1062.
[2773] Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, BGBl. 1999 I S. 1618.
[2774] BGBl 1999 I S. 1618; BT-DR 14/533, S. 14.
[2775] BGBl I 2024, Nr. 104

Mehrstaatlichkeit, endgültig abgeschafft. Damit ging einher, dass Personen bei ihrer Einbürgerung gemäß § 10 StAG ihre bisherige Staatsangehörigkeit nicht mehr aufgeben müssen.

cc) Forderungen der AfD

Die Forderungen der AfD nach einer Rückkehr zur alten Rechtslage zeigen kleine Abweichungen: Die AfD Bundespartei wählte 2021 in ihrem Wahlprogramm als Anknüpfungspunkt die Reform von 1999[2776]. Gleiches gilt für etliche Landesverbände.[2777] Nunmehr strebt die Bundespartei den Rechtszustand von 1991 an.[2778]

Die AfD-Bundespartei,[2779] mehrere Landesverbände[2780] sowie die Bundestagsfraktion[2781] streben an, dass die Staatsangehörigkeit bei der Geburt ausschließlich über das Abstammungsprinzip erworben werden kann. Das 2000 eingeführte Geburtsortprinzip solle abgeschafft werden.

Ein weiterer, grundsätzlich durchgängiger Reformwunsch der AfD auf Bundes[2782]- und Landesebene[2783] ist die Vermeidung von Mehrstaatlichkeit. Diese liest sich in den Programmen als ein Appell für die Zukunft[2784]. Gerrit Huy, Bundestagsabgeordnete aus Bayern, wurde 2024 zwar folgendermaßen zitiert:

[2776] Vgl. AfD Bundestagswahlprogramm 2021, S. 101; so auch 2017, S. 32
[2777] AfD Bayern Landtagswahlprogramm 2023, S. 40; 2018, S. 17; AfD Bremen Bürgerschaftswahlprogramm 2019, S. 15; AfD Hessen 2023, S. 25 f.; AfD Brandenburg Regierungsprogramm 2024, S. 33; AfD Schleswig-Holstein 2022, S. 118.
[2778] AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 110; BT-DR 20/4845; Verweis auf 1991 in BT-DR 21/223, S. 3
[2779] AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 110; 2021, S. 77, S. 101; 2017, S. 23, S. 32;
[2780] AfD Bayern Landtagswahlprogramm 2023, S. 40; 2018, S. 17; AfD Bremen Bürgerschaftswahlprogramm 2019, S. 15; AfD Hessen Landtagswahlprogramm 2023, S. 25f.; AfD Brandenburg Regierungsprogramm 2024, S. 33; AfD Berlin, Sofortprogramm; AfD Schleswig-Holstein, Landtagswahlprogramm 2022, S. 118.
[2781] BT-DR 21/223; BT-DR 20/4845; BT-DR 19/5040.
[2782] AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 110; 2017, S. 32; BT-DR 21/223; BT-DR 20/4845, S. 5; BT-DR 19/86.
[2783] AfD Bayern Landtagswahlprogramm 2018, S. 17; AfD Hessen 2023, S. 25 f.; AfD Nordrhein-Westfalen 2022; AfD Mecklenburg-Vorpommern 2021, S. 41.
[2784] Vgl. z.B. AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 110: „Mehrfache Staatsangehörigkeiten, abgesehen von begründeten Ausnahmen, insbesondere des gemeinsamen Unionsrechts, bergen die Gefahr von Loyalitätskonflikten und sind daher

> „Aus diesem Grund argumentiere die AfD auch nicht mehr gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. ‚Denn dann kann man die deutsche wieder wegnehmen, sie haben immer noch eine.'" [2785]

Diese These findet allerdings keine Stütze in neueren Veröffentlichungen der AfD,[2786] in denen weiterhin die Forderung nach dem Ausschluss oder der Beschränkung von Mehrstaatlichkeit enthalten ist. Eine Vermeidung von Mehrstaatlichkeit kann durch den Gesetzgeber verfassungskonform umgesetzt werden, da das Grundgesetz die Möglichkeit von Mehrstaatlichkeit nicht ausdrücklich verlangt oder schützt. So wurde diese in der Rechtsprechung – jedenfalls in der Vergangenheit – sogar kritisch betrachtet[2787].

Die AfD plant außerdem, den Anspruch auf Einbürgerung gemäß § 10 StAG abzuschaffen oder stark zu beschränken. Im Grundsatz solle eine Einbürgerung auf einer Ermessensentscheidung beruhen.[2788] Nicht erkennbar ist, dass die AfD auf diese Weise die faktische Möglichkeit von Einbürgerungen gänzlich unterbinden möchte.[2789] Die AfD beabsichtigt auch an weiteren Stellen, eine Einbürgerung zu erschweren. Das umfasst etwa die Forderung nach einem Ausschluss von Einbürgerungen verurteilter Straftäter*innen,[2790] eine Anhebung der erforderlichen

---

zukünftig wieder auszuschließen."; BT-DR 19/86, S. 1: „Die seit 2014 [...] bestehende unbefristet regelhafte Doppelstaatigkeit [...] führt automatisch zu einer großen und wachsenden Anzahl doppelstaatiger Personen und damit in die vielfältige Problematik einer massenhaften, ja regelhaften Doppelstaatigkeit, die es zu vermeiden gilt.".

[2785] https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechtsextreme-november-treffen/

[2786] Etwa im Wahlprogramm der AfD von 2025 oder im Entschließungsantrag BT-DR 21/223.

[2787] Vgl. BVerfGE 37, 217 Rn. 117; *Jaekel/Gutmann*, Herausforderung doppelter Staatsangehörigkeit, ZAR 2023, 74.

[2788] Vgl. AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 110; 2021, S. 101; 2017, S. 32; BT-DR 21/223; BT-DR 20/4845; BT-DR 19/5040; AfD Berlin, Sofortprogramm; AfD Schleswig-Holstein, Landtagswahlprogramm 2022, S. 118.

[2789] Zur Erforderlichkeit der faktischen Möglichkeit von Einbürgerungen, vgl. BVerfG 2 BvB 1/13 Rn. 695.

[2790] Vgl. AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 116; 2021, S. 77; 2017, S. 23; BT-DR 21/223, BT-DR 19/5040.

sprachlichen Qualifikation[2791] oder eine Verlängerung der Mindestverweildauer in Deutschland vor Einbürgerung.[2792]

Besonders eindrücklich ist in diesem Kontext der Gesetzentwurf „zur Verbesserung der Inneren Sicherheit“ vom 16. Oktober 2018[2793], mit dem die AfD eine umfassende Überarbeitung des Straf- und Strafprozessrechts, des Aufenthalts- und Asylgesetzes sowie des StAGs[2794] vorlegte. Neben anderen Regelungen[2795] sollten die Ausschlussgründe für eine Einbürgerung gemäß § 11 StAG erweitert werden. Hervorzuheben ist der Entwurf eines neuen § 11 Abs. 2 StAG, in dem die Einbürgerungsmöglichkeit unmittelbar mit der Abstammung verknüpft wird:

> (2) Entstammt der Ausländer einer Familie, die in besonderer Weise kriminell auffällig geworden ist, so darf die Einbürgerung nur erfolgen, wenn hierdurch entstehende Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auszuschließen sind. Der Bundesminister des Inneren wird ermächtigt, eine Liste der kriminell besonders auffälligen Familien zu führen.[2796]

dd) Zusammenfassung und rechtliche Bewertung

Die AfD fordert, mit Ausnahme kleinerer Abweichungen, eine einheitliche verfassungsmäßige Reform des Einbürgerungsrechts: eine Rückkehr zum früheren Rechtszustand vor der Jahrtausendwende; den ausschließlichen Erwerb der Staatsangehörigkeit qua Geburt über das Abstammungsprinzip; die Ermessenseinbürgerung statt der Anspruchseinbürgerung; eine Beschränkung der doppelten Staatsbürgerschaft und die Unzulässigkeit der Einbürgerung von verurteilten Straftäter*innen.

[2791] Vgl. BT-DR 21/223; BT-DR 19/26546; AfD Mecklenburg-Vorpommern, Landtagswahlprogramm 2021, S. 41.
[2792] Vgl. AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 110; 2021, S. 101; BT-DR 21/223; AfD Brandenburg Regierungsprogramm 2024, S. 33; AfD Berlin, Abgeordnetenhauswahlprogramm 2023, S. 5; AfD Schleswig-Holstein 2022, S. 118; AfD Mecklenburg-Vorpommern 2021, S. 41.
[2793] BT-DR 19/5040.
[2794] BT-DR 19/5040, S. 4.
[2795] z.B. Abschaffung des ius soli Prinzips und Aufhebung des § 10 StAG.
[2796] BT-DR 19/5040, S. 2, Art. 11 Nr. 4 lit. d) EntwurfsG.

Der stellvertretende Bundessprecher Peter Boehringer brachte am 16. Mai 2025 in Bezug auf das „Verdachtsfall“-Urteil des OVG Münster zum Ausdruck, dass sich in diesen Forderungen ein ethnisches Volksverständnis der AfD ausdrücke:

> „Und wir müssen uns der Debatte stellen, wer kann hier eingebürgert werden? Da sind wir auch relativ scharf. […] Aber wir sagen, an der Stelle ist die ethnisch-kulturelle […] Debatte wichtig. Und wer ethnisch-kulturell, sprachlich sich ins deutsche Volk, also ins angestammte, bestehende deutsche Volk integriert, der sollte eingebürgert werden.“[2797]

Mit der „ethnisch-kulturell[en]“ Integration „ins deutsche angestammte, bestehende deutsche Volk“ bringt Boehringer zum Ausdruck, dass das Einbürgerungsrecht an dem Ziel eines ethnisch-kulturellen, homogenen deutschen Staatsvolks ausgerichtet werden soll. Auch der brandenburgische Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt äußerte sich für alle ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden:

> Deutscher ist, wer von deutschen Eltern geboren wird! Das sagen alle Fraktionsvorsitzenden der AfD in Deutschland in ihrer gemeinsamen Erklärung zum Staatsbürgerschaftsrecht. Sie wenden sich damit gegen die von der Ampel in Berlin und besonders der SPD-Innenministerin Faeser vorangetriebenen regelrechten Verramschung der deutschen Staatsangehörigkeit und die Reform des entsprechenden Gesetzes. Außerdem fordern sie, dass sowohl der Doppelpass als auch die Einbürgerung Ausnahmen und nicht die automatische Regel sein sollen. Wie die AfD-Fraktionen das in den Parlamenten durchsetzen wollen und warum die Initiative dazu von der Berliner AfD-Fraktion kam, das fragen wir den AfD-Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag, Dr. Christoph Berndt in dieser Blauen Runde[2798]

Obwohl sich in diesen Forderungen der AfD deren ethnisches Volksverständnis ausdrückt, sind sie als Maßnahmen verfassungsgemäß. Die Gesetzgebung kann den Erwerb der Staatsangehörigkeit restriktiv ausgestalten und insbesondere das Geburtsortsprinzip abschaffen, um zum alleinigen Abstammungsprinzip

---

[2797] Peter Boehringer, stv. Bundessprecher und MdB aus Bayern, 16.06.2025, https://www.youtube.com/watch?v=xK5eO6rxnT0

[2798] Ostdeutsche Fraktionsvorsitzende, https://t.me/hcberndt/2167 [zur Datenbank]#

zurückzukehren. Als Maßnahme ist eine Reform des Einbürgerungsrechts, unabhängig von der gedanklichen Herkunft, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden und erst recht nicht verfassungsfeindlich mit Blick auf die Schutzgüter des Art. 21 Abs. 2 GG, solange die Einbürgerungsvoraussetzungen nicht unmittelbar gegen grundrechtliche Grenzen, etwa aus Art. 1 Abs. 1 Satz 1, Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG, verstoßen.

Dies könnte bei der Einbürgerungssperre für Clanmitglieder der Fall sein.[2799] Aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG ergibt sich, dass niemand aufgrund seiner Abstammung benachteiligt werden darf. Das Merkmal „Abstammung“ meint vornehmlich die natürliche biologische Beziehung eines Menschen zu seinen Vorfahren und richtet sich insbesondere gegen „Sippenhaft“[2800]. Im Gesetzesentwurf wird eine Differenzierung zwischen verschiedenen Familien vorgenommen, denen anhand unklarer Kriterien unterschiedliche Gefährdungspotentiale zugeschrieben werden. Bestimmten Personen wird somit pauschal aufgrund ihrer Abstammung der Zugang zu Staatsangehörigkeit erschwert. Dieses Konzept wurde allerdings seitdem nicht mehr prominent – zum Beispiel in neueren Gesetzentwürfen oder in Wahlprogrammen – aufgegriffen. Es ist daher nicht eindeutig ersichtlich, dass die AfD an diesem Vorschlag festhält und dessen Umsetzung weiterhin anstrebt.

g) Zusammenfassung: rechtliche Maßnahmen zur Verwirklichung des ethnisch-kulturellen Volksbegriffs

Die AfD strebt verschiedene exkludierende und reproduktive Maßnahmen an, die mit der Menschenwürde und/oder dem Demokratieprinzip nicht vereinbar sind. Zu den exkludierenden Maßnahmen zählt die Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten und Doppelstaatler*innen sowie Gefährdern mit doppelter Staatsangehörigkeit (siehe oben A.II.3.b). Bei den reproduktiven Maßnahmen handelt es sich um finanzielle Anreize zur Geburtenförderung, die deutsche Kinder

[2799] BT-DR 19/5040, S. 2, Art. 11 Nr. 4 lit. d) EntwurfsG.
[2800] *Kischel*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.09.2025, Art. 3 Rn. 262 f.

binationaler Eltern, Ius-soli-Kinder oder die Kinder aus Doppelstaatlerfamilien ausschließen (siehe oben A.II.3.e).

Für einen Auswanderungsdruck gegen muslimische Deutsche gibt es zwar Indizien durch ein Muster antimuslimischer Maßnahmen, die sich aber nicht hinreichend verdichten, um der Partei das übergeordnete Ziel eines Auswanderungsdrucks nachzuweisen (siehe oben A.II.3.c). Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Richtung eines alleinigen Abstammungsprinzips (siehe oben A.II.3.f) sowie der Ausschluss von Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern in Baden-Württemberg (siehe oben A.II.3.d)) verstoßen, auch soweit sie sich mit dem Ziel einen ethnischen Volksbegriff zu verwirklichen, decken mögen, als Maßnahme nicht gegen die Menschenwürde und das Demokratieprinzip und sind deswegen im weiteren Gang der Prüfung, insbesondere auf der Ebene des Beeinträchtigens (dazu unter D.), nicht weiter zu beachten.

4. Grundtendenz zur Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs

Fraglich ist, ob aus den obigen Ausführungen damit insgesamt der Schluss gezogen werden kann, die AfD sei von einer Grundtendenz geprägt, einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff zu realisieren. Ergibt sich die Grundtendenz nicht schon aus der Parteiprogrammatik – was hier der Fall ist –, muss sie in einer Gesamtschau der parteiinternen Kräfteverhältnisse beurteilt werden. Dabei ist auf die Dynamik der personellen Entwicklung, die gegenwärtige Zusammensetzung der Parteiorgane und Parlamentsfraktionen, die Ausrichtung unterschiedlicher Landesverbände und Parteigliederungen, die Anzahl und Frequenz der der Beschlusslage zuwiderlaufenden Äußerungen, die Ausrichtung ihrer Teilorganisationen und in ihrem Verständnis von beziehungsweise Umgang mit parteischädigendem Verhalten einzugehen (siehe oben Teil 1 B.III.4).

Die Partei ist durch einen politisch-handlungsorientierten ethnischen Volksbegriff geprägt (siehe oben A.II.2.c)). Zwar bekennt sich die Partei in der zentralen

programmatischen Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität zum rechtlichen Staatsvolksbegriff des Grundgesetzes, gleichzeitig aber auch zur daneben liegenden, angeblich bedrohten Existenz eines ethnisch-kulturellen Volkes, das die Partei erhalten möchte (siehe oben A.II.2.a)cc)). Die Ideologie eines ethnischen Volksbegriffs zeigt sich programmatisch in den Forderungen einer Bevölkerungspolitik zum Erhalt des deutschen Volkes, die nicht alle deutschen Kinder für förderungswürdig hält (siehe oben A.II.2.a)dd)), sowie in der Forderung nach ethnisierten Kriminalitätsstatistiken und polizeilichen Pressemitteilungen (siehe oben A.II.2.a)ee)).

Besonders deutlich zeigt sich die ideologische Prägung in Hunderten Einzeläußerungen, die zum allergrößten Teil weit nach der Erklärung zum Staatsvolk von 2021 erfolgten. Darin erklärten führende Funktionär*innen das ethnische Volk zum Ziel und Subjekt ihrer Politik (siehe oben A.II.2.b)aa)), werteten bestimmte Deutsche mit Migrationsgeschichte in ihrer Zugehörigkeit ab (siehe oben A.II.2.b)bb)), bedienten eine drastische Rhetorik des Ausnahmezustands, in dem das ethnische Volk vom Untergang bedroht ist (siehe oben A.II.2.b)cc)), und sprachen dem Staatsvolk wegen Einbürgerungen die volle Legitimationsfähigkeit ab (siehe oben A.II.2.b)dd)). Die Belege aus dem Ideologieteil zeigen zudem, dass die AfD nicht in Einbürgerungen schlechthin, sondern vielmehr auf rassistische Art und Weise in der Einbürgerung von ‚Kulturfremden' das Problem sieht, wie in „rasch eingebürgerten Syrern und Afghanen",[2801] an Bundestagswahlen teilnehmenden „Asylbewerber[n]"[2802] oder „‚Weltenbummler[n]' – vornehmlich nicht-christlichen Glaubens".[2803] Es sind insbesondere die Staatsangehörigen

[2801] Gottfried Curio, MdB aus Berlin und innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 13.10.2024, https://www.tiktok.com/@gottfriedcurio/video/7425213167770324257 [zur Datenbank].
[2802] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, 19. September 2023, BfV, S. 185.
[2803] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 16. Dezember 2021, https://www.facebook.com/martinrennermdb/posts/pfbid02KYcNoEHZ9LgzqCUGKiDcbDYcBRxmGjTW45EXwciZgY8whxfsvD6pVk2mC8ZLGDLLl [zur Datenbank].

arabisch oder muslimisch geprägter Staaten, in deren Einbürgerung oder Mehrfachstaatsangehörigkeit die AfD das Problem sieht. Besonders eindrücklich zeigt sich dies in den Äußerungen, die bekannte Deutsche mit Migrationsgeschichte als nichtdeutsch abwerten (siehe oben A.II.2.b)bb)(2)), wie etwa von Alice Weidel gegenüber dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel oder dem marokkanisch-deutschen Musiker Farid Bang:

> Fakenews: Yücel ist weder Journalist noch Deutscher![2804]

> Farid Bang. Nichts weiter als ein asozialer Marokkaner! Staatsbürgerschaft aberkennen und abschieben.[2805]

Die AfD sieht im massenhaften Eintritt von Menschen, die nicht nach Abstammung deutsch sind, in das Staatsvolk einen Angriff auf die Souveränität des ethnisch-abstammungsmäßig verstandenen deutschen Volkes, wofür diese Äußerung Alice Weidels exemplarisch steht:

> #Faeser's Einbürgerungs-Tsunami ist ein Anschlag auf das Fundament der Demokratie. Das Staatsvolk wird ohne Einverständnis transformiert. Der Doppelpass als Regelfall schafft gespaltene Loyalitäten und Fünfte Kolonnen. Wir werden diesen Wahnsinn rückgängig machen! #DeshalbAfD #AfD[2806]

Die abgelehnte Transformation liegt in der Einbürgerung insbesondere arabischer und muslimischer Migrant*innen und Flüchtlinge. Diese Form der Migration möchte die AfD in den Worten Weidels „komplett zurückdrehen“:

[2804] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 17.02.2018, https://x.com/Alice_Weidel/status/964818818878107648 [zur Datenbank].
[2805] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 13.04.2018, https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid037ufPSmGT8naVHFMS9s2EcVwVdk8TJJMFE5SQKFUKVQe19WDVpha5sZDakfR4qdbLl [zur Datenbank].
[2806] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 24.06.2024, https://x.com/alice_weidel/status/1805221653221179422 [zur Datenbank].

> Millionen wurden in den letzten 10 Jahren reingelassen, über eine Politik der offenen Grenzen, die glasklar rechtswidrig ist. Wir werden das Rad komplett zurückdrehen und wir werden diese Menschen dahin zurückführen, wo sie hergekommen sind.[2807]

Ein Teil der Millionen, die in „den letzten 10 Jahren reingelassen“ wurden, wurde bereits eingebürgert. Ein Instrument, auch diesen Teil zur Zielgruppe des Remigrationsprojekts zu machen, liegt in der Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten, wie Alice Weidel verdeutlicht:

> Wer sich unberechtigt hier aufhält, muss abgeschoben werden. Kriminelle, Terroristen und Sozialbetrüger, die missbräuchlich eingebürgert wurden, müssen den deutschen Pass wieder abgeben, liebe Freunde. Das und nur das verstehen wir unter Remigration, das ist keine Vertreibung wie irgendwelche linken Aktivisten, steuerfinanziert vom Correctiv uns unterschieben wollen. Das ist das Gegenteil, denn Recht und Gesetz kommen dadurch zur Anwendung im Interesse aller Bürger, einschließlich aller rechtstreuen Bürger mit migrantischem Hintergrund, die sich positiv in unser Gemeinwesen einbringen.[2808]

Auf diesem Fundament strebt die Partei verschiedene rechtlich konkretisierte Maßnahmen an, die nicht mit der elementaren Rechtsgleichheit oder dem Demokratieprinzip vereinbar sind (siehe oben A.II.3.g)): Ausbürgerungen von eingebürgerten und mehrfachstaatsangehörigen Straftäter*innen (siehe oben A.II.3.b)bb) und A.II.3.b)cc)B.II.2.a)), Ausbürgerungen auch von sogenannten Gefährder*innen (nur Bayern und Berlin, siehe oben A.II.3.b)dd)), und eine Geburtenförderung, die staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutsche‘ Familien ausschließt (Bundestagsfraktion, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, siehe oben A.II.3.e)). Dass andere zum Teil schon für sich genommen verfassungsfeindliche Maßnahmen wie Kopftuchverbote, Minarettverbote und Moscheebeschränkungen (siehe oben A.I.3.c)) auch dem Ziel dienen, einen

---

[2807] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 09.09.2025, https://x.com/Alice_Weidel/status/1965423796783120713 [zur Datenbank].
[2808] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 14.01.2024, https://www.youtube.com/watch?v=ZKGpoXbQqkU [zur Datenbank].

Auswanderungsdruck auf muslimische Deutsche zu erzeugen, ist indiziert, aber nicht mit dem notwendigen Bestimmtheitsgrad nachweisbar (siehe oben A.II.3.c)).

Die Maßnahmen schließen die betroffenen Gruppen von Deutschen nicht unmittelbar anhand von Merkmalen nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG wie Abstammung, Rasse oder Herkunft aus – etwa durch eine unmittelbar ethnisch-kulturelle Kategorisierung. Vielmehr bedient sich die AfD verschiedener staatsangehörigkeitsrechtlicher Differenzierungsmerkmale. Bei den Ausbürgerungen ist dies allen voran der Erwerbsgrund der Einbürgerung: im Bundestagswahlprogramm von 2017,[2809] im Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktion von 2018,[2810] im Bundestagswahlprogramm von 2021,[2811] bei der AfD Sachsen 2024,[2812] der AfD Bayern 2024[2813] und der brandenburgischen AfD-Fraktion 2025 in der Auslegung ihrer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und remigrationspolitischen Sprecherin Lena Kotré[2814]. Bei den AfD-Fraktionen in Bayern[2815] und Berlin[2816] sowie in diversen Einzeläußerungen ist hingegen die doppelte Staatsangehörigkeit das personelle Differenzierungsmerkmal bei den Ausbürgerungen. Da 2024 der Grundsatz der Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeit vollständig abgeschafft wurde,[2817] ist davon auszugehen, dass seitdem die allermeisten

[2809] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 17.
[2810] AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040.
[2811] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.
[2812] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 42.
[2813] AfD Bayern, Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, S. 3.
[2814] Lena Kotré, MdL Brandenburg und remigrationspolitische Sprecherin, Vortrag in Berlin, Remigration in Theorie und Praxis, hochgeladen am 20.06.2025 youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank].
[2815] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern. Unser Anti-Islamisierungs-Paket.
[2816] AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Antrag „Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft“ vom 12.05.2025, AGH-Drs. 19/2412.
[2817] Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG) vom 22.03.2024, BGBl. I Nr. 104

Eingebürgerten auch Doppelstaatler*innen sind. Bei den bevölkerungspolitischen Maßnahmen schließt die Bundestagsfraktion die deutschen Kinder binationaler Eltern,[2818] die AfD Sachsen die deutschen Kinder binationaler und mehrfachstaatsangehöriger Eltern[2819] sowie die AfD Sachsen-Anhalt[2820] und die AfD Mecklenburg-Vorpommern[2821] deutsche Ius-soli-Kinder aus.

In der Gesamtbetrachtung dieser Maßnahmen ergibt sich das Bild eines Zangengriffs aus exkludierenden und reproduktiven Maßnahmen, der versucht, den Anteil der Abstammungsdeutschen ohne weitere Staatsangehörigkeit am Staatsvolk zu erhöhen: Deutsche, deren Migrationsgeschichte sich in der Einbürgerung, dem Ius-soli-Erwerb der Staatsangehörigkeit oder doppelten Staatsangehörigkeiten niederschlägt, sollen im Zusammenhang mit herkömmlicher, inlandsbezogener Kriminalität, Gefährder-Einstufungen und im Extremfall sogar kultureller Abweichung aus dem Staatsvolk ausgeschlossen werden oder in ihrer Reproduktion nicht gefördert werden. Durch das Gesamtbild der Maßnahmen, die Vielzahl der Ausschlüsse über verschiedene staatsangehörigkeitsrechtliche Eigenschaften sowie eine Interpretation im Licht der ideologischen Belege ist davon auszugehen, dass es sich um formal ‚ethnisch neutrale' Stellvertretermerkmale handelt, um eigentlich ethnisch definierte Gruppen aus dem Staatsvolk auszuschließen beziehungsweise ihre Reproduktion nicht zu fördern. So wird die Ausbürgerungsforderung in der Remigrations-Resolution der AfD Bayern mit dem „Niedergang autochthoner Völker" verknüpft.[2822] Die ideologischen Belege unterstreichen diesen Befund, da sie zeigen, dass die AfD vor allem Deutsche mit türkischen, arabischen, nordafrikanischen, afghanischen, iranischen und allgemein muslimischen Bezügen anfeindet.

[2818] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern" vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[2819] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.
[2820] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[2821] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf Regierungsprogramm, 2026, S. 19.
[2822] AfD Bayern, Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24.

Die Maßnahmen der Ausbürgerung und Geburtenförderung sind für sich genommen schon verfassungsfeindlich, weil sie entweder die elementare Rechtsgleichheit und/oder das Demokratieprinzip verletzen, indem sie den egalitären Status der Staatsbürger*innen angreifen. Dafür kommt es auf ein dahinter stehendes kulturrassistisches Motiv nicht an. In der Gesamtschau von Ideologie und Maßnahmen zeigt sich aber, dass die AfD mit diesen Maßnahmen die Verwirklichung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs anstrebt.

Diesem Ergebnis steht nicht entgegen, dass es eine vordergründige Diskrepanz zwischen den parteioffiziellen Erklärungen und der völkisch-nationalistischen Ausrichtung der Partei gibt. Obwohl die Partei sich in der Staatsvolkserklärung von 2021 und dem 7-Punkte-Plan zur Remigration von 2024 explizit von der ethnischen Diskriminierung deutscher Staatsbürger*innen abgrenzte und das Bundestagswahlprogramm von 2025 die Ausbürgerungsforderung nicht mehr enthält, ist die Partei in Wirklichkeit weder vom ethnisch-kulturellen Volksbegriff noch von der Ausbürgerungsforderung abgerückt. Dieser Befund ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der offiziellen Parteierklärungen mit den vielzähligen Einzeläußerungen der Funktionär*innen und den Zielsetzungen in einzelnen Landesverbänden und erschließt sich durch die oben vollzogene chronologische Gegenüberstellung (siehe oben A.II.3.b)). Der Befund wird bestätigt durch die oben geprüften, zeitlich den genannten Parteierklärungen nachgelagerten Maßnahmen zur Familienförderung aus den Jahren 2024 bis 2026.

Eine Auswertung der Einzeläußerungen über den Gesamtzeitraum zeigt zudem, dass wesentliche Machtzentren der Partei im Sinne der völkisch-ethnonationalistischen Grundtendenz geprägt sind. Die Gesamtheit der Einzeläußerungen zum Ausbürgerungsziel umfasst über 200 Äußerungen von 26 Bundestagsabgeordneten, 42 Landtagsabgeordneten und 4 EU-Abgeordneten sowie circa 70 sonstigen Parteigliederungen oder -organisationen. Das ideologische Fundament des ethnischen Volksbegriffs umfasst weit über 500 Äußerungen von circa 200 Personen und Teilorganisationen, darunter über 50 Bundestags-

abgeordnete, über 70 Landtagsabgeordnete und 6 EU-Abgeordnete. Zu den Urheber*innen dieser insgesamt über 800 Belege zählen über 75 aktuelle Mitglieder aus Partei-, Landes- und Fraktionsvorständen. Diese Vielzahl von Äußerungen zeigt, dass es zwar regionale Schwerpunkte gibt, dass ein ethnischer Volksbegriff und das Ziel, straffällige Eingebürgerte und Doppelstaatler*innen auszubürgern, durch viele Gebietsverbände und alle Hierarchieebenen bis in die Vorstände verfolgt werden. Aus beiden Beleg-Kategorien sind insbesondere die Äußerungen der Bundessprecherin Alice Weidel (siehe oben C.II.1.a)) sowie der derzeitigen Bundesvorstandsmitglieder Peter Boehringer, Kay Gottschalk, Dennis Hohloch, Martin Reichardt, Roman Reusch und Hannes Gnauck hervorzuheben. Außerdem befinden sich unter den Belegen Äußerungen von 28 Landesvorsitzenden oder stellvertretenden Landesvorsitzenden sowie den Mitgliedern des Münzenmaier-Netzwerks (siehe oben Teil 1 C.II.2) und des Höcke-Lagers (siehe oben Teil 1 C.II.3).

Unter den Landesverbänden sind programmatisch für die Maßnahmen Ausbürgerung die Landesverbände Bayern, Brandenburg und Berlin (siehe oben A.II.3.b)aa)(4)) sowie für die bevölkerungspolitischen Maßnahmen die Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern hervorzuheben (siehe oben A.II.3.e)). Bei den Einzeläußerungen stechen insbesondere die Landesverbände Bayern, Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg und Thüringen durch besonders zahlreiche Äußerungen von hochrangigen Stellen hervor. Eine Grundtendenz zur Realisierung des ethnischen Volksbegriffs wird damit insbesondere von jenen Landesverbänden getragen, die an der Parteispitze stark überrepräsentiert sind (siehe oben Teil 1 C.I). Es handelt sich zudem entweder um besonders einflussreiche ostdeutsche Landesverbände (siehe oben Teil 1 C.I.1 und C.III) oder westdeutsche Landesverbände, die besonders viele Bundestagsabgeordnete stellen (siehe oben Teil 1 C.I.2).

Entscheidend ist, dass es in der AfD keine stärkere oder ähnlich starke Gegenströmung gibt, die den Vertreter*innen des ethnischen Volksbegriffs und den

Anhänger*innen des Ausbürgerungsziels Paroli bietet oder gar Aussichten hätte, diese aus der Partei zu drängen (siehe oben Teil 1 B). Die Parteiführung schreitet gegen Funktionär*innen, die entgegen der Staatsvolkserklärung Deutsche mit Migrationsgeschichte abwerten oder entgegen dem 7-Punkte-Plan Ausbürgerungen zur Remigration fordern, nur sehr selektiv und damit allein aus taktischen Gründen ein (siehe oben Teil 1 D.I). Ehemals führende Funktionäre wie Maximilian Krah, die öffentlichkeitswirksam versuchten, eine scharfe Trennlinie zu den Konzepten zu ziehen, die eine Diskriminierung deutscher Staatsbürger*innen bewirken, erhielten auffallend wenig Unterstützung aus den Reihen der Partei (A.II.3.b)aa)(5)(b)). Zwar leitete der mitgliederstärkste und einflussreiche Landesverband Nordrhein-Westfalen noch ein Parteiausschlussverfahren gegen den prominenten Vertreter des völkischen Flügels Matthias Helferich ein. Nach dem letzten Landesparteitag zeigte sich jedoch, dass der Landesvorsitzende Sebastian Vincentz nur noch eine knappe Mehrheit für diesen Kurs besitzt (siehe oben Teil 1 B.VI). Die vorgenannten Ordnungsmaßnahmen nahmen unter anderem Bezug auf Äußerungen im Sinne eines ethnischen Volksbegriffs. Die vorgenannten Beispiele für Parteiordnungsmaßnahmen in einem Strömungskampf – Dorow und Helferich – sind somit selbst Beleg für die parteiinterne Hegemonie der Vertreter*innen des ethnischen Volksbegriffs und des Ausbürgerungsziels. Dazu passt, dass die Parteiführung auf Bundesebene in der Abgrenzung zum ethnopluralistischen und vom Bundesverwaltungsgericht für verfassungsfeindlich befundenen Remigrationskonzept von Martin Sellner nicht durchgreift (siehe oben A.II.3.b)aa)(5)). Auch dies wird anschaulich an einer Äußerung Alice Weidels in Reaktion auf die gemeinsame Diskussion zwischen der brandenburgischen AfD-Abgeordneten Lena Kotré und Martin Sellner:

> Sie sagen es, also [Lena Kotré] hat das AfD-Reimmigrationskonzept vertreten und das, was sie gesagt hat, auch schon 2024, wird von der deutschen Verfassung gedeckt und dementsprechend ist das unproblematisch. Ich muss Ihnen auch sagen, jemand, der hier Hasspredigten hält, der das, der andere Rechtsformen als die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausruft, der hat hier nichts verloren, dann fragt man sich, warum

> so jemand überhaupt eingebürgert wurde und dem muss natürlich sofort die deutsche Staatsbürgerschaft aufgrund unterminierender Maßnahmen, staatsersetzender Maßnahmen entzogen werden.[2823]

Mit dieser Äußerung vom 26. Januar 2026 erklärte Weidel abermals Ausbürgerungen zum Teil des AfD-Remigrationskonzeptes und nannte mit dem Ausbürgerungsgrund der „unterminierende[n]“ und „staatszersetzende[n]“ Maßnahmen zudem einen besonders missbrauchsanfälligen und willkürlichen Ausbürgerungsgrund unterhalb der Strafbarkeitsschwelle.

In der Gesamtschau zeigt sich damit, dass hinter der Diskrepanz von programmatischen Erklärungen und Einzeläußerungen lediglich eine taktische Unterdrückung der Grundtendenz steckt, denn langfristig begannen die Funktionär*innen bis in den Parteivorstand stets, sich wieder im Sinne des ethnischen Volksbegriffs oder Ausbürgerungsziels zu äußern, ohne dass sie von einer anderen, auch nur ansatzweise gleichstarken Strömung bekämpft wurden. In den Landesverbänden Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt zeigten sich zudem Maßnahmen zur Realisierung eines ethnischen Volksbegriffs offen im Programm oder parlamentarischen Initiativen.

Im Ergebnis zeigt sich damit, dass die AfD von einer Grundtendenz geprägt und beherrscht ist, einen ethnischen Volksbegriff in die Tat umzusetzen – die sich allein aus taktischen Gründen programmatisch (noch) nicht vollständig entfaltet beziehungsweise programmatisch noch nicht wieder vollständig hergestellt ist.

5. Ergebnis

Die AfD ist von einer Grundtendenz geprägt, einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff zu realisieren. Dafür verfolgt sie das Ziel, bestimmte Deutsche mit Migrationsgeschichte – insbesondere Eingebürgerte und Doppelstaatler*innen – durch Ausbürgerungen und bevölkerungspolitische Maßnahmen in ihrer elementaren

---

[2823] Alice Weidel, Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, 26.01.2026, https://www.youtube.com/live/z6aVG_5z5rQ?t=1220s, ab 00:21:50.

und demokratischen Rechtsgleichheit zu verletzen. Die Partei richtet sich damit gegen die Garantie der Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG und das Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 1 und 2 GG. Sie akzeptiert den egalitären Status der Staatsbürger*innen nicht, sondern strebt den Vorrang und die Homogenität eines ethnisch-kulturell verstandenen deutschen Volkes an.

Das rein rechtlich verfasste Staatsvolk im Sinne eines ethnischen, vorrechtlichen Volksbegriffs umzugestalten oder abwertend aufzuspalten, verstößt gegen die Menschenwürde, die in ihr verankerte elementare Rechtsgleichheit sowie den im Demokratieprinzip wurzelnden Grundsatz demokratischer Gleichheit (siehe oben A.II.1 und A.II.3.a)). Die Ideologie der AfD ist durch ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis geprägt (siehe oben A.II.2). Dies zeigt sich in ihren bevölkerungspolitischen Forderungen (siehe oben A.II.2.a)dd)) und der Forderung nach ethnisierten Kriminalitätsstatistiken und polizeilichen Pressemitteilungen (siehe oben A.II.2.a)ee)). Entgegen der Erklärung zum deutschen Staatsvolk von 2021 ist ein ethnisch-kulturell verstandenes deutsches Volk zugleich Ziel und Subjekt der Politik der AfD (siehe oben A.II.2.b)aa)). Sie wertet Deutsche mit Migrationsgeschichte ab und degradiert entgegen dem egalitären Status diejenigen, die dem Verständnis der AfD zufolge zwar eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, aber nicht zum Volk im ethnischen Sinne gehören sollen (siehe oben A.II.2.b)bb)). Ein zentrales und weit verbreitetes ideologisches Motiv der Partei ist der drohende Untergang des ethnisch verstandenen deutschen Volkes, ein vermeintlicher Ausnahmezustand, mit dem sie ihre Politik rechtfertigt (siehe oben A.II.2.b)cc)). Dem durch Migration und Einbürgerung veränderten Staatsvolk spricht sie die volle Funktion ab, das demokratische Legitimationssubjekt aller Staatsgewalt zu sein (siehe oben A.II.2.b)dd)). Äußerungen im Sinne dieser Ideologie indizieren bereits die Ausgrenzung von Eingebürgerten, Doppelstaatler*innen und Deutschen mit Migrationsgeschichte (siehe oben A.II.2.c)).

Die AfD hängt einem ethnischen Volksverständnis nicht nur deskriptiv oder ideologisch an, sondern sie vertritt auch Maßnahmen, die diesen Volksbegriff

staatlich verwirklichen. Dafür nimmt sie diejenigen Deutschen, die sie nicht zum ethnischen deutschen Volk zählt – Eingebürgerte, Ius-soli-Deutsche, Doppelstaatler*innen sowie Kinder staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutscher' Familien – in einen Zangengriff aus exkludierenden und reproduktiven Maßnahmen, der darauf gerichtet ist, das rechtliche Staatsvolk dem ethnischen Volk anzugleichen und schon für sich genommen mit der elementaren Rechtsgleichheit und/oder dem Demokratieprinzip unvereinbar ist (siehe oben A.II.3).

Die AfD strebt Ausbürgerungen von straffälligen Eingebürgerten und Doppelstaatler*innen sowie Gefährder*innen mit doppelter Staatsangehörigkeit an (siehe oben A.II.3.b)). Dies verstößt bei einem Teil der Doppelstaatler*innen sowie den Eingebürgerten gegen die elementare Rechtsgleichheit und damit die Menschenwürde. Die Ausbürgerungspläne verstoßen zugleich gegen das Demokratieprinzip.

Die bevölkerungspolitischen Maßnahmen des Kinderkredits der AfD-Bundestagsfraktion und verschiedener Maßnahmen der Geburtenförderung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern der AfD sind eine demütigende Ungleichbehandlung gegenüber bestimmten Familien mit deutschen Kindern, die symbolisch aus dem deutschen Staatsvolk ausgeschlossen werden (siehe oben A.II.3.e).

Das Ziel, einen Auswanderungsdruck auf muslimische Deutsche zu erzeugen, ist zwar indiziert, lässt sich aber nicht mit ausreichender Sicherheit nachweisen (siehe oben A.II.3.c)). Das Ziel der baden-württembergischen AfD-Fraktion, Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern auszuschließen, verstößt nicht gegen das Demokratieprinzip (siehe oben A.II.3.d). Die AfD verfolgt das Ziel, im Wesentlichen zum Staatsangehörigkeitsrecht von 1999 oder 1990 zurückzukehren. Auch soweit dieses Ziel mit einer Realisierung ihres ethnischen Volksverständnisses kompatibel ist, bewegen diese Ziele sich im verfassungsrechtlichen Spielraum der Gesetzgebung, die Staatsangehörigkeit auszugestalten, sodass es sich nicht um verfassungsfeindliche Ziele handeln kann (siehe oben A.II.3.f)).

Die Partei ist in der Gesamtschau von einer Grundtendenz zur Realisierung eines ethnischen Volksverständnisses geprägt, die sich in der Ausbürgerungsforderung und den bevölkerungspolitischen Maßnahmen rechtlich konkretisiert. Eine Gesamtschau zeigt, dass hinter einer vordergründigen Diskrepanz zwischen jüngeren parteioffiziellen Erklärungen und zahlreichen Einzeläußerungen lediglich eine taktische Unterdrückung der Grundtendenz in der Programmatik steckt (siehe oben A.II.4).

III. Abwertung und Ausgrenzung Schutzsuchender

Die migrationspolitischen Forderungen der AfD könnten darauf gerichtet sein, Schutzsuchende auf menschenunwürdige Art abzuwerten und auszugrenzen.

Die kulturrassistische Prägung der Partei (siehe bereits A.I.2) könnte sich insbesondere gegen (muslimische) Schutzsuchende (dazu unter A.III.1) richten. Eine solche Gesinnung der Partei wäre ein Indiz für die menschenunwürdige Ausgestaltung ihrer Migrationspolitik (dazu unter A.III.1.b)).

Die Menschenwürde wäre dann verletzt, wenn eine beachtliche Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Menschen auch in Folter und anderen Formen menschenunwürdiger Behandlung sowie ohne Einzelfallbetrachtung abgeschoben werden (dazu unter A.III.2).

Daneben fordert die AfD, Schutzsuchende während des Asylverfahrens (dazu unter A.III.3.c)) und nach positiver Anerkennung eines Schutzstatus im Falle der Arbeitslosigkeit (dazu unter A.III.3.b)) vollständig oder teilweise existenzsichernde Leistungen vorzuenthalten. Diese Maßnahmen könnten die Menschenwürde von Schutzsuchenden verletzen, da der Anspruch auf das menschenwürdige Existenzminimum in beiden Fällen womöglich in einer Art vorenthalten wird, dass auch die Menschenwürde verletzt wird. Zusätzlich soll die Gesundheitsversorgung für abgelehnte Asylbewerber*innen und Personen mit ungeklärtem oder illegalem Aufenthaltsstatus auf akute Notfallhilfe beschränkt werden (dazu unter A.III.3.d)). Dabei könnte die elementare Rechtsgleichheit von Geduldeten verletzt werden.

Außerdem werden noch zwei weitere Forderungen betrachtet, die auf Landesebene vertreten werden. Der Landesverband Brandenburg strebt ein Verbot für Schutzsuchende, Schutzberechtigte und vollziehbar ausreisepflichtige Personen an, öffentliche Veranstaltungen zu betreten (dazu unter A.III.4.a)aa) und A.III.4.b)aa)). Bei einer solchen Maßnahme könnte es sich um eine Menschenwürdeverletzung im Sinne der elementaren Rechtsgleichheit handeln, da sie eine

bestimmte Personengruppe pauschal als „gefährlich“ abwertet und auf stigmatisierende Weise aus dem öffentlichen Leben ausgrenzt. Im gleichen Abschnitt wird sich mit der Forderung des Landesverbands Sachsen-Anhalt nach „Sonderklassen für Flüchtlingskinder“ befasst (dazu unter A.III.4.a)bb) und A.III.4.b)bb)). Auch darin könnte eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit liegen.

1. Ideologie: (Kultur-)Rassistische Ideologie der AfD

Wie bereits dargelegt, ist die AfD von einer kulturrassistischen Ideologie geprägt, in deren Zentrum ein ethnisch-kulturell definierter Volksbegriff steht (siehe oben A.I.2 und A.II.2).

Der Begriff der Ideologie wird in diesem Gutachten in einem weiten, allgemeinen Verständnis verwendet: als System von Ideen und Werten, das Wirklichkeit deutet, bewertet und Handeln anleitet – mithin als weltanschaulicher Orientierungsrahmen, aus dem heraus eine Partei ihre Politik entwickelt und begründet. Von den rechtlich relevanten Zielen einer Partei, d.h. den konkreten Maßnahmen, in denen sich Ideologie manifestiert, ist sie analytisch zu unterscheiden (siehe oben Teil 2 B.III.1). Das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot; reine Überzeugungen vermögen für sich genommen ein Verbot nicht zu tragen.

Den ideologischen Äußerungen kommt vielmehr eine Indizwirkung zu: Sie können, wenn eine Grundtendenz festgestellt werden kann, zur Auslegung der rechtlichen Maßnahmen herangezogen werden. Dabei sind die folgenden dargestellten Äußerungen nicht so zu verstehen, dass sie alle unmittelbar gegen die Menschenwürde verstoßen, sondern vielmehr in einem sozialwissenschaftlichen Sinne Aufschluss über unterschiedliche ideologische Strömungen geben sollen. Auch sie können nämlich bei der Deutung rechtlicher Maßnahmen helfen, bei der Verknüpfung mehrerer solcher Maßnahmen zu einem politischen Konzept und bei der Beurteilung des Verhaltens der Anhänger der Partei.

In diesem Abschnitt wird dargelegt, inwiefern sich diese ideologische Ausrichtung der Partei insbesondere gegen (muslimische) Schutzsuchende richtet, die in Narrativen von Teilen der AfD regelmäßig nicht als schutzbedürftige Menschen, sondern als Bedrohung für Identität, Sicherheit und Wohlstand dargestellt werden (siehe oben A.I.2.b)bb) und A.I.2.b)dd)). Die Feindseligkeit gegenüber (muslimischen) Schutzsuchenden wird anhand von verschiedenen Schwerpunkten untersucht (dazu unter A.III.1.a)aa) bis A.III.1.a)cc)). Wenn sie nachgewiesen werden kann (dazu unter A.III.1.a)ee)), dient eine solche ideologische Feindseligkeit als Indiz zur Auslegung der rechtlichen Maßnahmen (dazu unter A.III.1.b)).

a) Besondere Feindseligkeit gegenüber Schutzsuchenden

Zu Beginn wird die nachgewiesene kulturrassistische Prägung der Partei knapp zusammengefasst (dazu unter A.III.1.a)aa)). Ihr Kernbestandteil ist die systematische Dämonisierung von Schutzsuchenden. Die weiteren hier angeführten Belege zeigen, wie die AfD die kulturrassistische Ideologie in konkrete politische Forderungen und öffentlichkeitswirksame Kampagnen übersetzt. Auffällig ist die Verknüpfung von Narrativen des demografischen Wandels und des sogenannten „Bevölkerungsaustauschs“ mit der Forderung nach Abschiebungen (dazu unter A.III.1.a)bb)). Außerdem bedient sich die Partei bewusst entmenschlichender Aktionsformen – darunter ein sogenannter „Abschiebesong“, das Verteilen symbolischer Flugtickets, ein Abschiebekalender sowie das „Abschiebespiel“ der Jungen Alternative (JA) –, um Abschiebungen zu normalisieren und zu glorifizieren (dazu unter A.III.1.a)cc)). Schließlich verknüpft die AfD mit Parolen wie „Abschieben schafft Wohnraum“ sozialpolitische Probleme mit rassistischer Ausgrenzungslogik (dazu unter A.III.1.a)dd)).

Nachfolgend werden die zentralen Belege, die auf eine besondere Feindseligkeit der AfD gegenüber Schutzsuchenden hindeutet, zusammengefasst. Im Anhang sind sie unter Anhang, B.III.1 vollständig wiedergegeben. Ebenfalls im Anhang

werden die verwendeten Zitate jeweils unter bb) um weitere, gleichgerichtete Belege ergänzt.

aa) (Kultur-)Rassismus der AfD

Wie bereits dargestellt (siehe oben A.I.2), stellen führende AfD-Funktionär*innen den vollwertigen Subjektstatus insbesondere von Schutzsuchenden und Muslim*innen sowie anderen Menschen mit Migrationsgeschichte in Frage – etwa durch entindividualisierende Verallgemeinerungen („Messermänner“[2824])

[2824] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, DER SPIEGEL, YouTube-Beitrag am 17.05.2017, Alice Weidel im Bundestag, https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0 [zur Datenbank], ab 00:00:13; Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, X-Post vom 31.07.2021, https://x.com/Dennis_Hohloch/status/1818553766955639262 [zur Datenbank]; Stefan Keuter, MdB aus Nordrhein-Westfalen und stv. Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion, AfD-Fraktion im Bundestag, TikTok-Post vom 19.11.2023, https://www.tiktok.com/@afdfraktionimbundestag/video/7303229072606334241 [zur Datenbank] (geteilt von der AfD-Fraktion im Bundestag); Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede in Erfurt am 31.08.2024,YouTube-Video auf dem Kanal „Kameramann Bayern“ vom 01.09.2024, https://www.youtube.com/watch?v=Aa3nd_v3C3s&t=1333s [zur Datenbank], ab 00:22:32; Emil Sänze, MdL in Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Facebook-Post vom 19.09. 2024, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1045366083705124&set=a.789641709277564 [zur Datenbank]; Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 15.08.2022, https://t.me/rogerbeckamp/798 [zur Datenbank]; Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede im Landtag Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, TOP 1, S. 2, https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/cgi-bin/getfile/97f9dde5c7296ec80aa6c5a6c90f5c7f8080c8dab606d056b122ba5370da2d83; Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 03.07.2024, Plenarprotokoll 20/180, S. 23392 f., https://dserver.bundestag.de/btp/20/20180.pdf, sowie Instagram-Post vom 23.09.2024, https://www.instagram.com/p/DAQcX1ANDHl [zur Datenbank]; Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 26.09.2024, https://www.facebook.com/sichertmartin/posts/pfbid0JU2XWzzP9FQXyvWpNunB2c5KvEE3Wx7hCjyqvBiGhCqT5FhFBtW5zk6hsWbnBLiSl [zur Datenbank]. Sowie Messermigration: Marvin Weber, Stadtrad in Paderborn und Vorsitzender des Kreisverbands Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 12.08.2022,https://t.me/marvinweber_AfD/645%20https://t.me/marvinweber_AfD/645 [zur Datenbank].

und dehumanisierende Schmähungen („Bestien“[2825], „Wilde“[2826], „parasitär“[2827], „metzelnde Monster“[2828]). Als Reaktion auf diese konstruierte Bedrohung fordert die AfD konsequent Abschiebungen bzw. „Remigration“.

Zwei rhetorische Muster lassen sich unterscheiden: erstens die kulturalistische Ausgrenzung – die Behauptung, Muslim*innen seien mit Deutschland wesenhaft unvereinbar –, zweitens die dehumanisierende Kollektivzuschreibung, die aus Einzeltaten eine Eigenschaft ganzer Gruppen ableitet. Beide Muster sind häufig verbunden mit der Forderung nach Abschiebung beziehungsweise Remigration.

Das erste Muster – kulturalistische Ausgrenzung – formuliert Stephan Protschka, Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender in Bayern, am 4. Januar 2023 auf Instagram exemplarisch wie folgt:

> Wer meint, er kann sich hier aufführen wie Zuhause, der kann gerne wieder heimgehen, auch in Kriegsgebiete. In Deutschland haben wir keine Probleme mit Chinesen, Japaner,

---

[2825] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Post von „jenniferafdhohenlohe “ vom 01.09.2024, https://www.tiktok.com/@jenniferafdhohenlohe/video/7409694595610709280 [zur Datenbank]; Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Facebook-Post vom 31.05.2024, https://www.facebook.com/Dennis.Hohloch.AfD/videos/970649937723714/ [zur Datenbank]; Christoph Rätscher, Christoph Rätscher, Vorsitzender OV Haar in Bayern und Bürgermeisterkandidat Haar, TikTok-Beitrag am 25.01.2025, https://www.tiktok.com/@chrisjra4/video/7463930969657969942 [zur Datenbank].

[2826] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 08.06.2023, https://x.com/KrahMax/status/1666810666169298944 [zur Datenbank].

[2827] Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, 25.11.2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 77. Sowie: Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, Facebook-Beitrag am 25.11.2024, https://www.facebook.com/yvonne.prause.10/videos/1307780840398174/ [zur Datenbank].

[2828] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, TikTok-Beitrag am 05.06.2025, https://www.tiktok.com/@nicolehoechst_mdb/video/7512433834265251094 [zur Datenbank].

> Polen, Italiener usw. Die Probleme kamen mit den angeblichen Fachkräften aus überwiegend muslimischen Ländern.[2829]

Dieselbe Logik durchzieht zahlreiche weitere Äußerungen. Martin Reichardt behauptet, „[a]ngeblich“ vor Gewalt Fliehende brächten „ihren fanatischen Glauben und ihre kontroverse Kultur“ ins Land und fordert ihre umgehende Ausweisung[2830]; die Europaabgeordnete Christine Anderson diagnostiziert, der radikale Islam sei zahllosen Muslim*innen „quasi mit der Muttermilch verabreicht worden“ – und folgert daraus ein pauschales Aufenthaltsverbot[2831]; der bayerische Landtagsabgeordnete Stefan Löw fordert „die sofortige Aufhebung des Asylstatus aller islamischen Syrer“[2832]; der hessische Bundestagsabgeordnete Uwe Schulz beschreibt Mitreisende am Frankfurter Hauptbahnhof pauschal als Menschen, die „auf einen anderen Kontinent gehören“[2833]; der Bundestagsabgeordnete Martin Sichert fragt öffentlich, „warum wir überhaupt verschleierte Frauen aufnehmen“[2834] (inklusive Bild):

[2829] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Instagram-Post am 04.01.2023, https://www.instagram.com/p/Cm_hw87NnH6 [zur Datenbank].
[2830] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Instagram-Beitrag am 01.12.2023, https://www.instagram.com/p/C0Uly8AtR-- [zur Datenbank].
[2831] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, Instagram-Post am 10.12.2020, https://www.instagram.com/p/CIoTDzuFcut [zur Datenbank].
[2832] Stefan Löw, MdL in Bayern, Telegram-Beitrag am 15.01.2025, https://www.t.me/afdopfltnews/2697 [zur Datenbank]#.
[2833] Uwe Schulz, MdB aus Hessen, Facebook-Beitrag am 08.09.2025, https://www.facebook.com/uweschulzafd/posts/pfbid02mzCSj9zMWUfSBFHG8YK3v2iL4Fnoxt4RG8qteTxT3RBHdPRFLQ2xbVJttvCHmhbl [zur Datenbank].
[2834] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post am 27.03.2025, https://x.com/martin_sichert/status/1905298786026414327 [zur Datenbank].



All diese Äußerungen definieren nicht Verhaltensweisen, sondern religiöse und kulturelle Zugehörigkeit als Ausschlussgrund.

Das zweite Muster – explizite Dehumanisierung und Kollektivzuschreibung – zeigt exemplarisch Carolin Bachmann, Bundestagsabgeordnete aus Sachsen, am 25. August 2025 auf Telegram:

> Nur 2 Beispiele von gestern!!!! Ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen! Es gibt nur eine Lösung und die lautet „Raus mit diesem Pack“! Sie morden wahllos oder mit Absicht unsere Kinder und Bürger! Es sind keine Schutzbedürftigen, es sind Barbaren! #Tschihad muss Enden! Und kommt mir nicht mit Einzelfällen oder das sind nur Ausnahmen. Wo sind den deren Landsmänner, die sich dagegen stellen? Richtig, die gibt es nicht. #Remigration sofort[2835]

Fabian Küble (auf X nutzt er das Pseudonym ‚Keubel‘), Mitglied des Stadtbezirksbeirats Plauen, schreibt, das „einzige Ziel“ der „sogenannten ‚Schutzsuchenden‘“ sei es, „Deutschland zu vernichten, indem sie es mit so vielen Fremden wie

[2835] Carolin Bachmann, MdB aus Sachsen, Telegram-Beitrag am 25.08.2025, https://www.t.me/carolinbachmann/2477# [zur Datenbank].

möglich fluten“[2836]; Christian Braun formuliert eine ethnische Hierarchisierung unverblümt: „Es wäre sicher angenehmer, wenn statt Afrikanern und Arabern, Osteuropäer hier wären“[2837]. Beide Äußerungen verbinden Dehumanisierung mit der Vorstellung, bestimmte Personengruppen hätten in Deutschland generell keinen legitimen Platz.

Besonders wirkmächtig ist die rhetorische Zuschreibung von Einzeltaten zu einer gesamten Bevölkerungsgruppe. Carsten Hütter, Bundesvorstand und Landtagsabgeordneter in Sachsen, sowie Alice Weidel, Bundessprecherin, die brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin Landtagsfraktion Lena Kotré, und der AfD-Bundesverband und der Landesverband Thüringen schrieben nach einem Messerangriff, der „Traum von den goldenen Fachkräften“ habe sich „in einer Spur aus Blut und Tränen“ aufgelöst – und fordern, im Zweifel nicht mehr für den Angeklagten, sondern „für unser Land“ zu entscheiden.[2838] Sie forderten dazu auf, die Unschuldsvermutung als Rechtsprinzip aufzugeben, wenn es um Migrant*innen gehe. Leyla Bilge, Direktkandidatin bei der Bundestagswahl 2025 und stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands Rosenheim, formuliert dasselbe Prinzip noch direkter: „Ich will, dass sie alle abgeschoben werden“ – alle,

---

[2836] Fabian Küble, Stadtbezirksbeirat Dresden-Plauen in Sachsen, X-Post am 01.09.2025, https://www.twitter.com/fkeubel/status/1962605521573228986 [zur Datenbank].
[2837] Christian Braun, Stadtrat in Erfurt in Thüringen, X-Post am 24.02.2022, https://x.com/braunafd/status/1496884910807609344 [zur Datenbank].
[2838] Carsten Hütter, MdL Sachsen und Bundesvorstand, Facebook-Post 19.10.2022, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 267 f. Sowie: AfD, Facebook-Beitrag am 19.10.2022, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid02uPD5CspgvmsnjeXCUoC6F55EaDKusoV3LK9c8u5CMzB19JgoJbTQcDD4Vgby5Nqel [zur Datenbank]; Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 19.10.2022, https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid02589svVxzpLdmJ3rVyNXq2mrZW39PtQyUgbNDZFckxwamZWVs86j72aGZUSXPqMbsl [zur Datenbank]; Landesverband Thüringen, Facebook-Beitrag am 21.10.2022, https://www.facebook.com/AfD.Thueringen/posts/pfbid02iHR51PJN2bBTiu2KGnd2jiFWoDsFoNVLmvoSZLPLQqFWADzN8fSwyc3B5RsmQDoyl [zur Datenbank]; Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, 22.10.2022, https://www.facebook.com/Kotre.Lena/posts/pfbid02zqVX7vAdKFYq9YHYm9BDhzYpZfZjx76XGAHjCeCLzjYJbbD4NKqrcEFRuZu7W8ggl [zur Datenbank].

die illegal eingereist seien, alle Straftäter, alle, die „diesem Land und unserem Volk schaden“. Und dann: „Ich möchte diesen Abschaum hier nicht mehr haben. Gruppenvergewaltigungen. Jeden Tag zwei Gruppenvergewaltigungen. Was sind das für Barbaren?“[2839]

Die Dehumanisierung ist in diesen Äußerungen nicht implizit, sondern ausgesprochen. Christine Anderson mokiert sich in einer Rede darüber, dass Schutzsuchende Kurse zur Toilettenbenutzung erhielten, und schließt: „Noch nicht mal scheißen können sie. Aber meine Rente wollen sie bezahlen, im Leben nicht!“[2840] Der Landesverband Berlin teilte eine Nachricht von Thomas Weiß, Abgeordneter in Berlin, auf Telegram, in der dieser von „Menschen aus gewaltaffinen mittelalterlichen Kulturen“[2841] spricht. Alejandra Catalina Monzon, Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz, spricht von „Asyl-Erschleichern“ und „Flüchtlingssimulanten“, die als „Prädatoren“ kämen und Frauen „als ihre Beute“ nähmen.[2842]

Die Militarisierung des Islambildes – Migration als Krieg, Schutzsuchende als feindliche Armee – zeigt exemplarisch Thomas Dietz, Bundestagsabgeordneter, am 15. November 2021 auf Facebook:

> Frau Käßmann weiß, dass in der ersten Etappe Frauen und Kinder vorgeschickt werden. Mit ihnen produzieren Menschenhändlerbanden die Bilder, die man zur Grenzöffnung braucht, damit muslimische Migrantenarmeen in Deutschland einmarschieren können. […] Es sind Bilder, die diejenigen produzieren, die in den Herkunftsländern der illegalen Migranten grausame Massaker an Frauen, Kindern und Alten im Namen Allahs verüben.[2843]

[2839] Leyla Bilge, stv. Vorsitzende KV Rosenheim, X-Post am 21.01.2025, https://x.com/Eure_LeylaBilge/status/1881713934018982380 [zur Datenbank].
[2840] Christine Anderson, Europaabgeordnete, Rede am 25.03.2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 386.
[2841] Landesverband Berlin, Telegram-Beitrag am 23.01.2025, weitergeleitet von Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender in Berlin, https://www.t.me/afd_berlin/1251 [zur Datenbank].
[2842] Alejandra Catalina Monzon, MdL in Rheinland-Pfalz, Rede am 08.02.2025, https://www.youtube.com/live/ULoF6vcX87k?t=1464s [zur Datenbank], ab 00:24:24.
[2843] Thomas Dietz, MdB aus Sachsen, Facebook-Post vom 15.11.2021, https://www.facebook.com/photo/?fbid=3365753023711160&set=a.1383692108583938 [zur Datenbank].

Neben der kulturalistischen Ausgrenzung prägt eine dritte Strategie die Rhetorik: die Militarisierung von Migration. Führende Funktionär*innen bezeichnen Zuwanderung als Krieg („Tor zur Hölle“[2844], „Eroberung“[2845], „Bürgerkrieg“[2846], „Landnahme“[2847]) und Schutzsuchende entsprechend als feindliche Armee: „Invasoren“[2848], „Eroberer“. Wer als Feind gilt, hat keinen Anspruch auf Fürsorge,

---

[2844] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, AfD-Winterfest in Brandenburg an der Havel am 08.02.2025, https://www.youtube.com/live/paCD_P0QNwY?t=5212s [zur Datenbank], ab 01:29:08.

[2845] „Eroberern“: Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher, Telegram-Post vom 07.05.2024, https://t.me/martinsichertinfo/2661 [zur Datenbank]; „erobern“: Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Telegram-Beitrag am 31.03.2025, https://t.me/beatrixvstorch/3710 [zur Datenbank]; Christoph Maier, MdL in Bayern und parlamentarischer Geschäftsführer, Redebeitrag am 22.02.2024, Protokollauszug 11. Plenum, S. 2, https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP19/Protokolle/19%20Wahlperiode%20Kopie/19%20WP%20Plenum%20Kopie/011/011_PL_004_gesetzentwurf-449.pdf; „Eroberung“: Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 16.02.2018, https://x.com/beatrix_vstorch/status/964513943627722752 [zur Datenbank].

[2846] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post am 03.08.2024, https://x.com/Rene_Springer/status/1819809922126922204 [zur Datenbank] (Post aus Deutschland nicht abrufbar); Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede bei Pegida auf dem Dresdner Schlossplatz am 06.11.2023, https://www.youtube.com/watch?v=ixP-6BdomHc [zur Datenbank], ab 00:30:08; Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Kommentar auf dem Youtube-Kanal Deutschland Kurier „Silvesternacht: Totaler Kontrollverlust | Ein Kommentar von Maximilian Krah (AfD)“, Youtube-Post vom 04.01.2023, https://www.youtube.com/watch?v=SH0P5t8c7_w [zur Datenbank], ab 00:00:04.

[2847] Christoph Maier, MdL in Bayern und parlamentarischer Geschäftsführer, Redebeitrag am 22.02.2024, Protokollauszug 11. Plenum, S. 2, https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP19/Protokolle/19%20Wahlperiode%20Kopie/19%20WP%20Plenum%20Kopie/011/011_PL_004_gesetzentwurf-449.pdf; Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 05.04.2024. https://www.facebook.com/Dr.MarcJongen/posts/pfbid02343GFJChPq25SrHXJBKqJh3xuZS2L1CU6cdHoxJqcWJDQeYqmbi2g5eK5JPUD4Hal [zur Datenbank]; Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Instagram-Beitrag am 09.04.2025, https://www.instagram.com/p/C5h7FcAtCJy [zur Datenbank]; JA Dresden, Telegram-Beitrag am 07.09.2023, https://www.t.me/jadresden/379 [zur Datenbank].

[2848] Gunnar Lindemann, MdA, X-Beitrag am 14.09.2023, https://x.com/AfDLindemann/status/1702293070681723158 [zur Datenbank]; Gunnar Lindemann, MdA, X-Beitrag am 01.08.2022, https://x.com/AfDLindemann/status/1554023787649187840 [zur Datenbank]; Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Facebook-Beitrag am 04.09.2024,

sondern wird aus dem Bereich des moralisch Berücksichtigungswürdigen ausgeschlossen. Schutzsuchende erscheinen so nicht als Individuen mit Rechten, sondern als kollektive Bedrohung, der mit kollektiven Mitteln zu begegnen ist.

Die Sprache, die AfD-Politiker*innen dabei verwenden, ist keine beiläufige Zuspitzung, sondern ein durchgehendes Muster. Schutzsuchende werden nicht als Menschen beschrieben, sondern als Naturgewalt oder militärische Bedrohung: Der Landtagsabgeordnete und Beisitzer des Vorstands der AfD Berlin Gunnar Lindemann spricht von „illegalen Invasoren“, die Europa „über[rennen]“[2849], der Bundestagsabgeordnete und damaliges Bundesvorstandsmitglied Maximilian Krah von einer „Invasion“[2850]. Der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré bezeichnet Zuwanderung als „Invasion unseres Landes“ und titelt einen Facebook-Beitrag mit den Worten „DAS SCHLACHTEN GEHT WEITER“ [2851]. Die Wortwahl ist

---

https://www.facebook.com/Karsten.Hilse.Politiker/posts/pfbid0WDPuoXsesr2VheCzj7Fd7YUg1tnPV5s4EmJEuyu4feiSjaQGVoscTAeJ9Kwrux1Ll [zur Datenbank]; Carolin Bachmann, MdB aus Sachsen, Facebook-Post vom 14.04.2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=733522188548772&set=a.130537145513949 [zur Datenbank]; Lothar Waehler, MdL in Sachsen-Anhalt, TikTok-Beitrag am 23.07.2025, https://www.tiktok.com/@afdsachsen_anhalt/video/7530232539118619937 [zur Datenbank], ab 00:04:35; Jörn König, MdB aus Niedersachsen, stv. Vorsitzender und sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 26.10.2018, https://x.com/joernkoenigafd/status/1055869853716963330 [zur Datenbank].
„Invasion“: Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 18.09.2023, https://x.com/KrahMax/status/1703772609307873785 [zur Datenbank]; LV Brandenburg, X-Post vom 03.08.2017, https://x.com/afdbrandenburg/status/893191010611810305 [zur Datenbank]; Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 22.01.2025, https://www.facebook.com/St.Kotre/posts/pfbid02DpiKBXdnfwn6Yiv92bmvYqDjZUr4g5NkU5eatKuYhjDpb347i5GX7H9Uvz3BosTgl [zur Datenbank]; Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher, Telegram-Post vom 07.05.2024, https://t.me/martinsichertinfo/2661 [zur Datenbank].

[2849] Gunnar Lindemann, MdA, X-Beitrag am 14.09.2023, https://x.com/AfDLindemann/status/1702293070681723158 [zur Datenbank].

[2850] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post am 15.09.2023, https://x.com/KrahMax/status/1702793671102308613 [zur Datenbank].

[2851] Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post am 22.01.2025, https://www.facebook.com/St.Kotre/posts/pfbid02DpiKBXdnfwn6Yiv92bmvYqDjZUr4g5NkU5eatKuYhjDpb347i5GX7H9Uvz3BosTgl [zur Datenbank].

dabei bewusst: „Invasion“ verlangt militärische Abwehr, „Schlachten“ entzieht den Tätern ihre Menschlichkeit.

Die Militarisierung des Diskurses zeigt sich auch bei der Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der AfD Rheinland-Pfalz Nicole Höchst, die Zuwanderung als „schlimmer als das Holzpferd für Troja“ beschreibt[2852], und bei dem Landtagsabgeordneten aus Bayern Benjamin Nolte, der von „unintegrierbaren ausländischen Invasoren“ spricht und „Remigration“ als Konsequenz fordert.[2853]

Aus einer kollektiv zugeschriebenen Gefährlichkeit wird eine kollektive Konsequenz abgeleitet. Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der AfD Brandenburg René Springer benennt diese Konsequenz offen – „Remigration oder Bürgerkrieg auf Raten. Das sind die einzigen zwei Optionen“.[2854] Der Vorsitzende der AfD Thüringen Björn Höcke beschreibt Deutschland als „killing field im Frieden“ und warnt, von den Deutschen werde „schon in Bälde nichts mehr übrig sein“.[2855] Die Bundestagsabgeordnete und damaliges Bundesvorstandsmitglied Christina Baum kündigt „eskalierende Verteilungskämpfe“ entlang „ethnokulturellen Bruchlinien“ an.[2856] Die Rhetorik des drohenden Bürgerkriegs ist dabei

---

[2852] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Kommentar auf dem Youtube Kanal Deutschland Kurier, „Der betrügerische Migrationskult | Ein Kommentar von Nicole Höchst (AfD)“, Youtube-Post vom 10.01.2023, https://www.youtube.com/watch?v=ZA8aI3vXdqE [zur Datenbank], ab 00:02:46 und 00:03:47.

[2853] Benjamin Nolte, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, X-Beitrag am 27.12.2024, https://x.com/benjaminnolte3/status/1872618873826189756 [zur Datenbank]; Gunnar Lindemann, MdA, X-Beitrag am 14.09.2023, https://x.com/AfDLindemann/status/1702293070681723158 [zur Datenbank].

[2854] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 03.08.2024, https://x.com/Rene_Springer/status/1819809922126922204 [zur Datenbank] (Post aus Deutschland nicht abrufbar).

[2855] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 24.01.2025, https://www.youtube.com/watch?v=tfa0xGY45RE&t=836s [zur Datenbank], ab 00:13:53.

[2856] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post am 04.07.2023, https://www.facebook.com/drchristinabaum/videos/1344917683065280/ [zur Datenbank].

kein Ausdruck von Sorge, sondern eine Mobilisierungsstrategie: Sie erzeugt das Bedrohungsgefühl, das die geforderte Radikalität der Antwort legitimieren soll.

bb) Ethnisch-kultureller Volksbegriff: Demografischer Wandel und Abschiebungen

Ein weiteres Muster, das sich aus dem ethnisch-kulturellen Volksverständnis der AfD ergibt, ist die Verknüpfung von Zuwanderung mit der Erzählung eines drohenden „Bevölkerungsaustauschs“. Dabei wird nicht nur die Zahl der Einwandernden als Problem beschrieben, sondern explizit deren Geburtenrate – im Verhältnis zur sinkenden Geburtenrate der deutschen Bevölkerung.

In diese Richtung weist ein Post der AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen vom 9. Dezember 2023: Unter dem Titel „IHR KINDERLEIN KOMMET?“ listet eine AfD-Grafik den Anteil nicht-deutscher Mütter an Geburten für alle Bundesländer auf – Nordrhein-Westfalen liegt demnach bei 27,3 Prozent. Der familienpolitische Sprecher der Fraktion, Zacharias Schalley, wird mit dem Satz zitiert: „Ausländer kriegen mehr Kinder als Deutsche.“[2857] Die Grafik und ihre Rahmung machen deutlich, dass es nicht um Integrationspolitik geht, sondern um die ethnische Zusammensetzung zukünftiger Generationen.

[2857] AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen, Instagram-Post am 09.12.2023, https://www.instagram.com/p/C0n_MHcpSyS [zur Datenbank].



Inhaltlich ausformuliert wird diese Logik in einer vom Landesverband Nordrhein-Westfalen geteilten Rede der heutigen Europaabgeordneten Irmhild Boßdorf, die den „menschengemachten Bevölkerungswandel“ als die eigentliche Bedrohung beschreibt – größer als der wirtschaftliche Niedergang, größer als der Klimawandel. Europa solle „in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umgewandelt werden“. Die Lösung: „millionenfache Remigration“.[2858]

Der bayerische AfD-Abgeordnete Benjamin Nolte postete am 26. Juni 2025 auf Instagram, dass „seit 2005 8,7 Millionen Ausländer Deutschland fluten“, während „mehr als eine Million Deutsche das Land verlassen haben“. Der Ausländeranteil betrage „bereits knapp 15 Prozent mit steigender Tendenz“. Er fordert: „Wir brauchen sofort sichere Grenzen und konsequente Remigration!“ „Deutsche Interessen müssen Vorrang haben, nicht die offenen Grenzen für alle.“ Man müsse „die deutsche Identität und unsere Heimat schützen“.[2859]

[2858] Irmhild Boßdorf, MdEP, Landesverband NRW, Die größte Gefahr: menschengemachter Bevölkerungswandel! – Irmhild Boßdorf (AfD), YouTube am 01.08.2023, Rede von Irmhild Boßdorf, https://www.youtube.com/watch?v=f5A3oheZPnk [zur Datenbank]. 669e3683b20f290e7c049266.

[2859] Benjamin Nolte, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, Instagram-Post am 26.06.2025, https://www.instagram.com/p/DLXYKZasMSs [zur Datenbank].

Besonders explizit ist ein Telegram-Post des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbands Miesbach, Jurij Kofner, vom Juni 2023. Er rechnete vor, dass Muslim*innen aufgrund von Zuwanderung und höherer Geburtenrate bis 2050 über 20 Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachen würden – und bezeichnet das als „Bevölkerungsaustausch“. Als Gegenprogramm entwirft er eine Trias aus restriktiver Migrationspolitik, staatlich geförderter Familienpolitik für deutsche Staatsbürger*innen und der „Wiederbekräftigung […] christlicher Familienwerte“ zur Erhöhung der einheimischen Geburtenrate – überschrieben mit dem Slogan „Gott. Familie. Vaterland.“ und dem Begriff der demografischen „Reconquista“.[2860]

Auf Telegram kursiert die Erzählung auch in direkteren Formulierungen: Matthias Helferich, Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, bezeichnete am 7. September 2023 die staatliche Flüchtlingspolitik als „Ersetzungsmigration“[2861] – ein Begriff, der die Verschwörungserzählung des bewusst inszenierten Austauschs der Bevölkerung aufgreift. Hansjörg Schrade, AfD-Stadtrat in Reutlingen, argumentierte am 27. Juli 2025, die Babyboomer seien „im Schnitt 63 Jahre alt“ und in 15 bis 20 Jahren „als relevante Größe weitgehend verschwunden“ – woraus er ein „Zeitfenster“ für eine migrationspolitische Wende ableitet, bevor Deutschland „ein islamisch dominierter Vielvölkerstaat“ werde. Den Post schließt er mit einem Link auf einen Beitrag von Martin Sellner.[2862] Der AfD-Kreisverband Höxter teilte am 4. Dezember 2023 auf Telegram eine Grafik,

[2860] Jurij Kofner, stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbands Miesbach, Telegram-Post am 29.06.2023, https://t.me/kofnerafd/740 [zur Datenbank].
[2861] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post am 07.09.2023, https://t.me/matthiashelferich/45 [zur Datenbank].
[2862] Hansjörg Schrade, AfD-Stadtrat in Reutlingen (Baden-Württemberg), Telegram-Post am 27.07.2025, https://www.t.me/hansjoerg_schrade_kanal/18360 [zur Datenbank]; verlinkter Beitrag von Martin Sellner: https://x.com/Martin_Sellner/status/1938324340077941028 .

die Bevölkerungspyramiden von 2016 und 2023 nebeneinanderstellt – betitelt: „So sieht der Bevölkerungsaustausch in Deutschland aus.“[2863]



Die Forderung nach Remigration wird nicht nur mit Sicherheit oder Kosten begründet, sondern mit dem Ziel, die ethnische und religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung aktiv zu steuern.

cc) Besonders abwertende Kampagnen der AfD

Neben der allgemeinen Rhetorik der AfD gegenüber Schutzsuchenden treten vereinzelt Kampagnen und Aktionen hervor, die in ihrer Ausdrucksform eine besondere Qualität der Abwertung erreichen. Die nachfolgend dargestellten Beispiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie Abschiebungen und Remigration nicht lediglich als politische Forderung formulieren, sondern diese in einer Weise inszenieren und vermarkten, die betroffene Menschen ihrer Individualität beraubt

[2863] AfD Kreisverband Höxter, Telegram-Beitrag am 04.12.2023, weitergeleitet von MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, https://www.t.me/afd_kreisverband_hoexter/1591 [zur Datenbank].

und zum Objekt staatlicher Ausweisung degradiert. Ob als Partylied, digitale Kommunikationsfigur, das Abschiebeticket als Flyer oder Wandkalender – die Kampagnen verbinden politische Botschaften mit trivialisierenden, mitunter feierlichen Elementen und vermitteln damit, dass die Ausweisung von Menschen aus Deutschland Spaß machen werde. Diese Beispiele entstammen keiner politischen Randposition innerhalb der Partei, sondern sind durch führende Funktionsträger*innen initiiert, verteidigt oder verbreitet worden.

(1) „Abschiebesong“, sowie Landtagswahl in Brandenburg am 22.09.2024 und Reaktionen

In besonderem Maße abwertend gegenüber Schutzsuchenden ist der sogenannte „Abschiebesong“. Bei diesem Lied wird eine umgedichtete Version des Liedes „Das geht ab“ von der Band „Die Atzen“ gesungen. Der Text enthält die Zeile „Hey, jetzt geht’s ab, wir schieben sie alle ab“ und „Diese Nacht ist Deutschlands Nacht, die Remigration geht los“.

Die erste bekannte Veröffentlichung des Lieds erfolgte am 28. August 2024 auf dem Instagram-Account von Daniel Wald, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt.[2864] Das Lied wird begleitet von einem KI-generierten Video. Das Video beginnt mit einem kurzen gesprochenen Dialog: Ein Mädchen fragt seinen Vater, wie sie damals „Deutschland gerettet“ hätten. Er antwortet ruhig, das habe mit der „großen Remigration“ begonnen. Danach beginnt der eigentliche „Abschiebesong“. Der Text feiert ausgelassen eine sogenannte „Abschiebe-Party“ mit dem ständigen Refrain „Wir schieben sie alle ab“. Die KI-generierten Bilder zeigen zwei starke Gegensätze. Auf der einen Seite sieht man weiße, attraktive, feiernde Menschen mit Deutschlandfahnen, Sekt und Bier, die riesige Flotten startender Passagierflugzeuge bejubeln. Auf der anderen Seite werden ernst blickende, meist nicht-weiße junge Männer mit Koffern gezeigt, die in diese Flugzeuge geschickt werden.

[2864] Daniel Wald, MdL in Sachsen-Anhalt und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Merseburg, Instagram am 28.08.2024, https://www.instagram.com/p/C_N3NaGN8kO [zur Datenbank].

Nach der Landtagswahl in Brandenburg (22. September 2024) kursierte ein Video, in dem unterschiedliche Personen auf der offiziellen Wahlparty der AfD den „Abschiebesong“ sangen. In dem Video hält eine Person ein Schild mit dem Slogan „Millionenfach abschieben“ in die Höhe.[2865]

Der Bundestagsabgeordnete und Brandenburger Landesvorsitzende René Springer und der Bundessprecher Tino Chrupalla verteidigten den Song der Jungen Alternative (JA) Brandenburg auf mehreren Kanälen. Springer bezeichnete den Song als Teil der JA-Wahlkampfkampagne und sagte, es sei „nicht unüblich in Parteien, dass die Jugend Grenzen austestet“.[2866] Chrupalla schloss sich an: Die Jugend habe einen „tollen Wahlkampf“ geleistet und ein „Recht, ausgelassen zu feiern“. Der Song stehe auf keinem Index und sei „in keinster Weise“ verboten.[2867]

(2) Flugtickets

Der AfD-Kreisverband Karlsruhe verteilte im Vorfeld der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 Flyer, die optisch wie Flugtickets gestaltet waren.[2868]

[2865] WELT Nachrichtensender, BRANDENBURG: Wahlparty-Eklat! „Wir schieben sie alle ab!“ AfD-Mitglieder singen Abschiebe-Song, YouTube am 23.09.2023, https://www.youtube.com/watch?v=1ufbCKGGUeM.

[2866] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Pressekonferenz am 23.09.2024, https://www.youtube.com/live/4MSg_tOY9VY?t=2603s [zur Datenbank], ab 00:43:25. Außerdem: René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Interview am 23.09.2024, https://www.deutschlandfunk.de/die-afd-nach-brandenburg-interview-rene-springer-vs-afd-in-brandenburg-dlf-88702682-100.html, ab 00:02:52.

[2867] Tino Chrupalla, Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion**,** Pressekonferenz am 23.09.2024, https://www.youtube.com/live/4MSg_tOY9VY?si=PgXaVRqKIW1TxoBJ&t=3177 [zur Datenbank], 00:52:57; Tino Chrupalla, Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Interview am 23.09.2024, https://www.youtube.com/watch?v=FdgFhZDVpCs [zur Datenbank], ab 07:49:24.

[2868] *Podolski*, „Abschiebeticket“: StA ermittelt wegen Volksverhetzung, 15.01.2025, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/afd-karlsruhe-flyer-abschiebeticket-ermittlungen-volksverhetzung (abgerufen am: 10.06.2026).

Als Passagier war „illegaler Einwanderer“ angegeben, als Abflugort „Deutschland“ und als Reiseziel „sicheres Herkunftsland“. Das Abflugdatum war auf den Tag der Bundestagswahl datiert. Die Auflage betrug rund 30.000 Stück. Die Druckvorlage wurde auf Anfrage auch an andere Kreisverbände weitergegeben, unter anderem tauchte der Flyer kurz auf der Facebook-Seite des AfD-Kreisverbands Göppingen auf. Erstmals kursierte er beim AfD-Bundesparteitag in Riesa.[2869]

Federführend für die „Flugtickets“ war der Karlsruher AfD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende Marc Bernhard. Sein Kreisverband erklärte, die Tickets richteten sich an alle Wahlberechtigten und sollten auf die AfD-Forderungen zur Migrationspolitik aufmerksam machen. Auf der Rückseite des Flyers waren entsprechende politische Forderungen abgedruckt. Markus Frohnmaier, Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, unterstützte die Aktion.[2870]

Die AfD ist nicht die erste Partei, die auf eine solche Form der „Werbung“ für massenhafte Abschiebungen gekommen ist: Zur Bundestagswahl 2013 hatte die NPD (heute: Die Heimat) ähnliche Flugticket-Flyer eingesetzt und diese gezielt an Kandidat*innen mit Migrationsgeschichte verschickt, die in Berlin zur Wahl antraten.[2871]

[2869] *Tagesspiegel*, Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung: AfD verteilt „Abschiebetickets“ im Wahlkampf in Karlsruhe, in: Der Tagesspiegel Online, 14.01.2025, https://www.tagesspiegel.de/politik/von-deutschland-nach-sicheres-herkunftsland-afd-verteilt-abschiebetickets-im-wahlkampf-in-karlsruhe-13012318.html (abgerufen am: 10.06.2026); *ZDFheute*, AfD-Verband verteilt „Abschiebetickets“: Polizei ermittelt, in: ZDFheute, 14.01.2025, https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/afd-wahlkampf-abschiebetickets-migration-100.html (abgerufen am: 10.06.2026).
[2870] *Kükrekol*, War antisemitische Propaganda das Vorbild für die „Abschiebetickets“ der AfD?, 23.01.2025, https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/abschiebetickets-der-afd-woher-kommt-die-idee-100.html (abgerufen am: 10.06.2026).
[2871] *Wiedemeier*, NPD verschickt Flugtickets, 16.09.2013, https://www.loky.news/npd-verschickt-flugtickets/ (abgerufen am: 10.06.2026); *Leister/Wienand*, AfD schockiert mit „Abschiebeticket“, in: t-online, 13.01.2025, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_100572626/afd-schockt-mit-abschiebetickets-jetzt-kopiert-sie-die-npd.html (abgerufen am: 10.06.2026).

Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts kursierten antisemitische „Freifahrkarten“ für den Zug. Das Ziel der Tickets war Jerusalem.[2872]

(3) Abschiebekalender

Beim „Abschiebekalender“ handelt es sich um einen Wandkalender, der von verschiedenen AfD-Ebenen produziert und verbreitet wird. Bekannt wurde das Format zunächst durch den baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten und damaligen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in Baden-Württemberg Miguel Klauß, der ihn Ende 2023/Anfang 2024 auf seinem Instagram-Profil vorstellte.

Der Kalender enthält Bilder von zwölf Flugzeugen, die Miguel Klauß, Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg und damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion, als „zwölf schönste Abschiebeflieger“ bezeichnet. Sein „ganz persönliches Highlight“ sei das Kalenderblatt vom April mit dem Text: „Zu Hause ist es auch schön. Wir fliegen euch zurück.“[2873] Er verwies Ende 2024 auch auf den kommenden Abschiebekalender für das Jahr 2025.[2874]

Das Format wurde von anderen AfD-Verbänden übernommen. Der AfD-Landesverband Saarland bot den Kalender für das Jahr 2025 gegen eine Spende ab

---

[2872] *Landeskunde online / kulturer.be*, Abgestempelt - Jugendfeindliche Postkarten. Vertreibungsfantasien, https://www.landeskunde-online.de/rhein/hd/km/jd/92.htm (abgerufen am: 10.06.2026); *Wallis*, Angezettelt. Antisemitische und rassistische Aufkleber von 1880 bis heute, 09.03.2017, https://blog.juedisches-museum-muenchen.de/neue-sonderausstellung-im-ns-dokuzentrum-angezettelt-antisemitische-und-rassistische-aufkleber-von-1880-bis-heute/ (abgerufen am: 10.06.2026).

[2873] Miguel Klauß, MdL in Baden-Württemberg und parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Instagram-Post am 28.12.2023, https://www.instagram.com/p/C1aXg8NtQjk/ [zur Datenbank].

[2874] Miguel Klauß, MdL in Baden-Württemberg und parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Instagram-Post am 10.11.2024, https://www.instagram.com/p/DCMaQrptnbY [zur Datenbank].

25 Euro an;[2875] ebenso der Landesverband Brandenburg im Jahr 2024.[2876] Auch der AfD-Kreisverband Magdeburg bot ihn als Dankeschön für Spenden an.[2877]

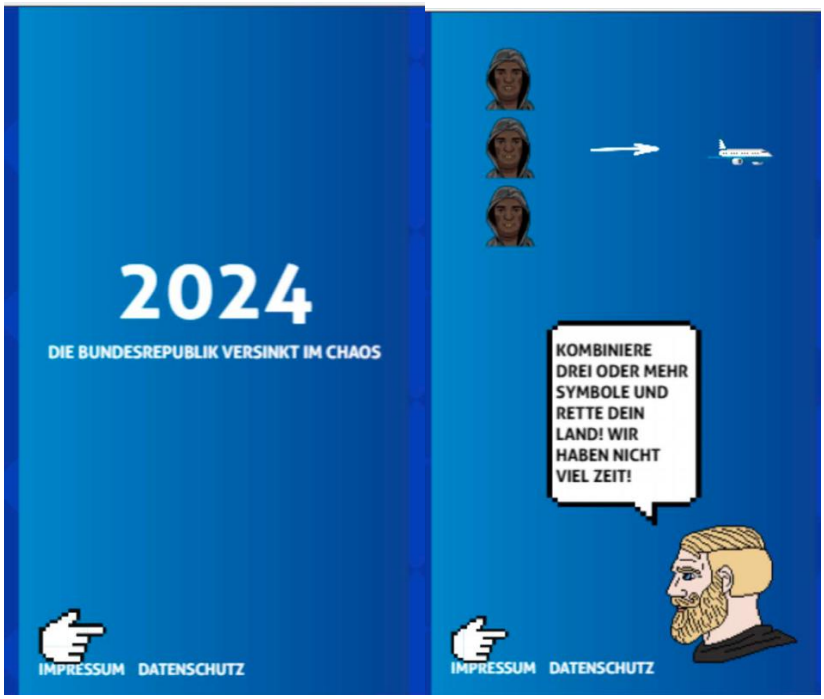
(4) Abschiebespiel der JA

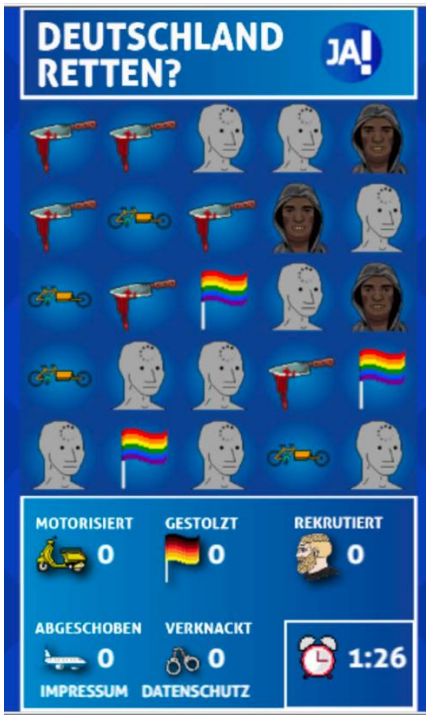
Das von der Jungen Alternative Brandenburg herausgegebene und von der Jungen Alternative Thüringen beworbene Online-Spiel[2878] mit dem Titel „DeutschlandRETTER24“ war nach den verfügbaren Berichten ein einfaches, browserbasiertes Punktespiel, das stark auf Wiederholung und das Erreichen eines möglichst hohen Punktewerts ausgelegt war. Die Grundidee bestand darin, „Deutschland zu retten“.

Punkte erzielen konnten Spieler*innen unter anderem durch das „Abschieben“ von Migrant*innen sowie das „Rekrutieren“ von Gleichgesinnten. Ziel war es, möglichst effizient oder schnell diese Aktionen auszuführen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Nach Abschluss einer Runde wurde ein Score angezeigt. Dieser konnte in den Sozialen Medien geteilt werden, um das Spiel weiter zu verbreiten und andere zur Teilnahme zu motivieren.

[2875] AfD Saarland, Januar 2025, https://afd.saarland/aktuelles/2025/01/unser-neuer-abschiebekalender-ist-da/; https://www.instagram.com/p/DFK42gXt2U_.
[2876] AfD Brandeburg, Instagram-Beitrag am 16.12.2024, https://www.instagram.com/p/DDpZyhjMhWx.
[2877] AfD Magdeburg, Instagram-Beitrag am 10.1.2025, https://www.instagram.com/p/DErUv7FM4RH.
[2878] Jungen Alternative Thüringen, 2024, https://www.instagram.com/reel/C-Il7CFtlZ6/?hl=de.





(5) Besonders abwertende Wahlaktionen der AfD

Es gibt auch noch weitere, besonders abwertende Wahlaktionen einzelner Funktionär*innen der AfD. Dirk Brandes, Bundestagsabgeordneter und Bundesvorstandsmitglied, verglich in einem Telegram-Post vom 4. August 2025 die

staatliche Abschiebungspraxis mit einem „Blitzer-Marathon“ – und forderte, statt auf Autofahrer künftig auf „Abschiebungsverweigerer“ Jagd zu machen.

> Abschiebe-Marathon statt Blitzer-Marathon! ✈️
>
> Während der Staat Millionen Autofahrer mit sinnlosen Blitzaktionen abzockt, leben zigtausende Ausreisepflichtige weiter auf unsere Kosten – ohne jede Konsequenz. 👉 Ich sage: Schluss mit dieser verkehrten Welt!
>
> - 🔹 Abschiebungen müssen endlich konsequent durchgesetzt werden.
> - 🔹 Wer kein Bleiberecht hat, muss gehen – sofort.
> - 🔹 Bürger entlasten, Kriminelle raus – so einfach ist das.
>
> 🚨 Statt Jagd auf Steuerzahler – Jagd auf Abschiebungsverweigerer!
>
> AfD – Klartext statt Kuscheljustiz! [2879]



Die Analogie ist dabei das eigentlich Abwertende: Indem Abschiebungen als sportlicher Wettbewerb gerahmt und Ausreisepflichtige als Zielobjekte einer „Jagd“ bezeichnet werden, reduziert der Beitrag Menschen auf Verwaltungshindernisse, deren Beseitigung als unkompliziertes Effizienzproblem dargestellt wird – „so einfach ist das“.

[2879] Dirk Brandes, MdB aus Niedersachsen und Mitglied im Bundesvorstand, Telegram-Post am 04.08.2025,https://t.me/brandesafd/2120 [zur Datenbank].

Daneben sticht insbesondere der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus Thorsten Weiß mit „Käpt'n Rückflug" hervor. Weiß verwendete „Käpt'n Rückflug" als Online- und Kommunikationsfigur. Im Rahmen seiner zugehörigen Kampagne postete Weiß am 2. März 2025 auf Telegram Folgendes:[2880]



Auch im Straßenwahlkampf ist er als „Käpt'n Rückflug" zu sehen, wie der folgende Post belegt:[2881]

[2880] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin, Telegram-Post am 02.03.2025, https://t.me/thorstenweissafd/1316 [zur Datenbank]; sowie auf Instagram-Post am 02.03.2025, https://www.instagram.com/p/DGsWRymo3TV [zur Datenbank].

[2881] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin, X-Post am 10.02.2025, https://x.com/WeissAfD/status/1888895464692429187 [zur Datenbank].



dd) „Abschieben schafft Wohnraum“

Ein weiteres Muster zeigt sich in der wiederkehrenden Verknüpfung von Abschiebung und Wohnraumversorgung. Die Formel „Abschieben schafft Wohnraum“ findet sich bei Funktionsträger*innen auf allen Ebenen – von der Bundestagsfraktion über mehrere Bundestagsabgeordnete bis hin zu Landesverbänden – und wird als ernsthafte wohnungspolitische Lösung präsentiert.

Roger Beckamp, damals Bundestagsabgeordneter, forderte im Namen der Bundestagsfraktion eine Politik der „konsequenten Abschiebung“[2882], „damit

[2882] AfD Bundestagsfraktion und Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Roger Beckamp: Flüchtlinge verdrängen Auszubildende der Bauwirtschaft, 25.10.2022, https://afdbundestag.de/roger-beckamp-fluechtlinge-verdraengen-auszubildende-der-bauwirtschaft/.

ausreichend Wohnraum für Inländer bereitsteht“[2883]; der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sebastian Münzenmaier erklärt im Deutschen Bundestag, Deutschland habe „Eigenbedarf“[2884]; und Katrin Ebner-Steiner, Fraktionsvorsitzende in Bayern, bezeichnet Abschiebungen als „wirtschaftlichere Lösung“[2885] gegenüber dem Neubau von Wohnraum. Birgit Bessin, Bundestagsabgeordnete, verbindet die Forderung mit dem Ruf nach einem eigenen „Abschiebeministerium“.[2886]

„Abschieben schafft Wohnraum“ wird als Forderung wiederholt vom Landesverband Schleswig-Holstein,[2887] Landesverband Berlin,[2888] Landesverband Bayern[2889] und Landesverband Bremen.[2890] Der Landesverband Sachsen ver-

---

[2883] AfD Bundestagsfraktion und Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Roger Beckamp: Flüchtlinge verdrängen Auszubildende der Bauwirtschaft, 25.10.2022, https://afdbundestag.de/roger-beckamp-fluechtlinge-verdraengen-auszubildende-der-bauwirtschaft/; sowie AfD Bundestagsfraktion und Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Roger Beckamp: Inländern droht bereits im Jahr 2024 Wohnungslosigkeit, 16.02.2023, https://afdbundestag.de/roger-beckamp-inlaendern-droht-bereits-im-jahr-2024-wohnungslosigkeit/.

[2884] AfD TV, Statt obdachlos mit der Ampel: Schöner wohnen mit der AfD!, YouTube am 31.01.2024, Rede von Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, https://www.youtube.com/watch?v=VNiV9CZADkU [zur Datenbank], ab 00:02:32. Außerdem: Landesverband Sachsen, #WirHabenKeinenPlatz Unkontrollierte Massen-Einwanderung nach Deutschland stoppen!, YouTube am 24.02.2023, Rede von Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, https://www.youtube.com/watch?v=cGFjF32aTZI [zur Datenbank], ab 00:03:05.

[2885] Landesverband Bayern, Rede von Katrin Ebner-Steiner, MdL in Bayern und Fraktionsvorsitzende Bayern, TikTok am 23.08.2023, https://tiktok.com/@afdbayernlv/video/7270498364641365281 [zur Datenbank].

[2886] Birgit Bessin, MdB aus Brandenburg, Rede am 05.09.2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 396 f.

[2887] Landesverband Schleswig-Holstein, Telegram-Post am 29.08.2024, https://t.me/afdschleswigholstein/490 [zur Datenbank].

[2888] Landesverband Berlin, Facebook-Post am 29.12.2022, https://www.facebook.com/afdberlin/posts/pfbid0kEZbQvW3eXNTs72iN1cdbFczF1YoPoWdHrDfBmaPf11XP6ggyNAcjTz25UL7s1Pwl [zur Datenbank].

[2889] Landesverband Bayern, Rede von Katrin Ebner-Steiner, MdL in Bayern und Fraktionsvorsitzende Bayern, TikTok am 23.08.2023, https://tiktok.com/@afdbayernlv/video/7270498364641365281 [zur Datenbank].

[2890] Landesverband Bremen, X-Post am 04.01.2025, https://www.twitter.com/afd_bremen/status/1875576774697873514 [zur Datenbank].

öffentlichte außerdem auf YouTube eine Rede von Sebastian Münzenmaier im Deutschen Bundestag am 24. Februar 2023 unter dem Titel „#WirHabenKeinen-Platz Unkontrollierte Massen-Einwanderung nach Deutschland stoppen!“.[2891]

Diese Rhetorik ist für den rechtlichen Maßstab insofern relevant, als sie Schutzsuchende funktional ausschließlich als Ressourcenkonkurrenten begreift. Wer Abschiebung primär als Instrument der Wohnraumbeschaffung für „Inländer“ rahmt, sieht den individuellen Schutzanspruch als Hindernis einer wohnungspolitischen Maßnahme.

ee) Grundtendenz

In dem Abschnitt zum (antimuslimischen) Rassismus wurde bereits dargelegt, dass die dokumentierten Aussagen keine Randerscheinung einzelner Akteur*innen in der AfD sind, sondern quer durch alle Ebenen und Strukturen der Partei auftreten (dazu unter A.I.2.b)hh)). Die vorstehend dargestellten Belege stützen den Befund, insbesondere hinsichtlich der in der AfD weitverbreiteten Feindschaft gegenüber muslimischen Schutzsuchenden.

b) Indizwirkung

Für die weitere Prüfung ist die ideologische Ausrichtung der AfD in zweifacher Hinsicht als Indiz – was keineswegs alleine ausreichend ist – bedeutsam.

Erstens setzt der menschenwürdegebundene Abschiebungsschutz nach Art. 1 Abs. 1 GG die Anerkennung des Einzelnen als schutzbedürftiges Individuum voraus – unabhängig von Herkunft, Kultur oder Gruppenzugehörigkeit. Die hier dargelegte Ideologie der AfD relativiert diese Voraussetzung: Schutzsuchende werden nicht als Individuen mit möglicherweise begründeten Schutzansprüchen wahrgenommen, sondern als Angehörige einer homogen konstruierten

---

[2891] Landesverband Sachsen, #WirHabenKeinenPlatz Unkontrollierte Massen-Einwanderung nach Deutschland stoppen!, YouTube am 24.02.2023, Rede von Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, https://www.youtube.com/watch?v=cGFjF32aTZI [zur Datenbank], ab 00:03:05.

Bedrohungsgruppe. Eine Abschiebungspolitik, die auf dieser ideologischen Grundlage operiert, kann auch ihre rechtliche Umsetzung prägen. Insbesondere extreme Entmenschlichungen und Dämonisierungen tragen dazu bei, das jeweilige Individuum und seine spezifische Schutzbedürftigkeit auszublenden und stattdessen pauschal die angeblich abzuwendende Gefahr höher zu bewerten. In die gleiche Richtung weisen auch die Äußerungen zu „Abschieben schafft Wohnraum“.

Zweitens macht die Kommunikation der AfD die zugrundeliegende Handlungslogik explizit: Rückweisung allein genügt nicht – das Ziel ist die aktive Rückführung bereits anwesender Personen, wie in diesem Post des Landesverbands Schleswig-Holstein zu lesen ist:

> Grenzschutz ist Selbstverteidigung. Aber Remigration ist Wiederherstellung. Wer nur die Schleuse schließt, lässt den Dammbruch unberührt. Und wer über Rückweisungen spricht, ohne gleichzeitig über Rückführungen zu reden, der lenkt ab – absichtlich.[2892]

Für die rechtliche Würdigung ist dabei nicht nur die Forderung selbst von Bedeutung, sondern die Art und Weise, in der sie erhoben wird. Abschiebungen werden in der AfD-Kommunikation nicht als rechtsstaatlich einzuhegendes Zwangsmittel dargestellt, sondern als zu steigernde Leistungskennzahl und mitunter als Anlass zur Feier: als „Abschiebe-Marathon“, als „Jagd auf Abschiebungsverweigerer“, als Partylied, als Computerspiel, als Wandkalender mit den „schönsten Abschiebfliegern“. Diese Inszenierung ist als Indiz für eine Vollzugspraxis bedeutsam, die strukturell nicht auf die individuelle Prüfung von Schutzansprüchen ausgerichtet ist, sondern auf deren massenhafte Überwindung. Wer Abschiebung als Wettbewerb oder Feier rahmt, droht, das Individuum nicht mehr als Rechtssubjekt zu behandeln, dessen Lage zu prüfen wäre – sondern als Objekt, das mit allen Mitteln zu entfernen ist.

[2892] Landesverband Schleswig-Holstein, geteilt und weitergeleitet von Kerstin Przygodda, MdB aus Schleswig-Holstein, Telegram am 13.5.2025, https://t.me/afdschleswigholstein/892 [zur Datenbank]; https://t.me/KerstinPrzygoddaMdB/10 .

2. Abschiebungspolitik der AfD

Die Abschiebungspolitik der AfD könnte die Menschenwürde von Schutzsuchenden verletzen.

Der aus der Menschenwürde fließende Achtungsanspruch kommt jedem Menschen zu. Der Mensch darf deswegen nicht zum „bloßen Objekt“ staatlichen Handelns werden. Daraus folgt nicht, dass Abschiebungen grundsätzlich nicht mit der Menschenwürde vereinbar wären. Die Grenze zur Menschenwürde wird aber zumindest dann überschritten, wenn Betroffene in menschenunwürdige Zustände abgeschoben werden (dazu unter A.III.2.a)aa)). Die Menschenwürde wird auch verletzt, wenn kein Recht mehr auf ein individuelles Prüfverfahren besteht, das den Schutz der Menschenwürde effektiv gewährleisten kann (dazu unter A.III.2.a)bb)).

Das politische Konzept der AfD sieht millionenfache Abschiebungen vor und benennt zu diesem Zweck einen weitreichenden Umbau der bestehenden rechtlichen Grundlagen des Schutzsystems (dazu unter A.III.2.b)aa) bis A.III.2.b)dd)). Die Abschiebungspolitik bezieht sich auf weit gefasste Gruppen von Schutzsuchenden; individuelle Schutzbedürftigkeit wird dabei nicht als maßgeblicher Bezugspunkt benannt (dazu unter A.III.2.b)bb)). Der vorgesehene Umbau des Schutzsystems umfasst die Abschaffung einklagbarer Schutzberechtigungen, die Loslösung vom europäischen Asylsystem sowie die Ersetzung der Duldung durch eine bloße Bescheinigung der Ausreisepflicht (dazu unter A.III.2.b)cc)). Darüber hinaus liegen konkrete institutionelle Umsetzungspläne vor, die auf massenhafte Abschiebungen ausgelegt sind (dazu unter A.III.2.b)dd)).

In der Gesamtschau könnte sich daher ergeben, dass das AfD-Konzept den aus Art. 1 Abs. 1 GG folgenden absoluten Abschiebungsschutz weder für Straftäter*innen und Gefährder*innen noch für Geduldete sowie Personen ohne Identitätsnachweis und eine unbestimmte Anzahl weiterer Personen gewährleisten will (dazu unter A.III.2.c)).

a) Maßstabskonkretisierung: absolute Grenzen der Abschiebung

Die Menschenwürde verbietet eine Ausweisung von Schutzsuchenden in menschenunwürdige Zustände sowie die Ausweisung aus dem deutschen Staatsgebiet ohne Einzelfallbetrachtung. Das Asylgrundrecht ist in Art. 16a GG verankert. Das Bundesverfassungsgericht erkannte eine grundsätzliche inhaltliche Überschneidung des Asylgrundrechts mit der Menschenwürde in seiner Entscheidung von 1980 zum Asylrecht wie folgt an:

> Voraussetzungen und Umfang des politischen Asyls sind wesentlich bestimmt von der Unverletzlichkeit der Menschenwürde, die als oberstes Verfassungsprinzip nach der geschichtlichen Entwicklung des Asylrechts die Verankerung eines weitreichenden Asylanspruchs im Grundgesetz entscheidend beeinflusst hat.[2893]

Asyl ist demnach nicht nur zum Schutz des Lebens und der Freiheit gedacht, sondern beinhaltet darüber hinaus auch einen Würdeaspekt.[2894]

Art. 1 Abs. 1 GG entfaltet als eigenständiges, subsumtionsfähiges Grundrecht seine spezifische Gewährleistungskraft vor allem in zwei Konstellationen: wenn Spezialgrundrechte tatbestandlich nicht ausreichen und wenn sie – wie sogleich zu zeigen ist – zwar bestehen, aber disponibel sind. Im ersten Fall ergibt sich eine normative Lücke daraus, dass bestimmte staatliche Übergriffe zwar evident würdewidrig sind, ohne jedoch in einem Einzelgrundrecht ausdrücklich verboten worden zu sein. Das Folterverbot ist hierfür ein klassisches Beispiel: Seine verfassungsrechtliche Verbindlichkeit verdankt es nicht einer ausdrücklichen Normierung, sondern der Erfahrung mit staatlichen Exzessen, die in Art. 1 Abs. 1 GG ihre einzige verlässliche Textverankerung finden.[2895]

[2893] BVerfG, Beschluss v. 02.07.1980 – 1 BvR 147/80 ua, BVerfGE 54, 341 (357) – *Wirtschaftsasyl*.

[2894] *Nußberger*, Der Schutz der Menschenwürde von Asylbewerbern, in: Masing et al. (Hrsg.), Revue générale du droit. Dokumentation des 10. Treffens des Deutsch-Französischen Gesprächskreises für Öffentliches Recht Toulouse 2023 „Migration- Integration“, 2025, S. 6 f.

[2895] *Gärditz*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: April 2018), Art. 16a Rn. 455.

Nichts anderes gilt, wenn ein Spezialgrundrecht zwar existiert, verfassungsrechtlich aber disponibel ist.[2896] Exemplarisch zeigt sich dies am Verhältnis von Art. 16a GG zu Art. 1 Abs. 1 GG. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar den würderechtlichen Grund des Asylrechts anerkannt, trotzdem ist es ihm zufolge möglich, das individuelle Asylrecht[2897] aus Art. 16a GG durch eine Verfassungsänderung zu streichen:

> Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht zur Bestimmung des Begriffs der politisch Verfolgten in Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG a.F. ausgeführt, dem Asylgrundrecht liege die von der Achtung der Unverletzlichkeit der Menschenwürde bestimmte Überzeugung zugrunde, kein Staat habe das Recht, Leib, Leben oder persönliche Freiheit aus Gründen zu gefährden oder zu verletzen, die allein in der politischen Überzeugung, in der religiösen Grundentscheidung oder in unverfügbaren Merkmalen lägen (vgl. BVerfGE 80, 315 <333>; siehe auch schon BVerfGE 54, 341 <357>; 76, 143 <157 f.>). Daraus läßt sich indes nicht der Schluß ziehen, daß das Asylgrundrecht zum Gewährleistungsinhalt von Art. 1 Abs. 1 GG gehört. Was dessen Gewährleistungsinhalt ist und welche Folgerungen sich daraus für die deutsche Staatsgewalt ergeben, ist eigenständig zu bestimmen.
>
> Ist mithin der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht gehindert, das Asylgrundrecht als solches aufzuheben, ergibt sich ohne weiteres, daß die Regelung des Art. 16a GG, die durch Absatz 2 Sätze 1 und 2 den persönlichen Geltungsbereich des Grundrechts zurücknimmt, durch Absatz 3 den verfahrensbezogenen Gewährleistungsinhalt beschränkt, durch Absatz 2 Satz 3 und Absatz 4 die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG umgestaltet und endlich durch Absatz 5 eine Grundlage für die europaweite Regelung des Flüchtlingsschutzes im Wege völkerrechtlicher Vereinbarungen schafft, sich innerhalb der Grenzen einer zulässigen Verfassungsänderung hält.[2898]

[2896] *Gärditz*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: April 2018), Art. 16a Rn. 455.

[2897] Bereits 1994 schlug der spätere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Voßkuhle im Zusammenhang mit der Asylrechtsreform vor, das Asylgrundrecht ganz zu streichen: *Voßkuhle*, „Grundrechtspolitik“ und Asylkompromiß. Zur Verfassungsänderung als Instrument politischer Konfliktbewältigung am Beispiel des Art. 16a GG, DÖV 1994, 53 (65).

[2898] BVerfG, Urteil v. 14.05.1996 – 2 BvR 1938/93 ua, BVerfGE 94, 49, Rn. 201 f. – *Sichere Drittstaaten*.

Auch im Schrifttum zeichnet sich zumindest in der neueren Literatur eine Tendenz dahingehend ab, eine Aufhebung des Art. 16a GG für möglich zu halten.[2899] Die Menschenwürde fungiert allerdings – so überzeugend Gärditz – gerade für diesen Fall als indisponible Auffangnorm.[2900] Was der Verfassungsgeber an subjektiv-rechtlicher Gewährleistung streichen kann, entzieht er damit nicht dem Schutzbereich des Art. 1 Abs. 1 GG – dieser markiert ein konstitutionelles Minimum, das gerade dann eigenständige normative Kraft entfaltet, wenn das Spezialgrundrecht wegfällt oder tatbestandlich nicht greift.

Damit muss in Anbetracht der Maßstäbe des Art. 1 Abs. 1 GG in jedem Fall ein ausreichender Schutz vor einer Abschiebung in menschenunwürdige Zustände gewährleistet sein. Dementsprechend sind durch Auslieferungs- oder Abschiebungshindernisse Würdeverletzungen auszuschließen.[2901] Dies drückt sich völkerrechtlich im Refoulementverbot aus (dazu unter A.III.2.a)aa)).

Gleichzeitig garantiert die Menschenwürde das Recht auf ein individuelles Prüfverfahren. Es ist keine Besonderheit des asylgrundrechtlichen Menschenwürdekerns, dass die Staatsgewalt bei ihrem Handeln grundrechtliche Vergewisserungspflichten trifft. Vielmehr hat sich der Staat bei allen Maßnahmen, die den Kernbereich der Menschenwürde berühren können, stets im Einzelfall von der Verfassungsmäßigkeit seines Handelns zu überzeugen[2902] (dazu unter A.III.2.a)bb)).

[2899] *Eichenhofer*, Suspension des Asylgrundrechts?, ZRP 2025, 34 (35 f.); *Langenfeld*, Asyl und Migration unter dem Grundgesetz, NvWZ 2019, 677 (678); *Nußberger*, Der Schutz der Menschenwürde von Asylbewerbern, in: Masing et al. (Hrsg.), Revue générale du droit. Dokumentation des 10. Treffens des Deutsch-Französischen Gesprächskreises für Öffentliches Recht Toulouse 2023 „Migration- Integration“, 2025; *Heusch*, in: BeckOK GG, 62. Ed. 15.6.2025, Art. 16a Rn. 145; *Gärditz*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: April 2018), Art. 16a Rn. 495; Gegenauffassung: *Hong*, Asylgrundrecht und Refoulementverbot, 2008, S. 94 ff.

[2900] *Gärditz*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: April 2018), Art. 16a Rn. 455.

[2901] *Gärditz*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: April 2018), Art. 16a Rn. 455.

[2902] *Hong*, Asylgrundrecht und Refoulementverbot, 2008, S. 187.

aa) Verbot der Abschiebung in menschenunwürdige Zustände

Da die Menschenwürde neben dem Achtungsanspruch auch eine Schutzdimension enthält, muss sich der Staat schützend vor Menschenwürdeverletzungen durch Dritte stellen.[2903] Dies ergibt sich bereits aus dem klaren Wortlaut von Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG („Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."). Die Schutzdimension der Menschenwürde erlangt daher insbesondere Bedeutung, wenn durch eine Ausweisung, Abschiebung oder Auslieferung eine Menschenwürdeverletzung durch einen anderen Staat droht.[2904] So ergibt sich aus der Menschenwürde unstreitig ein Folterverbot für den Staat,[2905] in dessen Folge die Ausweisung, Abschiebung oder Auslieferung in Länder verboten ist, in denen den Betroffenen Folter droht.[2906]

Diese Schutzdimension der Menschenwürde erkannte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Europäischen Haftbefehl aus dem Jahr 2015 an und sah in einer Verurteilung eines US-amerikanischen Staatsbürgers in Abwesenheit einen Verstoß gegen die Menschenwürde. Der deutsche Staat durfte den Betroffenen daher nicht ausliefern:

> Die zuständigen Auslieferungsgerichte tragen insoweit auch für die Behandlung des Verfolgten im ersuchenden Staat Verantwortung. Zwar endet die grundrechtliche Verantwortlichkeit der deutschen öffentlichen Gewalt grundsätzlich dort, wo ein Vorgang in

---

[2903] *Poscher*, § 17 Menschenwürde, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 115.

[2904] BVerfG, Beschluss v. 31.03.1987 – 2 BvM 2/86, BVerfGE 75, 1 (16 f.) – *Völkerrecht*; BVerfG, Beschluss v. 01.07.1987 – 2 BvR 478/86 ua, BVerfGE 76, 143 (157 f.) – *Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft*; BVerfG, Beschluss v. 20.12.1989 – 2 BvR 958/86, BVerfGE 81, 142 (155 f.); BVerwG, Urteil v. 17.05.1983 – 9 C 36/83, NVwZ 1983, 674 (677) – *Ausweisung, Abschiebung*; BVerwG, Urteil v. 03.11.1987 – 9 C 254/86, NVwZ 1988, 260 (262) – *Abschiebung*; *Poscher*, § 17 Menschenwürde, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 115.

[2905] BVerfG, Kammerbeschluss v. 14.12.2004 – 2 BvR 1249/04, NJW 2005, 656 (657); *Dreier*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 1 Abs. 1 Rn. 62, 131, 138; *Wapler*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 68, 100, 109; *Höfling*, in: Sachs, GG, 10. Aufl. 2024, Art. 1 Rn. 20; *Kotzur*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 1 Rn. 53; *Augsberg*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 1 Rn. 75; *Herdegen*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2009), Art. 1 Abs. 1 Rn. 112.

[2906] *Dreier*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 1 Abs. 1 Rn. 144, 165; *Wapler*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 118.

> seinem wesentlichen Verlauf von einem fremden souveränen Staat nach dessen eigenem, von der Bundesrepublik Deutschland unabhängigen Willen gestaltet wird (vgl. BVerfGE 66, 39 <56 ff., 63 f.>). Gleichwohl darf die deutsche Hoheitsgewalt die Hand nicht zu Verletzungen der Menschenwürde durch andere Staaten reichen (vgl. BVerfGE 59, 280 <282 f.>; 60, 348 <355 ff.>; 63, 332 <337 f.>; 75, 1 <19>; 108, 129 <136 f.>; 113, 154 <162 f.>).[2907]

Das Verbot der Abschiebung in menschenunwürdige Zustände bildet vor diesem Hintergrund die äußerste Grenze, bei deren Missachtung Abschiebungen nicht mehr mit dem Schutz der Menschenwürde in Einklang zu bringen sind. Im deutschen Verfassungsrecht ergibt sich dieser menschenwürdegebundene Abschiebungsschutz aus Art. 1 Abs. 1 GG. Völkerrechtlich hat das Refoulementverbot eine ähnliche Schutzrichtung. Es wird verletzt, wenn durch Ausweisung, Abschiebung oder Auslieferung Betroffenen im Zielstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine menschenunwürdige Behandlung droht. Im Bereich des Völkervertragsrechts findet sich das Refoulementverbot in unterschiedlichen menschenrechtlichen Verpflichtungen: in Art. 3 EMRK, in Art. 3 der UN-Antifolterkonvention sowie in Art. 33 Abs. 1 GFK. Es ist außerdem Teil des Völkergewohnheitsrechts und wird teilweise sogar dem zwingenden Völkerrecht (ius cogens) zugeordnet.[2908] Dabei ist zu betonen, dass der Abschiebungsschutz aus Art. 3 EMRK weiterreicht als der Abschiebungsschutz aus Art. 33 GFK, da die EMRK – anders als die GFK in Art. 33 Abs. 2 GFK – keine Ausnahmetatbestände bei Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder bei schweren Straftaten im Aufnahmestaat vorsieht.[2909]

[2907] BVerfG, Beschluss v. 15.12.2015 – 2 BvR 2735/14, Rn. 62 – *Identitätskontrolle*.
[2908] Human Rights Committee, General Comment No 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) by Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) [UN Doc A/47/40, Annex VI, UN Doc CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6, UN Doc HRI/GEN/1/Rev.6, 151, UN Doc HRI/GEN/1/Rev.1, 30], https://www.refworld.org/docid/453883fb0.html.
[2909] *Deutsches Institut für Menschenrechte*, Stellungnahme: Abschiebungen nach Syrien, 2021, S. 5.

In zwei Kammerbeschlüssen wird das Folterverbot unmittelbar mit Abschiebungen in Verbindung gesetzt. Im Kammerbeschluss von 1992 stellte das Bundesverfassungsgericht klar: Auch wenn eine politische Verfolgung nicht festgestellt werden könne, könnte dem Schutzsuchenden in seinem Heimatland die Gefahr menschenunwürdiger Behandlung durch Folter drohen. In einem solchen Fall sei der deutsche Staat verpflichtet, zur Achtung der Menschenwürde von einer Abschiebung dorthin abzusehen.[2910]

In einer jüngeren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017 sah das Bundesverfassungsgericht in der angedrohten Abschiebung eines Mannes in die Türkei, die gerichtlich vom Verwaltungsgericht bestätigt wurde, eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, da die geltend gemachten Abschiebungsverbote aus § 60 Abs. 5 AufenthG in Verbindung mit Art. 3 EMRK ohne weitere Sachaufklärung verneint wurden. In dem Beschluss führte es aus:

> Das Maß dessen, was wirkungsvoller Rechtsschutz ist, bestimmt sich entscheidend auch nach dem sachlichen Gehalt des als verletzt behaupteten Rechts (vgl. BVerfGE 60, 253 <297>), hier – angesichts der in Rede stehenden Foltergefahr und der Gefahr unmenschlicher und entwürdigender Inhaftierungsbedingungen –, der Menschenwürde sowie des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Verbindung mit der Gewährleistung des Art. 3 EMRK im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.[2911]

Ein Bezugspunkt für die Feststellung eines Abschiebungsverbots aufgrund von Folter ist für die deutsche Rechtsprechung Art. 3 EMRK. So hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass

> im Falle einer Abschiebung [...] eine Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 3 EMRK dann begründet [wird], wenn erhebliche Gründe für die Annahme bestehen, dass der Betroffene im Fall der Abschiebung tatsächlich Gefahr läuft, einer

[2910] BVerfG, Kammerbeschluss v. 03.04.1992 – 2 BvR 1837/91, juris, Rn. 20 ff. – *Abschiebung nach Syrien*.
[2911] BVerfG, Kammerbeschluss v. 18.12.2017 – 2 BvR 2259/17, Rn. 17.

> Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein. Eine Verletzung von Art. 3 EMRK setzt die tatsächliche Gefahr der Folter oder unmenschlichen oder erniedrigender Behandlung voraus. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dessen Rechtsprechung zu den Kriterien einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK besondere Bedeutung zukommt, muss eine ausreichende reale Gefahr bestehen, die nicht nur auf bloßen Spekulationen beruht, denen eine hinreichende Tatsachengrundlage fehlt. Die tatsächliche Gefahr einer Art. 3 EMRK zuwiderlaufenden Behandlung muss aufgrund aller Umstände des Falles ernsthaft bestehen und darf nicht hypothetisch sein. Der Prognosemaßstab der tatsächlichen Gefahr entspricht dem der beachtlichen Wahrscheinlichkeit.[2912]

Das Bundesverfassungsgericht prüft Abschiebungsverbote bei drohender Vollstreckung einer Todesstrafe oder einer lebenslangen Haft ohne jede Möglichkeit, entlassen zu werden, am Maßstab des Art. 3 EMRK sowie an der Menschenwürde selbst. In einem Beschluss von 2018 verneinte es einen Verstoß gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG mit Blick auf die drohende Verhängung einer Todesstrafe nur, weil eine Sicherheit bestand, dass diese nicht vollstreckt werde, und mit Blick auf die drohende lebenslange Haft nur, weil eine praktische Chance auf Wiedererlangung der Freiheit bestand.[2913]

Daraus folgt, dass Art. 1 Abs. 1 GG Ausweisungen, Abschiebungen und Auslieferungen verbietet, wenn dem Betroffenen im Zielstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine menschenunwürdige Behandlung droht – wie bei Folter, lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Wiedererlangung der Freiheit oder Vollstreckung einer Todesstrafe (dazu unter A.III.2.c)aa)).[2914]

bb) Verfahrensrechtliche Vorgaben: Individuelles Prüfverfahren und rechtliches Gehör

Das Verbot der Abschiebung in menschenunwürdige Zustände als äußerste Grenze gilt in jedem individuellen Fall. Daraus ergeben sich verfahrensrechtliche

---

[2912] BVerwG, Urteil v. 21.04.2022 – 1 C 10.21, Rn. 13.
[2913] BVerfG, Kammerbeschluss v. 04.05.2018 – 2 BvR 632/18, Rn. 47 ff. – *Auslieferung nach Tunesien*.
[2914] *Wapler*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 118.

Vorgaben zur Gewährleistung des in dieser Grenze liegenden absoluten Abschiebungsschutzes: Die Menschenwürde garantiert ein individuelles Prüfverfahren.

Es ist keine Besonderheit des asylgrundrechtlichen Menschenwürdekerns, dass die Staatsgewalt bei ihrem Handeln grundrechtliche Vergewisserungspflichten treffen. Vielmehr hat sich der Staat bei allen Maßnahmen, die den Kernbereich der Menschenwürde berühren können, stets im Einzelfall von der Verfassungsmäßigkeit seines Handelns zu überzeugen.[2915] Dies hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Europäischen Haftbefehl grundlegend hervorgehoben, indem es die Vorgaben aus Art. 20 und Art. 1 GG dahingehend auslegt, dass eine Einzelfallprüfung bei Auslieferungen zwingend erforderlich ist.[2916]

Das Recht auf rechtliches Gehör ist ebenso eng mit der Menschenwürde verwoben. Die sogenannte Objektformel wurde erstmals im Kontext mit dem Recht auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) in einem Beschluss von 1957 verwendet.[2917] Dabei bezog sich das Gericht zwar noch nicht ausdrücklich auf die Menschenwürde; schon in einer Entscheidung im darauffolgenden Jahr führte es aber das Recht auf rechtliches Gehör auf die Menschenwürde zurück.[2918]

Zudem bezeichnet das Bundesverfassungsgericht das rechtliche Gehör als „prozessuales Urrecht des Menschen“; es werde verletzt, wenn mit Personen lediglich „kurzer Prozess“ gemacht werde.[2919] In seiner spezialgesetzlichen Ausprä-

---

[2915] *Hong*, Asylgrundrecht und Refoulementverbot, 2008, S. 187.
[2916] BVerfG, Urteil v. 18.07.2005 – 2 BvR 2236/04, BVerfGE 113, 273 (304 ff.) – *Europäischer Haftbefehl*.
[2917] BVerfG, Beschluss v. 18.06.1957 – 1 BvR 41/57, BVerfGE 7, 53, Rn. 10 – *Armenrecht bei Ehelichkeitsanfechtung*.
[2918] BVerfG, Beschluss v. 13.02.1958 – 1 BvR 56/57, BVerfGE 7, 275 (279) – *Revisionsgegenerklärung*.
[2919] BVerfG, Beschluss v. 09.07.1980 – 2 BvR 701/80, BVerfGE 55, 1 (5 f.) – *Flughafen München II*.

gung in Art. 103 GG[2920] schützt das rechtliche Gehör die Achtung der Menschenwürde.[2921]

Für das Verbot der Abschiebung in menschenunwürdige Zustände bedeutet dies: Droht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine unmittelbare oder mittelbare Weiterschiebung in eine menschenwürdeverletzende Situation, muss gewährleistet bleiben, dass der Betroffene diese Gefahr gegenüber den Behörden geltend machen[2922] und mit tatsächlichen wie rechtlichen Argumenten eine individuelle Prüfung herbeiführen kann.[2923]

b) Darstellung der Abschiebungspolitik der AfD

Die nachfolgende Darstellung gibt die abschiebungspolitischen Positionen der AfD wieder, wie sie sich aus programmatischen Festlegungen und aus Äußerungen ihrer Funktionsträger*innen ergeben. Sie erfolgt in vier Schritten: Den Ausgangspunkt bildet das migrationspolitische Kernziel der massenhaften bzw. „millionenfachen“ Remigration (dazu unter A.III.2.b)aa)). Daran anschließend wird der Adressatenkreis der geforderten Abschiebungen dargestellt, der weit und pauschal gefasst ist und der nicht an die individuelle Schutzbedürftigkeit anknüpft (dazu unter A.III.2.b)bb)). Sodann werden die zur Umsetzung in Aussicht gestellten Änderungen des bestehenden Schutzsystems beschrieben, insbesondere Vorschläge, die auf eine Reduzierung bestehender Schutzgewährleistungen und Abschiebungshindernisse zielen (dazu unter A.III.2.b)cc)). Den Abschluss bildet die Darstellung konkreter Vorhaben zur institutionellen Umsetzung dieser Politik (dazu unter A.III.2.b)dd)).

[2920] BVerfG, Beschluss v. 09.07.1980 – 2 BvR 701/80, BVerfGE 55, 1 (5 f.) – *Flughafen München II*.
[2921] BVerfG, Beschluss v. 09.07.1980 – 2 BvR 701/80, BVerfGE 55, 1 (5 f.) – *Flughafen München II*.
[2922] BVerfG, Beschluss v. 09.07.1980 – 2 BvR 701/80, BVerfGE 55, 1 (5 f.) – *Flughafen München II*.
[2923] BVerfG, Urteil v. 14.05.1996 – 2 BvR 1516/93, BVerfGE 94, 166 (200 f.) – *Flughafenverfahren*.

aa) Migrationspolitisches Kernziel: massenhafte Abschiebungen

Das migrationspolitische Kernziel der AfD ist die massenhafte oder sogar „millionenfache“ Abschiebung. Die vorstehend dargestellten Äußerungen belegen dies in zwei Hinsichten: Zum einen hinsichtlich des Umfangs – Weidel, Chrupalla und andere Spitzenfunktionär*innen nennen ausdrücklich Millionenzahlen (dazu unter A.III.2.b)aa)(1)). Zum anderen hinsichtlich der Reichweite: Die Forderungen sind dabei so weit und so pauschal gefasst, dass individuelle Schutzbedürftigkeit darin schlicht nicht vorkommt (dazu unter A.III.2.b)aa)(2)).

(1) „Millionenfache Remigration“

Besonders zugespitzt kommt das Abschiebungsziel in der völkischen Parole der „millionenfachen Remigration“ zum Ausdruck. Der Wunsch, in „millionenfacher“ Höhe abzuschieben, ist keine Position, die nur von einzelnen Funktionär*innen vertreten wird, sondern wird implizit auch von den beiden Vorsitzenden Weidel und Chrupalla wiederholt. So sagte die Bundessprecherin Alice Weidel am 9. September 2025:

> Millionen wurden in den letzten 10 Jahren reingelassen, über eine Politik der offenen Grenzen, die glasklar rechtswidrig ist. Wir werden das Rad komplett zurückdrehen und wir werden diese Menschen dahin zurückführen, wo sie hergekommen sind.[2924]

Weidel macht hier klar, dass „Millionen“, die in den letzten zehn Jahren „reingelassen“ wurden, zurückgeführt werden sollen. Die Formulierung „Rad komplett zurückdrehen“ verweist darauf, dass von diesen Millionen niemand („komplett“) in Deutschland verbleiben soll. Auch Weidels Co-Bundessprecher Tino Chrupalla antwortete am 29. November 2025 auf die Frage einer Phoenix-Reporterin, ob er sich gegenüber der neu gegründeten Parteijugend Generation Deutschland abgrenzen würde, wenn diese die Forderung nach millionenfacher Remigration erhöbe:

[2924] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 10.09.2025, https://tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7548416901920099607 [zur Datenbank].

> Ja, nun gut, dass wir eine millionenfache Abschiebung brauchen, das ist ja nun unumstritten. Wir haben aktuell übrigens eine Million abgelehnte Asylbewerber und die müssen natürlich das Land verlassen.[2925]

Auf die Nachfrage der Journalistin, ob es nicht nur „225.000 ausreisepflichtige Menschen“ gäbe, antwortete Chrupalla erneut:

> Nochmal, ich habe gerade gesagt, wir haben eine Million abgelehnte Asylbewerber, die teilweise im Duldungsprozess hier leben und die müssen natürlich abgeschoben werden.[2926]

Der stellvertretende Bundessprecher und finanzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Kay Gottschalk äußerte am 5. Februar 2026:

> Eine neue Welle von „Einzelfällen“ rollt über Deutschland. Erst Hamburg, dann Rheinland-Pfalz. Welches Bundesland ist als Nächstes dran? Es reicht. Die einzige Antwort: millionenfache Remigration.[2927]

Der Vorsitzende der ESN-Fraktion Alexander Sell schrieb am 15. April 2025:

> Wir geben Ihnen Bürgergeld, Wohnung und lassen Ihre Familien einfliegen. Mord und Totschlag ist der Dank. Millionenfache #Remigration muss die Antwort sein.[2928]

In ihrer offiziellen Programmatik vermied die Bundespartei, von millionenfacher Remigration oder Abschiebung zu schreiben.[2929] Gleichzeitig zeigen die

---

[2925] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion**,** Gründung der Generation Deutschland am 29.11.2025, Poenix, YouTube-Beitrag vom 29.11.2025, https://www.youtube.com/live/pIvb41SF4l4?si=D7G5P71-i23bZPvw&t=2830 [zur Datenbank], ab 00:46:10.
[2926] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion**,** Gründung der Generation Deutschland am 29.11.2025, Poenix, YouTube-Beitrag vom 29.11.2025, https://www.youtube.com/live/pIvb41SF4l4?si=D7G5P71-i23bZPvw&t=2830 [zur Datenbank], ab 00:46:10.
[2927] Kay Gottschalk, MdB aus Nordrhein-Westfalen, stv. Bundessprecher und finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, stv. Landessprecher Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag am 05.02.2026, https://x.com/gottschalkmdb/status/2019359807862399332 [zur Datenbank].
[2928] Alexander Sell, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Berlin, X-Beitrag am 15.04.2025, https://x.com/alxsell/status/1912050237843079199 [zur Datenbank].
[2929] Wie etwa hier: AfD, 7 Punkte zur Remigration.

Äußerungen von Weidel, Chrupalla, Gottschalk und Sell aus 2025/2026, dass die Parole der „millionenfachen Remigration“, die von völkischen Funktionär*innen wie Irmhild Boßdorf, Matthias Helferich, Tomasz Froelich, Roger Beckamp, René Springer und Sebastian Münzenmeier ab Herbst 2023 in der Partei etabliert wurde (dazu sogleich), inzwischen von den Spitzen des Bundesvorstands, der Bundestagsfraktion und der ESN-Fraktion unangefochten ist.

Auch wenn die Forderung nach „millionenfacher Remigration“ nicht wörtlich im Programm der Bundespartei enthalten ist, wird sie beispielsweise vom Landesverband Bayern explizit gemacht. In einer Resolution zum Landesparteitag in Greding am 24. November 2024 mit dem Titel „Bayerische Resolution für Remigration“ heißt es:

> Die Außen- Entwicklungs-, Außenwirtschafts- und Innenpolitik sind auf das Primärziel einer Remigrationsagenda zu fokussieren und entsprechend aufeinander abzustimmen, um dem Staatsziel einer umfassenden Remigration im Millionenbereich für die kommenden 10 Jahre gerecht zu werden. Durch eine stringente Mischung aus Anreizen und Druckmitteln ist die nötige Kooperationswilligkeit der Herkunfts- und Rücknahmestaaten zu erwirken.[2930]

Millionenfache Remigration wird also zum Staatsziel erklärt.

Daneben verbreiteten Parteigliederungen und Parlamentsfraktionen der AfD Reden mit der Forderung nach millionenfacher Remigration. Die AfD-Bundestagsfraktion verbreitete ebenfalls entsprechende Inhalte,[2931] ebenso die

---

[2930] Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, https://afdbayern.de/wp-content/uploads/2024/11/Bayerische-Resolution-fuer-RemigrationV1.pdf.

[2931] AfD TV, Deutsches Kalifat? Das kann nur die AfD verhindern!, Rede von Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, YouTube-Beitrag am 09.11.2023, https://www.youtube.com/watch?v=Ok_Ql61KWJg [zur Datenbank], ab 00:04:28; auch geteilt von der AfD Fraktion im Bundestag, TikTok-Beitrag am 10.11.2023, https://www.tiktok.com/@afdfraktionimbundestag/video/7299755236166487328 [zur Datenbank].

Landesverbände Nordrhein-Westfalen,[2932] Sachsen,[2933] Bayern,[2934] Saarland[2935] und Berlin[2936].

[2932] AfD Landesverband Nordrhein-Westfalen, YouTube am 01.08.2023, https://www.youtube.com/watch?v=bkx5vv1nnzI [zur Datenbank]; Landesverband Nordrhein-Westfalen, Rede von Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Instagram-Beitrag am 01.11.2023, https://www.instagram.com/p/CzHaR_krpbL [zur Datenbank], ab 00:00:56; AfD Landesverband Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag am 04.10.2023, https://x.com/alternativenrw/status/1709592601928564905 [zur Datenbank].
[2933] AfD Landesverband Sachsen, Facebook am 11.09.2023, https://www.facebook.com/AfD.Sachsen/videos/1461024244750532/ [zur Datenbank].
[2934] AfD Bayern im Landtag, X-Beitrag am 03.07.2025, https://x.com/afd_bayern/status/1940804547565515248 [zur Datenbank].
[2935] AfD Saarland, Facebook-Beitrag am 20.01.2024, https://www.facebook.com/afdsaarland/posts/pfbid0RFcgo4f8bPLxQoReYrveSs41QorQ35UKub9qDvZzRC2vbRZkSPZh8BGRbSNrJPiRl [zur Datenbank].
[2936] AfD Landesverband Berlin, Facebook-Beitrag am 10.02.2025, https://www.facebook.com/afdberlin/posts/pfbid0qJStYJVZtZm3uBaqGA2eD5mtR2PbMoGrSrDD9GVkYMt9A8kaoh6HZCFRPKtoHSKxl [zur Datenbank].

Bereits im Herbst 2023 forderten auf Bundesebene Irmhild Boßdorf,[2937] Matthias Helferich,[2938] Tomasz Froelich,[2939] Roger Beckamp,[2940] Sebastian

[2937] Irmhild Boßdorf, MdEP, Facebook-Beitrag am 04.08.2023, https://www.facebook.com/irmhildbossdorfafd/posts/pfbid0omguM5tWFwYakKzaUJtGGrBeupSrhSw73e1hNP5QfsuHscoX2Tsd3ynVTa47k3gQl [zur Datenbank]; Irmhild Boßdorf, MdEP, Repost eines Facebook-Beitrag am 21.12.2023, https://www.facebook.com/irmhildbossdorfafd/posts/pfbid02paeX3mtLBbTzFiCdYciEDCdaaxF5sb9J22Cp9Bgpf4Scaa2jMSnfrmzkbSz4Fe7Ql [zur Datenbank].

[2938] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 07.09.2023, https://www.facebook.com/helferich.afd/videos/507782458231688/ [zur Datenbank]; Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, TikTok-Beitrag am 07.09.2023, https://tiktok.com/@matthias_helferich/video/7276151938197064993 [zur Datenbank], ab 00:01:58; Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 18.10.2023, https://www.facebook.com/helferich.afd/posts/812751447519202 [zur Datenbank]; Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, TikTok-Beitrag am 30.11.2023, https://tiktok.com/@matthias_helferich/video/7307244812191763744 [zur Datenbank], ab 00:01:24; Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 06.12.2023, https://www.facebook.com/helferich.afd/posts/pfbid0JuhZBf1CJkv6guWieEhb6neSA1wT6zXRW4FjMEvxdu72Fn1L2d8YHYAF49Q31LbFl [zur Datenbank]; Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag am 11.01.2024, https://www.twitter.com/matthiasmdb/status/1745355891661042126 [zur Datenbank]; Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag am 15.01.2024, https://www.twitter.com/matthiasmdb/status/1746910574900822075 [zur Datenbank].

[2939] Tomasz Froelich, MdEP, X-Beitrag am 05.10.2023, https://x.com/tomaszfroelich/status/1709983175512863011 [zur Datenbank].

[2940] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Instagram-Beitrag am 09.10.2023, https://www.instagram.com/p/CyQJNwktfYV [zur Datenbank]; AfD Landesverband Nordrhein-Westfalen, Instagram am 01.11.2023, https://www.instagram.com/p/CzHaR_krpbL [zur Datenbank]; Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 05.11.2023, https://www.facebook.com/roger.beckamp.afd/posts/pfbid02qDyT2pxxJrvVgYDbP3MskMAqNicKkVaNc9At6ajW8uSnVugYzeMBoX92NCuA3KG4l [zur Datenbank]; Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 09.11.2023, https://www.facebook.com/roger.beckamp.afd/posts/pfbid0vxJSNmXJmfPBLvCZUJYmyZpP1VAiBqtKvrPHKapurDNMTVGXYAcW6fDKNFvFFMLrl [zur Datenbank]; Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 10.01.2024, https://www.facebook.com/roger.beckamp.afd/posts/pfbid026x6dgjQoV2phHsvoZqtHhzMDTvXx1pNLzSoPQmG8YFRH7XSjhMovnwhnbQMpVu3bl [zur Datenbank].

Münzenmaier,[2941] René Springer[2942] und Bernhard Zimniok[2943] öffentlich millionenfache Remigration.

[2941] Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Beitrag am 20.10.2023, https://www.twitter.com/s_muenzenmaier/status/1715375396445696108 [zur Datenbank]; Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Kalifat? Deutschland ist unser Land!, YouTube-Beitrag am 09.11.2023, https://www.youtube.com/watch?v=mLUDmvqYR8g [zur Datenbank], ab 00:04:05.
[2942] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 10.11.2023, https://www.tiktok.com/@rene_springer/video/7299940354768260384 [zur Datenbank].
[2943] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, Instagram-beitrag am 26.01.2024, https://www.instagram.com/p/C2jXoUYp9OU [zur Datenbank].

Auf Landesebene traten Jan Moldenhauer,[2944] Miguel Klauß,[2945] Daniel Haseloff[2946] und Robert Teske[2947] hinzu sowie die Landesverbände Nordrhein-Westfalen,[2948] Bayern[2949] und Saarland[2950].

[2944] Jan Moldenhauer, MdL in Sachsen-Anhalt und Mitglied im Landesvorstand Sachsen-Anhalt, Facebook-Beitrag am 08.01.2023, https://www.facebook.com/Jan.Moldenhauer.AfD/posts/pfbid02DHPp86LyHqmhHpi85zXVJJD8yZfjHzrqi4haMcpprjGEhpjMwBLTMVPnpzLqaRPXl [zur Datenbank].
[2945] Miguel Klauß, MdL in Baden-Württemberg und parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion Baden-Württemberg, 10.01.2024, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 419.
[2946] Daniel Haseloff, MdL in Thüringen und Mitglied im Landesvorstand Thüringen, Telegram-Beitrag am 14.12.2023 auf, https://t.me/DanielHaseloffAfD/383 [zur Datenbank].
[2947] Robert Teske, MdB aus Thüringen und Mitglied im Landesvorstand Thüringen, X-Beitrag am 24.09.2023, https://www.twitter.com/robertteskehb/status/1705852661499670530 [zur Datenbank]; Robert Teske, MdB aus Thüringen und Mitglied im Landesvorstand Thüringen, X-Beitrag am 26.09.2023, https://www.twitter.com/robertteskehb/status/1706654192272556224 [zur Datenbank]; Robert Teske, MdB aus Thüringen und Mitglied im Landesvorstand Thüringen, X-Beitrag am 07.11.2023, https://www.twitter.com/robertteskehb/status/1721971132364886209 [zur Datenbank].
[2948] AfD Landesverband Nordrhein-Westfalen, Rede von Irmhild Boßdorf, MdEP, TikTok-Beitrag am 01.08.2023, https://www.tiktok.com/@afd.nrw/video/7262419903876025633 [zur Datenbank]; AfD Landesverband Nordrhein-Westfalen, YouTube am 01.08.2023, https://www.youtube.com/watch?v=bkx5vv1nnzI [zur Datenbank]; AfD Landesverband Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag am 04.10.2023, https://x.com/alternativenrw/status/1709592601928564905 [zur Datenbank].
[2949] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Beitrag am 17.01.2025, https://t.me/protschka/2321 [zur Datenbank].
[2950] AfD Saarland, Facebook-Beitrag am 20.01.2024, https://www.facebook.com/afdsaarland/posts/pfbid0RFcgo4f8bPLxQoReYrveSs41QorQ35UKub9qDvZzRC2vbRZkSPZh8BGRbSNrJPiRl [zur Datenbank].

Nach dem 29. Januar 2024 setzten viele dieser Akteur*innen ihre Äußerungen fort (Irmhild Boßdorf,[2951] Matthias Helferich,[2952] Roger Beckamp,[2953] Sebastian Münzenmaier,[2954] René Springer[2955] und Bernhard Zimniok[2956]); auf Bundesebene kamen hinzu: Tobias Teich,[2957] Carolin Bachmann,[2958] Christopher

[2951] Irmhild Boßdorf, MdEP, Repost auf X am 20.03.2024, https://x.com/irmhildboss/status/1771302558784434651 [zur Datenbank].
[2952] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 13.03.2024, https://www.facebook.com/helferich.afd/posts/pfbid02z87EZxaKFtuUTEavhbGV2gL8fvr4b4G8pZkH2yMrDcSzHDP2AsCyt26B9MGvjYDKl [zur Datenbank]; Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag am 09.10.2024, https://www.twitter.com/matthiasmdb/status/1843933574992670897 [zur Datenbank]; Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Repost eines X-Beitrags vom 28.02.2025, https://www.twitter.com/matthiasmdb/status/1895427459853811742 [zur Datenbank].
[2953] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Instagram-Beitrag am 10.08.2024, https://www.instagram.com/p/C-e8SVAopkh [zur Datenbank]; Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Instagram-Beitrag am 01.09.2024, https://www.instagram.com/p/C_XBIU5IFhN [zur Datenbank]; Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, Instagram-Beitrag am 20.12.2024, https://www.instagram.com/p/DDywjNptPao [zur Datenbank].
[2954] Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Beitrag am 01.02.2025, https://www.twitter.com/s_muenzenmaier/status/1885610402823700621 [zur Datenbank].
[2955] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post am 03.08.2024, https://x.com/Rene_Springer/status/1819809922126922204 [zur Datenbank] (Post aus Deutschland nicht abrufbar); René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, YouTube-Beitrag am 02.09.2024, https://www.youtube.com/watch?v=Mqjg1c3mkRc&t=486s [zur Datenbank], ab 00:08:09.
[2956] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, Instagram-Beitrag am 23.04.2024, https://www.instagram.com/p/C6HP7_iMoBe [zur Datenbank]; Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, X-Beitrag am 15.06.2024, https://www.twitter.com/bernhardzimniok/status/1801944444775649757 [zur Datenbank].
[2957] Tobias Teich, MdB aus Bayern und stv. Landesvorsitzender Bayern, Repost eines X-Beitrags vom 24.08.2024, https://x.com/tobiasteich_by/status/1827417327614214270 [zur Datenbank].
[2958] Carolin Bachmann, MdB aus Sachsen, TikTok-Beitrag am 25.08.2024, https://www.tiktok.com/@carolin_bachmann_mdb/video/7407143296859999521 [zur Datenbank], ab 00:00:47 - 00:00:56.

Droeßler,[2959] Christina Baum,[2960] Bernd Schattner,[2961] Alexander Sell,[2962] Rainer Rothfuß[2963] und Christoph Grimm[2964].

Besonders hervorzuheben sind der Bundessprecher Tino Chrupalla[2965] sowie die Mitglieder des Bundesvorstands Alexander Jungbluth[2966] und Kay Gottschalk[2967].

[2959] Christopher Drößler, MdB aus Thüringen, TikTok-Beitrag am 20.01.2025, https://tiktok.com/@christopher_droessler/video/7461965122563575062 [zur Datenbank], ab 00:05:01.
[2960] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Beitrag am 27.01.2025, https://t.me/KlartextBaum/4272# [zur Datenbank], sowie auf Facebook am 27.01.2025, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid0FK6h1ptac5yv5h9KHhcxVukKZJstrsgF5xZZ2APoofqmmb4ML1LbfaxVmFNQxfdkl [zur Datenbank].
[2961] Bernd Schattner, MdB aus Rheinland-Pfalz und stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, TikTok-Beitrag am 13.02.2025, https://www.tiktok.com/@bernd.schattner.mdb/video/7470882889148747030 [zur Datenbank]; Bernd Schattner, MdB aus Rheinland-Pfalz und stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, Facebook-Beitrag am 10.01.2026, https://www.facebook.com/bernd.schattner.AfD/posts/pfbid0qN1h29gqAhMknjnLZBKTRRV37DAfcZy9ATah5BapefqKjCoHJwaTycdQ8HQik2orl [zur Datenbank].
[2962] Alexander Sell, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Berlin, X-Beitrag am 15.04.2025, https://x.com/alxsell/status/1912050237843079199 [zur Datenbank].
[2963] Rainer Rothfuß, stv. Landesvorsitzende und Sprecher der Bundestagsfraktion für Menschenrechte aus Bayern, X-Beitrag am 02.07.2025, https://www.twitter.com/drrothfuss/status/1940344446056267838 [zur Datenbank].
[2964] Christoph Grimm, MdB aus Mecklenburg-Vorpommern, Facebook-Beitrag am 30.01.2026, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cdKCG5m6F8f8DoCwo2NRVcZFBxSRPwSsHHf9DLvkUDvMHpcBrerAmx8GSsEDZUUkl&id=100063772429255 [zur Datenbank].
[2965] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion**,** Gründung der Generation Deutschland am 29.11.2025, Phoenix, YouTube-Beitrag vom 29.11.2025, https://www.youtube.com/live/pIvb41SF4l4?si=D7G5P71-i23bZPvw&t=2830 [zur Datenbank], ab 00:46:10.
[2966] Alexander Jungbluth, MdEP und Mitglied im Bundesvorstand, X-Beitrag am 11.10.2024, https://x.com/alexjungbluth/status/1844714169704005785 [zur Datenbank]; Alexander Jungbluth, MdEP und Mitglied im Bundesvorstand, Facebook-Beitrag am 04.11.2024, https://www.facebook.com/aljungbluth/posts/pfbid06xSw4eR5t6z2gR3WMsjH64HMRvNtHBFZTPisJ1xyMUk7zrrMc5yGCFPbuY34F26pl [zur Datenbank].
[2967] Kay Gottschalk, MdB aus Nordrhein-Westfalen, stv. Bundessprecher und finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, stv. Landessprecher Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag am 05.02.2026, https://x.com/gottschalkmdb/status/2019359807862399332 [zur Datenbank].

Auf Landesebene kamen Katrin Ebner-Steiner,[2968] Thorsten Weiß,[2969] Lena Kotré[2970] sowie die bayerische Landtagsfraktion[2971] hinzu.

Die Forderung nach millionenfacher Remigration ist damit kein Phänomen einzelner Akteur*innen, sondern wird von Funktionär*innen und Verbänden auf allen Parteiebenen kontinuierlich und öffentlich erhoben – unabhängig von der medialen Aufmerksamkeit, die die CORRECTIV-Recherche 2024 auslöste.

„Millionenfache Remigration“ ist damit nicht nur eine Erkennungsparole der völkischen Dogmatiker in der Partei, sondern auch Ausdruck einer konsolidierten Parteiposition, Menschen in großen Massen abzuschieben. Ihr Inhalt erschließt sich nicht aus dem Begriff allein, sondern aus dem programmatischen Kontext, in den sie eingebettet ist. Die brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der Landtagsfraktion Lena Kotré hat diesen Zusammenhang explizit benannt: „Wir brauchen eine millionenfache Remigration und das erreichen wir am besten durch die Privatisierung der Abschiebungen.“[2972] Die Forderung ist damit nicht isoliert zu verstehen, sondern als Zielgröße eines Umsetzungskonzepts, das im Folgenden in seinen wesentlichen Elementen zu ermitteln ist.

[2968] Katrin Ebner-Steiner, MdL in Bayern und Fraktionsvorsitzende Bayern, TikTok-Beitrag am 06.02.2025, https://tiktok.com/@tmpeterka_mdb/video/7468169483455089952 [zur Datenbank], ab 00:18:08.

[2969] Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender in Berlin, X-Beitrag am 13.02.2024, https://x.com/irmhildboss/status/1890137386173989063 [zur Datenbank]; Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender in Berlin, Facebook-Beitrag am 10.02.2025, https://www.facebook.com/afdberlin/posts/pfbid0qJStYJVZtZm3uBaqGA2eD5mtR2PbMoGrSrDD9GVkYMt9A8kaoh6HZCFRPKtoHSKxl [zur Datenbank]; Thorsten Weiß, MdA und stv. Fraktionsvorsitzender in Berlin, X-Beitrag am 18.05.2025, https://x.com/buchheitmarkus/status/1924157766094004635 [zur Datenbank].

[2970] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, YouTube-Beitrag am 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank], ab 00:56:47.

[2971] AfD Bayern im Landtag, X-Beitrag am 03.07.2025, https://x.com/afd_bayern/status/1940804547565515248 [zur Datenbank].

[2972] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, X-Post am 29.10.2024, https://x.com/KotreLena/status/1851187736784392454 [zur Datenbank].

(2) Pauschale Abschiebungen

Neben der Größenordnung ist bezeichnend, mit welcher Pauschalität Abschiebungen gefordert werden. AfD-Funktionär*innen verlangen auf allen Parteiebenen Abschiebungen, die ganze Gruppen erfassen – pauschal, ohne Differenzierung, ohne Erwähnung von Schutzstatus, Aufenthaltsdauer oder individuellen Umständen.

So erklärte Alice Weidel, Bundestagsfraktionsvorsitzende und Bundessprecherin, eine AfD-Regierung werde „das Rad komplett zurückdrehen“ und „diese Menschen dahin zurückführen, wo sie hergekommen sind“.[2973] Zugleich kritisierte sie gesetzliche Regelungen zum Rechtsschutz von Ausreisepflichtigen und erklärte, dadurch werde „ab sofort jede (!) Abschiebung obsolet“.[2974]

Auch andere AfD-Bundestagsabgeordnete äußern sich in ähnlich weitgehender Weise. Der damalige Bundestagsabgeordnete Kleinwächter erklärte bei einer Wahlkampfveranstaltung, man werde „die ganzen Leute [abschieben], die so illegale Migranten sind, die vor nichts und niemandem geflohen sind, die keine politisch Verfolgten sind, die keinen Krieg hatten, da wo sie herkommen“.[2975] Zugleich kündigte er umfangreiche Rückführungsmaßnahmen an: Man werde „die Flugzeuge los[schicken] […] die Schiffe los[schicken] […] die Busse los[schicken]“, um diese Menschen außer Landes zu bringen.[2976] Bereits zuvor hatte er

---

[2973] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 10.09.2025, https://tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7548416901920099607 [zur Datenbank].
[2974] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post am 18.01.2024, https://x.com/alice_weidel/status/1748050369224065154 [zur Datenbank].
[2975] Norbert Kleinwächter, ehem. MdB aus Brandenburg und ehem. stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Wahlkampfveranstaltung in Bad Freienwalde am 14.09.2024, TikTok-Beitrag am 15.09.2024, https://www.tiktok.com/@kleinwaechterafd/video/7414831004457684257 [zur Datenbank], ab 00:03:31.
[2976] Norbert Kleinwächter, ehem. MdB aus Brandenburg und ehem. stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 14.02.2025, https://tiktok.com/@kleinwaechterafd/video/7471253504451972374 [zur Datenbank], ab 00:20:39.

betont, dass Menschen, die „illegal eingewandert sind, auch sofort wieder abgeschoben werden“ müssten.[2977] Dabei sind „illegale“ Personen alle, die ohne Visum eingereist sind oder über das Flughafenverfahren Anträge gestellt haben.

Das Bundesvorstandsmitglied Hannes Gnauck erklärte auf X: „Jeder Fremde mehr in diesem Land ist einer zu viel. Wir brauchen eine stringente Remigration von denen, die hier sind.“[2978]

Die Bundestagsfraktion schrieb zudem in ihrem Magazin von April 2026 zum Thema Wohnungsnot, die starke Verknappung des Angebots auf dem Wohnungsmarkt lasse sich „auf die zusätzliche Nachfrage durch rund sechs Millionen Migranten zurückführen“. Und: „Durch konsequente Remigration ließe sich die Wohnraumkrise (...) entschärfen. So zeigen die bislang etwa 2,5 Millionen Rückführungen in den Vereinigten Staaten bereits eine spürbare Entspannung auf dem amerikanischen Wohnungsmarkt.“[2979] Das verdeutlicht die Dimension der von ihr geplanten Abschiebungen.

Auch auf Landesebene finden sich entsprechende Aussagen. Stephan Protschka, Landesvorsitzender in Bayern und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, erklärte, wer sich hier „aufführ[t] wie Zuhause“, könne „gerne wieder heimgehen, auch in Kriegsgebiete“.[2980] Jörg Urban, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender in Sachsen, forderte „massive Abschiebungen“[2981]; der

---

[2977] Norbert Kleinwächter, ehem. MdB aus Brandenburg und ehem. stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion, YouTube am 23.08.2023, https://www.youtube.com/watch?v=VcK8i4n8DIM&t=174s [zur Datenbank], ab 00:02:53.
[2978] Hannes Gnauck, MdB aus Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und Mitglied im Landesvorstand Brandenburg, X-Beitrag am 23.9.2023, https://x.com/Hannes_Gnauck/status/1705628027760038305 [zur Datenbank].
[2979] Fraktion Kompakt, Das Magazin der AfD-Bundestagsfraktion, April 2026, S. 18, https://afdbt-cdn.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Fraktion-Kompakt_Ausgabe-17_2026_v7.0-DIGITAL.pdf.
[2980] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Instagram-Post am 04.01.2023, https://www.instagram.com/p/Cm_hw87NnH6 [zur Datenbank].
[2981] AfD Landesverband Sachsen, Facebook-beitrag am 15.12.2022, https://www.facebook.com/AfD.Sachsen/videos/886883389161372/ [zur Datenbank]; Instagram-beitrag am 15.12.2022, https://www.instagram.com/p/CmMGJcwM492 [zur

Europaabgeordnete und damalige bayerische Landesvorsitzende Petr Bystron forderte die „sofortige Rückführung aller abgelehnten Asylbewerber“ und sprach darüber hinaus von der Notwendigkeit, „eine gesellschaftliche Diskussion über die schnellste Rückführung von allen anderen“ zu beginnen.[2982] Lena Kotré, brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der Landtagsfraktion, plädierte dafür, von individuellen Asylprüfungen abzurücken und stattdessen Gruppen pauschal auszuschließen („es gibt Gruppen, die haben überhaupt kein Recht einzureisen“).[2983] Dennis Hohloch, Mitglied des Bundesvorstands und parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Brandenburg, erklärte, die einzige Quote, die eine AfD-Regierung akzeptieren würde, sei „die Quote von 100 Prozent Abschiebungen“.[2984] In einer weiteren Äußerung machte er deutlich, dass nach seiner Auffassung selbst syrische Geflüchtete unabhängig von ihrer Integration Deutschland verlassen müssten, als er auf die Frage eines Journalisten, wie viele der 22.000 in Brandenburg lebenden Syrer*innen in Lohn und Brot seien, antwortete: „Offensichtlich bald niemand mehr“.[2985] Sebastian Wippel, stellvertretender Landes- und Fraktionsvorsitzender in Sachsen, formulierte die migrationspolitische Linie als „Dreiklang: Grenzen dicht, Abschiebung aller

---

Datenbank]; sowie Repost von Jörg Urban, MdL in Sachsen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Sachsen, Facebook-Repost am 15.12.2022, https://www.facebook.com/AfD.Sachsen/videos/886883389161372/.

[2982] Petr Bystron, MdEP, Kundgebung Markt Schwerin am 30.07.2016, YouTube am 08.08.2016, https://www.youtube.com/watch?v=LjtLpieFsy0 [zur Datenbank], ab 00:06:18.

[2983] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Vortrag: Remigration in Theorie und Praxis, YouTube-Video am 20.06.2025, https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank], ab 00:09:58.

[2984] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, TikTok-Beitrag am 01.10.2024, https://www.tiktok.com/@dennishohloch.afd/video/7420867002140511521 [zur Datenbank], ab 00:00:47.

[2985] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, https://www.tiktok.com/@dennishohloch.afd/video/7447176947286773014 [zur Datenbank].

irregulär Eingewanderten, Remigration“.[2986] Jan Moldenhauer, Landtagsabgeordneter und Landesvorstandsmitglied in Sachsen-Anhalt, erklärte, „kulturfremde junge Männer“ müssten „zurück nach Afrika geschickt werden“.[2987]

Auch auf kommunaler bzw. untergeordneter Parteiebene finden sich entsprechende Forderungen. Die AfD-Kommunalpolitikerin Yvonne Prause erklärte im Zusammenhang mit jugendlichen Straftätern, man solle diese „ab in den Abschiebeflieger“ schicken – und zwar „mit der gesamten netten Blutlinie“.[2988]

bb) Zielgruppe: weit gefasste Gruppen von Schutzsuchenden ohne individuelle Prüfung

Programmatisch verankert sind innerhalb der AfD insbesondere die Abschiebung von Geduldeten und Personen ohne Schutzstatus (dazu unter A.III.2.b)bb)(1)). Zusätzlich liegt ein besonderer Fokus der Abschiebungsforderungen auf Straftäter*innen und Gefährder*innen, deren Abschiebung auch dann durchgesetzt werden soll, wenn ein Abschiebungsschutz greift (dazu unter A.III.2.b)bb)(2)). Außerdem sollen insbesondere Personen ohne Identitätsnachweis abgeschoben werden (dazu unter A.III.2.b)bb)(3)).

(1) Zielgruppe 1: Geduldete und Personen ohne Schutzstatus

Die AfD fordert auf Bundes- und Landesebene konsequent, alle vollziehbar ausreisepflichtigen Personen abzuschieben[2989] – unter strikter Anwendung des

---

[2986] Sebastian Wippel, MdL in Sachsen, stv. Landesvorsitzender und stv. Fraktionsvorsitzender Sachsen, Telegram-Beitrag am 17.10.2023, https://www.t.me/sebastianwippel/1381# [zur Datenbank].

[2987] Jan Moldenhauer, MdL in Sachsen-Anhalt und Mitglied im Landesvorstand Sachsen-Anhalt, Facebook-Beitrag am 11.06.2022, https://www.facebook.com/Jan.Moldenhauer.AfD/posts/pfbid035ZJb1KmWksRbwpBcKu2PxtoRPPtpEMDyW7TpEMsmtqLP972duTrpsiAvYwspCdkpl [zur Datenbank].

[2988] Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 77.

[2989] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.

geltenden Rechts.[2990] Diese Forderung findet sich in den Programmen der AfD Brandenburg,[2991] Nordrhein-Westfalen[2992] und Thüringen.[2993] Dass sie darunter auch Personen mit Duldung versteht – also Personen, bei denen die Abschiebung nach geltendem Recht gerade wegen bestehender Abschiebungshindernisse ausgesetzt ist –, ergibt sich aus der Gegenüberstellung ihrer Forderungen mit den amtlichen Statistiken, auf die sie sich stützt.

Dies drückt sich unter anderem in Aussagen wie in diesem Antrag der AfD-Bundestagsfraktion aus:

> Die dringliche Entlastung des Systems durch eine konsequente Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten ist auch 2022 gescheitert: Von über 300.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern wurden lediglich knapp 13.000 und damit gerade einmal um die 4 % abgeschoben.[2994]

Der Bundesvorstand veröffentlichte am 22. August 2024 unter Bezugnahme auf Stephan Brandner, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Bundesvorstandsmitglied und Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, die folgende Stellungnahme auf ihrer eigenen Homepage:

> Berlin, 22.08.2024. Wie aus einem Schreiben der Bundespolizei hervorgeht, werden gewalttätige Migranten, die sich aktiv gegen ihre Abschiebung wehren, auf freien Fuß gesetzt. Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, stellt fest, dass dies genau das Gegenteil einer effizienten und notwendigen Abschiebepolitik ist: „Gerade und vor allem gewalttätige und renitente Migranten ohne Aufenthaltsstatus haben in Deutschland nichts verloren. Eine massive und robuste Abschiebeinitiative, die alle Ausreisepflichtigen unverzüglich außer Landes bringt, ist die erste wichtige Maßnahme, um dem Asylchaos beizukommen. Es ist ohne Zweifel eine Kraftanstrengung, knapp 300.000 Personen abzuschieben, aber Recht und Gesetz

[2990] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 108.
[2991] AfD Brandenburg, Landtagswahlprogramm 2024, S. 31.
[2992] AfD Nordrhein-Westfalen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 20.
[2993] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 51 f.; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 69 f.
[2994] AfD-Fraktion, Antrag: Die Zeitenwende in der Migrationspolitik mit einer Rückführungsoffensive 2023 einleiten, Drucksache 20/6184, 28.03.2023, S. 1.

müssen um- und durchgesetzt werden. Das sind wir den redlichen Bürgern in diesem Land schuldig. Als AfD versprechen wir nicht nur, wie Bundeskanzler Scholz – wir setzen um. Und zwar sofort.“[2995]

In die gleiche Richtung weist auch der Entschließungsantrag der AfD Brandenburg vom 15. Januar 2025:

Gegenwärtig leben in Deutschland über 800.000 Ausländer, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Lediglich etwa 186.000 sind hiervon vollziehbar ausreisepflichtig. Die Akzeptanz des grundgesetzlich verbürgten Asylrechts ist nur dann gegeben, wenn diejenigen, deren Antrag abgelehnt wurde, auch konsequent abgeschoben werden. [2996]

René Springer, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Landesverbands Brandenburg, sagte am 02. September 2024 auf einer Wahlkampfveranstaltung in Lübben:

Wir werden die Zuwanderung steuern, begrenzen, und wir werden die außer Landes bringen, die nicht hierhergehören. Und ja, das sind mehr als eine Million. Das ist deutlich mal angesagt hier! Und weil mich Journalisten immer ansprechen auf die , millionenfache Remigration - es sind eben nicht nur 300.000 Ausreisepflichtige, es sind auch 700.000 ohne Aufenthaltsgenehmigung [⋯], das sind über 500.000, die über Jahre Bürgergeld beziehen, das sind 250.000 kriminelle Ausländer jedes Jahr, das sind Syrer, die in ihre Heimat zurückkehren können, weil es dort sicher ist; das sind Ukrainer, die in ihre Heimat zurückkehren können, denn wer Urlaub machen kann in der Ukraine, der kann da auch leben. Und wenn man das alles aufsummiert, da sind wir ganz klar bei einer siebenstelligen Zahl. [⋯] Stehen wir zu unseren Positionen! Kämpfen wir für unser Land, für unsere Interessen, kämpfen wir für Deutschland und für die Interessen unserer Leistungsträger und vor allem: Kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder [⋯].[2997]

[2995] AfD, Stephan Brandner: Abschiebungen konsequent und robust durchsetzen!, 22.08.2024, https://www.afd.de/stephan-brandner-abschiebungen-konsequent-und-robust-durchsetzen/.

[2996] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Entschließungsantrag vom 15.1.2025, Drucksache 8/ 348, https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w8/drs/ab_0300/348.pdf.

[2997] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 02.09.2024, zit. nach *Ministerium*

Im Jahr 2022 waren laut offiziellen Angaben 304.308 Personen vollziehbar ausreisepflichtig.[2998] Davon hatten 248.145 eine Duldung, 56.168 Personen waren unmittelbar vollziehbar ausreisepflichtig. Dies ergibt sich aus den offiziellen Anträgen der Partei (Bund, Landesverband Brandenburg), wie auch den Zitaten von hochrangigen Funktionär*innen. Auch das Gesetz selbst versteht unter „vollziehbar ausreisepflichtige Personen“ nach § 58 Abs. 2 AufenthG sämtliche Personen, die eine Duldung haben.

Die AfD will schlussendlich alle Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind – unabhängig davon, ob eine Duldung besteht oder nicht – abschieben.

(2) Zielgruppe 2: Straftäter*innen und Gefährder*innen

Straftäter*innen und Gefährder*innen benennt die AfD als weitere Zielgruppe ihrer Abschiebungspolitik. Forderungen nach deren Abschiebung sind als solche rechtlich zulässig.

(a) Programmatische Grundlage

Auf Bundesebene bilden die Bundestagswahlprogramme der AfD die programmatische Ausgangslage. Im Wahlprogramm von 2021 wird die Erleichterung der Ausweisung bereits bei geringfügiger Kriminalität sowie die Einführung einer „zwingenden Ausweisung“ gefordert. Das Wahlprogramm von 2025 setzt diesen Kurs fort und benennt ausdrücklich ausländische Gefährder, Extremisten und schwere Straftäter als vorrangige Zielgruppe der Rückführungspolitik.[2999] Diese

---

für Inneres und Kommunales Brandenburg, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 71.

[2998] Statista, Anzahl der ausreisepflichtigen und geduldeten Ausländer in Deutschland von 2015 bis 2024, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1538626/umfrage/ausreisepflichtige-und-geduldete-auslaender-in-deutschland/. Im Jahr 2023 waren es 242.642, davon 48.642 unmittelbar ausreisepflichtig.

[2999] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77; AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.

Forderungen wiederholen sich exemplarisch im Landtagswahlprogramm aus Sachsen-Anhalt („Straftäter und Gefährder“),[3000] Niedersachsen („Radikale Islamisten und sogenannte Gefährder“),[3001] Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2021 („Straftäter und Gefährder“)[3002] sowie Baden-Württemberg („Straftäter und Gefährder“)[3003].

Diese programmatischen Forderungen werden durch öffentliche Äußerungen führender Parteivertreter*innen bekräftigt und zugespitzt. Besonders weitreichend ist dabei die Formulierung von Bundessprecherin Alice Weidel, die in einer im Bundestag gehaltenen und auf TikTok verbreiteten Rede die „konsequente und ausnahmslose“ Abschiebung von straffälligen und nicht aufenthaltsberechtigten ausländischen Staatsbürgern verlangte.[3004] Die Forderung umfasst nach ihrem Wortlaut sämtliche Straftäter*innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und differenziert nicht nach Schutzstatus oder konkreter Gefährdung im Zielstaat.

In einer weiteren, ebenfalls auf TikTok am 18. November 2023 veröffentlichten Rede erklärte Weidel, die AfD werde in Regierungsverantwortung alle ausreisepflichtigen Ausländer ausweisen, und stellte fest: „Jeder Straftäter hat sein Aufenthaltsrecht hier verwirkt.“[3005] Auch diese Formulierung kennt keine Abschiebungsausnahmen.

[3000] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, Teil II. Einwanderung und Remigration, Punkt 18.
[3001] AfD Niedersachen, Landtagswahlprogramm 2017, S. 82.
[3002] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Landtagswahlprogramm 2021, S. 41.
[3003] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2021, S. 12.
[3004] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag, TikTok-Beitrag am 17.09.2025, https://www.tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7551067406131596566 [zur Datenbank].
[3005] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Interview, TikTok-Beitrag vom 18.11.2023, https://tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7302758340088614176 [zur Datenbank].

(b) Weitere Äußerungen zur Ablehnung von Abschiebungshindernissen

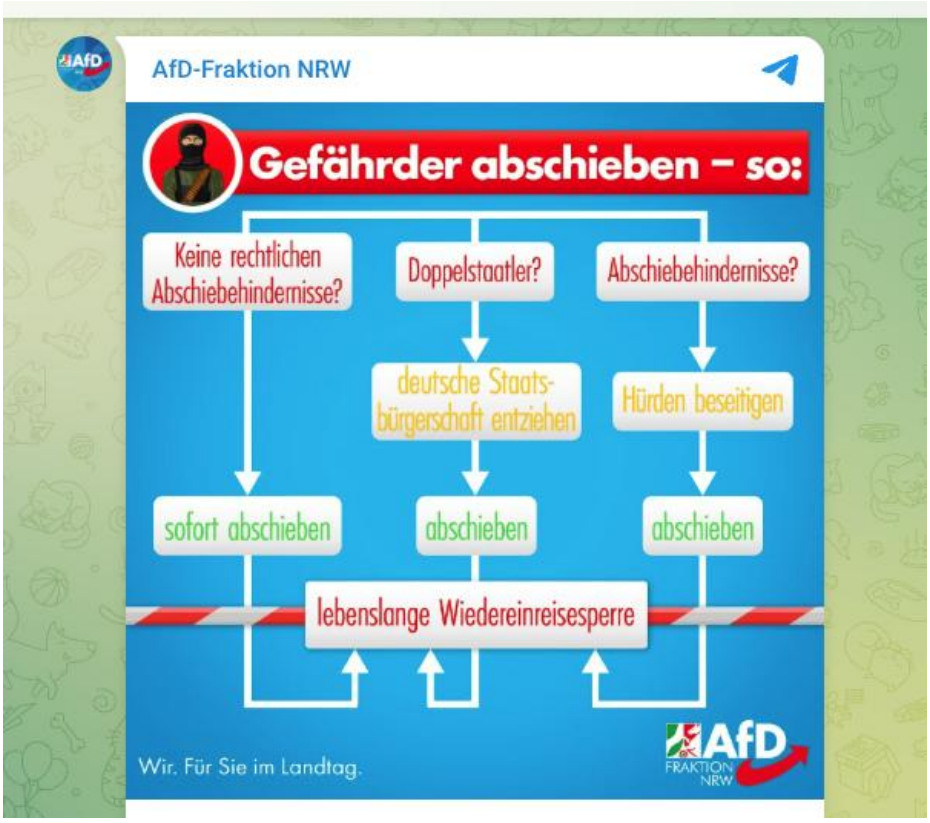
Außerdem halten verschiedene AfD-Funktionär*innen bestehende rechtliche Abschiebungshindernisse – insbesondere das völkerrechtliche Refoulementverbot – explizit für nicht verbindlich.

Bundessprecherin Alice Weidel kommentierte am 14. Mai 2019 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das die Aberkennung des Asylstatus bei besonders schweren Straftaten ermöglichte.[3006] Weidel kritisierte, dass trotz der Statusaberkennung eine Abschiebung ausgeschlossen bleibe, weil die Genfer Flüchtlingskonvention weiterhin Schutz gewähre. Das Urteil müsse „konsequent zu Ende gedacht werden“ – nämlich dahingehend, dass die Ausweisung „verpflichtend“ mit der Aberkennung einhergeht.[3007] Die Äußerung bezieht sich nach ihrem Wortlaut auch auf Personen, denen im Zielstaat Folter droht; eine Einschränkung für diese Personengruppe wird nicht formuliert.

In die gleiche Richtung äußerte sich Thomas Thumm, Landtagsabgeordneter in Sachsen, nach einer kleinen Anfrage zu einem ausländischen Verdächtigen, der nach einer Gewalttat von einem Abschiebungsverbot profitierte. Thumm bezeichnete das Abschiebungsverbot als „Hohn für das Opfer“ und forderte die sofortige Abschiebung krimineller Ausländer – ohne dabei auf die rechtliche Begründung des Abschiebungsverbots einzugehen.[3008] Das bestehende Abschiebungsverbot wird damit nicht als rechtlich begründeter Schutz anerkannt, sondern als politisches Versagen behandelt. Die Forderung knüpft nicht an die menschenrechtliche Lage im Zielstaat an; sie soll auch dann gelten, wenn nach geltender Rechtslage ein Abschiebungsverbot eingreift.

[3006] EuGH, Urteil v. 14.05.2019 – C-391/16 ua – *Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft*.
[3007] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 14.05.2019, https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid0S6s8et1P3vLYjcJyG7ToaYGo8J3KpTxQ1eiTq5kHELcMtFNNdyf6fXhky16Buhz2l [zur Datenbank].
[3008] Landesverband Sachsen, Telegram-Post vom 11.08.2023, Beitrag geteilt von Thomas Thumm, MdL in Sachsen, https://t.me/afdsachsen/895 [zur Datenbank].

In Bezug auf Gefährder*innen verbreitete die AfD-Fraktion aus Nordrhein-Westfalen am 21. August 2021 das folgende Bild auf Telegram:[3009]



Bestehende Schutzvorschriften (insbesondere §§ 60 Abs. 5, 7 AufenthG) werden als „Hürden“ bezeichnet, die abgebaut werden sollen.

(c) Nulltoleranz und Ablehnung der Verhältnismäßigkeitsprüfung

Darüber hinaus lassen sich Forderungen nach Abschiebung ohne Verhältnismäßigkeitsprüfung finden – also unabhängig von der Schwere der Tat, den individuellen Umständen oder dem Bestehen von Schutzgründen. Diese Forderungen ziehen sich durch Beiträge auf Bundes- wie auf Landesebene.

Die AfD-Bundestagsfraktion forderte in einer Pressemitteilung vom 17. Juni 2018, alle ausländischen Gefährder „umgehend abzuschieben“, da diese nicht lückenlos überwacht werden könnten und das Anschlagsrisiko „untragbar hoch“

[3009] AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post am 21.08.2021, https://t.me/afdfraktionnrw/541# [zur Datenbank].

sei.[3010] Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bekräftigte diese Haltung in einem auf der AfD-Homepage veröffentlichten Beitrag vom 24. Juni 2021: Gefährder seien „nicht zu überwachen, sondern – soweit ohne deutschen Pass – abzuschieben“.[3011]

Auf parlamentarischer Ebene forderte Christina Baum, Bundestagsabgeordnete und damals Bundesvorstandsmitglied, am 25. Oktober 2022 auf X eine „sofortige Ausweisung von Ausländern bei strafbaren Handlungen nach dem deutschen Gesetz – selbst bei geringfügigen Delikten“ und räumte ausdrücklich keinerlei Ausnahmen ein: „Null Toleranz!“[3012]

Der Landesverband Schleswig-Holstein verlangte in einem Telegram-Post vom 31. Dezember 2024, dass straffällige Ausländer bereits „nach der ersten Straftat“ abgeschoben werden müssten – ohne Rücksicht auf die Art des Delikts oder bestehende Schutzgründe.[3013]

[3010] AfD Bundestagsfraktion, Pressemitteilung vom 17.06.2018, https://afdbundestag.de/die-afd-abgeordneten-aus-bundestag-und-landtag-haben-bei-einer-klausur-in-berlin-gemeinsame-politische-schwerpunkte-gesetzt/.
[3011] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 24.06.2021, veröffentlicht auf der AfD-Homepage, https://www.afd.de/von-stroch-keuter-merkels-versprechen-zur-aufklaerung-des-islamistischen-terroranschlags-auf-dem-breitscheidplatz-blieb-uneingeloest/.
[3012] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, X-Post am 25.10.2022, https://x.com/drchristinabaum/status/1584790052479303680 [zur Datenbank].
[3013] Landesverband Schleswig-Holstein, Telegram-Post am 16.01.2024, https://www.t.me/afdschleswigholstein/667 [zur Datenbank].



t.me/AfDSchleswigHolstein/667 465 Dec 31, 2024 at 14:41

Der Berliner Landesverband schlug in seinem Positionspapier „Innere Sicherheit – Ausländerkriminalität und Remigration“ vom 14. April 2025 „Schnellverfahren für ausländische Straftäter“ vor, bei denen innerhalb von 72 Stunden über eine Abschiebung entschieden werden soll.[3014]

In gleicher Weise postete Martin Hess, Bundestagsabgeordneter, am 21. Oktober 2023 auf X, es brauche eine „stringente Nulltoleranz-Politik“; gewalttätige Migranten müssten „endlich begreifen, dass sie hier nicht erwünscht sind“, und „konsequente Verurteilungen und Ausweisungen“ seien „zwingend erforderlich“.[3015] Robert Teske, Bundestagsabgeordneter, teilte am 17. September 2023 auf X einen Comic, der „illegale Einwanderer“, „kriminelle Ausländer“ und „abgelehnte Asylbewerber“ als Problemgruppen undifferenziert nebeneinanderstellte und bildlich einen kollektiven Abtransport „alle raus“ – nach Syrien –

[3014] AfD Berlin, Positionspapier „Innere Sicherheit – Ausländerkriminalität und Remigration“, 14. April 2025, S. 8, https://afd-fraktion.berlin/wp-content/uploads/2025/04/AfD-BF_Positionspapier-zur-inneren-Sicherheit_druck.pdf.
[3015] Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, stv. innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, X-Post am 21.10.2023, https://x.com/martin_hess_mdb/status/1715648383275212936 [zur Datenbank].

darstellte. Die Visualisierung bringt zum Ausdruck, dass weder individuelle Umstände noch bestehende Schutzgründe als maßgeblich betrachtet werden.[3016]

Auch der Landesverband Brandenburg teilte am 26. Januar 2025 auf Facebook, es sei „Zeit für Remigration“: „Besonders für straffällig gewordene Migranten darf es keine Toleranz geben.“[3017] Beatrix von Storch formulierte auf Telegram: „Ein Ausländer, der unsere gesellschaftlichen Spielregeln ignoriert und überdies als Gewalttäter gegen unsere Strafgesetze verstößt, muss abgeschoben werden.“[3018] In einer Rede erklärte Krzysztof Walczak, Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft sowie parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, „ausländische aggressive Muslime an unseren Schulen gehören nicht in die Gesprächstherapie, sondern in den Abschiebeflieger“.[3019]

(3) Zielgruppe 3: Menschen ohne Identitätsnachweise

Menschen ohne Identitätsnachweise sind von der AfD-Abschiebungspolitik in spezifischer Weise betroffen, weil mehrere Forderungen in ihrem Fall kumulativ wirken und sie vollständig aus dem Schutzverfahren herausdrängen würden.

Bereits die Abschaffung der Duldung würde Personen treffen, die derzeit nur deshalb geduldet sind, weil sie keine für eine Abschiebung erforderlichen Identitätspapiere besitzen. Für diese Menschen entfiele damit ihre einzige rechtliche Absicherung gegen eine Abschiebung (dazu unter A.III.2.b)cc)(2)).

Darüber hinaus fordert die AfD in ihrem Bundeswahlprogramm 2025, die Beantragung von Asyl und einem sonstigen Schutzstatus nur bei nachgewiesener

---

[3016] Robert Teske, MdB aus Thüringen und Mitglied im Landesvorstand Thüringen, teilte in einem Tweet vom 17. September 2023 einen Comic, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 400.
[3017] AfD Brandenburg, Facebook-Post am 26.01.2025, https://www.facebook.com/afd.brandenburg/posts/1608883069795193/ [zur Datenbank].
[3018] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Telegram-Beitrag am 06.01.2023, https://t.me/beatrixvstorch/1767[zur Datenbank].
[3019] Landesverband Hamburg, TikTok-Beitrag am 17.07.2025, Rede von Krzysztof Walczak, MdHB, stv. Landesvorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer Hamburg, https://tiktok.com/@afdhamburg/video/7528077664326847766 [zur Datenbank].

Identität und Staatsangehörigkeit zuzulassen.[3020] Wird zugleich die Duldung abgeschafft, führt dies zu einer aufenthaltsrechtlich prekären Lage von Schutzsuchenden ohne Identitätsnachweise, in welcher sie unmittelbar von Abschiebungen bedroht wären (dazu unter A.III.2.b)cc)(2)).

Neben der Forderung im Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2025 heißt es im Landtagswahlprogramm Niedersachsen aus dem Jahr 2022 unter der Überschrift „Illegale Migranten und abgelehnte Bewerber zurückführen“, dass fehlende Papiere kein Ausreisehindernis sein dürften. Deutsche Behörden müssten in der Lage sein, bei Bedarf entsprechende Ersatzpapiere auszustellen. Damit soll ein Weg aufgezeigt werden, wie die Abschiebung von Menschen mit ungeklärter Identität trotz bisher bestehender rechtlicher und diplomatischer Hürden praktisch umgesetzt werden kann.

Deutlich formulierte der AfD-Bundesverband in einem Facebook-Post vom 3. Januar 2019: Sollten Abschiebungen wegen „verlorengegangener“ Ausweise nicht möglich sein, seien ausländische Straftäter so lange in Abschiebungshaft zu nehmen, bis ihnen wieder „einfällt, aus welchem Land sie einst ‚geflüchtet‘ sind“.[3021]

Auch eine am 14. Februar 2025 auf seinem TikTok-Kanal veröffentlichte Rede des damaligen Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter macht deutlich, dass Abschiebungen von Schutzsuchenden ohne Identitätsnachweise mit allen verfügbaren Mitteln durchgesetzt werden sollen:

> Und genau deswegen werden wir mit ganz klarer und harter Diplomatie sagen, die Leute kommen zu dir auf die eine oder andere Weise und wir schicken die Flugzeuge los und wir schicken die Schiffe los und wir schicken die Busse los. Wir werden diese Leute los, die allesamt illegal in unser Land gekommen sind, weil sie an der Grenze gelogen haben,

[3020] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 103.
[3021] AfD-Bundesverband, Facebook-Post vom 03.01.2019, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid02mygidnT5eendiNucJ1FPZTTKetRznDiaSJEKaqavehUgLQ7ugg8oMuo8jyojDCRol [zur Datenbank].

weil sie teilweise ihre Identität verschleiert haben, weil sie nicht mitgewirkt haben bei der Aufklärung ihrer entsprechenden Fluchtursachen[3022]

Die zitierten Äußerungen stellen Schutzsuchende ohne Identitätsnachweise pauschal als bewusst Täuschende dar. Nach ihrem Wortlaut soll die Abschiebung dieser Personen unabhängig vom Einzelfall durchgesetzt werden.

Insgesamt ist die Forderung, Schutzanträge nur bei nachgewiesener Identität zuzulassen, erheblich restriktiver als die geltende Rechtslage. Das geltende Asylgesetz knüpft den Zugang zum Asylverfahren nicht an den Nachweis von Identität oder Staatsangehörigkeit. Fehlende Dokumente führen zwar zu Mitwirkungspflichten und können die Glaubwürdigkeit beeinflussen, schließen aber das Verfahren nicht aus (dazu unter A.III.2.c)bb)(1) ausführlich).

cc) Derogation geltender Schutzstandards

Die bereits dargelegten Abschiebungsziele setzen voraus, dass der Kreis der ausreisepflichtigen Personen weit über den gegenwärtigen Stand hinaus ausgeweitet wird. Um diese Abschiebungen zu ermöglichen, könnte die AfD weitreichende Änderungen an mehreren Säulen des bestehenden Schutzsystems planen: Durch die Abschaffung des individuell einklagbaren Asylgrundrechts, die Loslösung vom europäischen Asylsystem sowie die Infragestellung von über politische Verfolgung hinausgehenden Schutzstatus würde die Entscheidung über eine Aufenthaltsberechtigung von einem rechtlich gebundenen Anspruch zu einer objektiven Gewährleistung umgestaltet (dazu unter A.III.2.b)cc)(1)). Nach diesen Vorschlägen soll die Anerkennung als schutzberechtigt von politisch festgelegten Quoten und Kapazitäten abhängen.

Ein solcher Systemwechsel zeigt sich auch daran, dass sich aus den Programmen und Beschlüssen der Partei kein ausdifferenzierter, rechtstechnisch formulierter

---

[3022] Norbert Kleinwächter, ehem. MdB aus Brandenburg und ehem. stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 14.02.2025, https://tiktok.com/@kleinwaechterafd/video/7471253504451972374 [zur Datenbank], ab 00:20:39.

Kriterienkatalog für die Aufnahme Schutzsuchender ergibt, wie er dem geltenden Asylrecht zugrunde liegt. An die Stelle eines individuell einklagbaren (Grund-) Rechts mit gesetzlich gebundenen Tatbestandsvoraussetzungen soll nach den programmatischen Aussagen der Partei eine politisch gesteuerte staatliche Aufnahmeentscheidung treten. Maßgeblicher Bezugspunkt dieser Entscheidung wäre nach den programmatischen Aussagen nicht mehr primär die individuelle Schutzbedürftigkeit im Sinne eines rechtlich überprüfbaren Anspruchs, sondern das nationale Interesse und die staatliche Steuerungsfähigkeit. Deutschland solle frei entscheiden können, wem Schutz gewährt werde;[3023] die Aufnahme würde damit primär zu einer Frage politischer Zweckmäßigkeit und staatlicher Kapazitäten. Darüber hinaus soll auch die Duldung als Abschiebungshindernis abgeschafft werden (dazu unter A.III.2.b)cc)(2)).

(1) Loslösung vom nationalen und internationalen Schutzsystem

Die AfD möchte sich vom nationalen und internationalen Schutzsystem lösen.

(a) Abschaffung eines einklagbaren Asylgrundrechts nach Art. 16a GG

Die AfD beabsichtigt, das individuelle Asylgrundrecht nach Art. 16a GG als subjektiv einklagbares Recht abzuschaffen und durch eine institutionelle Garantie oder ein staatliches Gnadenrecht zu ersetzen. An die Stelle eines rechtlich gebundenen Anspruchs auf Durchführung eines Asylverfahrens soll eine politisch steuerbare Aufnahmeentscheidung treten, gegen die der Rechtsweg nicht offen steht.

(aa) Abschaffung des individuellen Asylgrundrechts

Bereits das Grundsatzprogramm 2016 fordert die Ersetzung des individuellen Asylgrundrechts durch „die grundgesetzliche Gewährleistung eines Asylgesetzes (institutionelle Garantie)“. [3024] Dieselbe Forderung findet sich im Land-

[3023] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2026, II. Einwanderung und Remigration, Punkt 5.
[3024] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 60

tagswahlprogramm Saarland aus dem Jahr 2017[3025] sowie im Landtagswahlprogramm Thüringen aus dem Jahr 2024,[3026] in dem der individuelle Rechtsanspruch auf Asyl ebenfalls in Frage gestellt wird. Explizit formuliert die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg die Forderung nach Abschaffung des subjektiv einklagbaren Rechts auch in einem Entschließungsantrag aus dem Jahr 2024:

> Der Landtag möge beschließen: Die Landesregierung wird aufgefordert: […] 7. sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass das Asylrecht nach dem Vorbild anderer europäischer Länder als subjektiv einklagbares Recht abgeschafft wird;[3027]

Im Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2025 fordert die AfD:

> Weiterhin werden wir folgende Maßnahmen unter Beachtung rechtsstaatlicher Standards umsetzen:
>
> Einrichtung von Gewahrsamszentren an der Grenze zur Sicherstellung aufenthaltsbeendender Maßnahmen
>
> Aufkündigung von UN-Migrations- und UN-Flüchtlingspakt
>
> Anstoßen sowohl einer Reform der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) als auch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) mit dem Ziel der Anpassung an aktuelle Gegebenheiten seit 2015
>
> Umwandlung des individuellen Asylrechts hin zu einer institutionellen Garantie oder einer einfachgesetzlichen Regelung
>
> Der Rechtsanspruch auf Aufnahme zum Zweck des Asylverfahrens wird auf Personen, die unmittelbar und konkret bedroht sind, beschränkt.[3028]

Diese Forderung nach Abschaffung des Asylgrundrechts findet sich seit dem Grundsatzprogramm 2016 durchgängig in Bundes- und Landeswahlprogrammen sowie in parlamentarischen Anträgen und wird in Teilen der Partei zur Forderung nach einem vollständigen Gnadenrecht zugespitzt.

[3025] AfD Saarland, Landtagswahlprogramm 2017, S. 39.
[3026] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 67.
[3027] AfD Fraktion im Landtag Brandenburg, Entschließungsantrag der AfD-Fraktion, Landtag Brandenburg, Drucksache 7/10150, 28.08.2024.
[3028] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 103.

(bb) „Tatsächlich politisch Verfolgte“

Den Wahlprogrammen und Einzeläußerungen ist zugleich zu entnehmen, dass ein eingeschränktes Residuum des Schutzes für tatsächlich politisch Verfolgte erhalten bleiben soll.

In der Kurzversion des AfD-Grundsatzprogramms aus dem Jahr 2016 ist zu lesen:

> Deutschland ist aufgrund seiner geografischen Lage, seiner Geschichte, Bevölkerung und dichten Besiedelung kein klassisches Einwanderungsland. Es ist notwendig, zwischen politisch Verfolgten und Kriegsflüchtlingen einerseits und irregulären Migranten andererseits zu unterscheiden. […]
>
> • Das individuelle Asylgrundrecht soll durch die grundgesetzliche Gewährleistung eines Asylgesetzes ersetzt werden. Das Asylrecht darf nicht länger als ein Vehikel der Masseneinwanderung missbraucht werden.[3029]

Veröffentlicht über die Homepage der AfD-Bundestagsfraktion forderte am 3. November 2017 auch Alexander Gauland, AfD-Ehrenvorsitzender und Bundestagsabgeordneter, die Abschaffung des individuellen Grundrechts auf Asyl:

> Die AfD wird sich dafür einsetzen, dass das aktuelle Asylrecht abgeschafft und durch ein modernes, institutionelles Asylrecht ersetzt wird, nach dem der Staat entscheidet, wann er Asyl gewährt und wann nicht.[3030]

Im Wahlprogramm des AfD-Landesverbands Berlin aus dem Jahr 2016 ist zu lesen:

> Konkret und individuell politisch Verfolgte erhalten in Deutschland Asyl, soweit die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit unseres Landes nicht überschritten und seine soziale und finanzielle Stabilität nicht gefährdet wird. Auch humanitäre Hilfe zugunsten von Schutzbedürftigen, insbesondere Bürgerkriegsflüchtlingen, halten wir für ein Gebot der Menschlichkeit. Diese Verpflichtung zur Hilfe lässt sich aber nachhaltig und effektiv am

---

[3029] AfD, Kurzversion des Grundsatzprogramm 2016, S. 12.
[3030] AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, MdB aus Sachsen und Ehrenvorsitzender, 03.11.2017, https://afdbundestag.de/alexander-gauland-individuelles-grundrecht-auf-asyl-abschaffen/.

> besten in den Herkunftsregionen der Flüchtlinge umsetzen. Wir halten es für eine ethisch verantwortungsvollere Entscheidung, die Bürgerkriegsflüchtlinge dabei zu unterstützen, ein Ende der fluchtverursachenden Konflikte in ihren jeweiligen Herkunftsregionen abzuwarten, statt einen besonders mobilen Teil von ihnen durch eine unbesonnene Einladungspolitik zu einem lebensgefährlichen Wettlauf nach Deutschland einzuladen.[3031]

Auch das Landtagswahlprogramm in Sachsen-Anhalt spricht von „wirklich politisch Verfolgten“.[3032]

Dass die AfD ein – selektives – Schutzversprechen für tatsächlich politisch Verfolgte anerkennt, belegt exemplarisch die Äußerung von Martin Sichert:

> Der Bundestag hat den Völkermord an den Jesiden anerkannt. Die AfD hat daher eine Berichterstattung durch die Bundesregierung beantragt. Wir wollen, dass diese uns erklärt, warum Kriegsverbrecher und radikale Muslime in Deutschland bleiben können, aber man die Zuflucht vor tatsächlicher Verfolgung suchenden Jesiden ihren Verfolgern durch eine Abschiebung schutzlos ausliefert. Die AfD steht an der Seite tatsächlich politisch Verfolgter.[3033]

Dieser Befund entkräftet die vorstehende These jedoch nicht: Das verbleibende Schutzversprechen steht unter Kapazitäts- und Kulturvorbehalten, die den Zugang faktisch begrenzen, und ist überdies nicht einklagbar ausgestaltet.

Das verbleibende Schutzversprechen ist in der AfD-Programmatik durchgängig an Einschränkungen geknüpft, die seine individuelle Durchsetzung begrenzen. Am deutlichsten zeigt dies das Berliner Wahlprogramm (2016), das Asylschutz explizit unter den Vorbehalt der „Aufnahme- und Integrationsfähigkeit“ des Landes sowie der „sozialen und finanziellen Stabilität“ stellt (s. o.). Schutz soll nur im Rahmen der jeweils verfügbaren Aufnahmekapazitäten gewährt werden; die Höhe dieser Kapazitäten soll politisch festgesetzt werden. Zusätzlich findet sich

---

[3031] AfD Berlin, Landtagswahlprogramm 2016, S. 18.
[3032] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2021, S. 11.
[3033] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram am 12.10.2023, https://t.me/martinsichertinfo/2160 [zur Datenbank].

bei dem sächsischen Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel ein interpretativer Angriff auf den Geltungsanspruch des Art. 16a GG selbst: Er argumentiert, der historische Verfassungsgeber habe die heutige Einwanderungssituation nicht vor Augen gehabt:

> Außerdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Väter unseres Grundgesetzes bei der Verschriftlichung des Asylrechts für politisch Verfolgte vor mehr als 70 Jahren wohl kaum den demografischen Austausch des eigenen Volkes durch beruflich unqualifizierte und kulturfremde Migranten im Hinterkopf hatten.[3034]

(cc) Asyl als Gnadenrecht

Insgesamt wird aus der Programmatik sowie den Einzeläußerungen deutlich: Das Asylrecht nach Art. 16a GG soll zumindest in eine institutionelle Garantie umgewandelt werden, die nach den programmatischen Aussagen der Partei gerade keinen individuell einklagbaren Anspruch mehr vermitteln soll.

Ob das verbleibende Schutzversprechen für tatsächlich politisch Verfolgte überhaupt als einklagbares Recht konzipiert ist, lässt die Programmatik offen. Die analysierten Kapazitätsvorbehalte sowie die Forderungen nach pauschalen Zurückweisungen an der Grenze legen jedoch nahe, dass auch insoweit kein individuell durchsetzbarer Anspruch entstehen soll. In der Variante des Gnadenrechts wird dies zur ausdrücklichen Programmatik.

So forderte Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, die Umwandlung des Asylrechts in ein staatliches Gnadenrecht, das zugleich jeden gerichtlichen Rechtsweg ausschließt. Sie formulierte dies am 10. Mai 2018 auf Twitter wie folgt:

[3034] Sebastian Wippel, MdL in Sachsen, stv. Landesvorsitzender und stv. Fraktionsvorsitzender Sachsen, Telegram-Beitrag am 08.06.2023, https://t.me/sebastianwippel/1196 [zur Datenbank].

> Asylrecht muss Gnadenrecht werden: man kann es bekommen, hat aber keinen Anspruch darauf. Und deswegen kann dann auch jeder Rechtsweg ausgeschlossen werden. https://t.co/jxdzXfbiji[3035]

In ihrem aktuellen Landtagswahlprogramm aus dem Jahr 2026 fordert die AfD Sachsen-Anhalt ebenfalls, das Recht auf Asyl in ein Gnadenrecht umzuwandeln:

> Eine AfD-geführte Landesregierung wird eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung des Asyl-Grundrechts und seiner Umwandlung in ein staatlicherseits gewährtes Gnadenrecht einleiten. Wir müssen frei sein, entscheiden zu können, welchen Personen wir nach Maßgabe unseren politischen Interesses Asyl gewähren.[3036]

Rechtlich sind institutionelle Garantie und Gnadenrecht zu unterscheiden: Während erstere den Gesetzgeber zu einer gesetzlichen Ausgestaltung verpflichtet, ist letzteres vollständig der politischen Disposition überlassen. Praktisch überschneiden sich beide Modelle jedoch insoweit, als sie in den programmatischen Vorstellungen der AfD gerade nicht mit einem individuell durchsetzbaren Anspruch auf Schutzgewährung verbunden sein sollen. Im Ergebnis ist die Unterscheidung für die vorliegende Analyse daher nur insofern relevant, als das Gnadenrecht-Modell den weitergehenden Schritt einer vollständigen Entrechtung darstellt.

(b) Opt-Out aus dem europäischen Asylsystem

Das Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2025 formuliert die Forderung, dass Deutschland völlig eigenständig darüber entscheiden müsse, wer unter welchen Voraussetzungen schutzberechtigt sei. Die AfD hält die europäische Asylregelung für gescheitert und will sich – nach dänischem Vorbild – durch ein „Opt-Out“ vollständig aus der gemeinsamen Asylpolitik der EU zurückziehen:

[3035] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Beitrag am 10.05.2018, https://x.com/beatrix_vstorch/status/994554796018491392 [zur Datenbank].

[3036] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2026, II. Einwanderung und Remigration, Punkt 5.

> Das „Gemeinsame Europäische Asylsystem“ (GEAS) ist vollständig gescheitert, weshalb wir diesen Irrweg nicht weiterverfolgen werden. Stattdessen werden wir uns – analog zu Dänemark – im Rahmen eines „Opt-Outs“ nicht länger an der gemeinsamen Politik der EU im Bereich Asyl, subsidiärer Schutz und vorübergehender Schutz beteiligen.[3037]

Ein solches an Dänemark angelehntes Opt-out-Modell würde die Bindung Deutschlands an die EU-Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU entfallen lassen – und damit insbesondere dem subsidiären Schutz nach § 4 AsylG sein unionsrechtliches Fundament entziehen. Die Qualifikationsrichtlinie legt die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne der GFK und für die Gewährung des subsidiären Schutzes fest.

Zwar würden die spiegelbildlichen Bestimmungen im nationalen Asylgesetz nicht automatisch entfallen, doch zeigen die programmatischen Forderungen der AfD auf Bundes- wie auf Landesebene, dass zumindest der subsidiäre Schutz gezielt abgeschafft werden soll.

Dies fordert die AfD zumindest in Sachsen-Anhalt auch explizit: Im aktuellen Landtagswahlprogramm aus Sachsen-Anhalt heißt es:

> Eine AfD-geführte Landesregierung wird sich im Bundesrat für die Abschaffung des Subsidiären Schutzstatus für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge einsetzen. Die Bundesratsinitiative zur Abschaffung dieses Instruments ist notwendig, weil es sich nicht bewährt hat. Zudem ist der Subsidiäre Schutzstatus allenfalls rudimentär durch Völkerrecht vorgezeichnet. Deshalb ist eine Abschaffung möglich und nötig.[3038]

In dieselbe Richtung geht ein Antrag der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt, der die Landesregierung auffordert, sich dafür einzusetzen, dass der Status „subsidiärer Schutz“, wie er in § 4 AsylG beschrieben wird, vollständig aus der Rechtsordnung gestrichen wird.[3039]

[3037] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.
[3038] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2026, II. Einwanderung und Remigration, Punkt 19.
[3039] Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Bürger schützen - Kommunen entlasten - Subsidiären Schutz nach § 4 Asylgesetz aus der Rechtsordnung streichen, Drucksache 8/2247, 15.02.2023.

Dasselbe Muster zeigt sich in Äußerungen, die den Schutzanspruch konsequent auf Art. 16a GG verengen und die strengen Voraussetzungen des Asylgrundrechts betonen. Sie legen nahe, dass die AfD den weitergehenden internationalen Rechtsrahmen – insbesondere die GFK und den subsidiären Schutz – nicht als verbindlich anerkennt. Exemplarisch steht dafür die Dresdner Protestnote der AfD-Fraktionsvorsitzenden Ost vom 4. November 2022:

> Das Grundgesetz sieht nur ein temporäres Asylrecht für politisch Verfolgte vor. Nachgeordnetes Recht verlangt die Zurückweisung von illegalen Migranten an der Bundesgrenze. Wir bestehen auf Einhaltung geltenden Rechts. Das heißt: Die Bundesregierung muss zusammen mit den Landesregierungen die illegale Einwanderung mit Grenzkontrollen stoppen und alle Ausreisepflichtigen abschieben. Das Staatsvolk darf nicht ersetzt werden.[3040]

In die gleiche Richtung weist auch Lena Kotré, brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der Landtagsfraktion, wenn sie ausführt:

> Nein, hier müssen wir gleich sagen, es gibt Gruppen, die haben überhaupt kein Recht einzureisen, die bleiben außen vor, die können hier keinen Asylantrag stellen. Und in den allermeisten Fällen sind es diejenigen, die über sichere Drittstaaten kommen. Deutschland kann nur über die Luft oder über Nord- oder Ostsee erreicht werden, wenn man nicht über sichere Drittstaaten kommt. Und die Menschen, die eben nicht so einreisen, über Wasser oder Luft, die haben kein Recht, hier einen Asylantrag zu stellen. Das ist Artikel 16a des Grundgesetzes. Das hat Frau Merkel damals einfach mal ausgesetzt. Und mittlerweile ist es halt einfach so. Das wird hingenommen. Davon müssen wir wegkommen.[3041]

Anknüpfungspunkt der Schutzanerkennung bleibt das Asylrecht – das weitestgehend abgeschafft werden soll –, wobei der subsidiäre Schutz in der

---

[3040] Dresdner Protestnote der AfD-Fraktionsvorsitzenden Ost, https://afd-fraktion-brandenburg.de/dresdner-protestnote-der-afd-fraktionsvorsitzenden-ost/.

[3041] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Remigration: Theorie und Praxis, YouTube am 20.06.2025, https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank], ab 00:11:00.

Programmatik nicht lediglich als reformbedürftig, sondern ausdrücklich als abschaffungswürdig dargestellt wird. Die Genfer Flüchtlingskonvention wird dabei in wesentlichen Teilen als nicht verbindlich behandelt.

In der Gesamtschau zielen diese Positionen darauf ab, die Zahl der Personen mit rechtlich gesichertem Schutzstatus zu reduzieren und damit zugleich die Gruppe der ausreisepflichtigen Personen zu vergrößern. Damit würden die institutionellen Voraussetzungen für eine deutliche Ausweitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen geschaffen.

(2) Abschaffung der Duldung

Die AfD will die Duldung abschaffen. Die Duldung nach § 60a ff. AufenthG ist kein Aufenthaltstitel, sondern ein Instrument der Verwaltungsvollstreckung. Sie setzt die vollziehbare Ausreisepflicht voraus, also die Bestandskraft der Entscheidung über die Ausreisepflicht (§ 58 Abs. 2 AufenthG), insbesondere also die Bestandskraft der ablehnenden Entscheidung über den Asylantrag und damit auch das Erlöschen der Aufenthaltsgestattung. Dadurch wird die Abschiebung vorübergehend ausgesetzt, sie bietet den Geduldeten also für ihre Gültigkeitsdauer Schutz vor einer Abschiebung.

Vollziehbar ausreisepflichtige Personen sind grundsätzlich alle Personen, denen kein Schutzstatus zuerkannt wurde (vgl. § 58 Abs. 2 AufenthG). Davon sind auch Personen umfasst, die eine Duldung vorweisen können und somit dem Grunde nach nicht abschiebungsfähig sind.

Die AfD fordert in ihrem Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2025 die ersatzlose Streichung der Duldung:

> Abschaffung aller Bleiberechtsregelungen für ausreisepflichtige Personen, insbesondere auch der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung und des Chancenaufenthaltsrechts
>
> Ersatz der Duldung durch eine Bescheinigung über die Ausreisepflicht.[3042]

[3042] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 108.

In die gleiche Richtung weist auch der Entschließungsantrag der AfD Brandenburg vom 15. Januar 2025, wonach zur Vermeidung falscher Anreize ein illegaler Aufenthalt nicht weiter geduldet werden dürfe.[3043] Die Abschaffung der Duldung fordert auch die brandenburgische Landtagsabgeordnete Lena Kotré, brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin Landtagsfraktion:

> Wir müssen, das habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, die sogenannte Duldung abschaffen. Wir müssen niemanden dulden. Wer hier kein Recht hat, da zu sein, der muss nicht geduldet werden, der muss außer Landes geschafft werden. […]. Wir brauchen, das hatte ich auch schon angesprochen, eine Rückführung von Illegalen und von Kriminellen. Jeder, der sich nicht hier an Recht und Gesetz heilt, muss gehen.[3044]

Der Bundesverband der AfD forderte dementsprechend in seinem Bundestagswahlprogramm 2025, dass alle vollziehbar ausreisepflichtigen Personen konsequent abgeschoben werden müssten.[3045] Dabei solle das geltende Recht strikt angewendet werden.[3046] Dies fordern auch die AfD Brandenburg,[3047] Nordrhein-Westfalen[3048] und Thüringen.[3049]

dd) Institutionelle Umsetzung

Die bislang dargestellten Ziele – millionenfache Remigration, Ausweitung des Adressatenkreises, Derogation geltender Schutzstandards – werden von konkreten Umsetzungskonzepten flankiert. Insbesondere auf Landesebene finden sich

---

[3043] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag auf Aktuelle Stunde der AfD-Fraktion - Lösungen statt Absichtserklärungen: Wie kann Brandenburg die Zahl der Abschiebungen erhöhen? - Drucksache 8/338 vom 14.01.2025, Entschließungsantrag vom 15.1.2025, Drucksache 8/ 348.
[3044] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Remigration: Theorie und Praxis, YouTube am 20.06.2025, https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank], ab 00:11:41.
[3045] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.
[3046] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 108.
[3047] AfD Brandenburg, Regierungsprogramm 2024, S. 31.
[3048] AfD Nordrhein-Westfalen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 20.
[3049] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 51 f.; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 69 f.

Pläne für die institutionelle Infrastruktur massenhafter Abschiebungen: die Privatisierung des Abschiebungsprozesses nach dem Brandenburger Modell (dazu unter A.III.2.b)dd)(1)) sowie die Forderung nach einer spezialisierten Abschiebebehörde nach dem Vorbild der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE (dazu unter A.III.2.b)dd)(2)). Beide Konzepte sind ausweislich der zugrundeliegenden Verlautbarungen auf den Vollzug von Abschiebungen in großer Zahl ausgerichtet; eine Anknüpfung an Einzelfallprüfungen ist in den Konzepten nicht ausgeführt.

(1) Privatisierung der Durchführung von Abschiebungen

Die institutionelle Umsetzung der Abschiebungen hat in Brandenburg bereits konkrete legislative Gestalt angenommen. Am 15. Januar 2025 brachte die AfD-Fraktion aus Brandenburg einen Entschließungsantrag in den Landtag ein, der die Privatisierung wesentlicher Teile des Abschiebungsverfahrens fordert. Kernbestandteil ist, die Ausreisepflicht „ohne Ausnahme und unverzüglich“ durch private Dienstleister durchzusetzen – von der Unterbringung in „speziellen Ausreisezentren“ über die Organisation von Transportmitteln bis hin zur „Ermittlung von untergetauchten Personen“[3050].

Steffen Kotré beschreibt auf TikTok die zugrunde liegende Initiative mit den Worten, man habe eine Kampagne gestartet – „nicht mehr Asylindustrie, sondern Abschiebeindustrie“ – und wolle eine „großflächige Abschiebeindustrie“, bei der Unternehmen sich um die Gestaltung des Abschiebeprozesses bewerben könnten.[3051] Lena Kotré, brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende

---

[3050] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag auf Aktuelle Stunde der AfD-Fraktion - Lösungen statt Absichtserklärungen: Wie kann Brandenburg die Zahl der Abschiebungen erhöhen? - Drucksache 8/338 vom 14.01.2025, Entschließungsantrag vom 15.1.2025, Drucksache 8/ 348; außerdem Landesverband Brandenburg, Facebook-Beitrag am 10.02.2025, https://www.facebook.com/afd.brandenburg/posts/pfbid02nfz5m3E7txTi77izjAygFXYEemetaLwNjYy4MiireS3Wkagho4t1HhhRX5MrQECHl [zur Datenbank].

[3051] Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 13.09.2024, https://www.tiktok.com/@steffenkotre/video/7414179892151029025 [zur Datenbank], ab 00:15:19.

Fraktionsvorsitzende sowie Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der Landtagsfraktion, bekräftigt dies und benennt das Ziel explizit: „Wir brauchen eine millionenfache Remigration und das erreichen wir am besten durch die Privatisierung der Abschiebungen.“[3052]

In umfangreicher Tiefe beschrieb Lena Kotré auf einer Veranstaltung in Berlin, Pankow, am 6. November 2025 unter dem Titel „Privatisierte Abschiebeindustrie – Der Turbo für die Remigration!“ die Remigrationspolitik der AfD.[3053] In diesem Vortrag skizzierte sie ein mehrstufiges operatives Modell, das den gesamten Abschiebungsprozess – von der Identifizierung bis zum Abflug – in private Hände legen soll.[3054] Die Menschen, die „übers Mittelmeer zu uns gekommen sind“, hätten „größtenteils ihre Pässe verloren“ – was eine Abschiebung rechtlich blockiere. Kotré schlägt vor, dieses Hindernis durch den Einsatz privater Detekteien zu überwinden. Zur Herkunftsermittlung nennt sie zwei Methoden: DNA-Tests, die zwar keine Staatsgrenzen, wohl aber Herkunftsregionen eingrenzen könnten – „wenn wir wissen, der kommt irgendwo aus dem Bereich, nennen wir jetzt einfach mal nördlicher Irak oder ähnliches, dann haben wir einen Anhaltspunkt.“ Ergänzend schlägt sie die Beschlagnahme von Mobiltelefonen vor: „Dann sehen wir, wohin haben sie telefoniert, mit wem haben sie telefoniert, auf welcher Sprache ist überhaupt dieses Telefon eingestellt.“ Auf dieser Grundlage sollten Beliehene dann Ersatzdokumente beschaffen – für Kotré eine zwingende Voraussetzung, denn: „Ohne Dokumente kann man eben nicht abschieben.“[3055]

[3052] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, X-Post am 29.10.2024, https://x.com/KotreLena/status/1851187736784392454 [zur Datenbank].
[3053] AfD Berlin-Pankow, Herzliche Einladung zur Blankenburger Runde, 26.102025, https://pankow.afd.berlin/2025/10/herzliche-einladung-zur-blankenburger-runde-3/.
[3054] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, TikTok-Video am 06.11.2025, https://www.tiktok.com/@uwe.schreckling/video/7569699572155682071 [zur Datenbank].
[3055] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, TikTok-Beitrag am 06.11.2025, https://www.tiktok.com/@uwe.schreckling/video/7569699572155682071 [zur Datenbank], ab 00:19:52.

Sehr ausführlich geht Kotré auf den Zugriff der abzuschiebenden Person ein. Beim tatsächlichen Aufgreifen von Personen sieht sie ein Verhältnis von zwei Beamt*innen zu sechs Beliehenen vor. Beamt*innen trügen Waffe und Handschellen; alles Weitere übernähmen Beliehene. Sie erwähnt außerdem die Möglichkeit, Personen direkt bei Terminen in Ausländerbehörden festzunehmen – und nennt das „Tischabschiebungen“.[3056]

Zum Schluss des Vortrags berechnet Lena Kotré die Umsetzungsgeschwindigkeit der geplanten Abschiebungen:

- Mit 2 Beamt*innen und 6 Beliehenen und 8 Zugriffen pro Tag würde die Abschiebung der vollziehbar Ausreisepflichtigen in Brandenburg 9 Monate, in Berlin 2 Jahre und in Deutschland 20 Jahre dauern.
- Mit 10 Beamt*innen und 60 Beliehenen reduziere sich das auf unter 2 Monate (Brandenburg), unter 5 Monate (Berlin) und unter 5 Jahre (Deutschland).
- Mit 100 Beamt*innen und 600 Beliehenen auf 5 Tage (Brandenburg) wäre die Abschiebung von allen vollziehbar Ausreisepflichtigen in 15 Tagen (Berlin) und ca. 6 Monate (Deutschland) erreicht – unter Einberechnung von Feiertagen und Ausfällen schätzt sie realistisch etwa ein Jahr für Deutschland.[3057]

(2) Positive Bezüge auf die Abschiebungspolitik der USA

Teilweise wird in der AfD eine Abschiebepolizei gefordert. Dadurch sollen Maßnahmen vorbereitet werden, die massenhafte Abschiebungen ermöglichen.

[3056] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, TikTok-Beitrag am 06.11.2025, https://www.tiktok.com/@uwe.schreckling/video/7569699572155682071 [zur Datenbank], ab 00:16:59.

[3057] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, TikTok-Video am 06.11.2025, https://www.tiktok.com/@uwe.schreckling/video/7569699572155682071 [zur Datenbank], ab 00:24:01.

Zu Beginn des Jahres 2025 erregte die Migrationspolitik der neu angetretenen Trump-Administration international Aufsehen: Die US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) führte großangelegte Razzien durch, nahm tausende Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus fest und leitete das ein, was Trump als „größtes Massenabschiebungsprogramm der Geschichte“ ankündigte. Bilder von Verhaftungen, Abschiebungsflügen und militärisch anmutenden Einsätzen gingen um die Welt.

Auf diese Bilder und Szenarien bezogen sich AfD-Funktionär*innen sowie der bayerische Landesverband wiederholt positiv.

Die AfD-Landtagsfraktion Bayern forderte in einem Positionspapier aus dem Jahr 2026 nach ihrer Klausurtagung in Oberbayern die Einrichtung einer „Asyl-, Fahndungs- und Abschiebegruppe“ (AFA) der Bayerischen Polizei – und benannte dabei ausdrücklich ICE als Orientierungspunkt. In dem Papier heißt es, eine solche spezialisierte Einheit könnte „ähnlich wie das ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) in den USA durch fokussierte Arbeit die Abschiebequote deutlich erhöhen, den Missbrauch des Asylsystems eindämmen und die öffentliche Sicherheit sowie die Akzeptanz des Asylrechts langfristig sichern.“[3058] Wie die AFA konkret ausgestaltet werden solle, ließ die Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner offen – entsprechende Festlegungen wolle sie erst nach einer Regierungsübernahme in Bayern treffen.[3059]

Der bayerische Landtagsabgeordnete Jörg Baumann griff diese Forderung am 24. Januar 2026 auf X auf und verknüpfte sie ausdrücklich mit dem US-amerikanischen Vorbild:

[3058] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Positionspapiere der Arbeitskreise zur Winterklausur 2026, S. 3 f.

[3059] *Leister*, AfD will Trumps umstrittenste Idee kopieren, in: t-online, 30.01.2026, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101105096/afd-will-donald-trumps-umstrittenste-idee-mit-ice-beamten-kopieren.html (abgerufen am: 10.06.2026).

> Nur die #AfD steht für eine echte Migrationswende. Deshalb fordern wir die AFA, die Asyl-Fahndung-Abschiebungsgruppe, zur Aufgreifung und Abschiebung von ausreisepflichtigen Migranten. #DeshalbAfD #AfDwirkt #AFA #ICE #Bayern #Remigration[3060]

Die Verwendung des Hashtags #ICE neben #Remigration macht die inhaltliche Bezugnahme auf die US-Behörde explizit.

Nachdem AfD-Parteivorsitzender Tino Chrupalla beim „Sonntags-Stammtisch" des BR Fernsehens vom 1. Februar 2026 eine ablehnende Haltung gegenüber einer bayerischen AFA erkennen ließ und erklärte, er sehe keinen Bedarf für eine solche Einheit und vertraue den bestehenden Sicherheitsbehörden,[3061] reagierte Baumann am selben Tag auf X mit dem Vorwurf einer innerparteilichen Distanzierung:

> Distanzierung zu @Martin_Sellner und dem politischen Vorfeld reicht nicht, nein, man distanziert sich gleich mal von der @AfD_Bayern_LT
>
> Abschiebung ist Ländersache! #AfD #Bayern #Remigration[3062]

Auch Guntram Proß, Kreisrat im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg, bezeichnet eine ICE-ähnliche ‚Remigrationspolizei' als verzichtbar, wenn Grenzen konsequent geschlossen würden. Gleichzeitig stellt er damit beides als legitime Alternativen dar.[3063]

[3060] Jörg Baumann, MdL in Bayern, X-Beitrag am 24.01.2026, https://x.com/baumannmdl/status/2015024704180937105?s=46&t=Ur4EQfKYRJDMwkuU34y9oQ [zur Datenbank].

[3061] *Jung*, Chrupalla: Brauchen keine Abschiebe-Polizei, 01.02.2026, https://www.br.de/nachrichten/bayern/chrupalla-brauchen-keine-abschiebe-polizei,V9xkIaj (abgerufen am: 10.06.2026).

[3062] Jörg Baumann, MdL in Bayern, X-Beitrag am 01.02.2026, https://x.com/baumannmdl/status/2018048588756976106?s=46&t=Ur4EQfKYRJDMwkuU34y9oQ [zur Datenbank].

[3063] Guntram Proß, Kreisrat im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg, X-Post am 25.01.2026, https://x.com/guntrampross/status/2015515370971709566?s=46&t=Ur4EQfKYRJDMwkuU34y9oQ [zur Datenbank].

Grundsätzliche Zustimmung zur Abschiebungspolitik Trumps äußerte auch Christina Baum, Bundestagsabgeordnete, in einem Facebook-Beitrag unter der Überschrift „Trumps Massenabschiebung beginnt“:

> Wir müssen schnell handeln, und dazu gehört auch eine millionenfache Remigration. Lasst uns unser Land endlich wieder zurückholen.[3064]



Der bayerische Landtagsabgeordnete Daniel Halemba transportierte dieselbe Stoßrichtung in einem anderen Format: Er postete auf X ein bekanntes Star-Wars-Meme – das sogenannte „Anakin-Padmé-Meme“ aus Episode II –, das strukturell so funktioniert, dass eine Person eine bedrohliche oder radikale Aussage trifft, woraufhin die andere eine harmlosere Interpretation vorschlägt, die erkennbar nicht gemeint ist. Halemba besetzte das Meme mit der Aussage „Wir brauchen ICE in Deutschland“ und der Gegenfrage „Du meinst den Zug, oder?“ Die Pointe liegt darin, dass er eben nicht den Intercity-Express meint, sondern die US-Einwanderungsbehörde ICE.[3065]

[3064] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Beitrag am 27.01.2025, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid0FK6h1ptac5yv5h9KHhcxVukKZJstrsgF5xZZ2APoofqmmb4ML1LbfaxVmFNQxfdkl [zur Datenbank].
[3065] Daniel Halemba, MdL in Bayern, X-Beitrag am 09.01.2026, https://x.com/halemba_daniel/status/2009576657494168055?s=46&t=Ur4EQfKYRJDMwkuU34y9oQ [zur Datenbank].



Auch im Entwurf des Wahlprogramms des Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2026 findet sich eine Forderung nach einer besonderen polizeilichen Sondereinheit. Unter der Überschrift „Grenz- und Rückführungspolizei“ heißt es dort:

> Wir werden illegale Migration, Schleuserkriminalität und grenzüberschreitende Eigentums- und Drogendelikte wirksam bekämpfen. Dazu werden wir auf den vorhandenen gemeinsamen Diensteinheiten von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll sowie den deutsch-polnischen Polizeistreifen aufbauen. Ziel ist eine eigene Grenz- und Rückführungspolizei innerhalb der Landespolizei mit entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen.[3066]

Anders als die bayerische AFA-Forderung nimmt das Programm in Mecklenburg-Vorpommern keinen expliziten Bezug auf ICE. Die strukturelle Parallele ist gleichwohl erkennbar: In beiden Fällen wird eine spezialisierte Einheit gefordert, die auf Abschiebungen ausgerichtet ist.

Petr Bystron, Europaabgeordneter der AfD, verbreitete am 17. Juni 2025 auf Telegram Aussagen Trumps zu seinem Massenabschiebungsprogramm:

> So geht regieren für das eigene Volk!

[3066] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf des Landtagswahlprogramms, 2026, S. 49.

> Donald Trump zu seinem Massenabschiebungsprogramm:
>
> - „Unsere Innenstädte sind durch illegale Migration zu Schauplätzen von Kriminalität, Chaos und Verfall geworden."
>
> - „Wir werden alle verfügbaren Mittel einsetzen, um illegale Ausländer zurückzuführen und die innere Sicherheit wiederherzustellen."
>
> - „ICE wird angewiesen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das größte Massenabschiebungsprogramm der Geschichte durchzuführen."[3067]

Dabei verwendet er den Kommentar „So geht regieren für das eigene Volk!" – darunter Zitate Trumps, in denen dieser ankündigte, ICE werde angewiesen, „alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das größte Massenabschiebungsprogramm der Geschichte durchzuführen."

Der Bundestagsabgeordnete Robert Teske schloss sich am 10. Februar 2026 in einem Facebook-Video inhaltlich an und rahmte Abschiebungen nach US-amerikanischem Vorbild als rechtsstaatliches Gebot:

> ICE in den USA: Rechtsstaat gilt – auch in Deutschland. Illegale Migration ist kein Menschenrecht, sondern Rechtsbruch. […] Auch in Deutschland gilt: Wer illegal einreist, muss das Land wieder verlassen – human, rechtsstaatlich, aber konsequent.[3068]

Die genannten Äußerungen zeigen, dass die positive Bezugnahme auf ICE und Trumps Abschiebungspolitik kein Einzelphänomen darstellt, sondern von Funktionär*innen auf verschiedenen Ebenen – vom Landtag bis zum Bundestag – öffentlich und wiederholt geäußert wurde.

Positiv bezieht sich auch Kay Gottschalk, stellvertretender Bundessprecher und finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion sowie stellvertretender

---

[3067] Petr Bystron, MdEP, Telegram am 17.06.2025, https://t.me/teambystron/6187 [zur Datenbank]; auch auf https://www.facebook.com/bystronpetr/posts/pfbid0NnmpSKrvgVBFUMDw8gtggsctZxDtqd1BuTFVLriv8J5uXEU8Zm8VczK369ApqVBml [zur Datenbank].

[3068] Robert Teske, MdB aus Thüringen und Mitglied im Landesvorstand Thüringen, Facebook-Reel am 10.02.2026, https://www.facebook.com/reel/1830005967709967 [zur Datenbank].

Landessprecher Nordrhein-Westfalen, auf die Abschiebungspolitik der USA, wenn er am 30. Mai 2026 auf X Folgendes postete:

> @RESUM26 bringt patriotische Kräfte aus aller Welt zusammen. Umso mehr hat es mich gefreut, dort meinen Freund @StefanoLforte und den legendären @GregoryKBovino zu treffen.[3069]

Bei dem in Bezug genommenen RESUM26 handelt es sich um den 2. Europäischen Remigrations-Gipfel, bei dem sich Ende Mai 2026 Migrationskritiker*innen, Rechte und ‚Patriot*innen' aus ganz Europa versammelten, um über konkrete Strategien zur Rückführung zu beraten. Der von Gottschalk genannte Stefano L. Forte ist Funktionär des New York Young Republican Club, der die dortige Bewegung mit dem Slogan „Remigration will make Europe great again!" unterstützte. Der ebenfalls als „legendär" bezeichnete Gregory K. Bovino war von Oktober 2025 bis Januar 2026 informeller Oberbefehlshaber (commander-at-large) der US-Border Patrol und wurde zum öffentlichen Gesicht der aggressiven Einwanderungs- und Abschiebepolitik der zweiten Trump-Administration.[3070] Bovino leitete großflächige und vielfach als unverhältnismäßig kritisierte Einwanderungsrazzien in mehreren US-Städten (u. a. Los Angeles, Chicago, Charlotte, New Orleans, Minneapolis); Border-Patrol-Agenten unter seinem Kommando hielten Personen nachweislich allein aufgrund ihres Akzents an. Im Januar 2026 wurde Bovino nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Staatsbürger*innen in Minneapolis von seiner Funktion entbunden.

[3069] Kay Gottschalk, MdB aus Nordrhein-Westfalen, stv. Bundessprecher und finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, stv. Landessprecher Nordrhein-Westfalen, Facebook-Beitrag am 30.05.2026, https://x.com/gottschalkmdb/status/2060727928409759991?s=20 [zur Datenbank].

[3070] DIE ZEIT, Umstrittener US-Grenzschützer Greg Bovino geht vorzeitig in Rente, 17.03.2026, https://www.zeit.de/politik/ausland/2026-03/greg-bovino-us-grenzschutz-donald-trump-ruhestand-gxe.

Auch Sven Tritschler, Landtagsabgeordneter und stellvertretender Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, bezog sich auf Bovino und posierte mit ihm für ein Foto:[3071]



[3071] Sven Tritschler, MdL in Nordrhein-Westfalen und stv. Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag am 30.05.2026, https://x.com/twittschler/status/2060757498517197132 [zur Datenbank].

Die scheinbar harmlose Bemerkung über Bovinos „Schneider“ ist als Anspielung auf eine NS-Bildsprache zu lesen. Bovino erlangte über seine aggressiven Razzia-Einsätze hinaus dadurch besondere Bekanntheit, dass sein knielanger, doppelreihiger Mantel in Verbindung mit kurzgeschorenem Haar in der internationalen wie deutschen Berichterstattung wiederholt mit der Ästhetik von SS-Offizieren verglichen wurde.[3072] Der Verweis auf einen „Schneider“ – verstärkt durch den zwinkernden Emoji und die Verlinkung der Vollzugsbehörde @ICEgov (*Immigration and Customs Enforcement*) – knüpft erkennbar an genau diese als faschistisch wahrgenommene Inszenierung an und macht sie zum Gegenstand einer wohlwollend-spielerischen Bezugnahme.

c) Rechtliche Würdigung: Abschiebungen auch unter Missachtung der Menschenwürde

Fraglich ist, ob das politische Abschiebekonzept der AfD darauf angelegt ist, eine möglichst große Zahl von Schutzsuchenden auch unter Verletzung der Menschenwürde abzuschieben. Eine Abschiebung ist nach Art. 1 Abs. 1 GG dann unzulässig, wenn dem Betroffenen im Zielstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine menschenunwürdige Behandlung droht; dabei handelt es sich um eine Prognoseentscheidung.[3073] Diese Gefahr könnte auf zwei Ebenen entstehen: einmal auf Ebene des Erkenntnisverfahrens (dazu unter A.III.2.c)bb)) sowie auf der materiell-rechtlichen Ebene hinsichtlich eines potenziell nicht mehr bestehenden Abschiebungsschutzes bei drohenden Menschenwürdeverletzungen (dazu unter A.III.2.c)cc)). Zuvor ist jedoch der Prognosemaßstab zu klären (dazu unter A.III.2.c)aa)).

[3072] Süddeutsche-Zeitung, Jörg Häntzschel, Oberster Stilist der Grausamkeit, 19.01.2026, https://www.sueddeutsche.de/kultur/ice-border-patrol-gregory-bovino-kristi-noem-trump-einwanderung-outfit-bovino-li.3371128.

[3073] *Wapler*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 118.

aa) Prognosemaßstab: strukturelle Wahrscheinlichkeit menschenwürdewidriger Abschiebungen

Da die asylrechtliche Rechtsprechung mögliche Verstöße gegen das Folterverbot bei Abschiebungen anhand von Art. 3 EMRK prüft, ist der zugrunde gelegte Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu bestimmen. Auch das Bundesverfassungsgericht prüft Abschiebungsverbote bei drohender Vollstreckung einer Todesstrafe oder lebenslanger Haft ohne jede Möglichkeit der Entlassung am Maßstab des Art. 3 EMRK und verwendet den Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit.[3074] Art. 3 EMRK und Art. 1 Abs. 1 GG konvergieren dabei in ihrem Schutzgehalt: Das absolute Verbot der Folter sowie unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung schützt denselben Kernbereich wie die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes; Folter und vergleichbare Behandlungsformen wie die lebenslange Haft sind daher unstreitig zugleich Verstöße gegen Art. 1 Abs. 1 GG.[3075] Der durch das Bundesverwaltungsgericht für Abschiebungsfälle entwickelte Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit ist deshalb auf die hier vorzunehmende Menschenwürdeprüfung übertragbar, da beide Normen im Bereich des Folterverbots denselben Schutzbereich erfassen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts[3076] trägt Deutschland nach Art. 3 EMRK Verantwortung, wenn bei einer Abschiebung erhebliche Gründe dafür bestehen, dass die betroffene Person im Zielstaat Folter oder unmenschlicher bzw. erniedrigender Behandlung ausgesetzt sein wird. Die Formulierung „erhebliche Gründe“ entstammt der Rechtsprechung des EGMR, der bei der Prüfung des Art. 3 EMRK auf das Bestehen eines „real risk“ abstellt.[3077] Die

---

[3074] BVerfG, Kammerbeschluss v. 04.05.2018 – 2 BvR 632/18, Rn. 47 ff. – *Auslieferung nach Tunesien*.
[3075] BVerfG, Urteil v. 21.06.1977 – 1 BvL 14/76, BVerfGE 45, 187 – *Lebenslange Freiheitsstrafe*.
[3076] Das Bundesverwaltungsgericht beschreibt den Maßstab im folgenden Urteil: BVerwG, Urteil v. 27.04.2010 – 10 C 5.09, Rn. 22; BVerwG, Urteil v. 01.06.2011 – 10 C 25/10, Rn. 22; BVerwG, Urteil v. 21.04.2022 – 1 C 10.21, Rn. 13.
[3077] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 28.02.2008 – 37201/06, Rn. 125 ff. – *Case of Saadi v. Italy*.

Gefahr muss dabei real, ernsthaft und auf einer hinreichenden Tatsachengrundlage beruhen – bloße Spekulation genügt nicht, ebenso wenig eine rein hypothetische Möglichkeit. Das Bundesverwaltungsgericht operationalisiert diesen Maßstab im nationalen Recht als beachtliche Wahrscheinlichkeit: Bei einer zusammenfassenden Würdigung aller Umstände müssen die für eine Art. 3 EMRK-widrige Behandlung sprechenden Gesichtspunkte gegenüber den dagegen sprechenden überwiegen, d.h. es muss mehr dafür als dagegen sprechen, dass die Verletzung eintritt.[3078]

Dieser Prognosemaßstab muss hinsichtlich seiner Bezugsgröße bei einer Betrachtung der Verfassungswidrigkeit einer Partei nach Art. 21 Abs. 2 GG angepasst werden. Es geht vorliegend nicht um einen konkreten Einzelfall, der aufgrund individueller Tatsachenermittlung betrachtet werden kann; Gegenstand der Prüfung der Verfassungswidrigkeit ist vielmehr das politische Programm einer Partei in ihrer Gesamtheit. Somit ist eine strukturell-verallgemeinernde Perspektive notwendig, da das politische Konzept einer Partei im Bereich des Abschiebungsschutzes seinem Wesen nach programmatisch und nicht auf die Situation einer individualisierbaren Person bezogen ist. Eine andere Betrachtung würde dazu führen, dass selbst dann, wenn eine Partei die Abschiebung in Folter explizit als Forderung benennen würde, die Prüfung der Menschenwürde leerlaufen würde **–** ein Ergebnis, das mit dem Schutzzweck des Art. 21 Abs. 2 GG als Verfassungsschutzinstrument unvereinbar wäre. Die Anpassung betrifft dabei nicht die Wahrscheinlichkeitsschwelle als solche, sondern die Bezugsgröße der Prognose: Nicht die drohende Verletzung im Einzelfall, sondern die strukturelle Ausrichtung des Parteiprogramms auf Abschiebungen, die jedenfalls auch die Menschenwürde verletzen, ist der maßgebliche Prüfungsgegenstand.

Es kommt also darauf an, ob das politische Konzept der Partei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen der Menschenwürde führen wird.

[3078] BVerwG, Urteil v. 21.04.2022 – 1 C 10.21, Rn. 13.

bb) Eingeschränktes Erkenntnisverfahren ohne effektiven Rechtsschutz

Zu der beachtlichen Wahrscheinlichkeit von Menschenwürdeverletzungen könnte es beitragen, wenn es kein leistungsstarkes Verfahren zur Erkenntnis über ein Asylbegehren mehr gäbe.

Wie dargelegt, will die AfD Menschen ohne Identitätsnachweise den Zugang zu einem Asylverfahren vollständig versperren, was es einer erheblichen Anzahl von Personen unmöglich machen würde, in ihrem Herkunftsland drohende Menschenwürdeverletzungen geltend zu machen (dazu unter A.III.2.c)bb)(1)). Außerdem soll auch den politisch Verfolgten kein individueller Anspruch auf Asyl zustehen, was die Zuverlässigkeit des Erkenntnisverfahrens erheblich verringert (dazu unter A.III.2.c)bb)(2)).

(1) Keine Beachtung von Menschenwürdeverletzungen, die Menschen ohne Identitätsnachweise drohen

Fraglich ist, ob ein Konzept mit Identitätsnachweis als Zugangsvoraussetzung zum Asylverfahren bei gleichzeitiger Abschaffung der Duldung Menschenwürdeverletzungen verhindern kann.

Der Ausschluss von Schutzsuchenden ohne ausreichende Identitätsnachweise vom Asylverfahren bei gleichzeitiger Abschaffung der Duldung erhöht das Risiko von Abschiebungen in menschenunwürdige Zustände erheblich. Können Personen ohne Identitätsnachweise weder eine Schutzberechtigung noch eine Duldung erhalten, sieht das Konzept der AfD keine individuelle Prüfung vor, ob ein menschenwürdegebundener Abschiebungsschutz nach Art. 1 Abs. 1 GG erforderlich ist. Dieses Erkenntnisverfahren ist keine bloße Formsache, sondern normative Bedingung dafür, dass Abschiebungen überhaupt mit der Menschenwürdegarantie vereinbar sein können. Die Anerkennungsquoten des BAMF vergangener Jahre belegen, dass der strukturelle Ausschluss vom Erkenntnisverfahren eine große Anzahl von Personen betreffen könnte, bei denen

tatsächlich Schutzgründe nach Art. 16a GG, §§ 3 und 4 AsylG sowie § 60 Abs. 5 und Abs. 7 AufenthG bestehen (dazu sogleich).

Mangels Erkenntnisverfahren, in welchem ein menschenwürdegebundener Abschiebungsschutz geprüft wird, hätten Betroffene regelmäßig keine Chance auf einen rechtlich gesicherten Aufenthalt. Für Aufenthaltstitel, welche nicht aufgrund einer Schutzberechtigung erteilt werden, ist die Identitätsklärung nach der aktuellen Rechtslage gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG Regelerteilungsvoraussetzung. Duldungen – etwa aufgrund fortdauernder Passlosigkeit – sollen nach der AfD nicht mehr erteilt werden. Um dies zu betrachten, ist zunächst darzustellen, wie viele Schutzsuchende strukturell keine Identitätsnachweise besitzen und aus welchen Gründen dies der Fall ist (dazu unter A.III.2.c)bb)(1)(a)), sodann zu zeigen, dass das geltende Recht Schutz auch ohne vollständige Identitätsklärung gewährt (dazu unter A.III.2.c)bb)(1)(b)), und schließlich zu prüfen, dass das Konzept der AfD ein entsprechendes Erkenntnisverfahren nicht vorsieht (dazu unter A.III.2.c)bb)(1)(c)).

(a) Anzahl Betroffene und Ursachen für eine ungeklärte Identität

Eine große Zahl derer, die in Deutschland erstmals einen Asylantrag stellen, verfügt nicht über einen Pass, Passersatz oder Personalausweis. 2025 lag der Anteil bei 65,4 % (74.000 von 113.000 Erstantragstellenden).[3079] 2024 betrug die Quote 49,9 %[3080], im Jahr 2023 lag sie bei 47,8 %[3081].

Die Betroffenen haben es oft nicht zu vertreten, dass sie keinen gültigen Pass besitzen. Dokumente können auf der Flucht verloren gehen, von Schleppern einbehalten oder bei Behörden verloren gehen. Zerstörte Infrastruktur im Her-

[3079] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Doris Achelwilm, Violetta Bock, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke – Drucksache 21/3695, BT Drs. 21/4448, 02.03.2026, S. 40.
[3080] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke – Drucksache 20/14882 –, BT Drs. 20/14923, 21.03.2025, S. 29.
[3081] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke – Drucksache 20/11493 –, BT Drs. 20/12228, 08.07.2024, S. 32.

kunftsland oder eine spontane Flucht können verhindern, dass Identitätsdokumente rechtzeitig besorgt werden können.[3082] Auch können Zweifel an der Aussagekraft von Dokumenten aus Staaten mit schlecht funktionierendem Personenstandswesen bestehen. [3083]

Die Beschaffung neuer Identitätsdokumente hängt von der Kooperation des Herkunftsstaats ab. Für Menschen, die dort verfolgt werden, kann die Kontaktaufnahme mit der Botschaft ihres Herkunftsstaats gefährlich sein, da sie somit ihren Aufenthalt in Deutschland preisgeben. Dies kann zudem Gefahren für ihre Familienmitglieder im Herkunftsstaat begründen.[3084] Auch kann eine Reise in den Herkunftsstaat für die Beschaffung von Identitätsdokumenten erforderlich sein, welche bei Vorliegen eines Schutzgrundes nicht möglich ist. Weitere Erschwernisse sind etwa hohe Kosten der Passbeschaffung, Bestechungsforderungen seitens der Behörden der Herkunftsländer oder das Erfordernis, in einem Kriegsgebiet Wehrdienst abzuleisten.[3085]

(b) Aktuelle Rechtslage

Angesichts der beschriebenen Hürden ist die Klärung der Identität nach geltendem Recht keine Voraussetzung für die Durchführung des Asylverfahrens und

---

[3082] *Fischer-Uebler*, „Sag mir, wer du bist“ – Identität als Schlüssel zum Recht, 2025, *Deutsches Institut für Menschenrechte*, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Identitaetsklaerung_aus_menschenrechtlicher_Perspektive.pdf (abgerufen am: 12.11.2025), S. 34 ff.

[3083] *Fischer-Uebler*, „Sag mir, wer du bist“ – Identität als Schlüssel zum Recht, 2025, *Deutsches Institut für Menschenrechte*, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Identitaetsklaerung_aus_menschenrechtlicher_Perspektive.pdf (abgerufen am: 12.11.2025), S. 34 ff.

[3084] *Fischer-Uebler*, „Sag mir, wer du bist“ – Identität als Schlüssel zum Recht, 2025, *Deutsches Institut für Menschenrechte*, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Identitaetsklaerung_aus_menschenrechtlicher_Perspektive.pdf (abgerufen am: 12.11.2025), S. 49.

[3085] *Fischer-Uebler*, „Sag mir, wer du bist“ – Identität als Schlüssel zum Recht, 2025, *Deutsches Institut für Menschenrechte*, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Identitaetsklaerung_aus_menschenrechtlicher_Perspektive.pdf (abgerufen am: 12.11.2025), S. 45 ff.

schließt die Zuerkennung eines Schutzstatus nicht aus. Asylantragstellende sind zwar verpflichtet, relevante Identitätsdokumente vorzulegen und an deren Beschaffung mitzuwirken (§ 15 Abs. 2 Nr. 4–6 AsylG); fehlende Nachweise führen jedoch nicht zwingend zur Ablehnung. Die Anerkennungsquoten belegen dies: Unter Außerachtlassung formeller Ablehnungen lag die Schutzquote bei Antragstellenden ohne Pass, Passersatz oder Personalausweis im Jahr 2025 bei 44,3 %,[3086] im Jahr 2024 bei 52,2 %[3087] und im Jahr 2023 bei 67,7 %. Wird ein Schutzstatus zuerkannt, wird bei der Erteilung des Aufenthaltstitels vom Erfordernis der Identitätsklärung abgesehen (§ 5 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 25 Abs. 1-3 AufenthG).

(c) Fehlendes Erkenntnisverfahren

Es ist nicht ersichtlich, dass das Konzept der AfD ein Verfahren vorsieht, in dem für Schutzsuchende ohne Identitätsnachweise geprüft wird, ob ein menschenwürdegebundener Abschiebungsschutz geboten ist. Nach der geltenden Rechtslage wird eine solche Prüfung im Rahmen des Asylverfahrens vorgenommen: Die Gefahr einer menschenwürdewidrigen Behandlung im Herkunftsstaat kann sich aus denselben Umständen ergeben, die auch zur Gewährung von Asyl nach Art. 16a GG, der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 AsylG oder subsidiärem Schutz nach § 4 AsylG führen. Darüber hinaus wird im Asylverfahren das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 i.V.m. Art. 3 EMRK und § 60 Abs. 7 AufenthG geprüft (§ 24 Abs. 2 AsylG). Dies umfasst die Prüfung, ob bei Abschiebung ein Verstoß gegen das Refoulementverbot der EMRK besteht.[3088] Damit wird in gewissem Maße auch ein möglicher Verstoß gegen die Menschenwürde geprüft.

[3086] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Doris Achelwilm, Violetta Bock, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke – Drucksache 21/3695, BT Drs. 21/4448, 02.03.2026, S. 40.
[3087] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke – Drucksache 20/14882 –, BT Drs. 20/14923, 21.03.2025, S. 30.
[3088] Vgl. *Hailbronner*, in: Hailbronner, Ausländerrecht, Losebl. (Stand: Januar 2025), § 60 AufenthG Rn. 56.

Nach dem Konzept der AfD würde dieses Erkenntnisverfahren jedoch vollumfänglich entfallen. Die AfD fordert, dass ohne Identitätsnachweise weder die Beantragung von Asyl noch „eines sonstigen Schutzstatus“ möglich sein solle. Als „sonstiger Schutzstatus“ sind die im AsylG geregelten Schutzformen – der Flüchtlingsschutz nach § 3 AsylG sowie der subsidiäre Schutz gem. § 4 AsylG zu verstehen. Darüber hinaus dürften auch die Abschiebungsverbote des § 60 Abs. 5 und Abs. 7 AufenthG gemeint sein. § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK ist dabei der zentrale gesetzliche Anker des Menschenwürdeschutzes im deutschen Recht: Er untersagt Abschiebungen unter anderem dann, wenn im Zielstaat Folter oder unmenschliche Behandlung droht. Der Wegfall dieses Prüfungsschritts ist damit unmittelbar geeignet, Abschiebungen in Verletzung des absoluten Folterverbots zu bewirken.

Deren Vorliegen führt ebenfalls zu einer positiven Bescheidung des Asylantrags und ermöglicht die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 3 AufenthG – den Antragstellenden wird mithin Schutz gewährt. Zudem soll Betroffenen nach Vorstellung der AfD weder ein „Schutzstatus“ noch eine Duldung erteilt werden, sodass nicht erkennbar ist, wie ein Schutz vor Abschiebung rechtlich abgesichert werden soll, falls Abschiebungsverbote doch geprüft werden.

(d) Zwischenergebnis

Das Konzept der AfD sieht damit strukturell kein Verfahren vor, in dem für einen erheblichen Teil der Schutzsuchenden geprüft wird, ob ein menschenwürdegebundener Abschiebungsschutz geboten ist. Bereits das begründet eine beachtliche Wahrscheinlichkeit von Abschiebungen in menschenunwürdige Zustände.

(2) Kein zuverlässiges Erkenntnisverfahren ohne effektiven Rechtsschutz

Wie dargelegt, möchte die AfD den verbleibenden Anspruch auf Asyl für politisch Verfolgte als institutionelle Garantie für ein entsprechendes Verfahren ohne

individuellen Rechtsanspruch ausgestalten. Das führt dazu, dass die behördlichen Erkenntnisverfahren noch unzuverlässiger werden als ohnehin.

Asylrechtliche Gerichtsverfahren weisen hohe Erfolgsquoten auf. Nach der Gerichtsstatistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden 2023 9 % und 2022 17 % der beklagten Asylbescheide gerichtlich mit der Verpflichtung aufgehoben, einen Schutzstatus festzustellen;[3089] in den Jahren 2017 bis 2020 lag diese Quote zwischen 16,6 % und 22,0 %.[3090] Die Aussagekraft dieser Zahlen ist allerdings begrenzt, weil mehr als die Hälfte der Klagen gegen das BAMF mit einer „sonstigen Verfahrenserledigung“ endet, die das BAMF in seinen Statistiken als Bestätigung seiner Bescheide wertet.[3091] Die Bundesregierung hat jedoch auf eine Kleine Anfrage hin eingeräumt, dass solche formellen Erledigungen keine Aussage zur Schutzbedürftigkeit der Betroffenen enthalten und nicht als inhaltliche Bestätigung gewertet werden können.[3092] Werden diese formellen Erledigungen außer Betracht gelassen, ergibt sich nach Berechnung der Fragestellenden eine bereinigte Erfolgsquote von Asylsuchenden im Klageverfahren von 22,4 % im Jahr 2023[3093] (2022: 36,5 %;[3094] 2021: 36,0 %;[3095] 2020: 31,2

[3089] *BAMF*, Gerichtsstatistik 2023, 10.06.2024, https://www.BAMF.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2024/240610-am-gerichtsstatistik-2023.html?nn=282388 (abgerufen am: 10.06.2026).
[3090] *BAMF*, Gerichtsstatistik 2020, 29.03.2021, https://www.BAMF.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2021/20210329-am-gerichtsstatistik-2020.html?nn=282388 (abgerufen am: 10.06.2026).
[3091] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke – Drucksache 20/14882 –, BT Drs. 20/14923, 21.03.2025, S. 1 f.
[3092] vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 19/21327 –, BT-Drs. 19/22023, 01.09.2020, Antwort zu Frage 18, S. 53.
[3093] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke – Drucksache 20/14882 –, BT Drs. 20/14923, 21.03.2025, S. 1.
[3094] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke – Drucksache 20/14882 –, BT Drs. 20/14923, 21.03.2025, S. 1.
[3095] Antwort der Bundesdregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole Gohlke, Anke Domscheit-Berg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 20/5186 –, BT-Drs. 20/5709, 17.02.2023, S. 2.

%;[3096] 2019: 26,4 %;[3097] 2018: 31,4 %;[3098] 2017: 40,8 %[3099]). Das bedeutet, dass selbst mit der Aussicht auf gerichtliche Überprüfung in einem für die Betroffenen existenziellen Bereich der öffentlichen Verwaltung keine ausreichende Ermittlung und/oder Würdigung des Lebenssachverhalts erfolgt.

Besteht keine Aussicht auf Rechtsschutz, ist zu erwarten, dass die Qualität der Amtsermittlung durch das BAMF weiter abnähme. Da das BAMF der Fachaufsicht des Bundesministeriums des Innern unterliegt, begründet eine auf Remigration ausgerichtete Regierungspolitik zudem das strukturelle Risiko, dass die Behördenpraxis des BAMF entsprechend beeinflusst wird.

Selbst wenn aber die Amtsermittlung eine gleichbleibende Qualität aufwiese, würde ohne Rechtsschutzmöglichkeiten der große Anteil an behördlichen Fehlentscheidungen nicht korrigiert. Es droht also in jedem Fall, dass auch die Gefahr von Menschenwürdeverletzungen übersehen würde.

(3) Zwischenergebnis

Es ist daher mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Erkenntnisverfahren nach dem AfD-Konzept sowohl mangels Zugangs für Personen ohne Identitätsnachweise als auch mangels effektiven Rechtsschutzes zu Abschiebungen führen würde, die mit dem absoluten Folterverbot und dem menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz nach Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar sind.

[3096] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole Gohlke, Anke Domscheit-Berg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 20/5186 –, BT-Drs. 20/5709, 17.02.2023, S. 2.
[3097] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 19/21327 –, BT-Drs. 19/22023, 01.09.2020, S. 1.
[3098] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 19/9911 –, BT-Drs. 19/11001, 19.06.2019, S. 2.
[3099] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 19/9911 –, BT-Drs. 19/11001, 19.06.2019, S. 2.

cc) Drohende Menschenwürdeverletzungen als Folge von Abschiebungen in sehr großer Zahl

Die beachtliche Wahrscheinlichkeit von Abschiebungen in menschenunwürdige Umstände könnte auch durch ein Abschiebekonzept begründet sein, bestimmte Personen in jedem Fall und im Übrigen eine möglichst große Zahl von Schutzsuchenden in kurzer Zeit abzuschieben.

(1) Rücksichtslose Abschiebungen von Straftäter*innen und Gefährder*innen

Zuerst ist fraglich, ob das Abschiebungskonzept der AfD den menschenwürdegebundenen Schutz im Hinblick auf Straftäter*innen und Gefährder*innen respektiert.

Der menschenwürdegebundene Abschiebungsschutz wirkt unterschiedslos – auch gegenüber Personen, die schwere Straftaten begangen haben. Dass der Abschiebungsschutz auch Straftäter*innen nicht aberkannt werden kann, spiegelt sich auch in der aktuellen Rechtslage sowie der verwaltungsgerichtlichen[3100] und europäischen Rechtsprechung[3101] wider. In diesem Sinne entschied zum Beispiel der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Blick auf einen Schutzsuchenden, der zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden war, dass zwar ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Abs. 1 und § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG besteht.[3102] Jedoch sei selbst eine Abschiebungsandrohung rechtswidrig. Aufgrund des zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK und der diesem zugrunde liegenden Gegebenheiten sei die Abschiebung in den jeweiligen Zielstaat (im Fall: Iran) rechtlich nicht möglich, weil dem Kläger

[3100] VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 02.01.2023 – 12 S 1841/22, Rn. 14.
[3101] EuGH, Urteil v. 14.05.2019 – C-391/16 ua – *Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft*; EuGH, Urteil v. 06.07.2023 – C-663/21 – *Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl v. AA*; EGMR (Große Kammer), Urteil v. 28.02.2008 – 37201/06, Rn. 140 – *Case of Saadi v. Italy*.
[3102] VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 02.01.2023 – 12 S 1841/22, S. 14.

im Iran Verfolgung aufgrund seiner oppositionellen Tätigkeiten drohe.[3103] In die gleiche Richtung weist auch die Rechtsprechung des EuGH. So steht auch nach der Aberkennung des Flüchtlingsstatus aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer besonders schweren Straftat (Art. 14 RL 2011/95/EU) der Grundsatz der Nichtzurückweisung einer Abschiebung oder Zurückweisung entgegen, wenn im Zielstaat der Abschiebung Folter, unmenschliche oder erniedrigende Strafen und Behandlungen zu erwarten sind.[3104] Der Grundsatz der Nichtzurückweisung muss in jedem Stadium des Rückkehrverfahrens von der Behörde eingehalten werden.[3105] Diese Maßstäbe aus der Rechtsprechung können zumindest in den Grundzügen auf den Schutz der Menschenwürde bei Abschiebungen übertragen werden. Maßgeblich ist, dass ein Kern von Art. 3 EMRK und § 60 Abs. 5 AufenthG der Wahrung der Menschenwürde unabhängig von individuellem Fehlverhalten dient.

In der Programmatik und in öffentlichen Äußerungen von AfD-Funktionär*innen wird diese Grenze nicht als verbindlich behandelt. Im Jahr 2021 forderte die Bundespartei die „[zwingende] Ausweisung auch schon bei geringfügiger Kriminalität“[3106]. Bundessprecherin Alice Weidel forderte 2025 in einer Rede im Bundestag die „konsequente und ausnahmslose Abschiebung“ straffälliger Ausländer*innen[3107] und wandte sich auf Facebook explizit gegen das nach Aberkennung des Asylstatus fortbestehende Refoulementverbot nach Art. 3 EMRK und Art. 3 UN-Anti-Folterkonvention. [3108]

[3103] VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 02.01.2023 – 12 S 1841/22, S. 52.
[3104] EuGH, Urteil v. 14.05.2019 – C-391/16 ua, Rn. 94 – *Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft*.
[3105] EuGH, Urteil v. 06.07.2023 – C-663/21 – *Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl v. AA*.
[3106] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77.
[3107] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag, TikTok-Beitrag am 17.09.2025, https://www.tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7551067406131596566 [zur Datenbank].
[3108] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 14.05.2019, https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid0S6s8et1P3vLYjcJyG7ToaYGo8J3KpTx

Diese Haltung ist keine Ausnahme, sondern Teil eines breiteren ideologischen Rahmens, der an anderer Stelle bereits dokumentiert ist (siehe oben A.III.1.a)): Schutzsuchende – insbesondere muslimische Männer – werden pauschal als Bedrohung konstruiert, Migration in Kriegsrhetorik beschrieben. Innerhalb dieser Logik erscheint eine tatsächlich begangene Straftat als Bestätigung des Bedrohungsbildes – und damit jedes Mittel zur Abschiebung als gerechtfertigt. Die individuelle Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person tritt dabei systematisch hinter die kollektive Gefahrenzuschreibung zurück.

Eine strukturell vergleichbar exponierte Gruppe sind die sogenannten „Gefährder*innen“. Gefährder*innen werden in der bereits dargestellten Programmatik der AfD neben Straftäter*innen als besondere Gruppe herausgestellt, die unmittelbar abgeschoben werden müsse.

Auch in Bezug auf Gefährder*innen wird der menschenwürdegebundene Abschiebungsschutz in der Programmatik und den öffentlichen Äußerungen von AfD-Funktionär*innen nicht als verbindlich behandelt. Die Wahlprogramme auf Bundes- wie auf Landesebene nennen Gefährder*innen – häufig gleichgestellt mit „Islamisten“ oder „radikalen Islamisten“ – als prioritäre Zielgruppe, die „umgehend“ oder „sofort“ abzuschieben sei.[3109] Die AfD-Bundestagsfraktion erklärte bereits 2018, alle ausländischen Gefährder*innen seien „umgehend abzuschieben“, weil sie nicht lückenlos überwacht werden könnten und das Anschlagsrisiko „untragbar hoch“ sei;[3110] Beatrix von Storch bekräftigte diese Haltung 2021 dahingehend, Gefährder seien „nicht zu überwachen, sondern –

Q1eiTq5kHELcMtFNNdyf6fXhky16Buhz2l [zur Datenbank], zu: EuGH, 14.5.2019, C-391/16 u. a. – *Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft*.

[3109] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102; AfD Niedersachsen, Landtagswahlprogramm Niedersachsen 2017, S. 82 („Radikale Islamisten und sogenannte Gefährder“); AfD Mecklenburg-Vorpommern, Landtagswahlprogramm 2021, S. 41 („Straftäter und Gefährder“); AfD Baden-Württemberg Landtagswahlprogramm 2021, S. 12 („Straftäter und Gefährder“).

[3110] AfD-Bundestagsfraktion, Pressemitteilung vom 17.06.2018, https://afdbundestag.de/die-afd-abgeordneten-aus-bundestag-und-landtag-haben-bei-einer-klausur-in-berlin-gemeinsame-politische-schwerpunkte-gesetzt/.

soweit ohne deutschen Pass – abzuschieben“.[3111] Der Beitrag der NRW-Fraktion vom 21. August 2021 bringt diese Logik bildlich zum Ausdruck: Abschiebungshindernisse erscheinen als zu beseitigende Verfahrenshürden, nicht als verbindliche Verbote.[3112] Die individuelle Prüfung von Schutzgründen ist in diesem Deutungsrahmen nicht vorgesehen. Die pauschale Abschiebungsforderung gegenüber Gefährder*innen erlaubt es der AfD, den Kreis der Ausreisepflichtigen relativ willkürlich auszuweiten: Nicht eine abgeurteilte Tat, sondern eine behördliche Gefahrenprognose soll genügen.

Insgesamt lässt die AfD keine Bereitschaft erkennen, in diesen Fällen den menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz als verbindliche Grenze anzuerkennen. Das ernsthafte Risiko einer systemischen Verletzung der Menschenwürde – nicht als Einzelfallversagen, sondern als erkennbares Begleitprodukt einer fest intendierten Praxis – gilt hier in verstärktem Maße.

Es ist daher mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit – wenn nicht sogar sicher – davon auszugehen, dass das AfD-Konzept für Straftäter*innen und Gefährder*innen zu Abschiebungen führt, die mit dem menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz nach Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar sind.

(2) Keine Achtung der Menschenwürde einer unbestimmten Anzahl weiterer Personen

Weiter ist fraglich, ob die geforderte Ausweitung des Kreises der ausreisepflichtigen Personen mit einem hinreichenden Erkenntnisverfahren einhergeht, das eine Abschiebung in menschenunwürdige Zustände verhindern kann.

Die AfD ist bestrebt, die Anzahl der Menschen ohne Schutzstatus drastisch zu erhöhen, um auch sie abzuschieben. Zugleich bietet sie keine Gewähr dafür, dass

---

[3111] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 24.06.2021, veröffentlicht auf der AfD-Homepage, https://www.afd.de/von-stroch-keuter-merkels-versprechen-zur-aufklaerung-des-islamistischen-terroranschlags-auf-dem-breitscheidplatz-blieb-uneingeloest/.
[3112] AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post am 21.08.2021, https://t.me/afdfraktionnrw/541# [zur Datenbank].

diesen Gefahren in einem Gerichtsverfahren effektiv vorgebeugt werden würde. Denn die AfD will, wie bereits dargestellt, die Schutzberechtigungen oder zumindest den Zugang zu diesen auf unterschiedlichen Ebenen abschaffen und die Duldung in eine Bescheinigung der Ausreisepflicht umwandeln. Das erhöht die Zahl der potenziell ausreisepflichtigen Personen erheblich, um in einem zweiten Schritt eine größere Masse an Menschen abzuschieben.

Der menschenwürdegebundene Abschiebungsschutz nach Art. 1 Abs. 1 GG setzt voraus, dass vor Vollziehung einer Abschiebung individuell geprüft wird, ob der betroffenen Person im Zielstaat Folter oder andere menschenunwürdige Behandlung droht. Auch hier gilt: Das Erkenntnisverfahren ist nicht bloße Formsache, sondern normative Bedingung dafür, dass Abschiebungen überhaupt mit der Menschenwürdegarantie vereinbar sein können.

Genau dieses Verfahren ist in der AfD-Programmatik nicht angelegt. Die geforderte Umgestaltung des Schutzsystems – Streichung oder institutionelle Umwandlung von Art. 16a GG,[3113] Abschaffung des subsidiären Schutzes,[3114] Opt-out aus dem Europäischen Asylsystem[3115] – beseitigt die rechtlichen Grundlagen, auf denen das individuelle Erkenntnisverfahren beruht. Namentlich der Opt-out aus dem europarechtlichen Flüchtlingsschutz würde die Qualifikationsrichtlinie außer Kraft setzen, die Deutschland zur individuellen Prüfung von Schutzbedürftigkeit verpflichtet.

Das gegenwärtige Schutzsystem verankert diese Prüfpflicht in drei Statusgruppen, die alle auch einen Bezug zur Menschenwürde aufweisen. Asylberechtigte

---

[3113] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 60; AfD Saarland, Landtagswahlprogramm 2017, S. 39; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 67; AfD Fraktion im Landtag Brandenburg, Entschließungsantrag der AfD-Fraktion, Landtag Brandenburg, Drucksache 7/10150, 28.08.2024; AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 103; AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2026, II. Einwanderung und Remigration, Punkt 5.

[3114] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2026, II. Einwanderung und Remigration, Punkt 19; Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Bürger schützen - Kommunen entlasten - Subsidiären Schutz nach § 4 Asylgesetz aus der Rechtsordnung streichen, Drucksache 8/2247, 15.02.2023.

[3115] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.

nach Art. 16a GG werden vor politischer Verfolgung geschützt. Politische Verfolgung und Menschenwürde stehen in einem engen normativen Verhältnis zueinander.[3116] Personen mit Flüchtlingseigenschaft nach der GFK sind vor Verfolgung/Diskriminierung aus Konventionsgründen geschützt; das Bundesverfassungsgericht hat dieses Diskriminierungsverbot als Konkretisierung der Menschenwürde eingeordnet.[3117] Personen mit subsidiärem Schutz schließlich sind vor ernsthaftem Schaden im Sinne von Art. 3 EMRK geschützt, dessen inhaltliche Schnittmenge mit Art. 1 Abs. 1 GG in der Rechtsprechung anerkannt ist.[3118] Zum 31. Dezember 2024 lebten rund 1,13 Millionen Menschen allein aus diesen drei Gruppen in Deutschland.[3119]

Durch die programmatisch angelegte Aushöhlung dieser Statussysteme wird nicht nur der konkrete Aufenthaltstitel entzogen – es wird das Verfahren selbst beseitigt, das Menschenwürdeverletzungen erkennen und verhindern soll. Ein Konzept, das auf Abschiebungen in millionenfacher Höhe ausgerichtet ist und gleichzeitig dasjenige Verfahren abschafft, das Abschiebungshindernisse feststellen soll, gibt seine Funktion auf, Abschiebungen in menschenwürdewidrige Verhältnisse zu verhindern. Denn ein funktionales Äquivalent zu diesem Erkenntnisverfahren ist in der AfD-Programmatik nicht vorgesehen: Weder die institutionellen Umsetzungspläne noch die geforderte Neugestaltung des Aufenthaltsrechts enthalten einen Mechanismus, der die individuelle Feststellung von menschenwürderelevanten Abschiebungshindernissen mit der notwendigen Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Umwandlung der Duldung in eine bloße Bescheinigung der Ausreisepflicht sowie der ersatzlose Wegfall gerichtlicher Schutzpositionen bestätigen diesen Befund.

[3116] *Gärditz*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: April 2018), Art. 16a Rn. 200 ff.
[3117] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 541 – *NPD II*.
[3118] *Sinner*, in: Karpenstein/Mayer, EMRK, 3. Aufl. 2022, Art. 3 Rn. 3 ff.
[3119] *Statistisches Bundesamt*, Statistischer Bericht - Schutzsuchende - 2024, 30.06.2025, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/statistischer-bericht-schutzsuchende-2010240247005.html (abgerufen am: 27.02.2026).

Diese strukturelle Schutzlücke betrifft eine außerordentlich große Zahl von Menschen: Von den derzeit 3.304.705 Schutzsuchenden in Deutschland haben 427.415 Personen noch keinen Bescheid erhalten; von den 2.706.320 anerkannten Schutzsuchenden haben 2.377.115 einen befristeten Aufenthaltstitel, der bei Wegfall der Schutzgrundlagen nicht verlängerbar wäre. Diese Zahlen begründen den strukturellen Befund nicht eigenständig, verdeutlichen aber seine Dimension: Eine in die Millionen gehende Zahl von Menschen hätte nach den Plänen der AfD keinen Aufenthaltstitel mehr in Deutschland – ohne dass individuell geprüft worden wäre, ob ihrer Abschiebung menschenwürdebezogene Hindernisse entgegenstehen.

Die Remigrationsforderung muss in dem oben dargelegten Kontext der Umgestaltung des gesamten Schutzsystems betrachtet werden. Millionenfache Abschiebungen sind dann nicht mehr nur Kampfbegriff, sondern die konkrete Zielgröße eines Systems, das die individuelle Prüfung von Abschiebungshindernissen strukturell deutlich erschwert.

Dieser strukturelle Befund wird durch zwei weitere Gesichtspunkte bestätigt. Zum einen zeigen die institutionellen Umsetzungspläne der AfD – darunter die Privatisierung der Abschiebeindustrie nach dem Brandenburger Modell, die geforderten Abschiebebehörden in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern sowie die positiven Bezugnahmen auf die US-amerikanische ICE –, dass Abschiebungen nicht als Einzelfallmaßnahme, sondern als operative Masseninfrastruktur konzipiert sind.

Zum anderen richtet sich die pauschale Abschiebungsrhetorik nicht nur gegen Straftäter*innen oder Gefährder*innen, sondern gegen weit gefasste Gruppen von Schutzsuchenden ohne Rücksicht auf individuelle Schutzbedürftigkeit (siehe oben A.III.1.b)). Der menschenwürdegebundene Abschiebungsschutz setzt jedoch voraus, dass jede Person unabhängig von Herkunft oder Gruppenzugehörigkeit als individuelles Rechtssubjekt anerkannt wird. Wo dies – wie in Programmatik und öffentlichen Äußerungen der AfD nachweisbar – systematisch nicht

der Fall ist, fehlt die normative Grundlage für die praktische Wirksamkeit dieses Schutzes.

Die vorangehend dargestellten Forderungen zielen damit nicht lediglich auf migrationspolitische Restriktion, sondern auf die strukturelle Verdrängung eines durch Art. 1 Abs. 1 GG garantierten Mindeststandards. Wer sehenden Auges alle verfahrensrechtlichen Sicherungen abbaut, die einer solchen Verletzung entgegenwirken, schafft eine beachtliche Wahrscheinlichkeit für Menschenwürdeverletzungen. Die Verantwortung für ihren Eintritt ergibt sich nicht aus einer erklärten Absicht, sondern aus der strukturellen Unausweichlichkeit bei Umsetzung des Konzepts.

d) Zusammenfassung

Die vorstehenden Ausführungen ergeben in der Zusammenschau, dass das Abschiebungskonzept der AfD auf zwei Ebenen strukturell mit dem menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz am Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeitsprüfung unvereinbar ist.

Auf der Verfahrensebene würde das von der AfD angestrebte Schutzsystem das individuelle Erkenntnisverfahren, das Abschiebungen in menschenunwürdige Zustände verhindern soll, für weite Gruppen von Schutzsuchenden beseitigen oder erheblich entwerten: durch den Ausschluss von Personen ohne Identitätsnachweise vom Asylverfahren, die institutionelle Umgestaltung des Asylrechts zu einer institutionellen Gewährleistung ohne individuellen Rechtsanspruch sowie die Abschaffung gerichtlichen Rechtsschutzes. Ein funktionales Äquivalent zu diesen Schutzmechanismen ist in der AfD-Programmatik nicht vorgesehen.

Auf der materiellen Ebene ist zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden, für die sich unterschiedliche Grade der Wahrscheinlichkeit menschenwürdewidriger Abschiebungen ergeben.

Es ist sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar sicher, dass bei Umsetzung des Abschiebungskonzepts der AfD zumindest einzelne Straftäter*innen und Gefähr-

der*innen in Art. 1 Abs. 1 GG verletzt würden. Die Grundlage dieser Prognose ist besonders belastbar, da die AfD diese Gefahr ausdrücklich akzeptiert: Forderungen nach „ausnahmsloser“ Abschiebung Straffälliger und nach sofortiger Abschiebung von Gefährder*innen ohne Einzelfallprüfung lassen keine Bereitschaft erkennen, den menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz als verbindliche Grenze anzuerkennen. Das ernsthafte Risiko systemischer Verletzungen des menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutzes nach Art. 1 Abs. 1 GG ist damit nicht lediglich ein mögliches Begleitprodukt, sondern die erkennbare Konsequenz einer fest intendierten Praxis.

Für eine unbestimmte Zahl weiterer Schutzsuchender, die nach dem AfD-Konzept keine Schutzberechtigung erhalten würden, besteht jedenfalls eine beachtliche Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich bestehende Abschiebungsverbote im Falle massenhafter Abschiebungen nicht erkannt und nicht berücksichtigt werden. Dieses Risiko ist dem Konzept immanent, auch wenn es sich nicht für jede einzelne Person mit gleicher Sicherheit beziffern lässt. Die Wahrscheinlichkeit wird insbesondere dadurch gesteigert, dass auch die Duldung als Instrument des Abschiebungsschutzes gestrichen werden soll.

Insgesamt lässt sich festhalten: Die AfD verfolgt ein Abschiebungskonzept, das den menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz nicht als verbindliche Grenze, sondern als zu überwindendes Hindernis behandelt. Die Gefahr von Menschenwürdeverletzungen ist keine bloß abstrakte Möglichkeit, sondern die vorhersehbare Folge einer politischen Programmatik, die individuelle Schutzbedürftigkeit strukturell nachrangig gegenüber dem Ziel massenhafter Rückführungen stellt.

3. Existentielle Rechtsverletzungen und Schlechterstellung von Schutzsuchenden

Die Forderung nach der Streichung des Anspruchs auf SGB-II-Leistungen (im Folgenden „Grundsicherung“) von Menschen ohne deutsche Staatsangehörig-

keit könnte die Menschenwürde von mindestens allen Ausländer*innen verletzen, die sich aufgrund eines anerkannten Schutzstatus in Deutschland aufhalten und denen deshalb eine Rückkehr in ihr Heimatland weder zumutbar noch möglich ist (dazu unter A.III.3.b)). Daneben könnte die Forderung, allen Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur noch Essen, Kleidung und Hygienemittel („Brot, Bett, Seife“) (dazu unter A.III.3.c)) sowie eine medizinische Grundversorgung für Geduldete, die nur noch eine akute Notfallbehandlung vorsieht, zu gewähren (dazu unter A.III.3.d)), ebenfalls die Menschenwürde der davon Betroffenen missachten.

a) Maßstab: Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums

Ein zentraler Bezugspunkt für die leistungsrechtliche Dimension der Menschenwürde ist der Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums gemäß Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1 GG. Dabei begründet Art. 1 Abs. 1 GG den konkreten Anspruch, das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG erteilt dem Gesetzgeber den Auftrag, ein menschenwürdiges Existenzminimum tatsächlich zu sichern.[3120]

Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Anspruch erstmals in seiner Grundsicherungsentscheidung aus dem Jahr 2010 ausdrücklich anerkannt.[3121] Das Gericht leitet den Anspruch bewusst unmittelbar aus Art. 1 GG ab und verbindet ihn nicht mit Art. 2 Abs. 1 GG. So werden Abwägungen zwischen der Menschenwürde und anderen Verfassungspositionen ausgeschlossen, die sie nur relativieren würden. Der Sozialstaat darf nach seiner Aufgabe, den Menschen zu dienen und deren Leben zu ermöglichen, keinen seiner Einwohner ohne Obdach und ohne lebensnotwendige Leistungen lassen.[3122]

[3120] BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68, Rn. 118 – *Sanktionen im Sozialrecht*.

[3121] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175 – *Hartz IV*; bestätigt durch: BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68 – *Sanktionen im Sozialrecht*; BVerfG, Beschluss v. 19.10.2022 – 1 BvL 3/21, BVerfGE 163, 254 – *Sonderbedarfsstufe*.

[3122] *Kirchhof*, Die Entwicklung des Sozialverfassungsrechts, NZS 2015, 1 (4).

Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums umfasst solche Mittel, die zur Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins unbedingt erforderlich sind.[3123] Laut Bundesverfassungsgericht fällt darunter „sowohl die physische Existenz des Menschen [...] als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen“ sowie ein „Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben“.[3124]

Dieser Anspruch steht grundsätzlich jedem Menschen unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit ab Beginn seines rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland zu. Es muss ein menschenwürdiges Existenzminimum für jeden Menschen mit Aufenthalt in Deutschland tatsächlich sichergestellt sein. Das Bundesverfassungsgericht formuliert es so:

> Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG (...). Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch. (...) Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins notwendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus seiner Erwerbstätigkeit, noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter erhalten kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz der Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die materiellen Voraussetzungen dafür dem Hilfebedürftigen zur Verfügung stehen. Dieser objektiven Verpflichtung aus Art. 1 Abs. 1 GG korrespondiert ein Leistungsanspruch des Grundrechtsträgers, da das Grundrecht die Würde jedes individuellen Menschen schützt (...) und sie in solchen Notlagen nur durch materielle Unterstützung gesichert werden kann.[3125]

[3123] *Kingreen*, Schätzungen „ins Blaue hinein”: Zu den Auswirkungen des Hartz IV-Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf das Asylbewerberleistungsgesetz, NVwZ 2010, 558 (559).

[3124] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175, Rn. 135 – *Hartz IV*; *Kingreen*, Schätzungen „ins Blaue hinein”: Zu den Auswirkungen des Hartz IV-Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf das Asylbewerberleistungsgesetz, NVwZ 2010, 558 (559); für eine tiefergehende Analyse des Anspruchs auf Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimum aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1 GG soll an dieser Stelle auf *Röhner*, Ungleichheit und Verfassung, 2019, S. 120 ff. verwiesen werden.

[3125] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175, Rn. 133 f. – *Hartz IV*.

Zur Erfüllung dieser grundrechtlichen Pflicht sehen unterschiedliche Gesetze Ansprüche auf Sozialleistungen vor, auf die im Fall von Bedürftigkeit ein Anspruch besteht. Zentral dafür sind Grundsicherung, Sozialhilfe und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits mehrmals die Möglichkeit, über das Asylbewerberleistungsgesetz zu entscheiden. Mit Urteil vom 18. Juli 2012 wurde § 3 AsylbLG a.F. für verfassungswidrig erklärt, da bereits die Höhe der Leistungen evident unzureichend sei. Dadurch würde die Garantie eines menschenwürdigen Existenzminimums verletzt.[3126] Es handelt sich somit grundsätzlich um ein Menschenrecht, welches jeder Person zugutekommt, die sich im Geltungsbereich des Grundgesetzes aufhält.[3127]

Eine Differenzierung bestimmter Personengruppen pauschal nach dem Aufenthaltsstatus sei nicht zulässig. Das Bundesverfassungsgericht stellte bereits 2012 klar, dass der Gewährleistungsanspruch ab Aufenthalt besteht:

> Ausländische Staatsangehörige verlieren den Geltungsanspruch als soziale Individuen nicht dadurch, dass sie ihre Heimat verlassen und sich in der Bundesrepublik Deutschland nicht auf Dauer aufhalten (...). Die einheitlich zu verstehende menschenwürdige Existenz muss daher ab Beginn des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland realisiert werden.[3128]

Für abweichende Leistungshöhen müsse nachgewiesen werden, dass der Bedarf dieser Personengruppen von dem einer anderen Personengruppe signifikant abweiche. Ob der Bedarf von Menschen mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht abweichend vom Bedarf anderer Hilfsbedürftiger bestimmt werden kann, hänge

---

[3126] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134 – *Asylbewerberleistungsgesetz*; *Wallrabenstein*, Chancen für ein verfassungskonformes Asylbewerberleistungsgesetz, KritV/CritQ/RCrit 95 (2012), 433 (446).
[3127] *Kirchhof*, Die Entwicklung des Sozialverfassungsrechts, NZS 2015, 1 (4).
[3128] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 94 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.

allein davon ab, ob wegen eines kurzfristigen Aufenthalts konkrete Minderbedarfe festgestellt und bemessen werden könnten.[3129]

Das Gericht stellt außerdem klar, dass Leistungen an Schutzsuchende niedrig zu halten, um Anreize für ihre Einreise zu vermeiden, kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen könnte. Die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde sei migrationspolitisch nicht zu relativieren.[3130] Diesen Grundsatz bestätigte das Bundesverfassungsgericht 2022, als das Gericht erneut über das AsylbLG zu entscheiden hatte.[3131]

Dieses Grundrecht sei dem Grunde nach unverfügbar und müsse durch einen justiziablen Leistungsanspruch eingelöst werden.[3132] Zugleich steht dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zu, der jedoch durch die konkreten Bedarfe der Betroffenen, die Lebensrealitäten und den gesellschaftlichen Entwicklungsstand begrenzt werde.[3133] Die zu überprüfenden Regelungen zur Ausgestaltung der Grundsicherung müssen daher stets mit der grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins vereinbar sein.

Innerhalb dieses Gestaltungsspielraums steht es dem Gesetzgeber außerdem frei, von erwerbsfähigen Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Existenz selbst zu sichern und die deshalb staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, abzuverlangen, selbst zumutbar an der Vermeidung oder Überwindung der eigenen Bedürftigkeit aktiv mitzuwirken.[3134] Dabei muss es den Betroffenen tatsächlich

---

[3129] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 73 ff. – *Asylbewerberleistungsgesetz*.
[3130] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 95 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.
[3131] BVerfG, Beschluss v. 19.10.2022 – 1 BvL 3/21, BVerfGE 163, 254, Rn. 56 – *Sonderbedarfsstufe*.
[3132] BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68, Rn. 118 – *Sanktionen im Sozialrecht*.
[3133] BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68, Rn. 118 – *Sanktionen im Sozialrecht*.
[3134] BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68, Rn. 121 – *Sanktionen im Sozialrecht*.

möglich sein, die Minderung existenzsichernder Leistungen durch eigenes Verhalten abzuwenden; es muss also in ihrer eigenen Verantwortung liegen, in zumutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach einer Minderung wieder zu erhalten.

Hinsichtlich des Anspruchs auf Grundsicherung existieren auch Leistungsausschlüsse. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II sind zwei Ausnahmetatbestände relevant: Erstens sind Ausländer*innen, die weder als Arbeitnehmer*innen noch als Selbständige freizügigkeitsberechtigt sind und für die das Asylbewerberleistungsgesetz nicht greift, für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts von Leistungen ausgeschlossen. Diese Regelung geht auf die Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG zurück. Zweitens sind Ausländer*innen ohne Aufenthaltsrecht oder mit einem Aufenthaltsrecht, das sich allein aus der Arbeitssuche ergibt, ebenfalls vom Bürgergeldbezug ausgeschlossen. Begründet wird dies mit der sogenannten „Rückkehrobliegenheit“. Demnach müsse der Staat Unionsbürger*innen ohne ein Aufenthaltsrecht oder lediglich mit einem Aufenthaltsrecht, das sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, jedenfalls dann keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einräumen, wenn ihnen eine Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere eine Rückkehr in ihr Heimatland, möglich und zumutbar sei. Diese Personengruppe erhält auch nach § 23 Abs. 3 und 3a SGB XII keine Sozialhilfe.

Das Bundessozialgericht hat diese Regelung für verfassungskonform gehalten: Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums gebiete keinen Leistungsanspruch, wenn die Ausreise ins Heimatland möglich und zumutbar sei – dies folge daraus, dass Hilfsbedürftigkeit Voraussetzung des verfassungsrechtlichen Leistungsanspruchs sei. Die Hilfsbedürftigkeit könnte jedoch durch Ausreise abgewendet werden. Das Bundessozialgericht betont ausdrücklich, dass dieses Ergebnis nur deshalb verfassungsrechtlich tragfähig sei, weil der Gesetzgeber durch das Zusammenspiel von § 7 Abs. 1 Satz 2

Nr. 2 SGB II und § 23 Abs. 3 und 3a SGB XII ein hinreichend differenziertes Regelungsgefüge geschaffen habe.[3135]

Aus dieser Rechtsprechung lässt sich jedoch keine weitergehende Relativierung des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum ableiten. Der Verweis auf die Zumutbarkeit der Heimreise trägt die Argumentation des Bundessozialgerichts nämlich nur in den spezifischen Konstellationen des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II – also bei fehlendem oder auf die Arbeitssuche beschränktem Aufenthaltsrecht. Außerhalb dieser Fallgruppen scheidet ein solcher Verweis auf das Herkunftsland aus.

b) Ausschluss von Ausländer*innen von der Grundsicherung nach dem SGB II

Die AfD will einen Großteil der Ausländer*innen von der Grundsicherung für Arbeitsuchende ausschließen. Der Zugang soll erst nach mindestens zehn Jahren (Drittstaatsangehörige) bzw. fünf Jahren (EU-Bürger*innen) existenzsichernder Erwerbstätigkeit, bei nachgewiesenen Kenntnissen der deutschen Sprache auf einem B2-Sprachniveau und – für Drittstaatsangehörige – bei Vorliegen einer Niederlassungserlaubnis möglich sein. Auch dann soll der Bezug auf maximal ein Jahr begrenzt werden. Einzelne Funktionär*innen gehen weiter und fordern den vollständigen Ausschluss aller Ausländer*innen ohne Ausnahme.

aa) Beschlusslage und Äußerungen

Die Forderung nach strengeren Voraussetzungen für den Anspruch auf Bürgergeld von Ausländer*innen ist bereits im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025 enthalten. Die AfD fordert im Kapitel „Unser Konzept für eine Grundsicherung für Arbeitssuchende“:

> Die hohen Regelbedarfssätze im Bürgergeld stellen zudem einen der Magneten für die Einwanderung in unsere Sozialsysteme dar. Fast die Hälfte der Bürgergeldempfänger sind inzwischen Ausländer, von denen die meisten noch nie in unsere Sozialsysteme eingezahlt haben. Diese Masseneinwanderung in den Bürgergeld-Bezug bedroht dessen

[3135] BSG, Urteil v. 29.03.2022 – B 4 AS 2/21 R – *Leistungsausschluss*.

> Finanzierbarkeit zulasten der tatsächlich bedürftigen Mitglieder unserer Gesellschaft, der Steuerzahler und des deutschen Sozialstaates in seiner Gesamtheit. Wir werden diesen Fehlentwicklungen durch eine grundlegende Reform des Bürgergeldes resolut entgegenwirken.[3136]

Im gleichen Kapitel heißt es außerdem:

> **Für eine funktionierende Grundsicherung für Arbeitssuchende**
>
> (…) Dazu wollen wir (…) eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ohne „aufstockende“ Sozialleistungen von mindestens zehn Jahren in Deutschland zur Voraussetzung für den Bürgergeld-Bezug ausländischer Staatsangehöriger machen und ihren Bürgergeld-Bezug auf ein Jahr begrenzen[3137]

Außerdem wird im sächsischen Landtagsprogramm aus dem Jahr 2024 gefordert, dass das Bürgergeld ausschließlich deutschen Staatsangehörigen und „ihnen gleichgestellten Personen gewährt wird, die seit mindestens fünf Jahren ihren legalen Lebensmittelpunkt in Deutschland haben.“[3138] Der Landesverband Baden-Württemberg schrieb in sein Landtagswahlprogramm 2026:

> Voraussetzung für den Bürgergeldbezug von Antragstellern ohne deutsche Staatsangehörigkeit soll eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ohne aufstockende Sozialleistungen von mindestens zehn Jahren in Deutschland sein. Deren Bürgergeldbezug soll auf ein Jahr begrenzt werden.[3139]

Neben den Forderungen in den jeweiligen Wahlprogrammen brachte die AfD-Bundestagsfraktion zwei Anträge im Jahr 2024 sowie einen Antrag im Jahr 2026 zu diesem Themenkomplex in den Bundestag ein:

Im Antrag vom 16. Januar 2024 mit dem Titel „Sozialstaat sichern – Bürgergeld für EU-Bürger und Drittstaatsangehörige begrenzen“ forderte die AfD-Fraktion den Ausschluss volljähriger erwerbsfähiger Ausländer*innen vom SGB II, sofern sie nicht fünf Jahre erlaubten Aufenthalt, fünf Jahre existenzsichernde Erwerbs-

---

[3136] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 24.
[3137] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 25.
[3138] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 29.
[3139] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 104.

tätigkeit mit mindestens 1.250 Euro netto monatlich sowie Deutschkenntnisse auf B2-Niveau nachweisen könnten. Drittstaatsangehörige müssten zusätzlich eine Niederlassungserlaubnis vorweisen. Der Bürgergeld-Bezug solle außerdem auf maximal zwölf aufeinanderfolgende Monate und insgesamt fünf Jahre im Erwerbsleben befristet werden.[3140] In der Antragsbegründung ist zu lesen:

> Die Befristung des Bürgergeldes – einer rein steuerfinanzierten Sozialleistung, die als Überbrückungshilfe für Arbeitsuchende konzipiert ist – stellt auch keine unzulässige Diskriminierung von Ausländern dar. Bei der Befristung von Grundsicherungsleistungen ist der deutsche Gesetzgeber grundsätzlich frei. Die Anknüpfung an das Fehlen der deutschen Staatsangehörigkeit ist ein zulässiges Kriterium und angesichts der konkreten Ausgestaltung auch verhältnismäßig. Die sich für die betroffenen Ausländer ergebenden Handlungsalternativen, zu arbeiten oder zurückzukehren, sind realisierbar und zumutbar. Eine Herabsetzung der Menschenwürde ausländischer Staatsangehöriger ist damit offensichtlich nicht verbunden.[3141]

In der Plenardebatte am 19. Januar 2024 führte der damalige Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter im Rahmen der Beratung des Antrags aus:

> Wir sehen das im Bürgergeldsystem: 47 Prozent der Bezieher sind Ausländer, nicht nur Asylbewerber. Deswegen fordern wir als AfD, dass der Zugang zum Bürgergeld allgemein begrenzt wird. Man braucht in Zukunft, wenn es nach uns geht, eine Niederlassungserlaubnis. Man braucht Sprachniveau B2. Man braucht fünf Jahre existenzsichernde Tätigkeit in Deutschland, bevor man Bürgergeld beziehen kann. Und wir wollen es auch begrenzen auf ein Jahr am Stück und maximal fünf Jahre während der gesamten Lebenszeit. Wissen Sie, warum? Weil es jederzeit möglich ist, nach Hause zurückzukehren und dort eine sinnvolle Erwerbstätigkeit wahrzunehmen.[3142]

[3140] AfD-Bundestagsfraktion, Sozialstaat sichern – Bürgergeld für EU-Bürger und Drittstaatsangehörige begrenzen, BT-Drs. 20/10063 vom 16. Januar 2024.
[3141] AfD-Bundestagsfraktion, Sozialstaat sichern – Bürgergeld für EU-Bürger und Drittstaatsangehörige begrenzen, BT Drs. 20/10063 vom 16.01.2024, S. 4.
[3142] Norbert Kleinwächter, ehem. MdB aus Brandenburg und ehem. stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Plenarprotokoll 20/148, 148. Sitzung am 19.01.2024, S. 24.

Die AfD-Bundestagsfraktion brachte außerdem am 15. Mai 2024 einen Antrag mit dem Titel „Aufschwung für Deutschland – Starke Wirtschaft und soziale Verantwortung“ ein.[3143] Darin forderte sie den Bundestag auf,

> den Sozialstaatsmagnet sofort abzustellen und hierfür
>
> a. für Asylbewerber das Prinzip Sach- statt Geldleistungen umzusetzen;
>
> b. Asylbewerber zu gemeinnützigen Tätigkeiten heranzuziehen;
>
> c. den Rechtskreiswechsel für Ukrainer rückgängig zu machen und sie vom Bürgergeld ins Asylbewerberleistungssystem zu überführen;
>
> d. den Bezug von Leistungen nach dem SGB II für Ausländer an eine fünfjährige existenzsichernde Erwerbstätigkeit, einen unbefristeten Aufenthaltstitel und Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 zu knüpfen;
>
> e. den Bezug von Leistungen nach dem SGB II für Ausländer nur noch befristet für zwölf Monate am Stück und für fünf Jahre über das gesamte Erwerbsleben zu gewähren;
>
> f. Asylbewerber unter Berücksichtigung mitgeführter Bargeldbeträge und Wertgegenstände einer Vermögensprüfung zu unterziehen;
>
> g. den Sozialleistungsmissbrauch zum Beispiel durch falsche Einkommens- und Vermögensauskünfte, Scheinvaterschaften, Schwarzarbeit, mehrfache Identitäten etc., konsequent zu bekämpfen;[3144]

2026 verschärfte ein weiterer Antrag die gewünschten Anforderungen für Drittstaatsangehörige erheblich: Statt fünf Jahren existenzsichernder Tätigkeit werden nun – in Übereinstimmung mit dem jüngsten Bundestagswahlprogramm – zehn Jahre gefordert. Für EU-Ausländer*innen bleibt es bei fünf Jahren. Das B2-Spracherfordernis, das durch Zertifikat nachzuweisen sei, und die Niederlassungserlaubnis für Drittstaatsangehörige blieben unverändert bestehen, ebenso die Befristungsregelung.[3145] In der Begründung dazu wird ausgeführt:

[3143] AfD-Bundestagsfraktion, Aufschwung für Deutschland – Starke Wirtschaft und soziale Verantwortung, BT Drs. 20/11378 vom 14.05.2024.
[3144] AfD-Bundestagsfraktion, Aufschwung für Deutschland – Starke Wirtschaft und soziale Verantwortung, BT Drs. 20/11378 vom 14.05.2024, S. 4.
[3145] AfD-Bundestagsfraktion, Aktivierende Grundsicherung statt Grundsicherungsgeld, BT-Drs. 21/3605 vom 13.01.2026.

> Ziel ist es, den Bundeshaushalt zu entlasten und die unkontrollierte Einwanderung in das deutsche Sozialleistungssystem zu verhindern. Gleichzeitig soll gegenüber der betroffenen Personengruppe ein positiver Anreiz zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit geschaffen werden. Der Leistungsausschluss gilt auch für Anträge auf „aufstockende“ Leistungen. (…) Ausländer aus Drittstaaten benötigen für den Zugang zum Rechtskreis des SGB II zudem einen unbefristeten Aufenthaltstitel in Form einer Niederlassungserlaubnis.

Der Landesverband Brandenburg veröffentlichte am 3. August 2024 den folgenden Beitrag auf Facebook:

> Grundsätzlich gilt: Ausländer sollten keinen Anspruch auf Bürgergelderhalt haben. Ausnahmen sollte es nur für Ausländer mit Niederlassungserlaubnis oder EU-Ausländer geben, die eine fünfjährige existenzsichernde Erwerbstätigkeit nachweisen können und gut Deutsch sprechen. Der Bürgergeldbezug sollte für diese Gruppe allerdings auf maximal ein Jahr begrenzt werden. Asylbewerber und Flüchtlinge sollten nur noch Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, verbunden mit einer Arbeitspflicht in gemeinnützigen Bereichen. All das hat die AfD auf Bundesebene mehrfach gefordert.[3146]

René Springer, Bundestagsabgeordneter, veröffentlichte auf X am 27. Juli 2023 den folgenden Post, bei dem er sich auf einen Beitrag von Julian Reichelt bezog:

> Seit 2010 wurde insgesamt 132,8 Milliarden Euro an ausländische Hartz IV-Empfänger ausgezahlt. Geld, das den fleißigen Menschen im Land zuvor aus den Taschen gezogen wurde.
>
> Schluss damit! Ziel muss es sein, die Zahl der ausländischen Bürgergeld-Empfänger auf NULL zu reduzieren.
>
> Zitierter Post von Julian Reichelt (27. Juli 2023):

[3146] Landesverband Brandenburg, Facebook-Beitrag am 03.08.2024, https://www.facebook.com/afd.brandenburg/posts/pfbid02CRnEh7rye4PFmV7Bhcttj1Em3Fx5XLGNTzuMFCeYk85vMcv1xFwtvfT1wPbGwgqxl [zur Datenbank].

> Bezogen 2010 noch 5,2 Millionen Deutsche Sozialleistungen, so sind es derzeit (letzter Stand Februar 2023) noch 2,9 Millionen Bürgergeldempfänger (53%) gegenüber 2,6 Millionen Ausländern (47 Prozent).[3147]

bb) Rechtliche Würdigung

Den Ausschluss bestimmter Ausländer*innen von der Grundsicherung sowie die Begrenzung ihres Bezugs auf ein Jahr für alle Ausländer*innen könnte die Menschenwürde derjenigen verletzen, denen eine Rückkehr in ihr Heimatland nicht möglich oder zumutbar ist. Letzteres gälte jedenfalls für Personen, denen in Deutschland eine Schutzberechtigung zuerkannt wurde – denn gerade weil ihnen im Herkunftsland Verfolgung oder ernsthafter Schaden droht, ist eine Rückkehr in das Herkunftsland zur Existenzsicherung in der Regel ausgeschlossen. Auch diese Personen sollen nach den Plänen der AfD jedoch keine Grundsicherung mehr erhalten. Sie wären damit völlig ohne Einkommen (dazu sogleich näher).

Eine solche Obliegenheit zur Rückkehr ins Heimatland als Bedingung für den Leistungserhalt ist jedoch nicht nur für diesen Personenkreis problematisch. Umstritten ist bereits, ob Personen von Grundsicherungsleistungen ausgeschlossen werden können, wenn eine zumutbare Möglichkeit zur Ausreise besteht. Das Bundessozialgericht hält den Ausschluss von Unionsbürger*innen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, wenn diesen eine Ausreise möglich und zumutbar ist, für verfassungskonform.[3148] Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hält sie außerhalb des engen Anwendungsfalls des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II (Leistungsausschluss arbeitssuchender Unionsbürger*innen) aber für verfassungsrechtlich bedenklich.[3149]

[3147] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Beitrag am 27.07.2023, https://x.com/rene_springer/status/1684479369555722240 [zur Datenbank].
[3148] BSG, Urteil v. 29.03.2022 – B 4 AS 2/21 R – *Leistungsausschluss*.
[3149] *Fachbereich Europa*, Zur Vereinbarkeit einer Absenkung von SGB-II-Leistungen für EU-Bürger mit dem EU-Recht und dem nationalen Verfassungsrecht, in: Fachbereiche EU 6 und WD 3 EU 6-3000-071/25; WD 3-3000-094/25, 2025, *Deutscher Bundestag*.

Die Forderungen der AfD gehen hingegen deutlich über den bereits bestehenden Leistungsausschluss von Unionsbürger*innen ohne Freizügigkeitsberechtigung hinaus. Der Anspruch auf Bürgergeld beziehungsweise Grundsicherung soll für alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit mit dauerhaftem Aufenthalt in Deutschland überhaupt erst nach zehn Jahren entstehen können und auch dann auf ein Jahr begrenzt sein.

In dem Antrag der AfD-Bundestagsfraktion aus dem Jahr 2026 sind die Handlungsmöglichkeiten für die ausgeschlossenen Ausländer*innen wie folgt beschrieben:

> Die sich für die betroffenen Ausländer ergebenden Handlungsalternativen lauten: Verbleib im System der Asylbewerberleistungen bzw. Analogleistungen, Leben von Ersparnissen, Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Rückkehr ins Heimatland und sind in der Regel realisierbar und zumutbar. Eine Herabsetzung der Menschenwürde des Ausländers ist damit nicht verbunden.[3150]

Dabei ist der Verweis auf Asylbewerberleistungen bzw. Analogleistungen irreführend. Zum einen erfasst der persönliche Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) die von diesem Vorschlag betroffenen Personengruppen gerade nicht. Gemäß § 1 AsylbLG sind leistungsberechtigt nur Personen, die über einen dort aufgelisteten Aufenthaltsstatus verfügen – also insbesondere Asylsuchende und geduldete Personen. EU-Ausländer*innen, die kraft nationalen Rechts (Freizügigkeitsgesetz/EU) freizügigkeitsberechtigt sind, sowie Drittstaatsangehörige mit Niederlassungserlaubnis und alle Personen mit einem Aufenthaltstitel, der zu einem längerfristigen Aufenthalt berechtigt, fallen hingegen nicht in den Anwendungsbereich des AsylbLG. Der Verweis geht damit ins Leere: Er setzt einen aufenthaltsrechtlichen Status voraus, den die betroffenen Personen definitionsgemäß nicht haben.

[3150] AfD-Bundestagsfraktion, Aktivierende Grundsicherung statt Grundsicherungsgeld, BT-Drs. 21/3605 vom 13.01.2026, S. 7.

Zum anderen scheidet die als Handlungsalternative genannte Rückkehr ins Heimatland für anerkannte Schutzberechtigte in der Regel aus. Anerkannte Flüchtlinge nach § 3 AsylG sowie Asylberechtigte nach Art. 16a GG erhalten nach § 25 Abs. 1 i.V.m. § 26 Abs. 1 AufenthG zunächst eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis; subsidiär Schutzberechtigte nach § 4 AsylG erhalten nach § 25 Abs. 2 S. 1 Alt. 2 i.V.m. § 26 Abs. 1 Satz 2 AufenthG zunächst eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis. Eine Niederlassungserlaubnis ist für sie frühestens nach drei bzw. fünf Jahren unter den Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 bzw. Abs. 4 AufenthG möglich. Selbst wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, verlangt der Antrag der AfD-Fraktion darüber hinaus zehn Jahre sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit.[3151] Der Zugang zum SGB II bleibt für anerkannte Schutzberechtigte damit auf unabsehbare Zeit – faktisch für mehr als eine Dekade – versperrt. Es entsteht damit ein leistungsrechtliches Vakuum: kein Zugang zum Bürgergeld, kein Rückgriff auf das AsylbLG und keine Möglichkeit zur Rückkehr.

Die Begründung der AfD-Fraktion verschleiert damit, dass der Antrag für einen erheblichen Teil der Betroffenen – darunter Schutzberechtigte, denen eine Rückkehr unmöglich ist – einen vollständigen Ausschluss von jeglichem existenzsichernden Leistungssystem bei fehlenden Selbsthilfemöglichkeiten zur Folge hätte. Dies ist mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums nach Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG unvereinbar. Insbesondere auch, weil migrationspolitische Erwägungen einen Leistungsausschluss für Menschen, die sich in Deutschland aufhalten und hilfebedürftig sind, nicht rechtfertigen (siehe oben A.III.3.a)).[3152]

Fraglich ist, ob die von einem Bürgergeldausschluss betroffenen, hilfebedürftigen aufenthaltsberechtigten Personen existenzsichernde Sozialhilfe erhalten

---

[3151] AfD-Bundestagsfraktion, Aktivierende Grundsicherung statt Grundsicherungsgeld, BT-Drs. 21/3605 vom 13.01.2026, S. 7.
[3152] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 95 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.

könnten. Gemäß § 21 S. 1 SGB XII ist Sozialhilfe ausgeschlossen, soweit dem Grunde nach ein Anspruch auf Bürgergeld besteht. Das Verhältnis zwischen beiden Systemen ist ein Ausschlussverhältnis auf der Anspruchsebene, nicht erst auf der Zahlungsebene. Welchem System der betroffene Personenkreis zuzuordnen ist, hängt von der gesetzestechnischen Ausgestaltung des AfD-Vorschlags ab.

Würde der Anspruch auf Bürgergeld lediglich zum Ruhen gebracht, bestünde dem Grunde nach weiterhin ein SGB-II-Anspruch; die Sperrwirkung des § 21 Satz 1 XII griffe und Sozialhilfe schiede aus. Knüpfte die Regelung demgegenüber an die Regelungstechnik des § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II an und schlösse bestimmte Personen aus dem persönlichen Anwendungsbereich des SGB II aus, entfiele die Sperrwirkung; der betroffene Personenkreis könnte dem Grunde nach Sozialhilfe beanspruchen.

In dem Antrag aus dem Jahr 2026 fordert die Bundespartei, den in § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II geregelten „Leistungsausschluss“ neu zu regeln. Nur wenn eine tatsächliche, dauerhafte und verfestigte Verbindung zum deutschen Arbeitsmarkt als Arbeitnehmer – nachgewiesen durch eine mindestens zehnjährige existenzsichernde Tätigkeit – bestehe, sei der Zugang zum SGB II eröffnet.[3153] Dabei würde es sich voraussichtlich um einen Ausschluss aus dem persönlichen Anwendungsbereich handeln, also um einen Ausschluss dem Grunde nach.

Vorliegend ist jedoch nicht die technische Ausgestaltung einer noch nicht existierenden Norm maßgeblich, sondern das programmatische Ziel der Partei. Dieses Ziel ist im Wahlprogramm 2025[3154] ausdrücklich benannt: Der Sozialstaat soll durch eine Absenkung des Leistungsumfangs für bestimmte Personengruppen entlastet werden; zugleich soll ein Steuerungsanreiz zur Ausreise geschaffen werden. Beide Ziele werden durch einen systemübergreifenden

[3153] AfD-Bundestagsfraktion, Aktivierende Grundsicherung statt Grundsicherungsgeld, BT-Drs. 21/3605 vom 13.01.2026.
[3154] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 24 f.

Anspruchsausschluss verfolgt. Eine Auslegung des Programms, die den betroffenen Personen den Weg in die Sozialhilfe offenließe, verfehlt dieses Ziel vollständig: Am Leistungsumfang änderte sich unter dem Strich nichts, der gewollte migrationspolitische Steuerungseffekt bliebe aus. Der im Wahlprogramm 2025 beklagten „Masseneinwanderung in den Bürgergeld-Bezug“ wäre sie nicht entgegengetreten. Auch wäre das weitere Ziel, die Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme zu verbessern, nicht erreicht. Die AfD zielt daher auf eine Konstruktion, die den Zugang zu beiden Systemen gleichzeitig verschließt und damit ein leistungsrechtliches Vakuum erzeugt.

Das dergestalt entstehende leistungsrechtliche Vakuum lässt sich nicht lediglich als Verletzung der Ausgestaltungspflichten qualifizieren, sondern greift auf die absolut wirkende Menschenwürdegarantie durch. Der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum wird durch Art. 1 Abs. 1 GG begründet.[3155] Seine Ausgestaltung – die Bemessung des konkreten Bedarfs, der Erlass einer gesetzlichen Anspruchsgrundlage und deren stetige Aktualisierung – ergibt sich aus dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG.[3156] Unterlässt der Gesetzgeber, der Adressat dieser Gestaltungspflicht ist, jede Versorgung, so liegt nicht lediglich eine Verletzung der sozialstaatlichen Ausgestaltungspflicht vor, sondern ein Eingriff in die absolut wirkende Menschenwürde selbst.[3157]

c) „Brot, Bett, Seife“

Die AfD will Geldleistungen für Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtige (Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) vollständig durch Sachleistungen und diese auf „Brot, Bett und Seife“ kürzen. Dadurch würde ein Großteil bisher anerkannter Bedarfspositionen gestrichen.

[3155] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175, Rn. 133 – *Hartz IV*.
[3156] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175, Rn. 138 – *Hartz IV*.
[3157] *Axer*, Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums und die Sicherung sozialer Grundrechtsvoraussetzungen, in: Anderheiden et al. (Hrsg.), Verfassungsvoraussetzungen, 2013, 335 (341).

aa) Beschlusslage und Äußerungen

Die Forderung nach einer vollständigen Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber*innen zieht sich als konstante Linie durch die Programmatik der AfD auf Bundes- und Landesebene. Bereits im Grundsatzprogramm von 2016 heißt es, die Sozialhilfe vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer sei „umgehend auf ein rechtlich zulässiges Minimum an Sachleistungen zurückzuführen“.[3158] Das Bundestagswahlprogramm 2017 formulierte den Grundsatz „Sachleistungen vor Geldleistungen“,[3159] das Bundestagswahlprogramm 2021 verschärfte dies zur ausnahmslosen Pflicht: „Sozialleistungen für Asylbewerber und Ausreisepflichtige sind ausnahmslos als Sachleistungen zu erbringen.“[3160] Auch die JA forderte bereits in ihrem 2018 verabschiedeten und zuletzt 2019 geänderten „Deutschlandplan“, dass in „Deutschland aufgenommene Flüchtlinge“ lediglich „Nahrung, Sicherheit und Obdach“ erhalten sollten. Sie seien „darüber hinaus […] nicht in das deutsche Sozialsystem zu integrieren.“ Die Versorgung von Flüchtlingen müsse deshalb mit Sachleistungen erfolgen, nicht mit Sozialleistungen, die im Zweifel ihren Weg zurück in die Heimat finden.[3161]

In dem von der AfD-Bundestagsfraktion am 15. Mai 2024 eingebrachten Antrag „Aufschwung für Deutschland – Starke Wirtschaft und soziale Verantwortung“[3162] wurde neben dem Leistungsausschluss für Ausländer*innen (siehe oben A.III.3.b)) ebenfalls gefordert, dass Asylbewerber*innen statt Geldleistungen nur noch Sachleistungen erhalten sollten.[3163]

Auf Bundesebene spitzte sich diese Forderung am 24. September 2024 in einem konkreten parlamentarischen Antrag weiter zu: Unter dem expliziten Titel „Brot,

---

[3158] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 12.
[3159] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 30.
[3160] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 97.
[3161] JA, Deutschlandplan, 2018 verabschiedet, zuletzt 2019 geändert, S. 31.
[3162] AfD-Bundestagsfraktion, Aufschwung für Deutschland – Starke Wirtschaft und soziale Verantwortung, BT Drs. 20/11378 vom 14.05.2024.
[3163] AfD-Bundestagsfraktion, Aufschwung für Deutschland – Starke Wirtschaft und soziale Verantwortung, BT Drs. 20/11378 vom 14.05.2024, S. 4.

Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber“ brachte die AfD-Fraktion, angeführt von René Springer, einen Antrag in den Bundestag ein.[3164] Darin forderte die Fraktion die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen,

> der festlegt, dass für die Dauer des Asylverfahrens bis zur Abschiebung oder der Anerkennung eines Asylgesuchs eine Versorgung ausschließlich in Form von notwendigen Sachleistungen erfolgt, wie Essen, Kleidung und Hygienemittel (Brot, Bett und Seife) sowie lediglich eine medizinische Grundversorgung[3165]

Auf ihrer Internetseite schreibt die AfD-Bundestagsfraktion außerdem unter dem Titel „Endspurt für Deutschland – Arbeitsschwerpunkte der AfD-Bundestagsfraktion 2024/2025“:

> Forderungen der AfD-Bundestagsfraktion zu Arbeit und Soziales:
>
> 1. Strikte Sachleistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge nach dem Prinzip »Brot, Bett und Seife« (...)[3166]

Außerdem forderte die Bundestagsfraktion 2025 in einem Antrag Folgendes:

> Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der
>
> 1. Analogleistungen nach § 2 AsylbLG abschafft;
>
> 2. für bisherige Ansprüche auf Analogleistungen nach § 2 AsylbLG angemessene Übergangsregelungen bis Ende 2025 sicherstellt.[3167]

Dabei wird explizit nochmal auf den Antrag aus dem Jahr 2024 verwiesen. Die AfD wurde auch in der Plenardebatte mit dem Verstoß ihres Vorschlags gegen das menschenwürdige Existenzminimum konfrontiert, ohne dass sie in der Folge

---

[3164] AfD-Bundestagsfraktion, Brot, Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber, BT-Drs. 20/12960 vom 24.09.2024.
[3165] AfD-Bundestagsfraktion, Brot, Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber, BT-Drs. 20/12960 vom 24.09.2024, S. 2.
[3166] AfD, Endspurt für Deutschland – Arbeitsschwerpunkte der AfD-Bundestagsfraktion 2024/2025, https://afdbundestag.de/endspurt-fuer-deutschland/.
[3167] AfD-Bundestagsfraktion, Dauerduldungen unattraktiver machen durch Abschaffung der Analogleistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes, BT-Drs. 21/1073 vom 29.07.2025.

von dem Antrag Abstand nahm. So erklärte Lars Ehm, Abgeordneter der CDU/CSU-Fraktion:

> Wer seiner Ausreisepflicht rechtsmissbräuchlich nicht nachkommt, der bekommt keine Analogleistungen. Das ist eine harte Sanktion, meine Damen und Herren, die verfassungsrechtlich durchaus hinterfragt wird, weil hier ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu einer Leistungsabsenkung führt – unter ein Niveau, das als existenzsichernd für einen längeren Aufenthalt angesehen wird. Daraus ergibt sich die Frage – und das ist jetzt entscheidend –, ob die generelle Abschaffung der Analogleistungen verfassungsgemäß sein kann. Ich würde sagen, nein; denn wenn der Ausschluss bei rechtsmissbräuchlichem Verhalten als problematisch angesehen wird, ist es die generelle Abschaffung erst recht.[3168]

Auf Landesebene wird diese Forderung nach „Sachleistungen“ durchgängig wiederholt und mit dem Ziel verbunden, finanzielle Anreize zur Migration zu beseitigen. In Thüringen will die AfD „alle rechtlich bestehenden Möglichkeiten nutzen, um Armutsmigration nach Thüringen weitgehend unattraktiv zu machen“, wobei ein „deutlich abgesenkter Versorgungs- und Unterbringungsstandard“ und die Rückkehr zum Sachleistungsprinzip ausdrücklich als Mittel benannt werden.[3169] In einer auf der Internetseite der AfD Thüringen veröffentlichten Mitteilung wird der migrationspolitische Sprecher der Thüringer AfD-Fraktion und Mitglied im Landesvorstand Daniel Haseloff mit den Worten zitiert, die AfD fordere „seit Jahren konsequent das Sachleistungsprinzip: Brot, Bett und Seife (…)“[3170].

Die AfD Sachsen-Anhalt fordert, Geldleistungen für Asylbewerber „ausnahmslos durch Sachleistungen“ zu ersetzen, um die „Sogwirkung“ des deutschen Sozialstaats zu beenden.[3171] Die AfD Brandenburg forderte 2024 und auch im

---

[3168] Lars Ehm, Abgeordneter der CDU/CSU-Fraktion, Plenarprotokoll 21/41, 41. Sitzung vom 14.11.2025, S. 4812.
[3169] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 52; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 169.
[3170] AfD Thüringen, Haseloff: Bezahlkarte ist halbherzige Lösung – Sachleistungsprinzip jetzt umsetzen!, 28.03.2026, https://afd-thl.de/2026/03/28/haseloff-bezahlkarte-ist-halbherzige-loesung-sachleistungsprinzip-jetzt-umsetzen/.
[3171] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2021, S. 11.

Koalitionsprogramm von 2025 die vollständige Sachleistungsversorgung,[3172] während auch schon das Landtagswahlprogramm von 2019 den Wegfall von Geldleistungen als „wichtigsten Anreiz“ zur Verhinderung von Einwanderung in das Sozialsystem beschreibt.[3173] Die AfD Nordrhein-Westfalen fordert die „konsequente Umwandlung“ von Geld- in Sachleistungen sowie ein Verbot regulärer Beschäftigung während des laufenden Asylverfahrens,[3174] die AfD Schleswig-Holstein die Ausweitung von Sachleistungen sowie eine finanzielle Beteiligung der Asylbewerber an ihrer eigenen Versorgung.[3175]

Die AfD Baden-Württemberg verlangte 2021 zusätzlich die Abschaffung der Analogleistungen (Leistungen äquivalent zum Bürgergeld);[3176] das Landtagswahlprogramm von 2026 fordert ergänzend die „komplette Umstellung sämtlicher Sozialleistungen für Asylbewerber auf Sachleistungen“[3177]. Die AfD Hamburg bewertet die eingeführte Bezahlkarte als unzureichend und fordert die vollständige Umstellung auf Sachleistungen,[3178] ebenso die AfD Bremen.[3179] Der Vorsitzende der AfD-Fraktion in Hamburg konkretisierte das wie folgt: „Es braucht Brot, Bett und Seife – statt Gutscheintricksereien!“[3180] Auch die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert explizit „Brot, Seife, Bett“[3181].

[3172] AfD Brandenburg, Landtagswahlprogramm 2024, S. 5; AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Koalitionsprogramm 2025, https://afd-fraktion-brandenburg.de/wp-content/uploads/2026/01/BB_Regierung2025.pdf.
[3173] AfD Brandenburg, Landtagswahlprogramm 2019, S. 29.
[3174] AfD Nordrhein-Westfalen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 19.
[3175] AfD Schleswig-Holstein, Landtagswahlprogramm 2022, S. 58.
[3176] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2021, S. 20.
[3177] AfD Baden-Württemberg, Landtagsprogramm 2026, S. 10.
[3178] AfD Hamburg, Bürgerschaftswahlprogramm 2025, S. 13; AfD Baden-Württemberg, Landtagsprogramm 2026, S. 10.
[3179] AfD Bremen, Bürgerschaftswahlprogramm 2019, S. 13.
[3180] AfD-Landtagsfraktion Hamburg, Linke Flüchtlingsinitiative umgeht Bezahlkarte / Nockemann: „Brot, Bett und Seife statt Gutscheintricksereien“, 01.11.2024, https://afd-fraktion-hamburg.de/2024/11/01/linke-fluechtlingsinitiative-umgeht-bezahlkarte-nockemann-brot-bett-und-seife-statt-gutscheintricksereien/.
[3181] AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin, Sachleistungen bei Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften einführen: „Brot, Seife, Bett“ und keine Geldleistungen – Pull-Faktoren nach Deutschland reduzieren, Drs. 19/2348 vom 01.04.2025, https://www.parlament-berlin.de/adosservice/19/IIIPlen/vorgang/d19-2348.pdf.

Dass sich auch hinter dem Begriff der „Sachleistungen“ tatsächlich das Prinzip „Brot, Bett und Seife“ verbirgt, wird besonders am Beispiel Bayerns deutlich. Im Landtagswahlprogramm 2023 fordert die AfD Bayern zunächst noch allgemein, dass Sozialleistungen nach dem Aufenthaltsrecht „nach Möglichkeit in Form von Sachleistungen bereitgestellt werden sollen“.[3182] Im Positionspapier zur bayerischen Asylpolitik aus dem Jahr 2024 wird die Gleichsetzung dann explizit:

> Wir befürworten zudem die strikte Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber nach dem Prinzip ‘Brot, Bett und Seife’. Das starke Signal an Wirtschaftsmigranten und Sozialtouristen aus aller Herren Länder muss lauten: Das Weltsozialamt Deutschland ist dauerhaft geschlossen![3183]

Diese Verbindung wird auch in parlamentarischen Debatten hergestellt. So führte der Landtagsabgeordnete Jörg Baumann im bayerischen Landtag am 5. Juni 2025 aus:

> Nehmen wir Ihren Vorschlag zur einheitlichen Aktenversendung bei Ausländerbehörden. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen eine andere Politik. Dann brauchen wir auch keine Akten mehr zu verschicken. Bett, Brot und Seife, Remigration und dazu ein Grenzzaun wie an der ungarisch-serbischen Grenze – dann hat sich das Aktenproblem auch schon gelöst.[3184]

Besonders prägnant und wiederholt verwendet die Formel „Brot, Bett und Seife“ der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der AfD Brandenburg René Springer. Auf der Auftaktveranstaltung zur Bundestagswahl in Eberswalde am 18. Januar 2025 erklärte er:

> Es wird keinerlei Geldleistungen mehr für Asylbewerber geben. Brot, Bett und Seife – das ist das Motto. Und wer dann noch kommt, der ist wirklich Kriegsflüchtling. Wir

---

[3182] AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2023, S. 41.
[3183] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Positionspapier zur bayerischen Asylpolitik, September 2024, https://www.afd-landtag.bayern/wp-content/uploads/2024/09/24_09_Positionspapier_zur_bayerischen_Asylpolitik.pdf.
[3184] Jörg Baumann, MdL in Bayern, Bayerischer Landtag, Plenarprotokoll 19/52 vom 05. Juni 2025, S. 5997.

> werden Rückführungen im großen Stil durchführen. Illegale haben in Deutschland nichts verloren.[3185]

Auf der AfD-1.-Mai-Demonstration in Cottbus stellte er den inhaltlichen Zusammenhang öffentlichkeitswirksam her:

> Wie sieht AfD-Politik aus: Die 1.250 €, die Fremde erhalten, die sollte man den Müttern geben – und den Fremden, die zu uns kommen in der Hoffnung, hier im Sozialsystem alimentiert zu werden, denen sollte man genau drei Dinge geben: Brot, Bett und Seife. Und wer dann noch kommt, ist wirklich Flüchtling.[3186]

Beim Winterfest der AfD Brandenburg in Neuruppin am 24. Januar 2025 wiederholte Springer die Forderung und machte den Geltungsanspruch noch deutlicher:

> Wir werden für Flüchtlinge und Asylbewerber die Geldleistungen komplett streichen. Es wird vom ersten Tag an nur noch Sachleistungen geben. Und das heißt: Brot, Bett und Seife! Und wer dann noch nach Deutschland kommt, der ist wirklich Flüchtling. […] Diese aktivierende Grundsicherung wird eine Sozialleistung grundsätzlich nur noch für Deutsche sein. Wir werden aufhören, die Welt in Deutschland zu alimentieren![3187]

Am 27. Juni 2024 äußerte Springer sich öffentlich in einem YouTube-Video des AfD-Landesverbands Brandenburg mit dem Titel „Mütter mit 3 Kindern und ihre Rente“:

[3185] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Auftaktveranstaltung zur Bundestagswahl des AfD-Landesverbands Brandenburg, Eberswalde, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 79.

[3186] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede auf der AfD-1.-Mai-Demonstration Cottbus, YouTube-Beitrag am 13.05.2024, https://www.youtube.com/watch?v=brklCDCu02M [zur Datenbank], ab 00:04:46.

[3187] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, AfD-Winterfest Neuruppin, YouTube-Beitrag am 24.01.2025, https://www.youtube.com/watch?v=aBtYBEKSm7g [zur Datenbank], ab 01:11:15.

> 808 Euro ist das, was Mütter mit drei Kindern in Deutschland im Durchschnitt an Rente bekommen. […] Und dann kommen da irgendwelche dahergelaufenen Fremden, kommen ins Bürgergeld und kassieren von Tag 1 an 1.250 Euro. […] Wie sieht nun AfD-Politik aus? Die 1.250 Euro, die Fremde erhalten, die sollte man den Müttern geben. Und den Fremden, die zu uns kommen, in der Hoffnung, hier im Sozialsystem alimentiert zu werden, denen sollte man genau drei Dinge geben. Brot, Bett und Seife. Und wer dann noch kommt, der ist wirklich Flüchtling.[3188]

In einer Rede im Deutschen Bundestag, veröffentlicht auf TikTok am 28. Juni 2025, übersetzte Springer die parlamentarische Forderung nach Sachleistungen explizit:

> Wir fordern den sofortigen Stopp des Rechtskreiswechsels, wir fordern die Rückführung aller Ukrainer ins Asylbewerberleistungssystem. Und dort wollen wir Sachleistungen statt Geldleistung – oder übersetzt für Sie: Brot, Bett und Seife. Wir wollen, dass der deutsche Sozialstaatsmagnet ein für alle Mal abgeschaltet wird.[3189]

Steffen Kotré, Bundestagsabgeordneter für Brandenburg und Landesvorstandsmitglied, äußerte sich am 23. Januar 2025 wie folgt:

> Es bedarf nicht nur Grenzsicherung, sondern Remigration. […] Abschiebung im großen Stil und Brot, Bett und Seife. Das heißt keinen einzigen Euro mehr für jemanden, der abgelehnt ist, der nicht in unserem Land sein darf und der sich auch sonst wie hier bei uns nicht integriert.[3190]

Bernd Schattner, Bundestagsabgeordneter für Rheinland-Pfalz, verknüpfte die Formel mit weiteren migrationspolitischen Forderungen:

[3188] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, YouTube am 27.06.2024, https://www.youtube.com/watch?v=AlOFIUwgJ80 [zur Datenbank].
[3189] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 26.06.2025, TikTok-Beitrag am 28.06.2025, https://tiktok.com/@afd_brandenburg/video/7521047495170936086 [zur Datenbank].
[3190] Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 23.01.2025, https://www.tiktok.com/@steffenkotre/video/7463231559114493216 [zur Datenbank].

> Wir werden unsere Grenzen schützen und die illegale Migration nach Deutschland begrenzen. Ausnahmslos Sach- statt Geldleistungen. Bett, Brot und Seife. Und auf Wunsch ein One-Way-Ticket nach Hause. Keine Turbo-Einbürgerung nach drei Jahren.[3191]

Petr Bystron, Mitglied des Europäischen Parlaments für die AfD, fasste die Position der AfD-Abgeordneten aus Bayern nach einem interfraktionellen Treffen auf Telegram zusammen:

> Nur mit der AfD gibt es: – Grenzschließungen! – Ausweisung aller Illegalen! – Ende der Anreize (stattdessen: ‚Bett, Brot, Seife'-Prinzip)! – Und: Ein Veto-Recht der Kommunen gegen Überfremdung![3192]

Das Prinzip findet sich auch in einem Entschließungsantrag der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag:

> 5. Bis zur zwangsweisen Vollziehung der Ausreisepflicht (Abschiebung) ist eine Unterbringung in Abschiebezentren und nach dem Prinzip 'Brot, Bett und Seife' vorzunehmen.

Und an anderer Stelle desselben Antrags:

> Bis zur Vollziehung der Abschiebung sind alle vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer […] in einer gesonderten Ausreiseeinrichtung (Abschiebezentrum) unterzubringen und nach dem Prinzip ‚Brot, Bett und Seife' zu versorgen.[3193]

Petr Bystron, Mitglied des Europäischen Parlaments für die AfD, fasste die Position der AfD-Abgeordneten aus Bayern nach einem interfraktionellen Treffen auf Telegram zusammen:

> Nur mit der AfD gibt es: – Grenzschließungen! – Ausweisung aller Illegalen! – Ende der Anreize (stattdessen: 'Bett, Brot, Seife'-Prinzip)! – Und: Ein Veto-Recht der Kommunen gegen Überfremdung![3194]

[3191] Bernd Schattner, MdB aus Rheinland-Pfalz und stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, TikTok am 17.02.2025, https://tiktok.com/@bernd.schattner.mdb/video/7472397095324929302 [zur Datenbank].
[3192] Petr Bystron, MdEP, Telegram-Beitrag am 04.07.2025, https://t.me/teambystron/6262[zur Datenbank].
[3193] AfD-Fraktion Brandenburg, Entschließungsantrag, Drucksache 8/348, 15.01.2025.
[3194] Petr Bystron, MdEP, Telegram-Beitrag am 04.07.2025, https://t.me/teambystron/6262 [zur Datenbank].

Die brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin der Landtagsfraktion Lena Kotré verwendete die Formel in einer Rede am 23. Januar 2025:

> Bis zur Vollziehung der Abschiebungen müssen alle vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer in speziellen Einrichtungen untergebracht werden. […] Dies muss nach dem Prinzip Brot, Bett und Seife geschehen. Menschenwürdig, aber mit einer klaren Botschaft: Wer ausreisepflichtig ist, der hat dieses Land zu verlassen.[3195]

Auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner in Luckenwalde am 22. Januar 2026 erklärte Lena Kotré außerdem:

> Ich fasse mich ganz kurz. Brot, Bett und Seife, das reicht völlig aus. Und dann haben wir die Anreize schon beseitigt. Also dann werden die Leute hier nicht herkommen – und ich sage Ihnen, wer wirklich vor Krieg oder Verfolgung geflohen ist, der wird sich damit zufriedengeben.[3196]

Die vorstehenden Belege zeigen, dass die AfD die schon lange vertretene Forderung, Schutzsuchenden nur noch Sachleistungen zu gewähren, sukzessive auf die Position konkretisiert hat, dass diese Sachleistungen nur noch in Obdach, Essen und Hygienematerial („Brot, Bett, Seife“) bestehen sollen. Einzelne, auch hochrangige Funktionär*innen der AfD vertreten das bereits seit Jahren. Im Jahr 2024 hat sich die Bundestagsfraktion diese Position jedoch explizit zu eigen gemacht und auch im Parlament sowie darüber hinaus wiederholt. Zumindest einzelne Landesverbände sind ihr darin explizit gefolgt, sodass auch mit Blick auf die kontinuierliche Entwicklung der AfD hin zu einer immer strengeren Asylpolitik davon auszugehen ist, dass die Forderung „Brot, Bett, Seife“ einer Grundtendenz in der Partei entspricht.

[3195] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, AfD-Fraktion Brandenburg, YouTube-Beitrag am 23.01.2025, https://www.youtube.com/watch?v=8oL7prVyzx8 [zur Datenbank], ab 00:06:00.

[3196] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Veranstaltung „Remigration“ mit Martin Sellner, Luckenwalde/Vetschau, 22.01.2026, https://www.youtube.com/watch?v=HnVDB8h-B2g [zur Datenbank], ab 01:29:40.

bb) Rechtliche Würdigung

Die Forderung der AfD, Leistungen für Asylbewerber*innen generell und ausnahmslos auf „Brot, Bett und Seife“ zu reduzieren, könnte im Falle ihrer Umsetzung die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG verletzen. Daneben sollen die Analogleistungen abgeschafft werden. Somit sollen neben Asylbewerber*innen auch alle Schutzsuchenden mit Duldung als Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG nur noch „Brot, Bett, Seife“ erhalten.

(1) Maßstabskonkretisierung

Wie bereits dargelegt, steht ein Anspruch auf diejenigen materiellen Voraussetzungen, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind, nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jedem Menschen ab Beginn seines Aufenthalts im Geltungsbereich des Grundgesetzes zu, unabhängig von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus.[3197] Der Anspruch umfasst nicht nur die physische Existenz, sondern auch die Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen sowie ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Differenzierungen gegenüber bestimmten Personengruppen sind dem Gesetzgeber nur insoweit gestattet, als er nachweisen kann, dass deren konkreter Bedarf von dem anderer Hilfsbedürftiger signifikant abweicht.[3198]

Es steht dem Gesetzgeber grundsätzlich frei zu entscheiden, wie er das menschenwürdige Existenzminimum absichert. Aktuell werden bestimmten Schutzsuchenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt: Das Gesetz regelt den Leistungsbezug von Personen im Asylverfahren, von

[3197] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 73 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.
[3198] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 73 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.

geduldeten und ausreisepflichtigen Personen sowie weiteren Personengruppen (siehe § 1 Abs. 1 AsylbLG), sofern sie hilfsbedürftig sind.

(2) Aktuelle Ausgestaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Personen, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, werden von anderen existenzsichernden Sozialleistungen wie der Sozialhilfe oder dem Bürgergeld ausgeschlossen. Sie erhalten stattdessen zunächst Grundleistungen nach §§ 3, 3a AsylbLG zur Deckung des physischen und soziokulturellen Bedarfs. Grundleistungen erfassen Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts (notwendiger Bedarf). Zusätzlich werden den Anspruchsberechtigten Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährt (notwendiger persönlicher Bedarf), § 3 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG. In Bedarfsstufe 1 (Alleinstehende oder Alleinerziehende) wird der notwendige Bedarf aktuell mit 253 € und der notwendige persönliche Bedarf mit 202 € berechnet (Gesamt: 455 €).[3199] Dahingegen erhalten alleinstehende oder alleinerziehende Bürgergeldberechtigte im Regelbedarf aktuell 563 € (§ 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II). Die Leistungen sind im Vergleich zu Bürgergeld und Sozialhilfe reduziert.

Nach einer Wartefrist von 36 Monaten (bis Februar 2024: 18 Monaten) besteht dann ein Anspruch auf sogenannte Analogleistungen nach § 2 AsylbLG, wenn die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst wurde. Dabei handelt es sich um Leistungen, die im Umfang denen des Sozialhilferechts (SGB XII) entsprechen.

Nach 36 Monaten erhalten deutsche Staatsangehörige und ausländische Staatsangehörige somit in der Regel unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus vergleichbare Leistungen (Analogleistungen, § 2 AsylbLG). Es liegt kein plausibler

[3199] BGBl. 2025 I Nr. 251, 27.10.2025.

Beleg dafür vor, dass die vom Asylbewerberleistungsgesetz erfassten Personen sich typischerweise nur für kurze Zeit in Deutschland aufhalten.[3200] Grund hierfür ist vor allem, dass nach drei Jahren nicht mehr von einem vorübergehenden Aufenthalt gesprochen werden könne und sozialer Integrationsbedarf bestehe.[3201]

(3) Leistungskürzungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungskürzungen können – auch wenn durchaus umstritten[3202] – mit der Menschenwürde vereinbar sein.[3203] Das AsylbLG enthält auch Regelungen zu möglichen Leistungseinschränkungen als Sanktion. § 1a AsylbLG sieht vor, dass Betroffene unter bestimmten Voraussetzungen ihren Anspruch auf reguläre Grundleistungen sowie auf sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG verlieren können. In diesen Fällen beschränkt sich die Versorgung im Regelfall auf das, was zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs an Ernährung, Unterkunft sowie Körper- und Gesundheitspflege erforderlich ist. Diese stark reduzierte Leistungsform entspricht einer Reduzierung auf „Brot, Bett und Seife“ oder auf „das physische Existenzminimum“.[3204] Die verbleibenden Leistungen sollen als Sachleistungen erbracht werden. Weitere Bedarfe – etwa für Kleidung oder Haushaltsgegenstände – können nur dann berücksichtigt werden, wenn im Einzelfall besondere Umstände dies erfordern.

[3200] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 92 – *Asylbewerberleistungsgesetz*; BVerfG, Beschluss v. 15.04.2026 – 1 BvL 5/21, juris, Rn. 114 – *Asylbewerbergrundleistungen*.

[3201] Vgl. BT-Drs. 12/5008, S. 15; BT-Drs. 13/2746; BT-Drs. 15/420, S. 121; BT-Drs. 16/5065, S. 232; BT-Drs. 18/2592, S. 19 f.; BT-Drs. 19/10706, S. 17 f.; BT-Drs. 20/10090, S. 22.

[3202] *Kanalan*, Sanktionen im Sozialleistungsrecht: zur Verfassungswidrigkeit der Leistungseinschränkungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, ZFSH/SGB 57 (2018), 247; *Langenfeld*, Asyl und Migration unter dem Grundgesetz, NvWZ 2019, 677 (683); *Spitzlei*, Asylbewerberleistungsrecht und grundgesetzliches Existenzminimum, JA 2017, 165.

[3203] BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68, Rn. 153 ff. – *Sanktionen im Sozialrecht*.

[3204] Nach anderer Auffassung sind Leistungen entsprechend der Grundleistung zu erbringen, m.w.N. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss v. 30.10.2025 – L 8 AY 17/25 B ER, BeckRS 2025, 32417.

Nach § 1a Abs. 1 AsylbLG verliert, wer einen feststehenden Ausreisetermin hat und ausreisen könnte, ab dem Folgetag den Anspruch auf reguläre Leistungen – es sei denn, die Ausreise scheitert an Umständen, die die Person nicht zu vertreten hat. § 1a Abs. 2 AsylbLG erfasst Personen, die nachweislich nur eingereist sind, um Leistungen zu erlangen. § 1a Abs. 3 AsylbLG betrifft Fälle, in denen aufenthaltsbeendende Maßnahmen an selbst verschuldetem Verhalten scheitern – etwa Untertauchen oder Passverweigerung – und löst die Kürzung ab Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung aus. § 1a Abs. 4 AsylbLG ist systematisch etwas anders gelagert: Er betrifft Dublin-Fälle, in denen ein anderer EU-Mitgliedstaat zuständig ist oder der Person dort bereits Schutz gewährt wurde; hier ist das Anknüpfungskriterium kein unmittelbares Fehlverhalten, sondern die europarechtliche Zuständigkeitsverteilung. § 1a Abs. 5 AsylbLG listet sieben konkrete asylrechtliche Mitwirkungspflichten auf – darunter fehlende Registrierung, Nichterscheinen zum Anhörungstermin sowie Verweigerung von Identitätsnachweisen –, bei deren Verletzung ebenfalls auf Minimalleistungen zurückgestuft wird; die Kürzung endet dabei automatisch, sobald die geschuldete Mitwirkungshandlung nachgeholt wird. § 1a Abs. 6 AsylbLG schließlich sanktioniert fehlende Angaben von Finanzmitteln.

Die Leistungseinschränkungen des § 1a AsylbLG knüpfen an ein bestimmtes Verhalten der grundsätzlich Leistungsberechtigten an. Damit weisen sie im Gegensatz zu der pauschalen Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums immer noch eine Form der Individualisierung auf. Dahingegen sind die von der AfD vorgeschlagenen Änderungen des AsylbLG anders ausgerichtet und knüpfen ausschließlich an den Aufenthaltsstatus an: Wer in Deutschland Asyl begehrt, soll grundsätzlich nur noch „Brot, Bett, Seife“ erhalten.

Für die verfassungsrechtliche Würdigung ist außerdem die gemeinsame Struktur dieser Tatbestände entscheidend. § 1a AsylbLG erkennt den vollen Leistungsanspruch dem Grunde nach an und schränkt ihn lediglich als Reaktion auf ein konkret festgestelltes, der einzelnen Person individuell zurechenbares Verhalten

ein. Die betroffene Person kann die Kürzung durch eigenes Handeln abwenden – am deutlichsten in § 1a Abs. 5 Satz 2 AsylbLG, der die Kürzung automatisch enden lässt, sobald die fehlende Mitwirkungshandlung erbracht wird. Das sieht § 14 Abs. 2 AsylbLG für alle Tatbestände vor. Damit weisen selbst die weitreichendsten Kürzungsregelungen des geltenden Rechts noch eine Form der Individualisierung in Form einer Einflussnahmemöglichkeit auf, die den Subjektstatus der Betroffenen anerkennt.

(4) Konkrete Würdigung

Bei der von der AfD angestrebten Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums wird hingegen bereits der Anspruch als solcher negiert – und zwar ausschließlich aufgrund des Aufenthaltsstatus. Dabei soll die Leistungskürzung auch signifikant sein: Aus einem Antrag aus dem Jahr 2024 sowie aus einem weiteren Antrag aus dem Jahr 2025 (aktuelle Legislaturperiode) geht hervor, dass nur noch „notwendige Sachleistungen“ zur Verfügung gestellt werden sollen.[3205] Das bedeutet, dass pauschal der gesamte notwendige persönliche Bedarf nach § 3a Abs. 1 Satz 2 AsylbLG – und somit aktuell 202 € von insgesamt 455 € – gestrichen werden soll. Die Leistungsvorenthaltung bewirkt eine abstrakt-generelle Absenkung des Gesamtanspruchs um 44,4 %, ohne Einzelfallprüfung des tatsächlichen Bedarfs.

Dass es sich dabei um einen Verstoß gegen die Menschenwürde handelt, sah bereits das Verwaltungsgericht Köln in der Einstufung der JA als Verdachtsfall so:

> Es ist aber bereits durch das Bundesverfassungsgericht geklärt, dass die Beschränkung der staatlichen Unterstützung von Flüchtlingen auf das bloße physische Minimum gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstößt. Der unmittelbar verfassungsrechtliche Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums erstreckt sich zwar nur

[3205] AfD-Bundestagsfraktion, Dauerduldungen unattraktiver machen durch Abschaffung der Analogleistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes, Drucksache 21/1073, 29.07.2025, S. 3; Verweis auf AfD-Bundestagsfraktion, 24.09.2024, Brot, Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber, Drucksache 20/12960, https://dserver.bundestag.de/btd/20/129/2012960.pdf.

> auf diejenigen Mittel, die zur Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins unbedingt erforderlich sind. Er gewährleistet das gesamte Existenzminimum aber durch eine einheitliche grundrechtliche Garantie, die nicht nur die physische Existenz des Menschen, also Nahrung, Kleidung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit, sondern auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben umfasst, da der Mensch als Person notwendig in sozialen Bezügen existiert. […] Das Grundrecht steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu.[3206]

Eine Leistungskürzung unter das menschenwürdige Existenzminimum, die an ein individuelles Verhalten anknüpft und somit zumindest grundsätzlich vermeidbar ist, ist nicht zu vergleichen mit einem kompletten Leistungsvorbehalt, der dauerhaft unter dem Leistungsniveau des menschenwürdigen Existenzminimums zurückbleibt.

Die vorstehende Würdigung wird durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt. Das Gericht hat im Urteil vom 18. Juli 2012 klargestellt, dass die Menschenwürde migrationspolitisch nicht zu relativieren ist.[3207] Die von der AfD vertretene Formel „Brot, Bett und Seife“ ist, wie die parlamentarischen Debatten und programmatischen Stellungnahmen belegen, explizit als Abschreckungsinstrument konzipiert. Damit benennen die Urheber des Konzepts selbst denjenigen Rechtfertigungsgrund, den das Bundesverfassungsgericht als von vornherein ungeeignet eingestuft hat.

Eine auf diese Weise konstruierte Leistungsarchitektur entzieht das menschenwürdige Existenzminimum dauerhaft und systemisch. Eine solche systematische Leistungsvorenthaltung, die ausschließlich an den Aufenthaltsstatus anknüpft und erklärtermaßen dem Ziel dient, Schutzsuchende abzuschrecken oder durch

---

[3206] VG Köln, Urteil v. 08.03.2022 – 13 K 208/20, juris – *Verdachtsfall JA*.
[3207] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 95 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.

materielle Entbehrung zur Ausreise zu bewegen, ist mit der Menschenwürde von Leistungsberechtigten des AsylbLG nicht vereinbar.

d) Gesundheitsversorgung auf „akute Versorgung“ absenken

Die Forderung, die Gesundheitsversorgung für abgelehnte Asylbewerber*innen und Personen mit ungeklärtem oder illegalem Aufenthaltsstatus auf akute Notfallhilfe zu beschränken, könnte mit der Menschenwürde unvereinbar sein.

aa) Beschlusslage

Die Bundestagsfraktion fordert in einem Antrag aus dem Jahr 2025 Folgendes:

> Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
>
> a) Reduktion der Leistungen gemäß § 4 AsylbLG auf akute Notfallbehandlungen, Schmerztherapie und lebensbedrohliche oder nicht aufschiebbare medizinische Maßnahmen unabhängig von der Dauer des Aufenthalts in Deutschland.
>
> b) Streichung der Kann-Leistungen gemäß § 6 AsylbLG für sämtliche nicht lebensnotwendigen Behandlungen, insbesondere chronische Krankheiten, Zahnbehandlungen, Schwangerschaftsvorsorge, Impfleistungen und Psychotherapien unabhängig von der Dauer des Aufenthalts in Deutschland – es sei denn, eine besondere Einzelfallentscheidung durch eine zuständige Aufsichtsbehörde liegt vor.
>
> c) Zentralisierung der medizinischen Erstversorgung in staatlich kontrollierten Gesundheitseinrichtungen innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtungen, analog zum dänischen Modell.
>
> d) Einführung einer Genehmigungspflicht für sämtliche weiterführenden medizinischen Maßnahmen, einschließlich psychologischer Betreuung über das Akutstadium hinaus.
>
> e) Gesonderte Regelung für abgelehnte Asylbewerber und Personen mit ungeklärtem oder illegalem Aufenthaltsstatus, die sicherstellt, dass diese Personen ausschließlich zur Inanspruchnahme akuter Notfallhilfe berechtigt sind.
>
> f) Ausländern, die vor Antragstellung in Deutschland nicht erwerbstätig waren und die keine Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme zeigen, vom Bezug von Bürgergeld auszuschließen und die medizinische Versorgung für diese Personen auf Notfallbehandlungen zu beschränken.

> Die Bundesregierung wird ferner aufgefordert, mit den Ländern eine zügige Umstellung der Praxis in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu koordinieren und die medizinische Versorgung in die Zuständigkeit der Ausländerbehörden bzw. zentraler Versorgungsstellen zu überführen.[3208]

In der Plenardebatte zu diesem Antrag formulierte Stephan Pilsinger, CDU/CSU, seine Bedenken wie folgt:

> Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Frau Präsidentin! Jetzt, nach der ganzen Emotionalität, möchte ich gerne zur Sache zurückkehren. (Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) Ich habe mir den Antrag der AfD durchgelesen. Sie schreiben: „Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, dem Parlament binnen sechs Monaten einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die medizinischen Leistungen für Ausländer auf das verfassungsrechtlich unabdingbare Minimum gemäß Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 GG beschränkt.“ Die Sache ist die: Wir als Unionsfraktion sind pragmatisch. Wir sagen ganz klar: Die Akut- und Notfallversorgung und alles, was für den Patienten – egal woher er kommt, egal ob er hierher geflüchtet ist oder ob er Inländer ist – notwendig ist, muss der Mensch auch bekommen. Es darf nicht sein, dass Menschen, die ein schweres gesundheitliches Problem haben, wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, nur weil sie aus dem Ausland kommen[3209]

Der Antrag ist von den Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla und damit zugleich von der Parteispitze gezeichnet. Zudem sind die wichtigen innerparteilichen Lager und Landesverbände auch in der Bundestagsfraktion vertreten (siehe oben Teil 1 C.I.1). Der Antrag ist außerdem namentlich von Bundestagsabgeordneten aus neun Bundesländern gezeichnet und wird somit aus allen wesentlichen Landesverbänden heraus getragen. Er ist der Partei somit zurechenbar.

[3208] AfD-Bundestagsfraktion, Zuwanderung in das Gesundheitssystem begrenzen – Zurückführung der medizinischen Versorgung von Ausländern auf das verfassungsrechtlich gebotene Minimum – Orientierung am dänischen Modell, 22.09.2025, Drucksache 21/1750, https://dserver.bundestag.de/btd/21/017/2101750.pdf.
[3209] Plenarprotokoll 1/37, 37. Sitzung. 6.11.2025, S. 4165, https://dserver.bundestag.de/btp/21/21037.pdf#P.4160.

bb) Der Begriff der ‚akuten Nothilfe'

Um die Forderung der AfD, die Gesundheitsleistungen für abgelehnte Asylbewerber*innen und Personen mit ungeklärtem oder illegalem Aufenthaltsstatus auf „akute Notfallhilfe" zu beschränken, verfassungsrechtlich beurteilen zu können, bedarf der Begriff der „akuten Notfallhilfe" näherer Bestimmung. Der Antrag verwendet den Begriff an mehreren Stellen, ohne ihn positiv zu definieren; sein Inhalt ergibt sich aus einem medizinisch-fachterminologischen Verständnis und im Umkehrschluss aus den geforderten Ausschlüssen.

Akutheit ist ein plötzlich und unvermittelt auftretender, schnell und heftig verlaufender Zustand, im Gegensatz zu einem chronischen Zustand, der sich langsam entwickelt oder langsam verläuft.[3210] Im Antrag wird ein darüber hinausgehendes Verständnis deutlich. Im Forderungsteil (lit. a) wird die Leistungspflicht nach § 4 AsylbLG auf „akute Notfallbehandlungen, Schmerztherapie und lebensbedrohliche oder nicht aufschiebbare medizinische Maßnahmen" reduziert; der Feststellungsteil beschreibt das angestrebte „dänische Modell" als auf „Notfallversorgung, Schmerzlinderung sowie nicht aufschiebbare Behandlungen" beschränkt. Ausdrücklich vom Leistungsanspruch ausgenommen werden demgegenüber durch die Forderung der Streichung von § 6 AsylbLG die Behandlung chronischer Erkrankungen, Zahnbehandlungen, Schwangerschaftsvorsorge, Impfleistungen und Psychotherapie (lit. b des Antrags); weiterführende medizinische Maßnahmen einschließlich psychologischer Betreuung über das Akutstadium hinaus sollen einer Genehmigungspflicht unterliegen (lit. d des Antrags). Abgelehnten Asylbewerber*innen und Personen ohne geklärten Aufenthaltsstatus soll jede über Notfallhilfe hinausgehende Gesundheitsversorgung versagt werden (lit. e des Antrags).[3211]

[3210] BSG, Urteil v. 29.02.2024 – B 8 AY 3/23 R, Rn. 18.

[3211] AfD-Bundestagsfraktion, Zuwanderung in das Gesundheitssystem begrenzen – Zurückführung der medizinischen Versorgung von Ausländern auf das verfassungsrechtlich gebotene Minimum – Orientierung am dänischen Modell, 22.09.2025, Drucksache 21/1750, https://dserver.bundestag.de/btd/21/017/2101750.pdf.

Zur „akuten Notfallhilfe“ im Sinne des Antrags zählen damit offenbar nicht alle medizinisch dringend notwendigen Behandlungen. Dies zeigt die Forderung, den Anspruch auf eine akute Notfallhilfe zu beschränken und damit Leistungen nach § 6 AsylbLG nur noch mit Genehmigung im Einzelfall oder nicht mehr zu erbringen (lit. b, d, e). Nach § 6 Abs. 1 AsylbLG können derzeit Leistungen zur Erbringung unerlässlicher Leistungen im Einzelfall zur Sicherung der Gesundheit erbracht werden. Die Regelung hat die Funktion einer Ausnahmebestimmung für den atypischen Bedarfsfall.[3212]

Sie erfasst neben der Akutbehandlung etwa die unbedingt erforderliche Behandlung chronischer Erkrankungen, Zahnbehandlungen, die Schwangerschaftsvorsorge sowie Psychotherapien. Außerdem erfasst sie sonstige unerlässliche Leistungen im atypischen Bedarfsfall, wie etwa für die Übernahme der Kosten für eine gesundheitsbedingt kostenaufwendige Ernährung oder Dolmetscherkosten während der Krankenbehandlung.[3213] Diese Leistungen sollen dem Antrag entsprechend abgelehnten Asylbewerber*innen und Personen ohne geklärten Aufenthaltsstatus vollständig versagt werden (lit. e), während andere Personen sie mit einer Genehmigung im Einzelfall weiterhin erhalten können sollen (lit. b und d).

cc) Rechtliche Würdigung

Es ist zu prüfen, ob die Forderung nach einer auf akute Notfallhilfe beschränkten Gesundheitsversorgung für abgelehnte Asylbewerber*innen und Personen mit ungeklärtem oder illegalem Aufenthaltsstatus mit der Menschenwürde vereinbar ist. Durch diese eingeschränkten Gesundheitsleistungen für alle „abgelehnten Asylbewerber“ könnte die elementare Rechtsgleichheit verletzt sein. Diese ist verletzt, wenn eine Ungleichbehandlung aufgrund eines nicht oder kaum

---

[3212] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 89 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.
[3213] BSG, Urteil v. 14.02.2013 – B 14 AS 48/12 R, juris; BVerfG, Beschluss v. 15.04.2026 – 1 BvL 5/21, juris, Rn. 181 – *Asylbewerbergrundleistungen*.

verfügbaren Merkmals vorliegt, daraus schwerwiegende Nachteile fließen und die Ungleichbehandlung willkürlich ist (siehe oben Teil 2 A.I.1).

(1) Ungleichbehandlung wegen eines nicht oder kaum verfügbaren Merkmals

Die geplante Regelung behandelt anerkannte und abgelehnte Asylbewerber*innen ungleich, indem sie letztere – wie dargestellt – von der Versorgung mit bestimmten Gesundheitsleistungen ausschließt. Die geplante Regelung soll unmittelbar an den Aufenthaltstitel anknüpfen. Der Aufenthaltsstatus stellt laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein Differenzierungsmerkmal dar, das überwiegend unabhängig von dem Verhalten der Betroffenen,[3214] also kaum verfügbar ist. Diese Differenzierung ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jedoch unzulässig, wenn sich keine tragfähige an den Bedarf anknüpfende Begründung findet.[3215]

Mit der im Antrag geforderten eingeschränkten Gesundheitsversorgung für abgelehnte Asylbewerber*innen geht eine erhebliche Schlechterstellung für eine große Anzahl an Menschen gegenüber Asylantragsteller*innen und Schutzberechtigten einher. Abgelehnte Asylbewerber*innen sind alle vollziehbar ausreisepflichtigen Personen, also auch jene, die sich legal mit Duldung in Deutschland aufhalten. Laut Auskunft der Bundesregierung lebten Ende Juli 2025 insgesamt 185.868 Personen mit einer Duldung in Deutschland; 38,7 Prozent davon – 71.910 Personen – hielten sich bereits seit mehr als fünf Jahren im Bundesgebiet auf.[3216] Geduldete verbleiben teils auch Jahrzehnte oder ihr ganzes Leben in diesem Aufenthaltsstatus in Deutschland. Von einem durchschnittlich kurzfristigen Aufenthalt kann also nicht ausgegangen werden. In die betroffene Gruppe

---

[3214] BVerfG, Beschluss v. 28.06.2022 – 2 BvL 9/14 ua, BVerfGE 162, 277, Rn. 87 – *Kindergeld für Drittstaatsangehörige*; BVerfG, Beschluss v. 06.07.2004 – 1 BvL 4/97 ua, juris, Rn. 47 – *Kindergeld an Ausländer*.

[3215] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 94 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.

[3216] Antwort der Bundesregierung, Drucksache 21/192, 14.05.2025, https://dserver.bundestag.de/btd/21/001/2100192.pdf.

fallen auch geduldete Kinder, deren beide Elternteile lediglich eine Duldung besitzen.

Grundsätzlich sind Geduldete nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG Leistungsberechtigte des Asylbewerberleistungsgesetzes. Dies umfasst ein eingeschränktes Leistungsprogramm bei Krankheiten, Schwangerschaft und Geburt nach §§ 4, 6 AsylbLG. Die medizinische Versorgung ist grundsätzlich auf die Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände sowie eine Versorgung im unerlässlichen Einzelfall beschränkt. Dies gilt aber nur in den ersten 36 Monaten des Aufenthalts in Deutschland, danach besteht nach § 2 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG ein Anspruch auf Leistungen, die in etwa denen der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen. Denn es kann hier nicht mehr von einem kurzfristigen Aufenthalt gesprochen werden.

(2) Schwerwiegender Nachteil: Verletzung des gesundheitlichen Existenzminimums und Demütigung

Die Regelung der AfD würde für Geduldete eine erhebliche Verschlechterung schon während der ersten 36 Monate des Aufenthalts, aber erst recht in der Zeit danach darstellen. Dies könnte mit dem „gesundheitlichen Existenzminimum“ unvereinbar sein. Daraus könnte sich ein schwerwiegender Nachteil ergeben. Außerdem könnte es sich um eine demütigende Ungleichbehandlung handeln.

(a) Verletzung des gesundheitlichen Existenzminimums

Bestandteil des Grundrechts auf Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums ist auch die Gesundheit;[3217] das Bundesverfassungsgericht hat 2019 erstmalig ausdrücklich ein „gesundheitliches Existenzminimum“

[3217] Vgl. BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68, Rn. 204 – *Sanktionen im Sozialrecht*; vgl. auch: BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134 – *Asylbewerberleistungsgesetz*; BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175 – *Hartz IV*; BVerfG, Beschluss v. 13.02.2008 – 2 BvL 1/06, juris – *Steuerfreies Existenzminimum*.

anerkannt.[3218] Das Grundrecht auf Gewährleistung des gesundheitlichen Existenzminimums ist dem Grunde nach unverfügbar und muss durch einen Leistungsanspruch eingelöst werden. Es bedarf der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, dem insoweit ein Gestaltungsspielraum zukommt. Dieser Gestaltungsspielraum besteht jedoch nicht unbeschränkt: Zuvorderst darf die Anforderung, für eine menschenwürdige Existenz tatsächlich Sorge zu tragen, im Ergebnis nicht verfehlt werden.[3219] Die Sicherung des Existenzminimums darf auch nicht an sachfremde Bedingungen geknüpft oder zur Erreichung anderweitiger Ziele relativiert werden.[3220] Mit dem Grundgesetz unvereinbar sind migrationspolitisch motivierte Leistungsausschlüsse oder gar der Ausschluss ganzer Bevölkerungsgruppen von der Versorgung.[3221] Eine Differenzierung nach dem Aufenthaltsstatus ausländischer Staatsangehöriger ist nur möglich, sofern dies dem tatsächlichen Bedarf gerade von Menschen, die diesen Aufenthaltsstatus haben, entspricht.[3222]

Den Betroffenen wäre dauerhaft der Zugang zu den Leistungen, die in der gesetzlichen Krankenkasse vorgesehen wären, sowie den Leistungen nach dem AsylbLG versperrt. Dazu gehören nach § 4 AsylbLG die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie sonstiger zur Genesung, Besserung oder Linderung

---

[3218] BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68, Rn. 205 – *Sanktionen im Sozialrecht*; ausführlich zum gesundheitlichen Existenzminimum: *Wilksch*, Recht auf Krankenbehandlung und Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, 2017, S. 155 ff.

[3219] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134 – *Asylbewerberleistungsgesetz*; BVerfG, Beschluss v. 23.07.2014 – 1 BvL 10/12 ua, BVerfGE 137, 34 – *Existenzsichernder Regelbedarf*; vgl. auch BVerfG, Kammerbeschluss v. 12.05.2021 – 1 BvR 2682/17, juris.

[3220] Vgl. BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68, Rn. 120 – *Sanktionen im Sozialrecht*.

[3221] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134 – *Asylbewerberleistungsgesetz*; BVerfG, Kammerbeschluss v. 12.05.2021 – 1 BvR 2682/17, juris, Rn. 18; vgl. BVerfG, Urteil v. 05.11.2019 – 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68 – *Sanktionen im Sozialrecht*.

[3222] BVerfG, Beschluss v. 15.04.2026 – 1 BvL 5/21, juris, Rn. 121 – *Asylbewerbergrundleistungen*.

erforderlicher Leistungen (§ 4 Abs. 1 AsylbLG), die notwendige ärztliche und pflegerische Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt (§ 4 Abs. 2 AsylbLG) sowie gesetzlich vorgeschriebene und medizinisch gebotene Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen für Kinder (§ 4 Abs. 3 AsylbLG). All diese Leistungen knüpfen an besonders vulnerable Situationen an, in denen eine medizinische Versorgung unerlässlich ist. Der Antrag will den Leistungsstandard gleichwohl weiter absenken – auf einen Notfallbegriff, der selbst unterhalb dessen liegt, was das geltende Recht als Mindeststandard definiert. Dies würde die körperliche Unversehrtheit von Menschen mit Duldung extrem gefährden und wäre dementsprechend nicht mit dem gesundheitlichen Existenzminimum vereinbar.

(b) Demütigung

Der Nachteil könnte außerdem in einer besonderen Demütigung liegen. Demütigung bezeichnet eine Behandlung, die bei den Betroffenen das Bewusstsein erzeugen kann, nicht als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft anerkannt zu werden. Maßgeblich ist nicht das subjektive Erleben, sondern die normativ-objektive Eignung der Maßnahme, den Wert der Betroffenen als Menschen herabzusetzen. Demütigung im verfassungsrechtlich relevanten Sinne muss folglich mit einem kommunikativen Moment der Herabsetzung verbunden sein und daher eine soziale oder öffentliche Dimension aufweisen (siehe zu den Maßstäben oben Teil 2 A.I.1).

Durch die Absenkung des Leistungsanspruchs im Bereich der Gesundheitsversorgung wird den Betroffenen signalisiert, dass ihre Gesundheit und ihr Leben nicht ebenso viel wert sind wie das aller anderen Schutzsuchenden, geschweige denn aller übrigen Menschen in Deutschland. Dies stellt eine Demütigung im Sinne der oben genannten Definition dar.

(3) Objektive Willkür

Die Ungleichbehandlung muss schlussendlich auch willkürlich sein. Die AfD führt migrationspolitische Ziele an, wenn sie in dem „Zugang zur regulären

Gesundheitsversorgung [...] einen erheblichen Anreiz zur Migration in das deutsche Asylsystem“ sieht.[3223] Ein solches Ziel unterteilt nach Menschen mit Duldung einerseits und weiteren anerkannten Schutzsuchenden sowie deutschen Staatsangehörigen andererseits. Für die Frage des Niveaus der Gesundheitsversorgung ausschließlich an den Aufenthaltsstatus anzuknüpfen, nicht hingegen an eine bestimmte Bedarfslage, ist gerade rechtlich nicht zulässig. Zulässig wäre es nur, aus der besonderen Situation von abgelehnten Asylbewerbern abzuleiten, dass sie einen geringeren Bedarf an Leistungen der Gesundheitsversorgung haben als andere Schutzsuchende. Das liegt jedoch mit Blick darauf fern, dass Geduldete eben nicht typischerweise nach Ablehnung ihres Gesuchs nur noch kurze Zeit im Land verbleiben. Auch sind abgelehnte Asylbewerber nicht typischerweise gesünder als andere Schutzsuchende. Es liegt folglich von vornherein kein nachvollziehbarer Sachgrund für die Differenzierung vor, die Ungleichbehandlung ist somit willkürlich.

(4) Zwischenergebnis

Insgesamt stellt die vorgeschlagene Regelung somit einen Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit dar.

e) Ergebnis

Schlussendlich ist das Ziel der vorgeschlagenen politischen Maßnahmen nicht die Versorgung, sondern die Abschreckung: Der Sozialstaat soll für Migranten*innen unattraktiv gemacht werden, um Migration zu verhindern und Ausreisen zu erzwingen. Beide Ziele werden damit funktional als Instrumente der Migrationspolitik, nicht der Sozialpolitik formuliert. Die Formel „von Deutschen für Deutsche“[3224] bringt dieses Verständnis auf den Punkt: Der Sozialstaat soll ethnisch

---

[3223] AfD-Bundestagsfraktion, Zuwanderung in das Gesundheitssystem begrenzen – Zurückführung der medizinischen Versorgung von Ausländern auf das verfassungsrechtlich gebotene Minimum – Orientierung am dänischen Modell, 22.09.2025, Drucksache 21/1750.

[3224] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung „René Springer: Masseneinwanderung in die Sozialsysteme stoppen“, 16. November 2022, https://afdbundestag.de/rene-springer-masseneinwanderung-in-die-sozialsysteme-stoppen/.

exklusiv sein; Schutzsuchende und Menschen mit Migrationsgeschichte erscheinen nicht als Rechtssubjekte mit eigenen Ansprüchen, sondern als eine Belastung, der mit Entzug und Abschreckung zu begegnen ist (siehe oben A.I.2.b)cc)).

Auf programmatischer Ebene will die AfD einen Großteil der Ausländer*innen aus dem Anspruch auf Bürgergeld ausschließen. Der Zugang soll erst nach mindestens zehn Jahren (Drittstaatsangehörige) bzw. fünf Jahren (EU-Bürger*innen) sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit, nachgewiesenem B2-Sprachniveau und – für Drittstaatsangehörige – bei Vorliegen einer Niederlassungserlaubnis möglich sein. Auch dann soll der Bezug auf maximal ein Jahr begrenzt werden. Eine solche Maßnahme stellt nicht nur eine Verletzung des Grundrechts auf menschenwürdiges Existenzminimum dar, sondern würde auch die Menschenwürde von denjenigen verletzen, denen eine Rückkehr in ihr Heimatland nicht möglich oder zumutbar ist.

Außerdem sollen Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtige statt Geldleistungen nur noch erheblich abgesenkte Sachleistungen erhalten („Brot, Bett, Seife“). Dass darunter keine unter Umständen legitime Umstellung der Leistungen zu verstehen ist, machen Funktionär*innen und Fraktionsdokumente explizit: Gemeint ist das Prinzip „Brot, Bett und Seife“, also die Sicherung allein der physischen Existenz. Auch dies stellt eine Menschenwürdeverletzung aller nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Anspruchsberechtigten dar.

Zusätzlich stellt die Forderung, die Gesundheitsversorgung von allen Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf eine „akute Notfallversorgung“ zu reduzieren, einen Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit dar.

4. Ausgrenzung Schutzsuchender von Festen und Regelschulen

Die Forderung des Landesverbands Brandenburg, Schutzsuchenden, Schutzberechtigten und vollziehbar ausreisepflichtigen Personen das Betreten öffentlicher Veranstaltungen zu untersagen, sowie die Forderung des Landesverbands

Sachsen-Anhalt, „Sonderklassen für Flüchtlingskinder“ einzuführen, könnten mit der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar sein.

Beiden Forderungen liegt ein gemeinsames Muster zugrunde: Sie grenzen bestimmte Personengruppen allein aufgrund ihres Aufenthaltsstatus aus gemeinsam genutzten Räumen des öffentlichen Lebens aus und verweisen sie in eine institutionalisierte Sonderstellung. Dieser strukturelle Zusammenhang rechtfertigt eine gemeinsame Prüfung, bevor die verfassungsrechtlichen Besonderheiten der jeweiligen Maßnahme gesondert entfaltet werden (zum Betretungsverbot unter A.III.4.b)aa), zu den Sonderklassen unter A.III.4.b)bb)).

a) Darstellung der Forderungen

aa) Betretungsverbot (Landesverband Brandenburg)

Am 29. August 2024 fand im Landtag Brandenburg eine Sondersitzung unter dem von AfD-Abgeordneten beantragten Beratungsgegenstand „Aussprache des Landtages über den Amoklauf eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers am 23. August 2024 in Solingen und die Folgen für die Sicherheit der Brandenburger“ statt. In der Sondersitzung diskutierten die Abgeordneten einen Entschließungsantrag der AfD vom 27. August 2024.[3225] Dieser lautete unter anderem:

> Der Landtag stellt fest: […] 2. […] Vielfalt ist die Ursache für den Verlust von innerer Sicherheit. Vielfalt führt zum Rückzug ins Private und zur Bildung von Parallelgesellschaften, die unserem Land und unserer Kultur teils feindlich gegenüberstehen […].
>
> 4. Auch in Brandenburg sind die Auswirkungen der illegalen Masseneinwanderung dramatisch. Auch in Brandenburger Schulen nimmt die Gewalt durch Ausländer erschreckend zu, auch in Brandenburg wird der Weg zum Parkplatz oder Bahnhof für immer mehr Menschen zur Mutprobe.

[3225] AfD Fraktion im Landtag Brandenburg, Entschließungsantrag der AfD-Fraktion, Landtag Brandenburg, Drucksache 7/10150, 28.08.2024.

5. Ein Anschlag wie in Solingen kann sich auch in Brandenburg jederzeit ereignen. Die Landesregierung muss endlich alles in ihrer Macht Stehende tun, um unsere Bürger zu schützen und den inneren Frieden im Land wieder herzustellen.

Der Landtag möge beschließen: Die Landesregierung wird aufgefordert: [...] 2. Ein Betretungsverbot öffentlicher Veranstaltungen für Asylantragsteller, Asylberechtigte, ukrainische Kriegsflüchtlinge sowie vollziehbar ausreisepflichtige, geduldete und subsidiär schutzberechtigte Ausländer zu erlassen.

Der Antrag wurde abgelehnt.[3226]

Bei der Aussprache äußerte sich der AfD-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat der Landtagswahl 2024, Hans-Christoph Berndt, wie folgt:

[Zum Vorschlag eines Messerverbots]: Es sind nicht Messer, die morden, Herr W. es sind Menschen. Es sind Messermänner – Messermänner, die auch mit Ihrer Hilfe zu Zehntausenden ins Land gekommen sind, die auch mit ihrer Hilfe im Land bleiben und die auch mit Ihrer Hilfe die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. [...] Seit 2015 kommen Menschen nach Deutschland, vor denen eine verantwortungsbewusste Regierung die Deutschen geschützt hätte. [...] Als Abgeordneter [...] haben Sie alle unsere Anträge zum Schutz der Bürger vor kriminellen Schutzsuchenden abgelehnt. Grenze schützen, Identitätsfeststellungen, Altersfeststellungen, Abschiebungen – mit Herrn Woidke nicht zu machen, liebe Brandenburger. [3227]

[...] Die Vielfalt der offenen Grenzen ist für jedermann mörderisch, wie der Breitscheidplatz in Berlin und das Fest der Vielfalt in Solingen unabweislich vor Augen führen [...].[3228]

Diese ethnische Vielfalt ist – auch abgesehen von den Mordanschlägen – dramatisch zerstörerisch. Die Mordanschläge wie in Solingen und am Breitscheidplatz sind nur Blitze, die die Situation erhellen und zeigen, was alltäglich passiert. Noch einmal, weil keiner von Ihnen darauf eingegangen ist: Stündliche – stündliche! – Messerattacken! Zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag! 70 Angriffe, Gewalttaten in Bahnhöfen und

[3226] Landtag Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, TOP 1, S. 54.
[3227] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, S. 2.
[3228] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, S. 3.

> Zügen! Fünf Polizeieinsätze an Berliner Schulen! Alltägliche Gewalt an Brandenburger Schulen! – Das ist die Frucht Ihrer Politik seit 2015 [...].
>
> Ethnische Vielfalt zerstört die Demokratie. Robert Putnam hat es dargelegt – niemand von Ihnen ist darauf eingegangen; ich wiederhole es trotzdem: Sie führt zur Schildkrötenmentalität. Die Menschen ziehen sich zurück, die Menschen haben Angst, den Kopf aus dem Panzer zu strecken – und zu Recht, wegen der alltäglichen Gewalt.
>
> Ethnische Vielfalt zerstört das Zusammenleben**.** Ethnische Vielfalt ist Schwäche. Deswegen brauchen wir keine Politik der ethnischen Vielfalt. Wir brauchen Vielfalt? Wir haben genug Vielfalt im Land: Schwarz-Rot-Gold ist Vielfalt genug.[3229]

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion und Bundesvorstandsmitglied Dennis Hohloch äußerte während der Plenardebatte Folgendes:

> Wir brauchen nicht mehr Überwachung, wir brauchen keine Waffenverbote. Wir brauchen Grenzschutz. Wir brauchen Abschiebung. Wir brauchen Rückkehrzentren. Wir brauchen Betretungsverbote für Gefährder und für Personen, die potenziell in der Lage sind, weitere Menschen zu ermorden. Uns geht es nicht – ich sage es zum Schluss noch einmal – um die Würde.
>
> Uns geht es um die Menschen, die noch sterben werden – wegen ihrer Politik, meine Damen und Herren.
>
> Zum Schluss sage ich das, was ich schon in der Pressekonferenz gesagt habe: Jeder zwanzigste Syrer auf dieser Welt lebt in Deutschland. Eine Million! Gehen wir davon aus, dass nur 5 % von ihnen bereit sind, mit dem Messer zuzustechen, sind das 50 000. – Der Kollege vom RBB hat über diese Zahl gelacht. Gehen wir davon aus, dass jeder von denen nur zwei Menschen umbringt, sind das 100 000.[3230]

In einem Interview mit dem ZDF Morgenmagazin äußerte der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat Berndt außerdem Folgendes:

> Wir haben hunderttausende Leute ins Land gelassen, die uns belogen haben über Herkunft, Absichten, Alter. Und da müssen wir jetzt einfach Feste schützen, so ähnlich wie

[3229] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, S. 51.
[3230] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Landtag Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, S. 11.

wir es Corona gemacht haben. Wir machen Zugangsbeschränkungen. Und dann lassen wir diejenigen, die sozusagen Staatsbürger sind, dazu. Und die anderen lassen wir nicht dazu. Wir müssen uns schützen vor Terroranschlägen wie in Solingen. Hilft alles nichts. Wenn wir die Grenzen geschützt haben, dann brauchen wir das nicht mehr.

[Moderator: Sie wollen auch ukrainische Flüchtlinge von Volksfesten ausschließen.]

Ja, wie wollen Sie, das andere würde eben ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz sein, wenn wir das nicht machen würden.[3231]

In einer Pressekonferenz äußerte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie „remigrationspolitische Sprecherin“ der AfD-Brandenburg, Lena Kotré, wie folgt:

Wir fordern auch ein Betretungsverbot von Asylantragstellern, von Flüchtlingen auf öffentlichen Veranstaltungen. Wir haben gesehen, nur so geht das. Wir wissen nicht, wer in dieses Land gekommen ist. Wir wissen nicht, wie sie heißen. Wir wissen nicht, was sie hier wollen. Und vor allem wissen wir nicht, was sie im Schilde führen**.** […]

Grund dieser Forderung ist, dass wir nicht mehr sicher in diesem Land sind. Dass die deutsche Bevölkerung hier nicht mehr sicher ist, weil wir nicht wissen, wer hierher kommt und was diese Menschen im Schilde führen. Und da muss man sagen, wenn es dann tatsächlich auch Leute trifft, Unschuldige trifft, die einem Betretungsverbot unterliegen, hier im Land Brandenburg, dann ist das leider so, dann ist das ein Kollateralschaden. Man muss abwägen zwischen der inneren Sicherheit, zwischen der Sicherheit für unsere Bürger und das Recht des Einzelnen. Und da geht in meinen Augen die innere Sicherheit der Bürger ganz weit vor.

Öffentliche Veranstaltungen sind ja in erster Regel öffentliche Versammlungen oder beispielsweise Feste, wie das Fest der Vielfalt in der Klingenstadt Solingen, welch Zynismus im Übrigen. Und solche öffentlichen Veranstaltungen dürfen von diesen Menschen dann nicht mehr besucht werden. […]

Fragen Sie sich doch mal, was es mit den Deutschen macht, die auf solche Veranstaltungen nicht mehr gehen, weil sie schlicht Angst haben. Weil sie Angst haben müssen,

---

[3231] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, TikTok-Beitrag am 20.09.2024, https://www.tiktok.com/@dr._christoph_berndt/video/7416646681653005600 [zur Datenbank], ab 00:03:19.

> dass sie angegriffen werden, dass sie hinterrücks mit einem Messer abgestochen werden. Wie ein Schwein auf der Schlachtbank, das muss man mal so sagen. Oder die Frauen, die sich nicht mehr trauen, abends auf solchen Veranstaltungen zu tanzen, zu trinken, allein nach Hause zu gehen**.** Stellen Sie sich die Frage mal, was das mit den Menschen macht.[3232]

In einem Beitrag auf Instagram vom 13. Januar 2026 postete Kotré ferner:

> Ihr werdet es heute auch schon in den Medien gesehen haben: Die Havel-Therme in Werder schließt mittlerweile einige Besucher aus. Genauer genommen möchte man dort keine Männergruppen mehr zu Besuch haben. Männergruppen, sind das Wolfgang, Hans und Peter? Oder sind das eher Achmed, Mohammed und Mustafa? Man hat Sorge um die Sicherheit der Besucher da und vor allem hat man auch Sorge um die Sicherheit der deutschen Frauen vor Ort. […]
>
> Erinnert ihr euch an die Forderung, die ich einmal vorgetragen habe in einer Pressekonferenz, nach einem Terroranschlag? Als ich gesagt habe, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen einem Betretungsverbot von öffentlichen Veranstaltungen unterliegen sollten? Im Prinzip ist es jetzt genau das gleiche. Man möchte bestimmte Gruppen nicht mehr vor Ort haben. Und warum möchte man das nicht? Weil es immer wieder dieselben Gruppen sind, die zu Gewalt neigen und die dazu neigen, gesellschaftliche Spannungen ins Leben zu rufen.[3233]

Zusammenfassend fordert die AfD-Fraktion des Brandenburger Landtags das Verbot, öffentliche Veranstaltungen zu betreten, für Personen, die in Deutschland humanitären Schutz beantragen oder schutzberechtigt sind sowie Geduldete und andere vollziehbar ausreisepflichtige Personen. Wegen der herausragenden Stellung der Landtagsfraktion im Brandenburger Landesverband der AfD – sie war schon vor der Wahl 2024 mit 23 von 88 Sitzen im Landtag zweitstärkste Kraft – und der starken personellen Verflechtungen – 8 der 15 Mitglieder des

---

[3232] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Instagram-Beitrag am 28.09.2024, https://www.tiktok.com/@lena.kotre/video/7407955976789282080 [zur Datenbank], ab 00:03:35.

[3233] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Instagram-Beitrag am 13.01.2026, https://www.instagram.com/p/DTdPfstDazB [zur Datenbank].

Landesvorstands sind Abgeordnete des Landtags – ist davon auszugehen, dass ein solches Betretungsverbot auch ein Ziel des gesamten Landesverbands ist.

Dieses Verbot wird maßgeblich darauf gestützt, dass unter den betroffenen Personen viele gewaltbereit seien. Unter den Geflüchteten seien Zehntausende „Messermänner“ ins Land gekommen, in Deutschland lebende Syrer könnten potentiell 100.000 Menschen töten, das Betretungsverbot treffe „Gefährder“ und Personen, die potenziell in der Lage seien, weitere Menschen zu ermorden. Teilweise wird unterstellt, dass die betroffene Personengruppe insgesamt bzw. zumindest große Teile von ihr versteckte Absichten verfolge oder zu Gewalt neige: Es sei unklar, warum Flüchtlinge nach Deutschland einreisten und was sie „im Schilde führten“; Hunderttausende seien ins Land gelassen worden, die über ihre Herkunft, ihre Absichten und ihr Alter gelogen hätten. Die vom Betretungsverbot betroffene Bevölkerungsgruppe neige immer wieder zu Gewalt. Dies wird verknüpft mit der Aussage, dass die Gewalt in Deutschland dramatisch zunehme, als Folge von Masseneinwanderung und ethnischer Vielfalt. Deutsche hätten Angst, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ethnische Vielfalt führe so zu einem Rückzug in das Private.

Während sich die Rhetorik insbesondere gegen Syrer*innen richtet sowie insgesamt gegen die in großen Teilen muslimische Gruppe an Schutzsuchenden, die in den Jahren nach 2015 nach Deutschland kamen, erfasst das Betretungsverbot auch ukrainische Geflüchtete. Der Fraktionsvorsitzende Berndt begründet das ausdrücklich damit, dass das den Eindruck zerstreuen solle, der Antrag richte sich gezielt gegen eine bestimmte Gruppe von schutzsuchenden Ausländer*innen.[3234]

[3234] AfD Fraktion Brandenburg, Entschließungsantrag der AfD-Fraktion, Landtag Brandenburg, Drucksache 7/10150, 28.08.2024.

bb) Sonderklassen für Kinder von Schutzsuchenden und -berechtigten (Landesverband Sachsen-Anhalt)

Bereits im Jahr 2017 brachte die AfD-Fraktion des Landtags Sachsen-Anhalt einen Antrag mit dem Titel „Sonderklassen für Flüchtlingskinder einführen – Schulen entlasten!“[3235] in den Landtag ein. Konkret sah der Antrag vom 26. April 2017 vor:

> Der Landtag wolle beschließen: Die Landesregierung erarbeitet zeitnah ein Konzept zur bedarfsorientierten Einrichtung von Sonderklassen für schulpflichtige Flüchtlinge und Kinder von Flüchtlingen, die keine oder nur eine zeitlich begrenzte Bleibeperspektive haben. Der Unterricht soll in sämtlichen Fächern getrennt von jenem der deutschen Schüler erfolgen. Nur Kinder von Einwanderern mit dauerhafter Bleibeperspektive, Kinder von vorschnell eingebürgerten Eltern mit Integrationsdefiziten, Kinder von EU-Ausländern und Kinder von Eltern, die über eine Blaue Karte EU verfügen, sollen am Unterricht in den Regelklassen teilnehmen, wobei deren Anteil 10 % nicht übersteigen darf. Der Unterricht in den Sonderklassen soll die Zeit des Aufenthalts in Deutschland überbrücken und die Kinder fit für die Rückkehr machen. Dementsprechend soll sich der Unterricht an den Lehrplänen der Herkunftsländer orientieren. Die Unterrichtssprache ist Deutsch.[3236]

In der Begründung ihres Antrags führte die sachsen-anhaltische AfD-Fraktion unter anderem aus:

> Der Zweck des Unterrichts von Flüchtlingskindern kann somit nicht in der Integration der Kinder bestehen, sondern nur darin, die begrenzte Zeit ihres Aufenthaltes sinnvoll zu gestalten. [3237]

[3235] AfD Fraktion Sachsen-Anhalt, Drucksache 7/1299, 26.04.2017, Sonderklassen für Flüchtlingskinder einführen – Schulen entlasten! (https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp7/drs/d1299aan.pdf).
[3236] AfD Fraktion Sachsen-Anhalt, Drucksache 7/1299, 26.04.2017, Sonderklassen für Flüchtlingskinder einführen – Schulen entlasten! (https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp7/drs/d1299aan.pdf).
[3237] AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, Drucksache 7/1299, 26.04.2017, Sonderklassen für Flüchtlingskinder einführen – Schulen entlasten! (https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp7/drs/d1299aan.pdf).

In der zugehörigen Einbringungsrede im Landtag am 5. Mai 2017 unterschied der Sprecher für Bildung, stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt Hans-Thomas Tillschneider zwischen Schutzsuchenden und anderen Schüler*innen unter anderem folgendermaßen:

> Von Anfang an haben Flüchtlingskinder auch Unterricht in den Regelklassen besucht und besuchen ihn immer noch. Eine Fehlentscheidung mit katastrophalen Auswirkungen. Wenn diese Kinder tatsächlich vor Krieg geflüchtet sind, sind sie traumatisiert und damit leider oft sozial auffällig, nicht selten auch regelrecht brutalisiert. Wenn es sich aber um Wohlstandsflüchtlinge handelt, sind sie undiszipliniert und frech und gehen ihrer Umwelt mit einem abgehobenen Anspruchsdenken auf die Nerven. Diese Kinder sind für eine normale Klasse keine Bereicherung, sie sind eine Belastung. […] Viele Flüchtlingskinder zeigen keinerlei ernsthaftes Interesse, etwas zu lernen. Sie betrachten die Schule als eine Art Vergnügungsstätte, stören und nehmen nur sporadisch am Unterricht teil. Deutsche Kinder werden verspottet und verhöhnt. Offene Gewalt gegen deutsche Kinder, wie kürzlich in Dessau, ist an der Tagesordnung. Die kulturellen Differenzen sorgen unweigerlich für Konflikte. Mal werden einige Flüchtlingskinder abgeschoben, mal werden einige verlegt, sodass sich wöchentlich die Zusammensetzung der Klassen ändert. Unsere Kinder finden nicht die Ruhe, die sie zum Lernen brauchen und die Lehrer können sich nicht angemessen vorbereiten.[3238]

In derselben Rede forderte Tillschneider, Schutzsuchende getrennt von den übrigen Schüler*innen auf besondere Weise zu unterrichten:

> Allerdings hat unsere erste Sorge unseren eigenen Kindern zu gelten. Erst wenn wir diese Pflicht erfüllt haben, dürfen wir uns den Flüchtlingskindern zuwenden. Der Unterricht für die Flüchtlingskinder ist folglich so zu organisieren, dass unsere eigenen Kinder dadurch nicht im Geringsten beeinträchtigt werden. Genau deshalb fordern wir Sonderklassen für Flüchtlingskinder, in denen sie getrennt von den Deutschen unterrichtet werden. Angesichts des Lehrermangels ist dabei eine Klassengröße von 30 bis 40 oder auch mehr für diese Flüchtlingsklassen anzupeilen. Die Flüchtlingskinder kennen es aus

[3238] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 05.05.2017, YouTube-Beitrag am 08.05.2017, https://www.youtube.com/watch?v=xA8TT8UKbVw [zur Datenbank], ab 00:02:09.

> Syrien nicht anders. Schließlich sind sie nicht geflüchtet, um sich nach deutschen Maßstäben unterrichten zu lassen, sondern um einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben zu entgehen. Wir müssen den Flüchtlingskindern keinen pädagogischen Luxus bieten. Es reicht völlig aus, wenn wir uns bei der Gestaltung des Unterrichts an den Verhältnissen orientieren, die in den Herkunftsländern üblich sind. [3239]

Anschließend führte Hans-Thomas Tillschneider die Forderung nach „Sonderklassen“ für Schutzsuchende auf Folgendes zurück:

> Dabei geht es nicht nur darum, unsere Ressourcen zu schonen, sondern es geht auch darum, den Flüchtlingskindern keine falschen Hoffnungen zu machen. […] Aber auch anerkannte Flüchtlinge, die echte Verfolgungsgründe geltend machen können, genießen nur ein Gastrecht auf Zeit. Nach Wegfall der Verfolgungsgründe müssen auch sie unser Land verlassen. Es kann hier also nicht darum gehen, sie in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Und auch deshalb sind ihre Kinder getrennt von den deutschen Kindern zu unterrichten. […] Wir müssen den Flüchtlingskindern von Beginn an die Botschaft vermitteln: Ihr könnt, solange bei euch zu Hause Krieg herrscht, hierbleiben. Danach aber müsst ihr in euer Land zurückkehren. Bildet euch also ja nicht ein, hier Wurzeln schlagen zu können und bereitet euch am besten jetzt schon auf eure Rückkehr vor. […] Sonderklassen für Flüchtlingskinder wären dafür ein wertvoller Beitrag. Unser Antrag brächte eine Entlastung der Schulen, eine Entlastung der Schüler und er wäre ein wichtiges integrationspolitisches Signal.[3240]

Tillschneider wiederholte die Forderung nach Sonderklassen für Schutzsuchende in einer Rede im Landtag Sachsen-Anhalts am 11. Juni 2025:

> Deshalb will ich jetzt erklären, was wir tun werden, sollten wir ab September 2026 das Land regieren. Wir werden alle Flüchtlingskinder in Sonderklassen unterrichten, in denen ihnen im Rahmen des Politikunterrichts erklärt wird, dass ihr Aufenthalt hier nur so

---

[3239] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 05.05.2017, YouTube-Beitrag am 08.05.2017, https://www.youtube.com/watch?v=xA8TT8UKbVw [zur Datenbank], ab 00:06:12.

[3240] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 05.05.2017, YouTube-Beitrag am 08.05.2017, https://www.youtube.com/watch?v=xA8TT8UKbVw [zur Datenbank], ab 00:07:12.

> lange dauert, wie in ihrer Heimat Krieg und Verfolgung herrschen, und dass sie, sobald sich das ändert, zurück müssen.[3241]

Nunmehr fordert die AfD Sachsen-Anhalt auch in ihrem Landtagswahlprogramm aus dem Jahr 2026 „Sonderklassen für Flüchtlingskinder“. Hierzu führt sie aus:

> Kinder gehören in die Schule! Auch Flüchtlingskinder, die ihre Heimat verlassen mussten, sollten nicht gezwungen sein, die Zeit ihres Aufenthalts in Deutschland ohne Schulbildung vergeuden zu müssen. Deshalb ist die AfD aus Gründen der Humanität dafür, Kindern von – vorerst – nicht ausreisepflichtigen Flüchtlingen Schulunterricht zu erteilen. Dies sollte allerdings in Sonderklassen erfolgen. Erstens soll den Flüchtlingskindern so die Botschaft vermittelt werden, dass Ihr Aufenthalt in Deutschland nur ein vorübergehender ist, solange die Flucht- und Verfolgungsgründe bestehen. Zweitens sollen den Flüchtlingskindern Lehrinhalte ihrer heimischen Schulen vermittelt werden, um ihnen den Wiedereinstieg ins heimische Schulsystem zu erleichtern. Drittens gilt es, unsere Kinder von den vielfältigen Belastungen freizuhalten, die sich beim gemeinsamen Unterricht mit Kindern aus völlig fremden Kulturen ergeben. Die Lehrkräfte für diese Klassen sind deshalb, wenn möglich, auch aus dem Kreis der Flüchtlinge zu rekrutieren.
>
> Wir haben diese Forderung erstmals 2017 bezogen auf die Flüchtlingskinder aus Syrien erhoben und wurden dafür von den Altparteien förmlich verteufelt. Als dann die Flüchtlingswelle aus der Ukraine über uns hereinbrach, hat das CDU-geführte Bildungsministerium selbst sogenannte Willkommensklassen eingerichtet, die in einigen Punkten unserem Konzept der Sonderklassen entsprachen. Anders als unsere Sonderklassen sollten die Willkommensklassen aber nur als Übergang in die Regelklassen fungieren und sind mittlerweile auch wieder abgeschafft worden. Wir werden alle Kinder von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Sonderklassen unterrichten lassen. [3242]

Die neuen Sonderklassen sollen alle Kinder von (anerkannten) Flüchtlingen, von Asylbewerbern und wohl auch von abgelehnten Asylbewerbern (insbesondere

---

[3241] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 11.06.2025, https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/41-sitzungsperiode#/?accordion=0&accordionPlenar=3&accordionVideo=2; Transkript unter: https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/41-sitzungsperiode?transcriptSessions=lsaSessionsAjax&tx_lsasessions_transcript%5Bspeaker%5D=16583&cHash=61b5d8b78ca1c5cf825aba7987b99e93.

[3242] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 28.

Kinder von Geduldeten) betreffen, unabhängig von der Dauer ihres Aufenthalts und ihrer Aufenthaltsperspektive.

cc) Zwischenergebnis

Die Forderungen sind zwar nur in Brandenburg und Sachsen-Anhalt programmatisch verankert, blieben jedoch AfD-weit unwidersprochen und konkretisieren die bundesweit belegte Grundtendenz der Ausgrenzung Schutzsuchender (siehe oben A.III.1.a)ee)).

b) Rechtliche Würdigung

Das von der AfD Brandenburg geplante Betretungsverbot auf öffentlichen Veranstaltungen sowie die von der AfD Sachsen-Anhalt geforderten „Sonderklassen“ für Kinder von Schutzsuchenden könnten jeweils die Menschenwürde der Betroffenen in ihrer Ausprägung der elementaren Rechtsgleichheit verletzen.

Notwendige Voraussetzung für einen Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit ist eine Ungleichbehandlung wegen eines nicht oder kaum verfügbaren Merkmals, die zu einem schwerwiegenden Nachteil für die Betroffenen führt und willkürlich ist (siehe oben Teil 2 A.I.1).

Diese Voraussetzungen werden nachfolgend für die beiden Forderungen einzeln geprüft.

aa) Betretungsverbot des Landesverbands Brandenburg

(1) Ungleichbehandlung aufgrund eines nicht oder kaum verfügbaren Merkmals: Aufenthaltsstatus

Das Betretungsverbot benachteiligt die adressierte Personengruppe gegenüber allen anderen Menschen, die sich in Brandenburg aufhalten.

Fraglich ist, ob die Ungleichbehandlung hinter dem Betretungsverbot im Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 1 GG oder Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG zu verorten ist. Im Gesetzentwurf wird der Aufenthaltsstatus benannt. Dabei wäre denkbar, dass es sich eigentlich um eine Anknüpfung an „Rasse“ oder „Abstammung“

handelt, die beide in Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG als verpöntes Merkmal normiert sind. Jedoch wird keine bestimmte Ethnie im Rahmen des Betretungsverbots herausgegriffen. In die Gruppe der Schutzsuchenden fallen zum Stichtag des 31.12.2024 in Deutschland insgesamt 3.304.705 Menschen[3243], darunter 712.985 Syrer*innen[3244] und in Brandenburg 76.665[3245] Personen, die wegen ihrer unterschiedlichen Herkunft nicht als ethnische Entität verstanden werden können. Bei dem Tatbestandsmerkmal des Aufenthaltsstatus wird formal somit weder an „Rasse“ noch an „Abstammung“ angeknüpft.

Es liegt auch keine mittelbare Diskriminierung wegen „Rasse“ oder „Abstammung“ vor. Das wäre lediglich dann der Fall, wenn sich eine Regelung auf Personen, die einer der Kategorien des Art. 3 Abs. 3 GG zuzuordnen sind, mehrheitlich, überwiegend oder typischerweise negativ auswirkt.[3246] Erforderlich ist, dass eine bestimmte Gruppe innerhalb des gesamten Kreises der Betroffenen stärker belastet wird (überwiegende Betroffenheit).[3247] Zwar wird anhand der Aussagen deutlich, dass vor allem Menschen syrischer Abstammung als Ziel der Maßnahme verstanden werden. In den oben angegebenen Zitaten haben sich die Vertreter*innen der AfD Brandenburg mit Blick auf die syrische Herkunft des Täters von Solingen stets auch für die Begründung der Betretungsverbote pauschal auf Syrer*innen bezogen. Der Anwendungsbereich des Betretungsverbots

---

[3243] *Statistisches Bundesamt*, Schutzsuchende nach Schutzstatus und Berichtsjahren, 12.05.2026, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/schutzsuchende-zeitreihe-schutzstatus.html (abgerufen am: 18.02.2026).
[3244] *Statistisches Bundesamt*, Schutzsuchende nach Schutz-status, Regionen und Herkunftsländern, 12.05.2026, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/schutzsuchende-staatsangehoerigkeit-schutzstatus.html (abgerufen am: 12.06.2026).
[3245] *Statistisches Bundesamt*, Schutzsuchende nach Schutzstatus und Bundesländern, 12.05.2026, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/schutzsuchende-bundeslaender.html (abgerufen am: 12.06.2026).
[3246] *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 431; *Seyd*, Mittelbare Geschlechtsdiskriminierung im öffentlichen Dienst an Schule und Hochschule, 2020, S. 63.
[3247] *Seyd*, Mittelbare Geschlechtsdiskriminierung im öffentlichen Dienst an Schule und Hochschule, 2020, S. 59.

beschränkt sich jedoch nicht auf Syrer*innen, sondern umfasst die gesamte Gruppe der Schutzsuchenden – inklusive Ukrainer*innen. In der Rechtsanwendungspraxis wird die überwiegende Betroffenheit regelmäßig durch statistische Erhebungen belegt. Die Grenze wird häufig bei etwa 75 % gezogen.[3248] Zwar ist nur der Anteil der Syrer*innen an der Gesamtanzahl von Schutzsuchenden bekannt (21,6 %). Allerdings wird dieser Anteil für Brandenburg nicht um mehr als das Dreifache höher sein. Eine mittelbare Diskriminierung scheidet daher aus.

Somit ist lediglich der Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 1 GG eröffnet. Das Betretungsverbot knüpft an den aufenthaltsrechtlichen Status einer Person an. Es könnte eine Ungleichbehandlung aller Personen vorliegen, die internationalen Schutz beantragen oder bereits erhalten haben. Durch das Betretungsverbot werden alle Personen, die internationalen Schutz beantragen oder bereits erhalten haben, ungleich gegenüber allen anderen in Deutschland lebenden Personen behandelt. Dies ist die relevante Vergleichsgruppe, da die Regelung nicht danach unterscheidet, ob ein Aufenthaltsstatus prekär ist – ein solcher liegt bei anerkannten Schutzberechtigten gerade nicht vor.[3249] Da Schutzsuchenden durch das Betretungsverbot der Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen – im Unterschied zu den übrigen in Deutschland lebenden Personen – verwehrt wird, liegt in der Ungleichbehandlung eine Schlechterstellung der Betroffenen.

Bei der Anknüpfung an den Aufenthaltsstatus müsste es sich, damit die elementare Rechtsgleichheit betroffen sein kann, um ein nicht oder kaum verfügbares Merkmal handeln.

Der Aufenthaltsstatus stellt laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein Differenzierungsmerkmal dar, das überwiegend unabhängig von dem

---

[3248] *Seyd*, Mittelbare Geschlechtsdiskriminierung im öffentlichen Dienst an Schule und Hochschule, 2020, S. 64 nach Analyse der Rechtsprechung.
[3249] Vgl. BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.

Verhalten der Betroffenen ist.[3250] In besonderem Maß gilt dies für Personen im Besitz eines humanitären Aufenthaltstitels, da sie nicht beeinflussen können, ob zielstaatsabhängige Abschiebungshindernisse bestehen oder kriegerische Auseinandersetzungen im Heimatstaat andauern.[3251]

Aus der Anknüpfung an den Aufenthaltsstatus als ein jedenfalls kaum beeinflussbares Differenzierungsmerkmal folgt, dass die elementare Rechtsgleichheit betroffen sein kann.

(2) Besonders schwerwiegende Nachteile

Darüber hinaus könnte das Betretungsverbot einen besonders schwerwiegenden Nachteil für die Betroffenen darstellen.

(a) Ausschluss aus der Teilhabe am sozialen Leben

Ein schwerwiegender Nachteil könnte sich dadurch ergeben, dass Schutzsuchende durch ein solches Betretungsverbot aus der Teilhabe an gewissen Bereichen des sozialen Lebens ausgeschlossen werden. Die Einschränkungen durch das Betretungsverbot könnten geeignet sein, den Betroffenen die Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben über lange Zeiträume erheblich zu erschweren.

Das Bundesverfassungsgericht stellte in seiner ersten Entscheidung zur Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums fest, dass ein solcher leistungsrechtlicher Anspruch nicht nur die physische Existenz des Menschen – also Nahrung, Kleidung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit – gewährleisten müsse, sondern darüber hinausgehe. Da der Mensch als Person notwendig in sozialen Bezügen existiere, müsse auch die Sicherung der Möglichkeit

---

[3250] BVerfG, Beschluss v. 28.06.2022 – 2 BvL 9/14 ua, BVerfGE 162, 277, Rn. 87 – *Kindergeld für Drittstaatsangehörige*; BVerfG, Beschluss v. 06.07.2004 – 1 BvL 4/97 ua, juris, Rn. 47 – *Kindergeld an Ausländer*.

[3251] BVerfG, Beschluss v. 28.06.2022 – 2 BvL 9/14 ua, BVerfGE 162, 277, Rn. 87 – *Kindergeld für Drittstaatsangehörige*.

zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben gewährt werden.[3252]

Sowohl die physische Existenz als auch ein Mindestmaß der Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben werden somit unmittelbar von der Menschenwürdegarantie geschützt.

Ein Betretungsverbot, wie es der Landesverband Brandenburg fordert, verbietet Schutzsuchenden, öffentliche Veranstaltungen zu betreten. Der Begriff „öffentliche Veranstaltungen“ erfasst weite Teile des gesellschaftlichen Lebens. Er wird zwar im Entschließungsantrag der AfD vom 27. August 2024 nicht näher konkretisiert; in der Diskussion um das Betretungsverbot werden lediglich beispielhaft „öffentliche Versammlungen oder Feste“ genannt. Allerdings definiert § 42 Abs. 1 WaffG im Zusammenhang mit den sachlich eng verwandten Waffenverbotszonen den Begriff als „öffentliche […] Vergnügungen, Volksfeste […], Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkte […] oder ähnliche […] öffentliche […] Veranstaltungen“. Daneben lässt sich der Begriff der „öffentlichen Veranstaltung“ in Anlehnung an den Begriff der „öffentlichen Versammlung“ im Sinne des Art. 8 GG auslegen. Eine öffentliche Versammlung liegt demnach auch dann vor, wenn ein Eintrittsgeld erhoben wird, solange im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten prinzipiell jeder gegen Zahlung des Eintrittsgeldes Zutritt erlangen kann.[3253] Mangels eindeutiger Definition der „öffentlichen Veranstaltung“ durch die Brandenburgische AfD-Fraktion im Rahmen der Forderung bleibt offen, ob nur staatlich organisierte Veranstaltungen oder auch solche privater Veranstalter*innen erfasst sein sollen. Nicht definiert ist ferner, ob nur zeitlich

[3252] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175, Rn. 135 – *Hartz IV*.
[3253] *Gusy*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 8 Rn. 60.

begrenzte Veranstaltungen[3254] oder auch solche erfasst sein sollen, welche wiederkehrend über einen längeren Zeitraum hinweg stattfinden.[3255]

Im Ergebnis wäre von dem Betretungsverbot jedenfalls eine Vielzahl an staatlich und privat organisierten Veranstaltungen erfasst, die teilweise – wie etwa Märkte – in ihrer Bedeutung auch über den kulturell-sozialen Bereich hinaus und in die Daseinsvorsorge hineinreichen.

Dieser weitreichende Ausschluss von der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Sozialsphäre der Betroffenen dar, die vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Die Sozialsphäre umfasst die gesamte Teilnahme am öffentlichen Leben.[3256] Wie bereits beschrieben, existiert der Mensch – so das Bundesverfassungsgericht – notwendigerweise in sozialen Bezügen.[3257] Die Möglichkeit, an gesellschaftlichem und kulturellem Austausch teilzunehmen, ist nach der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts zur Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins notwendig. Der Einzelne hat (unabhängig von seiner Staatsbürgerschaft[3258]) sogar einen aus der Menschenwürde gem. Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1 GG abgeleiteten verfassungsrechtlichen Anspruch auf staatliche Leistungen für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben.[3259] Öffentliche Veranstaltungen wie etwa Volksfeste oder Weihnachtsmärkte dienen einer solchen Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben – sie stärken das örtliche Zusammengehörigkeitsgefühl, sichern den Kontakt der Menschen untereinander

---

[3254] In diese Richtung wird der Begriff “Veranstaltung" in § 265a StGB ausgelegt, s. *Kubiciel/Tiedemann*, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2025, § 265a Rn. 33.
[3255] In diese Richtung wird der Begriff “Freizeitveranstaltung” i.S.d. Art. 240 § 5 EGBGB ausgelegt, s. *Möllnitz-Dimick/Schmidt-Kessel*, in: Uhlenbruck, Insolvenzordnung, 16. Aufl. 2023, EGBGB § 5 Rn. 27.
[3256] *Lang*, in: BeckOK GG, 65. Ed. 01.03.2026, Art. 2 Rn. 96.
[3257] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175, Rn. 135 – *Hartz IV*.
[3258] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 63 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.
[3259] BVerfG, Urteil v. 18.07.2012 – 1 BvL 10/10 ua, BVerfGE 132, 134, Rn. 63 – *Asylbewerberleistungsgesetz*.

und fördern die Wahrung von Tradition und religiösen und historischen Gebräuchen. Den Betroffenen würde durch das Betretungsverbot eine niedrigschwellige Möglichkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben verwehrt bleiben.

(b) Mittelbare Auswirkungen auf Meinungs-, Kunst- und Religionsfreiheit

Darüber hinaus kann ein solches Betretungsverbot auch mittelbar Auswirkungen auf die Ausübung anderer Grundrechte haben, indem es auf grundrechtssensible Veranstaltungen angewandt werden könnte. Bei einem Ausschluss von Veranstaltungen mit entsprechenden Zwecken könnten aufgrund des Betretungsverbots etwa Eingriffe in die Meinungs-, Kunst- und Religionsfreiheit der Betroffenen erfolgen.

Zwar wird der Umfang des geforderten Betretungsverbotes von der AfD nicht konkretisiert; in einer extensiven, am Zweck der Maßnahme – also dem Schutz großer Ansammlungen von Menschen – orientierten Auslegung der Forderung könnte das Betretungsverbot aber beispielsweise auf sämtliche Volksfeste, Märkte, Theater- und Kinovorstellungen, Konzerte, Sportveranstaltungen, Vorträge sowie religiöse Zusammenkünfte angewandt werden, welche darauf ausgerichtet sind, dass eine nicht von vorneherein begrenzte Gruppe an Personen teilnimmt. Die Teilnahme an all jenen Veranstaltungen ist durch die oben genannten Grundrechte geschützt.

Es liegt somit ein schwerwiegender Nachteil durch den Ausschluss aus dem sozialen Leben vor sowie – mittelbar – durch einen Eingriff in die Meinungs-, Kunst- und Religionsfreiheit.

(c) Demütigung

Der Nachteil könnte außerdem in einer besonderen Demütigung liegen. Demütigung bezeichnet eine Behandlung, die bei den Betroffenen das Bewusstsein erzeugen kann, nicht als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft anerkannt zu werden. Maßgeblich ist nicht das subjektive Erleben, sondern die normativ-objektive Eignung der Maßnahme, den Wert der Betroffenen als Menschen

herabzusetzen. Demütigung im verfassungsrechtlich relevanten Sinne muss folglich mit einem kommunikativen Moment der Herabsetzung verbunden sein und daher eine soziale oder öffentliche Dimension aufweisen (siehe oben Teil 2 A.I.1).

Wie bereits dargelegt (siehe oben A.III.4.b)aa)(2)(a)), können unter „öffentliche Veranstaltungen“ eine Vielzahl an staatlich und privat organisierten Veranstaltungen fallen, die teilweise – wie etwa Märkte – in ihrer Bedeutung auch über den kulturell-sozialen Bereich hinaus und in die Daseinsvorsorge hineinreichen.

Zur praktischen Umsetzung des Betretungsverbots müssten die Veranstalter*innen zur Überprüfung des Aufenthaltsstatus der Besucher*innen beispielsweise Einlasskontrollen durchführen. Den Zugang Schutzsuchender zu öffentlichen Veranstaltungen zu verhindern, könnte nur erreicht werden, indem Schutzsuchende im Rahmen der Einlasskontrollen abgewiesen werden, was – je nach Art der öffentlichen Veranstaltung – jedenfalls anderen Besucher*innen, möglicherweise aber auch Unbeteiligten auffallen würde. Denkbar ist, dass Veranstalter*innen zur Durchsetzung des Betretungsverbots polizeiliche Hilfe beanspruchen, etwa wenn sich eine Person weigern sollte, das Veranstaltungsgelände nach Abweisung aufgrund des Aufenthaltsstatus zu verlassen. Schutzsuchende wären im Moment der Abweisung, aber auch unabhängig von einer konkreten öffentlichen Veranstaltung dem Stigma ausgesetzt, nicht zur Gruppe der Besucher*innen öffentlicher Veranstaltungen dazuzugehören. Schutzsuchende würden hierdurch gegenüber allen anderen in Deutschland lebenden Personen kollektiv herabgesetzt.

Die über die bloße Abwertung Schutzsuchender hinausgehende demütigende Wirkung des Betretungsverbots entfaltet sich gerade dadurch, dass der Ausschluss nach außen sichtbar ist und die Betroffenen erheblich stigmatisiert, etwa, wenn ihnen nach einer Einlasskontrolle der Zutritt zu einem Volksfest verweigert wird. Das wirkt bereits für sich entwürdigend und reproduziert zudem

Vorurteile[3260], die mittelbar das Risiko erhöhen, im Alltag oder im Berufsleben diskriminiert zu werden. Diese Wirkung vertiefen noch die oben aufgeführten Äußerungen, in denen die Brandenburger AfD-Abgeordneten die Betroffenen als Ursache gravierender Gewalt darstellen.

Angesichts der öffentlichkeitswirksamen Abweisung Schutzsuchender, die zur Umsetzung des Betretungsverbots nötig wäre, ist das Betretungsverbot normativ-objektiv geeignet, bei den Betroffenen das Bewusstsein zu erwecken, nicht als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft anerkannt zu werden.

Das Betretungsverbot stellt daher eine besondere Demütigung der Schutzsuchenden dar. Auch hierin liegt ein schwerwiegender Nachteil für die Betroffenen.

(3) Objektive Willkür

Schließlich muss eine Ungleichbehandlung, damit sie die Menschenwürde in ihrer Ausprägung als elementare Rechtsgleichheit verletzt, willkürlich sein[3261] (siehe zum Maßstab wiederum oben Teil 2 A.I.1).

Als möglichen sachlichen Grund für die Differenzierung führt die Brandenburger AfD-Fraktion den Schutz öffentlicher Veranstaltungen vor Gewalttaten an. Die rechtliche Regelung knüpft jedoch in keiner Weise an ein konkretes Vorverhalten der Betroffenen an, sondern allein an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten aufenthaltsrechtlichen Gruppe. Allen Menschen mit bestimmten Aufenthaltstiteln bzw. Duldungen werden eine erheblich gesteigerte Gefährlichkeit und ein höherer Hang zur Schwerkriminalität als bei anderen Personen unterstellt. Symptomatisch ist die Aussage des Vize-Fraktionsvorsitzenden Hohloch, der fünf Prozent der Syrer*innen in Deutschland unterstellt, dass sie andere Menschen mit

---

[3260] BVerfG, Beschluss v. 04.04.2006 – 1 BvR 518/02, BVerfGE 115, 320, Rn. 112 – *Rasterfahndung II*.

[3261] *Herdegen*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2009), Art. 1 Abs. 1 Rn. 119 f.

Messern attackieren würden.[3262] Einer bestimmten Gruppe pauschal eine solche Gefährlichkeit zuzusprechen, kann keine Differenzierung begründen. Die Ungleichbehandlung ist damit willkürlich.

(4) Zwischenergebnis

Ein Betretungsverbot, das Schutzsuchenden pauschal den Zutritt zu öffentlichen Veranstaltungen verbietet, verletzt die Menschenwürde der Betroffenen, da eine solche Maßnahme willkürlich anhand eines kaum verfügbaren Merkmals Schutzsuchende gegenüber anderen Personen unterscheidet und gleichzeitig besonders nachteilig wirkt, da die Betroffenen dadurch vom sozialen Leben ausgeschlossen und sie ferner gedemütigt werden.

bb) „Sonderklassen“ für Schutzsuchende des Landesverbands Sachsen-Anhalt

(1) Ungleichbehandlung wegen eines nicht oder kaum verfügbaren Merkmals: Aufenthaltsstatus der Eltern

Die geforderten „Sonderklassen“ für die Kinder von Schutzsuchenden könnten eine Ungleichbehandlung wegen eines nicht oder kaum verfügbaren Merkmals darstellen. Dies setzt voraus, dass an ein solches Differenzierungsmerkmal angeknüpft wird, woraus eine Schlechterstellung der betroffenen Gruppe folgt.

Die Forderung nach „Sonderklassen“ für „alle Kinder von Flüchtlingen und Asylbewerbern“[3263], wie sie in das Landtagswahlprogramm aus dem Jahr 2026 aufgenommen wurde, knüpft an die Einordnung der Eltern als „Flüchtlinge“ bzw. „Asylbewerber*innen“ und damit an deren Aufenthaltsstatus an.

Wie bereits im Rahmen des Betretungsverbots des Landesverbands Brandenburg (siehe oben A.III.4.b)aa)(1)) stellt sich hinsichtlich der Bezugnahme auf „alle Kinder von Flüchtlingen und Asylbewerbern“[3264] die Frage, ob es sich

[3262] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Landtag Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, S. 11.
[3263] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.
[3264] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.

hierbei um eine Anknüpfung an „Rasse“ oder „Abstammung“ als verpönte Merkmale des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG handelt. Für die Kinder Schutzsuchender kann nichts anderes gelten als für die Schutzsuchenden selbst: Ähnlich zur Formulierung des Antrags vom 26. April 2017 erfasst die Forderung im Landtagswahlprogramm aus 2026 unspezifisch „alle Kinder von Flüchtlingen und Asylbewerbern“[3265], worunter aufgrund der unterschiedlichen Herkunft keine ethnische Entität verstanden werden kann. Daher ist die Forderung nach „Sonderklassen“ nicht auf eine bestimmte Ethnie Schutzsuchender begrenzt und es liegt keine unmittelbare Anknüpfung an die in Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG genannten Merkmale der „Rasse“ oder „Abstammung“ vor.

„Sonderklassen“ für die Kinder Schutzsuchender könnten allerdings eine mittelbare Diskriminierung wegen „Rasse“ oder „Abstammung“ begründen (siehe zum Maßstab oben Teil 2 A.I.1). Zwar bezog sich Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter, stellvertretender Landesvorsitzender sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt, in seiner Rede vom 5. Mai 2017 insbesondere auf syrische Kinder, und auch in ihrem Landtagswahlprogramm aus dem Jahr 2026 formulierte die AfD Sachsen-Anhalt, sie habe die Forderung nach „Sonderklassen“ 2017 „bezogen auf die Flüchtlingskinder aus Syrien erhoben“[3266]. Doch für Sachsen-Anhalt wird – wie für Brandenburg – nicht anzunehmen sein, dass der Anteil der Syrer*innen an der Gesamtzahl von Schutzsuchenden 75 % übersteigt. Mangels überwiegender Betroffenheit der Syrer*innen von geforderten „Sonderklassen“ liegt daher keine mittelbare Diskriminierung wegen „Rasse“ oder „Abstammung“ vor.

Eröffnet ist lediglich der Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 1 GG. Die Forderung nach „Sonderklassen“ knüpft an den Aufenthaltsstatus der Eltern an. Im Unterricht von Schüler*innen, deren Eltern „Flüchtlinge“ sind, in eigens für sie eingerichteten Klassen liegt eine Ungleichbehandlung dieser Schüler*innen

[3265] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.
[3266] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.

gegenüber allen anderen in Deutschland lebenden Schüler*innen. Wie bereits festgestellt (siehe oben A.III.4.b)aa)(1)), stellt die Anknüpfung an den eigenen Aufenthaltsstatus ein Differenzierungsmerkmal dar, das für diese Person überwiegend unabhängig von ihrem Verhalten ist.[3267] Dies gilt für den Einfluss der Kinder auf den Aufenthaltsstatus ihrer Eltern ebenso,[3268] wenn nicht sogar in gesteigertem Maße. Somit handelt es sich bei der Anknüpfung an den Aufenthaltsstatus der Eltern um ein kaum verfügbares Differenzierungsmerkmal.

Aus der Anknüpfung an den Aufenthaltsstatus der Eltern müsste sich eine Schlechterstellung der Betroffenen ergeben.[3269] Anders als beispielsweise sogenannte Willkommensklassen sind die geforderten „Sonderklassen“ nicht darauf ausgerichtet, den Übergang der Schutzsuchenden in sogenannte Regelklassen zu ermöglichen, sondern zielen auf die dauerhafte Trennung der Kinder Schutzsuchender von den übrigen Schüler*innen ab. Die AfD Sachsen-Anhalt stützt die Forderung von „Sonderklassen“ für Schutzsuchende insbesondere darauf, dass die hiervon Betroffenen nur so lange zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt seien, wie „Flucht- und Verfolgungsgründe“ bestünden.[3270] Daneben sollen die „Sonderklassen“ dazu dienen, Schutzsuchende in den Lehrinhalten der „heimischen Schulen“ zu unterrichten, während den übrigen Schüler*innen „Belastungen“ genommen werden sollen, die sich aus dem „gemeinsamen Unterricht mit Kindern aus völlig fremden Kulturen“ ergäben.[3271] Demnach dienen die „Sonderklassen“ Schutzsuchenden nicht wie Willkommensklassen dazu, den Übergang in Regelklassen zu schaffen, sondern sind auf die in Aussicht gestellte

---

[3267] BVerfG, Beschluss v. 28.06.2022 – 2 BvL 9/14 ua, BVerfGE 162, 277, Rn. 87 – *Kindergeld für Drittstaatsangehörige*; BVerfG, Beschluss v. 06.07.2004 – 1 BvL 4/97 ua, juris, Rn. 47 – *Kindergeld an Ausländer*.

[3268] Vgl. *Krieger*, Der grundrechtliche Anspruch von Kindern irregulärer Migranten auf chancengleiche Bildung - Ein Vergleich zwischen Deutschland und den USA, NVwZ 2007, 165 (170).

[3269] Vgl. zur Verfassungswidrigkeit von segregierten Schulformen, auch wenn die Bildung gleichwertig ausgestaltet war: U.S. Supreme Court, v. Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).

[3270] Vgl. AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.

[3271] Vgl. AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.

Abschiebung ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Betroffenen mitunter große Teile oder sogar ihre gesamte Schullaufbahn in diesen Klassen verbringen würden. Dies stellt eine Ungleichbehandlung dar.

(2) Besonders schwerwiegender Nachteil

Die in den „Sonderklassen“ für Kinder Schutzsuchender liegende Ungleichbehandlung müsste mit einem besonders schwerwiegenden Nachteil einhergehen.

(a) Schwerwiegender Nachteil: Recht auf Bildung

Ein schwerwiegender Nachteil könnte sich dadurch ergeben, dass für Kinder von Schutzsuchenden durch „Sonderklassen“ die Teilhabe am Recht auf Bildung beschränkt wird.

(aa) Maßstabskonkretisierung

Das Bundesverfassungsgericht hat aus dem Kindern und Jugendlichen zustehenden Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit nach Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 GG ein Recht auf schulische Bildung abgeleitet. Als das „subjektiv-rechtliche ‚Gegenstück‘ […] zur objektiv-rechtlichen Pflicht des Staates aus Art. 7 Abs. 1 GG, schulische Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen,“[3272] sichert das Recht auf schulische Bildung Kindern und Jugendlichen das „Recht gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit […] durch schulische Bildung […] zu unterstützen und zu fördern“[3273]. Der persönliche Schutzbereich dieses Rechts umfasst Kinder und Jugendliche, die ein Bildungsangebot des Schulwesens wahrnehmen oder

[3272] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 48 – *Schulschließungen*.
[3273] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 47 – *Schulschließungen*.

wahrnehmen wollen.[3274] Dies gilt unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Kinder und Jugendlichen oder ihrer Eltern.

Das Recht auf schulische Bildung umfasst in seiner abwehrrechtlichen Dimension das Recht, sich „gegen staatliche Maßnahmen [zu] wenden, welche die ihnen an ihrer Schule eröffneten Möglichkeiten zur Wahrnehmung ihres Rechts auf schulische Bildung einschränken, ohne dass diese Maßnahmen das in Ausgestaltung von Art. 7 Abs. 1 GG geschaffene Schulsystem als solches betreffen.“[3275]

Das Bundesverfassungsgericht führt aus:

> Dieses Abwehrrecht reicht nur soweit, wie das vom Staat als Ganzes ausgestaltete Schulsystem in jeder einzelnen Schule eine nach Art, Inhalt und Umfang bestimmte schulische Bildung eröffnet. Daher können sich die Schülerinnen und Schüler nur gegen solche Maßnahmen wenden, die zwar die Ausübung des Rechts auf schulische Bildung einschränken, das vom Staat zur Wahrnehmung dieses Rechts bereitgestellte Schulsystem selbst jedoch unberührt lassen, wie etwa bei belastenden Ordnungsmaßnahmen wie dem Schulausschluss wegen Störung des Schulfriedens (vgl. zu einem an Art. 12 GG zu messenden ordnungsrechtlichen Ausschluss aus einem ausbildungsbezogenen Bildungsgang BVerfGE 41, 251 <261 f., 264>). Dabei genügt es – unabhängig von der Schulpflichtigkeit der jeweils Betroffenen – für einen Eingriff in das Recht auf schulische Bildung, wenn in der besuchten Schule aktuell eröffnete und auch wahrgenommene schulische Bildung durch eine staatliche Maßnahme gewissermaßen „von außen“ beeinträchtigt wird.[3276]

Ferner resultiert aus dem Recht auf schulische Bildung in Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG ein Recht auf gleiche Teilhabe

---

[3274] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 47 – *Schulschließungen*; *Jarass*, in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 7 Rn. 9.
[3275] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 73 ff. – *Schulschließungen*.
[3276] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 75 – *Schulschließungen*.

an den vom Staat zur Verfügung gestellten Bildungsleistungen.[3277] Die teilhaberechtliche Dimension des Rechts auf schulische Bildung zielt angesichts der landesrechtlich normierten Schulpflicht nicht primär darauf ab, den Zugang zu staatlichen Schulen überhaupt zu gewährleisten, sondern explizit den Zugang zu bestimmten Bildungsangeboten.[3278] Dieses Recht ist derivativer Natur,[3279] ein originärer Leistungsanspruch auf eine bestimmte Gestaltung staatlicher Schulen besteht nicht.[3280] Eine Verletzung des Rechts auf schulische Bildung in dieser teilhaberechtlichen Dimension nimmt das Bundesverfassungsgericht an, wenn staatliche Einrichtungen die Zugangsvoraussetzungen zu Schulen willkürlich oder diskriminierend ausgestalten oder anwenden.[3281] Denn Zugangsvoraussetzungen sind nur dann zulässig, wenn ihnen sachgerechte, für alle Schüler*innen geltende Kriterien zugrunde liegen.[3282] Bei begrenzter Kapazität kommen als sachgerechte Kriterien außer dem Zufallsprinzip u.a. die zeitliche Dauer, die Länge des Schulwegs oder der Umstand, dass ein oder mehrere Geschwister bereits an derselben Schule unterrichtet werden, in Frage.[3283]

[3277] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 59 – *Schulschließungen*; *Jarass*, in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 7 Rn. 7; *Brosius-Gersdorf*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 7 Rn. 159; *Robbers*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 7 Rn. 31; *Christ*, Schulschließungen in der Pandemie und das Recht auf schulische Bildung, NVwZ 2023, 1 (5); *Langenfeld*, in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, 3. Aufl. 2022, Kapitel 23: Das Recht auf Bildung Rn. 16; *Krieger*, Der grundrechtliche Anspruch von Kindern irregulärer Migranten auf chancengleiche Bildung - Ein Vergleich zwischen Deutschland und den USA, NVwZ 2007, 165 (169).

[3278] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 58 – *Schulschließungen*; *Thiel*, in: Sachs, GG, 10. Aufl. 2024, Art. 7 Rn. 3a; *Wilke*, Gilt das Grundrecht auf Schulbildung auch in der Kita?, LKV 2022, 145 (147).

[3279] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 60 – *Schulschließungen*.

[3280] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 52 – *Schulschließungen*.

[3281] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 60 – *Schulschließungen*; *Christ*, Schulschließungen in der Pandemie und das Recht auf schulische Bildung, NVwZ 2023, 1 (5 f.).

[3282] OVG Bautzen, Beschluss v. 11.11.2016 – 2 B 205/16, BeckRS 2016, 55402, Rn. 6; VG Braunschweig, Beschluss v. 12.12.2006 – 6 B 321/06, NVwZ-RR 2007, 324 (325).

[3283] OVG Bautzen, Beschluss v. 11.11.2016 – 2 B 205/16, BeckRS 2016, 55402, Rn. 6.

Diskriminierungsfreie Zugangsvoraussetzungen sind darüber hinaus etwa Sprachkompetenzen oder die Eignung für das Schulprofil.[3284]

(bb) Schwerer Nachteil durch schlechtere Bildung

Die abwehrrechtliche Dimension des Rechts auf Bildung könnte dadurch verletzt sein, dass der Unterricht in „Sonderklassen“ für Kinder von Schutzsuchenden an die Lehrpläne der Herkunftsländer angepasst werden soll.

Diese Anforderung an die Lehrpläne wurde im Jahr 2017 bereits formuliert[3285] und wurde als Forderung im Landtagswahlprogramm 2026 wiederholt.[3286] Im Landtagswahlprogramm von 2026 wird auf den Antrag aus dem Jahr 2017 explizit Bezug genommen.[3287] Im Wahlprogramm heißt es, dass „den Flüchtlingskindern Lehrinhalte ihrer heimischen Schulen vermittelt werden [sollen], um ihnen den Wiedereinstieg ins heimische Schulsystem zu erleichtern.“[3288] Hans-Thomas Tillschneider, der stellvertretende Fraktions- und Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, führte 2017 aus, dass die Klassengröße dabei „30 bis 40 Kinder oder auch mehr“ umfassen solle. Es wäre ausreichend, wenn sich die Gestaltung des Unterrichts an den Verhältnissen orientiere, die in den Herkunftsländern üblich seien. [3289]

Die Einrichtung von „Sonderklassen“ mit herkunftslandspezifischen Lehrplänen für Kinder von Schutzsuchenden stellt eine staatliche Maßnahme dar, die das Regelschulsystem als solches unberührt lässt, bestimmten Schüler*innen den Zugang zu ihm jedoch verwehrt. Das an jeder Schule durch den Staat eröffnete Bildungsangebot – Unterricht nach dem allgemeinen Regelschullehrplan – bliebe in seinem Bestand unangetastet; es würde für die übrige Schülerschaft

---

[3284] *Brosius-Gersdorf*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 7 Rn. 174.
[3285] AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, Sonderklassen für Flüchtlingskinder einführen – Schulen entlasten!, Drucksache 7/1299, 26.04.2017..
[3286] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.
[3287] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.
[3288] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.
[3289] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 05.05.2017, YouTube-Beitrag am 08.05.2017, https://www.youtube.com/watch?v=xA8TT8UKbVw [zur Datenbank].

weiterhin bereitgestellt. Die Maßnahme wirkt nicht auf das System als solches ein, sondern sondert eine bestimmte Gruppe – Kinder von Schutzsuchenden – aus diesem bewährten System heraus und weist sie einem inhaltlich und qualitativ abgesenkten Parallelangebot zu. Sie beschränkt damit den Zugang dieser Schüler*innen zu einer schulischen Bildung, die das staatliche Schulsystem in jeder einzelnen Schule eröffnet, ohne dieses System selbst zu verändern.

Die Pläne des Landesverbands Sachsen-Anhalt bedeuten unmittelbare Bildungsnachteile für die betroffenen Kinder in mindestens zwei Beziehungen: Sie werden nicht in den für alle anderen Kinder geltenden Lehrplänen unterrichtet, also schlechter auf weiterführende Bildungsmaßnahmen und den Arbeitsmarkt vorbereitet. Dabei würde auch der Erwerb der deutschen Sprache erheblich erschwert, insbesondere wenn – wie angekündigt – der Unterricht vorwiegend durch ebenfalls geflüchtete Lehrer*innen erfolgen sollte. Außerdem würde ihre Klassengröße deutlich über den ansonsten geltenden Vorgaben und dem faktischen Durchschnitt liegen. In Sachsen-Anhalt gibt es zwar keine gesetzlichen Vorgaben für sogenannte Klassenteiler mehr, also eine Klassengröße, ab der eine Klasse zu teilen ist. Allerdings gilt für Grundschulen eine „mittlere Frequenz“ von 22 und laut Runderlass des Ministeriums für Bildung soll der Richtwert 28 als Obergrenze nicht überschritten werden (Ziff. 2.3.2)[3290]. Für Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen gilt laut dem Runderlass des Ministeriums für Bildung ein Richtwert von 28 Schüler*innen (Ziff. 3.4)[3291]. Dieser Richtwert würde bei Sonderklassen von bis zu 40 Schüler*innen um über 40 %

[3290] *Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt*, Unterrichtsorganisation an den Grundschulen. RdErl. des MB vom 20. Mai 2017 - 2017-23-84003 (inklusive Änderungen vom 2. Mai 2023), https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Unterrichtsorganisation_an_den_Grundschulen.pdf (abgerufen am: 12.06.2026).
[3291] *Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt*, Die Unterrichtsorganisation an den Sekundarschulen und an den Gemeinschaftsschulen. RdErl. des MB vom 20.5.2020, 24-82000 (inkluive Änderungen vom 14. Juli 2025), https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Unterrichtsorganisation_an_den_Sekundarschulen_und_an_den_Gemeinschaftsschulen.pdf (abgerufen am: 12.06.2026).

überschritten, was die Qualität des Unterrichts sicher negativ beeinflussen würde.

Dass die betroffenen Kinder die reguläre schulische Bildung zum Zeitpunkt der Maßnahme noch nicht wahrnehmen, steht dem nicht entgegen: Das Bundesverfassungsgericht stellt für den Eingriff darauf ab, ob das System die Bildung aktuell eröffnet, nicht darauf, ob die einzelnen Schüler*innen sie bereits in Anspruch genommen haben. Strukturell entspricht die Maßnahme damit dem Schulausschluss während der Pandemie, den das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich als Anwendungsfall der abwehrrechtlichen Dimension benennt: Das System bleibt; diesen Schüler*innen wird der Zugang zu ihm entzogen.

Eine solche Maßnahme wäre ferner auch nicht gerechtfertigt. Die Zuweisung in „Sonderklassen“ wird damit begründet, dass sich die betroffenen Kinder nicht dauerhaft in Deutschland aufhalten würden und die Lehrpläne daher auf ihre vermeintliche Rückkehrsituation vorbereitet werden sollen. Dass dies dem Wohl der Kinder diente, ist nicht erkennbar, vor allem da die Rückkehrperspektive von insbesondere anerkannten Schutzsuchenden zeitlich nicht absehbar ist. Die anderen von der AfD aufgeführten Rechtfertigungsgründe (zeitliche Beschränkung des Aufenthalts der Kinder Schutzsuchender in Deutschland und die Folgen für die anderen Kinder, „mit Kindern aus völlig fremden Kulturen“ beschult zu werden) stellen keine Rechtfertigungsgründe für einen abweichenden Lehrplan dar, sondern wollen nur die Differenzierung innerhalb der Gruppe „Schulkinder“ begründen (dazu sogleich).

(cc) Schwerer Nachteil durch fehlende Teilhabe am sozialen Leben

Ein schwerwiegender Nachteil könnte sich auch dadurch ergeben, dass Kinder Schutzsuchender, die verpflichtend in „Sonderklassen“ unterrichtet werden sollen, vom Besuch der Regelklassen und der damit verbundenen sozialen Teilhabe ausgeschlossen wären.

Schulische Bildung eröffnet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu Persönlichkeiten zu entwickeln, „die ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben können“[3292]. Welche Rolle Schulen als Begegnungsort dabei einnehmen, hat das Bundesverfassungsgericht wie folgt formuliert:

> Einen wesentlichen Beitrag [zu der benannten Persönlichkeitsentwicklung] leistet die Herausbildung sozialer Kompetenzen durch die in der Schule stattfindende soziale Interaktion der Schülerinnen und Schüler untereinander und mit dem Lehrpersonal […]. Die Schulbildung erfüllt so auch die Aufgabe, die elterliche Pflege und Erziehung bei der Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu ergänzen und durch die Herstellung gleicher Bildungschancen alle Kinder und Jugendlichen zu einer selbstbestimmten Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen […].[3293]

Die Zusammensetzung einer Klasse ist damit kein bloß organisatorisches Merkmal des Schulbetriebs, sondern eine wesentliche Bedingung der sozialen und kulturellen Entwicklung der Schüler*innen. Gemeinsamer Unterricht unter Gleichaltrigen – unabhängig von der Herkunft – ermöglicht die Einübung von Toleranz und interkultureller Kompetenz sowie den Umgang mit Verschiedenheit. Diese Funktion der Schule verwirklicht sich nur im gemeinsamen Unterricht; sie ist in segregierten Klassensettings strukturell nicht reproduzierbar.[3294]

Rechtlich knüpft dies an die teilhaberechtliche Dimension des Rechts auf Bildung an. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass das Recht auf gleiche Teilhabe an den vom Staat zur Verfügung gestellten Bildungsleistungen nicht nur den Zugang zu staatlichen Schulen überhaupt schützt, sondern auch den Zugang

---

[3292] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 50 – *Schulschließungen*.
[3293] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 50 – *Schulschließungen* sowie auch ähnlich in Rn. 56.
[3294] Zur Bedeutung von gemischten Schulklassen siehe *Morris-Lange/Wendt/Wohlfahrth*, Segregation an deutschen Schulen. Ausmaß, Folgen und Handlungsempfehlungen für bessere Bildungschancen, 2013.

zu bestimmten Bildungsangeboten.[3295] Bestünden neben den „Sonderklassen“ weiterhin Regelklassen für die übrigen Schüler*innen, wäre den Kindern Schutzsuchender der Zugang zu diesem konkreten Bildungsangebot systematisch versperrt – nicht aufgrund individueller pädagogischer Entscheidungen, sondern allein aufgrund des Aufenthaltsstatus ihrer Eltern.

Der so bewirkte Nachteil wäre als schwerwiegend einzustufen. Erstens beträfe er Kinder in einer prägenden Phase der Persönlichkeitsentwicklung, in der soziale Erfahrungen im schulischen Umfeld besonders nachhaltig wirken.[3296] Zweitens wäre der Ausschluss struktureller Natur: Solange „Sonderklassen“ fortbestünden, fehlte für die betroffenen Kinder jede Möglichkeit, in die Regelklassen überzutreten. Drittens träfe der Ausschluss eine bereits besonders verletzliche Gruppe – Kinder, die als Schutzsuchende ohnehin erheblichen Integrationshindernissen ausgesetzt sind – und würde diese Hindernisse durch staatliche Maßnahme institutionell verfestigen.

Ein schwerwiegender Nachteil liegt damit vor: Den betroffenen Kindern würde durch die verpflichtende Beschulung in „Sonderklassen“ der Zugang zu einem spezifischen, staatlich bereitgestellten Bildungsangebot versagt, das nicht allein der Wissensvermittlung dient, sondern die soziale Teilhabe an der Gesellschaft in einer für die Persönlichkeitsentwicklung konstitutiven Lebensphase erst ermöglicht.

(b) Demütigung

Zusätzlich könnte ein schwerwiegender Nachteil durch eine Demütigung vorliegen. Demütigung bezeichnet eine Behandlung, die bei den Betroffenen das Bewusstsein erzeugen kann, nicht als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft anerkannt zu werden. Maßgeblich ist nicht das subjektive Erleben, sondern die

---

[3295] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 58 – *Schulschließungen*; *Thiel*, in: Sachs, GG, 10. Aufl. 2024, Art. 7 Rn. 3a; *Wilke*, Gilt das Grundrecht auf Schulbildung auch in der Kita?, LKV 2022, 145 (147).
[3296] Vgl. *Langenfeld*, in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, 3. Aufl. 2022, Kapitel 23: Das Recht auf Bildung Rn. 28.

normativ-objektive Eignung der Maßnahme, den Wert der Betroffenen als Menschen herabzusetzen. Demütigung im verfassungsrechtlich relevanten Sinne muss folglich mit einem kommunikativen Moment der Herabsetzung verbunden sein und daher eine soziale oder öffentliche Dimension aufweisen (siehe oben Teil 2 A.I.1).

Staatliche Maßnahmen haben eine kommunikative Dimension: Die Entscheidung, welche Personen unter welchen Bedingungen Zugang zu öffentlichen Institutionen erhalten, ist eine gesellschaftliche Aussage über den Status dieser Personen – unabhängig davon, ob dies intendiert ist. Im schulischen Kontext kommt dieser kommunikativen Funktion besondere Bedeutung zu, weil Schule nicht nur Bildungsort, sondern auch gesellschaftlicher Begegnungsraum ist und die dort erfahrene Zugehörigkeit oder Ausgrenzung tief in die Persönlichkeitsentwicklung einwirkt.[3297]

Die von der AfD Sachsen-Anhalt geforderten „Sonderklassen“ sind ein solcher kommunikativer Akt des Ausschlusses. An jedem Schultag, mit jeder Trennungslinie zwischen Regelklasse und Sonderklasse, vollzieht die Institution Schule sichtbar und wiederholend eine Unterscheidung: Kinder Schutzsuchender gehören nicht dazu. Dieser Ausschluss ist nicht privat, sondern institutionell organisiert und damit staatlich autorisiert – er kommt nicht von einzelnen Mitschüler*innen oder Lehrkräften, sondern von der Schule als solcher. Die täglich erfahrene, räumliche und soziale Absonderung vermittelt den betroffenen Kindern mit struktureller Regelmäßigkeit, dass ihre Anwesenheit in der Regelgemeinschaft nicht vorgesehen ist.

Die demütigende Wirkung dieses kommunikativen Akts wird durch drei Faktoren intensiviert. Erstens ist der Ausschluss dauerhaft angelegt: Anders als Willkommensklassen, die als Übergangsformat auf die Integration in Regelklassen

---

[3297] BVerfG, Beschluss v. 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 ua, BVerfGE 159, 355, Rn. 48 – *Schulschließungen*; *Langenfeld*, in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, 3. Aufl. 2022, Kapitel 23: Das Recht auf Bildung Rn. 28.

ausgerichtet sind, sollen die „Sonderklassen“ nicht der Förderung, sondern der dauerhaften Separierung dienen. Die betroffenen Kinder erfahren damit nicht nur eine vorübergehende Sonderbehandlung, sondern sie werden dauerhaft abgewertet. Zweitens ist der Ausschluss politisch aufgeladen: Die Forderung nach „Sonderklassen“ ist eingebettet in Äußerungen sachsen-anhaltischer AfD-Abgeordneter, die Kindern Schutzsuchender pauschal besondere Gewaltneigung zuschreiben und den gemeinsamen Unterricht als Bedrohung für die übrigen Schüler*innen rahmen.[3298] Diese politische Rahmung ist Teil des kommunikativen Akts: Sie benennt, *warum* die Trennung stattfindet, und verstärkt damit die stigmatisierende Botschaft. Drittens trifft dieser Akt Kinder, die in einer Phase der Identitätsbildung besonders empfänglich dafür sind, welche gesellschaftliche Stellung ihnen zugewiesen wird.[3299]

Die „Sonderklassen“ sind damit normativ-objektiv dazu geeignet, den betroffenen Kindern zu kommunizieren, nicht als gleichwertige Mitglieder der Schulgemeinschaft – und damit der Gesellschaft – anerkannt zu sein. Hierin liegt eine Demütigung.

(3) Objektive Willkür

Damit die durch „Sonderklassen“ begründete Ungleichbehandlung die Menschenwürde in ihrer Ausprägung als elementare Rechtsgleichheit verletzt, muss die Ungleichbehandlung willkürlich sein[3300] (siehe zum Maßstab oben Teil 2 A.I.1).

Zur Begründung für die „Sonderklassen“ verweist der sachsen-anhaltische AfD-Landesverband erstens auf die zeitliche Beschränkung des Aufenthalts der Kinder Schutzsuchender in Deutschland und zweitens auf die Folgen des Unterrichts „mit Kindern aus völlig fremden Kulturen“.

[3298] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2026, IV. Schulbildung, Punkt 30.
[3299] *Morris-Lange/Wendt/Wohlfahrth*, Segregation an deutschen Schulen. Ausmaß, Folgen und Handlungsempfehlungen für bessere Bildungschancen, 2013.
[3300] Vgl. *Herdegen*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Mai 2009), Art. 1 Abs. 1 Rn. 119 f.

Die zeitliche Beschränkung des Aufenthalts trägt keine sachliche Differenzierung. Ob und wann Kinder Schutzsuchender das Bundesgebiet verlassen werden, ist im Zeitpunkt der Einschulung regelmäßig ungewiss; ein erheblicher Teil verbleibt dauerhaft in Deutschland. Eine Schulorganisation, die pauschal auf eine unterstellte Rückkehrpflicht abstellt, beruht damit nicht auf einer individualisierten Prognose, sondern auf einer bloßen Mutmaßung über den künftigen Aufenthaltsstatus der Eltern. Daraus kann sich keine Differenzierung zwischen den anderen Schulkindern ergeben.

Außerdem ist der Verweis auf die Folgen des Unterrichts „mit Kindern aus völlig fremden Kulturen“ als Rechtfertigungsgrund von vornherein ungeeignet, weil er seinerseits an das kollektive Merkmal kultureller Herkunft anknüpft und damit einen Begründungskreis schließt, der ausschließlich aus dem diskriminierenden Anknüpfungspunkt selbst gespeist wird. Eine solche Begründungsstruktur – die Ungleichbehandlung wird damit gerechtfertigt, dass die betroffene Gruppe als fremd gilt – entspricht dem Muster einer zirkulären Stigmatisierung und ist mit dem Willkürverbot unvereinbar.

Die Zuweisung in „Sonderklassen“ allein aufgrund der aufenthaltsrechtlichen Stellung der Eltern stellt damit eine willkürliche Ungleichbehandlung dar, die den Kindern Schutzsuchender als Gruppe einen rechtlich abgewerteten Status zuweist und sie als minderwertige Teilnehmer*innen des öffentlichen Bildungssystems behandelt.[3301]

c) Ergebnis

Sowohl das Betretungsverbot des Landesverbands Brandenburg als auch die vom Landesverband Sachsen-Anhalt geplanten „Sonderklassen“ für Kinder Schutzsuchender verletzen die Menschenwürde der Betroffenen in ihrer Ausformung als elementare Rechtsgleichheit.

[3301] So sieht auch Langenfeld in segregierten Klassen eine willkürliche Teilhabebeschränkung: *Langenfeld*, in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, 3. Aufl. 2022, Kapitel 23: Das Recht auf Bildung Rn. 28.

5. Zusammenfassung

Die im vorstehenden Abschnitt untersuchten Maßnahmen der AfD verletzen die Menschenwürde durch eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumente: durch die verfahrensrechtliche Beseitigung des Abschiebungsschutzes, durch hohe Wahrscheinlichkeit von Abschiebungen entgegen dem menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz für bestimmte Personengruppen, durch die Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums, durch die Beschränkung der Gesundheitsversorgung auf akute Notfallbehandlung sowie durch den pauschalen Ausschluss von Schutzsuchenden aus Teilen des öffentlichen Lebens und die schulische Segregation ihrer Kinder.

Die AfD behandelt die Menschenwürde nicht als unantastbare Grenze ihrer Migrationspolitik, sondern als zu überwindendes Hindernis auf dem Weg zur massenhaften „Remigration“. Der menschenwürdegebundene Abschiebungsschutz wird in ihrem Konzept systematisch ausgehöhlt – sowohl auf der Verfahrens- als auch auf der materiellen Ebene.

Auf der Verfahrensebene beseitigt das AfD-Konzept die institutionellen Voraussetzungen, unter denen Abschiebungen in menschenunwürdige Zustände überhaupt erkannt und verhindert werden können: Der Ausschluss von Personen ohne Identitätsnachweise vom Asylverfahren, die Umgestaltung des Asylrechts zur bloßen institutionellen Gewährleistung ohne individuellen Rechtsanspruch und die Abschaffung gerichtlichen Rechtsschutzes entwerten das Erkenntnisverfahren strukturell – ohne dass ein funktionales Äquivalent zum Schutz vor Menschenwürdeverletzungen vorgesehen wäre. Der gebotene Prognosemaßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit – der eine individuelle Gesamtwürdigung aller abschiebungsrelevanten Umstände der Einzelperson verlangt – wird damit strukturell unanwendbar: Wo kein Erkenntnisverfahren stattfindet, kann auch keine Wahrscheinlichkeitsprognose gestellt werden.

Auf der materiellen Ebene ergeben sich nach Personengruppen abgestufte Wahrscheinlichkeiten für Verletzungen der Menschenwürde. Für Straftäter*innen und Gefährder*innen nimmt die AfD die Gefahr einer Verletzung des menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutzes nicht nur billigend in Kauf, sondern akzeptiert sie ausdrücklich: Forderungen nach „ausnahmsloser“ Abschiebung Straffälliger und nach sofortiger Abschiebung von Gefährder*innen ohne Einzelfallprüfung belegen, dass das ernsthafte Risiko, Personen entgegen dem menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz abzuschieben, kein Begleitschaden ist, sondern Programm. Die Abschiebung von Straftäter*innen und Gefährder*innen ist programmatisch fest verankert, weit verbreitet und wird mit besonderer Härte wiederholt. Für eine unbestimmte Zahl weiterer Schutzsuchender ist mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Menschenwürde bei Abschiebungen verletzt würde. Da tatsächlich bestehende Abschiebungsverbote mangels Erkenntnisverfahren strukturell unberücksichtigt blieben und die Duldung als Auffanginstrument entfallen soll, würde eine erhebliche, wenngleich nicht bezifferbare Zahl von Personen ohne jede Möglichkeit verbleiben, ihren Schutzstatus geltend zu machen.

Daneben verfolgt die AfD ein sozialpolitisches Konzept, das nicht auf Versorgung, sondern auf Abschreckung angelegt ist: Der Sozialstaat soll für Migrant*innen unattraktiv gemacht werden, um Migration zu verhindern und Ausreisen zu erzwingen. Die Formel „von Deutschen für Deutsche“ bringt dieses Verständnis auf den Punkt: Schutzsuchende und Menschen mit Migrationsgeschichte erscheinen nicht als Rechtssubjekte mit eigenen Ansprüchen, sondern als eine Belastung, der mit Entzug und Abschreckung zu begegnen ist.

In der Konsequenz sieht das AfD-Programm vor, den Zugang zur Grundsicherung an langjährige Erwerbsbiografien, Sprachnachweise und aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen zu knüpfen und zeitlich zu deckeln, Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtige auf das physische Existenzminimum im Sinne von „Brot, Bett, Seife“ zu beschränken sowie die Gesundheitsversorgung auf akute Notfall-

behandlung zu reduzieren. Der beschränkte Zugang zum Gesundheitssystem für Geduldete verletzt die Betroffenen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit.

Ergänzt wird dieses Konzept durch weitere Maßnahmen mit ausgrenzender Funktion und Wirkung. Der Landesverband Brandenburg strebt ein Betretungsverbot öffentlicher Veranstaltungen für Schutzsuchende, Schutzberechtigte und vollziehbar Ausreisepflichtige an. Dieses Verbot dient keinem legitimen Sicherheitszweck, sondern ausschließlich dazu, eine pauschal als gefährlich markierte Personengruppe öffentlichkeitswirksam aus dem sozialen Leben auszugrenzen – eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit. Der Landesverband Sachsen-Anhalt will darüber hinaus „Sonderklassen“ für Kinder von Schutzsuchenden und -berechtigten einführen, was gleichermaßen gegen die elementare Rechtsgleichheit verstößt.

IV. Gesamtbetrachtung des rassistisch motivierten politischen Konzepts der AfD

In einer Gesamtbetrachtung der vorstehenden Ausführungen (siehe oben A.I bis A.III) verdichten sich die bislang ermittelten Ziele der AfD zu einem rassistisch motivierten politischen Konzept, das bestimmte Deutsche sowie verschiedene andere Personengruppen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit oder in anderer Beziehung in ihrer Menschenwürde verletzt und dadurch strukturell in einen rechtlich abgewerteten Status versetzt (dazu unter A.IV.1). Ein Vergleich mit der NPD ergibt, dass zwar gravierende ideologische Unterschiede bestehen, sich die angestrebten Maßnahmen aber kaum unterscheiden. In den praktischen Konsequenzen steht die AfD der NPD in dieser Hinsicht – wenn überhaupt – nur wenig, jedenfalls nicht wesentlich nach (dazu unter A.IV.2).

1. Strukturell menschenunwürdige Behandlung von bestimmten Deutschen und Ausländer*innen

Die in den vorangegangenen Abschnitten diskutierten Maßnahmen richten sich gegen Muslim*innen, gegen bestimmte Deutsche mit „Migrationsgeschichte“ [3302] und gegen Schutzsuchende und verstoßen bereits für sich genommen jeweils gegen die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG. Sie verdichten sich jedoch auch zu einem politischen Konzept, das insgesamt betrachtet eine strukturell gegen die Menschenwürde gerichtete Prägung der AfD belegt. Denn ihr Politikkonzept ist auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende rechtliche Abwertung von Ausländer*innen, Deutschen mit Migrationsgeschichte und Muslim*innen gerichtet.

[3302] Das Gutachten verwendet die Definition aus § 3 Abs. 1 PartMigG Berlin (zur Definition Teil 3 A.): „Als Personen mit Migrationsgeschichte gelten Personen mit Migrationshintergrund, Personen, die rassistisch diskriminiert werden und Personen, denen ein Migrationshintergrund allgemein zugeschrieben wird. Diese Zuschreibung kann insbesondere an phänotypische Merkmale, Sprache, Namen, Herkunft, Nationalität und Religion anknüpfen.“

Grundlage dafür ist die in der Partei vorherrschende kulturrassistische Ideologie. Die Einzeläußerungen zeigen ein deutliches Muster eines solchen Rassismus, der sich gegen vermeintlich ‚kulturfremde' Deutsche mit muslimischen beziehungsweise türkischen, arabischen, afghanischen und nordafrikanischen Bezügen richtet. Die Einzeläußerungen indizieren damit, dass die rechtliche Gleichwertigkeit dieser Menschen nicht anerkannt wird und dass Maßnahmen, die rechtlich an Kriterien wie der Mehrfachstaatsangehörigkeit, dem Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit oder dem Aufenthaltsstatus anknüpfen, insbesondere diese Gruppen treffen sollen.

Infolge des politischen Konzepts der AfD genießen Deutsche ohne Migrationsgeschichte einen Vollstatus an Rechten, während bestimmte andere Deutsche nur einen abgewerteten Status als Bürger*innen sowie bestimmte Ausländer*innen auch einen abgewerteten Status als Menschen innehaben.

Exemplarisch unterläge etwa eine kopftuchtragende deutsche Muslimin mit doppelter Staatsbürgerschaft umfassenden Einschränkungen ihrer Religionsausübungsfreiheit, die sie von wesentlichen Teilen des öffentlichen Lebens ausschlösse, sie stünde unter der Drohung des Entzugs ihrer deutschen Staatsangehörigkeit und könnte im Falle ihrer Straffälligkeit alle mit der Staatsangehörigkeit zusammenhängenden Rechte verlieren. Hätte sie ein politisches Amt und würde unliebsame Entscheidungen treffen, könnte ihr vonseiten der AfD Strafverfolgung drohen. Ginge sie eine Partnerschaft mit einem geduldeten Ausländer ein, bekäme sie für ein gemeinsames Kind keinen Kinderkredit der KfW, in Sachsen kein Babybegrüßungs- und kein Landeserziehungsgeld und bei einem Besuch in Brandenburg dürfte ihr Partner nicht mit auf den Weihnachtsmarkt. Lebte die Familie in Sachsen-Anhalt und hätte der Mann bereits ein ausländisches Kind aus einer früheren Partnerschaft, müsste dieses Kind bis zu seinem Abschluss in „Sonderklassen" gehen. Der Mann hätte auch keinen Anspruch auf eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung und sollte er vor dem Ablauf von zehn Jahren arbeitslos werden, hätte er keinen Anspruch auf

Grundsicherung. Außerdem drohte ihm insbesondere bei Straffälligkeit oder wenn er als „Gefährder“ eingestuft wäre die Abschiebung, selbst dann, wenn er im Zielland gefoltert oder hingerichtet werden könnte.

Die genannten Nachteile für eine muslimische Deutsche treffen nicht alle Deutschen mit Migrationsgeschichte beziehungsweise nicht alle in gleichem Maße, aber sie treffen eben ganz überwiegend keine Deutschen ohne Migrationsgeschichte. Hinzu kommen mit Blick auf die Abschiebung und Ausgrenzung von Schutzsuchenden sowie die Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums weitere Formen der entwürdigenden Behandlung von Menschen. Dadurch begründet das politische Konzept der AfD eine privilegierte Klasse an Menschen, während diese Privilegierung gerade über die durch die Staatsangehörigkeit veranlassten Differenzierungen hinausgeht und keineswegs nur Bürgerrechte betrifft. Unter dieser privilegierten Klasse liegen in verschiedenen Abstufungen weitere Klassen an Menschen: Eingebürgerte und Doppelstaatler*innen; darunter Schutzberechtigte ohne gesichertes Existenzminimum, die teils massiv ausgegrenzt werden (öffentliche Veranstaltungen in Brandenburg, Regelschulen in Sachsen-Anhalt); zuunterst Geduldete und Ausreisepflichtige, die von der gebotenen Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden und denen Abschiebungen auch in Folter drohen.

Das ist mit der Menschenwürdegarantie und insbesondere der aus ihr abgeleiteten elementaren Rechtsgleichheit der Menschen gerade auch in der Gesamtschau des politischen Konzepts nicht vereinbar.

2. Vergleich mit der NPD

Ein Vergleich des politischen Konzepts der AfD mit dem der NPD, wie das Bundesverfassungsgericht es erfasst und bewertet hat (dazu unter A.IV.2.a)), zeigt zwar gravierende Unterschiede auf der Ebene der Ideologie (dazu unter A.IV.2.b)aa)), aber eine hohe Übereinstimmung auf der Ebene der Maßnahmen (dazu unter A.IV.2.b)bb)).

a) Begründung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsfeindlichkeit der NPD

Das Bundesverfassungsgericht hat für die NPD festgestellt, dass sie sich zum Vorrang einer ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ bekenne.

> Der von ihr vertretene Volksbegriff negiert den sich aus der Menschenwürde ergebenden Achtungsanspruch der Person und führt zur Verweigerung elementarer Rechtsgleichheit für alle, die nicht der ethnischen „Volksgemeinschaft“ angehören. Ihr Politikkonzept ist auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, Muslimen, Juden und weiteren gesellschaftlichen Gruppen gerichtet.[3303]

Diese Überzeugung gewann das Bundesverfassungsgericht insbesondere aus dem Parteiprogramm der NPD, das sie am 4./5. Juni 2010 in Bamberg verabschiedet hatte („NPD-Parteiprogramm 2010“). Davon ausgehend arbeitete das Bundesverfassungsgericht aus dem Parteiprogramm der NPD ein politisches Konzept heraus, „das vor allem auf die strikte Exklusion und weitgehende Rechtlosstellung aller ethnisch Nichtdeutschen gerichtet“[3304] sei. Dieses Konzept gewinnt es aus den folgenden Aussagen aus dem NPD-Parteiprogramm 2010[3305]:

- familienunterstützende Maßnahmen hätten ausschließlich deutsche Familien zu fördern;[3306]
- Eigentum an deutschem Grund und Boden könne nur von Deutschen erworben werden;[3307]
- Ausländer seien aus dem deutschen Sozialversicherungswesen auszugliedern, dürften insbesondere nicht an der sogenannten Volksrente teilhaben;[3308]

[3303] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 635 – *NPD II*.
[3304] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 640 – *NPD II*.
[3305] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 641 ff. – *NPD II*, jeweils unter Bezugnahme auf das NPD-Parteiprogramm 2010.
[3306] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 641 – *NPD II*.
[3307] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 641 – *NPD II*.
[3308] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 641 – *NPD II*.

- Wiedereinführung des ursprünglichen, auf dem Abstammungsprinzip fußenden Staatsbürgerrechts;[3309]
- Regelung zur Rückführung der hier lebenden Ausländer („Rückkehrpflicht statt Bleiberecht“, „Integration ist Völkermord“); [3310]
- das Grundrecht auf Asyl sei ersatzlos zu streichen; [3311]
- strengere Strafen im Heimatland dürften Abschiebungen von Ausländern nicht entgegenstehen;[3312]
- fremdreligiöse Bauten seien zu stoppen; [3313]
- Trennung von deutschen und ausländischen Kindern in der Schule; [3314]
- Erweiterung der polizeilichen Kriminalstatistik um eine weitere Rubrik für „eingebürgerte Ausländer“.[3315]
- Einer ausdrücklichen Aussage, „inwieweit die den rechtlichen Status abwertenden Forderungen auch auf eingebürgerte Deutsche mit Migrationshintergrund Anwendung finden sollen“, enthalte sich das Programm.[3316]

Aus alldem schließt das Bundesverfassungsgericht auf einen „rechtlich abgewerteten, nahezu rechtlosen Status aller, die der ethnisch definierten ‚Volksgemeinschaft‘ nicht angehören“[3317]. Dazu ergänzt das Gericht die – allerdings auf einer äußerst fraglichen Auslegung des Parteiprogramms gestützte – Aussage der NPD, alle Nichtdeutschen aus dem Geltungsbereich der Grundrechte ausschließen zu wollen.[3318] Außerdem stehe im Zentrum des politischen Konzepts „die Versagung jeglichen dauerhaften Aufenthaltsrechts für alle Personen, die nicht der ‚deutschen Volksgemeinschaft‘ angehören“. Auch dadurch würden grundrechtliche Gewährleistungen für die von der Rückkehrpflicht Betroffenen

[3309] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 642 – *NPD II*.
[3310] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 642 – *NPD II*.
[3311] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 642 – *NPD II*.
[3312] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 644 – *NPD II*.
[3313] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 642 – *NPD II*.
[3314] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 643 – *NPD II*.
[3315] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 644 – *NPD II*.
[3316] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 640 – *NPD II*.
[3317] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 646 – *NPD II*.
[3318] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 646 – *NPD II*.

faktisch gegenstandslos.[3319] Dies verbunden mit den Art. 3 Abs. 3 GG verletzenden, oben dargestellten Einzelforderungen ergebe „eine demütigende Ungleichbehandlung von Nichtdeutschen, die diese zum bloßen Objekt staatlichen Handelns macht und ihnen die Anerkennung als grundsätzlich gleichberechtigte Mitglieder der rechtlich verfassten Gemeinschaft verweigert“. [3320]

Daneben führt das Bundesverfassungsgericht Forderungen auf, die keinen direkten Bezug zu dem rassistischen Weltbild der NPD beziehungsweise ihrem ethnischen Volksverständnis haben:

- Volksentscheid über Wiedereinführung der Todesstrafe und den vollständigen Vollzug lebenslanger Freiheitsstrafen;
- deutschlandweite, öffentlich einsehbare Sexualstraftäter-Datei;
- Möglichkeit zur Kastration von Pädophilen.[3321]

Ungeachtet der Frage, ob diese Darstellung des NPD-Parteiprogramms in jeder Hinsicht akkurat ist, beschreibt sie jedenfalls den Umfang und die Art an Maßnahmen, die das Bundesverfassungsgericht zu dem Schluss führte, das politische Konzept der NPD sei auf strikte Exklusion und weitgehende Rechtlosstellung aller ethnisch Nichtdeutschen gerichtet.

Das Bundesverfassungsgericht führt weiter aus, dass das dargestellte Parteiprogramm der NPD durch ihr zurechenbare Publikationen und Äußerungen führender Funktionäre bestätigt werde. Dabei werde deutlich, dass „die Formulierungen des Parteiprogramms die von der Antragsgegnerin verfolgten Ziele nur zurückhaltend beschreiben beziehungsweise kaschieren“[3322]. In der Folge führt das Bundesverfassungsgericht Äußerungen an, die

[3319] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 646 – *NPD II*.
[3320] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 646 – *NPD II*.
[3321] Für alle drei Maßnahmen BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 644 – *NPD II*.
[3322] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 653 – *NPD II*.

- das ethnische Volksverständnis untermauern (Broschüre des Parteivorstands, Veröffentlichung des Landesverbands Berlin, Facebook-Post des Landesverbands Bayern);[3323]
- den Vorrang der Volksgemeinschaft vor dem Einzelnen und deren rassenbezogene Fundierung sowie ihren exkludierenden Charakter belegen (Äußerungen des Bundesschulungsleiters der Jungen Nationalisten, Veröffentlichung der Jungen Nationalisten auf ihrer Internetseite, Leitfaden der Jungen Nationalisten; Beitrag zweier Kommunalpolitiker in der „Deutschen Stimme“, Beiträge des damaligen Bundesvorsitzenden und eines Landtagsabgeordneten in der Deutschen Stimme, Rede eines Kreisrats, Rede eines Landesfraktionsvorsitzenden, Versammlungsmotto eines Kreisverbands);[3324]
- die Abwertung des rechtlichen Status aller belegen, die der „deutschen Volksgemeinschaft“ nicht angehören, was auch Eingebürgerte mit Migrationshintergrund betreffe (Schreiben des Landesverbands Berlin an 22 Politiker*innen mit Migrationshintergrund, wonach sie Vorkehrungen für ihre „Heimreise“ treffen sollten; Interview mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden; Erklärung des thüringischen Landesgeschäftsführers).[3325]

b) Gegenüberstellung der AfD

Zwischen der NPD und der AfD bestehen einerseits gravierende ideologische Differenzen: Während die NPD dem Konzept einer rassenbiologischen Volksgemeinschaft mit offenen NS-Bezügen anhängt,[3326] hat die AfD lediglich ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis, das das parlamentarische System nicht in Frage stellt. Beide Parteien teilen jedoch zentrale Prämissen eines völkischen Weltbildes – einen abstammungsbasierten (im einen Fall rassenbiologischen, im

[3323] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 654 ff. – *NPD II*.
[3324] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 660 ff. – *NPD II*.
[3325] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 681 ff. – *NPD II*.
[3326] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 642 ff. – *NPD II*.

anderen Fall ethnisch-kulturellen) Volksbegriff (siehe oben A.II.2) sowie eine ausgeprägte rassistische, insbesondere muslimfeindliche Ideologie (siehe oben A.I.2.b)dd)).

Eine Gegenüberstellung der von NPD und AfD verfolgten rechtlichen Maßnahmen zeigt jedoch, dass beide Parteien äußerst ähnlich gegen Bevölkerungsgruppen vorgehen wollen, die sie unter Missachtung der elementaren Rechtsgleichheit mittels eines rassenbiologischen beziehungsweise ethnisch-kulturellen Volksbegriffs aus dem Staatsvolk oder der Gesellschaft ausschließen (dazu unter A.IV.2.b)bb)).

aa) Vergleich der Ideologie

Das Bundesverfassungsgericht hat als zentrales politisches Konzept die ethnisch definierte „Volksgemeinschaft“ ausgemacht.[3327] So schreibt die NPD in ihrem Parteiprogramm:

> Die Würde des Menschen als soziales Wesen verwirklicht sich vor allem in der Volksgemeinschaft.[3328]

Die NPD stellte in diesem Programm mit der Menschenwürde den obersten Verfassungswert unter den Vorbehalt der Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft – einem eindeutig durch den Nationalsozialismus vorgeprägten Begriff. Zudem sprach die NPD in offiziellen Parteiveröffentlichungen offen von „biologischen Erbanlagen“ und davon, dass „Angehörige anderer Rassen deshalb körperlich, geistig und seelisch immer Fremdkörper“ blieben.[3329] Ihr Rassismus ist damit dezidiert rassenbiologisch.

Die AfD ist in ihrer Grundtendenz hingegen von einem ethnisch-kulturellen Volksbegriff geprägt, dem keine rassenbiologische, sondern eine kulturrassistische Vorstellung von Unterschiedlichkeit und Ungleichwertigkeit zugrunde liegt (siehe oben A.I.2.a)). Ein weiterer zentraler Unterschied zur NPD ist, dass die AfD

[3327] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 635 – *NPD II*.
[3328] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 639 – *NPD II*.
[3329] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 654 – *NPD II*.

diesen durch hunderte Einzeläußerungen belegten ethnisch-kulturellen Volksbegriff in ihrem Programm nicht explizit benennt, sondern sich vordergründig zum rechtlichen Volksbegriff des Grundgesetzes bekennt (siehe oben A.II.2.a)cc)).[3330]

Trotz dieser ideologisch unterschiedlichen Ausgangspunkte teilen AfD und NPD die zentrale Prämisse eines völkischen Weltbildes, dass sich die Zugehörigkeit zum deutschen Volk an vorrechtlichen, ethnischen Merkmalen und nicht allein an der Staatsangehörigkeit entscheidet (siehe oben A.II.2.b)bb)).[3331] Ebenso gleichen sie sich in der fundamentalen Ablehnung von Migration (siehe oben A.III.1.a)) und der rassistischen Anfeindung insbesondere von Muslim*innen (siehe oben A.I.2.b)dd)).

Zu unterstreichen ist außerdem, dass der große ideologische Unterschied vor allem zur Programmatik der NPD zum Zeitpunkt der „NPD II“-Entscheidung von 2017 besteht. Der „Heimat“-Entscheidung von 2024 lag die Einschätzung des Sachverständigen Prof. Christoph Kopke zugrunde, dass die NPD „ihren früheren Rassebegriff gegen einen vermeintlich modernen Kulturbegriff ausgetauscht“ habe.[3332] Ausdrücklich stellte das Bundesverfassungsgericht nun fest, dass Die Heimat/NPD am ethnischen Volksbegriff festhalte und die „Trennung von Kulturen und Ethnien“ fordere.[3333] Äußerungen im Sinne eines „Ethnopluralismus“[3334] und eines „gegen Muslime gerichteten Rassismus“, der im angeführten Beleg auf Kultur und Tradition rekurriert,[3335] wertete das Bundesverfassungsgericht als

---

[3330] AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erkl%C3%A4rung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf.
[3331] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 654 ff. – *NPD II*.
[3332] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 353 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[3333] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 327 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[3334] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 351 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[3335] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 359 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.

Belege für einen verfassungsfeindlichen, ethnischen Volksbegriff. Dass die ehemalige NPD nun vermehrt auf Kultur statt auf Rasse im biologischen Sinne abstellte, änderte am Verdikt der Verfassungsfeindlichkeit also nichts.

bb) Maßnahmen

Trotz der unterschiedlichen ideologischen Ausgangspunkte der rassenbiologischen Volksgemeinschaft bei der NPD und des ethnisch-kulturellen Volksbegriffs bei der AfD zeigt sich eine große Überschneidung in den Maßnahmen, die die beiden Parteien anstreben, um ihre Ideologie praktisch zu realisieren. Beim Parteiverbot handelt es sich dezidiert nicht um ein „Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot“,[3336] was sich insbesondere in der Hürde des Daraufausgehens niederschlägt. Aber auch auf der Ebene der verfassungsfeindlichen Ziele ist diesem Charakter des Parteiverbots bereits Rechnung zu tragen, indem auf die rechtlich konkretisierten Maßnahmen zur Umsetzung der Ideologie abzustellen ist (siehe oben Teil 2 B.III.1).

In der nachfolgenden Tabelle sind die konkreten Maßnahmen der NPD und AfD gegenübergestellt:

NPD-Forderungen	**AfD-Forderungen**
familienunterstützende Maßnahmen ausschließlich für deutsche Familien	• Familienzuschuss (ab drei Kindern) bzw. -kredit für Familien mit Kindern, deren Eltern beide Deutsche sind[3337] • Babybegrüßungsgeld und Landeserziehungsgeld nur für deutsche Einstaatler (Sachsen)[3338] • Kinderwillkommensgeld, landeseigenes Kindergeld, Eigenheimkredit nur für Familien mit Kindern, die nicht nach dem Ius-soli-Prinzip Deutsche sind (Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern)[3339] (siehe oben A.II.3.e))

[3336] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 573 – *NPD II*.
[3337] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[3338] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.
[3339] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.

NPD-Forderungen	AfD-Forderungen
Eigentum an deutschem Grund und Boden kann nur von Deutschen erworben werden	–
Ausländer aus dem deutschen Sozialversicherungswesen ausgliedern	Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums für • alle Schutzsuchenden („Bett, Brot, Seife“),[3340] • Ausländer*innen, die nicht mind. zehn Jahre versicherungspflichtig beschäftigt waren (keine Grundsicherung oder Äquivalent)[3341] nur noch „akute“ Gesundheitsversorgung für Geduldete (siehe oben A.III.3)
Wiedereinführung des ursprünglichen, auf dem Abstammungsprinzip fußenden Staatsbürgerrechts	Wiedereinführung des ursprünglichen, auf dem Abstammungsprinzip fußenden Staatsbürgerrechts[3342]
–	• Ausbürgerung von straffälligen Doppelstaatler*innen oder Eingebürgerten[3343] • weitergehende Ausbürgerungen (Bayern,[3344] Berlin,[3345] Brandenburg) (siehe oben A.II.3.b)A.II.3.b))
Regelung zur Rückführung der hier lebenden Ausländer[3346]	Regelung zur umfassenden Rückführung von Schutzsuchenden (siehe oben A.III.2.c))

[3340] AfD-Bundestagsfraktion, Brot, Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber, BT-Drs. 20/12960.
[3341] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 24 f.
[3342] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 110. Die reine Rückkehr zum Staatsangehörigkeitsrechts 1999/1991 ist nicht verfassungswidrig (siehe oben A.II.3.f)).
[3343] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 23; AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.; AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040.
[3344] *AfD Bayern*, Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, S. 3; AfD-Landtagsfraktion Bayern, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern. Unser Anti-Islamisierungs-Paket, S. 3.
[3345] AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft, Drs. 19/2412.
[3346] Persönlicher Anwendungsbereich bei NPD unklar.

NPD-Forderungen	AfD-Forderungen
das Grundrecht auf Asyl ersatzlos streichen	• das Grundrecht auf Asyl ersatzlos streichen[3347] • europarechtliches Schutzsystem abschaffen, aus völkerrechtlichem Regelungsregime lösen[3348] • kein individueller, einklagbarer Schutzanspruch[3349] (siehe oben A.III.2.b)cc))
Abschiebung krimineller Ausländer trotz strengerer Strafen im Heimatland	Abschiebung krimineller Ausländer trotz menschenunwürdiger Behandlung im Heimatland (siehe oben A.III.2.c)cc)(1))
–	Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen[3350] (siehe oben A.I.3.a))
fremdreligiöse Bauten stoppen	• keine neuen Minarette • keine Muezzinrufe[3351] • generell keine neuen Moscheen (Sachsen)[3352] • Moscheen nur nach Bürgerentscheid (Bayern[3353], Brandenburg[3354]) (siehe oben A.I.3.c))
–	Betretungsverbot für öffentliche Veranstaltungen (Brandenburg)[3355] (siehe oben A.III.4.b)aa))
Trennung von deutschen und ausländischen Kindern in der Schule	dauerhafte Sonderklassen für Flüchtlingskinder (Sachsen-Anhalt)[3356] (siehe oben A.III.4.b)bb))

[3347] *AfD*, Grundsatzprogramm, 2016, S. 60; AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 103.
[3348] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.
[3349] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Entschließungsantrag zur Aussprache des Landtages über den Amoklauf eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers am 23. August 2024 in Solingen und die Folgen für die Sicherheit der Brandenburger, Drs. 7/10150.
[3350] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 125.
[3351] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 125.
[3352] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 35.
[3353] Landesverband Bayern, Rahmenprogramm für den AfD-Landesverband Bayern für die Kommunalwahlen am 8. März 2026, S. 42.
[3354] Landtagswahlprogramm Brandenburg AfD 2024, S. 59.
[3355] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Entschließungsantrag zur Aussprache des Landtages über den Amoklauf eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers am 23. August 2024 in Solingen und die Folgen für die Sicherheit der Brandenburger, Drs. 7/10150.
[3356] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.

NPD-Forderungen	AfD-Forderungen
Erweiterung der polizeilichen Kriminalstatistik um eine weitere Rubrik für „eingebürgerte Ausländer“	Erweiterung der polizeilichen Kriminalstatistik um eine weitere Kategorie für „Deutsche mit Migrationshintergrund“[3357] (siehe oben A.II.2.a)ee))

In der Gegenüberstellung zeigt sich eine große Überschneidung bei familienstützenden Maßnahmen, dem Ausschluss von Ausländer*innen aus der Sozialversicherung, der Rückkehr zum auf dem Abstammungsprinzip basierenden Staatsangehörigkeitsrecht, Regelungen zur Rückführung von Ausländer*innen, der ersatzlosen Streichung des Grundrechts auf Asyl, der Beschränkung fremdreligiöser Bauten, der Trennung von deutschen und ausländischen Kindern in der Schule und der Erweiterung der Kriminalitätsstatistiken.

Dabei formuliert die NPD häufig allgemeiner, wodurch die Maßnahmen umfassender wirken, etwa bei den familienunterstützenden Maßnahmen, der Ausländersozialgesetzgebung, dem Stopp fremdreligiöser Bauten, der Trennung ausländischer und deutscher Schulkinder. Die korrespondierenden Maßnahmen der AfD sind kleinteiliger und werden teilweise nur von einzelnen Landesverbänden gefordert. Dafür sind menschenwürdewidrige Konzepte deutlich expliziter ausbuchstabiert („Bett, Brot, Seife“, Beschränkung der Gesundheitsversorgung, keine beziehungsweise zeitlich stark begrenzte Grundsicherung für Ausländer*innen). Dadurch ließen sie sich auch schneller implementieren.

Nur wenige Maßnahmen der NPD finden keine Entsprechung bei der AfD. Dies betrifft den ausschließlichen Grunderwerb durch Deutsche. Soweit das Bundesverfassungsgericht auf die Forderung abstellte, alle Nichtdeutschen aus dem

[3357] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Positionspapiere der Arbeitskreise zur Winterklausur 2026, S. 4; AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 49; AfD Brandenburg, Es ist Zeit für eine andere Politik, Regierungsprogramm 2024, S. 28. Die Maßnahme verstößt nicht für sich genommen gegen die Menschenwürde.

Geltungsbereich der Grundrechte auszuschließen, basiert diese Annahme lediglich auf dieser Aussage der NPD:

> Die Grundrechte müssen in unserem Land für jeden Deutschen, ungeachtet seiner politischen Einstellung, Gültigkeit besitzen. Mit ihrer Beschneidung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit für nationale Deutsche haben die etablierten politischen Kräfte den Weg vom Rechtsstaat zum Gesinnungsstaat beschritten. Es sind die herrschenden Parteien selbst, die die Grundrechte aushebeln.[3358]

Da diese Passage die weitreichende Feststellung des Bundesverfassungsgerichts nicht trägt, ist sie in der Gegenüberstellung zu vernachlässigen.

Umgekehrt finden sich eine Reihe von Maßnahmen der AfD, die keine Entsprechung bei der NPD finden. Dies betrifft die Ausbürgerungsforderungen gegenüber straffälligen Doppelstaatler*innen und Eingebürgerten sowie Gefährder*innen. Bei der NPD stützte sich das Bundesverfassungsgericht lediglich auf Indizienbelege, die sich in vergleichbarer Drastik und Anzahl ohne Weiteres auch bei der AfD finden lassen (siehe oben etwa A.II.2.b)):

> Außerdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin Ausbürgerungen ausschließt. Zwar ist eine derartige Forderung im Parteiprogramm nicht enthalten und ausdrücklich, soweit ersichtlich, bisher von Vertretern der Antragsgegnerin nicht erhoben worden. Sie liegt aber in der Konsequenz der strikten Ablehnung einer „Überfremdung“ Deutschlands „mit oder ohne Einbürgerung“. Können „Afrikaner, Asiate[n] oder Orientale[n]“ auch durch Einbürgerung nicht zu Deutschen werden und sind aus Sicht der Antragsgegnerin fast neun Millionen Eingebürgerte als „Nichtdeutsche“ anzusehen (vgl. Wortgewandt - Argumente für Mandats- und Funktionsträger, S. 19 f.), ist das Ziel einer Einheit von Volk und Staat ohne aufenthaltsbeendende Maßnahmen auch gegenüber eingebürgerten Menschen mit Migrationshintergrund nicht erreichbar.[3359]

Zu den Einzeläußerungen der NPD zählten unter anderem Ausreiseaufforderungen des Berliner Landesverbandes an 22 deutsche Politiker*innen mit

---

[3358] Die dem Urteil zugrunde liegende Fassung des NPD-Programms mit den entsprechenden Seitenzahlen ist nicht mehr auffindbar: NPD, Parteiprogramm 2010, S. 42.
[3359] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 696 – *NPD II*.

Migrationshintergrund im Jahr 2009 und eine unbestimmte Anzahl weiterer Politiker*innen im Jahr 2013.[3360] Von AfD-Funktionär*innen sind ebenfalls Ausreise- oder Ausbürgerungsforderungen gegenüber acht prominenten Deutschen mit Migrationsgeschichte in diesem Gutachten dokumentiert (siehe oben A.II.2.b)bb)(2)A.II.2.b)bb)(2)).

Weitere AfD-Maßnahmen ohne Entsprechung bei der NPD sind das Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen und das Betretungsverbot von Schutzsuchenden für öffentliche Veranstaltungen in Brandenburg.

Insgesamt steht das politische Konzept der AfD dem politischen Konzept der NPD mit Blick auf die rechtliche Abwertung bestimmter, nach rassistischen Kriterien und auf der Grundlage ihres ethnisch-kulturellen Volksverständnisses ausgewählter Personengruppen nicht kategorial, wohl nicht einmal erheblich nach.

cc) Zusammenfassung

Im Vergleich zur NPD ergibt sich damit folgender Gesamteindruck mit Blick auf den (antimuslimischen) Rassismus sowie den ethnischen Volksbegriff und das jeweils damit zusammenhängende politische Konzept der AfD:

1. Im ideologischen Ausgangspunkt gibt es gravierende Unterschiede zwischen der NPD und der AfD: Die NPD verfolgt in Anlehnung an den Nationalsozialismus das Ziel einer ethnischen Volksgemeinschaft; die AfD will einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff realisieren. Nach der „Heimat“-Entscheidung ist allerdings auch ein kulturell geprägter ethnischer Volksbegriff ein Zeichen der Verfassungsfeindlichkeit.[3361]

2. Das rassistische politische Konzept der NPD ergibt sich wesentlich aus einem einzelnen Parteiprogramm, während sich das politische Konzept der

[3360] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 682 ff. – *NPD II*.
[3361] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 325 ff. – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.

AfD aus verschiedenen Quellen speist und sich teilweise erst durch intensive Prüfung der in der Partei vorherrschenden Grundtendenz durch Gegenüberstellung von Beschlusslage und Einzeläußerungen ermitteln lässt. Die AfD gibt insbesondere Erklärungen ab, um ihre ideologische Grundtendenz zu verschleiern (insbesondere Erklärung zum deutschen Staatsvolk, siehe oben A.II.2.a)cc)).

3. Auf der Ebene der Maßnahmen, mit denen bestimmte Bevölkerungsgruppen unter Verletzung ihrer elementaren Rechtsgleichheit ausgegrenzt werden sollen, steht die AfD der NPD in wenigem nach (z.B. Grunderwerb nur für Deutsche), vertritt dabei aber deutlich konkretere Maßnahmen der Segregation (absolutes Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen, Betretungsverbot für Schutzsuchende für öffentliche Feste, Sonderklassen) oder der Ausbürgerung (Ausbürgerung von straffälligen Eingebürgerten und später Doppelstaatler*innen sowie Gefährder*innen). So unterschiedlich die Varianten des Rassismus und des völkischen Weltbilds sein mögen, von denen die politischen Konzepte von NPD und AfD ausgehen, so sehr ähneln sie sich in den praktischen Maßnahmen zur Umsetzung.

V. Verächtlichmachung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten

Die Ziele der AfD oder das Verhalten ihrer Anhänger*innen könnten die Menschenwürde von trans, nichtbinären und anderen LGBTIQ-Personen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG missachten, insbesondere indem sie diese verächtlich machen.

Im Folgenden wird unter A.V.1 zunächst dargestellt, inwieweit die geschlechtliche und sexuelle Identität von der Menschenwürde geschützt wird. Darauffolgend wird analysiert, ob die Partei insgesamt von einer LGBTIQ-feindlichen Ideologie geprägt ist (dazu unter A.V.2). Unter A.V.3 wird geprüft, ob ein Verstoß gegen die Menschenwürde aus konkret geforderten rechtlichen Maßnahmen wie etwa der Abschaffung der „dritten Option“ als Geschlechtseintrag (dazu unter A.V.3.a)bb)(1)), Abschaffung der Möglichkeit, den binären Geschlechtseintrag zu ändern (dazu unter A.V.3.a)bb)(2)) oder der Abschaffung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (dazu unter A.V.3.b)) sowie aus herabwürdigenden Äußerungen von Funktionär*innen der AfD (dazu unter A.V.4) folgt.

1. Maßstab: Geschlechtliche und sexuelle Identität im Kontext der Menschenwürde

Das Grundgesetz verhält sich trotz nationalsozialistischer Verfolgung homosexueller und queerer[3362] Menschen nicht ausdrücklich zu sexueller sowie geschlechtlicher Identität. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden rund 50.000 Personen nach § 175 StGB a.F. (Strafbarkeit sexueller Handlungen

[3362] Der englische Begriff *queer* bedeutet wörtlich ‚seltsam‘ oder ‚merkwürdig‘ und wurde ursprünglich als Beleidigung gegen Lesben und Schwule verwendet. Im Laufe der Zeit eigneten sich die Betroffenen den Begriff an und wandelten ihn in eine positive Selbstbezeichnung um. Siehe dazu: *Carstensen/Groß*, Feminismen: Strömungen, Widersprüche und Herausforderungen, in: FAU-MAT (Hrsg.), Gender und Arbeit. Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus, 2006, 11 (28); *Susemichel/Kastner*, Identitätspolitiken. Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken, 2018, S. 122.

zwischen Männern) verurteilt und mehrere tausend Menschen wurden „als Homosexuelle“ in Konzentrationslager eingewiesen. Zwar bezog sich der Wortlaut des strafrechtlichen Verbots von Homosexualität nach § 175 StGB a.F. ausdrücklich auf homosexuelle Männer; dies verhinderte jedoch nicht die Verfolgung weiterer Personengruppen wie lesbischer und trans Personen.[3363] Nach 1945 wurden über 50.000 Personen auf Basis des § 175 StGB a.F. verurteilt.[3364]

a) Schutz der sexuellen oder geschlechtlichen Identität im Kontext von Art. 21 Abs. 2 GG

Das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen von Art. 21 Abs. 2 GG in der NPD - II- Entscheidung über ethnisch oder rassistisch motivierte Abwertungen hinaus die Prüfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung auf weitere Personengruppen erstreckt. Mit Blick auf Homosexuelle führte es aus, dass die NPD durch Äußerungen wie die des sächsischen Landtagsabgeordneten Jürgen Gansel die Menschenwürde missachte.[3365] Gansel hatte erklärt:

> Sexualität ist Privatsache, und in der Abgeschiedenheit ihrer vier Wände können auch Schwule und Lesben tun und lassen, was sie wollen – auch wenn es unappetitlich sein mag. In der Öffentlichkeit aber haben sie das Anstandsgefühl der übergroßen heterosexuellen Bevölkerungsmehrheit zu akzeptieren und eine Zurschaustellung ihrer sexuellen Neigungen zu unterlassen, wie sie etwa auf Schwulenparaden zelebriert werden.[3366]

Das Gericht wertete dies als Beleg dafür, dass die NPD Homosexuellen lediglich eine geduldete Existenz im Verborgenen zugestehe und ihnen damit die Gleichwertigkeit als Personen aberkenne. Der aus der Menschenwürde fließende

---

[3363] *Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora*, Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus, https://www.stiftung-gedenkstaetten.de/themen/online-ausstellungen/rosa-winkel/verfolgung-von-homosexuellen-im-nationalsozialismus (abgerufen am: 13.02.2026).
[3364] *Burgi/Wolff*, Rechtsgutachten zur Frage der Rehabilitierung der nach § 175 StGB verurteilten homosexuellen Männer, 2016, S. 28.
[3365] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 752 ff – *NPD II*.
[3366] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 753 – *NPD II*; so auch in BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 365 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.

Achtungsanspruch[3367] umfasst demnach auch den Schutz vor Abwertung, Erniedrigung und Ausgrenzung von Personen aufgrund ihrer sexuellen Identität.

Dass die Herabwürdigung von Menschen wegen ihrer geschlechtlichen Identität in vergleichbarer Weise als menschenwürdewidrig bewertet werden muss, zeigte das Gericht in der Heimat-Entscheidung von 2024.[3368] Das Gericht bezog sich hier auf einen Facebook-Post der Jungen Nationalisten Sachsen, in dem trans Personen als „Abnormalität“ dargestellt wurden:

> Am 19. Oktober fand in Eilenburg eine Protestaktion gegen die Normalisierung von Abnormalitäten statt. Stellvertretend wurde dafür eine Transvestiten-Show im Bürgerhaus von Eilenburg ausgesucht.
>
> Gleichstellung heißt heute in erster Linie Gleichmacherei!
>
> Was über tausende Jahre geschlechtsspezifisch aufgeteilt war in typisch Männliches und typisch Weibliches, ist passé. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde die Bedeutung und die Wahrnehmung von Mann und Frau durch das lebensfeindliche Gender-Programm nachhaltig verändert. Was einst galt, hat keine Bedeutung mehr. „Gleichstellung“ wurde nunmehr als fest verbindliche Grundforderung in das Regierungsprogramm etlicher Staaten mit aufgenommen. Es geht aber hierbei gar nicht vorrangig um die Frage der Wertigkeit von Mann und Frau, sondern es wird vielmehr die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit zwischen Menschen und Geschlechtern aberkannt. Was die Naturwissenschaft einst erkundet und bestimmt hat, hat für die Fanatiker des Gender Mainstreaming keine Bedeutung und ist für ihre verwirrte Lehre irrelevant.[3369]

Der aus der Menschenwürde fließende Achtungsanspruch beinhaltet jedenfalls im Kontext der Prüfung der Verfassungswidrigkeit einer Partei nach Art. 21 Abs. 2 GG somit auch die Abwertung, Erniedrigung und Ausgrenzung von Personen aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität.

[3367] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 752 – *NPD II*.
[3368] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 753 – *NPD II*; so auch in BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 365 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[3369] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 365 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.

b) Allgemeines Persönlichkeitsrecht und von der Menschenwürde geschützte Intimsphäre

Die geschlechtliche Identität sowie die sexuelle Selbstbestimmung[3370] werden im Speziellen vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht geschützt.

Das Bundesverfassungsgericht betonte bereits mehrmals, dass es die Aufgabe des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sei, Grundbedingungen dafür zu sichern, dass die einzelne Person ihre Individualität selbstbestimmt entwickeln und wahren kann.[3371] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht kann, wie bereits der Gesetzesvorbehalt aus Art. 2 Abs. 1 GG klarstellt, eingeschränkt werden.[3372] Etabliert hat sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aufgrund der inhaltlichen Nähe zu Art. 1 Abs. 1 GG die sogenannte Sphärentheorie.[3373]

Danach wird in drei Sphären unterschieden: erstens der Sozialsphäre als Sphäre der Gemeinschaft, zweitens der Privatsphäre als Sphäre der anderen und drittens der Intimsphäre als der eigenen Sphäre.[3374] Das Sphärenkonzept wird durch eine stufenweise Verstärkung des Schutzes ausgeformt. Ein Eingriff in die Sozialsphäre kann unter weniger strengen und ein Eingriff in die Privatsphäre unter strengen Anforderungen gerechtfertigt werden. Absolut geschützt werde die Intimsphäre, eben aufgrund der inhaltlichen Nähe zur Menschenwürde.[3375] Die Sphären werden dabei bildlich kreisförmig konstruiert: Je mehr ein Eingriff in den

---

[3370] *Valentiner*, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021.
[3371] BVerfG, Beschluss v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, Rn. 38 – *Geschlechtsidentität*.
[3372] Siehe dazu beispielsweise *Horn*, Handbuch des Staatsrechts VII, 3. Aufl. 2009 § 149 Rn. 71; *Valentiner*, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, S. 227.
[3373] Ständige Rechtsprechung: BVerfG, Urteil v. 10.05.1957 – 1 BvR 550/52, BVerfGE 6, 389 (433) – *Homosexuelle*; BVerfG, Beschluss v. 16.07.1969 – 1 BvL 19/63, BVerfGE 27, 1 (8) – *Mikrozensus*; BVerfG, Beschluss v. 15.01.1970 – 1 BvR 13/68, BVerfGE 27, 344 (350) – *Ehescheidungsakten*; BVerfG, Beschluss v. 14.09.1989 – 2 BvR 1062/87, BVerfGE 80, 367 (382) – *Tagebuch*.
[3374] Vgl. BVerfG, Beschluss v. 14.09.1989 – 2 BvR 1062/87, BVerfGE 80, 367 (382) – *Tagebuch*; *Valentiner*, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, S. 229.
[3375] BVerfG, Urteil v. 10.05.1957 – 1 BvR 550/52, BVerfGE 6, 389 (433) – *Homosexuelle*; BVerfG, Beschluss v. 16.07.1969 – 1 BvL 19/63, BVerfGE 27, 1 (8) – *Mikrozensus*; BVerfG, Beschluss v. 15.01.1970 – 1 BvR 13/68, BVerfGE 27, 344 (350) – *Ehescheidungsakten*; BVerfG, Beschluss v. 14.09.1989 – 2 BvR 1062/87, BVerfGE 80, 367 (382) – *Tagebuch*; *Valentiner*, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, S. 229.

innersten Kern einer Person hineinwirkt, umso strengere Anforderungen müssten an eine Rechtfertigung gestellt werden.[3376] Eingriffe in die Intimsphäre begründen demnach ebenfalls Eingriffe in die Menschenwürde. Selbst überwiegende Interessen der Allgemeinheit können einen Eingriff in diesen absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht rechtfertigen.[3377] Ob ein Sachverhalt dem unantastbaren Kernbereich zuzuordnen ist, hängt davon ab, ob er nach seinem Inhalt höchstpersönlichen Charakters ist.[3378] Insoweit kommt es bei der gebotenen Einzelfallbetrachtung auch darauf an, in welcher Art und Intensität er aus sich heraus die Sphäre anderer oder Belange der Gemeinschaft berührt.[3379]

Die Anerkennung der geschlechtlichen Identität erfüllt diese Voraussetzungen. Sie ist konstitutiver Bestandteil der Persönlichkeit und prägt das Selbstverständnis des Menschen in seiner Individualität. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in der Transsexuelle-I-Entscheidung grundlegend festgestellt: Art. 1 Abs. 1 GG schütze die Würde des Menschen, wie er sich in seiner Individualität selbst begreife; dazu gehöre, dass der Mensch über sich selbst verfüge und sein Schicksal eigenverantwortlich gestalten könne. Die Menschenwürde und das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung geböten daher, den Personenstand dem Geschlecht zuzuordnen, dem eine Person nach ihrer psychischen und physischen Konstitution zugehöre.[3380] Die geschlechtliche Identität – und damit auch ihre rechtliche Anerkennung im Personenstand – ist folglich der absolut geschützten Intimsphäre zuzuordnen. Ein Eingriff durch vollständige Verweigerung

---

[3376] *Lang*, in: BeckOK GG, 63. Ed. 15.09.2025, Art. 2 Rn. 148 ff.; *Valentiner*, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, S. 230.
[3377] *Eichberger*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 2 Rn. 159 ff.; *Lang*, in: BeckOK GG, 63. Ed. 15.09.2025, Art. 2 Rn. 79; BverfG, Urteil v. 03.03.2004 – 1 BvR 2378/98 u.a., Rn. 118 – *Großer Lauschangriff*.
[3378] BVerfG, Beschluss v. 31.01.1973 – 2 BvR 454/71, BVerfGE 34, 238 (248) – *Tonband*; BVerfG, Beschluss v. 14.09.1989 – 2 BvR 1062/87, BVerfGE 80, 367 (374) – *Tagebuch*.
[3379] *Lang*, in: BeckOK GG, 62. Ed. 15.06.2025, Art. 2 Rn. 80.
[3380] BVerfG, Beschluss v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, BVerfGE 49, 286 (298) – *Transsexuelle I*.

der personenstandsrechtlichen Anerkennung lässt sich dementsprechend nicht rechtfertigen.

2. Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität als ideologische Grundlage für die Herabwürdigung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten

Im Folgenden wird geprüft, ob die AfD von einer zweigeschlechtlichen und heteronormativen Ideologie geprägt ist.

Nicht jede Ausprägung von Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität steht im Widerspruch zur Menschenwürdegarantie. Diese Schwelle ist jedoch dann überschritten, wenn von dieser Ideologie abweichende Identitäten und Orientierungen gegenüber heterosexuellen, cis- und endogeschlechtlichen Identitäten abgewertet werden und ein selbstbestimmtes, öffentliches Leben dieser Gruppen nicht mehr möglich ist.

Cisgeschlechtlich sind Personen, deren selbstempfundenes Geschlecht mit dem bei der Geburt zugewiesenen binären Geschlecht übereinstimmt. Das Gegenstück zu cis ist trans. Endogeschlechtlich sind Personen, deren äußerliche Geschlechtsmerkmale bei der Geburt eindeutig als männlich oder weiblich eingeordnet werden können. Das Gegenstück zu endo ist inter.

Die Ideologie allein kann die verfassungsfeindlichen Ziele einer Partei nicht begründen; dazu bedarf es hinreichend konkretisierter rechtlicher Maßnahmen oder eines Verhaltens der Anhänger*innen, das selbst die Menschenwürde verletzt. Gleichwohl kann eine etwaige im Widerspruch zur Menschenwürde stehende Ideologie der Partei Indizwirkung für entsprechende rechtliche Maßnahmen entfalten.

Im Folgenden wird zunächst die Rolle von Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität allgemein im völkischen Nationalismus beschrieben (dazu unter

A.V.2.a)). Unter A.V.2.b) wird darauffolgend geprüft, ob die AfD in ihrer Grundtendenz von einer LGBTIQ-feindlichen Ideologie geprägt ist.

a) Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität im völkischen Nationalismus

Die Abwertung von LGBTIQ-Personen im völkischen Nationalismus speist sich aus der ideologischen Überzeugung, dass eine zweigeschlechtliche heteronormative Geschlechterordnung in Deutschland vorherrschen sollte.

Die Vertreter*innen dieser Überzeugung gehen davon aus, dass es genau zwei und nicht mehr Geschlechter gebe, und dass diese Geschlechter biologisch determiniert seien.[3381] Jeder Mensch bleibe zeitlebens biologisch eindeutig entweder Mann oder Frau. Zudem sei das sexuelle Begehren dieser zwei Geschlechter ausschließlich aufeinander gerichtet[3382] – Heterosexualität gilt als unhinterfragte gesellschaftliche Norm und „einzige natürliche, gesunde und sinnvolle Sexualität".[3383]

Die Geschlechterordnung spielt allgemein eine wichtige Rolle innerhalb des völkischen Nationalismus. Der Fortbestand des (ethnisch verstandenen) Volkes gilt als zentrales politisches Ziel[3384] und die Zeugung künftiger Generationen als vorrangiger Zweck der heterosexuellen Kernfamilie, die als „Keimzelle des Volkes" oder „Keimzelle der Nation" betrachtet wird.[3385] In der völkischen Ideologie

---

[3381] *Bitzan*, Geschlechterkonstruktionen und Geschlechterverhältnisse in der extremen Rechten, in: Virchow/Langebach/Häusler (Hrsg.), Handbuch Rechtsextremismus, 2016, 325 (341).
[3382] *Wagenknecht*, Was ist Heteronormativität? Zu Geschichte und Gehalt des Begriffs, in: Hartmann et al. (Hrsg.), Heteronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht, 2007, 17 (17).
[3383] *Bitzan*, Geschlechterkonstruktionen und Geschlechterverhältnisse in der extremen Rechten, in: Virchow/Langebach/Häusler (Hrsg.), Handbuch Rechtsextremismus, 2017, 325 (352).
[3384] *Butterwegge*, Stirbt „das deutsche Volk" aus? Wie die politische Mitte im Demografie-Diskurs nach rechts rückt, in: Leske + Budrich (Hrsg.), Themen der Rechten — Themen der Mitte, 2002, 167 (167).
[3385] *Bitzan*, Geschlechterkonstruktionen und Geschlechterverhältnisse in der extremen Rechten, in: Virchow/Langebach/Häusler (Hrsg.), Handbuch Rechtsextremismus, 2017, S. 325; *Fangen/Lichtenberg*, Gender and family rhetoric on the German far right, Patterns of Prejudice 55 (2021), 71 (79); *Heß*, Antifeminismus, in: Virchow et al. (Hrsg.), Handbuch

verbindet sich ein Natalismus, das heißt eine auf die Förderung möglichst vieler Geburten gerichtete Politik, mit einem Nativismus, das heißt einer Politik, die der ‚autochthonen' Bevölkerung Vorrang einräumt. Plakativ formuliert geht es darum, dass für den Erhalt der Bevölkerung weiße deutsche Kinder gezeugt werden sollen, anstatt auf Einwanderung zu setzen oder diese gar zu fördern.[3386]

Mit dem Ziel, das Fortbestehen des Volkes zu sichern, ist auf einer ersten Ebene eine patriarchale Geschlechterordnung verbunden. Denn die Pflege und Erziehung von Kindern wird vorrangig als Aufgabe von Frauen aufgefasst, und völkische Geschlechterpolitiken zielen darauf ab, dass sich möglichst viele Frauen dieser Rolle unterordnen beziehungsweise sie selbst als erstrebenswert betrachten. Auf einer zweiten Ebene ist diese Geschlechterordnung, wie bereits beschrieben, zwingend eine zweigeschlechtliche und heteronormative. Auf einer dritten Ebene wird versucht, diese patriarchale Geschlechterordnung autoritär durchzusetzen: Menschen sollen nicht selbst darüber bestimmen können, wie sie sich in Bezug auf ihre geschlechtliche und sexuelle Identität entfalten wollen, sondern die Funktion, die sie für die Gesellschaft einnehmen sollen, ist für sie qua Geburt vorbestimmt – hier also: durch ihr vermeintlich biologisch gegebenes Geschlecht.[3387]

Eine modernisierte extreme Rechte, mit der wir es heutzutage zu tun haben,[3388] toleriert offen gelebte Abweichungen davon bis zu einem gewissen Maße; allerdings nur, soweit geschlechtliche und sexuelle Minderheiten keine Ansprüche

---

Rechtsextremismus, 2024, 1 (7); *Reusch*, Mutterschaft als Trägerthema für völkische Ideologie. Thematisierungen und Inszenierungen von Mutterschaft in der extremen Rechten, Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit 7 (2022), 23 (26f.); *Birgit Rommelspacher*, Frauen und Männer im Rechtsextremismus - Motive, Konzepte und Rollenverständnisse, Rechtsextremismus und Gender, 2011, 43 (54).

[3386] *Lang*, Rechtsextremismus und Geschlecht im Wandel, 2025, S. 53; *Reusch*, Mutterschaft als Trägerthema für völkische Ideologie. Thematisierungen und Inszenierungen von Mutterschaft in der extremen Rechten, Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit 7 (2022), 23 (27); *Rommelspacher*, Frauen und Männer im Rechtsextremismus – Motive, Konzepte und Rollenverständnisse, in: Birsl (Hrsg.), Rechtsextremismus und Gender, 2011, 43 (54f.).

[3387] *Lang*, Rechtsextremismus und Geschlecht im Wandel, 2025, S. 53.

[3388] O. V., Rechts, wo die Mitte ist, 2024.

auf gleiche Rechte stellen und sich in die binäre Geschlechterordnung einfügen.[3389]

b) Herabwürdigung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten durch die AfD

Im Folgenden wird zunächst dargestellt, welche Rolle das Bild der ‚normalen Familie' in der Ideologie der AfD einnimmt (dazu unter A.V.2.b)aa)). Es folgt eine Darstellung von Äußerungen, mit denen Funktionär*innen der AfD LGBTIQ-Personen gezielt abwerten (dazu unter A.V.2.b)bb)). Unter A.V.2.b)cc) folgt die Prüfung, ob hieraus insgesamt der Schluss gezogen werden kann, die Partei sei von einer LGBTIQ-feindlichen, im Widerspruch zur Menschenwürde stehenden Ideologie geprägt.

In diesem Abschnitt werden die zentralen Belege, die auf eine Herabwürdigung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten hindeuten, zusammengefasst. Im Anhang sind sie unter Anhang, B.IV.1 vollständig wiedergegeben. Ebenfalls im Anhang werden die verwendeten Zitate jeweils unter bb) um weitere, gleichgerichtete Belege ergänzt.

aa) Das „Leitbild der normalen Familie" als Kontrastfolie

Ein zentraler ideologischer Anknüpfungspunkt für die Abwertung von LGBTIQ-Identitäten und -Lebensweisen ist die Unterstellung, dass diese keinen Beitrag zum „Fortbestand unseres Volkes" leisteten. Die heteronormative Ideologie der AfD steht damit in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der rassistischen Verschwörungserzählung des „Großen Austauschs" (siehe oben A.II.2.b)cc)).

Das Thema Familie nimmt im politischen Konzept der AfD eine zentrale Stellung ein. In nahezu sämtlichen Wahlprogrammen gibt es ein eigenes Kapitel – häufig eines der ersten – zum Thema Familie. Das Leitmotiv formuliert der erste Satz

[3389] *Mayer et al.*, Mann, Frau, Volk. Familienidylle, Heteronormativität und Femonationalismus im europäischen rechten Populismus, Feministische Studien 36 (2018), 269 (273).

des Familienkapitels im Programm für die Bundestagswahl 2025: „Die Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern, ist die Keimzelle der Gesellschaft.“[3390]

In mehreren Wahlprogrammen wird zudem ein Bezug zum demografischen Wandel hergestellt.[3391] Im Bundestagswahlprogramm 2025 ist von einem drohenden „Kulturabbruch“[3392] die Rede. Das „Baby-Begrüßungsgeld für Sachsen“, das im Programm für die Landtagswahl 2024 gefordert wird, ist ein Beispiel dafür, wie sich diese ideologische Verknüpfung in einer konkreten Maßnahme ausgestalten kann (siehe oben A.II.3.e)aa)(2)).

Exemplarisch angeführt werden kann der Telegram-Post der Bundestagsabgeordneten Christina Baum, damals Bundesvorstandsmitglied:

Exemplarisch angeführt werden kann der Telegram-Post der Bundestagsabgeordneten Christina Baum, damals Bundesvorstandsmitglied:

> Damit auch in Zukunft aus Kindern gesunde und selbstbewusste Bürger werden, braucht es die Lebensgemeinschaft der Ehe, natürlich bestehend aus Vater und Mutter. Nur so kann im Übrigen der Fortbestand eines Volkes ermöglicht werden.[3393]

Die Formulierung, dass „[n]ur“ durch die Ehe von Vater und Mutter „der Fortbestand eines Volkes ermöglicht werden“ könne, schließt den Erhalt des Staatsvolks durch Zuwanderung aus und impliziert ein ethnisches Volksverständnis (siehe oben A.II.2.c)). Laut Mitteldeutscher Zeitung hält der sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende Hans-Thomas Tillschneider die niedrige Geburtenrate für eine „existenzielle Gefahr für das deutsche Volk“.[3394]

[3390] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 144.
[3391] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf Regierungsprogramm, 2026, S. 18 f; AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, Teil I. Familie und Kinder.
[3392] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 146.
[3393] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 24.04.2024, https://t.me/klartextbaum/3387 [zur Datenbank].
[3394] *Schumann*, AfD will ausgeglichene Geburtenbilanz im Grundgesetz festschreiben, in: Mitteldeutsche Zeitung, 14.11.2016, https://www.mz.de/mitteldeutschland/sachsen-anhalt/afd-will-ausgeglichene-geburtenbilanz-im-grundgesetz-festschreiben-1245974 (abgerufen am: 05.03.2026).

Das von der AfD propagierte „Leitbild der normalen Familie mit Vater, Mutter und möglichst mehreren Kindern“[3395] stellt die Kontrastfolie dar, vor der LGBTIQ-Identitäten und -Lebensweisen abgewertet werden. Im Antrag „Babys willkommen heißen, Familie leben – Bundesweiter Aktionsplan für Familie, Ehe und Kinder“ der AfD-Bundestagsfraktion vom 5. Juni 2019 wird formuliert:

> Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern ist die Keimzelle des Gemeinwesens. Nur aus den Familien heraus verjüngt sich die Gesellschaft. […] Nur die traditionelle Familie kann für eine Gesellschaft Werte stiften und Leitbilder setzen. […] Das Ideal, eine Ehe einzugehen, Kinder zu erziehen und ihnen Zeit und Zuwendung zu schenken, beansprucht gerade in Zeiten der demographischen Krise des deutschen Volkes die volle Aufmerksamkeit des Staates.[3396]

Wenn „[n]ur die traditionelle Familie […] für eine Gesellschaft Werte stiften und Leitbilder setzen“ kann, erscheinen im Umkehrschluss andere Lebensmodelle als minderwertig. Besonders explizit ist das „Regierungsprogramm“ der AfD Sachsen-Anhalt für die Landtagswahlen im September 2026. Dort wird als ein Grund für das vermeintliche „Aussterben“[3397] des deutschen Volkes genannt, „dass sexuelle Abweichungen und nicht-reproduktive Lebensweisen mittlerweile mehr Akzeptanz genießen und offensiver beworben werden als die normale Familie aus Mann und Frau, aus der Kinder hervorgehen.“[3398] Weiter unten im selben Kapitel heißt es:

> Die Familie ist nicht nur die Keimzelle der Gesellschaft, sondern auch der einzige Garant einer lebenswerten Zukunft. Nur aus der Verbindung von Mann und Frau gehen Kinder und damit kommende Generationen hervor. […] Wir sprechen uns daher klar gegen die staatliche Bewerbung und Förderung alternativer Lebensentwürfe aus. Wenn einzig und allein die Familie unter dem besonderen Schutz des Staates steht, ist das keine

---

[3395] Antwort der AfD Sachsen-Anhalt auf die Wahlprüfsteine des LSVD Sachsen-Anhalt vom 27.04.2021, https://lsvd-lsa.de/wp-content/uploads/2026/04/2021-04-27_AfD_Wahlpruefsteine-zur-Landtagswah-2021.pdf, S. 7.
[3396] Bundestagsfraktion, BT Drs. 19/10632, Antrag „Babys willkommen heißen, Familie leben – Bundesweiter Aktionsplan für Familie, Ehe und Kinder“, 05.06.2019, S. 1.
[3397] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. I. Kinder und Familie, Einleitung.
[3398] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. I. Kinder und Familie, Punkt 5.

> Diskriminierung, weil die Maßnahme durch eine Fülle von Sachgründen legitimiert ist. Der Schutz und die Sonderstellung der Familie aus Vater, Mutter und Kindern ist daher beizubehalten und als gesellschaftspolitisches Ziel zu formulieren, um die Zukunft und den Fortbestand unseres Volkes zu garantieren.[3399]

In der „Magdeburger Erklärung zur Frühsexualisierung“ wandte sich die Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt „entschieden gegen alle Versuche, andere Formen des Zusammenlebens und Sexualverhaltens gleichwertig neben Ehe und Familie zu stellen“, nachdem sie klargestellt hatte: „Unter Familie verstehen wir die Verbindung aus Mann und Frau, aus der Kinder hervorgehen.“[3400] Im Wahlprogramm für den hessischen Landtag von 2018 hieß es, es sei ein „unvereinbarer Verstoß gegen das Indoktrinationsverbot, wenn Kindern die Akzeptanz vielfältiger sexueller Verhaltensweisen vermittelt und insbesondere Homosexualität und andere sexuelle Orientierungen (LSBTTIQ) als gleichwertige Erscheinungsformen menschlicher Sexualität dargestellt werden, noch dazu, wenn sie gleichberechtigt neben der gesetzlich geschützten Ehe stehen sollen.“[3401]

Der Bundestagsabgeordnete und Bundesschiedsrichter Gereon Bollmann brachte den Zusammenhang zwischen dem Familienleitbild und der Abwertung von LGBTIQ-Personen im November 2023 auf den Punkt: Die Ampel-Koalition greife „in unveränderter Härte den Kern unseres Volkes“ an, „nämlich die Familie“. Dies bezog er unter anderem auf „die geplante, völlige Gleichstellung der LGBTQ-Gemeinschaft […] im Hinblick auf die normale Elternschaft von Vätern und Müttern.“[3402]

[3399] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, Teil I. Kinder und Familie, Punkt 11.
[3400] AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, Magdeburger Erklärung zur Frühsexualisierung, 14.11.2016, S. 32.
[3401] AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, Magdeburger Erklärung zur Frühsexualisierung, 14.11.2016, S. 32.
[3402] Gereon Bollmann, MdB aus Schleswig-Holstein, Meldung vom 24.11.2023, https://gereon-bollmann.de/zwoelfter-bericht-aus-berlin/.

bb) Abwertung von LGBTIQ-Personen

Die Abwertung von LGBTIQ-Personen durch Funktionär*innen der AfD folgt einer Eskalationslogik, die sich in vier Stufen beschreiben lässt: Erstens halten Funktionär*innen der Partei LGBTIQ-Identitäten und -Lebensweisen für grundsätzlich nicht gleichwertig; zweitens leugnen sie die Existenz geschlechtlicher Vielfalt auf der Grundlage eines biologistischen Zwei-Geschlechter-Dogmas; drittens dämonisieren sie LGBTIQ-Akteur*innen als feindliche Kraft, die das deutsche Volk bedroht; und viertens zielen sie darauf ab, LGBTIQ-Personen und ihre Anliegen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Die vier Stufen bauen aufeinander auf, sind aber zugleich in der Praxis eng miteinander verwoben.

(1) Toleranz statt Akzeptanz: Die Vorstellung der Ungleichwertigkeit

Gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen werden von Teilen der AfD zwar grundsätzlich toleriert, jedoch nicht als gleichwertige Form des Zusammenlebens angesehen. Teile der AfD begründen dies damit, dass aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen keine durch das Paar selbst gezeugten Kinder hervorgingen. Die Ehe wird dementsprechend heterosexuellen Paaren vorbehalten. So führte der damalige Bundestagsabgeordnete Thomas Ehrhorn am 29. November 2018 aus:

> Ich habe versucht, verständlich zu machen, dass dies der Grund dafür ist, dass nicht die Ehe zwischen irgendwem, sondern die Ehe zwischen Mann und Frau eine besondere Bedeutung hat, woraus sich staatliche Förderung und besondere Rechte ableiten lassen. Ich habe aber auch unmissverständlich klargemacht, dass es niemanden, aber wirklich niemanden gibt, der Anstoß daran nimmt, wenn schwule oder lesbische Paare ein anderes Lebensmodell bevorzugen, das [sic] aber gleiche Rechte nur derjenige einfordern kann, der auch die gleichen Leistungen für die Gesellschaft erbringt.[3403]

[3403] Thomas Ehrhorn, ehem. MdB aus Niedersachen, Rede, Plenarprotokoll 19/68 der 68. Sitzung am 29.11.2018, 19. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/19/19068.pdf, S. 7885.

In ihrer Antwort auf die Wahlprüfsteine des damaligen Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD)[3404] für die Landtagswahl 2021 formulierte das die AfD Sachsen-Anhalt so:

> Die besondere Förderung von Ehe und Familie geschieht nicht sachgrundlos. Sie ist dadurch begründet, dass intakte Familien aus Vater, Mutter und möglichst mehreren Kindern die Keimzelle der Gesellschaft bilden, das Weiterleben unseres Volkes absichern und letztlich auch zu stabilen Verhältnisse sowohl im Staat als auch im persönlichen Leben beitragen. Vergleichbares kann keine andere Form des Zusammenlebens leisten, womit ein Sachgrund für die besondere Förderung der Familie besteht.[3405]

Der zentrale Ausdruck der Vorstellung von Ungleichwertigkeit ist die Unterscheidung zwischen Toleranz und Akzeptanz, die von Teilen der AfD regelmäßig betont wird. Toleranz wird dabei als passive, wertneutrale Duldung verstanden, Akzeptanz hingegen als aktive, positive Wertung, die abgelehnt wird. Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD Thüringen und Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, formulierte es so:

> Ein Beispiel: Homosexualität. Ist zweifellos zu tolerieren. Lateinisch: tolerare – ertragen! Selbstverständlich, was denn sonst. Aber: Homosexualität ist auf der Grundlage unserer Rechtsnorm nicht zu akzeptieren! Akzeptieren ist eine befürwortende, eine positive Zuschreibung![3406]

Dieses Verständnis teilte auch die parlamentarische Geschäftsführerin im Thüringer Landtag Wiebke Muhsal bei einer Landtagsrede am 13. September 2019:

> Akzeptanz heißt, dass man etwas gut finden muss. Toleranz heißt, dass man es grundsätzlich gar nicht unbedingt bewerten muss, bewerten kann, aber dass man auf jeden Fall toleriert, dass andere Menschen wie auch immer leben. Und das ist

[3404] Name des Vereins heute: „LSVD+ – Verband Queere Vielfalt."
[3405] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2021, S. 2.
[3406] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Artikel auf queer.de vom 16.05.2018, https://www.queer.de/detail.php?article_id=31179.

> selbstverständlich so. Selbstverständlich sollte Toleranz in der Schule auch vermittelt werden. Aber Akzeptanz, das geht zu weit.[3407]

Im Programm der sächsischen AfD zur Landtagswahl 2024 hieß es entsprechend: „Toleranz ist geboten, aber kein Kind soll zur Akzeptanz gedrängt werden.“[3408] Die hessische AfD-Fraktion brachte im September 2022 einen Antrag ein, in dem die „Vielfalt sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten“ als „wissenschaftsfremdes Dogma“ bezeichnet und postuliert wurde, es sei ein „Verstoß gegen das Indoktrinationsverbot“, Kindern die „Akzeptanz vielfältiger sexueller Verhaltensweisen“ zu vermitteln.[3409] Damit wurde die Existenz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt geleugnet.

Zugleich bemüht sich die AfD um eine Trennung zwischen tolerablen und intolerablen LGBTIQ-Personen. Tolerabel sind demnach Homosexuelle, die unauffällig leben und keine Gleichberechtigung einfordern; intolerabel sind diejenigen, die als „laut schreiende perverse schrille Minderheit“[3410] diffamiert werden. Die lesbische Parteivorsitzende Alice Weidel betont diese Trennung ebenso deutlich wie die Gruppe der „Alternativen Homosexuellen“. Funktionär*innen verweisen auf die sexuelle Orientierung ihrer Parteisprecherin, um zu argumentieren, dass die Partei nicht „homophob“ sei.[3411] Der baden-württembergische Landtagsabgeordnete und damals innenpolitischer Sprecher Daniel Lindenschmid führte dies in einer Landtagsrede vor:

[3407] Wiebke Muhsal, MdL in Thüringen und parlamentarische Geschäftsführerin Thüringen, Plenarprotokoll 6/157 der 157. Sitzung vom 13.09.2019, 6. Wahlperiode, Thüringer Landtag, https://parldok.thueringer-landtag.de/ParlDok/dokument/72301/157_plenarsitzung.pdf, S. 13833.
[3408] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 8.
[3409] AfD-Fraktion Hessen, Drs. 20/9134 vom 13.09.2022, S. 2.
[3410] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Telegram-Post vom 31.08.2023, https://t.me/nicolehoechstmdb/1443 [zur Datenbank].
[3411] Z.B. Alfred Bamberger, ehem. MdL in Baden-Württemberg, Facebook-Post vom 09.08.2023, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029ozK348fMXJjkFNEWVjXUgAALTF7jVzowse4VZD1Rqz2Dmj4gVyNmHwyCWRScuFwl&id=100083261392451 [zur Datenbank].

> Als Abgeordneter der AfD, einer Partei, die von einer bekennend lesbischen Frau geführt wird, sage ich Ihnen an dieser Stelle ganz klar: Wenn Sie wirklich etwas für den Schutz sexueller Minderheiten tun wollen, dann reden Sie mal mit Ihrer Genossin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser darüber, aus aller Herren Länder importierte Gewalttäter abzuschieben. Denn nur das verhindert weitere tote und verletzte Christopher-Street-Day-Besucher, und nicht Ihre lächerliche Regenbogensymbolpolitik hier in diesem Haus.[3412]

Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die sich entsprechend äußernden Personen und Verbände der AfD LGBTIQ-Personen und deren Lebensweisen für nicht gleichwertig mit der heteronormativen und zweigeschlechtlichen Mehrheitsgesellschaft halten. Was Ute Sacksofsky im Hinblick auf religiöse Freiheit formuliert, gilt ebenso hier: „Toleranz bedeutet lediglich Duldung. Sie ist Parteinahme, denn religiös toleriert werden muss nur der, der dem falschen Glauben anhängt. Toleranz ist weniger als Gleichheit.“[3413]

Real existierenden gleichgeschlechtlichen Paaren, die Kinder erziehen, wird mit großer Skepsis begegnet. Im Programm zur bayerischen Landtagswahl 2023 heißt es: „Ideologisch motivierten Versuchen, die traditionelle Familie zu diskreditieren, stellen wir uns entgegen; insbesondere wollen wir den Kult um ‚Regenbogenfamilien‘ eindämmen.“[3414] Im Thüringer Landtag sprach Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der AfD, von „Regenbogenfamilienirrsinn“.[3415] In den Antworten der AfD Sachsen-Anhalt auf die Wahlprüfsteine des LSVD von 2021 heißt es: „Jedes Kind hat exakt zwei Eltern: Vater und

---

[3412] Daniel Lindenschmid, MdL in Baden-Württemberg, Plenarprotokoll 17/50 der 50. Sitzung vom 10.11.2022, 17. Wahlperiode, Landtag von Baden-Württemberg, https://www.landtag-bw.de/resource/blob/259584/c8d40be288f5aab3eecf26fabba6b44b/17_0050_10112022.pdf, S. 2891.

[3413] *Sacksofsky/Möllers*, Erster Beratungsgegenstand: Religiöse Freiheit als Gefahr?, in: Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hrsg.), VVDStRL 68, 2009, 7 (21).

[3414] AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2023, S. 72.

[3415] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Plenarprotokoll 6/83 der 83. Sitzung vom 05.05.2017, 6. Wahlperiode, Thüringer Landtag, https://parldok.thueringer-landtag.de/ParlDok/dokument/62581/83_plenarsitzung.pdf, S. 7017.

Mutter. Andere Vorstellungen sind Ausdruck gesellschaftlicher Dekadenz und kognitiver Degeneration.“[3416] Und weiter: „Wer in der Jugend keine Familie gegründet und Kinder gezeugt hat und stattdessen nur für seinen ungehemmten sexuellen Lustgewinn gelebt hat, für den ist das Alter eine bittere Zeit.“[3417]

(2) Zwei-Geschlechter-Dogma und biologischer Essentialismus: Leugnung geschlechtlicher Vielfalt

Weiter beruhen sowohl die Programmatik der Partei als auch zahlreiche Äußerungen ihrer Funktionär*innen auf einem biologischen Essentialismus und dem damit verbundenen Dogma, es gebe nur zwei Geschlechter.

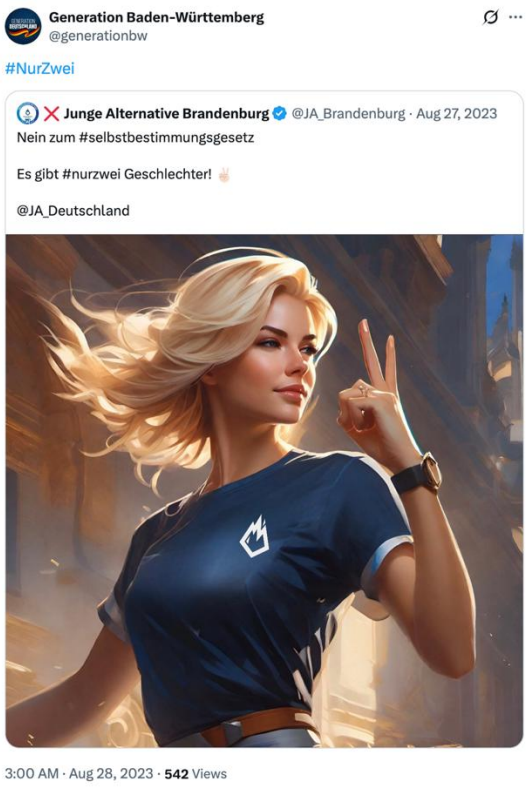
In verschiedenen Wahlprogrammen wird diese Verbindung explizit formuliert: „Es ist eine biologische Tatsache und kein soziales Konstrukt, dass es genau zwei Geschlechter gibt: Frau und Mann.“[3418] „Die zwei Geschlechter sind eine biologische Tatsache“.[3419] „Es ist ein biologischer Fakt, dass es nur zwei Geschlechter gibt.“[3420] Noch deutlicher äußern sich AfD-Funktionär*innen: „Es gibt nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Und alles andere ist Hirngespinst. Das ist die Wahrheit.“[3421] „Unsere Haltung ist klar: Mann ist Mann und Frau ist Frau. Es gibt genau zwei Geschlechter. Alles andere ist Irrsinn und hat nichts in Gesetzform zu suchen.“[3422]

Die weite Verbreitung des Zwei-Geschlechter-Dogmas in der AfD belegt beispielsweise der Hashtag #nurzwei, den zahlreiche AfD-Funktionär*innen in den

---

[3416] Antwort der AfD Sachsen-Anhalt auf die Wahlprüfsteine des LSVD zur Landtagswahl 2021, 27.04.2021, https://lsvd-lsa.de/wp-content/uploads/2026/04/2021-04-27_AfD_Wahlpruefsteine-zur-Landtagswah-2021.pdf, S. 13.
[3417] Antwort der AfD Sachsen-Anhalt auf die Wahlprüfsteine des LSVD zur Landtagswahl 2021, 27.04.2021, https://lsvd-lsa.de/wp-content/uploads/2026/04/2021-04-27_AfD_Wahlpruefsteine-zur-Landtagswah-2021.pdf, S. 25.
[3418] AfD, Europawahlprogramm 2024, S. 24.
[3419] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 150.
[3420] AfD Bayern, Landtagswahlprogramm 2023, S. 73.
[3421] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Rede am 14.02.2024, YouTube-Beitrag vom 20.02.2024, https://www.youtube.com/watch?v=U5nyOUdlMhs [zur Datenbank].
[3422] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Telegram-Beitrag vom 22.06.2023, https://t.me/beatrixvstorch/2130 [zur Datenbank].

sozialen Medien verwenden.[3423] Im folgenden Repost eines X-Beitrags der Jungen Alternative Brandenburg[3424] ist dieser Hashtag zu sehen sowie die Bezugnahme darauf durch die Junge Alternative Baden-Württemberg[3425]. Sowohl das Bild als auch der im Text verwendete Emoji ✌️ machen deutlich, dass die Ideologie der Zweigeschlechtlichkeit so stark verbreitet ist, dass sie in einer simplen Geste verdichtet erscheint und als solche vom Publikum verstanden werden kann.



[3423] Z. B. Daniel Wald, MdL in Sachsen, Facebook-Beitrag vom 01.11.2024, https://www.facebook.com/DanielWaldMdL/posts/pfbid08r5Wrs1DrhhRFjCMVBSeVxSJbbDjDg9iJmfTVbHzMde1su62kUKFCtHqFGjLa2Uml [zur Datenbank]; Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Beitrag vom 10.08.2024, https://www.twitter.com/beatrix_vstorch/status/1822192420349530176[zur Datenbank]; Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Beitrag vom 05.08.2024, https://www.twitter.com/mdlbehrendt/status/1820367639748743360[zur Datenbank].
[3424] Junge Alternative Brandenburg, X-Post vom 27.08.2023, https://x.com/ja_brandenburg/status/1695753165893771692[zur Datenbank].
[3425] Junge Alternative Baden-Württemberg, X-Post vom 28.08.2023, https://www.twitter.com/jabwoffiziell/status/1695964520957550963 [zur Datenbank].

Den hohen ideologischen Stellenwert verdeutlicht eine Aussage von Jean-Pascal Hohm, dem heutigen Bundesvorsitzenden der „Generation Deutschland“, bei einer Kundgebung in Cottbus im Januar 2024. Während seiner Rede erhob er die Zweigeschlechtlichkeit zusammen mit dem völkischen Nationalismus zur „Staatsräson“:

> Es müssen Selbstverständlichkeiten, mit denen wir alle mal aufgewachsen sind, wieder gelten in diesem Land. Und diese müssen auch ausgesprochen werden und die müssen Staatsräson sein in Deutschland. Was wären solche Selbstverständlichkeiten, die wieder gelten müssen? Erstens: Deutschland ist das Land der Deutschen, darum heißt das Land auch Deutschland und nicht Siedlungsgebiet für Menschen aus aller Herren Länder. Zweitens: Es gibt nur zwei Geschlechter. Wer etwas anderes behauptet, der ist ein Ideologe, ein Opportunist oder einfach ein Idiot.[3426]

Die „Genderresolution“ des Landesverbandes Baden-Württemberg stellt klar: „Die Trennung in ein biologisches und soziales Geschlecht ist eine pseudowissenschaftliche Erfindung.“[3427] Im AfD-Programm für die Bundestagswahl 2021 wird apodiktisch formuliert: „Das Geschlecht wird durch die Geschlechtschromosomen bestimmt.“[3428] In einem Dringlichkeitsantrag der bayerischen AfD-Fraktion heißt es: „In Wirklichkeit gibt es nur zwei biologische Geschlechter, und sozial oder kulturell unterschiedliche ‚Geschlechterrollen‘ ändern daran ebenso wenig etwas wie ein angebliches subjektives Geschlechtsempfinden.“[3429] All dies ignoriert die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der zufolge „die Zugehörigkeit eines Menschen zu einem Geschlecht nicht allein nach den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen im Zeitpunkt seiner Geburt bestimmt

---

[3426] Jean-Pascal Hohm, MdL in Brandenburg und Bundesvorsitzender GD, Rede, TikTok-Post vom 08.01.2024, https://www.tiktok.com/@jeanpascal.hohm/video/7321846969482169633 [zur Datenbank].

[3427] AfD Baden-Württemberg, Genderresolution, https://afd-bw.de/aktuell/resolutionen/gender-resolution.

[3428] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 115.

[3429] AfD-Fraktion Bayern, Dringlichkeitsantrag „Männer sind keine Frauen: Frauen und Mädchen vor dem Selbstbestimmungsgesetz schützen!“ vom 12.06.2024, Drs. 19/2431, S. 2.

werden kann, sondern sie wesentlich auch von seiner psychischen Konstitution und selbstempfundenen Geschlechtlichkeit abhängt“.[3430]

Basierend auf dem Zwei-Geschlechter-Dogma in Verbindung mit dem biologischen Essentialismus leugnen Verbände, Fraktionen und einzelne Funktionär*innen der AfD die gesellschaftliche Realität geschlechtlicher Vielfalt. Dies betrifft sowohl die Existenz von Transgeschlechtlichkeit (dazu unter A.V.2.b)bb)(2)(a)) als auch von Geschlechtern jenseits der Binarität Mann/Frau (dazu unter A.V.2.b)bb)(2)(b)).

(a) Ablehnung von Transgeschlechtlichkeit

Die AfD macht in Wahlprogrammen, Gesetzentwürfen und Anträgen sowie durch Reden und Verhalten in den Parlamenten deutlich, dass sie die Existenz von Transgeschlechtlichkeit als einer gleichwertigen Variante des geschlechtlichen Empfindens und Ausdrucks ablehnt. Das Spektrum reicht von der vollständigen Leugnung („Das #Geschlecht ist eine unveränderbare #Eigenschaft. Man kann sein Geschlecht nicht wechseln“[3431]) bis hin zu einer grundsätzlichen Anerkennung lediglich der Diagnose Geschlechtsdysphorie, die jedoch trans Personen auf eine Störung reduziert und pathologisiert. Selbst in einem Antrag der Bundestagsfraktion, in dem von „geschlechtsdysphorische[n] Patienten bzw. von Personen mit Transidentität“[3432] die Rede ist, wird in kritischer Absicht formuliert, „dass ‚Transidentität‘ zunehmend als Selbstdiagnose von Menschen in Lebenskrisen gewählt wird.“[3433] Im „Regierungsprogramm“ der AfD Sachsen-Anhalt für 2026 ist von einer „sogenannten ‚Geschlechtsdysphorie‘“ die Rede,

---

[3430] BVerfG, Beschluss v. 11.01.2011 – 1 BvR 3295/07, Rn. 56 – *Lebenspartnerschaft von Transsexuellen*.
[3431] Christian Blex, MdL in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 01.07.2022, https://x.com/christianblex/status/1542846490682576899 [zur Datenbank].
[3432] AfD Bundestagsfraktion, Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie vor geschlechtsangleichenden medizinischen Eingriffen, 31.10.2022, Drs. 20/4213, S. 2.
[3433] AfD Bundestagsfraktion, Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie vor geschlechtsangleichenden medizinischen Eingriffen, 31.10.2022, Drs. 20/4213, S. 3.

„also einer Störung, sich nicht mit dem eigenen Geschlecht identifizieren zu können“, und es wird eine „Rückkehr zum verantwortungsbewussten Umgang mit seelischen Störungen statt einer verklärenden Normalisierung“ gefordert.[3434]

Äußerungen, die leugnen, dass es überhaupt so etwas wie eine Transition gibt, finden sich sowohl auf programmatischer als auch auf der Ebene der Einzeläußerungen. Als Transition wird der Prozess bezeichnet, durch den eine trans oder nichtbinäre Person ihr Leben mit ihrer Geschlechtsidentität in Einklang bringt. Unterschieden wird zwischen einer sozialen, einer rechtlichen und einer medizinischen Transition, wobei nicht alle Schritte gegangen werden oder linear ablaufen müssen.

So spricht die AfD Thüringen in ihrem Landtagswahlprogramm von 2024 (faktenwidrig) davon, dass das Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung es Minderjährigen erleichtern solle, „sich in eine medizinische Behandlung zu begeben, um eine vermeintliche Geschlechtsänderung vornehmen zu lassen, bei der es sich de facto um eine Verstümmelung handelt.“[3435] Markus Frohnmaier, Landesvorsitzender der AfD Baden-Württemberg und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, formulierte: „Fakt ist: Es gibt nur zwei Geschlechter und zwischen diesen kann man auch nicht ‚wechseln‘. Auch eine zum Gesetz erhobene Lüge bleibt eine Lüge und steht nicht über der Biologie.“[3436]

In zahlreichen Äußerungen verweigern Funktionär*innen der AfD auch Personen, die sich einer körperlichen Transition unterzogen haben, die Anerkennung ihres Geschlechts. Dazu zählen pauschale Äußerungen wie „Transfrauen

[3434] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, Teil I. Kinder und Familie, Punkt 19.
[3435] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 65.
[3436] Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag vom 25.08.2023, https://www.facebook.com/frohnmaier/posts/pfbid0oiw66pRSK7xrBe5gS6hXCxMXNCURMybuMJJHcWYuCPDN8sfY1UJ1Fe5gd5WDbMm9l [zur Datenbank].

(=Männer)“[3437]; „Eine #Geschlechtsänderung ist biologisch nicht möglich (die Chromosomen lassen sich nicht ändern) und sollte dementsprechend auch rechtlich nicht möglich sein“[3438] oder „Man kann sein Geschlecht nicht ändern“[3439]. In zahlreichen Posts schreiben AfD-Funktionär*innen Wörter wie „geschlechtsangleichend“[3440] oder „Trans-Frauen“[3441] in Anführungsstrichen oder sprechen von „einer sogenannten ‚Transperson‘“[3442]. Die niedersächsische Abgeordnete Vanessa Behrendt schrieb am 5. September 2025: „Es gibt keine Transkinder, es gibt Jungs und es gibt Mädchen. Punkt.“[3443]

Geschlechtsangleichende Behandlungen werden regelmäßig als „Verstümmelung“ diffamiert, wodurch der Achtungsanspruch der Betroffenen auf besonders gehässige Weise missachtet wird (dazu unter A.V.4.a)cc)). Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Beatrix von Storch sagte am 31. Januar 2025 während einer Rede im Bundestag: „Da wird übrigens nichts angeglichen; das geht nämlich nicht. Da wird nur verstümmelt; das geht.“[3444] Der Bundestagsabgeordnete und damalige Präsident des Bundesschiedsgerichts der AfD Gereon Bollmann schrieb am 24. November 2023 auf Telegram:

[3437] Anna Nguyen, MdL Hessen, Facebook-Post vom 29.08.2025, https://www.facebook.com/reel/1027546732653573 [zur Datenbank].
[3438] Christian Blex, MdL in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 16.11.2023, https://x.com/christianblex/status/1725025993713218029 [zur Datenbank].
[3439] Rainer Kraft, MdB aus Bayern, Facebook-Beitrag vom 24.04.2023, https://www.facebook.com/dr.rainer.kraft/posts/pfbid06mQLcBSRZx4o9B8GmMbvqRKrQbBC3vrjYGMUFVMVhE55jw29aS6oRzHiPorMpt7xl [zur Datenbank].
[3440] AfD Bayern, Bundestagswahlprogramm 2023, S. 73.
[3441] Rainer Balzer, Mitglied im Kreistag Karlsruhe, Facebook-Post am 16.01.2025, https://www.facebook.com/dr.rainer.balzer/posts/pfbid0JwmnH1HeYbDHXoVMd3Eb98CKj7K7q3CVRM64knEYi1q7oP2w8UMH3UZ6YwGJugbul.
[3442] AfD-Fraktion NRW zitiert Enxhi Seli-Zacharias, MdL und stv. Fraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Instagram-Post vom 05.11.2023, https://www.instagram.com/p/CzQcJLKPD6i/ [zur Datenbank].
[3443] Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, Facebook-Beitrag vom 05.09.2025, https://x.com/MdlBehrendt/status/1964017473163784518 [zur Datenbank].
[3444] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vositzende der Bundestagsfraktion, Rede, Plenarprotokoll der 211. Sitzung am 31.01.2025, 21. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/20/20211.pdf, S. 27567.

> Mit diesen Regelungen wird die Tür geöffnet für „geschlechtsangleichende Operationen“ mit denen die Transgender-Menschen sich das äußere Erscheinungsbild des jeweils anderen biologischen Geschlechts geben wollen, die aber nichts anderes sind als verstümmelnde Kastrationen, die zur lebenslangen Unfruchtbarkeit beider Geschlechter führen.[3445]

Auch die Bundestagsfraktion macht in der Begründung eines Antrags zur Aufhebung des Selbstbestimmungsgesetzes deutlich, dass sie das Geschlecht von trans Personen nicht anerkennt:

> Es ist nicht akzeptabel, dass Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen, im Frauenhaus befürchten müssen, Transpersonen antreffen [sic]. Selbst wenn sichergestellt werden könnte, dass diese Männer dort nicht mit schlechten Absichten anwesend sind, kann ihre alleinige Anwesenheit für die schutzbedürftigen Frauen eine psychische Belastung darstellen.[3446]

Dass die Bundestagsfraktion die selbst empfundene geschlechtliche Identität von trans Personen nicht anerkennt, wird in diesem Antrag auch explizit formuliert: „Das Leiden [einer trans Person], welches der eigenen Psyche entspringt, wird als Leidensdruck aufgrund der Gesellschaft missinterpretiert, die das eigene subjektive Empfinden in großer Mehrheit nicht teilt.“[3447]

Daneben finden sich auch vereinzelte anerkennende Äußerungen, etwa in einem Antrag der nordrhein-westfälischen AfD-Fraktion: „Auch Transsexuelle bewegen sich innerhalb der binären Geschlechterlogik und legen sehr viel Wert darauf, nach der Transition auch als Frau oder Mann – je nach Geschlecht – akzeptiert und angesprochen zu werden.“[3448] Hier ist ebenfalls davon die Rede, dass

---

[3445] Gereon Bollmann, MdB aus Schleswig-Holstein, Telegram-Post vom 24.11.2023, https://t.me/gereonbollmannmdb/159 [zur Datenbank].
[3446] AfD Bundestagsfraktion, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag aufheben – Rechtsklarheit und Schutz vulnerabler Gruppen wie Frauen und Jugendlicher wiederherstellen, 09.09.2025, Drs. 21/1547, S. 3.
[3447] AfD Bundestagsfraktion, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag aufheben – Rechtsklarheit und Schutz vulnerabler Gruppen wie Frauen und Jugendlicher wiederherstellen, 09.09.2025, Drs. 21/1547, S. 3.
[3448] AfD-Fraktion NRW, Antrag „Kinder vor ideologischen Irrwegen schützen – am bestehenden Transsexuellengesetz (TSG) und am Paragrafen 45b des Personenstandgesetzes festhalten“ vom 22.06.2021, Drs. 17/14271, S. 4.

„[t]rans- und intergeschlechtliche Menschen [...] einen Anspruch auf die bestmögliche Beratung, auf rechtliche Klarheit, medizinische[ ] Unterstützung (wenn gewollt), volle Akzeptanz, Solidarität und Rückhalt“ hätten.[3449]

Diese Aussagen stehen jedoch im Kontrast vor allem zu der Art und Weise, in der AfD-Funktionär*innen mit konkreten trans Personen umgehen. Es finden sich zahlreiche Belege von Deadnaming und Misgendering, darunter insbesondere der herablassende Umgang mit der damaligen Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer, der im Bundestagsplenum mehrfache Ordnungsrufe und Ordnungsgelder zur Folge hatte. Vor allem Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, tat sich mit diesem Verhalten hervor,[3450] wobei sie durch andere Abgeordnete und Funktionär*innen Zuspruch erhielt und keinerlei Distanzierung erfolgte (dazu unter A.V.4.a)dd)(3)).

(b) Leugnung der Existenz von Geschlechtern jenseits der Binarität Mann/Frau

In zahlreichen Äußerungen wird außerdem deutlich, dass Funktionär*innen der AfD die Existenz von Geschlechtern jenseits der Binarität von Mann und Frau leugnen. Maximilian Krah, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Bundesvorstands, schrieb auf X: „Es gab nie und gibt keine ‚nicht-binären‘ Menschen.

[3449] AfD-Fraktion NRW, Antrag „Kinder vor ideologischen Irrwegen schützen – am bestehenden Transsexuellengesetz (TSG) und am Paragrafen 45b des Personenstandgesetzes festhalten“ vom 22.06.2021, Drs. 17/14271, S. 4.
[3450] Z.B. Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede, Plenarprotokoll der 17. Sitzung vom 17.02.2022, 20. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/20/20017.pdf, S. 1143. Gegen Beatrix von Storch wurden in diesem Zusammenhang am 15.11.2023 zwei Ordnungsrufe ausgesprochen und ein Ordnungsgeld verhängt sowie am 26.06.2024 ein Ordnungsgeld verhängt.

Egal, was sich Gender-Irre zusammenspinnen.“[3451] Inter Personen werden als „Fehlbildungen“[3452] oder „Anomalien“[3453] bezeichnet.

Die AfD positionierte sich vehement gegen die Einführung einer dritten Geschlechtsoption im Personenstand und lehnte die entsprechende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab. Alice Weidel, Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende, sprach von „abstrusen genderpolitischen Empfehlungen“ und erklärte, der „gestaltungspolitische Anspruch der Verfassungsrichter“ sei „klar zurückzuweisen“; „Karlsruhe ist nicht der bessere Gesetzgeber“.[3454] Der Bundestagsabgeordnete Fabian Jacobi meinte in einer Bundestagsrede, das Verfassungsgericht erfinde „Dinge, die es gar nicht gibt, […] wie etwa ein ‚drittes Geschlecht‘ neben dem weiblichen und dem männlichen.“[3455] Krah sprach auf X vom „coup d’état des Verfassungsgerichts – die Anordnung des dritten Geschlechts“.[3456] Beatrix von Storch nannte die Entscheidung in einem Presseinterview „Schwachsinn“ und antwortete auf die Frage „Ist das für Sie die Legalisierung des Abnormalen?“: „Es ist auf jeden Fall grosser Quatsch.“[3457] Der Fraktionsvorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund hielt die dritte

---

[3451] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 28.05.2023, https://x.com/krahmax/status/1662885371556888578 [zur Datenbank].
[3452] Z.B. Robby Schlund, MdB, Rede, Plenarprotokoll der 202. Sitzung, vom 17.12.2020, 19. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/19/19202.pdf, S. 25441; Krzysztof Walczak, MdHB, Rede, Plenarprotokoll der 61. Sitzung vom 01.02.2023, 22. Wahlperiode, Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/83170/22_061_plenarprotokoll_22_61#navpanes=0, S. 4738.
[3453] Z.B. Horst Förster, MdL Mecklenburg-Vorpommern, Rede, Plenarprotokoll der 87. Sitzung am 25.09.2024, 8. Wahlperiode, Landtag Mecklenburg-Vorpommern, S. 116.
[3454] AfD-Fraktion im Bundestag, Meldung „Alice Weidel: Karlsruhe zum dritten Geschlecht – BverfG spielt sich als Gesetzgeber auf“ vom 09.11.2017, https://afdbundestag.de/alice-weidel-karlsruhe-zum-dritten-geschlecht-bverfg-spielt-sich-als-gesetzgeber-auf/.
[3455] Fabian Jacobi, MdB und stellvertretender Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen, Rede, Plenarprotokoll der 31. Sitzung vom 09.10.2025, 21. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/21/21031.pdf, S. 3230.
[3456] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 10.11.2017, https://x.com/krahmax/status/928974104954396673 [zur Datenbank].
[3457] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Interview in der Basler Zeitung vom 04.01.2018, https://www.bazonline.ch/es-ist-auf-jeden-fall-grosser-quatsch-891978014753.

Geschlechtsoption für „völlig überflüssig“ und „Unsinn“ und kündigte an, sich „als AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt auch weiterhin gegen jegliche Versuche [zu] wehren, die Ideologie des Gender-Zirkus noch tiefer in unserer Gesellschaft zu verankern.“[3458]

Im Bundestagswahlprogramm 2021 heißt es zwar, inter Personen seien „vollwertiger Teil unserer Gesellschaft“, zugleich wird es aber „für unangemessen“ gehalten, „das biologische Regel-Ausnahme-Verhältnis umzukehren und für eine sehr geringe Zahl von Menschen neue Kategorien der geschlechtlichen Klassifizierung (z. B. durch Änderung der Toilettenordnung) einzuführen.“[3459] Hier wird die Existenz intergeschlechtlicher Menschen zwar grundsätzlich anerkannt, ein dritter Geschlechtseintrag aber trotzdem verweigert.

Lediglich im oben bereits erwähnten Antrag der nordrhein-westfälischen AfD-Fraktion wird die „Geschlechtsoption ‚divers‘“ grundsätzlich anerkannt, allerdings mit der Einschränkung, dass diese „keine Option bei biologisch eindeutiger Geschlechtszugehörigkeit und einer gefühlten Nicht-Zuordnungsbarkeit“[3460] sei – eine solche Anerkennung findet sich soweit ersichtlich in der AfD nicht.

(3) Dämonisierung: LGBTIQ als Feinde des Volkes

Über die Vorstellung der Ungleichwertigkeit und die Leugnung geschlechtlicher Vielfalt hinaus zeigt sich in zahlreichen Äußerungen von AfD-Funktionär*innen eine Dämonisierung von LGBTIQ-Politik, die weit über eine bloße Ablehnung von Forderungen nach rechtlicher Gleichstellung hinausgeht. Vielmehr wird LGBTIQ-Akteur*innen unterstellt, in Wahrheit eine feindliche Agenda zu verfolgen, die gegen das deutsche Volk als solches gerichtet sei.

[3458] AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 16.08.2018, https://www.facebook.com/afdfraktion.lsa/photos/-bundesregierung-billigt-dritte-geschlechtsoption-siegmund-genderwahnsinn-beende/1931165120239453/ [zur Datenbank].

[3459] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 114.

[3460] AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen, Antrag „Kinder vor ideologischen Irrwegen schützen – am bestehenden Transsexuellengesetz (TSG) und am Paragrafen 45b des Personenstandgesetzes festhalten“ vom 22.06.2021, Drs. 17/14271, S. 5.

Der sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider wird im Compact-Magazin folgendermaßen zitiert:

> Wir, die Normalen, Vernünftigen, Verwurzelten haben erkannt, dass unser Feind das Regenbogenimperium ist, und im Widerstand gegen dieses Imperium steht uns Russland am nächsten. In Russland herrscht eine in der Tradition verwurzelte Lebensweise, die sich mehr und mehr als Gegenentwurf zur traditions-, identitäts- und geschlechtslosen Regenbogengesellschaft des Westens begreift.[3461]

In einem antisemitisch chiffrierten Post bezeichnete der Thüringer Bundestagsabgeordnete Christopher Drößler den CSD in Nordhausen als „von globalistischen Kapitalkräften finanzierte Dekadenzpropaganda“, die „unsere nationale Substanz“ untergrabe und „ein werteimperialistisches Werkzeug der Besatzer“ sei.[3462] Maximilian Krah, Bundestagsabgeordneter und damals Bundesvorstandsmitglied, sprach in einer öffentlichen Rede in Aachen von der Regenbogenfahne als „Fahne des Todes“.[3463] Wortwörtlich dämonisiert wurden nichtbinäre Personen von Jurij Kofner, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbands Miesbach, während einer Kundgebung der AfD gegen eine Dragqueen-Lesung für Kinder am 13. Juni 2023 in München. In Bezug darauf, dass nichtbinäre Personen das Pronomen „they/them“ für sich verwenden, sagte er:

> Liebe Freunde, die nennen sich „they/them“. Das ist Mehrzahl. Wo hatten wir das schon Mal? Wir hatten das in der Bibel. „Mein Name ist Legion.“ Die haben Dämonen in sich! Und wir werden diese Dämonen austreiben! Ich bin gläubiger Christ! Und ich kämpfe für die Christen, für die Familien! Gott segne euch alle! Ihr braucht nicht die Drag-Lesung, ihr braucht die Bibel, die Bibel solltet ihr lesen! Jesus Christus ist die Erlösung![3464]

[3461] Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Fraktions- und Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Artikel im Compact-Magazin vom 31.01.2023, https://www.compact-online.de/vereinsgruendung-der-ostwind-besiegt-den-westwind/.
[3462] Christopher Drößler, MdB aus Thüringen, Facebook-Post vom 11.07.2025, https://www.facebook.com/61552949533685/posts/nein-zum-nordh%C3%A4user-csd-nein-zu-bunter-dekadenz-und-ihren-linken-propagandistend/122218512032098317/ [zur Datenbank].
[3463] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Rede, X-Post vom 09.09.2023, https://x.com/vitusstudemund/status/1700519187989328149 [zur Datenbank].
[3464] Jurij Kofner, stv. Vorsitzender KV Miesbach, TikTok-Post vom 01.09.2023, https://www.tiktok.com/@jurij.kofner.afd/video/7273789654552431904 [zur Datenbank].

Es geht in solchen Aussagen nicht nur darum, dass LGBTIQ-Personen keine gleichen Rechte zukommen sollen, sondern ihnen werden boshafte Ziele unterstellt – die Rede ist zum Beispiel von einer „perversen Regenbogenagenda“[3465]. Neben der Regenbogenfahne als sichtbarem Symbol der LGBTIQ-Bewegungen lehnen Funktionär*innen der AfD vor allem den Christopher Street Day (CSD) ab. Der Europaabgeordnete Tomasz Froelich sprach in Bezug auf CSDs von der „Normalisierung pathologischer Verhaltensweisen“.[3466] Besonders herabwürdigende Äußerungen stammen von Christina Baum, die ein generelles CSD-Verbot fordert und von „Perversitäten“, „krankhaften Auswüchsen dieser kaputten Gesellschaft“ und „sexuellen Abartigkeiten“ sprach, die „offen auf der Straße“ gezeigt würden.[3467]

Dabei wird die öffentliche Sichtbarkeit von LGBTIQ-Personen nicht nur abgelehnt, sondern auch als „Propaganda“ verunglimpft. Ein Entschließungsantrag der AfD-Fraktion im Bundestag forderte, „jeglicher Form von ‚LSBTIQ*‘-Propaganda, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, die Finanzierung zu streichen“.[3468] Der familienpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion und Bundesvorstandsmitglied Martin Reichardt sagte in einer Bundestagsrede:

> Wir schützen die Familie aus Vater, Mutter und Kindern nicht, weil wir andere Lebensentwürfe hassen oder ablehnen, […] sondern weil Ihre Queerpropaganda sie zur ‚heteronormativen Kleinfamilie‘ erniedrigen will und weil Sie aus dem Normalfall einen Verdachtsfall machen wollen. Das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. […] Dafür, dass wir das tun, werden wir uns auch nicht bei fett dotierten, queerextremen Beauftragten entschuldigen. […] Ich fordere die Regierung auf, sämtliche staatlich geförderte Regenbogenpropaganda aus dem Haushalt zu streichen. Die breite Mehrheit der Bürger Deutschlands hat es satt, sich von einer verwirrten, fanatisierten und privilegierten

[3465] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2026, XII., Punkt 8.
[3466] Tomasz Froelich, MdEP, X-Post vom 19.07.2023, https://x.com/TomaszFroelich/status/1681552829821984770 [zur Datenbank].
[3467] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 24.09.2022, https://t.me/KlartextBaum/1623# [zur Datenbank].
[3468] AfD-Fraktion im Bundestag, Aktionsplan der Bundesregierung für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – Queer leben, Entschließungsantrag vom 11.06.2024, Drs. 20/11748.

> Queermeute [...] die Welt erklären zu lassen und das Normale zu kriminalisieren, meine Damen und Herren.[3469]

Hinter der Rede von „Propaganda“ steht die Vorstellung, dass Maßnahmen zur Förderung von Akzeptanz letztlich gefährliche Werbung für LGBTIQ-Lebensweisen seien und Menschen – insbesondere Kinder – dazu verleiten könnten, selbst LGBTIQ zu werden. Diese Kritik läuft darauf hinaus, dass Menschen *nicht* LGBTIQ sein sollten, was die oben beschriebene Vorstellung von Ungleichwertigkeit unterstreicht. Die sachsen-anhaltische AfD-Fraktion antwortete auf die Frage des LSVD, wie sie Schulaufklärung durch LGBTIQ-Jugendliche ermöglichen werde: „Gar nicht. Dies läuft darauf hinaus, dass sexuelle Abweichungen attraktiv erscheinen und den Schülern schmackhaft zu machen. An der Schule darf in keinem Fall für abweichende sexuelle Neigungen geworben werden.“[3470]

Ein Großteil der Dämonisierung läuft darauf hinaus, LGBTIQ-Aktivist*innen zu unterstellen, sie würden Kinder gefährden und letztlich auf eine Normalisierung von Pädophilie hinarbeiten. Besonders drastisch äußerte sich dies, als die Schwulenberatung Berlin zwei Kitas gründete. Die Junge Alternative Berlin organisierte eine Kundgebung dagegen; Kristin Brinker, Mitglied des Abgeordnetenhauses und AfD-Landesvorsitzende, schrieb dazu auf ihrer Facebook-Seite:

> Heute bei der #Kundgebung Pädo-Kita verhindern von der Junge Alternative Berlin!
>
> [...]
>
> 🚫 Gegen die Normalisierung von Pädophilie.
>
> ✅ Für den Schutz unserer Kinder.

[3469] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede, Plenarprotokoll der 41. Sitzung vom 25.11.2025, 21. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/21/21041.pdf, S. 4914.

[3470] Antwort der AfD Sachsen-Anhalt auf die Wahlprüfsteine des LSVD zur Landtagswahl 2021, 27.04.2021, https://lsvd-lsa.de/wp-content/uploads/2026/04/2021-04-27_AfD_Wahlpruefsteine-zur-Landtagswah-2021.pdf, S. 9.

> 🚫 Gegen die Indoktrination in Schulen und Kitas.[3471]

Auch der familienpolitische Sprecher der AfD im Abgeordnetenhaus Tommy Tabor äußerte sich auf der Webseite der AfD-Fraktion Berlin wie folgt:

> Die Besessenheit gewisser Kreise mit kindlicher Sexualität verwirklicht sich hier derart übergriffig, dass es das Berliner Netzwerk Kinderschutz auf den Plan rufen sollte.[3472]

Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst schrieb auf dem Blog journalistenwatch einen Beitrag mit dem Titel „Kinderopfer. Regenbogen, Regenbogen über alles: Pädophilie und schwul-lesbische Kindergärten“. Darin heißt es unter anderem:

> Man muss gar nicht streng katholisch sein, um die perverse Abartigkeit des derzeit laufenden Gesellschaftsexperiment festzustellen, an dem wir alle teilnehmen, ohne gefragt worden zu sein.
>
> Skrupellose Gesellschaftsklemptner [sic] machen mit geradezu satanisch anmutender Lust und Energie noch nicht mal vor unschuldigen Kindern halt. [3473]

Das Konzept der Kita nennt sie „pädophile ‚Pädagogik‘“. In Bezug auf die biblische Geschichte der Arche Noah schreibt sie von einem „verdorbene[n] Teil der Menschheit“ und von der Sintflut als „Säuberung von dieser Sünde“:

> Interessant, dass Gott anscheinend immer dann sauer wird, wenn seine Schöpfung (Mann, Frau und die Losung „Seid fruchtbar und mehret euch“) pervertiert wird. Und in

---

[3471] Kristin Brinker, MdA und Landesvorsitzende Berlin, Facebook-Post vom 29.10.2022, https://www.facebook.com/DrKristinBrinker/posts/pfbid0pB9NHAUedzPPQCZiatS9goWPXGEQJwhJwa6ufWXeZ31YrWUVwKk6bzSauRzRMNyCl [zur Datenbank].
[3472] AfD-Fraktion Berlin, Meldung “Tommy Tabor (AfD): Kiras haben weder heterosexuell noch schwul-lesbisch zu sein” vom 01.10.2022, https://afd-fraktion.berlin/tommy-tabor-afd-kitas-haben-weder-heterosexuell-noch-schwul-lesbisch-zu-sein/.
[3473] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Blog-Beitrag vom 02.10.2022, https://journalistenwatch.com/2022/10/02/hoechst-brisant-kinderopfer/?utm_source=Facebook,+Instagram,+Telegram,+Twitter,+Gettr&cmplz-force-reload=1771079476829.

> der Tat: Angesichts der heutigen, „bunten“ Gemengelage ist es keine Frage mehr, ob Gott sauer wird – sondern nur noch wann, und wie er seinen Zorn äußert.[3474]

Die Dämonisierung von LGBTIQ-Akteur*innen liefert die ideologische Rechtfertigung für Forderungen danach, LGBTIQ-Personen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen.

(4) Verdrängung aus der Öffentlichkeit: Von Unsichtbarmachung bis Verbot

Führende Funktionär*innen der AfD problematisieren, dass sie mit LGBTIQ-Lebensweisen konfrontiert werden, und fordern ihre Verdrängung aus der Öffentlichkeit.

(a) Verdrängung im Allgemeinen

In einer Pressemitteilung vom 25. Februar 2022 zitiert die baden-württembergische AfD-Fraktion die Landtagsabgeordnete Carola Wolle folgendermaßen:

> Die geschlechtliche Identität gehört zur interindividuellen Wesenhaftigkeit des Menschen, und zwar von Anbeginn der Evolution. Wenn Buschmann auf Menschen verweist, die sich nicht ihrem im Geburtenregister eingetragenen Geschlecht zugehörig fühlen und darum „schwierige und belastende Phasen der Identitätsfindung“ durchlebten, dann mag das ja stimmen. Aber das sind private, individuelle Probleme, die keinesfalls durch einen Nanny-Staat reglementiert und damit ungefragt einer Mehrheit aufoktroyiert gehören![3475]

Diese und ähnliche Äußerungen konstruieren eine scharfe Trennung zwischen der Sphäre des Privaten auf der einen Seite und der Sphäre des Öffentlichen auf der anderen. So heißt es beispielsweise in den Antworten der AfD Sachsen-Anhalt auf die Wahlprüfsteine des LSVD im Jahr 2021: „Grundsätzlich geht die AfD

[3474] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Blog-Beitrag vom 02.10.2022, https://journalistenwatch.com/2022/10/02/hoechst-brisant-kinderopfer/?utm_source=Facebook,+Instagram,+Telegram,+Twitter,+Gettr&cmplz-force-reload=1771079476829.

[3475] AfD Baden-Württemberg, Pressemitteilung „Carola Wolle MdL: Selbstbestimmungsgesetz ist überflüssig“ vom 25.02.2022, https://web.archive.org/web/20220225163700/https://afd-fraktion-bw.de/aktuelles/4381/.

davon aus, dass die sexuelle Neigung eine reine Privatsache ist und mithin nichts, womit sich die Politik explizit beschäftigen sollte.“[3476] Diese Trennung unterschlägt jedoch, dass Angelegenheiten, die klassischerweise der Sphäre des Privaten zugerechnet werden, politische Bedeutung haben können. Der Staat reguliert die Art und Weise, in der Privatbeziehungen gelebt werden können, etwa indem er festlegt, welche Personen miteinander die Ehe eingehen können – oder indem er Möglichkeiten dafür schafft beziehungsweise verweigert, den Geschlechtseintrag zu ändern.

Viele AfD-Funktionär*innen leugnen diesen Umstand. Indem LGBTIQ-Personen und ihre Lebensweisen rhetorisch auf den Raum des Privaten begrenzt werden, wird ihnen die Möglichkeit verweigert, sich öffentlich und damit politisch für ihre Anliegen einzusetzen. Dies illustriert eine Rede des Landtagsabgeordneten Horst Förster aus Mecklenburg-Vorpommern im September 2024:

> Das Dogma der sexuellen Vielfalt erklärt sich aus einer zeitgeistigen Überhöhung individueller Bedürfnisse über existenzielle Regeln unseres Daseins. […] Dieses Denken lässt jeden Respekt vor dem, was uns die Schöpfung vorgibt, vermissen. Natürlich haben Menschen, die mit ihrem biologischen Geschlecht nicht zurechtkommen, dieselben bürgerlichen Rechte, und niemand ist berechtigt, ihnen Leid zuzufügen. […] Das ist völlig selbstverständlich. Natürlich ist auch nichts dagegen einzuwenden, dass es für diese Menschen Beratungsstellen gibt. Was aber nicht geht, ist, hier ein Diskriminierungsphänomen aufzubauen und die Sexualproblematik einer kleinen Minderheit normgebend in die Gesellschaft, ja, sogar in die Schulen zu tragen und andere damit zu konfrontieren, denn es ist an der Zeit, ein Grundrecht auf Normalität auszurufen, das heißt, unbelästigt so zu sein, wie es der natürlichen Ordnung und unseren kulturellen Vorstellungen entspricht. Und dazu gehört auch, sich nicht mit den sexuellen Eigenheiten einer Minimin-derheit von weit unter einem Prozent der Bevölkerung befassen zu müssen.[3477]

[3476] Antwort der AfD Sachsen-Anhalt auf die Wahlprüfsteine des LSVD zur Landtagswahl 2021, 27.04.2021, https://lsvd-lsa.de/wp-content/uploads/2026/04/2021-04-27_AfD_Wahlpruefsteine-zur-Landtagswah-2021.pdf, S. 2.

[3477] Horst Förster, MdL in Mecklenburg-Vorpommern, Rede, Plenarprotokoll der 87. Sitzung vom 25.09.2024, 8. Wahlperiode, Landtag Mecklenburg-Vorpommern, https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/dokument/62689, S. 117.

Danach wird die Konfrontation mit LGBTIQ-Lebensweisen, die „der natürlichen Ordnung und unseren kulturellen Vorstellungen“ nicht entsprächen, als Belästigung wahrgenommen. Das begründet ideologisch das Ziel, LGBTIQ-Personen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Auch wenn die AfD ihrer Rhetorik nach behauptet, nicht „homophob“ zu sein, sondern lediglich keinen „Kult“ aus LGBTIQ-Identitäten machen zu wollen,[3478] sollen bestimmte Lebensweisen aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden.

Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum erklärte, die AfD stelle sich „schützend vor Homosexuelle“, formulierte aber eine Bedingung: „die Anerkennung des Primates der klassischen Familie bestehend aus Mutter, Vater und Kindern und eigene Zurückhaltung durch weniger aggressives Auftreten in der Öffentlichkeit.“[3479] Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst formulierte: „Liebt doch, wen ihr wollt und wie ihr wollt, solange es unter Erwachsenen und einvernehmlich stattfindet. Das interessiert niemanden, solange man nicht ständig damit belästigt wird.“[3480] Der Landesverband Brandenburg schrieb auf Telegram, man solle „doch jedem sein #Privatleben“ lassen: „leben und lieben wie der Einzelne es wünscht ohne dies wie eine #Monstranz vor sich herzutragen“.[3481] Der bayerische Landtagsabgeordnete Matthias Vogler fasste seine Haltung zum CSD so zusammen: „Keine #Bevormundung wie man denkt oder liebt aber bitte alles anständig oder sonst stets nur im privaten Bereich.“[3482] Das damalige

---

[3478] So z.B. Götz Frömming, MdB aus Brandenburg, parlamentarischer Geschäftsführer, Mitglied des Fraktionsvorstands und kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede, Plenarprotokoll der 11. Sitzung vom 05.06.2025, 21. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/21/21011.pdf, S. 885 f.
[3479] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 13.07.2021, https://t.me/klartextbaum/135 [zur Datenbank].
[3480] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Facebook-Post vom 03.06.2023, https://www.facebook.com/hoechstmdb/posts/pfbid02aFejKWAGUmXBi1bA9CdrvR4bSrtqoUbwJhxFsT7knfURo9kkPFSbJarKaJfrK4Y8l [zur Datenbank].
[3481] AfD Brandenburg, Telegram-Post vom 01.06.2023, https://t.me/afd_brandenburg/1989 [zur Datenbank].
[3482] Matthias Vogler, MdL in Bayern, Telegram-Post vom 09.10.2025, https://t.me/matthiasvogler/619 [zur Datenbank].

Bundesvorstandsmitglied der JA Fabian Küble schrieb auf X in Bezug auf ein Zitat des Sängers Bill Kaulitz, der sagte: „Ich musste ganz viele Jahre meine Sexualität geheim halten“:

> Es waren bessere Zeiten, in denen die Leute ihre Sexualität geheim gehalten haben, statt alle Welt ungefragt damit zu belästigen. Vor allem sind es fast immer die Perversen, die mit ihrer Sexualität hausieren gehen.[3483]

Christian Braun, Stadtrat in Erfurt, formulierte in Bezug darauf, dass in einer Hanauer Tiefgarage drei „Vielfalt-Parkplätze“ in Regenbogenfarben eingerichtet worden waren:

> Das solch aufdringliche Aktionen erst den Unmut der Bevölkerung auf angesprochene Gruppen zieht, scheint diesen fanatischen Politikern egal zu sein. Es würde ansonsten niemanden kümmern, was Homosexuelle hinter verschlossener Tür so treiben.[3484]

In Zitaten wie diesem wird die Ablehnung von Symbolen wie den Regenbogenfarben mit einer Abwertung von LGBTIQ-Personen verbunden: Es geht nicht nur um die Kritik an einer politischen Position, sondern darum, dass LGBTIQ-Personen (in diesem Fall Homosexuelle) ihre Identität nur „hinter verschlossener Tür“ ausleben sollen.

Deutlich wird dieser Zusammenhang auch in einem Facebook-Beitrag des baden-württembergischen Landtagsabgeordneten und späteren Co-Landesvorsitzenden Emil Sänze vom 13. April 2022: „Wir beschädigen uns selbst, wenn wir jetzt die Regenbogenfahne das Symbol der Schwulen vor öffentliche Gebäude hängen.“[3485] Wenn es einer Selbstbeschädigung gleichkommt, ein „Symbol der Schwulen“ öffentlich zu zeigen, dann nur deswegen, weil das Schwulsein selbst – unabhängig von politischen Inhalten – als Stigma wahrgenommen wird. Auch

---

[3483] Fabian Küble, Stadtbezirksbeirat Plauen in Sachsen, X-Post vom 25.06.2024, https://x.com/fkeubel/status/1805551779976802493 [zur Datenbank].
[3484] Christian Braun, Stadtrat in Erfurt in Thüringen, X-Post vom 02.10.2021, https://x.com/braunafd/status/1444284962040070149 [zur Datenbank].
[3485] Emil Sänze, MdL in Baden-Württemberg und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Facebook-Post vom 13.04.2022, https://www.facebook.com/emil.saenze.mdl/posts/pfbid036qmEtE1utJhDBt6JXemeLe4jCryVLMYozBSYXMqfVQGKmACDqtehJHVtrAVff8bql [zur Datenbank].

die Kritik des damaligen Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel am Auswärtstrikot der Fußballnationalmannschaft der Männer läuft darauf hinaus:

> Politik und ideologisch geprägte gesellschaftliche Dekadenzen haben im Sport nichts zu suchen! #DFB-#Auswärtstrikot in pink-lila. Farbe der gleichgeschlechtlichen Angehörigen der #Regenbogensekte. Ganz ohne Deutsche #Nationalfarben schwarz-rot-gold.[3486]

Ziel der Kritik ist nicht, dass mit den Farben „pink-lila“ ein bestimmter politischer Inhalt transportiert werde, sondern dass diese Farben für die „gleichgeschlechtlichen Angehörigen der Regenbogensekte“ – also Schwule und Lesben – stünden, die darüber hinaus als „ideologisch geprägte gesellschaftliche Dekadenzen“ herabgewürdigt werden.

In der brandenburgischen Stadt Falkensee forderte die AfD in der Stadtverordnetenversammlung, „die öffentliche Zurschaustellung der sogenannten Regenbogenfahne auf allen öffentlichen Plätzen und Gebäuden im Stadtgebiet Falkensee zu verbieten“. In der Begründung wird behauptet, die Regenbogenfahne stehe „zunehmend für problematische Ideologien und Praktiken, die die moralischen und gesellschaftlichen Grundlagen unserer Gemeinschaft im Havelland untergraben“, darunter „Sexualisierung und Beeinflussung von Kindern“, „Genitalverstümmelung und Hormonvergabe an Minderjährige“, „Leugnung biologischer Tatsachen“ sowie den Missbrauch „religiöser Symbole und christlicher Werte“. Die Bewegung, für die die Regenbogenfahne stehe, untergrabe „die traditionelle Familie, die Sicherheit unserer Kinder und die biologische Realität“.[3487]

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf forderte auf TikTok ein Verbot der Regenbogenfahne nach georgischem Vorbild: „Schluss mit dem Regenbogen! Georgien hat den Mut, das zu tun, was viele europäische Länder nicht mehr

---

[3486] Dirk Spaniel, ehem. MdB aus Baden-Württemberg und verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, ehem. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Parteiaustritt 2024, X-Post vom 14.03.2024, https://x.com/dirkspaniel/status/1768356916856562087 [zur Datenbank].

[3487] Antrag der AfD-Fraktion in der SVV Falkensee: Verbot der Regenbogenfahne auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet Falkensee, Drs. 9018, 02.12.2024.

wagen, Traditionen und Werte zu schützen.“ Er betonte, es sei „keine Diskriminierung“, denn: „Diese Menschen können ihre Neigungen ausleben, aber nicht in der Öffentlichkeit und nicht mit dem Bewusstsein die Mehrheit abzubilden und die Gesellschaft vorzuführen.“[3488] Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Beatrix von Storch schrieb auf Facebook: „Wir erobern den öffentlichen Raum zurück! Schluss mit der Lufthoheit der LSBTTI_q*-Lobby über den öffentlichen Diskurs.“[3489]

Mehrere AfD-Funktionär*innen beziehen sich zudem positiv auf Russland und Ungarn als Vorbilder für eine Politik, mit der LGBTIQ-Personen aus der Öffentlichkeit verdrängt werden sollen. Der Landesvorsitzende der AfD Bayern und Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka lobte auf Facebook eine ungarische Verfassungsänderung, die „nach Ansicht vieler das Verbot von Pride-Paraden stützt“, und kommentierte: „Respekt!“[3490] In einem Beitrag auf seiner Homepage bezeichnete der Bundestagsabgeordnete und damalige Bundesschiedsrichter Gereon Bollmann „Ungarns Kinderschutz“ als „Vorbild für Deutschland“ und begrüßte Gesetze, die „Themen wie Homo- und Transsexualität von Kindern fernhalten“ sollen. Er schrieb, die ungarische Regierung bleibe „auch in ihrem Kampf gegen LGBTI-Propaganda im öffentlichen Raum auf Kurs“.[3491] Es gehe dabei nicht nur um sexualisierte Darstellungen, sondern ganz generell um die Themati-

---

[3488] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, TikTok-Beitrag vom 03.10.2024, https://tiktok.com/@moosdorfmdb/video/7421288929925549344 [zur Datenbank].
[3489] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag vom 29.10.2022, https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/pfbid02bgXw2mddo9zGcyUdotn45PMYaQj6w4ybJpLPvbv7rx8JJaJus5Cw6HYaxqqQc4pGl [zur Datenbank].
[3490] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag vom 15.04.2025, https://www.facebook.com/Protschka.Stephan/posts/pfbid022uWrHsX72L6tLdqJnfQD6toFgPG6A9ytHkiRety55xd6MuhLvJBGs5QJ4iGFScY9l [zur Datenbank].
[3491] Gereon Bollmann, MdB aus Schleswig-Holstein, Artikel „Ungarns Kinderschutz Vorbild für Deutschland“ vom 04.06.2024, https://gereon-bollmann.de/ungarns-kinderschutz-vorbild-fur-deutschland/.

sierung von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit. Die Annahme ist, dass davon eine Gefahr für Kinder ausgehe.

(b) Ablehnung des Christopher Street Day und Verbotsforderungen im Besonderen

Viele Funktionär*innen äußern sich kritisch gegenüber den CSD- beziehungsweise Pride-Paraden. Besonders drastisch sind die Forderungen nach einem Verbot. Diese werden jedoch nur von manchen Funktionär*innen geäußert, weswegen sie in diesem Gutachten nicht eingehender als eigenständige rechtliche Maßnahme betrachtet werden. Gerade in Verbindung mit herabwürdigenden Äußerungen wie „perverse Pride-Paraden“[3492], „Zurschaustellung sexueller Obszönitäten“[3493] oder „Auswüchse der Degeneration und Dekadenz“[3494] wird jedoch deutlich, dass es hier nicht nur um eine demokratiefeindliche Einschränkung der Versammlungsfreiheit geht, sondern auch um eine Abwertung von LGBTIQ-Personen mit rechtlichen Mitteln.

Das Ziel der Verdrängung aus der Öffentlichkeit macht ein Facebook-Post von Christina Baum deutlich. Darin bestätigte sie die Zusammenfassung eines Presseberichts, der mehrere ihrer Äußerungen in einen Zusammenhang gebracht hatte:

> Klare Statements werden auch von der Presse aufgegriffen:
>
> […] „Homo- und Transsexualität sollen per Gesetz quasi aus der Öffentlichkeit verschwinden“, twitterte Baum und ergänzte: „Bravo, Herr Orbán! Schluss mit den Sexualexperimenten an unseren Kindern. Mann und Frau sind Vielfalt genug.

[3492] Tomasz Froelich, MdEP, Telegram-Beitrag vom 05.04.2025, https://t.me/tomaszfroelich/342 [zur Datenbank].
[3493] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 22.06.2021, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1671409716380986&set=a.805054614317991 [zur Datenbank].
[3494] Tomasz Froelich, MdEP, X-Beitrag vom 18.07.2023, https://x.com/TomaszFroelich/status/1681391776324517899 [zur Datenbank].

> Schluss machen will Baum auch, wie sie am Montag auf ihrer Facebook-Seite postete, mit den weltweit bekanntesten Paraden von Homosexuellen: „Ich fordere“, schrieb Baum, „ein Verbot des Christopher Street Day.“[3495]

Das Ziel, Homosexuelle und trans Personen aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, wird hier explizit mit einem CSD-Verbot in Verbindung gebracht. Am selben Tag postete Baum ein Sharepic auf Facebook mit dem Text: „Zum Schutz unserer Kinder: Ich fordere ein Verbot des Christopher Street Day! Es gibt keine Akzeptanz für die Zurschaustellung sexueller Obszönitäten!“[3496] Einen Bericht der Hamburger Morgenpost, in dem es darauf Bezug nehmend heißt: „AfD-Politikerin fordert CSD-Verbot“,[3497] kommentierte sie am 8. August 2021 auf X mit den Worten: „Stimmt, dazu stehe ich: „Es gibt keine Akzeptanz für Zurschaustellung sexueller Obszönitäten“.“[3498]

Daneben sagte der EU-Abgeordnete Tomasz Froelich in einer Rede im EU-Parlament am 2. April 2025:

> Sie stören sich mal wieder an Ungarn. Warum? Weil Viktor Orbán Kinder vor dem Woke-Virus schützen möchte und deshalb Pride-Paraden verbietet. Richtig so! Das ist Ungarns gutes Recht. Denn was einige auf der Pride dort veranstalten, gehört vielleicht noch ins Schlafzimmer, aber ganz bestimmt nicht auf die Straße. Wenn unter dem Deckmantel der sexuellen Freiheit öffentlich vor Kleinkindern kopuliert wird, dann ist das sexueller Kindesmissbrauch. So was passiert dort. So was gehört verboten. [3499]

[3495] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 22.06.2021, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid02Up2TjzxvLTsD6t5XhoadzbTKWMqm9dFh4dDTj43Q3DQKvk496hjPwmHV2AiZe3obl [zur Datenbank].
[3496] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 22.06.2021, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1671409716380986&set=a.805054614317991 [zur Datenbank].
[3497] Hamburger Morgenpost, Viola Dengler, Kommentar: Warum wir den CSD weiter brauchen, https://www.mopo.de/pride/kommentar-wer-braucht-noch-den-csd/.
[3498] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, X-Post vom 08.08.2021, https://x.com/DrChristinaBaum/status/1424353834244190214 [zur Datenbank].
[3499] Tomasz Froelich, MdEP, Rede, Protokoll der Sitzung vom 02.04.2025, EU-Parlament, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-10-2025-04-02_EN.pdf, S. 158.

Zwar bezieht sich Froelich hier auf vermeintliche sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit. Doch aus anderen seiner Äußerungen wird deutlich, dass er auch unabhängig davon für ein allgemeines CSD-Verbot plädiert. In einer Folge des Podcasts der Jungen Alternative / Generation Deutschland Baden-Württemberg sagte Froelich in Bezug auf Russland: „Man sieht diese linksliberalen Auswüchse der Degeneration und Dekadenz, die sieht man dort auch nicht so. Es gibt in Moskau keinen Christopher Street Day, ja, der hier meiner Meinung nach in Deutschland verboten gehört." Diesen Videoauszug postete er am 18. Juli 2023 auf X und schrieb dazu: „‚Der CSD gehört verboten!'"[3500] Zudem bezeichnet Froelich den CSD in einem anderen Post diffamierend als „perverse Pride-Paraden".[3501] Der polemisch überhöhte und nicht durch ein konkretes Beispiel belegte Vorwurf, CSD-Teilnehmende würden „vor Kleinkindern öffentlich kopulieren", erscheint hier als Vorwand für ein generelles CSD-Verbot. Denn solche exhibitionistischen Handlungen könnten ohne Weiteres auf Grundlage des bestehenden Rechts unterbunden werden. Die AfD-Fraktion im EU-Parlament machte sich Froelichs Äußerungen durch einen Repost zu eigen.[3502]

Die Junge Alternative / Generation Deutschland schrieb am 24. Juli 2023 auf Telegram:

> CSD VERBIETEN! Sexualität ist Privatsache. Und Heterosexualität ist die soziale Norm und die biologische Grundlage unserer Existenz. Wir sind heteronormativ und nicht, um einen Kampfbegriff der Linken zu verwenden, „homophob". Die Aufdringlichkeit, mit der Heterosexualität als Norm bekämpft wird, erreicht bisher unbekannte Ausmaße [...] Der CSD normalisiert die Sexualisierung aller Lebensbereiche, pathologische Verhaltensweisen und einen Exhibitionismus, der selbst vor Kleinkindern nicht Halt macht. Wir

[3500] Tomasz Froelich, MdEP, X-Beitrag vom 18.07.2023, https://x.com/TomaszFroelich/status/1681391776324517899 [zur Datenbank].
[3501] Tomasz Froelich, MdEP, Telegram-Beitrag vom 05.04.2025, https://t.me/tomaszfroelich/342 [zur Datenbank].
[3502] AfD im EU-Parlament, X-Repost vom 04.04.2025 eines Posts von Tomasz Froelich, https://x.com/AfDimEUParl/status/1908176919184417217 [zur Datenbank].

> lehnen das ab: Dem CSD gehören alle öffentlichen Gelder gestrichen! Und noch besser wäre es, wenn man ihn ganz verbieten würde.[3503]

In diesem Beitrag wird die Verbindung zwischen einer explizit heteronormativen Ideologie und der Forderung nach einem CSD-Verbot deutlich. Gleich im ersten Satz heißt es, dass Sexualität „Privatsache“ sei. Daran schließt jedoch eine einschränkende Formulierung an, laut der Heterosexualität „die soziale Norm und die biologische Grundlage unserer Existenz“ sei. Hieran wird deutlich, dass es – unabhängig von etwaigen exhibitionistischen oder anderweitig problematischen Handlungen auf CSDs – bei der Forderung nach einem CSD-Verbot grundlegend darum geht, von der heterosexuellen Norm abweichende Sexualitäten aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Ein Beitrag mit demselben Inhalt wurde ebenfalls am 24. Juli 2023 von der Jungen Alternative Sachsen[3504] auf Facebook gepostet.

Die niedersächsische Landtagsabgeordnete und Landesvorständin Vanessa Behrendt schrieb am 13. Juli 2024 auf X: „Der #CSD ist zu einer Veranstaltung für Fetisch-Ferkel verkommen, die verboten gehört!“[3505] Am 15. April 2025 schrieb sie auf X:

> So geht Kinderschutz: In Ungarn sind LGBTQ+-Veranstaltungen mittlerweile verboten, jegliche LGBTQ+-Inhalte in Fernsehen, Filmen, Werbung und Literatur, die für Minderjährige zugänglich sind, untersagt. Sobald wir als AfD in Regierungsverantwortung sind, werden wir es Ungarn gleichtun. Verlasst euch drauf.[3506]

[3503] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, X-Beitrag vom 08.08.2021, https://x.com/drchristinabaum/status/1424353834244190214 [zur Datenbank].
[3504] Junge Alternative Deutschland, Telegram-Beitrag vom 24.07.2023, https://t.me/JADeutschland/1308 [zur Datenbank].
[3505] Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Beitrag vom 13.07.2023, https://x.com/mdlbehrendt/status/1812209506497319356 [zur Datenbank].
[3506] Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Beitrag vom 15.04.2025, https://x.com/MdlBehrendt/status/1911997264542806245 [zur Datenbank].

Diese Maßnahmen gehen noch über ein CSD-Verbot hinaus, denn es geht allgemein um „LGBTQ+-Veranstaltungen“.

cc) Grundtendenz einer LGBTIQ-feindlichen Ideologie

Fraglich ist, ob aus den dargestellten Äußerungen insgesamt der Schluss gezogen werden kann, die AfD sei von einer LGBTIQ-feindlichen Ideologie geprägt. Dafür darf es sich bei den dokumentierten Aussagen nicht um eine Randerscheinung einzelner Akteur*innen handeln, sondern sie müssen quer durch alle Ebenen und Strukturen der Partei auftreten. Dieses Bild wird durch die weiteren Belege, die im Anhang zu finden sind, ergänzt.

Die ideologische Abwertung von LGBTIQ-Personen durch Funktionär*innen der AfD folgt zusammenfassend einer vierstufigen Eskalationslogik. Auf der ersten Stufe steht die Vorstellung der Ungleichwertigkeit: Die Äußernden unterscheiden konsequent zwischen Toleranz (als bloßer Duldung) und Akzeptanz (als positiver Anerkennung), wobei Letztere abgelehnt wird. Gleichgeschlechtliche Paare werden zwar geduldet, aber nicht als gleichwertig angesehen; Regenbogenfamilien werden teils als Ausdruck von „Dekadenz“ und „Degeneration“ diffamiert.

Auf der zweiten Stufe steht ein biologistisches Zwei-Geschlechter-Dogma, mit dem AfD-Funktionär*innen die Existenz geschlechtlicher Vielfalt leugnen. Gerade dieses Dogma wird von sämtlichen Teilen der Partei getragen, wie sich insbesondere in der Verankerung in Wahlprogrammen zeigt, und regelmäßig öffentlich kommuniziert; es hat den Status eines unumstößlichen Grundsatzes. Transgeschlechtlichkeit wird darauf aufbauend entweder vollständig geleugnet oder auf eine psychische Störung reduziert. Selbst in Verlautbarungen wie einem Entschließungsantrag der Brandenburger Fraktion, in dem eingangs von „der unstrittigen Existenz von Transgenderpersonen“ die Rede ist, werden trans Frauen konsequent als Männer bezeichnet, wodurch ihnen ihre geschlechtliche Identität

pauschal abgesprochen wird.[3507] Geschlechtsangleichende Behandlungen werden regelmäßig als „Verstümmelung“ bezeichnet. Trans Personen werden gedeadnamed und misgendert (dazu unter A.V.4.a)dd)). Ebenso leugnen Funktionär*innen der AfD die Existenz von Geschlechtern jenseits der Binarität, was sich zum einen logisch aus dem Zwei-Geschlechter-Dogma ergibt. Zum anderen wurde dies durch den Widerstand der AfD gegen die Einführung einer dritten Geschlechtsoption im Personenstandsgesetz deutlich, die das Bundesverfassungsgericht für verfassungsrechtlich geboten befunden hatte.

Auf der dritten Stufe findet eine Dämonisierung statt: LGBTIQ-Bewegungen werden als feindliche Kräfte dargestellt, die eine gegen das deutsche Volk gerichtete Agenda verfolgten. Die Rede ist von „Regenbogenpropaganda“ oder einer „perversen Regenbogenagenda“. Besonders häufig wird LGBTIQ-Aktivismus mit Pädophilie in Verbindung gebracht, etwa wenn Aufklärungsprojekte oder von queeren Trägern betriebene Kindertagesstätten pauschal als Gefährdung von Kindern dargestellt werden.

Auf der vierten Stufe schließlich zielen Funktionär*innen der AfD darauf ab, LGBTIQ-Personen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Funktionär*innen konstruieren eine scharfe Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem und fordern, dass LGBTIQ-Identitäten im Privaten gelebt werden und sich öffentlich zurückhalten sollen. Dies äußert sich unter anderem in Forderungen nach einem Verbot des Christopher Street Day (CSD). Mehrere Funktionär*innen beziehen sich positiv auf die restriktive Gesetzgebung in Russland, Ungarn und Georgien als Vorbilder. Die CSD-Verbotsforderung wird zwar nicht von allen Funktionär*innen geteilt, steht aber in engem Zusammenhang mit herabwürdigenden Äußerungen, die nicht nur politische Inhalte zum Ziel haben, sondern die öffentliche Sichtbarkeit von LGBTIQ-Personen als solche zum Problem erklären.

[3507] AfD-Fraktion Brandenburg, Gegen die Leugnung der Biologie - Das biologische Geschlecht kann man nicht wechseln, Drs. 7/9385 vom 12.03.2024, S. 1.

Entsprechende Einstellungen ziehen sich örtlich und hierarchisch durch sämtliche Ebenen der Partei. Das zeigt sich in parlamentarischen Initiativen und sonstigen Verlautbarungen der Fraktionen ebenso wie in Einzeläußerungen der Funktionär*innen. Es finden sich relevante Äußerungen von sechs der vierzehn gegenwärtigen Bundesvorstandsmitglieder[3508] und von sieben der zwölf gegenwärtigen Mitglieder des Vorstands der Bundestagsfraktion[3509], einschließlich der Bundessprecherin Alice Weidel. Weiterhin sind Äußerungen von sechs Mitgliedern des einflussreichen Münzenmaier-Netzwerks in den Belegen vertreten. Im Vergleich zum Rassismus der AfD (siehe oben A.I.2.b)) sind diese Zahlen bemerkenswert, handelt es sich doch bei sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten um eine zahlenmäßig deutlich kleinere Gruppe als bei Menschen mit Migrationsgeschichte.

Es gibt keine nennenswerten Strömungen in der Partei, die andere Auffassungen vertreten. Lediglich aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen finden sich Äußerungen, in denen von „volle[r] Akzeptanz“ die Rede ist und Transitionen sowie der Geschlechtseintrag divers anerkannt werden. Der ausgesprochenen LGBTIQ-Feindlichkeit besonders äußerungsaktiver Funktionär*innen – zum Beispiel Beatrix von Storch, Martin Reichardt oder Vanessa Behrendt – widerspricht niemand. Auch die lesbische Parteisprecherin Alice Weidel oder die Gruppe der Alternativen Homosexuellen (AHO) sprechen sich nicht direkt gegen die LGBTIQ-feindlichen Äußerungen aus.

Die von den aufgeführten Funktionär*innen der AfD angestrebte Geschlechterordnung ist auch eng mit dem völkischen Nationalismus der Partei verknüpft: Die heterosexuelle Kernfamilie gilt als „Keimzelle der Gesellschaft“, deren vorrangiger Zweck die Zeugung von Kindern sei, um den Fortbestand des ethnisch verstandenen deutschen Volkes zu sichern. In den Wahlprogrammen und öffentlichen Äußerungen der AfD zeigt sich dieses Denken durchgängig. Die Partei

[3508] Weidel, Brandner, Hohloch, Reichardt, Scholz, Gnauck.
[3509] Weidel, von Storch, König, Frohnmaier, Baumann, Brandner, Komning.

propagiert das Leitbild der „normalen Familie aus Vater, Mutter und Kindern“ und stellt es in direkten Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und dem vermeintlichen „Aussterben“ des deutschen Volkes. LGBTIQ-Lebensweisen werden als minderwertig dargestellt, weil sie keinen Beitrag zum „Fortbestand des Volkes“ leisteten. Die heteronormative Ideologie der AfD steht dadurch in unmittelbarem Zusammenhang mit der in der Partei verbreiteten rassistischen Verschwörungserzählung des „Großen Austauschs“ (siehe oben A.II.2.b)cc)).

In ihrer Grundtendenz ist die AfD damit insgesamt von einer LGBTIQ-feindlichen Ideologie geprägt.

Die Verfassungsfeindlichkeit der AfD im Hinblick auf LGBTIQ-Personen kann sich erst aus angestrebten rechtlich konkretisierten Maßnahmen und/oder einem Verhalten ihrer Anhänger*innen ergeben. Diese sind allerdings im Lichte der vielzähligen rein ideologischen programmatischen und Einzeläußerungen auszulegen. Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass führende Funktionär*innen der AfD rhetorisch den vollwertigen Subjektstatus von LGBTIQ-Personen in Frage stellen – etwa durch Pathologisierungen („krankhaft“, „Abartigkeiten“, „Perversitäten“), durch die systematische Verweigerung der geschlechtlichen Identität von trans Personen (Deadnaming, Misgendering) sowie durch Dämonisierungen, die LGBTIQ-Aktivismus pauschal mit Pädophilie in Verbindung bringen. Wenn führende Funktionär*innen und Mandatsträger*innen öffentliche LGBTIQ-Sichtbarkeit zu einer Bedrohung von Kindern und Familie erklären und dabei Regenbogenfamilien als Ausdruck von „Dekadenz“ und „Degeneration“ bezeichnen, bleibt zwar offen, welche Mittel genau ergriffen werden sollen, um diese konstruierte Bedrohung abzuwenden. Die Sprache des Pathologischen und des Kindesschutzes begründet aber eine Argumentationsgrundlage dafür, dass LGBTIQ-Personen nicht als gleichwertig, sondern als zu regulierendes gesellschaftliches Problem zu behandeln sind.

3. Realisierung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit durch rechtliche Maßnahmen

Im Folgenden wird geprüft, ob die AfD das Ziel verfolgt, heteronormative Zweigeschlechtlichkeit durch konkrete rechtliche Maßnahmen zu realisieren, die die Menschenwürde der betroffenen Personen verletzen würden.

Hierfür werden zunächst Forderungen nach der Abschaffung der ‚dritten Option' sowie der Möglichkeit, den binären Geschlechtseintrag zu ändern, untersucht (dazu unter A.V.3.a)). Hierauf folgt die Prüfung, ob die Forderung der Partei, die Ehe für Personen desselben Geschlechts abzuschaffen, mit der Menschenwürde vereinbar ist (dazu unter A.V.3.b)). Das Gesamtergebnis zu konkreten LGBTIQ-feindlichen angestrebten rechtlichen Maßnahmen der Partei findet sich unter A.V.3.c)).

a) Verweigerung der geschlechtlichen Identität

Teile der Partei fordern die Abschaffung der ‚dritten Option' als Geschlechtseintrag oder der Möglichkeit, den binären Geschlechtseintrag zu ändern. Im Folgenden werden zunächst die verfassungsrechtlichen Anforderungen für die personenstandsrechtliche Anerkennung der geschlechtlichen Identität dargestellt (dazu unter A.V.3.a)aa)). Im Folgenden werden die von der AfD konkret geforderten Maßnahmen untersucht und ihre Vereinbarkeit mit der Menschenwürde geprüft (dazu unter A.V.3.a)bb)).

aa) Maßstabskonkretisierung

Zunächst sind die verfassungsrechtlichen Anforderungen für die personenstandsrechtliche Anerkennung der geschlechtlichen Identität näher zu bestimmen. Dabei sind die vollständige Streichung des dritten Geschlechtseintrags und die Abschaffung der Möglichkeit zur Änderung des binären Geschlechtseintrags gesondert zu betrachten, da sie unterschiedliche Personengruppen und Schutzrichtungen betreffen.

Laut Bundesverfassungsgericht schützt das allgemeine Persönlichkeitsrecht die geschlechtliche Identität,[3510] die regelmäßig ein konstituierender Aspekt der Persönlichkeit ist.[3511] Ein elementarer Bestandteil dieses Schutzes ist die Freiheit, die private Sphäre selbstbestimmt gestalten zu können. Dazu zählt einerseits die geschlechtliche Identität selbst.[3512] Das Gericht hat andererseits die personenstandsrechtliche Anerkennung der geschlechtlichen Identität ausdrücklich der absolut geschützten Intimsphäre[3513] zugeordnet:

> Art. 1 Abs. 1 GG schützt die Würde des Menschen, wie er sich in seiner Individualität selbst begreift und seiner selbst bewußt wird. Hierzu gehört, daß der Mensch über sich selbst verfügen und sein Schicksal eigenverantwortlich gestalten kann. Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet die freie Entfaltung der im Menschen angelegten Fähigkeiten und Kräfte. Die Menschenwürde und das Grundrecht auf freie Persönlichkeitsentfaltung gebieten daher, den Personenstand des Menschen dem Geschlecht zuzuordnen, dem er nach seiner psychischen und physischen Konstitution zugehört.[3514]

Die geschlechtliche Identität – und damit auch ihre rechtliche Anerkennung im Personenstand – ist folglich der absolut geschützten Intimsphäre[3515] zuzuordnen. Ein Eingriff durch vollständige Verweigerung der personenstandsrechtlichen Anerkennung lässt sich dementsprechend nicht rechtfertigen.

[3510] Siehe grundlegend *Adamietz*, Geschlecht als Erwartung. Das Geschlechtsdiskriminierungsverbot als Recht gegen Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität, 2011.
[3511] BVerfG, Beschluss v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16 – *Geschlechtsidentität*; BVerfG, Beschluss v. 27.05.2008 – 1 BvL 10/05, Rn. 190 ff. – *Transsexuelle V*; BVerfG, Beschluss v. 11.01.2011 – 1 BvR 3295/07, Rn. 123 ff. – *Lebenspartnerschaft von Transsexuellen*.
[3512] *Kämmerer*, in: v. Münch/Kunig, GG, 8. Aufl. 2025, Art. 2 Rn. 61 ff.
[3513] Zur Intimsphäre siehe BVerfG, Urteil v. 10.05.1957 – 1 BvR 550/52, BVerfGE 6, 389 (433) – *Homosexuelle*; BVerfG, Beschluss v. 16.07.1969 – 1 BvL 19/63, BVerfGE 27, 1 (8) – *Mikrozensus*; BVerfG, Beschluss v. 15.01.1970 – 1 BvR 13/68, BVerfGE 27, 344 (350) – *Ehescheidungsakten*; BVerfG, Beschluss v. 14.09.1989 – 2 BvR 1062/87, BVerfGE 80, 367 (382) – *Tagebuch*.
[3514] BVerfG, Beschluss v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, BVerfGE 49, 286 (298) – *Transsexuelle I*.
[3515] Vgl. zum Prüfungsmaßstab der Intimsphäre: *Eichberger*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 2 Rn. 159 ff. *Lang*, in: BeckOK GG, 62. Ed. 15.06.2025, Art. 2 Rn. 79; BverfG, Urteil v. 03.03.2004 – 1 BvR 2378/98 u.a., Rn. 118 – *Großer Lauschangriff*.

Für das Diskriminierungsverbot gilt: Das Bundesverfassungsgericht hat in der Dritten-Option-Entscheidung festgestellt, dass die Versagung eines positiven Geschlechtseintrags für inter Personen eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG darstellt[3516] und dass die Zuordnung zu einem Geschlecht eine Schlüsselposition sowohl im Selbstverständnis einer Person als auch in ihrer Wahrnehmung durch andere einnimmt – ausdrücklich auch für Personen jenseits der binären Geschlechtskategorien.[3517]

Hieraus folgt, dass die vollständige Abschaffung des dritten Geschlechtseintrags neben Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG eben auch die Menschenwürde verletzt, wenn sie bewirkt, die Existenz von Personen jenseits der binären Geschlechterordnung rechtlich zu leugnen. Denn eine solche vollständige Negation der geschlechtlichen Identität würde eine Ungleichbehandlung darstellen, die an ein kaum oder nicht verfügbares Merkmal anknüpft (Geschlecht) und dabei willkürlich diskriminiert. Eine solche rechtliche Aberkennung der geschlechtlichen Identität würde schwere Nachteile erzeugen und würde potenziell extrem demütigend wirken (siehe zum Maßstab oben Teil 2 A.I.1).

Eine solche Wertung ergibt sich auch daraus, dass das Bundesverfassungsgericht feststellte, dass bereits die Verweigerung der personenstandsrechtlichen Anerkennung die selbstbestimmte Entwicklung und Wahrung der Persönlichkeit der Betroffenen spezifisch gefährdet und es ihnen erschwert, sich in der Öffentlichkeit als die Person zu bewegen und wahrgenommen zu werden, die sie in geschlechtlicher Hinsicht sind[3518] – von Ausweiskontrollen über Arztbesuche bis hin zur Kommunikation mit Behörden.

Gleiches gilt für die vollständige Abschaffung der Möglichkeit zur Änderung des binären Geschlechtseintrags für trans Personen. Das Bundesverfassungsgericht

---

[3516] BVerfG, Beschluss v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16 – *Geschlechtsidentität*.
[3517] BVerfG, Beschluss v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, Rn. 39 – *Geschlechtsidentität*.
[3518] BVerfG, Beschluss v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, Rn. 48 – *Geschlechtsidentität*.

stellte bereits 1978 fest, dass einer trans Frau die Möglichkeit eines unauffälligen Lebens als Frau versagt werde, wenn sie im Rechtsleben gegen ihren Willen als Mann behandelt werde.[3519] Die Möglichkeit zur Änderung des Geschlechtseintrags besteht für trans Personen seit 1980;[3520] eine vollständige Beseitigung würde zu einer gravierenden Verschlechterung ihrer rechtlichen Stellung führen.

bb) Politisches Konzept der AfD in Bezug auf geschlechtliche Identität

Fraglich ist zunächst, ob die AfD durch rechtliche Maßnahmen die Abschaffung des dritten Geschlechtseintrags für nichtbinäre und inter Personen anstrebt. Hierfür müsste eine entsprechende Forderung mit hinreichender Gewissheit belegbar sein. Dies wird für den sachsen-anhaltischen Landesverband (dazu unter A.V.3.a)bb)(1)(a)) sowie für die Bundespartei und weitere Landesverbände (dazu unter A.V.3.a)bb)(1)(b)) getrennt geprüft.

Daneben fordert die AfD die Abschaffung des Selbstbestimmungsgesetzes und dessen Ersatz durch ein neues Gesetz mit höheren Hürden dafür, den binären Geschlechtseintrag zu ändern. Es ist zu prüfen, ob die angestrebte Neuregelung die Menschenwürde der Betroffenen verletzen würde (dazu unter A.V.3.a)bb)(2)).

(1) Abschaffung der „dritten Option“ als Geschlechtseintrag

(a) Landesverband Sachsen-Anhalt

Für die Annahme, der Landesverband Sachsen-Anhalt strebe die vollständige Abschaffung der dritten Option an, bestehen gewichtige Anhaltspunkte. In einer Antwort auf die LSVD-Wahlprüfsteine aus dem Jahr 2021 war zu lesen:

[3519] BVerfG, Beschluss v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, BVerfGE 49, 286 (297 f.) – *Transsexuelle I*.

[3520] Bundesgesetzblatt Jahrgang 1980 Teil I Nr. 56, ausgegeben am 16.09.1980, Seite 1654, Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), vom 10.09.1980.

Nein. Wir wollen – im Gegenteil – die Kategorie „divers“ aus dem Personenstandsgesetz streichen. Das binäre Geschlechterverhältnis bildet einen grundlegenden Rahmen des Menschseins. Es ist deshalb zu respektieren und zu pflegen.

Ulrich Siegmund forderte ebenfalls, das „dritte Geschlecht“ im Geburtenregister abzuschaffen, wie an diesem Facebook-Post der AfD-Fraktion am 18. August 2018 zu erkennen ist:



AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt
16. August 2018 ·

+++ Bundesregierung billigt dritte Geschlechtsoption - Siegmund: #Genderwahnsinn beenden! Kein drittes Geschlecht im Geburtsregister! +++

Künftig soll es eine dritte Geschlechtsoption mit der Bezeichnung „#divers“ im #Geburtsregister für trans- und intersexuelle Menschen geben. Das beschloss das Bundeskabinett mit seinem #Gesetzesentwurf vom 15. August 2018. Bei der Eintragung in das Geburtsregister gab es bisher neben den Eintragungen „männlich“ und „weiblich“ nur die Möglichkeit, gar kein Kreuzchen für das Geschlecht zu setzen. Mit der Einführung des dritten Geschlechts in das Register sollen alle Menschen ihre geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung selbst bestimmen. Die GroKo setzt damit eine im vergangenen Jahr getroffene Entscheidung des #Bundesverfassungsgerichts um. Bis Ende 2018 soll die #Gesetzesänderung in Kraft treten.

Ulrich Siegmund MdL, erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender der #AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, hält diesen Genderwahnsinn für „völlig überflüssig“. Während Alters- und Kinderarmut und die steigende Kriminalitätsrate Deutschland belastet, „setzt unsere Regierung ihre Prioritäten darauf, dass sich ab sofort jeder sein Geschlecht selbst aussuchen darf“, so Siegmund weiter. „Diesen Unsinn können wir nicht nachvollziehen. Wir sehen auch keine Diskriminierung in der biologischen Zuordnung zu einem der beiden Geschlechter, daher werden wir uns als AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt auch weiterhin gegen jegliche Versuche wehren, die Ideologie des Gender-Zirkus noch tiefer in unserer Gesellschaft zu verankern.“

#AfDwirkt #ltlsa #lsa #SachsenAnhalt #Magdeburg #Gender #Genderzirkus #ZeitFürVeränderung #MerkelMussWeg

Martin Reichardt, Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt und Bundesvorstandsmitglied, sowie familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, postete ein Video auf TikTok am 06. Juni 2023:

> Die Pläne der Ampel-Regierung: […] Neue selbstdefinierte Geschlechtereinträge von non-binär bis divers für Geburtsurkunden und Reisepässe. […] Also wir haben hier wirklich ein breites Horror-Panoptikum.[3521]

Der Kreisverband Bitterfeld-Wolfen schrieb am 15. April 2025 auf Telegram:

> Es gibt noch Normalität in #Europa: In Ungarn gibt es nur noch Mann und Frau!
>
> Der Mensch ist entweder ein Mann oder eine Frau: Das gilt ab sofort in #Ungarn, nachdem die Verfassung dahingehend geändert wurde. 140 Parlamentarier stimmten für den Änderungsantrag, es gab lediglich 21 Gegenstimmen. So kam die für eine Verfassungsänderung notwendige Zweidrittelmehrheit erwartungsgemäß zustande.[3522]

Diese Anhaltspunkte reichen gleichwohl nicht aus, um die genannte Forderung für den maßgeblichen Zeitpunkt 2026 mit der erforderlichen Verlässlichkeit zu belegen. Der Wahlprüfstein-Antwort von 2021 kommt zwar erhebliches Indizgewicht zu; die Urheberschaft dieser Antwort ist jedoch nicht abschließend geklärt. Es lässt sich nicht feststellen, ob sie von autorisierten Vertreter*innen des Landesverbands oder durch nachgeordnete Mitarbeiter*innen verfasst und verantwortet wurde; eine verbindliche Positionierung des Landesverbands lässt sich darauf nicht verlässlich stützen.

Siegmunds Äußerung stammt aus dem Jahr 2018 und liegt damit acht Jahre zurück. Ohne weitere bestätigende Belege aus jüngerer Zeit vermag sie keine tragfähige Aussage über die aktuelle politische Position des Landesverbands im Jahr 2026 zu begründen.

[3521] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, TikTok-Post vom 06.06.2023, https://tiktok.com/@mr_afd/video/7241460822269103387 .

[3522] AfD Bitterfeld-Wolfen, Telegram-Post vom 15.04.2025, https://t.me/afd_bitterfeld_wolfen/16548 [zur Datenbank].

Entscheidend ins Gewicht fällt schließlich, dass weder das Landtagswahlprogramm zur Wahl 2021 noch sonstige programmatische Dokumente oder Gesetzentwürfe des Landesverbands die Forderung nach Abschaffung der dritten Option ausdrücklich enthalten. Dieser Befund wird dadurch verstärkt, dass die Forderung auch im „Regierungsprogramm“ für Sachsen-Anhalt nicht aufgegriffen wurde. Der Post des Kreisverbands Bitterfeld-Wolfen und Reichardts TikTok-Beitrag lassen zwar eine ideologische Affinität zur Ablehnung rechtlicher Geschlechtervielfalt erkennen – namentlich die normative Festschreibung binärer Zweigeschlechtlichkeit als Leitbild –, belegen jedoch keine konkrete gesetzgeberische Forderung des Landesverbands. Mag die Kombination aus Wahlprüfstein-Antwort, dem Zitat Siegmunds und der erkennbaren ideologischen Ausrichtung des Landesverbands starke Indizien darstellen, so genügen sie doch nicht, um die vollständige Abschaffung der dritten Option als verbindliche politische Forderung des Landesverbands im Jahr 2026 festzustellen.

(b) Bundespartei und andere Landesverbände

Das Bundestagswahlprogramm 2025 und Verlautbarungen der Bundestagsfraktion legen nahe, dass die AfD auf eine Abschaffung des dritten Geschlechtseintrags abzielt – ohne dies ausdrücklich zu fordern. Im Wahlprogramm heißt es lediglich, die „Realität der Zweigeschlechtlichkeit“ müsse „wieder anerkannt werden“,[3523] ein Indiz, das für sich genommen jedoch keinen hinreichenden Nachweis darstellt.

Deutlicher wird die Stoßrichtung in einem Instagram-Beitrag der Bundestagsfraktion vom 21. Januar 2025. Darin begrüßte der damalige außenpolitische Sprecher Matthias Moosdorf die „Rückkehr zur Anerkennung von zwei Geschlechtern“ unter Trump als Schritt, der sich mit den „politischen Zielen“ der AfD-Bundestagsfraktion decke:

[3523] AfD, Bundestagwahlprogramm 2025, S. 151.

> Die Rückkehr zur Anerkennung von zwei Geschlechtern entspricht dem traditionellen Verständnis der AfD-Bundestagsfraktion. Die Entscheidung zur Rückkehr zur Zweigeschlechtlichkeit ist ein wichtiger Schritt, der den biologischen Tatsachen Rechnung trägt und unser Verständnis einer stabilen und bewährten Gesellschaftsordnung unterstützt.[3524]

In ähnlicher Richtung erklärte der familienpolitische Sprecher Martin Reichardt im April 2025 – mit Verweis auf ein Urteil des UK Supreme Court –, die Fraktion werde „den Weg des Schutzes der nur zwei existierenden Geschlechter [...] fortsetzen“,[3525] was den Ausschluss inter und nichtbinärer Personen impliziert, ohne die Abschaffung der dritten Option klar auszusprechen.

Auf Ebene einzelner Funktionär*innen finden sich explizitere Forderungen. Der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Christian Blex forderte nach der ungarischen Verfassungsänderung vom April 2025, Deutschland solle sich „ein Vorbild an Ungarn nehmen und ähnliches in sein Grundgesetz schreiben“.[3526] René Springer kommentierte dieselbe Änderung: „Deutschland braucht diesen Kurs – und zwar dringend.“[3527] Und der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban mahnte, „dieser wissenschaftsfeindliche Genderkult“ müsse „ins Absurditäten-Museum geschickt“ werden: „Nur die AfD hat den Mut das anzupacken.“[3528]

Diesen Aussagen stehen vereinzelte relativierende Äußerungen entgegen. So erkannte der mecklenburg-vorpommersche Abgeordnete Horst Förster ausdrück-

---

[3524] AfD-Fraktion im Bundestag, Instagram-Beitrag vom 21.01.2025, https://www.instagram.com/p/DFFvYSqsf6n .
[3525] AfD-Fraktion im Bundestag, Pressemitteilung vom 21.04.2025, https://afdbundestag.de/sogenanntes-selbstbestimmungsgesetz-unverzueglich-abschaffen/.
[3526] Christian Blex, MdL in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 17.04.2025, https://t.me/christianblex/1788 .
[3527] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 14.04.2025, https://x.com/rene_springer/status/1911857481187221584 .
[3528] Jörg Urban, MdL in Sachsen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Sachsen, Telegram-Post vom 20.02.2024, https://t.me/joergurbansachsen/2218# .

lich an, dass die „rechtliche Zulassung eines sogenannten dritten Geschlechts“ der biologischen Zweigeschlechtlichkeit „nicht entgegensteht“.[3529]

In der Gesamtschau zeigen die vorliegenden Äußerungen, dass einzelne Personen in der AfD auf eine Abschaffung des dritten Geschlechtseintrags abzielen. Dies lässt sich allerdings nicht für die Bundespartei oder weitere Landesverbände belegen.

(c) Zwischenergebnis

Zwar liegen sowohl für den sachsen-anhaltischen Landesverband (siehe oben A.V.3.a)bb)(1)(a)) als auch für die Bundespartei und weitere Landesverbände (siehe oben A.V.3.a)bb)(1)(b)) starke Anzeichen dafür vor, dass sie die Abschaffung des dritten Geschlechtseintrags für nichtbinäre und inter Personen anstreben. Mit hinreichender Gewissheit lässt sich eine solche Forderung jedoch für keine dieser Gliederungen belegen.

(2) Abschaffung der Möglichkeit, den binären Geschlechtseintrag zu ändern

Fraglich ist weiter, ob die AfD die Abschaffung der Möglichkeit, den binären Geschlechtseintrag zu ändern, anstrebt.

Es existieren Einzeläußerungen auf Bundesebene, in denen von einer „ersatzlosen“ Streichung des Selbstbestimmungsgesetzes die Rede ist. So schrieb die damalige Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundessprecherin Mariana Harder-Kühnel in einem Beitrag auf Facebook: „Wir fordern die ersatzlose Streichung des vorgeschlagenen ‚Selbstbestimmungs‘-Gesetzes.“[3530] Auch andere Äußerungen weisen stark in die Richtung, dass es trans Personen nicht mehr

---

[3529] Horst Förster, MdL Mecklenburg-Vorpommern, Plenarprotokoll der 87. Sitzung vom 25.09.2024,8. Wahlperiode, Landtag Mecklenburg-Vorpommern, S. 116, https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/dokument/62689.

[3530] Mariana Harder-Kühnel, ehem. MdB aus Hessen und ehem. stv. Bundessprecherin, Facebook-Post vom 10.07.2023, https://www.facebook.com/M.Harder.Kuehnel/posts/pfbid037MoVFaP79LiJZuqBGVyzZ5veRCK1VKXtqs62NH6hYHdLxUqyt1h52ozTwWgn68Dil .

gestattet würde, ihren Geschlechtseintrag korrigieren zu lassen. So postete Tomasz Froelich am 6. April 2023 auf X:

> Man sollte jetzt nicht herumcucken und etwas vom „rechtlichen Status als Frau“ faseln, der konträr zum biologischen Geschlecht sein könne. Beides hat identisch zu sein. Hier jetzt derlei Zugeständnisse zu machen, ist exemplarisch der Grund, warum Konservative immer verlieren.[3531]

Am 10. April 2025 schrieb der nordrhein-westfälische Landesschatzmeister Christian Blex auf X:

> Auch der Transgender-Quatsch geht unter der neuen Regierung weiter. Man hat bei Union + SPD offensichtlich noch immer nicht verstanden, dass das Geschlecht eine unveränderliche Eigenschaft ist.
>
> Das Selbstbestimmungsgesetz gehört nicht evaluiert, es gehört ersatzlos abgeschafft.[3532]

Christian Braun, Stadtrat in Erfurt, schrieb am 23. Mai 2020 auf X:

> „Das ungarische Parlament beschließt eine Gesetzesänderung, nach der das bei der Geburt eingetragene Geschlecht später nicht geändert werden kann.“ Stehe ich hinter.[3533]

Bezugnehmend auf diesen Post verdeutlichte er außerdem, dass es einen engen Zusammenhang zwischen dieser Forderung und der ideologischen Vorstellung davon gibt, dass eine Transition nicht möglich sei:

> Man kann sein Geschlecht nicht ändern. Dies wird einem von der Natur gegeben. Anstatt sein Geschlecht ändern zu können, sollte dies als psychische Störung anerkannt werden. Wenn wir mal ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass es eine ist.[3534]

[3531] Tomasz Froelich, MdEP, X-Post vom 06.04.2023, https://x.com/tomaszfroelich/status/1643959272601014275 [zur Datenbank].
[3532] Christian Blex, MdL in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, X-Beitrag vom 10.04.2025, https://x.com/christianblex/status/1910351096259739812 .
[3533] Christian Braun, AfD-Stadtrat in Erfurt, X-Post vom 23.05.2020, https://x.com/braunafd/status/1264224916494340097 .
[3534] Christian Braun, AfD-Stadtrat in Erfurt, X-Post vom 23.05.2020, https://x.com/BraunAfD/status/1264225585678647298 [zur Datenbank].

Die Forderung nach einer „ersatzlosen“ Streichung des Selbstbestimmungsgesetzes findet sich auch vom Bundestagsabgeordneten, Mitglied im Bundesschiedsgericht sowie ehemaligen Vorsitzenden des Landesverbands Saarland Christian Wirth: „Es wird Zeit, diesen Unfug zu beenden und dieses Gesetz ersatzlos wieder abzuschaffen. Das ist allerdings nur mit der AfD möglich!“[3535]

Eine „ersatzlose“ Streichung des Selbstbestimmungsgesetzes hätte zur Folge, dass es keinerlei Möglichkeit mehr gäbe, den Geschlechtseintrag zu ändern. Denn das Selbstbestimmungsgesetz trat an die Stelle des Transsexuellengesetzes, das die Änderung von Personenstand und Vornamen zuvor geregelt hatte. Bei einer ersatzlosen Streichung des Selbstbestimmungsgesetzes träte folglich eine menschenwürdewidrige Situation ein, in der trans Personen keine Möglichkeit mehr hätten, ihr rechtliches Geschlecht ihrem gelebten Geschlecht anzupassen. Dies ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts[3536] (siehe oben A.V.3.a)aa)).

Andere Äußerungen stehen der Annahme des Ziels, die Änderungsmöglichkeit vollständig abzuschaffen, allerdings entgegen. So forderte die Bundestagsfraktion in einem Antrag am 9. September 2025 zwar die Aufhebung des Selbstbestimmungsgesetzes. Gleichzeitig soll jedoch eine Übergangsregelung geschaffen werden, die „evidenzbasiert, verfassungskonform und frauen-, jugend- und kinderschutzorientiert ausgestaltet ist“.[3537] In diesem Antrag führt die Bundestagsfraktion aus, dass sie die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum TSG zur Kenntnis genommen habe und sich daran orientieren würde:

> Aus dem Geschriebenen geht hervor, dass das sogenannte ‚Selbstbestimmungsgesetz‘ (SBGG) unverzüglich aufzuheben ist. Verfassungsrechtliche Bedenken verbieten hier

---

[3535] Christian Wirth, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Landesvorsitzender Saarland sowie Mitglied im Bundesschiedsgericht, Telegram-Post vom 13.08.2024, https://t.me/wirthsklartext/285 .
[3536] BVerfG, Beschluss v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, BVerfGE 49, 286 – *Transsexuelle I*.
[3537] AfD-Fraktion im Bundestag, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag aufheben – Rechtsklarheit und Schutz vulnerabler Gruppen wie Frauen und Jugendlicher wiederherstellen, 09.09.2025, Drs. 21/1547, S. 2.

> den Rückgriff auf das alte Transsexuellengesetz (TSG). Das alte Transsexuellengesetz wurde durch das Bundesverfassungsgericht in Teilen für verfassungswidrig erklärt (z. B. Zwang zur Operation oder Begutachtung). Eine Rückkehr zum TSG in unveränderter Form ist daher nicht möglich, da es der Wiedereinführung verfassungswidriger Inhalte in Gesetzesform entsprechen würde. Umso dringlicher ist eine Übergangsregelung, die verfassungskonforme Schutzstandards wahrt, bis eine neue gesetzliche Grundlage auf evidenzbasierter Forschung und ethischer Verantwortung entwickelt wird.[3538]

In einem weiteren Antrag mit dem Titel „Transsexuellengesetz erhalten und den Schutz von Menschen mit Geschlechtsdysphorie verbessern“ vom 1. September 2023 forderte die Bundestagsfraktion:

> II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
>
> 1. von der Einführung eines ‚Selbstbestimmungsgesetzes‘ abzusehen und stattdessen
> 2. eine Gesetzesnovelle vorzulegen, die den Wechsel des Geschlechts nach dem Transsexuellengesetz an die Zustimmung einer interdisziplinären Kommission bindet, der zumindest drei Personen mit folgenden Qualifikationen angehören:
>
> a) eine Person mit medizinischer Berufsqualifikation, vorzugsweise der Hausarzt;
>
> b) eine Person, die über eine psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische Berufsqualifikation verfügt;
>
> c) eine Person mit einer sozialpädagogischen oder vergleichbaren Berufsqualifikation[3539]

Damit wäre der Wechsel des Geschlechtseintrags an höhere Hürden geknüpft als in der letzten Variante des Transsexuellengesetzes (TSG), das durch das Selbstbestimmungsgesetz ersetzt wurde. Nach dem TSG waren „die Gutachten von zwei Sachverständigen [...], die auf Grund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung mit den besonderen Problemen des Transsexualismus ausreichend vertraut sind“, nötig.

[3538] AfD-Fraktion im Bundestag, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag aufheben – Rechtsklarheit und Schutz vulnerabler Gruppen wie Frauen und Jugendlicher wiederherstellen, 09.09.2025, Drs. 21/1547, S. 2.
[3539] AfD-Fraktion im Bundestag, Transsexuellengesetz erhalten und den Schutz von Menschen mit Geschlechtsdysphorie verbessern, 01.09.2023, Ds. 20/8203.

Das Erfordernis eines Kommissionsgutachtens ist grundsätzlich missbrauchsanfällig. Da die Kommission ihre Zustimmung verweigern kann, kommt ihr faktisch ein Vetorecht über den Geschlechtseintragswechsel zu. Je nachdem, wie die inhaltlichen Anforderungen an die Zustimmung ausgestaltet werden, könnten diese Kriterien so gefasst sein, dass eine signifikante Zahl von trans Personen sie nicht zu erfüllen vermag und ihnen der Wechsel des Geschlechtseintrags damit de facto verwehrt bliebe. Von dem Erfordernis des Gutachtens distanzierte sich die AfD jedoch in dem Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2025 unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.[3540]

Insgesamt werden in der AfD damit unterschiedliche Positionen in Bezug auf die Frage vertreten, ob das Recht für trans Personen, ihren binären Geschlechtseintrag von männlich zu weiblich oder von weiblich zu männlich zu ändern, abgeschafft werden sollte. Einerseits finden sich explizite Forderungen danach, dass eine rechtliche Änderung nicht möglich sein sollte – üblicherweise mit dem verfassungsrechtlich nicht haltbaren Argument, dass der Personenstand eine „biologische Realität“ reflektieren sollte.[3541] Andererseits findet sich eine grundsätzliche, wenn auch pathologisierende Anerkennung von Geschlechtsdysphorie als psychischer Krankheit sowie ein Verweis auf die Urteile des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf das Transsexuellengesetz. Schlussendlich liegt jedoch keine ausreichende Konkretisierung hinsichtlich der politischen Pläne der AfD in Bezug auf trans Personen vor, die belegen würde, dass eine Korrektur des Geschlechtseintrags überhaupt nicht mehr oder nur unter menschenwürdewidrigen Bedingungen möglich wäre.

[3540] AfD-Fraktion im Bundestag, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag aufheben – Rechtsklarheit und Schutz vulnerabler Gruppen wie Frauen und Jugendlicher wiederherstellen, 09.09.2025, Drs. 21/1547, S. 2.
[3541] So bereits das BVerfG, Beschluss v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, BVerfGE 49, 286 – *Transsexuelle I*.

b) Abschaffung der Ehe für Personen des gleichen Geschlechts

Die AfD fordert die Abschaffung der Ehe für Personen des gleichen Geschlechts, wie aus einem Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion vom 8. Oktober 2018 hervorgeht.[3542] Im Januar 2025 sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Stephan Brandner, gegenüber ZDFheute, dass diese Position nach wie vor Beschlusslage seiner Fraktion sei. Ob das auch die nächste Fraktion so sehe, könne er zwar noch nicht absehen, aber: „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die jetzige Gesetzeslage gegen Artikel 6 im Grundgesetz verstößt."[3543] In dem vorliegenden Gesetzentwurf wird gefordert, das Lebenspartnerschaftsgesetz in seiner bis zum 30. September 2017 geltenden Fassung wieder einzuführen.

Die Abschaffung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare würde eine bestehende Gleichstellung rückgängig machen und hätte unmittelbare rechtliche Konsequenzen in Bereichen wie Erbschaft, Krankenversicherung und Adoption.[3544] Die AfD möchte aber das Lebenspartnerschaftsgesetz wieder einführen, sodass ein Verstoß gegen die Menschenwürdegarantie nicht im Raum steht.

c) Fazit

Trotz entsprechender Hinweise im sachsen-anhaltischen Landesverband, in der Bundespartei und in den übrigen Landesverbänden lässt sich eine Forderung nach Abschaffung des dritten Geschlechtseintrags nicht mit hinreichender Gewissheit nachweisen (siehe oben A.V.3.a)bb)(1)(c)). Zwar deutet die programmatische Festschreibung binärer Zweigeschlechtlichkeit in Verbindung mit einzelnen Äußerungen von Funktionsträger*innen auf eine solche Zielrichtung hin;

[3542] AfD-Fraktion im Bundestag, Gesetzentwurf „Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts", 08.10.2018, BT Drs. 19/4810.
[3543] *Rzepka*, Will die AfD die Ehe für alle abschaffen?, in: ZDFheute, 17.01.2025, https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/ehe-fuer-alle-afd-bundestag-bundestagswahl-100.html (abgerufen am: 04.02.2026).
[3544] Vgl. *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 459.

eine verbindliche, dem jeweiligen Verband zurechenbare Positionierung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Auch eine vollständige Abschaffung der Möglichkeit insbesondere für trans Personen, den binären Geschlechtseintrag zu ändern, ist als Parteiziel nicht hinreichend belegbar. Einzelne Äußerungen auf Bundes- und Landesebene sowie die ideologische Ausrichtung der Partei lassen entsprechende Bestrebungen erkennen; die vorliegenden parlamentarischen Initiativen der Bundestagsfraktion sehen jedoch dem Grunde nach eine – wenn auch mit höheren Hürden versehene – Möglichkeit zur Personenstandsänderung vor (siehe oben A.V.3.a)bb)(2)).

Weiterhin fordert die AfD zwar die Abschaffung der Ehe für Personen gleichen Geschlechts, gleichzeitig soll das Lebenspartnerschaftsgesetz stattdessen eingeführt werden. Da grundsätzlich eine gleichwertige Alternative zur „Ehe“ bestehen würde, läge kein Verstoß gegen die Menschenwürde vor (siehe oben A.V.3.b)).

Insgesamt verfolgt die AfD damit gegenwärtig nicht nachweisbar das Ziel, heteronormative Zweigeschlechtlichkeit durch konkrete rechtliche Maßnahmen, die mit der Menschenwürde nicht vereinbar sind, zu realisieren.

4. Missachtung der Menschenwürde durch Äußerungen als Verhalten der Anhänger

Neben den „Zielen“ einer Partei wird in diesem Gutachten auch das „Verhalten der Anhänger“ als normativ gleichrangiges Kriterium behandelt. Die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Dogmatik differenziert insoweit nicht hinreichend klar zwischen den „Zielen“ einer Partei und dem „Verhalten ihrer Anhänger“. Insbesondere erweckt das Gericht den Eindruck, dass sich das Tatbestandsmerkmal des Verhaltens in Zurechnungsfragen erschöpfe.[3545]

[3545] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13 – *NPD II*.

Das würde aber dem normativen Gleichrang zwischen „Zielen“ und „Verhalten“, der sich im Wortlaut des Art. 21 Abs.2 GG ausdrückt, nicht gerecht. Dies ergibt sich vor allem aus dem Zweck des Parteiverbots: Eine Partei kann sich auch dann zu einer Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung entwickeln, wenn sich ihre Ziele überhaupt nicht bestimmen lassen, sie aber zum Beispiel durch massenhaftes gewalttätiges Verhalten diese Grundordnung in Frage stellt (siehe oben Maßstäbe Teil 2 B.II und B.IV).

Aus diesem Grund werden nachfolgend möglicherweise menschenwürdewidrige Äußerungen einzelner AfD-Funktionär*innen geprüft. Unerheblich ist, ob diese Äußerungen bereits strafrechtlich sanktioniert wurden. Unter A.V.4.a) wird die Negation der geschlechtlichen Identität von trans/inter/nichtbinären Personen durch Funktionär*innen der AfD betrachtet, unter A.V.4.b) die Gleichsetzung von LGBTIQ mit Pädophilie. Schließlich wird unter A.V.4.c) geprüft, ob insgesamt eine systematische Herabwürdigung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten stattfindet.

a) Negation der geschlechtlichen Identität

Betrachtet wird zunächst die Herabwürdigung von trans/inter/nichtbinären Personen durch die vollständige Negation ihrer geschlechtlichen Identität. Dafür ist zunächst zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen entsprechende Äußerungen die Menschenwürde der betroffenen Personen angreifen (dazu unter A.V.4.a)aa)). Im Folgenden werden transfeindliche Herabwürdigungen (dazu unter A.V.4.a)bb)), die Darstellung von Transition als Verstümmelung (dazu unter A.V.4.a)cc)) und gezieltes Deadnaming und Misgendering konkreter Personen (dazu unter A.V.4.a)dd)) durch Funktionär*innen der AfD dargestellt und jeweils anhand der aufgestellten Maßstäbe bewertet.

aa) Maßstabskonkretisierung: Negation der geschlechtlichen Identität

Fraglich ist zunächst, unter welchen Voraussetzungen Äußerungen, die sich gegen trans/inter/nichtbinäre Personen richten, als Verletzungen der

Menschenwürde einzustufen und damit relevantes Verhalten i.S.d. Art. 21 Abs. 2 GG sind. Damit Äußerungen die Menschenwürde angreifen, darf sich die feindselige Handlung nicht nur gegen einzelne Persönlichkeitsrechte wie etwa die Ehre richten, sondern muss den Menschen im Kern seiner Persönlichkeit treffen, indem er unter Missachtung des Gleichheitssatzes als minderwertig dargestellt und ihm das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten wird.[3546]

Als Anhaltspunkt, wann diese Schwelle im Kontext von trans Personen überschritten ist, dient eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1978. Das Gericht stellte klar, dass Art. 1 Abs. 1 GG die Würde des Menschen schützt, „wie er sich in seiner Individualität selbst begreift und seiner selbst bewußt wird."[3547] Das Gericht schlussfolgerte daraus, dass Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht es gebieten, den Menschen so anzuerkennen, wie er nach seiner psychischen und physischen Konstitution ist.[3548] Daraus lässt sich ableiten, dass die Menschenwürde nicht nur die abstrakte Menschlichkeit schützt – also das bloße Anerkanntsein als Angehörige der Gattung Mensch –, sondern die Person in ihrer konkreten Identität, so, wie sie sich selbst versteht.

Eine Menschenwürdeverletzung durch das „Verhalten der Anhänger" liegt somit dann vor, wenn durch eine Äußerung eine vollständige Negation der geschlechtlichen Identität und damit der eigenen Existenz als trans/inter/nichtbinäre Person ausgedrückt wird. Denn genau dann wird der Mensch im Kern seiner Persönlichkeit getroffen und er wird ausdrücklich in seiner eigenen geschlechtlichen Identität als „falsch" und damit minderwertig verstanden.

[3546] BVerfG, Kammerbeschluss v. 02.11.2020 – 1 BvR 2727/19, juris, Rn. 15 – *Ugah Ugah*; sowie BVerfG, Kammerbeschluss v. 06.09.2000 – 1 BvR 1056/95, NJW 2001, 61 (63); BVerfG, Kammerbeschluss v. 25.03.2008 – 1 BvR 1753/03, NJW 2008, 2907 (2909) – *Heimatvertriebenenlied*; *Anstötz*, in: MüKo-StGB, 5. Aufl. 2025, § 130 Rn. 55 Fn. 275 m.w.N.
[3547] BVerfG, Beschluss v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, BVerfGE 49, 286 (298) – *Transsexuelle I*.
[3548] BVerfG, Beschluss v. 11.10.1978 – 1 BvR 16/72, BVerfGE 49, 286 (298) – *Transsexuelle I*.

Dabei handelt es sich nicht um einen eigenständigen, neben die Maßstabskonkretisierung hinsichtlich menschenverachtender Äußerungen gegenüber Muslim*innen (siehe oben A.I.4.b)aa)) tretenden Schwellenwert, sondern um dessen trans-spezifische Ausformung: Die vollständige Negation der geschlechtlichen Identität greift gerade deshalb in den Würdekern, weil sie der betroffenen Person abspricht, als die zu existieren, als die sie sich selbst versteht – und ihr damit das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der Gemeinschaft bestreitet.

Eine Transsexualität pathologisierende Äußerung erfüllt diesen Maßstab jedoch nicht automatisch. Erforderlich ist, dass sie aus Sicht eines unvoreingenommenen, verständigen Publikums objektiv erkennen lässt, dass den Betroffenen die gleichberechtigte Zugehörigkeit zur staatlichen Gemeinschaft abgesprochen wird und nicht lediglich eine medizinisch verfehlte Einordnung vorgenommen wird.[3549] Maßgeblich ist daher nicht die Pathologisierung als solche, sondern dass die Äußerung – etwa durch Kontext, Sprachgestus oder den Zusammenhang mit weiteren herabwürdigenden Aussagen – die geschlechtliche Identität der Betroffenen nicht anerkennt und damit ihre Personalität insgesamt als minderwertig darstellt.

Weiter muss eine Äußerung, damit die Schwelle zur Missachtung der Menschenwürde überschritten wird, sich unmittelbar auf einen Menschen beziehen, nicht lediglich auf eine „Ideologie“.[3550] Außerdem muss, wenn es sich um keinen Individualangriff handelt, eine spezifische Gruppe klar benannt werden (siehe oben A.I.4.b)aa)).[3551]

Diese Anforderungen könnten eindeutig transfeindliche Herabwürdigungen (dazu unter A.V.4.a)bb)), insbesondere die Diffamierung von geschlechtsangleichenden Operationen als „Verstümmelung“ (dazu unter A.V.4.a)cc)) erfüllen.

[3549] Vgl. zu dieser Differenzierung BayObLG, Beschluss vom 09.09.2025 – 206 StRR 212/25, das die Gleichsetzung mit „psychisch Kranken“ bzw. „körperlich Behinderten“ für sich genommen gerade nicht als Stigmatisierung zu „unwertem Leben“ ansah.
[3550] OLG Hamm, Beschluss v. 11.12.2025 – 3 ORs 54/25 – *Transgenderismus*.
[3551] *Hoven/Witting*, Die Verhetzende Beleidigung in § 192 a StGB – Zum strafrechtlichen Umgang mit gruppenbezogenen Beleidigungen, NStZ 2022, 589 (592).

Das Gleiche gilt für sogenanntes Deadnaming und Misgendering, wofür jedoch die Maßstäbe noch weiter zu konkretisieren sind (dazu unter A.V.4.a)dd)).

bb) Transfeindliche Herabwürdigungen

Die nachfolgend aufgeführten Äußerungen von Funktionär*innen der AfD könnten die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen und damit jeweils die Menschenwürde der adressierten trans Personen missachten.

(1) Bundesverband und EU-Fraktion

(a) Maximilian Krah

In einer Rede zum politischen Aschermittwoch im bayerischen Osterhofen am 14. Februar 2024, die auf YouTube live vom AfD-Bundesverband[3552] übertragen wurde und im Nachhinein auf den YouTube-Accounts der Landesverbände Sachsen[3553] und Bayern[3554] hochgeladen wurde, sagte Maximilian Krah:

> Die Wahrheit ist, dass [Deadname] Ganserer Vater von zwei Kindern ist. Er ist ein Mann und er kann sich tausendmal eine blonde Perücke aufsetzen und anziehen wie eine Bordsteinschwalbe. Er wird keine Frau werden, meine Damen und Herren. Halten wir daran fest.[3555]

Krahs Äußerung könnte die geschlechtliche Existenz der damaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserers als trans Frau vollständig negieren und damit ihre Menschenwürde missachten.

[3552] Maximilian Krah, Rede, Youtube-Post vom 14.02.2024 auf dem Kanal AfD TV, https://www.youtube.com/watch?v=QmBcHPvosEI [zur Datenbank], Zeitstempel: 01:25:36.
[3553] Maximilian Krah, Rede am 14.02.2024, Youtube-Post vom 19.02.2024 auf dem Kanal AfD Sachsen, https://www.youtube.com/watch?v=t1QUcRR2KDw [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:09:09.
[3554] Maximilian Krah, Rede am 14.02.2024, Youtube-Post vom 19.02.2024 auf dem Kanal AfD Bayern TV, https://www.youtube.com/watch?v=U5nyOUdlMhs [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:09:09.
[3555] Maximilian Krah, Rede am 14.02.2024, Youtube-Post vom 19.02.2024 auf dem Kanal AfD Bayern TV, YouTube-Beitrag vom 20.02.2024, https://www.youtube.com/watch?v=U5nyOUdlMhs [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:09:09.

Tessa Ganserer müsste durch die Äußerung als minderwertig dargestellt und ihr das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten werden. Es kommt nicht darauf an, dass das Lebensrecht als solches bestritten wird, sondern das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft.[3556] Maßgeblich ist daher, ob die Betroffenen als Menschen mit gleicher personaler Würde adressiert werden oder ob sie als wesensfremd, gefährlich oder gemeinschaftsunfähig erscheinen.

Maßgeblich ist nicht das Deadnaming (dazu unter A.V.4.a)dd)), sondern die Formulierung: „Er wird keine Frau werden, meine Damen und Herren. Halten wir daran fest." Diese Aussage erschöpft sich nicht in der Verneinung ihres gegenwärtigen Status als Frau, sondern schließt ihre Existenz als trans Frau kategorisch und dauerhaft aus. Krah trifft damit keine Aussage über eine politische Frage – etwa über das Selbstbestimmungsgesetz oder den rechtlichen Umgang mit Geschlechtsidentität –, sondern stellt Ganserers geschlechtliche Existenz als solche als prinzipiell unmöglich dar.

Nach dem oben entwickelten Maßstab greift diese Verneinung unmittelbar in den Würdekern. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass die Menschenwürde gebietet, den Menschen so anzuerkennen, wie er nach seiner psychischen und physischen Konstitution ist. Krah verweigert Ganserer genau diese Anerkennung: nicht in einem rechtspolitischen Kontext, sondern mit dem Anspruch, eine unveränderliche Wahrheit über ihre Person auszusprechen. Ihre geschlechtliche Identität wird damit nicht als politisch umstrittene Kategorie behandelt, sondern als wesensfremd und der Wirklichkeit prinzipiell unzugänglich dargestellt.

Verstärkt wird dies durch den Vergleich mit einer „Bordsteinschwalbe". Dieser Ausdruck verknüpft Ganserers äußeres Erscheinungsbild mit einer vulgär-entwürdigenden Konnotation und unterstreicht, dass es Krah nicht um sachliche

[3556] KG Berlin, Urt. v. 26.11.1997, (5) 1 Ss 145/94 (30/94) = BeckRS 1997, 12287, Rn. 18 ff.

Kritik geht, sondern um persönliche Herabsetzung. Aus Sicht eines unvoreingenommenen, verständigen Publikums lässt die Äußerung in ihrer Gesamtheit – kategorische Verneinung, entwürdigender Vergleich, appellative Bekräftigung gegenüber dem Publikum – objektiv erkennen, dass Ganserer die gleichberechtigte Zugehörigkeit zur staatlichen Gemeinschaft abgesprochen wird.

Die Aufforderung, daran „festzuhalten“, gibt der Aussage schließlich den Charakter einer kollektiven Verständigung: Das Publikum wird aufgefordert, die Negation von Ganserers Identität als gemeinsamen Standpunkt zu übernehmen. Damit wird ihr nicht lediglich ein bestimmter Rechtsstatus bestritten, sondern die Anerkennung als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft schlechthin verweigert.

Da sich Krahs Äußerung unmittelbar auf eine namentlich adressierte Person bezieht, sind auch die personenbezogenen Anforderungen des Maßstabs erfüllt. Die Äußerung erfüllt damit die Voraussetzungen einer Missachtung der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG.

(b) Martin Reichardt

Am 14. November 2024 schrieb der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt auf X:

> Das blüht dem Normalbürger übrigens wenn perverse Transextremisten wie @nyke_slawik das Sagen haben! Die Opposition wird verboten, aber wer einen gestörten [Deadname], der sich mit Gummibrüsten und Perücke z.B. Georgina nennt, als Mann bezeichnet wird bestraft! Und da sich gruene Pädophilieverharmlosung und Inzestlegalisierungsüberlegungen noch nicht eingepreist.[3557]

Reichardts Äußerung ist hinsichtlich der beiden betroffenen Personen unterschiedlich zu beurteilen.

[3557] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 14.11.2024, https://x.com/M_Reichardt_AfD/status/1857054609627340921 [zur Datenbank].

Soweit sich die Äußerung gegen Nyke Slawik richtet, scheidet eine Menschenwürdeverletzung nach dem hiesigen Maßstab aus. Die Bezeichnung „perverse Transextremisten“ stellt zwar eine schwere Diffamierung dar. Sie negiert Slawiks Geschlechtsidentität jedoch nicht. Die Äußerung hat noch einen Bezug zu ihrer politischen Haltung und richtet sich nicht gegen ihre Existenz als trans Frau an sich.

Soweit sich die Äußerung gegen Georgina Kellermann richtet, könnte der Maßstab erfüllt sein.

Reichardt verwendet den Deadname von Kellermann, bezeichnet sie als „gestört“ und reduziert ihr äußeres Erscheinungsbild auf „Gummibrüste[…] und Perücke“. Jedes dieser Elemente für sich genommen bewegt sich im Bereich der Pathologisierung. Entscheidend ist die Einbettung dieses individuellen Angriffs in den Gesamtkontext der Äußerung.

Reichardt stellt Kellermann nicht als kranke, sondern als gefährliche Person dar: als Angehörige einer Gruppe, die „das Sagen hat“, die Opposition verbieten lasse und deren Angehörige strafrechtlich gegen Andersdenkende vorgingen. Damit verweigert er ihr nicht nur die Anerkennung als trans Frau, sondern zeichnet sie als Mitglied einer extremistischen Machtgruppe, die den Normalbürger bedroht. Diese Rahmung greift das Kriterium der Gefährlichkeit auf: Kellermann erscheint nicht als Person mit gleicher personaler Würde, sondern als Repräsentantin einer Bedrohung der staatlichen Gemeinschaft.

Verstärkt wird dies durch den assoziativen Verweis auf „Pädophilieverharmlosung und Inzestlegalisierungsüberlegungen“ am Ende der Äußerung. Dieser Nachsatz ist grammatisch zwar an „grüne“ Positionen geknüpft, steht aber im unmittelbaren Kontext einer Äußerung, die trans Identität und politischen Extremismus verknüpft und auf eine konkret benannte trans Person zielt. Aus Sicht eines unvoreingenommenen, verständigen Publikums lässt die Gesamtäußerung objektiv erkennen, dass Kellermann – als trans Frau und als Angehörige der so

beschriebenen Gruppe – die gleichberechtigte Zugehörigkeit zur staatlichen Gemeinschaft abgesprochen wird.

Die Anforderung eines unmittelbaren Personenbezugs ist erfüllt: Kellermann wird durch Deadname und hinreichend konkrete Beschreibung individuell identifizierbar adressiert.

Die Äußerung erfüllt damit, soweit sie sich gegen Kellermann richtet, die Voraussetzungen einer Missachtung der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG.

(2) Julian Adrat, AfD Berlin

Julian Adrat ist AfD-Kandidat für die Berliner Abgeordnetenwahlen im September 2026. Er wurde auf Listenplatz 15 der Landespartei gewählt. Adrat schrieb am 6. Februar 2025 auf X:

> Trump verbannt Perverse aus dem Frauensport. Die Bestie Transgenderismus ist getroffen, aber ihr muss der Nährboden entzogen werden: Perverse raus aus den Parlamenten, raus aus den Institutionen. Trump macht's vor, Milei macht's vor. Wir können das auch![3558]

Damit bezog sich Adrat darauf, dass der US-amerikanische Präsident ein Dekret mit dem Titel „Keeping Men Out of Women's Sports" unterzeichnet hatte, das trans Personen die Teilnahme am Frauensport verbietet.

Die Äußerung könnte die Menschenwürde von trans Personen als Gruppe im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG missachten. Dafür müsste im ersten Schritt eine spezifische Gruppe klar benannt werden. Die Bezeichnung „Perverse" ist zwar eine Schmähvokabel, ihr Bezug auf trans Personen ergibt sich jedoch eindeutig aus dem Kontext – dem Verweis auf den Ausschluss aus dem Frauensport, der Nennung von „Transgenderismus" sowie dem politischen Kontext der Äußerung insgesamt. Ein unvoreingenommenes, verständiges Publikum kann keinen Zweifel

---

[3558] Julian Adrat, AfD-Kandidat für die Berliner Abgeordnetenwahl, X-Post vom 06.02.2025, https://x.com/JulianAdrat/status/1887409336353161306 [zur Datenbank].

daran haben, welche Gruppe gemeint ist. Das Erfordernis einer klar benannten Gruppe ist erfüllt.

Diese Gruppe müsste durch die Äußerung als minderwertig dargestellt und ihr das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten werden. Es kommt nicht darauf an, dass das Lebensrecht als solches bestritten wird, sondern das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft.[3559] Maßgeblich ist daher, ob die Betroffenen als Menschen mit gleicher personaler Würde adressiert werden oder ob sie als wesensfremd, gefährlich oder gemeinschaftsunfähig erscheinen. Aus der Forderung „Perverse raus aus den Parlamenten, raus aus den Institutionen“ ergibt sich, dass den Betroffenen die gleichberechtigte Zugehörigkeit zur staatlichen Gemeinschaft abgesprochen werden soll. Außerdem knüpft die Bezeichnung von trans Personen als „Perverse“ an eine Zuschreibung sexueller Devianz an, die trans Identität als Ausdruck moralischer Verdorbenheit und nicht als schutzwürdige Persönlichkeitseigenschaft begreift.

Aus Sicht eines verständigen Publikums lässt die Äußerung objektiv erkennen, dass trans Personen nicht als elementar gleiche Menschen, sondern als wesensfremd und gemeinschaftsgefährdend erscheinen, denen die Teilhabe an staatlichen Institutionen zu verwehren ist. Die Äußerung erfüllt damit die Voraussetzungen einer Missachtung der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG.

(3) Marvin Weber, Nordrhein-Westfalen

Der Paderborner Kreisvorsitzende Marvin Weber schrieb am 4. April 2023 bei Telegram:

> [Deadname] Ganserer, ein Mann, der sich „Tessa“ nennt und eine Perücke aufsetzt, ist bei den Grünen über die LGBTQ-Quote und „Transbonus“ auf die Liste der Grünen in den Bundestag gewählt worden. Solche Leute gehören nach St. Pauli als Quotentranse oder in psychische Behandlung, aber normalerweise nicht in den Bundestag!

[3559] KG Berlin, Urt. v. 26.11.1997, (5) 1 Ss 145/94 (30/94) = BeckRS 1997, 12287, Rn. 18 ff.

> Wie dummdreist und ideologisch verwahrlost diese geistigen Tiefflieger im Bundestag sind, war mir schon seit Jahren klar, doch wie perfide sie dort ihr Zirkuszelt im Sinne dieser Clownsrepublik aufgebaut haben und uns Deutsche jeden Tag aufs Neue blamieren und radikal für 0,1% der geschlechtslosen Vollzeitkastraten an uns vorbei regieren, während bei uns jeden Tag Schwerstkriminelle einwandern, Clans ihr Unwesen treiben, Klaubanden das Hinterland ausplündern, deutsche Rentner in den Mülltonnen nach Kleingeld suchen und unsere Frauen zweimal überlegen, ob sie noch ins Freibad gehen oder abends durch den Park joggen wollen, weil ja der böse „Rechtspopulist“ an der Ecke warten könnte, nicht wahr?[3560]

Die Äußerung könnte die Menschenwürde Tessa Ganserers sowie trans Personen als Gruppe im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG missachten.

Bezogen auf Tessa Ganserer liegt ein individueller Angriff vor. Außerdem müsste eine hinreichend bestimmbare Gruppe bezeichnet werden. Dies ist der Fall: Trans Personen werden als Gruppe benannt.

Ganserer sowie die Gruppe der „trans Personen“ müsste ferner als minderwertig dargestellt und aus der Gemeinschaft ausgegrenzt werden. Die Formulierung „ein Mann, der sich ‚Tessa' nennt und eine Perücke aufsetzt“ negiert Ganserers Identität als trans Frau vollständig. Ihre Geschlechtsidentität wird nicht als politisch umstrittene Kategorie behandelt, sondern als Verkleidung dargestellt, die über einen selbst gewählten Namen und ein äußerliches Accessoire nicht hinausgeht. Damit wird ihr abgesprochen, als die zu existieren, als die sie sich selbst versteht. Dies greift nach dem hiesigen Maßstab in den Würdekern, weil die Menschenwürde gebietet, den Menschen so anzuerkennen, wie er nach seiner psychischen und physischen Konstitution ist (so auch unter A.V.4.a)dd)(1)).

Die Forderung „Solche Leute gehören [...] nicht in den Bundestag“ bestreitet Ganserer – und trans Personen als der so bezeichneten Gruppe – das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft

---

[3560] Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 04.04.2023, https://t.me/marvinweber_afd/908# [zur Datenbank].

unmittelbar. Die parlamentarische Teilhabe wird ihr nicht als erschlichene dargestellt, die korrigiert werden müsste, sondern als solche verweigert. Damit liegt ebenso eine explizite Ausschlussforderung aus staatlichen Institutionen vor (vergleiche dazu bereits die Äußerung von Julian Adrat, siehe oben A.V.4.a)bb)(2)).

Verstärkt wird dies durch die Einbettung von Ganserers damaliger parlamentarischer Präsenz in eine Aufzählung sozialer Missstände – einwandernde Schwerstkriminelle, Clans, Raubüberfälle, verarmte Rentner, Frauen, die sich nicht mehr sicher fühlen. Trans Repräsentation im Bundestag wird damit als Teil desselben Problems gerahmt wie Gewalt und gesellschaftlicher Verfall. Aus Sicht eines unvoreingenommenen, verständigen Publikums lässt diese Rahmung objektiv erkennen, dass Ganserer und trans Personen als Gruppe nicht als elementar Gleiche, sondern als Bedrohung der staatlichen Gemeinschaft erscheinen.

Die Äußerung erfüllt damit die Voraussetzungen einer Missachtung der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG.

cc) Transition als „Verstümmelung“

Zahlreiche Äußerungen warnen vor einer „Verstümmelung“ von Kindern und Jugendlichen, sollten sich diese geschlechtsangleichenden Operationen unterziehen. Dies stellt in der Regel keine Verletzung der Menschenwürde dieser Kinder und Jugendlichen dar, weil solche Äußerungen typischerweise als – wenngleich unsachliche und verletzende – Kritik an geschlechtsangleichenden Operationen für Minderjährige zu verstehen sind, nicht als Angriff auf diese Minderjährigen selbst. Etwas anderes würde gelten, soweit sich eine Äußerung erkennbar gegen konkrete Minderjährige oder ihre Eltern als Personen richtet.

Es finden sich ferner Äußerungen, in denen allgemein die körperliche Transition von trans Personen als „Verstümmelung“ bezeichnet wird. Geschlechtsangleichende Operationen – die medizinisch anerkannte, leitliniengestützte Verfahren sind – erscheinen damit als verwerflich. Trans Personen, die

geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen haben vornehmen lassen, werden insgesamt als „verstümmelt“, das heißt als schwer verletzt und körperlich entstellt, herabgewürdigt. Indem solche Äußerungen geschlechtsangleichende Maßnahmen nicht als medizinischen Vorgang, sondern als verunstaltende Selbstbeschädigung ohne personalen Wert behandeln, erscheinen trans Personen nicht als Träger*innen einer schützenswerten Identität, sondern als Personen, die ihre eigene körperliche Integrität zerstört haben. Damit wird ihnen der Anspruch auf Anerkennung als die Personen, die sie sind, grundlegend verweigert. Trans Identitäten und die Selbstbestimmung der Betroffenen werden so nicht nur auf abwertende Weise negiert, sondern den Betroffenen wird das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeiten in der staatlichen Gemeinschaft bestritten.

(1) Maximilian Krah

So schrieb Maximilian Krah am 23. August 2023 auf X: „‚Transfrauen‘ sind verstümmelte Männer!“[3561].

In einem Podcast auf YouTube sagte er im Januar 2025:

> Wenn du ein Mann bist und sagst, du willst kein Mann sein, willst eine Frau sein, bist du am Ende ja trotzdem ein Mann, halt nur ein verstümmelter Mann, der einen Hormon-Cocktail nimmt und scheußlich aussieht. Ja, Frau mit Bartwuchs. Also, dann sei doch einfach ein Mann.[3562]

Der X-Beitrag – „‚Transfrauen' sind verstümmelte Männer!“ – negiert die Geschlechtsidentität von trans Frauen als Gruppe kategorisch und verbindet diese Negation unmittelbar mit dem Verstümmelungsvorwurf. Die Anführungszeichen um „Transfrauen“ signalisieren, dass Krah die Kategorie selbst als Fiktion behandelt. Trans Frauen sind in seiner Darstellung keine Frauen, sondern Männer – und

---

[3561] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 23.08.2023, https://x.com/krahmax/status/1694243404916383768 [zur Datenbank].
[3562] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, YouTube-Podcast vom 18.01.2025, https://www.youtube.com/watch?v=hDtCgLDWBoI [zur Datenbank], Min. 02:32:32–02:32:44.

zwar solche, die ihre körperliche Integrität zerstört haben. Nach dem hiesigen Maßstab erscheinen trans Frauen damit nicht als Trägerinnen einer schützenswerten Identität, sondern als Personen, die sich selbst verstümmelt haben und deren Anspruch auf Anerkennung als die Personen, die sie sind, grundlegend zu verweigern ist. Die Äußerung richtet sich gegen die Existenz von trans Frauen als solche.

Die Podcast-Äußerung vom Januar 2025 wiederholt und verschärft diesen Befund. „Bist du am Ende ja trotzdem ein Mann, halt nur ein verstümmelter Mann“ verbindet die kategorische Identitätsnegation erneut mit dem Verstümmelungsvorwurf. Hinzu tritt die ästhetische Erniedrigung: „der einen Hormon-Cocktail nimmt und scheußlich aussieht. Ja, Frau mit Bartwuchs.“ Trans Frauen werden damit nicht nur als Männer mit zerstörter körperlicher Integrität dargestellt, sondern als abstoßend und ihrer äußeren Erscheinung nach dem Spott preisgegeben. Der abschließende Imperativ „dann sei doch einfach ein Mann“ verweigert jeder Auseinandersetzung mit trans Identität die Grundlage: Die Möglichkeit, als trans Frau zu existieren, wird nicht als politisch umstritten behandelt, sondern als schlechterdings ausgeschlossen. Aus Sicht eines unvoreingenommenen, verständigen Publikums lässt die Gesamtäußerung objektiv erkennen, dass trans Frauen nicht als Träger*innen gleicher personaler Würde erscheinen, sondern als Personen, denen das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der Gemeinschaft zu verweigern ist.

Der X-Beitrag richtet sich gegen trans Frauen als klar benannte Gruppe; die Podcast-Äußerung enthält darüber hinaus eine individuell adressierbare Komponente, soweit sie sich an trans Frauen als angesprochene Personen richtet. Beide Äußerungen erfüllen damit die Voraussetzungen einer Missachtung der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG.

Bei einer Kundgebung in Aachen sagte Krah am 9. September 2023:

> Wenn sich ein Mann Frauenkleider anzieht, wird er nicht zur Frau, sondern er wird zu einem hässlichen Mann in Frauenkleidern. Und wenn sich dieser Mann anschließend

> seinen Schniedel abschneiden lässt, dann wird er ein behinderter, hässlicher Mann in Frauenkleidern. Aber er wird nie eine Frau werden, meine Damen und Herren.[3563]

Die Äußerung erfüllt den dargelegten Maßstab. Sie verbindet drei Elemente, die jeweils für sich die Würdeschwelle berühren und in ihrer Kumulation eine Missachtung der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG begründen.

Die Formulierung „Er wird nie eine Frau werden, meine Damen und Herren“ negiert die Geschlechtsidentität von trans Frauen kategorisch und dauerhaft. Sie entspricht strukturell der bereits unter A.V.4.a)bb)(1)(a) geprüften Aschermittwoch-Formulierung, auf deren Subsumtion verwiesen wird.

Die Wendung „seinen Schniedel abschneiden lässt“ beschreibt geschlechtsangleichende Operationen in einer vulgär-trivialisierenden Weise, die deren medizinische Legitimität und persönliche Bedeutung vollständig negiert. Der Eingriff erscheint nicht als medizinisches Verfahren, sondern als sinnlose Selbstverstümmelung.

Die Zuschreibung „behindert“ geht über die bisher geprüften Fälle hinaus: Sie spricht trans Frauen nach geschlechtsangleichenden Operationen nicht nur die Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität ab, sondern stellt sie als in ihrer Persönlichkeitsentfaltung dauerhaft beeinträchtigt dar. In Kombination mit der wiederholten ästhetischen Erniedrigung – „hässlich“ – entsteht das Bild einer Person, der auf mehreren Ebenen zugleich der Anspruch auf Anerkennung als gleichwertige Persönlichkeit verweigert wird.

Aus Sicht eines unvoreingenommenen, verständigen Publikums lässt die Gesamtäußerung objektiv erkennen, dass trans Frauen nicht als Trägerinnen gleicher personaler Würde erscheinen, sondern als Personen, deren Existenz als trans Frauen wesensfremd und deren Lebensrecht als gleichwertige Persönlich-

---

[3563] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Rede, X-Post vom 09.09.2023, https://x.com/vitusstudemund/status/1700519187989328149 [zur Datenbank].

keit in der staatlichen Gemeinschaft zu verweigern ist. Die Äußerung richtet sich gegen trans Frauen als klar benannte Gruppe.

Die Voraussetzungen einer Missachtung der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG sind erfüllt.

Die Junge Alternative Baden-Württemberg repostete dieses Video am 10. September 2023 mit den Worten „So sieht's aus!".[3564]

(2) Nicole Höchst

Am 18. Juli 2022 bezeichnete die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst eine konkrete trans Person auf X als „verstümmelt". Eine Meldung, laut der die Schwimmerin Lia Thomas als „Frau des Jahres" nominiert worden sei, kommentierte Höchst folgendermaßen:

> Jetzt platzt mir aber langsam was. Seit wann sind vormals biologische, hormonell und chirurgisch verstümmelte Männer den biologischen Frauen in ihrer biologischen Kategorie vorgesetzt? Weil SIE das so wollen?[3565]

Die Äußerung erfüllt den dargelegten Maßstab und missachtet die Menschenwürde von Lia Thomas sowie trans Frauen als Gruppe im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG.

Die Formulierung „hormonell und chirurgisch verstümmelte Männer" charakterisiert trans Frauen als Personen, nicht als Ergebnis bestimmter medizinischer Verfahren. Damit unterscheidet sich die Äußerung grundlegend von einer Kritik an geschlechtsangleichenden Maßnahmen als Prozeduren: Höchst beschreibt, was trans Frauen sind – nämlich Männer, die durch hormonelle und chirurgische Eingriffe verstümmelt wurden. Die Kombination aus vollständiger Identitätsnegation und Verstümmelungszuschreibung entspricht strukturell der

---

[3564] Junge Alternative Baden-Württemberg, X-Post vom 10.09.2023, https://x.com/generationbw/status/1700863778512904636 [zur Datenbank].
[3565] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, X-Post vom 18.07.2022, https://x.com/nicole_hoechst/status/1549143216909426690 [zur Datenbank].

entwickelten Maßstabskonkretisierung (siehe oben A.V.4.a)aa)) und trifft trans Frauen im Kern ihrer Persönlichkeit.

Die Wendung „vormals biologische“ verstärkt diesen Befund. Sie räumt zwar ein, dass eine Veränderung stattgefunden hat, rahmt diese jedoch nicht als Identitätsentwicklung, sondern als Entfernung von einer biologischen Realität unter gleichzeitiger Zufügung von Verstümmelung. Trans Frauen erscheinen damit nicht als Personen, die so anzuerkennen sind, wie sie nach ihrer psychischen und physischen Konstitution sind, sondern als Männer, die ihre ursprüngliche biologische Integrität zerstört haben.

Die Äußerung richtet sich zugleich individuell gegen Lia Thomas, die namentlich durch die kommentierte Meldung adressiert wird, und kollektiv gegen trans Frauen als Gruppe, auf die Höchst mit „vormals biologische… verstümmelte Männer“ verallgemeinernd Bezug nimmt. Beide Anforderungen des Personenbezugs sind damit erfüllt.

Aus Sicht eines unvoreingenommenen, verständigen Publikums lässt die Äußerung objektiv erkennen, dass trans Frauen nicht als Trägerinnen gleicher personaler Würde erscheinen, sondern als Personen, denen das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft zu verweigern ist.

Die Voraussetzungen einer Missachtung der Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG sind erfüllt.

dd) Deadnaming und Misgendering konkreter Personen

Ein im Widerspruch zur Menschenwürde stehendes Verhalten der Anhänger*innen der AfD könnte auch in Deadnaming und Misgendering konkreter Personen liegen. Im Folgenden wird unter A.V.4.a)dd)(1) zunächst aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist. Unter A.V.4.a)dd)(2) werden entsprechende Äußerungen von AfD-Funktionär*innen dargestellt und schließlich unter A.V.4.a)dd)(3) analysiert, ob diese als Verletzung der Menschenwürde anzusehen sind.

(1) Maßstabskonkretisierung: Deadnaming und Misgendering als Menschenwürdeverletzung

Zu klären ist zunächst, ob und unter welchen Voraussetzungen Deadnaming und Misgendering als Angriff auf die Menschenwürde der jeweils adressierten Person anzusehen sind.

Misgendering ist die Anrede einer Person mit einem Geschlecht, das nicht ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Deadnaming ist die Verwendung des früheren, nicht mehr geführten Namens. Beides berührt zunächst zumindest die Sozialsphäre, da Name und Ehre dem gesellschaftlichen Achtungsanspruch zugehören.[3566] Beide Handlungen weisen jedoch auch einen qualitativen Bezug zur Intimsphäre auf, indem sie die adressierte Person mit einer abgelehnten Identität konfrontieren und ihr die selbst empfundene und gelebte Identität absprechen. Damit könnte es sich unter bestimmten Voraussetzungen durchaus um einen Angriff auf die Menschenwürde der adressierten Person(en) handeln.

Allerdings hat das Kammergericht die Verwendung des Pronomens „es“ für die trans Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer bei der Prüfung des Straftatbestands der Beleidigung nicht für eine Verletzung von Ganserers Menschenwürde gehalten.[3567] Begründet hat es das damit, dass die geschlechtliche Identität „in der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung regelmäßig als ‚ein‘ konstituierender Aspekt der eigenen Persönlichkeit (vgl. BVerfGE 147, 1 [19]; BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 17. November 2023 – 1 BvR 1915/23 –, juris), nicht als der die menschliche Würde ausmachende Kern bezeichnet“ werde.

Diese Entscheidung beruht jedoch auf einem Fehlverständnis der zitierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.[3568] Das Kammergericht

---

[3566] *Lang*, in: BeckOK GG, 63. Ed. 15.09.2025, Art. 2 Rn. 105.

[3567] KG Berlin, Urt. v. 29.01.2024 – 2 ORs 38/23.

[3568] Für eine Menschenwürdeverletzung durch Misgendern und Deadnaming ebenfalls: LG Frankfurt am Main, Beschluss v. 18.07.2024 – 2-03 O 275/24, S. 7 – *Sportstudio*; bestätigt durch LG Frankfurt am Main, Urteil v. 14.11.2024 – 2-03 O 275/24, juris – *Aufhebung einer einstweiligen Verfügung*. Offen gelassen wurde dies von OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 30.04.2026 – 16 U 90/25.

scheint das Bundesverfassungsgericht dahingehend (miss-) zu verstehen, dass der Umstand, einer von mehreren Aspekten konstituiere die Persönlichkeit, dem Schluss entgegenstehe, dieser Aspekt betreffe gerade ihren Menschenwürdekern. Das ist schon nicht logisch, weil mehrere Aspekte gemeinsam diesen Kern ausmachen können; es steht aber auch im Widerspruch zu der „herausragenden Bedeutung“, die das Bundesverfassungsgericht der Zuordnung zu einem Geschlecht für die individuelle Identität zuspricht, sowie zu der „Schlüsselposition sowohl im Selbstverständnis einer Person als auch dabei […], wie die betroffene Person von anderen wahrgenommen wird“[3569].

Ungeachtet dessen hat das Kammergericht aber auch nicht über einen Fall von Deadnaming oder Misgendern entschieden, sondern über die Verwendung des Pronomens „es“. Auch insoweit ist die Entscheidung zwar kritikwürdig, weil sie den entmenschlichenden Charakter des Pronomens nicht hinreichend gewichtet; indes warf es dem dortigen Angeklagten gerade nicht vor, er habe Ganserer gezielt mit einem falschen Namen beziehungsweise Geschlecht adressiert, um sie zu verletzen.

Ob und in welchen Fällen Deadnaming und Misgendering die Menschenwürde der Betroffenen verletzen, ist damit unabhängig von der Kammergerichtsentscheidung zu bestimmen.

Ausgehend von den oben ermittelten Maßstäben (siehe oben A.V.4.a)aa)) liegt ein Menschenwürdeverstoß in Äußerungen, mit denen eine einzelne Person oder eine klar benannte Gruppe – wie etwa alle trans Frauen – als minderwertig dargestellt und ihr Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten wird (siehe oben A.I.4.b)aa)).

Hierzu haben Deadnaming und Misgendering durchaus das Potenzial: Sie greifen nicht nur in die äußere Darstellung der Person ein – wie etwa bei einem Ehegatten, der den Nachnamen des anderen Ehegatten angenommen hat –, sondern

[3569] BVerfG, Beschluss v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, Rn. 39 – *Geschlechtsidentität*.

konfrontieren diese mit einer abgelehnten Identität und stören sie beim Ausleben ihrer Geschlechtsidentität erheblich,[3570] indem sie ihr diese Identität vollständig absprechen. Das berührt nicht nur die Sozialsphäre der Betroffenen, sondern greift gerade in den Menschenwürdekern des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts ein, weil ein Kernelement der eigenen Persönlichkeit – das Geschlecht – und nicht nur eine daraus resultierende Äußerlichkeit oder eine ordnungsrechtliche Konsequenz mit sozialen Bezügen – der Name – angegriffen wird. Jemanden gezielt mit einem falschen Geschlecht anzusprechen, ist auch nach einem natürlichen Verständnis entwürdigend und wird häufig gerade dazu dienen, die adressierte Person in ihrem Persönlichkeitskern zu treffen und zu erschüttern.

Gleichzeitig kann jedoch nicht in jedem Deadnaming oder Misgendering eine Menschenwürdeverletzung gesehen werden. Im Fall versehentlich falscher Bezeichnungen liegt offensichtlich kein Angriff auf die Menschenwürde der adressierten Person vor. Darüber hinaus ist eine Missachtung der Menschenwürde dann fraglich, wenn mit Misgendering oder Deadnaming Kritik an der Rechtslage zur Änderung des Geschlechtseintrags oder Ähnlichem zum Ausdruck gebracht wird und der Angriff auf die konkret adressierte Person nicht im Vordergrund steht.

Damit kommt es entscheidend auf die Zielrichtung des Verhaltens an. Jedenfalls wenn Misgendering oder Deadnaming gezielt genutzt wird, um die adressierte(n) Person(en) zu verletzen oder herabzuwürdigen, können die Anforderungen an eine Missachtung der Menschenwürde erfüllt sein. Die Äußerungen können dann gerade zum Ausdruck bringen, dass die adressierte Person als minderwertig angesehen wird, indem ihr der Kern der eigenen Identität bewusst und gezielt abgesprochen wird. Das gleichberechtigte und selbstbestimmte Lebensrecht in der Gemeinschaft wird aberkannt: Ein Platz in der Gemeinschaft wird der

[3570] *Zimmermann/Vollmar*, Grundlagen des Namensrechts am Beispiel des Deadnamings, JuS 2025, 622 (626).

adressierten Person gerade nur unter einem Geschlecht zugestanden, mit dem sie sich selbst nicht identifiziert. Wer trans Personen gezielt öffentlich mit einem Namen anspricht, den sie abgelegt haben, und ihnen das selbst erlebte Geschlecht pauschal abspricht, behandelt sie weiter nicht als selbstbestimmte Subjekte, sondern als Objekte einer fremden Wirklichkeitsdefinition – und erfüllt damit den Kern der Objektformel.

Dass Deadnaming und Misgendering absichtlich stattfinden und gezielt zur Verletzung oder Herabwürdigung der adressierten Person(en) genutzt wird, ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn diese von einer Person wiederholt und ohne Bezug auf einen konkreten politischen Kontext – wie etwa einen Diskurs über die Voraussetzungen der Änderung des Geschlechtseintrags – geäußert werden oder mit klar herabwürdigenden Formulierungen verbunden werden. Findet Deadnaming oder Misgendering nach diesen Kriterien klar absichtlich statt und verfolgt erkennbar das Ziel, die adressierte Person herabzuwürdigen oder zu verletzen, handelt es sich um einen Angriff auf den Kern ihrer Persönlichkeit und folglich eine Verletzung ihrer Menschenwürde.

Dem steht nicht entgegen, dass Misgendering und Deadnaming typischerweise als Meinungsäußerung zu qualifizieren sind.[3571] Die Eigenschaft als Meinungsäußerung schließt eine Menschenwürdeverletzung nicht aus, sondern bedeutet lediglich, dass eine Abwägung mit Art. 5 Abs. 1 GG stattzufinden hat. Diese Abwägung fällt zulasten der Meinungsfreiheit aus, wenn die Äußerung – wie beim gezielt abwertenden oder verletzenden Deadnaming und Misgendering – keinen nachvollziehbaren Sachbezug mehr aufweist, der über die gezielte Verachtung der betroffenen Person hinausgeht. Die Menschenwürde ist als Fundament aller Grundrechte mit keinem anderen Grundrecht abwägungsfähig, sobald ihre Schwelle überschritten ist.

[3571] OLG Frankfurt am Main, v. 15.02.2024, 16 U 93/23 – *Misgendern*; teilweise jedoch auch als unwahre Tatsachenbehauptung, siehe OLG Frankfurt am Main, v. 30.04.2026, 16 U 90/25 S. 37 ff.

(2) Deadnaming und Misgendering durch AfD-Funktionär*innen

Im Folgenden wird das Deadnaming und Misgendering konkreter trans und inter Personen durch Funktionär*innen der AfD im Einzelnen dargestellt.

In der Mitgliederzeitschrift AfD Kompakt wurden die ehemalige Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer und die US-amerikanische Schwimmerin Lia Thomas misgendert. Nicht nur wird ihnen die eigene geschlechtliche Identität abgesprochen, sondern es werden ihnen auf diffamierende Art und Weise betrügerische Motive unterstellt:

> Jeder darf seine Sexualität frei ausleben und sich frei entfalten – und das ist gut so! Wenn jemand jedoch sein Geschlecht „wechselt“, um dadurch Vorteile zu erlangen, führt er Frauenrechte und selbst Geschlechter-Quoten ad absurdum. Das erkennen sogar die Feministen von EMMA und kritisieren, dass Herr Ganserer alias „Tessa“ als Mann einen Frauenquote-Platz im Bundestag in Beschlag nimmt. Noch viel absurder wird die ganze Geschichte, wenn Sportler ihr Geschlecht wechseln. So wurde [Deadname] Thomas – Weltrangplatz 462 im Männerschwimmen nun als Lia Thomas zum Weltrangplatz 1 der Frauen gekürt. Er gewann die 500 m Freistil mit 7 Sekunden Vorsprung.[3572]

Der entwürdigende Umgang mit der damaligen Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer hatte im Bundestagsplenum mehrfach Ordnungsrufe und Ordnungsgelder zur Folge. Vor allem Beatrix von Storch tat sich mit diesem Verhalten hervor,[3573] wobei sie durch andere Abgeordnete und Funktionäre Zuspruch erhielt und keinerlei Distanzierung erfolgte. Am 17. Februar 2022 sagte sie bei einer Bundestagsrede:

> Die Transideologie ist totalitär, und sie ist zwangsläufig totalitär. Wer so offenkundig die Natur, die Wahrheit leugnet, der muss die Wahrheit selbst zum Verbrechen erklären und jeden, der die Wahrheit ausspricht, zum Verbrecher.

[3572] AfD Kompakt, Beitrag „Ein Mann in Frauenkleidern bleibt ein Mann!“ vom 25.02.2022, https://afdkompakt.de/2022/02/25/ein-mann-in-frauenkleidern-bleibt-ein-mann/.

[3573] Gegen Beatrix von Storch wurden in diesem Zusammenhang am 15.11.2023 zwei Ordnungsrufe ausgesprochen und ein Ordnungsgeld verhängt sowie am 26.06.2024 ein Ordnungsgeld verhängt. Von Storch beantragte beim Bundesverfassungsgericht, im Wege des Organstreitverfahrens festzustellen, dass dadurch ihre Rechte verletzt wurden (Aktenzeichen 2 BvE 16/23).

> Der Bundestag liefert ein gutes Beispiel. Wenn der Kollege [Deadname] Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, [...] dann ist das völlig in Ordnung; es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht [...] und hier als Frau geführt wird, dann ist das schlicht rechtswidrig. [...] Ich bin [Deadname] Ganserer aber für zwei Dinge dankbar: erstens, weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist, [...] und zweitens, weil er die Frauenquote final ad absurdum geführt hat. [...] Hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin.
>
> Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, meint, jeder, der Herrn Ganserer nicht als Frau akzeptiere, sei transphob. [...] Transphob ist offensichtlich ein anderes Wort für „nicht blöd".[3574]

An der Formulierung „es ist aber seine Privatsache" wird überdies deutlich, dass die Transfeindlichkeit der AfD darauf hinausläuft, trans Personen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen: Öffentlich als Frau beziehungsweise als trans in Erscheinung zu treten, soll Tessa Ganserer verwehrt werden.

Ganserer trat bei der Bundestagswahl 2025 nicht erneut an. Das transfeindliche Verhalten der AfD im Bundestag führte sie als einen der Gründe dafür an: „Der menschenverachtende Hass, der mir nicht wegen meiner politischen Inhalte, sondern aufgrund meines Seins entgegen gebracht wurde, ist mir gewaltig an die Nieren gegangen."[3575] Überdies dürfte es abschreckende Wirkung in Bezug darauf haben, ob andere trans Personen für den Bundestag kandidieren.

Nachdem Ordnungsrufe und Ordnungsgelder gegen von Storch verhängt worden waren, erhielt diese verbale und verfahrensrechtliche Unterstützung von mehreren AfD-Funktionären, unter anderem von den Bundestagsabgeordneten und

---

[3574] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Plenarprotokoll der 17. Sitzung vom 17.02.2022, 20. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/20/20017.pdf, S. 1143.
[3575] ZDF-heute, Artikel „Ganserer will nicht erneut in den Bundestag" vom 02.10.2024, https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/ganserer-gruene-bundestag-trans-hass-100.html.

Bundesvorstandsmitgliedern Stephan Brandner,[3576] Martin Reichardt,[3577] den Bundestagsabgeordneten Roger Beckamp,[3578] Uwe Schulz,[3579] dem Europaabgeordneten Bernhard Zimniok,[3580] dem rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten und ehemaligen Bundesvorstandsmitglied Joachim Paul[3581] sowie dem thüringischen Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann.[3582] Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der AfD wurden ebenfalls Videos mit Solidaritätsbekundungen gegenüber von Storch gepostet.[3583] Distanzierungen gab es keine. Beatrix von Storch strengte vor dem Bundesverfassungsgericht ein Organstreitverfahren gegen die Ordnungsrufe an, bei dem sie vom Bundestagsabgeordneten Christian Wirth vertreten wird.[3584]

Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt spricht in einem X-Post Tessa Ganserer direkt an (indem er ihren X-Account @GansGruen verlinkt) und schreibt:

[3576] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, YouTube-Post vom 15.12.2023, https://www.youtube.com/watch?v=smJdF85-ZbA [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:14:10.
[3577] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, YouTube-Post vom 25.02.2022, https://www.youtube.com/watch?v=LfuEF_2ycMA [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:23:03.
[3578] Roger Beckamp, YouTube-Post vom 18.02.2022, https://www.youtube.com/watch?v=p2cxghgc3lw [zur Datenbank].
[3579] Uwe Schulz, MdB aus Hessen, Facebook-Post vom 18.11.2023, https://www.facebook.com/uweschulzafd/posts/pfbid0g9G9duWZgw5J9ArQKQQjpDNrWzYW3Li91XXqaYhNZwMQ3Kd2jhi7w29apFaaMGCzl [zur Datenbank].
[3580] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, Telegram-Post vom 16.11.2023, https://t.me/zimniok_mep/1917# [zur Datenbank].
[3581] Joachim Paul, MdL in Rheinland-Pfalz und stv. Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz, X-Post vom 16.11.2023, https://x.com/joachimpaul_afd/status/1725052158079283376 [zur Datenbank] (Link nicht mehr abrufbar).
[3582] Ringo Mühlmann, MdL in Thüringen, Telegram-Post vom 30.01.2024, https://t.me/rimuehl/302# [zur Datenbank].
[3583] Z.B. am 25.02.2022 (https://www.youtube.com/watch?v=LfuEF_2ycMA [zur Datenbank]), 07.05.2022 (https://www.youtube.com/watch?v=997-Uy7Pt6g) und am 16.11.2023 (https://www.youtube.com/watch?v=BkZFt9vFqH0).
[3584] AfD-Fraktion im Bundestag, Pressemitteilung vom 20.12.2023, https://afdbundestag.de/beatrix-von-storch-karlsruhe-muss-wahrheit-im-bundestag-schuetzen/.

> Herr Ganserer alias Tessa #Ganserer @GansGruen ist ein Mann, der dem Irrtum erlegen ist, er sei eine Frau, weil er sich eine blonde Perücke aufsetzt & ein Kleid anzieht. Das festzustellen, ist nicht transfeindlich, es ist eine biologische Tatsache![3585]

Reichardt erstellte außerdem ein YouTube-Video mit dem Titel „Perückenmann [Deadname] Ganserer und Zerstörung der Familie“. Auf dem Vorschaubild des Videos ist zudem der Name Tessa in Anführungszeichen gesetzt. Abgebildet ist außerdem ein altes Foto von Ganserer, das sie vor ihrer Transition zeigt, im Kontrast mit einem gegenwärtigen Foto von ihr.[3586]

Der Bundestagsabgeordnete und brandenburgische Landesvorsitzende René Springer kritisierte in einem YouTube-Video vom 23. Dezember 2022, dass Tessa Ganserer vom Nachrichtenmagazin Focus als eine der 100 Frauen des Jahres gekürt wurde. Dabei verwendete er ihren Deadname und bezeichnete sie als Mann.[3587]

Die niedersächsische Landtagsabgeordnete Vanessa Behrendt postete ein Bild von Tessa Ganserer auf X, das sie mit der Aufschrift „#Sag[Deadname]“ versah und damit zum Deadnaming von Ganserer aufforderte.[3588]

Tessa Ganserer war damit von Deadnaming und Misgendering durch Funktionär*innen der AfD besonders oft betroffen. Belege in Bezug auf andere Personen verdeutlichen jedoch, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall bezüglich

---

[3585] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 22.01.2022, https://x.com/M_Reichardt_AfD/status/1484671636708204545 [zur Datenbank].
[3586] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Youtube-Post vom 26.02.2022, https://www.youtube.com/watch?v=_X_mUDdcVss [zur Datenbank].
[3587] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, YouTube-Post vom 23.12.2022, https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZbTMPRtRc, [zur Datenbank]: Zeitstempel: 00:00:13.
[3588] Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Post vom 28.06.2024, https://x.com/MdlBehrendt/status/1806599888303497637 [zur Datenbank].

dieser Person handelt. Weitere Fälle von Deadnaming beziehungsweise Misgendering gibt es gegenüber der Bundestagsabgeordneten Nyke Slawik (durch Martin Reichardt[3589] und Krzysztof Walczak[3590]), der Journalistin Georgine Kellermann (durch Martin Reichardt[3591], Nicole Höchst,[3592] Hans-Christoph Berndt,[3593] Benjamin Nolte[3594], Thomas Deutscher[3595] und in zahlreichen Posts von Vanessa Behrendt[3596]) sowie der in Ungarn inhaftierten nichtbinären deutschen Person Maja T. (durch Tobias Teich[3597] und Ringo Mühlmann[3598]). Daniel Halemba

[3589] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 14.11.2024, https://x.com/M_Reichardt_AfD/status/1857054609627340921 [zur Datenbank].
[3590] Krzysztof Walczak, MdHB, stv. Landesvorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer Hamburg, X-Post vom 12.04.2024, https://x.com/Rekonstrukteur/status/1778748896916746579 [zur Datenbank] sowie X-Post vom 13.04.2024, https://x.com/rekonstrukteur/status/1779130335055262115 [zur Datenbank].
[3591] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 14.11.2024, https://x.com/M_Reichardt_AfD/status/1857054609627340921 [zur Datenbank].
[3592] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, X-Post vom 01.08.2021, https://x.com/Nicole_Hoechst/status/1421701445896785924 [zur Datenbank].
[3593] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, X-Post vom 05.12.2024, https://x.com/HCBerndt/status/1864627122779685256 [zur Datenbank].
[3594] Benjamin Nolte, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, X-Post vom 14.04.2023, https://x.com/BenjaminNolte3/status/1646876226299084802 [zur Datenbank].
[3595] Thomas Deutscher, Kreisrat Schwandorf, X-Post vom 25.07.2023, https://x.com/trdeutscher/status/1683951133486723072 [zur Datenbank].
[3596] Z.B. Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Post vom 15.06.2024, https://x.com/MdlBehrendt/status/1802010925873967317 [zur Datenbank].
[3597] Tobias Teich, MdB aus Bayern und stv. Landesvorsitzender Bayern, X-Post vom 20.09.2025, https://x.com/tobiasteich_by/status/1969418607336501435 [zur Datenbank].
[3598] Ringo Mühlmann, MdL in Thüringen, Facebook-Post vom 04.07.2024, https://www.facebook.com/rimuehl/posts/pfbid067B2XdU8ghQ3nK6j6jqhBfcLLTrxrfQdi61ro45YkxG2kVxGs2gcqoBqwFPtNWubl [zur Datenbank].

schrieb am 26. Februar 2026 auf X: „Ich schlage der TAZ vor, zu recherchieren, wie Tessa Ganserer, Georgine Kellermann und Nyke Slawik wirklich heißen.“[3599]

Über die in diesem Abschnitt subsumierten Äußerungen hinaus sind weitere Fälle im Anhang unter B.IV.2.c) aufgeführt. Insgesamt handelt es sich um über 90 Äußerungen.

(3) Subsumtion

Fraglich ist, ob Deadnaming und Misgendering nach den oben aufgestellten Maßstäben dabei erkennbar absichtlich und mit dem Zweck der Herabwürdigung oder Verletzung der jeweiligen Person stattfand.

Zwischen 2019 und 2026 haben mindestens 39 namentlich identifizierte Einzelpersonen sowie sechs institutionelle Akteure auf europäischer, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene trans Personen – insbesondere Tessa Ganserer,[3600] Nyke Slawik,[3601] Georgine Kellermann[3602] sowie Maja T.[3603] –

[3599] Daniel Halemba, MdL aus Bayern, X-Post vom 26.02.2026, https://x.com/halemba_daniel/status/2026935283543871711 [zur Datenbank].
[3600] Z. B. Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender in Bayern, Rede, Youtube-Posst vom 06.03.2019, https://www.youtube.com/watch?v=U5Eb1LbjFfI [zur Datenbank]; Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 22.01.2022, https://x.com/M_Reichardt_AfD/status/1484671636708204545[zur Datenbank]; Leyla Bilge, stv. Vorsitzende KV Rosenheim, X-Post vom 25.01.2022, https://x.com/eure_leylabilge/status/1486099011266359302[zur Datenbank]; Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede, Plenarprotokoll der 17. Sitzung vom 17.02.2022, 20. Wahlperiode, Deutscher Bundestag, https://dserver.bundestag.de/btp/20/20017.pdf S. 1143.
[3601] Z. B. Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 14.11.2024, https://x.com/M_Reichardt_AfD/status/1857054609627340921 [zur Datenbank].
[3602] Z. B. Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, X-Post vom 01.08.2021, https://x.com/Nicole_Hoechst/status/1421701445896785924[zur Datenbank]; Benjamin Nolte, MdL
MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, X-Post vom 14.04.2023, https://x.com/BenjaminNolte3/status/1646876226299084802 [zur Datenbank].
[3603] Tobias Teich, MdB aus Bayern und stv. Landesvorsitzender Bayern, X-Post vom 20.09.2025, https://x.com/tobiasteich_by/status/1969418607336501435[zur Datenbank].

gedeadnamed und misgendert. Allein auf Tessa Ganserer entfallen über 90 der dokumentierten Aussagen; die zeitliche Streuung von 2019 bis 2026 zeigt, dass es sich nicht um eine episodische Zuspitzung, sondern um eine dauerhafte Praxis handelt.

Beatrix von Storch verwendete den Deadname Ganserers sowie die männliche Bezeichnung wiederholt und kontextübergreifend – im Bundestagsplenum (17.02.2022, 15.11.2023, 30.01.2024), in Pressemitteilungen (30.06.2022, 20.12.2023), in öffentlichen Reden (30.04.2022, 26.01.2024, 23.02.2024) sowie in diversen Online-Medien (18.02.2022, 20.10.2022, 29.06.2023, 17.11.2023, 02.10.2024).[3604] Dabei handelte es sich nicht um spontane Einzeläußerungen, sondern um ein dauerhaftes, auf eine konkrete Person gerichtetes Verhaltensmuster, das über einzelne politische Anlässe hinausging. Gleiches gilt für Martin Reichardt, der Ganserer nicht nur in mehreren Posts misgenderte und deadnamte, sondern sich in einem Post sogar direkt an sie wandte (durch Verlinkung ihres Accounts).[3605] Vanessa Behrendt forderte in einem Post aktiv zum Deadnaming von Ganserer auf und setzte dieses Verhalten in zahlreichen weiteren Beiträgen selbst fort.[3606]

[3604] Alle Belege chronologisch siehe im Anhang unter B.IV.2.c)aa).

[3605] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, YouTube-Beitrag vom 25.02.2022, https://www.youtube.com/watch?v=LfuEF_2ycMA[zur Datenbank], Zeitstempel: 00:23:03; Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 22.01.2022, https://x.com/M_Reichardt_AfD/status/1484671636708204545 [zur Datenbank].

[3606] Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Post vom 15.06.2024, https://x.com/MdlBehrendt/status/1802010925873967317 [zur Datenbank]; Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Post vom 28.06.2024, https://x.com/MdlBehrendt/status/1806599888303497637 [zur Datenbank]; Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Post vom 06.08.2024, https://x.com/MdlBehrendt/status/1820734164284633398 [zur Datenbank]; Vanessa Behrendt, MdL in Niedersachsen und Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen, X-Post vom 07.08.2024, https://x.com/mdlbehrendt/status/1821096047529062728 [zur Datenbank].

Das Verhalten war nicht auf einzelne Personen beschränkt, sondern wurde von einer Vielzahl von AfD-Funktionär*innen auf koordinierte Weise fortgesetzt. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass nach den gegen von Storch verhängten Ordnungsmaßnahmen mehrere Bundesvorstandsmitglieder und Bundestagsabgeordnete – darunter Stephan Brandner, Martin Reichardt, Roger Beckamp, Uwe Schulz sowie weitere – öffentlich Solidarität bekundeten, ohne dass eine einzige Distanzierung erfolgte. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der AfD wurden Solidaritätsvideos veröffentlicht, was dem Verhalten eine institutionelle Dimension verleiht. Daniel Halemba rief am 26. Februar 2026 ausdrücklich dazu auf, die „wirklichen“ – d.h. die früheren – Namen von Ganserer, Kellermann und Slawik zu recherchieren, was einer öffentlichen Aufforderung zum koordinierten Deadnaming gleichkommt.

Die dargestellten Äußerungen belegen in ihrer Gesamtschau damit ein systematisches und flächendeckendes Muster, das weit über unkoordinierte Einzeläußerungen im politischen Diskurs hinausgeht: Mehrere Funktionär*innen auf Bundes- und Landesebene wenden sich wiederholt, teilweise koordiniert und ohne erkennbare Distanzierung seitens des Verbandes, gegen dieselben Personen. Auch der Bundesverband selbst bedient sich dieser Praxis.[3607] Das zeigt, dass Funktionär*innen der AfD Deadnaming und Misgendern gezielt als Instrument einsetzen, um den Status von trans Personen in der Gesellschaft über die unmittelbar adressierten Personen hinaus zu erschüttern.

Deadnaming und Misgendering erfolgen damit offensichtlich absichtlich und es wird erkennbar gezielt genutzt, um sowohl die adressierten Personen als auch trans Personen insgesamt herabzuwürdigen und zu verletzen. Damit handelt es sich anhand der oben aufgestellten Maßstäbe um ein im Widerspruch zur Menschenwürde stehendes Verhalten.

[3607] AfD-Bundesverband, Facebook-Post vom 08.08.2024, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/1026530665509248 [zur Datenbank]; AfD Kompakt, Beitrag vom 25.02.2022, https://afdkompakt.de/2022/02/25/ein-mann-in-frauenkleidern-bleibt-ein-mann/.

Dass dies hier nicht als private Meinungsäußerung, sondern als kollektive, politisch inszenierte und von Fraktion und Partei gebilligte Praxis geschieht, verstärkt die Würdeverletzung: Die betroffenen Personen werden nicht vereinzelt herabgewürdigt, sondern durch ein koordiniertes öffentliches Verhalten dauerhaft in einen Status der Nichtanerkennung gezwungen.

b) Gleichsetzung von LGBTIQ mit Pädophilie; Unterstellung pädosexueller Motive

Eine Missachtung der Menschenwürde von LGBTIQ-Personen könnte weiter aus Äußerungen folgen, in denen diese mit Pädophilie in Verbindung gebracht werden.

Eine Menschenwürdeverletzung ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn eine pauschale Verbindung zwischen LGBTIQ-Personen und Pädophilie gezogen wird. Eine solche Unterstellung erschöpft sich nicht in einer Ablehnung gleichstellungspolitischer Forderungen oder in der Abwertung einer gesellschaftlichen Gruppe, sondern stellt LGBTIQ-Personen als Bedrohung für Kinder dar, der mit aller Entschlossenheit zu begegnen sei. Indem eines der schwersten gesellschaftlichen Stigmata auf eine ohnehin vulnerable Gruppe angewendet wird, wird ihr Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft grundlegend bestritten.

aa) Peter Junker

Peter Junker, Mitglied des AfD-Kreisverbands und Gemeinderat in Finsing, wurde für die folgenden Äußerungen beim Parteitag im August 2023 in Magdeburg wegen Volksverhetzung verurteilt. Er hatte gesagt:

> Ja, ich habe selber vier Kinder, habe sie Gott sei Dank noch durch die gute Zeit gebracht. Mir wird es ganz schwindelig, wenn ich die jetzt aufziehen müsste. Wenn hier meine vierjährige Tochter hier von einer Drag Queen hier belabert wird, sich ein Drag-Queen-Märchenbuch vorlesen lassen muss und das noch für gut finden muss. Also hier auch mit der Aufklärung von uns zu den Leuten, es gibt keine 132.000 Geschlechter. Es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau, ohne Wenn und Aber. [Applaus]

> Also schützen wir das Beste, was wir haben, unsere Kinder, unseren Nachwuchs. Schützen wir vor Perversitäten, vor Abartigkeiten, vor staatlich geduldeten Kinderfickern. Das Wort kann ruhig in die Presse, bewusst. [Applaus, aber weniger als zuvor]
>
> Denn mit dieser ganzen Schönfärberei, Gender und Trans und Schwul und alles Mögliche, ist ja alles recht und schön, die sollen doch machen, was sie wollen. Aber nicht wie mit einer Monstranz vor uns herführen und sagen, das ist die Zukunft, das ist das Beste. Nein, bis jetzt gilt immer noch Mann und Frau und wir machen unsere Kinder selber.[3608]

Auf die Rede wurden zwei Fragen angemeldet. Fragensteller Daniel Rottmann bedankte sich bei Junker „für die motivierende Rede“. Der zweite Fragensteller, Arnulf Fröhlich, lobte: „Wunderbar frisch und froh.“ Er lud Junker zu einer Aschermittwochsrede nach Schleswig-Holstein ein. Auf die Europawahlliste der AfD schaffte es Junker nicht.

Das Amtsgericht Magdeburg verhängte eine Geldstrafe von 3.300 Euro. Der Strafbefehl ist seit dem 23. November 2023 rechtskräftig.

Die explizite Bezeichnung queerer und LGBTIQ-Personen als „staatlich geduldete Kinderficker“ setzt deren sexuelle Orientierung und Identität kollektiv mit Kindesmissbrauch gleich und trifft die betroffenen Personen damit im Kernbereich ihrer Persönlichkeit. Dadurch wird die Menschenwürde der betroffenen Personen missachtet.

bb) Leyla Bilge

Leyla Bilge kandidierte im August 2023 für die Liste der AfD zur Europawahl 2024. In der Rede zu ihrer Kandidatur sagte sie:

> Aber auch die EU hat unsere Kinder im Blick. Sie ist fest in der Hand einer familien- und wertefeindlichen LGBTQ-Gender-Lobby und sie will uns unsere Kinder entfremden und sie für ihre teuflischen Ideologien einspannen. Wir dürfen unsere Kinder dieser Satansbrut nicht überlassen, liebe Freunde. Im Europaparlament werde ich laut und klar die traditionelle Familie verteidigen und den Schutz unserer Kinder vor Indoktrinierung und

[3608] Peter Junker, Mitglied des Kreisrats Landkreis Erding und Gemeinderat in Finsing, Rede, YouTube-Post am 07.08.2023, https://www.youtube.com/watch?v=alhTj-vEOXY&t=295s [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:04:55.

> der Perversität einer gestörten Teilen pädophilen sogenannten queeren Community schützen.[3609]

Für ihre Aussagen erhielt Bilge vereinzelt Applaus, sie wurde jedoch nicht auf die Liste gewählt. Durch Urteil vom 16. April 2025 wurde sie vom Amtsgericht Magdeburg wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt, weil sie queere Menschen als Gender-Lobby, Satansbrut und gestörte pädophile Community bezeichnet hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.[3610]

Die Bezeichnung queerer Menschen als „gestörte, teils pädophile sogenannte queere Community“ und als „Satansbrut“ negiert ihren Achtungsanspruch vollständig, indem sie ihre Identität als pathologisch, teuflisch und sexuell übergriffig gegenüber Kindern rahmt. Auch diese Äußerung missachtet die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG.

Leyla Bilge ist stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands Rosenheim.[3611] Sie war außerdem Listenkandidatin der AfD Brandenburg im Jahr 2021[3612] sowie im Jahr 2025 als Direktkandidatin für den Landesverband Bayern.[3613]

cc) Rene Dierkes

Der bayerische Landtagsabgeordnete Rene Dierkes veröffentlichte am 28. September 2024 auf Telegram einen Beitrag, in dem er LGBTIQ-Personen pauschal mit Pädophilie in Verbindung bringt:

> Wenn die nicht pädophil oder anderweitig pervers sein sollen, warum können die dann ihre Finger nicht von Kindern lassen?!

[3609] Leyla Bilge, stv. Vorsitzende KV Rosenheim, Rede, YouTube-Beitrag vom 03.08.2023, https://www.youtube.com/watch?v=cSAX2CNioZE [zur Datenbank], Zeitstempel 00:04:16–04:58.
[3610] Presseauskunft des Amtsgerichts Magdeburg vom 16.03.2026.
[3611] AfD Rosenheim, Unser Kreisvorstand, https://www.afdro.org/vorstand.
[3612] Landesparteitag der AfD Brandenburg, 20./21. März 2021 in Frankfurt (Oder), https://afd-um.de/landesparteitag-der-afd-brandenburg/.
[3613] Bundestagswahl 2025, Endgültiges Ergebnis, https://bundestagswahl2025.bayern.de/ergebnis/grafik/221.html.

> Wir erinnern uns an die Drag-Lesungen in München und anderswo: Gezielt wird die Nähe zu Kindern ab 4 Jahren (!) gesucht, um sie zu indoktrinieren, zu verunsichern und womöglich noch mehr!
>
> Genderpropaganda und Ähnliches gefährdet das Kindeswohl und gehört daher verboten![3614]

Der Beitrag verlinkt zudem einen Artikel auf dem Blog „Tichys Einblick“, in dem davon berichtet wird, dass die Stadt München einen „Trans-Leitfaden“ für Schulen herausgebe. Dierkes formuliert die Gleichsetzung von queeren Personen mit Pädophilie als rhetorische Frage, die die Antwort bereits vorwegnimmt: Wenn sich queere und trans Personen in pädagogischer Absicht an Kinder wenden, sei dies allein deshalb, weil sie „pädophil oder anderweitig pervers“ seien. Drag-Lesungen für Kinder deutet er als gezieltes Aufsuchen der Nähe zu Kindern, um diese „zu indoktrinieren, zu verunsichern und womöglich noch mehr“. Die Implikation sexuellen Missbrauchs bleibt hier unausgesprochen, ist jedoch unmissverständlich.

c) Systematische Herabwürdigung

Das oben dargestellte menschenwürdewidrige Verhalten der Anhänger*innen der AfD wäre nur zu berücksichtigen, wenn es systematisch erfolgte (siehe oben Teil 2 B.II und B.IV).

Insgesamt liegen über 100 dokumentierte Fälle vor, in denen AfD-Funktionär*innen den Achtungsanspruch der jeweils betroffenen Personen missachtet haben. In qualitativer Hinsicht umfassen die Äußerungen allgemeine transfeindliche Herabwürdigungen sowie insbesondere die Pathologisierung von trans Personen auf eine Weise, die mit deren Achtungsanspruch unvereinbar ist, systematisches Deadnaming und Misgendern sowie die Assoziation von insbesondere schwulen Männern mit Pädophilie und weitere Formen der Herabwürdigung.

[3614] Rene Dierkes, MdL in Bayern und Mitglied im Landesvorstand Bayern, Telegram-Post vom 28.09.2024, https://t.me/ReneDierkesAfD/1489# [zur Datenbank].

Entsprechende Aussagen stammen dabei von über 30 Funktionär*innen[3615] aus Bundes-, Europa-, Landes- und kommunaler Ebene in Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Diese sind über alle Hierarchieebenen der Partei verteilt. Die dokumentierten Äußerungen wurden unmittelbar über offizielle Kanäle des Bundesverbands, der AfD-Bundestagsfraktion, des Landesverbands Sachsen, des Landesverbands Bayern, der Jungen Alternative Baden-Württemberg, der Kreisverbände Weiden und Nordhausen, der Jungen Alternative Nordrhein-Westfalen sowie der AfD-Fraktion Baden-Württemberg verbreitet.

Das Muster der Herabwürdigung ist damit nicht auf Einzelpersonen zurückzuführen, sondern Ausdruck eines systematischen Verhaltens in der AfD.

5. Zusammenfassung

Insgesamt ist festzustellen, dass die AfD auf der ideologischen Grundlage von Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität von einer LGBTIQ-feindlichen Grundtendenz geprägt ist. Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass es genau zwei biologisch determinierte Geschlechter gebe und Heterosexualität für die Reproduktion die einzig natürliche Sexualität sei. Davon abweichende sexuelle und geschlechtliche Identitäten hält sie für ablehnungswürdig.

Diese ideologische Grundtendenz zeigt sich im Verhalten zahlreicher Funktionär*innen. Allgemeine transfeindliche Herabwürdigungen, die Pathologisierung von trans Personen auf eine mit deren Achtungsanspruch unvereinbare Weise, gezieltes Deadnaming und Misgendern sowie die Assoziation von LGBTIQ-Personen mit Pädophilie belegen, dass der individuelle Achtungsanspruch der

[3615] Julian Adrat, Roger Beckamp, Vanessa Behrendt, Hans-Christoph Berndt, Leyla Bilge, Stephan Brandner, Thomas Deutscher, René Dierkes, Klaus Esser, Tomasz Froelich, Daniel Halemba, Nicole Höchst, Björn Höcke, Peter Junker, Miguel Klauß, Maximilian Krah, Pierre Lamely, Gerd Mannes, Ringo Mühlmann, Benjamin Nolte, Stephan Protschka, Martin Reichardt, Uwe Schulz, Martin Sichert, René Springer, Beatrix von Storch, Tobias Teich, Krzysztof Walczak, Marvin Weber, Wolfgang Wiehle, Andreas Winhart, Karsten Woldeit, Kay-Uwe Ziegler, Bernhard Zimniok.

Betroffenen in der Parteipraxis konsequent missachtet wird. In über 100 dokumentierten Fällen haben AfD-Funktionär*innen diesen Achtungsanspruch verletzt, indem sie sich über die Betroffenen verächtlich machen – ein Befund, der in seiner Breite und Häufigkeit eine systematische Verletzung der Menschenwürde von LGBTIQ-Personen belegt.

Die gut belegbare LGBTIQ-feindliche Ideologie der AfD findet jedoch keine Entsprechung in hinreichend konkretisierten rechtlichen Maßnahmen. Ideologisch scheint es zwar nahezuliegen, dass die Partei, einmal an der Macht, die dritte Option in Bezug auf den Geschlechtseintrag im Personenstand abschaffen würde. Solche Maßnahmen sind jedoch nicht ausreichend programmatisch verankert, sondern werden in Einzeläußerungen nur angedeutet.

Ähnliches gilt für die Frage, ob die AfD die Rechte von trans Personen einschränken würde. Einerseits finden sich Einzeläußerungen, wonach ein Wechsel des binären Geschlechtseintrags im Personenstand gar nicht möglich sein sollte; mitunter wird die „ersatzlose“ Streichung des Selbstbestimmungsgesetzes gefordert, was genau dies zur Folge hätte. Andererseits gibt es auf der Ebene der Bundestagsfraktion zwei Anträge, die eine verfassungskonforme Regelung zur Änderung des Geschlechtseintrags vorsehen.

In Bezug auf die Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe gibt es zwar eine Beschlusslage. Diese sieht jedoch vor, zum Status quo ante der eingetragenen Lebenspartnerschaft zurückzukehren.

Zwar sind die von Teilen der AfD geforderten rechtlichen Maßnahmen nicht hinreichend konkretisiert, um eine verfassungsfeindliche Zielsetzung zu belegen. Das systematisch LGBTIQ-feindliche und im Speziellen transfeindliche Verhalten ihrer Anhänger*innen spricht jedoch neben der Ideologie für eine solche Ausrichtung.

VI. Antisemitismus

Die Äußerungen von Funktionär*innen sowie das Verhalten von Anhänger*innen der AfD könnten die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG missachten. Konkrete Maßnahmen, die auf eine rechtliche Schlechterstellung von Jüdinnen*Juden abzielen, sind jedoch nicht erkennbar. Geprüft wird daher, ob sich eine antisemitische Grundtendenz der Partei aus der antisemitischen Ideologie ihrer Funktionär*innen (dazu unter A.VI.2) sowie aus dem Verhalten ihrer Anhänger*innen (dazu unter A.VI.3) belegen lässt.

Im Folgenden wird unter A.VI.1 zunächst dargestellt, wie Antisemitismus wissenschaftlich zu fassen ist und unter welchen Voraussetzungen antisemitische Äußerungen die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verletzen. Da Antisemitismus gegenwärtig überwiegend in codierter Form geäußert wird, wird dabei auch erläutert, wie solche Äußerungen für Zwecke der Prüfung zu bewerten sind. Unter A.VI.2 wird sodann anhand konkreter Äußerungen untersucht, ob Funktionär*innen der AfD ein antisemitisches Weltbild vertreten. Die Untersuchung gliedert sich in fünf Themenbereiche: verschwörungsideologischen Antisemitismus (dazu unter A.VI.2.a)), völkische (dazu unter A.VI.2.b)) und wirtschaftliche Ausprägungen (dazu unter A.VI.2.c)), Geschichtsrevisionismus und sekundärer Antisemitismus (dazu unter A.VI.2.d)) sowie die Externalisierung von Antisemitismus (dazu unter A.VI.2.e)). Anschließend wird geprüft, ob das Verhalten von Anhänger*innen der AfD die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verletzt (dazu unter A.VI.3).

1. Maßstab

a) Wissenschaftliche Annäherung an den Antisemitismus

Der moderne Antisemitismus ist nicht bloßes Vorurteil, sondern eine Welterklärung.[3616] Durch Komplexitätsreduktion werden die „vielschichtigen Probleme und Ambivalenzen der modernen Welt und unserer Zeit [...] kurzerhand zu einem [...] ‚jüdischen Problem' erklärt und verdinglicht"[3617]. Es handelt sich dabei um einen „Ressentimentkomplex"[3618] aus widersprüchlichen Fremdzuschreibungen. Jüdinnen*Juden stehen beispielsweise für den Kommunismus und Kapitalismus zugleich. Strukturell unterscheidet sich der Antisemitismus vom Rassismus dadurch, dass er eine Gruppe nicht nur homogenisiert und abwertet, sondern ihr zugleich Macht beziehungsweise Übermacht zuschreibt. Diese paradoxe Gleichzeitigkeit von Verachtung und Allmachtsfantasie ist das strukturelle Spezifikum des Antisemitismus.[3619] Die Zuschreibung von Macht gilt nicht nur für den modernen Antisemitismus, sondern auch für den vormodernen Antijudaismus. Juden wird die Macht zugeschrieben, „Gott zu töten, die Beulenpest loszulassen oder [...] Kapitalismus und Sozialismus herbeizuführen."[3620] Diese Allmachtsfantasie trägt zugleich eine Erlösungsdimension in sich: An der als

---

[3616] Z. B. *Rensmann*, Demokratie und Judenbild: Antisemitismus in der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, 2004; *Schwarz-Friesel/Reinharz*, Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert, 2013; *Salzborn*, Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne, 2010.

[3617] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 14; *Rensmann*, Israelbezogener Antisemitismus: Formen, Geschichte empirische Befunde, 2021, https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/was-heisst-antisemitismus/326790/israelbezogener-antisemitismus/ (abgerufen am: 08.04.2026), S. o. S.

[3618] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 44.

[3619] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 51.

[3620] *Postone*, Nationalsozialismus und Antisemitismus: Ein theoretischer Versuch, Kritiknetz – Zeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft 1982, 1 (6).

übermächtig imaginierten jüdischen Minderheit soll sich das Schicksal der Menschheit entscheiden.[3621]

In der nachfolgenden Darstellung werden unterschiedliche Formen des Antisemitismus dargestellt: der moderne Antisemitismus (dazu unter A.VI.1.a)aa)), die rassistische und völkische Dimension (dazu unter A.VI.1.a)bb)), der verschwörungsideologische Antisemitismus (dazu unter A.VI.1.a)cc)) sowie der sekundäre Antisemitismus und der Geschichtsrevisionismus (dazu unter A.VI.1.a)dd)). Diese Formen sind nicht voneinander getrennt zu betrachten; in der Praxis überlagern und verstärken sie sich gegenseitig. Abschließend wird anhand der Konzepte der Kommunikationslatenz und Umwegkommunikation erläutert, wie antisemitische Inhalte in zeitgenössischen Äußerungen codiert vermittelt werden (dazu unter A.VI.1.a)ee)).

aa) Moderner Antisemitismus

Moderner Antisemitismus bezeichnet eine seit dem späten 18. und 19. Jahrhundert verbreitete Form des Antisemitismus, die durch spezifische Strukturmerkmale gekennzeichnet ist; er bildet zugleich den analytischen Rahmen, innerhalb dessen der rassistische, der verschwörungsideologische und der sekundäre Antisemitismus als seine Ausprägungen zu verstehen sind.

Der moderne Antisemitismus entstand im Kontext der gesellschaftlichen Modernisierung. Dabei greift er ältere antijudaistische Stereotype auf und aktualisiert sie.[3622] Der vormoderne Antijudaismus war in der „konflikthaften Ablösung des Christentums vom Judentum“[3623] begründet und warf Jüdinnen*Juden vor, den ‚falschen‘ Glauben zu haben[3624]; er legitimierte ihre Ausgrenzung primär

[3621] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 48.
[3622] *Weyand*, Moderner Antisemitismus, in: Ullrich et al. (Hrsg.), Was ist Antisemitismus?: Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft, 2024, S. 22.
[3623] *Munnes/Lege/Harsch*, Zum Antisemitismus in der neuen Friedensbewegung Eine Weltanschauungsanalyse der ersten bundesweiten „Mahnwache für den Frieden“, in: Schüler-Springorum (Hrsg.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 2016, 217 (212).
[3624] *Imhoff*, Verschwörungsmentalität und Antisemitismus, in: Bogerts/Häfele/Schmidt (Hrsg.), Verschwörung, Ablehnung, Gewalt, 2020, 69 (71).

religiös.[3625] Der moderne Antisemitismus konstruiert ‚die Juden' einerseits als das ‚rassisch andere' und gleichzeitig als Personifizierung der Moderne.[3626] Diese Gleichsetzung mit der Moderne hängt damit zusammen, dass die rechtliche Gleichstellung der Jüdinnen*Juden mit dem Aufstieg der bürgerlichen Gesellschaft zusammenfiel.[3627] Soziale Widersprüche, Konflikte und die negativ empfundenen Veränderungen moderner Gesellschaften wurden auf sie projiziert.[3628] So löste sich der Antisemitismus „von realen Konflikten [...] und bietet als umfassende Welterklärung eine Heilslehre gegen die verunsichernde Moderne"[3629].

Der Historiker und Sozialtheoretiker Moishe Postone argumentiert, dass der moderne Antisemitismus im Kern eine Reaktion auf die abstrakte Seite der Moderne ist.[3630] Abstrakte Macht wie Geld und komplexe Vermittlungsformen werden in der Figur des Juden personifiziert.[3631] Neben der historischen Zuschreibung von Macht wurde ‚der Jude' auch als Träger von Geld wahrgenommen und mit der Zirkulationssphäre – dem Bereich von Handel, Geldverleih und Spekulation – identifiziert.[3632] Diese Identifizierung geht darauf zurück, dass Jüdinnen*Juden für einen gewissen Zeitraum der Zugang zu anderen Erwerbsmöglichkeiten verwehrt blieb und sie dadurch in den Geldverleih gedrängt wurden.[3633] Postone

---

[3625] *Munnes/Lege/Harsch*, Zum Antisemitismus in der neuen Friedensbewegung Eine Weltanschauungsanalyse der ersten bundesweiten „Mahnwache für den Frieden", in: Schüler-Springorum (Hrsg.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 2016, 217 (221).
[3626] *Bernstein*, „Mach mal keine Judenaktion!": Herausforderungen und Lösungsansätze in der professio- nellen Bildungs- und Sozialarbeit gegen Antisemitismus, o. J., S. 27.
[3627] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 51.
[3628] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 50.
[3629] *Munnes/Lege/Harsch*, Zum Antisemitismus in der neuen Friedensbewegung Eine Weltanschauungsanalyse der ersten bundesweiten „Mahnwache für den Frieden", in: Schüler-Springorum (Hrsg.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 2016, 217 (221).
[3630] *Postone*, Nationalsozialismus und Antisemitismus: Ein theoretischer Versuch, Kritiknetz – Zeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft 1982, 1.
[3631] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 50.
[3632] *Postone*, Nationalsozialismus und Antisemitismus: Ein theoretischer Versuch, Kritiknetz – Zeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft 1982, 1 (7–10).
[3633] *Rensmann*, Demokratie und Judenbild: Antisemitismus in der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, 2004, S. 153.

zufolge sind die Eigenschaften, die Jüdinnen*Juden zugeschrieben werden – „Abstraktheit, Unfaßbarkeit, Universalität, Mobilität“ –, genau die Charakteristika der abstrakten Seite des Kapitalismus, die der sichtbaren Produktionssphäre gegenübergestellt werden. Sie wirken real, sind aber nicht direkt sichtbar und adressierbar. Antisemitismus gibt dem Unbegreiflichen ein Gesicht, gegen das sich die eigene Wut richten kann.[3634]

bb) Rassenideologischer und völkischer Antisemitismus

Mit dem Aufkommen des Nationalismus und der pseudowissenschaftlichen Rassenlehre entwickelte sich im 19. Jahrhundert die Vorstellung einer Welt aus „ethnisch verstandenen ‚Völkern‘“[3635]. Der Antijudaismus wurde biologisiert und die vermeintliche Andersartigkeit der Juden rassistisch begründet.[3636] Nationalismus und Nationalstaat definierten sich nicht allein über äußere Abgrenzungen, sondern ebenso über die Konstruktion „innere[r] Feinde[…]“[3637], die in Europa mit Jüdinnen*Juden identifiziert wurden.[3638] Sie wurden nicht mehr als Angehörige einer fremden Religion verstanden, sondern als „Anti-Volk und Anti-Nation“[3639]: als wurzellose und kosmopolitische „Gegenrasse“[3640], die die homogen gedachte völkische Gemeinschaft existentiell bedrohe[3641]. Während andere Völker als „nationale, ethnische und moralische Gemeinschaften“[3642]

[3634] *Postone*, Nationalsozialismus und Antisemitismus: Ein theoretischer Versuch, Kritiknetz – Zeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft 1982, 1 (7–10).
[3635] *Weyand*, Moderner Antisemitismus, in: Ullrich et al. (Hrsg.), Was ist Antisemitismus?: Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft, 2024, 22 (25).
[3636] *Bernstein*, „Mach mal keine Judenaktion!“: Herausforderungen und Lösungsansätze in der professio- nellen Bildungs- und Sozialarbeit gegen Antisemitismus, o. J., S. 29.
[3637] *Stögner/Schmidinger*, Antisemitismus und die Transformation des Nationalen, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 39 (2010), 387 (387).
[3638] *Stögner/Schmidinger*, Antisemitismus und die Transformation des Nationalen, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 39 (2010), 387 (387).
[3639] *Stögner/Schmidinger*, Antisemitismus und die Transformation des Nationalen, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 39 (2010), 387 (387).
[3640] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 104.
[3641] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 104.
[3642] *Weyand*, Klaus Holz: Nationaler Antisemitismus, in: Ullrich et al. (Hrsg.), Was ist Antisemitismus?: Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft, 2024, 170 (172).

wahrgenommen werden, verkörpern Jüdinnen*Juden in dieser Vorstellung alles, „was ‚Gemeinschaft' zersetzt"[3643]. Dieser völkisch-nationalistische Antisemitismus gipfelte im nationalsozialistischen Vernichtungsantisemitismus, dessen Ziel es war, die Volksgemeinschaft und die Welt von der als existenziell konstruierten jüdischen Bedrohung zu befreien.[3644]

cc) Verschwörungsideologischer Antisemitismus

Verschwörungsdenken und Antisemitismus sind strukturell verwandt. Beide führen abstrakte gesellschaftliche Verhältnisse und Krisen auf die Handlung einer im Geheimen agierenden Gruppe zurück. Empirische Studien zeigen, dass die Zustimmung zu antisemitischen Verschwörungsmythen statistisch mit der Akzeptanz anderer Verschwörungstheorien korreliert, da beide auf demselben psychologischen Grundfaktor einer kohärenten, verschwörungstheoretischen Weltsicht beruhen.[3645]

Das Bild ‚der Juden' als verschworene und mächtige Gemeinschaft, die hinter den Problemen der Gesellschaft steckt, ist die Grundlage für die verschwörungsideologische Dimension des Antisemitismus. Im Mittelalter wurden Jüdinnen*Juden beschuldigt, durch Brunnenvergiftung, Ritualmord und Hostienschändung gegen die christliche Gemeinschaft zu konspirieren.[3646] Im antisemitischen Weltbild erscheinen ‚die Juden' umso mächtiger, da sie als Minderheit „nicht sichtbar sind und doch angeblich versteckt überall die Strippen ziehen."[3647]

[3643] *Weyand*, Klaus Holz: Nationaler Antisemitismus, in: Ullrich et al. (Hrsg.), Was ist Antisemitismus?: Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft, 2024, 170 (172).
[3644] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 104.
[3645] *Imhoff*, Verschwörungsmentalität und Antisemitismus, in: Bogerts/Häfele/Schmidt (Hrsg.), Verschwörung, Ablehnung, Gewalt, 2020, 69 (79).
[3646] *Imhoff*, Verschwörungsmentalität und Antisemitismus, in: Bogerts/Häfele/Schmidt (Hrsg.), Verschwörung, Ablehnung, Gewalt, 2020, 69 (70).
[3647] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 51.

Postones Argument, dass abstrakte gesellschaftliche Verhältnisse auf den ‚Juden' projiziert werden, erklärt, warum Verschwörungserzählungen gerade in Phasen beschleunigter Modernisierung an Plausibilität gewinnen. Je undurchsichtiger die gesellschaftlichen Verhältnisse wahrgenommen werden, desto anschlussfähiger wird die Vorstellung eines im Geheimen agierenden Verantwortlichen.[3648]

Die Protokolle der Weisen von Zion, die erstmals 1903 im Russischen Zarenreich veröffentlicht wurden, sind die bekannteste antisemitische Verschwörungserzählung der Moderne. Das gefälschte Pamphlet beschreibt angebliche Geheimpläne des ‚Weltjudentums' zur Errichtung jüdischer Weltherrschaft. Demnach kontrollieren Jüdinnen*Juden Geld, Banken und Medien und nutzen Liberalismus, Kommunismus und Demokratie als Mittel zur Durchsetzung ihrer Herrschaft. Zudem wird ihnen die Verantwortung für Kriege, Wirtschaftskrisen und gesellschaftliche Konflikte gegeben. Die Protokolle der Weisen von Zion bildeten einen zentralen Bestandteil der NS-Propaganda.[3649]

Gegenwärtige Verschwörungserzählungen operieren mit klassischen antisemitischen Zuschreibungen wie Wurzellosigkeit, Konspiration und Täuschung. In der Erzählung vom ‚Großen Austausch' etwa orchestriert eine im Geheimen agierende internationale Elite einen gezielten Bevölkerungsaustausch durch Massenmigration. Als sichtbare, unmittelbare Bedrohung der ethnischen Homogenität erscheinen Muslim*innen und Migrant*innen; als eigentliche Drahtzieher im Hintergrund wirken die Eliten oder ‚die Juden'. Die Kontinuität zum völkischen Antisemitismus ist strukturell. Die unsichtbare jüdische Macht zersetzt die Volksgemeinschaft, nun nicht mehr durch Bolschewismus oder Kapitalismus, sondern durch ethnische Vermischung. Das antisemitische Fundament dieser Erzählung ist dabei so tief eingeschrieben, dass der vermeintliche jüdische

[3648] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 61.
[3649] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 100–101.

Strippenzieher auch dort, wo er ungenannt bleibt, „wie unbewusst ausgefüllt werden kann“[3650].

dd) Sekundärer Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus

Sekundärer oder Post-Shoah-Antisemitismus[3651] bezeichnet eine spezifische Form der Judenfeindschaft, die nach dem Holocaust beziehungsweise aufgrund des Holocaust entstand. Es handelt sich um eine Form der Schuld- und Erinnerungsabwehr, bei der „[d]er Mord an Jüdinnen und Juden […] weg-erklärt, derealisiert, bagatellisiert [wird], damit sich die Antisemit*innen erneut als Opfer ‚jüdischer Taten‘ präsentieren können“[3652]. Er zeichnet sich durch Opfer-Täter-Umkehr, Relativierung oder Leugnung des Holocausts oder die Forderung nach einem Schlussstrich unter die Aufarbeitung des Nationalsozialismus aus.[3653] Jüdinnen*Juden werden als Störung des kollektiven Selbstbilds wahrgenommen, deren bloße Präsenz an den Nationalsozialismus mahnt. Dies begründet der Politikwissenschaftler Lars Rensmann damit, dass der Wunsch nach einer positiven nationalen Identität eine idealisierte Sicht auf die eigene Geschichte voraussetzt. Angesichts des Holocausts scheitert ein solches Vorhaben jedoch und führt stattdessen zur Ablehnung der Erinnerung:[3654]

> Der sekundäre Antisemitismus zielt also darauf, die „Vergangenheit“ so zu „bewältigen“, dass sie keine Bedeutung mehr für die Gegenwart hat.[3655]

[3650] *Schreiter/Rensmann*, Codierte Feindbilder: Die AfD und der Antisemitismus vor und nach dem 7. Oktober, in: Glöckner/Jikeli (Hrsg.), Antisemitismus in Deutschland nach dem 7. Oktober 2023, 2025, 207 (216).
[3651] *Imhoff*, Verschwörungsmentalität und Antisemitismus, in: Bogerts/Häfele/Schmidt (Hrsg.), Verschwörung, Ablehnung, Gewalt, 2020, 69 (73).
[3652] *Holz*, Sekundärer Antisemitismus, in: Ullrich et al. (Hrsg.), Was ist Antisemitismus?: Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft, 2024, 31 (32).
[3653] *Imhoff*, Verschwörungsmentalität und Antisemitismus, in: Bogerts/Häfele/Schmidt (Hrsg.), Verschwörung, Ablehnung, Gewalt, 2020, 69 (74).
[3654] *Rensmann*, Demokratie und Judenbild: Antisemitismus in der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, 2004, S. 90.
[3655] *Holz*, Sekundärer Antisemitismus, in: Ullrich et al. (Hrsg.), Was ist Antisemitismus?: Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft, 2024, 31 (32).

Werden Personen sowohl zu sekundär antisemitischen Aussagen als auch zu klassischen antisemitischen Aussagen befragt, zeigt sich eine hohe Korrelation. Dies verdeutlicht, dass Schlussstrichforderungen und ähnliche Positionen meist mit traditionellen judenfeindlichen Ressentiments einhergehen.[3656]

Ein zentrales Instrument dieser Erinnerungsabwehr ist der Geschichtsrevisionismus. Er bezeichnet allgemein die politisch motivierte Umdeutung der Geschichte; im Zusammenhang des sekundären Antisemitismus richtet er sich auf den Nationalsozialismus und den Holocaust. Die bedeutsamsten Behauptungen des Geschichtsrevisionismus umfassen das Abstreiten der deutschen Kriegsschuld und die Leugnung der Massenvernichtung der Jüdinnen*Juden; dazu gehören auch Relativierungen beider Themenbereiche.[3657] Er beinhaltet zudem die Entkontextualisierung und Derealisierung der Vergangenheit.[3658] Die extreme Rechte rückt inzwischen nicht mehr die offene Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen ins Zentrum ihrer geschichtspolitischen Interventionen, sondern die Gedenk- und Erinnerungskultur; der traditionelle Geschichtsrevisionismus hat dabei nicht vollständig an Bedeutung verloren.[3659]

ee) Umwegkommunikation und Kommunikationslatenz

Die Soziologen Werner Bergmann und Rainer Erb haben mit den Konzepten Kommunikationslatenz und Umwegkommunikation zentrale Analysekategorien für den Antisemitismus nach 1945 entwickelt. Sie unterscheiden eine psychologisch begründete Bewusstseinslatenz, die Formen des Antisemitismus

---

[3656] *Imhoff*, Verschwörungsmentalität und Antisemitismus, in: Bogerts/Häfele/Schmidt (Hrsg.), Verschwörung, Ablehnung, Gewalt, 2020, 69 (75); *Imhoff*, Zwei Formen des modernen Antisemitismus? Eine Skala zur Messung primären und sekundären Antisemitismus, conflict & communication online 9 (2010), 1.
[3657] *Pfahl-Traughber*, Rechtsextremismus in Deutschland, 2019, S. 187.
[3658] Salzborn, Rechtsextremismus: Erscheinungsformen und Erklärungsansätze, 4. Auflage 2020, S. 26.
[3659] *Kohlstruck*, Antisemitismus im deutschen Rechtsradikalismus, in: Virchow et al. (Hrsg.), Handbuch Rechtsextremismus, 2024, S. 1.

bezeichnet, die dem Subjekt aufgrund von Verdrängung nicht bewusst sind[3660], von einer systemtheoretischen Kommunikationslatenz.[3661] Letztere beschreibt die Diskrepanz zwischen privater Meinung und öffentlicher Äußerung. Nach dem Holocaust wurde offen artikulierter Antisemitismus gesellschaftlich sanktioniert, wobei antisemitische Einstellungen weiter bestanden. Die Umwegkommunikation erlaubt Antisemitismus trotz dieses Tabus über Codes und Chiffren zu artikulieren.[3662] Diese transportieren ihre Bedeutung auch unabhängig von der Intention der sprechenden Person, weil sie kollektiv verankert sind.[3663]

Für jede der beschriebenen Formen des Antisemitismus gibt es Chiffren. Für die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung stehen Formulierungen wie ‚Globalisten', ‚internationale Strippenzieher', ‚Soros' oder ‚Rothschilds'. Sie ersetzen den Begriff des „internationalen Geldjudentums", übernehmen jedoch seine Erzählstruktur einer kleinen, im Verborgenen agierenden Geldelite. Die völkische Vorstellung von Jüdinnen*Juden als Zerstörer des ‚Volks' setzt sich in Begriffen wie ‚Großer Austausch' oder ‚Feind der Völker' fort. Die Vorstellung einer jüdisch kontrollierten Presse, die im Nationalsozialismus im Begriff der ‚Judenpresse' Ausdruck fand, lebt in Schlagworten wie ‚Lügenpresse' oder ‚Systemmedien' weiter. Sekundärer Antisemitismus äußert sich in Forderungen nach einem Schlussstrich unter die Erinnerungskultur und im Begriff ‚Schuldkult'.

[3660] Wolf, »Am Liberalismus gehen die Völker zugrunde«, in: Garsztecki/Laux/Nebelin (Hrsg.), Brennpunkte der »neuen« Rechten Globale Entwicklungen und die Lage in Sachsen, 2024, 179 (181).

[3661] zit. nach Wolf, »Am Liberalismus gehen die Völker zugrunde«, in: Garsztecki/Laux/Nebelin (Hrsg.), Brennpunkte der »neuen« Rechten Globale Entwicklungen und die Lage in Sachsen, 2024, 179 (181–182).

[3662] zit. nach Wolf, »Am Liberalismus gehen die Völker zugrunde«, in: Garsztecki/Laux/Nebelin (Hrsg.), Brennpunkte der »neuen« Rechten Globale Entwicklungen und die Lage in Sachsen, 2024, 179 (182).

[3663] *Salzborn*, Als Meinungsfreiheit getarnter Hass: Die rechte Kampagne gegen die Amadeu Antonio Stiftung (Gutachten), 2016, S. 29.

b) Antisemitismus als Verletzung des Art. 1 Abs. 1 GG

aa) Anforderungen an Menschenwürdeverletzungen durch Antisemitismus

Einen ausdrücklichen Schutz vor Antisemitismus gewährt das Grundgesetz nicht; ein solcher ergibt sich allerdings aus der Konkretisierung der Menschenwürdegarantie durch die Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG.

Eine allgemein anerkannte Definition des Antisemitismus existiert nicht; sowohl die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) von 2016, die die Bundesregierung empfiehlt, als auch die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA) von 2021 sind umstritten. Dieser Streit muss im Kontext von Art. 21 Abs. 2 GG nicht entschieden werden. Da es hier um die Beurteilung konkreter Äußerungen und Verhaltensweisen geht, wird der Begriff des Antisemitismus im Folgenden fallgruppenbezogen entwickelt.

Auch die Zuordnung zum Schutzbereich eines der Diskriminierungsmerkmale aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG ist nicht abschließend geklärt. Umstritten ist insbesondere, ob antisemitische Handlungen unter das Diskriminierungsmerkmal der „Rasse“ oder das des Glaubens fallen. In seiner NPD-II-Entscheidung zum Schutzbereich der Menschenwürde führte das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf Antisemitismus aus:

> Mit der Menschenwürde sind daher ein rechtlich abgewerteter Status oder demütigende Ungleichbehandlungen nicht vereinbar (vgl. Höfling, a.a.O., Art. 1 Rn. 35). Dies gilt insbesondere, wenn derartige Ungleichbehandlungen gegen die Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen, die sich – ungeachtet der grundsätzlichen Frage nach dem Menschenwürdegehalt der Grundrechte (vgl. hierzu BVerfGE 107, 275 <284>) – jedenfalls als Konkretisierung der Menschenwürde darstellen. Antisemitische oder auf rassistische Diskriminierung zielende Konzepte sind damit nicht vereinbar und verstoßen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung.[3664]

Das Gericht lässt also für Zwecke der Prüfung des Art. 21 Abs. 2 GG offen, ob es Antisemitismus als Diskriminierung wegen der „Rasse“ einstuft oder ihn einem

[3664] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 541 – *NPD II*.

anderen Diskriminierungsmerkmal des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG zuordnet (etwa dem Glauben). Nach dem hergebrachten Verständnis in der Rechtswissenschaft hat auch der Antisemitismus einen „rassistischen Bezugspunkt“[3665], wenngleich hervorgehoben wird, dass der Rechtsbegriff des Rassismus das Risiko berge, affirmativ verstanden zu werden[3666], also als Bestätigung der – irrigen – These, dass es unterscheidbare menschliche „Rassen“ gebe.

Auf diese Diskussion kommt es hier nicht an, weil die Ungleichbehandlung von Menschen wegen ihres Jüdischseins jedenfalls von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG verboten und vor dem historischen Hintergrund des Grundgesetzes auch das Paradebeispiel für eine die Menschenwürde verletzende Form der Diskriminierung ist.

Nicht jede gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG verstoßende und auf Antisemitismus beruhende Form der Ungleichbehandlung begründet indes auch eine Menschenwürdeverletzung. Vielmehr sind lediglich solche Diskriminierungen, die die elementare Rechtsgleichheit verletzen – mithin einen rechtlich abgewerteten Status schaffen oder Jüdinnen*Juden auf demütigende Weise ungleich behandeln –, auch als Menschenwürdeverletzungen zu qualifizieren (siehe zu dem Maßstab oben Teil 2 A.VI.1).

Neben den in einem entsprechenden politischen Konzept angelegten diskriminierenden „Zielen“ einer Partei ist allerdings auch das antisemitische „Verhalten“ ihrer Anhänger*innen relevant. Dieses kann sich beispielsweise in der Verletzung des Achtungsanspruchs von Jüdinnen*Juden durch antisemitische Äußerungen ausdrücken (siehe zu diesem Maßstab oben Teil 2 A.VI.1).

Eine Menschenwürdeverletzung setzt in diesem Fall voraus, dass die Äußerung sich nicht lediglich gegen einzelne Persönlichkeitsrechte richtet, sondern einer

[3665] *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 470.
[3666] *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 471.

konkreten Person den ihre menschliche Würde ausmachenden Kern ihrer Persönlichkeit abspricht.[3667]

Eine dem Antisemitismus inhärente Besonderheit für die Beurteilung von Äußerungen liegt wiederum in der weit verbreiteten Verwendung von chiffrierter Sprache zur Beschreibung von Jüdinnen*Juden. Das Sprechen in Codes erschwert einerseits eine eindeutige Bestimmung des antisemitischen Charakters einer Aussage, andererseits reduziert es von vornherein ihre Wirkung, weil nur Eingeweihte den Code entschlüsseln können.

bb) Fallgruppen

Nicht alle antisemitisch motivierten Äußerungen und Beschimpfungen sind als Menschenwürdeverletzungen zu qualifizieren. Die Bewertung hängt vielmehr vom Einzelfall ab und muss nach Inhalt, Kontext und Wirkungsrichtung der jeweiligen Aussage differenzieren. Dennoch entstehen vor diesem Hintergrund typische Fallgruppen, in die die Rechtsprechung – insbesondere im Kontext des Volksverhetzungsparagraphen (§ 130 StGB) – antisemitische Äußerungen als Verletzungen der Menschenwürde einordnet.

Antisemitische Äußerungen sind nach § 130 StGB strafbar, wenn sie in einer Weise erfolgen, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, und sich gegen die in Deutschland lebende jüdische Bevölkerung als nationale, religiöse oder ethnische Gruppe richten, indem sie unter anderem deren Menschenwürde durch Beschimpfung, böswillige Verächtlichmachung oder Verleumdung angreifen. Eine Verletzung der Menschenwürde liegt immer in Äußerungen vor, die eine Gruppe wie Jüdinnen*Juden als minderwertig darstellen und ihnen das gleichwertige Lebensrecht in der staatlichen Gemeinschaft absprechen.[3668]

[3667] BVerfG, Kammerbeschluss v. 19.05.2020 – 1 BvR 2397/19, Rn. 22 – *Richterbeleidigung*.

[3668] BGH, Urteil v. 15.03.1994 – 1 StR 179/93, BeckRS 1994, 2384 – *Zur Strafbarkeit der sog. Auschwitzlüge*; BGH, Urteil v. 21.04.1961 – 3 StR 56/60, NJW 1961, 1364 (1365) – *Antisemitische Hetzschrift*.

Der Bundesgerichtshof hat auch das Absprechen der Eignung für bestimmte öffentliche Ämter durch den Bezeichnungszusatz „Jude“ in einem Artikel als strafbare Volksverhetzung eingestuft.[3669] Daraufhin hat das Bundesverfassungsgericht einschränkend festgestellt, dass zur Einordnung einer Bezeichnung eines anderen als Jüdin*Jude und deren potentieller Menschenwürdeverletzung nach den Umständen des Einzelfalls, in dem die Äußerung getätigt wurde, zu differenzieren sei:

> Allein in der Bezeichnung eines anderen als „Jude“ liegt [...] keine Herabsetzung. Diese Bezeichnung wird von Juden selbst verwandt und häufig mit Stolz. Der Zusatz als solcher verletzt die Menschenwürde anderer nicht. Allerdings kann eine Verletzung angesichts der Begleitumstände des Gebrauchs des Begriffs im Einzelfall vorliegen, insbesondere wenn der sich Äußernde sich mit der nationalsozialistischen Rassenideologie identifiziert oder seine Äußerungen sonst damit in Zusammenhang stehen.[3670]

Mithin kann eine Menschenwürdeverletzung auch in der bloßen Verwendung des Begriffs Jüdin*Jude liegen, sofern die Einzelumstände eine durch den Äußernden rassistisch motivierte Herabwürdigung erkennen lassen.[3671] In Äußerungen, die hingegen schon deshalb eine Verbindung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus aufweisen, weil sie dem „charakteristischen Vokabular der Sprache des Nationalsozialismus“ entspringen (in einem Fall vor dem Oberlandesgericht Hamm die Bezeichnung als „frecher Jude“), liegt eine Verletzung der Menschenwürde.[3672]

Auch – laut dem Bundesgerichtshof „insbesondere“ – wenn sich der Äußernde mit der nationalsozialistischen Rassenideologie identifiziert oder seine

---

[3669] BGH, Urteil v. 15.11.1967 – 3 StR 4/67, NJW 1968, 309 (310) – *Volksverhetzung durch Hinzufügung des Wortes „Jude” auf Wahlplakat*.
[3670] BVerfG, Kammerbeschluss v. 06.09.2000 – 1 BvR 1056/95, NJW 2001, 61.
[3671] BVerfG, Kammerbeschluss v. 06.09.2000 – 1 BvR 1056/95, NJW 2001, 61, Rn. 43.
[3672] Bspw. OLG Hamm, Beschluss v. 28.01.2020 – 3 RVs 1/20, BeckRS 2020, 1399.

Äußerungen sonst damit im Zusammenhang stehen, kommt ein Angriff auf die Menschenwürde in Betracht.[3673]

So ist laut dem Bundesgerichtshof die Darstellung, Jüdinnen*Juden billigten ungeachtet strafrechtlicher Verbote wegen anderer, für sie vorrangiger Lehren im Talmud den sexuellen Missbrauch von Kindern, ein Angriff auf die Menschenwürde. Diese Äußerung unterstelle Jüdinnen*Juden die kollektive Missachtung der staatlichen Rechtsordnung in einem von der Öffentlichkeit als besonders verwerflich eingestuften Kriminalitätsbereich und stelle somit die Gesamtheit der jüdischen Bevölkerung als der Achtung als Staatsbürger unwert oder unwürdig dar. Das sei auch ein Angriff auf die Menschenwürde, weil sich der dortige Angeklagte mit der vorstehenden Äußerung gegen den Bau einer Synagoge wandte und „vor dem geschichtlichen Hintergrund der nationalsozialistischen Judenverfolgung und der damit einhergehenden systematischen Zerstörung von Synagogen in einer die NS-Ideologie befürwortenden antisemitischen Gesinnung zum Ausdruck bringt, Juden seien nicht würdig, Synagogen zu errichten“. Dadurch treffe er diese im Kernbereich ihrer Persönlichkeit.[3674]

Hinsichtlich Aussagen, die die Tatsache der systematischen Morde an Jüdinnen*Juden als Lüge darstellen, ist zu differenzieren: Das ‚einfache‘ Bestreiten der Gaskammermorde ist laut dem Bundesgerichtshof noch nicht als Angriff auf die Menschenwürde im Sinne des § 130 Abs. 1 StGB zu qualifizieren.[3675] Die sogenannte „qualifizierte Auschwitzlüge“ hingegen, also das Bestreiten der Morde an Jüdinnen*Juden während des Nationalsozialismus gerade in Verbindung mit der Behauptung, Jüdinnen*Juden würden diese „Lüge“ nutzen, um hieraus

[3673] BGH, Urteil v. 15.03.1994 – 1 StR 179/93, BeckRS 1994, 2384 – *Zur Strafbarkeit der sog. Auschwitzlüge*.
[3674] BGH, Urteil v. 15.12.2005 – 4 StR 283/05, NStZ-RR 2006, 305 (306).
[3675] Vgl. BGH, Urteil v. 12.12.2000 – 1 StR 184/00, NJW 2001, 624 (625) – *Verbreitung der Auschwitz-Lüge im Internet*.

Vorteile zu ziehen oder Profit zu schlagen, verletzt wiederum die Menschenwürde.[3676]

Die oben als ‚sekundärer Antisemitismus' bezeichnete Leugnung oder Relativierung von antisemitischen NS-Verbrechen ist also nur in Ausnahmefällen als unmittelbare Verletzung der Menschenwürde von Jüdinnen*Juden einzustufen.

cc) Mehrdeutige, insbesondere codierte Aussagen

Ist eine Aussage mehrdeutig und lässt auch eine nicht strafbare Auslegung zu, ist die straflose Deutungsvariante zugrunde zu legen, solange nicht alle anderen Auslegungen mit schlüssigen Gründen ausgeschlossen werden können.[3677] Dies wird im Hinblick auf das dem Antisemitismus inhärente Phänomen codierter Sprache relevant. Der Aussagegehalt ist im Lichte des Kontexts zu bewerten, in dem die Äußerung fiel, beispielsweise gegenüber einem in irgendeiner Richtung voreingenommenen Zuhörerkreis, dem die politische Einstellung des Äußernden bekannt ist.[3678] Maßgeblich für die Deutung chiffrierter antisemitischer Äußerungen ist das Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums.[3679] Aufgrund der hohen Gewichtung der Meinungsäußerungsfreiheit erfolgen Verurteilungen infolge chiffrierter Äußerungen extrem selten.[3680]

Für die Zwecke der nachfolgenden Darstellung kommt es für die Einstufung einer codierten antisemitischen Äußerung deshalb in einem ersten Schritt darauf an, ob die Äußerung von dem Zuhörerkreis ‚decodiert' werden kann, bevor die so

---

[3676] BGH, Urteil v. 26.01.1983 – 3 StR 414/82 (S), NJW 1983, 1205 (1206) – *Einziehung von Schriften*; BGH, Urteil v. 15.03.1994 – 1 StR 179/93, NJW 1994, 1421 (1422) – *Zur Strafbarkeit der sog. Auschwitzlüge*.
[3677] BGH, Beschluss v. 30.10.2018 – 3 StR 27/18, NStZ 2019, 659; vgl. auch BVerfG, Kammerbeschluss v. 25.03.2008 – 1 BvR 1753/03, NJW 2008, 2907 (2908); OLG Hamm, Beschluss v. 28.01.2020 – 3 RVs 1/20, BeckRS 2020, 1399.
[3678] Vgl. OLG Hamm, Beschluss v. 28.01.2020 – 3 RVs 1/20, BeckRS 2020, 1399.
[3679] BVerfG, Kammerbeschluss v. 11.11.2021 – 1 BvR 11/20, NJW 2022, 769.
[3680] Vgl. *Hoven/Witting*, Antisemitische Volksverhetzung – Für eine Reform der Strafbarkeit von § 130 Abs. 1 und 2 StGB, KriPoZ 2024, 5 (5 f.).

decodierte Aussage auf ihren die Menschenwürde verletzenden Charakter geprüft werden kann.

2. Antisemitische Ideologie

Der Begriff der Ideologie wird in diesem Gutachten in einem weiten, allgemeinen Verständnis verwendet: als System von Ideen und Werten, das Wirklichkeit deutet, bewertet und Handeln anleitet – mithin als weltanschaulicher Orientierungsrahmen, aus dem heraus eine Partei ihre Politik entwickelt und begründet. Von den rechtlich relevanten Zielen einer Partei, d.h. den konkreten Maßnahmen, in denen sich Ideologie manifestiert, ist sie analytisch zu unterscheiden (siehe oben Maßstäbe Teil 2 B.II). Das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot; reine Überzeugungen vermögen für sich genommen ein Verbot nicht zu tragen. Den ideologischen Äußerungen kommt vielmehr eine Indizwirkung zu: Sie können, wenn eine Grundtendenz festgestellt werden kann, zur Auslegung der rechtlichen Maßnahmen herangezogen werden. Dabei sind die folgenden dargestellten Äußerungen nicht so zu verstehen, dass sie alle unmittelbar gegen die Menschenwürde verstoßen, sondern vielmehr in einem sozialwissenschaftlichen Sinne Aufschluss über unterschiedliche ideologische Strömungen geben sollen. Auch sie können nämlich bei der Deutung rechtlicher Maßnahmen helfen, bei der Verknüpfung mehrerer solcher Maßnahmen zu einem politischen Konzept und bei der Beurteilung des Verhaltens der Anhänger*innen der Partei. Sollte eine antisemitische Ideologie nachweisbar sein, kann sie allein die verfassungsfeindliche Ausrichtung einer Partei also nicht begründen, sondern nur indizieren (dazu unter Teil 2 B.III.1); darüber hinaus bedarf es hinreichend konkretisierter rechtlicher Maßnahmen oder eines Verhaltens der Anhänger*innen, das selbst die Menschenwürde verletzt.

Es finden sich zahlreiche Äußerungen, die auf ein strukturell antisemitisches verschwörungsideologisches Weltbild hindeuten. Im Folgenden werden dessen zentrale Elemente dargestellt: Gesellschaftliche Komplexität wird auf das

planvolle Handeln einer internationalen, im Verborgenen agierenden Elite projiziert. Diesem Deutungsmuster liegt eine zweistufige Struktur zugrunde: Die eigentlichen Mächtigen agieren als ‚Strippenzieher' im Hintergrund, während Regierungen, Parteien und Politiker*innen im Vordergrund als ‚Marionetten' eines fremden Willens handeln (dazu unter A.VI.2.a)aa)(1)). Deutschland gilt demnach als ‚besetztes' und ‚fremdbestimmtes' Land (dazu unter A.VI.2.a)aa)(2)). Staatliche Institutionen erscheinen nicht nur von außen gesteuert, sondern von innen unterwandert (‚Deep State') (dazu unter A.VI.2.a)aa)(3)). Medien gelten als Propagandaapparat der Herrschenden (dazu unter A.VI.2.a)aa)(4)). Ziel dieser Steuerung sei die Auflösung nationaler Souveränität zugunsten einer globalen Herrschaft jenseits demokratischer Kontrolle (dazu unter A.VI.2.a)aa)(5)).

In diesem Deutungsmuster werden unterschiedliche Entwicklungen nicht als Ergebnis komplexer gesellschaftlicher Prozesse, sondern als planvolles Werk einer Elite gedeutet. So gilt Migration als gesteuerter ‚Bevölkerungsaustausch', die Corona-Pandemie als inszenierte ‚Plandemie' und auch Kriege oder der ‚Great Reset' als Teil desselben Plans (dazu unter A.VI.2.a)bb)).

Jüdinnen*Juden werden in den untersuchten Äußerungen nur in einzelnen Fällen ausdrücklich benannt (dazu unter A.VI.2.a)cc)(1)). Stattdessen verwenden die Funktionär*innen antisemitische Chiffren. Der Begriff ‚Globalisten' aktiviert etwa die Vorstellung einer wurzel- und heimatlosen Elite ohne nationale Bindung (dazu unter A.VI.2.a)cc)(2)). Der jüdische Investor und Philanthrop George Soros fungiert als Projektionsfigur für Finanzmacht und Weltverschwörung (dazu unter A.VI.2.a)cc)(3)).

Das Feindbild ist strukturell widersprüchlich: Dieselbe Elite gilt zugleich als Trägerin des globalen Finanzkapitals und als Förderin linker Bewegungen oder des Kommunismus (dazu unter A.VI.2.a)dd)).

Zudem finden sich codierte Formen eines völkischen Antisemitismus. Das ethnisch definierte Volk erscheint als Angriffsziel der verborgenen Macht, das durch

ethnische Vermischung und den Verlust kultureller Identität vernichtet werden soll (dazu unter A.VI.2.b)).

Es finden sich auch Elemente eines strukturell wirtschaftlichen Antisemitismus, der sich in einer verkürzten Kapitalismuskritik äußert. Eine als parasitär dargestellte Sphäre des Finanzkapitals wird dem ‚produzierenden Volk' gegenübergestellt (dazu unter A.VI.2.c)).

Geschichtsrevisionismus und sekundärer Antisemitismus äußern sich nicht in der Leugnung des Holocaust, sondern in Angriffen auf die Erinnerungskultur. Das Narrativ des ‚Schuldkult' deutet die Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen und die Erinnerung an den Holocaust als Instrumente politischer Unterwerfung. Mit der Forderung, der ‚eigenen' bzw. ‚deutschen Opfer' zu gedenken, werden Jüdinnen*Juden sprachlich aus dem nationalen Kollektiv ausgeschlossen. Zugleich kehrt die Gleichsetzung der AfD mit verfolgten Jüdinnen*Juden das Täter-Opfer-Verhältnis um (dazu unter A.VI.2.d)).

Durch Externalisierung des Antisemitismus wird die Judenfeindschaft schließlich als importiertes Problem infolge von Migration gedeutet. Zugleich übergeht die AfD rechten Antisemitismus. Jüdinnen*Juden dienen dabei vor allem als Instrument in einer migrationsfeindlichen und rassistischen Argumentation (dazu unter A.VI.2.e)).

Zwar distanzierte sich die AfD in einzelnen Fällen von offenem Antisemitismus und betrieb Ausschlussverfahren, etwa gegen Wolfgang Gedeon und Frank Pasemann; dies geschah jedoch selektiv, erst auf öffentlichen Druck von außen und ohne inhaltliche Klärung (dazu unter A.VI.2.f)).

a) Verschwörungsideologischer Antisemitismus

Bei Funktionär*innen der AfD zeigt sich ein verschwörungsideologisches Weltbild, das strukturell – also nicht notwendig intentional – antisemitisch ist.

aa) Struktur der Verschwörung

AfD-Funktionär*innen unterstellen einer internationalen Elite, die wesentlichen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen heimlich in Hinterzimmern zu planen und zu steuern (dazu unter A.VI.2.a)aa)(1)). Deutschland gilt dementsprechend als ‚besetztes' und ‚fremdbestimmtes' Land, dessen Institutionen einer fremden Macht unterworfen seien (dazu unter A.VI.2.a)aa)(2)). Die Macht wird nicht nur als äußerer Einfluss verstanden, sondern auch als im Staat selbst verankert gedacht (‚Deep State') (dazu unter A.VI.2.a)aa)(3)). Medien gelten nicht als Teil einer pluralistischen Öffentlichkeit, sondern als Propagandaapparat der herrschenden Elite (dazu unter A.VI.2.a)aa)(4)). Diese Mechanismen – fremdgesteuerte Regierungen, der ‚tiefe Staat' und gelenkte Medien – werden als Instrumente eines übergeordneten Projekts verstanden, das auf die Ablösung nationaler Souveränität zugunsten einer Weltregierung jenseits demokratischer Kontrolle zielt (dazu unter A.VI.2.a)aa)(5)). Die Erzählstruktur reaktiviert das Motiv der jüdischen Weltverschwörung, in der eine verborgene Macht Regierungen, Banken und Medien steuere, um eine globale Herrschaftsordnung zu errichten.

(1) Geheime Konspiration und Planung

AfD-Funktionär*innen schreiben einer internationalen Macht zu, im Geheimen zu konspirieren. Darin verbinden sich die antisemitischen Zuschreibungen von Unsichtbarkeit und Allmacht. Der Brandenburger stellvertretende Landessprecher und Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt teilte am 11. Januar 2023 einen Post des Auf1-Chefredakteurs Stefan Magnet, der das Weltwirtschaftsforum als Ort beschreibt, an dem sich „die globalistische Herrscher-Clique […] zur Konspiration"[3681] treffe. Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landessprecher aus Sachsen-Anhalt Hans-Thomas Tillschneider bezeichnete in einem

[3681] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, X-Repost vom 11.01.2023 eines Posts von Stefan Magnet, https://t.me/hcberndt/1425 [zur Datenbank].

Vortrag, den er am 4. Dezember 2019 auf YouTube teilte, „Globalisten, Migrationslobbyisten und Weltstaatsbürger, die in den Hinterzimmern von New York bis Marrakesch den UN-Migrationspakt ausgehandelt und durchgesetzt haben“[3682], als gefährlicher als sichtbare Bedrohungen. Der Bundestagsabgeordnete und baden-württembergische stellvertretende Landesvorsitzende Marc Bernhard warnte am 10. Mai 2021 auf Telegram, „[g]rundlegende Eingriffe in Gesellschaft, Wirtschaft und unser tägliches Zusammenleben dürfen nicht in Hinterzimmern oder privilegierten Kreisen weniger Globalisten vorgenommen werden“[3683]. Der Berliner Abgeordnete Gunnar Lindemann schrieb am 6. November 2025 auf Telegram, dass „teuflische Milliardäre im Hintergrund mit ihrem Geld ganze Völker manipulieren“, und benannte namentlich George Soros.[3684] Die Zuschreibung „teuflisch“ reaktiviert die im christlichen Antijudaismus verankerte Gleichsetzung von Jüdinnen*Juden mit dem Teufel.[3685] Soros erscheint dabei als Strippenzieher, dem Allmachtsfantasien zugeschrieben werden.

Das Deutungsmuster verdichtet sich in der Metapher von Strippenziehern und Marionetten. Darin wird Macht in zwei Ebenen aufgeteilt: eine verborgene Ebene, auf der die eigentlichen Entscheidungen getroffen werden, und eine sichtbare Ebene, auf der Regierungen und Parteien lediglich umsetzen, was im Geheimen beschlossen wurde. So bezeichnete der Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse am 27. April 2022 auf Telegram „[d]ie Strippenzieher […], die Konstrukteure des sogenannten Great Reset“ (dazu unter A.VI.2.a)bb)(d)) als „nicht dumm“, sie

---

[3682] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Die One-World-Ideologie ist der gefährlichste Extremismus!, YouTube-Video vom 04.12.2019, https://www.youtube.com/watch?v=LDnci36RfCE,ab [zur Datenbank], 00:27:20.
[3683] Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 10.05.2021, https://t.me/marcbernhard/1158 [zur Datenbank].
[3684] Gunnar Lindemann, MdA, Telegram-Post vom 06.11.2025, https://t.me/lindemannmda/3843 [zur Datenbank].
[3685] *Weyand*, Moderner Antisemitismus, in: Ullrich et al. (Hrsg.), Was ist Antisemitismus?: Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft, 2024, 22 (29).

gingen „sehr gezielt vor“.[3686] Der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch verwendete am 9. Juni 2025 auf X den Topos des Strippenziehers und verwies zugleich auf weitere, dahinterstehende Akteur*innen:

> Ich hoffe, dass Trump nicht nur die Nationalgarde schickt, sondern auch die Strippenzieher hinter dem Terror bis hin zu den Oligarchen festnimmt. #Soros und die Puppenspieler hinter diesem Puppenspieler dürfen sich nicht mehr sicher sein.[3687]

Das Zitat zeigt, dass die Macht in diesem Deutungsmuster nie eindeutig lokalisierbar ist. Hinter Soros stehen weitere „Puppenspieler“. Diese prinzipielle Unabschließbarkeit ist charakteristisch für das antisemitische Allmachtsphantasma. Die unsichtbare Macht erscheint allgegenwärtig, entzieht sich direktem Zugriff und lässt sich nicht auf eine letzte Instanz zurückführen.

Den Strippenziehern gegenüber stehen auf der sichtbaren Ebene die „Marionetten“ oder „Sprechpuppen“: Politiker*innen seien bloße Werkzeuge der Mächtigen – sie hängen wie „die Figuren der Augsburger Puppenkiste an Fäden“[3688].

Der Thüringer Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke bezeichnete die Regierenden am 29. März 2022 in Prenzlau als „globalistische Sprechpuppen“, die Politik „für amerikanische Großkonzerne und für globalistische Strippenzieher“[3689] machten. Am 30. März 2022 beschrieb er in Elsterwerda, wie aus Politiker*innen Sprechpuppen würden:

> Er [Anm.: Otto von Bismarck] würde darauf hinweisen, dass fast sämtliche Regierungsvertreter in Berlin irgendwie mal in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den

---

[3686] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Telegram-Post vom 27.04.2022, https://t.me/karstenhilsepolitiker/33 [zur Datenbank].
[3687] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 09.06.2025, https://www.twitter.com/haraldlaatsch/status/1931991507247992984 [zur Datenbank].
[3688] Kreisverband Münster, X-Post vom 12.10.2022, https://www.twitter.com/afd_kv_muenster/status/1580110993048231936 [zur Datenbank].
[3689] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Livestream vom 29.03.2022 dem Kanal AfD Brandenburg BfV, AfD-Gutachten 2025; AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040.

> sogenannten transatlantischen Netzwerken unterwegs waren. […] Und da hat man ihnen vielleicht die Reste an Patriotismus aberzogen, man hat sie in die globalistische Denkweise vor allen Dingen US-amerikanischer Eliten hineingenommen, mitgenommen, integriert. Man hat sie transformiert, um sie dann als globalistische Sprechpuppen, als Marionetten zurückzuschicken in ihr Land.[3690]

Die Zuschreibung einer „US-amerikanischen Elite“ als Trägerin einer globalistischen Denkweise verweist auf die Verschränkung von Antisemitismus und Antiamerikanismus. In der völkischen Ideologie bildeten USA, Liberalismus und Judentum bereits vor dem Ersten Weltkrieg eine gemeinsame Feindmatrix; nach 1945 verstärkte der Hass auf die alliierten Besatzer diese Verbindung.[3691]

(2) Fremdbestimmtes Land

Aus diesem Deutungsmuster folgt unmittelbar, dass Regierungen, Parteien und staatliche Institutionen nicht als eigenständige Akteur*innen, sondern als Vollzugsorgane eines fremden Willens betrachtet werden. Dies gilt gleichermaßen für die Bundesregierung, die Fraktion im Europäischen Parlament (EVP) oder den französischen Präsidenten. Internationale Verpflichtungen, ökonomische Zwänge oder Koalitionskompromisse gelten dann nicht als Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse, sondern als Ausdruck externer Steuerung.

Der Thüringer Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke bezeichnete Deutschland am 29. März 2022 in Prenzlau als „besetztes und unterwandertes und fremdbestimmtes Land“[3692]. Die Frage, wer Deutschland eigentlich regiert, stellte er an anderer Stelle. Am 30. Oktober 2024 empfahl er auf Facebook einen Artikel von Klaus Kunze mit den Worten, dieser stelle „zurecht

---

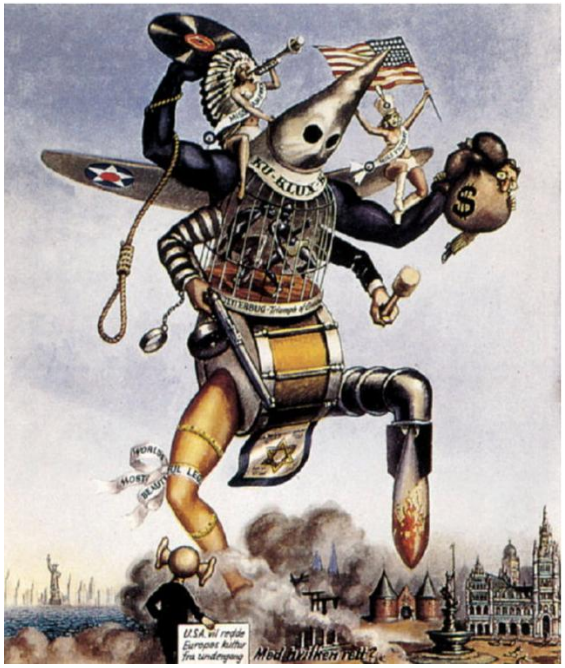
[3690] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, YouTube-Video vom 30.03.2022 auf dem Kanal AfD Brandenburg zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 504–505.
[3691] *Rensmann*, Demokratie und Judenbild: Antisemitismus in der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, 2004, S. 243.
[3692] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Livestream vom 29.03.2022 zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 504.

die Frage, wer und in welchem Interesse Deutschland regiert wird“[3693]. Indem Höcke den Artikel als lesenswert empfiehlt und teilt, macht er sich dessen Kernthese zu eigen. Auch die AfD Thüringen teilte Höckes Post auf ihrem Telegram-Kanal.[3694] Kunze behauptet darin, die westliche Demokratie sei eine Scheindemokratie, deren Funktionselite von „in Übersee wohnenden Finanzoligarchen“ gesteuert werde. Diese griffen über NGOs, Medien und personelle Verflechtungen in die innerstaatliche Willensbildung ein und zerstörten das nationale Selbstbewusstsein des Volkes. Bebildert ist der Text mit der NS-Karikatur „Kultur-Terror“ des norwegischen Nationalsozialisten Harald Damsleth, die 1944 in der niederländischen SS-Zeitung Storm SS erschien. Das Bild verdichtet mehrere Feindbilder der NS-Propaganda. Seinen antisemitischen Kern bildet eine Figur, die eine Freimaurerschürze mit Davidstern trägt, sowie eine Person mit übertrieben großer gekrümmter Nase, die sich an einen Geldsack klammert.[3695] Die Karikatur benennt damit explizit, was der Text nur umschreibt.

[3693] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 30.10.2024, https://www.facebook.com/Bjoern.Hoecke.AfD/posts/pfbid02pQB5bnM4VAL8XDm5JPso4X1CFDzwuiNN14LkLboZB2RDhezwvBQd3Zw55CJAff8vl?locale=de_DE [zur Datenbank], Kommentar zu Klaus Kunze, Wer regiert hier eigentlich?, Blog-Beitrag vom 29.10.2024 auf wie selbst, https://web.archive.org/web/20241107142436/https://wir-selbst.com/2024/10/29/wer-regiert-hier-eigentlich/ (abgerufen am: 07.11.2024).

[3694] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 512.

[3695] Klaus Kunze ist der Anwalt der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck.



Auf dieselbe Frage antwortet Michael Immel, Fraktionsvorsitzender der AfD Mönchengladbach, in chiffrierter Form. Am 6. September 2022 ließ er in einem X-Post auf die Frage „Wer regiert hier eigentlich?“ die Hashtags „#Gates“, „#rockefeller“, „#Soros“ und „#BlackRock“[3696] folgen.

Die Europaabgeordnete Christine Anderson bezeichnete am 15. April 2023 die CDU als „Haufen politischer Hütchenspieler“, die „in das Lied der Migrations-Globalisten, der Asyl-Industrie und der Deutschland-Abschaffer“[3697] einstimmten. Das bayerische Landesvorstandmitglied und Vorsitzende der GD Bayern Franz Schmid warnte am 21. Juni 2024 auf Telegram, Basisdemokratie verhindere, „dass Funktionäre von Globalisten gekauft werden“[3698]. Die Landtagsabgeordnete und bayrische Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner erklärte am

[3696] Michael Immel, Fraktionsvorsitzender Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 06.09.2022, https://www.twitter.com/michaelimmel60/status/1567264505868042242 [zur Datenbank].
[3697] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, Facebook-Post vom 15.04.2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=635147038435036&set=a.616593736957033 [zur Datenbank].
[3698] Franz Schmid, MdL in Bayern, Mitglied im Landesvorstand Bayern und Vorsitzender GD Bayern, Telegram-Post vom 21.06.2024, https://t.me/franzschmidafd/44 [zur Datenbank].

22. Februar 2023, die AfD arbeite „nicht für Lobbyisten, Globalisten und Finanzeliten“[3699]. Die drei Aussagen folgen derselben Logik: Die AfD inszeniert sich als einzige Partei, die nicht von ‚Globalisten‘ gesteuert wird, und unterstellt den übrigen Parteien genau dies.

Als steuernde Macht hinter Regierung benennen Funktionär*innen wiederholt George Soros und die jüdische Familie Rothschild. Das damalige Mitglied des Europäischen Parlaments Gunnar Beck veröffentlichte am 18. Juli 2023 ein Foto von Ursula von der Leyen im Gespräch mit George Soros und kommentierte: „Ursula @vonderleyen wird unterwiesen! Von wem wohl?“[3700] Die rhetorische Frage zieht den antisemitischen Schluss, ohne ihn zu formulieren; das Bild liefert die Beweislast. Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah bezeichnete am 7. Dezember 2020 die Europäische Volkspartei als „not much more than a Sorosclub“[3701]. Der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch beschrieb den politischen Zustand Deutschlands am 14. Juni 2017 auf X als „illegale #Soros Diktatur“[3702] und unterstellte damit, Soros regiere das Land, ohne gewählt oder abwählbar zu sein. Dasselbe Muster übertrug er auf Frankreich, als er am 26. April 2017 schrieb: „Nach GoldmanSachs, kommen die Rothschild Banker jetzt direkt ans Ruder #Macron“[3703]. Der Bezug auf Rothschild knüpft an Macrons tatsächliche Tätigkeit als Investmentbanker bei der Bank an; für das vorangestellte „GoldmanSachs“ fehlt dagegen ein erkennbarer persönlicher Anknüpfungspunkt. Gerade diese Gleichzeitigkeit macht die antisemitische Struktur sichtbar. Die beiden als ‚jüdisch‘ konnotierten Investmentbanken werden weniger wegen

---

[3699] Katrin Ebner-Steiner, MdL in Bayern und Fraktionsvorsitzende Bayern, LIVE: Knallharte Ansagen und bajuwarische Stimmung – Politischer Aschermittwoch der AfD-Bayern, YouTube-Live vom 22.02.2023 auf dem Kanal Deutschland Kurier, https://www.youtube.com/watch?v=KL6v9t1bPnY [zur Datenbank], 00:29:30.
[3700] Gunnar Beck, ehem. MdEP, X-Post vom 18.07.2023, https://x.com/gunnar_beck/status/1681373407919603714 [zur Datenbank].
[3701] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 07.12.2020, https://www.twitter.com/krahmax/status/1336022264031174657 [zur Datenbank].
[3702] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 14.06.2017, https://www.twitter.com/haraldlaatsch/status/875075244016504833 [zur Datenbank].
[3703] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 26.04.2017, https://www.twitter.com/haraldlaatsch/status/857120760518901760 [zur Datenbank].

konkreter Verbindungen, sondern vielmehr als Chiffren einer jüdisch imaginierten Finanzmacht nebeneinandergestellt. Der Kreisverband Kyffhäuser griff dasselbe Bild auf und nannte Macron am 8. April 2022 auf Telegram einen „Rothschild-Bengelchen“[3704] und der Kreisverband Wolfenbüttel kommentierte am 25. Juli 2018 auf X einen Beitrag, der behauptete, die Wahlkampagne Macrons sei durch „George Soros, David Rothschild und Goldman-Sachs“ finanziert worden, mit „Natürlich alles ohne das eine Gegenleistung von ihm erwartet wird“[3705]; die Akkumulation dieser Namen verweist auf das Kollektivkonzept ‚Juden‘, ohne es auszusprechen.[3706]

Aus der Vorstellung einer unsichtbaren Lenkung der Politik folgt die Delegitimierung von Wahlen. Der Europaabgeordnete Petr Bystron warf am 13. Februar 2025 auf Telegram der EU-Kommission vor, ein „Geflecht aus USAID, seinen Handlangern aus dem Soros-Netz, dem OCCRP-Medien-Netzwerk und Organisationen wie ‚Campact‘“[3707] habe Wahlen in Europa manipuliert. Dasselbe gilt für konkrete Wahlergebnisse. Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah deutete am 6. Dezember 2024 zwei Wahlergebnisse als Beleg globalistischer Steuerung. In Georgien werde „das Wahlergebnis ignoriert“, weil die pro-westliche Präsidentin über das Ende ihrer Amtszeit hinaus im Amt bleiben wolle, in Rumänien werde „die Wahl kassiert, weil der Sieger nicht passt.“ Beides sei „‚unsere Demokratie‘ der Globalisten“. Mit dem Aufruf „Völker, wehrt Euch!“[3708] stellte Krah dem die Volkssouveränität als Gegenprinzip gegenüber.

[3704] Kreisverband Kyffhäuser, Telegram-Post vom 08.04.2022, https://t.me/afdksw/818 [zur Datenbank].
[3705] Kreisverband Wolfbüttel, X-Post vom 25.07.2018, https://www.twitter.com/afd_wf/status/1022042281908600833 [zur Datenbank].
[3706] *Schwarz-Friesel*, Toxische Sprache und geistige Gewalt: Wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen, 2022, S. 74.
[3707] Petr Bystron, MdEP, Telegram-Post vom 13.02.2025, https://t.me/teambystron/5711 [zur Datenbank].
[3708] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 06.12.2024 zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 946.

(3) Deep State/Tiefer Staat

Der Topos des ‚Deep State' schließt an die Erzählung der fremdbestimmten Regierung an. Die Macht wirkt hier jedoch nicht von außen auf den Staat ein, sondern hat dessen Institutionen wie Regierungen, Gerichte, NGOs und Stiftungen durchdrungen. Sein deutschsprachiges Analogon, der ‚Staat im Staat', ist seit dem 18. Jahrhundert antisemitisch konnotiert; schon Johann Gottlieb Fichte sah sein Ideal des homogenen Staates durch einen Staat im Staat bedroht und identifizierte diese Gefahr mit einem jüdischen Element. Der Topos entfaltet seine antisemitische Wirkung besonders dort, wo er mit weiteren Codes wie Soros, Rothschild oder Globalisten verbunden wird.[3709]

Das AfD-Grundsatzprogramm von 2016 nennt den Begriff nicht, beschreibt aber die dahinterliegende Vorstellung und verleiht ihr programmatisches Gewicht:

> Heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. Sie hat die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Es hat sich eine politische Klasse von Berufspolitikern herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Es handelt sich um ein politisches Kartell, das die Schalthebel der staatlichen Macht [...] die gesamte politische Bildung und große Teile der Versorgung der Bevölkerung mit politischen Informationen in Händen hat.[3710]

Der damalige Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter benannte am 6. November 2024 in einem Video zur Wahl Donald Trumps George Soros und Bill Gates als Träger jenes Deep State und dessen Akteur*innen, die „die Zügel in der Hand halten und sozusagen die Politiker sogar noch dominieren". Die „historische Aufgabe" bestehe darin, „den Beweis zu erbringen, dass es diesen Deep State tatsächlich gibt", die Akteur*innen „hinter Schloss und Riegel zu bringen"

[3709] *Schiebel/Hartleb*, Der „deep state"-Mythos als Scharnier zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, in: Coester et al. (Hrsg.), Rechter Terrorismus: international – digital – analog, 2023.
[3710] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 17.

und ihn „absolut auszuradieren“[3711], womit die Forderung von der strafrechtlichen Verfolgung zur völligen Auslöschung eskaliert.

Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke verband den Topos des „Tiefen Staat“ am 21. Mai 2022 in Grimma mit dem „globalistischen Establishment“[3712]. Nicht einzelne Nationen seien die „Feinde“, denn auch sie seien „fremdbestimmt“. Die Feindschaft richte sich damit nicht gegen fremde Staaten, sondern gegen eine ‚globalistische Macht‘, die im Inneren wirkt.

(4) Gelenkte Medien

Funktionär*innen betrachten auch Medien nicht als unabhängige Institutionen, sondern als verlängerten Arm einer verborgenen Macht. Die Erzählung reaktiviert das antisemitische Stereotyp jüdischer Kontrolle über Medien und öffentliche Meinung, für das die nationalsozialistische Propaganda den Begriff „Judenpresse“ prägte.[3713]

Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke schrieb am 17. Januar 2022, dass ein „globalistisches Kartell“[3714] die deutschen Medien beherrsche und über sie Angst vor einem russischen Angriff schüre, um die Konfrontation mit Russland voranzutreiben. Die Europaabgeordnete Christine Anderson beschrieb die Medien am 2. Januar 2025 als Instrument, mit dem „die globalen Eliten“ der Bevölkerung „Gedankengift“ verabreichten. Die Vergiftungsmetapher ist historisch im Antisemitismus verankert; sie findet sich bereits in den

---

[3711] Norbert Kleinwächter, ehem. MdB aus Brandenburg und ehem. stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion, TikTok vom 06.11.2024, https://www.tiktok.com/@kleinwaechterafd/video/7434285941738507553 [zur Datenbank], ab: 00:07:00.
[3712] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Björn Höcke Grimma 21.05.22, YouTube-Video vom 21.05.2022 auf dem Kanal Weichreite TV, https://www.youtube.com/watch?v=6uMhpO9jQPQ [zur Datenbank], ab 00:19:17.
[3713] *Schwarz-Friesel*, Toxische Sprache und geistige Gewalt: Wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen, 2022, S. 114.
[3714] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Telegram-Post vom 17.01.2022, https://t.me/bjoernhoeckeafd/711 [zur Datenbank].

mittelalterlichen Brunnenvergiftungslegenden.[3715] Bei Anderson verschiebt sich dieses Motiv auf die kognitive Ebene. Vergiftet wird nicht der Körper, sondern das Denken. Den Widerstand gegen die „globalen Eliten“ rahmt sie als existenziellen Kampf. Man werde „niemals aufhören“, sich „mit aller Macht dagegen zu wehren“, und sie sei sich sicher: „WIR WERDEN GEWINNEN!“[3716]

Der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch behauptete am 9. Dezember 2018, es seien „die Medien der Globalisten um #Clinton #Merkel #Soros die #Macron ins Amt“[3717] gehoben hätten. Demokratische Wahlen werden so nicht als politischer Prozess, sondern als Resultat medialer Steuerung durch einen Machtzusammenhang um Hillary Clinton, Angela Merkel und George Soros betrachtet.

Am 9. Juli 2020 stellte der damalige Europaabgeordnete Gunnar Beck in einer von der AfD-Delegation im EU-Parlament veröffentlichten Rede die Open Society Foundation – eine Stiftung von George Soros – als Akteurin dar, die „Einfluss auf die öffentliche Meinung“ nehme, und bezeichnete Soros am Ende ironisch als „guten, alten und freigebigen Freund“[3718]. Der Bundestagsabgeordnete Sascha Lensing teilte am 24. Juli 2024 einen Beitrag des Alternativmediums Auf1, der den „Systemmedien“ mit Bezug auf Corona vorwarf, „[o]hne die gleichgeschaltene Systempresse hätte das ganze Verbrechen niemals stattfinden können!“[3719] Lensing verbindet den Topos der gesteuerten Medien mit dem NS-Begriff ‚Gleichschaltung‘, der den Prozess der gewaltsamen Unterwerfung von Institutionen unter nationalsozialistische Parteiherrschaft bezeichnet.

[3715] *Imhoff*, Verschwörungsmentalität und Antisemitismus, in: Bogerts/Häfele/Schmidt (Hrsg.), Verschwörung, Ablehnung, Gewalt, 2020, 69 (70).
[3716] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, Facebook-Post vom 02.01.2025, https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD/posts/pfbid02G7WjYSfwFXipm5NLxQ2wHZmNZSdPESkFoKT4che23VqvRjaGLVgYS1Cnha9n2f14l [zur Datenbank].
[3717] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 09.12.2018, https://www.twitter.com/haraldlaatsch/status/1071699553898979330 [zur Datenbank].
[3718] Gunnar Beck, ehem. MdEP, YouTube-Video vom 09.07.2020 auf dem Kanal AfD im EU-Parlament, https://www.youtube.com/watch?v=eMoMhkY0vCc [zur Datenbank].
[3719] Sascha Lensing, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Repost vom 24.07.2024, https://t.me/sascha_lensing/1257 [zur Datenbank].

(5) Nationalstaat und Weltregierung

Die zuvor beschriebenen Mechanismen – fremdbestimmte Regierungen, tiefer Staat, gelenkte Medien – werden als Instrumente eines übergeordneten Projekts gedeutet: der Ablösung nationaler Souveränität durch eine Weltregierung.

AfD-Funktionär*innen werfen ‚Globalisten' vor, den Nationalstaat zu zerstören. Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Bayern Rainer Rothfuß schrieb am 26. März 2021 auf Telegram, dass „[d]er Nationalstaat in Gefahr sei" und von „globalistischen Kräften, Feinde[n] des Nationalstaats"[3720] angegriffen werde. Am 21. Februar 2021 teilte er auf Telegram einen Beitrag von Auf1, in dem stand: „globalistische Netzwerke [versuchen] immer offener und aggressiver [...] die nationalstaatliche Souveränität zu untergraben und eine neue Weltordnung zu etablieren", indem sie den Nationalstaat durch „supranationale Organisationen und globale Institutionen"[3721] ersetzten. Die Europaabgeordnete Christine Anderson beklagte am 17. Mai 2024 auf Facebook die „nationale Selbstentmachtung zugunsten eines Clubs der globalen Eliten, in den sich die Reichsten der Superreichen per Spende einkaufen"[3722]. Der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré schließlich kommentierte am 12. Mai 2020 einen Artikel der Augsburger Allgemeine über George Soros[3723] und warf

---

[3720] Rainer Rothfuß, MdB aus Bayern, stv. Landesvorsitzender Bayern und menschenrechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 26.03.2021, https://t.me/rainerrothfuss/148 [zur Datenbank].

[3721] Rainer Rothfuß, MdB aus Bayern, stv. Landesvorsitzender Bayern und menschenrechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 21.02.2024, https://t.me/rainerrothfuss/1339 [zur Datenbank].

[3722] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, Facebook-Post vom 17.5.2024, https://www.facebook.com/photo/?fbid=842917030991368&set=a.616593736957033 [zur Datenbank].

[3723] *Augsburger Allgemeine*, George Soros wirft Bundesverfassungsgericht eine Spaltung Europas vor, in: Augsburger Allgemeine, 11.05.2020, https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/star-investor-george-soros-wirft-bundesverfassungsgericht-eine-spaltung-europas-vor-id57364506.html (abgerufen am: 13.06.2026).

ihm vor, sich „in das Selbstbestimmungsrecht von Nationen“ einzumischen und so die „Souveränität Deutschlands in Frage“[3724] zu stellen.

Mehrere Funktionär*innen deuten den Abbau nationaler Souveränität als Werk eines global agierenden Kommunismus. Der Brandenburger stellvertretende Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt verband am 31. Oktober 2022 die Grenzöffnung von 2015, den UNO-Migrationspakt und die WHO zu einer einzigen „Großen Transformation“. Die Migration ab 2015 verstand er „als Angriff auf die europäischen Nationalstaaten, auf die Nationalstaaten des weißen Mannes“[3725]; am Ende stehe eine „maoistische Weltkommune“, die „sehr reiche[…] und sehr einflussreiche[…] und mächtige[…] Leute[…]“[3726] anstrebten. Der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft beschwor am 4. Oktober 2022 anlässlich der Wahl Jair Bolsonaros eine länderübergreifende Rechte, die „egal ob in Deutschland, Brasilien oder den USA“ gegen „die kommunistischen Agenden der Globalisten“[3727] kämpfe.

Ziel dieses Projekts sei die Errichtung einer Weltregierung jenseits demokratischer Kontrolle. Der damalige Europaabgeordnete und heutige Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah sagte in einem Interview am 15. Mai 2022, grüne Europaabgeordnete fühlten sich nicht dem Wähler, sondern einer gewissen „Weltregierung“ verantwortlich:

[3724] Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Eintrag vom 12.05.2020 zit. nach BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).

[3725] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg , Christoph Berndt: ‚Wir brauchen den Druck auf der Straße‘ Video-Beitrag vom 31.10.2022 auf Auf1, https://auf1.tv/berlin-mitte-auf1/christoph-berndt-wir-brauchen-den-druck-der-strasse/, 00:05:30.

[3726] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg , Christoph Berndt: ‚Wir brauchen den Druck auf der Straße'“ Video-Beitrag vom 31.10.2022 auf Auf1, https://auf1.tv/berlin-mitte-auf1/christoph-berndt-wir-brauchen-den-druck-der-strasse/, ab 00:28:30.

[3727] Rainer Kraft, MdB aus Bayern, Telegram-Post vom 04.10.2022, https://t.me/teamkraftimbundestag/2245 [zur Datenbank].

> Diese NGO kommt in der Regel aus dem Umfeld von Soros. Und wenn er dort gut performt, kriegt er dann einen Listenplatz und zieht nach Brüssel. Das heißt, diese Leute haben null Bindung an ihre Heimat und schon gar nicht an ihren Nationalstaat. Sondern sie verstehen sich als Teil einer globalen Elite und ihr Auftrag ist nicht, dem deutschen Volk zu dienen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, sondern ihr Auftrag ist es, so ‘ne Art die Welt zu managen, wie die Filiale einer Weltregierung.[3728]

Die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch sagte im Oktober 2024 auf dem Landesparteitag in Jüterbog, Ziel des UN-Generalsekretärs sei es, gemeinsam mit „seinen Hintermännern von BlackRock, World Economic Forum, Gates und Co.“ „eine Weltregierung installieren“. Hinter der „grünen Klimapolitik“ stecke „die globale Finanzindustrie“, es gehe „um Macht und Geld, um sehr viel Geld“[3729]. Mit der Formulierung „globale Finanzindustrie“ schließt sie den antisemitischen Topos des ‚internationalen Finanzkapitals‘ an (dazu unter A.VI.2.c)).

In der Zusammenschau bildet die Erzählung von der Auflösung der Nationalstaaten zugunsten einer Weltregierung den Kern der antisemitischen Figur der jüdischen Weltverschwörung: eine geheime Macht, deren Ziel es ist, eine globale Herrschaft zu errichten.

bb) Personifizierung gesellschaftlicher Prozesse

Das vorangegangene Kapitel hat die Struktur antisemitischer Verschwörungsnarrative beschrieben. Die kognitive Operation, die diesem Denken zugrunde liegt, ist die Reduktion gesellschaftlicher Komplexität. Das schwer Greifbare wird auf das planvolle Handeln einer identifizierbaren Gruppe projiziert und erhält so ein Gesicht, gegen das sich die eigene Wut richten kann. In den folgenden Belegen vollzieht sich diese Operation in vier Feldern: globale Migrationsbewegungen und demographische Veränderungen erscheinen nicht als das Ergebnis

---

[3728] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, YouTube-Video vom 15.05.2022, https://www.youtube.com/live/OmiAaKyFowE?t=8322s [zur Datenbank], ab 02.18.56.
[3729] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Instagram-Post vom 14.10.2024, https://www.instagram.com/p/DBGi6LBt2e6 [zur Datenbank], ab 00:03:09.

komplexer historischer, sozialer und politischer Prozesse, sondern als geplanter Bevölkerungsaustausch (dazu unter A.VI.2.a)bb)(a)); die Coronapandemie nicht als biologisches Ereignis, sondern als „Plandemie“ (dazu unter A.VI.2.a)bb)(b)); Kriege nicht als Konsequenz realer Konflikte, sondern als Instrument geheimer Strippenzieher (dazu unter A.VI.2.a)bb)(c)); wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen als orchestrierter Plan namens Great Reset (dazu unter A.VI.2.a)bb)(d)). Die Totalisierung der Zuschreibung ist dabei konstitutiv. Das Allmachtsphantasma ist ein Kernelement antisemitischer Weltdeutung.

(a) Bevölkerungsaustausch

Der Begriff ‚Bevölkerungsaustausch‘ (oder ‚Großer Austausch‘) ist die gegenwärtige Variante des Kampfbegriffs ‚Umvolkung‘, der aus den Volkstumsbewegungen der 1920er Jahre stammt und im Nationalsozialismus aufgegriffen wurde.[3730] Die Bevölkerungsaustausch-Erzählung unterstellt, Migration sei ein planvoll herbeigeführter Vorgang zur Zersetzung ethnischer Homogenität. Dabei erscheinen Muslim*innen und Migrant*innen als sichtbare Bedrohung, während jüdische oder jüdisch codierte Akteur*innen als eigentliche Drahtzieher konstruiert werden.[3731]

In den Belegen wird Migration vor allem George Soros und seiner Stiftung Open Society Foundation zugeschrieben. In einem Fall ist ausdrücklich von „israelischen/jüdischen Geldern“ die Rede, in einem anderen von einer „kleinen Volks- oder Religionsgruppe“.

Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst teilte am 11. Juli 2024 einen Beitrag des Accounts „Nachrichten & Presse“, in dem steht, Viktor Orbán habe George Soros’ „offenen Plan“ aufgedeckt, die EU mit Asylbewerbern „zu fluten“; es gehe

[3730] Kellershohn, Helmut: Umvolkung. In: Gießelmann, Bente u. a. (Hg.): Handwörterbuch rechtsextremer Kampfbegriffe. Frankfurt am Main 2019, S. 356–371 (aktualisierte Fassung unter: www.diss-duisburg.de, 15. Januar 2024).
[3731] Ein ähnlicher Begriff ist der des „White Genocide“, der Jüdinnen*Juden ebenfalls für die weltweite „Massenmigration“ verantwortlich macht.

darum, „wie man Europa verändert und wie man alle christlichen, konservativen, nationalen politischen Führer und Wähler eliminiert“[3732].

Weitere Belege schreiben die Migration unmittelbar George Soros zu. Der brandenburgische Bundestagsabgeordnete, Mitglied der Bundestagsfraktion und Parlamentarische Geschäftsführer Götz Frömming verknüpfte am 18. Januar 2018 einen angeblichen „#Soros-Plan“ mit dem Hashtag „#Flüchtlinge“[3733]. Ein am 21. Mai 2020 vom AfD-Landtagsabgeordneten und Vorstandsmitglied der AfD Thüringen Jens Dietrich geteiltes Video von Thorsten Schulte stellte Soros als mächtige Instanz dar, die über die Open Society Foundations Gerichte, Medien und die EU beeinflusse und auf „immer mehr Migration“ hinarbeite; es seien „immer die gleichen Einflüsterer [...], und sie verfolgen einen Plan, der nicht unser Plan ist“[3734]. Der Bundestagsabgeordnete Udo Hemmelgarn nannte Soros am 5. August 2018 den „Schlepperpapst“[3735], der Kreisverband Nürnberg/Schwabach schrieb am 5. Februar 2019, Frans Timmermans und „die europäischen Sozialisten [folgten] den Vorgaben des Soros-Netzwerks“ und wollten „die Migrationsbewegungen in Richtung Europa weiter intensivieren“[3736]; der Kreisverband

---

[3732] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Telegram-Repost vom 11.07.2024 eines Posts von Auf1, https://t.me/nicolehoechstmdb/2199 [zur Datenbank].

[3733] Götz Frömming, MdB aus Brandenburg, parlamentarischer Geschäftsführer, Mitglied des Fraktionsvorstands und kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 18.01.2018, https://www.twitter.com/gtzfrmming/status/953890169492594688 [zur Datenbank].

[3734] Jens Dietrich, MdL in Thüringen und Mitglied im Landesvorstand Thüringen, Facebook-Post vom 21.05.2020 BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).
Geteiltes Video: Thorsten Schulte, „Explosive Studie & Dokumente: George Soros, von der Leyen, Lagarde, EZB und EU gegen Deutschland“, YouTube-Video vom 21.05.2020, auf dem Kanal Silberjunge Thorsten Schulte, https://www.youtube.com/watch?v=O7DtdF0weVY&t=65s [zur Datenbank].

[3735] Udo Hemmelgarn, MdB aus Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 05.08.2018, https://www.twitter.com/udohemmelgarn/status/1026132103124213760 [zur Datenbank].

[3736] Kreisverband Nürnberg/Schwabach, X-Post vom 05.02.2019, https://www.twitter.com/afdnbg/status/1092720469353156608 [zur Datenbank].

Wolfenbüttel schrieb am 23. April 2018, man könne sich „bei Soros und Co. die die Mgrantenflut in Betrieb halten“[3737] bedanken.

Das damalige Vorstandsmitglied und heutige Bundestagsabgeordnete Christina Baum deutete am 3. Juni 2023 einen Zeit-Artikel über den demografischen Wandel als Eingeständnis eines „geplante[n] Bevölkerungsaustausch[s]“ der Globalisten, dessen Ziel so lange geleugnet werde, „bis er irreversibel“[3738] sei.

Der AfD-Bundesverband teilte am 21. August 2020 einen Beitrag, der die EU-Politik als Umsetzung von Coudenhove-Kalergis Vision einer „eurasisch-negroiden Zukunftsrasse“ darstellte und dies mit Merkels „Coudenhove-Kalergi-Europapreis“[3739] von 2010 verknüpfte. Der Beitrag ruft damit die Verschwörungserzählung des „Coudenhove-Kalergi-Plans“ auf, die die Vermischung Europas als gezielte Vernichtung der Völker unter Führung einer „jüdischen Adelsrasse“ deutet, ohne selbst Jüdinnen*Juden explizit zu benennen.

Der Kreisverband Kyffhäuser-Sömmerda-Weimarer Land kommentierte am 25. April 2020 einen Artikel der Times of Israel mit der Frage, ob „israelische/jüdische Gelder die Migration am Laufen“ hielten, und fügte hinzu, man bitte „zwingend von antisemitischen Kommentaren abzusehen“[3740]. Der Zusatz hält die antisemitische Andeutung zugleich aufrecht und weist sie von sich. Der Kreisverband Hersfeld-Rotenburg verknüpfte am 2. August 2024 ebenfalls Migration mit Juden. Der Beitrag bezog sich auf einen Artikel der Welt über die Auswanderung von Jüdinnen*Juden infolge von antisemitischen Anfeindungen. Der Kreisverband kommentierte den Artikel mit „Deutschland judenrein!“ und fügte

---

[3737] Kreisverband Wolfenbüttel, X-Post vom 23.04.2018, https://www.twitter.com/afd_wf/status/988295637056851973 [zur Datenbank].
[3738] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 03.06.2023, https://t.me/klartextbaum/2429 [zur Datenbank].
[3739] AfD-Bundesverband, Facebook-Post vom 21.08.2020, https://www.facebook.com/alternativefuerde/posts/pfbid0CMCEebRWExsHx7zge4TfYteHTfMxB2XnuEfRqsNwsiQTpvdZMwJxcaKeaaHfpimSl [zur Datenbank].
[3740] Kreisverband Kyffhäuser-Sömmerda-Weimarer Land, Facebook-Post vom 25.04.2020 zit. nach BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).

hinzu, „man sollte niemals vergessen, dass die Funktionäre dieser kleinen Volks- oder Religionsgruppe zu den aktivsten Förderern der kulturfremden ReinWanderung in praktisch alle westlichen Länder gehören.“[3741] Der NS-Begriff „judenrein“ beschreibt hier den Zustand, dass Jüdinnen*Juden infolge von Antisemitismus fliehen – den der Beitrag zugleich Jüdinnen*Juden selbst anlastet.

(b) Plandemie

Der Begriff „Plandemie“ kodiert die verschwörungsideologische Grundannahme bereits im Wort. Die Pandemie erscheint hier nicht als biologisches Ereignis, sondern als ein gezielt inszeniertes Geschehen, dessen vermeintlicher Nutznießer das „globalistische Establishment“ sei. Auch die Impfung gilt darin nicht als Schutzmaßnahme, sondern als Instrument, um die „Gefügigkeit“ der Bevölkerung zu testen. Mit dieser Struktur knüpft das Muster direkt an die antisemitische Tradition an, Jüdinnen*Juden als Urheber von Seuchen zu konstruieren, und reaktiviert so ein jahrhundertealtes Feindbild.

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich teilte am 21. Januar 2025 einen Auf1-Beitrag, der Donald Trumps Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation als Schlag gegen „die Pläne der Globalisten“ deutete, die über die WHO eine „‚weltweite Pandemie‘“[3742] steuern wollten. Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke fragte in einer Rede in Elsterwerda am 30. März 2022 „Cui Bono?“ und antwortete, die „Corona-Plandemie“ nütze „dem globalistischen Establishment“; über digitale Identität und digitale Währung entstehe „der gläserne Bürger“, und die als „Gentherapie“ bezeichnete Impfung sei „nur dazu da, um eure Gefügigkeit auszutesten“.[3743] Der stellvertretende

---

[3741] Kreisverband Hersfeld-Rotenburg, Telegram-Post vom 02.08.2024, https://web.archive.org/web/20250124231921/https://t.me/afd_hersfeld_rotenburg/8012 [zur Datenbank](abgerufen am: 24.01.2025).
[3742] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Repost vom 21.01.2025 eines Auf1 Posts, https://t.me/matthiashelferich/776 [zur Datenbank].
[3743] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, YouTube-Video vom 30.03.2022 auf dem Kanal AfD Brandenburg, https://www.youtube.com/live/eTMPz1xb-UA?t=3732s [zur Datenbank], ab 01:02:14.

Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende aus Brandenburg Christoph Berndt teilte am 22. Dezember 2022 einen Auf1-Beitrag, in dem es heißt, „die Globalisten pochten weiter auf eine vollständige Spritzung der Bevölkerung mit den experimentellen gentechnischen Giftstoffen, die den Menschen als Impfung verkauft werden.“[3744] Die Bezeichnung der Impfstoffe als „Giftstoffe“ knüpft an das antisemitische Stereotyp an, Jüdinnen*Juden vergifteten absichtlich die Gesellschaft.

(c) Krieg

Die Vorstellung, Kriege entstünden nicht aus realen Konflikten, sondern würden von einer kleinen Machtelite absichtsvoll herbeigeführt, knüpft an den antisemitischen Topos des jüdischen ‚Kriegstreibers‘ an[3745]. Prominent formulierte dies Adolf Hitler in seiner Rede vom 30. Januar 1939, die „dem internationalen Finanzjudentum“ die Urheberschaft eines künftigen Weltkriegs unterstellte.[3746]

Funktionär*innen machen „Globalisten“ und konkret Soros für Kriege verantwortlich. Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke sagte in einer Rede am 14. Mai 2018 auf einer Pegida-Demonstration

> Nicht Kulturen, nicht Völker und nicht Nationen sind und waren die Ursachen für Kriege, für Vertreibung, ja für Völkermorde. Nein, das waren sie nicht, sondern die wenigen Dunkelmänner im Hintergrund, die von Gier und Macht, Willen und Machtstreben zerfressen sind. Und denen gilt es, das Handwerk zu legen.[3747]

Der Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende der AfD Brandenburg René Springer warf den „Globalisten“ am 20. April 2022 vor, Deutschland in einen

---

[3744] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Telegram-Repost vom 22.12.2022 eines Posts von Auf1, https://t.me/hcberndt/1346 [zur Datenbank].
[3745] Kohlstruck, Michael: Antisemitismus im deutschen Rechtsradikalismus. In: Salzborn, Samuel (Hg.): Antisemitismus. Wiesbaden 2024, S. 5.
[3746] Herf, Jeffrey: The Jewish Enemy. Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust. Cambridge, MA 2006, S. 11.
[3747] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Björn Höcke bei PEGIDA! Rede & Eindrücke 14.05.2018, YouTube-Video vom 15.05.2018, auf dem Kanal AfD Thüringen, https://www.youtube.com/watch?v=hp6yOrVUbs8 [zur Datenbank], ab, 00:32:50.

„Krieg mit #Russland“ zu „treiben“[3748]. Der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch bezeichnete Soros am 17. November 2016 als „de[n] Mann der weltweit Konflikte beheizt und Kriege anzettelt“[3749]. Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt Hans-Thomas Tillschneider machte am 30. Juli 2022 zunächst Joe Biden für den Ukrainekrieg verantwortlich, bezeichnete diesen aber als „giftige Sprechpuppe der Globalisten“[3750] und warf George Soros vor, „mit seinen Methoden, mit seinem Institut, mit seinen Netzwerken die Ukraine gedreht“[3751] und so den Konflikt herbeigeführt zu haben. Das Attribut „giftig“ reaktiviert die antisemitische Vergiftungsmetaphorik. Auch der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende aus Bayern Rainer Rothfuß deutete am 20. Januar 2025 die „blutigen Kriege“ von Trumps Vorgängern als Projekte einer „globalistischen“[3752] Macht.

(d) Great Reset

Das Narrativ des ‚Great Reset‘ deutet disparate Entwicklungen – Pandemie, Krieg, Bevölkerungsaustausch, Bargeldabschaffung, Klimapolitik – als koordinierte Bestandteile eines angeblichen Plans von Klaus Schwab und dem WEF. Schwabs Buch „The Great Reset“ wird dabei als Beleg für die vermeintliche Errichtung einer neuen Weltordnung gelesen.

[3748] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 29.04.2022, https://www.twitter.com/rene_springer/status/1519959235668418568 [zur Datenbank].
[3749] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 17.11.2016, https://www.twitter.com/haraldlaatsch/status/799156680684662784 [zur Datenbank].
[3750] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, »Krieg in der Ukraine« - Podium mit Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) und Daniel Zerbin (AfD), Video vom 10.08.2022 auf dem Kanal Schnellroda, https://odysee.com/@kanalschnellroda:3/%C2%BBkrieg-in-der-ukraine%C2%AB-podium-mit-dr.:d, ab 00:16:00.
[3751] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, »Krieg in der Ukraine« - Podium mit Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) und Daniel Zerbin (AfD), Video vom 10.08.2022 auf dem Kanal Schnellroda, https://odysee.com/@kanalschnellroda:3/%C2%BBkrieg-in-der-ukraine%C2%AB-podium-mit-dr.:d, ab 00:45:20.
[3752] Rainer Rothfuß, MdB aus Bayern, stv. Landesvorsitzender Bayern und menschenrechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 20.01.2025, https://t.me/rainerrothfuss/2200 [zur Datenbank].

Der Kreisverband Hochsauerlandkreis verbreitete am 11. Januar 2023 einen Auf1-Beitrag, der das WEF-Treffen in Davos als Ankündigung von „mehr Zensur und Überwachung, technokratische[r] Tyrannei, Klimawandel-Panik [...], Bargeldabschaffung“ und einer „Abkehr von der herkömmlichen Familie“[3753] deutete. Der Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse teilte am 23. Mai 2023 einen Auf1-Beitrag, wonach Pandemie und Klimawandel „Teil einer globalistischen politischen Agenda“ seien, mit der der „‚Great Reset‘ und die globale Enteignung“[3754] vorangetrieben werden. Im Februar 2024 warf er den „Planer[n] des Great Resets“ im Mitgliedermagazin Blaue Post Bautzen vor, sie wollten „jedwede Bindungen zwischen Menschen, sei es familiär, regional oder national [...] zerstören“[3755], um ihre neue Ordnung ohne Widerstand umsetzen zu können. Diese Rede ruft das antisemitische Phantasma gesellschaftlicher Zersetzung auf, demzufolge Jüdinnen*Juden als Agenten der Moderne organisch gewachsene soziale Bindungen durch Liberalismus, Kosmopolitismus und Kapital auflösen. Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende aus Baden-Württemberg Marc Bernhard rahmte den Great Reset am 5. März 2023 als „große Enteignung“. Unter dem Motto „Sie werden nichts besitzen, aber glücklich sein“ wollten „Globalisten und die grünen Handlanger [...] die Bürger finanziell ausbluten“[3756] lassen. Der Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse teilte am 23. Mai 2023 einen Auf1-Beitrag, wonach Pandemie und Klimawandel „Teil einer globalistischen politischen Agenda“ seien, mit der der „‚Great Reset‘ und die globale Enteignung“[3757] vorangetrieben werden.

[3753] Kreisverband Hochsauerlandkreis, Telegram-Repost vom 11.01.2023, https://t.me/afd_hochsauerlandkreis/3710 [zur Datenbank].
[3754] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Telegram-Repost vom 23.05.2023, https://t.me/karstenhilsepolitiker/227 [zur Datenbank].
[3755] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Sie wollen nicht uns, Sie wollen EUCH! Wir stehen ihnen nur im Weg“, Zeitschriften-Beitrag, Februar 2024, Blaue Post Bautzen zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 494–495.
[3756] Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 05.03.2023, https://t.me/marcbernhard/1906 [zur Datenbank].
[3757] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Telegram-Repost vom 23.05.2023, https://t.me/karstenhilsepolitiker/227 [zur Datenbank].

cc) Zuschreibungen

Die geheime Macht wird in den Belegen nur selten ausdrücklich als jüdisch benannt; stattdessen treten antisemitische Chiffren an ihre Stelle. Sie ersetzen die explizite Benennung auf zwei Weisen: Allgemeinere Begriffe wie ‚Globalisten' oder ‚Elite' verweisen auf das Kollektivkonzept ‚Jude'; jüdische Namen wie ‚Rothschild' oder ‚Soros' stehen metonymisch für eine vermeintlich jüdische Macht.[3758]

Im Folgenden werden drei Formen der Zuschreibung beschrieben: die explizite Benennung von Jüdinnen*Juden (dazu unter A.VI.2.a)cc)(1)), die Verwendung der Chiffre „Globalisten" (dazu unter A.VI.2.a)cc)(2)) sowie die Personifizierung des Feindbildes in der Person George Soros (dazu unter A.VI.2.a)cc)(3)).

(1) Explizite Benennung von Jüdinnen*Juden

In einzelnen Belegen benennen AfD-Vertreter*innen Jüdinnen*Juden ausdrücklich als mächtige Elite. Auf der Facebook-Seite Sonnenstaatland erschien am 29. Mai 2019 das Video einer Rede des damaligen angehenden Stadtratsmitglieds von Halle, Donatus Schmidt. Nach verschwörungsideologischen Ausführungen zu den Weltkriegen behauptete er mit Verweis auf einen „Jew Call", jüdische Beschäftigte seien vor den Anschlägen des 11. September 2001 gewarnt worden; man habe zudem „ein paar über die Klinge springen lassen, um die Statistik nicht allzu auffällig zu gestalten."[3759] Damit verbindet er die antisemitische Vorstellung der geheimen jüdischen Macht mit der Zuschreibung besonderer Skrupellosigkeit und Täuschung. Als Reaktion auf die Kritik an seinen Äußerungen legte

---

[3758] *Schwarz-Friesel*, Toxische Sprache und geistige Gewalt: Wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen, 2022, S. 74–75.
[3759] Donatus Schmidt, ehem. Stadtrat von Halle, Facebook-Post vom 29.05.2019 auf dem Kanal Sonnenstaatland zit. nach BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).

Schmidt sein Mandat zwar nieder,[3760] saß zwischen Juli 2024 und Juni 2025 aber erneut für die AfD im Stadtrat Halle, ohne dass die Partei ihn sanktioniert hätte[3761]; die Äußerung ist der AfD deshalb zurechenbar.

Eine YouTube-Reportage machte im Februar 2020 Aussagen des damaligen Vorsitzenden des Kreisverbands Würzburg Herold Peters-Hartmann öffentlich, der während des Kommunalwahlkampfs „die Menschen des Blocks der Juden, des jüdischen Glaubens“ als wirtschaftlich und kulturell besonders einflussreich bezeichnete. Auf Nachfrage bekräftigte er seine Aussage, statt sie abzuschwächen: „die haben sehr viel mehr Macht, sehr viel Einfluss“[3762]. Trotz angekündigter Amtsenthebung durch den Bezirksverband Unterfranken und der Distanzierung des zweiten stellvertretenden bayerischen AfD-Landeschefs Gerd Mannes kandidierte Peters-Hartmann zwei Wochen später erneut für die Würzburger AfD; ein Parteiausschlussverfahren ist nicht bekannt, sodass die Äußerungen der AfD zurechenbar sind.[3763]

Thomas Herrig, zum damaligen Zeitpunkt Wahlkreiskandidat der AfD Lübeck für die Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein und Beisitzer im Vorstand der JA Schleswig-Holstein, schrieb am 21. August 2023 auf X mit Bezug auf einen Zeit-Artikel[3764]: „Türken haben Deutschland wieder aufgebaut, Afrikaner wiedervereinigt und eine andere Minderheit, die wir fast ausgerottet haben, regiert dieses

---

[3760] *dpa*, Antisemitische Äußerungen: AfD-Politiker legt Mandat nieder, in: Süddeutsche.de, 22.11.2019, https://www.sueddeutsche.de/politik/halle-saale-antisemitische-aeusserungen-afd-politiker-legt-mandat-nieder-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191122-99-843861 (abgerufen am: 16.06.2026).
[3761] BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).
[3762] Herold Peters-Hartmann, ehem. Vorsitzender KV Würzburg, Die Islamhetze der AFD | Wohin Hass führen kann, YouTube-Video vom 26.02.2020 auf dem Kanal MuslimTvDe, https://www.youtube.com/watch?v=1sikQo0KKCc [zur Datenbank], ab 00:07:26.
[3763] BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).
[3764] *Stephan/Franzke*, „Die Kinder können sich schon wehren, Papa“, in: Die Zeit, 17.01.2021, https://www.zeit.de/2021/03/rassismus-familie-diskussion-alltag-generationen (abgerufen am: 13.06.2026).

Land.“[3765] Die Wendung reduziert Jüdinnen*Juden auf ihre Verfolgung und Ermordung im Nationalsozialismus und kehrt das Verhältnis von Tätern und Opfern um, indem der Verweis auf den Holocaust zur Behauptung einer angeblichen jüdischen Herrschaft dient.[3766]

Der Kreisverband Hersfeld-Rotenburg markierte Jüdinnen*Juden am 2. August 2024 ausdrücklich als treibende Kraft hinter Migration und behauptete, deren „Funktionäre, dieser kleinen Volks- oder Religionsgruppe“ gehörten „zu den aktivsten Förderern der kulturfremden ReinWanderung in praktisch alle westlichen Länder“[3767] (siehe oben A.VI.2.a)bb)(a)).

(2) Globalisten

Eine Vielzahl von Funktionär*innen schreibt ‚Globalisten‘ die Steuerung politischer Geschicke zu und reaktiviert damit das antisemitische Bild des wurzellosen Kosmopoliten, dessen Loyalität nicht dem eigenen Volk gilt.[3768] Den semantischen Gehalt der Chiffre legte der damalige Bundessprecher und aktuelle Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende der AfD Alexander Gauland in einem FAZ-Gastbeitrag von Oktober 2018 offen. Er schrieb, dass eine „globalisierte Klasse [...] in den international agierenden Unternehmen, in Organisationen wie der UN, in den Medien“ sitze und „kulturell und politisch den Takt vor“ gebe; ihre Bindung „an ihr jeweiliges Heimatland“ sei „schwach“, sie „träumen von der one world und der Weltrepublik“. Auf „Geheiß der globalistischen Elite“

[3765] Thomas Herrig, ehem. Wahlkreiskandidat der AfD Lübeck für die Kommunalwahl 2023 Schleswig-Holstein und Beisitzer im Vorstand der JA Schleswig-Holstein, X-Post vom 21.08.2023 zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 523–524.
[3766] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 67.
[3767] Kreisverband Hersfeld-Rotenburg, Telegram-Post vom 02.08.2024, https://web.archive.org/web/20250124231921/https://t.me/afd_hersfeld_rotenburg/8012 [zur Datenbank] (abgerufen am: 24.01.2025).
[3768] *Stögner/Schmidinger*, Antisemitismus und die Transformation des Nationalen, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 39 (2010), 387 (388).

werde „unsere freiheitliche Art zu leben, die Heimat“[3769] riskiert. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Elemente – Kontrolle über Medien, Ziel einer Weltrepublik und fehlende Heimatbindung bei gleichzeitiger Durchdringung aller Institutionen – entsprechen klassisch antisemitischen Zuschreibungen und reproduzieren damit das Phantasma des ‚Weltjudentums‘. Bei einer Kundgebung im brandenburgischen Peitz am 26. August 2019 steigerte Gauland das Bild zur „globalistischen Krake“: „Die wirkliche Macht wird immer unsichtbarer und unkontrollierbarer. Die globalistische Krake hat an Nationen und Völkern kein Interesse“[3770]. Die Krake gehört zur tradierten Tiermetaphorik des Antisemitismus und symbolisiert allumfassende Macht.[3771]

Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke bezeichnete am 11. August 2024 die UN und EU als „Globalisierungsagenturen“, die „im Auftrag von […] wem auch immer unterwegs sind“[3772]. Die offen gelassene Frage nach dem Auftraggeber deutet eine im Hintergrund wirkende Macht an, ohne sie zu benennen. Wer hinter diesen Agenturen steht, lässt er offen. Diese Leerstelle füllt das Publikum selbst, und die Struktur der Erzählung lenkt diese Deutung auf Jüdinnen*Juden.

Die ‚Globalisten‘-Chiffre taucht in der Rhetorik zahlreicher weiterer Funktionär*innen auf. Die Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel griff

---

[3769] Alexander Gauland, MdB aus Sachsen und Ehrenvorsitzender, Warum muss es Populismus sein?, Zeitungsartikel vom 06.10.2018 in Frankfurter Allgemeine Zeitung, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/alexander-gauland-warum-muss-es-populismus-sein-15823206.html.

[3770] Alexander Gauland, MdB aus Sachsen und Ehrenvorsitzender zit. nach *RIAS*, Rechtsextremismus und Antisemitismus: Historische Entwicklung und aktuelle Ausdrucksformen, in: Analysen antisemitischer Phänomene des Bundesverbands RIAS, 2024, S. 53.

[3771] *RIAS*, Rechtsextremismus und Antisemitismus: Historische Entwicklung und aktuelle Ausdrucksformen, in: Analysen antisemitischer Phänomene des Bundesverbands RIAS, 2024, S. 53.

[3772] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, ❗ Was Euch andere Medien NICHT zeigen ❗ 😵 Björn HÖCKE teilt gegen das Establishment aus ✨ Suhl AfD, YouTube-Video vom 14.08.2024 auf dem Kanal Utopia TV Deutschland, https://www.youtube.com/watch?v=3PPndTd51Ug [zur Datenbank], ab 00:30:59.

sie am 21. März 2026 auf, als sie auf X eine Passage aus ihrer Rede teilte, die sie auf der Conservative Political Action Conference 2026 hielt: „Diesmal kommt die Gefahr nicht von außen. Sie kommt von innen. Von den globalistischen Eliten in Brüssel“, und sei „gerade weil sie die Maske des Wohlwollens trägt, […] so teuflisch gefährlich“[3773]. Damit ruft Weidel das antisemitische Motiv der Täuschung auf, wonach die geheime Macht ihre wahren Absichten hinter einer wohlwollenden Fassade verberge. Der Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende der AfD Brandenburg René Springer warf den „Globalisten“ am 29. April 2022 auf X vor, sie „spalten unsere Gesellschaft, tauschen unser Volk aus, machen uns abhängig von weltweiten Lieferketten und treiben uns nun in einen Krieg mit #Russland.“[3774] Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich deutete am 11. Februar 2025 auf Telegram eine angebliche ausländische Einflussnahme auf den Wahlkampf als Werk „globalistische[r] Zirkel“[3775]. In einer Rede beim Reichsgründungskommers der Deutschen Burschenschaft am 12. April 2023 bezeichnete er das „Weitergeben der Flamme“ als Antithese zur „globalistische[n] Agenda, zum ‚Great Reset‘, zum großen Austausch“ und forderte, die Heimat „von der Wurzel her“[3776] zu bewahren. Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke bestimmte die „Agenda der Globalisten“ in einem Compact-Artikel aus dem Januar 2018 als „systematische[…] Entstrukturierung, Entdifferenzierung und Entgrenzung“ und damit als „Auflösung aller Dinge“[3777]. Der Globalismus erscheint so als Macht, die jede gewachsene Ordnung zersetzt;

[3773] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 21.03.2026 https://x.com/Alice_Weidel/status/2035393622372192421?s=20 [zur Datenbank].
[3774] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 29.04.2022, https://www.twitter.com/rene_springer/status/1519959235668418568 [zur Datenbank].
[3775] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 11.02.2025, https://t.me/matthiashelferich/866 [zur Datenbank].
[3776] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Website-Eintrag vom 12.04.2023, https://matthiashelferich.de/aktuelles/revolution-von-oben/.
[3777] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Widerstand gegen den Raubtierkapitalismus, Januar 2018, Compact Nr. 1, S. 46.

Gegenbild bleibt das organisch verstandene, an Heimat gebundene Volk. Was die Chiffre „Globalisten“ verschlüsselt, benannte Gerhard Vierfuß, zuletzt Kandidat für die Landtagswahl 2024 in Brandenburg, am 10. Juni 2019 auf Twitter ausdrücklich. Er schrieb von der „tragenden Rolle von Juden bei der Auflösung aller Dinge – Marxismus, Psychoanalyse“[3778] und verwies auf den antisemitischen Autor Kevin MacDonald.

Weitere Funktionär*innen schreiben den ‚Globalisten‘ einen umfassenden Herrschaftsplan zu. Die Europaabgeordnete Christine Anderson beschrieb am 2. Januar 2023 auf Facebook einen „Kampf gegen die technokratische Agenda der globalen Eliten“, in dem „willfährige und marionettenhafte Regierungen“ Freiheiten an „supranationale Gremien wie die WHO, die UN oder das WEF“ übertrügen, um aus „einst freien Bürgern eine entmündigte, widerstandslose und vollständig steuerbare Verfügungsmasse“[3779] zu machen. Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst erklärte am 7. Februar 2023 auf X, die „Globalisten“ wollten die „totale Gleichschaltung“ und deutete die Coronapandemie als „Testlauf für die nächste noch einschneidendere Krise, die in der ‚Neuen Weltordnung‘ münden soll.“[3780] Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum steigert dieses Narrativ ins Quasi-Religiöse. Am 15. Juli 2021 schrieb sie auf Telegram, Ziel der „Globalistenelite“ sei

> eine neue globale Weltordnung unter Führung einer kleinen, aber skrupellosen, von niemanden gewählten, sondern selbsternannten „Elite“, die sich gottgleich anmaßt, nicht

---

[3778] Gerhard Vierfuß, ehem. Stadtrat in Oldenburg, X-Post vom 10.06.2019, https://x.com/derrechteanwalt/status/1138103862584389632 [zur Datenbank].

[3779] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, Facebook-Post vom 02.01.2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=3399766233626826&set=a.175153576511655 6 [zur Datenbank].

[3780] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, X-Post vom 07.02.2021, https://www.twitter.com/nicole_hoechst/status/1358537863122587655 [zur Datenbank], Telegram-Post vom 06.02.2021, https://t.me/nicolehoechstmdb/372 [zur Datenbank].

> nur die Schöpfung „zu verbessern“, sondern sie selbst in die Hand zu nehmen. […] Es wäre das Ende des Menschen, wie er von der Natur geschaffen wurde.[3781]

Die Elite bedrohe damit nicht nur die politische Ordnung, sondern den Menschen als naturgewachsenes Wesen.

Insgesamt bündelt die Chiffre ‚Globalisten‘ klassisch antisemitische Zuschreibungen: Wurzellosigkeit, Macht, Medienkontrolle und Täuschung. Einzelne Belege steigern dieses Motiv durch Tiermetaphorik (Gauland: „Krake“) oder religiöse Konnotation (Weidel: „teuflisch“, Baum: „gottgleich“). Die Chiffre impliziert dabei stets eine Gegenfigur: das organisch verstandene, an Heimat gebundene Volk.

(3) George Soros

In den Belegen verdichtet sich das Bild der globalistischen Macht in der Person George Soros. Als Milliardär und Jude wird Soros mit der Idee von jüdischem Geld und jüdischer Macht verknüpft. Seine Person fungiert dabei als Projektionsfläche antisemitischer Deutungsmuster, ohne dass der Begriff ‚Jude‘ ausdrücklich verwendet werden muss. Die Vorwürfe gehen deutlich über personenbezogene Kritik hinaus.

Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah bezeichnete Soros am 14. Juni 2017 auf X als „finsteren Oligarchen“, dem gegenüber Viktor Orbán „die Demokratie schütze“[3782] – eine Formulierung, die an die tradierte antisemitische Konnotation jüdischer Macht als dunkel und bedrohlich anknüpft und Soros als Gegenspieler demokratischer Legitimität inszeniert. Die ihm zugeschriebenen Phänomene reichen von Masseneinwanderung (siehe oben A.VI.2.a)bb)(a)) über Krieg (siehe oben A.VI.2.a)bb)(c)) bis hin zu einem „linksextremen und feministischen Antikapitalismus“ (dazu unter A.VI.2.a)dd)). Besonders deutlich wird

---

[3781] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 15.07.2021, https://t.me/klartextbaum/136 [zur Datenbank].
[3782] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 14.06.2017, https://x.com/KrahMax/status/874975593393160192 [zur Datenbank].

diese Logik in einer Aussage des Berliner Abgeordneten Harald Laatsch, der Soros als „Weltbrandstifter“[3783] bezeichnete. Damit wird das tradierte antisemitische Bild jüdischer Übermacht reaktiviert.

dd) Widersprüchliches Feindbild

In den Äußerungen erscheinen dieselben Akteur*innen zugleich als Repräsentanten des globalen Finanzkapitals und als Förderer linker Bewegungen oder des Kommunismus. So sollen Soros und die ‚Globalisten‘ einerseits hinter internationalen Großkonzernen, der Finanzindustrie und BlackRock stehen, andererseits hinter Klimaprotesten und Black Lives Matter. Diese Gleichzeitigkeit von Kapitalismus- und Kommunismusverdacht war ein Kernbestand der antisemitischen Propaganda in der Weimarer Zeit und während des Nationalsozialismus, in der dem ‚Judentum‘ unterstellt wurde, zugleich die Hochfinanz zu kontrollieren und die kommunistische Revolution voranzutreiben – zwei entgegengesetzte Werkzeuge desselben Weltplans.[3784] Der Widerspruch wird nicht als solcher wahrgenommen – weil der Antisemitismus den Juden zum „böse[n] Willen schlechthin und verantwortlich für alles Böse in der Gesellschaft“[3785] macht. Jede neue Bedrohung gilt als weiterer Beweis für die Allgegenwart desselben Feindes.

Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke beschrieb am 11. September 2020 in Hoppegarten eine „Liaison“ zwischen „der Antifa“, den „Kryptokommunisten“ und einem „global agierenden Geldmachtkomplex“, die gemeinsam eine „gleichgeschaltete Welt […] ohne Kulturen und Nationen“[3786] anstrebten. Der sächsische Landes- und Fraktionsvorsitzende Jörg Urban sprach von einer „unheiligen Allianz“ aus „Medien, Politiker[n] und der globalen

---

[3783] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 24.12.2017, https://www.twitter.com/haraldlaatsch/status/944929241254256640 [zur Datenbank].
[3784] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 104.
[3785] *Salzborn*, Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne, 2010, S. 70.
[3786] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede Björn Höcke, 11.09.2020, YouTube-Video vom 12.09.2020 auf dem Kanal AfD Müncheberg, https://www.youtube.com/watch?v=p1y0EYcqzug [zur Datenbank], ab 00:12:33.

Finanzindustrie“ und warnte vor einem „grünen Kommunismus“, der von „allen Altparteien, [...] den meisten Mainstream-Medien, [...] und von anglo-amerikanischen Globalisten und Milliardären“[3787] getragen werde. Die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch zitierte am 13. Februar 2021 aus einem Artikel des Blogs Freie Welt, beim „Great Reset“ überlebten nur „die internationalen Großkonzerne“, die „zusammen mit ihren linksextremen Bodentruppen von #BLM & Co.“[3788] agierten. Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt Hans-Thomas Tillschneider benannte im November 2017 den Mechanismus wie folgt: Die Linken seien „nützliche Idioten des internationalen Finanzkapitals“, organisiert von George Soros, der „diese Geldmacht schamlos für politische Zwecke“[3789] missbrauche. Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah erklärte am 13. Juli 2020, „immer da, wo linksextreme Bewegungen unsere Zivilisation angreifen [ist] #Soros mit von der Partie“.[3790] Der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch führte am 14. Dezember 2019 eine „von linksextremen Lehrern und Medien indoktrinierte Jugend“ auf „die NGO’s eines #Soros“[3791] zurück. Der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft schrieb den „Globalisten“ am 4. Oktober 2022 „Linke[...] und kommunistische[...] Agenden“[3792] zu; am 12. Juni 2020 schrieb er über einen „linksextremen und feministischen Antikapitalismus“ gegen die „natürliche Familie“, den er hinter einem

---

[3787] Jörg Urban, MdL in Sachsen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Sachsen, YouTube-Video vom 17.06.2023 auf dem Kanal Frank Chrischtschow zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 513.

[3788] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 13.02.2021, https://www.twitter.com/beatrix_vstorch/status/1360488238851448835 [zur Datenbank].

[3789] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Caption zu einem YouTube-Video vom 09.11.1087, https://www.youtube.com/watch?v=KC7h26SN2L8 [zur Datenbank].

[3790] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 13.07.2020, https://www.twitter.com/krahmax/status/1282793612217143297 [zur Datenbank].

[3791] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 14.12.2019, https://www.twitter.com/haraldlaatsch/status/1205765876169003008 [zur Datenbank].

[3792] Rainer Kraft, MdB aus Bayern, Telegram-Post vom 04.10.2022, https://t.me/teamkraftimbundestag/2245 [zur Datenbank].

„Netzwerk an Geldgebern wie Herrn Soros“[3793] verortete. Der scheinbare Widerspruch – Soros als Verkörperung des Finanzkapitals und zugleich als Förderer des Antikapitalismus – löst sich in der antisemitischen Logik auf. Sie wendet sich nicht gegen den Kapitalismus insgesamt, sondern personifiziert seine abstrakte Dimension (Geld, Zins, Finanzmärkte), durch die er überhaupt wirkt, im ‚Juden‘, während sie die konkrete Seite (Arbeit, Industrie, Nation) davon abspaltet und bejaht (dazu unter A.VI.2.c). So erscheinen Hochfinanz und Kommunismus nicht als Gegensätze, sondern als zwei Werkzeuge desselben jüdischen Weltplans.

b) Völkische Elemente

AfD-Funktionär*innen beschreiben das ethnisch definierte Volk als Angriffsziel einer im Geheimen agierenden Elite, die das Volk nicht durch offene Gewalt, sondern durch Vermischung, Versklavung und die Auflösung kollektiver Identität vernichten wolle. Diese Erzählung hat eine historische Entsprechung in der völkischen Ideologie: Jüdinnen*Juden gelten als „kosmopolitische ‚Gegennation‘“[3794] – als wurzellose, dem Nationalen strukturell feindliche Macht, die die organische Gemeinschaft von innen zersetzt.[3795] In den vorliegenden Belegen wird diese Logik durch Chiffren aktualisiert; an die Stelle von Jüdinnen*Juden treten „Globalisten“ und George Soros.

In den folgenden Abschnitten wird die Logik in drei Schritten dargestellt: Die Elite wird als Feind aller Völker beschrieben (dazu unter A.VI.2.b)aa)). Der Angriff richtet sich gegen die kollektive und individuelle Identität (dazu unter A.VI.2.b)bb)). Den Endpunkt bildet die vollständige Auflösung des Volkes und der Untergang Europas (dazu unter A.VI.2.b)cc)).

[3793] Rainer Kraft, MdB aus Bayern, Telegram-Post vom 12.06.2020, https://t.me/teamkraftimbundestag/793 [zur Datenbank].
[3794] *Stögner/Schmidinger*, Antisemitismus und die Transformation des Nationalen, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 39 (2010), 387 (387).
[3795] *Rensmann*, Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 144.

aa) Feinde der Völker

Die ‚Globalisten' erscheinen nicht als Gegner in einem konkreten Konflikt, sondern als Feinde aller Völker, die deren Existenz bedrohen und sie gegeneinander ausspielen. Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah bezeichnete Soros am 30. Mai 2018 auf X als „Feind der Völker und der Demokratie in Aktion"[3796]. Im Juni 2019 sprach der Thüringer Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke in einem Interview für das Compact-Magazin vom „völkerauflösenden und als pervers zu bezeichnenden Geist eines George Soros"[3797]. Soros wird somit nicht als Akteur mit bestimmten Zielen, sondern als widernatürliches volksfeindliches Prinzip betrachtet.

Neben Soros werden auch ‚Eliten' und ‚Globalisten' in einen antagonistischen Gegensatz zum Volk gesetzt. Im Januar 2018 schrieb Höcke in einem Compact-Artikel namens „Widerstand gegen den Raubtierkapitalismus", eine „kleine Geldmachtelite" trachte danach, „ihre Interessen auf Kosten aller Völker der Welt durchzusetzen"[3798]. In seinem Buch „Nie zweimal in denselben Fluss" (2018) schrieb er außerdem: „Völker und Kulturen sind in den Augen der Globalisten wertlos und als mögliche mächtige Gegenspieler lästige Störenfriede ihrer bizarren Agenda"; ein „anti-nationales Netzwerk aus privaten Stiftungen, NGOs und supranationalen Institutionen wie der EU" wolle die Gesellschaft in „eine Art globale Freihandelszone mit entorteten und zersplitterten Menschengruppen"[3799] verwandeln.

[3796] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 30.05.2018, https://www.twitter.com/krahmax/status/1001830008053170176 [zur Datenbank].
[3797] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Schielen auf die ominöse Mitte, Juni 2019, Compact Nr. 6, S. 29.
[3798] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Widerstand gegen den Raubtierkapitalismus, Januar 2018, Compact Nr. 1, S. 46.
[3799] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, in *Höcke/Hennig*, Nie zweimal in denselben Fluss, 2018.

Der Bundestagsabgeordnete und Brandenburger Landessprecher René Springer schrieb am 10. März 2023 im Freilich Magazin, „unsere Demokratie [ist] die Herrschaft einer kleinen global vernetzten Elite, die sich gegen die Interessen der Völker und Nationalstaaten richtet und bereit ist, diese gegeneinander auszuspielen“[3800]. Die Europaabgeordnete Christine Anderson schrieb am 6. Juni 2023 vom „Kampf der globalen Eliten gegen die Völker Europas & der gesamten westlichen Welt“.[3801] Die Dresdner Stadträtin Silke Schöps schrieb am 10. Februar 2023 auf X von „internationalen Strippenzieher[n], die die Völker der Welt versklaven und gegeneinander aufhetzen, und die Feinde von uns Deutschen sowieso“ und ergänzte „Kann und muss alles weg“[3802], womit die Aussage von Kritik zu einer Forderung nach Beseitigung übergeht.

bb) Schwächung und Identitätsauflösung

Der unterstellte Angriff richtet sich nicht nur gegen die ethnische Zusammensetzung des Volkes (siehe oben A.VI.2.a)bb)(a)), sondern auch gegen dessen kollektive Identität sowie die Identität des einzelnen Menschen. Löse sich die aus nationalen, kulturellen und sexuellen Zuschreibungen gespeiste Identität auf, verliere das Volk seinen inneren Zusammenhalt und werde zu einer willenlosen, beherrschbaren Masse.

Der Bundestagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Landesvorsitzende der AfD Baden-Württemberg Markus Frohnmaier warf den „Globalisten“ am 7. November 2020 vor, sie wollten „Nationalstaaten überwinden und durch Genderismus unsere Identität zerstören“ und rief dazu auf, „2021 endlich aus[zu]misten und auf[zu]räumen“; sein Beitrag endete mit „Macht Euch

---

[3800] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Kaderschmiede einer anti-demokratischen globalen Elite, Blog-Artikel vom 10.03.2023 in Freilich Magazin, https://www.freilich-magazin.com/welt/kaderschmiede-einer-anti-demokratischen-globalen-elite.

[3801] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, Telegram-Post vom 06.06.2023, https://t.me/christineanderson/846 [zur Datenbank].

[3802] Silke Schöps, Stadträtin in Dresden, X-Post vom 10.02.2023, https://x.com/silke_schoeps/status/1624176891186782209 [zur Datenbank].

bereit!“[3803], womit die Aussage in einen mobilisierenden Handlungsaufruf übergeht.

Wie weit dieser Angriff auf die Identität reiche, führte die Europaabgeordnete Christine Anderson aus. Sie sprach am 25. März 2023 von einer

> konzertierten Aktion […] von wirklich eklatanten Angriffen auf die Freiheit, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Und diese Angriffe, die beziehen sich auf die nationale Souveränität, auf die Volksherrschaft, auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, auf die individuelle Freiheit und auf die Identität, und zwar die Identität, die sich aus einer nationalen Identität speist, aus einer kulturellen Identität speist und sogar die sexuelle Identität – das, was uns im Kern als Menschen ausmacht – noch nicht mal mehr davor machen sie halt.[3804]

Ziel sei „die Errichtung eines totalitären Überwachungsstaates, in dem […] der Einzelne lediglich noch Teil einer willenlosen, formbaren Masse ist, über das die globalitäre Elite frei verfügen“[3805] könne. Der Angriff wird damit als existenzielle Bedrohung, die auf das Wesen des Menschen ziele, gedeutet. In einer Rede vom 29. Juli 2023 erweiterte sie dieses Bild ins Globale: „[W]ährend die EU aber jetzt ‚nur‘ für die Entrechtung der europäischen Völker zuständig ist, schreitet man auf globaler Ebene zur Entrechtung aller Völker dieser Erde.“[3806]

[3803] Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 07.11.2020, https://t.me/frohnmaier/422 [zur Datenbank].
[3804] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, AfD - Christine Anderson MdEP, YouTube-Video vom 25.03.2023 auf dem Kanal Dirk Live, https://www.youtube.com/watch?v=q_t4ibP7VRk [zur Datenbank], ab 00:02:00.
[3805] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, AfD - Christine Anderson MdEP, YouTube-Video vom 25.03.2023 auf dem Kanal Dirk Live, https://www.youtube.com/watch?v=q_t4ibP7VRk [zur Datenbank], ab 00:02:00 und 00:35:20.
[3806] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, Live: Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg, Rede vom 29.07.2023 auf dem Kanal AfD TV, https://www.youtube.com/watch?v=TxW4-BwrGBw&t=35314s [zur Datenbank], ab 09:45:21.

cc) Untergang und Auflösung

Den Endpunkt dieses Prozesses beschreiben AfD-Funktionär*innen als vollständige Auflösung des Volkes. Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke erklärte am 3. Oktober 2019 in einer Wahlkampfrede in Mödlareuth:

> politischen Elite [...] die das Volk trotz aller Sonntagsreden als Störfaktor betrachtet. Einer politischen Elite, die es zudem nicht gut mit Deutschland und dem deutschen Volk meint. [...] Sie gefährden unsere in Jahrhunderten gewachsene Vertrauensgemeinschaft, die die Grundlage einer funktionierenden Demokratie ist. Ja, sie gefährden abschließend auch unsere Identität. [...] Die Kartellparteien, das medial-politische Establishment dieses Landes, sie lösen unser Deutschland auf wie ein Stück Seife unter einem lauwarmen Wasserstrahl.[3807]

Auch im August 2019 erklärte er, eine „geschlossene transatlantische Elite“ wolle „unser Volk auflösen“, weil sie „den Traum von der One World“[3808] träume. Der Erfurter Stadtrat Christian Braun warnte am 24. April 2022, das „Deutsche Volk“ werde „von der Bildfläche verschwinden“, befreie es sich nicht „von den Fesseln der Globalisten“[3809].

Der Bundestagsabgeordnete und Landesvorstandsmitglied der AfD Sachsen Matthias Moosdorf verknüpfte Soros’ Fortbestehen mit dem Untergang Europas. Am 25. Mai 2022 fragte er, ob „der HERR“ sich Soros’ erbarmen solle, „auch wenn es sich um einen der größten Verbrecher und den Verursacher von soviel Leid, Idiotie und Unkultur handelt“, und erklärte: „MIT Soros droht das Ende Europas“[3810]. Die religiöse Sprache codiert einen Todeswunsch und knüpft an

---

[3807] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede vom 03.10.2019 zit. nach VG Köln, Urteil v. 08.03.2022 – 13 K 326/21, juris – *AfD Verdachtsfall* Rn. 570.
[3808] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, August 2019 zit. nach VG Köln, Urteil v. 08.03.2022 – 13 K 326/21, juris – *AfD Verdachtsfall* Rn. 576.
[3809] Christian Braun, Stadtrat in Erfurt in Thüringen, X-Post vom 24.04.2022, https://www.twitter.com/braunafd/status/1518075617991962624 [zur Datenbank].
[3810] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, Facebook-Post vom 25.5.2022, https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228545036671563&set=a.1170550304585 [zur Datenbank].

antijudaistische Traditionen an, die Jüdinnen*Juden außerhalb der göttlichen Gemeinschaft verorteten; mit dem „Verursacher von [...] Unkultur“ aktiviert Moosdorf zudem den antisemitischen Topos des kulturzersetzenden Juden. Auch der brandenburgische Bundestagsabgeordnete, Mitglied der Bundestagsfraktion und Parlamentarischen Geschäftsführer Götz Frömming bezeichnete Soros am 29. Mai 2018 als „den Zerstörer Europas“[3811].

c) Wirtschaftlicher Antisemitismus

In den untersuchten Äußerungen tritt wirtschaftlicher Antisemitismus nicht als offene Judenfeindschaft auf, sondern als verkürzte Kapitalismuskritik, die abstrakte ökonomische Verhältnisse personifiziert. Begriffe wie „Hochfinanz“ oder „internationales Finanzkapital“ bezeichnen dabei eine als parasitär imaginierte Sphäre des Finanzkapitals, die dem arbeitenden, produzierenden Volk gegenübergestellt wird. Personifiziert wird diese Sphäre in Akteur*innen wie George Soros, BlackRock oder den Rothschilds, die im antisemitischen Diskurs als Chiffren angeblicher jüdischer Finanzherrschaft fungieren. Diese Konstruktion reaktiviert die historische Dichotomie von ‚schaffendem‘ und ‚raffendem‘ Kapital, die im Nationalsozialismus zur zentralen Propagandaformel wurde.[3812] Die Grundstruktur ist dieselbe: Das konkrete, bodenständige, produktive Wirtschaften gilt als national und legitim; das abstrakte, zirkulierende, spekulative Kapital gilt als fremd, parasitär und bedrohlich.[3813] Damit besetzt es in der Erzählstruktur die Stelle, die zuvor das „internationale Geld- oder Finanzjudentum“[3814] einnahm.

[3811] Götz Frömming, MdB aus Brandenburg, parlamentarischer Geschäftsführer, Mitglied des Fraktionsvorstands und kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 29.05.2018, https://www.twitter.com/gtzfrmming/status/1001531452251627520 [zur Datenbank].

[3812] *Becker*, Auseinandersetzung mit dem Weltbild und politischen Visionen von Björn Höcke: Eine Buchrezension, o. J., S. 5.

[3813] *Bruns/Strobl*, (Anti-)Emanzipatorische Antworten von Rechts, Momentum Quarterly 4 (2015), 205 (210) eigentlich (Barthel & Jung 2013: 24).

[3814] Adolf Hitler am 30. Januar 1939 im Reichstag: „Wenn es dem internationalen Finanzjudentum inner- und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und

Im Folgenden wird gezeigt, wie Funktionär*innen die Finanzsphäre als parasitär und das ‚produzierende Volk' ausbeutend darstellen (dazu unter A.VI.2.c)aa)). Sodann wird beschrieben, wie der wirtschaftliche Antisemitismus mit dem Weltherrschaftsnarrativ verbunden wird, wonach das Finanzkapital Staaten unterwerfe und nach globaler Herrschaft strebe (dazu unter A.VI.2.c)bb)).

aa) Internationales Finanzkapital

Funktionär*innen der AfD verwenden Begriffe wie „internationales Finanzkapital", „Hochfinanz", „produktionsferne Kaste" oder „Heuschrecke" und rufen damit das antisemitische Motiv des volksfeindlichen und parasitären Kapitals auf.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz und ehemaliges Bundesvorstandsmitglied Joachim Paul schmähte die Grünen am 1. April 2019 als „Bionade-Pharisäer [...]" und „produktionsferne[...] Kaste" – Pharisäer waren eine religiöse Strömung im Judentum, der Begriff wurde von Christ*innen als antijudaistisches Schimpfwort synonym mit Heuchler verwendet; „produktionsferne Kaste"[3815] ruft das Bild des unproduktiven Finanzkapitals auf, das vom Ertrag der Arbeit anderer lebt. Der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt und Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider nannte die Linken am 9. November 2017 „nützliche Idioten des internationalen Finanzkapitals" und machte George Soros für die „Zurichtung der europäischen Staaten für einen Einfall der Heuschrecken"[3816] verantwortlich. Die Heuschreckenmetapher[3817] versinnbildlicht die antisemitische Vorstellung: Ein Schwarm, der

---

damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa." Zit. nach *Claussen*, Grenzen der Aufklärung, Überarb. Neuausg 1994, S. 198.

[3815] Joachim Paul, MdL in Rheinland-Pfalz und stv. Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz, X-Post vom 01.04.2019, https://www.twitter.com/joachimpaul_afd/status/1112750731520589824 [zur Datenbank] (inzwischen gelöscht, zuletzt abgerufen am 20.08.2025).

[3816] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Caption zu einem YouTube-Video vom 09.11.2017, https://www.youtube.com/watch?v=KC7h26SN2L8 [zur Datenbank].

[3817] *Schwarz-Friesel*, Toxische Sprache und geistige Gewalt: Wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen, 2022, S. 25; *Rensmann*,

einfällt, aufzehrt und weiterzieht. Sie funktioniert als Innuendo, das ein eingeübtes Deutungsrepertoire aktiviert, ohne Jüdinnen*Juden explizit zu benennen. Bernhard Kranich, Kreistagsmitglied im Landkreis Landshut in Bayern, verwendete am 1. Juni 2023 auf Telegram ein ähnliches Bild, er beschrieb „BlackRock als die größte ‚HEUSCHRECKE' der Welt", die über die „Klimalüge" „die schleichende Enteignung der Deutschen" betreibe, während „Politiker [...] nur Marionetten der Hochfinanz"[3818] seien. Die Begriffe „Heuschrecke", „Hochfinanz" und „Marionette" verdichten sich dabei zu einer antisemitisch anschlussfähigen Erzählung. Die „Hochfinanz" ist im antisemitischen Diskurs eine Chiffre für das angebliche ‚Weltjudentum'.[3819] Der Bundestagsabgeordnete Martin Renner schrieb am 4. Mai 2024 über „herrschaftssüchtige[...] und nimmersatte[...] Pseudo-Eliten aus POLITIK und BIG MONEY"[3820]; „nimmersatt" ruft das Bild von Gier hervor und knüpft so an das antisemitische Motiv des ‚raffenden' Kapitals an.

bb) Finanzsystem und Weltherrschaft

In Äußerungen von Funktionär*innen verbindet sich der wirtschaftliche Antisemitismus mit dem Weltherrschaftsnarrativ. Das Finanzkapital tritt nicht mehr nur als parasitär auf, sondern als Kraft, die Staaten und demokratische Institutionen gezielt unterwerfe. Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke sprach am 4. September 2021 in Lauda-Königshofen von einer „kleinen, superreichen Klasse [...], die mit Hilfe eines falsch konzipierten Geldsystems den Reichtum der arbeitsamen Bevölkerung [...] abschöpfen und zu ihrem Großkapital dazulegen"; als „Indizien" führte er an, dass Richter des Europäischen Gerichtshofs „durch das Netzwerk von George Soros" gegangen und Merkel und

---

Politischer Antisemitismus im postfaktischen Zeitalter: Formen und Ursachen in Demokratien des 21. Jahrhunderts, 2025, S. 129.

[3818] Bernhard Kranich, Kreisrat im Landkreis Landshut in Bayern, Post vom 01.06.2023, https://t.me/kranichkanal/1668 [zur Datenbank].

[3819] *Grigat*, AfD & FPÖ, 1. Auflage 2017, S. 113.

[3820] Martin Renner, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Eintrag vom 04.05.2024, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VGv4t6vqgdjRd5ZTkzuPEwrAUyvqS3ke3mMFTgP6pKrD9LbbvbdXzM9ddmnFxpdMl&id=100007329880766 [zur Datenbank].

Baerbock aus dem „Young Leadership-Programm“ Klaus Schwabs stammten, sodass „die Superreichen versuchten, informell die Herrschaft in dieser Welt an sich zu reißen […] und die Volkssouveränität auszuhebeln.“[3821]

Der damalige Sprecher des AfD-Kreisverbands Mannheim Robert Schmidt deutete am 1. Mai 2020 auf Facebook die Pandemie als Gelegenheit der „Hochfinanz“ zur dauerhaften Unterwerfung Europas:

> Im Schatten der durch das chinesische Wuhan-Virus ausgelösten Wirtschaftskrise, fallen bei der Hochfinanz jegliche Grenzen des oberflächlich simulierten Anstands. Die Schwäche der Nationalstaaten wird schamlos ausgenutzt, um den ultimativen und endlosen Raubzug in Bewegung zu setzen. […] Die Hedgefondmanager, die wahrscheinlich nie in ihrem Leben tatsächlich gearbeitet haben, versuchen die breite Öffentlichkeit von ihren gierigen Plänen zu überzeugen. Ihr Frontmann, der Hedgefond-Boss und Multimilliardär George Soros hat stellvertretend für die komplette Hochfinanz einen unverschämten Gastbeitrag im Spiegel verfasst. […] Nun fordert er ganz offen, dass sich die EU um weitere 2.000 Milliarden Euro verschuldet […]. Das besondere daran ist, dass es endlose Schulden wären, oder wie er es nennt ‚ewige Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit‘. […] Damit wird Europa endgültig in die Abhängigkeit und für alle Zeiten in die Zinsknechtschaft gezwungen. […] Nur die AfD tritt diesen dunklen Plänen der ewigen Verschuldung mit aller Deutlichkeit entgegen.[3822]

Der Begriff „Zinsknechtschaft“ wurde von Gottfried Feder popularisiert und steht für die Vorstellung, ‚jüdisches Zinskapital‘ versklave die produktive Bevölkerung durch ewige Schuld; er prägte die NSDAP-Forderung nach „Brechung der

---

[3821] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen,
Björn Höcke in Lauda-Königshofen am 4. September 2021, YouTube-Video vom 04.09.2021 auf dem Kanal Dr. Christina Baum AfD,
https://www.youtube.com/watch?fv=X1Gw0k9CxUY [zur Datenbank]
, 00:10:39.

[3822] Robert Schmidt, ehem. Sprecher des AfD-Kreisverbands Mannheim, Facebook-Post vom 01.05.2020, „Ewige Soros Anleihen verhindern“ vom Datum unbekannt, zit. nach *BfV*, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).

Zinsknechtschaft“.[3823] Mit der Forderung nach „ewiger“ Verschuldung verschiebt sich der Vorwurf vom bloßen Ausplündern zur dauerhaften Herrschaft: Europa sei auf unabsehbare Zeit einer verborgenen Finanzmacht unterworfen. Der Kreisverband Mannheim veröffentlichte den Beitrag auch auf seiner Website.[3824]

Am 10. Juli 2021 berief sich der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke in Memmingen auf den Publizisten Ernst Wolff und dessen Ausführungen zum „Weltfinanzsystem“. Soros und Gates gäben sich als Philanthropen aus, strebten in Wahrheit jedoch

> ein entortetes, wurzelloses Individuum [an], das sie im Profitinteresse überallhin schieben können, um für sie zu arbeiten. Sie wollen keine Kulturen, sie wollen keine Nationen, sie wollen die One-World und sie wollen am Ende auch eine Weltregierung. Das ist ihr Plan.[3825]

Die Begriffe ‚entortet‘ und ‚wurzellos‘ setzen eine Ordnung voraus, in der der Mensch an Ort, Heimat und Volk gebunden, also verwurzelt ist. Aus demselben Vorstellungsraum des Natürlichen und Gewachsenen stammt das Wort „entartet“, mit dem Höcke im August 2019 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Königs Wusterhausen das „Geldsystem“ als „todkrank und de[n] Finanzkapitalismus, der uns in seinen Klauen hält“ als „völlig entartet“[3826] bezeichnete.

[3823] *Breuer*, Nationalismus und Faschismus: Frankreich, Italien und Deutschland im Vergleich, 2010.
[3824] *BfV*, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).
[3825] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 10.07.2021, AfD-Memmingen: Björn Höcke, Tanja Hager, Christoph Maier, Katrin Ebner-Steiner & Christian Seldmeir, YouTube-Video vom 11.07.2021 auf dem Kanal Politwelt, https://www.youtube.com/watch?v=WFVwbASV_Es [zur Datenbank], ab 00:46:18.
[3826] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede in Königs Wusterhausen im August 2019 zit. nach *Schindler*, Höcke: Ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht. Die AfD und ihr gefährlichster Vordenker, 2025, S. 233.

d) Geschichtsrevisionismus und sekundärer Antisemitismus

AfD-Funktionär*innen stellen den Holocaust nicht in Frage, sondern greifen die gesellschaftliche und politische Funktion seiner Erinnerung an – und delegitimieren damit das Gedenken selbst. In den vorliegenden Belegen tritt dieser Mechanismus in mehreren miteinander verbundenen Mustern auf. Auf programmatischer Ebene übersetzt die AfD revisionistische Positionen in politische Forderungen nach einer anderen Erinnerungskultur (dazu unter A.VI.2.d)aa)). Die Relativierung des Nationalsozialismus verkleinert die NS-Verbrechen; das ‚Schuldkult'-Narrativ deutet die Erinnerung an sie nicht als Notwendigkeit, sondern als Instrument zur Beschädigung des deutschen Selbstbilds. Ihre Kehrseite, die Forderung nach Erinnerung an die „eigenen Opfer", schließt Jüdinnen*Juden (sowie Sinti und Roma) aus dem deutschen Kollektiv aus (dazu unter A.VI.2.d)bb)). Die Gleichsetzung der AfD mit verfolgten Jüdinnen*Juden kehrt das Täter-Opfer-Verhältnis um (dazu unter A.VI.2.d)cc)).

aa) Programmatische Ziele

Revisionistische Positionen finden sich sowohl in Partei- und Wahlprogrammen als auch in parlamentarischen Initiativen. Ihnen liegt stets dasselbe Argument zugrunde. Die Erinnerungskultur konzentriere sich einseitig auf die Verbrechen des Nationalsozialismus und vernachlässige die „positiven, identitätsstiftenden" Aspekte deutscher Geschichte. Die Forderung nach mehr Ausgewogenheit verschleiert jedoch, worauf diese Positionen abzielen. Sie relativieren die NS-Verbrechen, indem sie diese in eine teleologische Nationalgeschichte einordnen, in der historische Leistungen und Erfolge die Verbrechen der Vergangenheit ausgleichen sollen.

Das Grundsatzprogramm der AfD von 2016 fordert im Kapitel „Kultur, Sprache und Identität":

> Die AfD will den Einfluss der Parteien auf das Kulturleben zurückdrängen [...]. Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist

> zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. […][3827]

Die geforderte Erweiterung zielt nicht auf andere Verbrechen der deutschen Geschichte, sondern auf deren „positive, identitätsstiftende“ Seiten; verlangt wird damit nicht mehr Erinnerung, sondern eine ganz andere.

Das Bundestagswahlprogramm 2025 aktualisiert dies:

> Die deutsche Geschichte ist in ihrer Gänze zu würdigen. Die offizielle Erinnerungskultur darf sich nicht nur auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren, sie muss auch die Höhepunkte im Blick haben. Ein Volk ohne Nationalbewusstsein kann auf die Dauer nicht bestehen. Wir wenden uns gegen die zunehmend aggressiven Versuche einer ideologisch geprägten, moralisierenden Umdeutung der Geschichte, die sich an der Schleifung von Denkmälern und Umbenennung von Straßen festmacht.[3828]

Das Programm unterstellt eine ideologisch geprägte, moralisierende Umdeutung der Geschichte und delegitimiert damit die bestehende Erinnerungskultur als politisch motiviert. Zugleich rahmt das Programm die Erinnerung an die NS-Verbrechen als Gefahr für den Fortbestand der Nation.

Das „Regierungsprogramm“ 2026 der AfD Sachsen-Anhalt verschärft die Linie:

> Eine Vergangenheitsbewältigung, die das genaue Gegenteil von Bewältigung ist, nämlich die Verewigung eines Schuldkomplexes, hat mittlerweile dazu geführt, dass Nationalstolz grundsätzlich als anrüchig gilt, die Verteidigung der eigenen Interessen als unanständig wahrgenommen wird und Politiker jede positive Bezugnahme auf unsere reiche Geschichte vor 1933 vermeiden […] Die AfD-Sachsen-Anhalt wird diese Identitätsstörung durch eine neue, patriotische Kulturpolitik heilen. Die Kulturpolitik muss den Deutschen ihr Selbstbewusstsein zurückgeben. Wir werden durch gezielte Maßnahmen und Bezugnahmen auf die guten Seiten der deutschen Geschichte eine unverkrampfte und auf gesunde Weise selbstbewusste deutsche Identität fördern. Dies ist die entscheidende Voraussetzung für eine patriotische Wende auf allen Gebieten, auch

[3827] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 48.
[3828] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 171.

> und insbesondere dafür, dass wir die infolge der ungezügelten Masseneinwanderung der letzten Jahrzehnte entstandenen Integrationsprobleme meistern.[3829]

Das Programm pathologisiert das fehlende Nationalbewusstsein als „Identitätsstörung“, die „geheilt“ werden müsse. Die Rede von der „Verewigung eines Schuldkomplexes“ deutet die Aufarbeitung der NS-Verbrechen und Erinnerung an den Holocaust als aufgezwungene, krankhafte Last, die es zu überwinden gelte. Indem das Programm diese Wende zur Voraussetzung für die Lösung der „Integrationsprobleme“ erklärt, erscheinen Erinnerungs- und Migrationspolitik als Teil desselben ethno-nationalistischen Projekts.

Ein Antrag der AfD-Fraktion vom 13. Mai 2020 fordert eine Gedenkstätte für „die deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit“; die herrschende Erinnerungskultur verdränge das Andenken an deutsche Opfer:

> Es ist 75 Jahre nach Kriegsende an der Zeit, das ‚stahlharte Gehäuse normierten Gedenkens‘ […], in dem das Leiden der deutschen Kriegsgeneration kaum mehr einen Platz hat, mit einer eigenen Gedenkstätte zu durchbrechen.[3830]

Die acht vorgesehenen Opfergruppen sind ausnahmslos „ethnisch deutsch“, ausdrücklich eingeschlossen deutsche Soldaten. Die Rahmung der deutschen Bevölkerung als kollektives Kriegsopfer verkehrt das Verhältnis von Täterschaft: Die Gesellschaft, in und durch die der Holocaust vollzogen wurde, erscheint als leidtragende Opfergemeinschaft. Der Vorbehalt, die Gedenkstätte solle die NS-Gedenkstätten „ergänzen, nicht dazu in Konkurrenz treten“, steht der Logik des Antrags entgegen, der die Holocaust-Erinnerung als „stahlhartes Gehäuse“ beschreibt, das deutschen Opfern den Platz verwehre.

[3829] AfD, Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt, III. Kultur und Integration, https://afd-regierungsprogramm.de/.

[3830] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag vom 13.05.2020, Der Trauer um die deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges mit einer Gedenkstätte Ausdruck verleihen, Drucksache 19/19156, https://dserver.bundestag.de/btd/19/191ent/1919156.pdf, S. 3.

bb) Gedenken an den Holocaust und Aufarbeitung des Nationalsozialismus

Die programmatischen Forderungen spiegeln sich in konkreten Äußerungen wider. Der damalige Bundessprecher und heutige Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende der AfD Alexander Gauland nannte „Hitler und die Nazis“ in seiner Rede auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative in Seebach Anfang Juni 2018 nur einen „Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.“[3831] Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah verteidigte am 4. Juni 2018 das Anliegen Gaulands mit den Worten: „sich den Blick auf die deutsche Geschichte nicht von den 12 Jahren Nazizeit verstellen zu lassen, teile ich“[3832]. Der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt und Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider übertrug das Vogelschiss-Bild auf die Nationalhymne und begründete dies „mit [...] einer längst vergangenen Zeit, dem Dritten Reich“, die „in der langen Wirkungsgeschichte des Deutschlandliedes [...] nicht mehr als ein Vogelschiss“ sei; unter Berufung auf den Historikerstreit forderte er, „die Vergangenheit vergehen“[3833] zu lassen. Die Vogelschiss-Metapher verharmlost nicht nur, sie verhöhnt die Opfer, deren Verfolgung und Ermordung auf eine bedeutungslose Verunreinigung reduziert wird.

Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke sprach 2017 von einer „dämliche[n] Bewältigungspolitik“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“[3834]. In einem Interview mit der Weltwoche vom 7.

[3831] Alexander Gauland, MdB aus Sachsen und Ehrenvorsitzender, Rede von Anfang Juni 2018 zit. nach *Wiederwald*, „Vogelschiss in der Geschichte“, in: Deutsche Welle, 02.06.2018, https://www.dw.com/de/gauland-bezeichnet-ns-zeit-als-vogelschiss-in-der-geschichte/a-44054219 (abgerufen am: 16.06.2026).
[3832] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 04.06.2018, https://www.twitter.com/krahmax/status/1003554729220366336 [zur Datenbank].
[3833] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, YouTube-Video vom 01.07.2022 auf dem Kanal AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, https://www.youtube.com/watch?v=zaYJF6YSx-s [zur Datenbank], ab 00:02:00.
[3834] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede Björn Höcke Dresden live bei der Jungen Alternative AfD - Dresdner Gespräche, YouTube-Video vom 18.01.2017 auf dem Kanal AfD in Sachsen und Dresden - Die Dokumentation, https://www.youtube.com/watch?v=WWwy4cYRFls [zur Datenbank], 00:44:42.

Juni 2026 bestritt Höcke die Verantwortung des deutschen Volkes für die NS-Verbrechen. Diese seien „nicht im Namen des deutschen Volkes“ geschehen, sondern „unter den Bedingungen einer Diktatur“, über die „ein riesen Geheimnis“ gemacht worden sei; es habe lediglich „Mitläufer“[3835] gegeben.

Mit der Relativierung geht eine Neubestimmung der Opfer einher. Mehrere Funktionär*innen fordern, an die „deutschen“ bzw. „eigenen Opfer“ zu erinnern, womit die als „ethnisch deutsch“ verstandene Zivilbevölkerung gemeint ist und Jüdinnen*Juden (sowie Sinti und Roma) sprachlich ausgeschlossen werden. Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende in Bayern, Rainer Rothfuß, teilte am 13. Februar 2025 einen Auf1-Beitrag, der die Bombardierung Dresdens als „Jahrhundertverbrechen“ bezeichnet und fordert, „den Schuldkult zu beenden und endlich an die deutschen Opfer zu erinnern“[3836]. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich verbreitete am 9. Mai 2025 einen Beitrag von Auf1, der das Schicksal der deutschen Zivilbevölkerung als „vertuschten Völkermord“ rahmt: „Schluss mit dem Schuldkult und endlich an die eigenen Opfer erinnern!“[3837] Die Junge Alternative behauptet am 13. Februar 2024 eine systematische Verdrängung deutscher Opfer: „Deutsche Opfer werden in diesem Staat aus dem Bewusstsein verbannt“[3838].

Die Erinnerungspolitik erscheint zugleich als Hindernis einer positiven nationalen Identität. Der Landtagsabgeordnete, Mitglied des AfD-Landesverbands Bayern und Vorsitzende der GD Bayern, Franz Schmid, teilte am 7. September 2023 einen Post der Generation Deutschland Baden-Württemberg, in dem dazu

---

[3835] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, YouTube-Video vom 07.06.2026 auf dem Kanal Die Weltwoche, https://www.youtube.com/watch?v=73r12YbUTLk [zur Datenbank], ab 02:12.20.

[3836] Rainer Rothfuß, MdB aus Bayern, stv. Landesvorsitzender Bayern und menschenrechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 13.02.2025, https://t.me/rainerrothfuss/2313 [zur Datenbank].

[3837] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 09.05.2025, https://t.me/matthiashelferich/1304 [zur Datenbank].

[3838] Junge Alternative Bundesverband, Telegram-Post vom 13.02.2024, https://t.me/jadeutschland/1530 [zur Datenbank].

aufgerufen wurde: „Überwindet den Schuldkult!“[3839] Der Begriff ‚Schuldkult‘ ist im rechtsextremen Geschichtsrevisionismus nach 1945 weit verbreitet[3840] und deutet die Aufarbeitung der NS-Verbrechen und Erinnerungskultur als ideologisches Konstrukt, das das deutsche Nationalbewusstsein dauerhaft beschädigen solle. Mit dem Begriff wird die deutsche Verantwortung für die NS-Verbrechen abgewehrt, relativiert oder geleugnet.

Der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft nannte die Erinnerungskultur am 8. Mai 2022 in ähnlicher Weise das „antideutsche Narrativ der Kollektivschuld“, das „einen normalen Umgang mit der eigenen Geschichte […] und damit auch der eigenen Identität“[3841] verhindere. Erinnerungskultur gilt als Angriff auf die kollektive Identität, für die Jüdinnen*Juden zum Störfaktor werden. Der AfD-Kreisverband Hersfeld-Rotenburg bezeichnete am 3. Mai 2022 auf Telegram „Auschwitz“ als „Gründungsmythos der Bunten Republik“ und führte als Beleg an, Joschka Fischer und Heiko Maas hätten sich zur Rechtfertigung ihrer Politik auf Auschwitz berufen[3842]. Damit erscheint der Holocaust nicht mehr als historisches Ereignis und Gegenstand der Verantwortung, sondern als politisch konstruierte Erzählung zur Legitimation politischer Entscheidungen.

In der Zuspitzung kehren Funktionär*innen das Verhältnis von Tätern und Opfern um. Die Stadträtin Silke Schöps schrieb am 14. Mai 2024, „das verleugnete ethnisch deutsche Volk“ dürfe „sich endlich selbst vernichten und damit seine

---

[3839] Franz Schmid, MdL in Bayern, Mitglied im Landesvorstand Bayern und Vorsitzender GD Bayern, X-Repost vom 07.09.2023 eines Posts von Generation Baden-Württemberg, https://www.twitter.com/franzschmid_afd/status/1699771696855617653 [zur Datenbank].

[3840] *RIAS*, Rechtsextremismus und Antisemitismus: Historische Entwicklung und aktuelle Ausdrucksformen, in: Analysen antisemitischer Phänomene des Bundesverbands RIAS, 2024, S. 107.

[3841] Rainer Kraft, MdB aus Bayern, Facebook-Post vom 08.05.2022, https://www.facebook.com/afd.augsburgland/posts/pfbid02gZPaEcxKdcq3EjYMkYGRqUN7zHxTDrNx6TB8Cw1dyhPXWaoooyG9yqhGaYRKt93sl [zur Datenbank].

[3842] Kreisverband Hersfeld-Rotenburg, Telegram-Post vom 03.05.2022, https://web.archive.org/web/20250124223925/https://t.me/afd_hersfeld_rotenburg/542 [zur Datenbank] (abgerufen am: 24.01.2025).

Erbschuld sühnen“[3843]. Simon Kuchlbauer, Mitglied des Kreistags Aichach-Friedberg und damaliger Bundestagskandidat der AfD, deutete am 16. Februar 2025 den „Schuldkult“ als „geistiges Verbrechen, das seit Jahrzehnten am deutschen Volk begangen wird. Es ist Zeit für Selbstbefreiung und Heilung!“[3844]. Der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft schrieb am 8. Mai 2025, dass der 8. Mai 1945 der Beginn „neuer Gewalt, Demütigung & Fremdherrschaft“ war und den „Mythos vom ‚Tag der Befreiung‘ […] zur Waffe gegen jede Form patriotischer Erinnerungskultur“ werde. Deutschland brauche stattdessen eine „ehrliche Erinnerungspolitik – jenseits fremder Narrative und moralischer Dauererziehung“[3845]. Die bestehende Erinnerungskultur gilt damit als unehrlich, aufgezwungen und fremdbestimmt – eine Rahmung, die die Frage aufwirft, wer diese fremden Narrative verbreitet. Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender des Kreisverbands Paderborn, beschrieb eine „tiefgreifende neurotische Ohnmacht […], die dieses Volk gebrochen“ habe, weil „über Generationen die ewige Schuld in die Seele der Bürger gepresst“ worden sei. Den „Schuldkult“ deutet er als Machtinstrument einer „linken Deutschlandhasserelite“, deren Herrschaft im „Geschäft mit der ewigen Schuld“[3846] bestehe. Der angebliche ‚Schuldkult‘ wird nicht als Irrtum oder als ideologische Übertreibung, sondern als „Geschäftsprinzip“ betrachtet. Mit „fremdgesteuerten Politdarstellern“ und dem Bild einer von innen zersetzenden, verborgenen Macht greift er auf etablierte antisemitische Muster zurück.

[3843] Silke Schöps, Stadträtin in Dresden, X-Post vom 14.05.2024, https://www.twitter.com/silke_schoeps/status/1790430612546883863 [zur Datenbank].
[3844] Simon Kuchlbauer, stellv. Vorsitzender im Kreistag Aichach-Friedberg in Bayern, Telegram-Post vom 16.02.2025, https://t.me/simonkuchlbauer/1587 [zur Datenbank].
[3845] Rainer Kraft, MdB, Bayern, Telegram-Post 08.05.2025, https://t.me/teamkraftimbundestag/3479 [zur Datenbank].
[3846] Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 28.04.2023 https://t.me/marvinweber_afd/933 [zur Datenbank].

cc) AfD als die heutigen „Juden“

AfD-Funktionär*innen setzen die Lage der Partei mit der Verfolgung von Jüdinnen*Juden im Nationalsozialismus gleich und greifen dabei explizit auf Bilder der NS-Verfolgung zurück. Die damalige Bundestagsabgeordnete Franziska Gminder kommentierte am 24. Mai 2019 einen Beitrag über den Rücktritt eines Sportfunktionärs wegen seiner AfD-Kandidatur mit „Wie im Dritten Reich: Kauft nicht bei Juden!“[3847] Sie überträgt damit den nationalsozialistischen Boykottaufruf auf AfD-Mitglieder und setzt die Verfolgung von Jüdinnen*Juden mit den beruflichen Folgen einer freiwillig gewählten Parteimitgliedschaft gleich. Ähnlich erklärte der Kreisverband Nürnberg/Schwabach am 15. Juni 2019, „[f]rüher waren es die Juden, heute will man die #AfD ausgrenzen“[3848], und der Kreisverband Mühldorf am Inn am 25. Februar 2020, „AUSGRENZUNG und DIFFAMIERUNG wie ANNO 1933! Damals die Juden, heute AfD-Mitglieder“[3849].

Diese Gleichsetzung verkennt den Charakter des nationalsozialistischen Antisemitismus: Jüdinnen*Juden wurden nicht wegen politischer Überzeugungen verfolgt, sondern aufgrund einer rassenideologischen Vernichtungspolitik; dass sie bis heute Antisemitismus ausgesetzt sind, verschwindet hinter der Selbstviktimisierung der AfD. Die Vergleiche wirken als Immunisierungsstrategie: Wer sich als die „neuen Juden“ darstellt, macht Kritiker*innen zu „neuen Nazis“ und delegitimiert demokratische Kritik als Verfolgung. Zugleich widerspricht diese Instrumentalisierung des Holocaust dem „Schuldkult“-Narrativ – dieselbe Partei, die die Holocaust-Erinnerung als Belastung zurückweist, benutzt sie hier als Schutzschild.

[3847] Franziska Gminder, ehem. MdB aus Baden-Württemberg Facebook-Eintrag vom 24.05.2019 zit. nach BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).
[3848] Kreisverband, Nürnberg/Schwabach, X-Post vom 15.05.2019, https://x.com/afdnbg/status/1139760559895674881 [zur Datenbank].
[3849] Kreisverband Mühldorf a. Inn, Facebook-Eintrag vom 25.02.2020, https://www.facebook.com/afd.muehldorf/posts/pfbid0uTBHtGcvPSnHywG7AJkMofjwuSSQymr3kjbmFj4Lyts9b7ExA6vbuJiLUdhd8ToGl [zur Datenbank].

e) Externalisierung

AfD-Funktionär*innen rahmen Antisemitismus nicht als gesamtdeutsches, sondern als durch Migration, vor allem von Muslim*innen, „importiertes“ Problem. Die bayerische Landtagsfraktion fasste das im Oktober 2024 in die Formel „Antisemitismus hat eine Wurzel: Migration!“[3850] Auch im Bundestagswahlprogramm 2025 wird jüdisches Leben als „vorwiegend von juden- und israelfeindlichen Muslimen bedroht“[3851] beschrieben, und alle vier Anträge der Bundestagsfraktion zwischen 2019 und 2023 führen Antisemitismus auf muslimische Migrant*innen, die BDS-Bewegung oder das postkoloniale Kulturmilieu zurück, während rechtsextremer Antisemitismus unerwähnt bleibt.[3852] Der Antrag „Antisemitismus durch Zuwanderung klar benennen und effektiv bekämpfen – Unterstützer von antisemitischem Terrorismus ausweisen“ aus November 2023 verknüpft beispielsweise die Forderung nach Schutz von jüdischem Leben unmittelbar mit der Forderung, Mitglieder der Hamas und Hisbollah sowie ihre Unterstützer*innen auszuweisen, und benennt Zuwanderung als eigentliche Ursache von Antisemitismus.[3853]

Dieses Muster findet sich auch in Aussagen von Funktionär*innen. Das damalige Mitglied des Bundesvorstands und heutige Bundestagsabgeordnete Christina Baum schrieb am 3. Dezember 2023, erst Merkels Migrationspolitik habe „die

---

[3850] AfD-Fraktion Bayern, Telegram-Post vom 10.10.2024, https://t.me/afdlandtagbayern/6407 [zur Datenbank].
[3851] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2025/02/AfD_Bundestagswahlprogramm2025_web.pdf, 123.
[3852] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag vom 29.04.2019, BDS-Bewegung verurteilen – Existenz des Staates Israel schützen, Drucksache 19/9757, https://dserver.bundestag.de/btd/19/097/1909757.pdf, Antrag vom 29.05.2021, Antisemitismus an den Schulen bekämpfen – Bundesweite Meldepflicht für antisemitische Vorfälle einführen, Druckasche 19/29786, https://dserver.bundestag.de/btd/19/297/1929786.pdf, Antrag vom 06.07.2022, Jetzt Konsequenzen aus dem Antisemitismus-Skandal auf der documenta ziehen – Förderung des Postkolonialismus umgehend einstellen, Drucksache 20/2598, https://dserver.bundestag.de/btd/20/025/2002598.pdf.
[3853] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag vom 07.11.2023, Antisemitismus durch Zuwanderung klar benennen und effektiv bekämpfen – Unterstützer von antisemitischem Terrorismus ausweisen, Drucksache 20/9151, https://dserver.bundestag.de/btd/20/091/2009151.pdf

ärgsten Feinde der jüdischen Religionsgemeinschaft“[3854] ins Land gelassen; der damalige Europaabgeordnete Bernhard Zimniok erklärte, Antisemitismus gehe „fast ausschließlich von Muslimen“[3855] aus; der Kreisverband Ennepe-Ruhr schrieb am 9. November 2023, die Gefährdung jüdischen Lebens sei „importiert“[3856]; der Bundestagsabgeordnete Lukas Rehm schrieb am 18. Juni 2025 vom „importierten Judenhass“ und forderte eine „knallharte[…] Abschiebepolitik“[3857]; die Landesgruppe Brandenburg der AfD-Bundestagsfraktion machte am 8. November 2023 „[i]slamistischen Antisemitismus“ zum „größte[n] #Problem“[3858]; die Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy berief sich am 7. Oktober 2022 auf eine Studie, die belege, der „neue Antisemitismus“ sei „in weiten Teilen eingewandert“[3859]; und die Fraktion Rheinland-Pfalz erklärte am 7. Oktober 2024, der „Hass auf Juden und #Israel kam mit der #Masseneinwanderung“[3860]; der Landtagsabgeordnete Daniel Lindenschmid nannte ihn „auch ein importiertes Problem“[3861].

Mehrere Funktionär*innen sprechen dem rechten Spektrum die Verantwortung für den aktuellen Antisemitismus ab. Der hessische Landtagsabgeordnete Dimitri Schulz erklärte am 10. Juli 2024, der heutige Antisemitismus trage „keine Springerstiefel, sondern schreit #FreePalestine und ist links und

---

[3854] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 03.12.2023, https://t.me/klartextbaum/2972 [zur Datenbank].
[3855] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, Telegram-Post vom 10.02.2024, https://t.me/zimniok_mep/2060 [zur Datenbank].
[3856] Kreistagsfraktion Ennepe-Ruhr, Telegram-Post vom 09.11.2023, https://t.me/afdkreistagen/245 [zur Datenbank].
[3857] Lukas Rehm, MdB aus Bayern, Telegram-Post vom 18.06.2025, https://t.me/lukas_rehm_mdb/189 [zur Datenbank].
[3858] AfD-Fraktion Brandenburg, Telegram-Repost vom 08.11.2023 eines Posts von Norbert Kleinwächter, https://t.me/afdlandesgruppebrandenburg/990 [zur Datenbank].
[3859] Gerrit Huy, MdB aus Bayern, Telegram-Post vom 07.10.2022, https://t.me/gerrithuy/1103 [zur Datenbank].
[3860] AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz, X-Post vom 07.10.2024, https://www.twitter.com/afdfraktionrlp/status/1843308766415950250 [zur Datenbank].
[3861] Daniel Lindenschmid, MdL in Baden-Württemberg, TikTok-Video vom 13.10.2023, https://tiktok.com/@lindenschmid/video/7289544780156013857 [zur Datenbank], ab 00:06:38.

muslimisch“[3862]; der Bundestagsabgeordnete Tobias Peterka schrieb am 12. April 2024, der Antisemitismus komme „nicht von rechts, sondern aus barbarischen, importierten Traditionen“[3863] und der bayerische Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka fragte am 21. Februar 2024, ob die reale Gefahr „wirklich von ‚Rechts‘“ ausgehe, wo eine Regierung „Millionen Antisemiten“[3864] reingelassen habe.

Die Externalisierung erzeugt eine paradoxe Struktur: Die AfD schreibt Migration ihrerseits vielfach George Soros oder den ‚Globalisten‘ und damit jüdischen oder jüdisch codierten Akteur*innen zu; teils sogar ausdrücklich (siehe oben A.VI.2.a)cc)). Damit erscheinen diese Akteur*innen als Mitverursacher des Antisemitismus, den die Partei zu bekämpfen vorgibt – ganz in der Logik des Antisemitismus, der Jüdinnen*Juden für alle Übel und so auch für den Antisemitismus selbst verantwortlich macht. Die Thematisierung von Antisemitismus dient damit nicht dem Schutz jüdischen Lebens, sondern der moralischen Rechtfertigung der eigenen Migrationspolitik; sie steht im Widerspruch zur eigenen Verbreitung strukturell antisemitischer Narrative, zum Geschichtsrevisionismus und zur Abwehr der Erinnerungskultur (siehe oben A.VI.2.a) und A.VI.2.d)). Ein eigenständiges Engagement für jüdisches Leben, jenseits seiner Verwertbarkeit für die Migrationsdebatte, findet sich bei der AfD nicht.

f) Distanzierung von antisemitischen Positionen

Der wohl bekannteste Fall von Antisemitismus innerhalb der AfD betrifft Wolfgang Gedeon, der ab März 2016 für die Partei im baden-württembergischen

---

[3862] Dimitri Schulz, MdL in Hessen, X-Post vom 10.07.2024, https://www.twitter.com/schulzafd/status/1811109611833004272 [zur Datenbank].
[3863] Tobias Peterka, MdB aus Bayern und rechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 12.04.2024, https://t.me/tobiaspeterka/4302 [zur Datenbank].
[3864] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 21.02.2024, https://t.me/protschka/2433 [zur Datenbank].

Landtag saß. Gedeon hatte vor seiner politischen Karriere unter dem Pseudonym W. G. Meister mehrere Bücher veröffentlicht.

Im zweiten Band „Über Geschichte, Zionismus und Verschwörungspolitik“ der dreibändigen Monographie „Christlich-europäische Leitkultur“ (2009) bezeichnete er „Die Protokolle der Weißen von Zion“ als „mutmaßlich keine Fälschung“ und hielt „die Beurteilung Fleischhauers [...] für plausibel“, dass es sich „um die Mitschrift einer Geheimtagung“[3865] handle. Ulrich Fleischhauer leitete in den 1930er- und 1940er-Jahren das antisemitische Nachrichtenbüro „Welt-Dienst“. Gedeon argumentiert weiter, dass die „in den Protokollen aufgeführten Elemente und Praktiken tatsächlich umgesetzt“[3866] worden seien.

Die geschichtspolitische Haltung Gedeons zeigt sich zudem darin, dass er die These zur Hauptschuld der Hitler-Regierung als „im wesentlichen vom Zionismus diktierte Version“[3867] deutete. Zwar nannte er die „Massenmorde an den europäischen Juden singulär“, forderte aber zugleich, den „Holocaust-Revisionismus und die Geschichtsdissidenten“ ernst zu nehmen – „[a]ndernfalls wäre es ehrlicher, gleich ein Wahrheitsministerium im Orwellschen Sinn einzurichten und es beim Zentralrat der Juden in Deutschland anzusiedeln.“[3868]

Auch in „Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten“ (2012) hielt er die Protokolle für echt, schrieb sie zwar einer „zionistischen Minderheit“

[3865] Wolfgang Gedeon, ehem. MdL in Baden-Württemberg, zit. nach Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: Drucksache 18/11970, S. 151.
[3866] Wolfgang Gedeon, ehem. MdL in Baden-Württemberg, zit. nach Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: Drucksache 18/11970, S. 151.
[3867] Wolfgang Gedeon, ehem. MdL in Baden-Württemberg, zit. nach Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: Drucksache 18/11970, S. 152.
[3868] Wolfgang Gedeon, ehem. MdL in Baden-Württemberg, zit. nach Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: Drucksache 18/11970, S. 152.

zu, sprach zugleich aber vom „jüdischen Weltkollektiv“[3869]. Er schrieb von „talmudischen Ghetto-Juden“, die er als „innere[n] Feind des christlichen Abendlandes“[3870] bezeichnete. Zudem warf er Jüdinnen*Juden die „Versklavung der Menschheit im messianischen Reich der Juden“ mit dem Ziel der Durchsetzung einer „Judaisierung der christlichen Religion und Zionisierung der westlichen Politik“[3871] vor. Des Weiteren bezeichnete er Holocaust-Leugner wie David Irving, Horst Mahler und Ernst Zündel als „Dissidenten“.[3872]

Nachdem Gedeons Positionen 2016 durch Medienberichte öffentlich wurden, reagierte die Partei zunächst innerhalb der Fraktion. Eine Zweidrittelmehrheit für den Fraktionsausschluss kam jedoch nicht zustande, woraufhin Meuthen mit zwölf Abgeordneten die Fraktion verließ. Gedeon trat auf Druck Petrys schließlich freiwillig aus der Fraktion aus. Dass beide Gruppen sich wenige Monate später wieder zusammenschlossen, verdeutlicht, dass keine inhaltliche Klärung stattgefunden hatte – die Abgeordneten kooperierten erneut mit jenen, die Gedeons Ausschluss zuvor verhindert hatten. Das Bundesschiedsgericht beschloss im März 2020 Gedeons Ausschluss wegen parteischädigenden Verhaltens (siehe oben Teil 1 D.I.1.a)).

Ein weiterer bekannter Fall ereignete sich Ende Februar 2020. Der damalige Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann postete auf X unter einem Foto von

---

[3869] Wolfgang Gedeon, ehem. MdL in Baden-Württemberg, zit. nach Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: Drucksache 18/11970, S. 151.
[3870] Wolfgang Gedeon, ehem. MdL in Baden-Württemberg, zit. nach Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: Drucksache 18/11970, S. 151.
[3871] Wolfgang Gedeon, ehem. MdL in Baden-Württemberg zit. nach *Salzborn*, Zugeraunter Wahn: Der Fall des Abgeordneten Wolfgang Gedeon zeigt, wie die AfD mit Antisemitismus umgeht. Man wägt ab, was im Rahmen des Sagbaren ist, in: Die Tageszeitung: taz, 10.10.2016, https://taz.de/Antisemitismus-in-der-AfD/!5346882/ (abgerufen am: 20.05.2026).
[3872] Wolfgang Gedeon, ehem. MdL in Baden-Württemberg zit. nach *Reiners*, Vorwürfe gegen AfD-Abgeordneten Gedeon, in: stuttgarter-nachrichten.de, 01.06.2016, https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.antisemit-im-landtag-vorwuerfe-gegen-afd-abgeordneten-gedeon.6b1ed1b6-aa87-4f14-bc4e-de1843a1486e.html (abgerufen am: 20.05.2026).

Michel Friedman, dem früheren stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, den Text „Der ewige Friedman!“[3873] – in erkennbarer Anlehnung an den Titel des antisemitischen NS-Propagandafilms „Der ewige Jude“.

Dieser Post war einer der Gründe, weshalb nach 2018 ein Parteiausschlussverfahren gegen Pasemann eingeleitet wurde. Das Landesschiedsgericht der AfD Sachsen-Anhalt entschied im August 2020 gegen ihn, was das Bundesschiedsgericht im November 2020 bestätigte. Indem er Friedman entlang des nationalsozialistischen Feindbildes als Prototyp „des Juden“ darstellt, erfolgt eine antisemitische Herabwürdigung. Der spätere Rechtfertigungsversuch, wonach ihm die „Wortähnlichkeit“ zwischen seinem Tweet und dem Film nicht bewusst und der Post lediglich „ungeschickt formuliert“ gewesen sei, erweist sich als nicht überzeugend. Diese Einlassung sei als Schutzbehauptung einzustufen; vielmehr sei von einer gezielten Diffamierung auszugehen. Gestützt wird diese Einschätzung durch den Umstand, dass sich Pasemann für die massive Beleidigung Friedmans – soweit bekannt – nicht entschuldigte.[3874]

Der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus stellte 2017 fest, dass die AfD zwar häufig negativ auf Vorwürfe offenen Antisemitismus reagierte und Fraktions- und Parteiausschlüsse anregte, in anderen Fällen jedoch vollständig auf Konsequenzen verzichtete. Sämtliche bekannten Fälle seien nicht durch die Partei selbst, sondern durch externe Akteur*innen – Journalist*innen, Politiker*innen oder Wissenschaftler*innen – öffentlich gemacht worden.[3875]

[3873] Frank Pasemann, ehem. MdB aus Sachsen-Anhalt, X-Post aus dem Februar 2020 zit. nach *Grahn/Steffen/dpa*, Antisemitismus, in: Die Zeit, 09.04.2020, https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-04/antisemitismus-vorwuerfe-sachsen-anhalt-afd-frank-pasemann-parteiausschluss (abgerufen am: 16.06.2026).
[3874] BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).
[3875] Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: Drucksache 18/11970, S. 153.

g) Fazit

Die Analyse ergibt bei Funktionär*innen der AfD ein strukturell antisemitisches Weltbild. Den Kern bildet ein struktureller verschwörungsideologischer Antisemitismus, der gesellschaftliche Komplexität auf das planvolle Handeln einer geheimen internationalen Elite reduziert. Regierungen, Parteien und Medien erscheinen dabei als Marionetten, die eigentlichen Strippenzieher als verborgene Macht im Hintergrund. Unterschiedlichste Phänomene wie Migration, Pandemie, Krieg und der „Great Reset“ gelten als Teile desselben Plans (siehe oben A.VI.2.a)).

Völkische Elemente ergänzen die verschwörungsideologische Grundstruktur. Die „Globalisten“ und Soros erscheinen als Feinde der Völker, die das ethnisch verstandene Volk in Identität und Existenz bedrohen – von der Auflösung kollektiver Identität bis zum beschworenen Untergang Europas (siehe oben A.VI.2.b)).

Wirtschaftlicher Antisemitismus tritt als verkürzte Kapitalismuskritik auf. Begriffe wie „Hochfinanz“ oder die Heuschreckenmetapher codieren eine als parasitär imaginierte Finanzsphäre, ohne Jüdinnen*Juden zu benennen. Die antisemitische Genealogie bleibt dennoch erkennbar – die Semantik aktiviert ein antisemitisches Deutungsrepertoire (siehe oben A.VI.2.c))

Geschichtsrevisionismus und sekundärer Antisemitismus zeigen sich nicht in offener Holocaustleugnung, wohl aber in einer systematischen Delegitimierung der Erinnerungskultur. Das Schuldkult-Narrativ stellt das Gedenken als politisch instrumentalisiert dar; die Forderung nach Erinnerung an die „eigenen Opfer“ schließt Jüdinnen*Juden sprachlich aus dem deutschen Kollektiv aus (siehe oben A.VI.2.d)).

Die Externalisierung erlaubt eine scheinbare Distanzierung. Antisemitismus wird als importiertes, islamisches oder linkes Problem dargestellt, während die eigene strukturell antisemitische Kommunikation fortgeführt wird (siehe oben A.VI.2.e)).

Wo offener Antisemitismus zutage tritt, distanziert sich die Partei häufig reaktiv auf öffentlichen Druck (siehe oben A.VI.2.f).

3. Menschenwürdewidriges Verhalten der Anhänger*innen

Neben den „Zielen“ einer Partei wird in diesem Gutachten auch das „Verhalten der Anhänger“ als normativ gleichrangiges Kriterium behandelt. Die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Dogmatik differenziert insoweit nicht hinreichend klar zwischen den „Zielen“ einer Partei und dem „Verhalten ihrer Anhänger“. Insbesondere erweckt das Gericht den Eindruck, dass sich das Tatbestandsmerkmal des Verhaltens in Zurechnungsfragen erschöpfe.[3876]

Das würde aber dem normativen Gleichrang zwischen „Ziele[n]“ und „Verhalten“, der sich im Wortlaut des Art. 21 Abs.2 GG ausdrückt, nicht gerecht. Dies ergibt sich vor allem aus dem Zweck des Parteiverbots: Eine Partei kann sich auch dann zu einer Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung entwickeln, wenn sich ihre Ziele überhaupt nicht bestimmen lassen, sie aber zum Beispiel durch massenhaftes gewalttätiges Verhalten diese Grundordnung in Frage stellt (siehe oben Maßstäbe Teil 2 B.II und B.IV).

Aus diesem Grund werden nachfolgend möglicherweise menschenwürdewidrige Äußerungen einzelner AfD-Mitglieder geprüft. Unerheblich ist dabei, ob diese Äußerungen bereits strafrechtlich sanktioniert wurden.

a) Verhalten, das gegen die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verstößt

Die folgenden Belege zeigen antisemitisches Verhalten von AfD-Funktionär*innen in unterschiedlichen Ausprägungen: das Verbreiten von Karikaturen mit nationalsozialistischer Bildsprache und der Ritualmordlegende; Äußerungen, die jüdische Organisationen als machtvoll und eigennützig darstellen; das Teilen

[3876] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13 – *NPD II*; *Kluth*, in: BeckOK GG, 65. Ed. 01.03.2026, Art. 21 Rn. 211; *Klein*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Januar 2012), Art. 21 Rn. 535 ff.

offen antisemitischer Verschwörungsartikel, die Jüdinnen*Juden schwerste Verbrechen zuschreiben.

Der damalige Bundestagsabgeordnete und heutige Europaabgeordnete Petr Bystron teilte am 20. September 2018 auf X eine Fotomontage der jüdischen Publizistin und Gründerin der Amadeu Antonio Stiftung Anetta Kahane mit dem Schriftzug: „Merkels Kandidatin für neuen Verfassungsschutzpräsidenten“[3877]. In der Darstellung ist Kahanes Kopf auf den uniformierten Schultern eines sowjetischen Politkommissars montiert. Ihr Gesicht ist verfremdet: Ihre Nase ist stark vergrößert und gekrümmt; die Lippen überzeichnet, die Mundwinkel deutlich nach unten gezogen.



Die Karikatur stellt Anetta Kahane als jüdisch-kommunistischen Spitzel dar. Das bespielt den Stereotyp des heimlich agierenden Feindes des Volkes, der sich durch die Verwendung vermeintlich jüdischer Physiognomie (Nase, Lippen) auf alle Jüdinnen*Juden erstreckt. Indem Bystron diese für die NS-Zeit charakteris-

[3877] Petr Bystron, MdEP, X-Post, veröffentlicht durch RIAS https://x.com/report_antisem/status/1042676451974291456?lang=he [zur Datenbank].

tische Bildsprache verwendet, verletzt er die Menschenwürde der Gruppe der Jüdinnen*Juden.[3878]

Die AfD-Beisitzerin im Kreisverband Uckermark Peggy Lindemann postete im Februar 2026 in ihrer Instagram-Story ein Kurzvideo der Influencerin Denise Kettler[3879], in welchem diese zu den Klängen des Liedes „Happy Nation“ der Band Ace of Base wippte. Das Video ist mit einer Texteinblendung versehen:

> Ein Maler aus Österreich behauptete in seiner ‚Propaganda‘, dass Eliten- 🧃 das Blut unserer Kinder trinken würden. Glaubst du heute immer noch, dass er der Böse war?“[3880]

Das Saft- beziehungsweise Juice-Emoji (🧃) fungiert dabei als gängige Chiffre für das englische Wort Jews für Jüdinnen*Juden und erlaubt es, den antisemitischen Sinngehalt zu transportieren, ohne das Wort selbst zu schreiben. Direkt unter diesem Text ist im Video eine Seite der nationalsozialistischen Wochenzeitung Der Stürmer eingebunden. Die darauf gezeigte Karikatur mit dem Titel „Judenopfer“ bedient die antisemitische Ritualmordlegende: Sie zeigt zwei Männer, die mittels antisemitischer Stereotype dehumanisiert werden und das Blut einer leidenden Menschengruppe in einer Schale auffangen. Am unteren Bildrand prangt das zentrale Motto des Hetzblattes: „Die Juden sind unser Unglück!“. Der Satz aktualisiert die mittelalterliche Ritualmordlegende und rehabilitiert zugleich Hitler als verkannten Wahrheitssager. Obwohl Peggy Lindemann den Vorfall als ein bloßes Versehen darstellt, das aus mangelnder Aufmerksamkeit resultiert sei, steht diese Einlassung im krassen Widerspruch zur unmissverständlichen Deutlichkeit der geteilten Inhalte.

[3878] Vgl. OLG Hamm, Beschluss v. 28.01.2020 – 3 RVs 1/20, BeckRS 2020, 1399.
[3879] *Florian Kistler*, AfD Brandenburg, in: Der Spiegel, 23.02.2026, https://www.spiegel.de/panorama/afd-brandenburg-peggy-lindemann-teilt-post-mit-antisemitismus-und-hitler-verteidigung-aus-tuedeligkeit-a-a26e92e6-45b9-4f83-a2c4-234dea50e5cf (abgerufen am: 16.06.2026).
[3880] Peggy Lindemann, Vorstandsmitglied des KV Uckermark und Mitglied des Kreistags, Insta-Story aus dem Februar 2020, veröffentlicht durch Andreas Büttner, https://x.com/buettnerandreas/status/2024836884472426800?s=46&t=Ur4EQfKYRJDMwkuU34y9oQ [zur Datenbank].



Auch wenn es sich um eine teils codierte Äußerung handelt, ist eine Entschlüsselung aufgrund der Zusammenschau mit dem Abbild des Zeitungsausschnittes unproblematisch möglich. Auch handelt es sich bei dem Juice-Emoji um eine weit verbreitete und weitgehend bekannte Chiffre für die Bezeichnung von Jüdinnen*Juden. Sodann wird in dem Video dargestellt, dass Jüdinnen*Juden das Blut von Kindern trinken würden – Peggy Lindemann macht sich die Aussage durch den Repost zu eigen. Ob eine solche Äußerung vorsätzlich erfolgen muss, um eine Menschenwürdeverletzung darzustellen, kann offen bleiben, da Lindemanns Einlassung, dass es sich um ein Versehen handelt, eine bloße Schutzbehauptung darstellt; vielmehr muss sich der wahre Inhalt der Äußerung trotz Chiffrierung immerhin im Zusammenspiel mit dem abgebildeten Zeitungsartikel aufdrängen. Die Behauptung, Jüdinnen*Juden würden das Blut menschlicher Kinder trinken, trifft diese im Kernbereich ihrer Persönlichkeit und stellt mithin eine Verletzung der Menschenwürde dar, denn ihnen werden besonders verwerfliche Eigenschaften, nämlich Kannibalismus und Misshandlungen von Kindern, zugeschrieben. Außerdem werden durch den Abdruck der nationalsozialistischen Wochenzeitung ein Zusammenhang und eine Identifikation mit der nationalsozialistischen Rassenideologie hergestellt, sodass das Video die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verletzt.

Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender des Kreisverbands Paderborn, veröffentlichte am 11. Oktober 2024 auf Telegram einen Beitrag, in dem er den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedman, persönlich angriff. Er warf ihm vor, Lügen über die AfD zu verbreiten und stellte AfD-Mitglieder als eigentliche Opfer politischer Gewalt dar. Zudem forderte er, alle staatlichen Zahlungen an den Zentralrat der Juden einzustellen, da dieser versuche, aus dem Holocaust zu profitieren:

> Wenn der hasserfüllte Revanchist Michel Friedman über uns Lügen verbreitet, sollte er sich vergewissern: Die jüdischen Mitbürger leiden am meisten unter der illegalen Invasion der arabischen Welt und des importierten Antisemitismus nach Europa. Dieser selbstgefälligen Karikatur fällt nichts anderes ein, uns als demokratisch gewählte Opposition, die das Ideal der direkten Demokratie vertritt, zu schmähen. Was für eine Täter-Opfer-Umkehr. Die meisten Opfer politischer Gewalt sind AfD-Mitglieder! Es wird Zeit, dass alle Zahlungen für jegliche Zentralräte, deren Geschäftsprinzip es ist, uns Deutsche mit der ewigen historischen Sippenhaft auszupressen, für immer eingestellt werden. Was müssen wir Deutschen und noch beschimpfen lassen? Was für ein schäbig, selbstgerechter Typ, der denkt er sei sakrosankt und hätte Narrenfreiheit. Wer Demokrat ist und nicht, das entscheiden nicht Sie und Ihre fragwürdige Lobby, sondern immer noch das Volk, das das beste Programm für unsere Zukunft wählt. Einfach nur unglaublich![3881]

Aus der Formulierung, dass es ein „Geschäftsprinzip“ sei, die Deutschen „mit der ewigen historischen Sippenhaft auszupressen“, lässt sich zunächst erkennen, dass Jüdinnen*Juden unterstellt wird, aus dem Holocaust bzw. aus dem Schuldgefühl der Verantwortlichen nachträglich zu profitieren. Es kommt jedoch nicht hinzu, dass der Holocaust auch geleugnet wird, sodass die Äußerung nicht den klassischen Fall der sogenannten ‚qualifizierten Auschwitzlüge‘ darstellt. Gleichwohl ist die Verknüpfung des Anliegens des Zentralrats der Juden, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten, mit der stereotypen ‚Gier‘ der

---

[3881] Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 11.10.2024, https://t.me/marvinweber_afd/1592 [zur Datenbank].

Jüdinnen*Juden besonders verwerflich und würdigt die betroffene Gruppe auf vergleichbare Weise ab wie die ‚qualifizierte Auschwitzlüge'. Denn es macht für die Wirkung kaum einen Unterschied, ob ihnen unterstellt wird, sie würden aus Gier den Holocaust ausnutzen oder ihn erfinden, sodass auch in dieser Äußerung ein Verstoß gegen die Menschenwürde zu sehen ist.

Weber beklagt außerdem am 29. September 2024 auf Telegram, dass vor öffentlichen Gebäuden in Paderborn ukrainische, Regenbogen- und Israelflaggen hingen, aber keine Deutschlandfahne. Er wirft dem Zentralrat der Juden vor, dauerhaft staatliche Mittel zu vereinnahmen und stellt Deutschland als fremdbestimmtes Land dar, dessen Bürger im eigenen Land wie Untertanen behandelt würden:

> Warum hängt vor manchen öffentlichen Institutionen in Paderborn eigentlich wahlweise die Ukraine-, die Regenbogen- oder die Israelflagge, aber keine Deutschlandflagge? Will man uns gänzlich verhöhnen? Eine Mischung aus Fremdscham, woker Degeneration und ewiger historischer Sippenhaft. Schaut euch ihre Flaggen an, schaut die Statements der regierenden Politiker und der Zentralräte an, die hier bis zum Sanktnimmerleinstag abkassieren wollen und uns Einheimische wie Untertanen im eigenen Land behandeln. Man stelle sich vor in Israel würden vor den Behörden Deutschlandflaggen hängen. Absolut undenkbar - und hier im Land, an dessen Identität und Familie und Kultur man die politische Kettensäge gelegt hat, wird von der Masse einfach so getan, als wäre das normal! Wir sind doch kein Untertanenstaat, der seine Soldaten wahllos in alle Welt schickt, um dem Lehnsherren zu gefallen und Tribut zu zollen?[3882]

Die Formulierung einer „ewigen historischen Sippenhaft" greift ein antisemitisches Narrativ auf, wonach die Erinnerung an den Holocaust den Deutschen unrechtmäßig auferlegt werde. Durch die Behauptung, die „Zentralräte" wollten „bis zum Sanktnimmerleinstag abkassieren" und die „Einheimischen wie Untertanen im eigenen Land behandeln", werden Jüdinnen*Juden zugleich als eigennützig, finanziell motiviert und machtvoll gegenüber der deutschen Bevölkerung

[3882] Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 29.09.2024, https://t.me/marvinweber_afd/1578 [zur Datenbank].

dargestellt. Besonders verwerflich ist daneben die Verwendung feudaler und kolonialer Bilder wie „Lehnsherren“, „Tribut“ oder „Untertanenstaat“, die den Verlust von Deutschlands nationaler Selbstbestimmung suggerieren. Die Äußerung stellt damit eine pauschale Abwertung jüdischer Organisationen dar, die an tradierte antisemitische Verschwörungsmythen anknüpft und geeignet ist, Jüdinnen*Juden in ihrer Menschenwürde herabzusetzen.

Am 8. Mai 2019 teilte der damalige Sprecher des AfD-Kreisverbands Odenwald, Karl-Ludwig Kunstein, auf seiner Facebook-Seite den Artikel „90 internationale Politikerzitate, die die Unschuld Deutschland an den beiden Weltkriegen beweisen“ von Michael Mannheimer. Dieser behauptet, Deutschland sei kein Verursacher der beiden Weltkriege gewesen. Mannheimer stellt die Alliierten als Verschwörer dar, die unter Führung des „internationalen Talmud-Judentums“ seit Jahrzehnten einen schleichenden Genozid an den Deutschen betrieben und deutschen Parteien den Auftrag zur Vernichtung des eigenen Volkes aufgezwungen hätten.

> Allen Zitaten ist gemein, dass Deutschland als Verursacher beider Weltkriege ausgeschlossen werden kann. Alle Zitaten ist ferner gemein, das man sie weder in Schulbüchern noch in so genannten historischen Dokumentationen des Staatsfernsehens, noch in den hochverräterischen System-Medien (NWO-Medien), wie ‚Spiegel‘, ‚Süddeutsche‘, ‚Zeit‘ und anderen findet. […]
>
> Das ist kein Zufall, sondern politische Absicht der Alliierten, die, wie sie in den folgenden Zitaten unschwer erkennen können, nichts anderes als das Ziel der völligen Vernichtung Deutschlands verfolgen. Nicht nur der Vernichtung während des Zweiten Weltkriegs, sondern über eine Politik der gelenkten Selbstausrottung der Deutschen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und für alle Zeiten. Diese Politik ist eine Politik eines schleichenden Genozids an den Deutschen, der so langsam vonstatten gehen soll, dass die wenigsten Deutschen davon merken sollen. Dieses satanische Ziel haben die Alliierten (zusammen und unter der Federführung des internationalen Talmud-Judentums) über eine

> jahrzehntelange ununterbrochene Gehirnwäsche in die Gehirne und das Gemüt von Millionen Deutschen quasi neurologisch implantiert. […][3883]

Hierbei handelt es sich zwar nicht um einen Fall der „qualifizierten Auschwitzlüge“, also das Leugnen des Holocaust in Verbindung mit dem Vorwurf, Jüdinnen*Juden würden hieraus Profit schlagen. Dennoch besteht eine gewisse Ähnlichkeit, denn der Autor des Kommentars leugnet die deutsche Schuld an den Weltkriegen und setzt diese in Zusammenhang mit einem vermeintlich von den Alliierten unter der Federführung des sogenannten „internationalen Talmud-Judentum[s]“ geplanten Genozid am deutschen Volk. Ausgerechnet Jüdinnen*Juden als Kollektiv eben jenes schwerste aller Verbrechen (am deutschen Volk) vorzuwerfen, das Deutsche ihnen zugefügt haben, ist eine zynische Verdrehung von Täterschaft und Schuld und würdigt Jüdinnen*Juden auf eine Art. 1 Abs. 1 GG verletzende Weise herab. Kunstein hat sich durch das Teilen des Artikels diese Tat zu eigen gemacht; wegen seiner damaligen Stellung als Sprecher eines AfD-Kreisverbands ist dies der AfD auch zurechenbar. Sanktionen der AfD gegenüber Kunstein wegen dieses Vorgangs sind nicht bekannt.

Am 27. Oktober 2019 teilte Kunstein auf seiner Facebook-Seite mit „Merkel plant nun größte Migrations-Invasion aller Zeiten“ erneut einen Artikel von Michael Mannheimer:

> An der Seite Merkels […] stehen finanzgewaltige Kräfte, die die Medien der Welt kontrollieren und den Kurs der NWO vorgeben: Es ist, meine Leser wissen darüber Bescheid, vor allem das organisierte orthodoxe Judentum, das dank seiner Kontrolle über alle 193 Zentralbanken der Welt (mit vier Ausnahmen), seiner Kontrolle über den IWF, über den FED, über die UN, EU, den OIC, die diversen Geheimbünde wie Freimaurer, Illuminati, Skull&Bones und vor allem den brandgefährlichen jüdischen Orden B’nai B’rith, von dem Merkel mehrfach für ihre ‚hervorragende Arbeit‘ an der Zerstörung der Nationen und

[3883] Karl-Ludwig Kunstein, ehem. Sprecher des AfD-Kreisverbands Odenwald, Facebook-Eintrag vom 08.05.2019 zit. nach BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).

> besonders der weißen Rasse ausgezeichnet wurde, die Merkel bei ihrem Kurs des globalen Völkermords gegenüber der weißen Rasse unterstützten.[3884]

Jüdinnen*Juden werden dabei nicht mehr als Summe individueller Personen wahrgenommen, sondern als einheitlicher, feindlich handelnder Machtblock, dem sogar ein „globaler Völkermord gegenüber der weißen Rasse“ zugeschrieben wird. Ebenso wie oben ist der Völkermord, auch Genozid, eines der schwersten Verbrechen, die der entindividualisierten Gruppe des „organisierten orthodoxen Judentums“ zugeschrieben werden, sodass bereits von einer Aberkennung des personalen Achtungsanspruchs ausgegangen werden muss. Auch dieses Verhalten Kunsteins ist der AfD zurechenbar.

b) Verhalten, das nicht gegen die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verstößt

Am 6. Juni 2019 postete Karl-Ludwig Kunstein auf Facebook einen Artikel von David Galland und Stephen McBride aus dem Jahr 2016. Die Verfasser des Beitrags thematisieren eingangs die jüdische Herkunft von Soros. Sie greifen dessen wirtschaftliche sowie philanthropische Aktivitäten auf und verweisen auf seine mutmaßlich sehr guten Kontakte zu einflussreichen politischen Persönlichkeiten in den USA. Die Autoren konstruieren eine Kausalbeziehung zwischen den finanziellen Interessen von Soros und der europäischen Migrationsbewegung. Die These lautet, Soros veranlasse bewusst die Einwanderung von Muslim*innen nach Europa, um wirtschaftliches Chaos auszulösen, das sich auf US-amerikanische Aktienmärkte übertrage und ihm Spekulationsgewinne einbringe.

> So why is Soros going to such lengths to flood Europe with hordes of thirdworld Muslims? We can’t be sure, but it has recently come to light that Soros has taken a large series of ‚bearish derivative positions‘ against US stocks. Apparently, he thinks that causing chaos in Europe will spread the contagion to the United States, thus sending US markets

[3884] Karl-Ludwig Kunstein, ehem. Sprecher des AfD-Kreisverbands Odenwald, Facebook-Eintrag vom 27.10.2019 zit. nach *BfV*, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).

> spiraling downward. The destruction of Europe through flooding it with millions of unassimilated Muslims is a direct plan to cause economic and social chaos on the Continent. Another example of turmoil equaling profit for George Soros, who seems to have his tentacles in most geopolitical events. We all understand correlation is not causation. However, given Soros's extraordinary wealth, political connections, and his long track record of seeing and profiting from chaos, he is almost certainly a catalyst for much of the geopolitical turmoil now occurring. He is intent on destroying national borders and creating a global governance structure with unlimited powers. From his comments directed toward Viktor Orbán, we can see he clearly views national leaders as his juniors, expecting them to become puppets that sell his narrative to the ignorant masses. Soros sees himself as a missionary carrying out the globalist agenda taught to him by his early mentors. He uses his vast political connections to influence government policy and create crises, both economic and social, to further this agenda. By appearances, Soros is conspiring against humanity and is hell-bent on the destruction of Western democracies. To any rational thinker, some global events just don't make sense. Why, for example, would Western democracies take in millions of people whose values are completely incompatible with their own? When we look closely to the agenda being actively promoted by the leading globalist puppet master, George Soros, things become a little clearer.[3885]

Der Text bedient sich bewusst antisemitischer Chiffren und verschwörungsideologischer, antisemitisch konnotierter Narrative wie einer im Verborgenen agierenden ‚globalistischen' Elite, deren zentraler Drahtzieher („Puppenspieler") George Soros sei. Durch den expliziten Hinweis auf sein Jüdischsein können in antisemitischen Chiffren nicht geschulte Leser*innen dieses Narrativ entsprechend decodieren. Durch die Unterstellung der Verschwörung gegen die

---

[3885] Karl-Ludwig Kunstein, ehem. Sprecher des AfD-Kreisverbands Odenwald, Facebook-Post vom 06.06.2019, zit. nach BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026). Artikel von David Galland and Stephen McBride: Zero Hedge: „How George Soros Singlehandedly Created The European Refugee Crisis – And Why" vom 09.07.2016, abgerufen am 10.07.2016, https://web.archive.org/web/20160710140610/https://www.zerohedge.com/news/2016-07-08/how-george-soros-singlehandedly-created-european-refugee-crisis-and-why.

Menschheit und der planvollen Zerstörung westlicher Demokratien bedienen die Autoren auch gerade jene Erzählung über Jüdinnen*Juden, die beispielsweise in der NS-Zeit ihre Verfolgung rechtfertigte. Gleichwohl fehlt es an einer ausdrücklichen Herabsetzung von Jüdinnen*Juden als ethnischer Gruppe und auch die Beschreibung, dass Soros gegen die Menschheit konspiriere und westliche Demokratien zerstören wolle, erreicht nicht die hohe Hürde einer Menschenwürdeverletzung. Insbesondere fehlt es an dem besonders verwerflichen Vorwurf, den die Autoren ihm – oder gar allen Jüdinnen*Juden – machen (wie oben der des Genozids oder in der BGH-Rechtsprechung des sexuellen Missbrauchs von Kindern (siehe oben A.VI.1.b). Es liegt in diesem Artikel für sich genommen mithin trotz der klar antisemitischen Botschaften noch keine Menschenwürdeverletzung.

c) Fazit

Die untersuchten Verhaltensweisen von AfD-Mitgliedern belegen Menschenwürdeverletzungen in drei Fallgruppen:

In zwei Fällen wurden antisemitische Karikaturen verbreitet, die die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verletzen: Petr Bystron teilte eine Fotomontage, die klassische antisemitische Stereotype verwendet und Anetta Kahane als jüdisch-kommunistischen Spitzel inszeniert; Peggy Lindemann postete ein Video mit einer Stürmer-Karikatur und der Ritualmordlegende. Beide Äußerungen greifen Jüdinnen*Juden im Kernbereich ihrer Persönlichkeit an.

Marvin Weber unterstellte dem Zentralrat der Juden in einem Beitrag, aus dem deutschen Schuldgefühl gegenüber dem Holocaust Profit zu schlagen. Die Verknüpfung von Erinnerungsarbeit mit jüdischer Gier würdigt die betroffene Gruppe auf vergleichbare Weise ab wie die ‚qualifizierte Auschwitzlüge', auch wenn der Holocaust dabei nicht geleugnet wird. In einem weiteren Beitrag konstruierte Weber jüdische Organisationen als machthungrige Kraft, die Deutschland in feudale Abhängigkeit zwinge. Die Äußerung setzt Jüdinnen*Juden ebenfalls herab.

Karl-Ludwig Kunstein machte sich durch das Teilen zweier Artikel von Mannheimer Inhalte zu eigen, die Jüdinnen*Juden als Kollektiv einen Genozid am deutschen Volk zuschreiben. Den Opfern des Holocaust eben jenes Verbrechen anzulasten, das Deutsche ihnen zugefügt haben, verletzt ihre Menschenwürde.

Ein weiterer von Kunstein geteilter Artikel konstruiert Soros als globalen Verschwörer und Zerstörer westlicher Demokratien; trotz klar antisemitischer Botschaft erreicht er die Schwelle einer Menschenwürdeverletzung nicht.

Die Zurechnung der menschenwürdeverletzenden Äußerungen zur AfD ist in den relevanten Fällen begründet. Sanktionen der Partei gegenüber den betreffenden Mitgliedern sind nicht bekannt oder blieben aus.

4. Schlussfolgerung

Die AfD ist von einem strukturell antisemitischen Weltbild geprägt. Codiertes antisemitisches Vokabular und entsprechende Erzählmuster sind weit verbreitet. Ein Antisemitismus, der Jüdinnen*Juden unmittelbar herabwürdigt, lässt sich hingegen nicht nachweisen; zudem schlägt sich der strukturelle Antisemitismus nicht in konkretisierten rechtlichen Maßnahmen nieder.

Bei Funktionär*innen der AfD zeigt sich ein verschwörungsideologisches Weltbild, das strukturell – also nicht notwendig intentional – antisemitisch ist und mit Chiffren wie „Globalisten“, „internationales Finanzkapital“ oder der Bezugnahme auf George Soros das antisemitische Motiv einer jüdischen Weltverschwörung reaktiviert. Demnach steuert eine verborgene internationale Elite Regierungen, Parteien und Medien und verfolgt das Ziel, nationale Souveränität zugunsten globaler Herrschaft aufzulösen. Das ethnisch definierte Volk erscheint dabei als Angriffsziel, das durch gezielte Vermischung und Auflösung der Identität vernichtet werden soll – womit die Logik des völkischen Antisemitismus aktualisiert wird, der Jüdinnen*Juden als kosmopolitische ‚Gegennation‘ konstruiert. Zugleich erscheint die Elite als verborgene Finanzmacht. Personen wie

Soros oder die Familie Rothschild stehen dabei für die „Hochfinanz“, die dem arbeitenden und produzierenden Volk gegenübergestellt wird.

Jüdinnen*Juden werden dabei überwiegend nicht ausdrücklich benannt. Es werden vielmehr Chiffren verwendet, die antisemitische Bildwelten reaktivieren. Es handelt sich damit um strukturellen Antisemitismus, der geeignet ist, antisemitische Einstellungen zu fördern und zu verstärken.

Das Verschwörungsnarrativ bildet die Grundlage eines exklusiven politischen Vertretungsanspruchs, bei dem sich die AfD als einzige authentische Vertreterin des Volkes gegenüber dessen angeblich verborgenen Feinden inszeniert.

Belegen lässt sich zudem ein ausgeprägter Geschichtsrevisionismus. Die untersuchten Äußerungen enthalten keine offene Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen, weisen jedoch deutliche Relativierungstendenzen auf. Diese zeigen sich insbesondere in der Verharmlosung der historischen Bedeutung des Nationalsozialismus, in erinnerungsabwehrenden Narrativen wie dem Begriff des „Schuldkults“, in Forderungen nach einer stärkeren Erinnerung an die „eigenen Opfer“ – eine Konstruktion, die Jüdinnen*Juden sprachlich aus dem deutschen Kollektiv ausschließt – sowie in Formen der Täter-Opfer-Umkehr. Diese Ausprägungen des sekundären Antisemitismus begründen jedoch keine unmittelbare Verletzung der Menschenwürde von Jüdinnen*Juden.

Schließlich externalisieren AfD-Funktionär*innen Antisemitismus als durch Migration „importiertes“ Problem. Damit instrumentalisieren sie Jüdinnen*Juden für ihre migrationspolitischen Ziele und übergehen zugleich die Gefahr des rechten Antisemitismus.

In Einzelfällen lässt sich ein Verhalten von Funktionär*innen der AfD nachweisen, das die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verletzt, etwa durch die Verbreitung antisemitischer Karikaturen mit nationalsozialistischer Bildsprache oder durch Inhalte, die die mittelalterliche Ritualmordlegende reaktivieren. Eine hinreichende Systematik ist jedoch nicht feststellbar.

Die strukturell antisemitische Ideologie der Partei begründet für sich genommen noch keine Verletzung der Menschenwürde von Jüdinnen*Juden im Sinne des Art. 1 Abs. 1 GG. Die untersuchten Äußerungen belegen jedoch einen strukturellen Antisemitismus, der antisemitische Denkmuster normalisiert und zur Förderung antisemitischer Einstellungen beitragen kann. Für sich genommen reichen diese Befunde allerdings nicht aus, um insoweit eine verfassungsfeindliche Ausrichtung der AfD nachzuweisen.

VII. Behindertenfeindlichkeit

In der AfD könnten behindertenfeindliche Überzeugungen (dazu unter A.VII.2) und – insbesondere mit dem Ziel des Rückbaus von schulischer Inklusion – auch behindertenfeindliche Forderungen verbreitet sein (dazu unter A.VII.3). Bevor sich einer möglicherweise innerhalb der AfD verbreitenden Ideologie sowie den rechtlichen Maßnahmen zugewandt wird, ist der Maßstab der Behindertenfeindlichkeit näher zu bestimmen (dazu unter A.VII.1).

1. Maßstab: Schutz vor Behindertenfeindlichkeit durch das Grundgesetz

Eine Diskriminierung aufgrund einer Behinderung verletzt die Menschenwürde in ihrer Ausformung als elementare Rechtsgleichheit, wenn sie willkürlich ist und mit ihr schwerwiegende Nachteile einhergehen – namentlich wenn die Betroffenen dadurch in einen rechtlich abgewerteten Status versetzt werden oder die Diskriminierung einen demütigenden Charakter aufweist (siehe zu den Maßstäben Teil 2 A.I.1). Das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG bildet insoweit den verfassungsrechtlichen Anknüpfungspunkt: Behinderung ist ein nicht oder jedenfalls kaum verfügbares Merkmal, das einer Person in der Regel weder gewählt noch abgelegt werden kann, und erfüllt damit die erste Voraussetzung eines Menschenwürdeverstoßes. Nicht jede Verletzung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG begründet zugleich einen Verstoß gegen Art. 1 Abs. 1 GG; dazu muss die Ungleichbehandlung die genannte Schwelle zu einer Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit überschreiten.

Zur Beschreibung von Diskriminierung aufgrund einer Behinderung werden die Begriffe „Behindertenfeindlichkeit“ und „Ableismus“ verwendet, die nicht synonym sind. Ableismus ist der weitere Begriff: Er erfasst nicht nur individuelle feindselige Haltungen, sondern auch gesellschaftliche Strukturen und Verhältnisse, die Benachteiligungen hervorbringen – von baulichen Barrieren über fehlende Kommunikationshilfen bis hin zur institutionellen Verweigerung von

Teilhabe.[3886] Die Menschenwürde ist nicht bei jeder Form von Ableismus berührt. Im Rahmen der nachfolgenden Prüfung kommt es daher nur auf solche Formen an, die Menschen mit Behinderung in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzen oder ihren Achtungsanspruch in Frage stellen.

Eine Benachteiligung im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG liegt vor, wenn einem Menschen wegen einer Behinderung Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten vorenthalten werden, die anderen offenstehen, soweit dies nicht durch eine auf die Behinderung bezogene Fördermaßnahme hinlänglich kompensiert wird.[3887] Das Institut für Menschenrechte beschreibt als vier Hauptformen der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, die einzeln oder parallel auftreten können, unmittelbare und mittelbare Diskriminierung, Belästigung sowie die Versagung angemessener Vorkehrungen. Angemessene Vorkehrungen sind spezifische personenbezogene Hilfsmaßnahmen, um Barrieren zu überwinden und an der Gesellschaft teilhaben zu können. Das umfasst zum Beispiel bauliche Veränderungen in der Mietwohnung, ärztliche Aufklärungsgespräche in leichter Sprache, die Übersetzung eines Bescheides in Blindenschrift oder barrierefreie Computersoftware.[3888]

Wenn staatliche Leistungen gewährt werden oder öffentliche Einrichtungen bestehen, vermittelt Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen Anspruch auf gleiche Teilhabe „nach Maßgabe des finanziell, personell, sachlich und organisatorisch Möglichen“[3889]. In der schulischen Bildung ergeben sich aus dem Benachteiligungsverbot in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2 GG Ansprüche auf Einrichtungen, die eine

---

[3886] *Maskos*, Warum Ableismus Nichtbehinderten hilft, sich „normal“ zu fühlen, 26.10.2020, https://dieneuenorm.de/gesellschaft/ableismus-behindertenfeindlichkeit/ (abgerufen am: 08.06.2026).
[3887] BVerfG, Urteil v. 22.11.2023 – 1 BvR 2577/15 ua, Rn. 45 – *Zeugnisbemerkungen*.
[3888] *Deutsches Institut für Menschenrechte*, Diskriminierungsschutz, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/rechte-von-menschen-mit-behinderungen/diskriminierungsschutz (abgerufen am: 08.06.2026).
[3889] BVerfG, v. 08.10.1997, 1 BvR 9/97 = BVerfGE 96, 288 – *Integrative Beschulung*; *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle-GG I, 8. Aufl. 2024, GG Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 543.

sachgerechte schulische Erziehung, Bildung und Ausbildung ermöglichen.[3890] Hier haben der Staat und der Schulgesetzgeber eine besondere Verantwortung für Schüler*innen mit Behinderung[3891]. Ein genereller Ausschluss der Möglichkeit einer gemeinsamen Erziehung und Unterrichtung ist verfassungswidrig.[3892] Umfang, Art und Ausgestaltung integrativer Formen des Unterrichtes unterliegen aber weitgehend der Einschätzungsprärogative des (Landes-) Gesetzgebers, der für seine Entscheidungen den „Vorbehalt des tatsächlich Machbaren und finanziell Vertretbaren“ in Anspruch nehmen kann[3893], wobei die verbleibenden Möglichkeiten den Belangen der Schüler*innen mit Behinderung Rechnung tragen müssen[3894].

Für einen Menschenwürdeverstoß im Sinne der elementaren Rechtsgleichheit kommt es darauf an, ob Positionen einer dieser Diskriminierungsformen zuzuordnen sind und dabei die oben entwickelte Schwelle – rechtlich abgewerteter Status oder demütigender Charakter – überschreiten.

Ergänzend ist die seit 2009 in Deutschland geltende UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) heranzuziehen. Sie konkretisiert bestehende Menschenrechte für die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung und dient als Auslegungshilfe bei der Bestimmung des Schutzgehalts von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG. Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung kritisierte bereits in der Vergangenheit den Mangel der Implementierung von Artikel 24 und

---

[3890] BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288 – *Integrative Beschulung*; *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 543.
[3891] BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288 – *Integrative Beschulung*.
[3892] BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288 – *Integrative Beschulung*; *Nußberger/Hey*, in: Sachs, GG, 10. Aufl. 2024, Art. 3 Rn. 323.
[3893] *Nußberger/Hey*, in: Sachs, GG, 10. Aufl. 2024, Art. 3 Rn. 323; vgl. auch BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288, Rn. 58 – *Integrative Beschulung*.
[3894] BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288, Rn. 58 – *Integrative Beschulung*; *Baer/Markard*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Abs. 2 und 3 Rn. 550.

das bestehende Sonder- und Förderschulsystem in Deutschland.[3895] Der Abbau von Inklusionsmaßnahmen in Schulen könnte somit nicht in Einklang mit den Vorgaben der UN-BRK und den Empfehlungen des Fachausschusses erfolgen.

Eine Verletzung völkerrechtlicher Vorgaben ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Verletzung der Menschenwürdedimension des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG; die UN-BRK kann den verfassungsrechtlichen Maßstab informieren, ihn aber nicht ersetzen.

2. Behindertenfeindliche Ideologie in der AfD

Eine Reihe von Äußerungen von AfD-Funktionär*innen liefert Anhaltspunkte für eine behindertenfeindliche Ideologie in der AfD.

So bezeichnete Maximilian Krah, damals Mitglied des Europaparlaments und des Bundesvorstands, im Juli 2024 in einem Video die Tagesschau in einfacher Sprache als „Nachrichten für Idioten“.[3896] Die Zielgruppe von Nachrichten in einfacher Sprache sind vor allem Menschen, für die komplexere Sachverhalte eine Herausforderung sind, zum Beispiel weil sie Schwierigkeiten beim Lernen oder eine schwere Krankheit hinter sich haben. In dieser Bezeichnung findet sich eine eindeutige Unwertigkeitszuschreibung. Bundessprecherin Alice Weidel grenzte sich von dieser Äußerung ab und widersprach mit den Worten, dass sie Nachrichten in einfacher Sprache durchaus für sinnvoll halte, um Menschen, die sonst ausgeschlossen wären, informiert zu halten.[3897]

[3895] *Vereinte Nationen*, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2023, *Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*, https://www.un.org/german/sites/default/files/2024-09/CRPD_C_AUT_COC-2-3.pdf (abgerufen am: 08.06.2026), S. 12.
[3896] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, am 01.07.2024 über den Instagram-Account des Deutschlandkuriers, https://www.instagram.com/reels/C83kGutNmv1 [zur Datenbank].
[3897] Abgrenzung findet sich bei RedaktionsNetzwerkDeutschland, 05.07.2024, online unter: https://www.rnd.de/politik/krahs-tagesschau-kritik-afd-vorsitzende-weidel-widerspricht-KAWF22EBNJCSLMQW7IRBSLD7BQ.html (zuletzt abgerufen am 13.06.2026).

Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, kommentierte Gelächter während ihrer Rede im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit den Worten:

> Ich weiß nicht, warum Sie da so behindert lachen.[3898]

Die Verwendung von „behindert“ als Verunglimpfung trägt dazu bei, eine Negativverwendung und -assoziation des Behindertenbegriffs aufrechtzuerhalten.

Emil Sänze, Co-Vorsitzender des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg, machte während einer Veranstaltung im Landtagswahlkampf am 14. Januar 2026 folgenden Kommentar:

> Ich meine, Söder ist ja nicht nur körperlich behindert, auch manchmal geistig, meine Damen und Herren. Aber wir lassen ihn leben – er ist ja immer mal wieder witzig.[3899]

Hier stellt Emil Sänze einen Zusammenhang her zwischen Behinderungen und der Frage, wer leben dürfe, bei dem sich eine gedankliche Parallele zur nationalsozialistischen Ideologie aufdrängt.

Solche Äußerungen bleiben jedoch selten und ziehen sich nicht systematisch durch die AfD. Dadurch lässt sich hieraus jedenfalls kein Rückschluss auf eine behindertenfeindliche Ideologie der AfD als Partei ziehen.

Daran ändert auch eine aufsehenerregende Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion aus dem Jahr 2018 nichts. In deren Vorbemerkung erläuterte die Fraktion zunächst, dass Behinderungen „u.a. durch Heiraten innerhalb der Familie“ entstünden. Eine britische Studie sei zu dem Schluss gekommen, dass „60 Prozent der Todesfälle und Erkrankungen betroffener Kinder hätten vermie[d]en

---

[3898] Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 71. Sitzung am 3. Juli 2024, 1:38:57, online abrufbar: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw27-pa-familie-71-sitzung-1009226 (zuletzt abgerufen am 13.06.2026).

[3899] Emil Sänze, MdL in Baden-Württemberg und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, 0:29:05, https://www.youtube.com/watch?embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.welt.de%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDM2ODQyLDM2ODQyLDI4NjYzLDEyNzMwMCwxMzkxMTcsMjg2NjQsMTY0NTAz&v=k6K0-ZFECnY&feature=youtu.be [zur Datenbank]

werden können, ‚wenn die Inzucht beendet würde'"[3900]. Die AfD fragte die Bundesregierung dann unter anderem:

> Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Behinderten seit 2012 entwickelt, insbesondere die durch die Heirat innerhalb der Familie entstandenen (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?
>
> Wie viele Fälle aus Frage 4 haben einen Migrationshintergrund?

Die Kleine Anfrage wurde von Sozial- und Behindertenverbänden dahingehend kritisiert, dass sie die Grundhaltung eines Zusammenhangs zwischen Behinderung, Inzucht und Migration vermittele und dass eine Behinderung ein vermeidbares Übel sei. Das erinnere an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte, in denen Menschen mit Behinderung das Lebensrecht aberkannt wurde und sie zu Hunderttausenden Opfer des Nationalsozialismus wurden.[3901] Die Anfrage weist auch Ähnlichkeiten zu früheren antisemitischen Behauptungen aus den 1920er Jahren auf, wonach unter Jüdinnen und Juden unverhältnismäßig viele Kinder mit kognitiven Einschränkungen geboren würden, was auf eine angebliche Verbreitung von Ehen zwischen Blutsverwandten zurückzuführen sei.[3902]

Im Rahmen der Debatte um die Kleine Anfrage verteidigte sich ein AfD-Fraktionsmitglied damit, dass es sich bei den Fragen um eine „Form der Recherche" handle.[3903] Anzumerken ist, dass die AfD seit 2018 keine vergleichbaren Anfragen mehr gestellt hat und auch nicht in sonstiger Weise öffentlich erkennen lassen oder impliziert hat, dass sie (weiterhin) eine Verbindung zwischen Migration,

---

[3900] AfD-Fraktion, Kleine Anfrage: Schwerbehinderte in Deutschland, BT-Drs. 19/1444, S. 1.; bei der Studie handelt es sich um die Untersuchung: *Powell et al.*, Cancer and congenital abnormalities in Asian children: a population-based study from the West Midlands, Br J Cancer 72 (1995), 1563 (1563–1569), die zu dem Ergebnis kommt, dass Ehen mit Blutsverwandtschaft und ein hohes Alter zum Konzeptionszeitpunkt für die beobachteten hohen Krebserkrankungen beitragen könnten und deswegen ein Forschungsdesiderat formuliert.

[3901] Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 22. April 2018, Es geht uns alle an: Wachsam sein für Menschlichkeit.

[3902] *Herzog*, Der neue faschistische Körper, 2025, S. 19.

[3903] Outrage of AfD „incest" query, Deutsche Welle, 13.04.2018, https://www.dw.com/en/afd-disability-query-slammed-by-churches-ethics-council/a-43382621.

Inzest und Behinderungen zieht. Folglich steht auch diese Intervention nicht exemplarisch für eine die Partei prägende Behindertenfeindlichkeit.

Aus den oben aufgeführten Äußerungen geht zwar eine in der AfD tolerierte behindertenfeindliche Haltung hervor. Gemessen an der Größe der Partei prägt diese Haltung mangels hinreichender Verbreitung diese jedoch nicht, sodass eine behindertenfeindliche ideologische Grundtendenz nicht festgestellt werden kann.

3. Rechtliche Maßnahmen: Rückbau von Inklusion

Unter den potentiell behindertenfeindlichen Positionen der AfD ist allein die zur schulischen Inklusion hinreichend gesichert (dazu unter A.VII.3.a)). Fraglich ist, ob diese Position beziehungsweise ob zumindest ihre extremste Ausprägung – die Beendigung von Inklusion in Schulen – die Menschenwürde der Betroffenen verletzt (dazu unter A.VII.3.b)).

a) Beschlusslage und Äußerungen zum Rückbau der Inklusion

aa) Beschlusslage

Grundsätzlich hält sich die AfD mit behindertenpolitischen Positionen zurück.[3904] Ein Beispiel für eine kritikwürdige, ableistische Forderung liegt darin, die häusliche Betreuung durch Angehörige besser zu honorieren und bürokratische Auflagen abzuschaffen.[3905] Hier könnte zwar durch finanzielle Anreize ein faktisches Risiko dafür geschaffen werden, dass Menschen mit Behinderung aus der Öffentlichkeit in ihr häusliches Umfeld gedrängt werden, anstatt – zum Beispiel durch die unbürokratische Finanzierung einer persönlichen Assistenz[3906] – am

[3904] Für einen größeren Überblick siehe *Müller*, Behindertenpolitische Positionierungen der AfD, 2025; siehe auch *Cremer*, Die AfD - eine Gefahr für Menschen mit Behinderungen, 2026.
[3905] AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 22.
[3906] *Vereinte Nationen*, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2023, *Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*, https://www.un.org/german/sites/default/files/2024-09/CRPD_C_AUT_COC-2-3.pdf (abgerufen am: 08.06.2026), S. 13.

gesellschaftlichen Leben gleichberechtigt teilnehmen zu können[3907]. Allerdings wirkt die Forderung nicht unmittelbar diskriminierend und verletzt nicht die Menschenwürde.

Anders könnte es sich im Bereich der schulischen Inklusion verhalten. Die AfD stellt sich im Bund sowie in einzelnen Landesverbänden ausdrücklich und durchgängig gegen eine Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Schulen: Es dürfe „keine Inklusion um jeden Preis geben“, formulierte sie bereits in ihrem Grundsatzprogramm von 2016.[3908] Stattdessen sollten „Förderschulen als Bildungschance erhalten“ bleiben[3909] beziehungsweise das Förderschulsystem ausgebaut werden[3910]. Eine Förderung sei in vielen spezialisierteren Sonderschulen[3911] oder in speziell eingerichteten Förderklassen an Regelschulen[3912] oftmals effektiver umzusetzen.

Vergleichbares ist in der am 6. November 2023 beschlossenen Resolution der AfD-Bildungspolitiker*innen auf Bundes- und Landesebene zu finden[3913]. Darin enthalten ist unter anderem die Forderung nach einem Erhalt der Förderschulen und einer Neugründung bei Bedarf. Es spreche nichts gegen eine Inklusion in den Regelunterricht, wenn der Grad der Beeinträchtigung eines Schülers oder einer

---

[3907] *Müller*, Behindertenpolitische Positionierungen der AfD, 2025, S. 26 ff.
[3908] AfD Grundsatzprogramm 2016, S. 54; AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 53; AfD Bayern, Positionen, https://afdbayern.de/positionen/#schule; AfD Berlin, Wahlprogramm 2025, S. 7; AfD Rheinland-Pfalz, Landtagswahlprogramm 2026, S. 42
[3909] AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 159; vergleichbar: AfD Bundestagswahlprogramm 2021, S. 150; 2017, S. 44 ; AfD Nordrhein-Westphalen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 23; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 32; Hamburg, Bürgerschaftswahlprogramm 2025, S. 28; AfD Mecklenburg-Vorpommern, Landeswahlprogramm 2021, S. 23 f.; AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 10
[3910] AfD Brandenburg, Regierungsprogramm 2024, S. 43 f.; AfD Niedersachsen, Landtagswahlprogramm 2022 mit einer Forderung nach „Wiederherstellung der Förderschulen“; AfD Sachsenanhalt, Regierungsprogramm Entwurf 2026, S. 57.
[3911] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 53; so auch AfD Hessen, Landtagswahlprogramm 2023, S. 15
[3912] AfD Schleswig-Holstein, Landtagswahlprogramm 2022, S. 17; AfD Saarland, Landtagswahlprogramm 2022, S. 32; AfD Bremen, Bürgerschaftswahlprogramm 2023, S. 13.
[3913] https://afdbundestag.de/bildungspolitiker-der-afd-fraktionen-beschliessen-resolution-zum-thema-foerderschulen/

Schülerin eine erfolgreiche reguläre Beschulung erwarten lasse und optimale Lern- und Förderbedingungen vorlägen.

Die AfD flankiert ihre Ablehnung gegenüber Inklusion mit einer Zuschreibung als „Experiment“[3914] oder „ideologisch motiviert“[3915]. Bei Inklusion würden „ideologische Vorstellungen“ eine übergeordnete Rolle spielen.[3916]

Am weitesten geht der Landesverband Sachsen-Anhalt, der Inklusion an Schulen vollständig abschaffen will:

> Das Experiment „Inklusion“, also der gemeinsame Unterricht von behinderten Kindern mit normal begabten Kindern und die Abschaffung der herkömmlichen Förderschulen, ist auf ganzer Linie gescheitert. Die behinderten Kinder erhalten nicht die Aufmerksamkeit, die sie benötigen, finden unter ihren Mitschülern keinen Anschluss, lähmen den Unterrichtsfortgang und bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. Gerade behinderte Kinder benötigen eine speziell auf ihre Situation abgestimmte Pädagogik, wie sie nur an Förderschulen möglich ist. Hinzu kommt, dass die in Inklusionsklassen oft praktizierte Doppelbesetzung (= zwei Lehrer pro Klasse) in Zeiten des Lehrermangels wertvolle Kapazitäten bindet. Wir werden die Inklusion unverzüglich beenden und die Förderschulen ausbauen![3917]

bb) Äußerungen

Behindertenpolitische Äußerungen der AfD betreffen ebenfalls in großen Teilen die schulische Inklusion (bzw. deren Abschaffung). So äußerte sich zum Beispiel Björn Höcke, Landesvorsitzender in Thüringen, 2023 wie folgt:

> Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise der Inklusion, beispielsweise auch dem Gender-Mainstream-Ansatz. Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht

---

[3914] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm, S. 57
[3915] Resolution der AfD-Bildungspolitiker aus den Ländern und dem Bund; AfD Hessen, Landtagswahlprogramm 2023, S. 16; AfD Bayern.
[3916] *Riebe*, „Ideologieprojekt Inklusion“: Positionierungen der AfD zu Inklusion als Ausdruck ihres rechtsextremen Weltbildes, Wissen schafft Demokratie 15/2024: Behindernde Gesellschaft, 2024, S. 36.
[3917] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2026, online unter https://afd-regierungsprogramm.de/ (zuletzt abgerufen am 11.05.2026).

> leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen.[3918]

Höcke hatte diese Äußerung mit den Worten eingeleitet:

> Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine kluge Einordnung gibt, die lautet: Gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen.

Hierzu schrieb Maximilian Krah, Mitglied des Bundestages:

> Es gibt sehr gute und wohlbegründete Argumente gegen #Inklusion. […] Aber wehe, @BjörnHoecke spricht es aus – dann wird aus deinem fragwürdigen pädagogischen Konzept der Lackmustest der Verfassungstreue.[3919]

Auf ähnliche Weise äußerte sich Ulrich Siegmund, Vorsitzender der Landtagsfraktion und Ministerpräsidentenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, im Januar 2026:

> Wir haben die fehlgeschlagene Inklusion […] Es ist eigentlich für alle schlecht, weil es ideologisch gedacht ist. Und diese Zustände möchten wir wieder zurück abwickeln.[3920]

Oder Carlo Clemens, Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen und ehemaliger Beisitzer im Bundesvorstand der AfD, in einer Presseerklärung von 2023. Unter der Überschrift „Linksgrüne Bildungsexperimente verantwortlich für desaströses Abschneiden deutscher Schüler bei Pisa-Studie“ schrieb er:

> Bildungsexperimente, von Einheitsschule bis Inklusion, haben ein bewährtes Bildungssystem demoliert.[3921]

Dennis Hohloch, Landtagsabgeordneter in Brandenburg und Mitglied des Bundesvorstands, nutzte als Videoüberschrift:

[3918] MDR Thüringen, Sommerinterview 2023 mit Björn Höcke (AfD), 7:40, https://www.youtube.com/watch?v=KLMnOl3_iRM [zur Datenbank].
[3919] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, 10.08.2023 auf X, https://x.com/krahmax/status/1689631185918394368 [zur Datenbank]
[3920] Compact, Ulrich Siegmund: Das plane ich als Ministerpräsident!, 11.01.2026, ab 32:02, https://www.compact-online.de/ullrich-siegmund-das-plane-ich-als-ministerpraesident/
[3921] AfD, 5.12.2023, online unter: https://www.afd.de/carlo-clemens-linksgruene-bildungsexperimente-verantwortlich-fuer-desastroeses-abschneiden-deutscher-schueler-bei-pisa-studie/

> Inklusion und Integration an unseren Schulen sind gescheitert. Schluss mit diesen linken Experimenten an unseren Kindern[3922]

und antwortete bei früherer Gelegenheit auf die Frage, was er in den ersten 100 Tagen als Bildungsminister in Brandenburg machen würde:

> Das Thema Lehrerausbildung [...] muss angegangen werden. Da geht es vor allem um die Ausbildung von Förderschullehrern. Es geht um den Rückbau der Inklusion [...][3923]

Markus Frohnmaier, Vorsitzender der AfD Baden-Württemberg und Bundestagsabgeordneter, verbreitete bereits 2018 auf Facebook den Spruch:

> Leistungsprinzip statt Inklusion und Kuschelunterricht[3924]

Martin Reichardt, familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, schrieb am 22. August 2025 auf X:

> Es wäre allen Kindern zu wünschen, wenn der linksideologische Unfug einer generellen, sogenannten Inklusion schnellstens beendet würde.[3925]

Marc Jongen, Mitglied des Bundesvorstands und damals des Bundestags, veröffentlichte am 19. Dezember 2023 einen Ausschnitt aus seiner Bundestagsrede mit dem Kommentar:

[3922] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, 29.01.2026, Facebook: https://www.facebook.com/reel/1450687406662476 [zur Datenbank]
[3923] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, 21.08.2024, TikTok: https://www.tiktok.com/@dennishohloch.afd/video/7405541721884462369 [zur Datenbank]
[3924] Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 17.01.20218, Facebook: https://www.facebook.com/frohnmaier/posts/leistungsprinzip-statt-kuschelunterrichtseit-2011-sinkt-das-bildungsniveau-in-ba/1965846260332184/ [zur Datenbank]
[3925] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, 22.08.2025, X: https://x.com/m_reichardt_afd/status/1958979618435997985 [zur Datenbank]

> Inklusion nicht um jeden Preis! Ohne Leistungsprinzip keine Bildung und keine Kultur![3926]

Götz Frömming, Mitglied des Bundestags und kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, merkte in einer Rede 2023 an:

> Wir brauchen weiter darüber hinaus natürlich eine Rückkehr zur Bildung und Wissen statt Gender und Inklusion um jeden Preis.[3927]

b) Rechtliche Würdigung: Möglicher Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit

Ein Rückbau von Inklusion in Schulen oder sogar eine vollständige Trennung der Schulsysteme könnte die Menschenwürde von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung dadurch verletzen, dass sie gegen die elementare Rechtsgleichheit verstößt.

Dafür muss zunächst eine Ungleichbehandlung wegen eines nicht oder kaum verfügbaren Merkmals vorliegen. Können Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Regelschulen nicht besuchen – oder können weniger sie besuchen –, benachteiligt das die Betroffenen in ihrem aus dem Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit nach Art. 2 Abs. 1 GG abgeleiteten Recht auf schulische Bildung. Denn Regelschulen sind der Standard, insbesondere auch in sozialer Hinsicht. Diese Benachteiligung knüpft mit der Behinderung auch an ein nicht oder jedenfalls kaum verfügbares Merkmal an.

Wie schwer die Nachteile wiegen und ob sie gerechtfertigt sein könnten, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Rückbaus von Inklusion ab.

Wenn die AfD im Bund sowie in einzelnen Landesverbänden die bereits jetzt unzureichenden Maßnahmen zur Inklusion von Schüler*innen mit Behinderungen

---

[3926] Marc Jongen, MdEP und Mitglied im Bundesvorstand, 19.12.2023, X: https://x.com/marc_jongen/status/1737056428618076570 [zur Datenbank].
[3927] Götz Frömming, MdB aus Brandenburg, parlamentarischer Geschäftsführer, Mitglied des Fraktionsvorstands, 27.01.2023, https://www.tiktok.com/@goetzfroemming/video/7193388079242022150 [zur Datenbank]

weiter zurückbauen würde, läge wohl ein Verstoß gegen Art. 24 UN-BRK vor. Mangels Konkretion der jeweiligen Vorhaben lässt sich daraus jedoch nicht schließen, dass die nach den Plänen der AfD verbleibenden Möglichkeiten einer integrativen Erziehung und Unterrichtung den Belangen behinderter Kinder und Jugendlicher ausreichend Rechnung tragen würden, wie es Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verlangt[3928] (dazu bereits oben A.VII.1); denn dazu ist schlicht zu wenig über diese Vorhaben bekannt. Eine ungerechtfertigte Einschränkung der Betroffenen in ihrem Recht auf Bildung ist folglich nicht nachweisbar.

Verneinen lässt sich eine Rechtfertigung allerdings sicher für die AfD Sachsen-Anhalt, die ausweislich ihres Regierungsprogramms (2026) – und in Abgrenzung zu den übrigen AfD-Forderungen nach einem Rückbau – sämtliche Inklusionsmaßnahmen an Schulen beenden will. Das würde die betroffenen Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen in ihrem aus Art. 2 Abs. 1 GG abgeleiteten Recht auf schulische Bildung verletzen, weil überhaupt keine Maßnahmen mehr ergriffen würden, um ihren Belangen Rechnung zu tragen. Das gälte auch dann, wenn einzelne Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gleichwohl am Regelunterricht teilnehmen könnten – also nicht alle von Regelschulen ausgeschlossen würden –, weil auch in diesem Fall den Belangen aller übrigen Kinder und Jugendlichen gerade keine Rechnung getragen würde.

Die generelle Beendigung von Inklusion an Schulen wiegt für all jene Kinder und Jugendlichen schwer, die (nur) unter Inanspruchnahme von Inklusionsmaßnahmen am Unterricht in Regelschulen teilnehmen könnten und dies auch wollten. Denn ihnen signalisiert dieser Ausschluss, dass sie zu einem Regelunterricht generell nicht in der Lage sind und – wie die AfD Sachsen-Anhalt ausführt – den Unterricht „lähmen“ würden, also eine Last sind und den Bildungsfortschritt von Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung verlangsamen. Das demütigt die Betroffenen auf erhebliche Weise, weil die Schullaufbahn einen überragenden

[3928] BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288, Rn. 58 – *Integrative Beschulung*.

Teil des Lebens schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher einnimmt. Der Unterricht an einer Regelschule integriert behinderte Kinder und Jugendliche, statt sie auszugrenzen.[3929] Er mindert auch das Risiko von Ausgrenzung außerhalb der Schule und später im Berufs- und sonstigen gesellschaftlichen Leben, indem er die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen erhöht und diese möglichst nah an den Anforderungen des sogenannten Ersten Arbeitsmarkts ausbildet. Pauschal alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen, die dank Inklusionsmaßnahmen in einer Regelschule unterrichtet werden könnten, aus ihr auszuschließen, signalisiert den Betroffenen schon in frühen Jahren, dass sie nicht dazugehören können und nicht dazugehören werden. Das wiegt besonders schwer.

Allerdings scheitert die Einstufung der Beendigung von Inklusion an Schulen als Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit der Betroffenen daran, dass sie nicht willkürlich ist. Zwar wäre die vollständige Beendigung von Inklusion an Schulen nicht zu rechtfertigen; wie oben dargestellt vermittelt Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG jedoch laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen Anspruch auf gleiche Teilhabe „nach Maßgabe des finanziell, personell, sachlich und organisatorisch Möglichen“[3930]. Das bedeutet, dass finanzielle und personelle Erwägungen als Sachgrund gegen Inklusionsmaßnahmen grundsätzlich in Betracht kommen. Die AfD Sachsen-Anhalt begründet ihre Haltung unter anderem mit der Bindung von Lehrkräften durch Inklusionsmaßnahmen. Das ist – auch wenn es die Beendigung aller Inklusionsmaßnahmen nicht rechtfertigen kann, diese also verfassungswidrig bleibt – keine willkürliche Erwägung.

[3929] Zur ausgrenzenden Wirkung sogenannter Sonderwelten siehe *Windisch*, Sonderwelten behindern Inklusion, in: Schachler/Schlummer/Weber (Hrsg.), Zukunft der Werkstätten. Perspektiven für und von Menschen mit Behinderung zwischen Teilhabe-Auftrag und Mindestlohn, 2023, S. 38. *Windisch*, Sonderwelten behindern Inklusion, in: Schachler/Schlummer/Weber (Hrsg.), Zukunft der Werkstätten. Perspektiven für und von Menschen mit Behinderung zwischen Teilhabe-Auftrag und Mindestlohn, 2023, S. 38.*Windisch*, Sonderwelten behindern Inklusion, in: Schachler/Schlummer/Weber (Hrsg.), Zukunft der Werkstätten. Perspektiven für und von Menschen mit Behinderung zwischen Teilhabe-Auftrag und Mindestlohn, 2023, S. 38.

[3930] BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288 – *Integrative Beschulung*.

4. Ergebnis

Folglich lässt sich feststellen, dass behindertenfeindliche Einstellungen die AfD zwar nicht prägen, aber durchaus verbreitet sind. Allerdings schlagen sich diese noch nicht in hinreichend konkretisierten rechtlichen Maßnahmen nieder, die die Menschenwürde der Betroffenen verletzen könnten. Insbesondere lässt sich nicht feststellen, dass die Partei eine Grundtendenz dahin aufweist, Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen schulische Inklusion vollständig zu versagen oder diese mit funktional ähnlichem Ergebnis einzuschränken. Eine Ausnahme bildet die AfD in Sachsen-Anhalt, die ein eben solches Ziel verfolgt. Dies würde auch die betroffenen Kinder und Jugendlichen in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verletzen; allerdings ist dieses Vorhaben nicht zugleich als Verletzung ihrer Menschenwürde in der Ausprägung der elementaren Rechtsgleichheit einzustufen.